

2026 개정판

금융감독개론

이 책의 내용은 집필진의 의견으로서
반드시 금융감독원의 공식적인 견해를
나타내는 것은 아님을 밝힙니다.



금융감독원
FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE

| 금융감독개론 발간사 |

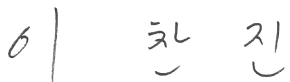
금융감독원은 1999년 설립 이후 금융소비자 보호 및 금융시장 안정이라는 목표 하에 금융회사의 건전성 및 영업행위에 대한 감독·검사 등 다양한 업무를 수행해 오고 있습니다. 특히, 최근 국제 정세 불안에 따른 변동성 확대, AI 등 신기술 확산, 생산적 금융으로의 전환 추진 등 급변하는 금융환경 속에서 금융감독원의 역할과 책임은 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다.

「금융감독개론」은 이러한 금융감독원의 업무, 더 나아가 우리나라 금융감독 제도의 전반을 종합적으로 다룬 안내서입니다. 2005년 초판 발행 이후 매년 개정판을 발간해오고 있으며, 금융감독원 내부 연수교재 및 업무 참고자료로 사용되고 있습니다. 또한, 금융회사 임직원이나 금융감독원의 업무에 관심 있는 일반인이 언제든지 활용할 수 있도록 홈페이지(www.fss.or.kr)를 통해 대외에 공개·배포하고 있습니다.

이번 개정판에서는 불공정거래 제재 강화, 전자금융업 건전성 규제 신설, 부동산 건전성 규제 개선 등 다양한 법령 및 제도 개선을 반영하여 최신의 금융감독 흐름을 담아냈습니다. 아울러, 독자 여러분들께서 금융감독 업무를 더 쉽게 이해하실 수 있도록 최대한 명확하고 간결하게 설명하고자 노력하였습니다. 다만, 본 개정판에 수록하지 못한 가상자산 관련 2단계 입법 추진 내용 등과 자본시장 전반의 법령 및 제도 개선 추진 동향은 향후 개정판에 반영될 예정이며 관련 내용은 보도자료 등을 참고하시기 바랍니다.

아무쪼록 「금융감독개론」이 우리나라 금융감독 제도에 대해 관심 있는 분들에게 조금이나마 도움이 되기를 바라며, 앞으로도 더욱 유익한 자료가 될 수 있도록 수정, 보완해나가겠습니다.

2026년 3월

금융감독원장 

CONTENTS

제1장	금융감독·검사 기초 3
제1절	금융감독의 개념과 필요성 3
제2절	금융감독의 구분과 기본 형태 7
제3절	우리나라의 금융감독시스템 17
제4절	금융회사 검사 32
제2장	금융안정과 거시건전성 감독 49
제1절	거시경제와 경기변동 49
제2절	금융안정의 중요성 54
제3절	거시건전성 감독 63
제4절	금융감독원 거시건전성 감독 분석체계 77
제3장	금융회사 건전성 감독 89
제1절	진입과 퇴출 89
제2절	자기자본 규제 108
제3절	경영건전성 규제 155
제4절	경영공시제도 186
제5절	경영평가 198
제6절	적기시정조치 208
제7절	리스크중심 감독 216
제4장	금융회사 영업행위 감독 269
제1절	업무영역규제 269
제2절	업무행위규제 287
제3절	금융상품 보고 및 심사 제도 329
제5장	복합금융 감독 337
제1절	금융지주회사 감독 337
제2절	금융복합기업집단 감독 360
제3절	신탁업 감독 370
제4절	연금 감독 382
제5절	파생상품 감독 403
제6절	자금세탁방지 417
제7절	집합투자업 감독 428
제8절	투자자문업·투자일임업 감독 476

CONTENTS

제6장	자본시장 감독	481
	제1절 기업공시제도	481
	제2절 유통시장	514
	제3절 불공정거래 규제 및 조사	553
	제4절 회계감독	608
	제5절 외국환거래 검사	636
제7장	금융IT감독 및 금융정보보호	643
	제1절 금융IT 감독	643
	제2절 금융정보보호	656
	제3절 가상자산 시장 감독	663
제8장	금융소비자보호	671
	제1절 금융소비자보호 의의 및 체계	671
	제2절 금융감독원의 금융소비자보호	679
	제3절 불법금융 대응	687
	제4절 서민중소금융지원	701

제1장

금융감독 · 검사 기초

제1절 금융감독의 개념과 필요성

제2절 금융감독의 구분과 기본 형태

제3절 우리나라의 금융감독시스템

제4절 금융회사 검사

제1장

금융감독 · 검사 기초



제1절 금융감독의 개념과 필요성

1. 금융감독의 개념

금융감독의 개념을 명확하게 정의하기는 쉽지 않다. 1980년대 초반부터 BIS 등 국제 금융 감독기구에서 금융감독에 대한 이론적 접근이 시도되었지만 아직 만족할 만한 성과가 나오지 않고 있다. 다만, 1997.6월 영란은행(Bank of England)이 주최한 제4회 세계 중앙은행 총재단 심포지엄에서 “금융감독과 금융규제는 본질적으로 적절한 유인 구조를 창출함으로써 금융 회사와 금융시장 참가자의 행태를 바꾸는 것에 관한 것”이라는 정의를 발표한 바 있어 참고할 만하다.

그러나 이러한 정의는 금융감독이 기본적으로 따라야 할 속성을 포괄적으로 제시하고는 있지만, 누가, 무엇을, 어떻게 감독하여야 하는가에 대한 명확한 답이 되지는 못하고 있다. 이런 배경 때문에 나라마다 금융감독의 주체, 대상 및 그 방법과 절차 등이 차이를 보이고 있다. 그렇지만 금융감독기구의 지향점에 대해서는 금융시스템의 안전성, 금융회사의 건전성과 안정성 유지 그리고 금융소비자 보호를 목적으로 해야 한다는 데에 세계 각국이 공감대를 형성하고 있다.¹⁾

1) David T. Llewellyn, “The Economic Rationale for Financial Regulation,” 1999.

4 ♦ 금융감독개론

현재 우리나라 금융감독기구의 법적인 목적도 금융산업의 선진화와 금융시장의 안정 도모, 건전한 신용질서와 공정한 금융거래 관행 확립, 예금자 및 투자자 등 금융수요자 보호로 규정되어 있다.〔금융위원회의 설치 등에 관한 법률〕 §1)

외국의 경우도 유사하다. 영국의 구 통합감독기구였던 FSA의 경우 금융시장의 신뢰성 확보(Market confidence), 금융정보 제공(Public awareness), 금융소비자 보호(Protection of consumers) 및 금융범죄 억제(Reduction of financial crime) 등을 목적으로 하고 있다. 〔금융서비스시장법〕·FSMA 2000 §2~§6) 일본 금융청의 경우에는 금융기능의 안정성 확보, 금융이용자 보호 및 금융의 원활화 도모 등으로 정하고 있다.〔금융청 설치법〕 §3)

금융감독기구는 이러한 목적을 달성하기 위해 규정의 제·개정, 금융회사의 설립 등에 관한 인·허가, 증권·선물시장의 관리·감독 및 감시에 관한 활동을 하고 있다. 뿐만 아니라, 적기 시정조치(경영개선의 권고·요구 또는 명령), 검사와 제재 등과 같은 다양한 금융감독수단을 행사하고 있다.

이러한 점을 고려할 때 금융감독이란 ‘금융감독당국이 금융회사의 경영건전성 확보, 금융시장의 신용질서 및 공정거래관행 확립, 금융소비자의 보호 등을 도모하고자 금융회사와 금융시장에 대해 인·허가, 건전성에 관한 규제, 경영개선조치, 검사 및 제재 등의 기능을 수행하는 제반 활동’이라고 정의할 수 있다.

한편, 금융감독과 금융규제의 개념에 대한 구분이 쉽지 않다. 일반적으로 규제(regulation)는 사전적(事前的)으로 경제주체의 행위에 대한 기본규칙을 수립하는 것과 관련되고²⁾, 감독(supervision)은 경제주체의 행위를 사후적(事後的)으로 감시하는 것을 의미한다.³⁾ 그러나 이는 이론 상 가능한 구분이며, 현실적으로 규제와 감독이 서로 피드백(feed-back)되며 업무 성격상의 스펙트럼을 명확히 분리하기는 어렵다. 따라서 이하에서는 금융감독의 개념을 넓게 보아 규제와 감독을 포괄하는 개념으로 사용하기로 한다.⁴⁾

2) 법률은 입법기관의 재량에 속하므로 법률의 위임에 의한 각종 규칙, 규정, 지침 등의 제·개정에 대해서만 규제의 개념에 포함하는 것이 바람직하다. Lastra(2003)도 금융규제는 규정의 제·개정(rule-making)을, 금융감독은 금융회사의 행동에 대한 감시(특히, 리스크 감시)를 뜻한다고 한다.

3) David T. Llewellyn, "The Economic Rationale for Financial Regulation," 1999.

4) 규제와 감독을 구분할 필요가 있을 경우에는 따로 밝혀서 사용하기로 한다.

2. 금융감독의 필요성

금융감독의 필요성(rationale)에 대해서는 다양한 이론적 근거가 제시되고 있다. 우선 미시경제학적 측면에서는 금융감독의 필요성을 정보의 비대칭성(asymmetric information)에서 찾고 있다.⁵⁾

정보의 비대칭성이란 금융계약의 당사자 간에 보유하는 정보의 질과 양에 차이가 발생하는 상황을 의미한다. 이로 인해 역선택(adverse selection)과 도덕적 해이(moral hazard) 등의 문제가 발생할 수 있고, 때로는 금융시스템의 원활한 작동을 방해하는 경우도 있을 수 있다.

예를 들면, 보험가입자의 건강상태에 대해 충분한 정보를 갖고 있지 못한 보험회사가 우량가입자와 불량가입자에 대하여 동일한 보험료를 적용할 경우 우량가입자는 가입을 기피하게 되고 불량가입자만 가입하려고 할 것이다. 이러한 문제는 대출시장이나 자본시장에서도 발생한다. 대출시장에서 고객에 대한 정보가 부족한 은행이 평균적인 대출금리를 적용할 경우 우량고객이 대출을 기피하고 불량고객만 대출시장을 이용하는 현상이 발생하게 되며 은행은 이러한 정보의 비대칭을 해소하기 위해 담보를 요구하게 된다. 증권시장의 경우 증권 발행자에 대한 정보가 부족한 투자자는 모든 증권에 대해 평균가치를 반영한 가격만을 지불하려고 하기 때문에 발행자는 내재가치가 평균가격보다 낮은 불량증권만 발행하려 하고 우량증권의 발행을 기피하는 현상이 나타나게 된다.

정보의 비대칭성으로 야기된 역선택과 도덕적 해이의 문제를 일반적인 자금 공급자가 자신의 힘만으로 해결하는 것은 무임승차 문제(free rider problem)로 인해 어렵다. 다수의 자금공급자중 1명이 금전적·시간적 비용을 부담해서 정보의 비대칭성을 해결할 경우 여타 자금공급자는 별도의 비용부담 없이 동일한 편익을 누릴 수 있기 때문에 자발적으로 정보의 비대칭성을 해결하려는 노력을 기울이지 않게 되며, 이는 결국 모든 자금공급자가 노력을 기울이지 않게 만드는 결과를 초래하게 된다.

5) Frederic S. Mishkin, "Prudential Supervision: Why is it important and What are the issue?," 2000.
Peter D. Spencer, 「The Structure and Regulation of Financial Markets」, 2000.

이러한 문제를 사전에 예방하고 금융시스템의 원활한 작동을 보장하기 위하여 금융감독 기구에 의한 금융회사 건전성 감독과 금융시장 상시감시가 필요하다는 것이 미시적 관점에서 본 금융감독의 필요성이다.

한편, 거시경제적 측면에서 금융감독의 필요성을 찾는 이론⁶⁾은 시장실패이론이 대표적이다.

시장실패이론(the market failure theory of regulation)은 금융감독의 목적이 시장 실패를 바로잡는 데 있다고 보는 견해이다. 시장실패는 금융감독이 없는 금융시장(free market)에서 독과점의 결과로 인해 금융상품과 서비스가 과도하게 많거나 적게 제공된다든가, 가격이 지나치게 높거나 낮을 때, 또는 쏠림현상 등으로 금융시스템이 제대로 작동되지 않는 경우에 발생하게 된다. 예컨대 금융회사가 도산할 것이라는 소문이 유포되면 예금자 또는 투자자들의 예금 인출, 투자금 회수 등의 사태(Bank run)나 공황(panic)이 발생하게 되고 결국에는 금융회사가 문을 닫는 사태가 발생할 수도 있으므로 이러한 현상이 경제 전반에 전달되는 것을 방지하기 위해 금융회사를 감독하는 것이다.

6) Emmett J. Vaughan and Therese Vaughan, 『Fundamentals of Risk and Insurance』 9th ed., 2003.

제2절 금융감독의 구분과 기본 형태

1. 금융감독의 구분

금융감독은 다양한 방법으로 구분할 수 있다.

금융감독은 인허가, 건전성 감독, 검사 및 제재, 위기관리의 네 단계가 유기적으로 연결되는 일련의 프로세스라고 할 수 있다.⁷⁾ 금융감독기구가 금융감독을 효과적으로 수행하고 그 결과에 대해 책임을 부담하기 위해서는 금융감독에 필요한 규정 제·개정, 인·허가, 검사·제재 등 일련의 감독업무를 일관성 있게 수행할 수 있도록 포괄적 감독권을 가져야 한다는 것이 BIS, IOSCO, IAIS 등 국제금융감독기구가 권고하는 원칙이기도 하다.⁸⁾

금융감독 기능에 초점을 맞추어 구분하면 시스템 감독, 건전성 감독 그리고 영업행위 감독의 3가지로 나눌 수 있다.⁹⁾

시스템 감독은 개별 금융회사에 대한 감독보다 큰 개념이다. 시스템리스크는 경제전반에 심대한 악영향을 미칠 정도로 금융시스템의 기능이 훼손될 리스크를 의미하며, 시스템 감독은 금융시스템의 안전성 확보에 초점을 두고 있다.

반면, 건전성 감독은 개별 금융회사의 건전성을 감독하는 것이다. 금융회사 재무제표의 건전성, 특히 자본이 충분한가를 분석하는데 중점을 둔다. 실무적으로는 자본적정성, 신용 위험, 시장위험, 운영위험 및 기타 건전성과 관련된 지표를 중요시한다. 최근에는 시스템 감독은 거시건전성 감독, 개별 금융회사의 건전성 감독은 미시건전성 감독으로 표현하기도 한다.

7) Lastra, Rosa, Maria, "Central Banking and Banking Regulation," 1996., 인가, 건전성 감독, 제재 등에 대해서는 제2장 이하에서 설명한다.

8) 국제결제은행(BIS: Bank for International Settlement)(2006), "Core Principles for Effective Banking Supervision", 국제증권감독기구(IOSCO: International Organization of Securities)(1998, 2003), "Objectives and Principles of Securities Regulation", 국제보험감독자협의회(IAIS: International Association of Insurance Supervisors)(2000), "Insurance Core Principles"

9) Christian Hawkesby, "Prepared for the conference on rule, Incentives and Sanctions: Enforcement in Financial Regulation," 2000.

한편, 영업행위 감독은 금융회사가 소비자와의 거래에서 어떻게 행동하는가와 관련된다. 이는 공시(公示) 및 건전한 영업관행과 같은 소비자 보호의 측면에 중점을 두는 것이다. 영업행위 감독은 고객을 상대하는 데 있어 적절한 행위와 영업관행에 관한 규칙과 지침을 정하는 것에 초점을 둔다.

감독대상에 따라 구분할 수도 있다. 개별 금융회사의 리스크 관리와 금융산업의 시스템 리스크 방지에 초점을 맞추는 금융회사에 대한 감독(이하 “기관감독”이라 한다.)과 금융시장의 공정성·효율성 제고와 투자자 보호에 주안점을 두는 금융시장 감독(이하 “시장감독”이라 한다.)으로 구분하는 것이 대표적이다.

이상에서 설명한 금융감독의 여러 유형들은 서로 상충되거나 개념적·물리적으로 분리할 수 있는 것이 아니라, 상호 보완적인 관계로 이해해야 한다. 예를 들어 건전성 감독은 개별 금융회사의 파산 위험을 예방할 뿐만 아니라, 위험요소가 경제전반에 끼치는 파급효과(spill-over effect)를 줄이고 궁극적으로 소비자를 보호하기 위한 필수적인 기본 요건이 된다. 따라서 어느 하나에만 중점을 두기보다는 여러 측면을 종합적으로 일관성 있게 추진하여야 감독상의 시너지효과를 창출할 수 있으며, 위 구분에 따라 업무를 여러 기관으로 나눌 수 있는 성질의 것은 아니다.

이하에서는 기관감독과 시장감독으로 나누어 금융감독의 기본 형태를 설명하고자 한다.

2. 금융감독의 기본 형태

먼저 기관감독의 기본 형태를 살펴보면, ① 금융회사 진입·퇴출제도, ② 자기자본에 관한 건전성 규제제도, ③ 자산 보유·운용에 대한 제한, ④ 금융회사 경영공시제도, ⑤ 금융산업 내 경쟁 제한, ⑥ 금융회사에 대한 검사 등으로 나눌 수 있다.

① 금융회사 진입·퇴출제도

금융중개기능을 수행하는 금융회사가 새로 생기거나 없어지는 경우 시장에 미치는 영향이 지대하기 때문에 금융회사의 진입과 퇴출에 대해 일정한 요건과 절차를 정하고 있다.

금융회사 설립에 대해 금융감독당국은 신설 회사의 경영진과 대주주의 자격요건, 예상 수익성과 건전성 및 자본조달능력 등을 감안하여 설립 인가(허가 및 승인 포함)를 실시하고 있다. 설립 인가시에는 법규에서 정하는 계량적 요건 충족 여부를 확인할 뿐만 아니라, 위험선포적 기업가가 금융회사를 지배하는 것을 방지하기 위해 금융회사 경영진과 대주주 등에 대한 자격요건을 정하고 적격성 심사(fit and proper test)를 실시하고 있다. 금융회사 진입과 관련된 대표적인 규제가 은행의 사금고화 방지를 위한 산업자본의 은행소유 제한이다.

한편, 금융회사의 해산·합병 또는 영업의 양수·도의 경우에도 금융소비자의 재산을 보호하고 금융시스템에 미치는 충격을 완화하기 위해 금융감독당국의 인가를 받도록 하고 있다. 또한, 특정 금융회사가 부당한 행위를 하거나 부실이 심화된 경우 인·허가 취소 또는 적기시정 조치 중 퇴출조치 등을 통해 강제 퇴출시킬 수도 있다.

② 자기자본에 관한 건전성 규제제도

금융회사는 일반기업과는 달리 예금수취 등을 통해 부채를 많이 조달할 수 있기 때문에 고위험·고수익 자산에 투자하여 초과수익은 자신에게, 초과위험은 예금주와 투자자에게 부담시키려고 하는 도덕적 해이에 빠질 유인이 높다. 이에 따라 고위험자산에 집중하여 투자하려는 도덕적 해이를 방지하기 위해 금융회사 보유자산의 위험 정도에 따라 부실화에 대비하여 충분한 자기자본을 적립토록 하는 자기자본에 관한 건전성 규제제도를 운용하고 있다.

일반적으로 자기자본 규제는 리스크 대비 적정 자본을 보유토록 하는 자본적정성 규제를 의미한다. 은행에 대한 자본적정성 규제는 국제적으로 국제결제은행(BIS:Bank for International Settlements)의 바젤위원회(BCBS:Basel Committee on Banking Supervision)의 권고안이 채택되고 있다. 바젤위원회는 BIS비율을 일정 비율 이상 유지할 것을 BIS회원국들에게 의무화하고 있는데, BIS회원국이 아니더라도 자국 은행산업의 국제 신인도를 높이기 위해 대부분의 국가가 동 BIS비율을 준수하고 있다. 우리나라의 경우도 바젤권고안을 준수하고 있으며, BIS비율 준수의무를 지키지 못한 은행에 대해서는 단계별로 적기시정조치¹⁰⁾(Prompt Corrective Action)를 발동하여 부실 심화를 방지하고 있다.

10) '제3장 제4절 적기시정조치' 참조

한편, Basel I 자기자본규제는 차입자의 신용도를 정부·은행·기업 등 채무자의 외형적 특성에 따라 일률적으로 구분하여 동일한 위험가중치를 부여하는 등의 문제점이 있어, 개별 차주의 신용도를 은행 내부 평가프로그램을 통해 차등화하여 적절한 자기자본을 적립토록 하는 등의 방향으로 개선된 신BIS(New Basel Accord, 일명 Basel II) 자기자본규제를 2008년부터 도입하여 시행하였다. 이후 글로벌 금융위기를 거치며 은행산업의 위기대응력 강화를 위해 2010.12월 Basel III 기준이 처음 마련되었고, 2017.12월 최종안이 발표되었다. 우리나라는 바젤 III 자본규제를 단계적으로 도입하여 2023.1월에 도입을 마무리하였다.¹¹⁾

또한, 우리나라는 은행의 BIS비율제도를 권역별 특성에 맞게 다소 조정하여 상호저축은행 등 비은행 금융회사와 종합금융회사에도 적용하고 있으며, 금융투자 권역과 보험 권역에 대해서도 국제감독기구의 권고와 선진국의 모범사례(best practice)를 받아들여 국제기준(global standard)에 적합한 자본적정성 규제를 도입·운용하고 있다.

금융투자업자¹²⁾에 대해서는 국제증권감독기구(IOSCO:International Organization of Securities Commissioners)의 권고안에 따라 위험손실을 감안한 현금화 가능자산인 영업용 순자본의 규모가 상환의무가 있는 부채인 총위험액의 규모를 초과하도록 하고 있는데, 이는 금융투자업자의 파산 시에도 고객의 재산을 보호하고 여타 금융회사로 위기가 전염되는 것을 방지하기 위한 것이다.

보험회사에 대해서는 보험회사에 내재된 리스크를 발생원천에 따라 생명·장기손해보험 리스크, 일반손해보험리스크, 시장리스크, 신용리스크, 운영리스크 등 5가지로 구분하여 요구자본(required capital)을 산정하고, 요구자본 대비 가용자본(available capital)의 비율을 100% 이상으로 유지하도록 하는 시가평가 기반 지급여력제도(K-ICS:Korean Insurance Capital Standard)제도를 운용하고 있다.

③ 자산 보유·운용에 대한 제한

자기자본 규제제도는 금융회사가 고위험자산에 편중 투자하고자 하는 도덕적 해이를 간접적으로 억제하기는 하나, 고위험 부담 행위 자체를 완전히 예방하지는 못한다. 따라서 이러한

11) 자본규제의 일관성 및 투명성 제고, 레버리지비율 도입, 유동성비율 도입, 바젤II 제도의 경기순응성을 완화하기 위한 조치방안, 신용리스크·시장리스크·운영리스크 산출방법 개편 내용 등을 포함하고 있다.

12) 은행, 보험회사 등 겸영금융투자업자와 2종 금융투자업자는 제외된다. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 §30①)

도덕적 해이 가능성을 해소하기 위해 금융감독당국은 금융회사의 자산 보유·운용에 대해 수익성과 자율성을 크게 훼손하지 않는 범위 내에서 직접적인 제한을 가하고 있다.

예를 들어, 은행에 대해서는 주식과 상환기간 3년 이상 유가증권에 대한 투자한도를 자기 자본의 100% 내로 제한하는 등 고위험자산에 대한 투자 한도를 부과하는 한편, 동일 차주에 대한 신용공여한도를 자기자본의 25% 이내로 정하는 등 특정 개인 또는 집단에 대한 편중 여신을 제한하고 있다. 또한, 비금융자회사는 전산센터, 연구소 등 금융업과 밀접한 관련이 있는 것만 허용하는 등 금융업과 관련이 없는 상행위를 영위하는 것을 금지하고 있다.

그러나 금융의 국경이 허물어지는 글로벌 경쟁시대가 도래함에 따라 금융회사의 자율성과 경쟁력을 제고하기 위해 자산 운용·보유에 대한 제한은 보다 신축적이고 간접적인 방향으로 바뀌는 추세이다.

④ 금융회사 경영공시제도

최근 금융 자유화·세계화의 진전과 금융공학의 발달, 규제회피 노력 등으로 인해 건전성 감독에 있어서도 금융회사의 설립과 영업행위에 대한 인·허가와 자산운용 상의 제한 등 전통적인 금융감독 규제수단이 갖는 유효성이 제약되고 있어, 시장으로부터의 감시 및 견제, 즉 시장규율(market discipline)의 중요성이 부각되고 있다.

경영공시제도는 금융회사의 경영정보를 예금주, 보험계약자, 주주 및 채권자 등 이해관계인에게 공개하여 시장규율을 작동하게 함으로써 금융회사의 건전경영을 도모하고 도덕적 해이를 방지하고자 하는 제도이다.

조직·인력·재무상황·경영방침 등 기본적인 경영정보에 대해 정기 공시토록 하는 한편, 거액의 부실채권이나 금융사고가 발생한 경우 또는 적기시정조치가 부과된 경우 등 시급한 현안에 대해서는 수시 공시토록 의무화하고 있다.

⑤ 금융산업 내 경쟁 제한

금융산업 내 경쟁 격화로 수익성이 저하되는 경우 금융회사들은 수익성 회복을 위해 과도한 위험을 부담하려는 유인을 갖게 되므로 대부분의 국가들은 금융산업 내의 경쟁을 일반 산업에 비해 제한하고 있다. 금융권역간 고유업무에 대한 진입장벽을 두어 성격이 다른

금융회사들이 동일한 금융상품 시장에서 과도하게 경쟁하는 것을 막고, 금융회사 간 업무 제후에 있어서도 방카슈랑스 상품을 판매하는 은행직원은 대출업무를 취급하지 못하게 하는 등 제한을 두는 것이다.

그러나 금융산업 내 경쟁제한은 금융시스템의 효율성과 소비자의 후생을 저해하는 측면이 있어 최근 들어서는 경쟁제한 조치를 완화하는 추세이다.

⑥ 금융회사에 대한 검사

지금까지 설명한 감독규제가 금융회사의 도덕적 해이와 역선택 현상을 방지하는 데 실효성을 확보하기 위해서는 금융현장에서 규제가 준수되는지 여부를 밀착 점검할 필요가 있다.

이에 각국의 금융감독당국은 금융회사에 대한 임점검사(on-site examination)와 금융회사가 제출한 업무보고서에 근거한 상시감시를 병행하여, 자산건전성 분류 및 대손충당금 적립의 적정성 여부, 자기자본규제 충족 여부, 자산 보유·운용에 대한 제한 준수 여부, 금융회사 공시기준 준수 여부 등을 점검한다. 또한 금융회사의 경영 상태를 체계적이고 객관적으로 평가함으로써 금융회사의 경영부실 위험을 적시에 파악하여 조치할 수 있는 절대평가 방식의 경영실태평가를 실시하는데, 은행의 경우 자본(C), 자산(A), 경영관리(M), 수익성(E), 유동성(L), 내부통제(I)¹³⁾, 리스크관리(R) 부문에 대한 계량·비계량평가 결과를 토대로 종합평가등급을 5단계로 산정한다. 평가결과에 따라 평가등급이 매우 낮을 경우(종합등급 4등급 이하인 경우, 또는 종합등급 3등급 이상이면서 자본적정성이나 자산건전성이 4등급 이하인 경우)에는 적기시정조치를 부과하게 된다.

우리나라는 금융혁신과 금융국제화 추세에 맞추어 글로벌 스탠다드에 부합하는 리스크 중심의 검사체제를 구축하기 위해 2005년부터 RM(Relationship Manager)제도를 도입·시행하였다. RM은 상시감시와 현장검사를 동시에 주관하는 금융회사별 감독조직으로서, 소관 금융회사에 대한 상시감시 활동을 통하여 리스크 규모 및 관리수준을 분석·평가하고 그 결과를 바탕으로 ‘필요한 때, 필요한 만큼, 필요한 인력’으로 현장검사를 실시하고 있다. 2010년 이후에는 상시감시팀 등 별도의 팀을 마련하여 기존 RM의 상시감시 역할을 동 팀에 집중하고 개별

13) 내부통제, 지배구조, 자금세탁방지 등 최근 금융환경 변화에 따른 감독수요를 반영하기 위해 '24.4월부터 경영관리(M) 내 내부통제(I) 부문을 별도의 평가항목으로 분리하였다.

검사팀은 현장검사 위주로 운영하도록 개편함으로써 한정된 검사인력을 효율적으로 배분·운영하도록 하였다.

⑦ 자본시장 감독

금융시장의 효율성 및 공정성을 제고하기 위한 자본시장 감독의 주요 내용을 ㉠ 회계감독·감리업무, ㉡ 유가증권 발행 심사 및 공시제도, ㉢ 불공정거래 조사로 나누어 살펴 보기로 한다.

㉠ 회계감독·감리업무

금융감독당국은 기업정보 공개의 표준화와 투명성 제고를 위해 기업회계기준을 제정하여 시행하고 있다. 다만, 업계의 합리적 관행과 학계의 의견을 적극 반영하기 위해 동 회계처리기준의 제·개정업무를 한국회계기준원에 위탁하여 처리하고 있다. 금융위원회는 이해관계인의 보호, 국제적 회계처리 기준과의 합치 등을 위하여 필요하다고 인정되는 때에는 증권선물위원회의 심의를 거쳐 한국회계기준원에 회계처리기준의 수정을 요구할 수 있으며, 이 경우 한국회계기준원은 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. 또한 지배·종속의 관계에 있는 경우 연결재무제표를 작성하도록 하여 연결실체에 대해 회계투명성을 제고하고 있다.

또한, 우리나라는 기업이 회계처리 및 보고를 할 때 준수하여야 할 회계처리기준을 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 의거 명문규정으로 제정하고 있다. 외부감사대상회사는 반드시 동 기준을 준수하여 재무제표를 작성하여야 하며, 감사인은 기업이 작성한 재무제표가 기업회계기준에 따라 적정하게 작성되었는지 감사하고 감사의견을 표명하여야 한다. 감독당국은 회사의 회계처리 및 외부감사인의 감사결과와 절차의 적정성에 대한 감리업무를 통해 회계투명성 및 재무제표의 신뢰성을 제고하고 있다.

㉡ 유가증권 발행심사 및 공시제도

금융감독당국은 유가증권 투자자 보호를 위해 증권신고서제도를 운용하고 있다. 이 제도는 증권 모집·매출 금액이 일정 규모(10억원) 이상인 경우, 발행회사로 하여금 증권의 모집·매출 조건 및 발행회사의 경영 내용을 투자자에게 공시하도록 하여 증권 발행회사와 투자자 간의 정보균형이 이루어지도록 하는 증권 발행시장의 핵심적인 공시수단이다.

이와 함께, 증권이 발행된 이후에도 기업과 투자자 간의 정보 균형을 유지하기 위하여 유통 공시 제도를 운영 중인데, 이 제도는 시장에서 거래되고 있는 증권 관련 정보를 현재 또는 미래의 투자자에게 발행기업이 완전하게 공시하도록 함으로써 유통시장의 공정성을 제고하는 동시에 내부자 거래 등 사기적 행위를 방지하려 하는 것이다. 또한, 발행기업의 어음·수표가 부도 처리되거나 은행과의 당좌거래가 정지·금지된 때, 영업활동의 전부 또는 중요한 일부가 정지된 때, 회생절차개시의 신청이 있을 때, 해산사유가 발생한 때, 합병·분할·분할합병 등의 사실이 발생한 때 등 주요사항이 발생한 경우에는 그 다음날까지(합병·분할·분할합병, 주식의 포괄적 교환·이전 등의 사실이 발생한 경우에는 3일 이내) 금융위원회(금융감독원)에 보고 하여 공시하도록 하고 있다.

이밖에도 감독당국은 기업 지배구조에 중대한 변화 또는 불공정거래 소지가 있는 경우 다양한 신고·보고제도를 통해 공시제도를 보완하고 있다. 공개매수¹⁴⁾의 경우 절차에 제한을 두고 이를 신고토록 하여 소액주주를 보호하고 있으며, 특정 기업 '주식 등'을 5% 이상 취득한 자는 감독당국에 보고¹⁵⁾토록(5% rule) 하는 등 불공정거래 가능성을 사전에 감시하고 있다.

㉔ 불공정거래 조사

자본시장의 공정성 확보를 위해서는 회계·공시에 대한 사전적 감독도 중요하지만 사후적인 불공정거래조사도 매우 중요하다. 불공정거래 조사는 불공정거래 행위자를 밝혀내어 형사상·행정상 조치를 취하는 일련의 절차로서 자본시장의 공정성 확보와 투명성 제고를 위한 초석이라 할 수 있다.

현행 불공정거래 조사업무의 체계는 한국거래소가 매매거래에 대한 심리업무 및 회원감리 업무를 수행(1단계)하고, 금융감독당국은 불공정 소지가 있는 거래에 대해 전문적인 정밀 추적을 요하는 조사업무를 담당(2단계)하며, 감독당국이 불공정거래로 고발한 경우 검찰은 기소 및 사후 형사처벌을 진행(3단계)하는 3각 감시·감독체제를 유지하고 있다.

14) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 §133① 참조

15) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 §147① 참조

조사대상이 되는 불공정거래의 주요 유형을 살펴보면, 기업의 임직원 및 주요주주 등이 업무 등과 관련된 미공개중요정보, 주식 등에 대한 공개매수의 실시·중지에 관한 정보 또는 주식 등의 대량취득·처분의 실시·중지에 관한 정보를 사전에 유출하거나 이용하여 당해 회사의 '특정증권 등'의 거래에 사용하는 행위인 미공개정보 이용행위, 유가증권의 시세를 자의적으로 변동시키고 이를 타인으로 하여금 공정한 시세로 오인케 함으로써 이득을 도모하는 행위인 시세조종, 부정한 수단, 계획, 기교를 사용하거나 중요사항의 허위기재 또는 기재 누락 등을 통해 금전 그 밖의 재산상 이익을 얻고자 하는 행위인 부정거래 등이 있다.

금융감독당국은 자본시장에서의 불공정거래행위 조사 외에 보험사기에 대하여도 조사 업무를 수행하고 있다. 보험사기는 보험금의 편취 등을 통해 보험사에만 손해를 끼치는 것이 아니라 보험료 인상 요인이 되어 보험계약자 전체에 피해를 주게 된다. 따라서 「보험업법」은 금융위원회가 보험사기 조사를 할 수 있도록 하고 있는데, 현재 조사업무를 효율적으로 수행하기 위하여 금융위원회에 금융감독원, 보건복지부, 경찰청 및 보험유관기관으로 구성된 보험조사협의회를 설치·운영하고 있다.

이외에도 금융감독당국은 금융소비자가 직접 제기하는 민원의 상담, 조사 및 분쟁조정 절차를 수행하여 금융소비자를 보호하는 기능을 수행하고 있다. 금융거래의 경우 실물거래보다도 수요·공급자간에 존재하는 정보의 비대칭성이 상대적으로 크고 이로 인한 교섭력의 불균형이 발생할 소지가 높으므로 금융거래에 있어 소비자보호의 중요성은 매우 크다.

시장규율의 이해

시장규율(market discipline)이란 금융회사를 포함한 자금차입자의 과도한 위험추구행위로 인해 입게 될 손실을 회피하기 위하여, 주주, 예금자, 채권자 등 시장참가자들이 취하는 일련의 견제 및 통제 행위로 정의할 수 있다. 즉, 시장참가자들은 자금차입자의 경영상황을 파악하여 이를 주가, 채권가격 등 시장신호(market signal)에 신속히 반영하거나, 보유주식 처분, 예금 인출, 추가적 신용공여 제한, 경영진 교체 요구 등 실행행사를 하기도 한다.

만일 시장규율이 효과적으로 이루어지지 못하게 되면 금융시장은 불안정해질 수밖에 없으며, 이러한 상황에서 시장의 혼란을 방지할 수 없는 감독당국의 입장에서 적극적인 개입이 불가피해지고, 이것이 다시 시장의 감시·견제기능, 즉 시장규율을 위축시키는 악순환을 초래하게 될 것이다.

그러나 미국 등 주요 선진국에서 금융회사에 대한 시장규율의 실효성을 실증분석한 결과를 보면, 시장규율의 감시능력은 충분히 발휘되고 있으나 경영진에 대한 영향력은 대체로 미진한 것으로 나타난다. 즉, 시장에서 특정 금융회사의 경영상태를 좋지 않게 평가하여 주가가 하락하여도 당해 금융회사가 위기상황에 봉착하지 않는 한 경영진의 경영행태에는 큰 변화가 없었다는 것이다.

따라서 시장규율이 금융회사 경영진에 대해 가지는 영향력을 제고하기 위해서는 금융감독당국이 제도적으로 뒷받침할 필요가 있다. 투명한 회계 및 공시제도를 구축하고 경쟁적 금융시장을 조성하는 한편, 풍부한 대체 투자상품 도입을 촉진하는 등 시장규율 강화를 위한 기초여건을 마련하여야 한다. 다만, 시장규율은 말 그대로 다양한 시장참가자의 이해관계가 시장원리에 의해 조정되어야 하므로, 감독당국의 역할은 기초여건 마련에 국한되며 구체적 사안에 대한 적극적 개입은 삼가야 할 것이다.

앞으로 우리 금융에서 시장규율이 금융부실의 방지를 위한 1차적 규율기능을 수행함과 동시에, 감독규율의 유효성을 제고하기 위한 보완장치로서 작동할 수 있도록 강화시켜 나가야 할 것이며, 동일한 맥락에서 지금까지 감독당국에 이끌려 수동적으로 진행되던 금융구조조정도 시장의 필요에 따라 능동적으로 추진되어야 할 것이다.

시장주도의 금융구조조정 관행이 정착되면, 리스크관리 능력의 제고, 지배구조의 선진화 등 개별 금융회사 차원에서의 운영상의 구조조정(operational level restructuring)이 지속적으로 이루어짐으로써, 시장불안요인을 스스로 적시에 제거해 나갈 수 있을 것으로 기대된다. 이때, 감독당국은 시장을 주도하기보다는 구조조정 과정에 수반되는 이해상충문제를 해소하는 한편, 심각한 사회적·경제적 파급효과를 줄이는 차원에서 제한적으로 시장에 참여해야 할 것이며, 이를 위해서는 가계·중소기업대출의 연체율 상승 등 잠재적인 위험요인을 면밀히 관찰하여 위기상황분석(stress test)을 통해 주요 리스크의 집중 정도를 점검해 나가는 것이 필요하다.

제3절 우리나라의 금융감독시스템

1. 금융감독당국

가. 통합금융감독기구의 출범

1997년 IMF외환위기 이전 우리나라의 금융감독체계는 은행·비은행, 증권, 보험 등 금융 권역별로 감독권이 분산되어 있었다. 동일 금융권역 내에서도 해당 감독기관과 재정경제부(구 재무부 또는 재정경제원을 말하며 이하 “재정부”라 한다)간에 감독권한이 이원화되어 있었다. 즉, 은행 권역의 경우 한국은행 은행감독원과 재정부, 증권 권역의 경우 증권감독원과 재정부, 보험 권역의 경우 보험감독원과 재정부가 각각 감독권한을 보유하고 있었다. 1970년대 이후에 설립된 비은행금융회사의 경우에도 포괄적 감독권은 재정부가 가지고 있으면서 일부 회사에 대한 검사업무를 한국은행 은행감독원 및 신용관리기금에 위임하는 형태를 취하였다.

| IMF 외환위기 이전 금융감독체계 |

구 분		감독기관	검사기관	검사권 수임 (수탁)기관 ¹⁾
은행	시중은행, 지방은행, 외국은행 국내지점	은행감독원	은행감독원	
	농·수·축협 신용사업부문	은행감독원	은행감독원	
	한국산업은행 중소기업은행	재정부	감사원	은행감독원
	한국수출입은행	재정부	감사원 재정부	은행감독원
	장기신용은행	재정부	재정부	은행감독원
비은행	종금사, 상호저축은행, 신용협동조합, 신탁회사, 신용카드회사, 할부금융회사, 리스회사, 신기술사업금융회사	재정부	재정부	은행감독원, 신용관리기금

구 분		감독기관	검사기관	검사권 수임 (수탁)기관 ¹⁾
증 권	증권회사, 투자자문회사, 선물회사, 증권금융회사, 증권예탁원	재경부, 증권감독원 (증권관리위원회)	증권감독원	
	투자신탁회사 증권거래소	재경부	재경부	증권감독원
보 험	생명보험회사 손해보험회사	재경부, 보험감독원 (보험감독위원회)	보험감독원	
	재보험회사	재경부	재경부	보험감독원
기 타	신용보증기금	재경부	감사원 재경부	은행감독원
자본시장		증권감독원 (증권관리위원회)	증권감독원	

주: 1) 검사권 수임(수탁)기관은 관계법령 등에 의해 재경부나 감사원의 위임(위탁) 또는 대행에 의해 검사업무를 수행
 2) 은행감독원은 1950.5월 한국은행의 은행감독부로 출범하였다가 1962.5월 은행감독원으로 확대, 증권감독원은 1977.2월 한국투자공사(1968.12월 발족)가 해체되면서 설립, 보험감독원은 1989.4월 한국보험공사(1978.3월 발족)가 해체되면서 설립, 신용관리기금은 1983.5월에 설립

그러나 1997년 외환위기 이후 금융의 자유화(liberalization), 탈규제화(deregulation), 세계화(globalization) 등 환경 변화에 효과적으로 대응하고 외환위기를 조속히 극복하기 위해 은행, 비은행, 증권, 보험 등 권역별로 분산되어 있는 다원적인 금융감독체계를 정비할 필요성이 사회적 공감대를 얻게 되었다. 이에 국회는 통합금융감독기구를 설치하여 조직운영 및 예산상의 자율성을 보장함으로써 금융감독의 사각지대(gray area)를 없애고 부실금융 회사를 효과적으로 처리하는 데에 필요한 권한을 부여하는 내용을 골자로 하는 「금융감독 기구의 설치 등에 관한 법률」을 1997.12.29. 의결·공포하였으며, 동법에 의거 1998.4.1. 국무 총리 산하의 합의제 행정기구인 금융감독위원회가 발족되고, 1999.1.2. 동 위원회의 집행기구인 금융감독원이 출범하였다.

한편, 2008.2.29. 금융감독 정책과 감독집행 기능을 명확히 구분하여 금융행정의 책임성을 강화하고 견제와 균형의 원리에 입각한 금융감독업무 수행을 위해 「금융감독기구 설치 등에 관한 법률」을 「금융위원회 설치 등에 관한 법률」로 개정하여 금융감독위원회를 금융위원회로 개편하였다. 동법에 따라 금융위원회는 종전 재정경제부의 금융정책기능과 금융감독위원회의 감독정책 기능을 통합하여 수행하게 되었다.

나. 통합금융감독기구의 구성

금융위원회는 금융에 관한 정책·제도, 금융회사 감독 및 검사·제재, 금융회사의 인허가 등 금융감독과 관련된 주요사항을 심의·의결한다. 금융위원회 위원은 위원장 1인, 부위원장 1인, 기획재정부 차관, 금융감독원 원장, 한국은행 부총재, 예금보험공사 사장, 금융위원회 위원장이 추천하는 금융전문가 2인, 대한상공회의소 회장이 추천하는 경제계대표 1인 등 총 9인으로 구성된다.

금융위원회 내에 증권·선물시장의 불공정거래 조사, 기업회계기준 및 회계감리에 관한 업무를 심의·의결하는 증권선물위원회를 두고 있다. 금융회사를 대상으로 감독이 이루어지는 은행·비은행·보험 등과는 달리, 증권·선물 분야는 이해관계자가 불특정 다수의 일반 국민이며 증권·선물시장과 관련된 불공정거래 조사, 회계기준 및 감리업무, 자본시장 관리·감독 등의 업무를 보다 효율적으로 수행하여야 하는 특수성을 감안한 데 따른 것이다. 증권선물위원회 위원은 금융위원회 부위원장이 겸임하는 위원장 1인 및 금융위원회 위원장이 추천하는 전문가 4인 등 총 5인으로 구성된다.

금융감독원은 금융산업의 선진화와 금융시장의 안정성 도모, 건전한 신용질서와 공정한 금융거래관행 확립, 예금자 및 투자자 등 금융수요자 보호를 목적(「금융위원회 설치 등에 관한 법률」 §1)으로 설립된 무자본 특수법인으로서 중앙정부 또는 지방자치단체로부터 독립하여 특정한 공공사무를 담당하는 공법인의 성격을 지니고 있다. 금융감독원을 정부조직으로 하지 않고 독립된 공법인으로 법제화한 것은 금융감독 업무와 관련하여 금융감독기구가 정치적 압력 또는 행정부의 영향력에 의해 자율성을 잃지 않도록 함으로써 중립적이고 전문적인 금융감독기능을 구현하도록 하기 위함이다. 금융감독원은 원장 1인, 부원장 4인 이내, 부원장보 9인 이내, 감사 1인을 두며, 금융위원회 및 증권선물위원회의 지도감독을 받아 금융회사의 업무 및 재산상황에 대한 검사와 검사결과에 따른 제재업무, 금융분쟁의 조정 등 금융소비자 보호업무 등의 기능을 수행하고 있다.

다. 관련기관과의 관계

금융감독원은 금융감독업무를 수행하는 과정에서, ① 통화신용정책을 수립, 운용하는 한국은행, ② 예금보험기금의 운영을 담당하고 있는 예금보험공사 등의 업무와 직·간접적으로 연

관되어 있으므로, 금융유관기관 간에 협력 및 견제가 이루어지도록 권한과 역할이 배분되어 있다.

① 한국은행과의 관계

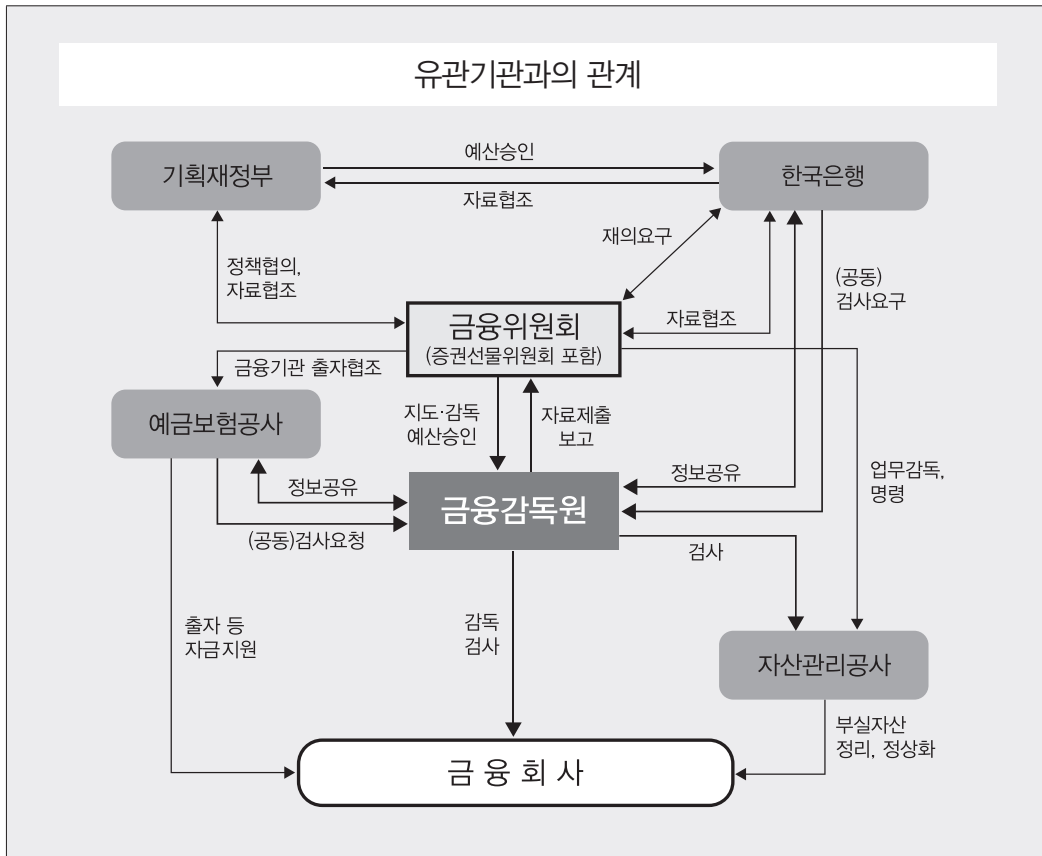
한국은행은 효율적인 통화신용정책의 수립과 집행을 통하여 물가안정을 도모함으로써 국민 경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 「한국은행법」에 의해 설립된 무자본 특수법인이다. 또한, 한국은행 내에 통화신용정책에 대한 의결기구로서 금융통화위원회가 설치되어 있다.

금융통화위원회가 통화신용정책의 수행을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 금융감독원에 대하여 금융회사에 대한 검사를 요구하거나 한국은행 직원이 금융감독원의 금융회사 검사에 공동으로 참여하도록 요구할 수 있다. 또한, 금융감독원에 대하여 동 검사결과와 송부를 요청하거나 동 검사결과에 대하여 필요한 시정조치를 요구할 수 있으며, 금융위원회가 통화신용정책과 직접 관련되는 조치를 하는 경우 이러한 조치에 대해 이의가 있을 때에는 재의를 요구할 수 있다. 금융감독원과 한국은행은 ‘금융정보 공유에 관한 양해각서’를 체결하여 관련법규에서 비밀보호 등으로 공유를 금지하고 있는 자료 등 예외사항을 제외하고는 원칙적으로 모든 금융정보들을 공유하고 있다. 한편, 통화신용정책과 금융감독정책의 유기적인 연계 운영이 가능하도록 한국은행 부총재가 금융위원회의 당연직 위원으로 참여하고 있으며, 금융위원회 부위원장은 금융통화위원회 회의에列席하여 발언할 수 있다.

② 예금보험공사와의 관계

예금보험공사는 파산 등의 사유로 인한 금융회사의 예금지급불능 사태시 예금자를 보호하고 금융제도의 안정성을 유지하는 등 예금보험제도를 효율적으로 운영하기 위하여 설립된 무자본 특수법인이다. 예금보험공사는 업무수행을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 금융감독원에 대하여 부보금융기관에 대한 검사를 요청하거나, 예금보험공사 소속직원이 검사에 공동으로 참여할 수 있도록 요청할 수 있다. 또한 금융감독원과 예금보험공사는 ‘금융정보 공유에 관한 양해각서’를 체결하여 양 기관이 보유한 금융정보들을 공유하고 있다. 한편, 예금보험공사 사장은 금융위원회의 당연직 위원으로, 금융위원회 부위원장은 예금보험위원회¹⁶⁾의 당연직 위원으로 참여하고 있으며, 이를 통해 양 기관간 중요한 의사결정에 대해 긴밀한 업무 협조를 기하고 있다.

16) 예금보험공사내에 설치된 위원회로서 예금보험기금 운용계획 등을 심의하는 기능을 수행하고 있다.



2. 감독대상 금융회사 등

금융감독원의 감독대상 금융회사는 은행 권역(은행, 외국은행 국내지점), 비은행 권역(상호저축은행, 여신전문금융회사, 상호금융조합, 대부업자, 온라인투자연계금융업자 등), 금융투자 권역(투자매매·투자중개·집합투자·투자자문·투자일임·신탁업 등을 영위하는 증권회사, 선물회사, 자산운용회사, 투자자문회사 등 금융투자업자 및 종합금융회사) 및 보험 권역(생명보험회사, 손해보험회사, 제3보험업 영위회사)의 관련 법규에 의거해 인가·허가·승인·등록된 금융회사들과 함께 「금융지주회사법」에 의거 설립된 금융지주회사를 포괄한다. 단, 우체국 예금·보험, 새마을금고 등 여타 정부부처에 의해 관리·감독되는 금융회사들은 감독대상에서 제외된다.

가. 은행

은행은 자금중개를 본질적 기능으로 수행하는 금융회사를 말하며, 은행이 영위할 수 있는 업무는 고유업무, 부수업무 및 겸영업무로 나눌 수 있다. 고유업무는 수신업무, 여신업무, 내·외국환업무 등 자금중개와 직접 관련되는 업무이다. 은행의 부수업무는 지급보증, 장외 파생 금융상품거래, 금 실물의 매매·대여·금 적립계좌 등 금융상품의 개발 및 판매, 보험상품 및 수익증권 등 금융상품의 판매 대행, 은행업 관련 전산시스템 및 소프트웨어 대여·판매업무, 기업 구조조정의 중개·주선·대리 및 자금조달 자문업무 등으로 확대되어 오고 있다. 이에 더하여 은행은 금융위원회 신고를 통해 신탁업무, 신용카드업무 등의 겸영업무를 영위할 수 있다.

은행은 국내 은행과 외국은행 국내 지점(이하 “외은지점”이라 한다.)으로 나누어지며, 국내 은행은 다시 설립취지와 업무특성에 따라 시중은행, 지방은행, 특수은행으로 나누어지는데, 「은행법」은 외은지점을 국내 은행과 동일한 금융회사로 인정하므로 외은지점도 국내 은행과 같은 업무를 영위할 수 있으며 감독 범위와 강도도 원칙적으로 같다.¹⁷⁾

나. 비은행(중소서민금융)

비은행금융회사(non-bank financial institutions)는 일반적으로 은행 이외의 금융회사를 통칭하는 용어로 사용되기도 하나, 금융감독업무에서는 통상 은행, 금융투자업자 및 보험회사를 제외한 영역의 금융회사를 말한다. 즉, 은행 이외에 예금을 수취하거나 여신업무 등을 수행하는 금융회사로서 상호저축은행, 여신전문금융회사(신용카드회사, 시설대여회사, 할부금융회사, 신기술사업금융회사), 상호금융조합(신용협동조합, 농협·수협·산림조합) 등이 여기에 속한다.

상호저축은행은 1972년 8·3조치로 제정된 「상호신용금고법」에 의해 설립된 서민금융회사이다. 상호저축은행 제도를 도입한 것은 은행 이용에 여러 가지 제약을 받는 영세상공인 및 서민가계가 주로 의존해오던 사금융을 제도금융권으로 흡수하는 데 그 목적이 있었다. 상호저축은행의 주요 업무로는 신용계(契) 및 신용부금 업무, 예·적금의 수입업무, 자금의 대출 및 어음의 할인 업무 등이 있으며, 표지어음 발행업무, 금융결제 관련 업무, 보험대리점 업무 등의 부대업무가 있다. 2002.3월부터 지역서민금융회사로서의 신인도 제고를 위해 명칭을 상호신용금고에서 상호저축은행으로 변경하였다.

17) 다만, 자본금이 외국에서 조달되어야 하는 등의 외은지점 특성에 따른 감독·규제상의 차이는 있다.

여신전문금융금융회사(이하 “여전사”라 한다)는 신용카드회사, 리스회사(시설대여회사), 할부금융회사, 신기술사업금융회사를 포괄한다. 당초에는 근거법이 나누어져 있었으나 1997. 8월 「여신전문금융업법」이 제정되면서 이들 4개의 금융업이 여신전문금융업으로 통합되었고, 지급결제기능을 가진 신용카드업의 경우에만 신용질서의 유지를 위하여 허가제를 유지하고 진입 규제 필요성이 크지 않은 시설대여업·할부금융업·신기술사업금융업의 경우 등록만으로 동 사업을 영위할 수 있도록 등록제로 전환되었다.

상호금융조합은 동일 생활권 등 공동 유대를 가진 사람들이 자발적으로 조합을 구성하여 조합원으로부터 여유자금을 예치 받아 동 자금을 필요로 하는 조합원에게 대출함으로써 조합원 상호간에 자금 과부족을 스스로 해결하는 호혜금융을 영위하는 기관을 말한다. 이러한 상호금융업을 영위하는 기관으로는 신용협동조합(이하 “신협”이라 한다.), 농업협동조합·수산업협동조합·산림조합(이하 “농협·수협·산림조합”이라 한다.) 및 각각의 중앙회, 새마을금고 및 그 중앙회가 있는데, 이 중 새마을금고 및 그 중앙회는 행정안전부가 감독 업무를 담당하고 있으며 신협과 농협·수협·산림조합의 신용사업 및 각 중앙회의 상호금융 부문에 대해서는 금융감독당국이 감독업무를 수행하고 있다.

1972.8월 「신용협동조합법」의 제정을 계기로 직장·단체·지역 단위로 신협이 활발히 설립되었으며, 특히 1990년대에 들어서 많은 수의 신협들이 인가를 받음으로써 급속도로 발전하기 시작하였다. 한편, 1988.12월 「신용협동조합법」 개정을 통해 기존의 한국신용협동조합연합회가 신협중앙회로 개편되고 신협시도연합회가 설립되었으며, 그 후 1998.1월 신협시도연합회는 다시 신협중앙회로 통합되었다.

대부업자는 「대부업법」상 직접 금전의 대부를 업으로 하는 자(금전대부업자)와 타인의 대부채권을 매입하여 추심하는 것을 업으로 영위하는 자(대부채권매입추심업자)를 포함한다. 2002.8.26. 대부업법 제정으로 대부업자는 시·도지사에 등록하도록 규정하였으며, 2015.7.25. 대부업법 개정(시행:2016.7.25.)으로 대형 대부업자 등에 대한 관리 감독을 금융위원회(금융감독원)에서 수행¹⁸⁾하게 되었다.

18) 금융감독원은 ① 대부채권매입추심업 영위, ② 2개 이상 시·도에 영업소 설치, ③ 대기업 및 금융회사 계열, ④ 자산 규모 100억원 초과(대부잔액 50억원 미만 제외) 대부업자, ⑤ 대부중개시스템을 활용하여 대부중개업을 하려는자에 대해 등록·감독·검사 업무를 직접 수행한다.

온라인투자연계금융업자는 온라인플랫폼을 통하여 특정 차입자에게 자금을 제공할 목적으로 투자한 투자자의 자금을 투자자가 지정한 해당 차입자에게 대출하고 그에 따른 원리금 수취권을 투자자에게 제공하는 것을 업으로 영위하는 자를 말한다. 그 간 P2P업체들은 제도권 밖에서 직접 규제를 받지 않았으나, 2019.11.26. 「온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률」 제정(시행: 2020.8.27.)으로 온라인투자연계금융업 영위를 위해서는 금융위원회에 등록하여야 하고, 금융감독당국이 이용자 보호규제 준수 여부 등에 대해 감독 업무를 수행하고 있다.

다. 금융투자

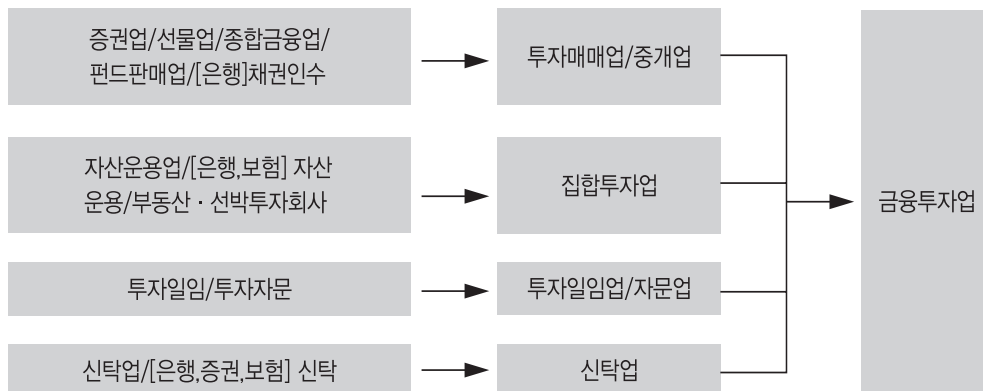
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”이라 한다.)에 따르면 금융투자업자란 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자일임업 및 신탁업의 전부 또는 일부를 영위하는 자로서 금융위원회의 인가를 받거나 금융위원회에 등록한 자를 말한다. 한편, 동법은 증권금융회사, 신용평가회사, 종합금융회사, 자금중개회사, 단기금융회사 등을 ‘금융투자업관계기관’이라 하여 금융감독당국의 감독대상으로 하고 있다.

2009.2월 자본시장 관련 금융산업의 경쟁과 혁신을 촉진하고, 투자자 보호제도를 선진화하기 위하여 「증권거래법」, 「선물거래법」, 「간접투자자산운용업법」, 「신탁업법」, 「종합금융회사에 관한 법률」, 「한국증권선물거래소법」 등 6개 자본시장 관련 법률을 단일 법률로 통합한 「자본시장법」이 시행되었다. 동법에서는 ‘금융회사’ 중심의 종래 기관별 규제에 따른 규제 차이와 투자자 보호의 공백을 막기 위하여 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업 등 6개 금융투자업의 경제적 기능에 따라 진입·건전성·영업행위 규제를 차등화하는 기능별 규율체계를 마련하였으며, 금융투자회사가 각각의 진입요건을 갖춘 경우 요건을 구비한 모든 금융투자업을 영위할 수 있도록 하여 대형화·겸업화된 대형 금융투자회사의 출현 기반을 조성하였고, 영위가능한 부수업무의 범위를 사전에 법률에서 제한하지 않고 원칙적으로 허용하는 등 금융투자회사의 업무 범위를 대폭 확대하였다.

진입 규제와 관련해서는 6개 금융투자업에 대해 투자자에게 미치는 위험의 크기를 감안하여 금융기능별 인가·등록체제를 도입하였다. 투자자와 직접 채권채무관계를 갖거나 투자자의 자산을 수탁하는 투자매매업, 투자중개업, 신탁업과 집합투자업은 인가제¹⁹⁾를, 투자자의 자산을 직접 수탁하지 않고 단순 투자조언 등의 업무만을 영위하는 투자자문업과 투자일임업 그리고 집합투자업 중 일반 사모집합투자기구를 통해 집합투자업을 영위하는 일반 사모집합투자업²⁰⁾에 대하여는 등록제를 채택하였다.

「자본시장법 시행령」에서는 금융투자업의 종류, 금융투자상품의 범위, 투자자 유형에 따라 금융기능을 유형화하여 총 88개 인가·등록 업무 단위로 세분하고 있으므로, 은행, 보험회사 등 겸영금융투자업자를 포함하여 금융투자업을 영위하고자 하는 자가 인가·등록업무 단위 중 전부 또는 일부를 선택하여 인가·등록을 신청할 수 있으며, 기존 금융투자회사는 새로이 추가하려는 인가·등록업무 단위를 선택하여 변경인가·등록을 받음으로써 업무영역을 확장(Add-on방식)할 수 있도록 하였다.

| 「자본시장법」에 의한 금융투자업의 재분류 |



19) 다만, 2021.6월 자본시장법 개정(2021.12월 시행)을 통해, 금융투자업인가를 받은 투자매매업자 또는 투자중개업자(겸영금융투자업자는 제외)가 같은 금융투자업 범위 내에서 유사한 업무를 추가하는 경우, 진입규제가 기존의 인가제에서 등록제(업무단위 추가등록)로 전환되었다. 업무대상 추가등록 대상이 되는 유사한 업무단위는 자본시장법시행령에서 규정하고 있다.

20) 2021.10월(2021.4월 자본시장법 개정) 사모펀드 체계 개편의 일환으로 기존의 전문사모집합투자업자가 일반 사모집합투자업자로 전환되었다. 사모펀드 사태 이후, 유사 사례 재발방지, 투자자 보호강화 및 모험자본 공급이라는 사모펀드 본연의 역할 강화 등을 위해 사모펀드 체계가 개편되었으며, 주요 내용은 사모펀드를 기관투자자 전용 사모펀드와 일반투자자용 사모펀드(일반 사모펀드)로 구분하고 펀드의 운용방법은 통일시키되, 일반 사모펀드에 대해서는 다양한 투자자 보호장치를 강화하는 것이다.

| 「자본시장법」상 금융투자업의 종류 |

구 분	금융기관	구 분
투자매매업	누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 증권의 발행·인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것	증권회사 선물회사
투자중개업	누구의 명의로 하든지 타인의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 그 중개나 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 또는 증권의 발행·인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것	증권회사 선물회사
집합투자업	2인 이상의 투자자로부터 모은 금전 등을 투자자부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자에게 배분하여 귀속시키는 것을 영업으로 하는 것	자산운용회사
신탁업	신탁법에 의한 신탁을 영업으로 하는 것	신탁회사, 증권회사, 자산운용회사
투자자문업	금융투자상품 등의 가치 또는 투자판단에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로 하는 것	투자자문회사, 증권회사, 자산운용회사
투자일임업	투자자로부터 금융투자상품 등에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 그 투자자의 재산상태나 투자목적 등을 고려하여 금융투자상품 등을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 하는 것	투자일임회사, 증권회사, 자산운용회사

| (참고) 자본시장법 시행 이전 금융투자권역의 감독대상회사 |

「자본시장법」 시행 이전에는 금융투자 권역의 감독대상회사로 「증권거래법」에 따라 설립된 증권회사, 「간접투자자산운용업법」에 따라 설립된 자산운용회사, 투자자문회사 및 「선물거래법」에 따라 설립된 선물회사 등이 있었다.

증권회사는 자본시장을 통해 자금을 조달하고자 하는 기업의 유가증권 발행을 돕고, 발행된 유가증권을 투자자가 매매할 수 있도록 중개하여 기업과 투자자를 자본시장에서 연결해 주는 시장중개역할을 담당하여 왔다.

권투자신탁 또는 증권투자회사 재산을 운용하는 일을 주된 업무로 하는 회사에는 「증권투자신탁업법」에 의한 위탁회사와 「증권투자회사법」에 의한 자산운용회사가 있었다.²¹⁾ 위탁회사 중 수익증권 판매 업무와 투자신탁 운용업무를 모두 영위할 수 있는 회사를 투자신탁회사(이하 “투신사”라 한다)라 하고, 투자신탁 운용업무만을 영위할 수 있는 회사를 투자신탁운용회사(이하 “투신운용사”라 한다)라 하였다. 자산운용회사는 증권투자회사의 재산을 운용하는 업무를 영위할 수 있으나, 수익증권 판매업무나 투자신탁 운용업무는 영위할 수 없었다.

한편, 2004.1월 간접투자 관련제도의 일원화, 효율화 및 감독 사각지대 최소화를 위하여 「증권투자신탁업법」 및 「증권투자회사법」과 「신탁업법」·「보험업법」·「증권거래법」중 자산운용관련 법규를 통합한 「간접투자자산운용업법」²²⁾이 제정·시행되면서, 유명무실해진 투신사의 개념을 삭제하고 기존의 투신운용사와 자산운용사를 자산운용사로 통일하고 모두 수익증권 및 뮤추얼펀드 재산 운용업무를 영위할 수 있도록 허용하였다.

투자자문회사는 투자자문업 또는 투자일임업을 영위하는 자를 의미한다. 투자자문업은 금융투자상품 등의 가치 또는 투자판단에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로 하는 것이고, 투자일임업은 투자자로부터 금융투자상품 등에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자상품 등을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 하는 것이다.

선물회사는 「선물거래법」에 의하여 금융 및 상품 현물을 기초자산으로 하는 선물업을 영위하도록 허가 받은 자를 의미하며, 1999년 한국선물거래소가 개장되면서 우리나라 선물회사들이 본격적으로 선물업을 영위하기 시작하였다.²³⁾

21) 그 동안 우리나라의 간접투자제도는 1969년 「증권투자신탁업법」의 제정으로 도입된 증권투자신탁(계약형 펀드; 수익증권)과 1998년 「증권투자회사법」의 제정으로 도입된 증권투자회사(회사형 펀드; 뮤추얼 펀드) 형태로 운영되어 왔다. 증권투자신탁이란 위탁자가 투자자로부터 증권투자 자금을 모아 동 자금을 수탁자에게 위탁하여 자신의 지시에 따라 유가증권 등에 투자하여 운용토록 하고 그 수익권을 분할하여 투자자에게 귀속시키는 것이었다. 반면에 증권투자회사는 증권투자를 목적으로 모인 자금이 출자된 명목상의 주식회사(paper company)로서, 투자자(주주)에게 수익증권 대신에 출자지분(주식)을 분배한다는 점에서 차이가 있었다.

22) ‘제3장 제7절 집합투자업 감독’ 참조

23) 한국선물거래소가 개장되기 이전인 1996.5월에는 KOSPI200지수선물이, 1997.7월에는 KOSPI200지수옵션이 한국 증권거래소에 상장되어 거래되기 시작하였다. 그러나 동 상품들은 2003년말까지 한시적으로 「증권거래법」상 유가증권으로 의제되어 증권회사만 거래할 수 있었다..

종래에 신탁업²⁴⁾을 영위하던 금융회사로는 신탁경영 은행·증권사·보험사, 부동산신탁회사²⁵⁾, 한국증권금융(주)²⁶⁾, 한국주택금융공사²⁷⁾, 담보부사채신탁업자²⁸⁾ 등이 있었다. 신탁회사는 통합금융감독기구 출범 이전까지는 인·허가를 포함한 모든 감독업무를 재정경제부가 담당하였으나, 건전성 감독 업무는 1998.4월 이후, 인·허가 업무는 1999.5월 이후 금융감독기구로 이관되었다. 신탁경영은행은 은행 업무와 신탁업무를 동시에 영위하는 은행으로서 1983년 시중은행, 지방은행, 외은지점, 국책은행 등에 게 신탁업 경영을 허용하면서 그 수가 크게 증가하였다. 한편, 2005.12월부터는 증권회사(투자매매·투자중개업자)도 신탁업 경영 인가를 받아 신탁경영은행과 유사한 업무를 영위할 있게 되었다.

한편, 증금사는 어음할인, 설비자금 융자 등 종전의 「종합금융회사에 관한 법률」에서 정한 기업금융과 관련된 업무를 종합적으로 영위하던 회사를 말한다. 1970년대 중반 이후 우리나라의 경제 규모가 확대 되고 기업의 자금수요가 점차 다양해짐에 따라 이를 충족시키는데 필요한 민간 중심의 외자 조달창구를 마련하고 기업에 대한 복합적인 금융서비스를 제공하고자, 영국의 머천트뱅크(merchant bank)와 미국의 투자은행(investment bank)을 모델로 하여 설립되었다.

자금중개회사는 금융회사간 자금거래의 중개를 목적으로 하는 회사로 자금중개회사와 외국환중개 회사가 있으며, 2000.12월 서울외국환중개 설립을 시작으로 현재 9개사가 영업중이다.

24) 「자본시장법」의 제정(2009.2.4 시행)으로 「신탁업법」은 폐지되었으며, 신탁업은 금융투자업을 구성하는 하부단위가 되었다.

25) 부동산신탁회사는 주로 금전을 수탁하는 신탁경영은행과 달리 부동산만을 수탁하는 신탁전업회사로 1991.4월 부동산투기 억제대책의 일환으로 부동산의 건전한 개발 및 효율적인 이용을 촉진하고자 도입되었다.

26) 한국증권금융(주)은 2002.11월 금감위로부터 신탁업 인가를 받아 투자매매·투자중개업자(증권 증권회사 및 선물회사)로부터 고객예탁금을 금전신탁방식으로 수탁받는 영업을 하고 있다.

27) 정부는 1999.1월 주택자금의 장기적·안정적 공급을 원활히 하기 위하여 유동화전문회사가 금융기관으로부터 주택저당채권을 양도받아 이를 기초로 채권 및 증권을 발행하는 채권유동화회사 제도를 도입하였으며, 2004.3월에는 한국주택저당채권유동화회사가 주택금융신용보증기금(1987년 설립)과 통합되어 한국주택금융공사로 출범하였다.

28) 담보부사채신탁업자는 「담보부사채신탁법」에 따라 금감위에 등록하여 담보부사채 발행에 관한 신탁업무를 영위하였다.

라. 보험

보험회사란 우연한 사고의 발생에 대비하여 다수의 경제주체가 경제적 불안을 경감 또는 제거할 목적으로 大數의 법칙(law of large numbers)을 응용한 확률계산에 따라 일정금액을 각출하여 공동준비재산을 형성하고 약정된 보험사고가 발생한 경우 재산상의 수요를 충족시켜 주는 것²⁹⁾을 본질적 기능으로 하는 금융회사를 말한다.

「보험업법」이 규정하고 있는 보험회사의 업무는 고유업무, 부수업무, 보험업의 겸영업무 및 다른 업무의 겸영업무 등으로 구분하여 정하고 있다.

보험회사의 고유업무는 위에서 설명한 보험업으로, 「보험업법」은 보험의 종류를 기본적으로 생명보험, 손해보험, 제3보험으로 나누고 있다. 종전 제3보험업을 별도의 보험업으로 구분하기 전에는 생명보험(人보험)과 손해보험의 2종류의 보험만 인정하면서 1개의 보험회사가 1개 이상의 보험업을 동시에 영위할 수 없도록 하였으나, 2003년 「보험업법」 전면 개정시 질병·상해·간병보험 등을 제3보험이라는 새로운 보험업으로 묶으면서 이전까지 생명보험업·손해보험업에 해당하는 보험 전부에 관하여 허가를 받은 자는 제3보험업의 종목에 관하여 허가를 받은 것으로 간주하였다.

보험업의 겸영업무는 보험회사가 영위하는 고유업무 외의 금융업으로, 생·손보 겸영가능 업무로서 「소득세법」에 의한 연금보험, 「근로자퇴직급여보장법」에 의한 퇴직연금보험 및 퇴직보험계약, 생명보험 및 제3보험의 재보험을 말하고, 다른 겸영업무로는 유동화자산의 관리 업무, 투자자문업, 투자일임업 및 신탁업이 있다.

29) 「상법」 §638의 보험의 정의. 보험은 다수의 계약자로부터 소액의 보험료를 각출 받아 보험사고 발생시 거액의 보험금을 지급하는 위험분담제도이므로, 다음과 같은 보험기술상의 기본원칙이 적용된다.

- ① 대수의 법칙과 위험의 분담 원칙:개개인에게는 우연한 사고지만 다수의 구성원을 놓고 보면 일정한 확률적 법칙이 성립하여 과거의 사고 발생이 미래에도 예측가능 할 수 있는 대수의 법칙이 요구된다.
- ② 급부·반대급부 균등의 원칙:위험집단 구성원 각자가 부담하는 보험료는 지급보험금에 사고발생 확률을 곱한 것과 같아야 한다.
- ③ 수지상등의 원칙:보험계약자 개개인으로 본다면 납입한 보험료와 지급받는 보험금 간에 차이가 날 수 있으나, 보험 집단 전체를 보면 납입보험료 총액과 지급보험금 및 제지급금의 총액이 동일한 금액이 되도록 보험료를 결정하여야 한다.
- ④ 실손보상의 원칙(이득금지):보험사고로 입은 실제손해액 이상의 보상을 받아서는 안된다.

부수업무는 「보험업법」에서 개념을 별도로 정하고 있지는 않으나 ① ‘보험업에 부수하는 업무’로 ② 보험업을 영위하기 위해 구비한 인력·물적시설을 활용하는 범위 내에서 영위하는 ③ 보험업 이외의 업무로서 금융업이 아닌 업무를 의미한다고 볼 수 있다.

한편, 우체국보험, 새마을금고, 공제 및 조합 등이 영위하는 공제보험은 보험유사제도로 영위되면서도 주무부처가 달라 감독대상에서 제외되고 있다.³⁰⁾ 우체국 보험 및 공제 등은 「보험업법」의 적용을 받지 않아 민간 보험사보다 완화된 규제가 적용되어 불공정경쟁 및 소비자 피해 가능성에 대해 논란이 있어 왔다. 이에 대해 금융위원회와 관계부처는 공제보험 규제 개선안을 마련³¹⁾하여 일반인을 대상으로 판매하는 우체국보험, 새마을금고공제, 신탁공제, 수협공제에 대해서는 보험회사 수준의 규제를 받도록 감독기준 등을 개정하고, 재무건전성 감독에 대해서는 금융당국이 주무부처와 협력하여 관리·감독할 것을 협의하여 공제보험에 대한 감독을 강화하고 있다.

마. 금융지주회사

금융 자율화와 국제화의 영향으로 금융회사 간 경쟁이 격화됨에 따라 세계 우수 금융회사들은 대형화·겸업화를 통하여 규모의 경제(economy of scale) 또는 범위의 경제(economy of scope)를 실현하여 왔다. 대형화·겸업화는 동종 또는 이종 금융회사 간 합병을 통하여 가능하지만, 합병에는 서로 다른 두 조직을 하나로 융합해야 하는 어려움이 따른다. 합병의 어려움을 피하면서 비교적 용이하게 대형화·겸업화를 달성하는 방법으로 금융지주회사제도가 도입되었다.

금융지주회사제도는 금융그룹화에 따른 마찰요인을 최소화하고, 그룹 경영의 유연성과 탄력성을 제고하며, 자회사별 또는 사업부문별 경영성과 평가가 용이하고, 공동광고 및 전산시스템 공동사용 등을 통한 비용절감의 이점을 갖고 있다.

우리나라의 금융지주회사는 1997년 외환위기 이후 기업 및 금융 구조조정을 효과적으로 수행하기 위하여 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 “공정거래법”이라 한다.)에 의해

30) 농협공제의 경우 2012.3월 보험회사(NH농협생·손보)로 전환됨에 따라 금융감독당국의 감독대상 금융회사에 포함되었다.

31) 한·EU및한·미FTA 협정에서 공제보험에 대해 동일한 규제 적용을 약속한 바 있으며, 금융서비스의 공정경쟁 기반 구축을 위해 2013.5.9.에 마련되었다.

도입되었으나, 「은행법」상의 소유제한³²⁾으로 인해 은행을 자회사로 하는 금융지주회사 설립이 사실상 불가능하였다. 이러한 점을 감안하여 「공정거래법」과는 별도로 2000.10월 금융지주회사에 대한 법률로서 「금융지주회사법」이 제정되었고, 이에 따라 금융지주회사 및 그 자회사 등을 통합감독(umbrella supervision)할 수 있게 되었다.

「금융지주회사법」에서 금융지주회사란 주식 또는 지분의 소유를 통해 금융회사 또는 금융업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사(이하 “금융유관회사”라 한다)를 지배하는 것을 주된 사업으로 하여 1개 이상의 금융회사를 지배하는 회사로서 금융위원회의 인가를 받은 회사를 말한다. 여기서 ‘지배’란 금융지주회사가 단독으로 또는 특수관계자와 합하여 계열회사의 최대 출자자인 것을 말하며, ‘주된 사업’이란 금융지주회사가 소유하고 있는 자회사의 주식 및 지분 가액의 합계액이 당해 지주회사 자산총액의 50% 이상인 것을 말한다. 지주회사는 자체적인 사업 활동을 영위하지 않는 순수지주회사와 자체 사업 활동을 영위하면서 지주회사로서의 역할도 수행하는 사업지주회사로 구분되는데, 우리나라는 금융지주회사가 자회사 등의 건전 경영에 전념할 수 있도록 순수지주회사만을 허용하고 있다.

바. 기타 감독대상 행위

이상에서 설명한 감독대상 금융회사들은 법적·실체적 경계가 분명한 기관감독의 대상들이다. 그러나 리스크요인의 성격이나 업무 경계가 모호한 경우에는 권역이나 기관의 구분없이 기능별로 감독을 수행하고 있는데, 각 금융회사들의 여신관리(신용감독), 외국환업무(국제업무감독), 파생금융상품거래(파생감독), 전자금융거래(전자금융 및 IT감독), 기업연금·개인연금·퇴직연금 등의 판매·운용(연금감독) 등이 해당한다.

또한, 앞서 이 장의 제2절에서 설명한 대로, 금융회사가 아닌 일반 기업이나 법인의 경우에도 유가증권 발행·유통 및 기업공시·회계에 대하여는 금융감독당국의 감독·감시·감리를 받고 있다.³³⁾

32) 「은행법」상의 소유제한과 이에 따른 금융지주회사 관련 소유제한은 ‘제3장 제1절 진입과 퇴출 2.금융회사 소유·지배 구조 감독’ 참조

33) ‘제6장 자본시장 감독’ 참조

제4절 금융회사 검사

1. 검사의 개요

가. 검사의 의의

금융감독은 사전 예방적인 감독활동과 사후 교정적인 검사활동으로 구분할 수 있다. 일반적으로 감독은 금융회사의 건전경영을 유도하기 위하여 기준을 설정하고 이를 준수하도록 지도하는 행위를 말한다. 이에 반해 검사는 금융회사의 업무활동과 경영상태를 분석·평가하고 금융회사가 취급한 업무가 관계법규에 위배되지 않았는지를 확인·점검하여 적절한 조치를 취하는 활동으로서, 감독정책이 시장에서 제대로 작동하는지 감시하는 역할 뿐만 아니라, 검사결과 도출된 제반정보를 감독정책에 반영(Feedback)하여 보다 실효성 있는 금융감독 정책을 수립할 수 있도록 지원하는 기능도 담당한다. 금융회사에 대한 검사방식은 초창기에는 사후교정적 측면을 강조하는 지적위주의 검사에서 문민정부가 들어선 1990년대 이후에는 금융자율화 추세에 따라 내부통제기능 강화와 책임경영체제 확립을 도모하였고, IMF 구제 금융 및 통합금융감독기구 출범 시기인 2000년대 이후에는 국제적 정합성에 부합하고, 제한된 검사인력을 효율적으로 운용하기 위하여 리스크중심의 검사(Risk-Focused Examination)를 지향하고 있으며, 2008년 글로벌 금융위기 이후에는 금융회사 및 금융시장의 잠재적 위험에 선제적으로 대응하여 위기의 발생을 억제하는 사전예방적 검사의 중요성이 강조되어 금융시스템에 영향이 큰 대형 금융회사에 대한 현장검사의 강화 및 상시감시활동, 금융회사 자체 내부감사 및 내부통제 활동의 중요성이 더욱 부각되고 있다.

상시감시는 평상시 금융회사 재무상태 관련 보고서 및 영업실태 분석, 경영실태 계량평가, 금융회사 임직원 면담, 자료 및 정보의 수집·분석을 통하여 취약부문을 조기에 감지하고 필요시 현장검사를 실시하도록 하거나 경영진과 면담하는 등 적절한 조치를 취하는 활동이다. 따라서 상시감시 활동이 충분히 이루어지면 현장검사의 부담을 줄이고 검사의 효율성을 제고하는 효과를 얻을 수 있다.

금융감독업무와 검사업무는 상호 유기적·보완적·통합적 관계를 형성하고 있는데 이는 전반적인 규제 완화와 자율경영 강화 추세로 인해 감독활동도 끊임없이 발전하는 금융현장의

변화를 반영하고 있으며, 검사업무 역시 금융회사의 경영실태에 대한 평가를 중심으로 한 리스크 관리, 내부통제 시스템의 적정성 등을 점검하고 지도하는 데 초점이 맞추어지고 있는 것에 기인한다.

나. 검사업무의 운영원칙

검사는 금융회사의 건전경영을 유도하고 공정한 금융거래질서를 유지하며 금융거래자를 보호하는 데 중점을 두어야 한다. 그리고 금융회사의 경영활동에 수반되는 각종 리스크 규모와 리스크 관리수준 등에 대한 상시감시결과를 바탕으로 검사자원을 차별적으로 배분하여 검사업무의 효율성을 제고하도록 이루어져야 한다.

금융회사의 경영실태에 대한 분석과 평가, 임직원과의 면담 등을 통하여 금융회사의 문제점에 대한 개선방향을 제시함과 아울러 금융회사의 건의 및 애로사항을 수렴하는 데 노력하여야 한다. 또한 금융회사 자체감사기능의 향상과 검사의 중복을 방지하며, 필요한 경우 서면검사를 적절히 활용함으로써 금융회사의 수검부담을 완화하도록 노력하여야 한다. 그리고 검사업무를 실시함에 있어 금융회사 및 그 임직원의 권익이 부당하게 침해되는 일이 발생하지 않도록 명심해야 한다.

다. 검사 실시의 법적 근거

검사는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 §37 및 개별 금융법령에 따라 이루어지고 있다. 검사업무에 대한 일반적인 원칙과 절차는 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」(이하 “규정”) 및 동 「시행세칙」(이하 “시행세칙”)에 명시되어 있다.

2. 검사업무의 흐름

가. 상시감시 업무

상시감시라 함은 금융회사에 대하여 임직원 면담, 조사출장, 영업실태 분석, 재무상태 관련 보고서 심사, 경영실태 계량평가, 기타 각종자료 또는 정보의 수집·분석을 통하여 문제의 소지가 있는 금융회사 또는 취약부문을 조기에 식별하여 현장검사 실시와 연계하는 등 적기에

필요한 조치를 취하여 금융회사의 안전하고 건전한 경영을 유도하는 감독수단을 말한다. 구체적으로는 금융회사의 업무보고서 등 각종 보고서를 검토하고, 경제·금융환경 변화 및 금융회사 경영정책과 전략이 금융회사 리스크에 미치는 영향을 분석하는 등 금융회사의 경영상태를 모니터링한다. 또한, 금융권역별 상시감시지원시스템과 여신감사지원시스템 등 각종 전산시스템을 활용하며 필요시 금융회사의 검사부서 및 주요부서 업무담당 임직원(contact point), 인터넷, 일간지 등을 통해 관련 자료를 수집·분석한다. 이 과정에서 특이 사항 또는 취약부분이 발견되면 경영진 면담 또는 조사출장을 실시하여 사실을 확인하거나 상시감시결과에 따라 검사를 실시하는 등 감독 및 검사업무상 필요한 조치를 취함으로써 금융회사의 건전경영을 유도하게 된다.〔규정〕 §3 15.)

상시감시업무(예시)

- ① 일반현황 파악
- ② 업무보고서 심사분석
- ③ 경영취약부문 면담
- ④ 경영취약부문 조사출장
- ⑤ 파생상품거래 모니터링
- ⑥ MOU, 경영개선계획, 적기시정조치 등 이행상황
- ⑦ 금융사고보고의 접수 처리
- ⑧ 민원접수 및 처리에 관한 사항
- ⑨ 자체감사 보고 및 조치에 관한 사항
- ⑩ 채권대손승인에 관한 사항
- ⑪ 경영공시내용 점검 및 처리
- ⑫ 정보·건의·첩보사항 수집 처리에 관한 사항
- ⑬ 업무기능별 현안사항 검토 및 대응
- ⑭ 대·내외 유관부서 협조요청사항 대응

나. 검사계획의 수립

(1) 검사계획 수립

검사계획 수립은 크게 연간 검사계획 수립과 분기 검사계획 수립으로 나눌 수 있다.

연간 검사계획은 매년도 검사업무 운영에 관한 기본계획을 수립하는 것으로서 금융환경의 변화 및 감독원의 검사업무 수행상 역점을 두어야 할 사항을 충분히 반영하여 수립한다. 연간 검사계획에는 당해연도 검사의 기본방향, 검사의 종류(건전성·준법성(부문)검사, 현장·서면 검사), 검사대상 금융회사(또는 점포) 및 그 수, 검사 실시시기, 검사투입인원, 주요 검사 실시 범위, 기타 검사운영과 관련한 중요사항 등이 원칙적으로 포함되어야 한다.〔시행세칙〕 §4)

검사대상 금융회사(점포)는 경영실태평가 결과 및 리스크 수준, 불건전 관행 및 부당업무 취급실태, 경영부실 또는 사고발생 상황 등과 정책적 현안사항 또는 긴급사항 여부 등을 감안 하여 선정한다.

연간 검사계획을 수립한 후 당해 연도 매분기별로 세부 검사계획을 수립한다. 각 검사 실시 부서장은 연간 검사계획 등에 의거 검사대상 금융회사의 직전 검사 이후 검사주기, 상시감시 결과 등을 감안하여 당해 분기의 검사대상 금융회사를 선정하며, 검사 실시대상 회사별로 검사 시기, 투입 검사원수, 검사일수 등의 세부내용을 확정된 후 검사총괄담당부서장에게 통보한다. 검사총괄담당부서장은 각 부서의 분기별 계획을 취합·보고하여 확정된 후, 검사 유관기관인 한국은행, 예금보험공사에 확정된 분기별 검사계획을 통보한다.

(2) 검사사전준비

검사 실시 전에 상시감시, 경영실태평가 등을 위해 징구한 검사자료 등을 활용하여 검사 대상 금융회사의 경영과 관련한 정보를 파악한다. 검사 실시부서장은 체계적인 검사사전 준비가 이루어질 수 있도록 검사사전준비반을 구성·운영한다. 또한 검사 실시부서장은 해당 검사원에게 최소 사전준비기간을 부여하여 동 기간 중 검사 사전준비에만 전념할 수 있도록 한다. 충분한 사전준비기간을 부여하기 위해 원칙적으로 검사착수 10영업일 전까지, 서면검사 및 「규정」 §8의2 3.에 따른 긴급한 현안사항 점검 등을 위한 불가피한 검사의 경우에도 검사 착수 3영업일 전까지 검사반 편성·업무분장을 확정해야 한다.

검사사전준비반은 검사진행에 필요한 제반 자료를 준비하는 한편, 검사반장이 주관하여 검사원별 검사업무 분담, 검사사전준비반의 검토내용 파악, 중점검사사항에 대한 검사방향 설정, 기타 효율적 검사방안 또는 대책 수립 등에 대한 업무 협의를 실시한다. 또한 검사사전 자료를 징구·분석하여 이를 부서장에게 보고한 후, 부서장의 지시사항 등을 포함하여 검사원에게 사전검토내용 및 검사착안사항 등을 교육한다.

검사 실시부서장은 사전검사자료의 사실확인 및 기초자료수집 등을 위하여 필요한 경우 검사사전준비반 검사원으로 하여금 금융회사에 임점검사를 하도록 할 수 있다. 사전검사이 검사업무 수행에 필요한 자료와 관련 정보를 수집하며, 검사 실시품의 및 검사 실시통보서 교부 등 수시검사와 동일한 절차로 수행한다.〔시행세칙〕 §11)

금융회사에 대한 검사성과를 제고하기 위하여 검사 실시부서장은 필요한 경우 검사사전 준비협의회를 개최하여 해당 검사 실시부서, 검사총괄담당부서, 제재심의담당부서 등 유관 부서의 관련 팀장 등이 당해 검사대상 금융회사의 중점검사사항, 정보사항 등에 대한 검사 착안방안을 협의한다.〔시행세칙〕 §10) 중점검사사항을 운영하는 것은 인원과 시간의 제약 하에서 검사의 실효성을 높이기 위한 것이다. 중점검사사항은 상시감시결과 및 리스크평가결과 나타난 금융회사의 경영상 취약부분, 금융환경, 업계동향, 금융회사의 특성 등을 감안하여 결정한다.〔시행세칙〕 §5)

검사 실시부서장은 당해 금융회사 담당팀장의 의견과 검사팀의 검사동원 가능 연인원 등을 기초로 검사실시 5영업일(단, 정기검사의 경우는 10영업일, 서면검사 및 긴급한 현안사항 점검 등을 위해 불가피한 검사의 경우는 2영업일)전까지 검사 실시품의서를 작성하고 검사총괄담당 부서장과의 합의를 거쳐, 검사반장 및 검사원으로 하여금 금융회사 검사업무를 수행하도록 한다. 검사 실시품의서에는 검사종류, 검사대상 회사 및 점포, 검사기준일, 검사반 편성 및 검사원, 검사의 범위, 검사 실시기간, 중점검사사항 기본항목 및 수사항목 등 주요 검사사항, 예상 소요경비 등을 포함한다.〔시행세칙〕 §14) 기존에 일부 수시검사가 다소 즉흥적으로 실시 되던 것을 방지하기 위해 분기별 검사계획에 대상 금융회사 및 주요 검사사항이 전혀 포함되어 있지 않거나, 구체적으로 명시되어 있지 않은 수시검사의 경우 검사실시품의서 결재 이전에 우선 검사의 목적 또는 필요성, 검사인력 확보 가능 여부를 검토하고, 이를 검사총괄부서장에게 송부하여 사전 협의한다. 검사내용 또는 대상이 다수 권역에 관련된 경우, 유관부서와

사전협의를 실시하고 동 협의내용도 검토문서에 포함한다. 분기별 검사계획에 의한 여타 제반 검사에 대해서도 검사 실시품의서에 검사의 목적 또는 필요성 등을 포함한다.

다. 검사의 실시

검사원은 검사업무를 수행함에 있어 복무 및 검사와 관련된 제규정과 검사원 복무수칙을 준수하여야 한다. 검사원 복무수칙은 「시행세칙」〈별표1〉에서 확인할 수 있다.

금융회사에 대해 현장검사를 실시하는 경우에는 검사목적 및 검사기간 등이 포함된 검사 사전예고통지서를 당해 금융회사에 검사착수일 1주일 전(정기검사의 경우 1개월전)까지 통지하여야 한다. 다만, 사전에 통지할 경우 자료·장부·서류 등의 조작·인멸, 대주주의 자산은닉 우려 등으로 검사목적 달성에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상되는 경우, 검사 실시 사실이 알려질 경우 투자자 및 예금자 등의 심각한 불안 초래 등 금융시장에 미치는 악영향이 클 것으로 예상되는 경우, 긴급한 현안사항 점검 등 사전통지를 위한 시간적 여유가 없는 불가피한 경우, 기타 검사목적 달성이 어려워질 우려가 있는 경우로서 감독원장이 정하는 경우 등 검사의 사전통지에 따라 검사목적 달성이 어려워질 우려가 있는 경우에는 사전통지를 생략할 수 있다.(「규정」 §8의2)

검사착수시 검사반장이 금융회사의 임원, 수검관련 주요부서장 또는 영업점장에게 검사 개요, 검사방향, 감독정책의 주요내용 등을 설명하고 원활한 검사진행 협조를 구하기 위해 검사개시 면담을 실시하며, 이때에는 검사진행과 관련한 검사자료의 원활한 제출요청, 문제점 발견시 대처방향 등을 포함하여 설명한다.

검사에 착수하면 검사원은 사전요구자료 이외에 검사업무 수행상 필요한 검사자료를 요구한다. 과도한 자료 징구 등으로 금융회사에 부담을 초래하지 않도록 하기 위해 검사원은 검사종합관리시스템 자료제출요구서 관리대장에 자료제출요구사항을 입력한 후 ‘자료제출요구서’를 출력하여 서명한 서면으로 자료 제출을 요구하도록 하며, 검사원은 자료요구 전에 자료제출요구서 관리대장 조회를 통해 자료의 중복요구를 방지한다. 자료제출 거부 등 검사 방해행위가 있는 경우 상세한 내용을 일일 ‘검사진행상황보고’에 기록·유지하고 관련 입증 자료를 최대한 확보한다.

검사원은 금융회사 임직원으로부터 금융회사에 대한 업무현황을 간략하게 보고받거나 질의하는 등 상호 의견을 교환함으로써 검사업무 수행상 참고할 사항을 파악하는 한편, 기타 건의사항(미확인사항 포함) 및 금융업무 전반에 관련된 정보사항을 관련부서(지원 포함)와 검사총괄담당부서에 통보하여야 한다. 검사원은 검사진행중 검사자료나 업무처리 내용 등에 의문이 있어 이를 확인하거나 검사 내용과 관련한 금융회사의 의견을 청취하는 등 필요한 경우에는 금융회사 임직원을 검사장에서 면담할 수 있다. 다만, 검사원과의 잦은 면담 등으로 피검회사의 업무에 지장이 초래되거나 업무부담 증가 소지가 발생하지 않도록, 업무관련 문의는 원칙적으로 전화를 사용하고, 의견 청취, 사실관계 확인 등을 위해 꼭 필요한 경우 면담일시와 주제를 정하여 면담한다. 또한 피검회사의 수검부담 완화, 검사과정 및 내용의 보안 유지 등을 위해 피검회사 직원의 검사장 내 상주를 제한하고, 검사업무 지원을 위해 부득이한 경우에 한하여 최소한의 범위 내에서 상주하도록 한다. 검사과정에서 문제점을 발견할 경우 즉시 검사반장에게 보고하여 충분한 협의를 거친 후 처리방향을 결정하여야 한다.

검사반장은 검사원의 업무를 적절히 분담시키고 검사원은 업무별 검사요령에 따라 분담 업무에 대한 처리내용의 적정여부를 면밀히 검토하되, 중점검사사항을 우선적으로 검사하여야 하며 검사기간 내에 담당업무에 대한 검사를 마칠 수 있도록 세부 일정계획을 수립하여 시간을 적절히 배분한다. 또한 검사대상 회사의 일상업무 수행에 지장을 초래하지 않도록 유의하여야 하며, 경영실태평가 검사 등 대규모 검사의 경우에는 총괄반장 주관 하에 각 업무별 검사반장 회의를 수시로 개최, 검사결과 필요한 정보사항을 상호교환하고 검사진행 상황 등을 협의한다.

검사원은 검사결과 나타난 금융회사 또는 임직원의 위법·부당행위에 대하여는 문서 및 장표의 사본 등과 같은 입증자료를 받고, 지적(예정)사항에 대해 검사의견서를 교부한다. 예외적인 경우에 한하여, 검사결과 확인된 위법·부당행위에 대한 조치를 위한 입증자료로서 확인서와 문답서를 징구할 수 있다. 입증자료는 위규사항에 관한 증거자료이므로 최대한 충실하게 확보하여야 한다. 검사반장은 검사업무 수행 중에 중대한 위법·부당행위나 사고가 발견되어 긴급조치가 필요하다고 인정될 때에는 즉시 필요한 조치를 취하고 지체 없이 검사 실시 부서장에게 보고한 뒤 그 지시를 받아야 한다.

검사원은 검사업무를 수행함에 있어 금융회사 또는 그 임직원의 위법·부당행위가 금융관련 법규상의 벌칙적용대상 행위에 해당되거나 「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」을 위반하였다고 인정되는 경우 등에는 수사기관에 고발(통보)한다.([시행세칙] §32)

한편 검사반장은 검사시 헌신적·창의적으로 업무를 수행한 유공직원 및 신지식금융인의 모범사례를 검사서에 기재하여 유사 사례의 확산을 유도하고 당해 금융회사의 대·내외 포상시동 직원을 우선 추천하도록 유도한다. 이를 통해 금융회사의 창의적 업무수행을 권장하고 긍정적인 수검분위기를 조성하는 효과를 얻을 수 있다.

검사종료 시점에서 이루어지는 경영진 면담은 검사반장이 금융회사 경영진에게 금융감독원의 감독 및 검사정책을 설명하고, 검사과정에서 확인된 경영상 취약점, 주요 지적사항 및 개선방안 등에 대하여 협의하고 상호 의견을 교환하기 위해 실시한다. 이사회 면담은 중요 검사결과를 금융회사 이사회에 직접 설명함으로써 감사의 실효성과 이사회의 기능을 제고하기 위해 실시한다. 경영진 면담 및 이사회 면담은 감독당국이 감독 및 검사업무를 통해 위규사항을 적발하여 제재하는 데 그치는 것이 아니라, 금융회사의 건전경영을 지도하고 경영상 문제점에 대한 컨설팅 기능을 강화하는 방향으로 활용하는 데 있어서 중요한 수단이 될 수 있다.

라. 검사결과와 조치

(1) 검사결과 보고와 심의 · 조정

특별한 사안(예: 중징계 대상 지적사항, 경영실태평가에 중대한 영향을 미치는 사항, 피검회사와의 견해차가 큰 사항 등)이 있는 경우에만 검사반장이 해당내용을 부서장에게 중간보고 하되, 이 경우 가급적 유선보고 또는 간단한 정보사항, 메모 등의 형태로 검사반장이 직접 작성하여 보고한다.

검사반장은 검사종료 후 귀임보고를 하고 빠른 시일 내에 검사결과를 종합 정리한 검사서를 작성한다.

금융회사 검사결과에 대한 신뢰성 및 공정성을 확보하기 위하여 제재심의위원회가 검사서 및 조치내용이 적정한지 여부를 심의한다.³⁴⁾

(2) 제재

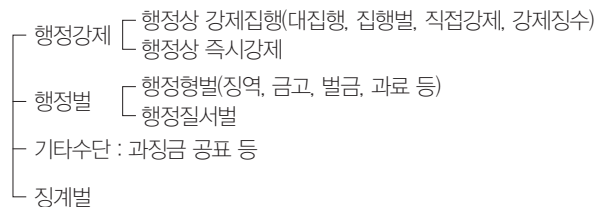
검사결과 법규위반행위에 대하여는 제재(sanctioning)를 하게 되는데, 제재는 금융회사 또는 그 임직원에게 영업상, 신분상, 금전상의 불이익을 부과함으로써 금융회사 경영의 건전성 확보 및 금융제도의 안정성 도모 등 금융회사 감독목적의 실효성을 확보³⁵⁾하기 위한 사후적 감독수단이다.

이러한 금융감독업무의 효과적인 목적 달성을 위하여 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 및 「은행법」, 「자본시장법」, 「보험업법」, 「상호저축은행법」 등의 금융권역별 관계법규에는 금융회사의 위법·부당행위에 대한 각종 제재내용이 명문화되어 있다. 금융회사에 대하여 이와 같이 엄격한 제재규정을 명시하고 있는 이유는 금융회사 취급업무의 경제적 중요성 및 사회적 공익성 등 업무의 특성을 감안한 것이라 할 수 있다. 다만, 제재는 금융회사 및 그 임직원에게 새로운 의무를 부과하거나 기존의 권리나 이익을 박탈하는 등 영업상, 신분상, 금전상의 불이익 부과를 주된 내용으로 하고 있으므로 명확한 법적 근거가 있어야 한다. 또한 제재의 종류에 따라 경영유의, 개선 등 상대방에게 직접적인 불이익을 부과하지 않는 행정지도적 성격의 조치도 마련하고 있다.

34) 검사부서에서 제출한 검사서 및 조치안에 대하여 제재심의국에서 그 지적내용, 적용법규, 조치요구 구분의 적정성, 입증자료의 확보상태 및 기술방식 등 실질적·형식적 내용의 전반을 심사한다. 그 후 제재심의위원회에 회부되는데, 동 위원회는 제재심의담당 부원장(부재시에는 제재심의담당 부원장보), 금융감독원 법률자문관, 당해 부의안전관련 금융위원회 담당국장 및 법률전문가·대학교수·금융전문가 등 외부위원 5명 등 총 8명으로 구성된다.

35) 행정기관은 각종 행정처분을 하면서 상대방의 의무위반 내지 의무불이행을 방지하고 사후에 이를 준수·이행하게 하기 위하여 직접적인 실효성 확보수단인 행정강제와 간접적인 실효성 확보수단인 행정벌, 기타 수단인 과징금 및 특별행정법관계에서의 징계벌 등의 제재수단을 확보하고 있다.

〈 행정의 실효성 확보수단 체계 〉



제재의 종류는 대상에 따라 금융회사에 대한 제재와 임직원에 대한 제재로 나누고, 이와는 별도로 제재내용에 따라 금전적 제재와 업무방법의 개선요구 등 기타의 제재로 나눌 수 있다.

	주요 조치 종류
금융회사	○ 영업의 인가 · 허가 또는 등록 취소 ○ 영업의 전부 또는 일부에 대한 정지조치 ○ 영업점의 폐쇄, 영업점 영업의 전부 또는 일부의 정지조치 ○ 위법 · 부당행위의 중지조치 ○ 계약이전의 결정 ○ 위법내용의 공표 또는 게시요구 ○ 기관경고, 기관주의
개인	○ 임원 : 해임권고, 업무정지, 문책경고, 주의적경고, 주의 ○ 직원 : 면직, 정직, 감봉, 견책, 주의, 금융회사 자율처리 필요사항 통보
금전적 제재	○ 과징금 ○ 과태료
기타	○ 경영유의, 규정 · 제도 또는 업무운영 등의 개선요구 ○ 현지조치, 확약서 및 양해각서 체결 ○ 변상요구 ○ 수사기관 고발 · 통보

임원에 대하여는 금융회사 취급업무의 사회적 공익성과 소관업무의 중요도를 감안하여 문책경고 이상의 제재를 받은 경우 금융업관련법령 및 「규정」이 정하는 바에 따라 일정기간 임원선임자격을 제한하고 있다. 직원에 대하여는 2004.4월부터 당해 금융회사의 장에게 직원의 위법·부당사실을 통보하여 제재대상자의 범위 및 제재수준을 금융회사가 적의 결정하여 조치하도록 하는 금융회사 자율처리 필요사항 통보제도가 시행되고 있다.

제재를 받은 금융회사 또는 그 임직원은 제재처분 또는 조치요구가 위법 또는 부당하다고 인정하는 경우에 이의신청을 할 수 있다. 이의신청에 대한 처리는 공정성과 객관성 유지를 위해 검사 실시부서가 아닌 다른 부서(검사총괄부서)에서 처리하며, 원칙적으로 이의신청서 접수일로부터 60일 이내에 이의신청 처리결과를 통보한다. 다만, 부득이한 경우 30일의 범위 안에서 처리기간을 연장할 수 있으며, 이의신청 처리기간을 연장하는 경우에는 연장사유, 처리 예정기한 등을 이의신청자에게 통보하여야 한다.〔시행세칙〕 §61⑧)

한편, 금융기관의 업무와 관련하여 재난 피해기업에 대한 금융지원, 동산담보대출, 혁신기업에 대한 투자, 금융규제 샌드박스 관련 업무 등 면책대상으로 규정된 업무는 제도적으로 면책이 보장된다. (『규정』 §27의2①)

(3) 검사결과 통보와 사후관리

검사의 수용성을 높이고 검사업무의 투명성을 제고하기 위하여, 검사결과 조치내용을 결정하기 전에 금융회사의 의견을 수렴한다. 검사과정에서 발생하는 주요 쟁점사항에 대한 금융회사 반응 또는 의견을 일일 ‘검사진행상황보고’에 기록함에 있어 검사반장 및 검사원은 쟁점사항과 관련한 금융회사의 의견을 충분히 청취하고 합리적인 의견은 검사결과 처리 등에 반영한다. 검사반장은 경영진 면담시 지적예정사항 및 경영실태평가 결과(잠정)를 전달하고 금융회사 의견을 기록하는데, 이때 제시된 금융회사 의견을 검토한 후 합리적 의견은 검사서 작성시 반영한다. 검사 실시부서 총괄팀(기획팀) 및 제재심의국은 검사사의 심사·조정 및 심의 과정에서 금융회사 의견을 반영하고 그 결과를 기록한다.

금융위원회 또는 금융감독원장이 검사결과 조치내용을 결정하면 관련 검사서를 해당 금융회사에 통보한다. 금융회사 및 임직원에게 제재가 부과되는 경우에는 이를 검사서에 기재하여 금융회사에 통보하고, 한국은행·예금보험공사와의 공동검사 혹은 검사요구사항이 있는 경우에는 당해 유관기관에도 검사서 사본을 송부한다.

검사결과와 사후관리는 금융회사가 금융감독원의 검사결과 문책·자율처리필요·주의·변상·개선사항 등 조치요구사항을 이행한 정리실적에 대하여 체계적이고 종합적인 심사분석 및 대응조치를 취함으로써 금융감독원 조치요구사항의 이행 및 조기정리를 촉진시키는 제반 관리업무를 말한다. 조치요구사항에 대한 사후관리는 소관 검사국에서 담당하고 현지조치사항에 대하여는 당해 금융회사 자체감사조직의 장이나 당해 금융회사의 장에게 위임하며, 검사 이외의 감독업무와 관련하여 제재, 변상, 개선 조치를 요구하는 경우에도 검사업무에 대한 사후관리와 동일한 방법으로 처리한다. 금융회사는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 검사서를 접수한 날로부터 경영유의사항은 6개월, 임직원에게 인사조치 관련 문책사항은 2개월, 자율처리필요·주의·변상·개선사항은 3개월 내에 이를 정리하고 그 결과를 기한

종료일로부터 10일 이내에 감독원장에게 보고하여야 한다. 문책사항에 주의사항 또는 개선사항 등이 관련되어 있는 경우에는 주의·개선사항의 정리기한을 따른다.〔규정〕 §15①2.)

소관 금융회사 검사국은 금융회사가 제출한 검사결과 조치요구사항 정리보고서의 내용에 관하여 정리의 적정여부, 미정리 사유의 타당성 등을 심사하는데, 조치요구사항의 요구내용대로 정리되었거나 또는 요구내용에 일치되지 않더라도 그 취지에 맞는 조치를 취함으로써 동일한 효과가 있거나 정상화되었다고 판단되는 경우, 이행의 대상이 되는 사항이 소송에 계류 중이거나 가압류 등 재판상 절차가 진행중인 경우, 관련자의 사망·이민·소재불명, 금융기관 영업의 인가·허가 또는 등록의 취소, 폐업 등의 사유로 조치요구사항의 이행이 어려운 경우로서 분쟁의 우려가 없다고 판단되는 경우에는 종결 처리한다. 정리내용이 부적정 또는 미흡하거나 미정리된 사항에 대하여는 그 사유 및 정리 예정일자의 타당성을 심사하고 정리에 필요한 적절한 기한을 정하여 재정리를 요구하며, 검사결과 조치요구사항(경영유의사항, 자율처리필요사항 및 개선사항을 제외한다)에 대한 금융회사의 정리부진 및 정리 부적정 사유가 관련 임직원의 직무태만 또는 사후관리 소홀에서 비롯된 것으로 판단되는 경우에는 책임이 있는 임직원에 대하여 제재규정에서 정하는 절차에 따라 제재할 수 있다.〔규정〕 §15② 및 「시행세칙」 §37)

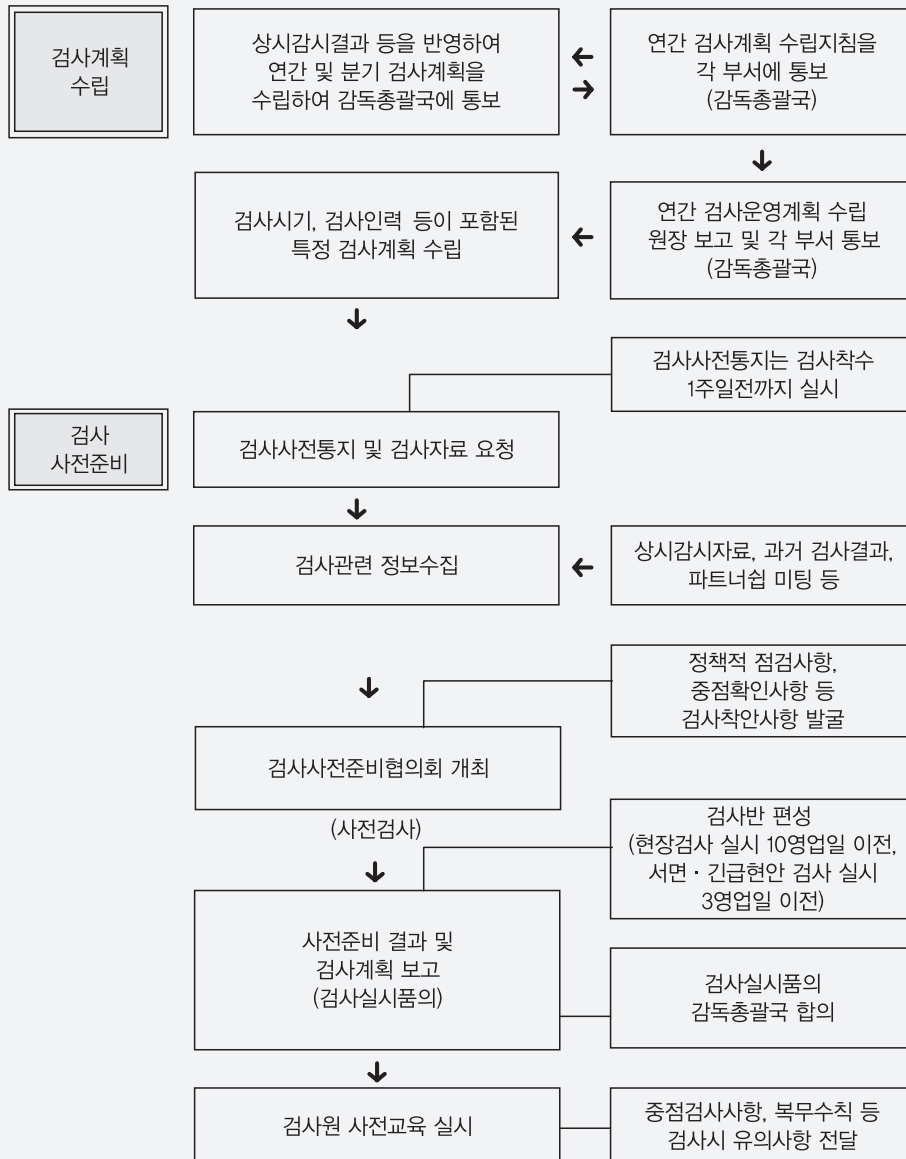
검사 실시부서장은 검사서 송부일로부터 2년 이상 경과한 장기 미정리 조치요구사항에 대하여 정리부진사유를 재검토하여, 정리절차가 진행 중에 있으나 조치요구사항의 취지에 일치되는 조치를 취한 경우로서 완결되기까지는 장기간을 요하고 계속적인 사후관리의 실익이 없는 경우(정리간주), 정리 가능한 사항이었으나 추후 불가능한 상태로 된 경우(정리불능), 정리의 선행조건이 법령의 개정 등 정책적 조치가 요구되는 경우(정리불능), 기타 제반 여건에 비추어 정리가 불가능하거나 정리의 실익이 없다고 인정되는 경우(정리불능)에는 종결 처리한다.〔시행세칙〕 §38)

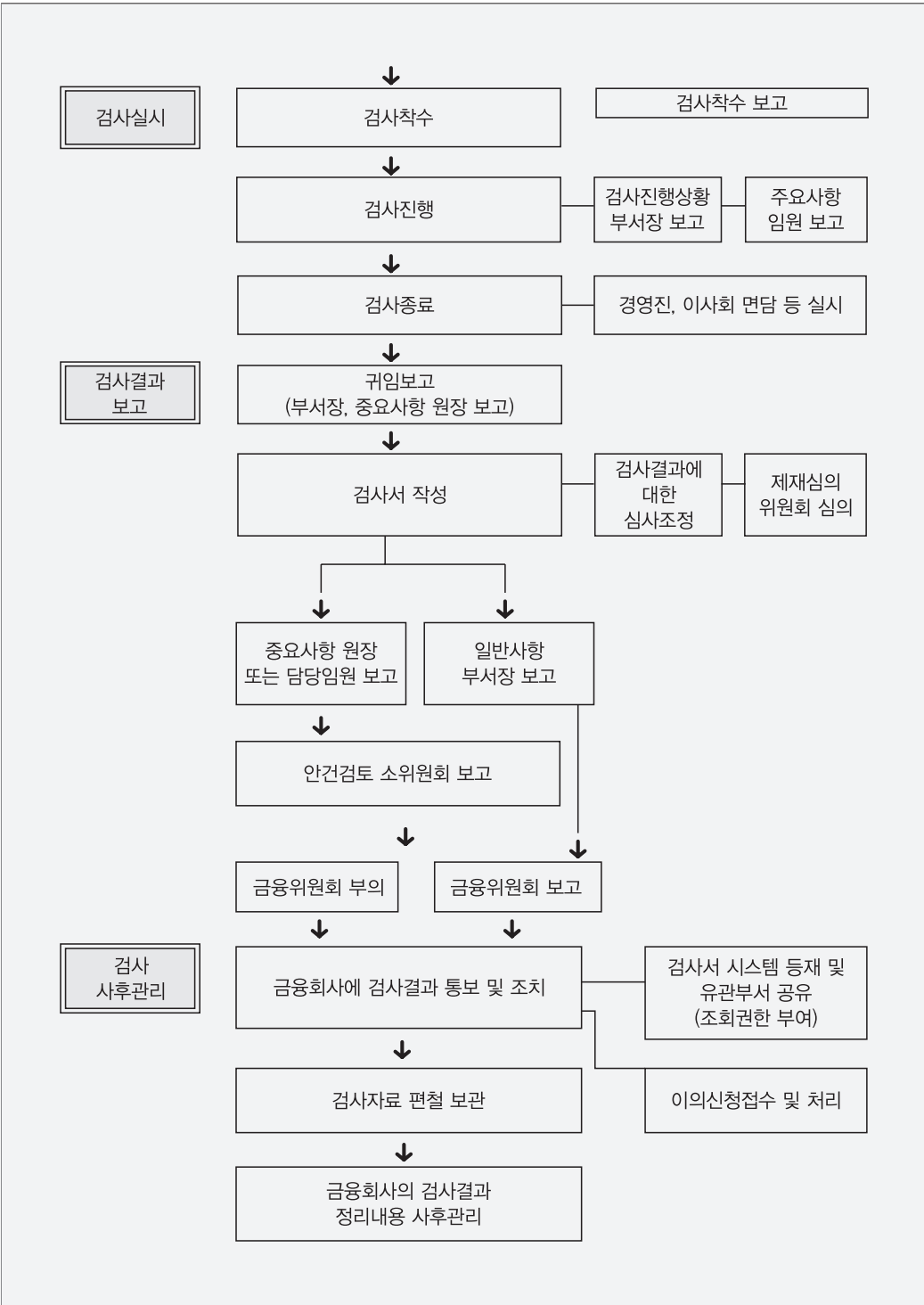
한편, 검사결과와 신속한 처리 등을 위하여, 2020.5.13. 이후 실시하는 검사부터는 표준 검사처리기간³⁶⁾을 180일(정기검사), 152일(수시검사), 이내로 설정하여 운영한다.〔규정〕 §14⑤ 및 「시행세칙」 §30의2①)

36) 검사종료일 익일(산정기준일)부터 검사결과 통보일*까지의 일수(曆日)이며, 테마검사의 경우 마지막 검사의 종료일을 해당 검사의 검사종료일로 간주한다.

검사 실시부서는 부서내 관리자를 지정하여 검사결과 처리단계 진행상황(완료일)을 검사 종합관리시스템에 입력·관리하며, 검사건별 처리 진행상황을 검사서작성 → 자체심사 → 제재심의국 심사조정 → 제재심의위원회 → 금융위원회(증권선물위원회) 등 5단계로 구분하여 점검하고, 전체 표준처리기간 경과(예상) 건 및 자체심사/제재심의국 심사조정 단계에서의 기간 경과 건은 매월 담당 임원에게 별도 보고한다.

검사업무 흐름도





제2장

금융안정과 거시건전성 감독

제1절 거시경제와 경기변동

제2절 금융안정의 중요성

제3절 거시건전성 감독

제4절 금융감독원 거시건전성 감독 분석체계

제2장



금융안정과 거시건전성 감독

제1절 거시경제와 경기변동

2008년 리만사태로 촉발된 글로벌 금융위기는 대내외 거시경제 변수의 변화가 금융부문에 의해 확대 재생산되면서 얼마나 큰 영향을 줄 수 있는지 보여주었다. 2000년대 초반 이후 미국의 IT 버블 붕괴에 대응한 연준의 저금리 정책 지속과 중국, 원유수출국 등의 경상수지 흑자 자금 유입으로 풍부해진 유동성이 정부의 주택보유 확대 정책과 맞물리며 미국 주택시장으로 유입되었고, 이 과정에서 장기간 지속된 금융회사의 무분별한 모기지 확대, 유동화 기제를 통한 리스크의 확산, 저금리에 대응한 투자은행들의 무분별한 위험자산 투자 확대가 금융위기의 주요 원인으로 작용하였다. 아울러 1990년대 후반 이후 국제적인 금융규제의 완화, 국경간 자본 이동의 증가와 정보통신기술의 발달로 금융의 국제적인 동조화(synchronization)현상이 크게 확대되었고 이로 인해 특정 국가의 금융불안이 국경을 넘어 다른 국가로 확산되게 되었다.

금융감독원은 금융부문의 잠재리스크 요인에 대해 선제적으로 대응하고 시스템리스크 억제 등 거시건전성 감독기능을 강화하기 위해 2004년부터 금융산업 및 금융회사에 대한 조기경보시스템을 구축·운영하는 한편 2005.1월 전담부서인 거시감독국을 신설하여 본격적으로 거시건전성 감독기능을 확충한 바 있다. 이에 따라 본장에서는 거시건전성 감독에 대한 이해를 높이기 위해 먼저 거시경제와 경기에 대해 간략히 언급하기로 한다.

거시경제 상황은 국민소득·고용·물가·임금·이자율·국제수지·환율 등과 같은 국민경제 총량변수의 움직임으로 나타난다. 거시건전성 감독은 실물경제와 금융변수들이 변동주기(fluctuation) 상에서 위치한 지점에 따라 접근방법이 달라지므로, 거시건전성 감독을 설명하려면 경기에 대한 이해가 선행되어야 한다.

경제활동의 수준이 때로는 활발해지고 때로는 둔화되는 현상을 경기변동(business fluctuation)이라고 한다. 경기변동을 파악하고 이에 대응한 경제정책을 실시하기 위해서는 경제의 총체적 활동수준의 변동을 객관적으로 측정할 수 있어야 한다. 경제의 활동수준을 파악하기 위해 주로 이용되고 있는 것은 일정기간 동안 한 국가에서 생산된 최종생산물의 합계인 국내총생산(GDP: Gross Domestic Product)이다.

GDP의 변동은 계절변동(seasonality)·추세변동·경기변동으로 구분되는데, 이중 계절변동과 추세변동을 제외한 경기변동을 나타내는 값을 기준으로 경기호황기와 경기침체기를 판단한다. 경기변동 과정에서는 경기호황기와 경기침체기가 반복되므로 경기순환 또는 순환변동이라 부르기도 한다. 경기변동의 국면 중 경기의 저점에서 다음 저점까지의 기간을 경기의 주기라고 하고 저점에서 정점까지의 높이를 경기의 진폭이라고 한다. 저점에서 정점까지를 확장국면, 정점에서 저점까지를 수축국면이라고 부르는 것이 일반적이다.

경기변동을 촉발시키는 외부 충격의 실체에 대해서는 경제학자들마다 다양한 견해를 내놓고 있다. 케인즈는 경제주체의 동물적 충동(animal-spirits)을 경기변동의 근원으로 보았다. 프리드먼 등 통화주의자들은 통화당국의 자의적인 통화량 조정이 경기순환의 주요인이라고 보았다. 최근에는 기술변화와 같은 공급측면에서의 충격이 경기변동의 원인이라고 강조하는 실물적 경기변동론도 대두되고 있다.

현재의 경기상황을 판단하거나 향후 경기흐름을 예측하는 데에는 여러 가지 방법들이 사용되고 있다. 첫째는 산업생산지수나 도소매판매액지수 등과 같이 경기와 관련성이 높은 개별 경제지표들의 움직임을 주의 깊게 살펴보는 방법이고, 둘째는 경기반영도가 높은 개별 경제지표들을 합성한 경기종합지수(CI), 경기동향지수(DI) 및 경기에고지표(WI) 등의 종합 경기지표를 사용하는 방법이며, 셋째는 기업이나 소비자 등 경제주체의 경기에 대한 판단이나 전망 등을 수집하여 전반적인 경기동향을 파악하는 기업경기실사지수(BSI)와 소비자

동향지수(CSI) 등의 설문조사방법이다. 마지막으로 각종 경제변수들의 상호의존관계를 계량 경제학적인 측면에서 규명하여 분석하는 계량모형방법 또한 사용되고 있다.

개별경제지표에 의한 방법은 생산·투자·고용·수출 등 경기의 움직임을 잘 반영한다고 간주되는 개별 경제지표들의 추이를 경기변동이론이나 과거의 경험적인 사실 등에 비추어 종합적으로 판단하는 방법이다. GDP통계가 대표적인 개별경제지표라 할 수 있으나, 해당 분기가 끝난 후 약 2~3개월이 경과된 후에야 추계가 가능하기 때문에 이를 통하여 현재의 경기상황을 판단하기는 어려우므로, 도소매판매액지수·건축허가면적·국내건설공사 수주액·건설기성액·국내기계수주액·설비투자추계·수출입 동향·산업생산지수 등 월별 지표의 움직임을 사용하기도 한다. 다만, 이러한 개별지표 분석은 부문별로 경기동향을 파악하는 데는 유용하나 종합적인 경기상황을 판단하기에는 어려운 단점이 있다.

종합경기지표에 의한 방법은 각 부문의 동향을 잘 반영하는 개별 경제지표들을 선정한 후 이를 통계적으로 가공·종합한 경기지표를 통해 전반적인 경기의 움직임을 분석하는 방법이다. 우리나라의 대표적인 종합경기지표라 할 수 있는 경기종합지수의 경우는 전월 대비 증감률이 양(+)인 경우는 경기상승을, 음(-)인 경우는 경기하락을 나타내며 그 증감률의 크기에 의해 경기변동의 진폭도 분석할 수 있다. 경기종합지수는 경기전환점에 대한 시차 정도에 따라 선행·동행·후행 종합지수로 구분되는데, 현행 선행종합지수는 경기전환점 보다 1~9개월 선행하고 후행종합지수는 3~9개월 후행하는 것으로 알려져 있다.

| 경기종합지수 구성지표 |

선행종합지수	동행종합지수	후행종합지수
1. 재고순환지표	1. 광공업생산지수	1. 생산자제품재고지수
2. 경제심리지수	2. 서비스업생산지수	2. 소비자물가지수변화율
3. 기계류내수출하지수	3. 건설기성액	3. 소비재수입액
4. 건설수주액	4. 소매판매액지수	4. 취업자수
5. 수출입물가비율	5. 내수출하지수	5. CP유통수익률
6. 코스피지수	6. 수입액	
7. 장단기금리차	7. 비농림어업취업자수	

* 자료 : 통계청

설문조사에 의한 방법은 기업가나 소비자와 같은 경제주체들의 경기에 대한 판단, 전망 및 계획 등에 대한 설문조사 결과에 의거 전반적인 경기동향을 파악하는 방법으로 앞서 설명한 대로 기업경기실사지수(BSI)와 소비자동향지수(CSI)가 이에 해당된다.

기업경기실사지수³⁷⁾(BSI; business survey index)란 경기에 대한 기업가들의 판단, 예측 및 계획 등이 단기적인 경기변동에 중요한 영향을 미친다는 경험적인 사실에 바탕을 두고 설문서를 통해 기업가의 경기동향 판단, 예측 등을 조사하여 지수화한 것이다. 우리나라에서는 한국은행을 비롯하여 전국경제인연합회, 대한상공회의소, 중소기업중앙회 등에서 기업경기실사지수를 작성하고 있다. 기업경기실사지수는 동 지수가 100을 초과하면 경기를 긍정적으로 보는 업체 수가 부정적으로 보는 업체 수에 비해 많음을 의미하며 100 미만인 경우는 경기를 부정적으로 보는 업체 수가 긍정적으로 보는 업체 수보다 더 많음을 의미한다.

$$\text{기업실사지수} = \frac{(\text{긍정적 응답업체수} - \text{부정적 응답업체수})}{\text{전체응답업체수}} \times 100 + 100$$

소비자동향지수(CSI; consumer survey index)란 소비자의 경제에 대한 인식이 향후 소비행태에 영향을 준다는 전제하에 소비자들의 경제상황에 대한 판단과 향후 소비지출 계획 등을 파악하여 가계의 소비심리 및 경제상황에 대한 경제현상 진단 및 전망에 활용하는 지표이다. 한국은행은 매월 전국 56개 도시의 2,500가구 대상으로 소비자동향 조사를 실시하고 있다. 조사항목은 가계재정, 경제, 가계저축, 부채, 물가에 대한 현재 형편 및 전망 등에 관련된 항목으로 구성되어 있다.

$$\text{소비자동향지수} = \frac{(\text{매우긍정} \times 1 + \text{다소긍정} \times 0.5 + \text{보통} \times 0.0) - (\text{매우부정} \times 1 + \text{다소부정} \times 0.5)}{\text{전체응답가구수}} \times 100 + 100$$

소비자심리지수(CCSI; Composite Consumer Sentiment Index)는 소비자동향지수(CSI) 중 현재생활형편, 생활형편전망, 가계수입전망, 소비지출전망, 현재경기판단, 향후

37) 기업경기실사지수는 지수산출방법에 따라 조사결과를 단순히 합산하여 산출하는 원지수와 기업규모 및 산업별 산출액 등을 감안한 가중지수, 그리고 개별설문 항목을 가중평균하여 편제하는 합성지수로 나누어진다.

경기전망 등 6개 주요지수를 이용하여 산출한 심리지표로서 소비자심리지수가 100보다 높을 경우 경제상황에 대한 소비자의 주관적인 기대심리가 과거 평균보다 낙관적임을, 100보다 낮을 경우에는 비관적임을 나타낸다.

계량모형에 의한 방법은 각 부문별 경제변수들간의 인과관계를 방정식 체계로 모형화 하여 경기를 예측하거나 경제정책의 효과를 분석하는 방법이다. 경제이론을 바탕으로 한 계량경제모형과 과거 경제통계의 움직임을 바탕으로 한 시계열모형으로 구분된다. 경기순환의 확장 및 수축 국면에서는 고용량과 실업, 소비와 투자, 통화량과 물가 등 다양한 거시경제변수들이 총생산(예: 실질 GDP)의 변화와 일정한 관계를 갖고 변화하는 동조성이 확인되고 있다.

| 경기변동의 정형화된 사실(stylized facts) |

거시경제지표	동조성	선행/동행/후행	GDP대비 변동성
소 비	경기순응적	동행적	작음
투 자	경기순응적	동행적	큼
물 가 수준	경기역행적	동행적	작음
화 폐 공급	경기순응적	선행적	작음
고 용	경기순응적	후행적	작음
실 질 임금	경기순응적	?	-

한편 우리나라에서는 통계청이 1981.3월에 경기종합지수(CI)를 편제한 이래 1970년 이후의 기간을 대상으로 기준순환일을 공식적으로 결정·발표하고 있다. 통계청에서 공식적으로 발표한 최근 경기순환주기는 2020.5월 저점을 시작으로 하는 제12순환기로서 현재 까지 정점은 확인되지 않은 상황이다. 이전 제11순환기의 정점인 2017.9월 이후 미·중 무역 갈등, 코로나19 대유행 등으로 32개월 간 경기 하락세가 지속되며 2020.5월 저점을 형성 하였으나, 이후 주요국의 금리 인하 및 양적 완화 등으로 국내 경기가 빠르게 회복되었다. 통계청 웹사이트의 경기순환시계 페이지를 방문하면 우리나라의 경기변동상황을 한눈에 조감할 수 있어 편리하다. 해당 페이지에서는 어떤 경제지표가 우리나라의 경기변동을 이끌수 있는지 살펴볼 수 있고 구체적인 수치를 추적할 수 있는 링크도 찾을 수 있다.

제2절 금융안정의 중요성

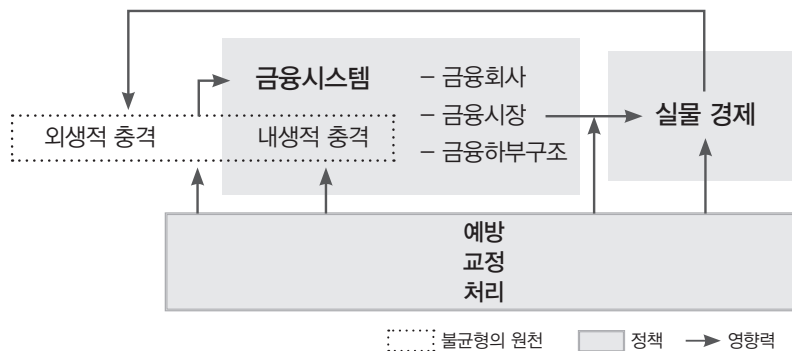
거시건전성 감독이 지향하는 최종적인 목표는 금융안정이다. 금융안정의 개념과 특성, 금융불안정의 사회적 비용, 시스템리스크의 개념과 접근방식 등에 대해 살펴보기로 한다.

1. 금융안정의 개념

금융안정(financial stability)은 매우 다양한 의미로 사용되고 있으나 일반적으로 금융회사의 건전성 및 금융시장의 안정적 작동을 기반으로 자금공급자와 자금수요자를 연결하는 금융 본연의 자금중개기능이 정상적으로 작용하는 상태로 정의될 수 있다.

아울러 Garry Schinasi는 금융안정의 동태적 성격을 고려한 포괄적 정의를 제시³⁸⁾하였다. 포괄적 금융안정이란 금융시스템이 경제적 성과를 촉진하고 내생적으로 발생한 금융불균형을 해소할 수 있어 금융시스템이 안정범위 안에 있는 경우를 의미하며 정책당국은 예방, 교정조치, 처리 등을 통해 금융시스템의 성과 창출에 중요한 영향을 미친다.

| 금융시스템의 성과에 영향을 주는 요인 |



자료: Houben et al.(2004)

38) Garry Schinasi, 『Safeguarding Financial Stability Theory and Practice』 2006.

금융안정은 미시적 측면과 거시적 측면이 상호작용함으로써 달성될 수 있는데 금융안정의 미시적 측면은 금융회사(financial institution), 금융시장(financial market), 금융하부구조(infrastructure) 등으로 구성되며, 거시적 측면은 통화량·금리·환율·주가·자산가격 등으로 구성되어 있다. 미시적 요소 및 거시적 요소 간에는 긴밀한 연관성이 있다.

예컨대, 한 금융회사가 도산하면 그 효과가 금융시장 및 금융하부구조에 파급되는데, 이는 다시 다른 금융회사의 재무건전성에 영향을 미칠 수 있다. 또한 대출시장에서의 신용경색은 금리 급등, 통화량 위축과 함께 기업의 신용리스크 증대를 통해 금융회사의 수익성 악화를 초래한다. 기업채무의 급증이나 자산가격의 급등과 같이 금융시스템의 일부에서 발생한 불안정도 다른 부분으로 쉽게 파급(contagion effect)될 수 있다. 특히 금융회사와 금융회사, 금융회사와 금융시장간의 상호의존적 관계(interconnectedness)도 심화되고 있다. 금융회사는 주요 수입원의 확보나 리스크 관리의 다양화를 위해 금융시장에 더욱 의존하는 추세이며, 반대로 금융시장은 시장조성 서비스의 증대 및 유동성 공급의 원활화를 위해 더욱 금융회사에 의존하는 추세이다. 그 결과 거래상대방위험(counterparty risk)이 현저하게 증가하고 있다.

이처럼 금융안정은 여러 측면의 요인들과 관련되어 있고 어느 한 측면의 성공만으로는 달성되기 어려운 다면적(multi-faceted) 특성을 지니고 있다.

2. 금융불안정의 사회적 비용

금융불안정은 주요 금융자산가격이 기초 경제여건(fundamentals)에서 크게 벗어나거나 대내외적으로 시장기능과 신용접근성이 상당히 왜곡되어 실물경제에 부정적인 영향을 미치는 상황을 말한다. 이러한 금융불안정은 공통적으로 다음과 같은 진행과정을 거치게 된다. 금융불안정이 시작되는 시기에는 일반적으로 자산가격이 안정되어 있어 투자자가 안정적인 소득을 거둘 수 있다. 이후 실물경기가 상승하면 보다 많은 경제인구가 투자를 시작하고 이는 자산가격 상승으로 이어져 투자자는 기존의 임대 및 배당소득과 함께 자산평가차익을 얻게 된다. 이 시점부터 투자수요가 큰 폭으로 증가하는데 금융부문은 투자수요를 뒷받침하기 위해 신용제공을 늘리고 이는 시장의 유동성 총량을 증가시켜 자산가격의 상승과 유동성 증가가 상호 상승을 일으키는 상승 나선국면으로 접어들게 된다.

이 과정이 진행되면 결국 자산시장은 과열국면에 접어들고 기업 및 가계의 부채비율이 크게 상승하나, 보유 자산의 담보가치가 높게 평가되어 채무과다에 대한 우려가 부각되지 못한다. 그러나 금융비용이 꾸준히 늘어나서 자산의 운용소득을 넘게 되는 순간(Minsky Moment)을 맞이하면 갑자기 자산가격이 하락하거나 투자열기가 냉각되면서 금융불안정과 함께 실물경기의 침체가 급속히 진행된다. 이처럼 금융시스템 내에 또는 금융부문과 실물경제 간에는 강력한 피드백(feedback) 메커니즘이 존재하는데 이것이 금융불안정의 내재적 요인이다. 민스키(Minsky, H. P.)는 이같은 일련의 과정을 금융불안정성 가설(financial instability theory)로 정리³⁹⁾했고 주류학계가 2008년 글로벌 금융위기를 설명하기 위해 해당 견해를 적극적으로 수용⁴⁰⁾하면서 이는 금융불안정을 설명하는 주요 이론 중 하나로 자리잡게 되었다.

금융불안정의 심화로 발생하는 금융위기는 여러 형태의 경제사회적 비용을 야기한다. 우선 파산된 금융회사의 주주, 예금자, 기타 채권자, 차입자 등 이해관계자들은 직접적인 영향을 받게 된다. 주주는 자신들이 보유한 지분의 가치가 하락하거나 사라지게 되며, 예금자들은 저축의 전부 또는 일부의 손실, 포트폴리오를 재구성해야 하는 비용 등을 부담해야 한다. 또한 기타 채권자들은 금융회사의 채무불이행에 따른 손실을 감수해야 하며, 은행 차입 의존도가 높은 채무자들은 다른 자금조달수단을 확보하는 데 어려움을 겪게 된다. 아울러 납세자들은 금융위기 해결을 위해 공적자금의 투입에 소요되는 직접적 비용을 부담해야 한다.

39) Hyman Minsky, 「The Financial Instability Hypothesis」, 1992

40) The Nation, 「We're All Minskyites Now」, 2008

| 1990년대 이후의 금융불안 사례 |

1992	이탈리아 및 영국의 외환위기
1994	G10 국가의 채권시장 혼란
1994~95	멕시코 위기, 베어링사 파산
1997~98	아시아 금융위기(한국, 태국, 말레이시아, 인도네시아 등)
1998	러시아 디폴트 사태, LTCM 파산
1999	아르헨티나, 터키 위기
2000	글로벌 주식시장 버블 붕괴
2001	엔론 사태
2001~02	아르헨티나 디폴트 사태
2007~09	미국 서브프라임모기지 부실 및 글로벌 금융위기
2009~12	유럽 재정위기
2015	중국 증시 폭락
2018	아르헨티나의 IMF 구제금융신청 등 신흥국 불안
2020	Covid19로 인한 금융 불안정
2023	미국 실리콘밸리은행(SVB), 스위스 크레딧스위스은행(CS) 사태

금융위기의 비용에 대한 연구

금융(은행)위기로 인한 비용은 위기 해결에 소요된 재정비용을 반영하는 직접적 비용과 은행위기와 관련된 경제후생 손실로 측정할 수 있다. 전자의 경우 단순히 납세자로부터 재정비용을 통한 직접비용 측정은 은행의 자본금확충과 예금자에 대한 예금보험지급을 포함한 금융시스템을 복원하는 데 소요된 다양한 형태의 지출을 반영한다. Caprio & Klugebiel(1999)과 Barth, Capro & Levine (2000) 등은 1977~2000년중 발생한 24개의 주요 은행위기를 해결하는 데에 소요되는 재정비용을 추정하였다. 그 결과 대상국가들의 동 재정비용은 연 GDP의 16% 수준이며 신흥국의 경우 GDP의 17.5%로 선진국의 12%에 비해 높았다. 또한 외환위기와 함께 은행위기가 나타난 쌍둥이위기(twin crisis)의 경우가 은행위기만 나타난 경우에 비해 크게 높았다. 전자의 비용이 연간 GDP의 23%에 달하였으나 후자의 비용은 4.5%에 불과하였다. 재정비용으로 측정한 금융위기의 직접비용은 소득이 낮고 은행 중개의 비중이 높은 국가에서 높게 나타나는 경향이 있다.

| 금융위기의 비용 추정 |

	위기해결 재정비용(GDP대비)	경제후생 손실비용(GDP 대비)	
대상기간 (위기발생건수)	1977~2000 (24)	1975~1997 (54)	1977~1998 (43)
대상국가	16%	11.6%	16.9%
선진국	12%	10.2%	23.8%
신흥국	17.5%	12.1%	13.9%
금융위기 ¹⁾	4.5%	7.5%	5.6%
금융·외환위기 ²⁾	23%	14.4%	29.9%
추정자료원	Caprio등(1999년) Barth등(2000년)	IMF(1998년)	Hoggarth등(2001년)

주: 1) 금융위기만 경험한 국가, 2) 금융위기와 외환위기를 동시에 경험한 국가

다음으로, 은행위기와 관련된 경제후생 손실비용의 추정에는 위기간 동안의 실제 산출수준과 추세치에 의한 잠재적 산출수준과의 차이를 구하는 방법이 사용되고 있다. IMF(1998)가 1975~97년중 발생한 54개의 은행위기(평균기간 3.1년)를 대상으로 추정한 누적평균 산출손실은 GDP의 약 11.6% 수준이었다. 신흥국의 경우 GDP의 12.1%로 선진국의 10.2%에 비해 다소 높았다. 또한 외환위기와 금융위기에 의한 쌍둥이 위기의 경우 GDP의 14.4%에 달해 은행위기만 나타날 때의 7.5%에 비해 크게 높았다.

금융위기가 경제에 미치는 총체적 영향과 비용은 정책당국의 위기해결방식이나 속도에 따라 달라질 수 있다. 정책당국의 부실채권에 대한 급속한 처리는 장기적으로 경제성과의 개선에 유리한 측면이 있지만, 이 과정에서의 정책적 관대화 경향은 도덕적 해이를 초래하여 궁극적으로 실물경제에 악영향을 미칠 수 있다.

금융불안정을 이해하는 데에는 여신의 경기순응성(pro-cyclicality)에 대한 인식이 매우 중요하다. 여신의 경기순응성은 금융회사와 차입자간 정보의 비대칭성(information asymmetry)에서 비롯된다. 정보의 비대칭성으로 인해 차입자의 신용한도는 담보자산의 가치와 같은 차입자의 순재산(net worth)에 영향을 받게 된다. 경기침체와 같은 차입자의 순재산에 대한 부정적인 충격은 외부조달 프리미엄을 상승시킴으로써 차입자의 자금조달을

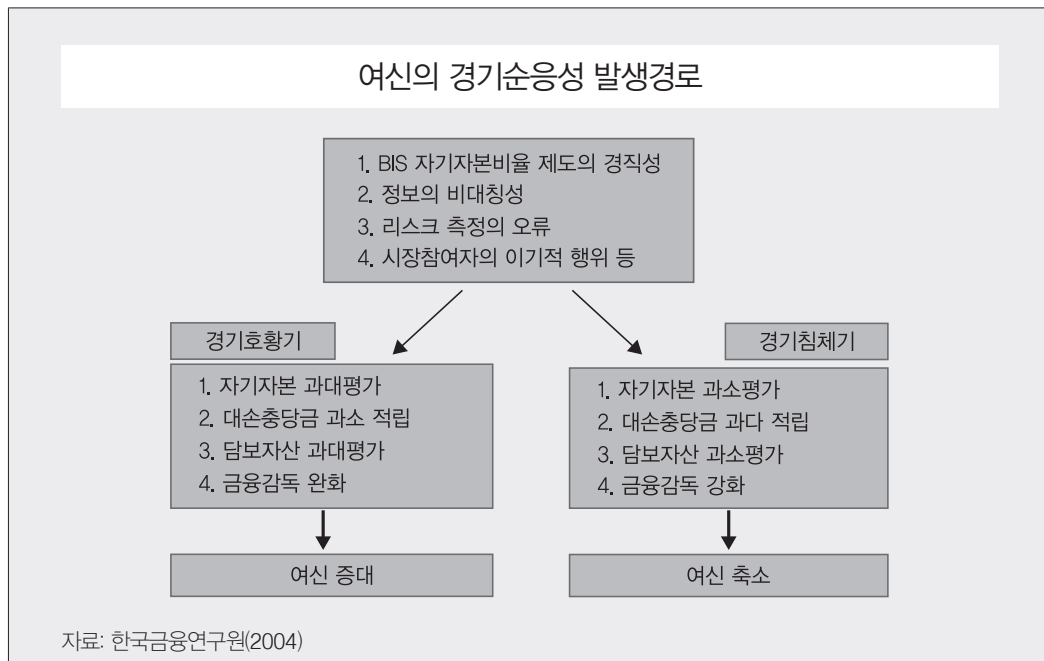
어렵게 한다. 이처럼 경기여건이 악화되어 담보가치가 하락할 경우 정보의 비대칭성으로 인해 수익성이 유망한 차입자조차도 자금조달을 어렵게 하여 경기를 더욱 악화시키는 반면, 경기여건이 양호하여 담보가치가 상승할 경우 이들 차입자들의 자금조달이 용이해짐으로써 경기를 더욱 확장시키게 된다.

또한 경기순응성은 리스크 변화에 대한 시장참여자의 부적절한 대응과도 관계가 있다. 이러한 부적절한 대응의 원인은 무엇보다 시간에 따른 리스크 변화의 측정이 어렵다는 데 있다. 현재의 리스크 측정수단이 금융상품 또는 거래상대방별로 상대적 리스크(relative risk)를 측정하는 데는 적합하나 이들 수단을 활용하여 특정 시점의 절대적 리스크(absolute risk)를 측정하는 데에는 어려움이 있다. 시간에 따른 리스크는 경기상승기에 과소평가되고 경기하강기에 과대평가되어 그 측정에 어려움이 있다. 즉 경기상승기에는 급속한 신용팽창 하에서 담보가치의 상승 및 대출스프레드의 하락이 이루어져 금융회사에 대해 낮은 수준의 자본금 및 대손충당금 적립을 요구하게 된다. 반대로 경기하강기에는 신용리스크 및 부도율이 상승하면서 급속한 신용축소가 초래되고 담보가치의 하락 및 대출스프레드의 상승이 이루어짐으로써 금융회사에 대해 상대적으로 높은 수준의 자본금 및 대손충당금 적립을 요구하게 된다. 이에 따라 경기상승기에 리스크가 과소평가되며 누적되다가 급기야 경기침체에 현재화될 수 있다.

경기순응성의 또 다른 원인으로는 자산가치나 리스크에 대한 잘못된 인식에서 비롯되는 군집행동(herd behavior)을 지적할 수 있다. 이는 금융시스템의 리스크수준 변화에 대응하지 못하고 대세를 수동적으로 추종하는 것이다. 이러한 군집행동에 따라 신용이 과도하게 확대되거나 축소됨으로써 경기변동의 진폭이 확대된다.

앞서 언급한 바와 같이 금융불안정은 실물 및 금융부문에 악영향을 미침으로써 경제 전반의 효율성을 저하시킨다. 자산가격의 불안은 소비·투자 및 자원배분을 왜곡시킬 수 있고, 금융회사의 경영상황 및 금융시장의 불안을 야기하여 금융중개기능과 신용창출 기능을 약화시킬 수 있다. 자산가격이 급락하거나 은행의 건전성이 크게 악화될 경우 단기적으로 가계·기업의 순재산 감소 및 신용공급의 축소로 인해 가계 및 기업의 지출이 감소하고 산출수준의 하락이 초래된다. 장기적으로는 은행차입의 감소가 투자 감소로 이어져 경제의 자본축적 및 생산능력을 저하시킬 수 있다. 이처럼 금융시스템 악화에 따른 금융회사 부실은

은행대출 감소, 가계 및 기업의 지출 감소로 이어져 경제에 악영향을 미칠 수 있다. 예컨대, 우리나라는 1997년 외환위기 당시 기업의 부도사태 및 부동산, 주식 등 자산가격의 급락으로 금융부실의 확대와 함께 극심한 경기침체를 경험한 바 있다. 일본도 1990년대 주식 및 부동산시장의 붕괴로 금융회사의 건전성이 악화되고 경기침체가 다시 금융부실을 확대시킴으로써 장기불황을 겪은 바 있다.



3. 시스템리스크

가. 시스템리스크의 개념

시스템리스크는 ‘금융시스템의 전부 또는 일부의 장애로 금융기능이 정상적으로 수행되지 못함에 따라 실물경제에 심각한 부정적 파급효과를 미칠 수 있는 위험⁴¹⁾’을 의미한다. 시스템리스크는 금융시스템에 발생한 외부적 충격이 금융주체간 관계를 통해 파급·확산

41) IMF, BIS and FSB, "Guidance to assess systemic importance of financial institutions, markets and instruments: initial considerations," November 2009.

되면서 발생한다. 그렇기 때문에 최초 충격의 성격이나 크기가 금융시스템 전반에 영향을 미칠 정도가 아닌 경우에도 확산과정을 통해 시스템리스크로 발전할 수 있다. 이 과정에서 정보의 불완전성, 금융회사간 상호연계성, 심리적 불안 등이 충격의 확산정도를 결정하는 요인으로 작용한다. 일반적으로 거시건전성 감독은 시스템리스크를 크게 시계열 차원과 횡단면 차원으로 나누어 관리하고자 한다.

첫째, 시계열 차원(time dimension)의 시스템리스크는 시간이 경과하면서 리스크가 축적되어 나타나는 취약성을 의미한다. 이는 경제주체의 군집행동과 신용 공급의 순응성(pro-cyclicality)으로 인해 경제에 신용이나 유동성이 과잉 공급되고 이후 급속하게 위축되는 과정에서 발생한다. 신용공급의 순응성이란 신용팽창기에 은행 등 금융기관이 과대평가된 담보 자산 가치에 기반해 신용위험을 과소 평가한 후 차입 및 은행채 발행 등을 통해 자금 조달을 늘려 가게 및 기업에 대한 대출을 확대해 신용팽창을 더욱 가속화하는 반면, 신용 수축기에는 대출심사기준을 강화하고 대출을 회수해 자산 가치와 실물경제에 충격을 미치고 심각한 경우 금융 위기를 초래하는 것을 말한다.

둘째, 횡단면 차원(cross-sectional or structural dimension)의 시스템리스크는 특정 시점에서 일부 금융회사의 리스크가 시스템 내의 상호연계성(interconnectedness)으로 인해 금융시스템 위기로 증폭되는 리스크를 의미한다. 상호연계성은 직접적인 상호연계성(direct linkage)과 간접적인 상호연계성(indirect linkage)으로 구분된다. 직접적인 상호연계성이란 콜론, 대여금, 파생상품 등 금융회사 상호 간 직접적인 거래로 인한 연계성을 말하는데, 금융회사가 부실화 되는 경우 거래상대방인 여타 금융회사에 신용손실을 초래할 뿐 아니라, 금융회사의 유동성 비축(liquidity hoarding) 경향이 발생하면서 은행 간 거래와 단기 자금시장을 마비시켜 자산 투매(fire sale)까지도 초래할 수 있는 위험이 발생한다. 한편 금융회사 상호 간 직접적인 거래관계가 없더라도 여러 금융회사가 신디케이트론에 참여했거나 동일한 유가증권을 보유하고 있는 등 공통 익스포저가 있는 경우에도 공통된 충격(common shock)에 의해 다수 금융회사로 취약성이 전이될 수 있다. 예컨대, 여러 금융회사가 동일한 유가증권을 보유하거나 이를 담보로 RP거래를 하는 경우 당해 유가증권 가격 급락시 마진콜, 손절매(loss-cut) 등에 의해 자산 투매가 촉발되어 급격한 디레버리징이 발생할 수 있다.

나. 시스템리스크의 전파과정

시스템리스크는 충격의 강도뿐 아니라 확산의 범위와 속도에 의해서도 영향을 받기 때문에 그 확산 메커니즘을 이해하는 것이 중요하다.

첫째, 금융시스템 내에서 충격의 확산은 금융회사간, 금융시장간, 금융회사와 금융시장간 등의 형태로 나타날 수 있다. 금융회사간 확산은 상호 익스포저에 의한 전파가 대표적이다. 금융회사간 상호거래로 인해 한 금융회사가 부실화되거나 도산하면 다른 회사의 건전성에 곧바로 영향을 주게 된다. 금융회사는 금융시장의 주요 참가자로서 자금의 조달 및 운용과정을 통해 시장에 충격을 파급시키며 이러한 시장의 충격은 금리, 환율, 주가 등 시장변수를 통해 금융회사의 자산-부채구조나 수지상황에 영향을 미친다. 또한 금융시장은 자금의 이동이나 시장변수를 통해 서로 긴밀히 연계되어 있기 때문에 특정 금융시장에서 발생한 충격은 다른 금융시장에 충격을 가져온다. 예를 들어, 외환 시장에서 발생한 급격한 환율상승은 주식시장과 채권시장의 외국인 투자자자금 유입에 영향을 미쳐 주가와 금리 수준을 변동시킨다.

다음으로, 금융부문과 실물부문이 서로 영향을 주고받으며 충격이 파급되는 과정이다. 경기부진으로 기업의 수익성이 악화되면 금융회사는 대출의 부실화를 우려하여 대출을 자제하거나 회수하게 된다. 이에 따라 경기침체 확률이 커지고 기업의 채무상환능력 악화로 이어져 금융회사의 부실이 심화되는 것이다.

끝으로, 충격의 확산은 국가간에도 나타난다. 이는 국가간 교역이나 금융거래를 통해 파급된다. 때로는 경제적 연관성이 없는 경우에도 위기국과 단지 경제 구조나 상황이 유사하다는 이유로 위기가 다른 국가로 전파되기도 한다.

제3절 거시건전성 감독

거시건전성 감독의 개념은 2000년에 국제결제은행(BIS)의 당시 사무총장이던 Andrew Crocket에 의해 본격적으로 소개되었다고 할 수 있다. 그는 한 연설에서 금융안정을 추구함에 있어서 거시건전성 및 미시건전성의 관점을 서로 결합할 필요가 있음을 역설하였다. 그 이후 거시건전성이라는 용어는 짧은 기간 동안에 상당한 정도로 일반화되었다.

1. 거시건전성 감독의 개념

‘미시건전성’과 ‘거시건전성’이라는 표현이 흔히 사용되고는 있지만, 이들의 의미에 대한 보편적 합의는 아직 이루어진 것이 없다고 할 수 있다. 그럼에도 불구하고 이들 두 요소가 불가피하게 규제(regulation)와 감독(supervision)의 틀 속에서 공존하고 있다는 사실만큼은 일반적으로 인정되고 있다. BIS 이코노미스트들은 일찍부터 거시건전성 감독에 관한 연구를 주도해 왔는데 이들은 거시건전성 감독에 대한 개념 정의를 시도하면서 다음의 두 가지 측면을 특히 강조하고 있다. 즉, ① 전체 금융시스템(financial system as a whole)에 착안할 필요가 있다는 점, ② 총체적 리스크는 개별 시장참가자의 집합적 행태(collective behavior)에 의존한다는 점이다.⁴²⁾ 이를 좀 더 상세히 설명해 보면 다음과 같다.

첫째, 거시건전성 감독의 관심사는 개별 금융회사가 아니라 전체 금융시스템이다. 미시건전성 감독은 개별 금융회사 자체의 손실에 초점을 맞추고 있지만, 거시건전성 감독은 거시경제 차원에서 입게 될 총비용에 초점을 맞추고 있다.

둘째, 전체 금융시스템에 귀착될 리스크의 총체적 크기는 개별 금융회사의 집합적 행태에 큰 영향을 받게 된다는 것이다. 이러한 현상을 경제학자들은 리스크의 내생성(endogeneity of risk)이라고 한다. 거시건전성 감독에서는 예컨대 자산가격과 거시경제의 움직임 그 자체가 금융회사들의 행동에 따라 크게 영향을 받는다는 점에 주목하고 있다.

42) Malcolm Knight, 「Marrying the micro and macroprudential dimensions of financial stability: Six years on」 2006.

반면에 미시건전성 감독에서는 자산가격이나 거시경제의 상황은 이미 ‘주어진’ 것으로 인식하는 경향이 있다. 이들은 소위 ‘외생적(exogeneity)’ 요인으로 간주되는 것이다. 이러한 점 때문에 감독당국은 개별 금융회사 입장에서의 적절한 행동이 금융시스템 전체적으로는 반드시 바람직한 결과로 이어지지 않을 수 있다는 가능성을 특히 예의주시하게 되었다. 이를 이른바 구성의 모순(fallacy of composition)이라 한다. 예컨대, 호경기에 개별 금융회사는 수익 극대화를 위해 신용 확대에 나서는 것이 합리적 행동이지만 이는 쉽게 경기 과열을 초래한다. 또한 불경기에는 금융회사들이 대출조건 강화, 대출 회수 등의 신용 축소를 통해 리스크관리를 강화하지만 이는 쉽게 경기 급랭을 초래한다. 이러한 대출의 경기 순응성(procyclicality)은 예기치 못한 변동성의 확대, 자산가격의 급등락 등 금융시스템 위기의 전형적 요인으로 작용해 왔다. 사후적으로 보면 거의 모든 금융위기의 단초는 사실상 호경기 시절에 배태되는 경우가 빈번했던 것으로 보인다. 금융회사의 자산이 과잉 팽창하는 경기 과열기에는 금융시장이 일방적으로 낙관적인 분위기에 휩쓸려 향후에 발생할 부작용을 제대로 인식하지 못하는 경향이 있기 때문이다.

| 미시건전성 감독과 거시건전성 감독의 비교 |

	미시건전성 감독	거시건전성 감독
감독목표	- 최종목표: 금융안정의 달성 - 중간목표: 개별 금융회사의 건전성 유지	- 최종목표: 금융안정의 달성 - 중간목표: 금융시스템의 안정성 유지
감독수단	- 표준화된 감독기준 적용 - 경영실태평가, 적기시정조치 - 자기자본규제, 총당금 적립기준 조정 등	- 경기대응적 감독기준 적용 - 시스템적 중요도에 따른 차별적 감독 - 거시경제여건 변화에 따른 리스크요인 분석 - 경기대응완충자본(CCyB), LTV비율, 총당금 적립기준 조정 등
위험요인에 대한 인식	- 위험요인을 외생적인 것으로 간주 - 공통의 충격을 주어진 조건으로 인식	- 위험요인을 내생적인 것으로 간주 - 공통의 충격을 위험요인으로 인식
위험의 측정	- 개별 금융회사가 직면하는 위험이라는 관점 (상향식)	- 전체 금융시스템의 불안이라는 관점 (하향식)

2. 거시건전성 및 미시건전성 감독의 상호보완성

거시건전성 감독은 미시건전성 감독의 한계를 인식하면서 대두된 개념이다. 거시건전성에 대한 개념이 성립되기 이전에는 개별 금융회사의 미시건전성만으로 금융시스템의 안정이 보장될 것으로 여겼다. 종전의 미시건전성 감독은 각종 건전성비율의 준수를 통해 개별 금융회사의 자산부채 및 손익구조의 건전성을 확보하는 데에 초점을 두었다. 그러나 전술한 ‘구성의 모순’에서 보듯이 개별 금융회사의 건전성 제고(또는 유지) 노력이 오히려 금융시스템의 안정을 저해할 수가 있다. 미시건전성 감독이 분명히 금융감독의 본령이기는 하지만, 미시건전성 감독은 거시건전성 감독에 의해 보완될 필요가 있으며 따라서 거시건전성 및 미시건전성 감독은 상호보완적이다.

미시건전성 감독이 거시건전성 감독의 보완을 필요로 하는 이유로는 다음의 두 가지를 들 수 있다.

첫째, 역사적으로 보면 실물경제에 엄청난 피해를 미친 금융위기들은 특정 금융회사의 위기(idiosyncratic risk)에 의해 야기된 경우보다도 금융회사들이 거시경제적으로 공통의 리스크(common exposure)에 직면하면서 초래된 경우였다. 전자의 예로는 1974년 독일의 Bankhaus Herstatt의 도산⁴³⁾ 등을 들 수 있다. 후자의 예로는 제1차 세계대전 이전의 금본위제 하에서 금융위기, 1929년의 대공황, 1970년대말과 1980년대초 남미 국가의 채무 위기, 1980년대말과 1990년대초 북유럽국가의 금융위기, 1990년대 일본의 복합불황, 1997년 동아시아 금융위기, 2007년 이후 미국의 서브프라임 사태 등이 있다.

둘째, 금융시스템의 구조적 변화가 거시건전성 감독의 필요성을 증대시키고 있다. 대형 민간금융회사의 리스크관리 기법과 관행이 점차 동조화되는 가운데 신용파생상품과 같은 새로운 금융수단의 등장은 전 금융시스템에 걸쳐 리스크의 동시적 이전(simultaneous transfer)을 조장하고 있다. 또한, 은행업 등 전통적 금융회사에 대해서는 강력한 규제가 계속 적용되어 왔는데, 이는 규제의 강도가 상대적으로 낮은 기관투자자, 자산운용회사, 가계부문 등으로 점차 리스크가 전가되는 결과를 낳게 되었다. 1998년

43) 동 은행과 외환매매계약을 체결하였던 미국 은행들이 대규모 손실을 입고 독일 은행들과의 외환거래를 중단함에 따라 독일의 금융시스템 불안이 수 개월간 지속되었다.

LTCM 사태⁴⁴⁾는 이러한 사례로서 이를 계기로 각국의 감독당국은 비은행 금융회사 등에 의한 시스템위기의 발생 가능성을 염두에 두고 거시건전성 감독을 강화하고 있다.

3. 시스템리스크의 식별 및 진단⁴⁵⁾

거시건전성 감독을 수행하기 위해서는 시스템리스크에 대한 종합적인 모니터링체계를 구축하여야 한다. 시계열 차원(time dimension)의 리스크가 축적된 수준을 평가하기 위해 감독당국은 일반적으로 ① 총신용의 과도한 증가나 자산 가격의 과도한 상승 등 경제 전반의 취약성, ② 가계 또는 기업 등 특정 부문의 취약성, ③ 만기 불일치나 통화 불일치의 심화 등으로 인한 취약성 등을 살펴본다. 특정 시점에서 금융시스템 내에 리스크가 분포된 양상과 관련된 취약성을 일컫는 횡단면 차원(cross-sectional or structural)의 리스크를 측정하기 위해서는 은행, 증권, 보험, 비은행 등 중요한 금융권역과 금융중개자 간 그리고 시장 하부구조(infrastructure)와의 상호연계성(linkages)으로 인한 리스크를 모니터링 한다.

위기징후를 포착하기 위해 다양한 조기경보지표(early warning indicators)를 활용할 수 있다. 예를 들면, 총신용/GDP 또는 총신용/GDP 갭 지표 등을 통해 총 신용이 과도하게 증가하는지를 평가할 수 있으며, 주택가격 상승기 중 주택담보대출이 급증하는 것은 주택 시장에서의 리스크가 축적되고 있다는 강력한 조기경보로서의 기능을 할 수 있다. 그러나 완벽하게 위기징후를 잡아낼 수 있는 조기경보지표는 없으므로 한 가지 유형의 취약성에 기인한 시스템리스크를 측정하기 위해서도 다수의 지표를 종합적으로 감안하여야 한다.

즉, 조기경보지표와 함께 보완적으로 부채비율, 가계의 채무상환부담이나 기업의 이자보상비율 등 채무상환능력 현황, 그리고 기업이나 가계의 채무상환 능력에 대한 스트레스 테스트 결과 등 복원력을 가늠할 수 있는 여타 지표를 금융시스템 안정성을 평가하는데

44) 미국의 헤지펀드회사인 LTCM(Long-Term Capital Management)은 파생상품 등을 이용하여 공격적인 투자를 지속하던 중 1998년 러시아의 모라토리엄 선언으로 인해 대규모 손실을 입게 되었는데, 이때 LTCM이 전 세계 은행들과 거래하던 파생상품 규모는 약 1조 2500억달러에 달하는 등 전 세계적 대형 경제로 이어질 위기에 처하게 되었고 결국 연방준비제도의 대규모 구제금융을 받게 되었다.

45) IMF, FSB and BIS, "Elements of effective macroprudential policies," August 2016.

활용할 수 있다. 거시건전성 감독에서 금융시장이나 금융산업이 아닌, 기업 및 가계부문에 대해서도 특별한 관심을 기울여야 하는 이유는 금융회사의 거래상대방인 이들의 채무상환 능력이 악화될 경우 궁극적으로 금융산업의 건전성에도 악영향을 미치게 되기 때문이다. 그 밖에도 거시적 스트레스 테스트를 실시하여 경제·금융 상황 악화 시에도 금융시스템이 작동할 수 있는지를 평가함으로써 조기경보지표를 보완할 수 있다. 또한, 대출심사기준의 변경과 같은 감독정보도 유용할 수 있다. 한편, 조기경보지표나 이러한 수치들을 기계적으로 적용하여서는 아니되며 종합적인 리스크 평가를 통해 거시건전성 감독 조치를 결정할 필요가 있고, 세계 각 국의 감독당국은 지침이나 재량 어느 하나에만 중점을 두기 보다는 지침을 참고한 재량(guided discretion) 접근법을 주로 활용하고 있다.

4. 거시건전성 감독 정책수단

전 세계 감독당국은 시계열 차원과 횡단면 차원의 잠재적 취약성을 관리하기 위해 다양한 거시건전성 감독 정책수단을 활용하고 있다. 또한 미시건전성 감독 정책수단을 거시건전성 목적을 위해 조정하여 활용할 수도 있다.

시계열 차원의 시스템리스크를 완화하기 위해 충격에 대응한 복원력을 제고하고 경기 순환적인 취약성의 축적을 제어하는 수단으로 ① 자본 규제, ② 자산·대출 규제 및 ③ 유동성 규제 등 다양한 감독 수단이 존재한다.

자본 규제로는 경기대응완충자본(CCyB; Countercyclical Capital Buffer)이 대표적이다. 경기대응완충자본은 시스템리스크가 축적되는 시기에 추가자본을 적립해 두었다가 위기 상황이 도래할 경우 해소(draw down)하는 제도로써, 이를 통해 위기 상황에서 은행 시스템이 건전성에 대한 우려 없이 실물 경제에 신용 공급을 지속할 수 있는 여력(복원력)을 확보하는 것을 일차적인 목표로 한다. 부차적으로는 신용팽창기에 신용팽창 자체를 완화하는 효과도 기대할 수 있다. 동 제도는 비록 경기대응완충자본으로 번역되고 있으나 비교적 단기인 실물경기 보다는 보다 중장기적인 신용주기 또는 금융주기에 초점을 두고 있음을 유의해야 한다. 스페인 중앙은행이 2000.7월에 최초로 도입한 탄력적 대손충당금 제도나 탄력적 레버리지 비율 등도 시계열적 차원의 리스크에 대응하는 수단이다. 또한,

미국 Fed는 거시적 스트레스 테스트를 포함한 CCAR(Comprehensive capital analysis and review)을 활용하여 금융회사가 위기상황에 대비한 완충능력을 갖추었는지를 평가하고 그 결과를 바탕으로 금융회사가 제출한 자본계획의 승인 여부를 결정하는 등의 감독 조치로 연결하고 있다.

또한, 부문적 자본 규제(sectoral capital tools)는 특정 부문의 신용팽창이 시스템 전체의 리스크로 확대되는 것을 억제하는 제도이다. 대표적인 수단으로는 부문별 경기대응 완충자본(SCCyB; Sectoral Countercyclical Capital Buffer)이 있으며, 스위스는 신용 공급 및 부동산 가격 급등에 대응하기 위해 2012.6월부터 세계 최초로 부문별 경기대응 완충자본제도를 도입해 운영중이다. 부문별 경기대응완충자본제도는 전체 위험가중자산(Risk Weighted Assets;RWA)을 기준으로 부과되는 경기대응완충자본과 달리 가계·부동산 등 특정 부문의 위험가중자산을 기준으로 부과된다는 점에서 차이가 있다.

그 밖에도 LTV(Loan-to-value), DSR(Debt-service-ratio), DTI(Debt-to-income), LTI(Loan-to-income)와 같은 대출 규제도 자산 가격 충격이나 소득 충격에 대한 대출 이용자의 복원력을 제고함으로써 간접적으로 금융회사의 복원력도 개선시킨다. 이러한 대출 규제는 주로 주택담보대출에 대해 사용되고 있으나, 신용카드, 상업용 부동산 또는 기업 부문에서의 레버리지 론(leveraged loan) 등에 적용할 수도 있다.

유동성 규제의 주 목적은 신용 팽창기에 유동성 리스크나 외환 리스크의 축적을 억제하는 것이다. 이러한 건전성 감독 수단 중에는 Basel Ⅲ의 유동성커버리지비율(LCR) 등 고유동성자산을 보유하도록 하는 규제도 있고, 핵심조달비율(core funding ratio) 및 예대율 등 만기불일치를 해소하기 위한 규제도 있다.

금융시스템의 횡단면 차원의 리스크 관리의 예로서는 금융체계상 중요한 금융기관(SIFI)⁴⁶⁾에 대한 규제를 들 수 있다. 이들 시스템적 중요 금융회사들이 부실화 되는 경우 시스템 리스크를 유발하여 금융 시스템 및 경제 전반에 막대한 파급력을 미칠 수 있기에 금융체계상 중요한 은행(G-SIB, D-SIB) 및 금융체계상 중요한 보험회사(G-SII)에 대해서는 추가적인 자본 적립 의무를 부과하고 있다. 이에 더하여 G-SIB이 부실화 되더라도

46) Systemically Important Financial Institutions: Global systemically important banks(G-SIB), Domestic systemically important banks(D-SIB), Global systemically important insurers(G-SII)

파급 영향을 줄이기 위해 미국 등에서는 자체정상화·부실정리계획(RRP; recovery and resolution plan) 규제가 도입되어 있으며, 정리 과정에서 정부의 재정투입 없이 주주와 채권자들이 모든 손실을 부담할 수 있도록 계약형 Bail-in 채권을 일정 수준 이상 보유케 하는 TLAC(Total loss absorbing capacity)⁴⁷⁾ 규제도 2019년부터 적용이 시작되었다. 그 밖에도 위험가중치를 증가시키거나 거액 익스포저 한도 규제를 하는 등의 여타 건전성 조치를 통해 시스템적 중요 은행 또는 금융시스템 내 전반의 거액 익스포저를 감소시킬 수도 있다.

또한 비은행 영업부문과 금융시장 하부구조를 통한 상호연계성 관련 시스템리스크를 관리하기 위한 감독 방법론도 논의중에 있다. 중앙청산소(CCP) 제도를 보완하기 위해 중앙청산소의 복원력을 개선한 자체정상화·부실정리계획(RRP; recovery and resolution plan)을 도입하기 위한 규제가 논의 중이다.

우리나라는 시계열 측면의 시스템리스크 관리를 위해 Basel Ⅲ에 따른 경기대응완충자본(2016.1월), 단순기본자본비율(2018.1월), LCR(2015.1월) 및 NSFR(2018.1월) 등 규제를 도입하였다. 또한, 자체적으로도 부동산가격 상승에 따른 주택담보대출 급증에 선제적으로 대응하기 위해 주택담보대출비율(Loan To Value ratio, LTV) 및 총부채상환비율(Debt To Income, DTI)을 도입(각각 2002.9월, 2005.8월)하였고, 총부채원리금상환비율(Debt Service Ratio, DSR)을 관리지표로 도입(은행권 2018.10월)하였으며, 최근에는 차주별 총부채원리금상환비율(차주단위 DSR)을 확대 적용(2021.4월)하였다. 또한 호황시 과도한 대출확대 억제를 위한 예대출 한도규제(2009.12월), 급격한 자본유출입 완화를 위한 선물환포지선한도(2010.6월) 및 외환건전성 부담금(2011.8월) 등도 도입하여 운영하고 있다. 횡단면 측면의 시스템리스크 관리를 위해 적격 원화IRS 거래시 중앙청산소 거래를 의무화(2014.6월)하고 국내 금융체계상 중요한 은행(D-SIB)에 대한 감독제도(2015.12월)를 도입하는 한편, 금융체계상 중요한 금융기관(D-SIFI)이 부실화 되는 경우 시스템 충격 및 공적자금 투입 등을 예방하기 위한 자체정상화·부실정리계획(RRP; recovery and resolution plan) 제도도 도입(2020.12월)하였다.

47) FSB는 G-SIB에 대해 채무 경감 또는 자본 전환이 가능한 후순위 채권 등을 포함한 자본 및 부채를 위험가중자산(RWA)의 16%(2022년부터는 18%)만큼 의무 보유하도록 하였다.

5. 거시건전성 감독 정책수단의 집행

거시건전성 감독 정책수단을 실제 적용하기 위해서는 시스템리스크에 대한 평가 결과를 감독 조치로 연계시켜야 하며 이를 위해 다음 사항들을 고려해야 한다. 현실에서는 이러한 사항들을 순차적이라기보다는 동시에 고려하게 된다.

첫째, 관리 대상 리스크를 명확히 식별하고 정책 수단과 발동 조건 등을 설계해야 하고 불필요한 규제 비용이 발생하지 않도록 하여야 한다. 리스크 프로파일에 맞는 감독 정책 수단을 운용하는 것이 중요하다. 즉 규제를 점진적으로 적용할 것인지 여부, 보다 강력한 규제가 필요한 상황인지 여부, 전반적으로 취약성이 증가하고 있어 전반적 자본이나 유동성 규제 강화가 필요한 것인지 여부, 특정 부문의 취약성이 증가하여 LTV, DTI 등의 보다 적용 범위가 좁은 규제가 바람직한 것인지 여부, 단일 감독 정책수단만 시행하면 될지 또는 복수의 감독수단을 동시에 적용하는 것이 바람직한 것인지 여부, 규율(rule)에 따라 적용할 것인지 또는 재량(discretion)에 따라 적용할 것인지 여부 등을 결정하여야 한다. 규제 비용-편익 분석을 실시할 때 감안하여야 하는 비용으로는 금융회사가 규제에 적응하는데 필요한 시간 등을 위한 규제 적응 비용(adjustment cost), 규제 도입으로 인해 금융 소비자의 효용을 왜곡시킬 수 있는 효율성 비용(efficiency cost) 등이 있는데 이 중 효율성 비용을 최소화하기 위해서는 대출 이용자를 대상으로 한 규제보다 금융회사의 대출을 줄이기 위한 자본 규제 등을 우선 시행하는 것이 바람직할 수 있으며, 고위험 주담대에 대한 차별적 한도규제나 최초 주택 구입자에 대한 완화규정 등을 통해 효율성 비용을 감축할 수 있다. 이 외에도 거시건전성 감독 정책수단이 단기적으로는 경제성장에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 견해가 있으나, 이러한 악영향을 최소화하기 위해서 자본 규제 강화 등의 건전성 규제는 위기상황이 발생하기 전에 선제적으로 수행될 필요가 있으며, 이렇게 거시건전성 정책이 적시(timely)에 시행될 경우 경기 둔화 효과에 비하여 장기적으로는 금융위기 발생 가능성이 감소함으로써 발생하는 효익이 더 클 것으로 평가된다.

둘째, 거시건전성 감독 정책 수단 실행 시 나타날 수 있는 풍선효과에 대해 사전적으로 평가하여 관리해야 한다. 풍선효과(balloon effect)는 거시건전성 감독 정책수단의 적용 범위 밖에서 금융활동이 발생하여 규제의 효과가 낮아지는 것을 의미한다. 국내 금융회사간 또는 규제 부문과 규제 사각지대 간에서만 발생하는 것이 아니라 국경 간에도 발생할 수 있으므로 규제 대상에 비은행 금융기관을 포함해야 할지 및 해외 금융당국과의 협력

(jurisdictional reciprocity agreement) 등을 통해 해외 금융회사도 규제해야 할 필요성이 있는지도 고려할 필요가 있다.

셋째, 사후적으로 거시건전성 감독 조치의 효과를 평가하고 감독 정책수단을 변경하거나 기존 감독 정책수단의 수준을 변경할 필요성에 대해 평가하여야 한다. 궁극적 목적인 시스템리스크가 감축되었는지는 측정하기가 어렵다. 그러나 풍선효과나 부작용이 발생했는지 여부와 함께 감독 정책수단이 원래 목적대로 복원력 제고에 보탬이 되었는지 여부 및 대출과 자산 가격에 어떠한 영향을 주었는지 여부 등을 분석할 필요가 있으며 이러한 분석은 감독 정책수단의 내용과 수준을 개선하는데 매우 유용하다.

넷째, 거시건전성 감독 정책을 어떤 상황에서 완화할 것인지 사전적으로 고려할 필요가 있다. 거시건전성 감독 정책의 목적을 감안하여 완화의 시기나 속도에 대해 고려할 필요가 있고, 거시건전성 감독 정책수단을 완화할지 여부를 평가하기 위해 점검해야 할 지표(예: 경기대응완충자본 해소지표)는 규제를 강화할 때 평가하는 지표(예: 경기대응완충자본 적립 지표)와 다를 수 있다.

다섯째, 거시건전성 감독 정책을 효율적으로 수행하기 위해서는 정보 기반을 개선하기 위한 노력이 필요하다. 기존 입수 데이터에 대한 활용도를 높이는 것 뿐 아니라 새로운 데이터를 확보하기 위한 노력이 필요할 수 있다. 예를 들어 사모펀드, 보험회사 등 비은행 금융중개기관(NBFI)의 파생상품 거래 데이터 등을 수집·활용하여 NBFI 레버리지로 발생할 수 있는 금융 불안정 요인을 보다 효율적으로 식별할 수 있다.

6. 거시건전성 감독 관련 국제 규제 논의경과

글로벌 금융위기를 계기로 주요국의 금융감독당국들은 시스템리스크에 적절하게 대응하지 못했다는 비판에 직면하였고 특히 개별 금융회사에만 초점을 맞춘 미시적 금융감독 행태가 금융위기의 주요 원인 중의 하나로 제기되었다. 즉 그동안의 미시적 금융감독이 금융시스템의 과도한 팽창과 급속한 위축(boom and burst)을 야기하는 금융회사와 금융 시장의 높은 상호연계성에 대해 고려하지 못하였다는 것이다. 이러한 배경 하에 금융위기 이후 각국 정부 및 국제기구들을 중심으로 거시건전성감독을 강화하려는 움직임이 지속되고 있다.

바젤위원회(Basel committee on Banking supervision, BCBS)는 과거 바젤Ⅱ의 자본 규제 방식이 호황기에 신용을 늘리고 불황기에 신용을 줄이려는 유인을 금융회사에 제공함으로써 경기 진폭을 확대시킨다는 비판에 대응하여 2010.12월 바젤Ⅲ 자본 및 유동성 규제체계와 함께 경기대응완충자본(Counter-cyclical capital buffer, CCyB)을 도입⁴⁸⁾하였다. 이에 따라 BCBS 회원국은 자국 금융의 경기순응성 완화를 위해 신용팽창 여부를 판단하는 기준 등을 확립하고, 보통주 기준 0~2.5%의 경기대응완충자본 부과 체제를 구축하였다. 금융회사의 규제 적용 비용을 감안하여 2016년부터 2019년 기간 중 매년 1/4씩 단계적으로 적립(phase-in)하도록 하고 있고, 추가자본을 요구하는 경우 최대 12개월 전에 적립 사실을 사전 공지하도록 하고 있다. 반대로 신용위축이 우려되어 경기대응완충자본을 해소할 필요가 있는 경우에는 결정 즉시 발효함으로써 원활한 신용공급을 도모한다. 또한 경기대응완충자본의 경우 글로벌 영업활동으로 인해 국가 간 대차거래로 인한 풍선효과를 억제하기 위해 BCBS 회원국 간 상호 적립 의무(reciprocity)를 부과하고 있다. 예컨대 홍콩이 2%의 경기대응완충자본 규제를 적용하겠다고 발표하면 우리나라 은행도 홍콩 익스포저에 해당하는 대출에 대해서는 그에 상응하는 경기대응완충자본을 적립하여야 한다.

우리나라는 경기대응완충자본 제도를 2015.12월 도입하였고 경기대응완충자본 적립 판단을 위해 BCBS가 공통지표로 권고한 국내총생산(GDP) 대비 총신용 갭 수준, 최근 거시경제 상황 및 재정통화정책 기조와의 조화, 해외 운용사례 등을 종합적으로 감안하여 2016.3월 경기대응완충자본 적립수준을 0%로 결정하여 2023년까지 이 수준을 유지하였다. 2023. 5월에 은행의 손실흡수능력 확충을 위해 경기대응 완충자본 적립수준을 1%로 상향하기로 결정하였으며, 1년의 유예기간이 지난 2024.5월부터 1% 수준의 경기대응완충자본을 적용 중이다.

글로벌 금융위기 대응 과정에서 대형 금융회사의 파산이 경제 전반에 미치는 부정적 파급효과 등을 경험하게 되면서 대형 금융회사에 대한 감독 강화 필요성에 대한 국제적 공감대도 확산되었다. 이에 따라 2009.9월 피츠버그 G20 정상회의에서 금융체계상 중요한 금융기관(Systemically Important Financial Institution, SIFI)에 대한 추가자본 규제 및 강화된 건전성 기준 등 감독 강화 방안을 마련하는 데 합의하였으며, 이에 따라

48) BCBS, "Basel III: a global regulatory framework for more resilient banks and banking systems", "Guideline for national authorities operating the countercyclical capital buffer," December 2010.

금융안정위원회(FSB)는 2010.11월 G20 서울 정상회의의 승인을 거쳐 ① 손실흡수능력 확충, ② 정리제도 정비, ③ SIFI에 대한 감독 강화, ④ 핵심 금융인프라의 강화 등을 주요 내용으로 하는 SIFI 규제체계를 발표하였다.

이를 기초로 BCBS는 금융체계상 중요한 은행에 대한 감독 강화 방안을 마련하였다. 우선 2011.11월 칸 G20 정상회의 승인을 거쳐 글로벌 시스템적 중요 은행(Global Systemically Important Banks, G-SIB)에 대한 추가자본 규제방안을 담은 기준서⁴⁹⁾를 발표하고 2013.7월 한차례 개정⁵⁰⁾을 거쳐 확정하였다. BCBS는 ① 글로벌 영업활동, ② 규모, ③ 상호연계성, ④ 대체가능성/금융회사 인프라, ⑤ 복잡성 등 5개 부문별로 동일 가중치(20%)를 적용하여 G-SIB의 시스템적 중요도를 평가하며, FSB는 BCBS가 수행한 시스템적 중요도 평가 결과에 매년 G-SIB 명단을 발표하고 있다. G-SIB로 선정된 은행은 시스템적 중요도 점수 구간에 따라 1.0~2.5%의 추가자본을 보통주로 적립하여야 한다.

또한, BCBS는 G-SIB으로 선정되지는 않았지만 여타 일반 은행에 비해 국내 금융시스템 및 경제에 중요한 충격을 미치는 은행에 대한 규제체계 마련 작업에 착수, 2012.10월 금융체계상 중요한 국내 은행(Domestic Systemically Important Banks, D-SIB)에 대한 규제체계를 발표⁵¹⁾하였다. D-SIB 규제체계는 G-SIB 규제체계와 보완적인 관점에서 은행 부실 또는 부도가 국내 경제에 미치는 부정적 효과를 최소화하기 위해 마련된 것으로 BCBS가 일률적인 방식으로 평가하고 규제하는 G-SIB 규제체계와는 달리 개별 국가의 특수성을 반영할 수 있도록 평가 및 정책 수단의 적용에 있어 적절한 수준의 국가별 재량권(national discretion)을 인정하고 있다. 이를 위해 G-SIB 규제체계의 '규범적 접근방식(prescriptive approach)'과는 달리 최소한의 원칙만을 제시하는 '원칙기반 방식(principles-based approach)'을 채택하고 있다. 각국 감독당국은 ① 규모, ② 상호연계성, ③ 대체가능성/금융회사 인프라, ④ 복잡성 등 4개 부문 및 추가적인 국내 특수요인을 고려하여 평가기준을 자체적으로 수립하며, D-SIB로 선정된 은행에 대해서는 보통주 기준의 추가자본 부과 등을 할 수 있다. G-SIB 및 D-SIB 규제체계는 모두 2016년부터 시행되었다.

49) BCBS, "Global systemically important banks: Assessment methodology and the additional loss absorbency requirement," November 2011.

50) BCBS, "Global systemically important banks: updated assessment methodology and the higher loss absorbency requirement," July 2013.

51) BCBS, "A framework for dealing with domestic systemically important banks," October 2012.

한편, 국제보험감독자협의회(IAIS)도 FSB의 SIFI 규제체계에 근거하여 2013년 시스템적으로 중요한 글로벌 보험회사(Global Systemically Important Insurers, G-SII) 선정을 위한 평가방법론(2016년 개정)⁵²⁾ 및 감독강화 방안⁵³⁾을 발표하였다. IAIS는 시스템적 중요성 평가를 위해 ① 규모(5%), ② 글로벌 영업활동(5%), ③ 상호연계성(49.3%), ④ 자산 현금화(35.8%), ⑤ 대체가능성(5%) 등 5개 부문에 대한 정량평가 및 평가대상 보험회사의 주요 리스크 요인 등을 고려한 정성평가를 매년 실시하며, FSB는 그 평가결과를 토대로 2013년부터 2017년까지 매년 G-SII 명단을 발표하였다. G-SII로 선정된 보험회사에 대해서는 FSB의 「금융회사의 효과적 정리를 위한 핵심요소」준수, 효과적 시스템리스크 관리방안 수립 등의 의무가 부과되었으나 2017년 이후로는 평가방법의 개편을 위해 지정을 중단하였다. 이후 2019.11월 IAIS는 보험 부문의 시스템리스크 평가 및 완화를 위한 평가방법⁵⁴⁾을 발표하고, 2022.12월에는 FSB가 향후 연도별 G-SII 선정 절차를 중단하고 IAIS와 함께 보험부문 전체의 시스템리스크만을 평가하기로 발표하였다. 국제증권감독기구(IOSCO)도 FSB와 공조하여 2014.1월 NBNI G-SIFI⁵⁵⁾ 평가방법론 공개 초안 발표 이후 2015.3월 2차 공개 초안을 마련하였으나, 평가방법론 도입에 대한 최종 결정은 유보한 상태이다.

한편, 2025.7월 금융안정위원회(FSB)는 美 아케고스(Archegos) 채무 불이행 사건('21. 3월), 런던비철금속거래소(LME) 니켈 선물 거래 중단 사건('22.3월), 英 국채(Gilts) 금리 사태('22.9월) 등 과도한 NBFI 레버리지로 인한 금융 스트레스 사건 발생의 증가에 따라 NBFI 시장에서 금융시스템 전반으로의 파급효과를 방지하고 금융시스템의 회복력을 강화하기 위해 ① 위험 식별 및 모니터링, ② 핵심 금융시장 규제, ③ NBFI와 금융체계상 중요한 금융기관(SIFI) 간의 연계성 규제, ④ 규제의 일치성, ⑤ 당국 간 협력 및 조정 등 5개 영역에서 9개의 세부적인 권고안을 담은 정책 방안을 발표⁵⁶⁾하였다. FSB는 동 권고안을 바탕으로 민간 부문 협업 확대 등 후속작업 방향에 대한 논의를 진행하고 있다.

52) IAIS, "Global Systemically Important Insurers: Updated Assessment Methodology," June 2016.

53) IAIS, "Global Systemically Important Insurers: Policy Measures," July 2013.

54) IAIS, "Holistic Framework for the assessment and mitigation of systemic risk in the insurance sector," November 2019

55) NBNI G-SIFI: Non-Bank Non-Insurer Global Systemically Important Financial Institutions

56) FSB, "Leverage in Nonbank Financial Intermediation," July 2025

7. 거시건전성 감독의 주체에 관한 논의

감독당국이 거시건전성 감독이라는 새로운 접근방식으로 관심 영역을 확대하자 정부와 중앙은행은 기관 간에 불필요한 업무중복이 발생할 수 있다는 문제를 제기하고 있다. 전통적으로 금융안정에 관한 문제에 깊숙이 개입해 온 중앙은행의 입장에서는 특히 그러하다. 중앙은행의 오랜 역사와 함께 많은 중앙은행 인사들은 금융안정에 관한 이론, 정책, 제도의 발전에 지대한 공헌을 해 왔다. 더욱이 이들은 거시건전성에 대한 개념 자체를 성립시키는 데에도 많은 역할을 해 왔다.

많은 국가에서는 아직도 중앙은행이 은행감독업무를 전적으로 또는 부분적으로 담당하고 있는데 이러한 경우에는 굳이 거시건전성 감독의 주체가 누구인지를 거론할 필요가 없을 것이다. 그렇지만 우리나라와 같이 중앙은행과 감독당국이 제도적 필요성에 의해 분리된 경우에는 어느 기관에서 거시건전성 감독을 담당하는 것이 바람직한가 하는 문제가 제기될 수 있다.

2000년대 들어 중앙은행과 감독당국이 분리되는 국가가 점차 증가하면서 BIS의 이코노미스트들은 중앙은행의 ‘통화정책(monetary policy)’과 대비하여 감독당국의 ‘건전성정책(prudential policy)’이라는 표현을 자주 구사하고 있다. 물론 여기서 건전성정책이라 함은 미시건전성(micro-prudential)과 거시건전성(macro-prudential) 감독을 모두 포괄하는 개념이다.

거시건전성 감독을 담당하는 감독주체의 문제를 논의하기 위해서는 통화정책과 금융감독정책의 정책결정 과정에 있어서의 차이점을 살펴볼 필요가 있다. 통화정책이 경제·금융의 모든 상황정보를 금리라는 한 변수로 귀착시켜 실질적으로 매회 반복적 형태의 의사결정(예: 인상, 현 수준 유지, 인하)을 하는 과정인 반면, 감독정책은 인허가, 증가 필요성, 규율·제재 등과 관련된 광범위한 금융규제에 대하여 매회 개별적 판단을 요구하는 의사결정을 하는 과정이다. 대체로 전자는 의사결정의 대상이 한정되어 있고 예측 가능성도 높지만, 후자는 그 반대이다.

대손충당금 적립비율, 부동산 관련 대출의 담보인정비율(LTV) 등 건전성 지도비율의 조정과 같은 거시건전성 감독수단은 일반적으로 금융산업별, 지역별, 담보물건별 등에 따라

차등적으로 적용된다. 거시건전성 감독의 정책수단이 이처럼 개별적이고 재량적인 성격을 지닌다는 점에서 거시경제 전체에 무차별적으로 영향을 미치는 금리 등의 통화정책 수단과는 매우 다르다.

또한, 거시경제정책인 통화정책과 건전성 감독정책은 양자 간에 이해상충 가능성이 존재한다. 예컨대 인플레이션 방지를 위한 정책금리의 인상이 금융회사의 건전성 악화를 가져올 수 있기 때문에 통화정책의 목표와 건전성 감독의 목표가 단기적으로 충돌할 수 있으며, 건전성 규제가 통화정책이라는 거시경제정책의 틀에 포획⁵⁷⁾되어 금융회사의 경기순응성 억제라는 거시건전성 감독의 목적을 달성하기 힘들어질 수도 있다. 이러한 점을 고려하면 거시건전성 감독은 감독당국이 주체가 될 필요가 있다.

거시건전성 감독의 주체가 감독당국이 되어야 하는 또 다른 이유는 바로 미시건전성 감독과의 긴밀한 연계성이다. 앞에서 강조하였듯이 거시건전성 감독은 미시건전성 감독의 한계를 보완하기 위해 등장한 접근방식이다. 그리고 그 구체적인 정책수단도 미시건전성 감독에서 처럼 감독당국이 수행해야하는 건전성정책상의 방침 변경, 건전성 지도비율의 조정 등이다. 미시건전성 및 거시건전성 감독은 전체 금융시스템 또는 개별 금융회사의 어느 쪽에 보다는 큰 비중을 둘지에 관한 관점의 차이일 뿐이다. 실제로 양자는 정책수단을 공유하는 통합된 감독과정이며 적어도 거시건전성 감독의 필요성을 인정한다면 이들을 실무적으로 분리하는 것은 합리적이지 않다. 거시건전성 감독업무는 단순히 거시건전성 분석이 아니라 정책수단의 동원까지를 고려해야 한다는 점에서 감독당국의 업무임이 드러난다.

또한, 중앙은행의 업무 영역은 주로 은행부문에 한정되기 때문에 중앙은행이 금융시스템 전체를 대상으로 하는 거시건전성 감독업무를 담당하는 것은 원천적으로 한계가 있다. 지난 2003년의 신용카드 사태는 비은행 금융부문이 시스템리스크의 근원이 되는 전형⁵⁸⁾이며

57) 중앙은행의 최우선 설립 목적은 물가안정을 도모하는 것이며 금융안정은 통화신용정책 수행시 유의하여야하는 보조적 목적으로 규정되어 있다(「한국은행법」 §1①, ② 참조). 따라서 통화정책과 거시건전성 감독정책이 상충될 경우 물가안정을 우선시하여 전자가 후자를 압도(overriding)할 가능성이 있다.

58) 금융감독원이 신용카드사의 과당 경쟁 및 건전성 악화 가능성을 처음으로 인식한 시기는 2001년 상반기였다. 당시 감독당국은 신용카드의 발급기준 강화에 필요한 법규 개정을 주장하였으나, 이를 관철시킬 거시건전성에 관한 논리와 명분을 충분히 제시하지 못하였다. 또한 감독당국은 정부나 한은의 경기회복론을 그대로 수용하여 신용카드사의 연체가 곧 개선될 것으로 낙관하였다. 이처럼 신용카드사에 대한 전형적인 규제관용(regulatory forbearance)은 감독당국이 자체의 경기관을 갖지 못한 채 일방적인 낙관론에 의존한 측면이 컸다.

감독당국이 미시건전성 감독에만 전념하고 중앙은행이 거시건전성 감독을 담당하는 경우 비은행 금융부문에서 발생하는 시스템리스크는 인식의 공백지대가 될 수 있다. 2003년 신용카드 사태를 계기로 금융감독원에서는 2005.1월에 거시감독국을 신설하여 국내 실정에 부합되는 거시건전성 감독체계 구축 등⁵⁹⁾을 지속적으로 추진하고 있다.

제4절 금융감독원 거시건전성 감독 분석체계

1. 금융감독원 거시건전성 감독 분석체계 개요

금융감독원은 금융시스템의 위험 요인을 조기에 식별하여 선제적으로 대응함으로써 국내 금융시스템의 안정에 기여할 목적으로 ① 거시건전성 스트레스 테스트(Stress Test for Assessing Resilience and Stability of Financial system, STARS), ② GDP 성장률 적시 예측모형(Supervisory Forecast, SuperCast), ③ 조기경보시스템(Early Warning System, EWS)으로 구성된 거시건전성 감독 분석체계(Korean Macro-prudential Supervision Analysis System, KOMPAS)의 기틀을 마련하였다. BDAI(Big Data and Artificial Intelligence) 시대에 맞춰 빅데이터, 머신러닝 등 최근의 혁신 기술을 적극 활용하여 기존 모형을 개편하거나 모형을 신규 개발하는 등 고도화를 지속하여 예측의 정확성을 높여나가고 있다.

2. 거시건전성 스트레스 테스트

금융감독원은 2014년 IMF의 금융부문평가(FSAP, Financial Sector Assessment Program) 결과 이후 금융회사가 실시한 스트레스 테스트 결과에 대한 신뢰도를 제고할 필요성이 있다는 제안을 받은 바 있다. 이는 금융회사가 자체적으로 성실히 스트레스 테스트를

59) 거시·미시 건전성 감독간의 긴밀한 피드백 강화, 시스템리스크 재발 방지를 위한 선제적 감독기능 강화, 거시건전성 관련 유관기관간 정책협력(거시경제금융회의 등) 강화 등

실시하더라도 그 결과에 대한 감독당국의 적절한 검증이 없을 경우 결과 자체에 대한 신뢰도가 떨어질 수 있다는 의미이다. 금융감독원은 IMF 제안의 타당성을 인정하여 금융감독 목적의 감독당국 자체 스트레스 테스트 모형 개발에 착수하였다.

전 금융권역을 감독하는 금융감독원의 업무를 반영하여 2017년에 전 권역 금융회사를 대상으로 한 거시건전성 스트레스 테스트 모형을 국내 최초로 개발하였다. 동 모형은 기존 은행 권역을 중심으로 수행되었던 스트레스 테스트 모형을 금융투자, 보험, 저축은행, 상호금융 및 여전사 등 여타 금융권역으로 확장한 것이다. 또한, 금융감독원이 동 모형을 통해 자체적으로 스트레스 테스트를 실시하게 됨에 따라 테스트 결과 산출에 소요되는 기간이 단축되고 시의성 있는 분석이 가능하게 되었다. 아울러 위기시 취약성이 높은 비은행 금융권역의 건전성 악화를 조기에 파악할 수 있는 장점도 있다.

현재 금융감독원은 자본적정성, 유동성 및 상호연계성 스트레스 테스트 모형을 운영하며 국내 금융시스템의 안정성을 다양한 측면에서 다루고 있다.

가. 자본적정성 스트레스 테스트

자본적정성 스트레스 테스트 모형은 크게 위기 시나리오 생성 모듈, 신용손실 추정 모듈, 시장손실 추정 모듈, 영업손익 추정 모듈로 구성된다.

위기 시나리오 생성 모듈은 스트레스 테스트 실시를 위해 최악의 상황을 가정했을 때 경제 성장률 및 금융변수의 변동을 계량화하는 작업을 의미한다. 위기 상황은 향후 국내 경제 및 금융시장에 큰 영향을 미칠 수 있는 사건이 있을 경우 해당 사건의 파급효과를 추정하기도 하고, 별도의 사건을 특정할 수 없을 경우에는 가상의 위기를 가정하기도 한다. 경제적 파급력이 큰 사건의 경우 다양한 문헌 연구 및 시장 컨센서스 등을 반영하여 베이지안 벡터자기회귀모형(Bayesian Vector Autoregressive Regression)을 활용하여 위기시나리오를 설정한다. 별도의 사건이 없을 경우에는 IMF에서 발표한 GaR(Growth-at-Risk) 기법 등을 활용하여 극단적인 경제성장률 하락 상황 하에서 여타 경제 및 금융변수의 변동 예측치를 위기시나리오로 설정한다.

신용손실 추정 모듈은 위기 시나리오 하에 각 금융회사가 신용리스크로 인해 발생하는 신용손실의 규모를 추정하는 모형이다. 신용손실은 기본적으로 금융회사가 대출한 차주가 채무를 불이행하여 부도가 날 경우에 금융회사가 입게 되는 손실을 의미한다. 신용손실을

구하기 위해서는 부도율(PD, Probability of Default), 부도시 손실율(LGD, Loss Given Default), 부도시 익스포져(EAD, Exposure At Default)의 값이 필요하다. 스트레스 테스트에서는 위기 시나리오에서의 신용손실을 파악하는 것이 목적이므로 PD와, LGD를 위기 시나리오와 연계하는 모형을 구축하는 것이 필요하다. 금융감독원 모형에서도 PD와 LGD가 위기 시나리오와 연계되도록 모형이 설정되어 있으며, 위기 시나리오에 따라 스트레스 테스트 기간중 PD와 LGD도 변동한다. EAD의 경우 스트레스 테스트를 실시하는 기준시점에서의 여신잔액에 신용환산율을 적용한 값을 사용하므로 추정을 위한 별도의 계량모형이 필요하지는 않다.

시장손실 추정 모듈은 위기 시나리오 하에 각 금융회사가 보유한 시장리스크로 인해 발생하는 유가증권의 평가손실을 추정하는 모형이다. 금융감독원 모형도 위기 시나리오 하에 주가, 환율, 금리 등의 변동에 따라 각 금융회사가 보유하고 있는 유가증권의 가치 변동을 추정하고 있다. 유가증권의 가치 변동은 위기 시나리오 하의 금융변수 변동과 직결되므로 스트레스 테스트의 목적과 부합된다. 다만, 채권의 듀레이션 등은 각 권역별, 금융회사별로 상이하므로 동일한 위기 시나리오 하에서도 각 금융회사가 보유하고 있는 유가증권의 특성에 따라 시장 리스크에 대한 민감도는 상이하다.

영업손익 추정 모듈은 위기 시나리오 하에서 각 금융회사의 영업실적 변동을 추정하는 모형이다. 은행의 경우 대출을 주된 영업으로 하므로 신규 대출 및 금리 추이 등이 영업실적을 결정하는 중요한 변수가 될 수 있다. 반면, 금융투자회사나 보험회사 등 비은행 금융회사의 경우 고유한 영업 특성에 따라 영업실적을 결정하는 변수가 각기 상이할 수 있다. 그럼에도 불구하고 각 금융권역의 영업실적이 위기 시나리오의 변동과 연계될 수 있도록 적절한 모형을 구축해야 할 필요가 있으며, 금융감독원 모형은 각 권역의 특성을 반영하여 적절한 형태로 개발되었다.

위기 시나리오 모듈에서 생성된 위기 시나리오에 따라 신용손실 추정 모듈, 시장손실 추정 모듈, 영업손익 추정 모듈에서 추정한 금융회사별 손익을 취합하면 해당 금융회사의 자본비율에 미치는 영향을 알 수 있다. 금융감독원 스트레스 테스트 모형은 보통 스트레스 테스트 기간을 2년간으로 설정하고 2년간 금융회사의 자본비율 변화 추이를 관찰한다. 만약, 특정 금융회사의 자본비율이 스트레스 테스트 기간 중 규제비율을 하회할 경우 위기 상황 도래 시 부실위험이 있는 것으로 판단한다.

나. 유동성 스트레스 테스트

유동성 스트레스 테스트는 자본적정성 스트레스 테스트가 위기상황 하에서 금융회사의 자본비율이 규제비율을 상회하는지 점검하는 것에 초점을 두고 있는 것과 달리 자본적정성과 별개로 금융회사가 위기시 충분한 유동성을 보유하고 있는지 점검하는 기법이다.

금융감독원의 유동성 스트레스 테스트는 은행의 유동성 커버리지 비율(Liquidity Coverage Ratio, LCR) 방식을 준용한다. 먼저, 금융회사별로 위기시 유출 또는 유입이 발생하는 자산 및 부채 항목을 식별한다. 다음으로 LCR 기준 시나리오(또는 자체 모형)에 따라 항목별 유입률, 유출률 등 유동성 충격 수준을 설정한다. 마지막으로 앞서 식별한 자산 및 부채 항목별 유동성 충격을 적용하여 유출금액과 유입금액을 추정한다. 추정 결과 유출금액이 유입금액을 상회할 경우 위기 시 유동성 부족이 발생할 위험이 있는 것으로 판단한다.

유입률, 유출률 등 유동성 충격 수준은 각 금융 권역별 자금조달 방식에 따라 의존도가 높은 조달 수단의 과거지표를 참고하거나 자체 개발한 모형을 활용한다. 시장성 자금조달 의존도가 높은 증권사 및 여전사의 경우 RP 등 주요 자금조달 수단의 차환이 어려웠던 시기의 유출률 수준을 유동성 충격 수준으로 활용한다. 또한 단기금융시장 금리 데이터 등을 통해 RP 거래량, 전자단기사채 및 CP 발행물량 등을 설명하는 모형을 개발하여 위기 시 금융회사의 유동성 충격에 대한 대응능력까지 고려한 유동성 충격 시나리오를 활용하기도 한다.

은행, 저축은행, 상호조합 등 예금의존도가 높은 예금취급기관은 '22년 레고랜드 사태, '23년 새마을금고뱅크런 사태 등 일부 금융회사의 대규모 예수금 이탈 시기의 유출률 수준을 활용한다. 또한, 예금자의 뱅크런 관심도를 설명하는 네이버 검색지수와 새마을금고 사태시 유출률간 관계를 기반으로 개발한 유출률 설명 모형을 개발하여 다양한 유출률 가정을 활용하고 있다.

다. 상호연계성 스트레스 테스트

상호연계성 스트레스 테스트는 위기시 개별 금융회사의 자본적정성을 점검하는 것에 그치지 않고, 특정 금융회사가 부실해질 경우 다른 금융회사, 즉 금융시스템에 미치는

영향이 얼마나 될 것인지를 점검하는 기법이다. 금융회사간 상호거래⁶⁰⁾ 등을 통해 구축된 금융시스템 내에서 다른 금융회사들과 거래가 많은 일부 금융회사의 부실은 금융시스템 위기의 원인이 될 수도 있으므로 상호연계성 스트레스 테스트의 중요성이 점차 커지고 있다.

금융감독원의 상호연계성 스트레스 테스트는 일반적으로 자본적정성 스트레스 테스트와 연계하여 실시한다. 즉, 자본적정성 스트레스 테스트를 먼저 실시하고, 그 결과 부실 위험이 있는 금융회사가 있을 경우 이를 부실 금융회사로 가정한다. 다음으로 부실 금융회사⁶¹⁾의 주식 및 채권을 보유했거나, 해당 금융회사에 자금을 대출한 금융회사들의 손실 규모를 추정한다. 손실 규모는 부실 금융회사의 거래상대방이 보유한 익스포져(자산) 유형별 손실액의 합으로 정의되며, 손실액은 익스포져에 손실률(LGD)⁶²⁾을 적용하여 추정한다.

만약 특정 금융회사가 부실 금융회사에 대한 투자 및 대출 등에서 발생한 손실로 충분한 자본비율을 유지하지 못하는 등 부실 전염이 우려되는 경우, 해당 금융회사를 거래상대방으로 하는 다른 금융회사들의 손실 규모를 추가로 추정한다. 상기 분석을 통해 위기 상황에서 부실 전염에 의한 손실액과 부실 전염 경로 또한 추정할 수 있다.

스트레스 테스트의 개념 및 의의

• 스트레스 테스트의 개념

스트레스 테스트란 예외적이지만 발생 가능한 극단적인 상황 하에서 기업, 가계 등 특정 부문, 금융회사, 전체 금융시스템의 잠재적인 취약성을 측정하는 분석방법이다. 주로 계량적 방법에 기초하고 있으며, 금융회사가 거시 경제 또는 금융 위기로 인한 충격을 흡수하기에 충분한 자본 및 유동성 등을 보유하고 있는지를 평가한다. 스트레스 테스트는 서브프라임 모기지 대출로 발발한 2008년 글로벌 금융위기 시 시장의 불안감을 해소하기 위해 미국의 연방준비은행(FRB)이 시도하면서 일반적으로 널리 알려지게 되었다. FRB는 최악의 위기 상황을 가정한 후에 각 은행들이 보유중인 자본으로 위기 시 발생 가능한 손실을 감내할 수 있는지를 판단하고, 자체적으로 설정한 기준을 충족할 경우 해당 금융회사가 안전한 것으로 판단하였다.

60) 한국은행의 금융안정보고서(24.6.)에 따르면, 금융회사간 상호거래가 2023년말 전년동기대비 7.4% 증가하였다고 한다.

61) 부실사 가정에는 개별 금융회사 단위의 스트레스 테스트 결과, 자산건전성 지표, 다른 금융회사와의 상호연계성 수준 등을 활용할 수 있다.

62) 손실률은 거래 유형(담보 여부 등) 등에 따라 달라진다.

• 스트레스 테스트의 종류

스트레스 테스트는 운용주체 및 수행방식에 따라 금융감독당국이 실시하는 하향식(Top-down)과 금융회사가 실시하는 상향식(Bottom-up)으로 나눌 수 있다. 하향식 스트레스 테스트는 금융감독당국이 통일된 기준으로 감독 목적에 맞게 스트레스 테스트를 운용할 수 있는 장점이 있다. 각 금융회사별로 동일한 기준을 적용하므로 금융회사간 비교가 용이하며 금융감독당국의 시장 인식 및 예측이 유연하게 스트레스 테스트에 반영될 수 있다. 그러나, 금융회사가 보유하고 있는 세부적인(granular) 데이터를 활용할 수 없으며, 특정한 충격에 대한 금융회사의 반응을 적절히 반영할 수 없는 단점이 있다. 반면, 상향식 스트레스 테스트는 금융회사가 보유하고 있는 세부 데이터가 충분히 활용되어 더욱 정확한 결과를 산출할 수 있으나, 금융감독당국의 감독 의도가 유연하게 반영되기 어려운 단점이 있다. 또한, 스트레스 테스트가 투자자 등 외부 홍보를 위해 실시되었을 경우, 양호한 결과를 산출하기 위한 데이터 및 계산결과 조작 가능성을 배제할 수 없다. 금융감독당국은 스트레스 테스트의 특성에 따라 운용 목적에 적합한 형태의 스트레스 테스트를 적절히 실시할 수 있어야 하며, 스트레스 테스트 효과를 극대화하기 위해 대상 금융회사와의 긴밀히 커뮤니케이션을 실시할 필요가 있다.

• 스트레스 테스트의 의의

스트레스 테스트의 결과는 경제 및 금융상황이 큰 혼란에 빠져 있을 때 정책 담당자의 불확실성을 크게 줄여준다. 금융시장의 변동성이 크게 확대되고 금융시장의 참여자들이 투자를 위한 갈피를 잡지 못하고 언제 경제상황이 회복될지에 대한 예상이 어려울 때는 금융정책 담당자도 어떤 정책을 도입해야 하는지, 어떤 금융회사는 과감하게 지원해서 정상화하고, 어떤 금융회사는 조속히 도산처리를 해서 시장을 안정화시켜야 할지 판단기준이 없다. 그 경우 스트레스 테스트 결과는 정책담당자에게 일종의 이정표 역할을 할 수 있다.

스트레스 테스트 결과는 시장이 최악의 상황으로 도래하는 경우에 스스로 생존이 가능한 회사와 그렇지 않은 회사를 판가름할 수 있는 기준을 제시한다. 또한 스스로 생존이 불가능하더라도 시장에 미치는 영향을 감안하여 다시 생존할 수 있도록 자금 지원이 필요할 경우, 어느 정도의 자금 지원이 필요한지도 제공한다. 따라서, 스트레스 테스트 결과가 위기 시에 금융정책 담당자에게 유익한 도구로 사용될 수 있도록 평시에 정교한 스트레스 테스트 모형을 잘 가다듬는 일은 금융감독 당국의 필수적인 업무라 할 수 있다.

3. GDP 성장률 적시 예측모형

금융감독원은 금융감독혁신 과제 중 금융감독 역량 강화의 후속 조치로써 국내 경제 상황을 신속하게 파악하여 거시건전성 감독을 강화하기 위해 빅데이터 기반의 GDP 성장률 예측 모형(SuperCast)을 개발하였다. GDP 성장률은 경제상황을 설명하는 중요 지표이나 방대한 데이터 집계 등으로 발표주기가 길어 적시성이 저하되는 문제점이 있다. 금융감독원은 GDP 성장률을 신속히 예측하기 위해 FRB 뉴욕이 개발·운영하고 있는 모형(Nowcasting)을 벤치마킹하여 다양한 거시경제·금융시장 변수를 반영하고 새로운 통계 기법을 활용한 모형을 구축하였다.

해당 모형은 주성분 분석(Principal Component Analysis, PCA)을 통해 거시경제 시계열 자료를 설명력이 강한 3개의 요인으로 압축하고, 각 요인과 GDP 간의 상관관계를 분석한다. 각 거시경제 변수의 발표 주기가 달라 발생하는 데이터 공백을 없애고 연속적인 데이터 추정을 위해 칼만 필터링(Kalman Filtering) 기법을 적용한다.

최근 SuperCast 성능 개선작업을 통해 GDP 성장률을 보다 신속·정확하게 예측하고, 주요 잠재 리스크 요인이 성장률에 미치는 영향력을 구분할 수 있는 분석틀을 개발하였다. 이로써 주요 경제지표가 성장률에 미치는 영향을 시의성 있게 분석할 수 있게 되었고, 거시건전성 스트레스 테스트를 위한 시나리오 생성 및 조기경보모형에 최신 경제지표로 연계하여 활용하는 등 거시건전성 감독 분석의 역량 제고에 기여하고 있다.

4. 조기경보시스템

우리나라에서 금융위기 예측을 위해 조기경보시스템을 구축하려는 노력이 시작된 것은 1997년 외환위기가 발생한 이후이다. 외환위기를 경험하고서야 비로소 금융위기의 가능성을 사전에 인식하여 이를 예방하거나 초기단계에서 수습할 조기경보시스템의 필요성을 절감하게 되었다. 조기경보시스템은 우선 대외부문을 대상으로 구축되기 시작하였다. 이는 사상 초유의 금융위기가 대외적 요인에 의해 발생하였던 경험에 따른 것이었다. 대외부문의 조기경보시스템은 1999년 3월 우리나라 정부가 세계은행(IBRD)과 공동으로 개발하여 이후 국제금융센터에서 운용해 오고 있다.

2003년 신용카드 사태를 경험한 이후 조기경보시스템의 구축이 다시금 화두로 등장하였다. 외환위기를 경험한 지 수년만에 대규모의 금융위기가 재차 발생하자 정부는 2004년 1월 경제 전반을 대상으로 국가위기관리체계 구축계획을 추진하게 되었다. 이에 따라 대외, 금융시장, 금융산업, 석유시장, 기타 원자재, 부동산(주택 및 토지), 고용시장, 노사관계 등 총 8개 경제부문의 조기경보시스템 구축이 추진되었는데 이 중 금융산업의 조기경보시스템은 금융감독원이 담당하게 된 것이다.

현행 금융감독원의 조기경보시스템은 자본적정성 부실예측모형, 소수 간편지표를 활용한 실시간 위기감지수단인 일일 상시감시(Handy) 지표로 운영되고 있다.

자본적정성 부실예측모형은 미래의 일정 기간 후에 금융회사의 단순자본비율이 일정 수준 이하로 하락할 확률을 추정하는 모형으로서 머신러닝의 방법론 중 하나인 XGB(Extreme Gradient Boosting) 기법과 구조화 접근법을 사용한 자본비율 변동모형을 운영하고 있다. 금융감독원은 조기경보모형의 과적합(over-fitting)을 방지하고 모형의 예측성능을 과대평가하지 않기 위한 검증작업을 상시 실시한다. 그 결과를 바탕으로 성능을 높이기 위한 개선작업을 지속하고 있으며, 보다 우수한 예측기법을 찾기 위해 관련 연구 동향을 모니터링하고 있다.

일일 상시감시(Handy) 지표는 2004년에 국가위기관리체계 구축계획의 일환으로 도입되어 현재 금융감독원 소관 감독국 또는 감사국의 담당자가 금융회사의 경영상황을 실시간(매일)으로 점검하는 상시감시 수단으로 정착되었다. 상시감시 지표는 은행, 생보, 손보, 증권, 자산운용, 신용카드, 할부금융, 저축은행 등 8개 금융권역별로 해당 산업의 특성을 집약적으로 나타내는 3~9개의 지표로 구성된다.

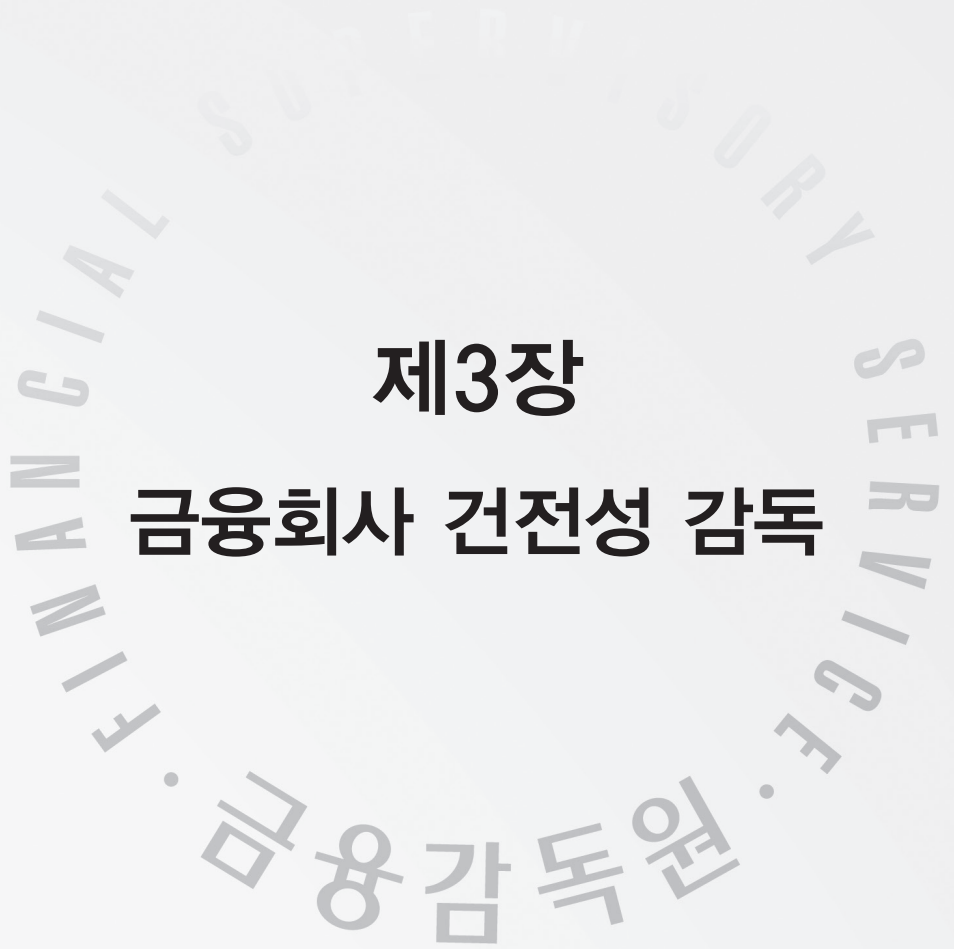
상시감시 지표는 개별 금융회사의 경영상황을 신속하게 파악함으로써 위기 징후에 실시간으로 대응함을 목적으로 하기 때문에 무엇보다도 속보성에 초점이 맞추어져 있다. 또한 위기 수준을 「정상, 관심, 주의, 경계, 심각」의 5개 등급으로 분류하고 있어 상황을 일목요연하게 표현할 수 있다. 더욱이 각 상황별로 조치방안을 마련해 두고 있어 위기상황 발생시 즉각적이고 일관성 있는 대응이 가능하다.

그러나 상시감시 지표는 일별 점검이 가능한 지표들만을 대상으로 하게 되므로 항목 설정 자체가 제한적이라는 한계가 있다. 즉 지표화하기 곤란한 부문에서 경영 악화가 발생할 경우에는 이상 징후를 조기 식별하기 어려운 점을 감안할 필요가 있다.

2014년 최초 지표가 도입된 이후 전 권역에 대하여 3차례 지표를 개편하였으며, 금융시장 및 금융산업의 변화 등을 반영하여 상시감시 지표의 위기수준 감지력을 제고하기 위해 지속적으로 권역별 개선 작업을 수행하고 있다.

| 금융권역별 상시감시 지표 현황 (2025년말 현재) |

권역	자산건전성	유동성·수익성	시장 신인도	자산성장리스크 등	리스크관리 등
은행	• 연체율	• 유동성 커버리지비율 • CDS프리미엄	• 원화예수금 증가율	• 예대율증감률 • 대출채권증가율	• 유가증권 평가 손익률
보험 (생·손보)	• 연체율	• 자금잔고비율 • 손해율 • 사업비율 • 운용자산이익률 증감	• 불완전판매비율	• 보유보험료증감률 (손해보험) • 고금리신계약비율 (생명보험)	• 위험자산투자비율
증권		• 단기유동성비율			• 유가증권· 파생상품 수익률 • 시장위험비율
자산운용			• 수탁고감소율 및 감소일수		• MMF시가과리율 • 투자일임규모 감소율 • 일반사모펀드 차입비율 • 펀드자산 부실발생비율 • 고유자산 감소율
여전사	• 신규연체진입률 • 정상입금률 (카드사) • 연체율 (비카드사)	• 가용유동성 • 단기조달비중	• 회사채·CP 발행 스프레드	• 고위험자산취급 비중(카드사) • 고위험자산취급 증가율(비카드사)	
저축은행	• 연체대출비율	• 유동성비율	• 예수금증감률	• 예대율 증감률 • 부동산관련 대출지표 • 가계신용 대출지표 • 부동산관련 신규 대출 비중	• 유가증권 평가 손익률



제3장

금융회사 건전성 감독

- 제1절 진입과 퇴출
- 제2절 자기자본 규제
- 제3절 경영건전성 규제
- 제4절 경영공시제도
- 제5절 경영평가
- 제6절 적기시정조치
- 제7절 리스크중심 감독

제3장

금융회사 건전성 감독



제1절 진입과 퇴출

1. 금융회사 설립 인·허가 제도

금융회사를 설립하기 위해서는 법규에서 달리 정하고 있는 경우⁶³⁾를 제외하고는 금융위원회로부터 인가 또는 허가를 받거나 금융위원회에 등록하여야 한다.

금융위원회의 설립 인가 대상은 은행권역에서 시중은행, 지방은행, 외국은행 국내지점 및 인터넷전문은행, 비은행권역에서 상호저축은행⁶⁴⁾ 및 신용협동조합, 금융투자권역에서 투자매매업자, 투자중개업자, 집합투자업자 및 신탁업자 그리고 공통권역에서 금융지주회사가 있다. 금융위원회의 설립 허가 대상은 비은행권역에서 신용카드업자(유통계 신용카드업자 제외), 보험권역에서 생명보험회사, 손해보험회사 및 제3보험 영위 회사가 있다. 금융위원회의

63) 새마을금고는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 인가를 받아야 하며(『새마을금고법』 §7①), 신탁 이외의 상호금융조합(농협·수협·산림조합)은 「농업협동조합법」등 근거법에 의해 농림축산식품부장관 등 주무부장관의 인가를 받아야 한다(『농업협동조합법』 §15① 등 참조).

64) 신용계(契) 업무를 영위하더라도 영리를 목적으로 조직적·계속적으로 영위하지 않을 경우, 즉 소규모의 계와 같은 조직은 예외적으로 인가 없이 할 수 있다(『상호저축은행법』 §6① 참조).

설립 등록 대상은 비은행권역의 여신전문업종⁶⁵⁾에서 유통계 신용카드업자, 시설대여업자, 할부금융업자, 신기술사업금융업자, 대부업자 및 대부중개업자⁶⁶⁾, 온라인투자연계금융업자⁶⁷⁾ 등이 있으며, 금융투자권역에서 투자자문업자, 투자일임업자 및 일반 사모집합투자업자가 있다. 또한, 보험권역에서는 보험설계사, 대리점, 중개사 등 보험영업을 담당하는 판매조직과 함께, 보험계리사, 손해사정사 등 보험상품의 설계나 보험금 지급에 필요한 전문조직이 등록 대상이다.

인가, 허가의 법률적 의미는 다소 차이가 있지만 금융회사 설립에 있어서는 일반적·상대적 금지를 특정한 경우에 해제하여 적법하고 일정하게 사실행위 또는 법률행위를 할 수 있게 해 준다는 점에서 유사하다. 반면, 등록의 경우는 감독기관의 판단이나 의지와 상관 없이 법규에서 정하는 특정 요건을 갖추고 등록절차를 거치기만 하면 누구나 해당 사업을 영위할 수 있다.

금융감독당국은 금융업을 영위하려는 자에 대하여 법인 성격의 적합성, 사업계획의 타당성, 자본금 및 주주구성과 설립·인수자금의 적정성, 발기인·대주주·경영진의 경영 능력과 성실성 및 공익성 등을 확인한 후 인가 여부를 결정함으로써 금융업을 수행하기에 부적절한 자가 금융업에 진출하는 것을 사전적으로 차단하고 있다.⁶⁸⁾

금융회사가 개인 또는 특정 단체에 의해 완전 소유·지배되는 경우를 방지하기 위해 법인의 성격을 「상법」상 주식회사로 한정하고 있다. 다만, 금융업종의 특성에 따라 예외를

65) 신용카드업을 제외한 여전업은 등록이 의무가 아닐 뿐만 아니라 「여신전문금융업법」의 적용을 받지 않으려면 등록 없이 업무를 영위할 수도 있다. 다만, 이 경우에는 여전업도 대부업의 일종이 되므로 최소한 대부업자로는 특별 시장·광역시장 또는 도지사에게 등록하여야 한다. 참고로, 개정(2015.1.20.) 「여신전문금융업법」은 신용카드부가 통신사업자(VAN사)가 카드사와 가맹점 사이에 결제망시스템을 구축하는 업체(「여신전문금융업법」상 여신전문금융 회사에 해당하지 않음)로서 직무의 특성상 민감한 금융정보를 다루는 경우가 많음에도 불구하고 그동안 금융관련 법령의 관리·감독 대상이 아니어서 금융당국에서 체계적으로 관리하지 못하였던 점을 개선하고자 금융위원회에 등록(§27의2)하도록 규정하였다.

66) 제1장 제3절 우리나라의 금융감독시스템 2. 감독대상금융회사 참조.

67) 제1장 제3절 우리나라의 금융감독시스템 2. 감독대상금융회사 참조.

68) 한편, 금융위원회는 금융관계법령에 따른 인가·허가·등록 또는 승인을 함으로써 해당 금융회사가 같은 기업 집단 내 다른 금융회사와 함께 금융복합기업집단으로 지정될 것으로 판단하는 경우 금융관계법령의 규정에도 불구하고 해당 금융회사들로 구성된 집단의 재무 및 경영 건전성 등에 관한 요건을 충족하고 있는지를 고려하여야 한다(「금융복합기업집단의 감독에 관한 법률(이하 “금융복합기업집단법”이라 한다)」 §28, 「금융복합기업집단법 시행령」 §20 및 「금융복합기업집단 감독규정」 §19 각 참조).

허용하고 있다. 예를 들어 신용협동조합의 법인격은 「민법」상 비영리 법인이며⁶⁹⁾, 보험회사는 주식회사와 함께 상호회사⁷⁰⁾의 형태도 취할 수 있도록 허용하고 있다. 다만, 주식회사와 상호회사 간에는 서로 회사 형태를 변경할 수 있도록 한 조직 변경 절차가 마련되어 있다.⁷¹⁾

이밖에 구체적인 사업계획의 타당성 판단기준, 자본금 요건 및 주주·경영진에 대한 적합성 기준은 각 금융회사의 본질적 기능과 금융시스템에서의 비중 등에 따라 달라진다.

사업계획의 타당성 판단기준은 추정 재무제표와 수익 전망 등 계량적 분석과 함께 신설 금융회사의 계속기업성(going-concern)에 대한 정성적 분석에 따라 해당 금융회사가 장기적인 경쟁력을 확보할 수 있는지 여부와 해당 권역 및 전체 금융산업에 미치는 영향 등을 포괄적으로 판단하게 된다.

이외에 금융소비자 보호가 가능하고 영위하고자 하는 업무를 수행하기에 충분한 전문 인력 등 인적 기반과 전산설비 등 물적 기반의 확보 여부도 중요한 판단기준이 된다. 인적·물적 기반의 확보 여부에 대한 판단기준은 금융권역별·회사종류별로 상이하나, 일반적으로 기존 금융회사들의 평균수준과 해당 산업의 발전 정도를 감안하여 신축적으로 결정하게 된다. 다만, 보험회사의 선임계리사 및 손해사정사 등과 같이 해당 금융업 영위를 위해 반드시 필요한 전문인력에 대해서는 동 인력의 고용을 법규에서 강제하기도 한다.⁷²⁾

금융회사 설립을 위한 최저 자본금 요건을 부과하는 이유는 금융회사의 자본금은 당해 금융회사가 부담하는 리스크에 대한 기본적인 완충장치(buffer)이기 때문이다. 따라서 최저

69) 「신용협동조합법」 §2 1. 참조.

70) 「보험업법」이 보험회사의 형태로서 상호회사를 허용하고 있지만(「보험업법」 §4⑥) 현재 우리나라의 경우는 상호회사가 존재하지 않으며, 세계적으로도 10여개 안팎의 생명보험사만이 상호회사로서 존재할 뿐이므로 상징적인 것에 불과할 수 있다. 그러나 최근 생명보험회사의 상장에 있어 상장차익의 계약자 배당을 요구하는 논리에 주목할 필요가 있다. 생명보험 계약은 전통적으로 배당계약과 무배당계약의 두 가지 형태로 나눌 수 있는데, 보험료를 일단 받고 나중에 정산하는 사후 가격 형태의 배당계약에 있어서 계약자도 생보사의 이익 창출에도 기여하고 있다는 주장을 무시하기 어렵다. 즉, 배당계약의 계약자는 상호회사의 사원과 같은 지분을 갖는다는 주장이 가능해지는 것이다. 이러한 점 때문에 과거 배당계약 위주의 영업을 해왔던 생명보험사들의 상장에 있어서 상장차익에 대한 계약자 배당 주장 이면에는 ‘형식상 주식회사, 내용상 상호회사’ 논리가 작용하고 있는 것이다.

71) 「보험업법」 §20① 등 참조.

72) 「보험업법」 §181② 및 §185 등 각 참조. 투자자문업(상근 투자권유자문인력 1인 이상), 투자일임업(상근 투자운용인력 2인 이상) 등과 같이 전문인력의 최소한 고용인원 수를 법규에서 강제하는 경우도 있다(「자본시장법」 §18②3. 및 「자본시장법 시행령」 §21③·④ 각 참조).

자본금 요건은 주요 리스크 요인의 성질과 규모 등에 따라 금융권역별·금융회사 종류별로 다르다.

은행권역의 금융회사 종류별 최저자본금 요건을 보면, 시중은행 1천억원, 지방은행 및 인터넷전문은행은 250억원이다.⁷³⁾ 비은행권역의 금융회사 종류별 최저자본금 요건은 영업 지역 및 영위 업종 수에 따라 다양하다.

상호저축은행의 최저납입자본금은 지역에 따라 그 금액이 달라지는데 주된 영업소의 소재지에 따라 특별시 120억원, 광역시 80억원, 특별자치시·도 또는 특별자치도 40억원이다.⁷⁴⁾

신용협동조합의 출자금 요건은 지역·직장·단체에 따라 달라지는데, 지역조합의 경우에는 특별시·광역시 3억원, 특별자치시·시 2억원, 군 5천만원이고, 직장조합의 경우에는 일률적으로 4천만원이며, 단체조합의 경우에는 특별시·광역시 1억원, 특별자치시·시 8천만원, 군 5천만원으로 정하고 있다.⁷⁵⁾

여신전문금융업은 자본금 규모에 따라 신용카드업, 시설대여업, 할부금융업 또는 시설금융업 등 복수의 업종을 통합·영위할 수 있는 방식인데, 신용카드업을 하려는 경우로서 시설대여업·할부금융업 또는 신기술사업금융업을 함께 하지 아니하거나 그 중 하나의 업을 함께 하려는 경우 200억원, 신용카드업을 하려는 경우로서 시설대여업·할부금융업 또는 신기술사업금융업 중 둘 이상의 업을 함께 하려는 경우 400억원, 시설대여업·할부금융업 또는 신기술사업금융업 중 어느 하나 또는 둘 이상의 업을 하려는 경우로서 신용카드업을 하지 아니하는 경우 200억원, 신기술사업금융업을 하려는 경우로서 신기술사업금융전문회사가 되려는 경우 100억원 이상의 자본금 요건을 충족해야 한다.⁷⁶⁾ 이에 따라 여전사는 희망하는 의도대로 자본금 요건을 갖추어 1~4개 업종을 영위할 수 있다. 다만, 유통계 신용카드업자는 자본금과 자기자본이 모두 20억원 이상이면 등록이 가능하다.⁷⁷⁾

73) 「은행법」 §8②1 및 「인터넷전문은행 설립 및 운영에 관한 특별법(이하 “인터넷전문은행법”이라 한다)」 §4① 등 각 참조.

74) 「상호저축은행법」 §5① 참조.

75) 「신용협동조합법」 §14④ 참조.

76) 「여신전문금융업법」 §5① 참조.

77) 「여신전문금융업법」 §5② 참조.

대부업 등을 하려는 자가 금융위원회에 등록하여야 하는 경우, 대부채권매입추심을 업으로 하려는 자는 5억원 이상, 그 밖의 경우 3억원 이상의 자기자본을 갖추어야 한다. 다만, 대부중개사이트영위업을 하려는 자는 1억원 이상, 대부중개사이트영위업 외에 대부중개업을 하려는 자는 3천만원 이상의 자기자본 요건을 갖추어야 한다.⁷⁸⁾

온라인투자연계금융업을 영위하기 위해서는 직전 연도말 기준 연계대출 규모에 따라 달리 규정된 자기자본 요건을 충족해야 한다. 연계대출 규모가 300억원 미만인 경우 자기자본 5억원, 300억원 이상 1,000억원 미만인 경우 10억원, 1,000억원 이상인 경우 30억원 이상의 자기자본을 갖추어야 한다.⁷⁹⁾

금융투자업 인가는 기관인가가 아니라 영업 종류별 인가제이므로⁸⁰⁾ 최저 자본금 요건도 금융투자업의 종류, 금융투자상품의 범위, 투자자의 유형에 따라 매우 다양하다. 즉 일반 투자자 및 전문투자자를 상대로 모든 증권·의 투자매매업을 영위하는 경우 500억원, 전문 투자자를 상대로 채무증권의 투자중개업을 영위하는 경우 5억원 등 금융투자회사가 영위하는 금융투자업의 종류, 금융투자상품의 범위, 투자자의 유형을 기준으로 한 각 인가업무 단위별로 최저 자본금 요건을 정하고 있다.⁸¹⁾

보험업 허가 또한 회사설립 허가가 아닌 영업허가이며, 생명보험과 손해보험이 별도로 허가되는 엄격한 분리주의를 유지해 오고 있는데, 2000년 들어 보험종목별 허가체제가 도입되면서 최저 자본금 요건도 영업 범위에 따라 다르게 되었다.⁸²⁾ 즉, 보험업을 전부 영위하기 위해서는 300억원 이상의 자본금 또는 기금을 납입하여야 하나, 일부 종목에만 특화하는 경우에는 50억원 이상의 범위에서 일정한 자본금 또는 기금을 납입하면 된다.⁸³⁾ 보험회사가 둘 이상의 종목을 영위하고자 하는 경우에는 종목별 자본금 또는 기금의 합계액을

78) 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률(이하 “대부업법”이라 한다)」 §3의5② 2. 및 「대부업법 시행령」 §2의9② 각 참조.

79) 「온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률(이하 “온라인투자연계금융업법”이라 한다)」 §5① 2. 및 「온라인투자연계금융업법 시행령」 §3① 각 참조.

80) 「자본시장법」 §12① 참조.

81) 「자본시장법」 §12② 2., 「자본시장법 시행령」 §16③ 및 [별표 1] 각 참조.

82) 「보험업법」 §4① 참조.

83) 「보험업법」 §9① 참조.

최저 자본금으로 하되, 합계액이 300억원을 넘는 경우 300억원으로 한다.⁸⁴⁾ 또한, 통신 판매전문 보험회사⁸⁵⁾의 경우에는 최저 자본금 요건이 일반 보험회사의 2/3수준으로 경감되며, 외국보험회사 국내지점의 영업기금 최소한도는 30억원이다.⁸⁶⁾

다만, 금융지주회사는 자회사 지배를 주된 사업으로 하는 속성장 자본금 요건을 별도로 정하고 있지 않고, 대신 자산총액 요건(5천억원 이상) 및 재무상태 요건에 의해 인가에 필요한 자본에 대해 간접적으로 규율하고 있다.⁸⁷⁾

최저 자본금 요건을 부과함과 아울러, 위험선평적 기업가가 금융회사를 지배하는 역선택을 방지하고 금융회사가 사금고화 되는 것을 예방하는 한편 금융회사의 건전경영기반을 확보하기 위해 금융감독당국은 금융회사 설립시 주주 및 경영진의 적합성 여부를 검증하고 있다.

주주에 대한 적합성 검증에 있어서는 주요주주(발기인, 대주주, 주요 주주, 주요 출자자 뿐만 아니라 이들의 특수관계인인 주주 및 출자자 등 금융회사의 소유자 중 지배력이 있어 금융회사 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자를 포괄한다)에 대하여, 출자(투자, 인수, 출연 등 법률적 구분에 불구하고 사실상의 금융회사 설립 자금의 출처를 의미한다)능력, 재무상태, 사회적 신용, 법규 및 건전한 거래관행 위반 전력, 출자금의 적법성·적정성 등을 포괄적으로 검증한다. 따라서 금융회사의 주요주주가 되고자 하는 자는 금융위원회에 사전 신고하거나 인가 또는 승인을 받아야 한다.

이외에 금융자본과 산업자본의 분리(金産分離) 원칙에 따라 은행 등 금융회사가 특정 개인, 기업 및 기업집단에 의해 사실상 지배되는 것을 방지하기 위해 주주구성의 적합성 여부도 함께 판단한다. 예를 들어, 은행에 대해서는 다음 절에서 설명할 동일인 주식보유 한도를 설정·운용하고 있으며⁸⁸⁾, 상호저축은행의 경우 의결권 있는 주식의 30%를 초과하여 취득하거나 대주주가 되려는 자는 사전에 금융위원회의 주식취득 사전승인을 받도록

84) 「보험업법 시행령」 §12③ 참조.

85) 총보험계약건수 및 수입보험료의 100분의 90 이상을 전화·우편·컴퓨터통신 등 통신수단을 이용하여 모집하는 보험회사를 말한다(「보험업법」 §9 ② 1. 및 「보험업법 시행령」 §13 ① 각 참조).

86) 「보험업법」 §9② 1. 및 §9③ 각 참조. 한편, 소액단기전문보험회사의 경우 10억원 이상의 범위에서 일정한 자본금 또는 기금을 납입하면 된다(「보험업법」 §9② 2.).

87) 「금융지주회사법」 §2① 1.나. 및 「금융지주회사법 시행령」 §2⑤ 등 각 참조.

88) 「은행법」 §15 참조.

하고 있고⁸⁹⁾, 신탁의 경우는 최소 출자인원 수가 100인 이상이어야 하고 동일인의 출자 한도는 총 출자금의 10%를 넘을 수 없다.⁹⁰⁾ 다만, 이러한 주주구성에 대한 규제는 금융의 대형화·겸업화 진전 등 환경변화에 효과적으로 대응하고 금융회사의 경쟁력을 높이기 위해 완화되어가는 추세이다.⁹¹⁾ 경영진의 적합성 검증에 있어서는 임원의 결격 사유 뿐만 아니라 성실성, 도덕성, 공익성 등을 종합평가한다.

한편, 우리나라의 금융지주회사제도는 자회사인 금융회사 경영 이외에는 원칙적으로 다른 영업행위를 할 수 없는 순수지주회사제도이므로 지주회사의 재무상태가 자회사의 수익성 및 건전성에 의해 직접 영향을 받는다. 이에 따라, 금융지주회사의 설립에 대하여는 주주 및 경영진의 적합성 여부와 경영실태평가결과 종합평가등급이 2등급 이상인 건전한 금융회사(향후 금융지주회사의 주력자회사가 될 금융회사)를 소유한 자(회사)만이 금융지주 회사를 설립할 수 있도록 하는 조건이 추가되었다.⁹²⁾

이처럼 금융회사 설립 인·허가를 받기 위해서는 엄정한 요건을 충족하기 위해 초기에 많은 인적·물적 투자가 이루어져야 하는데, 인·허가를 신청하여 금융감독당국의 심사결과 인·허가를 받지 못하게 되는 경우에는 인·허가 신청자의 손실이 우려되므로 예비 인·허가를 신청할 수 있도록 하고 있다. 다만, 합병, 전환, 영업 양수·도 등 구조조정 및 고객 보호를 위해 신속히 처리할 필요가 있거나 예비 인·허가 신청시 인·허가 요건을 모두 갖추었다고 판단되는 경우에는 예비 인·허가 절차를 생략할 수 있다. 한편, 등록의 경우에는 법규에서 정한 요건을 갖추는 즉시 한 번에 등록이 가능하다.

예비 인·허가와 본 인·허가의 경우 모두 인·허가 과정의 투명성과 효율성을 제고하고 신청자의 법적 안정성 도모를 위하여 법규에 명시된 기간 내에 심사를 마치도록 하고 있으며, 예비 인·허가를 받은 자가 금융회사 설립을 위해 필요조건을 이행한 경우 특별한 사유가 없는 한 금융위원회는 본 인·허가를 하여야 한다.

89) 「상호저축은행법」 §10의6 참조.

90) 「신용협동조합법」 §11③ 및 §14③ 각 참조.

91) 은행의 동일인 소유한도는 4%에서 10%로 확대(비금융주력자 제외)되었으며, 보험업의 경우에도 대기업 집단의 보험업 참여 금지를 철폐하였다.

92) 「금융지주회사법」 §4① 4. 및 「금융지주회사법 시행령」 §5④ 등 각 참조.

다만, 금융회사는 설립 인·허가를 받은 이후에도 설립 당시의 인적·물적 기반 요건, 최저 자본금 요건 및 주주·경영진의 적합성 요건을 계속 유지하여야 하며, 이를 위반하는 경우에는 인·허가가 취소될 수도 있다(이는 등록의 경우도 마찬가지이다). 다만, 기술혁신과 금융환경 변화 등으로 인해 당초의 설립 요건을 유지하는 것이 불가능하거나 유지의 실익이 없게 된 경우에는 금융위원회의 승인을 얻어 예외를 인정받을 수 있다.⁹³⁾

2. 금융회사 소유·지배구조 감독

가. 금융회사 소유제한

우리나라는 특정 개인이나 기업 또는 기업집단이 금융회사를 소유하는 것을 제한하는 금산분리의 원칙이 적용되고 있다. 이러한 금융회사 소유제한의 취지는 금융회사가 사금고화되어 고객의 예금이 특정 기업집단에 대한 대출에 집중되는 등 자금중개기능이 왜곡되는 것을 막는 데 있다. 그러므로 금융투자업자 및 여전사 등 수신 기능이 없는 금융회사에 대해서는 소유제한이 거의 없고, 상호저축은행 및 신탁 등 여신 규모가 작아 사금고화로 인한 사회적 영향이 상대적으로 적은 금융회사에 대해서는 소유제한의 강도도 낮은 편이다.

따라서 금융회사 소유제한의 핵심은 은행의 동일인 주식보유한도 제도로 할 수 있다. 동 제도는 동일인(본인을 비롯하여, 그의 친·인척, 그가 소유하고 있는 비영리법인, 그가 30% 이상의 지분을 소유하고 있는 회사 및 동사의 임원이나 계열사 등 특수관계인 포함⁹⁴⁾)은 의결권 있는 발행주식총수의 10%(지방은행의 경우에는 15%)를 초과하여 은행주식을 보유(타인 명의 포함)할 수 없도록 규제하는 제도이다. 다만, 주로 산업자본에 해당하는 非금융주력자(非금융부문의 자본비중이 25% 이상이거나 非금융부문의 자산합계가 2조원 이상인 자, 「자본시장법」에 따른 투자회사로서 위와 같은 자가 발행주식 총수의 4%를 초과하여 주식을 보유하는 경우의 그 투자회사, 「자본시장법」에 따른 기관전용 사모집합투자기구로서 일정한 요건을 갖춘 자 등⁹⁵⁾)에 대해서는 시중은행의 주식보유한도가 4%로 축소된다(지방은행에

93) 「보험업법」 §6④ 단서 및 「보험업법 시행령」 §10⑤ 등 각 참조.

94) 「은행법」 §2① 8. 및 「은행법 시행령」 §1의4 각 참조.

95) 「은행법」 §2① 9. 참조.

대해서는 15% 유지).⁹⁶⁾ 한편, 비금융주력자는 금융위원회의 승인을 얻을 경우 인터넷전문은행의 의결권 있는 발행주식총수의 34% 이내에서 주식을 보유할 수 있다.⁹⁷⁾

은행에 대한 동일인 주식보유한도는 1982.12월 도입되어 시중은행에 대해서만 8%로 설정되었으며, 그 후 지방은행에 대해서도 1992.5월 15%의 한도가 설정되었다.

그 후 금융감독당국은 산업자본이 은행을 지배하지 못하도록 하는 가운데 금융자율화와 함께 책임경영체제를 강화하는 방향으로 은행소유제도를 꾸준히 보완하여 왔다. 1994.12월 '금융전업기업가제도'를 도입하고 금융전업기업가에 대하여는 동일인 주식보유한도를 12%로 확대하는 한편, 금융전업기업가가 아닌 동일인의 주식보유한도는 4%로 축소하였다. 그러나 금융전업기업가의 자격을 금융업만을 영위하는 개인으로 제한하고, 주식 매입자금을 자기 자금으로 한정하는 등 엄격하게 요건을 정함에 따라 금융전업기업가는 출현하지 못하였으며 은행 소유규제만 강화하는 결과를 초래하였다.

이에 외환위기 직후인 1998.1월에는 외자 유치를 통한 은행의 자본확충을 지원하기 위해 외국금융회사에 대해서는 4%초과 은행주식 보유를 허용(내국인은 외국인 대주주가 있는 경우에 한하여 4%초과 보유 허용)하였으며, 2002.4월 「은행법」 개정시 건전한 금융자본의 출현을 유도하고 은행의 자율책임경영을 촉진하기 위하여 동일인 주식보유한도를 현재와 같이 10%로 확대하였다.

동일인 주식보유한도의 예외가 인정되는 경우는 법률의 규정에 의한 경우와 금융위원회로부터 한도초과보유 승인을 받은 경우이다. 법률의 규정에 의해 예외가 인정되는 경우로는 정부·예금보험공사 및 「금융지주회사법」에 의거 설립된 은행지주회사(은행을 자회사로 두고 있는 금융지주회사)로서 이들은 승인 없이 은행 주식을 100%까지 보유할 수 있다.⁹⁸⁾

금융위원회가 은행주식 한도초과 보유를 승인하는 대표적인 경우는 비금융주력자에 대해서인데, 비금융주력자는 원칙적으로 은행의 의결권 있는 주식을 4% 초과 보유할 수 없으나, 4% 초과 보유분에 대하여 의결권을 행사하지 않는 조건으로 재무건전성 등의 요건을

96) 「은행법」 §16의2① 참조.

97) 「인터넷전문은행법」 §5 참조.

98) 「은행법」 §15① 1. 및 「금융지주회사법」 §13 각 참조.

충족하여 금융위원회의 승인을 얻어 10% 이내에서 시중은행 주식을 보유할 수 있다.⁹⁹⁾

非금융주력자가 의결권을 행사하면서 은행 주식을 10% 초과보유 하기 위해서는 2년 이내에 금융자본으로 전환하기 위한 전환계획을 금융위원회에 제출하여 승인을 얻거나, 해당 은행의 최대 외국인 주주의 주식보유비율 이내에서 보유하여야 한다.¹⁰⁰⁾ 非금융주력자인 연기금 등의 경우에는 예금자 등 이해관계자 사이에 발생할 수 있는 이해상충방지체계를 갖추고 금융감독원의 검사를 받는 등의 요건을 갖추어 금융위원회의 승인을 받아야 한다.¹⁰¹⁾ 다만, 최대 외국인 주주의 주식보유비율을 초과하게 되는 경우 그 초과보유 주식에 대한 의결권행사가 금지되고 동 초과분에 대하여 금융위원회는 처분명령을 부과할 수 있다.¹⁰²⁾

금융위원회의 승인을 얻어 한도를 초과하여 은행의 주식을 보유하는 주주(‘한도초과보유 주주’)는 주식 취득시점 뿐만 아니라 그 이후에도 초과보유요건을 충족해야 한다. 금융위원회는 한도초과보유주주가 초과보유 요건을 충족하는지를 반기마다 정기적으로 심사해야 하고, 한도초과보유 주주와 은행과의 불법거래 징후가 있는 경우 등 특별히 필요하다고 인정되는 경우에는 수시심사를 할 수 있다. 적격성 심사 결과 한도 초과보유주주가 초과보유요건을 충족하지 못한다고 인정될 경우에는 금융위원회는 6개월 이내의 기간을 정하여 초과보유요건 충족을 명령할 수 있으며 요건충족 명령을 받은 한도초과보유주주는 해당 명령을 이행할 때까지 한도를 초과하는 주식의 의결권이 제한된다. 또한, 한도초과보유주주가 해당 명령을 이행하지 아니할 때에는 6개월 이내의 기간을 정하여 한도초과보유주식에 대한 처분을 명함으로써 부적격자가 은행의 대주주가 되지 못하도록 하고 있다.¹⁰³⁾

한편, 은행 자신의 금융회사 소유와 관련해서는 종전에 은행이 자회사로서 은행을 소유할 수 없도록 한 제한을 풀어, 은행이 다른 은행의 주식을 보유하는 것을 허용하여 은행이 자은행¹⁰⁴⁾을 보유할 수 있게 함에 따라 은행 주식에 대한 포트폴리오 투자가 가능하게

99) 「은행법」 §16의2①·② 각 참조.

100) 「은행법」 §16의2③ 1. 및 2. 각 참조.

101) 「은행법」 §16의2③ 3. 참조.

102) 「은행법」 §16의2④·⑤ 각 참조.

103) 「은행법」 §16의4 및 「은행법 시행령」 §11의4 각 참조.

104) 은행이 다른 은행의 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 15를 초과하여 주식을 소유하는 경우의 그 다른 은행을 말한다(「은행법」 §37⑤ 참조).

되었다. 은행이 자은행을 보유하는 경우 자은행에 대하여는 모은행 및 모은행의 다른 자은행의 주식을 소유할 수 없도록 하는 한편, 다른 은행 주식을 15% 초과하여 소유하는 것을 금지하였다. 또한 자은행의 모은행에 대한 신용공여를 금지하고 모은행의 개별 자은행에 대한 신용공여한도를 모은행 자기자본의 10%, 자은행 전체에 대한 신용공여한도를 모은행 자기자본의 20%로 제한하였다.¹⁰⁵⁾

이처럼 은행에 대해 동일한 주식보유한도를 운용하면서 은행을 100% 소유할 수 있는 금융지주회사에 대해 소유제한을 적용하지 않으면 금융지주회사를 통해 은행을 소유하는 규제회피(regulatory arbitrage)가 가능하므로, 이를 방지하기 위해 은행을 자회사로 두고 있는 금융지주회사(은행지주회사)에 대해서는 은행과 마찬가지로 동일한 주식보유한도 제도를 운용하고 있다.¹⁰⁶⁾

한편, 금융지주회사가 자회사 등을 효율적으로 관리할 수 있도록 하기 위하여 금융회사가 금융지주회사와 지배관계에 있는 것을 금지하였으며, 다만 예외적으로 다른 금융지주회사 및 투자회사·기관전용 사모집합투자기구·투자목적회사 등이 일정한 요건을 충족한 경우에 금융지주회사를 지배하는 것을 허용하고 있다.¹⁰⁷⁾

105) 「은행법」 §37⑥ 및 「은행법 시행령」 §21⑪ 각 참조.

106) 「금융지주회사법」 §8 등 참조.

107) 「금융지주회사법」 §7 참조.

「인터넷전문은행법」 중 동일인 주식보유한도 관련 규제

- (다른 법률과의 관계) 인터넷전문은행에 관하여 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「은행법」에서 정하는 바에 따른다(「인터넷전문은행법」 §3).
- (비금융주력자 특례) 비금융주력자는 「은행법」 §16의 2에도 불구하고 인터넷전문은행의 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 34 이내에서 주식을 보유할 수 있다. 이 경우 「은행법」 §15가 적용되어 10%를 초과하여 주식을 보유하는 경우 금융위원회의 승인이 필요하며, 승인요건은 아래 사항이 고려된다(「인터넷전문은행법」 §5).
 - 출자능력, 재무상태 및 사회적 신용
 - 경제력 집중에 대한 영향
 - 주주구성계획의 적정성
 - 정보통신업 영위 회사의 자산 비중
 - 금융과 정보통신기술의 융합 촉진 및 서민금융 지원 등을 위한 기여 계획
- (상호출자제한집단) 다만, 상호출자제한기업집단인 비금융주력자의 경우, 한도초과보유주주가 되기 위해서는 기업집단 중 정보통신업을 영위하는 회사의 자산총액이 기업집단 중 비금융회사의 자산총액의 100분의 500상이어야 한다(「인터넷전문은행법 시행령」 §2②).

나. 금융회사 경영지배구조 감독

금융회사의 경영이 소수의 대주주 및 경영진에 의해 지배되면 이들의 독단과 전횡으로 인하여 경영 건전성이 저해될 우려가 큰 반면, 이를 예방하고자 소유제한을 강화하게 되면 책임경영 주체가 형성되지 못하여 의사결정 및 집행기능의 효율성이 저하될 수 있다. 이에 금융감독당국은 금융회사의 대주주 및 경영진에 대한 견제·감시기능을 제고하는 동시에 경영 효율성 또한 높이기 위하여 2000년 사외이사제도, 감사위원회제도, 내부통제기준 및 준법 감시인제도를 도입하는 등 금융회사의 경영지배구조 선진화 노력을 꾸준히 기울여 왔다.

특히 글로벌 금융위기 이후 전 세계적으로 금융회사의 바람직한 지배구조에 관한 중요성이 강조되면서 금융회사의 이사회와 감사위원회의 역할 강화 등 금융회사의 지배구조에 관한 규율을 강화할 필요성이 제기되었다. 이에 이사회의 임원 자격요건, 사외이사제도 등 금융업 권별로 차이가 나는 지배구조에 관한 사항을 개선하여 금융회사의 투명성과 책임성을 제고

하고 건전한 경영을 유도하여 금융시장의 안정성을 유지하기 위하여 「은행법」, 「자본시장법」, 「보험업법」, 「상호저축은행법」, 「여신전문금융업법」, 「금융지주회사법」 등 6개 금융업법의 지배구조 관련 조항을 통합하여 「금융회사의 지배구조에 관한 법률(이하 “금융사지배구조법”이라 한다)」을 제정하고 2016. 8. 1. 시행하였다.

「금융사지배구조법」상 임원은 이사, 감사, 집행임원(「상법」에 따른 집행임원을 둔 경우로 한정한다) 및 업무집행책임자를 말한다. 이사란 사내이사, 사외이사 및 비상임이사를 말하며, 업무집행책임자란 이사가 아니면서 명예회장·회장·부회장·사장·부사장·행장·부행장·부행장보·전무·상무·이사 등 업무를 집행할 권한이 있는 것으로 인정될 만한 명칭을 사용하여 금융회사의 업무를 집행하는 사람을 말한다.¹⁰⁸⁾

금융회사는 임원의 범죄 경력, 행정 제재 이력 등 소극적 자격요건과 자신의 책무를 수행하기에 적합한 전문성, 업무경험, 정직성 및 신뢰성 등 적극적 자격요건을 확인하여 선임하여야 하며, 임원을 선임 또는 해임하거나 임원의 책무·직책 등을 변경한 경우에는 해당 내용, 자격요건 적합 여부와 그 판단 사유 등을 인터넷홈페이지에 공시하고 금융위원회에 보고하여야 한다.¹⁰⁹⁾ 특히 사외이사의 경우 임원 요건뿐 아니라 최대주주와 그의 특수관계인, 주요주주 및 그의 배우자 및 직계존비속, 해당 금융회사 또는 그 계열회사의 상근 임직원 또는 비상임이사이거나 최근 3년 이내에 상근 임직원 또는 비상임이사이었던 사람, 해당 금융회사 임원의 배우자 및 직계존비속, 해당 금융회사 임직원이 비상임이사로 있는 회사의 상근 임직원, 해당 금융회사와 중요한 거래관계가 있거나 사업상 경쟁관계 또는 협력관계에 있는 법인의 상근 임직원이거나 최근 2년 이내에 상근 임직원이었던 사람 및 해당 금융회사에서 6년 이상 사외이사로 재직하였거나 해당 금융회사 또는 그 계열회사에서 사외이사로 재직한 기간을 합산하여 9년 이상인 사람 등을 배제함으로써 사외이사들이 대주주 및 경영진으로부터 독립성을 확보할 수 있도록 하고 있다.¹¹⁰⁾ 또한, 사외이사, 대표이사, 대표 집행임원, 감사위원은 임원후보추천위원회의 추천에 의해 주주총회에서 선임하여야 한다.¹¹¹⁾

108) 「금융사지배구조법」 §2 2., 3. 및 5. 각 참조.

109) 「금융사지배구조법」 §5, §6 및 §7 각 참조.

110) 「금융사지배구조법」 §6① 참조.

111) 「금융사지배구조법」 §17 참조.

임원 자격요건에 더하여, 이해상충을 방지하고 금융회사의 건전경영을 저해할 개연성을 사전에 차단하기 위하여 금융회사의 상근임원이 타 영리법인에 상근으로 종사하는 것을 원칙적으로 금지하고 있다. 다만, 금융지주회사는 금융자회사를 지배하는 것이 고유업무이므로 금융지주회사의 임직원이 자회사등의 임직원을 겸직할 수 있도록 하고 있으며, 금융지주회사 내 금융그룹의 경영 효율성을 높이기 위하여 자회사의 임직원이 동일 금융지주회사 산하 다른 자회사의 임직원을 겸직하는 경우도 허용하고 있다.¹¹²⁾

은행, 금융지주회사, 자산총액이 5조원 이상인 금융투자업자·보험회사·여신전문금융회사, 7천억원 이상인 상호저축은행(이하 ‘대규모금융회사’라 한다)¹¹³⁾은 이사회에 사외이사를 3명 이상 두어야 하며 사외이사의 수가 이사 총수의 과반수가 되어야 한다.¹¹⁴⁾ 또한 주주, 예금자, 투자자, 보험계약자 등 금융소비자의 이익을 보호하기 위하여 이사회의 구성과 운영, 이사회내 위원회의 설치, 임원의 전문성 요건, 임원 성과평가 및 최고경영자의 자격 등 경영승계에 관한 사항 등에 관하여 지켜야 할 구체적인 원칙과 절차(이하 ‘지배구조내부규범’이라 한다.)를 마련하여야 하고, 지배구조내부규범의 제·개정 내용 및 이사회 등을 운영한 현황을 공시하여야 한다.¹¹⁵⁾ 이사회 내 위원회로 임원후보추천위원회, 감사위원회, 위험관리위원회, 보수위원회, 내부통제위원회를 설치하여야 하며 위원회 위원의 과반수는 사외이사로 구성하고 위원회의 대표는 사외이사로 하여야 한다.¹¹⁶⁾

금융회사 지배구조 감독에 있어 임원·이사회와 함께 핵심을 이루는 것이 내부통제와 위험관리이다. 사외이사, 이사회 내 위원회 등 이사회 관련 제도가 대규모 금융회사에만 적용되는 반면, 내부통제기준·위험관리기준(이하 “내부통제기준등”이라 한다) 및 준법감시인·위험관리책임자, 책무구조도 제도는 규모, 업종 및 상장 여부 등에 관계없이 모든 금융회사에 적용된다.¹¹⁷⁾

112) 「금융사지배구조법」 §10 참조.

113) 「금융사지배구조법」 §3③ 1. 및 「금융사지배구조법 시행령」 §6③ 각 참조.

114) 「금융사지배구조법」 §12①·② 각 참조. 다만, (1)주권상장법인, (2)자산총액이 3천억원 이상인 상호저축은행, 금융투자업자, 종합금융회사, 보험회사 또는 여신전문금융회사 중 어느 하나에 해당하는 금융회사의 경우에는 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 하여야 한다(「금융사지배구조법 시행령」 §12).

115) 「금융사지배구조법」 §14 및 「금융사지배구조법 시행령」 §13 각 참조.

116) 「금융사지배구조법」 §16 참조.

117) 「금융사지배구조법」 §3③ 참조.

내부통제기준이란 법령을 준수하고 경영을 건전하게 하며 주주 및 이해관계자 등을 보호하기 위하여 임직원이 직무를 수행할 때 준수하여야 할 기준 및 절차를 말한다. 내부통제기준에는 ①업무의 분장 및 조직구조, ②임직원이 업무를 수행할 때 준수하여야 하는 절차, ③ 내부통제와 관련하여 이사회, 임원 및 준법감시인이 수행하여야 하는 역할, ④ 내부통제와 관련하여 이를 수행하는 전문성을 갖춘 인력과 지원 조직, ⑤경영의사결정에 필요한 정보가 효율적으로 전달될 수 있는 체제의 구축, ⑥임직원의 내부통제준수 여부를 확인하는 절차·방법과 내부통제기준을 위반한 임직원의 처리, ⑦임직원의 금융관계법령 위반행위 등을 방지하기 위한 절차나 기준(임직원의 금융투자상품 거래내역의 보고 등 불공정행위를 방지하기 위한 절차나 기준을 포함한다), ⑧내부통제기준의 제정 또는 변경 절차, ⑨ 준법감시인의 임면절차, ⑩ 이해상충의 관리방법 및 절차 등이 포함되어야 하며, 내부통제기준의 제정·개정 및 폐지는 이사회 의결을 거쳐야 한다.¹¹⁸⁾

금융회사는 금융회사의 내부통제기준의 준수 여부를 점검하고 내부통제기준을 위반하는 경우 이를 조사하는 등 내부통제 관련 업무를 총괄하는 준법감시인(Compliance Office)을 1인 이상 이사회 의결을 거쳐 선임하여야 한다.¹¹⁹⁾ 또한 대규모금융회사의 경우 최고경영자를 위원장으로 하는 내부통제위원회를 두어야 한다.¹²⁰⁾

위험관리기준이란 자산의 운용이나 업무의 수행, 그 밖의 각종 거래에서 발생하는 위험을 제때에 인식·평가·감시·통제하는 등 위험관리를 위한 기준 및 절차를 말한다. 위험관리기준에는 ① 위험관리의 기본방침, ② 금융회사의 자산 운용 등과 관련하여 발생할 수 있는 위험의 종류, 인식, 측정 및 관리, ③금융회사가 부담 가능한 위험 수준의 설정, ④ 적정 투자한도 또는 손실허용한도의 승인, ⑤ 위험관리를 전담하는 조직의 구조 및 업무 분장, ⑥ 임직원이 업무를 수행할 때 준수하여야 하는 위험관리 절차, ⑦ 임직원의 위험관리기준 준수 여부를 확인하는 절차·방법과 위험관리기준을 위반한 임직원의 처리, ⑧ 위험관리기준의 제정이나 변경, ⑨ 위험관리책임자의 임면 등이 포함되어야 한다.¹²¹⁾

118) 「금융사지배구조법」 §24, §15① 5. 및 「금융사지배구조법 시행령」 §19 각 참조.

119) 「금융사지배구조법」 §25 참조.

120) 「금융사지배구조법 시행령」 §19② 참조.

121) 「금융사지배구조법」 §27 및 「금융사지배구조법 시행령」 §22 각 참조.

금융회사는 자산의 운용이나 업무의 수행, 그 밖의 각종 거래에서 발생하는 위험을 점검하고 관리하는 위험관리책임자를 1인 이상 이사회 의결을 거쳐 선임하여야 한다.¹²²⁾ 또한, 대규모 금융회사의 경우 이사회 내 위원회인 위험관리위원회를 설치하여야 한다.¹²³⁾

준법감시인과 위험관리책임자는 사내이사 또는 업무집행책임자 중에서 선임하여야 한다. 다만, 대규모 금융회사에 해당하지 않거나 외국금융회사의 국내지점의 경우 직원 중에서 선임할 수 있다.¹²⁴⁾ 또한, 10년 이상 금융회사 근무경력, 금융 관련 분야의 석사학위 이상 소지자로서 5년 이상 연구원·조교수 경력 등 적극적인 자격요건¹²⁵⁾을 충족하여야 한다.¹²⁶⁾

준법감시인과 위험관리책임자는 선량한 관리자의 주의로 그 직무를 수행하여야 하며 자산운용업무, 당해 금융회사의 고유·부수·겸영업무 등 준법감시인 및 위험관리책임자의 업무와 이해상충의 우려가 있는 업무의 수행이 금지된다.¹²⁷⁾ 금융회사는 준법감시인과 위험관리책임자를 임면하는 경우 금융위원회에 보고하여야 하며, 준법감시인과 위험관리책임자가 직무를 독립적으로 수행할 수 있도록 하여야 하고, 그 직무를 수행할 때 필요한 자료나 정보의 제출을 요구하는 경우 이에 성실히 응하여야 한다.¹²⁸⁾

한편, 이러한 규율 체계에도 불구하고 금융투자상품의 불완전판매, 횡령·배임 등 금융사고가 반복되는 등 금융회사 임직원에게 내부통제가 “형식적·절차적 의무”로 인식될 뿐 근본적으로 의식과 행동 변화를 이끌어 내기에는 한계가 있었다. 이에 금융위원회는 금융회사의 책임있는 내부통제를 유도하기 위해 「금융사지배구조법」을 개정('24.7월)하여 책무구조도, 내부통제등 관리의무 등을 도입하였다. 대표이사는 임원별 책무를 누락·중복·편중되지 않도록 배분하는 등 책임소재를 명확히 정한 책무구조도를 마련하여야 한다.¹²⁹⁾

122) 「금융사지배구조법」 §28 참조.

123) 「금융사지배구조법」 §16① 3. 및 §21 각 참조.

124) 「금융사지배구조법」 §25② 및 §28② 각 참조.

125) 임원의 자격요건과 같이 결격사유에 해당하는 자를 배제하는 자격요건을 소극적 자격요건이라 하며, 준법감시인에 대해서와 같이 특정 기준 이상의 자격을 갖출 것을 요구하는 자격요건을 적극적 자격요건이라 한다.

126) 「금융사지배구조법」 §26① 2. 및 §28③ 2. 각 참조.

127) 「금융사지배구조법」 §29 참조.

128) 「금융사지배구조법」 §30①·②·③ 각 참조.

129) 「금융사지배구조법」 §30의3 참조.

여기서 책무란, 금융관계법령등¹³⁰⁾에 따라 금융회사 또는 임원이 준수해야 하는 사항에 대한 내부통제 및 위험관리(이하 “내부통제등”이라 한다)의 집행 및 운영에 대한 책임을 의미하며¹³¹⁾, 책무를 배분받은 임원은 본인의 책무와 관련하여 내부통제등이 효과적으로 작동할 수 있도록 소속 임직원의 내부통제기준등 준수 여부를 점검하는 등 관리조치를 하여야 하고(이하 “내부통제등 관리의무”라 한다), 대표이사는 내부통제등의 전반적 집행 및 운영에 대한 최종적인 책임자로서 내부통제기준등의 준수를 위해 필요한 인적·물적 자원의 지원, 각 임원이 내부통제등 관리의무를 적절하게 수행하고 있는지를 점검하는 등 총괄 관리의무를 부담하며¹³²⁾, 내부통제위원회는 대표이사 및 임원이 내부통제등 관리조치를 적절하게 수행하고 있는지 여부를 점검·평가하고 미흡한 사항에 대해서는 개선 등 필요한 조치를 요구하도록 함¹³³⁾으로써 금융회사의 지배구조를 구성하는 각 주체 간 견제와 균형의 원리에 따라 내부통제등이 효과적으로 작동될 수 있도록 규율하고 있다.

금융회사(은행, 은행지주회사, 상호저축은행, 투자자문·일임업자, 시설대여업자, 할부금융업자, 신기술사업금융업자는 제외)가 발행한 주식을 취득·양수하여 대주주가 되고자 하는 자는 건전한 경영을 위하여 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 “공정거래법”이라 한다) (인터넷전문은행의 경우 「공정거래법」상의 불공정거래행위 및 특수관계인에 대한 부당한 이익제공의 금지규정¹³⁴⁾, 「조세범 처벌법」 및 금융관계법령을 위반하지 아니하는 등 대주주 변경승인요건을 갖추어 미리 금융위원회의 승인을 받아야 한다.¹³⁵⁾ 은행과 상호저축은행은 각각 「은행법」 및 「상호저축은행법」에 따라 대주주 변경승인을 신청해야 하는 반면, 투자자문·일임업자, 시설대여업자, 할부금융업자, 신기술사업금융업자는 「금융사지배구조법」에 따라 대주주 변경 후 사후 보고하여야 한다.¹³⁶⁾

130) 「상법」, 「형법」, 「금융사지배구조법」, 「금융사지배구조법 시행령」 §5 및 §25의3① 각 호에서 정하는 법률

131) 「금융사지배구조법 시행령」 §25의3② 및 <별표1> 각 참조

132) 「금융사지배구조법」 §30의2① 및 §30의4④ 참조.

133) 「금융사지배구조법」 §22의2② 참조.

134) 「인터넷전문은행법」 §5 및 [별표] 1. 마. 2) 각 참조.

135) 「금융사지배구조법」 §31① 참조.

136) 「금융사지배구조법」 §31⑤ 참조.

금융위원회는 금융회사(은행, 은행지주회사, 저축은행, 투자자문·일임업자, 시설대여업자, 할부금융업자, 신기술사업금융업자는 제외)의 최대주주 중 출자자 1인(최다출자자 1인이 법인인 경우 그 법인의 최대주주 중 최다출자자 1인을 말하며, 그 최다출자자 1인도 법인인 경우에는 최다출자자 1인이 개인이 될 때까지 같은 방법으로 선정한다. 다만, 법인 간 순환 출자 구조인 경우에는 순환출자구조의 법인이 속한 기업집단의 동일인 또는 그 밖에 이에 준하는 자로서 금융위원회가 정하는 자를 말한다. 이하 ‘적격성 심사대상’이라 한다)에 대하여 2년마다 적격성 유지요건에 부합하는지 여부를 심사하여야 한다. 금융회사는 적격성 심사대상이 적격성 유지요건을 충족하지 못하는 사유가 발생한 사실을 인지한 경우 지체없이 그 사실을 금융위원회에 보고하여야 한다.¹³⁷⁾

「금융사지배구조법」은 경영지배에 있어 공익성을 실현하기 위해 소수주주권을 강화하였다. 금융회사의 경영관련 의사결정과정에서 주식 수에 의한 다수결의 원칙이 적용됨에 따라 무시될 수 있는 소수주주의 이익을 보호하고 대량의 주식을 보유한 개별 주주 및 그 특수관계인의 주주권 남용을 방지하기 위해 주주제안권, 임시총회 소집 청구권, 검사인 선임 청구권, 이사 해임 청구권, 청산인 해임 청구권, 위법행위 유지 청구권, 대표소송 제기권, 회계장부 열람권 등 소수주주권 행사요건을 일반 법인보다 대폭 완화하고 있다.¹³⁸⁾

3. 금융회사 퇴출제도

금융회사가 퇴출될 경우 금융시스템과 시장에 미치는 영향이 지대하므로 대부분의 금융회사의 경우 신설 뿐 아니라 퇴출 시에도 금융감독당국의 인·허가 또는 승인을 받아야 한다. 즉, 신설 당시 금융위원회로부터 설립 인·허가 또는 승인을 받은 금융회사는 분할, 동일 권역의 다른 금융회사와의 합병(분할합병 포함), 해산 또는 금융업 폐지, 영업의 전부 또는 일부를 양수·도하고자 하는 경우 해당 금융업 관련 법규에 따라 금융위원회의 인·허가 또는 승인을 받아야 한다. 또한, 서로 다른 금융업종의 금융회사간 합병의 경우에

137) 「금융사지배구조법」 §32①·② 각 참조.

138) 「금융사지배구조법」 §33 참조.

는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률(이하 “금융산업구조개선행법”이라 한다.)에 따라 금융위원회의 인가를 받아야 한다. 동일 업종의 금융회사간 합병의 경우에는 해당 금융 관련 법규에 의한 인가를 받아야 하는데, 「금융산업구조개선행법」에 의하여 금융위원회 인가를 받은 경우에는 별도 인가가 필요하지 않다.¹³⁹⁾ 한편, 신설 당시부터 인·허가 없이 등록만으로 금융업을 영위한 경우에는 퇴출의 경우에도 별도의 조건 없이 등록 취소 또는 철회를 통해 자유로이 퇴출할 수 있다.

이러한 자발적인 퇴출 이외에도, 금융회사의 건전성이 악화되어 계속기업으로 존속하기 어렵다고 판단되는 경우 금융위원회는 적기시정조치의 경영개선명령 중 영업양도·합병 등을 통해 퇴출시킬 수도 있다.¹⁴⁰⁾ 또한, 금융회사가 거짓이나 기타 부정한 방법에 의해 영업 인·허가를 받은 경우, 인·허가 내용 또는 조건을 위반한 경우, 영업 인·허가 취득 후 일정기간 내에 영업을 개시하지 않는 경우, 부정한 방법으로 금전·유가증권 등 자산을 취득 또는 처분한 경우, 결제불이행으로 금융시스템의 정상적 작동에 심대한 타격을 주는 경우, 영업정지 기간 중에 영업을 한 경우, 위반 행위에 대한 시정 명령을 이행하지 아니한 경우, 관련 법규에 의한 명령이나 처분을 위반하여 금융소비자의 이익을 크게 해할 우려가 있는 경우 등에 해당될 때에는 영업정지, 자산처분(금융지주회사의 경우 자회사 주식 처분 포함) 등의 조치를 부과하거나, 적기시정조치의 발동요건에 해당되지 않더라도 소정의 청문 절차를 거쳐 영업 인·허가를 취소할 수 있다.

통상 「상법」상의 회사의 경우는 청산시 법원이 독자적으로 청산인 또는 파산관재인을 선임하도록 되어 있으나, 금융회사 청산시에는 그 특수성을 감안하여 금융위원회가 특정 자격요건¹⁴¹⁾을 갖춘 청산인 또는 파산관재인을 추천하고 특별한 하자가 없는 한 법원이 동 피추천인을 청산인 또는 파산관재인으로 선임하고 있다.

139) 「금융산업구조개선행법」 §4 및 §5① 각 참조.

140) '제3장 제6절 적기시정조치' 참조

141) ① 금융회사에서 5년 이상 근무한 경력이 있는 자, ② 금융위원회·금융감독원 등 금융감독기관에서 5년 이상 근무한 경력이 있는 자, ③ 금융위원회가 정하는 금융관련단체(자율규제기관)에서 5년 이상 근무한 경력이 있는 자, ④ 금융회사의 관리인·청산인 또는 파산관재인으로 선임된 경력이 있는 자, ⑤ 기타 금융에 관한 지식과 경험이 풍부하다고 금융위원회가 인정하는 자. 다만, 청산 금융회사의 주주 및 이해관계인 등 당해 금융회사의 임원 결격사유에 해당하는 자는 제외되며, 예금보험공사가 최대 채권자인 경우에는 예보 임직원을 추천하여야 한다(「금융산업구조개선행법」 §15① 및 「금융산업구조개선행법 시행령」 §5의11② 참조).

또한 등록대상 금융회사에 대해서도 금융위원회는 허위 또는 부정한 방법으로 등록하거나 등록 후 등록요건을 유지하지 못하는 경우에 대해서는 등록을 취소할 수 있다.

한편, 금융감독당국은 자기자본규제제도나 건전성 감독을 통해 금융회사의 부실화를 미연에 방지하기 위해 노력하고 있고 민원상담 및 분쟁조정 제도를 통해 금융소비자 보호에 만전을 기하고 있기는 하지만, 금융회사의 퇴출로 인한 금융소비자의 재산상 피해를 전혀 없도록 예방한다는 것은 불가능하다. 이처럼 불가피한 금융회사 퇴출 시 금융소비자의 재산상 손실을 최소화하기 위해 정부는 예금보험제도를 마련하여 예금보험공사를 통해 운영하고 있다.

제2절 자기자본 규제

1. 은행의 자본적정성 규제

가. 개요

(1) 자본적정성 규제의 의의

건전성감독의 핵심은 은행이 현재 또는 장래의 파산위험을 최소화하고 장기 안정적인 성장을 가능토록 함으로써 국민경제의 원활한 발전을 도모하는데 있다. 은행의 파산위험은 유동성위험과 청산위험으로 구분할 수 있는데, 유동성위험이라 함은 은행이 단기적으로 부담하고 있는 예금 등 유동성부채에 대해 적시에 응하지 못함에 따라 파산할 수 있는 위험을 말하며, 청산위험이란 자산운용의 실패 또는 거액 금융사고 발생 등에 따른 손실의 누적으로 은행이 최종적으로 모든 부채를 청산할 수 없게 되는 상황을 말한다.

현행 은행감독 관련 규정에서는 유동성위험에 대해서는 유동성부채에 대하여 충분한 유동성자산을 보유토록 함으로써 해결하고 있으며, 청산위험에 대해서는 손실위험을 최소화 하도록 은행의 위험관리시스템을 지속적으로 개선·보완토록 함은 물론 손실위험에 대한

안전판으로서 충분한 예비자금을 보유토록 하고 있다. 손실위험에 대한 안전판으로서 상정 가능한 것은 은행의 자기자본과 충당금인데, 양자는 대응되는 위험의 종류에 있어 각기 다른 특성을 보이고 있다. 대출·유가증권 등 수익성 있는 자산은 기본적으로 일정정도의 손실위험을 내재하고 있는바, 이러한 ‘예상되는’ 손실에 대해서 적립하는 예비자금이 ‘(대손)충당금’이며, 자기자본은 급격한 경제위기 등 ‘예상치 못한 손실’에 대비한 최종적인 예비자금으로서의 성격을 가진다. 최근까지의 국제적인 감독조류는 은행이 직면하는 모든 종류의 손실발생 위험에 대하여 충분한 수준의 자기자본을 적립토록 하는 데 주안점을 두고 있는바, 이는 BIS자기자본규제로서 널리 알려져 있다.

자기자본은 손실에 대비한 최종안전판으로서의 기능 이외에 영업을 위한 기본적 자금을 공급하는 기능도 아울러 수행하고 있으며, 이에 따라 「은행법」에서는 은행 인가를 위한 최저자본금 제도, 이익금의 일부(10%)를 매년 적립토록 하는 이익준비금 적립제도¹⁴²⁾ 등을 운영하고 있는데, 이들도 넓은 의미에서 자본적정성규제의 하나로 볼 수 있다.

자기자본은 기본적인 영업자금 및 안전판으로서 탁월한 기능을 수행하나, 증자 등 자기자본을 증가시키기 위한 발행비용은 물론 투자의 기회비용을 감안할 경우 자기자본의 보유비용은 상당히 높을 수밖에 없다. 따라서 자기자본은 대규모로 보유하는 것이 반드시 좋은 것은 아니며, 은행이 기회비용과 장단기 성장 및 수익성 등을 종합적으로 감안하여 ‘적정한 수준’에서 보유하여야 한다. 이러한 의미에서 자기자본규제는 자본적정성 규제로 불리는 것이며, 2013.12월부터 시행된 바젤Ⅲ자기자본규제도 최소 자기자본비율은 8% 기존의 규제 수준을 유지하고 있다.¹⁴³⁾

(2) BIS기준 자기자본비율제도의 도입 및 변천

1970년대 이후 세계적인 금융규제 완화 및 국제화 진전에 따른 은행간 경쟁심화로 은행들이 고위험·고수익 위주의 자산운용전략을 추구함에 따라 잠재적 리스크가 급증하고, 1970년대 말부터 일본계 은행들의 국제금융시장 진출 확대에 구미제국과 일본 간 경쟁상

142) 「은행법」 §40(이익준비금의 적립) 금융기관은 적립금이 자본금의 총액에 달할 때까지 결산순이익금을 배당할 때마다 그 순이익금의 100분의 10 이상을 적립하여야 한다.

143) 2013년부터 시행된 바젤Ⅲ 자기자본규제에서는 자본의 질적 요건이 강화되고 자본단계별 최소자기자본비율도 상향조정하였다. 세부 내용은 뒤에서 언급하겠다.

형평성 및 일본계 은행의 자본적정성에 대한 우려가 제기되었다. 이에 1988.7월 바젤위원회(Basel Committee on Banking Supervision)는 「자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의」를 제정하였는데, 그 주된 내용은 국제업무를 영위하는 상업은행은 BIS기준 자기자본 비율을 1990년말부터 7.25% 이상, 1992년말부터는 8% 이상을 유지토록 의무화하는 것이었다.

또한, 1990년대 들어서는 거대 국제은행을 중심으로 외환거래, 유가증권 및 파생상품거래가 증가함에 따라 은행이 보유하는 자산 가격의 급격한 변동으로 손실이 발생할 수 있는 가능성이 높아짐에 따라 바젤위원회는 1996.1월 자기자본규제 합의를 대폭 보완하여 1997년부터 시장리스크(market risk)에 대해서도 일정한 자기자본을 보유토록 요구하게 되었다.

이에 따라 우리나라에서도 1988년 바젤합의에 기초하여 1992.7월 경영지도기준의 하나로 위험가중자산에 대한 자기자본비율 개념을 도입하였으며(1993년말부터 7.25%, 1995년부터는 8% 이상 유지), 2002.1월부터는 시장리스크를 감안한 자기자본보유제도를 시행하였다

그러나 신용리스크와 시장리스크를 반영한 1988년 BIS 자기자본규제(바젤I)는 일반기업에 대해 우량·비우량기업을 불문하고 대출의 신용위험을 동등하게 평가하는 등 차주별로 신용리스크를 차별하여 반영하지 못하고 있으며, 신용·시장리스크 이외에도 운영리스크·금리리스크 등 다양한 리스크에 의해서도 손실이 발생할 수 있는데도 이를 반영하지 못하는 한계를 가지고 있을 뿐만 아니라, 은행의 자산유동화 등을 통한 규제회피 시도로 인해 규제효과는 크게 감소되어 왔다.

이에 바젤위원회¹⁴⁴⁾는 1996.7월부터 기존 BIS협약을 대체할 신BIS협약을 마련키로 하고 2004.6월 Basel II 또는 신BIS로 통칭되는 새로운 자기자본규제안을 발표하였다. 영국·일본 등 바젤위원회 회원국 상당수가 2007년부터 신BIS협약을 도입¹⁴⁵⁾하였으며, 우리나라는 2008년에 도입하였다.

144) 바젤위원회(Basel Committee on Banking Supervision)는 국제결제은행(BIS)의 산하 위원회중 하나로서 1974.12월 G-10국가 중앙은행 총재 결의로 설립되었으며 은행감독업무의 국제적 표준화, 감독당국 간 협력증진과 정보교환 촉진업무를 BIS와는 독립적으로 수행하여 옴. 기존 회원국은 13개국(벨기에, 캐나다, 프랑스, 독일, 이탈리아, 일본, 네덜란드, 스웨덴, 스위스, 영국, 미국, 룩셈부르크, 스페인)이었으나 '09년에 한국, 중국 등 G-20 국가와 싱가포르, 홍콩을 포함한 27개국으로 확대되었음. '14년에는 말레이시아, 칠레, 아랍에미레이트 등 3개국이 옵저버(Observer) 회원으로 가입하였음

145) 고급법(신용리스크의 고급내부등급법, 운영리스크의 고급측정법)은 2008년(한국은 2009년)부터 시행

한편, 2008년 미국의 서브프라임모기지 부실화로부터 야기된 전 세계적 금융위기로 인하여 기존의 최소 자기자본규제가 양적 및 질적으로 충분하지 못하여 시스템리스크의 확산과 금융위기 재발을 막는데 한계가 있다는 비판이 제기되었다. 이에 따라 바젤위원회는 규제 자본의 질적 요건, 국제적 일관성 및 투명성을 강화하기 위하여 자본규제체계 개선작업을 추진하여 2009.12.17. “금융규제 강화방안(“바젤Ⅲ”)” 초안을 발표하고 1년간 의견수렴, 규제 영향평가, 감독당국간 협의 등을 거쳐 2010.12.16. 바젤Ⅲ 기준서(rule text)를 확정·발표하였다. 바젤Ⅲ 자본규제체계는 자본 규제 강화, 레버리지비율 도입, 유동성비율 도입, 바젤Ⅱ 제도의 경기순응성을 완화하기 위한 조치방안, 바젤Ⅱ의 리스크 포괄범위 강화 등의 내용을 포함하고 있다.

그러나 그간의 개선작업에도 불구하고 위험량 산출 기준(BIS비율의 분모를 의미, 2010.12월에 발표된 바젤Ⅲ 기준서는 대부분 BIS비율의 분자에 대한 내용을 다룸)의 개선 필요성에 대한 지적이 계속되어 왔다. 특히 표준방법의 리스크 차별성이 충분치 않고, 내부 모형 사용은행간 위험량이 상당한 차이를 보이는 등 그 신뢰성 및 비교가능성에 대한 의문이 지속적으로 제기되었다. 이러한 문제점을 해소하기 위하여 바젤위원회는 「Basel Ⅲ : Finalising post-crisis reforms(2017.12월)」과 「Minimum capital requirements for market risk(2016.1월 초안, 2019.1월 개정)」을 발표하였다.

동 규제체계는 신용, 시장, 운영리스크 산출방법 개편안 등의 내용을 담고 있으며 2023. 1월부터 시행되었다. 다만 우리나라는 2020.6월부터 신용리스크에 한하여 조기도입을 원하는 은행 및 은행지주회사가 희망하는 시점부터 개편안을 적용할 수 있도록 하여, 다수의 은행이 동 개편안(신용리스크)을 조기 도입하였으며, 2024년 1월 현재 20개 은행¹⁴⁶⁾이 바젤Ⅲ를 최종 도입하였다.

146) 영업개시일로부터 2년이 경과한 날을 포함하는 회계연도의 말일까지 바젤Ⅲ 적용을 유예(바젤Ⅰ 적용)하는 인터넷 전문은행 특례조항에 따라 토스뱅크(‘21.10월 영업개시)는 ‘24.1월부터 바젤Ⅲ 최종안 적용

| BIS자기자본 규제의 변천 |

시 기	BIS자기자본 규제	규제의 특징
1988.7월	신용리스크 기준 자기자본 보유제도 ¹⁾ ※ 바젤위원회 회원국: 1988.12월부터 시행 (우리나라: 1992.7월도입·시행)	국제업무영위 은행은 그 자기자본비율을 8%이상으로 유지하여야 함 * 획일적 위험가중치 체계 적용 - 국가 : 0%(OECD국) 또는 100% - 은행 : 20%(OECD국) 또는 100% - 민간기업 등: 100%
1996.1월	시장리스크를 감안한 자기자본 보유제도 ²⁾ ※ 바젤위원회 회원국: 1997.12월부터 시행 (우리나라: 2002.1 시행)	국제업무영위 은행은 트레이딩계정에 대해 시장리스크*를 반영하여 소요 자기자본**을 산출 (최저 비율 8%) * 시장리스크 = 일반시장리스크 + 개별리스크 ** 표준방법 또는 은행이 내부모형을 통해 소요 자기자본을 산출(내부모형 사용할 때 감독당국 승인 필요)
2004.6월	바젤II 자기자본비율 규제제도 ³⁾ ※ 바젤위원회 회원국: 2006.12월 시행 (우리나라: 2007.1월 시행)	① 위험가중체계를 신용등급 중심으로 변경하고, 다양한 위험 반영 ② 감독당국의 감시 강화 ③ 은행 건전성 공시 강화를 통한 시장규율 효율화
2010.12월	바젤III 자기자본비율 규제제도 ⁴⁾ ※ 바젤위원회 회원국: 2013.1월부터 단계적 시행 (우리나라: 2013.12월부터 단계적 시행)	① 자본 규제 강화 ② 레버리지비율 도입 ③ 유동성비율 도입 ④ 바젤II 제도의 경기순응성을 완화하기 위한 조치방안 ⑤ 바젤II의 리스크 포괄범위 강화 등
2017.12월 2019.1월	바젤III 자기자본비율 규제제도 ⁵⁾ ※ 바젤위원회 회원국: 2023.1월부터 단계적 시행 (우리나라: 2023.1월부터 시행)	① 신용리스크 표준방법 : 위험가중치 세분화, 외부신용등급 의존도 축소 등 ② 신용리스크 내부등급법 : 주식 익스포저 내부등급법 적용금지, 대기업 및 은행·금융기관 고급내부등급법 사용금지, 리스크요소 하한 강화 및 신설 등 ③ 운영리스크 : 기존의 3가지 측정방법(기초지표법, 운영표준방법, 고급측정법)을 폐지하고 新표준방법으로 단일화 ④ 레버리지비율 : G-SIB에 추가 레버리지비율 부과, 총익스포저 산출방식 변경 ⑤ 시장리스크 : 은행계정 및 트레이딩계정 경계 재설정, 내부모형 승인 과정 개선, VaR에서 Expected Shortfall로 측정방식 개편, 표준방법의 리스크 민감도 제고

1) International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards(July 1988)

2) Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks(Jan 1996)

3) International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards(June 2004)

4) Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems (Dec 2010)

5) Basel III: Finalising post-crisis reforms (Dec 2017)Minimum capital requirements for market risk
(Jan 2016, Jan 2019)

(3) 바젤Ⅱ 자기자본 규제的主要内容

바젤Ⅱ는 은행의 리스크관리 선진화와 자본충실화를 유도하기 위한 종합적인 자본규제 제도이며 바젤위원회 회원국은 2006년말에 시행하고 우리나라의 경우에는 2008년부터 시행하였다.

바젤Ⅱ는 바젤Ⅰ을 개편한 최저자기자본 규제(Pillar 1)에 감독기능 강화(Pillar 2), 시장규율 강화(Pillar 3)를 추가한 3개의 중심축(3 Pillars)으로 구성되어 있다. 최저 자기자본 규모 산출방식을 정해주고 동 규모 이상으로 자본을 유지토록 하는 방식(Pillar 1)이 위주인 바젤Ⅰ만으로는 은행의 건전성·안정성을 확보하는데 불충분하다. 이에 따라 바젤Ⅱ는 은행의 리스크관리와 자본적정성평가 시스템에 대한 감독당국의 적극적인 점검(Pillar 2)과 공시강화를 통한 시장참여자의 시장규율(Pillar 3)을 통해 보다 시장친화적이고 효율적인 규제로 거듭났다. 바젤Ⅱ의 보다 상세한 내용은 제7절에서 다시 상세히 다루기로 한다.

(4) 바젤Ⅲ 규제의主要内容

바젤Ⅲ는 은행의 손실흡수 능력을 제고하고, 리스크 관리 개선, 공시의 투명성 강화 등을 위해 글로벌 금융위기 이후 바젤위원회가 마련한 종합적인 규제체계이다. 또한 바젤위원회는 동 규제를 통해 개별 은행 차원에서는 위기사 은행의 복원력을 제고하기 위한 미시적 규제 수단을 마련함과 동시에 은행산업 차원에서는 경기순응성 완화와 시스템리스크 관리를 위한 거시건전성을 관리하고자 하였다. 바젤위원회는 회원국에 대해 2013년부터 시행하도록 하였으나 각국 사정상 다소 연기된 바 있으며 우리나라는 2013.12월부터 시행하였다.

바젤Ⅲ는 은행이 보유한 리스크 대비 자본의 질적·양적 수준 및 위기사 손실흡수 능력 강화를 위해 자본규제를 강화하였다. 위험가중자산에 기반한 자본규제시 발생할 수 있는 단점과 과도한 외형확대를 억제하고자 단순기본자본비율(레버리지비율) 규제를 도입하였으며 우리나라는 2018.1월부터 시행하였다. 시계열적으로 경기변동에 따른 대출의 경기순응성을 억제하고자 경기대응완충자본 규제를 도입하였고, 대마불사(too-big-to-fail)에 따른 대형금융회사의 과도한 위험추구를 방지하고자 시스템적 중요 은행에 대해 추가자본을 부과하였다. 또한 위험가중자산 측면에서는 유동화증권, 파생상품, 트레이딩 자산 등 고위험·고수익 자산에 대해 위험인식 범위를 확대하였다. 그 밖에 은행의 유동성리스크

관리 강화를 위해 단기 유동성 규제수단인 유동성커버리지비율(LCR)과 중장기 유동성 관리수단인 순안정자금조달비율(NSFR)을 신설하였다. 신용·시장·운영위험가중자산 산출 방식 개편과 관련한 바젤Ⅲ 최종 규제개편안은 '20.6월 이후 조기도입 과정을 거쳐 '23.1월 부터 전면 시행되었다. 바젤Ⅲ 최종 규제개편안의 자세한 내용은 제7절에서 다루기로 한다.

구 분	세부 내용	시행시기
자본규제 강화	- 보통주 자본 신설 및 자본의 질적 요건 강화 - 신종자본증권·후순위채 자본인정요건 강화(조건부자본 도입 등) - 자본보전완충자본 신설	2013.12월 2013.12월 2016.1월
레버리지 제한	- 레버리지 규제 신설	2018.1월
거시건전성 강화	- 경기대응완충자본 신설 - SIFI 규제 신설(G-SIB 및 D-SIB에 추가자본 부과)	2016.1월 2016.1월
위험커버리지 확대	- 유동화 익스포저에 대한 자본보유기준 강화 - 파생상품 거래상대방 신용위험에 대한 자본부과	2018.1월 2013.1월
유동성 관리 강화	- LCR(Liquidity Coverage Ratio) 비율 신설 - NSFR(Net Stable Funding Ratio) 비율 신설	2015.1월 2018.1월
위험가중자산 산출방식 변경	- 신용·시장·운영위험가중자산의 산출방식 변경	2023.1월
총익스포저 산출방식 변경	- BIS비율 신용리스크 산출방식과 동일하게 파생상품·부외항목 익스포저 산출방식 변경	2023.3월

나. 바젤 I 기준 BIS 자기자본비율의 산출

(1) 일반 사항

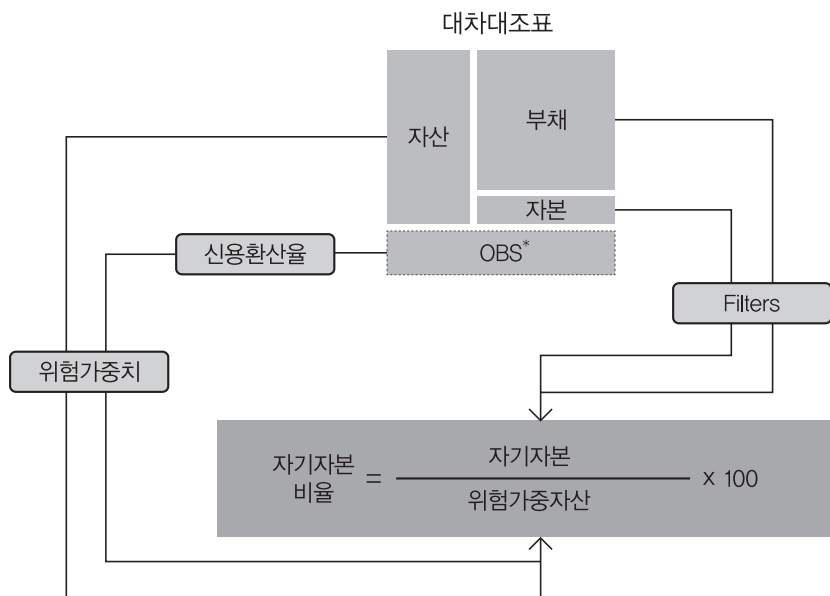
BIS의 위험가중자산에 대한 자기자본비율은 자회사 등을 포함한 연결재무제표를 기준으로 하여 산출한다. 자기자본의 범위에 있어 자본금·이익잉여금 등 기본적인 자본(기본자본)은 자기자본으로 포함하고, 부채라 하더라도 장기적 성격이 있어 단기적으로 자기자본과 동일하게 손실위험으로 충당할 수 있는 장기은행채 등은 자기자본으로 포함(보완자본)하되, 회계상 자기자본이라 하더라도 실제 안전판으로 활용할 수 없는 계정항목은 제외(공제항목)한다. 또한 분모가 되는 자산 개념에 있어서도 자산별로 위험도가 차별되지 않는 회계상 총 자산 개념 대신 자산종류별 위험도에 따라 가중평균한 위험가중자산 개념을 도입하고 있다. 즉, 현금 등 위험이 없는 자산은 0% 위험가중치를, 일반기업에 대한 대출자산에 대해서는 100%의 위험가중치를 부여하여 계산한다.

또한, 대출자산 등의 차주의 부도에 따른 손실위험을 통칭하는 신용위험 이외에 시장가격 변동으로 인한 위험도 반영토록 하고 있는데, 일일기준으로 단기 투자차익 획득을 목적으로 하는 트레이딩 자산·부채가 1천억원이상 또는 총자산 대비 5% 이상이 되는 은행은 시장 리스크 반영을 의무화하고 있다.

$$\text{신용리스크기준 BIS비율} = \frac{\text{기본자본} + \text{보완자본} - \text{공제항목}}{\text{위험가중자산}} \times 100 \geq 8\%$$

$$\text{시장리스크기준 BIS비율} = \frac{\text{기본자본} + \text{보완자본} + \text{단기후순위채무} - \text{공제항목}}{\text{신용위험가중자산} + \text{시장위험가중자산}} \times 100 \geq 8\%$$

| BIS자기자본 규제 개념 |



* OBS: Off balance Sheet

(2) 자기자본의 산출

BIS기준 자기자본은 회계상 자기자본과는 달리 자본금 및 자본잉여금 등으로 구성된 기본자본(tier 1)외에도 자본성격을 보유한 만기 5년 이상 장기후순위채 등 보완자본을 기본자본의 100% 범위 내에서 자기자본으로 인정(tier 2)하고 있으며 회계상 자산으로 인식되나 자기자본 규제 목적상 은행의 자본으로 간주할 수 없는 공제항목을 차감하여 계산한다. 또한, 시장리스크를 반영할 경우 만기 2년 이상인 단기후순위채무(tier 3)도 동 리스크에 충당하는 자기자본으로 인정할 수 있다.

(3) 위험가중자산의 산출

(가) 신용리스크 위험가중자산

위험가중자산은 대차대조표 상의 모든 자산을 대상으로 산출하되, 원본보전계약이 없는 신탁, 증권자회사의 보관유가증권 등 은행이 신용위험을 부담하지 않는 자산은 제외한다. 위험가중자산금액은 자산항목별로 자산가액에 소정의 위험가중치를 곱한 금액을 합산하여 산출하는데, 위험가중치(risk weights)는 신용리스크의 정도 또는 자산의 가치상실 가능성에 대한 척도로 일반 상업대출을 표준(100%)으로 하여 상대 비교함으로써 결정된다. 바젤I 기준은 거래상대방의 신용도, 채권의 만기, 담보 및 보증 유무 등을 기준으로 0, 10, 20, 50, 100%의 5단계 위험가중치 체계를 사용한다.

한편, 난외항목(off-balance items)에 대해서도 위험가중자산을 산출하는데, 난외항목은 우발채무로서 난내항목에 비해 실제 손실발생의 가능성이 대체적으로 낮으므로 자산가액에 직접 위험가중치를 곱하지 않고 난내(on-balance) 항목화 할 가능성을 감안하여 자산가액을 적절히 할인하여 계산한다. 이 가능성은 신용환산율(credit conversion factor)로 정의되는데 난외자산 유형에 따라 5개(0~7.5%, 0%, 20%, 50%, 100%)로 구분 적용한다. 즉, 난외항목은 자산가액×신용환산율(난내항목의 자산가액과 동일)에 위험가중치를 곱하게 되는 것이다.

(나) 시장리스크 위험가중자산¹⁴⁷⁾

시장리스크는 금융회사가 보유한 주식, 채권, 외환, 상품 및 이들에 관련된 파생상품 익스포저가 주가, 금리 또는 환율과 같은 시장가격이 불리한 방향으로 변화함으로써 발생할 수 있는 미예상손실로, 시장리스크를 구성하는 요소에는(risk factors) 금리리스크(interest rate risk), 주식리스크(stock risk), 외환리스크(foreign exchange risk), 상품리스크(commodity risk)가 있다. 시장리스크는 시장리스크 요소별로 일반시장리스크(general market risk)와 개별리스크(specific risk)로 구분되는데, 일반시장리스크는 금리, 주가, 환율 등 시장가격 움직임에 의해 야기된 손실위험이고, 개별리스크는 증권발행인에 관련된 요인에 기인한 가격변동에 의해 야기된 손실위험을 의미한다.

시장리스크 산출대상 익스포저는 단기매매나 금리 및 가격변동으로부터의 매매차익 획득을 목적으로 금융회사가 의도적으로 취하는 트레이딩 목적의 금리, 주식 및 외환포지션이며 동 익스포저는 신용리스크 측정대상 익스포저에서 차감하여 중복계산을 피하도록 함이 원칙이다. 금리 및 주식관련 투자수단은 트레이딩계정에 해당하는 투자수단만을 대상으로 개별리스크와 일반시장리스크를 모두 측정하고 외환과 상품에 관련된 투자수단은 트레이딩계정 및 은행계정 모두 일반시장리스크만 측정한다.

금융회사는 시장리스크 측정대상 포지션을 구분관리하고 시장리스크를 측정하는 방법을 사전에 규정하여 기준으로 삼아야 하는데, 이러한 은행의 내부지침을 트레이딩 정책지침(Trading Book Policy Statement)이라 한다.

시장리스크 측정방법은 표준방법과 내부모형법이 있으며, 이중 내부모형법을 사용하고자 하는 경우에는 감독당국의 사전승인을 받아야 한다. 표준방법(Standardised Approach)은 바젤위원회가 제시하는 가이드라인에 따라 금리, 주식, 외환 및 옵션리스크를 구조적으로 측정하는 방식이며, 내부모형법(Internal Model Approach)은 금융회사가 자체 개발한 리스크 측정시스템으로 통계적인 기법을 이용해 트레이딩계정 포지션의 최대 손실예상액인 VaR (Value at Risk) 값을 산출하여 시장리스크에 대한 소요자기자본을 계산하는 방식이다. 최종적인 시장리스크 위험가중자산금액은 소요자기자본에 12.5(8%의 역수)를 곱하여 산출된다.

147) 바젤Ⅱ 적용대상 은행이라 할지라도 일일 기준의 트레이딩목적 자산·부채가 1천억원 미만이거나 총자산의 5% 미만인 경우에는 시장리스크 위험가중자산을 산출하지 않아도 된다.

다. 바젤Ⅱ 기준 자기자본비율의 산출

(1) 일반 사항

바젤Ⅱ 기준 위험가중자산에 대한 자기자본비율도 연결재무제표를 기준으로 하여 산출하며, 자기자본 산정방식은 바젤Ⅰ 기준과 동일하다. 다만, 위험가중자산 산출시 신용리스크 및 시장리스크 외에 운영리스크에 대한 위험가중자산을 산출하여야 하는 점에 차이가 있으며, 신용리스크 산출방식을 체계화·정교화한 것도 주요한 차이를 이룬다. 시장리스크 위험가중자산 산출방식은 바젤Ⅰ과 동일하므로 설명을 생략한다.

바젤Ⅱ 기준 자기자본비율 산식은 바젤Ⅰ 기준과 동일하게 자기자본을 총위험가중자산(신용위험가중자산+시장위험가중자산+운영위험가중자산)으로 나누어 산출하며 최저자기자본비율도 바젤Ⅰ 기준과 동일한 8%이다.

$$\frac{\text{자기자본}}{\text{신용위험가중자산} + \text{시장위험가중자산} + \text{운영위험가중자산}} \times 100 \geq 8\%$$

(2) 자기자본의 산출

바젤Ⅱ 기준 BIS 자기자본의 경우 기본적으로 바젤Ⅰ에서 인정하는 자본인정범위 및 공제항목을 기반으로 하여 바젤Ⅱ 시행에 따른 일부 항목(예 : PD/ LGD내부등급법 주식외 자산의 적격충당금총액초과 예상손실금액을 공제항목에 추가)을 조정한다.

| 바젤II 기준 자기자본 범위 |

구분 개념	주요 내용	비 고
기본자본 (Tier 1)	○ 납입자본금등 영구적 성격의 자본 • 자본금, 자본잉여금(재평가적립금 제외), 이익잉여금(신택계정의 특별유보금 포함), 연결자회사의 외부주주지분(신종자본증권 포함), 자본조정항목 중 미교부주식배당금, 신종자본증권	- 전액 인정
보완자본 (Tier 2)	○ 상위보완자본(Upper Tier 2 Capital) • 재평가적립금 • 매도가능증권평가익 등의 45% • 정상·요주의 대손충당금(표준방법에 의해 산출한 신용리스크 위험가중자산의 1.25% 한도 또는 내부등급법에 의한 적격충당금 총액이 예상손실금액을 초과한 금액만큼 신용리스크 위험가중 자산의 0.6% 한도) • 만기 10년 이상의 기한부 후순위채권 발행자금 및 차입기간 10년 이상의 기한부 후순위차입자금(이하 '상위기한부 후순위 채무'), 영구후순위채권, 누적적우선주	- 기본자본의 100% 범위내 - 부채성 자본조달 수단의 발행자금을 자본으로 인정
	○ 하위보완자본(Lower Tier 2 Capital) • 만기 또는 차입기간이 5년 이상의 하위기한부 후순위채무	- 기본자본의 50% 범위내
단기후순위 채무	○ 전액 납입, 무담보·후순위 특약조건, 만기 2년 이상, 기한전 상환 금지 등 모든 조건 충족시	- 전액 인정
공제항목	○ 기본자본 공제항목 • 영업권, 무형자산, 현금배당예정액 • 이연법인세차, 주식할인발행차금, 자기주식 • 매도가능증권 및 지분법적용주식 평가손실 ○ 자기자본 공제항목 • 금융업 비연결자회사 출자금, 비금융자회사 출자금 일부 • 부실금융회사 발행 후순위채권 • 자기자본비율 제고 목적으로 은행간에 상호보유한 타은행 발행 자본조달수단(주식, 후순위채권등 항목) • PD/LGD내부등급법 주식 익스포저의 예상손실액 • PD/LGD내부등급법 주식외 자산의 적격충당금총액초과 예상손실금액	- 기본자본에서 50% 공제 보완자본에서 50% 공제

(3) 위험가중자산의 산출

(가) 신용리스크 위험가중자산

위험가중자산 산정에 이용되는 신용리스크 산출방식을 차주의 신용도에 따라 위험가중치를 차등화하고 정교한 내부 신용평가모형을 갖춘 은행에 대해서는 리스크 측정과 규제자본 산출에 있어 은행의 재량을 허용하고 담보, 보증 또는 신용파생상품과 같은 신용위험 경감수단을 바젤Ⅰ 기준보다 폭넓게 인정¹⁴⁸⁾하여 그 동안 발전해온 리스크관리기법을 활용토록 하였다.

〈표준방법(SA : Standardised Approach)〉

보유 익스포저를 국가·기업·은행, 자산유동화 등으로 나누고 각각에 대하여 적격 외부 신용평가기관(eligible external credit assessment institution)이 평가한 신용등급에 따라 위험가중치를 차등(0%~1,250%) 적용하는 방법이다. 예를 들어, 기업 익스포저의 경우 바젤Ⅰ 기준에서는 신용등급에 관계없이 일률적으로 100%의 위험가중치가 적용되나 바젤Ⅱ 표준방법에서는 신용등급이 BBB+~BBB-일 경우 위험가중치는 100%가 되며 이 보다 높을 경우 위험가중치는 100%보다 작아지고 낮을 경우 150%로 커지게 된다.

특히 바젤Ⅱ에서는 자산유동화를 이용한 규제자본회피거래를 방지하기 위하여 유동화 익스포저에 대해서는 보다 엄격한 기준을 적용기로 하였다. 즉 신용등급이 일정수준(B+) 이하이거나 무등급일 경우 자본에서 직접 차감(1,250%의 위험가중치에 해당)하여 은행의 규제회피 유인을 차단하여 자기자본 규제의 효율성을 제고기로 하였다. 그 밖의 익스포저에 대해서는 각각 주택담보대출 35%, 소매 75%, 상업용 부동산담보대출 100%의 고정된 위험가중치를 적용하고 있다.

〈내부등급법(IRB : Internal Ratings-Based Approach)〉

은행이 보유한 익스포저를 국가·기업·은행, 소매, 주식, 자산유동화로 구분하고 은행의 내부 신용평가모형을 이용하여 각각의 리스크를 측정하는 내부등급법은 선진은행이 내부적으로 사용하고 있는 신용리스크 관리시스템을 수용한 방식이다. 이것은 신용리스크를 산출

148) 신용위험 경감수단으로 인정하는 담보와 보증의 제공 주체를 국가, 은행에서 일반기업까지 확대하고 담보의 범위도 채권(예금 포함)에서 주식, 금 등으로 확대. 또한 보증 외에 신용파생상품을 통한 신용위험경감효과를 추가적으로 인정하여 은행이 신용보장을 매입한 경우 신용보장 매도자(protection seller)가 보증을 제공한 것과 동일하게 처리할 수 있도록 허용

하는데 필요한 위험요소¹⁴⁹⁾인 부도율(PD), 부도시 손실률(LGD), 유효만기(M)를 각 익스포저별로 추정하고 이를 제시된 소요자기자본율 함수에 대입하여 소요자기자본율을 산출하고 여기에 부도시 익스포저(EAD)를 곱하여 소요자기자본을 구한 다음 8%의 역수인 12.5를 곱하여 위험가중자산을 산출한다.

내부등급법을 사용하고자 하는 경우 감독당국이 정한 최소요건을 충족하고 감독당국의 사전 승인을 받아야 하며, 신용평가시스템¹⁵⁰⁾이 갖추어야 할 최소한의 양적·질적 요건¹⁵¹⁾을 최소 요건으로 규정하여 신용리스크 측정치의 신뢰도를 높이도록 하였다. 또한 신용평가시스템을 규제자본 산출 목적 이외에 여신승인, 여신한도설정, 충당금 적립과 같은 업무에도 활용하여 신용리스크 측정 및 관리의 일관성을 유지토록 요구하고 있다.

내부등급법은 은행이 자체 추정할 수 있는 위험요소의 범위에 따라 기본내부등급법과 고급내부등급법으로 구분할 수 있으며, 기본내부등급법(Foundation- IRB)은 위험요소 중 부도율(PD)만 은행 자체 추정치를 사용하고 LGD와 EAD는 바젤Ⅱ에서 제시한 표준치를 사용하는 방법인 반면, 고급내부등급법(Advanced- IRB)은 PD를 포함한 모든 위험요소를 은행이 자체적으로 추정해 사용하는 방법이다.

(나) 운영리스크 위험가중자산

최근 금융거래량의 증가, 복잡한 금융상품의 등장, IT 의존도 심화, 소송의 증가에 따라 운영리스크관리의 중요성이 커지고 있다. 특히, Barings은행의 파산과 같은 내부통제 미흡에 기인한 일련의 금융사고를 계기로 선진은행들은 운영리스크의 측정·관리기법을 개발하고 이를 자체적인 자본적정성 평가에 반영하기 시작하여 왔으며 이러한 흐름을 반영하여 바젤

149) ① 부도율(PD:Probability of Default) : 차주가 약정기간 내에 채무이행을 하지 못할 확률

② 부도시 손실률(LGD:Loss Given Default) : 차주의 부도시 금융회사가 동 차주에 대한 여신으로부터 입을 수 있는 손실률

③ 부도시 익스포저(EAD:Exposure at Default) : 차주의 부도시 금융회사의 동 차주에 대한 여신의 경제적 가치

④ 유효만기(M:Maturity) : 신용리스크 측정시점부터 익스포저의 계약 종료일까지의 유효한 잔존기간

150) "신용평가시스템"이란 신용리스크에 대한 평가, 내부등급의 부여, 부도 및 손실 추정치의 계량화 등과 관련된 제반 방법론, 모형, 업무절차 및 전산시스템을 의미

151) "양적요건"이란 신용리스크 측정을 위한 부도율, 부도시 손실률, 부도시 익스포저와 같은 리스크 측정 요소 추정과 타당성 검증 등 리스크의 계량적 요소를 말하며, "질적요건"은 신용평가조직의 독립성, 경영진의 역할과 통제 구조, 내부신용등급의 활용에 관한 요건을 말함

위원회는 운영리스크를 자본규제 대상에 포함(Pillar 1)하고 은행들이 기존의 신용·시장 리스크의 경우와 마찬가지로 리스크관리체제를 갖출 것을 요구하고 있다. 다만, 운영리스크는 신용·시장리스크와 달리 명시적인 익스포저가 없고 데이터도 절대적으로 부족하여 계량화가 어려운 실정임을 감안하여 계량화 기준을 구체적으로 명시하는 대신 리스크관리·통제절차 구축, 경영진의 역할과 같은 질적 기준을 보다 강조하고 있다.

신용리스크의 경우와 마찬가지로 운영리스크에 대해서도 3가지 방법(기초지표법, 표준방법, 고급측정법)을 제시하여 은행의 능력과 실정에 맞는 방법을 선택할 수 있도록 하고 있다. 기초 지표법(Basic Indicator Approach)은 과거 3년간 평균 총이익(순이자이익+순비이자이익)의 15%를 운영리스크로 산출한다. 표준방법(Standardised Approach)은 은행의 업무를 8개의 사업부문¹⁵²⁾으로 구분하고 사업부문별 총이익의 일정비율(12~18%)을 운영리스크로 산출하여 이를 합산하여 산출한다. 고급측정법(Advanced Measurement Approaches)은 자체 내부손실자료와 리스크측정시스템을 활용하여 운영리스크를 산출한다.

(4) 감독기능 강화(Supervisory Review Process)

감독기능의 강화는 은행이 스스로 리스크를 인식·측정·관리하는 시스템을 갖추되 감독 당국이 그 시스템의 적정성 여부를 점검하고 필요한 경우 적절한 감독조치를 취하여 은행 자체의 리스크 관리시스템의 유효성을 제고하기 위한 것이다. 이는 과거의 규제방식이 모든 은행에게 일괄적으로 적용되어 온 폐해¹⁵³⁾를 최소화하는 동시에 개별 은행의 리스크 특성에 적합한 시스템을 인정하고 감독당국이 점검함으로써 규제비용을 보다 절감하려는 노력의 산물이다.

이에 따라 은행은 업무수행과정에서 나타나는 모든 중요한 리스크¹⁵⁴⁾를 스스로 평가하고 리스크 수준에 맞는 적정자기자본을 산출·관리하는 절차를 구축·운용하여야 하며, 감독 당국은 이러한 절차의 적정성 여부를 평가하고 그 결과에 따라 필요한 경우 자기자본 확충

152) 투자금융, 트레이딩과 매매, 소매금융, 기업금융, 지급과 결제, 대행서비스, 자산관리, 소매중개의 8개 사업부문

153) 법규제는 대체적으로 시장질서 교란자(a bad player)를 규제할 목적으로 성립하는 경우가 많으며 이 경우 선의의 시장참가자(good players)에게까지 규제가 적용되어 사회적인 규제비용이 규제편익을 초과하는 결과를 초래할 수 있다.

154) 신용/시장/운영리스크뿐만 아니라 은행계정의 금리리스크, 편중리스크, 위기상황분석 등을 포함

요구를 포함한 감독조치를 취할 수 있게 된다. 또한 개별은행에 대하여 최저자기자본비율(8%)을 초과한 자본금을 보유하도록 요구할 수 있으며 은행의 자본이 적절한 수준 이하로 하락하는 것을 방지하기 위하여 조기에 적기시정조치와 같은 감독조치를 취하여야 한다.

(5) 시장규율(Market Discipline) 강화¹⁵⁵⁾

은행의 리스크에 관한 정보의 공시를 확충하여 시장참가자가 스스로 이를 평가하고 적절히 대응할 수 있도록 함으로써 시장규율을 강화하자는 것으로 은행으로 하여금 건전하게 영업 활동을 수행하도록 하는 유인을 갖게 함으로써 감독당국에 의한 규제를 보완하는 역할을 수행토록 하기 위함이다. 바젤Ⅱ에서는 자기자본 산출에 대한 양적인 수치뿐만 아니라 질적인 정보를 동시에 공시토록 하여 시장참가자의 합리적 판단을 돕도록 하고 있다.

라. 바젤Ⅲ 자본규제의 주요 내용

(1) 자본의 손실부담능력 강화

바젤위원회는 자본의 손실흡수능력을 높이고 규제의 투명성을 제고하기 위해 바젤Ⅱ 기준 6단계로 구성된 자본분류체계¹⁵⁶⁾를 보통주자본, 기타기본자본(Additional Tier1), 보완자본(Tier2)의 3단계로 단순화하면서 단계별 자본인정 기준¹⁵⁷⁾을 새롭게 제시하고 보통주자본비율 4.5%, 기본자본비율 6%, 총자본비율 8%의 최소규제자본비율을 마련하였다. 아울러 영업권 등의 12개 공제항목¹⁵⁸⁾을 명확히 규정하고 보통주자본에서 직접 차감토록 하는 한편, 규제자본의 주요 내용을 연차보고서에 공시하고 홈페이지에 자본구성 요소의 계약조건 등을 충분히 공시하도록 하였다.

155) 정신동·이성복, “최근의 시장규율에 대한 논의내용,” 금융감독원, 조사연구리뷰 2003년 겨울호.

156) Tier1 : 자본금 등 신종자본증권 외 기본자본, 상위 신종자본증권, 하위 신종자본증권

Tier2 : 상위 후순위채, 하위 후순위채

Tier3 : 단기 후순위 채무

157) 보통주자본 인정 요건 14개 항목(바젤Ⅲ rule text para.52~53), 기타 Tier 1 자본 인정 요건 14개 항목(rule text para.54~56), Tier 2 인정 요건 9개 항목(rule text para.57~61)

158) 영업권 및 기타 무형자산, 미래수익에 기초한 이연법인세자산, 비연결 금융사 투자지분, 자기주식, 총당금 부족액, 유동화 거래 관련 매도이익, 확정급여형 퇴직연금자산·부채 등

| 바젤Ⅲ 자본인정기준 |

	보통주자본	기타기본자본	보완자본
손 실 흡 수 력	청산시 가장 후순위이며 청산시 잔여재산 비례 분배 청구	예금자, 일반채권자, 후순위채권자 보다 후순위	예금자나 일반채권보다 후순위
	원본은 영구적이며 상환 불가능	만기가 없으며, 상환 유인 없을 것	원만기가 5년 이상이고 상환 유인 없을 것
	상환에 대한 기대가능성 없을 것	call option은 최소 5년 경과 후 가능 원금상환시 감독기관 사전 승인 필요하며 원금상환의 기대 없을 것	call option은 최소 5년 경과 후 가능 투자자는 원리금 상환기일을 단축할 권리가 없을 것
	1차적 손실흡수재원이며, 균등하게 손실 부담	발동요건(부실금융기관 지정) 발생시 전액 영구적으로 상각 혹은 보통주로 전환될 것	발동요건(부실금융기관 지정) 발생시 전액 영구적으로 상각 혹은 보통주로 전환될 것
이 익 분 배	이익분배시 차별·제한이 없고 이익분배는 의무가 아니며, 이익분배 실패는 채무불이행이 아닐 것 배당(이자) 지급은 처분가능항목 으로부터 지급	배당(이자) 지급은 은행의 재량권이 있을 것 배당(이자) 지급은 처분가능항목 으로부터 지급되나 자본비율이 일정 수준에 미달할 경우 배당(이자) 지급이 제한될 수 있음	
	이익분배는 채무상환 이후에 이루어질 것	지급조건이 은행 신용도에 따라 조정되지 않을 것	지급조건이 은행 신용도에 따라 조정되지 않을 것
납 입 금	부채가 아닌 자본으로 인식되며 회계상 자본금 항목에 계상될 것	파산법률상 자본초과 부채에 해당하지 않을 것	
	직접 발행되고 직접 납입될 것	전액 납입되었을 것 SPV 등을 통해 발행시 사용에 제한이 없을 것	전액 납입되었을 것 SPV 등을 통해 발행시 사용에 제한이 없을 것
	신용보강이나 보증이 제공 되지 않을 것	발행자는 자본증권 매입자에 대해 지급보증, 대출 등에 의해 매입자금을 직·간접적으로 지원하지 않을 것	신용보강·보증제공 없을 것 의도적 매입 또는 직간접적 지원이 없을 것
절 차	주주총회 공식승인에 의해 발행		
공 시	대차대조표에 별도 항목으로 공시		

| 바젤Ⅲ 기준 자기자본 범위 |

구분 개념	주요 내용	비 고
보통주자본 (Common Equity Tier1)	• 보통주 발행과 관련하여 발생한 자본금, 자본잉여금 및 자본조정 • 이익잉여금 • 기타포괄손익누계액 • 연결자회사의 외부주주지분(보통주자본 해당분)*	[최저규제자본비율] - 보통주자본비율 4.5% 이상 - 기본자본비율 6.0% 이상 - 총자본비율 8.0% 이상
기타 기본자본 (Additional Tier1)	• 기타기본자본(신종자본증권, 우선주 등) 및 해당자본 발행관련 자본잉여금 • 연결자회사의 외부주주지분(기타기본자본 해당분)*	
보완자본 (Tier2)	• 보완자본(후순위채) 및 해당자본 발행관련 자본잉여금 • 연결자회사의 외부주주지분(보완자본 해당분)* • 대손충당금 - 정상·요주의 대손충당금(표준방법에 의해 산출한 신용 리스크 위험가중자산의 1.25% 한도 또는 내부등급법에 의한 적격충당금총액이 예상손실금액을 초과한 금액만큼 신용리스크 위험가중자산의 0.6% 한도)	
공제항목	[보통주자본 공제항목] • 영업권, 무형자산, 현금배당예정액, 확정급여형 연금자산 • 이연법인세자산, 자기주식 • 부실금융회사 발행 후순위채권 • 자기자본비율 제고 목적으로 은행간에 상호보유한 타은행 발행 자본조달수단(주식, 후순위채권 등 항목) • PD/LGD내부등급법 주식외 자산의 적격충당금총액이 예상 손실총액에 미달하는 경우 그 미달액	
	[대응공제법 적용 공제항목]** • 비연결대상 금융회사에 대한 중대한 투자 • 비연결대상 금융회사에 대한 중대하지 않은 투자	

* 「은행업 감독업무 시행세칙」 별표3 <표6> 참조

** 「은행업 감독업무 시행세칙」 별표3 8.(7) 참조

(2) 리스크 포괄범위의 확대

장외파생상품 거래 및 유동화거래 확대 등은 금융위기를 초래한 원인 중 하나였으나 바젤Ⅱ 기준에서는 파생상품 등 관련 리스크를 충분히 인식하지 못한다는 비판이 제기되었다. 이에 따라 바젤위원회는 파생상품 거래, 환매조건부채권매매(Repo), (재)유동화 거래로부터 발생하는 거래상대방위험에 대하여 추가 자본을 부과하기로 하였다. 특히 장외 파생상품거래의 경우 양자간 계약시에는 높은 거래상대방 신용리스크를 부과토록 하는

반면, 적격 중앙청산소(CCP, Central counterparty)를 통할 경우 2%의 위험가중치를 부과함으로써 중앙청산소로 파생상품 거래이전을 유도하는 유인체계를 마련하였다.

(3) 단순기본자본비율(레버리지비율) 규제의 도입

기존의 바젤Ⅱ 기준에 의한 자기자본규제는 은행이 고위험·고수익에도 불구하고 신용등급만 우량한 자산을 과도하게 확대하는 것을 제어하지 못하여 결과적으로 글로벌 금융위기의 충격을 증폭시켰다. 이에 바젤위원회는 자기자본비율에 대한 보완지표로서 리스크를 기반으로 하지 않은(non-risk based) 레버리지비율 규제를 도입키로 하였다. 바젤Ⅲ 레버리지비율은 회계상 자산 및 부외항목을 기반으로 한 익스포저 대비 기본자본(Tier1)으로 정의하며, 2018년부터 최저규제수준을 3%로 적용 중이다. 익스포저는 BIS비율 산출기준과 동일한 연결재무제표를 기준으로 재무상태표상 익스포저, 파생상품 익스포저, 증권금융거래 익스포저, 부외항목 익스포저의 합계로 산출된다. 재무상태표상 익스포저는 대차대조표의 난내자산에서 고정이하 총당금을 조정하여 산출하며 신용경감기법은 적용되지 않는다. 파생상품 익스포저는 바젤Ⅱ 커런트 익스포저방식(Current Exposure Method)을 적용하다가 2023년 3월부터 바젤Ⅲ 개정 표준방식(SA-CCR)으로 산출하고 있으며, 대체비용과 잠재익스포저로 구성된다. 증권금융거래 익스포저는 RP매수 등 대차대조표상 자산항목과 주로 RP매도 등 담보부 차입거래에서 발생하는 거래상대방신용리스크(CCR)의 합계로 산출한다. 부외항목 익스포저는 미사용한도, 지급보증 등 부외항목에서 발생하며 바젤Ⅲ 기준 신용리스크 산출방식과 동일한 신용환산율을 적용하고 있다.

| 레버리지비율 작성기준 |

구 분		주요 내용
자본		▶ 바젤Ⅲ 기본(Tier1)자본
익스포저	난내자산	▶ 대차대조표 금액 (고정이하 총당금 등은 반영하되 담보 및 기타 신용위험 경감기법은 불인정)
	파생상품	▶ 바젤Ⅲ 개정 표준방식(SA-CCR) 방식으로 산출
	증권금융거래	▶ 증권금융거래 관련 자산과 거래상대방 신용리스크의 합계
	부외항목	▶ 바젤Ⅲ 신용리스크 산출방식과 동일한 신용환산율을 적용
	자본 공제항목	▶ 익스포저에서도 제외(consistency)

(4) 경기순응성 완화를 위한 완충자본 적립

바젤위원회는 위기상황에서도 최저 자본비율을 유지하고 자기자본규제의 경기순응성을 완화하기 위해 자본보전 완충자본(conservation buffer) 및 경기대응 완충자본(countercyclical buffer)을 새롭게 도입하였다. 자본보전 완충자본은 모든 은행에 대해 상시적으로 보통주자본 기준 2.5%를 추가 보유토록 의무화하는 것이고, 경기대응 완충자본은 신용확장기에 최대 2.5%까지 자본을 추가로 부과하는 것이다. 완충자본을 포함한 자본비율을 충족하지 못할 경우 은행의 배당 등 이익배분을 제한함으로써 실질적 자본규제 효과를 발휘토록 하였다.

(5) 시스템적 중요 은행 추가자본 적립

바젤위원회와 금융안정위원회(FSB)는 글로벌 금융위기 이후 대형 금융회사의 파산이 금융시스템 및 경제에 미치는 충격을 최소화하기 위해 대형은행에 대한 감독을 강화하기 위해 글로벌 시스템적 중요 은행(G-SIB: Globally Systemically Important Banks)에 대한 규제방안을 마련하였다. 이에 바젤위원회는 국가별로 자국내 시스템적 중요 은행(D-SIB: Domestic Systemically Important Banks)을 선정하고 추가자본 부과 등을 통해 감독을 강화하도록 권고하였다.

국내 은행권(은행, 은행지주회사)을 대상으로 매년 시스템적 중요도를 측정하고 이를 근거로 시스템적 중요 은행을 선정하여 2016년부터 추가자본을 부과하였다. 시스템적 중요도는 은행별로 규모, 상호연계성, 대체가능성, 복잡성, 국내 특수요인을 평가하여 측정¹⁵⁹⁾하였다.

| 자기자본비율 규제수준 |

구 분	최저비율	자본보전완충자본 포함시	경기대응 완충자본 ¹⁶⁰⁾ 포함시	
			non D-SIB	D-SIB
보통주자본비율	4.5%	7%	7%~9.5%	8%~10.5%
기본자본비율	6%	8.5%	8.5%~11%	9.5%~12%
총자본비율	8%	10.5%	10.5%~13%	11.5%~14%

159) 총 11개 지표로 측정하며 다음 평가지표로 구성. (규모) 총익스포저, (상호연계성) 대금융회사 자산, 대금융회사 부채, 증권발행규모, (대체가능성) 원화결제규모, 외화결제규모, 보호예수자산, (복잡성) 장외파생상품 잔액, 당기 손익인식 증권 및 매도가능증권, (국내 특수요인) 외화부채, 가계대출

160) '24.5월부터 1% 적용중

(6) 조건부자본(contingent capital) 등 활용을 통한 손실분담 확대

바젤위원회는 신종자본증권, 후순위채권 등이 규제자본으로 인정됨에도 금융위기시 은행의 손실을 분담하지 못한 문제점을 보완하기 위하여 위기상황에서 신종자본증권, 후순위채권을 보통주로 전환하거나 상각토록 하는 조건부자본제도를 도입하였다. 이를 위해 바젤Ⅲ 기타 기본자본 및 보완자본 인정요건에 회생불가능 시점(point of non-viability) 또는 자본 비율이 일정 수준(보통주 자본비율 5.125%, 회계상 부채로 분류되는 신종자본증권에 한함) 미만으로 하락하는 경우 보통주로 전환하거나 상각할 수 있어야 한다는 요건을 포함하였다.

(7) 바젤Ⅲ 자기자본규제 도입 일정

바젤위원회는 은행 및 실물부문의 규제부담을 완화하기 위하여 바젤Ⅲ 자기자본규제를 2013년부터 단계적으로 도입하여 2019년부터는 완전한 규제수준을 적용하고 있다.

| 바젤Ⅲ 자기자본규제 주요 이행일정 |

구 분	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년
최소보통주자본비율(A)	-		3.5	4.0	4.5				
자본보전 완충자본(B)	-					0.625	1.25	1.875	2.50
필요 보통주자본(A+B)	-		3.5	4.0	4.5	5.125	5.75	6.375	7.0
공제항목 차감	-			20	40	60	80	100	
최소 Tier 1 비율	-		4.5	5.5	6.0				
최소 총자본비율(C)	-		8.0						
필요 총자본비율(B+C)	-		8.0	8.0	8.0	8.625	9.25	9.875	10.5
비적격 자본증권	-		10년간 매년 10%씩 인정대상에서 제외						
레버리지비율	모니터링		병행운영기간('15년부터 공시)					필라1 규제	

마. 바젤Ⅲ 최종 규제개편안의 주요 내용

2017.12월 및 2019.1월 바젤위원회는 신용·시장·운영위험가중자산의 산출방법 및 위험가중자산 하한(Output floor)의 산출방식을 개편하고, 레버리지비율(단순기본자본비율)의 부외자산 및 파생상품 익스포저 산출방식을 변경하는 내용의 최종 규제개편안을 발표하였다. 최종 규제개편안은 2023.1월부터 시행 중이다.

2. 비은행금융회사의 자기자본규제

가. 상호저축은행

(1) BIS기준 자기자본 규제 제도의 도입과 변천

저축은행의 경우 1998.12.31.부터 BIS기준 자기자본비율이 도입되어 경영지도기준 및 적기시정조치 기준으로 활용하기 시작하였다. BIS기준 자기자본 제도가 도입되기 이전에는 회계상의 자기자본 대비 불법·부실대출의 비율에 따라 부실상호신용금고에 대한 경영지도, 경영관리 및 계약이전 결정 제도 등을 통해 재무건전성을 평가하고 퇴출 또는 정상화의 조치를 취하여 왔다.

BIS기준 자기자본비율 제도 도입 당시에는 경영지도비율을 BIS비율 5%로 규정하였는데 이는 은행 및 종금사의 경우 BIS기준 자기자본비율을 8% 이상 유지토록 하고 있으나, 신용금고의 경우 국제업무를 영위하고 있지 않고 영업기반도 취약한 점을 감안 5%이상 유지토록 규정하였다.

그러나 1999.3월 신용금고의 현실을 감안하여 경영지도비율을 BIS비율 4%로 완화하게 되었고 동 기준은 2002년 상호신용금고를 상호저축은행으로 명칭을 변경하면서 명칭 변경에 걸맞는 건전성 규제를 강화하기 위해 경영지도기준을 BIS비율 5% 이상으로 변경(시행 2003.6.30.)할 때까지 유지되었다.

그 후 저축은행의 규모가 커지고 재무건전성 기준 강화를 통해 저축은행의 부실화를 예방할 필요성이 커지면서 2010.9.23. 「상호저축은행법」 개정에 따른 후속조치로서 경영지도 기준을 강화하였다. 강화의 주요 골자는 경영지도기준을 BIS비율 7%이상으로 단계적으로 강화하는 것으로 총자산 2조원 이상의 저축은행은 2012.7월부터 2014.6월까지 BIS비율 6% 이상, 2014.7월 이후에는 BIS비율 7% 이상을 유지하여야 하고, 그 외의 저축은행은 2014.7월부터 2016.6월까지 BIS비율 6% 이상, 2016.7월 이후에는 BIS비율 7% 이상(2018. 1월 이후에는 총자산 1조원 이상의 저축은행은 BIS비율 8% 이상)을 유지하여야 한다.

다음은 저축은행의 경영지도 기준 및 적기시정조치 기준이다.

| 저축은행 경영지도 기준 및 적기시정조치 기준 |

구 분		자산총액 1조원 이상	자산총액 1조원 미만
BIS 비율	권고	8% 미만	7% 미만
	요구	5% 미만	5% 미만
	명령	2% 미만	2% 미만

(2) BIS기준 자기자본비율 산출기준

저축은행의 BIS기준 자기자본비율은 위험가중자산에 대한 자기자본비율로서 연결 재무제표를 기준으로 산출한다. 다만, 저축은행이 예금보험공사의 공적자금 지원 없이 부실저축은행을 인수하여 정상화를 추진중인 경우 그 부실저축은행은 3년간 연결대상에서 제외하는 예외를 두고 있다.

자기자본은 기본자본과 보완자본에서 공제항목을 차감하여 산출하는데 보완자본은 기본자본(공제항목 공제후 기준)의 범위내에서 인정되고 상위 후순위채무와 후순위 예금(대주주에 한함)은 기본자본의 100% 범위내, 하위 후순위채무는 기본자본의 50% 범위내에서 인정된다. 그 밖에 보완자본으로 인정되는 대손충당금의 범위는 자산건전성 분류결과 정상·요주의·고정으로 분류된 자산에 대한 대손충당금으로서 총위험가중자산의 1.25% 범위내에서 인정된다.

위험가중자산은 대차대조표 자산에 대하여 거래 상대방의 신용도 등 위험도에 따라 부여된 위험가중치(0~150%)를 해당 자산에 곱하여 산출한다.

| BIS비율 산출을 위한 자기자본의 구성요소 |

기본자본	보완자본	공제항목
- 자본금 - 자본잉여금 - 이익잉여금 - 연결종속회사의 외부주지분	- 영구후순위채무, 누적적 우선주 등 부채성자본조달 수단의 발행자금 - 기한부 후순위채무 및 상환우선주 - 재평가적립금 - 기타포괄손익의 누계액중 매도가능증권 평가이익 및 지분법자본변동(시장성 있는 유가증권 관련분에 한함)의 45%와 재평가이익의 70% - 자산건전성 분류결과 정상·요주의·고정으로 분류된 자산에 대한 대손충당금(총위험가중자산의 1.25% 범위내)	- 영업권상당액, 지급예정 현금배당액, 자기주식계정, 매도가능증권평가손실 및 부의 지분법자본변동 - 금융업 영위 비연결 관계회사에 대한 출자금액 - 자기자본비율 제고를 목적으로 상호보유한 타 상호저축은행 및 금융기관에 의한 지분조달 수단

한편, 개별차주 신용공여한도 등 각종 영업한도 산정의 기준이 되는 자기자본은 회계적 개념의 자기자본¹⁶¹⁾을 사용하였으나, 2010.7.1.부터는 BIS기준의 자기자본을 사용하는 것으로 바뀌었다. 즉 기본자본과 보완자본에서 공제항목을 차감하여 산출하는 자기자본이 영업한도 산출의 기준이 되었다. 다만, 자기자본의 개념이 회계적 개념의 자기자본에서 BIS 기준의 자기자본으로 변경됨에 따라 영업한도가 크게 증가하는 것을 방지하기 위해 보완자본으로 인정되는 후순위채무 등 부채성 자본조달 수단과 대손충당금은 전액 보완자본으로 인정하지 아니하고 50%만 인정하도록 규정하였다. 영업한도 산출의 기준이 되는 자기자본은 6월말과 12월말을 기준으로 산출하여 2개월이 경과한 때부터 적용한다.

저축은행법령에서는 다른 금융관계법령과는 달리 특수한 자기자본을 인정하고 있는데 의제자기자본과 인정자기자본이다.

의제자기자본은 자기자본이 감소한 경우에 적용되는 것으로 감소하기 전의 자기자본을 다음 자기자본 적용기간(6개월)에 한하여 사용하도록 한 것이다. 자기자본의 감소로 인해 동 자기자본에 연동되는 영업활동이 곤란해지는 문제를 해소하고자 도입된 제도이다.

인정자기자본은 경영정상화를 추진중인 저축은행과 계약이전을 받은 저축은행에 대하여 금융감독원장의 의견을 들어 자기자본을 별도로 인정할 수 있도록 한 것을 말한다.

나. 여신전문금융회사

여전사의 경우 적기시정조치 등 건전경영 여부를 가늠하는 주요 지표로 조정자기자본 비율이 활용되고 있으며, 동 비율을 7% 이상(카드사의 경우 8% 이상) 유지하도록 의무화하고 있다.

조정자기자본비율은 조정총자산에 대한 조정자기자본의 비율을 말하며, 조정자기자본은 기본자본과 보완자본으로 구성되며 공제항목을 차감하도록 하고 있다. 기본자본은 납입자본금, 자본잉여금, 자본조정, 기타포괄손익누계액 및 이익잉여금을 합한 것이며, 보완자본은 정상·요주의 채권에 대한 대손충당금(카드자산의 경우 연체채권을 보유하고 있지 않은 거래처의 카드자산에 대한 대손충당금을 말하며, 미사용약정충당금을 포함)에 무보증 기한부후순위채무(보완자본 인정요건을 충족한 경우에 한함)를 합한 것을 말한다. 공제항목

161) 자본금·적립금 기타 잉여금 등의 합계액에 결산상의 오류에 의한 금액을 가감한 금액을 말한다.

으로는 이연법인세자산, 창업비, 개발비, 환율조정차(외화환산차), 영업권 및 선포인트 선급 비용이 해당된다. 조정총자산은 대차대조표상 총자산에서 현금·담보약정이 없는 단기성 예금·만기 3개월 이내의 국공채 및 공제항목을 차감한 것이다.

한편, 자기자본 대비 총자산 한도의 기준이 되는 자기자본은 회계적 개념의 자기자본¹⁶²⁾이 사용되고 있다.

다. 신용협동조합

신협은 경우 건전성 감독 및 적기시정조치 기준으로서 총자산대비 순자본비율¹⁶³⁾이 활용(2% 이상 유지 의무화)되고 있으며, 각종 영업한도의 기준이 되는 자기자본은 자본금·자본 잉여금·이익잉여금(또는 결손금)·자본조정·기타포괄손익누계액으로 구성되는 회계적 개념의 자기자본이 사용되고 있다.

3. 금융투자업자의 영업용순자본 규제

가. 영업용순자본 규제(NCR 규제)의 의의

금융투자업자의 자기자본 관리제도인 영업용순자본 규제는 급변하는 시장환경 하에서 금융투자업자의 재무건전성과 금융투자산업의 안정성을 유지하고 궁극적으로는 투자자를 보호하는데 그 목적이 있으며, 1997.4월 증권회사에 대하여 처음 도입¹⁶⁴⁾된 이후 금융투자업자¹⁶⁵⁾에 대한 재무건전성 감독의 핵심적인 역할을 수행하고 있다.

162) 납입자본금, 자본잉여금 및 이익잉여금 등의 합계액에서 결산상 오류에 따른 금액을 더하거나 뺀 금액을 말한다.

163) 순자본비율 = {(총자산-총부채-출자금*+후순위차입금+대손충당금)/(총자산+미사용약정 신용환산금액+대손충당금)}×100

* 환급이 보장된 출자금에 한해 차감됨

164) 증권회사의 자산운용에 대한 자율성을 부여하고 체계적인 위험관리와 경영합리화를 유도하기 위하여 종전의 개별적인 자산운용에 대한 직접규제방식을 폐지하고 위험(Risk)을 감안한 종합적·체계적인 재무건전성 감독기준으로서 영업용순자본비율(NCR: Net Capital Ratio) 규제 제도를 채택하였다.

165) 영업용순자본 규제는 은행, 보험회사 등 겸영금융투자업자와 전업투자자문·투자일임업자·집합투자업자에 대해서는 적용되지 않으며(『자본시장법』 §30①), 신탁업자(부동산신탁회사)에 대해서는 '동일행위 동일규제' 원칙에 따라 종전 BIS기준 자기자본비율 규제를 폐지하고 영업용순자본 규제가 적용되도록 하였다.

금융투자업에 대한 add-on방식의 인가·등록제 도입에 따른 진입 요건 완화와 자율화·점업화·국제화의 진전으로 금융투자산업 안팎의 경쟁이 심화되고 포괄주의 도입에 따른 신종 금융투자상품의 개발과 파생금융상품 거래의 증가로 새로운 위험요인이 증대됨에 따라 금융투자업자의 파산위험도 증대되고 있다. 따라서 금융투자산업의 건전성과 안정성에 대한 투자자의 신뢰를 얻을 수 있는 장치가 필요하다. 이런 상황에서 영업용순자본 규제는 금융투자업자의 파산을 사전에 예방하고 파산이 일어나는 경우에도 고객과 채권자의 재산이 안전하고 신속하게 변제될 수 있도록 설계됨으로써 투자자를 보호하고 금융투자산업과 자본시장의 지속적 성장을 가능하게 한다는 점에서 매우 중요한 의미를 갖는다.

국제증권감독기구(IOSCO)도 '증권규제의 목적과 원칙(2003.5월)'을 통하여 금융투자업자의 자기자본 규제는 손실감내능력과 금융시장의 안정성 유지 등을 고려하여 설계되어야 한다는 점을 분명히 하고 있다.

IOSCO 증권규제의 목적과 원칙(2003.5월)

- 자본적정성 기준(자기자본규제)은 시장상황이 금융투자업자에게 크게 불리한 방향으로 움직여도 금융투자업자가 그 손실을 감내할 수 있도록 설계되어야 함
- 금융투자업자가 영업을 정리하는 경우에도 자사 또는 타사의 고객에게 손실을 입히지 않고 금융시장의 질서도 침해하지 않으면서 단기간에 정리할 수 있도록 설계되어야 하고 감독당국이 개입할 수 있는 시간을 가질 수 있도록 설계되어야 함
- 자본적정성 기준의 충족여부를 검토할 때에는 그 금융투자업자가 수행하는 영업의 속성과 규모를 기준으로 직면하고 있는 위험을 판단하여야 함

나. 순자본비율(영업용순자본비율) 제도의 변천

1997.4월 도입된 영업용순자본비율(Net operating Capital Ratio, NCR) 제도는 증권회사 재무건전성 감독제도의 핵심제도로 활용되었다. 감독당국의 적기시정조치, 거래소 회원 자격, 국민연금·우정사업본부 거래증권사 선정, 국고채 전문딜러 평가 등의 기준으로 활용되면서 증권회사 업무 전반에 걸쳐 영향을 미치고 있다.

2009.2월, 「자본시장법」의 시행을 맞이하여 금융투자업자에 대한 자기자본규제제도를 재평가해야할 필요성이 제기되었고, “동일행위 동일규제” 원칙에 따라 기존 증권회사 영업용 순자본비율 제도를 대폭 개편하여 증권회사, 선물회사, 자산운용회사, 부동산신탁회사에 공통으로 적용되는 자기자본규제제도를 도입하였다. 새로운 영업용순자본비율 제도는 국제 기준(신BIS)에 따른 위험액 산정방식을 대폭 수용하여 자산운용에 제약이 되는 과도한 위험액 산정방식을 완화하였으며, 금융투자업자의 취급상품 및 영업 확대에 대비하여 일반 상품위험액 산정기준을 신규로 마련하였다. 이후에도 신상품 출현, 시장상황 변화 등을 반영하여 위험값 및 차감항목을 조정하는 방식의 개선이 지속되어졌다.

그러나 지속된 개정에도 불구하고, NCR제도는 변화된 증권회사의 영업모델과 시장 환경을 충분히 반영하지 못하고 있다는 평가를 받아왔다. 위탁매매 중심의 국내 영업을 규율하는데 중점을 두어 PI투자, 인수금융 등의 IB업무와 해외진출 등의 영업을 과도하게 제약하는 측면이 존재하였다. 또한 파생결합증권의 발행 증가 등으로 증권사의 신용위험이 중요해지고 있으나 정확한 손실흡수 능력을 표시하기 어려운 한계가 존재하였다.

이러한 점을 감안하여 새로운 재무건전성지표인 순자본비율을 2014.4월에 도입하였다. 순자본비율제도 개편의 주요내용은 첫째, ‘손실흡수능력의 정확한 산출’이다. 기존의 NCR 산출체계에서는 총위험액이 분모에 반영되어 증권회사에 필요이상의 유휴자본을 강요하는 측면이 존재하였으나, 새로 도입된 순자본비율제도에서는 분모를 필요유지자기자본으로 고정시키고 분자에 잉여자본(영업용순자본-총위험액)을 반영함으로써 증권사의 손실흡수 능력을 정확히 산출해 낼 수 있게 되었다.

둘째, ‘자회사 리스크의 정확한 산출’이다. 기존의 NCR 산출체계에서는 자회사의 위험 수준에 관계없이 자회사 출자금을 영업용순자본에서 전액 차감함으로써 자회사의 자산·부채 리스크를 정확히 반영하지 못하고, 해외진출 또는 M&A과정에서 인수한 자회사 출자 지분을 전액 차감함에 따라 증권회사의 해외진출 및 M&A를 제약하는 문제점이 있었다. 새로 도입된 순자본비율제도에서는 개별재무제표 기준이 아닌 연결재무제표 기준으로 잉여자본을 산출하여, 자회사의 자산·부채에 대한 위험값을 각각 산출함으로써, 자회사 리스크를 정확히 산출할 수 있도록 하였다.

순자본비율제도의 도입으로 금융투자업자에게 적용되는 건전성지표는 이원화되었다. “동일행위 동일규제” 개념을 세분화하여 투자중개·매매업을 영위하는 1종 금융투자업자들¹⁶⁶⁾은 순자본비율제도를 적용받고 3종 금융투자업자¹⁶⁷⁾들은 영업용순자본비율제도를 계속 적용받게 되었다. 한편, 2종 금융투자업자에 대해서는 집합투자업의 고유한 특성 반영 등의 목적으로 2015.4월 순자본비율(영업용순자본비율)제도의 적용을 배제하였다. 순자본비율 제도는 조기적용을 선택한 회사들은 2015.1월부터, 선택하지 아니한 회사는 2016.1월부터 적용하고 있다.

2016.2월에는 유동화증권 금리 개별위험값 체계 합리화, 외국 적격신용평가기관 확대 등 시장환경 변화를 반영하여 위험액 산정기준을 일부 개정하였으며, 2018.6월에는 「생산적 금융을 위한 금융권 자본규제 등 개편방안」의 후속조치로, 중소·벤처기업 자금공급의 규제 부담은 완화하되, 부동산 분야의 리스크 관리는 강화하는 방향으로 자본규제 합리화를 추진하는 동시에 순자본비율 시행 이후 나타난 위험액 산정기준의 미비점도 일부 보완하였다.

2020년 12월에는 부동산PF 익스포저 건전성 관리방안(2019.12월)의 후속조치로 종합 금융투자사업자의 부동산대출에 대한 위험값을 유형별로 차등화하고, 부동산 채무보증 등에 대한 위험값을 상향조정하여 부동산 분야의 건전성 관리를 강화하였다. 또한, 중소·벤처투자에 투자시 주식집중위험액 산정을 면제하여 중소·벤처기업 자금공급의 규제부담은 완화하는 방향으로 자본규제 합리화를 추진하였다.

2022년에는 부동산 PF 관련 단기자금시장 경색에 대응하여 금융위원회 유권해석 및 금융감독원 비조치의견서 발급을 통해 증권사가 매입확약을 통해 기 지급보증한 ABCP(자산유동화기업어음)를 매입하는 것을 허용하고 완화된 위험값을 적용하였다.

2023년에는 증권사가 매입확약을 통해 기 지급보증한 ABCP 매입 시에 적용되는 위험값을 시행세칙 개정에 반영하여 적용근거를 명확화하였다. 또한, 금융투자업규정 개정으로 종합 금융투자사업자 해외현지법인의 기업신용공여에 일률적으로 적용되던 위험값을 모회사인

166) “1종 금융투자업자”란 「자본시장법」 §8에 따른 금융투자업자중 투자매매업자 또는 투자중개업자를 말한다. 다만, 집합투자업을 영위하면서 투자매매업 또는 투자중개업 중 집합투자증권에 대한 영업만을 인가받은 투자매매업자 또는 투자중개업자는 제외한다.

167) “3종 금융투자업자”란 「자본시장법」 §8에 따른 금융투자업자 중 신탁업자(1종 금융투자업자를 제외한다)를 말한다.

종합금융투자사업자와 동일하게 거래상대방별 신용위험값을 적용토록 하여 종합금융투자사업자들의 해외진출을 지원하였으며, 탄소배출권에 대한 위험값을 금융상품과 동일하게 적용함으로써 증권사의 탄소배출권 취급 부담을 완화하였다.

2024년에는 부동산 PF의 질서있는 연착륙을 위해 매입확약을 통해 기 지급보증한 ABCP 매입 시 적용되는 위험값을 완화하는 조치를 연장하는 한편, 종합금융투자사업자가 국내 주거용 부동산 관련 법인에 대해 신규 취급한 대출에 대해서는 완화된 위험값을 적용할 수 있도록 비조치의견서를 발급하였다.

2025년에도 부동산PF 시장상황을 고려하여 자기보증 ABCP 매입 및 종합금융투자사업자의 국내 주거용 부동산 관련 법인에 대한 신규취급 대출 위험값 완화조치를 연장하였다. 또한 그간 부동산에 편중된 증권사 자금을 모험자본 등 생산적 분야로 전환하기 위해 그간 투자형태에 따라 일률적으로 적용하던 NCR 위험값을 사업단계 및 LTV 등 위험의 실질에 부합하도록 차등화하는 부동산 건전성 규제체계 개선을 추진하였다. 그리고 「증권업 기업금융 경쟁력 제고방안」의 후속조치로 증권사 해외 현지법인이 아시아 신흥국(중국, 인도, 태국, 인도네시아) 대표지수 편입 주식에 투자할 때 적용되는 주식 개별위험값을 완화하여 증권사의 해외진출을 지원하였다.

다. 영업용순자본 규제의 중요성

금융투자업자의 순자본비율 및 영업용순자본비율은 투자자 보호 및 금융투자산업의 안정에 매우 중요한 제도로 감독당국의 주요 감독수단일 뿐만 아니라 금융투자업자의 경영활동에도 매우 중요한 제도이다.

(1) 적기시정조치의 기준비율¹⁶⁸⁾

(가) 순자본비율

1종 금융투자업자는 자본적정성 기준을 충족하기 위하여 순자본비율을 100%이상으로

168) 「자본시장법」 §30에서는 금융투자업자에게 영업용순자본을 총위험액 이상으로 유지하도록 의무를 부여하면서 영업용순자본과 총위험액 산정에 관한 구체적인 기준 및 방법을 금융위원회에 위임하고 있는 바, 「금융투자업 규정」은 영업용순자본비율 규제로 구체화하면서 순자본비율 및 영업용순자본비율이 「금융산업구조개선행법」 §10①에 따른 자기자본비율을 의미한다고 규정하고 있다.

유지하여야 하며, 금융위원회는 순자본비율이 일정수준에 미달한 금융투자업자에 대하여 단계별로 경영개선조치를 취하여야 한다.

- 순자본비율 50%이상 ~ 100%미만 : 경영개선 권고
- 순자본비율 0%이상 ~ 50%미만 : 경영개선 요구
- 순자본비율 0%미만 : 경영개선 명령

(나) 영업용순자본비율

3종 금융투자업자는 자본적정성 기준을 충족하기 위하여 영업용순자본비율을 150%이상으로 유지하여야 하며, 금융위원회는 영업용순자본비율이 일정수준에 미달한 금융투자업자에 대하여 단계별로 경영개선조치를 취하여야 한다.

- 영업용순자본비율 120%이상 ~ 150%미만 : 경영개선 권고
- 영업용순자본비율 100%이상 ~ 120%미만 : 경영개선 요구
- 영업용순자본비율 100%미만 : 경영개선 명령

(2) 금융투자업자의 체계적인 위험관리 촉진

영업용순자본 규제는 금융투자업자가 보유한 각종 포지션에 대해 위험을 인식하여 그에 필요한 자기자본을 갖추고 이를 유지하도록 하고 있는 바, 이는 간접적으로 금융투자업자 스스로가 영업활동 등에 따른 위험을 체계적으로 관리하도록 촉진하는 역할을 수행한다.

(3) 금융투자업자의 자산운용 자율성 제고

영업용순자본 규제의 도입 이전에는 금융투자업자의 개별적인 자산 운용에 대해 직접적이고 사전적으로 규제함으로써 금융투자업자의 경영자율성을 크게 위축시켰으나, 영업용순자본 규제의 도입으로 개별적인 자산운용에 대한 사전 규제를 폐지함으로써 금융투자업자는 경영자의 자율적이고 전략적인 판단에 따라 자산을 운용할 수 있으며, 이는 나아가 금융투자업자의 전문화·차별화를 가능하게 한다.

라. 순자본비율 및 영업용순자본비율의 산정방법

(1) 순자본비율 및 영업용순자본비율의 기본개념

금융투자업자가 파산할 경우에도 고객, 채권자 등 이해관계자에게 손실을 입히지 않기 위해서는 ‘위험손실을 감안한 현금화 가능자산의 규모’가 ‘상환의무 있는 부채의 규모’보다 항상 크게 유지되어야 한다. 즉, 영업용순자본이 총위험액보다 항상 커야 한다.

- ① 신속하게 현금화될 수 있는 자산액(위험감안 후) $\geq$ 상환의무 있는 부채액
 [현금화가능 자산 - 총위험액(상황 악화시 예상되는 손실가능액)] $\geq$ 부채
 → [총자산 - 현금화곤란 자산] - 총위험액 $\geq$ 부채
 → [총자산 - 부채] - 현금화곤란 자산 $\geq$ 총위험액
 → 자기자본 - 현금화곤란 자산 $\geq$ 총위험액
 → 영업용순자본 $\geq$ 총위험액
- ② 순자본비율 = (영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본 $\times 100 \geq 0\%$
- ③ 영업용순자본비율 = [영업용순자본 / 총위험액] $\times 100 \geq 100\%$

이는 아래 그림에서 $C \geq D \Leftrightarrow A \geq B \Leftrightarrow \alpha \geq 0$ 인 관계이다.

	자 산	부채와 자본
「 현금화 가능자산 」	위험손실을 감안한 현금화가능 자산(C)	상환의무 있는 부채(D)
	총위험액(B) - 발생가능한 손실	← α (재무안정 완충수준) 영업용순자본(A)
	현금화곤란 자산	현금화곤란 자산에 상응하는 자기자본 (차감)

순자본비율 및 영업용순자본비율은 다음과 같은 기본원칙에 따라 산정한다. 첫째, 순자본비율 산정의 기초가 되는 금융투자업자의 자산, 부채, 자본은 연결재무제표에 계상된 장부가액(평가성 충당금을 차감한 것)을 기준으로 하며, 영업용순자본비율은 개별재무제표에 계상된 장부가액(평가성 충당금을 차감한 것)으로 한다. 둘째, 시장위험과 신용위험을 동시에

내포하는 자산에 대하여는 시장위험액과 신용위험액을 모두 산정해야 한다. 셋째, 영업용 순자본 산정시 차감항목에 대하여는 원칙적으로 위험액을 산정하지 않는다. 넷째, 영업용 순자본의 차감항목과 위험액 산정대상 자산 사이에 위험회피효과가 있는 경우에는 위험액 산정대상 자산의 위험액을 감액할 수 있다. 다섯째, 부외자산과 부외부채에 대해서도 위험액을 산정하는 것을 원칙으로 한다.

(2) 영업용순자본의 산정

영업용순자본은 기준일 현재 ‘금융투자업자 자산의 즉시 현금화 가능 여부 등을 기준으로 평가한 순자산 가치’ 또는 ‘금융투자업자가 청산하는 경우 일반채권자의 청구권금액을 차감하고 남게 되는 유동성 있는 자산’으로서 다음 산식에 따라 계산한다.

$$\text{영업용순자본} = \text{자산} - \text{부채} - \text{차감항목} + \text{가산항목}$$

영업용순자본의 계산은 기본적으로 「자본시장법」 §33에 따른 업무보고서의 연결재무제표에 계상된 순재산액(자산 - 부채)에서 출발한다. 여기에서 유형자산, 선급비용 등 현금화 곤란 자산은 영업용순자본 계산시 차감하는데, 이는 순자본비율 및 영업용순자본비율이 유동성을 고려한 자기자본 규제비율이기 때문이다. 다만, 차감항목 중 제도의 취지상 금융투자업자가 유동화를 위해 담보로 제공한 자산이나 즉시 유동화가 가능한 자산에 대해서는 차감에서 제외한다. 한편, 재무상태표상 부채로 계상되었으나 실질적인 이행의무가 없는 항목, 현물상환이 가능한 항목, 실질적으로 보완자본의 성격을 갖는 항목 등을 가산한다.

한편, 합병투자매매·투자중개업자(종합금융회사와 합병한 투자매매·투자중개업자)의 여신관련자산은 위험액을 산정하는 대신 위험가중자산의 8%에 해당하는 금액을 영업용순자본에서 차감한다. 다만, 합병일로부터 10년이 경과하지 아니한 합병투자매매·투자중개업자에 대해서는 종금자산부채현황표에 따른 자산총계(지급보증을 포함하되, 합병전 투자매매·투자중개업자의 사채지급보증은 제외)를 여신관련 자산으로 간주한다. 또한, 합병투자매매·투자중개업자가 합병시 주주의 주식매수청구에 따라 취득한 자기주식은 합병일로부터 1년까지는 영업용순자본 산정시 가산한다.

| 영업용순자본의 산정 |

구 분	주요 내용	비 고
순재산액	○ 산정기준일 현재 B/S상 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액	- 연결재무제표 기준
차감항목	○ 유형자산 ○ 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산, 선급비용, 선급부가가치세 ○ 만기 자동연장조건, 만기시 재취득조건 등의 특약이 있거나 잔존만기가 3개월 초과 대출채권 ○ 특수관계인 채권 등 ○ 자회사 결손액 중 소유지분 해당액 ○ 지급의무가 발생한 채무보증금액(관련 총당금 제외) ○ PEF의 GP인 경우 동회사의 결손액 ○ 신탁계정대여금 금액의 16% ○ 상환우선주 자본금 및 자본잉여금 ○ 자본증권 발행자금 ○ 임차보증금 및 전세권 금액 ○ 대손준비금 잔액 ○ 신용위험 변동으로 인한 금융부채의 누적미실현 평가손익	- 이미 유동화되었거나 유동화될 수 있는 부동산 제외 - 선급비용 중 이자부 증권을 매입하면서 지급한 선급경과이자 제외 - 재취득조건 등이 부과되지 않은, 1개월이내에 처분·상환이 예정된 대출채권, 감독원장으로부터 리스크관리기준의 승인을 받은 증권사와 종합금융투자사업자가 취급하는 IPO & M&A 관련 대출금 및 종합금융투자사업자가 취급하는 기업신용공여, 중기 특화 증권사의 중소기업 및 벤처기업에 대한 대출금(자기자본의 100분의 500이내, 신용위험을 평가·관리할 수 있는 내부통제 체계 및 내부통제기준을 마련하고 당해 업무를 수행하는 조직 운영시) 제외(신용 위험액 산정) - 이연법인세부채 상당액과 M&A과정에서 인수한 자회사 출자지분은 제외 - 그 자회사에 대한 채무보증액 한도 - 지급의무가 발생하지 않은 채무보증은 신용위험액 산정 - 부채가 자산을 초과하는 경우는 그 초과액 - 보완자본 요건을 충족하는 경우 제외 (순재산액의 50% 이내) - 보완자본 요건을 충족하는 경우 제외 (순재산액의 50% 이내) - 3개월 이내에 해지할 수 있거나 월세계약으로 전환할 수 있는 경우 제외

구 분	주요 내용	비 고
차감항목	○ 이익잉여금 중 한국채택국제회계기준 전환일에 발생한 유형자산 등 재평가이익 ○ 무형자산 ○ 지급예정 현금배당액 ○ 금융투자협회 가입비	- 이익잉여금 증가액중 배당이 제한된 금액 제외 - 골프회원권 등 시장성이 인정되는 무형 자산 제외
가산항목	○ 자산건전성 분류대상에 적용된 대손충당금 및 대손준비금 ○ 금융리스부채 (계약해지금 제외) ○ 후순위차입금 또는 후순위사채 ○ 부채로 분류되는 상환우선주 ○ 자산평가이익	- 정상 또는 요주의 분류 자산에 한함 (고정이하 제외) - 리스자산에 의한 현물상환 가능한 경우 - 보완자본 요건을 충족하는 경우 (순재산액의 50% 이내) - 보완자본 요건을 충족하는 경우 (순재산액의 50% 이내) - 재무제표 미반영분

(3) 총위험액의 산정

총위험액은 금융투자업자가 영업을 영위함에 있어 상황악화로 입을 수 있는 손실을 계량화한 것으로 위험발생 요인별로 구분하여 다음 산식에 따라 계산한다.

$$\text{총위험액} = \text{시장위험액} + \text{신용위험액} + \text{운영위험액}$$

시장위험액은 금융투자업자가 보유하고 있는 증권 등의 포지션이 주가, 이자율, 환율등 시장가격이 미래에 불리하게 변동함으로써 입을 수 있는 손실위험을 계량화한 것으로서 주식위험액, 금리위험액, 외환위험액, 집합투자증권등 위험액, 일반상품위험액, 옵션위험액으로 세분할 수 있다. 시장위험액은 일반위험액과 개별위험액으로 구분하여 산정한 후 합산한다. 파생상품의 시장위험액은 기초자산 포지션으로 전환하여 산정한다. 또한, 투자매매업자가 인수업을 영위함에 따른 위험을 반영하기 위하여 주식 및 채권 등의 인수위험액을 추가로 산정하도록 하고 있으며, 특정 회사에 편중된 위험을 보유하지 않도록 집중위험액(주식집중위험액, 신용집중위험액)을 산정토록 하고 있다.

신용위험액은 거래상대방이 자기 또는 제3자에 대한 상환의무나 결제의무를 이행하지 않음으로써 금융투자업자가 입을 수 있는 손실위험을 계량화하여 평가한 것으로서 예금, 증권의 대차, RP거래, 대고객 신용공여, 미수금(고객을 대신한 결제이행), 파생상품 등을 대상으로 산정한다.

운영위험액은 금융투자업자가 사고, 착오, 위법·부당행위, 그 밖에 영업여건 악화로 입을 수 있는 손실위험을 계량화한 것으로서 최근 3년간 영업별 영업이익(1종 금융투자업자의 경우 판매비와 관리비를 차감하지 아니한 영업이익)의 연평균금액의 일정비율(12~24%)을 합산한 금액과 법정최소자기자본금액의 10% 중 큰 금액으로 한다.

4. 보험회사의 지급여력제도

가. 지급여력제도 개요

(1) 지급여력 규제의 의의

지급여력이란 보험회사가 지급능력(solvency), 즉 보험계약자에 대한 보험금지급 의무의 이행능력에 필요한 자산 외에 추가로 보유하도록 한 잉여금(surplus) 개념으로, 예기치 않은 리스크 발생에 대비한 충격흡수장치(buffer)의 기능을 한다. 보험회사 재무건전성을 측정하는 척도로서 지급여력비율은 지급여력금액을 지급여력기준금액으로 나눈 비율이다.

지급여력제도를 살펴보기 위해서는 보험회사의 건전성제도에 대한 이해가 선행될 필요가 있다. 「보험업법」에는 보험회사의 지속적인 유지 존속을 위하여 자본의 충실을 기하고 건전한 경영을 도모할 수 있도록 보험업의 특성이 반영된 건전성 규정이 마련되어 있다. 보험회사 건전성 규제의 핵심은 보험계약자 등의 보험금 청구에 지급이 보장될 수 있도록 지급능력을 확보하는데 있으며, 이러한 지급능력의 확보를 위하여 지급여력제도를 도입하여 시행하고 있다.

관련 법규정에서는 지급여력금액이 지급여력기준금액을 초과하도록 규정하고 있는데, 이는 지급여력비율이 100% 이상임을 의미한다. 보험회사가 지급여력비율 100%를 충족하지 못하는 경우 바로 지급불능상태에 빠지는 것은 아니지만, 보험계약자를 보호하고 보험회사

경영건전성을 확보하기 위하여 경영개선권고·요구 또는 명령 등 적기시정조치가 이루어지게 된다.

여기서 지급여력금액은 경영상 직면한 손실위험을 보전할 목적으로 보험회사가 실질적으로 보유하고 있는 자본의 규모를 말하며, 보험회사가 예측할 수 없는 리스크의 현재화에 대비할 수 있는 일종의 잉여분(Surplus) 개념이다. 보험회사의 지급여력이 충분한지 여부를 가늠하기 위하여 생명·장기손해보험리스크, 일반손해보험리스크, 시장리스크, 신용리스크, 운영리스크별 위험액 등을 종합적으로 감안하여 지급여력기준금액을 산출하며 이를 지급여력금액과 비교함으로써 당해 보험사의 자본적정성을 측정한다.

(2) 지급여력제도 도입 및 변천

1998년 외환위기 발생 이전까지는 현행의 지급여력제도와는 달리 지급여력과 해약식 책임준비금을 비교하여 지급여력을 평가(생보사)하거나 보유보험료가 보험계약자 잉여금의 일정비율을 초과하지 못하도록 규제하는 방식(손보사)으로 지급여력규제를 운용하여 왔다. 그러던 중 우리나라는 1998년 하반기 외환위기에 따른 IMF의 구제금융 사용 이후 각종 금융관행 및 경영형태와 금융회사에 대한 감독수준을 국제기준에 부합되도록 개선할 필요가 있다는 반성과 IMF의 권고 등에 따라 1999.5월부터 당시 EU에서 적용하고 있던 지급여력제도(Solvency I)를 도입하였다.

하지만 Solvency I은 단순하여 운용의 편리성은 있으나 필요한 자본금 요건 산출시 보험회사가 직면하는 다양한 리스크를 종합적으로 평가하지 못한다는 한계가 지적되어 왔다. 이에 캐나다, 미국, 일본은 다양한 리스크를 정교하게 반영하기 위하여 RBC (Risk Based Capital) 방식으로 전환하였으며, EU도 2016년부터는 SolvencyII를 시행 중이다. 우리나라도 종전 EU식 지급여력제도(Solvency I)의 한계 극복 및 리스크 중심의 예방적·선제적 감독체계 도입을 위하여 2009.4월부터 해외 선진국의 위험기준자기자본(RBC방식)을 국내 여건에 맞게 수정한 RBC제도를 도입하였으며, 2년간의 병행 실시 후, 2011.4월부터 RBC방식의 지급여력제도를 시행하였다.

그리고, 2023년 1월 1일부터 보험부채를 시가평가하는 보험계약에 관한 새로운 국제회계기준(IFRS17)이 시행됨에 따라, 이에 부합할 수 있도록 RBC를 대체하는 시가기반 지급여력제도(K-ICS)가 시행되었다.

나. 시가기반 지급여력제도(K-ICS)

(1) 도입경과 및 기존 RBC 제도와의 차이점

원기가반의 지급여력제도는 경제환경 변화에 따른 자본변동성을 적시에 반영할 수 없었고, 그에 따른 리스크의 정밀한 측정에도 한계를 노출하였다. 이러한 한계를 극복하기 위해 지급여력제도를 시가기반으로 전환하는 등 국제적으로 보험회사에 대한 자기자본규제에 커다란 변화가 일어나고 있다.

EU에서는 Solvency II 제도가 2016년 시행되었으며, 국제보험감독자협의회(IAIS)에서는 금융안정위원회(Financial Stability Board)의 요구에 부응하여 국제적으로 활동하는 보험그룹(IAIG ; Internationally Active Insurance Group)에 적용하기 위한 보험자본 기준(ICS ; Insurance Capital Standard)의 제정을 추진하여, 2020년부터 5년간의 모니터링 후 2025년 시행할 예정이다.

두 제도 모두 보험회사 자산·부채의 공정가치 평가에 근거하여 99.5% 신뢰수준의 충격 시나리오(stress scenario)와 위험계수를 적용하여 보험회사의 재무건전성을 평가한다는 공통점을 가지며, 특히 ICS는 향후 보험회사 자기자본규제의 국제표준이 될 것으로 예상된다.

우리나라에서도 이러한 국제적 변화에 따라 보험부채 시가평가 기반의 IFRS17하에서도 적용할 수 있도록 자기자본규제를 개선할 필요성이 제기되었고, Solvency II와 ICS를 참고하여 RBC 제도를 대체하는 K-ICS 제도를 마련한 후, 2023년 1월 1일부터 시행하였다.

K-ICS 제도는 자산·부채 평가방법, 가용자본 산출구조 및 리스크 신뢰수준, 요구자본 산출방법 및 위험경감기법 등에 이르기까지 다양한 측면에서 기존 RBC제도와 다른 방법을 사용하고 있다.

RBC제도에서는 만기보유금융자산, 부동산 등 일부 자산과 부채에 대하여 원가로 평가하고 있으나, K-ICS 제도에서는 모든 자산과 부채를 전면 시가평가한다.

또한 가용자본 산출시 RBC제도에서는 자본금, 이익잉여금 등 재무제표 상 자본중심으로 열거하고 있는 반면, K-ICS 제도에서는 시가평가된 자산에서 부채를 차감한 순자산을 산출하고, 손실흡수성 정도에 따라 가감하여 가용자본을 산출한다.

요구자본 산출시 RBC제도에서는 보험, 금리, 시장, 신용, 운영리스크에 대하여 신뢰수준 99% 수준에서 익스포저에 위험계수를 곱하는 방식으로 요구자본을 측정하였으나, K-ICS 제도는 생명·장기손해보험, 일반손해보험, 시장(금리리스크 포함), 신용리스크 및 운영리스크에 대하여 신뢰수준 99.5% 수준에서 충격시나리오 또는 위험계수 방식을 적용하여 충격 후 순자산 감소분을 요구자본으로 측정한다. 또한 기존 RBC 제도에서는 측정하지 않았던 장수, 해지, 사업비, 대재해위험 및 자산집중위험을 생명·장기손해보험리스크, 일반손해보험리스크 및 시장리스크 하위 항목으로 신설하여 측정한다.

| RBC 제도 및 K-ICS 제도 비교 |

구 분		RBC	K-ICS
가용 자본	자산평가	시가평가 및 원가평가* *대출채권, 부동산 등	완전 시가평가
	부채평가	원가 평가 (책임준비금적정성평가로 보완)	
요구자본	리스크 구분	① 보험리스크 ② 금리리스크 ③ 시장리스크 ④ 신용리스크 ⑤ 운영리스크	① 생명·장기손해보험리스크 ② 일반손해보험리스크 ③ 시장리스크(금리리스크 포함) ④ 신용리스크 ⑤ 운영리스크
	리스크 측정방식	위험계수방식 (위험계수 X 위험 익스포저)	충격시나리오 방식 중심 (현금흐름 방식이 중요하지 않은 ②④⑤는 위험계수 방식 적용)
	신뢰수준	99.0%	99.5%
건전성 기준		지급여력비율(=가용자본/요구자본) ≥ 100%	

(2) 지급여력제도의 기본구조

K-ICS는 자산, 부채, 가용자본 및 요구자본 간의 상호의존성을 고려하여 노출된 위험을 평가하는 총 재무상태표 방식(total balance approach)을 적용한다. 총 재무상태표 방식이란 재무상태표에 영향을 미칠 수 있는 요소(계리적·경제적 가정 등)를 식별한 후 자산 및 부채가 서로 미치는 영향을 고려한 재무상태표를 작성하여 가용자본(순자산)을 산출하고, 이러한 요소의 변화에 따른 재무상태표의 변동(순자산가치 변화)으로 요구자본을 산출함으로써 지급여력비율을 평가하는 종합적인 재무상태 인식개념을 의미한다.

이에 따라 보험회사는 일반회계기준(GAAP) 재무상태표 및 보험감독회계기준(SAP) 재무상태표와 별개로 지급여력금액 및 지급여력기준금액 산출을 위한 건전성 감독기준(PAP) 재무상태표를 작성한다. 일반회계기준(GAAP) 및 보험감독회계기준(SAP) 재무상태표와 건전성 감독기준(PAP) 재무상태표의 주요 차이는 다음과 같다.

| PAP BS와 SAP BS의 주요 차이 |

구 분		PAP BS	SAP(=GAAP) BS
보험 부채 구성	최선추정부채	CE(Current Estimate)	BEL(Best Estimated Liability)
	변동성 버퍼	RM(Risk Margin)	RA(Risk Adjustment)
	미실현이익	-	CSM(Contract Service Margin)
자산 평가	유가증권	공정가치 평가 (AC도 공정가치 평가)	공정가치평가(FVPL, FVOCI) 또는 원가평가(AC)
	대출채권	공정가치 평가	공정가치평가 또는 원가평가
	무형자산	영업권 및 시장성 미인정 무형자산은 0원으로 평가	K-IFRS에 따라 평가
보험계약대출		별도의 자산 계정으로 표시	부채의 차감항목

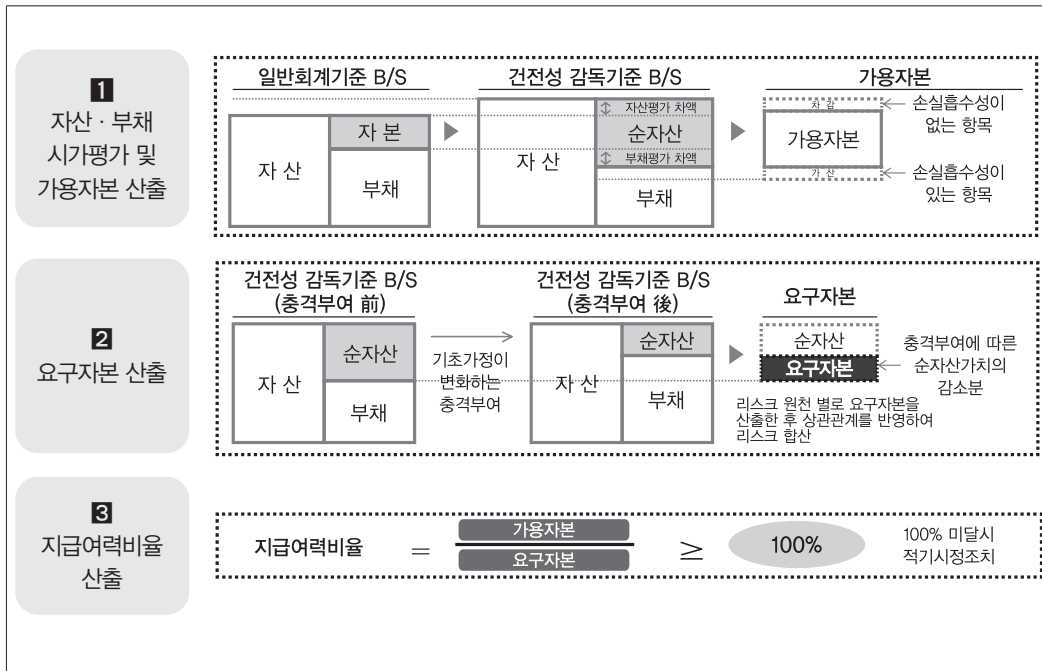
지급여력금액(가용자본)은 보험회사에 예상치 못한 손실 발생시 이를 보전하여 지급능력을 유지할 수 있도록 하는 리스크버퍼(Risk Buffer)로서 기능하며, 건전성 감독기준 재무상태표 상 순자산금액에서 손실흡수성 유무에 따라 일부 항목을 가감하여 산출한다.

지급여력기준금액(요구자본)은 향후 1년간 발생할 수 있는 잠재적인 손실금액으로 하위 위험별로 충격시나리오 방식 또는 위험계수 방식을 적용하였을 때 건전성 감독기준 재무상태표 상 순자산가치의 감소분을 측정하여 산출한다.

지급여력금액 및 지급여력기준금액은 개별 보험회사 기준이 아니라 회계상 연결 및 지분법을 적용하여야 하는 종속회사 및 관계회사를 포함한 그룹기준으로 산출하여야 한다. 이 그룹기준의 지급여력비율은 한국채택국제회계기준 제1110호에 의한 연결재무상태표를 기준으로 산출하는 것을 원칙으로 하며, 연결대상회사의 경우, 한국채택국제회계기준에 따른 연결방법(내부거래 제거 포함)에 따라 계정별 합산방식을 적용한다. 연결대상회사 및 연결범위는 한국채택국제회계기준에서 정하는 바에 의하나, 비금융회사 종속회사는 연결범위에서 제외한다.

지급여력제도에 따른 지급여력비율 산출 기본구조는 다음과 같다.

| K-ICS 비율 기본구조 |



(3) 지급여력금액(가용자본) 산출기준

지급여력금액(가용자본)은 건전성 감독기준 재무상태표 상 자산에서 부채를 차감한 순자산에서 계속기업기준 및 청산기준에서 손실흡수성 유무를 고려하여 일부 항목을 가감하여 산출한다. 건전성 감독기준 재무상태표 상 순자산은 보통주, 자본항목 중 보통주 이외의 자본증권, 이익잉여금, 자본조정, 기타포괄손익누계액 및 조정준비금으로 구성되며, 부채항목이지만 손실흡수성이 있는 항목(예 : 후순위채무)은 가산하고, 자본항목이지만 손실흡수성이 없는 항목(예 : 지급예정 주주배당액)은 차감하여 손실흡수성 측면에서 보험회사가 실질적으로 보유하고 있는 가용자본을 산출한다.

가용자본은 손실흡수성의 정도에 따라 2개의 계층(기본자본 및 보완자본)으로 분류한다. 기본자본은 계속기업기준 및 청산기준에서 모두 손실흡수성이 있는 항목으로 보통주 관련 자본금, 자본잉여금 및 기본자본증권 요건을 모두 만족하는 자본증권 등이 포함되며,

보완자본은 기본자본에 비하여 계속기업기준 또는 청산기준에서 손실흡수성에 일부 제약이 있는 항목으로서 보완자본 요건을 충족하는 자본증권 등이 포함된다.

보험회사가 발행한 자본증권은 (1)가용성, (2)지속성, (3)후순위성, (4)기타제한의 부재 등 4가지 요건에 따라 손실흡수성 정도를 판단하여 기본자본 및 보완자본으로 분류한다.

| 자본증권의 가용자본 요건 |

구 분	기본자본 요건	보완자본 요건
가용성	• 납입된 항목으로 손실흡수에 즉시 사용 가능하며, 손실흡수과정 상 제약이 없어야 함	• 납입된 항목으로 손실흡수 가능
지속성	• 만기가 없어야 하며, 중도상환된다는 투자자의 기대를 유발하지 않고, 상환촉진유인이 없어야 함	• 발행시 만기가 5년 이상이어야 하며, 만기 이전에 상환된다는 투자자의 기대를 유발하지 않아야 함
후순위성	• 지급순서가 보험계약자, 일반채권자 및 보완자본증권 투자자보다 후순위 • 부실금융회사 결정시 자본증권이 부채로 분류되지 않아야 함 • 후순위성 훼손 및 무효화시키는 부담이 없어야 함	• 지급순서가 보험계약자 및 일반채권자보다 법적으로 후순위 • 투자자는 보험회사의 파산 또는 청산 이외에는 원리금 지급일을 앞당기는 권리를 가지지 않아야 함 • 후순위성 훼손 및 무효화시키는 부담이 없어야 함
기타제한의 부재	• 배당가능이익의 한도 내 배당(이자) 지급하되, 보험회사가 완전한 재량권 보유 • 부실금융기관 지정 및 적기시정조치시 배당(이자) 지급 취소가 가능 • 배당(이자) 지급 취소가 채무불이행 또는 부도 사유에 해당하거나, 보통주 배당 이외에 제약요인으로 작용하지 않음 • 투자자는 배당(이자) 지급 취소 사유로 원리금 반환 또는 보상을 요구할 수 없음 • 신용등급 또는 재무상태에 연계되어 부실을 가속화시키는 배당(이자)지급 조건 및 자본성 훼손시키는 조건이 없어야 함	• 신용등급 또는 재무상태에 연계되어 청산을 가속화시킬 수 있는 배당(이자) 지급조건이 없으며, 자본성을 훼손하는 조건이 없어야 함

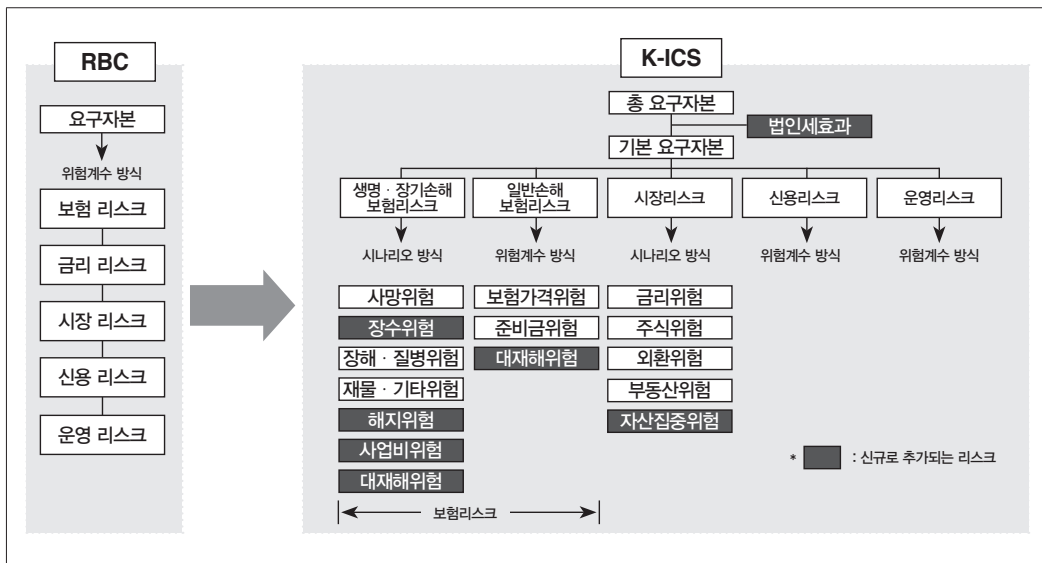
(4) 지급여력기준금액 산출기준

지급여력비율의 분모에 해당하는 총요구자본(지급여력기준금액)은 1년간 99.5% 신뢰수준에서 발생 가능한 위험으로 정의하고 있다. 총요구자본은 기본요구자본에서 법인세 효과를 고려한 후 기타요구자본을 가산하여 산출한다. 기본요구자본은 생명·장기손해보험리스크, 일반손해보험리스크, 시장리스크, 신용리스크, 운영리스크로 구성되어 각각의 상관관계를

고려한 요구자본이며, 기타요구자본은 계정별 합산 방법으로 요구자본을 산출하지 않은 종속회사와 관계회사의 요구자본이다.

지급여력기준금액 산출과 관련하여 RBC제도와 달라진 점은 충격시나리오 방식의 도입과 새로운 종류의 리스크 추가로 볼 수 있다. 위험에 노출된 금액(익스포저)에 위험계수를 곱해서 요구자본을 산출하는 방식인 RBC제도와 달리, K-ICS제도에서는 일부 리스크¹⁶⁹⁾에 대해 충격시나리오 방식을 적용하여 요구자본을 산출한다. 충격시나리오 방식이란, 자산 및 부채 평가에 사용되는 기초가정을 변경하여 순자산가치를 재평가한 후 적용 전과의 차이를 요구자본으로 측정하는 방법을 의미한다.¹⁷⁰⁾ 또한, K-ICS제도에서는 장수·해지·사업비위험 및 대재해위험, 자산집중위험 등 RBC제도에서 측정하지 않았던 위험을 추가로 측정한다. 이러한 변화는 시가평가 기반의 국제적 보험자본규제(SolvencyII, ICS 등) 개정에 부합하는 동시에 국내 금융환경을 고려하여 경제적 실질 및 리스크 속성을 반영하는 방식으로 산출되도록 개선된 것이다.

| RBC와 K-ICS 요구자본 비교 |



169) K-ICS제도에서 충격시나리오 방식은 생명·장기손해보험위험액(대재해위험액 제외)과 시장위험액(자산집중위험액 제외)에 적용된다.

170) 예를 들어, 보험회사가 직접 보유한 부동산의 현재 가격(공정가치)이 1,000억원일 경우 가격이 25% 하락하는 충격 시나리오를 적용하면 순자산가치는 750억원이며, 요구자본은 250억원이 된다.

먼저, 보험리스크는 보험업의 고유한 리스크로서 보험계약의 인수 및 보험금 지급과 관련 하여 발생하는 위험을 통칭하는 용어로 사용되고 있다. K-ICS제도에서는 보험리스크를 크게 생명·장기손해보험리스크와 일반손해보험리스크로 구분하고 있다.

구체적으로 생명·장기손해보험의 경우 일반손해보험에 비해서 만기가 길기 때문에 시간의 경과에 따라 가치변동이 크게 발생하는 측면을 고려하여 경제적 실질에 보다 부합할 수 있도록 충격시나리오 방식을 적용하여 리스크를 측정한다.

생명·장기손해보험리스크는 사망위험, 장수위험, 장애·질병위험, 장기재물·기타위험, 해지위험, 사업비위험 및 대재해위험을 하위위험으로 구분하여 측정하고, 하위위험간 상관 계수를 반영하여 합산한다. 충격시나리오 방식으로 생명·장기손해보험위험액을 산출할 때에는 하위위험별로 상이한 충격 수준을 적용하는데, 각 충격수준은 국내 보험산업의 과거 경험통계를 이용하여 결정하였다. 생명·장기손해보험리스크의 하위위험별 정의 및 산출방법은 다음과 같다.

| 생명·장기손해보험리스크 하위위험별 정의 및 산출방법 |

분 류	정 의	산출방법
사망위험	피보험자의 사망률 증가로 잠재적인 경제적 손실이 발생할 위험	- 충격시나리오 방식 - 전 보험기간에 사망률이 12.5% 증가한다는 가정하에 순자산가치의 감소금액으로 산출
장수위험	피보험자의 사망률 감소로 잠재적인 경제적 손실이 발생할 위험	- 충격시나리오 방식 - 전 보험기간에 사망률이 17.5% 감소한다는 가정하에 순자산가치의 감소금액으로 산출
장애·질병 위험	피보험자의 장애 및 질병 담보의 위험률 증가로 잠재적인 경제적 손실이 발생할 위험	- 충격시나리오 방식 - 정액보상위험액 + 실손보상위험액 - (정액보상위험액)정액보상 담보의 위험률이 13.0% 증가한다는 가정하에 순자산가치의 감소금액으로 산출 - (실손보상위험액)실손보상 담보의 위험률이 10.0% 증가한다는 가정하에 순자산가치의 감소금액으로 산출
장기재물·기타위험	장기손해보험 중 재물, 비용, 배상, 기타담보의 위험률 증가로 잠재적 경제적 손실이 발생할 위험	- 충격시나리오 방식 - 전 보험기간에 재물·비용·배상·기타 담보의 위험률이 16.0% 증가한다는 가정하에 순자산가치의 감소금액으로 산출

분 류	정 의	산출방법
해지위험	계약상의 옵션해지율 변화 또는 보험계약자의 법적권리 행사로 인해 잠재적인 경제적 손실이 발생할 위험	- 충격시나리오 방식 - 해지위험액 = $\max(\text{표준형 상품 옵션행사위험액, 표준형 상품 대량해지위험액}) + \max(\text{저해지환급형 상품 옵션행사 위험액, 저해지환급형 상품 대량해지위험액})$ - (표준형 상품 옵션행사위험액) 계약자의 모든 옵션행사율이 동시에 35.0% 증가하거나 감소하는 경우 중 순자산가치의 감소금액이 큰 금액으로 산출 - (표준형 상품 대량해지위험액) 금융위기시 유동성 확보 등의 이유로 저축성보험계약의 35%, 보장성보험계약의 25%가 일시에 대량해지 된다는 가정하에 순자산가치 감소금액으로 산출 - (저해지환급형 상품 옵션행사위험액) 계약자의 모든 옵션 행사율이 전 보험기간 동안 35.0% 증가하는 경우, 35.0% 감소하는 경우, 보험료 납입기간 동안 35.0% 감소하고 이후 보험기간 동안 35.0% 증가하는 경우, 보험료 납입기간 동안 35.0% 증가하고 이후 보험기간 동안 35.0% 감소하는 경우 각각에 대한 순자산가치 감소액 합계 중에서 가장 큰 금액으로 산출 - (저해지환급형 상품 대량해지위험액) • 해지시 순자산가치가 감소하는 상품의 경우, 고환급형 상품은 향후 1년 동안의 해지율이 35.0%p, 고환급형 이외 상품은 25.0%p 증가한다는 가정하에 순자산가치 감소금액 산출 • 해지시 순자산가치가 증가하는 상품의 경우, 향후 1년동안의 해지율이 40.0%p 감소한다는 가정하에 순자산가치 감소금액 산출
사업비위험	보험계약 비용과 관련하여 장래 비용의 수준 및 인플레이션으로 인한 지출 변동으로 잠재적인 경제적 손실이 발생할 위험	- 충격시나리오 방식 - 전 보험기간에 사업비가 10.0% 증가하고, 인플레이션이 1.0%p가 상승한다는 가정하에 순자산가치의 감소금액으로 산출
대재해위험	사망위험 등에서 고려하지 못한 극단적, 예외적 위험 (전염병, 대형사고 등)으로 인해 잠재적인 경제적 손실이 발생할 위험	- 위험계수 방식 - $\sqrt{\text{전염병위험액}^2 + \text{대형고위험액}^2}$ - (전염병위험액) 전염병 발생시 사망위험에 노출되는 모든 담보의 가입금액 합계액에 0.1%를 곱하여 산출 - (대형사고위험액) 대형사고로 인한 사망위험액, 장애위험액, 장기재물위험액을 합산하여 산출

일반손해보험리스크는 크게 보험가격·준비금위험액, 대재해위험액으로 나뉜다. 보험가격 위험은 미래 보험사고와 관련된 불확실성으로 인해 손실이 발생할 위험을 의미하며, 준비금 위험은 이미 발생한 보험사고를 위해 적립한 지급준비금이 장래에 지급될 보험금을 충당하지 못하여 손실이 발생할 위험을 의미한다. 대재해위험은 보험가격위험 및 준비금위험에서 고려하지 못한 극단적, 예외적 위험으로 인해 손실이 발생할 위험을 말한다

이렇게 보험가격·준비금위험액과 대재해위험액으로 구분하여 측정한 후에는 분산효과를 반영하여 합산한다. 세부적으로 살펴보면, 보험가격·준비금위험액은 하위위험, 보장단위, 보장그룹, 지역 순서로 상관계수를 적용하여 합산하여 산출한다. 보험가격위험액은 보유 보험료에 조정위험계수를 곱하여 산출하며, 준비금위험액은 보유지급준비금에 준비금위험계수를 곱하여 산출한다.

시장리스크란 시장변수의 변동으로 인해 자산의 가치가 하락하여 손실을 볼 수 있는 가능성을 의미하는데, 포트폴리오 분산투자를 하지 않아 자산 및 부채에서 손실이 발생할 가능성을 포함한다. 여기에서 시장변수란, 금리, 주식가격, 부동산가격, 환율 등을 의미한다.

시장리스크는 금리위험, 주식위험, 부동산위험, 외환위험 및 자산집중위험으로 하위위험을 구분하여 측정한다. 시장리스크는 기본적으로 충격시나리오 방식으로 산출하나, 자산집중위험액에 대해서는 위험계수 방식으로 산출한다. 시장리스크의 하위위험별 정의 및 산출방법은 다음과 같다.

| 시장리스크의 하위위험별 정의 및 산출방법 |

분 류	정 의	산출방법
금리위험	금리기간구조의 변화로 인해 잠재적인 경제적 손실이 발생할 위험	- 충격시나리오 방식 - 금리기간구조의 변화 ¹⁷¹⁾ 에 따른 순자산가치 감소분으로 산출
주식위험	주가 및 주가의 변동성 변화로 인해 잠재적인 경제적 손실이 발생할 위험	- 충격시나리오 방식 - 주식유형별(선진시장 상장주식, 신흥시장 상장주식, 우선주, 인프라주식, 장기보유주식 및 기타주식) 주가하락 충격시나리오 및 주가변동성 충격시나리오 적용에 따른 순자산가치 감소분으로 산출
부동산위험	부동산가격의 수준변화 등으로 인해 잠재적인 경제적 손실이 발생할 위험	- 충격시나리오 방식 - 부동산 가격 하락 충격시나리오(25%) 적용에 따른 순자산가치 감소분으로 산출
외환위험	환율변화로 인해 잠재적인 경제적 손실이 발생할 위험	- 충격시나리오 방식 - 통화별 익스포저의 환율하락 및 환율상승 충격시나리오를 적용하여 산출한 순자산가치 감소분 중 큰 금액에 가격변동위험액을 가산하여 산출
자산집중 위험	자산포트폴리오의 분산도 부족으로 인해 잠재적인 경제적 손실이 발생할 위험	- 위험계수 방식 - 거래상대방 ¹⁷²⁾ 에 대한 자산집중위험액과 부동산에 대한 자산집중위험액으로 구분하여 한도초과 익스포저에 위험계수를 적용하여 산출

신용리스크란 거래상대방의 채무불이행 또는 신용등급 악화로 발생할 수 있는 손실 위험을 의미한다. 예상손실(Expected Loss)에 대해서는 현금흐름조정법 및 신용위험스프레드 조정법 등으로 공정가치 평가에 반영하므로, 요구자본 산출을 위한 신용리스크는 예상하지 못한 손실(Unexpected Loss)로 측정한다.

신용리스크는 건전성 감독목적 재무상태표 상 자산, 장외파생금융거래 및 재보험자산 등에 대한 익스포저에 위험계수를 곱하여 산출하며 위험계수는 자산종류별, 거래상대방의 신용등급 및 유효만기에 따라서 차등화하고 있다.

171) 금리상승시나리오, 하락시나리오, 평탄시나리오, 경사시나리오 및 평균회귀시나리오를 적용한다.

172) 거래상대방은 동일한 개인 또는 법인, 그리고 이와 신용위험을 공유하는 동일그룹을 포함한다.

신용등급은 적격외부신용평가기관이 부여한 신용등급을 K-ICS 신용등급으로 매핑하여 산출하며, 재보험계약 관련 익스포저의 신용위험액 측정 시에는 AM Best의 신용등급 및 재보험자의 지급여력비율에 따른 K-ICS 신용등급 매핑을 허용한다. 이 때, 유효한 신용등급이 두 개면 그중 더 낮은 등급의 외부신용등급을 적용하며, 신용등급이 세 개 이상인 경우 두 번째 높은 등급을 적용한다. 유효만기는 현금흐름 방식으로 시간에 따른 현금흐름에 가중치를 부여한 평균으로 산출한다.

| 적격신용평가기관의 K-ICS 등급 매핑표 |

K-ICS 신용등급	국내 신용평가기관	해외 신용평가기관			
		S&P	Moody's	Fitch	AM Best
1		AAA	Aaa	AAA	
2	AAA	AA/A-1	Aa/P-1	AA/F1	A+
3	AA/A1	A/A-2	A/P-2	A/F2	A
4	A/A2	BBB/A-3	Baa/P-3	BBB/F3	B+
5	BBB/A3	BB	Ba	BB	B
6	BB	B	B	B	C+
7	B 이하	CCC ↓	Caa ↓	CCC ↓	C ↓

마지막으로 운영리스크란 부적절한 내부절차, 인력 및 시스템 또는 외부사건으로 인해 잠재적 경제적 손실이 발생할 위험을 의미한다. 운영리스크는 측정대상 익스포저에 위험계수를 적용하여 산출하며, 일반운영위험액과 기초가정위험액¹⁷³⁾으로 구분한다. 일반운영위험액은 보험료 익스포저에 해당 위험계수를 곱하여 산출된 금액과 현행추정부채 익스포저에 해당 위험계수를 곱하여 산출된 금액 중 큰 금액으로 측정한다. 기초가정위험액은 낙관적 기초가정 적용에 따른 손실금액을 측정하기 위하여 신설되었으며, 지급금예실차 위험액과 사업비에실차 위험액을 합산하여 산출한다.

173) 기초가정위험액은 제도시행 이후부터 예실차 산출이 가능하므로, 익스포저 산출이 가능한 시점(24.3월 결산)부터 적용한다.

제3절 경영건전성 규제

1. 은행의 경영건전성 규제

가. 경영지도 기준

은행업을 영위하는 은행은 자기자본을 충실히 하고 적정한 유동성을 확보하는 등 경영의 건전성을 확보할 수 있도록 자본적정성, 자산건전성, 유동성, 기타 건전성 확보에 필요한 사항에 관하여 금융위원회가 정하는 경영지도기준을 준수하여야 하며, 은행이 경영지도기준을 충족시키지 못하는 등 경영의 건전성을 크게 해칠 우려가 있다고 인정되는 때에는 자본금 증액, 이익배당 제한 등 경영개선을 위하여 적기시정조치를 취할 수 있다.〔은행법〕 §34)

BIS비율규제는 앞에서 이미 다루었으므로 여기서는 유동성비율, 원화예대율, 자산건전성 규제 등 여타 주요 경영지도기준에 대해 설명하기로 한다.

(1) 유동성커버리지비율(Liquidity Coverage Ratio, LCR)

은행의 유동성은 고객의 예금청구에 대한 지급, 기타 채무의 상환 및 신규대출취급, 경영에 필요한 자산의 취득과 적정한 성장에 필요한 자금 등 은행의 자금수요에 적절히 대처할 수 있는 기능을 나타낸다. 은행이 수요에 충분한 자금을(sufficient volume) 시의적절하게(in a timely manner) 그리고 합리적인 비용으로(at a reasonable cost) 조달할 수 있을 때에 유동성이 양호한 것으로 평가된다.

이러한 은행의 유동성 상태를 측정하기 위해서 기존에는 원화유동성비율을 이용하였는데, 동 비율은 은행계정과 종금계정내의 모든 자산과 부채뿐만 아니라 난외계정 중 파생상품 등 일부도 포함하여 잔존만기 1개월 이내의 원화유동성자산을 잔존만기 1개월 이내의 원화 유동성부채로 나누어서 계산된다.

그러나 금융위기시 유동성리스크가 크게 증가하였던 문제점을 개선하고 유동성 위기시 은행의 복원력을 강화하기 위해 바젤Ⅲ에서는 국제적인 유동성리스크 규제수단으로 유동성 커버리지비율(Liquidity Coverage Ratio, LCR)과 순안정자금조달비율(Net Stable Funding Ratio, NSFR)을 새롭게 도입하였다.

우리나라는 기존의 원화유동성비율을 대체하여 2015년부터 유동성커버리지비율(LCR)을 시행하였다. 유동성커버리지비율(LCR)은 유동성리스크에 대한 단기 복원력을 제고하기 위해 은행이 유동성위기 상황에서 30일 동안 생존할 수 있도록 충분한 고유동성자산을 확보토록 하는 단기 유동성비율 규제이다.

$$LCR = \frac{\text{고유동성자산 보유규모}}{\text{향후30일간 순현금유출액}} \geq 100\%$$

고유동성자산은 유동성 위기상황에서도 큰 가치하락 없이 현금화가 용이한 처분제한이 없는 자산으로 현금, 중앙은행 지급준비금, 국가·중앙은행·공공기관 발행채권 및 일정 등급 이상의 회사채 등으로 구성되며, 현금화 정도에 따라 가중치를 차등 적용하여 산출한다.

순현금유출액은 유동성 위기상황에서 향후 30일간 예상되는 총현금유출액에서 현금 유입액을 차감한 값을 말한다. 총현금유출액은 예금, 차입금, 미사용약정 등 부채 및 난외 항목 유형별로 예상 현금이탈률을 곱한 값의 합계액으로 산출되며, 소매예금이 법인예금 등 도매자금조달보다 안정적이라고 가정한다. 현금유입액은 잔존만기 30일 이내 정상 대출, 예치금 등으로부터의 계약상 현금유입액을 유형별로 현금유입비율을 곱한 값의 합계액으로 산출한다.

유동성커버리지비율(LCR)에 대한 경영지도기준은 은행별 성격 및 국제기준의 단계적 이행 등을 감안하여 연도별로 단계적으로 상향되었으며, 2019년부터 일반은행, 특수은행은 100%¹⁷⁴⁾ 이상, 외은지점은 60% 이상을 유지하여야 한다.

174) 금융위원회는 코로나19 상황에서 은행의 실물경제 지원여력 확충을 위해 2022년 3월말까지 유동성커버리지비율(LCR)을 한시적으로 완화(100%→85%)하기로 의결(2020년 4월 및 8월, 2021년 3월 및 9월)하였으며, 이를 2022년 6월말까지 추가 유예하고 분기별 단계적 정상화 방안을 발표(2022년 3월)하였다. 이후 2022년 10월부터 2023년 6월말까지 규제비율 92.5%, 2023년 7월부터 2024년 6월말까지 규제비율 95%를 적용하기로 의결(2022년 10월, 2023년 6월 및 11월)하였다.

(2) 순안정자금조달비율(Net Stable Funding Ratio, NSFR)

순안정자금조달비율(Net Stable Funding Ratio, NSFR)은 유동성리스크에 대한 장기 복원력을 제고하기 위해 은행이 1년 이상 영업활동에 필요한 자금을 충분히 안정적인 자금 조달원을 통해 확보토록 하는 중장기 구조적 유동성비율 규제로 2018.1월부터 시행하였다.

$$\text{NSFR} = \frac{\text{안정자금가용금액(부채 및 자본} \times \text{ASF가중치)}}{\text{안정자금조달필요금액(자산 및 난외항목} \times \text{RSF가중치)}} \geq 100\%$$

안정자금가용금액은 부채와 자본 중 스트레스 상황에서도 향후 1년 이내 이탈 가능성이 낮은 안정적인 조달금액으로 금융회사 자금조달원의 상대적 안정성에 대한 다양한 특성(계약상 만기, 유형별 자금제공자의 자금인출 성향 차이 등)을 기초로 측정한다. 장기 부채가 단기 부채보다 더 안정적이고, 소매예금 및 중소기업으로부터의 자금조달이 여타 거래상대방으로부터의 도매자금조달보다 행태적으로 더 안정적이라고 가정하여 높은 ASF가중치를 적용하여 산출한다.

안정자금조달필요금액은 자산 및 난외항목 중 향후 1년 이내 현금화될 가능성이 낮아 1년 이상의 안정적 자금조달이 요구되는 금액으로 금융회사 보유 자산 및 난외 익스포저의 유동성리스크 구조에 대한 다양한 특성을 기초로 측정한다. 유동성이 높은 자산에 낮은 가중치를 적용하여 산출하며, RSF 가중치를 적용된 금액만큼은 안정적 자금조달에 의해 뒷받침되어야 한다.

국내은행(수출입은행 제외)은 2018년부터 순안정자금조달비율(NSFR)을 100%¹⁷⁵⁾ 이상으로 유지하여야 한다. 다만, 인터넷전문은행은 영업개시일로부터 2년이 경과한 날을 포함하는 회계연도의 말일까지 적용이 면제된다.

175) 금융감독원은 산업은행에 대해 2022년 6월말까지 순안정자금조달비율(NSFR)이 100%를 하회하더라도 코로나19 위기 극복을 위한 금융지원 등으로 인해 하락한 경우로서 80%를 하회하지 않을 경우, 은행업감독규정 제97조 제4항에서 정하는 조치를 면제하는 비조치의견서를 발급(2020년 5월 및 9월)하였다. 이후 동일 조건으로 2022년 7월부터 2023년 9월말까지 NSFR이 85%(2022년 7월~12월), 90%(2023년 1월~6월), 95%(2023년 7월~12월, 이후 2023년 9월말까지로 기간 단축)를 하회하지 않을 경우, 은행업감독규정 제97조제4항에서 정하는 조치를 면제하는 비조치의견서를 발급(2022년 6월, 2023년 9월)하였다.

(3) 외환건전성 관련 지도비율

우리나라와 같은 소규모 개방경제 하에서 통화의 국제화가 이루어지지 않은 경우에는 금융위기 발생시 외화유동성 위기에 직면할 가능성이 높다. 또한 급격한 환율변동으로 외화 자산 또는 외화부채의 가치가 크게 변동할 경우 금융기관의 재무건전성이 크게 훼손될 수 있다. 따라서 외국환업무취급기관(「외국환거래법」에 의한 외국환업무를 등록한 금융기관)은 외화유동성과 환리스크를 체계적으로 관리하여야 한다.

외화유동성을 관리하기 위한 외환건전성 규제로는 외화 유동성커버리지비율, 외화유동성 비율(3개월 외화유동성비율, 1개월 만기불일치비율), 중장기 외화자금조달비율이, 환리스크를 관리하기 위한 외환건전성 규제로는 외국환포지션 한도(종합포지션 한도, 선물환포지션 한도)가 있다.

(가) 외화 유동성커버리지비율(Liquidity Coverage Ratio by foreign currencies)

우리나라는 2015.1월부터 바젤위원회(BCBS) 기준서¹⁷⁶⁾에 따른 외화 유동성커버리지 비율(외화 LCR)을 산출하여 2015.7월부터 국내은행을 대상으로 모니터링 하였으며, 2017.1월부터 기존의 외화유동성비율을 대체하여 이를 규제화 하였다. 기존의 외화유동성 규제가 평상시 외화자산 및 외화부채의 만기 불일치 위험 완화에 초점을 두고 있었던 반면, 외화 유동성커버리지비율(외화 LCR)은 외화유동성 위기 발생시 국내은행들의 대응여력 제고를 목적으로 한다.

외화 유동성커버리지비율(외화 LCR)은 강한 스트레스 상황 하에서도 생존할 수 있을 정도의 충분한 외화유동성을 보유할 수 있도록, 향후 30일간 외화 순현금유출액에 대비하여 일정 비율 이상의 외화 고유동성자산을 보유하도록 하는 단기 외화유동성 규제이다. 다만, 외은지점, 수출신용기관(Export Credit Agency)인 수출입은행 및 직전 반기말 기준 외화부채 규모가 5억달러 미만이고 총부채 대비 외화부채 비중이 100분의 5미만인 은행은 외화 유동성커버리지비율(외화 LCR) 규제 적용이 면제된다.

176) BCBS, "Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools", 2013

외화 유동성커버리지비율(외화 LCR) 규제는 2017년부터 단계적으로 상향 적용되었으며 2019년부터 국내은행은 80% 이상을 유지하여야 한다.¹⁷⁷⁾ 다만, 산업은행은 정책금융기관의 특수성 등을 고려하여 60% 이상을 유지하여야 한다.

$$\text{외화LCR} = \frac{\text{외화 고유동성자산 보유규모}}{\text{향후30일간 외화 순현금유출액}} \geq 80\%$$

외화 유동성커버리지비율(외화 LCR) 규제를 받는 은행은 3개월 외화유동성비율 및 1개월 만기불일치비율(갭비율) 적용이 면제된다. 외화 유동성커버리지비율(외화 LCR) 규제 도입과 함께 기존 외화유동성 규제 중 실효성이 낮은 외화 안전자산보유비율을 폐지하였으며, 7일 만기불일치비율(갭비율)은 폐지 후 자율관리 하도록 해 은행의 불필요한 부담을 해소하였다.

(나) 외화유동성비율

금융시장 불안이 심화되어 금융회사가 외화유동성 문제에 직면하는 것을 방지하기 위해 외화유동성비율을 일정 수준 이상으로 유지하여야 한다. 외화유동성비율 규제에는 잔존만기 3개월 이내 외화부채 대비 외화자산 비율을 나타내는 3개월 외화유동성비율과 잔존만기 1개월 이내 외화 자산과 부채의 만기불일치 정도를 나타내는 1개월 만기불일치비율(갭비율)이 있다.

외은지점 및 외화 유동성커버리지비율(외화 LCR) 적용 은행에 대해서는 외화유동성비율 규제가 적용되지 않으며, 외화유동성비율의 산출방식과 규제비율은 아래와 같다.

| 외화유동성비율(국내은행) |

구 분	산출방식	규제비율
3개월 외화유동성비율	$\frac{\text{잔존만기 3개월이내 외화자산}}{\text{잔존만기 3개월이내 외화부채}}$	85%이상
1개월 만기불일치비율	$\frac{\text{잔존만기 1개월이내(외화자산-외화부채)}}{\text{총 외화자산}}$	△10%이상

177) 「코로나19 대응을 위한 금융규제 유연화 방안」의 일환으로 2020년 4월~ 2022년 6월 기간 동안 국내은행 외화 LCR 규제비율을 한시적으로 완화(80%→70%)하였다.

(다) 중장기 외화자금조달비율

은행의 과도한 단기차입을 억제하고 외화자금 조달만기의 중장기화를 유도하여 만기 불일치 문제를 해소하기 위해 외국환은행의 중장기 외화자금조달비율을 규제하고 있다. 이에 따라 국내은행은 상환기간이 1년이상인 외화대출의 100%이상을 상환기간이 1년 초과인 외화자금으로 조달하여야 한다. 다만, 해당월 기준 외화대출잔액이 5천만달러 미만인 은행은 적용대상에서 제외되며, 수출입은행은 90%이상으로 관리하여야 한다.

$$\frac{\text{1년초과 외화조달 잔액}}{\text{1년이상 외화대출 잔액(외화상각후원가측정유가증권 포함)}} \geq 100\%$$

(라) 외국환포지션 한도

외국환포지션은 외화자산(매입)과 외화부채(매각)의 차액을 말하며, 현물과 선물의 외화 자산·부채의 차액을 산정하는 것을 종합포지션, 선물 외화자산·부채의 차액만을 산정하는 것을 선물환포지션이라고 한다. 은행·종합금융사·금융투자업자는 종합포지션과 선물환 포지션 한도가 모두 적용되며, 보험회사의 경우 종합포지션만 적용된다.

외국환은행의 경우 종합포지션은 전월말 자기자본의 50%, 선물환포지션은 국내은행의 경우 전월말 자기자본의 75% 한도를 넘지 않도록 포지션을 관리하여야 한다.

| 외국환포지션 한도(외국환은행) |

구분	규제대상	한도
종합포지션	현물+선물	전월말 자기자본의 50%
선물환포지션	선물	국내은행 : 전월말 자기자본의 50%
		외은지점 : 전월말 자기자본의 250%

한편, '25.12월, 서울 외환시장에서의 구조적 수급 불균형상황이 장기간 누적되면서 원달러환율의 높은 변동성 상황이 지속되었고, 대한민국 정부는 기존 외환건전성 제도가 외국으로부터 자본유입을 제한한다 판단하여 외환 건전성 제도의 탄력적 운영을 통해 변동성을 줄이고자 하였다. 이에 SC제일은행과 씨티은행 등 외국계은행 국내법인의 경우 선물환포지션비율 규제비율을 기존 75%에서 200%로 완화 적용하였다.

(4) 원화예대율

글로벌 금융위기에서 경험했듯이 금융회사의 유동성리스크 관리가 미흡한 상태에서 대내외 충격이 닥칠 경우 금융시장 전체의 시스템리스크로 작용할 가능성이 상존하고 있다. 금융감독당국은 이러한 시스템리스크 요인 완화를 위한 제도적 장치로서 2010.8월 은행의 원화예대율 직접규제 제도를 도입하였다.

$$\text{원화예대율} = \frac{\text{원화대출금}}{\text{원화예수금}} \times 100 \leq 100\%$$

원화예대율은 원화예수금 월평균 금액 대비 원화대출금 월평균 금액으로 정의하고 규제 수준을 100% 이하로 정하였다. 적용 대상은 원칙적으로 원화대출금 2조원 이상인 일반 은행 및 외은지점과 특수은행인 농협은행, 수협은행¹⁷⁸⁾으로 설정하였다. 원화예대율 규제는 당초 2013년말까지 시행을 유예하였으나, 가계부채의 적정 증가 유도 등을 위해 지난 2011.6월 ‘가계부채 연착륙 종합대책’의 일환으로 규제 준수기한을 2012.6월말로 1년 6개월 단축하여 시행되었다.

한편, 2014.12월 중소기업 지원 및 사회적 약자 지원에 기여할 기반 마련, 커버드본드 발행 활성화 등을 위해 예대율 산정시 온렌딩 대출 등 정책자금대출은 대출에서 제외하고 예금에 커버드본드의 일정액을 포함하였으며, 2018.7월 원화시장성 양도성예금증서의 발행 활성화 등을 위해 예금에 양도성예금증서의 일정액을 포함하였다.

$$\text{원화예대율} = \frac{\text{원화대출금} - \text{정책자금대출 등}}{\text{원화예수금} + \text{커버드본드} + \text{양도성예금증서}} \times 100 \leq 100\%$$

또한, 2018.7월 생산적금융을 위한 자본규제 개편방안의 일환으로, 기업부문으로 자금흐름을 유도하기 위하여, 예대율 산정 시 가계및기업대출(개인사업자대출 제외)에 대한 가중치를 차등화

178) 수협은행은 2021.11월말까지 적용 유예되었으나, 이후 적용 중

(±15%)하도록 예대율 산정방식을 개선하였다.(2020.1월 시행)¹⁷⁹⁾ 한편, 원화예대율 산정 시 한국 주택금융공사의 '보금자리론 업무처리기준'에 따라 취급된 안심전환대출, 한은 차입금을 재원으로 하는 금융중개지원대출을 제외(2022.11월, 2022.12월)하는 등 규제의 합리성을 제고해왔다. 2023.7월에는 외은지점에 대한 규제를 개선하기 위해 원화예대율 적용대상 기준(직전분기말월 원화대출금 2조원 이상→4조원 이상)을 완화하고 외은지점의 원화예수금 인정범위를 확대하였다. 2024.5월 커버드본드 활성화 방안의 일환으로 만기 10년 이상의 커버드본드 잔액을 원화예수금의 최대 2%(기존 1%에 별도의 1% 인정한도 추가 부여)까지 포함 가능하도록 예대율 산정방식을 개선하였다. (2024.11월 시행)

$$\text{원화예대율 중 원화대출금} = (\text{가계대출금} \times 1.15) + (\text{법인기업대출금} \times 0.85) + (\text{그밖의 원화대출금})$$

(5) 거액익스포저(Large Exposure, LEX) 비율

거액익스포저 한도규제는 은행 및 은행지주회사가 거래상대방의 부도로 인한 대규모 손실 방지를 위해 거래상대방별 익스포저를 BIS 기본자본의 25% 이내로 관리하도록 하는 규제이다. 다만, 국내은행(은행지주회사)의 거래상대방이 D-SIB 혹은 G-SIB인 경우에 한도는 20%, 국내은행(은행지주회사)이 G-SIB인 경우에 G-SIB간의 한도는 15%가 적용된다.

$$\text{거액익스포저비율(\%)} = \frac{\text{거래상대방 익스포저 합계}}{\text{기본자본}} \times 100$$

179) 금융감독원은 「코로나19 대응을 위한 금융규제 유연화 방안(2020.4.16.)」의 일환으로, 원화예대율이 105%를 상회하지 않을 경우, 2021년 6월말까지 원화예대율 경영지도비율 위반을 이유로 한 은행업감독규정 제26조제3항에서 정하는 조치를 면제하는 비조치의견서를 발급(2020년 5월)하였고 이를 2022년 6월말까지 3차례 연장(2021년 3월 및 10월, 2022년 3월) 하였다. 이후 기업부문에 대한 유동성 공급 등으로 원화예대율이 105%를 상회하지 않을 경우 2023년 4월말까지 원화예대율 경영지도비율 위반을 이유로 한 은행업감독규정 제26조제3항에서 정하는 조치를 면제하는 비조치의견서를 발급(2022년 10월)하고 이를 2023년 6월말까지 연장(2023년 4월)하였다. 한편, 금융위원회는 원화예대율 산정시 2020년부터 2021년 말까지 신규 취급된 개인사업자대출에 대한 가중치를 100%에서 85%로 하향 조정(단, 2020년 이후 신규 취급된 주택임대업·매매업에 대한 기업자금대출 가중치는 115%)하는 「은행업감독규정」을 개정·의결(2020년 6월 및 12월, 2021년 6월 및 9월)하였다.

바젤은행감독위원회(BCBS)는 금융위기시 기존 바젤 자본규제에서 드러난 여신 편중, 거래상대방간 상호연계로 인한 부실전이 효과의 미반영이라는 한계점에 주목하였으며, 기존 자본규제의 한계를 보완하고자 바젤Ⅲ 자본규제의 보완규제인 바젤기준 거액익스포저 한도규제「Supervisory framework for measuring and controlling large exposures, BCBS(2014)」를 마련하여 회원국에 2019.1월부터 시행할 것을 권고하였다.

이에, 우리나라는 2019.3월부터 행정지도로 ‘거액익스포저 한도규제’를 시범실시하였으며, 정식 제도화를 통하여 2024.2월부터 최초 시행하였다.

바젤기준에서 거액익스포저 규제체계는 국제적으로 업무를 수행하는 모든 은행 및 은행 지주에 대하여 적용하는 것으로 규정하고 있으나, 우리나라는 수출신용기관인 한국수출입 은행, 외국은행 국내지점 및 대기업금융을 취급하지 않아 거액 편중리스크 우려가 낮은 인터넷전문은행에 대해서는 규제 적용을 면제하였으며, 정책금융을 집행하는 한국산업은행에 대해서는 구조조정 기업 등에 대한 급격한 자금공급 위축이 발생하지 않도록 규제 적용을 2년간 유예하였다.

거액익스포저 한도규제는 은행 및 은행지주회사가 거래상대방의 부도로 인한 대규모 손실 방지를 위해 거래상대방별 익스포저를 BIS 기본자본의 25% 이내로 관리토록 하고 있다는 점에서 현행법상 신용공여한도 제도¹⁸⁰⁾와 유사하나, 거래상대방 인식에 있어 통제관계 뿐만 아니라 경제적 의존관계를 모두 고려하고, 익스포저 범위에 있어서도 대출 등 자금지원 성격의 신용공여와 주식, 채권 등 금융상품 및 보증제공자의 보증금액 등을 포함한다는 점에서 현행법상 신용공여한도 제도보다 은행 및 은행지주회사의 거래상대방별 익스포저에 대한 통합적인 리스크관리가 가능하다.

| 동일차주 신용공여 한도규제와 바젤 거액익스포저 한도규제 비교 |

구 분	동일차주 신용공여 한도	바젤기준 거액익스포저 한도
규제근거	은행법 등	은행업감독규정 등
거래상대방	공정거래법상 기업집단	통제관계, 경제의존관계
규제대상	신용공여	신용공여+주식, 제3자 보증 등
한도	총자본의 25%	기본자본의 25% (D-SIB에 대한 한도: 기본자본의 20%)

180) 은행법§35(동일차주 등에 대한 신용공여의 한도), 금융지주회사법§45(신용공여한도) 등

기존 법상 신용공여한도 제도는 그대로 유지하고, 거액익스포저 한도규제는 他바젤규제 도입체계와의 일관성 등을 고려하여 은행법§34(건전경영의 지도) 및 금융지주회사법§50(건전 경영의 지도)의 하위규정과 세칙에 신설되었다.

(6) 경영지도비율 위반시 감독조치 또는 제재사항

경영지도비율이 악화될 우려가 있거나 경영상 취약부분이 있다고 판단되는 은행에 대하여, 이의 개선을 위한 계획 또는 약정서(Commitment Letter)를 제출토록 하거나 해당 은행과 경영개선협약(MOU)을 체결함으로써 경영건전성을 조기에 개선토록 지도하고 있다.

특히 BIS총자본비율을 적기시정조치 발동요건으로 운용하여 은행의 경영실태평가의 큰 축을 손실흡수력에 집중하고 있으며, 유동성커버리지비율(LCR), 순안정자금조달비율(NSFR) 및 원화예대율 위반시 위반사실과 향후 준수계획을 공시토록 규정에 정하고 있다. 한편, 유동성커버리지비율(LCR), 순안정자금조달비율(NSFR) 및 원화예대율을 위반한 금융회사가 위반일부터 2년 이내에 재위반한 경우에는 위반재발 사실과 금융감독원장과의 약정서 체결내용을 공시토록 하고 있다. 외화 유동성커버리지비율(외화 LCR), 중장기 외화 자금조달비율 등 위반시에도 유사하다. 과거 1년간 위반횟수가 2회 이하인 경우 위반은행은 위반사유서 및 달성계획을 금융감독원장에게 제출하여야 하며, 위반횟수가 증가하면 외화 유동성커버리지비율(외화 LCR) 및 중장기 외화자금조달비율 등의 규제비율을 상향하여 적용 하거나, 동 규제비율 준수시 까지 신규 외화자금 차입 또는 신규 외화대출을 정지해야 한다.

(7) 내부유보제도

경영지도비율과 별개로 금융회사의 영업활동 결과 발생한 이익을 준비금 등의 형태로 내부에 적립시킴으로써 은행의 자본 충실화를 기하고 있는데 현재 「은행법」상 이익준비금 및 대손준비금 적립제도를 운용하고 있다.

은행은 매년 결산시 주주에게 이익을 배당할 때마다 납입자본금의 총액에 달할 때까지 세후 당기순이익의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하여야 하는데(「은행법」 §40), 「상법」에는 자본의 50%에 달할 때까지 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 적립토록 규정하고 있으나 금융회사에 대해서는 특별법에 의거 강화된 유보제도를 운영하고 있다. 외은지점

의 경우에도 결산할 때마다 당기순이익의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하여야 한다.
(「은행법 시행령」 §23)

또한, 은행은 한국채택국제회계기준에 따른 대손충당금이 「은행업감독규정」에서 정한 자산건전성 분류별 최저적립비율에 미달할 경우 차액을 매 결산시마다 대손준비금으로 적립하여야 한다.

(8) 외국은행 국내지점에 적용되는 건전성규제

「은행법」에서는 외은지점을 하나의 은행으로 간주하고 그 영업기금을 자본금으로 의제함으로써 「은행법」상 자기자본에 관한 규정을 적용하고 있는데, 이렇게 의제된 자기자본(영업기금)은 동일인신용공여한도, 동일차주신용공여한도, 거래신용공여총액한도, 유가증권투자한도, 업무용부동산소유한도, 국내자산보유 의무, 외국환포지션한도 등 「은행법」상 규제의 기준이 된다.

영업기금은 갑기금과 을기금으로 구성되는데, 갑기금은 외국은행 본점이 한국은행에 외화자금을 매각하여 공급한 원화자금, 당해 외은지점의 적립금에서 전입된 자금, 기존 지점의 이월이익잉여금에서 추가지점에 전입하는 자금을 포함한 금액으로 지점마다 30억원 이상을 유지토록 하고 있다. 갑기금 감액시에는 은행 자본금 감소신고의 심사기준을 준용하여 관계 법령에 위반되지 않고 자본금 감소의 불가피성이 있으며, 예금자보호에 지장이 없는 경우에 승인하고 있다. 을기금은 동일인 신용공여한도 등 영업규제와 관련하여 정책적으로 인정되는 광의의 자본금으로 한국은행 스왑자금, 본지점장기(상환기간 1년 초과) 차입금중 국내운용액(2001.6월 시행) 등으로 구성되며, 대차대조표상 자본총계의 2배 이내로 제한하고 있다.

또한, 외은지점은 예금자 및 거래관계자의 보호를 위해 영업기금(갑기금+을기금)에 상당하는 원화 및 외화자산을 국내자산으로 보유하여야 한다.

나. 자산건전성규제

자산건전성 규제는 은행 영업과정에서 발생하는 손실 중 사전에 예상되는 손실에 대한 손실흡수력을 확보하는 제도로써 미예상손실에 대비하기 위한 자기자본 규제와 구분된다. 감독당국은 자산건전성 규제를 통해 은행이 적정 수준의 충당금을 적립하고 추가 담보 징구 및 채권 조기회수 등 필요한 조치를 취하도록 유도함으로써 부실자산 발생을 사전에 예방하고 이미 발생한 부실자산의 조기정상화를 촉진시킬 수 있다. 또한, 자산건전성 규제는 은행의 불건전한 자산운용을 통제하는 등 유용한 건전성 감독수단으로도 활용될 수 있다.

자산건전성 규제는 크게 두 단계로 구분된다. 첫 번째 단계는 신용리스크가 있고 부실화 가능성이 있는 자산에 대한 건전성 분류이다. 두 번째 단계는 분류된 자산에 대한 대손충당금(대손충당금, 지급보증충당금, 채권평가충당금, 미사용약정충당금)의 적립이다. 대손충당금은 자산의 예상손실을 흡수할 수 있는 완충장치(buffer)에 해당되는데 취급한 여신에 손실이 예상되거나 차주 부도 등의 사유로 실제 채무불이행이 발생하였을 때에 대손상각비로 인식하게 된다.

(1) 자산건전성 분류원칙

은행이 보유한 자산의 건전성은 차주의 채무상환능력을 기초로 하여 연체기간, 부도여부 등 과거실적 뿐만 아니라 차주의 미래 채무상환능력까지 종합적으로 감안하여 “정상”, “요주의”, “고정”, “회수의문”, “추정손실”인 5단계¹⁸¹⁾로 분류한다. 이를 미래지향적인 자산건전성 분류 방법 또는 FLC(forward looking criteria)라고 하며 이는 은행이 자산건전성 분류를 통하여 신용리스크 관리기능을 제고하고, 부실채권 발생의 사전예방적 기능을 강화할 수 있도록 하기 위한 것으로 1999년말부터 시행되고 있다.

(가) 채무상환능력기준

채무상환능력기준은 산업위험, 영업위험, 경영위험, 재무안정성 및 현금흐름 등에 의한 차주의 채무상환능력 및 신용리스크 평가를 통해 금융회사의 원리금회수 위험 정도에 따라

181) 참고로, 미FDIC의 경우에는 Normal, Special mention, Substandard, Doubtful, Loan losses로 구분한다. 특히 Loan losses로 구분된 자산에 대하여는 대손충당금을 적립하지 않고 직접 상각처리한다.

건전성을 분류하는 것을 의미한다. 따라서 채무상환능력 평가에 있어서는 차주의 경영내용 및 외적 환경, 재무상태, 현금흐름 등을 우선적으로 고려해야 한다.

(나) 연체기간

금융회사는 보유자산에 대한 차주의 연체기간에 따라 다음과 같이 건전성을 분류한다.

| 연체기간에 따른 건전성 분류 |

구 분	기업 및 일반가계여신	가계신용카드채권
정 상	1월 미만	좌 동
요 주 의	1월 이상 3월 미만	
고 정	3월 이상 (회수예상가액 해당부분)	
회 수 의 문	3월 이상 12월 미만 (회수예상가액 초과부분)	3월 이상 6월 미만 (회수예상가액 초과부분)
추 정 손 실	12월 이상 (회수예상가액 초과부분)	6월 이상 (회수예상가액 초과부분)

연체는 약정기일에 이자 또는 원금이 상환되지 아니한 경우를 말하며, 분할상환조건의 경우 분할상환기일에 상환되지 않은 경우도 연체에 포함된다.

연체기간은 최초 연체발생시점을 기준으로 산정하며, 연체상태가 완전히 해소될 때까지는 연체가 지속되는 것으로 간주한다. 예를 들어 이자납입을 5개월간 연체중인 차주가 3개월분 이자를 중도에 납입한 경우에도 연체기간은 2개월이 아닌 5개월로 산정한다. 연체 여신 상환을 위하여 제공된 신규여신에 대하여는 상환된 기존 여신의 연체기간을 가산하여 자산건전성을 분류한다.

또한 동일 금융회사와 복수의 여신거래를 하고 있는 차주가 한 여신에서 연체가 발생한 경우 원칙적으로 그 연체기간에 따라 전 여신을 동일하게 분류한다. 다수의 금융회사와 거래하고 있는 차주가 특정 금융회사에 대해서만 원리금 상환을 연체하고 있는 경우에는 해당 차주가 타 금융회사의 여신에 대해서도 향후 연체 가능성이 높으므로 타 금융회사는 해당 차주에 대한 채무상환능력 평가시 이를 감안할 필요가 있다.

(다) 부도여부

최종부도가 발생하거나 청산·파산절차가 진행중인 경우, 또한 폐업 중인 거래처의 경우 담보물의 회수예상가액 해당부분은 “고정”, 초과부분은 “추정손실”로 분류한다.

| 자산건전성 분류단계별 정의 |

구 분	채무상환능력기준	연체기간*	부도여부 등
정상	- 경영내용, 재무상태 및 미래 현금흐름 등을 감안할 때 채무상환능력이 양호하여 채권회수에 문제가 없는 것으로 판단되는 거래처(정상 거래처)에 대한 자산	-	-
요주의	- 경영내용, 재무상태 및 미래 현금흐름 등을 감안할 때 채권회수에 즉각적인 위험이 발생하지는 않았으나 향후 채무상환능력의 저하를 초래할 수 있는 잠재적인 요인이 존재하는 것으로 판단되는 거래처(요주의거래처)에 대한 자산	- 1월이상 3월 미만 연체 대출금을 보유하고 있는 거래처에 대한 자산	-
고정	- 경영내용, 재무상태 및 미래 현금흐름 등을 감안할 때 향후 채무상환능력의 저하를 초래할 수 있는 요인이 현재화되어 채권회수에 상당한 위험이 발생한 것으로 판단되는 거래처(고정거래처)에 대한 자산 - “회수의문거래처” 및 “추정손실거래처”에 대한 자산중 회수예상가액 해당분	- 3월이상 연체 대출금을 보유하고 있는 거래처에 대한 자산중 회수예상가액 해당 부분	- 최종부도 발생, 파산·청산 절차 진행 또는 폐업 등의 사유로 채권회수에 심각한 위험이 존재하는 것으로 판단되는 거래처에 대한 자산중 회수예상가액 해당부분
회수의문	- 경영내용, 재무상태 및 미래 현금흐름 등을 감안할 때 채무상환능력이 현저히 악화되어 채권회수에 심각한 위험이 발생한 것으로 판단되는 거래처(회수의문거래처)에 대한 자산중 회수예상가액 초과부분	- 3월이상 12월 미만 연체대출금을 보유하고 있는 거래처에 대한 자산중 회수예상가액 초과부분	-
추정손실	- 경영내용, 재무상태 및 현금흐름 등을 감안할 때 채무상환능력의 심각한 악화로 회수불능이 확실하여 손실처리가 불가피한 것으로 판단되는 거래처(추정손실거래처)에 대한 자산중 회수예상가액 초과부분	- 12월이상 연체 대출금을 보유하고 있는 거래처에 대한 자산중 회수예상가액 초과부분	- 최종부도 발생, 파산·청산절차 진행 또는 폐업 등의 사유로 채권회수에 심각한 위험이 존재하는 것으로 판단되는 거래처에 대한 자산중 회수예상가액 초과부분

* 기업 및 일반가계여신 기준

(2) 자산건전성 분류대상 자산

신용리스크가 있고 부실화 가능성이 있는 자산에 대하여는 원칙적으로 건전성 분류 및 충당금 적립이 이루어져야 한다. 은행계정의 경우 대출채권에 해당하는 모든 자산과 지급보증(미확정지급보증 포함)이 건전성분류 대상에 포함된다. 신탁계정 및 종금계정의 경우에도 신용리스크가 있고 부실화 가능성이 있는 자산은 건전성분류대상이 된다. 또한 은행이 자체 판단하여 필요하다고 인정하는 자산에 대하여 추가적으로 건전성을 분류하고 대손충당금 등을 적립할 수도 있다.

| 자산별 건전성분류 및 대손충당금 설정 여부 |

B/S상 자산 (난외계정 포함)	자산 건전성	대손 충당금 등	비 고
1. 현금	×	×	부실화위험 없음
2. 외국통화	×	×	부실화위험 없음
3. 원화예치금	×	×	부실화 가능성 희소
<비통화은행예치금>중 종금사 발행어음 및 표지어음	○	△	요주의 이하에만 충당금 적립
4. 외화예치금(역외포함)	×	×	〃
5. 유가증권 <원가법 등 적용> <시가,지분법 적용>	○ ○	× ×	평가손익을 장부가액에서 직접 조정하므로 대손충당금 적립 불요
6. 대여유가증권	○	×	
7. 원화대출금 <은행간대여금>	○ ○	○ △	요주의 이하에만 충당금 적립
8. 외화대출금(역외포함)	○	○	
9. 은행간외화대여금	○	△	요주의 이하에만 충당금 적립
10. 외화차관자금대출금	○	○	대출채권
11. 내국수입유산스	○	○	
12. 콜론	○	△	요주의 이하에만 충당금 적립

B/S상 자산 (난외계정 포함)	자산 건전성	대손 충당금 등	비 고
13. 매입어음 <내국신용장어음매입> <원화수출환어음매입> <은행발행표지어음매입> <CP 매입> <기타 매입어음>	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ △ ○ ○	대출채권 요주의 이하에만 총당금 적립 대출채권 대출채권
14. 매입외환	○	○	
15. 지급보증대지급금	○	○	
16. 신용카드채권	○	○	
17. 직불카드채권	○	○	대출채권
18. 환매조건부채권 매수	○	△	요주의 이하에만 총당금 적립
19. 사모사채	○	○	
20. 팩토링채권	○	○	대출채권
21. 출자전환채권	○	○	대출채권
22. 금대출	○	○	대출채권
23. 업무용고정자산	×	×	분류실익없음
24. 비업무용고정자산	×	×	분류실익없음
25. 기타자산 <가치급금> <미수금(매입외환대체분 등)> <미수이자> <기타>	○ ○ ○ ×	△ △ ○ ×	여신성가치급금만 총당금 적립 취급실적 및 부실화 경우 희소
26. 자산처분미수금	×	×	취급실적 및 부실화 경우 희소
27. 미회수내국환채권	×	×	
28. 본지점계정	×	×	
29. 역외외화본지점	×	×	
30. 대리점	×	×	
31. 지급보증(배서어음 포함)	○	○	지급보증총당금 적립
32. 미사용약정	○	○	미사용약정총당금 적립

(3) 대손충당금 적립제도

대손충당금은 대차대조표상 자산의 차감항목으로 표시된다. 이는 미래에 발생할 수 있는 손실에 대한 조정이 이루어지지 않은 상태에서 여신을 은행의 대차대조표에 그대로 표시하는 경우 은행의 건전성과 수익성이 실제보다 과장되어 예금자와 투자자, 그리고 감독당국이 은행의 경영상태를 정확히 파악할 수 없기 때문이다. 따라서 대손충당금은 은행의 보유채권으로부터 발생하는 예상손실을 흡수하는 동시에 회계적 측면에서는 대출자산 등을 적정하게 평가하여 수익·비용을 정확히 반영하기 위한 것이기도 하다. 「법인세법」상 손금인정 한도는 일반기업보다 높게 설정되었으며 감독당국이 정하는 비율까지 인정받을 수 있다.

(가) 대손충당금 산출 개요

「은행업 감독규정」 제29조에 따르면 은행은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 대손충당금을 적립하여야 한다. 은행은 원칙적으로 과거의 손실, 현재의 경제상황, 은행의 자산 구성 및 대출 정책, 문제여신 보유 여부, 업종별 여신의 집중도 등을 종합적으로 감안하여 미래 발생 가능한 신용손실(credit losses)을 충분히 흡수할 수 있도록 대손충당금을 적립하여야 한다. 또한 은행은 대손충당금 설정을 위한 예상 손실률 산출시 적용하였던 가정과 실제 손실률을 주기적으로 점검하여 정확한 대손충당금이 적립되도록 하여야 한다. 2023.11월에는「은행업 감독규정」개정을 통해 은행이 매년 독립적인 조직의 검증 등을 통해 충당금 적립의 적정성을 점검하고 그 결과를 금융감독원에 제출토록 하였다.

(나) K-IFRS 1109호(금융상품) 주요 내용

은행은 금융상품을 최초로 인식한 이후 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가하였는지 여부 등에 따라 아래와 같이 3단계로 구분하여 12개월 기대신용손실이나 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액을 측정하고 이를 대손충당금으로 적립한다.

구 분		손실충당금
Stage 1	최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 경우	12개월 기대신용손실 : 보고기간 말 이후 12개월 내에 발생 가능한 금융상품의 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실
Stage 2	최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가한 경우	전체기간 기대신용손실 : 기대존속기간에 발생할 수 있는 모든 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실
Stage 3	신용이 손상된 경우	

최초 인식 후에 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가한 경우에는 매 보고기간 말에 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정한다. 최초 인식시점은 계약당사자가 되는 때로 실무적으로는 최초 계좌실행일 등이 이에 해당한다.

신용위험의 유의적인 증가를 평가할 때 보고기간 말의 금융상품에 대한 채무불이행 발생 위험을 최초 인식일의 채무불이행 발생 위험과 비교하고, 최초 인식 후에 신용위험의 유의적인 증가를 나타내는 정보로서 과도한 원가나 노력 없이 이용할 수 있고 합리적이고 뒷받침될 수 있는 정보를 고려한다. 빠짐없이 모든 정보를 찾을 필요는 없으나, 은행의 상품, 차주, 사업모형, 경제, 규제 환경과 관련된 합리적인 정보를 모두 고려하여야 한다.

또한, 은행은 기대신용손실 인식이 지연되지 않도록 미래전망 정보 및 거시 경제지표의 영향을 포괄적으로 고려하여야 한다. 거시경제예측과 다른 관련된 정보는 일관성 있게 전체 포트폴리오에 적용되어야 하며, 미래전망 정보를 고려함에 있어 편이가 없어야 하며 과도하게 긍정적이지 않아야 한다. 편이가 없는 미래전망 정보를 고려한다는 것은 단순 추측이 아닌 경영진의 신용에 대한 경험적 판단을 적용하여 미래 발생 가능한 상황 및 그에 따른 잠재적 결과가 기대신용손실 측정에 미치는 영향을 추정하는 것이다.

| 신용위험의 변동 평가시 정보의 예시 (한국채택국제회계기준 제1109호, B5.5.17) |

- (1) 신용위험의 변동에 따른 가격지표의 변동
- (2) 금융상품을 새로 창출하거나 발행한다면, 기존 금융상품과 유의적으로 다를 이자율이나 조건의 그 밖의 변동
- (3) 기대존속기간이 같은 특정 금융상품이나 비슷한 금융상품의 신용위험에 대한 외부 시장지표의 유의적인 변동
- (4) 금융자산 외부 신용등급의 실제 또는 예상되는 유의적인 변동
- (5) 차입자 내부 신용등급의 실제 또는 예상되는 강등이나 신용위험의 평가에 내부적으로 사용되는 행동평점의 감소
- (6) 차입자가 채무를 지급할 수 있는 능력에 유의적인 변동을 일으킬 것으로 예상되는 변동
- (7) 차입자의 영업성과의 실제 또는 예상되는 유의적 변동
- (8) 같은 차입자의 그 밖의 금융상품에 대한 신용위험의 유의적인 증가
- (9) 차입자가 채무를 지급할 수 있는 능력에 유의적인 변동을 일으키는 변동
- (10) 채무에 대한 담보가치의 유의적인 변동, 제삼자의 보증이나 신용보강의 질의 유의적인 변동
- (11) 주주가 제공하는 보증의 질의 유의적인 변동
- (12) 지배기업이나 그 밖의 계열기업의 재무적 자원의 감소나 신용보강의 질의 실제 또는 예상되는 유의적인 변동
- (13) 대여금 약정의 예상변동
- (14) 집단 내 차입자의 지급 상황 변동을 포함한 차입자의 예상 성과와 행동의 유의적인 변동
- (15) 금융상품에 대한 신용관리방식의 변경
- (16) 연체정보(반증이 없는 한 연체 30일 초과시 신용위험이 유의적으로 증가)

(다) 대손준비금 적립제도

K-IFRS 1109호(금융상품) 이전 회계기준(K-IFRS 1039호, 2011년~2017년 적용)에 따르면 손상이 발생하였다는 객관적인 증거가 있는 경우에만 손상차손을 인식(대손충당금을 적립)하고, 미래 예상손실이나 사전에 정해진 적립률에 따른 대손충당금 적립은 허용하지 않았다. 이에 금융감독원은 은행의 손실흡수능력이 저하될 가능성을 방지하기 위해 한국채택국제회계기준에 따른 대손충당금이 은행업감독규정에서 정한 자산건전성 분류별 대손충당금 최저적립비율에 미달할 경우 그 차액을 이익잉여금 처분에 의해 대손준비금으로 적립하는 제도를 2011년부터 도입하였다. 또한, 대손준비금을 감독목적상 대손충당금으로 간주하여 자본비율 계산시 보통주 자본에서 차감하고 경영실태평가 계량지표 산정시에도 대손충당금으로 간주하였다. 그러나, 2016.12월말부터 대손준비금을 감독목적상 대손충당금에서 제외하면서 대손준비금을 더 이상 보통주자본에서 차감하지 않게 되었고, 경영실태평가 계량지표상 대손충당금 범위에서도 제외되었다. 다만, 대손준비금을 통해 이익을 내부에 적립시킴으로써 은행의 자본 충실화를 제고하는 효과는 현재에도 유지되고 있다.

| 자산건전성 분류별 대손충당금 최저적립비율 |

		정상	요주의	고정	회수의문	추정손실
기업		0.85(0.9*)	7	20	50	100
가계		1.0	10	20	55	100
신용카드	신용판매	1.1	40	60	75	100
	카드대출	2.5	50	65	75	100

* 건설, 부동산업, 도·소매업, 숙박·음식점업

2. 비은행금융회사의 경영건전성규제

비은행금융회사에 대한 건전성 규제의 제도적 형태는 대부분 은행에 대한 건전성 규제의 형식을 원용하고 있다. 다만, 비은행 업종별 특성을 반영하여 일정 부분 강화되거나 또는 완화된 형태로 형성되어 왔다.

주요 건전성 감독 수단으로는, 신용공여한도나 출자한도와 같은 한도규제, 자산건전성 분류 및 대손충당금 적립기준과 같이 자산 건전성 제고를 위한 제도, 경영의 건전화 유도를 위한 경영지도비율 및 부실화시 조기에 경영정상화 또는 정리를 도모하는 적기시정조치

제도 등이 있다. 한편 이러한 건전성 규제수단은 일정 부분 영업행위 규제내용과 일치하고 있으나 규제의 취지가 경영건전성 유도 목적에 부합되는 경우 권역별 비교가 가능하도록 이를 건전성 규제 내용에도 소개하였다.

가. 자산건전성 분류

금융회사의 보유자산에 대하여 일정기간마다 건전성 분류를 실시하는 목적은 대출채권에 대한 평가에 있다. 그 외에 보유자산의 건전화 정도를 평가함으로써 불건전자산의 발생을 사전에 예방하고, 이미 발생되어 있는 불건전자산의 조기회수 등을 통해 정상화를 촉진하는 목적으로도 활용된다.

은행은 미래상환능력 기준 자산건전성 분류기준(Forward Looking Criteria)을 적용하고 있으나 종금사를 제외한 비은행금융회사의 경우에는 FLC를 운용할 능력이 미흡하여 금융거래내용, 신용상태, 연체기간 및 부도여부 등을 기준으로 하여 분류대상 자산별로 5단계로 분류하고 있으며, 비은행 업종별로 약간의 차이를 보이고는 있으나 대부분이 은행과 유사한 구조를 가지고 있다. 다만, PF대출의 경우 PF사업의 사업성을 평가하여 자산건전성 분류에 반영하도록 함으로써 미래상환능력 기준 자산건전성 분류가 일부 도입되었다. 비은행 업종별 자산건전성 분류기준을 연체기간 기준으로 비교해 보면 아래 표와 같다.

구분		저축은행	신협	종금사	여전		은행	
분류대상 자산		여신관련 자산	여신관련 자산	여신관련 자산	여신관련 자산	카드자산	여신관련 자산	카드자산
분류 방법	정상	1개월 미만	1개월 미만	1개월 미만	1개월 미만	1개월 미만	1개월 미만	1개월 미만
	요주의	1~3개월 미만	1~3개월 미만	1~3개월 미만	1~3개월 미만	1~3개월 미만	1~3개월 미만	1~3개월 미만
	고정	3개월이상 (회수예상가액)	3개월이상 (회수예상가액)	3개월이상 (회수예상가액)	3개월이상 (회수예상가액)	3개월이상 (회수예상가액)	3개월이상 (회수예상가액)	3개월이상 (회수예상가액)
	회수의문	3개월이상 (회수예상가액 초과액)	3~12개월미만 (회수예상가액 초과액)	3~12개월미만 (회수예상가액 초과액)	3개월이상 (회수예상가액 초과액)	3~6개월미만 (회수예상가액 초과액)	3~12개월미만 (회수예상가액 초과액)	3~6개월미만 (회수예상가액 초과액)
	추정손실	12개월이상 (회수예상가액 초과액)	12개월이상 (회수예상가액 초과액)	12개월이상 (회수예상가액 초과액)	3개월이상 (회수예상가액 초과액)	6개월이상 (회수예상가액 초과액)	12개월이상 (회수예상가액 초과액)	6개월이상 (회수예상가액 초과액)

| 現 업권별 부동산PF 대출 총당금 적립률 |

(단위 : %)	총당금 적립비율				
	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실
은행 · 보험	0.9	7	20	50	100
저축은행	2~3	10	30	75	100
여전	2~3	10	30	75	100
상호금융	1	10	20	55	100

참고로 여전사의 경우 한도성여신에 대해서도 총당금을 적립하고 있으며 그 기준은 다음과 같다.

(미사용약정총당금 = 미사용 한도 × 신용환산율(40%) × 자산의 건전성분류별 대손총당금 적립률)

신협의 가계대출 중 '동일채무자에 대한 대출상환 방식이 원금일시상환 방식인 경우로 대출금 총액이 2억원 이상인 경우' 또는 '5개 이상 금융기관에 대출잔액을 보유한 자에 대한 대출에 대해서는 대손총당금 요적립잔액의 30%를 추가 가산 적립하여야 함(2017.6월 「상호금융업 감독규정」 개정)

다. 지급준비자산(또는 상환준비금) 보유

금융회사는 예금자의 상환요구에 대처하기 위해 예금 등 금전채무에 대하여 일정비율에 해당하는 지급준비금을 보유하여야 한다. 지급준비자산의 종류는 현금, 예금 및 환금성이 양호한 유가증권으로 정하고 있으며 예금종류가 요구불인지 저축성인지에 따라 지급준비율이 차등적으로 적용되는 것이 일반적이다.

저축은행	신협	종금	여전	은행
(부금+적금)×10% (예금-자기자본)×5%	(예탁금+적금)×10%	(발행어음+채무증서발행 +CMA수탁액+담보대출 어음)×5%	수신기능이 없어 해당되지 않음	(정기예·적금+부금+CD)× 2% (기타예금)×7%

184) 「통계법」에 따른 한국표준산업분류상 경기민감업종(건설업(F), 도매 및 소매업(G), 숙박 및 음식점업(I), 부동산업(L), 임대업(76))에 속하지 않는 법인대출에 한해 총당금 적립비율을 은행·저축은행의 기업대출 총당금 비율 수준(정상 분류채권의 0.85%이상, 요주의 분류채권의 7%이상, 회수의문 분류채권의 50%이상)으로 완화(2018.10월 「상호금융업 감독규정」 개정)

185) 주택담보대출 중 원금분할상환대출은 0.5%로 완화(「상호금융업 감독규정」 제12조 제4항) 다만, 이는 2015.12.22.에 도입된 한시적인 조치로 2017.12.31.까지만 유효함

라. 여신(신용공여)한도

비은행의 경우에도 은행과 마찬가지로 불법, 편중여신에 따른 여신의 부실화로 금융회사의 공신력이 저해되거나 채무 불이행액이 거액화되는 것을 방지함으로써 경영의 건전성을 도모하기 위해 여신(신용공여)한도 규제를 하고 있다.

구분	저축은행	신협	종금	여전	은행
동일인	자기자본의 20% 이내에서 • 법인 : 100억원 (자산총액 1조원 이상 저축은행 120억원) • 개인사업자 : 50억원 (자산총액 1조원 이상 저축은행 60억원) • 개인 : 8억원	자기자본의 20% 또는 자산총액의 1%중 큰 금액***	자기자본의 20%	—	자기자본의 20%
동일차주*	자기자본의 25%	—	자기자본의 25%	—	자기자본의 25%
거액여신**	자기자본의 5배	자기자본의 5배와 자산총액의 25% 중 큰 금액****	자기자본의 5배	—	자기자본의 5배
대주주 및 특수관계인 등	여신금지	—	자기자본의 15%와 출자비율 중 적은 금액	자기자본의 50%	자기자본의 25%와 출자비율 중 적은금액

* 동일차주: 개별차주 및 그와 신용위험을 공유하는 자

** 거액여신: 동일차주(저축은행의 경우 개별차주)에 대한 자기자본의 10%를 초과하는 거액여신(신용공여)의 합계액, 신협의 경우 자기자본의 10% 또는 총자산의 0.5% 중 큰 금액을 초과하는 「신협법 제42조」상 동일인에 대한 대출 등을 말함

*** 자기자본 및 자산총액 기준에 대한 최고한도 설정 운용 : 자기자본 기준의 경우 직전사업년도말 자기자본의 50억원 (직전사업년도말 자기자본 500억원 이상 조합이 법인조합원에 대출할 경우 100억원)을 최고한도로 설정하고 있으며 자산총액 기준 최고한도는 7억원임

**** 거액 편중여신 리스크의 선제적 대응을 위해 「신협법」 개정 이전에 행정지도를 신설하여 운영중(시행 2021.5.24., 연장 2023.5.24.)

마. 유가증권·부동산 투자한도

고위험자산의 과다보유에 따른 건전경영 저해, 유가증권 과다보유에 따른 유동성 저하, 과다한 부동산투자에 따른 자산의 고정화 방지를 위해 유가증권 및 부동산 투자 한도를 규제하고 있다. 특히 리스크 관리능력이 미흡한 업계 특성 때문에 유가증권 종류별 투자 한도를 운영 중이다.

구분	저축은행	신협	종금	여전	은행
유가증권 투자한도	자기자본의 100% +유가증권종류별 투자한도 규제	주식 직접투자 금지 등 투자 가능 증권 및 한도 명시	자기자본의 100% +유가증권종류별 투자한도 규제	—	주식, 상환 기간 3년 초과 유가 증권 : 자기자본의 100% ¹⁾
업무용부동산 소유한도	—	—	자기자본의 100%	자기자본의 100%	자기자본의 60%
비업무용부동산 ²⁾ 소유한도	금지	금지	금지	금지	금지

1) 특수은행은 자기자본의 60%

2) 채무를 변제하기 위한 경우 등 부득이하게 비업무용부동산을 취득할 수 있으나 일정기간내 한국자산관리공사 등을 통하여 매각하여야 함

바. 자금차입(채권발행) 한도

정상적인 수신보다 차입자금에 의존한 영업으로 인한 경영의 위험성 증가를 방지하기 위해 자금차입에 대한 한도 규제를 실시하고 있다.

구분	저축은행	신협	종금	여전	은행
자금차입	자금차입(채권발행 포함) : 자기자본 이내(금융위원회 승인시 한도초과 가능, 자기 자본의 3배까지는 승인의제)	직전년도 자산 총액의 5%와 자기자본 중 큰 금액	—	—	—
채권발행		채권발행 불가능	자기자본 10배이내	—*	자기자본 5배이내

* 자기자본 대비 총자산 한도 : 8배 이내

사. 경영지도비율

비은행 금융회사의 경영건전성 확보를 위하여 은행에 적용하는 비율과 유사한 형태로 경영지도비율 기준을 설정하여 이를 준수하도록 하고 있다.

구분	저축은행	신협	종금	여전	은행
• BIS자기자본비율 (위험가중자산)	7%이상 (8%이상) ¹⁸⁶⁾	순자본비율: 2%이상	8% 이상	조정자기자본 비율 7%이상 (카드 8%이상)	8%이상 ¹⁸⁷⁾
• 원화유동성비율 (3월이내유동성부채) ¹⁸⁸⁾	100%이상	100% 이상 ¹⁸⁹⁾	100% 이상	100%이상	— ¹⁹⁰⁾
• 원화에대율 (원화대출금/원화예수금)	100% 이내 ¹⁹¹⁾	100% 이내 ¹⁹²⁾	—	—	100%이내
• 1개월 이상 연체채권 비율 (총채권)	—	—	—	10%미만 (카드사만)	—
• 대손충당금비율 (요적립액)	100%이상	100%이상	—	—	—
• 퇴직급여충당금비율 (퇴직금추계액)	100%이상	100%이상	—	—	—
• 손실위험도가중 순부실여신비율	—	—	0%이내	—	경영실태 평가항목에 포함
• 외화유동성비율 (외화유동성부채)	—	—	80%이상	80%이상	85%이상

186) 자산 2조원 미만 저축은행은 2014.7월 ~ 2016.6월까지 6% 이상, 2016.7월 이후 7% 이상을 유지하여야 함
(자산 1조원 이상인 저축은행은 2018.1월부터 8% 이상을 유지하여야 함)

187) (2013.12.1. 이후) 총자본비율 8.0%, 기본자본비율 4.5%, 보통주자본비율 3.5%
(2014.1.1. 이후) 총자본비율 8.0%, 기본자본비율 5.5%, 보통주자본비율 4.5%
(2015.1.1. 이후) 총자본비율 8.0%, 기본자본비율 6.0%, 보통주자본비율 4.5%

188) 여전사는 (/90일이내 유동성부채)

189) 직전 사업연도말 기준 자산총액 300억원 미만 조합의 경우 80% 이상이며, 자산총액 300억원 이상 1,000억원 미만 조합의 경우 90% 이상, 자산총액 1,000억원 이상 조합은 시행 후 1년까지 90%로 완화 적용(시행 2024.12.29.)

190) 은행 원화유동성비율은 2015.1월부터 유동성커버리지비율(Liquidity Coverage Ratio)로 대체
(단, 수출입은행은 유동성커버리지비율 적용대상에서 제외)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
일반은행	80%	85%	90%	95%	100%
특수은행 인터넷전문은행	60%	70%	80%	90%	100%
외은지점	20%	30%	40%	50%	60%

3. 금융투자업자의 경영건전성규제

가. 의의

금융투자업자와 거래하는 고객(투자자)을 보호하기 위해서는 금융투자업자의 건전하고 안정적인 자산운용과 체계적인 위험관리, 적정한 수준의 자기자본과 유동성의 유지 등이 보장되어야 한다. 특히 파생금융상품 거래규모의 증가, 수수료의 자율화 등으로 금융투자업자의 경영위험이 증가하고 있는 금융환경을 감안하면 금융투자업자의 경영건전성에 대한 인식을 제고할 필요가 있다. 따라서 금융투자업자에 대한 경영건전성 규제는 금융투자업자의 파산 등에 대비한 예금자보호제도 및 투자자재산 별도예치제도와 별도로 금융투자업자의 경영위험의 증가를 억제하고 파산 등의 가능성을 줄이는데 기여한다는 측면에서 그 의의가 있다.

나. 경영건전성기준

금융투자업자는 경영의 건전성을 유지하기 위하여 자본의 적정성, 자산의 건전성, 유동성, 위험관리, 외환건전성 등에 관하여 금융위원회가 정하여 고시하는 경영건전성기준을 준수¹⁹³⁾ 하여야 하며, 이를 위한 적절한 체계를 구축·시행하여야 한다. 금융위원회는 금융투자업자가 이러한 경영건전성기준을 충족하지 못하는 경우 자본금의 증액, 이익배당의 제한 등의 조치를 취할 수 있다. 여기서는 전술한 영업용순자본 규제에 잘 반영되어 있는 자본의 적정성과 유동성¹⁹⁴⁾을 제외한 나머지 사항들에 대하여 간단히 살펴본다.

191) 다만, 2020.1.1.~2020.12.31.까지는 110% 이내

192) 직전 분기말 대출금 200억원 이상인 조합 대상 80% 이내이며, 직전 분기말 주택담보대출의 분할상환비율이 20% 미만, 20% 이상 ~ 30% 미만, 30% 이상인 경우 각각 80% 이하, 90% 이하, 100% 이하(2017.4월 감독규정 개정)

193) 금융투자업자의 경영건전성기준은 「금융투자업규정」 제3편에 구체적으로 규정되어 있으며, 겸영금융투자업자는 그 설립 근거가 되는 금융법령에서 따라 별도의 건전성규제를 받고 있으므로 「자본시장법」에 따른 경영건전성 기준의 적용을 배제하고 있다.

194) 금융투자업자는 유동성과 관련한 경영지도기준을 두고 있지 않으나 예외적으로 종합금융투자사업자(2017.5월 신설), 부동산신탁업자 및 파생결합증권 발행인은 유동성비율 준수의무가 부여되어 있다.

(1) 자산건전성 분류 및 대손충당금 적립

금융투자업자는 매분기마다 신용리스크가 있고 부실화 가능성이 있는 자산과 부채에 대하여 정상, 요주의, 고정, 회수의문, 추정손실의 5단계로 건전성을 분류¹⁹⁵⁾하고 표준비율 이상의 대손충당금 또는 채무보증충당금을 적립¹⁹⁶⁾하여야 한다. 자산건전성 분류대상 자산과 부채¹⁹⁷⁾는 명칭 등 형식에 불구하고 경제적 실질이 이자수취 등을 목적으로 반환을 약정하고 자금을 대여하여 발생한 대출채권, 가지급금과 미수금, 미수수익 등의 자산과 채무보증이며, 금융투자업자는 매분기말 고정이하로 분류된 채권에 대하여 적절한 회수예상가액을 산정¹⁹⁸⁾하여야 한다. 한편, 금융투자업자는 정형화된 거래(채권의 장외거래 포함)로 발생하는 미수금과 “정상”으로 분류된 대출채권 중 콜론 및 환매조건부매수, 한국채택국제회계기준에 따라 당기손익인식금융자산이나 매도가능금융자산으로 지정하여 공정가치로 평가한 금융자산에 대하여는 대손충당금을 적립하지 아니할 수 있다.

금융감독원장은 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」에서 정하는 금융사고가 발생하여 부동산신탁업자의 전월말 현재 자기자본의 2%에 상당하는 금액을 초과하는 손실이 발생하였거나 발생이 예상되는 경우에는 그 부동산신탁업자에 대하여 해당 분기말까지 손실예상액 전액을 특별대손충당금으로 적립할 것을 요구할 수 있으며, 이에 따라 특별대손충당금을 적립한 부동산신탁업자는 그 후 당해 손실예상분에 대한 자산건전성 분류가 확정되는 경우 동 충당금을 환입하고 표준비율에 따라 대손충당금을 적립할 수 있다. 또한, 금융투자업자는 자산건전성 분류기준의 설정·변경, 동 기준에 따른 자산건전성 분류 결과 및 대손충당금 적립결과를 금융감독원장에게 보고하여야 하며, 금융감독원장은 금융투자업자의 자산건전성 분류 및 충당금 적립의 적정성을 점검하고 부적정하다고 판단되는 경우 이의 시정을 요구할 수 있다.

195) 「금융투자업규정」(별표 7) ‘자산건전성 분류기준’ 참조

196) 표준비율은 모든 금융투자업자에 대하여 정상 0.5%, 요주의 2%, 고정 20%, 회수의문 75%, 추정손실 100%를 적용하며, 부동산프로젝트파이낸싱 관련 자산 등 신탁계정대여금의 경우 정상에 대하여 지급보증 및 1년경과 여부에 따라 0.5%, 2%, 또는 3%의 표준비율을, 요주의에 대하여 관련자산이 아파트(7%)인지 아닌지(10%)에 따라 차등화된 표준비율을, 고정에 대하여 30%의 표준비율을 각각 적용하고 있으며, 종합금융투자사업자의 경우에는 보다 높은 충당금 적립률을 적용한다.

197) 신탁업자를 제외한 금융투자업자의 경우 증권은 사모사채에 한하며, 사모투자전문회사의 무한책임사원인 경우 채무보증에 그 투자전문회사의 차입 또는 채무보증을 포함한다.

198) 「금융투자업규정」(별표 8) ‘회수예상가액 산정기준’ 참조

(2) 위험관리

금융투자업자는 각종 거래에서 발생하는 제반 위험을 적시에 인식·평가·감시·통제하는 등 위험관리를 위한 체제를 갖추고 부서별, 거래별 또는 상품별 위험부담한도·거래한도 등을 적절히 설정·운영하여야 하며, 정기적으로 위기상황분석을 실시함으로써 외부충격에 대한 대응능력을 점검하고 주요 위험변동상황을 자회사와 연결하여 종합적으로 인식하고 감시하여야 한다. 또한, 금융투자업자는 내부적으로 관리할 순자본비율(영업용순자본비율) 및 자산부채비율의 수준, 운용자산의 내용과 위험의 정도, 고위험 자산의 기준과 운용한도, 위험관리조직의 구성 및 운영에 관한 사항 등을 정한 위험관리지침을 마련하여야 한다.

외국환업무취급금융투자업자(「외국환거래법」 §8①에 따라 외국환업무의 등록을 한 금융투자업자)는 「외국환거래법 시행령」 §21 7.에 따라 국가별위험, 거액신용위험, 파생금융거래 위험, 시장위험 등 외국환거래에 따르는 위험의 종류별로 관리기준을 자체적으로 설정·운영하여야 한다. 또한, 장외파생상품에 대한 투자매매업의 인가를 받은 금융투자업자 또는 인수업을 포함한 투자매매업의 인가를 받은 금융투자업자는 경영상 발생할 수 있는 위험을 실무적으로 종합관리하고 이사회(위험관리위원회 포함)와 경영진을 보조할 수 있는 전담 조직을 두어야 하며, 전담조직은 영업부서 및 지원부서와는 독립적으로 운영되어야 한다.

금융투자업자는 위험관리지침을 제정·변경한 때에는 금융감독원장에게 보고하여야 하며, 금융감독원장은 필요한 경우 그 개선을 요구할 수 있다. 또한, 금융감독원장은 금융투자업자의 위험관리실태의 적정성을 평가하고 그 결과를 감독 및 검사업무에 반영할 수 있다.

(3) 외환건전성

외국환업무취급금융투자업자의 외환건전성 감독은 외국환포지션 한도(종합포지션 및 선물환포지션한도) 규제와 외화유동성비율 및 외화자산부채 만기불일치비율 규제를 통해 이루어진다. 다만, 그 구체적인 규제내용은 은행(외국환업무취급기관)의 그것과 거의 같으므로 상세한 설명을 생략한다.

다. 대주주와의 거래제한 등¹⁹⁹⁾

금융투자업자는 담보권의 실행 등 권리행사를 위하여 필요한 경우, 안정조작이나 시장 조성을 하는 경우등 금융투자업자의 건전성을 해치지 아니하는 범위에서 금융투자업의 효율적 수행을 위하여 불가피한 일정한 경우를 제외하고는 다음의 행위를 할 수 없다.

- ① 대주주가 발행한 증권을 소유하는 행위
- ② 계열회사(대주주 제외)가 발행한 주식, 채권 및 약속어음(기업이 사업에 필요한 자금을 조달하기 위하여 발행한 것에 한함)을 자기자본의 8% 초과하여 소유하는 행위
- ③ 대주주나 특수관계인과 거래시 그 외의 자와 거래하는 경우와 비교하여 해당 금융투자업자에게 불리한 조건으로 거래하는 행위
- ④ 위 ①~③을 회피할 목적으로 제3자와의 계약이나 담합 등에 의하여 서로 교차하는 방법으로 하는 거래행위 또는 장외파생상품거래, 신탁계약, 연계거래 등을 이용하는 행위

또한, 금융투자업자는 대주주(그의 특수관계인 포함)에 대하여 금융투자업자의 건전성을 해할 우려가 없는 일정한 경우를 제외하고는 신용공여²⁰⁰⁾를 하여서는 아니 되며, 대주주는 그 금융투자업자로부터 신용공여를 받아서는 아니 된다.

한편, 금융투자업자의 대주주(그의 특수관계인 포함)는 금융투자업자의 이익에 반하여 대주주 자신의 이익을 얻을 목적으로 다음의 행위를 할 수 없다.

- ① 부당한 영향력을 행사하기 위하여 금융투자업자에 대하여 외부에 공개되지 아니한 자료 또는 정보의 제공을 요구하는 행위
- ② 경제적 이익 등 반대급부의 제공을 조건으로 다른 주주와 담합하여 금융투자업자의 인사 또는 경영에 부당한 영향력을 행사하는 행위
- ③ 금융투자업자로 하여금 위법행위를 하도록 요구하는 행위

199) 겸영금융투자업자에게는 적용되지 않는다.

200) 금전·증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 채무이행의 보증, 자금 지원적 성격의 증권의 매입, 대주주를 위한 담보제공·어음배서·출자이행약정, 채무인수, 신용보강 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직·간접적 거래를 말한다. 다만, 은행 예금은 신용공여에 해당하지 않는다고 금융위원회에서 유권해석을 한 바 있다.

- ④ 금리, 수수료, 담보 등에 있어서 통상적인 거래조건과 다른 조건으로 대주주 자신이나 제3자와의 거래를 요구하는 행위
- ⑤ 조사분석자료의 작성과정에서 영향력을 행사하는 행위

금융위원회는 금융투자업자 또는 그의 대주주가 위의 ‘대주주와의 거래제한등’을 위반한 혐의가 있다고 인정될 경우에는 금융투자업자 또는 그의 대주주에게 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다.

4. 보험회사의 경영건전성규제

건전성감독 수단으로 중요한 것은 여신공여한도나 출자한도와 같은 한도규제, 자산건전성 분류제도와 대손충당금 적립제도와 같은 자산건전성 제고를 위한 규제, 그리고 이미 살펴본 지급여력비율 및 적기시정조치 그리고 경영실태평가제도 등이 있다.

2012년 4분기부터 경영실태평가제도를 CAMEL 방식에서 RAAS (risk assessment application system) 방식의 위험기준 경영실태평가제도로 전환하였다. 위험기준 경영실태평가제도는 보험회사의 리스크 및 경영부실요인을 체계적·종합적으로 평가하기 위해 경영관리리스크, 보험리스크, 금리리스크, 투자리스크, 유동성리스크, 자본적정성, 수익성의 7개 평가부문으로 나누고 각 부문별로 계량평가와 비계량평가를 실시하여 종합리스크 등급을 산정하는 제도이다. 개별 평가항목은 1~5등급으로 평가하고 가중치에 따라 종합평점을 산출한 후 보험사별로 종합등급을 5등급-15단계(1+등급 ~ 5-등급)로 평가한다. 2017.3월부터는 내부통제 부문(경영관리리스크 중 일부)에 대하여 별도 등급을 부여하고 있다. 매분기별로 정기적인 계량평가를 실시하여 취약회사 및 취약부문에 대해서는 상시 감시를 강화하는 등 감독·검사업무에 활용한다. 그리고 경영실태평가 등급은 적기시정조치 기준으로 활용되는데 종합등급 3등급 이상으로서 자본적정성 평가등급이 4등급 이하 또는 보험·금리·투자리스크 부문의 평가등급 중 2개 이상의 등급이 4등급 이하인 경우에는 경영개선권고, 경영실태평가 종합등급이 4등급 이하인 경우에는 경영개선요구 기준으로 활용된다.

자산건전성 분류제도는 부실채권자산에 대한 체계적인 관리를 통하여 보험회사의 자산 운용 건전화를 도모하는데 목적이 있다. 실무적으로는 차주의 채무상환능력과 금융거래 내용 등을 감안하여 보유자산의 건전성을 5단계로 분류토록 함으로써 자산운용상 부담하고 있는 신용리스크 정도에 대한 평가를 통해 부실자산의 발생을 사전에 예방하도록 하고 있으며, 보험사업자가 별도의 세부기준을 작성하여 운용토록 하되, 「보험업 감독규정」에 기본적인 분류기준을 제시하는 방식으로 되어 있다.

자산건전성 분류 대상 자산은 ①대출채권, ②유가증권, ③미수금·미수수익·가지급금 및 받을어음·부도어음, ④ 기타 보험회사가 건전성 분류가 필요하다고 인정하는 자산 등이다. 자산건전성 분류기준은 차주의 채무상환능력과 금융거래내용 등을 감안하여 정상, 요주의, 고정, 회수의문, 추정손실 등 5단계로 분류한다.

자산건전성 분류 결과는 경영실태평가(RAAS)의 투자리스크 부문 평가 및 지급여력비율 산정에 영향을 미치며, 부실채권 대손상각업무의 기초로서 대손충당금 적립금액 산정의 기준이 된다. 보험회사는 자산건전성 분류 결과에 따라 재무건전성 기준을 충족시키기 위한 경우 또는 적절한 유동성을 유지하기 위한 경우에 한하여 차입을 할 수 있는데, 「보험업법」 및 동법 시행령, 감독규정에 따라 회사의 차입방법이나 자산평가의 방법 등이 엄격히 제한되고 있다.²⁰¹⁾ 또한 금융위원회는 보험회사의 업무운용이 적정하지 아니하거나 자산상황이 불량하여 보험계약자 및 피보험자 등의 권익을 해할 우려가 있다고 인정되는 경우 업무 및 자산에 관한 명령권을 발할 수 있다.

201) 「보험업 감독규정」 §7-9는 보험회사의 차입방법에 대해 은행으로부터의 당좌차입, 사채 또는 어음의 발행, 환매 조건부채권의 매도, 후순위차입 또는 후순위채권의 발행, 본점으로부터의 차입, 채권 및 기업어음의 발행 등으로 제한하고 있으며, 「보험업법 시행령」 제58조는 보험회사가 자산의 취득·처분 또는 대출 등을 위한 감정을 필요로 하는 경우 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 의하여야 한다고 제한하고 있다.

제4절 경영공시제도

1. 은행의 경영공시

은행은 예금자 및 투자자의 보호를 위하여 재무 및 손익에 관한 사항, 자금의 조달 및 운용에 관한 사항, 적기시정조치에 관한 사항, 기타 예금자 및 투자자의 보호를 위하여 공시가 필요하다고 인정되는 사항 등을 공시하여야 한다. 이는 감독당국의 직·간접적인 건전성감독을 시장규율을 통해서 보완하는 행위로 간주돼 바젤Ⅱ의 3대 축으로 하나로 포함되는 등 그 중요성이 날로 증대되고 있는 경향을 보인다.

시장규율(market discipline)이란 은행의 영업활동에 영향받는 시장참가자에게 사전적으로 감시·규율토록 함으로써 은행의 안전·건전 경영을 제고하는 감독 방식으로써 규율의 주체(who), 시장(which market), 방법(what means)에 따라 그 영향이 다르게 미칠 수 있다. 세부적인 시장규율 형태로는 시장감시(market monitoring)와 영향력 행사(influencing)를 들 수 있는데, 시장감시는 시장참가자들이 금융회사의 경영상황을 파악하고 이를 채권가격 등 시장신호에 반영하는 것이고, 영향력 행사는 금융회사의 영업행태를 변화시키기 위하여 시장참가자가 직접 취하는 일련의 조치²⁰²⁾를 말한다.

시장규율을 통해 은행의 건전성감독을 감시할 수 있는 시장참가자는 크게 예금자, 채권자, 주주로 구분 가능하며, 각각 예금시장, 채권시장, 주식시장을 통해 시장규율을 행사한다. 주주는 주식매도, 의결권 행사 또는 경영권교체 등을 통해, 예금자는 금융회사의 파산위험에 대응하여 예금이자율의 인상요구, 예금인출 등을 통해, 채권보유자는 은행 부실로 원금회수가 곤란할 경우에 보유채 할인매각, 신규채 인수·청약 거부, 높은 수익률 요구 등을 통해 은행의 위험추구행위에 시장규율을 행사한다. 경영공시는 이러한 시장규율을 촉발하는 근원적인 경영정보를 제공하는 데에 중대한 의의가 있다.

202) 보유 주식·채권 등 유가증권의 처분, 요구수익률 인상(자금조달비용 상승 요인), 추가적 신용공여·만기연장의 제한, 예금인출, 거래중단, 경영권 교체 등이 있다.

가. 현행 공시기준

종전 은행연합회의 '통일경영공시기준'으로 정하고 있던 은행의 경영공시 기준은 2018.1.31.부터 「은행업 감독업무 시행세칙」으로 이관하였으며, 은행 경영공시 기준을 통해 은행의 책임경영체제 확립 및 경영의 투명성을 제고하며 이해관계자에 의한 시장규율(Market Discipline)을 강화함과 아울러 금융소비자의 금융회사에 대한 알 권리를 충족시키기 위하여 금융회사가 경영상태를 공시함에 필요한 사항을 정하고 있다. 공시자료를 작성하는 일반 원칙을 살펴보면, 첫째 공시자료는 금융소비자, 주주 및 기타 이해관계자가 알기 쉽도록 간단명료하게 작성하여야 하며 개인의 사생활을 침해하여서는 아니 된다. 둘째 객관적인 사실에 근거하여 작성하고 일반의 오해를 초래할 우려가 있는 정보를 포함하여서는 아니 된다. 셋째 공시자료는 금융회사의 경쟁적 지위를 해치거나 투기행위를 야기할 가능성이 있는 내용을 포함하여서는 아니 된다. 넷째 공시비용은 적정수준으로 유지하고 공시목적에 부합되지 않는 홍보성격의 내용은 최대한 배제하여야 한다.

은행은 결산결과 공시자료를 결산일로부터 3월 이내에 공시하여야 하고 상반기 또는 분기 가결산 결과의 공시자료는 가결산일로부터 2월 이내에 공시하여야 한다. 또한 공시자료를 주주, 금융소비자 및 기타 이해관계자가 각 영업점에서 용이하게 열람할 수 있도록 공시일로부터 2년간(상반기 또는 분기 공시자료의 경우 당해 회계년도 결산결과 공시일까지) 비치하거나 고객전용 단말기 등을 설치할 수 있으며, 동 공시자료 및 수시공시자료를 당해 금융회사의 홈페이지와 전국은행연합회 홈페이지에 공시하도록 하고 있다.

나. 바젤Ⅱ의 「시장규율(Pillar III)」에 제시된 공시기준

바젤Ⅱ에서는 자기자본 산출에 대한 양적인 수치뿐만 아니라 질적인 정보를 동시에 공시토록 하여 시장참가자의 주관적 판단을 용이토록 하고 은행간 위험수준을 편의하게 비교가능토록 하기 위하여 다음과 같이 공시항목을 세부적으로 구분하여 순차적으로 명시하고 있다.

구 분		공시항목	
일반공시원칙		- 은행 이사회의 승인을 받은 공시정책을 보유할 것 - 공시정책은 공시내용 및 공시절차에 대한 내부통제를 포함 - 은행은 공시의 주기, 유효성 등에 대한 적정성 평가를 수행할 것	
적용범위	비계량	- 금융그룹의 명칭 - 연결재무제표 작성에 있어 회계기준과 감독기준의 차이점 - 그룹내 자금 또는 자기자본의 이동에 대한 제한	
	계량	- 금융그룹의 자기자본중 보험자회사의 자본잉여금 - 연결대상이 아닌 자회사의 자기자본 부족액 - 보험회사에 대한 총 투자금액	
자본구조	비계량	- 자기자본 조달수단의 발행조건 및 주요 특징에 관한 요약정보	
	계량	- 기본자본, 보완자본, 공제항목 등의 항목별 세부사항	
자본적정성	비계량	- 은행의 자본적정성 평가방법에 대한 논의	
	계량	- 표준방법 또는 내부모형접근법에 의한 신용, 주식, 시장, 운영리스크에 필요한 자기자본 산정액 - 총자기자본비율 및 기본자기자본비율 등	
리 스 크 익 스 포 저 및 평 가	공통기준		- 각 리스크별 리스크관리의 목적 및 정책에 대한 세부 설명
	신용 리스크	비계량	- 연체자산의 정의, 대손충당금 산정방법, 신용리스크 관리정책
		계량	- 신용리스크 익스포저의 총액 및 지역별·산업별·거래상대방별 분포
	주식 리스크 (은행 계정)	비계량	- 보유주식의 보유목적별(매매차익, 전략적 투자 등) 구분 - 보유주식의 평가 및 회계처리와 관련한 주요 정책
		계량	- 장부가 및 시가, 누적 실현 매매손익 - 자기자본에 포함된 미실현 또는 잠재평가손익 등
	신용 리스크 경감기법	비계량	- 상계(netting)정책, 담보물 평가 및 관리정책 등 - 보증인 및 신용파생 상대방의 주요 유형 및 신용도 등
		계량	- 총 익스포저 중 담보물에 의해 커버되는 부분
	자산 증권화	비계량	- 자산증권화의 목적, 회계정책 등
		계량	- 자산유동화 된 익스포저의 총액 및 익스포저 유형별 금액 등
	시장 리스크	비계량	- 표준방법에 의해 시가평가하는 포트폴리오 내용 등
		계량	- 금리, 주식, 외환, 상품 리스크별 소요 자기자본액
	운영리스크		- 운영리스크에 대한 소요 자기자본액 등
	금리리스크		- 금리 변화로 인한 수익 또는 경제적 가치의 증가(손실) 예상액 등

다. 바젤위원회의 「필라3(Pillar Ⅲ) 리스크공시(1단계)(2015.1월)」 도입

기존 바젤Ⅱ 공시체계는 시장참가자에게 은행 자본적정성 평가를 위한 충분한 정보를 제공하지 못하는 등 필라3 도입취지를 달성하는데 한계를 보였다. 이에 바젤위원회는 그동안 자본 및 리스크규제 강화 내용을 반영하고, 은행간 공시 비교가능성 제고를 위해 3단계에 걸친 공시기준 마련에 착수하였다.

먼저 바젤위원회는 기존 바젤Ⅱ 기준 리스크 공시기준에 2015.1월까지 논의 완료된 규제 체계를 포함하여 공시범위를 확장하는 한편, 은행의 세부적인 리스크 정보도 포함토록 하는 내용의 개정안을 2015.1월 발표하였다.

공시 항목은 6개 항목(리스크관리 및 위험가중자산 개요, 재무제표 및 감독목적 익스포저의 연계, 신용리스크, 거래상대방 신용리스크, 유동화 익스포저, 시장리스크)으로 구성되며, 각 항목마다 질적(qualitative) 및 양적(quantitative) 공시내용을 포함하고 있다.

금융감독원은 필라3 공시기준(1단계)을 2016.11월에 국내에 도입하였다.

구 분	공시항목
리스크 관리 및 위험가중자산 개요	- 은행 리스크 관리 전반, 위험가중자산 현황 등 - (질적 공시) 리스크 관리 목적 및 정책에 대해 공시함에 있어, 리스크 특성(profile), 지배구조, 시스템, 사업모델, 스트레스 테스트 등에 대한 내용 등을 기술 - (양적 공시) 당분기(T)와 전분기(T-1)의 위험가중자산 금액을 공시하고, 두 분기간 차이에 대한 설명
재무제표 및 감독목적 익스포저의 연계	- 재무상태표 잔액, 규제목적 연결범위 익스포저간 비교항목 추가 등 - (질적 공시) 자산 및 부채의 일반목적(회계기준)과 감독목적(은행업 감독업무 시행세칙) 금액이 차이나는 이유 등을 기술 - (양적 공시) 자산 및 부채의 감독목적 장부가치를 계정과목별 노출되어 있는 리스크로 식별하고, 신용·시장·거래상대방신용리스크 및 유동화 대상 등으로 구분한 익스포저 금액을 공시
신용리스크	- 신용리스크 관리 전반, 익스포저별 리스크 정보 세분화 등 - (질적 공시) 신용리스크 관리 목적 및 정책에 대해 공시함에 있어, 영업 모델, 한도, 통제 기능의 구조 및 조직, 이사회 및 경영진에 보고하는 사항 등에 대한 내용을 기술 - (양적 공시) 자산의 질(quality) 관련 자산의 부도/정상 구분, 총당금/손상액, 부도여신 및 채무증권의 변동 사항, 신용위험경감 관련한 익스포저 및 담보된 금액 등

구 분	공시항목
거래상대방 신용리스크	- 거래상대방 신용리스크 관리 전반, 관련된 리스크 정보 세분화 등
	- (질적 공시) 거래상대방 신용리스크 관리 목표 및 정책에 대해 공시함에 있어, 거래상대방 및 중앙청산소 익스포저 산출 방법론, 거래상대방위험 평가, 보증 및 위험경감 등 - (양적 공시) 은행이 적용 중인 거래상대방 신용위험 익스포저 산출 방식에 따른 금액, 위험가중자산, 신용가치조정(CVA) 소요자본, 중앙청산소에 대한 익스포저 금액 등
유동화 익스포저	- 유동화 업무 관련 리스크 관리 전반, 양적 공시 테이블 신설 등
	- (질적 공시) 유동화 업무에 대한 리스크 관리 목적 및 정책과 관련하여 은행 계정 및 트레이딩 계정 각각에 대해 은행 보유 유동화 포지션의 주요 특징을 기술 - (양적 공시) 은행 및 트레이딩 계정 각각에 대해 은행이 유동화 채권의 발행자(originator), 스폰서(sponsor), 투자자인 경우를 구분하여 비소매 및 소매 자산군별 익스포저 금액
시장리스크	- 시장리스크 관리 전반, 트레이딩 계정 리스크 정보의 공시 기준 세분화 등
	- (질적 공시) 시장리스크 관리 목적 및 정책과 관련하여 전략 및 프로세스, 시장리스크 관리 기능을 담당하는 조직 체계, 리스크 보고 범위 및 측정 시스템 등 - (양적 공시) 표준방법과 내부모형법으로 구분하여 양적 공시

라. 바젤위원회의 「필라3(PillarⅢ) 리스크공시(2단계)(2017.3월)」 도입

바젤위원회는 1단계 공시기준에 이어 2단계 공시기준을 2017.3월 발표하였으며, 금융감독원은 이를 2018.1월 도입완료하였다.

필라3 리스크공시(2단계)는 바젤Ⅲ 도입 이후 확정된 총손실흡수력(TLAC), 순안정자금 조달비율, 은행계정 금리리스크 및 시장리스크 개편 등의 규제체계에 대한 공시항목을 새롭게 포함한다. 그리고 거시건전성 규제(시스템적 중요 은행, 경기대응완충자본) 및 유동성 관리 등 기존의 공시항목을 수정·보완하였다. 세부적인 사항은 아래와 같이 리스크관리 및 위험가중자산 개요, 재무상태표 및 규제익스포저간 연계, 자본 및 총손실흡수력, 거시건전성 감독지표, 단순기본자본비율, 유동성, 시장리스크, 은행계정 금리리스크, 보상체계 등으로 구성된다.

구 분	공시항목
리스크 관리 및 위험가중자산 개요	– 주요 건전성 지표, 및 위험가중자산 전반
	– (양적 공시) 당분기(T)와 전분기(T-1)의 주요 건전성 지표(자본비율, 유동성 커버리지비율, 순안정자금조달비율 등), 익스포저 구분별 위험가중자산 등
재무제표 및 감독목적 익스포저의 연계	– 공정가치조정(Prudent Valuation Adjustment)
	– (양적 공시) 주식, 금리, 외환, 신용, 상품 등으로 구분하여 청산가치가 불확실한 경우, 조기청산, 모델리스크 등을 감안한 공정가치조정 금액 등
자본 및 총손실흡수력	– 규제자본의 구성, 재무상태표상 조정, 총손실흡수력(TLAC) 구성 등
	– (양적 공시) 규제자본의 구성, 재무상태표상 조정 및 주요 특징, 시스템적 중요 글로벌 은행의 총손실흡수력의 구성, 중요 자회사 및 정리실행체별 채권자 순위 등
거시건전성 감독지표	– 시스템적 중요 글로벌 은행, 경기대응완충자본 등
	– (양적 공시) 시스템적 중요 글로벌 은행의 공시, 경기대응완충자본의 신용 익스포저의 국가별 분포 등
단순기본자본비율	– 회계상 자산과 단순기본자본비율 익스포저간 비교 등
	– (양적 공시) 회계상 자산과 단순기본자본비율 익스포저간 비교 및 내역, 증권금융 거래에 대한 평균잔액 등
유동성	– 유동성리스크, 유동성커버리지비율, 순안정자금조달비율 등
	– (질적 공시) 유동성리스크 관리 원칙, 기준 등
	– (양적 공시) 유동성커버리지비율, 순안정자금조달비율 상세 내역 등
시장리스크	– 시장리스크, 표준방법 및 내부모형 적용 은행의 공시 사항, 시장리스크 위험가중자산 변동흐름 등
	– (질적 공시) 시장리스크 관리 목적 및 정책 등
	– (양적 공시) 표준방법 적용 은행의 시장리스크 위험가중자산, 내부모형 적용 은행의 트레이딩 데스크 구조 및 위험가중자산 등
은행계정 금리리스크	– 은행계정 금리리스크 관리 및 산출 내역 등
	– (질적 공시) 은행계정 금리리스크 관리 목적 및 정책 등
	– (양적 공시) 은행계정 금리리스크 산출 내역 등
보상체계	– 보상체계 정책 및 금액, 특별 지급금, 이연 보상체계 등
	– (질적 공시) 보상체계 정책 등
	– (양적 공시) 회계기간 중 지급된 보상체계, 특별 지급금, 이연 보상체계 등

마. 바젤위원회의 「필라3(PillarⅢ) 리스크공시(3단계)(2018.12월)」 도입

2018.12월 바젤위원회는 바젤Ⅲ 최종 규제개편안 등을 반영한 3단계 공시기준을 발표하였으며, 금융감독원은 이를 '23.1월 도입 완료하였다. 필라3 리스크공시(3단계)는 바젤Ⅲ 최종 규제개편안의 레버리지비율, 운영리스크, 위험가중자산 산출 등 규제개편 사항을 반영하여 기존의 공시항목을 수정·보완하였으며, CVA리스크 등의 공시항목을 새로 마련하였다. 세부적인 사항은 아래와 같이 리스크관리 및 위험가중자산 개요, 재무상태표 및 규제익스포저간 연계, 자본 및 총손실흡수력, 거시건전성 감독지표, 단순기본자본비율, 유동성, 시장리스크, 은행계정 금리리스크, 보상체계, 운영리스크, CVA리스크 등으로 구성된다.

구 분	공시항목
리스크 관리 및 위험가중자산 개요	- 주요 건전성 지표, 및 위험가중자산 전반
	- (양적 공시) 당분기(T)와 전분기(T-1)의 주요 건전성 지표(자본비율, 유동성 커버리지 비율, 순안정자금조달비율 등), 익스포저 구분별 위험가중자산 등
재무제표 및 감독목적 익스포저의 연계	- 공정가치조정(Prudent Valuation Adjustment)
	- (양적 공시) 주식, 금리, 외환, 신용, 상품 등으로 구분하여 청산가치가 불확실한 경우, 조기청산, 모델리스크 등을 감안한 공정가치조정 금액 등
자본 및 총손실흡수력	- 규제자본의 구성, 재무상태표상 조정, 총손실흡수력(TLAC) 구성 등
	- (양적 공시) 규제자본의 구성, 재무상태표상 조정 및 주요 특징, 시스템적 중요 글로벌 은행의 총손실흡수력의 구성, 중요 자회사 및 정리실체별 채권자 순위 등
거시건전성 감독지표	- 시스템적 중요 글로벌 은행, 경기대응완충자본 등
	- (양적 공시) 시스템적 중요 글로벌 은행의 공시, 경기대응완충자본의 신용 익스포저의 국가별 분포 등
단순기본자본비율	- 회계상 자산과 단순기본자본비율 익스포저간 비교 등
	- (양적 공시) 회계상 자산과 단순기본자본비율 익스포저간 비교 및 내역 등
유동성	- 유동성리스크, 유동성커버리지비율, 순안정자금조달비율 등
	- (질적 공시) 유동성리스크 관리 원칙, 기준 등
	- (양적 공시) 유동성커버리지비율, 순안정자금조달비율 상세 내역 등
시장리스크	- 시장리스크, 표준방법 및 내부모형 적용 은행의 공시 사항, 시장리스크 위험가중자산 변동흐름 등
	- (질적 공시) 시장리스크 관리 목적 및 정책 등
	- (양적 공시) 표준방법 적용 은행의 시장리스크 위험가중자산, 내부모형 적용 은행의 트레이딩 데스크 구조 및 위험가중자산 등

구 분	공시항목
은행계정 금리리스크	- 은행계정 금리리스크 관리 및 산출 내역 등
	- (질적 공시) 은행계정 금리리스크 관리 목적 및 정책 등
	- (양적 공시) 은행계정 금리리스크 산출 내역 등
보상체계	- 보상체계 정책 및 금액, 특별 지급금, 이연 보상체계 등
	- (질적 공시) 보상체계 정책 등
	- (양적 공시) 회계기간 중 지급된 보상체계, 특별 지급금, 이연 보상체계 등
운영리스크	- 운영리스크 관리 및 산출 내역 등
	- (질적 공시) 운영리스크 관리 방법 및 절차 등
	- (양적 공시) 손실데이터, 영업지수 및 구성요소, 운영리스크 소요자기자본 등
CVA리스크	- CVA리스크 관리 및 산출 내역 등
	- (질적 공시) CVA리스크 관리 목적 및 정책 등
	- (양적 공시) 축약기초법 및 표준방법에 의한 CVA리스크 소요자기자본 등

2. 비은행금융회사의 경영공시

비은행금융회사의 경우 은행의 현행 공시관련 규제내용과 그 규제적 틀이 동일하다고 할 수 있다. 즉 금융회사의 경영 상태를 알려주는 경영공시와 금융상품조건에 대한 내용을 알려주는 상품 공시로 구분할 수 있다. 경영공시의 경우 결산일 이후 정기적으로 조직·인력, 재무손익 상황, 경영지표 등을 공시(정기공시)함은 물론, 일정 규모이상의 부실대출이나 금융사고, 중요한 경영상 변동 상황이 발생하거나 감독당국으로부터 적기시정조치나 행정 처분을 받은 등의 경우에도 공시(수시공시)하여야 한다. 또한, 저축은행의 경우 대주주가 발행한 주식을 일정금액²⁰³⁾ 이상 취득한 때에는 인터넷홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 하며, 여전사 역시 일정금액²⁰⁴⁾ 이상으로 대주주가 발행한 주식을 취득하거나 대주주에게 신용공여를 할 경우 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다.

한편, 금융회사 이용자의 권익보호를 위하여 금융거래상의 계약조건을 정확하게 공시 하도록 하는 상품공시에 대한 규제를 하고 있다.

203) 저축은행 자기자본의 1만분의 10 또는 10억원 중 적은 금액

204) 여전사 자기자본의 1만분의 10 또는 10억원 중 적은 금액

이러한 공시의 세부적 기준은 저축은행중앙회장, 여신금융협회장 또는 신용협동조합중앙회장 등 자율규제기구들이 정하는 통일경영공시기준 및 통일상품공시기준 등을 따르도록 하고 있다.

금융감독원장은 금융회사가 이러한 공시사항을 허위로 공시하거나 중요한 사항을 누락하는 등 불성실하게 공시하는 경우에는 당해 금융회사에 대해 정정공시 또는 재공시를 명령할 수 있으며, 각 중앙회장 또는 협회장으로 하여금 공시 이행여부를 주기적으로 점검하고 지도하도록 하고 있다.

3. 금융투자업자의 경영공시

금융투자업자는 매 사업연도 개시일부터 3개월간·6개월간·9개월간 및 12개월간의 업무보고서를 작성하여 그 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회²⁰⁵⁾에 제출하여야 하며, 그 제출한 날부터 1년간 그 업무보고서 중 중요사항을 발췌한 공시서류(“영업보고서”)를 본점과 지점, 그 밖의 영업소에 이를 비치하고, 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다. 다만, 금융투자업자가 「자본시장법」 §160에 따라 반기보고서와 분기보고서를 제출한 경우에는 그 분기의 영업보고서를 공시한 것으로 본다.

또한, 금융투자업자는 금융투자업의 종류별로 경영상황에 중대한 영향을 미칠 다음 사항(“수시경영공시사항”)이 발생한 경우에는 그 다음 날까지 금융위원회에 보고하고, 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다.

① 공통사항

- 거래의 부실채권, 손실 또는 금융사고 등이 발생한 경우
- 적기시정조치를 받은 경우
- 「자본시장법」 §161(주요사항보고서)① 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우²⁰⁶⁾
- 해당 금융투자업의 경영과 관련하여 그 법인이나 그 임직원이 형사처벌을 받은 경우

205) 업무보고서 및 수시경영공시사항 보고의 접수업무는 금융감독원장에게 위탁되어 있다.

206) '주권상장법인등 사업보고서 제출대상법인'이 아닌 금융투자업자만 해당한다.

- 동일 기업집단별(동일 기업집단이 아닌 경우 개별기업별)로 금융투자업자의 직전 분기말 자기자본의 10%와 40억원을 초과하는 부실채권²⁰⁷⁾이 발생한 경우
- 금융사고등으로 금융투자업자의 직전 분기말 자기자본의 2%와 10억원을 초과하는 손실이 발생하였거나 예상되는 경우
- 민사소송의 패소 등의 사유로 금융투자업자의 직전 분기말 자기자본의 1%와 10억원을 초과하는 손실이 발생한 경우
- 인가·등록취소, 업무정지, 계약인계·이전명령 조치를 받은 경우
- 원화유동성비율을 위반한 경우
- 회계기간 변경을 결정한 경우
- 상장법인이 아닌 금융투자업자에게 다음 사항이 발생하는 경우
 - 재무구조에 중대한 변경을 초래하는 사항
 - 금융투자업자 경영환경에 중대한 변경을 초래하는 사항
 - 재산 등에 대규모변동을 초래하는 사항
 - 채권채무관계에 중대한 변동을 초래하는 사항
 - 투자 및 출자관계에 관한 사항
 - 손익구조변경에 관한 사항
 - 금융투자업자 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항

② 투자매매업이나 투자중개업인 경우

- 증권시장, 파생상품시장 등의 결제를 하지 아니한 경우

③ 신탁업인 경우

- 시공사 또는 위탁자가 발행하는 어음이나 수표가 부도로 되거나 은행과의 거래가 정지되거나 금지된 경우

207) 회수불확실 및 회수불능채권을 말한다.

금융위원회는 금융투자업자가 영업보고서 또는 수시경영공시사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 사실을 공시하거나 중요사항을 빠뜨리는 등 불성실하게 공시하는 경우에는 금융투자업자에 대하여 정정공시나 재공시 등을 요구할 수 있다. 한편, 영업보고서 또는 수시경영공시사항의 세부적인 항목 및 공시방법 등은 금융투자협회가 정하도록 하고 있다.

4. 보험회사의 경영공시

가. 경영공시

보험회사는 보험계약자보호를 위하여 결산일로부터 3월 이내에 ①재무 및 손익, 자금조달 및 운영, 조직 및 인력 상황 ②안정성, 수익성, 생산성 등의 경영지표에 관한 사항 등에 대해 점포 및 인터넷 홈페이지에 공시하도록 되어 있다. 회계연도 정기결산 외에도 분기별 임시결산의 경우는 임시결산일로부터 2월 이내에 공시하여야 한다.

이 밖에 금융감독원장이 정하는 사항으로 ①재무건전성의 미준수, 경고 등 제재조치를 받은 경우 ②부실채권/금융사고 등이 발생한 경우, ③해약의 쇄도, 노사분규 등에 따른 긴급조치가 취해진 경우 ④ 보험회사의 재무구조 및 경영환경 등의 중대한 변경 발생시 등에 대해서는 즉시 공시하도록 되어 있으며, 금융감독원장은 허위공시 및 중요사항의 누락 등 불성실 공시에 대한 정정공시 또는 재공시를 요구할 수 있다.

이처럼 경영공시의 대상과 방법에 관한 구체적인 사항을 「보험업 감독규정」 및 협회의 경영통일공시기준에서 정하여 보험회사들이 운영하도록 하고 있다.

나. 보험상품 공시

보험회사는 보험상품에 대한 충분한 정보제공과 합리적 상품선택을 위하여 판매상품별 상품요약서, 사업방법서, 보험약관(변경 전 보험약관 및 판매중지 후 2년이 경과되지 아니한 보험약관을 포함)을 인터넷 홈페이지를 통해 즉시 공시하여야 한다. 상품요약서에는 가입 자격제한 등 상품별 특이사항과 보험금지급사유, 지급금액 및 지급제한사항, 보험료 분석표 예시(일반손해보험에 한함), 공시이율, 저축성보험의 경우 보험계약 체결에 사용할 목적으로 부가된 금액 등이 포함된다. 아울러 보험회사는 금리연동형보험의 적용이율(최저보증이율 포함) 및 산출방법, 변액보험계약의 자산기준가격, 수익률, 운용에 대한 보수 및 수수료 등을 인터넷 홈페이지를 통해 공시하여야 한다.

또한, 보험상품 공시에는 여러 보험회사의 상품을 비교하여 공시하는 비교공시가 있다. 보험협회는 보험상품공시위원회를 구성하여 보험료·보험금 등 보험계약에 관한 사항을 비교·공시할 수 있으며, 보험협회 이외의 자(독립대리점이나 중개사, 금융회사대리점 등)가 비교공시를 하고자 할 경우 객관적이고 공정하게 비교·공시를 해야 한다. 금융위원회는 비교·공시가 허위이거나 사실과 달라 보험계약자 등을 보호할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 공시중단, 시정조치 등을 요구할 수 있다.

제5절 경영평가

1. 개 요

가. 의의 및 목적

금융감독당국은 금융회사의 경영상태를 파악하기 위하여 경영실태평가라는 분석수단(toolkit)을 활용하고 있다. 경영실태평가는 각 금융회사의 경영실적, 경영의 건전성, 경영진의 경영능력, 법규준수 상황 및 리스크 관리실태 등 다양한 평가부문을 종합적이고 통일적인 방식에 따라 일정한 등급으로 평가하여 금융회사의 경영상태를 체계적이고 객관적으로 확인하는 방법의 하나이다.

경영실태평가의 가장 기본적인 목표는 현재의 금융회사 경영실태를 정확히 파악하고 이를 바탕으로 일정기간 후 금융회사의 경영상태가 어떻게 변화될 것인가를 판단하는 것이다. 경영실태평가 결과에 따라 부실금융회사에 대해서 적기시정조치를 취하는 한편 감독상의 주의 및 관심을 더욱 집중하여 금융회사 경영의 건전성 확보와 금융이용자 보호 및 신용질서 유지 등 감독·검사업무의 효율성을 높일 수 있는 장점도 있다.

경영실태평가는 1996년 우리나라가 BIS와 OECD에 가입하면서 금융회사에 대한 감독·검사업무의 체계를 선진국 수준으로 맞추고자 은행에 도입(1996.10월)하면서 다른 금융회사에도 확대 적용 되었다. 1999.1월에는 증권회사, 2000.1월에는 보험회사, 여신전문회사 및 신용협동조합(농·수협 및 산림조합은 2001.1월부터), 2000.4월에는 종금사, 동 년 7월과 8월에는 각각 상호저축은행과 특수은행, 12월에는 금융지주회사, 2001.4월에는 자산운용사(2015.4월 폐지), 그리고 2004년부터는 신탁중앙회에 대해 적용되었다.

이와 함께 경영실태평가 이후 은행의 재무건전성을 평가하기 위하여 분기 또는 반기별로 경영실태평가지 사용되는 계량지표를 이용하는 간이계량평가제도를 실시하고 있다. 1998. 9월 일반은행에 도입한 이후 2000.3월에는 특수은행, 2000.9월에는 외은지점 및 해외점포, 2003.4월에는 증권회사, 2003.12월에는 보험회사에 대해 적용되었다. 간이계량평가 결과 계량등급이 악화되는 경우 비계량평가항목을 감안하여 종합평가등급을 조정할 수

있으며, 즉각적인 시정조치가 필요한 경우 비계량평가항목을 감안하지 아니하고 평가등급을 조정할 수 있다.

경영실태평가는 금융회사 그룹별 특성에 따라 평가부문과 항목이 다르지만 평가절차나 방법 등은 거의 동일하다. 따라서 이하에서는 가장 일반적인 은행의 경우를 중심으로 기술하기로 한다.

나. 평가부문 및 항목

경영실태평가의 평가대상은 은행의 경우 일반은행(시중 및 지방은행), 특수은행(산업은행, 기업은행, 수출입은행, 농협은행, 수협은행), 국내은행의 해외점포(현지법인, 국외지점) 및 외국은행 국내지점이고, 해당 은행의 특성을 감안하여 평가대상 기관별로 평가부문을 달리 하여 적용하고 있다. 또한 영업개시 후 만 3년이 경과하지 않은 은행 본점, 외은지점, 은행 국외지점, 국외현지법인 등은 평가대상에서 제외할 수 있다.

일반은행 본점 및 현지법인에 대해서는 과거 CAMELS 방식을 운영하였으나, 리스크 부문 제도 개선을 통해서 2012년 4분기부터 CAMEL-R 방식으로 변경하였으며, 2024년 4월부터는 내부통제를 별도 평가 부문으로 분리하여 CAMEL-IR 방식으로 변경하여 평가하고 있다. 현행 CAMEL-IR 방식은 자본적정성(Capital Adequacy), 자산건전성(Asset Quality), 경영관리의 적정성(Management), 수익성(Earnings), 유동성(Liquidity), 내부통제(Internal Control), 리스크 관리(Risk Management) 등 7개 부문으로 구성된다.

각 부문의 평가항목(〈참고〉 경영실태 평가항목 참조)은 특정한 수치를 통해 산정 가능한 계량평가항목과 계량화하여 나타낼 수 없는 부분 또는 계량지표가 경영실태를 적절히 반영하지 못하는 부분에 대해서는 질적 평가(비계량평가)를 통해 최종 부문등급을 결정하고 있는 바, 경영관리부문, 내부통제부문 및 리스크 관리 부문은 비계량평가만 실시하고 있다.

특수은행 등에 대한 평가항목 조정

특수은행(산업, 기업, 수출입, 농협은행 및 수협은행)은 은행별 설립목적에 따른 영업의 특수성이 있고, 이로 인해 경영상 일반은행과는 다른 점이 있으므로 경영평가방식은 일반은행에 적용되는 틀(CAMEL-R)을 따르되, 기관별 특성에 맞게 조정하여 사용하고 있다.

특수은행(본점 및 현지법인)은 CACREL 방식에 따라 경영실태를 평가하고 있는데, CACREL은 자본적정성(Capital Adequacy), 자산건전성(Asset Quality), 법규준수(Compliance), 위험관리(Risk Management), 수익성(Earnings), 유동성(Liquidity) 등 6개 부문으로 구성된다. 수익성 부문의 경우 산업은행과 중소기업은행에 대해서는 계량지표를 적용하지 않고 비계량평가만 하며, 수출입은행에 대해서는 수익성평가를 배제하고 있다. 유동성 부문의 경우 수출입은행에 대해서는 유동성커버리지 비율 및 외화유동성커버리지비율을 적용하지 않고 있다. 특수은행 국외지점은 자산건전성, 법규준수, 위험관리 등 3개 부문에 대해서만 평가를 실시하고 있다.

한편, 외은지점 및 국내 일반은행 국외지점은 지점의 영업활동 과정에서 발생하는 다양한 리스크를 식별, 측정, 통제하는 리스크관리체계의 구축 여부 및 리스크관리의 적정성 등을 평가하는데 목적이 있다. 동 지점에 대해서는 ROCA방식에 따라 평가하는데, ROCA는 리스크관리(Risk Management), 경영관리 및 내부통제(Operational Controls), 법규준수(Compliance), 자산건전성(Asset Quality) 등 4개 부문으로 구성된다.

비은행금융회사의 경우 CAMEL방식으로 평가하는데 자본의 적정성(Capital Adequacy), 자산의 건전성(Asset Quality), 경영관리능력(Management), 수익성(Earnings), 유동성(Liquidity) 등 5개 부문으로 구성된다.

금융투자업자에 대하여는 「자본시장법」 시행(2009.2.4.)으로 모든 금융투자업자(전업투자자문·일임사는 제외)에 공통적으로 적용될 수 있는 경영실태 평가제도로 개편하여 2009.4월부터 적용하고 있다. 동 평가제도 개편의 가장 큰 특징은 규제차익 방지를 위해 평가지표를 통합하되 영업별 특성을 반영하기 위해 평가부문을 공통평가부문과 업종평가부문으로 구분하고 있다는 점이다. 다만, 집합투자업자에 대한 경영실태평가는 업권 특성 반영 등의 목적으로 2015.4월 폐지되었다.

공통평가부문은 모든 금융투자업자에게 동일하게 적용되는 것으로 자본적정성, 수익성, 경영관리 등 3개 평가부문으로 구성되어 있다. 업종평가부문은 영위업종에 따라 부문별

가중치, 평가항목을 달리 적용하며 유동성, 자산건전성 등 2개 평가부문으로 구성된다.

보험회사의 경우 2012년 4분기부터 경영실태평가제도를 CAMEL 방식에서 RAAS (risk assessment application system) 방식의 위험기준 경영실태평가제도로 전환하였다. 과거에는 보험회사에 대해서도 CAMEL 방식으로 경영실태평가를 실시하였으나, CAMEL 방식으로는 보험회사의 주요 리스크인 보험리스크와 금리(ALM)리스크를 적절히 평가하기 어려운 문제점이 있었다. 이를 보완하기 위해 2007.4월 리스크평가제도(RAAS)를 도입하여 운영해 오다가, 경영실태평가제도와 리스크평가제도를 통합한 위험기준 경영실태평가제도를 2012년 4분기 시행하여 현재에 이르고 있다. 위험기준 경영실태평가제도는 보험회사의 리스크 및 경영부실요인을 체계적·종합적으로 평가하기 위해 경영관리리스크, 보험리스크, 금리리스크, 투자리스크, 유동성리스크, 자본적정성, 수익성의 7개 평가부문으로 나누고 각 부문별로 계량평가와 비계량평가를 실시하여 종합리스크 등급을 산정하는 제도이다. RAAS는 비계량평가지 CAMEL의 업무처리 등에 대한 평가 뿐만 아니라 리스크측정 모형 및 가정 등에 대해서도 점검하는 점이 다르다. 개별 평가항목은 1~5등급으로 평가하고 가중치에 따라 종합평점을 산출한 후 보험사별로 종합등급을 5등급~15단계(1+등급 ~ 5-등급)로 평가한다. 매분기별로 정기적인 계량평가를 실시하여 취약회사 및 취약부문에 대해서는 상시감시를 강화하는 등 감독·검사업무에 활용한다. 한편 2023.1월부터 IFRS17 및 신지급여력제도(K-ICS)가 시행됨에 따라 회계기준 및 리스크 산출 체계의 변경사항들을 반영하여 RAAS를 전면 개편하였다.

금융지주회사의 경우에는 그간 6개 부문(LOPECM)으로 구분하여 평가하던 방식을 2008.1월부터 RFI(리스크관리, 재무상태, 잠재적 충격)로 변경하여 시행하고 있다. 금융지주회사 그룹의 국내 금융산업내 비중이 확대됨에 따라 지주회사 그룹 리스크의 평가를 강화하는 방향으로 경영실태평가제도를 개편한 것이다. 부문별로는 리스크관리부문(Risk Management), 재무상태(Financial Condition), 잠재적 충격(Impact) 등으로 구분하고 각 부문별 평가항목을 세분화·상세화하여 평가의 객관성을 제고토록 하고 있다. 매분기별로는 재무상태부문(F)에 대하여 계량평가를 실시하는데, 이는 자회사 등의 계량지표에 의한 평가등급을 자산규모 기준으로 가중평균하여 산출하며 그 결과를 경영실태평가 등급 조정, 검사계획 등에 활용하고 있다.

은행 본점, 은행 국외현지법인에 대한 평가항목(일반은행)

평가부문	계량지표	비계량 평가항목	평가비중
자본 적정성	• 총자본비율 • 기본자본비율¹⁾ • 보통주자본비율¹⁾ • 단순기본자본비율	• 자본 관리 내부 기준 및 운영 체계의 적정성 • 자본적정성 관련 지표 수준의 안정성 및 보완 여력의 적정성 • 리스크를 감안한 자본 관리의 적정성	20%
자산 건전성	• 손실위험도가중여신비율 • 고정이하여신비율 • 연체대출채권비율 (계절조정연체율 기준) • 대손충당금적립률	• 여신정책 및 관련 체계 · 조직의 적정성 • 여신 심사 및 사후관리, 자산건전성 분류 등 관련 기준 및 운영의 적정성 • 자산건전성 관련 지표 관리의 적정성 • 신용리스크 관리 및 운영체계의 적정성	25%
경영 관리의 적정성		• 지배구조의 적정성 • 경영전략수립 및 조직 관리의 적정성 • 성과보상체계 운영의 적정성 • 사회적 책임 이행 실태	10%
수익성	• 총자산순이익률 • 총자산경비율 • 이익경비율 • 위험조정자본이익률²⁾	• 수익성 관리 체계 및 조직의 적정성 • 수익성 관리 내부 기준 및 운영의 적정성 • 수익성 관련 지표 변동요인 및 수익 · 비용 구조의 적정성	5%
유동성	• 유동성커버리지비율³⁾ • 외화 유동성커버리지비율⁴⁾ • 외화유동성비율⁵⁾ • 원화예대율⁶⁾ • 중장기외화자금 조달비율⁷⁾ • 순안정자금조달비율⁸⁾	• 유동성 관리 체계 및 조직의 적정성 • 유동성 관리 내부 기준 및 운영의 적정성 • 유동성 관련 지표 및 자금조달 · 운용구조의 적정성 • 유동성 관련 한도 관리 및 위기상황분석 등 리스크 관리의 적정성	15%
내부통제		• 내부통제 조직의 적정성 • 내부통제 관련 기준 및 운영의 적정성 • 자금세탁방지 체계 및 운영의 적정성 • 금융사고 예방 기능의 적정성 • 상시감시 및 자체 감사업무의 적정성 • 금융소비자 보호 기능의 적정성 • 고객정보 보호 기능의 적정성 • 법규, 정책 및 감사지적 사항의 이행실태	15%
리스크 관리		• 리스크 지배구조 및 관리정책의 적정성 • 리스크 측정 평가 및 관리 절차 • 위기상황분석 실시의 적정성	10%

1),8) 제102조에 따른 인터넷전문은행은 영업개시일로부터 2년이 경과한 날을 포함하는 회계연도의 말일 까지 적용배제

2) ,3),4),6),7),8) 은행의 국외현지법인은 적용배제

4) 직전반기 종료일 현재 외화부채 규모가 5억달러 미만이고 총부채 대비 외화부채 비중이 100분의 5미만인 은행은 적용배제

5) 외화자산이 은행계정 총자산 대비 5% 이하인 은행 또는 외화 유동성커버리지비율 적용은행 본점은 적용배제

6) 직전 분기중 분기말월 기준 원화대출금 4조원 미만인 은행은 적용배제

7) 외화대출잔액이 미화 50백만불 미만인 은행은 적용배제

다. 평가등급 및 등급별 정의

경영실태평가의 부문별 평가등급 및 종합등급은 1등급(우수: Strong), 2등급(양호: Satisfactory), 3등급(보통: Less than satisfactory), 4등급(취약: Deficient), 5등급(위험: Critically deficient)의 5단계로 구분되며, 각 등급이 나타내는 의미는 은행, 비은행, 증권, 보험 및 금융지주회사 등이 유사하게 정의되어 있는데 여기에서는 일반은행의 경우를 나타내었다.

특히, 일반은행의 경우 2012년 4분기부터 기존 5등급 체계를 유지하면서도 한 등급을 각각 3단계(+, 0, -)로 세분화하여 5등급, 15단계(1등급+ ~ 5등급-)로 평가등급 산정 방식을 개편하여 운용하고 있다.

라. 평가절차 및 방법

경영실태평가는 계량평가의 경우 각 평가부문의 계량항목에 대한 평가등급(5등급, 15단계)을 산출하여 부문별 계량평가 등급(5등급, 15단계)을 산정하는 한편, 비계량평가의 경우 각 평가부문내 비계량평가 평가사항별로 평가등급(5등급)을 산출한 후, 평가사항별 평가등급을 기준으로 평가항목별 평가등급(5등급, 15단계)을 산출하여 부문별 비계량평가 등급(5등급, 15단계)을 산정한다. 계량평가와 비계량평가별로 부문별 중심지표 등급 및 부문간 등급을 감안하여 연계평가등급을 조정한다. 동 과정을 거친 부문별 계량 및 비계량 평가등급을 단순평균하여 부문별 평가등급(5등급, 15단계)을 확정하고, 부문별 등급에 가중치를 적용 후 합산하여 잠정 종합평가등급(5등급, 15단계)을 산정한다. 마지막으로 잠정 종합평가등급과 전반적인 경영상태 및 영업능력, 감독, 감사정책방향, 수시검사 및 상시감시결과, 금융경제여건 등을 종합적으로 고려하여 종합평가등급(5등급, 15단계)을 최종확정한다.

한편, 경영실태평가 연계평가와 관련하여 일반은행 자본적정성부문의 경우 계량등급은 단순기본자본비율 등급을 초과하여 상위등급(단계 포함)으로 평가하지 않는 것이 바람직하며, 비계량평가항목의 경우 리스크의 성격 및 규모 등을 감안한 자본규모의 적정성의 평가등급을 초과하여 상위등급으로 평가하지 않는 것이 바람직하고, 자본적정성 부문의 최종등급을 자산건전성부문의 최종 등급보다 1등급(3단계)을 초과하여 상위등급으로 평가

하지 않는 것이 바람직하다. 자산건전성부문의 경우 손실위험도가중여신비율이 3~5등급인 경우 2등급으로 평가하지 않는 것이 바람직하며, 비계량평가항목의 경우 신용리스크관리의 적정성 평가등급을 초과하여 상위등급으로 평가하지 않는 것이 바람직하다. 경영관리의 적정성 부문의 경우 경영지배구조의 안정성 평가등급을 초과하여 상위등급으로 평가하지 않는 것이 바람직하다. 수익성부문의 경우 총자산순이익율 보다 1등급(3단계)초과하여 상위 등급으로 평가하지 않는 것이 바람직하고, 비계량항목의 경우 수익구조의 적정성 평가 등급을 초과하여 상위등급으로 평가하지 않는 것이 바람직하다. 유동성부문의 경우 계량 등급은 외화 유동성커버리지비율 등급을 초과하여 상위등급(단계 포함)으로 평가하지 않는 것이 바람직하며, 비계량평가항목의 경우 유동성 리스크관리의 적정성 항목 평가 등급을 초과하여 상위등급으로 평가하지 않는 것이 바람직하다.

평가등급	자본적정성	자산건전성	경영관리의 적정성	수익성	유동성	리스크관리	종합평가
1 등급 (우수:Strong)	리스크 규모에 비해 자본이 충분하며 자본관리비율이 동업계 평균보다 좋음	자산건전성 및 여신심사 업무가 우수하고 특별한 문제점이나 리스크가 없어 감독상 주의를 기울일 필요가 거의 없음	이사회, 경영진의 경영성과 및 리스크 관리능력이 우수하며, 현존하거나 예측되는 문제점 및 각종 리스크에 대해 경영진이 효과적으로 대응할 수 있음	은행상장에 따른 적정수준의 자본을 유지하고, 영업활동용 충분히 지형할 수 있을 정도의 수익을 실현하고 있음	리스크 등을 감안한 이용에도 유동성이 충분하며 각종 자금 수요에 능동적으로 대처할 수 있으며, 외부자금조달원이 확보되어 있고 자금조달 조건도 양호함	리스크 규모가 최소 수준임 리스크에 대한 확인, 측정, 감시, 통제 등을 위한 시스템이 우수함	경영진에 걸쳐 건전경영이 이루어지고 있고 있어 정상적인 감독상의 주의한 요구됨 - 약간의 자율사항은 있으나 그 정도가 경미하여 통상적인 방법으로 해결이 가능하며, 경기변동 또는 금융시장 불인정에 대한 적응력이 강함 - 경영성과 및 리스크 관리업무가 우수함
2 등급 (양호:Satisfactory)	리스크 규모에 비해 자본은 적정하나 자본관리비율이 1등급의 경우보다 나쁨	자산건전성 및 여신심사 업무가 양호하며 감독상 최소의 주의를 요하나 자산의 건전성이 1등급보다 낮음	1등급보다는 다소 부족한 면이 있으나 전반적으로 주요 리스크 및 경영상 문제점에 대하여 적절히 대응할 수 있음	은행상장에 따른 적정수준의 자본을 유지하고, 영업활동을 지원하기에 부족함이 없을 정도의 연계평균보다 높은 수익을 실현하고는 있으나 최근 다소 감소하는 추세를 보임	유동성 및 리스크 수준은 양호하나 유동성이 감소하거나 차입지급에 대한 부담이 높아지고 있으며, 유동성 측정 또는 자금관리 업무에 경미한 문제점이 있음	리스크 규모가 통제 가능한 수준임 경영관리 시스템이 양호하고 리스크 관리상 감독조치로 충분함 - 대체로 안정적이고 영업여건의 변화에 잘 적응할 수 있음 - 리스크 관리업무가 전체적으로 양호함	근본적으로 건전경영이 이루어지고 있으나 약간의 취약점을 내포하고 있으며 필요시 제한된 범위내의 감독조치로 충분함 - 대체로 안정적이고 영업여건의 변화에 잘 적응할 수 있음 - 리스크 관리업무가 전체적으로 양호함
3 등급 (보통:Less than satisfactory)	리스크 규모에 비해 자본이 다소 부족하므로, 추가 자본이 필요하며 위험자산의 규모에 비해 자본이 다소 부족할 것으로 보이며 자본 관련 비율이 동 업계 평균 보다 나쁨	자산건전성이나 리스크 추이에 약화 징후가 있어 여신심사 및 리스크 관리업무의 개선이 요망되며 적정수준의 감독이 요구됨	이사회, 경영진의 경영성과 및 리스크 관리능력이 다소 미흡하여 이에 대한 개선이 요망되며 상황대처 능력이 약간 부족함	은행상장에 따른 자본증액 및 영업활동 지원에 필요한 만큼의 충분한 수익을 실현하지 못하고 있으며 자산의 건전성 악화현상으로 수익증가여력이 미흡함	유동성 부족이 부족하거나 이자율 변동에 민감한 자금에 대한 의존도가 높고, 적정적인 조건에 의한 자금 조달이 어려우며, 자금 관리업무가 부적절함	리스크 규모가 커 적정자본 및 수익성 유지에 영향이 미칠 가능성이 잠재되어 있음 리스크 관리체계에 일부 결함을 갖고 있어 리스크에 대한 적절한 관리에 다소 문제가 있음	재무상태, 경영관리, 부규준수면에서 다양한 취약점들이 노출되고 있어 이를 시정하기 위해 통상적인 수준 이상의 감독상의 주의가 요구됨 - 경기변동에 대한 대응능력이 다소 부족하며 1~2등급에 비해 외부여건의 영향을 많이 받음 - 전반적인 경영관리적정성 및 재무상태로 보아 아직 도전의 가능성은 희박한 수준임 - 리스크 관리업무가 다소 미약함
4 등급 (취약:Deficient)	리스크 규모가 과다하여 자본 부족이 현저하게 나타나므로 외부로부터 자금지원이 필요함	리스크 및 부실자산의 규모가 심각한 수준이므로 적절한 통제 및 시장이 되지 않을 경우 은행의 손실에 영향을 줄 수 있음	이사회, 경영진의 경영성과 및 리스크 관리능력이 전반적으로 부족하여 이사회 또는 경영진의 교체(또는 보강)가 필요할 수 있음	수익의 변동폭이 크고 급격히 감소하는 추세를 보이고 있어 적정자본 유지 및 원활한 영업활동에 지장을 초래함	유동성 부족이 심각하고 정상적인 조건에 의한 자금 조달이 매우 어려우며, 자금 관리업무가 부적절함	리스크 규모가 커서 수익성이 잠식되어 지불능력 자체가 위험한 상태에 있어 감독당국의 면밀한 주의 및 문제점을 시정하기 위한 조치가 필요함 - 경기변동에 대한 대응능력이 매우 부족함 - 도산의 가능성이 잠재하고 있으나 아직 외부에 나타나지 않음 - 리스크 관리업무가 전반적으로 부적절함	재무상태가 크게 취약하고 노출된 경영상의 여러 문제들이 매우 심각한 상태에 있어 감독당국의 면밀한 주의 및 문제점을 시정하기 위한 조치가 필요함 - 경기변동에 대한 대응능력이 매우 부족함 - 도산의 가능성이 잠재하고 있으나 아직 외부에 나타나지 않음 - 리스크 관리업무가 전반적으로 부적절함
5 등급 (위험:Critically deficient)	리스크 규모에 비해 자본이 크게 부족하여 도산이 예상되므로 외부로부터 긴급자금을 지원이 필요함	자산의 건전성이 크게 악화되어 은행준원이 위태로움	이사회, 경영진의 경영성과 및 리스크 관리능력이 전반적으로 크게 부족하여 이사회 또는 경영진의 교체가 요구됨	적자가 발생하고 이로 인한 자본장식으로 은행의 준원이 위험을 빚음	유동성 부족 및 과다한 리스크 크로 인해 은행 준원이 위해 하여 긴급대책이 요구됨	리스크 규모가 매우 커서 금융기관의 준원이 위험받고 있을 거의 모든 면에서 리스크 관리 체계가 극도로 취약함	재무상태가 크게 악화되어 도산이 임박했거나 그 가능성이 매우 높으므로 긴급 자금지원과 같은 즉각적이며 단호한 시정조치가 없는 경우 청산, 예금자에 대한 예금 또는 예금보험금 지급, 합병 및 인수 등의 조치가 요구됨 - 리스크관리업무가 매우 취약하며, 현재 직면하고 있는 문제점들은 경영자가 감당할 수 없는 상태임

마. 평가시기

경영실태평가는 금융감독당국이 금융회사에 대한 종합검사 시 검사기준일을 기준으로 평가하는 것이 원칙이며, 매 분기마다 각 금융회사의 업무보고서를 기준으로 경영관리부문, 내부통제부문 및 리스크관리부문을 제외한 나머지 부문에 대하여 간이계량평가(CAEL)를 실시한다.²⁰⁸⁾

바. 종합평가등급의 조정

경영실태평가후 분기별로 실시하는 간이 계량평가결과에 따라 평가등급의 조정여부를 판단하고 있으며, 판단기준을 규정 또는 세칙에 명시하고 있다. 평가등급 조정사유로는 첫째 분기별로 실시하는 계량지표에 의한 간이평가등급이 최직근 종합평가등급 평가시 산출된 계량등급보다 2등급 이상 악화된 경우 둘째, 분기별로 실시하는 계량지표에 의한 간이평가등급이 최직근 종합평가등급 평가시 산출된 계량등급보다 2분기 연속해서 악화되는 경우 셋째, 종합등급이 1~3등급으로 평가되었으나 분기별 간이계량평가에 의한 자본적정성 또는 자산건전성부문의 등급이 4~5등급으로 산정된 경우 넷째, 기타 부실화될 가능성이 높거나 경영상태가 심각하게 악화되었다고 판단하는 경우 등을 들 수 있다.

2. 경영실태평가의 활용과 관리

가. 적기시정조치

경영실태평가결과는 그 결과에 따라 경영개선권고, 경영개선요구, 경영개선명령 등의 적기 시정조치에 활용된다. 경영개선권고 사유로는 종합평가등급이 3등급 이상으로서 은행의 경우 자산건전성 또는 자본적정성 부문의 평가등급이 4등급 이하인 경우에, 보험회사의 경우 자본적정성 부문의 평가등급이 4등급 이하 또는 보험·금리·투자리스크의 평가등급 중 2개 이상 4등급 이하인 경우에, 증권회사의 경우 자본적정성 부문의 평가등급이 4등급 이하인

208) 상세한 내용은 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr)의 '업무자료실-검사·제재'에서 찾아볼 수 있다.

경우이다. 경영개선요구 사유로는 은행·보험·증권 모두 종합평가등급이 4등급 이하인 경우이며, 경영개선명령은 부실금융기관에 해당하는 경우이다.²⁰⁹⁾

나. 자회사 출자요건 등

경영실태평가 결과는 자회사 출자요건 등에 활용된다. 은행이 자회사에 출자하기 위해서는 당해은행의 최근 경영실태 평가결과가 1, 2등급이어야 하고, 이미 출자한 자회사의 최근 경영실태 평가결과 1~3등급이어야 한다. 보험회사가 자회사를 소유하기 위해서는 직전 경영실태평가 결과 종합등급이 3등급이상이어야 하며, 동 경영실태평가가 자회사 소유신청일로 부터 1년 이상 경과한 경우에는 분기별로 실시하는 계량평가에 따른 평가등급을 적용하여 심사한다.

또한 금융지주회사가 새로이 자회사 등을 편입하기 위해서는 금융지주회사의 경영실태 평가결과 종합평가등급이 2등급 이상에 해당하며, 편입대상회사의 경영실태 평가결과 종합평가등급이 3등급 이상에 해당하여야 한다.

다. 경영실태평가결과의 대외 비공개

경영실태평가결과의 대외공개는 금융기관의 경영상태에 대해 평판리스크 및 오해를 유발할 수 있고, 법률 위반 소지도 제기될 수 있다. 따라서 경영실태평가 결과를 공개하지 않고 있으며, 필요한 경우 발췌, 열람 등을 통해 제한적으로 공개하는 것이 바람직하다.

209) 자세한 내용은 '제3장 금융회사 감독 제4절 적기시정조치'를 참조하면 된다.

제6절 적기시정조치

1. 적기시정조치제도의 개요

적기시정조치제도(Prompt Corrective Action)란 금융회사의 건전성을 자본충실도, 경영실태평가 결과 등 경영상태를 기준으로 몇 단계의 등급으로 나누어, 경영상태가 악화된 금융회사에 대해 금융감독당국이 단계적으로 시정조치를 부과해 나가는 제도를 의미한다. 적기시정조치는 부실화 징후가 있는 금융회사에 대하여 적기에 경영개선을 유도·강제함으로써 부실화를 예방하고 경영 취약부분의 정상화를 도모하는 건전성감독 수단으로서의 성격을 지닌다. 그러나 적기시정조치는 경영상태가 동 조치의 발동요건에 해당하는 경우 무차별적으로 시정조치를 시행하는 강행규정이므로, 정상화 가능성이 없는 금융회사를 조기에 퇴출시킴으로써 금융소비자의 피해 및 예금보험기금의 고갈 등 금융회사의 부실화에 따른 사회적 비용을 경감시키고 금융시스템의 안정성을 도모하기 위한 행정적 퇴출수단이기도 하다. 적기시정조치는 시장규율의 강화를 통해 금융회사의 부실화 및 도산가능성을 축소시키고 자구노력을 촉발하여 부실금융회사 처리비용을 경감시키는 한편, 재무건전성 위주의 객관적 평가를 통하여 대형 및 소형 금융회사 간의 공정경쟁여건(level playing field)을 조성하는 효과가 있다.

적기시정조치제도는 1974년 덴마크가 「상업은행 및 저축은행법(CBSBA)」 제정시 최초 도입하였으며, 미국이 1980년대초 시작된 금융회사의 도산 및 이로 인한 예금보험기금 고갈 사태 발생 이후 덴마크의 제도를 차용하여 1992년 「연방예금보험공사 개혁법(FDICIA)」 제정시 도입하면서 국제적으로 주목받기 시작하였다.

우리나라에는 1992.7월 은행권에 최초로 도입되었으며, 은행의 자기자본비율이 기준 비율에 미달하는 정도에 따라 경영개선권고, 경영개선요구, 경영개선명령의 3단계로 구분하여 경영개선조치를 취하도록 하였다. 1998.4월 외환위기를 극복하는 과정에서 은행 구조조정을 촉진하기 위해 감독당국의 재량권을 축소하고 실효성을 강화하는 방향으로 운영방법이 개선되었으며, 1998.6월에는 자기자본비율 이외에 경영실태평가(CAMELS) 결과와 연동하여 적기시정조치를 취할 수 있도록 하였다. 은행의 건전성 감독기준을 준용하던 종금사에도 동일하게 적용되었다.

1998.6월 「금융산업구조개선법」이 제정·공표되면서 적기시정조치제도를 은행 및 중금사 이외의 여타 금융권역에도 적용할 수 있는 근거가 마련되었다. 이에 1999.4월 상호저축은행, 증권회사(금융투자업자) 및 보험회사에 동 제도가 도입되었으며, 이후 전 금융권역으로 확산되어 현재에는 금융위원회 등록대상인 일부 금융회사를 제외하고는 거의 모든 금융회사에 적용되고 있다. 다만, 각 금융권역별 업황과 수신업무·국제업무 취급 여부 등에 따라 적기시정조치의 발동요건과 조치내용이 달라진다.

적기시정조치제도는 1997년 외환위기를 전후하여 우리나라 금융산업의 구조조정 과정에서 크게 활용되었다. 은행 권역의 경우 1997.9월 제일은행과 서울은행에 대한 경영개선 권고를 포함하여 총 14차례에 걸쳐 33개 은행에 대하여 적기시정조치가 발동되었으며, 적기시정조치를 통해 퇴출된 은행은 11개에 이르고 있다. 금융투자권역의 경우 1998.8월부터 총 10개사에 대해 경영개선명령을 부과하여 이중 3개사가 적기시정조치를 통해 퇴출되었다. 다만, 투자신탁회사에서 전환된 증권회사²¹⁰⁾에 대해서는 구조조정을 자발적으로 추진하거나 또는 제3자 인수를 통한 경영정상화 기회를 제공하기 위하여 적기시정조치가 유예된 바 있다. 보험 권역의 경우 1999년 이후 2003년까지 부실보험회사에 대한 구조조정 과정에서 보험계약자 등을 보호하기 위해 경영개선권고 1건, 경영개선요구 5건, 경영개선명령 8건 등 총 14건의 적기시정조치를 부과하였다. 저축은행 권역의 경우 1999.6월 저축은행(舊, 상호 신용금고) 23개사에 대해 적기시정조치가 발동된 이후 2011년부터 2015년까지 부실저축은행 구조조정 과정에서 시행된 경영개선권고 3건, 경영개선요구 4건, 경영개선명령 37건 등을 포함하여 총 162건의 적기시정조치를 부과하였다.

2. 우리나라 적기시정조치제도의 주요 내용

우리나라의 적기시정조치제도는 주요 선진국과 마찬가지로 경영개선권고, 경영개선요구, 경영개선명령의 3단계로 구분하여 운용되고 있다. 앞서 설명한대로 규정 형식상 일정 요건(발동요건)이 되면 금융감독원장 또는 금융위원회가 반드시 조치하여야 하는 강행규정이나, 자본의 확충 또는 자산의 매각 등으로 발동요건을 벗어날 것이 확실시되거나 단기간에 벗어

210) 제일투자신탁증권, 동양오리온투자신탁증권, 한국투자신탁증권, 대한투자신탁증권, 현대투자신탁증권

날 수 있다고 판단되는 경우 또는 이에 준하는 사유가 있다고 인정되는 경우에 한하여 일정 기간 조치를 유예할 수도 있다.

적기시정조치의 발동요건은 크게 자본충실도²¹¹⁾ 지표와 경영실태평가²¹²⁾ 결과로 구분되며, 적기시정조치의 조치내용은 인력·조직 운영에 대한 개선권고에서부터 영업양도·합병 명령에 이르기까지 범위와 강도가 매우 다양하다.

적기시정조치 대상에 해당되는 것으로 판단되면 조치권자는 금융회사에 동 사실을 사전 통지하고 사전의견제출(경영개선계획 포함) 기회를 부여해야 한다. 조치권자는 금융회사가 제출한 경영개선계획에 대해 승인여부를 결정한 후 적기시정조치를 부과하거나 적기시정 조치 유예를 할 수 있다. 적기시정조치를 받은 금융회사는 이행계획을 제출하고 주기적으로 이행실적을 제출해야 하며, 적기시정조치 이행기간 내에 조치내용을 이행²¹³⁾하여야 한다.

경영개선권고는 자본충실도가 은행·은행지주회사의 경우 총자본비율 8% 또는 기본 자본비율 6% 또는 보통주자본비율 4.5%, 종금사의 경우 BIS비율 8%, 상호저축은행의 경우 BIS비율 7%(자산총액 1조원 이상 8%), 신탁의 경우 순자본비율 2%, 카드사의 경우 조정자기자본비율 8%, 카드사 이외 여전사의 경우 조정자기자본비율 7%, 투자매매·중개업자의 경우 순자본비율 100%(레버리지비율이 1,100%를 초과하는 경우), 집합투자업자의 경우 자기자본이 최소영업자본액에, 신탁업자의 경우 영업용순자본비율 150%, 보험회사의 경우 지급여력비율 100%, 비은행지주회사의 경우 필요자본 대비 자기자본비율 100%에 미달하는 경우와, 권역 공통²¹⁴⁾으로 경영실태평가 결과가 종합등급이 3등급 이상이면서 자본적정성 또는 자산건전성이 4등급 이하인 경우 발동된다. 다만, 금융지주회사의 경우는 자산건전성 부문 대신 재무상태 부문의 등급을 사용하며, 카드사의 경우는 종합평가등급이 1등급 내지 3등급으로서 자산건전성 또는 자본적정성 부문의 평가등급이 4등급 이하인

211) 은행·은행지주회사·종금사·상호저축은행: BIS비율, 여전사: 조정자기자본비율, 투자매매·투자중개업자: 순자본 비율, 집합투자업자: 최소영업자본액, 신탁업자: 영업용순자본비율, 보험회사: 지급여력비율, 비은행지주회사: 필요 자본 대비 자기자본비율. '제2장 제2절 3. 자기자본 규제' 참조

212) 자본적정성, 자산건전성, 경영능력, 수익성, 유동성 및 리스크관리를 종합평가하는 CAMEL-R방식. '제2장 제3절 경영평가' 참조

213) 통상 경영개선권고의 이행 기한은 6개월 이내, 경영개선요구의 이행 기한은 1년 이내이다. 단, 퇴출조치 등 강력한 조치가 부과되는 경영개선명령의 경우는 조치권자가 이행 기간을 정한다.

214) 집합투자업자는 경영실태평가를 실시하지 않으므로 제외된다.

경우 발동된다.²¹⁵⁾ 보험회사의 경우 종합등급이 3등급 이상이면서 보험리스크, 금리리스크, 투자리스크 중 2개 이상이 4등급 이하인 경우에도 발동된다. 또한, 자본충실도 지표나 경영실태평가 결과가 산출되기 전이라도, 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 동 요건에 해당될 것이 명백하다고 판단되는 경우에도 발동된다.

금융위원회는 경영개선권고 대상인 금융회사에 대하여 조직·인력 운용의 개선, 자본금의 증액 또는 감액 및 신규 업무 진출 제한 등을 권고할 수 있으며, 당해 금융회사 및 관련 임원에 대하여 주의 또는 경고조치를 취할 수 있다(신협은 신협중앙회장에 위임).

경영개선요구는 자본충실도가 은행·은행지주회사의 경우 총자본비율 6% 또는 기본자본비율 4.5% 또는 보통주자본비율 3.5%, 중금사의 경우 BIS비율 6%, 상호저축은행의 경우 BIS비율 5%, 카드사의 경우 조정자기자본 비율 6%, 신협의 경우 순자본비율 △3%, 카드사 이외 여전사의 경우 조정자기자본비율 4%, 투자매매·중개업자의 경우 순자본비율 50% (레버리지비율이 1,300%를 초과하는 경우), 집합투자업자의 경우 자기자본이 필요유지자기자본과 고객·고유자산운용 필요자본의 50%를 합산한 금액에, 신탁업자의 경우 영업용 순자본비율 120%, 보험회사의 경우 지급여력비율 50%, 비은행지주회사의 경우 필요자본 대비 자기자본비율 75%에 미달하는 경우와, 권역 공통으로 경영실태평가 결과 종합등급이 4등급 이하인 경우 발동된다.²¹⁶⁾ 또한, 경영개선권고와 마찬가지로 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 동 요건에 해당될 것이 명백하다고 판단되는 경우에도 발동될 뿐만 아니라, 경영개선권고를 받은 금융회사가 이를 성실하게 이행하지 않는 경우에도 발동된다.

금융위원회는 경영개선요구 대상인 금융회사에 대하여 조직의 축소, 점포 폐쇄 및 신설 제한, 임원진 교체 요구, 영업의 일부 정지 등의 조치를 취할 수 있다(신협은 신협중앙회장에 위임).

215) 카드사 이외 여전사에 대해서는 경영실태평가 결과가 종합등급 4등급 및 자산건전성 또는 자본적정성 부문 3등급 이상인 경우 경영개선권고를 발동한다.

216) 카드사 이외 여전사에 대해서는 경영실태평가 결과가 종합등급 4등급으로 자산건전성 및 자본적정성 부문 4등급 이하인 경우 경영개선요구를 발동하며, 집합투자업자는 경영실태평가를 실시하지 않아 제외된다.

경영개선명령은 퇴출수단으로 활용될 수 있는 단계이며, 자본충실도가 은행·은행지주 회사의 경우 총자본비율 2%(또는 기본자본비율 1.5% 또는 보통주자본비율 1.2%), 종금사의 경우 BIS비율 2%, 상호저축은행의 경우 BIS비율 2%, 신탁의 경우 순자본비율 △15%(경영관리), 카드사의 경우 조정자기자본비율 2%, 카드사 이외 여전사의 경우 조정자기자본비율 1%, 투자매매·중개업자의 경우 순자본비율 0%, 집합투자업자의 경우 자기자본이 필요유지자기자본에, 신탁업자의 경우 영업용순자본비율 100%, 보험회사의 경우 지급여력비율 0%, 비은행지주회사의 경우 필요자본 대비 자기자본비율 25%에 미달하는 경우 발동되며, 경영개선권고·요구와 달리 경영실태평가 결과상의 발동요건은 없다.²¹⁷⁾ 그러나 금융산업구조 개선법에 의해 ‘부실금융회사²¹⁸⁾’로 지정되는 경우 상기 요건 해당 여부와 상관없이 발동될 수 있으며, 경영개선요구가 부과된 금융회사가 이를 이행하지 않아 이행 촉구를 받았음에도 이를 이행하지 아니하거나 이행이 곤란하여 정상적인 경영이 어려울 것으로 인정되는 경우에도 발동된다. 경영개선명령 단계에서 경영개선 명령조치를 이행하지 않는 금융회사는 원칙적으로 퇴출된다.

금융위원회는 경영개선명령 대상인 금융회사에 대하여 주식 소각, 영업 정지 및 양도, 외부 관리인 선임, 계약이전²¹⁹⁾ 및 합병 등의 조치를 취할 수 있으나, 주식의 전부 소각, 영업의 전부 정지 및 양도, 계약의 전부이전 등의 퇴출조치는 금융시스템의 안정성과 건전한 신용질서를 해할 우려가 현저히 크다고 인정되는 경우에 한하여 신중하게 조치하여야 한다.

217) 카드사 이외 여전사에 대해서는 경영실태평가 결과가 종합등급 5등급인 경우 경영개선명령을 발동한다.

218) ① 경영상태 실사결과 부채가 자산을 초과하는 금융회사 및 거래의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 부채가 자산을 초과하여 정상적인 경영이 어려울 것이 명백한 금융회사로서 금융위원회 또는 예금보험위원회(이하 “예보위”라 한다)가 결정한 금융회사

② 예금 등 채권의 지급 또는 다른 금융회사로부터의 차입금의 상황이 정지된 금융회사

③ 외부로부터의 자금지원 또는 별도의 차입(정상적인 금융거래에서 발생하는 차입 제외)없이 예금 등 채권의 지급이나 차입금의 상황이 어렵다고 금융위원회 또는 예보위가 인정한 금융회사

219) 「금융산업구조개선법」상 계약이전결정이란 금융위원회의 일방적인 결정에 따라 금융거래상의 계약상 지위가 이전되는 사법상의 법률효과를 가져오는 행정처분으로서 부실금융기관의 자산 및 부채 중 일부분을 선택적으로 제3자인 인수금융기관에게 양도 및 인수하게 함으로써 부실금융기관을 정리하는 방법을 말한다.(대법원 2003.5.30. 선고 2002다23826 판결)

한편, 적기시정조치의 단계별 조치내용은 아니나, 특정 금융회사의 부실화 또는 비정상적 운영이 갑자기 발생하여 금융시스템의 정상 작동을 방해하고 건전한 신용질서를 크게 저해할 우려가 있다고 인정되는 경우에는, 금융위원회는 그 위험을 제거하기 위해 당해 금융회사에 대하여 채무변제 금지, 자회사 등에 대한 신용공여 금지, 회사채 발행 및 자금차입행위 금지, 자산의 처분 등의 긴급조치를 부과할 수 있다. 만약, 금융회사의 휴업·영업중지 등 돌발사태가 발생하여 정상적인 경영활동이 어려운 경우 또는 파산위험이 현저하거나 차입금 등의 지급불능상태에 이른 경우 등과 같이 금융위원회를 소집할 시간적 여유가 없는 경우에는 금융위원회 위원장이 우선 필요한 긴급조치를 취할 수 있으며, 이 경우 지체 없이 금융위원회를 소집하여 동 조치를 보고하여야 한다.

우리나라 적기시정조치제도의 주요 내용

구 분				적기시정조치		
				경영개선권고	경영개선요구	경영개선명령 ¹⁾
발 동	자 본 총 실 도	비은행 지주회사	필요자본 대비 자기자본비율	100%미만	75%미만	25%미만
		은행 은행지주회사	총자본비율	8%미만	6%미만	2%미만
			기본자본비율	6%미만	4.5%미만	1.5%미만
			보통주자본비율	4.5%미만	3.5%미만	1.2%미만
		금융투자	순자본비율 ³⁾	100%미만	50%미만	0%미만
			최소영업자본액 ⁴⁾	자기자본이 최소영업자본액에 미달	자기자본이 필요유지 자기자본과 고객·고유 자산운용 필요자본의 50%를 합산한 금액에 미달	자기자본이 필요유지 자기자본에 미달
			영업용순 자본비율 ⁵⁾	150%미만	120%미만	100%미만
		보험	지급여력비율	100%미만	50%미만	0%미만
		증권	BIS비율	8%미만	6%미만	2%미만
		저축은행	BIS비율 ⁶⁾	7%(8%)미만	5%미만	2%미만
		신협	순자본비율	2%미만	△3%미만	△15%미만
		여전	조정자기 자본비율	7%미만	4%미만	1%미만
				카드	8%미만	6%미만
요 건 ²⁾	경 영 실 태 평 가	금융지주회사		종합등급 3등급 이상으로서 재무상태 부문 4등급 이하	종합등급 4등급 이하	—
		권역 공통 ⁷⁾		종합등급 3등급 이상으로서 자본적정성 또는 자산건전성 부문 4등급 이하	종합등급 4등급 이하	—
		여 전		종합등급 4등급으로서 자산건전성 또는 자본적정성 3등급 이상	종합등급 4등급으로서 자산건전성 및 자본적정성 4등급 이하	종합등급 5등급
		신용카드		종합등급 3등급 이상으로서 자산건전성 또는 자본적정성 4등급 이하	종합등급 4등급 이하	—
조치내용 (권역 공통)				조직·인력 운용의 개선, 자본금의 증액또는감액, 신규업무 진출 제한 등	점포 폐쇄 및 신설 제한, 임원진 교체 요구, 영업의 일부정지 등	주식소각, 영업양도, 외부 관리인 선임, 합병 및 계약이전 등
적기시정조치 처리절차 (권역 공통)				미이행시 경영개선요구 발동	미이행시 경영개선명령 발동	—

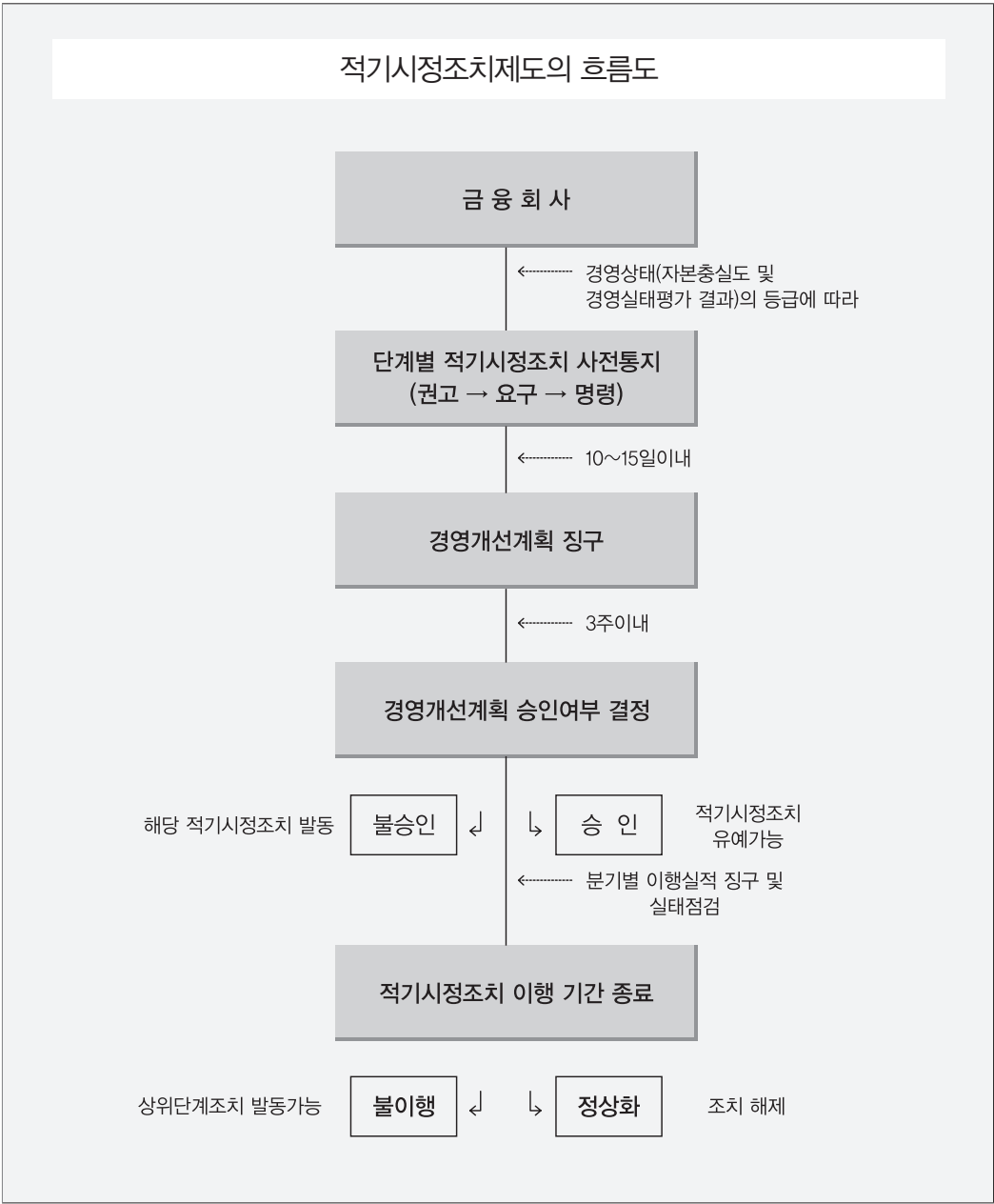
주: 1) 금융지주회사, 은행, 금융투자, 보험, 증권, 상호저축은행의 경우 경영개선명령 발동시 '자본총실도' 및 '경영 실태평가' 요건
외에 '부실금융회사지정' 요건 포함, 신협은 '경영관리' 요건임

2) 가액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 금융회사가 자본총실도 및 경영실태평가 결과상 발동요건에 해당될 것이 명백하다고
판단되는 경우 포함

3) 투자매매·투자중개업자 4) 집합투자업자 5) 신탁업자

6) 자산총액 1조원이상인 저축은행은 8%를 적용

7) 금융지주회사, 여신전문회사, 집합투자업자를 제외하고 권역공통



제7절 리스크중심 감독

가. 금융환경변화

외환위기 이후 우리나라의 금융산업은 지속적인 구조조정과 업무합리화를 통해 기존에 누적된 부실을 제거하고 금융건전성의 기초를 확립하였다. 이 과정에서 부실 금융회사의 퇴출과 인수·합병 등을 통해 대형화와 겸업화가 촉진되었고 자본시장의 개방이 확대됨에 따라 외국자본의 국내 금융산업 진출 역시 더욱 촉진되었다. 또한 자본시장의 인프라에 해당되는 시장제도와 관행의 개선, 금융신상품 확산 등 자본시장을 통한 시장중개기능 강화 노력이 이루어졌으며 구조조정 과정에서 기업금융은 위축된 반면 소비자금융의 활성화로 소매금융시장은 크게 성장하였다.

은행권의 경우 외환위기 이후 여러 은행이 합병·퇴출 등을 통해 정리되었고 특히 국민, 우리, 신한은행 등이 합병을 통해 대형화되면서 시장에서 주도적인 역할을 하는 선도은행 체제가 형성되었다. 이와 같은 과정에서 경쟁의 격화와 시장의 급변, 새로운 리스크관리 규제의 증가(Basel I, Basel II, Basel III의 도입) 등으로 리스크관리가 은행업무의 가장 중요한 화두로 등장하였다. 특히 2007년 미국 서브프라임 모기지 사태로부터 발생한 글로벌 금융위기 이후 금융회사에 대한 리스크관리가 과거보다 더욱 강조되고 있는 상황이다.

증권산업의 경우 1997년말 이후 구조조정과정에서 진입규제가 완화되고 중개수수료가 저렴한 사이버트레이딩이 활성화되면서 위탁매매전문사의 설립도 증가하였다. 업무규제 완화와 복합금융 및 파생금융상품 도입 등은 리스크에 노출될 가능성을 증대시킴으로써 리스크관리와 내부통제가 더욱 절실한 실정이다. 2009.2.4.부터 「자본시장법」이 본격적으로 시행됨에 따라 그 필요성은 더욱 증대되고 있다.

보험산업의 경우에도 업무규제가 완화되고 변액보험 등 투자형 상품이 확대되면서 리스크가 증대되고 있기 때문에 보험리스크와 자산운용리스크를 적절하게 인식하고 통제할 수 있는 리스크관리 조직과 절차 등 리스크관리시스템의 정비가 필요한 실정이다.

금융권역별 변화뿐만 아니라 금융그룹화의 진전도 금융환경 변화의 주요한 특징 중 하나이다. 금융권역 간 업무영역에 대한 규제가 완화되어 겸업화가 촉진되고, 규모의 경제를 실현하기 위한 대형화가 진전되어 왔다. 이러한 변화는 금융그룹 및 금융시스템 리스크를 증대시켰다. 금융겸업화와 더불어 파생상품 등이 내재된 복합금융상품이 다수 등장하였으나 이에 대한 감독이 미흡하였고, 금융그룹의 영업부문 또는 리스크유형별 리스크관리를 과신하고 금융그룹 전반의 리스크관리는 소홀히 하였다. 결국 이러한 문제들은 최근 글로벌 금융위기의 주요 원인으로 지적되고 있으며 각국의 금융감독당국도 이를 개선하기 위해 다각적인 노력을 기울이고 있다.

나. 금융권역별 주요 리스크

최근 금융회사는 리스크의 평가 및 관리를 최우선 과제로 인식하고 있으며, 독립적인 리스크 평가와 통제를 위한 리스크관리체제 구축과 적절한 대책을 수립하여 이행하고 있다. 특히 VaR(Value at Risk) 개념이나 민감도를 이용한 리스크 측정 시스템을 구축하고 측정된 리스크량을 금융회사의 전략 수립과 연계·활용하고 있다.

은행의 경우, 자산의 건전성 확보를 위한 신용리스크의 관리와 평가에 역점을 두어 왔으며 바젤위원회(Basel Committee on Banking Supervision)에서는 Basel I을 수정한 Basel II 최종안을 발표(2004.6월)하여 외부 신용평가기관의 신용평가등급을 사용하거나 은행들이 자체 개발한 내부모형을 사용하여 신용리스크를 측정하도록 하고 있다. 이는 획일적으로 적용하고 있는 위험가중치를 차주의 신용도에 따라 차등화 하는 한편, 파생금융상품의 급속한 발전 등 금융시장의 고도화에 따른 리스크를 적절하고 충분하게 반영하기 위한 것이라 할 수 있다.

또한, 2010.12월 바젤위원회는 금융위기 발생시 은행 부문의 충격흡수력을 개선하고 복원력을 강화하기 위해 자본 및 유동성 규제개혁 방안을 담아 Basel III 기준서를 발표하였다. 동 기준서는 금융위기의 교훈을 바탕으로 규제자본의 질과 양을 동시에 제고하고 자본규제체계의 리스크 인식범위를 확대하였으며, 보완적 수단으로 단순기본자본비율(레버리지비율) 규제, 시스템리스크 방지에 도움이 되는 거시건전성 규제 등의 도입에 대한 내용과 향후 이행계획 등을 반영하였다.

그러나 그간의 개선작업에도 불구하고 위험량 산출 기준(BIS비율의 분모를 의미, 2010.12월에 발표된 바젤Ⅲ 기준서는 대부분 BIS비율의 분자에 대한 내용을 다룸)의 개선 필요성에 대한 지적이 계속되어 왔다. 특히 표준방법의 리스크 차별성이 충분치 않고, 내부 모형 사용은행간 위험량이 상당한 차이를 보이는 등 그 신뢰성 및 비교가능성에 대한 의문이 지속적으로 제기되었다. 이러한 문제점을 해소하기 위하여 바젤위원회는 「Basel Ⅲ : Finalising post-crisis reforms(2017.12월)」과 「Minimum capital requirements for market risk(2016.1월 초안, 2019.1월 개정)」을 발표하였다. 동 규제체계는 신용, 시장, 운영 리스크 등의 산출방법을 개편하는 내용 등을 담고 있으며, 우리나라는 2023.1월부터 시행중²²⁰⁾에 있다.

금융투자회사의 경우, 증권 등 대상자산에 대한 금리, 주가, 환율 등 시장가격의 변동으로 인해 발생할 수 있는 시장리스크가 주요 리스크이다. 금융투자회사는 현물에서 노출된 시장리스크와 함께 이를 헤지하기 위한 선물, 옵션 등 파생금융상품을 적극 활용하고 있으며, 최근에는 장외파생금융상품거래가 증가하면서 신용리스크에 대한 관심도 증가하고 있다. 선도거래나 스왑 등 장외파생금융상품에 대해서는 시장리스크뿐 아니라 신용리스크도 산출·관리해야 한다.

보험회사의 경우 생명보험회사와 손해보험회사의 리스크 특성이 상이하다. 생명보험회사는 미래 시장금리 변동 및 자산과 부채의 만기구조 차이로 인해 발생하는 경제적 손실 위험인 금리리스크가 주요 리스크이다. 반면, 손해보험회사는 보험리스크가 가장 큰 리스크이다. 보험리스크는 보험료 산출시 적용한 예정 위험률과 실제 발생한 손해율과의 차이로 인한 보험가격리스크와 보험사고로 인한 지급준비금의 변동에 따른 지급준비금리스크로 구성된다. 최근에 생명보험회사들은 금리리스크를 줄이기 위해 금리연동형 보험상품 판매를 확대하는 추세이며, 계약자에게 투자리스크가 전가되는 변액보험 등도 판매하고 있다.

220) 우리나라는 2020.6월부터 신용리스크에 한하여 조기도입을 원하는 은행 및 은행지주회사가 희망하는 시점부터 개편안을 적용할 수 있도록 하였으며, 2023.1월 시장리스크와 운영리스크 도입을 완료하였다.

2. 리스크중심감독(Risk-Based Supervision)제도

가. 리스크관리의 기본개념

리스크관리는 양적인 접근과 질적인 접근의 2차원으로 이루어진다. 양적인 접근은 내재 리스크량과 보유한 자본을 계량적으로 비교하는 차원이며, 질적인 접근은 비계량적·정성적인 리스크관리 수준을 평가하는 것이다.

(1) 양적인 측면의 리스크관리(가용자본 $\geq$ 내재리스크량)

리스크는 예상치 못한 손실(unexpected loss)이며 이러한 손실이 발생할 때 완충(buffer) 작용을 할 수 있는 수단은 금융회사가 제한없이 자유롭게 사용할 수 있는 가용자본(납입 자본금과 잉여금)이 된다. 이 경우 금융회사가 계속기업으로 존속하기 위해서는 노출된 리스크의 총합이 가용자본의 범위내에 있도록 관리하여야 하며 이러한 관리가 양적인 접근이다.

(2) 질적인 측면의 리스크관리

양적인 측면의 리스크관리가 소극적인 리스크관리라고 한다면 질적인 측면의 리스크관리는 노출된 리스크를 통제할 수 있는 적극적인 리스크관리라고 할 수 있다. 따라서 질적인 측면의 리스크관리가 우수하다면 현재 노출된 리스크는 장래 발생이 통제된 것이며 리스크량의 감축효과가 있는 것으로 판단할 수 있다.

질적인 리스크관리는 크게 자본적정성, 자산건전성, 유동성 및 리스크관리 4가지 부문으로 구분되며, 세부 항목으로 리스크의 성격 및 규모 등을 감안한 자본규모가 적절한지, 신용리스크 관리가 적절한지, 유동성리스크 관리가 적절한지 및 리스크 인식·측정·평가가 적절한지 등으로 구성된다.

나. 리스크중심감독제도의 의의

금융시장의 불확실성 및 변동성이 증대됨에 따라 금융회사의 경영상황은 예측과 관리가 어려운 각종 리스크에 노출되어 종합적인 리스크 관리가 금융회사의 건전경영을 위한 핵심과제로 등장하게 되었다. 따라서 주요 선진국 감독기관(미국 FRB, 영국 PRA, 캐나다

OSFI, 홍콩 HKMA, 네덜란드 DNB 등)들은 리스크 중심의 감독체제 구축을 통하여 금융회사의 리스크관리 감독을 강화하였다.

RBS는 광의의 개념으로 금융회사 감독·검사시 리스크현황(profile)에 초점을 두는 프로세스 전반으로 정의할 수 있으나, 협의의 개념으로 금융회사의 경영활동에 수반되는 리스크의량과 리스크관리 수준에 대해 영업활동별로 상시평가를 실시하고, 그 결과 포착된 高위험 영업 활동에 대해 감독·검사자원을 집중 할당함으로써 감독·검사의 효율성을 제고하는 감독·검사제도로 정의할 수 있다.

따라서 RBS는 금융회사의 각종 리스크를 유발하는 주요 영업활동, 영업활동별로 발생될 수 있는 내재리스크, 노출된 리스크를 측정·모니터링·통제하는 리스크관리 수준으로 구성될 수 있다.

권역별로 은행업권의 경우 2006년부터 RADARS(Risk Assessment and Dynamic Analysis Rating System)을 시행한 후, 2016년부터는 바젤위원회(BCBS) 기준과 일치하는 Pillar 2 리스크 평가제도를 시행 중에 있다. 최근에는 은행의 계속 사업영위 관점에서의 손실흡수능력 평가를 위해 기존 총자본 중심의 계량지표를 기본자본 중심으로 변경하고, 중요성이 증대되고 있는 리스크지배구조, 유동성 관리 및 위기상황분석에 대한 평가를 강화하는 방향으로 제도를 개편하였다.²²¹⁾

보험은 2007.4월부터 RAAS (Risk Assessment and Application System)를, 금융투자의 경우 2008.6월부터 RAMS(Risk Analysis and Management System)를 시행 중에 있다.

| RBS 구성요소(은행 Pillar2 리스크평가* 예시) |

구분	내용	
계량 평가	① 종합	리스크중심 자기자본비율, 위험조정자본이익률
	② 신용	익스포저 대비 신용리스크량비율, 자기본자본 대비 신용리스크량비율, 거래상대방 익스포저 대비 신용리스크량비율, 익스포저 대비 가계부문 신용리스크량비율
	③ 시장	자기자본 대비 시장리스크량비율
	④ 운영	자기자본 대비 운영리스크량비율

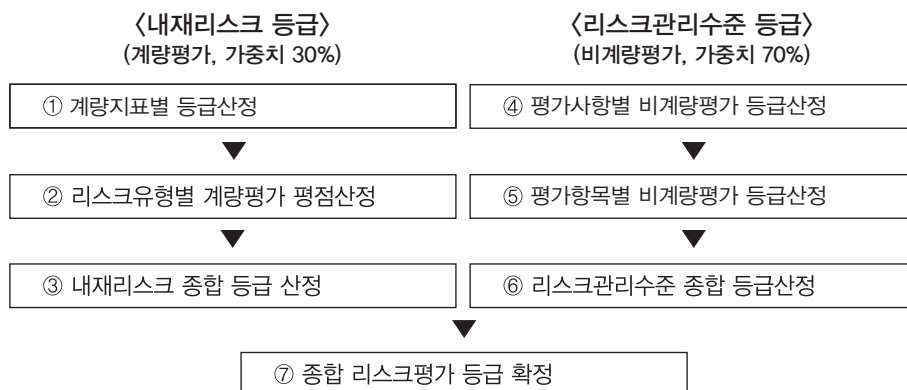
221) 2021.4월 리스크 평가제도를 개정하였고 계량평가항목 관련 내용은 2021.12.31.부터 시행

구 분	내 용	
계량 평가	⑤ 유동성	유동성커버리지비율, 외화 유동성커버리지비율, 외화유동성비율, 원화에대율, 증장기외화자금 조달비율, 순안정자금조달비율
	⑥ 금리	기본자본 대비 ΔEVE 비율, 기본자본 대비 ΔNII 비율
	⑦ 신용편중	자기자본 대비 신용편중리스크비율
비계량 평가	① 리스크지배구조 및 관리정책(G) - 리스크관리체제 구축을 위한 이사회 및 경영진의 역할 - 리스크를 감안한 업무계획 수립 및 한도설정의 적정성 - 리스크관리 조직의 독립성과 전문성 - 리스크 측정 결과의 경영 활용의 적정성 ② 자본적정성(C) - 내부자본적정성 관리체제 구축 및 운용 - 리스크 인식의 적정성 - 리스크를 감안한 내부자본의 규모 ③ 유동성(L) - 유동성리스크 관리의 적정성 - 유동성 위기상황분석 운용의 적정성 ④ 리스크 관리(R) - 신용리스크 - 시장리스크 - 운영리스크 - 금리리스크 - 기타리스크 ⑤ 위기상황분석(S) - 통합위기상황분석 실시의 적정성 - 위기상황분석결과 자본보유의 적정성 - 세부 리스크 유형별 위기상황 분석의 적정성	

* 「은행업 감독업무 시행세칙」 [별표9] 참조

다. RBS 업무절차(Process)

| 업무절차도 |



RBS의 업무절차는 우선적으로 금융회사를 이해하기 위하여 각종 재무정보를 상시 수집하여, 이를 근거로 리스크유형별 내재리스크량을 측정하고 리스크관리수준을 평가한다. 리스크량은 내재된 리스크종류별 리스크량을 계량적으로 측정하고, 리스크관리수준은 노출된 리스크를 측정, 모니터링 및 통제하는 능력 및 절차 등을 평가하며, 위의 평가결과를 바탕으로 종합 리스크등급을 결정한다.

라. 리스크중심감독(RBS) 도입효과

리스크중심감독을 통해 다음과 같은 효과를 기대할 수 있다.

첫째, 분기 또는 반기별 리스크량과 리스크관리수준을 평가함으로써 금융회사의 취약부분을 색출하는 상시감시를 강화하고 사전예방적 감독업무를 수행할 수 있다. 즉 문제가 현존하거나 발생가능한 금융회사 및 영업부분을 식별하고 금융회사의 리스크 특성 변화에 대한 적시 모니터링이 가능하다.

둘째, 검사 계획 수립시 리스크량과 리스크관리수준에 따라 우선순위 부여 및 검사 자원의 최적 배분이 가능하고 차별화된 검사업무를 수행할 수 있다.

셋째, 금융회사는 리스크 중심의 경영관리체제 구축을 통하여 능동적으로 리스크를 인식·관리할 수 있는 능력을 배양할 수 있는 토대를 마련할 수 있다.

넷째, 은행의 경우 Basel II 및 III에 활용 가능하다. Basel II와 III는 리스크 측정을 위한 양적·질적요건 및 리스크 관리수준을 감안한 자본의 적정성 평가를 강조하고 있는데, 감독당국은 신용, 시장, 운영리스크 이외의 기타리스크(은행계정 금리리스크, 유동성리스크, 전략리스크 등)와 리스크관리 수준을 감안하여 은행별로 차별화 된 추가자본을 보유하도록 요구할 수 있다.(Pillar 2) RBS가 Pillar 2의 리스크평가 관련 내용의 상당부분을 포함하고 있어 RBS를 Basel II 및 III에 연계하여 활용할 수 있는 장점이 있다.

3. Basel II 및 Basel III 주요내용

가. Basel II 의 의의

2004.6월 바젤위원회는 종전 BIS자기자본보유제도를 수정하여 Basel II 최종안을 발표하였다. 종전 BIS 자기자본보유제도(Basel I)는 1988년 도입되어 1996년 일부 수정(시장리스크 반영)된 바 있으나, 위험가중치 적용방식이 차주의 신용리스크를 정확히 반영하지 못하고 은행별 리스크 수준에 관계없이 획일적인 기준을 적용(one-size-fits-all)하는 등 문제점이 노출되었다.

예를 들면, 신용도 AAA인 회사채와 투기등급인 회사채에 대하여 동일한 규제자본(regulatory capital)을 산출하게 되어 있어 규제자본의 의미를 퇴색시켰다. 이에 바젤위원회는 차주의 신용평가등급에 따라 위험가중치를 차등 적용하고 리스크가 높은 은행에 대해서는 최저 자기자본비율 이상의 자기자본 보유를 요구하는 Basel II를 발표하였다.

Basel II 도입의 두 번째 이유는 금융회사의 리스크 측정 및 관리 방식의 현격한 발전으로 은행은 새로운 리스크 측정방법론을 수용할 수 있게 되었기 때문이다. 따라서 좀 더 리스크에 민감(risk sensitive)하고 정교한 규제자본을 산출함으로써 경제적 자본(economic capital)과 규제자본의 차이를 줄일 수 있게 되었다.

셋째, 세계의 금융산업은 M&A 등을 통하여 대형화되고 소수의 대형은행들로 집중화됨에 따라 하나의 대형은행이 문제가 있는 경우 거시경제에 심각한 악영향을 줄 수 있는 시스템 리스크가 점차 증가하는 추세에 있다. 따라서 은행들이 최선의 리스크 측정 및 관리 기법을 수용하도록 유도함과 동시에 대형은행의 다양한 영업특성을 반영해야 하는 시대적 요구에 의하여 도입되었다고 할 수 있다.

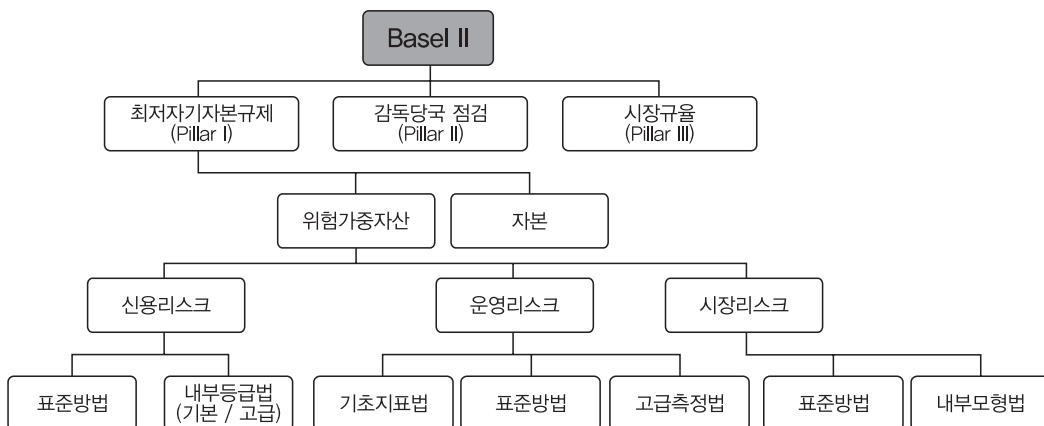
우리나라는 신용리스크 표준방법, 기본내부등급법, 운영리스크 기초지표법, 운영표준방법은 2008.1월부터, 신용리스크 고급내부등급법, 운영리스크 고급측정법은 2009.1월부터 도입하였다.

나. Basel II의 주요 내용

Basel II는 최저 자기자본규제(Pillar 1)에 감독당국 점검(Pillar 2) 및 공시 확충을 통한 시장규율 강화(Pillar 3)로 구성되어 있다.

최저자기자본 산출을 규제하는 Pillar 1에서 신용리스크는 표준방법과 내부등급법(기본 내부등급법, 고급내부등급법)으로 측정하고, 자기자본을 부과하는 리스크의 범위에 현행 기준상의 신용리스크와 시장리스크 이외에 운영리스크(기초지표법, 표준방법, 고급측정법)를 추가하였다.

| Basel II 구조 |



Pillar 2는 은행 경영진과 감독당국간 리스크 규모 및 자본에 대한 의견교환 수단으로 마련된 것으로 리스크 측정 절차에 대한 감독당국의 검증 뿐 아니라, 은행이 리스크를 측정하는 내부 절차를 보유토록 요구하고 있다. Pillar 1에서 파악하지 못한 신용 및 운영리스크와 관련된 잠재 손실 및 비정상적 자본필요에 중점을 두며 개별 은행의 고유 리스크 특성, 사업 전략 및 경기 주기와 이에 따른 자본 요구량 등에 대한 내용을 검토한다.

Pillar 3는 공시 확충을 통하여 시장규율을 강화하는 것으로 은행의 건전성에 대한 양적, 질적 정보를 공시토록 함으로써 은행간 비교를 증진하여 이해 당사자로 하여금 자기 자본비용에 관한 투명한 해석이 가능하도록 한 것이다.

| BIS제도(Basel I)와 Basel II의 주요내용 비교 |

항 목		Basel I 기준	Basel II
자기자본비율 산출시 감안할 리스크		○ 신용리스크 ○ 시장리스크	○ 신용리스크 ○ 시장리스크 ○ 운영리스크 <추가>
최저자기 자본규제 (Pillar 1)	신용 리스크 측정방법	○ 획일적 방법 국가 0%, 은행 20%, 기업 100%	○ 표준방법(Standardized Approach) : 외부신용평가등급에 따라 위험가중치 차등화(0%, 20%, 50%, 100%, 150%) ○ 은행의 내부등급법(The Internal Ratings Based Approach) - 기본 IRB : 채무자의 부도율을 은행이 자체 추정하고 기타 리스크요소 (회수율, 부도시 익스포저)는 감독기관의 지침 사용 - 고급 IRB : 기본IRB모형의 기타 리스크요소도 은행이 평가
	시장 리스크 측정방법	○ 표준방법 ○ 내부모형법	<수정 없음>
	운영 리스크 측정방법	<없음>	○ 기초지표법(Basic Indicator Approach) : 총수익의 일정 비율 부과 ○ 운영표준방법(Standardized Approach) : 영업영역별로 운영리스크를 산정하고 이를 단순합산 ○ 고급측정법(Advanced Measurement Approach) : 영업영역과 부문별 손실자료, 부문간 상관관계등을 감안하여 운영리스크를 측정
감독당국점검 (Pillar 2)		<없음>	○ 은행 자기자본 적정성 및 내부모형의 점검 강화 ○ 은행 리스크 상황에 대한 상시 감시 ○ 필요시 추가자본 부과 요구 등 감독조치
시장규율강화 (Pillar 3)		<없음>	○은행의 자기자본 및 리스크수준·특성·측정방법 및 회계처리방법 등 공시 의무화

다. Basel II에 의한 자기자본비율의 산출

(1) 일반 사항

위험가중자산에 대한 자기자본비율은 연결재무제표를 기준으로 하여 산출한다. 은행은 자기자본비율 산출시 신용리스크, 시장리스크 및 운영리스크별로 표준방법 또는 내부모형의 적절한 방법을 선택하여 적용한다.

(2) 자기자본비율 산식

Basel II 기준 자기자본비율 산식은 종전 협약과 동일하게 자기자본을 총위험가중자산(신용위험가중자산+시장위험가중자산+운영위험가중자산)으로 나누어 산출하며 최저자기자본비율도 종전 협약과 동일한 8%이다.

$$\frac{\text{자기자본}}{\text{신용위험가중자산} + \text{시장위험가중자산} + \text{운영위험가중자산}} \times 100 \geq 8\%$$

라. 금융위기 이후 Basel II의 보완

2009.7월 바젤위원회는 최근 글로벌 금융위기 과정에서 드러난 Basel II 제도상의 취약점을 보완하기 위한 추가적인 개정안(「Enhancements to the Basel II framework」, 「Revisions to the Basel II market risk framework」)을 발표하였다. 동 개정안은 Basel II의 주요 3개 축인 최저자기자본규제(Pillar1), 감독당국 점검(Pillar 2) 및 공시 확충을 통한 시장규율 강화(Pillar 3)를 모두 보완하는 내용을 담고 있다.

Pillar 1과 관련하여 채유동화익스포저에 대한 위험가중치 상향조정, 유동화익스포저에 대한 외부등급 적용을 위한 운영요건에 실사(due diligence) 요건을 추가로 요구하는 등 유동화익스포저에 대한 규제를 강화하였다. 시장리스크 측면에서는 내부모형이 위기상황에서의 손실가능성을 충분히 반영할 수 있도록 Stressed VaR를 신규도입하였고, 내부모형을 사용하여 개별리스크를 산출하는 경우 부도리스크 이외에 신용등급변동리스크를 추가 반영하도록 하였다.

또한, Pillar 2와 관련하여 주요 리스크에 대해 전사적 한도 설정 및 리스크를 반영한 보상체계 수립 등을 통해 전사적(firm-wide) 차원의 리스크관리를 강화하였고 부외 익스포저와 유동화익스포저, 편중리스크 및 유동성리스크에 대한 관리를 강화하는 한편, 건전한 위기상황분석 실시 및 활용도 제고 등의 내용을 담고 있다. Pillar 3와 관련하여 채유동화익스포저, 구조화상품 등 고위험자산에 대한 공시범위를 확대하도록 요구하고 있다.

마. Basel Ⅲ 도입

한편, 2010.12월 바젤위원회는 은행부문의 복원력 강화를 위한 글로벌 규제체계 「A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems」를 발표하였다. 동 규제체계는 (1)규제자본의 질, 일관성 및 투명성을 동시에 제고하기 위해 Tier1과 Tier2자본의 핵심형태에 대한 일관된 기준을 제시, (2)장외파생상품에 대한 시스템 리스크를 감소시키기 위해 거래상대방리스크에 대한 자본부담을 증가시키고, 장외파생상품(OTC)거래를 중앙청산소(CCP)로 이전시키는 유인을 제공, (3)리스크기반(risk-based) 자본규제의 보완적 수단으로 레버리지비율 도입, (4)금융충격의 경기순응성증폭을 완화하기 위해 위기에 사용될 수 있는 최저요구량 이상의 적정 완충자본을 적립토록 하는 체계를 도입, (5)시스템적으로 중요한 은행들(SIBs)간의 과도한 상호연계성으로 인해 부정적인 충격을 감소시키기 위해 SIBs에 대해 추가자본부과, 조건부자본 및 거래 익스포저 제한을 포함한 통합적인 규제수단을 도입 및 (6)심각한 유동성위기 상황시 직면할 수 있는 순현금 유출에 대응하기 위해 단기유동성규제(LCR) 및 장기유동성규제(NSFR)를 신설하였다.

그러나 그간의 개선작업에도 불구하고 위험량 산출 기준(BIS비율의 분모를 의미, 2010.12월에 발표된 바젤Ⅲ 기준서는 대부분 BIS비율의 분자에 대한 내용을 다룸)의 개선 필요성에 대한 지적이 계속되어 왔다. 특히 표준방법의 리스크 차별성이 충분치 않고, 내부 모형 사용은행간 위험량이 상당한 차이를 보이는 등 그 신뢰성 및 비교가능성에 대한 의문이 지속적으로 제기되었다. 이러한 문제점을 해소하기 위하여 바젤위원회는 「Basel Ⅲ : Finalising post-crisis reforms(2017.12월)」과 「Minimum capital requirements for market risk(2016.1월 초안, 2019.1월 개정)」을 발표하였다. 동 규제체계는 신용리스크, 시장리스크, 운영리스크 등의 산출방법을 개편하는 내용 등을 담고 있으며, 2023.1월부터 시행되었다. 다만 우리나라는 2020.6월부터 신용리스크에 한하여 조기도입을 원하는 은행 및 은행지주회사가 희망하는 시점부터 개편안을 적용할 수 있도록 하여, 다수의 은행이 동 개편안(신용리스크)을 조기 도입하였으며, 2025년 말 현재 20개 국내은행 전체가 바젤Ⅲ를 적용중이다.

4. 신용리스크

가. 신용리스크 관리의 의의

신용리스크는 대출을 제공받은 거래상대방이 대출계약에 명시된 조건대로 이자 및 원금의 상환의무를 이행하지 못함으로 인한 경제적 손실을 의미한다. 여기에는 지급보증의 경우 처럼 특정 당사자의 의무가 이행되지 않을 때 금융회사가 대신 부담하게 될 손실의 가능성 까지도 포함된다.

전통적으로 신용리스크는 대출이나 지급보증 등과 같은 직접적인 신용의 제공만을 대상으로 고려되었으나, 금융회사의 업무가 다양해지면서 최근에는 파생금융상품 거래와 같이 직접 신용을 제공하지 않지만 거래상대방의 계약이행 능력에 대한 불확실성을 나타내는 거래상대방리스크(counterparty risk)도 포함하는 개념으로 사용되고 있다.

신용리스크는 예상손실(expected loss)과 비예상손실(unexpected loss)로 구분하기도 한다. 예상손실은 과거 자산의 손실 경험으로부터 합리적으로 예상할 수 있는 신용손실의 평균 수준을 말하는데 대출금리와 대손충당금에 반영된다. 반면, 비예상손실은 자산의 손실 경험에서 예상손실을 뛰어넘는 손실을 의미하는데, 자주 발생하지는 않으나 한번 발생하면 높은 수준의 손실이 발생하게 되며, BIS비율 산출식에서 분모인 신용위험가중자산에 반영되어 은행이 동 손실을 감당할 수 있는 자기자본을 보유하도록 하고 있다.

나. Basel Ⅲ에 의한 신용리스크 산출²²²⁾

(1) 표준방법(Standardised Approach)

표준방법에 따르면 은행 대차대조표 난내자산에 대한 신용위험가중자산은 거래금액에 거래상대방의 신용등급 또는 익스포저 유형별로 정해진 위험가중치를 곱하여 산출하고, 부외자산에 대한 신용위험가중자산은 거래금액에 부외항목별 신용환산율과 거래상대방의 신용등급 또는 익스포저 유형별로 정해진 위험가중치를 곱하여 산출한다.

222) Basel Ⅲ 규제체계의 신용리스크 산출방법은 2017.12월 한 차례 개편(「Basel Ⅲ : Finalising post-crisis reforms」, 이하 「Basel Ⅲ 최종안」)되었고, 바젤위원회는 회원국에 동 개편안의 이행시기를 2023.1월로 권고하고 있다. 다만 우리나라는 2020.6월부터 신용리스크에 한하여 조기도입을 원하는 은행 및 은행지주회사가 희망하는 시점부터 개편안을 적용할 수 있도록 하였으며, 2023.1월부터는 전면적으로 「Basel Ⅲ 최종안」을 기준으로 신용리스크를 산출한다.

파생상품 거래에 대한 규제자본은 거래상대방 신용위험(장내·외 파생상품 대상, Counterparty Credit Risk)과 거래상대방 신용도 하락위험(장외파생상품 대상, Credit Valuation Adjustment risk)의 합으로 계산한다.

표준방법 하에서 익스포저는 거래상대방 또는 거래 특성에 따라 정부, 은행, 기업, 주거용 주택담보, 상업용 부동산담보, 소매, 주식 등으로 구분된다. 이 중 정부, 은행, 기업 익스포저는 신용등급에 따라 규정하는 위험가중치를 적용한다.

| 표준신용등급별 위험가중치 적용 기준 |

구 분	AAA~ AA-	A+~ A-	BBB+~ BBB-	BB+~ BB-	B+~ B-	B-미만	무등급
기업	20%	50%	75%	100%	150%	150%	100% ¹⁾
(Basel I)	(100%)						
정부 ²⁾	0%	20%	50%	100%	100%	150%	100%
(Basel I ³⁾)	(0%)						
은행 ³⁾	20%	30%	50%	100%	100%	150%	- ⁴⁾
(Basel I)	(20%)						

1) 익스포저 분류상 중소기업이 무등급인 경우 85% 위험가중치 적용

2) 적격외부신용평가기관이 부여한 신용등급에 따른 위험가중치(OECD 국가신용도등급에 따른 위험가중치도 적용 가능)

3) OECD 비가입국가(IMF의 일반차입협정 국가는 제외)는 신용등급과 상관없이 100% 위험가중치 적용

4) 동 신용등급이 존재하지 않는 경우(즉 무등급인 경우) 자체실사등급을 산정하여 위험가중치를 적용하여야 함

주거용 주택담보 및 상업용 부동산담보 익스포저²²³⁾는 상환재원의 담보물 의존도와 담보 인정비율(LTV)에 따라 위험가중치를 적용한다. 다만 고위험 또는 고위험Ⅱ 주택담보 익스포저로 분류되는 경우, 위험가중치에 각각 50% 또는 70%의 하한을 적용한다. 이때, 적격 요건을 충족하는 보증서 등에 대해서는 신용위험 경감효과를 적용할 수 있으나, 위험가중치 적용을 위한 LTV 산출시에는 보증서 금액을 차감하여서는 아니 된다.

223) 기존 Basel Ⅲ는 주거용 주택담보, 상업용 부동산담보 익스포저에 각각 일률적인 위험가중치를 적용하였으나, Basel Ⅲ 최종안은 상환재원의 담보물 의존도 및 담보인정비율에 따라 위험가중치를 달리 적용한다.

한편 부동산 개발 및 건축을 위한 토지구입, 개발 각 단계에서 SPV 등에 제공되는 여신은 부동산개발금융 익스포저로 분류하고 150%의 위험가중치를 적용한다. 다만, 부동산 담보의 적격 요건을 충족하고, 전체 계약 중 상당한 비중이 사전에 매매 또는 임대 계약이 이루어진 경우 100%의 위험가중치를 적용할 수 있다.

소매 익스포저는 개인 또는 중소기업에 대한 익스포저로 75%의 위험가중치를 적용하되, 그중 적격 거래의 요건을 충족하는 신용카드 익스포저에 대해서는 45% 위험가중치를 적용한다. 주식 익스포저²²⁴⁾는 250%의 위험가중치를 적용하되, 단기매매 목적의 비상장 주식이거나 벤처캐피탈에 대한 투자인 경우 400%, 후순위채권 및 주식외 자본조달수단이면 150%, 정부 감독하에 법적 절차에 따른 특정 경제지원 목적이면 100%를 적용한다.

(2) 내부등급법(IRB : Internal Ratings Based Approach)

내부등급법은 내부등급법 최소 요건을 충족하는 은행이 정부, 은행, 기업(이하 “기업 등”)과 소매 익스포저에 대해 자체 추정하여 감독당국의 사전 승인을 받은 리스크 요소(PD, LGD, EAD, M)²²⁵⁾를 바젤위원회에서 정의한 소요자기자본율(K) 함수에 대입하여 위험가중자산을 산출하는 방법을 말한다.

바젤위원회의 소요자기자본율(K) 함수는 익스포저 유형이 기업 등인 경우와 소매인 경우 각각 정의되어 있는데, 소요자기자본율(K) 함수에 투입되는 상관관계(R)는 기업 등 익스포저 내에서 기업과 중소기업 익스포저, 소매 익스포저 내에서 주거용주택담보²²⁶⁾, 적격회전 거래, 기타 소매 익스포저인 경우 각각 차이가 있다.

224) 기존 Basel III는 주식 익스포저의 신용리스크를 내부등급법으로 산출 가능하였으나, Basel III 최종안은 표준방법 적용을 의무화하였다.

225) 부도율(PD : Probability of Default), 부도시손실률(LGD : Loss Given Default), 부도시 익스포저(EAD : Exposure At Default), 유효 만기(M : effective Maturity)

226) 기본적으로 0.15의 상관계수를 적용하지만, 고위험주택담보 익스포저인 경우 0.3, 고위험II 주택담보 익스포저인 경우 0.35를 적용

| 기업 등 익스포저의 위험가중자산 계산 |

$$\text{소요자기자본올(K)} = \left\{ \text{LGD} \times N \left[(1-R)^{-0.5} \times G(\text{PD}) + \left(\frac{R}{1-R} \right)^{0.5} \times G(0.999) \right] - \text{PD} \times \text{LGD} \right\} \\ \times (1 - 1.5 \times b)^{-1} \times (1 + (M - 2.5) \times b)$$

$$\text{상관관계(R)} = 0.12 \times \frac{(1 - \exp(-50 \times \text{PD}))}{(1 - \exp(-50))} + 0.24 \times \left[1 - \frac{(1 - \exp(-50 \times \text{PD}))}{(1 - \exp(-50))} \right]$$

$$\text{만기조정(b)} = (0.11852 - 0.05478 \times \ln(\text{PD}))^2$$

$$\text{위험가중자산(RWA)} = K \times 12.5 \times \text{EAD}$$

주: 1) PD, LGD는 소수점의 숫자를 사용(예 : 20% 대신 0.2를 사용)

2) EAD는 원화표시 금액을 사용

3) $N[\cdot]$ 은 표준정규분포의 누적분포함수, $G[\cdot]$ 은 표준정규분포의 역누적분포함수

내부등급법은 리스크 요소의 자체 추정 범위에 따라 기본내부등급법(Foundation-IRB)과 고급내부등급법(Advanced-IRB)으로 구분된다. 기본내부등급법은 리스크 요소 중 부도율(PD)만 은행이 자체 추정한 값을 사용하고, 나머지 요소는 바젤위원회에서 정한 값을 사용하며, 고급내부등급법은 모든 리스크 요소(PD, LGD, EAD, M)를 은행이 자체 추정한 값으로 사용하여 위험가중자산을 산출한다. 고급내부등급법의 경우 대기업, 은행 및 기타 금융기관 익스포저에는 적용할 수 없다.

한편, 장외파생상품 거래에 대한 신용위험가중자산 산출은 거래상대방에 대한 위험가중자산 산출 방식이 표준방법인 경우는 익스포저 금액에 거래상대방의 신용등급 또는 익스포저 유형별로 정해진 위험가중치를 곱하고, 내부등급법인 경우는 익스포저 금액에 거래상대방별 내부등급법 소요자기자본율(K) 함수를 통해 산출된 소요자기자본율 K에 12.5를 곱한 값을 위험가중치로 적용하는 차이가 있다.

다. 신용리스크관리의 요소

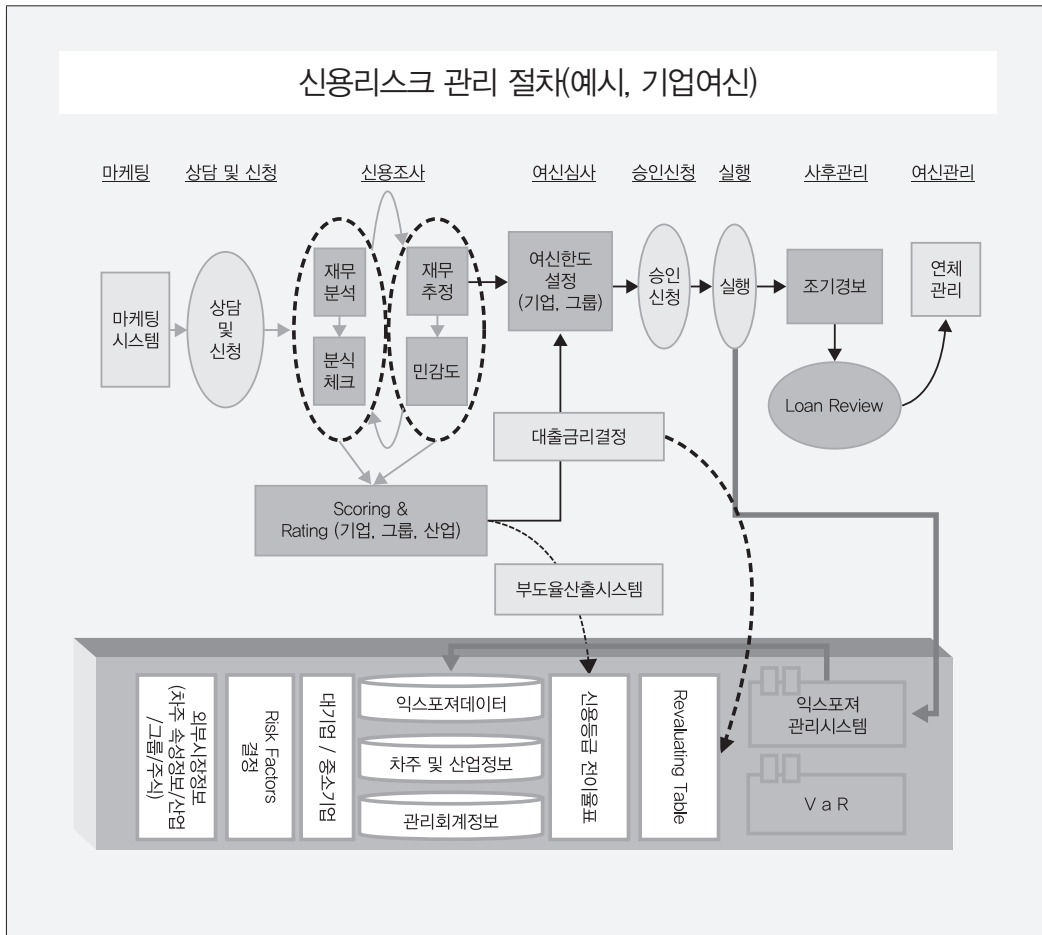
(1) 신용리스크관리의 절차 및 구조

신용리스크관리는 개별차주에 대한 재무분석 및 신용평가를 통한 부도율 측정, 대출금리 결정, 한도 설정과 같이 개별리스크 측정 부분과 익스포저와 차주간의 부도 상관관계를 고려하는 신용포트폴리오 리스크관리모형(예: Credit VaR)으로 구성된다.

금융회사의 여신업무 절차는 우선 여신 취급전 단계로 여신마케팅(Loan Marketing) 및 상담 기능을 들 수 있다. 그 다음 단계로 여신실행을 위하여 차주의 신용상태를 조사(재무 분석, 분석체크, 재무추정, 민감도 분석)하고 신용조사를 기반으로 신용등급을 결정하고 결정된 신용등급과 담보상태와 같은 여신조건을 분석하여 대출금리를 결정하게 된다.

신용조사는 신용평가모형의 계량·비계량지표 항목 등을 구체적으로 조사하고 차주의 신용리스크 관련자료 및 정보사항을 시의적절하게 수집하고 검토하는 것이다. 차주의 상환 능력이 양호하고 여신신청내용이 금융회사의 여신정책에 부합할 경우 여신취급이 승인되며 승인된 여신은 익스포저 관리시스템을 통하여 집계된다.

여신취급 후 단계로는 여신감리(Loan Review)를 들 수 있다. 여신실행 후에도 지속적인 모니터링을 통하여 차주의 신용도 저하와 담보물의 가치하락 등으로 여신의 회수위험이 증가하는 사건을 식별하고 신용리스크 강화차원에서 당해 여신의 건전성을 원래의 수준으로 복귀시키는 조치를 취하여야 한다. 여신사후관리의 핵심 업무인 여신감리를 담당하는 책임자는 차주의 신용상태를 수시로 재평가하여 신용평가등급을 조정하고 신용등급 수준에 부합하도록 신용한도 조정, 여신조건 변경, 여신건전성 재분류 등의 업무를 수행한다.



기업여신과 달리 가계여신은 이미 소액 분산화가 되어 있고 동시부도확률 예측의 어려움 등으로 포트폴리오 신용리스크 측정에 관한 연구는 충분히 이루어지지 못한 실정이다. 가계여신 또는 개인고객의 부도확률 추정과 관리는 신용평가시스템(CSS; Credit Scoring System)과 연체전이율 분석, Vintage분석²²⁷⁾ 등을 통하여 이루어지고 있다. 가계여신은 소액의 다수 고객으로 구성되어 있기 때문에 여신프로세스의 효율화를 위하여 대부분 본점에 집중화된 전산시스템을 통하여 승인 결정이 이루어지고 있다.

227) 기간경과(vintage)에 따라 소매고객을 별도의 자산군(pool)으로 나누는 방법으로 익스포저의 기간 경과에 의해 구분될 수 있다. 예를 들어, 과거 3년간 정상 거래중인 차주와 1개월 전 거래를 시작한 차주는 같은 신용평점이 부여되었더라도 상이한 리스크 특성을 보일 가능성이 크다는 것이다.

앞서 설명한대로 신용리스크 측정을 위한 요소(credit components)는 차주의 부도율(PD; Probability of Default), 부도시손실률(LGD; Loss Given Default), 부도시익스포저(EAD; Exposure At Default)로 구성된다. 그 밖에 신용 익스포저의 만기(M; Maturity)와 신용 익스포저간 상관관계 등이 있다. 만기(M)는 신용리스크 측정시점부터 신용 익스포저의 계약 종료일까지의 '유효한' 잔존기간으로 신용리스크 측정 및 여신가격결정의 주요 요소이며, 신용 익스포저간 상관관계는 신용 익스포저의 분산효과를 반영하기 위하여 차주의 신용도나 익스포저간의 손실률에 영향을 미치는 제 요소간의 연관성을 추정한 것이다.

(2) 신용평가시스템

신용평가시스템이란 내부등급의 부여, 부도 및 손실 추정치의 계량화와 관련된 제반 방법론과 모형, 업무절차 및 전산시스템을 총괄하는 개념이다. 신용평가시스템의 중요한 구성요소 중 하나인 신용등급은 차주의 부도리스크를 평가하는 차주등급(borrower rating)과 거래 특성을 반영하여 거래를 평가하는 거래등급 또는 여신등급(facility rating)의 독립된 2차원으로 구성되어야 한다.

차주등급은 부도율에 의한 순위를 말한다. 예를 들어 A은행의 신용평가시스템이 10등급 체계로 되어 있고 부도난 차주를 10등급으로 분류한다면, 1등급은 신용도가 가장 우량한 차주, 10등급은 부도차주, 2등급에서 9등급까지 등급 숫자가 커질수록 점점 부도리스크가 증가함을 의미한다. 그러나 4등급 차주의 부도율이 2등급 차주 부도율의 2배가 되어야 한다는 것을 의미하지는 않는다. 또한 담보와 기타 여신허성(facility characteristic)은 차주 등급 결정과 관련성이 없어야 한다. 예를 들어, A은행에서 100% 주택담보 대출거래를 하는 부도 차주는 담보관련 기대손실의 크기에 상관없이 차주등급은 10등급을 부여하여야 한다.

여신등급은 LGD 등급이라고도 하며, 부도로 인해 예상되는 손실에 따른 순위라고 할 수 있다. 여신등급은 차주의 부도시 발생할 수 있는 손실이며, 부도시 익스포저(EAD)의 백분율로 표현한다. LGD 분석은 부도리스크 모델링에 비해 데이터가 충분하지 않은 특징이 있다.

기업여신의 부도율(PD; Probability of Default)을 추정하는 신용평가방법은 계량모형, 전문가 판단 모형, 제한적 전문가 판단모형 등 3가지로 구분될 수 있다.

계량모형의 예로는 신용평점모형(credit scoring models), 부도예측모형(default models)과 함께 Moody's KMV의 EDF나 RiskCalc 등 외부전문기관의 모형이 포함된다.

전문가의 판단을 제한적으로 이용하는 시스템은 1차적으로 부도예측모형, 신용평점모형 또는 객관적 재무분석 등 계량모형에 기초하여 신용등급을 부여하되, 제한적인 범위 내에서 주관적 판단에 기초하여 신용등급을 조정하는 방법을 의미한다.

전문가 판단모형이란 신용평가에 전문성을 갖춘 자가 계량화하기 힘든 정성적 정보를 가지고 기업의 실체를 파악하고 논리적 추론 및 설득력 있는 설명능력을 통해 결론에 도달하는 방식을 의미한다.

그러나 실제 금융회사가 채택하고 있는 신용평가모형은 혼합된 모형이다. 즉, 계량모형에 의해 직접 등급이 부여되는 시스템에 있어서도 신용분석 또는 여신 감리 담당자의 재량으로 계량모형에 의해 기 부여된 신용등급이 조정되는 등 개인적 경험이 일정 역할을 담당하고 있다. 일부 은행의 경우 차주 또는 여신 건별 등급 결정에 있어 부도확률모형 등 계량모형에만 의존하고 있지만 대부분은 재무비율 등 양적 요인과 산업위험, 과거 금융거래실적 등 표준화된 질적 요인을 동시에 고려하고 있다.

가계여신의 경우 속성 정보와 행위 패턴을 고려한 고객중심의 데이터베이스를 근간으로 개인신용평가시스템(CSS; Credit Scoring System)에 의해 금리결정이나 포트폴리오 리스크 관리 전략을 수행하고 있다.

개인신용평가를 위한 평가요소로는 주로 ①거래 신청인의 인적사항을 나타내는 고객신상 정보 ②기존 거래고객인 경우 자사내의 전산DB에 축적되어 있는 여수신 거래실적정보 ③신용정보집중기관에서 제공하는 외부신용정보가 활용된다.

가계여신의 신용평가모형은 전통적인 통계적 방법인 Logit모형이나 판별분석 등의 기법을 이용해 개발하며 이외에도 의사결정나무(Decision Tree)나 신경망모형 (Neural Network), 유전적 알고리즘(Genetic Algorithm) 등의 기법이 있다. 최근에는 신용평가모형 개발 시 차주의 소셜미디어(SNS)활동, 비금융거래 실적 등 빅데이터를 활용하려는 움직임이 나타나고 있다.

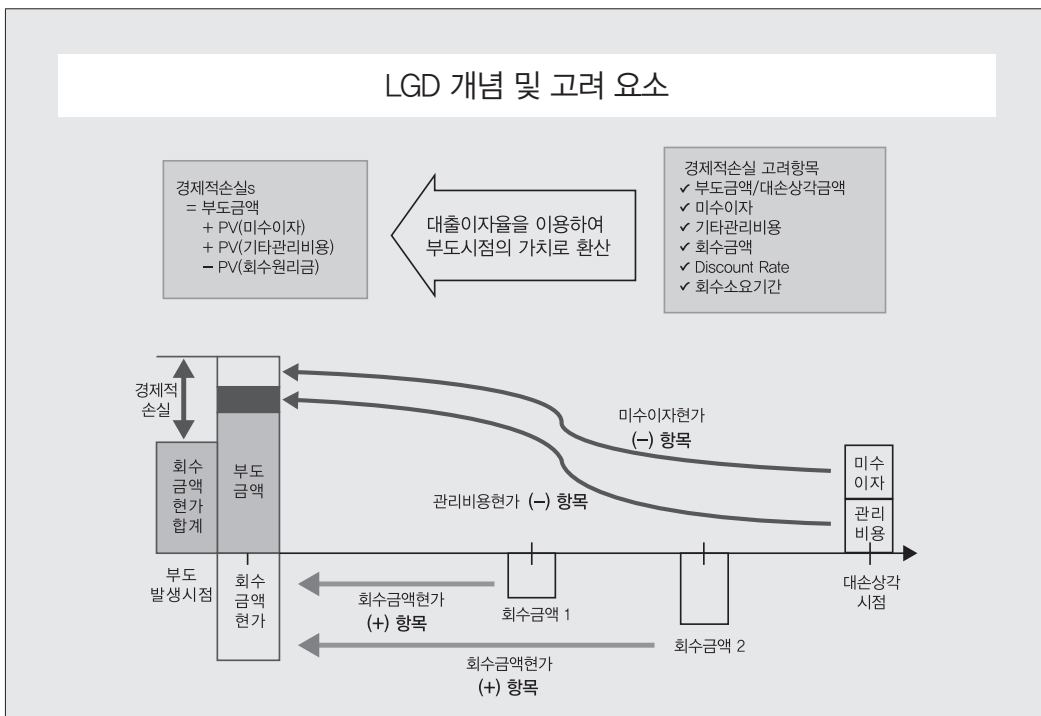
(3) 손실률(LGD; Loss Given Default) 측정 방법

LGD는 차주의 부도시 금융회사가 부담하는 평균손실예상치로 신용 익스포저의 백분율로 표시된다. LGD는 경제적 의미의 손실로 회수기간에 따른 할인율, 조달비용, 회수에 따른 직간접 비용이 고려되어야 한다.

차주의 부도율은 여신거래 특성에 의존하지 않는 반면, LGD는 일반적으로 담보의 유무나 크기, 선순위 구조 및 여신계약 등 여신거래 특성에 좌우되므로 동일차주에 대한 여신이라도 LGD는 상이할 수 있다. 또한 LGD는 동일한 여신 약정일지라도 심사기준 및 설정 담보의 차이, 부도시 여신의 회수와 관련된 정책과 절차의 차이에 의해 금융회사별로 큰 편차를 보일 수 있다.

LGD 추정에 영향을 미치는 요인(drivers)은 LGD의 시계열적 변동을 가져오는 경기변동 요인과 횡단면적 차이를 가져오는 신용자산 자체의 특성으로 구분할 수 있다.

경기의 변동에 의해 LGD의 전반적인 수준은 영향을 받으며, 동일한 시점에서는 상품의 종류, 담보의 유무 또는 변제의 우선순위 등 신용자산 자체의 특성에 의해 LGD는 차별화된다.



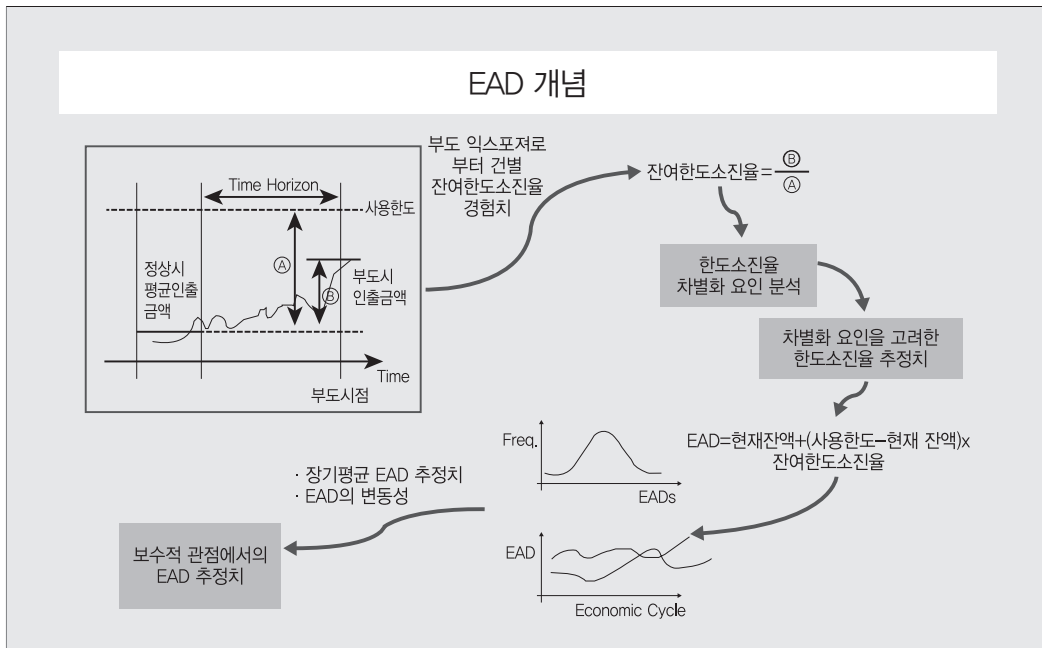
(4) 부도시 익스포저(EAD; Exposure at default) 측정방법

EAD는 차주의 부도시 동 차주에게 노출되어 있는 여신의 경제적 가치로 미래 특정시점(예를 들어, 신용리스크 측정기간이 1년인 경우 현재부터 1년 후의 시점)에 차주에게 노출된 여신의 기대치로 정의할 수 있다. 대출과 채권 등 난내항목의 EAD는 리스크 측정 당시의 장부가액이 EAD로부터 크게 벗어나지 않으므로 이를 적정 대응치로 사용할 수 있다. 그러나 약정과 같은 난외항목의 경우에는 신용공여수단에 따라 리스크 측정 당시의 익스포저와 EAD는 매우 상이할 수 있다.

$$EAD = \text{현재잔액} + CCF \times (\text{충한도} - \text{현재잔액})$$

단, CCF(Credit Conversion Factor): 미사용한도에 대한 부도시까지의 추가 사용률

CCF 추정을 위해서 부도난 차주 데이터를 분석하여 부도시의 잔액뿐만 아니라 부도 이전 특정일의 익스포저에 대한 역사적 정보(사용 잔액과 미사용 잔액 모두)를 포함시켜야 한다. CCF에 영향을 미치는 요인으로는 상품특성, 차주 등급과 여신등급, 최초 취급 후 경과기간, 잔존만기, 갱신, 경제상황, 신용등급의 변화, 한도소진율, 계약조항(covenants) 등이 있다.



Basel Ⅲ의 내부등급법에 의한 EAD추정방법은 기본내부등급법과 고급내부등급법으로 구분할 수 있다. 난외항목에 대해서는 기본내부등급법과 고급내부등급법 모두 장부가액을 EAD로 사용토록 하고, 특정 대손충당금이 설정된 경우에는 동 충당금을 제외한 순포지션을 EAD로 사용하여 소요자기자본을 산출한다.

난외항목에 대해서는 기본내부등급법을 사용하는 금융회사의 경우에는 BIS가 제시한 표준치를, 고급내부등급법을 사용하는 금융회사의 경우에는 자체 추정치를 사용할 수 있도록 허용하고 있다. 고급내부등급법을 사용하여 난외항목의 EAD를 자체 추정하는 경우 신뢰성 있는 데이터와 분석을 바탕으로 보수적으로 추정하여야 한다.

한편 파생상품 또한 거래상대방의 채무불이행에 대한 신용리스크가 존재하므로, 은행은 파생상품의 거래상대방 EAD를 산출하여 신용리스크를 인식하여야 한다. 과거에는 커런트 익스포저 방법(CEM: Current Exposure Method) 또는 표준방법을 사용하여 파생상품의 EAD를 산출하였으나, 최근 파생상품 거래특성(증거금부 여부, 양자간/다자간 여부 등)을 반영하는 거래상대방 신용리스크 표준방법(SA-CCR: Standardized Approach for Counter-party Credit Risk)으로 변경되었다.

5. 시장리스크

가. 시장리스크제도 도입배경 및 현황

은행의 영업활동에서 전통적인 예대업무 위주의 영업이외에 파생상품을 포함한 트레이딩 업무의 비중이 급격하게 늘어남에 따라 금리, 주가, 환율 등 시장리스크에 대한 노출이 크게 늘어나게 되었으며, 이로 인해 시장리스크에 대한 측정과 관리에 대한 관심이 증가하게 되었다.

바젤위원회는 1995년 「An Internal Model-Based Approach to Market Risk Capital Requirement」을 발표하여 G-10 국가 등 선진국에서는 1997년말부터 시행하였으며, 우리나라에서도 2002.1.1.부터 시장리스크 측정대상 리스크요소(금리, 주식, 외환)별로 표준 방법과 내부모형을 선택적으로 사용할 수 있도록 하였다.

한편, 바젤위원회는 2009.7월 시장리스크 규제를 강화하는 방향으로 개정안 「Revisions to the Basel II market risk framework」을 발표하였으며, 주요 내용으로는 유동화/재유동화 및 주식익스포저 자본강화, 위기상황을 반영한 Stressed VaR 도입, 내부모형에 의한 개별리스크 추가자본부과 등이 포함되었다.

그러나, 금융위기 당시 트레이딩 계정에 대한 규제자본이 충분하지 못했다는 문제점을 개선하기 위해 바젤위원회는 시장리스크 규제 체계에 대해 근본적인 재검토(fundamental review)를 추진하였으며, ① 트레이딩 및 은행계정 간 자의적 변경에 따른 규제차익 추구 가능, ② 규제자본 산출시 복잡한 금융상품의 특성 미반영, ③ VaR를 통한 규제자본 산출시 극단적인 손실(tail risk) 미인식, ④ 시장리스크 산출시 표준방법·내부모형 간 연계성 결여 ⑤ 리스크 유형별 특성과 무관한 유동성 가정 등의 문제점을 도출하였다.

이에 따라 바젤위원회는 2016.1월 ① 트레이딩계정과 은행계정의 분류기준 강화, ② 표준방법의 리스크 민감도 제고 등 산출방법 정교화, ③ 내부모형의 리스크측도를 VaR(Value at Risk)에서 ES(Expected Shortfall)로 변경하여 손실 인식범위 확대, ④ 표준방법과 내부모형의 연계성 강화, ⑤ 리스크 유형별 유동성시계(liquidity horizon) 차별화 등을 주요 내용으로 하는 개편안인 「Minimum capital requirements for market risk」를 발표(2019.1월 추가 개정)하였다. 바젤회원국은 2019.1월 시행하는 것으로 합의하였으나 개편안의 복잡성 등으로 2023.1월로 연기하였으며, 우리나라는 2023.1월부터 시행하였다.

나. 시장리스크 산출방법

시장리스크는 금리·주가·환율 등 시장가격의 비우호적인 변동으로 인하여 금융회사의 난내·외 익스포저에서 손실이 발생하는 리스크를 말한다. 바젤Ⅲ 기준에서 시장리스크는 ① 표준방법, ② 간편법, ③ 내부모형 중 하나의 방법으로 산출할 수 있다.

표준방법은 바젤위원회가 제시하는 표준화된 기준에 따라 시장리스크를 산출하는 방법이다. 내부모형 또는 간편법을 승인받지 않은 금융회사는 표준방법으로 시장리스크를 산출해야 한다.

간편법은 소규모이고 단순한 상품만을 보유 중인 금융회사가 금융감독원의 승인을 받아 사용할 수 있다. 바젤Ⅱ.5 표준방법에서 위험가중치를 상향한 산출방법으로 표준방법 및 내부모형에 비해 매우 단순한 특징이 있다

내부모형은 금융회사가 자체 개발한 모형으로 시장리스크를 산출하는 방법을 말하며, 내부모형 및 리스크관리 등에 대한 최소요건을 충족하고 금융감독원의 승인을 받아야 사용할 수 있다.

우리나라는 은행의 시장리스크 수준 및 산출·규제편익을 등을 감안하여 ① 표준방법, ② 간편법을 적용해 시장리스크를 산출하도록 하였다.

다. 시장리스크 표준방법

(1) 표준방법의 구조

표준방법에 의한 시장리스크는 ① 민감도 기반 리스크, ② 부도리스크, ③ 잔여리스크를 단순 합산하여 산출한다.

“민감도 기반 리스크”란 금리·주가·환율 등 시장가격의 비우호적인 변동으로 발생하는 선형·비선형 손실을 말한다. 예를 들어, 금리 상승으로 인한 채권 매입포지션의 평가손실, 주가 하락으로 인한 주식 콜옵션 매입포지션의 평가손실 등은 민감도 기반 리스크에 해당한다.

“부도리스크”란 트레이딩 목적의 채무상품 및 지분상품에서 발행자의 갑작스러운 부도(jump-to-default)로 인해 발생하는 손실을 말한다. 예를 들어, 트레이딩부서에서 채권 및 주식을 보유 중인 상황에서 갑작스럽게 발행자의 부도가 발생하는 경우 부도리스크가 실현된다.

“잔여리스크”란 민감도 기반 리스크와 부도리스크에서도 포착되지 않는 그 밖의 손실을 말한다. 장수리스크²²⁸⁾·기후변화·자연재해 등 기초자산이 금리·주가·환율 등과 무관한 리스크는 잔여리스크에 해당하며, 디지털옵션 등 비정형 상품의 구조적인 특성에 의해서도 잔여리스크가 발생할 수 있다.

228) 실제 수명이 예상 수명에서 벗어남에 따라 발생하는 손실을 말한다. 예를 들어 연금상품을 판매한 보험회사의 경우 실제 수명이 예상 수명을 초과하는 경우 실제 연금지급액이 예상 연금지급액을 초과하여 손실이 발생할 수 있다.

(2) 민감도 기반 리스크

○ 민감도 기반 리스크의 주요개념

민감도 기반 리스크는 리스크요소에 대한 민감도를 이용하여 시장리스크를 산출한다.

“리스크요소”란 가치평가모형의 투입변수로서 상품의 가치 변동에 영향을 미치는 개별 시장 변수를 말하며, 만기별 금리, 등급별 신용스프레드, 개별 주가, 통화별 환율 및 만기별 옵션 내재변동성 등이 이에 해당한다. 리스크요소가 변동함에 따라 금융회사가 보유하는 상품 가치가 변동하여 손실이 발생하기 때문에 리스크요소는 시장리스크의 원천이라 할 수 있다.

한편 속성이 유사한 리스크요소를 그룹화한 것을 “리스크군” 및 “버킷”이라 한다. 리스크 군이란 리스크요소를 구분하는 가장 큰 단위로 ① 일반금리리스크, ② 신용스프레드리스크²²⁹⁾, ③ 주식리스크, ④ 외환리스크, ⑤ 일반상품리스크가 있다. 버킷이란 리스크군 내에서 속성이 유사한 리스크요소를 구분하는 단위를 말한다. 예를 들어 일반금리리스크군의 경우 리스크요소는 통화 및 만기별 무위험금리로 정의되며, 버킷은 각 통화로 정의된다. 주식 리스크군의 경우 리스크요소는 개별 주식으로 정의되며, 버킷은 시가총액, 주식시장 및 산업섹터에 따라 정의된다.

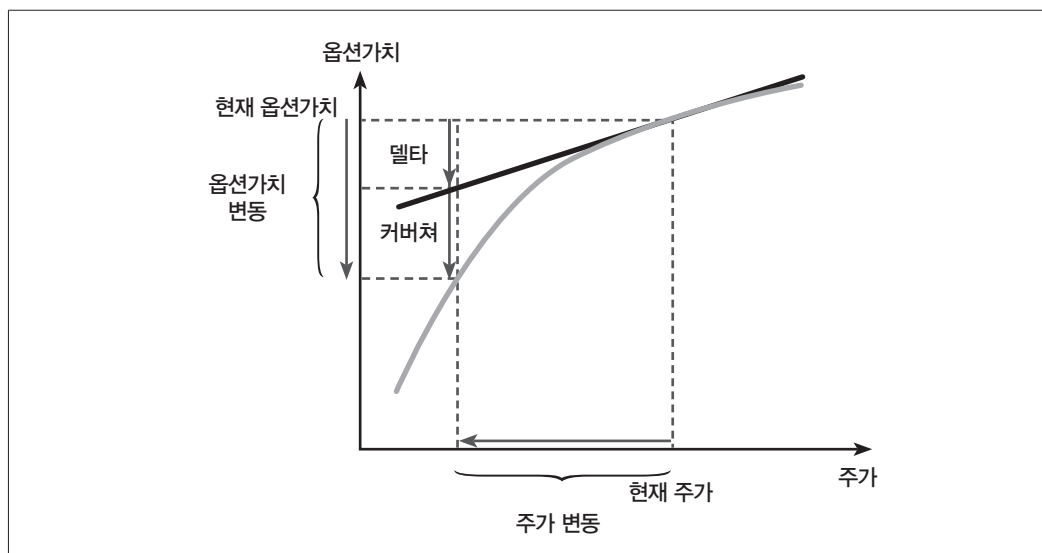
| 리스크요소, 버킷 및 리스크군의 사례 |

리스크군	버킷	리스크요소
일반금리	대한민국 원	원화 1년 무위험금리, 원화 2년 무위험금리, ...
	미국 달러	달러화 1년 무위험금리, 달러화 2년 무위험금리, ...
	...	...
주식	대형주/선진시장/제조업	A 주식, B 주식, ...
	대형주/선진시장/금융업	C 주식
	대형주/신흥시장/금융업	D 주식, E 주식, ...
	소형주/신흥시장/금융업	F 주식
	...	...

229) 신용스프레드리스크군은 다시 非유동화상품, 일반 유동화상품, 상관관계 트레이딩 포트폴리오의 세 가지 리스크군으로 구분되나 여기서는 생략한다.

특정 리스크요소에 대한 “민감도”란 해당 리스크요소가 한 단위 변동하는 경우 상품 가치가 어느 정도 변동하는지를 나타내는 지표이다. 예를 들어 채권 포지션의 1년 무위험 금리 민감도란, 만기 1년인 무위험금리가 1bp 변동할 때 해당 채권 포지션의 가치가 얼마나 변동하는지를 말한다. 민감도가 큰 상품일수록 리스크요소 변동에도 상품 가치가 크게 변동하기 때문에 시장리스크에 더 크게 노출되어 있다고 할 수 있다. 이와 같은 특징으로 인해 민감도는 시장리스크 산출에서 뿐만 아니라 금융회사의 주요 리스크관리 수단으로 이용되고 있다.

민감도에는 델타 민감도, 베가 민감도 및 커버처 민감도가 있다. 델타 및 커버처 민감도란 가격 관련 리스크요소가 한 단위 변동할 때 상품 가치가 각각 선형 및 비선형적으로 변동하는 정도를 말한다. 한편 베가 민감도란 변동성 관련 리스크요소가 한 단위 변동할 때 상품 가치가 선형적으로 변동하는 정도를 말한다. 일반적으로 델타 민감도는 모든 상품과 관련(0이 아닌 값으로 산출됨)되나, 베가 및 커버처 민감도는 옵션과 같은 비선형상품에만 관련된다. 즉 선형상품은 베가 및 커버처 민감도가 0으로 산출된다. 예를 들어, 개별 주식 포지션의 경우 그 가치가 주가에 선형적으로 변동하기 때문에 델타 민감도만 있으나, 개별 주식 옵션 포지션의 경우 그 가치가 주가에 비선형적으로 변동하며 내재변동성에 대해서도 변동하기 때문에 델타, 베가 및 커버처 민감도가 모두 있다.



○ 민감도 기반 리스크의 구조

민감도 기반 리스크는 두 가지 차원에서 리스크를 다시 구분하는데, 리스크군(risk class)에 따라 ① 일반금리리스크, ② 신용스프레드리스크, ③ 주식리스크, ④ 외환리스크, ⑤ 일반상품리스크로 구분하며, 민감도에 따라 ① 델타리스크, ② 베가리스크, ③ 커버처리스크로 구분된다. 즉 민감도 기반 리스크는 리스크군(5개) 및 민감도(3개) 조합에 따라 15개 리스크로 구분된다.

| 민감도 기반 리스크의 구조 |

리스크군/민감도 유형	델 타	베 가	커버처
일반금리	일반금리 델타리스크	일반금리 베가리스크	일반금리 커버처리스크
신용스프레드	신용스프레드 델타리스크	신용스프레드 베가리스크	신용스프레드 커버처리스크
주 식	주식 델타리스크	주식 베가리스크	주식 커버처리스크
외 환	외환 델타리스크	외환 베가리스크	외환 커버처리스크
일반상품	일반상품 델타리스크	일반상품 베가리스크	일반상품 커버처리스크

민감도 기반 리스크는 해당 15개 리스크를 단순 합산하여 산출되는데, 그 과정에서 상관관계리스크가 반영된다. 높음·중간·낮음 등 세 가지 상관관계 시나리오 하에서의 민감도 기반 리스크를 각각 산출한 후, 그 중 가장 큰 값을 최종적인 민감도 기반 리스크로 선택한다.

○ 민감도 기반 리스크의 산출방법

민감도 기반 리스크의 각 15개 리스크는 일반적으로 리스크요소 단위의 리스크량을 산출하고, 이를 버킷 단위와 리스크군 단위에서 순차적으로 합산하는 방식으로 산출한다.

리스크요소 단위의 리스크량은 해당 리스크군에 속하는 각 리스크요소에 대하여 산출하는데, 리스크요소에 대한 민감도에 바젤위원회가 정하는 위험가중치를 곱하여 산출한다. 민감도는 리스크요소가 한 단위 변동할 때 상품 가치가 얼마나 변동하는지를 의미하고 위험가중치는 리스크요소가 위기상황에서 변동하는 정도를 의미하기 때문에, 민감도에 위험가중치를 곱하는 것은 위기상황에서 상품 가치가 변동하여 발생하는 손실의 정도를 의미한다.

버킷 단위의 리스크량은 해당 버킷에 속하는 모든 리스크요소에 대하여, 리스크요소 단위의 리스크량을 합산하여 산출한다. 합산하는 과정에서 리스크요소 사이의 분산효과를 고려하기 위해 상관관계가 반영된다.

리스크군 단위의 리스크량은 해당 리스크군에 속하는 모든 버킷에 대하여, 버킷 단위의 리스크량을 합산하여 산출한다. 버킷 단위의 리스크량과 마찬가지로 버킷 사이의 분산효과를 고려하기 위해 상관관계가 반영된다.

| 민감도 기반 리스크의 산출방법 |

- ① 각 리스크요소 k 에 대하여, 민감도에 위험가중치를 곱하여 리스크요소 단위의 리스크량 WS_k 을 산출한다.

$$WS_k = RW_k s_k, \text{ 여기서}$$

- s_k : 리스크요소 k 에 대한 민감도
- RW_k : 리스크요소 k 에 대한 위험가중치



- ② 각 버킷 b 에 대하여, 해당 버킷 내의 모든 리스크요소 단위의 리스크량을 합산하여 버킷 단위의 리스크량 K_b 을 산출한다.

$$K_b = \sqrt{\max\{0, \sum_k WS_k^2 + \sum_{k \neq l} \rho_{kl} WS_k WS_l\}}, \text{ 여기서}$$

- ρ_{kl} : 리스크요소 k 와 l 간 상관계수
- WS_k, WS_l : 각각 리스크요소 k 와 l 에 대한 리스크량



- ③ 해당 리스크군 내의 모든 버킷 단위의 리스크량을 합산하여 리스크군 단위의 리스크량 $K_{risk\ class}$ 를 산출한다.

$$K_{risk\ class} = \sqrt{\sum_b K_b^2 + \sum_{b \neq c} \gamma_{bc} S_b S_c}, \text{ 여기서}$$

- γ_{bc} : 버킷 b 와 c 간 상관계수
- K_b, K_c : 각각 버킷 b 와 c 에 대한 리스크량
- S_b, S_c : 각각 버킷 b 와 c 에 대한 WS_k 합산액



- ④ 15개 조합의 리스크군 및 민감도 유형에 따라 ①~③을 반복하여 산출되는 리스크군 단위의 리스크량을 단순 합산한다.

(3) 부도리스크

부도리스크는 발행자의 부도가 발생할 수 있는 채권·주식 또는 이를 기초자산으로 하는 파생상품을 대상으로 산출한다.

부도리스크와 관련되는 주요 개념에는 “총JTD”(gross jump-to-default)와 “순JTD”(net jump-to-default)가 있다. 총JTD란 특정 상품 단위에서 발행자 부도 시 발생하는 손실(또는 이익)을 말하며, 순JTD란 발행자가 같은 여러 상품의 총JTD를 합산한 것을 말한다. 채권·주식 매입포지션의 경우 발행자 부도 시 손실이 발생하나 매도포지션의 경우 이익이 발생하기 때문에, 두 포지션의 총JTD는 부호가 반대이며 이를 합산한 순JTD는 총JTD보다 작은 금액으로 산출된다.

부도리스크 산출과정은 먼저 포지션에 대한 총JTD를 산출하고, 이를 동일 발행자에 대해 합산하여 순JTD를 산출한 후, 이에 위험가중치를 적용하고 합산하는 절차이다. 발행자가 다를지라도 부호가 반대인 경우 순JTD 간에 헤지효과가 발생하므로 순JTD를 합산할 때 헤지효과를 반영하여 산출한다.

한편 부도리스크는 갑작스러운 부도로 인한 손실이라는 점에서 신용리스크와 동일한 개념이다. 이에 따라 바젤위원회는 부도리스크 산출기준에서 사용되는 위험가중치를 신용리스크 산출기준에서의 위험가중치와 일관되게 설정하였다.

(4) 잔여리스크

잔여리스크는 민감도 기반 리스크와 부도리스크에서 포착되지 않는 모든 리스크를 반영하고, 표준방법의 모형리스크를 고려하기 위해 단순하나 보수적인 방법으로 산출한다. 구체적으로 잔여리스크가 내재된 개별 포지션의 명목원금에 위험가중치를 적용하고, 이를 단순 합산하여 산출한다.

6. 금리리스크

가. 금리리스크의 개념

금리리스크는 금리가 금융회사의 재무상태에 불리하게 변동할 때의 손실 가능성을 의미한다. 이러한 금리리스크는 금융회사의 투자대상 자산이 단기매매 목적의 트레이딩 계정(trading book) 자산인가 아니면 대출이나 예금 같은 은행계정(banking book)의 자산·부채인가에 따라서 그 의미와 감독당국의 규제 방법이 다르게 제시되고 있다.

트레이딩 계정으로 분류되는 단기매매채권이나 금리부 파생상품 등의 금리리스크는 시장 리스크로 분류하여 2002년에 도입된 시장리스크기준 자기자본보유제도에 따라 일정 기준²³⁰⁾ 이상인 은행에 대해서 표준방법 또는 내부모형(VaR 모형)으로 시장리스크를 산출하여 BIS 자기자본산출시 감안토록 규정하고 있다.

대출이나 예금 등 은행계정의 금리리스크는 최소자기자본규제(Pillar 1) 대상은 아니지만, 감독기관은 감독기능강화(Pillar 2) 원칙에 따라 은행의 자본적정성 평가시 최소자기자본 규제(Pillar 1) 대상인 신용·시장·운영리스크뿐 아니라 동 리스크도 감안하여야 한다. 즉 금리리스크 수준에 비해 자본이 적정한 수준이 아니라고 판단될 경우, 해당 은행에 대하여 리스크 축소 또는 추가자본 보유 등을 요구할 수 있다.

나. 금리리스크의 종류

은행계정의 금리리스크는 갭 리스크(gap risk), 베이스 리스크(basis risk), 옵션 리스크(optionality risk)로 구성된다.

(1) 갭 리스크(Gap Risk)

갭 리스크는 자산/부채의 만기 또는 금리개정일이 다를 경우에 시장의 금리수준이 변동함에 따라 발생하는 리스크로, 단기예금으로 조달된 자금을 장기 고정금리 대출로 취급하는 경우 금리 상승시 재조달비용의 증가로 금융회사의 이익감소나 경제적 가치가 감소

230) 연결대차대조표의 총자산에 대한 트레이딩 목적 자산과 부채 합계액의 비율이 일별 최대 5% 이상인 은행이나 트레이딩 목적 자산과 부채 합계액이 일별로 최대 1천억원 이상인 은행을 적용대상으로 한다.

하는 상황이 발생하게 된다. 겹 리스크는 금리 수준이 수익률곡선에 따라 모든 기간에서 동일하게 변동하는 평행 리스크와 기간별로 상이하게 변동하는 비평행 리스크(수익률곡선 리스크)로 구분할 수 있다.

(2) 베이스 리스크(Basis Risk)

자금 조달금리 및 운용금리가 불완전한 상관관계(correlation)를 가지고 서로 다르게 변동함에 따라 발생하는 리스크를 말한다. 예를 들어 국고채 3년 만기에 연동하는 예금으로 조달한 자금을 회사채 3년 만기에 연동하는 대출로 운용할 경우, 국고채와 회사채 금리간에는 완전 상관관계를 이룰 수 없음으로 인해 완전 헤지를 할 수 없으므로, 동 금리간 스프레드 변화시 은행의 미래수익 및 경제적 가치의 변화가 발생하게 된다.

(3) 옵션 리스크(Optionality Risk)

미래 현금흐름의 수준이나 시기를 변경할 수 있는 옵션 계약이나 금융회사의 자산/부채 및 부외거래 포지션에 내재된(embedded) 옵션으로 인하여 발생하는 리스크를 말한다. 예를 들면 저축성예금은 금리가 상승할 경우 중도해지 가능성이 높아지고 고정금리대출은 금리가 하락할 경우 조기상환 가능성이 높아지므로 금융회사에서는 자금의 유출입에 따른 옵션 성격의 리스크를 부담하게 된다. 옵션 리스크는 고객이 유리할 경우 반드시 옵션을 행사하는 자동금리옵션 리스크와 금리 변동에 따라 고객의 행동양식을 바꿀 수 있는 행동 옵션 리스크로 구분할 수 있다.

다. 금리리스크 측정대상

금리리스크의 측정대상에는 부내외 금리민감 자산·부채 및 파생상품을 모두 포함하여야 한다. 대차대조표 계정과목을 기반으로 금리리스크 측정대상을 구분하되 기존 자금 및 신규자금, 신상품 등으로부터 발생하는 원금과 이자의 흐름을 정확히 산출할 수 있도록 세분화되어야 한다. 은행계정의 금리리스크 측정대상은 다음과 같다.

| 은행계정(banking book) 금리리스크 측정대상 |

계정과목*		예외사항
자산	예치금	한국은행 지준예치금, 금예치 제외
	유가증권	주식, 주식관련증권 및 주식형 수익증권은 제외
	대출채권	콜론 중 은행간조정자금, 출자전환채권, 금대출, 대손충당금은 제외
	신탁 및 종금계정대	
부채**	예수금	금예수금 제외
	차입금	콜머니 중 은행간조정자금, 금차입 제외
	사채	
	충당금 중 퇴직보험	
	종금계정차	
난외계정		파생상품거래 중 이자율, 통화관련 거래(옵션 제외)

* 일반적으로 트레이딩 포지션은 제외

** 신종자본증권 등 금리부부채 성격의 자본항목 등도 포함

라. 금리리스크 측정방법

금리리스크의 측정은 일반적으로 이익적 관점(Earnings Perspective)과 경제가치적 관점(Economic Value Perspective)에서 측정된다.

이익적 관점은 시장금리의 불리한 변동으로 인해 향후 일정기간 동안 순이자이익의 최대 손실예상액을 측정하는 방법으로 단기간(주로 1년)의 이자이익 변동성에 중점을 두고 있다. 경제가치적 관점은 시장금리의 불리한 변동에 따른 은행의 자산, 부채 및 부외거래의 내재 가치 변동으로 인한 자기자본(순자산가치)의 최대 손실 예상액을 측정하는 것이다. 동 방법은 이익적 관점에 비해 금리 변동의 장기효과를 포괄적으로 조망할 수 있는 장점이 있다.

은행은 2007년부터 바젤위원회의 「금리리스크 관리 및 감독원칙²³¹⁾(2004.7월)」에 따라 금리VaR(Value at Risk, 경제적가치 변동) 지표와 금리EaR(Earning at Risk, 이익 변동) 지표를 이용하여 금리리스크를 산출·관리하고 있으나, 2019.12.31.부터는 「은행계정 금리

231) Basel Committee on Banking Supervision, "Principles for Management and Supervision of Interest Rate Risk", Basel Committee Publication No. 108, July 2004.

리스크 기준서²³²⁾(2016.4월)』를 도입하였다. 새로운 금리리스크 산출·관리기준은 바젤 위원회가 은행의 금리리스크 관리 능력을 제고하기 위하여 감독원칙(2004.7월)을 전면 개정한 것으로 ΔEVE (Economic Value of Equity, 경제적가치 변동) 지표와 ΔNII (Net Interest Income, 이익 변동) 지표를 이용하여 금리리스크를 측정하고 관리한다. 또한 은행의 금리리스크가 과도하다고 판단되는 주의은행(outlier bank) 선정기준을 ‘자기자본의 20%’에서 ‘기본자본의 15%’로 강화²³³⁾하였다.

7. 유동성리스크

가. 유동성리스크의 개념

유동성리스크는 자산의 현금유입과 부채의 현금유출 발생시점이 서로 일치하지 않아 금융회사가 현재 또는 미래의 지급의무를 상환하지 못할 상황이 발생하는 조달유동성리스크(funding liquidity risk)와 거래량 부족 또는 시장붕괴 등에 따른 시장가격 하락으로 금융회사 보유자산의 현금화 과정에서 손실 발생이 불가피해지는 시장유동성리스크(market liquidity risk)로 나누어진다. 은행은 지급의무에 상응하는 상환능력을 항시 유지하기 위하여 양질의 유동성자산을 충분히 보유하는 동시에 예외적인 위기 상황 발생시 사용가능한 비상조달계획을 수립하는 것이 필요하다.

그러나 대부분의 경우 개별 은행이 직면하게 되는 조달유동성리스크는 심각한 신용리스크나 평판리스크의 발생으로 은행파산(bank run)에 직면하기 직전 최후에 발생하는 리스크라는 특징을 가진다. 이러한 특징은 최근 글로벌 금융위기로 인해 세계 유수의 대형 금융회사들이 파산하거나 상당한 어려움에 처한 직접적 원인이 바로 유동성 부족이었다는 데서도 확인되고 있다.

232) Basel Committee on Banking Supervision, “Standards : Interest Rate Risk in the Banking Book”, Basel Committee Publication No. 368, April 2016.

233) (현행) 금리VaR / 자기자본 > 20% → (개정) ΔEVE / 기본자본 > 15%

나. 유동성리스크의 측정방법

은행은 단기에서 장기까지 대상기간을 설정하여 미래 현금흐름 변화에 따른 유동성 리스크 변동 수준을 측정하여야 한다. 자산유동성리스크를 계량화한 L-VaR²³⁴⁾는 소개되고 있으나 실제 조달유동성리스크를 계량화하는 방법론은 아직 제시된 바가 없으며, 은행은 현금흐름 과부족(cash flow mismatch) 또는 유동성 갭(liquidity gap) 등을 주로 이용하여 유동성 리스크를 관리하고 있다. 은행은 유동성리스크 측정 및 분석결과를 유동성리스크 허용한도 및 조기경보지표 운영시 활용하여야 한다.

유동성리스크 측정시 다음의 사항을 반영할 필요가 있다. 첫째, 현금흐름 추정시 계약상 만기를 기준으로 하되 거래상대방의 행태 변화(조기상환율, 중도해지율 등)에 대한 합리적 가정을 반영하고 그 적정성을 검토하는 것이 필요하다. 둘째, 대출등 원금 뿐만 아니라 이자의 현금흐름을 반영하고, 파생상품, 자산유동화, 보증 등 난외계정에서 발생 가능한 현금흐름도 포함하여야 한다. 셋째, 일정규모이상의 외화자산·부채에 대해서는 통화별 관리를 할 필요가 있다.

감독당국은 은행의 유동성 리스크 모니터링 수단으로 바젤Ⅲ 유동성 규제비율을 도입하였다. 은행이 유동성위기에서 30일 동안 생존할 수 있도록 충분한 고유동성자산을 확보 하도록 하기 위해 2015년부터 단기 유동성비율인 바젤Ⅲ 유동성커버리지비율(Liquidity Coverage Ratio, LCR)을 도입하여 의무비율을 단계적으로 상향하였으며, 국내 은행(수출입은행 제외)은 2019.1월부터 100% 이상을 유지하여야 한다. 동 비율은 향후 30일간의 순현금유출액에 대한 고유동성자산의 보유 규모의 비율로 산출된다.

또한, 은행의 안정적 자금조달을 유도하기 위해 중장기 유동성비율인 바젤Ⅲ 순안정자금 조달비율(Net Stable Funding Ratio, NSFR)을 도입하였으며, 국내 은행(수출입은행 제외)은 2018.1월부터(인터넷 은행의 경우 2020.1월부터) 100% 이상을 유지하여야 한다. 순안정자금 조달비율(NSFR)은 안정자금필요조달금액(Required Stable Funding)에 대한 안정자금 가용금액(Available Stable Funding)의 비율로 산출된다.

234) Philippe Jorion, "Value At Risk" 2nd ed. p.340-342

다. 위기상황분석과 비상계획(contingency plan) 수립

정상적인 시장하에서는 일정 규모의 유동성 확보를 통해 유동성리스크를 관리할 수 있지만 금융위기와 같은 예외적인 상황을 적절히 반영하지 못하는 한계가 있다. 이에 은행의 자금 조달과 관련한 유동성 리스크를 식별·측정·평가하기 위해 위기상황분석을 보완적으로 활용해야 하며, 이를 감안한 비상계획을 수립하는 것이 유동성리스크 관리의 핵심이다. 이는 2008년 바젤위원회에서 발표한 ‘건전한 유동성 리스크관리 및 감독원칙’²³⁵⁾에서도 그 중요성이 강조되고 있다.

은행은 주요 유동성리스크를 반영할 수 있도록 영업특성 및 취약점 등을 감안하여 은행의 고유한 위기, 시장전반의 위기 및 양자가 상호 결합된 위기상황에 대해 각각의 시나리오(예를 들면 주요자금조달원천의 이탈, 자금조달시장의 붕괴, 금융기관의 신용등급 하락, 운용자산의 급격한 부실화 등)를 설계하여 위기상황분석을 실시하여야 한다. 은행은 동 위기상황분석 결과를 유동성리스크 관리전략 수립, 유동성리스크 허용한도 조정, 양질의 유동성자산 보유규모 조정, 비상조달계획의 수립에 반영하여야 한다. 비상조달계획에는 정상, 악화, 위기 등 유동성 단계별 상황 설정, 각 단계별 발생 징후의 판단기준 및 징후 포착을 위한 점검, 단계별 조치사항 등이 포함되며, 그 적정성을 정기적으로 점검할 필요가 있다.

8. 운영리스크

가. 운영리스크 관리의 의의

전통적으로 운영리스크는 신용, 시장, 금리, 유동성 리스크를 제외한 모든 리스크로 넓게 정의되어 왔으며 동 리스크에 대한 관리는 사전적(proactive) 관리의 개념이 아닌 사후적(reactive) 대응의 차원에서 수행되어 왔다. 즉 영업과정상의 실수, 사기, 사고 등에 의한 주요 운영 손실(operational loss)에 대해 사후적으로 리스크 관리 정책이나 절차를 강화하는 방식으로 관리하였으나 이러한 접근방법으로는 운영리스크 관리가 형식적·기계적으로 되어 1995년 Barings 파산과 같은 대형 손실을 방지하고 예측하는 것이 어려웠다.

235) Basel Committee on Banking Supervision, “Principles for sound liquidity risk management and supervision”, Basel Committee Publication No. 144, September 2008.

Barings의 파산은 몇몇 대형은행들이 운영리스크에 대한 인식을 전환하는 계기가 되었으며, Basel II에서도 운영리스크에 대한 자기자본 규제를 도입하는 등 감독기구 차원의 대응이 가속화되었다.

Basel II에 따르면 운영리스크는 “부적절하거나 잘못된 내부 절차, 직원 및 시스템 혹은 외부 요인에 의해 발생하는 손실 위험”으로 정의되고, 법적리스크(legal risk)는 포함되나 전략 및 평판리스크(strategic and reputational risk)는 포함되지 않는다. 이러한 정의는 운영리스크와 기타 리스크(특히 신용리스크)의 구분을 명확히 하고 운영리스크 중 계량화가 가능한 부분을 식별할 수 있도록 한 것이다.

Basel II에서 운영리스크에 대한 자기자본 규제를 도입한 것은 괄목할만한 발전이었으나, 고급측정법의 경우 국가간·은행간 규제자본량의 일관성이 떨어지고, 기초지표법 및 운영표준방법은 총이익 기반의 규제자본 산출로 인해 리스크민감도가 떨어진다는 지적이 계속 되어 왔다. 이에 2017.12월 바젤위원회는 기존의 세 가지 산출방법(기초지표법, 운영표준방법, 고급측정법)을 모두 폐지하고, 영업이익 및 내부손실 데이터에 기반하는 新표준방법(Standardised Measurement Approach)으로 단일화하는 개편안(“Basel III: Finalising post-crisis reforms”)을 마련하였다. 동 개편안은 준비 과정을 거쳐 2023.1월부터 시행되었다.

나. Basel II의 운영리스크 측정 방법

과거에는 측정자체가 불가능하다고 여겨졌던 운영리스크의 측정방식이 수년간 급속히 발전하였다. 그 결과로 최근 은행산업은 내·외부 데이터, 전문가의 의견, 자체 평가, 시나리오 분석 등을 통한 질적·양적 투입요소를 통합하는 혁신적인 모형들을 개발하였다.

Basel II에 따른 운영리스크 산출방법으로 기초지표법(BIA; The Basic Indicator Approach), 운영표준방법(TSA; The Standardised Approach), 고급측정법(AMA; Advanced Measurement Approach)의 3가지 방법론이 있지만, 국제적으로 영업을 하는 은행 및 운영리스크에 과도하게 노출되어 있는 은행들은 기초지표법보다 정교한 방법을 사용하도록 권고하고 있다.

(1) 기초지표법(Basic Indicator Approach)

기초지표법(BIA)은 은행 전체의 운영규모를 대표하는 단일 지표(총이익)를 설정하고 이 지표의 일정비율을 운영리스크 소요자기자본으로 산출하는 방식이다. 이 방식은 국제적인 영업을 수행하는 은행(Internationally Active Banks)과 운영리스크 익스포저가 큰 은행을 제외한 모든 은행이 사용할 수 있으나 감독당국은 개별은행의 자산규모 및 리스크 특성(risk profile) 등을 감안하여 기초지표법 이용을 제한할 수 있다.

$$K_{BIA} = \left[\sum (GI_{1..n} \times \alpha) \right] / n$$

K_{BIA} : 기초지표법에 의한 운영리스크 소요자기자본

GI : 직전 3년간 연간 총이익(gross income) 중 양수인 금액

n : 직전 3년간 연간 총이익(gross income)이 양수인 횟수

α : 일정비율(15%)

바젤위원회는 총이익(gross income)을 기초지표법의 익스포저 지표로 제시하고 있으며, 소요자기자본 산출에 있어서 직전 3년간 연간 총이익 중 양수의 금액만을 고려함으로써 음수 또는 영(零)의 총이익 금액으로 인한 소요자기자본의 왜곡현상을 해결하려고 하고 있다.

하지만 이 경우에도 특정 연도의 총이익금액이 비슷한 규모의 은행보다 현저히 작은 경우(예를 들어, 연간 총이익이 영(零)값에 가까운 양수인 경우)에 발생하는 과소부과 문제점을 해결하지 못하고 있다.

바젤위원회는 연간 총이익이 Pillar 1의 자본부과를 왜곡시키는 경우 Pillar 2에 의거 감독당국이 적절한 조치를 취할 수 있다고 규정하고 있다.

(2) 운영표준방법(The Standardized Approach)

운영표준방법(TSA)은 은행의 영업활동을 8개 영역으로 나누고 각 영업영역에 대해 운영규모를 대표할 수 있는 단일 지표(총이익)를 설정하고 동 지표의 일정비율을 운영리스크 소요자기자본으로 산출하는 방식이다.

| 총이익 기준 |

$$K_{TSA} = \left\{ \sum_{\text{years}1-3} \max \left[\sum GI_{1-8} \times \beta_{1-8}, 0 \right] \right\} / 3$$

K_{TSA} : 운영표준방법에 의한 운영리스크 소요자기자본

GI_{1-8} : 8개 영업영역별 연간 총이익

(2개 연도 이상 음수일 경우에는 해당 연도값을 0으로 처리)

β_{1-8} : 8개 영업영역에 적용되는 일정비율

| 영업영역별 일정비율 |

영업영역	β	영업영역	β
투자금융	18%	지급과 결제	18%
트레이딩과 매매	18%	대행서비스	15%
소매금융	12%	자산관리	12%
기업금융	15%	소매중개	12%

운영표준방법 총이익 기준에 의한 소요자기자본은 각 영업영역별 총이익에 영업영역별 일정비율을 곱하여 산출한 값의 합계액을 3년간 산술평균하여 산출한다. 특정의 영업활동을 하나의 영업부문에 배분하기 어려운 경우에는 그 활동을 β 계수가 가장 높은 부문에 배분하여 처리한다.

특정 영업활동의 총이익이 음수이면 당해 연도의 여타 영업영역의 양수의 규제자본과 상계할 수 있지만, 2개 연도 이상 음수로 산출되는 경우에는 상계하지 않고 영(零)으로 처리하며, 상계결과 특정 연도 전체 총이익이 음수이면 동 연도의 규제자본은 영(零)으로 처리한다.

(3) 고급측정법(Advanced Measurement Approach)

고급측정법(AMA)이란 Basel II에서 제시하고 있는 일정한 질적·양적 최소 요건을 충족하는 은행에 대하여 은행별 운영리스크 측정시스템에서 산출한 추정치에 근거하여 최종 소요자기자본을 계산하는 방식이다.

동 모형은 감독당국이 규정한 질적·양적 요건을 충족하였음을 입증하여 승인을 받은 경우에만 사용할 수 있다.

고급측정법에서는 8개 영업영역과 7가지 손실사건유형(Loss Event Type)을 구분($8 \times 7 = 56$ 개 셀)하고 리스크 측정을 위한 요소(빈도, 심도)를 은행이 직접 추정한다는 특징이 있다.²³⁶⁾

고급측정법 적용을 위한 질적인 요건은 운영리스크 통제구조 확립, 운영리스크 관리를 위한 프레임워크(인식 및 평가/측정, 모니터링/보고, 통제/경감, 영업연속성계획) 구축, 문서화, 경영에의 활용 등으로 구성되어 있다.

양적인 요건으로는 먼저 신용리스크의 내부등급법에 준하는 건전성 기준(1년의 측정기간 및 99.9% 신뢰수준)을 충족하여야 하며 내부손실 데이터, 외부손실데이터, 시나리오 분석 및 영업환경과 내부통제요인 등 4가지 기본요소를 사용하여 측정방법을 구축토록 한다.

다. Basel III의 운영리스크 측정 방법²³⁷⁾

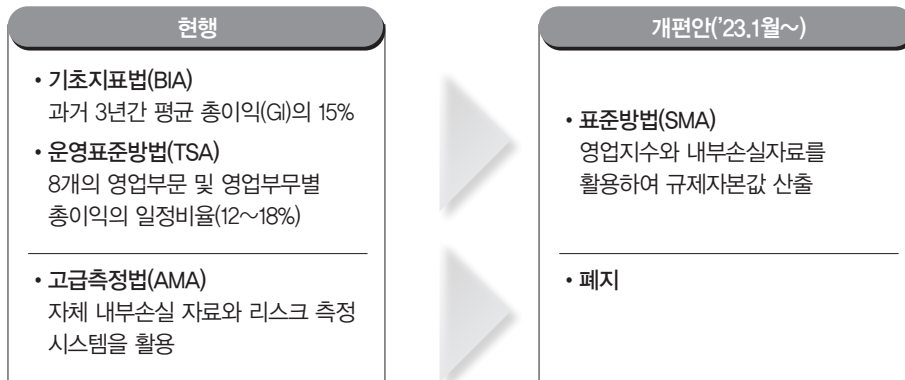
바젤위원회는 현행 Basel II 기준의 규제자본이 충분치 않고, 내부모형의 신뢰성이 낮은 이유 등으로 Basel III 기준으로 운영리스크 규제를 전면 개정하였다(2017.12월). 구체적으로는 Basel II에 따른 3가지 운영리스크 측정방법을 모두 폐지하고 새로운 표준방법(SMA)으로 단일화하여, 은행간 비교가능성과 규제차익 차단 효과를 제고하였다. 또한, 은행의 영업손익 규모 및 과거 손실사건 발생 통계를 바탕으로 운영리스크 규제자본을 차등 부과하여 모든 은행에 과거 손실데이터 관리 의무를 부여하고, 손실데이터를 기준에 맞게 관리할 경우 BIS비율 산출상 인센티브를 부여하였다.

새로운 표준방법(SMA)은 은행 영업손익 규모와 내부 손실사건 발생 정도를 종합적으로 감안하여 운영리스크 규제자본을 산출하는 방식이다. 운영리스크 손실은 은행의 영업손익 규모와 비례한다고 가정하여 영업지수요소(BIC, Business Indicator Component)로 반

236) 7가지 손실유형은 다음과 같다. 내부사취, 외부사취, 고용 및 사업장 안전, 고객/상품 및 영업, 유형자산 손실, 업무 중단 및 시스템 장애, 집행/전달 및 절차의 관리

237) 아래 내용은 2023.1.1.부터 시행되는 「Basel III : Finalising post-crisis reforms(2017.12월)」의 개정 사항에 해당

영하였고, 과거 운영리스크 손실을 경험한 은행일수록 미래에도 손익 발생 확률이 높다고 가정하여, 과거 손실발생 통계를 내부손실승수(ILM, Internal Loss Multiplier)로 반영하였다. 손실사건은 과거 10년간 양질의 내부손실데이터를 축적·사용토록 하고, 이를 위해 모든 은행에 손실데이터 관리 의무를 부과하였다.



□ $ORC(\text{운영리스크}) = BIC(\text{영업지수요소}) \times ILM(\text{내부손실승수})$

○ $BIC = BI(\text{영업지수, Business Indicator}) \times a_i(\text{계수})$

– $BI = ILDC(\text{이자요소}) + SC(\text{서비스요소}) + FC(\text{금융거래요소})$

* $ILDC = \text{Max}[\text{이자수익}-\text{이자비용}, \text{이자수익자산} \times 2.25\%] + \text{배당수익}$

* $SC = \text{Max}[\text{기타영업수익}, \text{기타영업비용}] + \text{Max}[\text{수수료수익}, \text{수수료비용}]$

* $FC = |\text{트레이딩계정손익}| + |\text{은행계정손익}|$

– a_i : 은행의 영업지수 구간에 따라 설정된 계수

○ $ILM = \ln[\exp(1) - 1 + (\frac{LC}{BIC})^{0.8}]$

– $LC = \text{과거 10년 연평균 운영리스크 손실금액} \times 15\%$

또한 바젤위원회는 2021년 운영리스크 관리에 대한 질적 가이드라인인 건전한 운영리스크 관리원칙(PSMOR) 개정안을 마련하였다. 선언적 원칙 위주의 기존 PSMOR과 달리 개정안은 세부요건을 보다 구체적으로 제시하고 제3자·ICT 리스크 등 적용대상을 확대하였다. 우리나라는 그간 바젤Ⅱ 기준에 의한 질적 요건이 세척상 반영되어 있는 점을 고려하여 PSMOR을

별도로 도입하지 않았으나, 바젤Ⅲ 시행에 따른 과거 질적 요건 삭제, 은행의 운영리스크 강화 및 글로벌 정합성 제고를 위해 바젤Ⅲ 시행일정에 맞추어 PSMOR을 세칙에 도입 후 2024. 1월부터 시행하였다. PSMOR은 운영위험가중자산 산출시 자체 ILM을 사용하기 위한 최소 요건으로 사용되어, 미충족시 은행은 ILM을 1로 적용해야하므로 자본비율상 불이익이 부여 될 수 있다.

9. 보험리스크

보험리스크는 보험업에 있어 고유한 리스크로서 전통적으로 보험계약의 인수 및 보험금 지급과 관련하여 발생하는 위험을 의미한다. 이때, 생명·장기손해보험과 일반손해보험이 가지는 계약 속성이 상이하므로 보험리스크는 이를 구분하여 리스크 측정방식을 달리 적용한다.

가. 생명·장기손해보험리스크

생명·장기손해보험리스크는 생명보험 및 장기손해보험의 계약의 인수 및 보험금 지급 과정에서 발생할 수 있는 손실위험을 의미한다. 미래의 보험금 지급에 대비한 생명·장기손해보험부채는 위험률, 해약률, 사업비율 등 계리적 가정에 큰 영향을 받으므로, 이에 따라 생명·장기손해보험리스크도 사망위험, 장수위험, 장해·질병위험, 장기재물·기타위험, 해지위험 및 사업비위험 등의 하위위험으로 세분화하여 측정한다. 계리적 가정의 변동성으로 측정할 수 없는 극단적이거나 예외적인 사고의 영향에 대해서는 대재해위험을 별도로 측정한다.

이때, 사망, 장수, 장해·질병, 장기재물·기타, 해지 및 사업비 위험액은 계리적 가정이 변경되는 충격시나리오를 적용하였을 때의 순자산가치 감소분을 리스크로 측정하는 충격시나리오 방식을 적용하여 산출한다. 충격시나리오 방식 적용시 충격수준은 국내 보험회사의 과거 기초 통계자료를 이용하여 도출된 단일 충격수준을 적용하고 있으며, 충격시나리오 방식을 적용하는 생명·장기손해보험 하위위험액의 정의 및 산출방법은 다음과 같다.

| 충격시나리오 방식 적용 하위위험의 정의 및 산출방법 |

분 류	정 의	산출방법
사망위험	피보험자의 사망률 증가로 잠재적인 경제적 손실이 발생할 위험	사망률이 12.5% 증가한다는 가정하에 순자산가치의 감소금액으로 산출
장수위험	피보험자의 사망률 감소로 잠재적인 경제적 손실이 발생할 위험	사망률이 17.5% 감소한다는 가정하에 순자산가치의 감소금액으로 산출
장해 · 질병위험	피보험자의 장해 및 질병 담보의 위험률 증가로 잠재적인 경제적 손실이 발생할 위험	정액보상위험액과 실손보상위험액으로 구분하여 산출한 후 단순합산(상관계수 1 적용) - (정액보상위험액) 정액보상 담보의 위험률이 13.0% 증가한다는 가정하에 순자산가치의 감소금액으로 산출 - (실손보상위험액) 실손보상 담보의 위험률이 10.0% 증가한다는 가정하에 순자산가치의 감소금액으로 산출
장기재물 · 기타위험	장기손해보험 중 재물, 비용, 배상, 기타담보의 위험률 증가로 잠재적 경제적 손실이 발생할 위험	재물 · 비용·배상·기타 담보의 위험률이 16.0% 증가한다는 가정하에 순자산가치의 감소금액으로 산출
해지위험	계약상의 옵션행사율 변화 또는 보험계약자의 법적권리 행사로 인해 잠재적인 경제적 손실이 발생할 위험	- 충격시나리오 방식 - 해지위험액 = $\max(\text{표준형 상품 옵션행사위험액, 표준형 상품 대량해지위험액}) + \max(\text{저해지환급형 상품 옵션 행사위험액, 저해지환급형 상품 대량해지위험액})$ - (표준형 상품 옵션행사위험액) 계약자의 모든 옵션행사율이 동시에 35.0% 증가하거나 감소하는 경우 중 순자산가치의 감소금액이 큰 금액으로 산출 - (표준형 상품 대량해지위험액) 금융위기시 유동성 확보 등의 이유로 저축성보험계약의 35%, 보장성보험계약의 25%가 일시에 대량해지 된다는 가정하에 순자산가치 감소금액으로 산출 - (저해지환급형 상품 옵션행사위험액) 계약자의 모든 옵션행사율이 전 보험기간 동안 35.0% 증가하는 경우, 35.0% 감소하는 경우, 보험료 납입기간 동안 35.0% 감소하고 이후 보험기간 동안 35.0% 증가하는 경우, 보험료 납입기간 동안 35.0% 증가하고 이후 보험기간 동안 35.0% 감소하는 경우 각각에 대한 순자산가치 감소액 합계 중에서 가장 큰 금액으로 산출 - (저해지환급형 상품 대량해지위험액) • 해지시 순자산가치가 감소하는 상품의 경우, 고환급형 상품은 향후 1년 동안의 해지율이 35.0%p, 고환급형 이외 상품은 25.0%p 증가한다는 가정하에 순자산가치 감소금액 산출 • 해지시 순자산가치가 증가하는 상품의 경우, 향후 1년동안의 해지율이 40.0%p 감소한다는 가정하에 순자산가치 감소금액 산출

분 류	정 의	산출방법
사업비위험	보험계약 비용과 관련하여 장래 비용의 수준 및 인플레이션으로 인한 지출 변동으로 잠재적인 경제적 손실이 발생할 위험	사업비가 10.0% 증가하고, 인플레이션이 1.0%p 상승한다는 가정하에 순자산가치의 감소금액으로 산출

한편, 대재해위험은 사망위험 등에서 고려하지 못한 극단적, 예외적 위험(전염병, 대형 사고 등)으로 인해 경제적 손실이 발생할 위험을 말하며, 전염병위험액과 대형사고위험액으로 구분한다. 보험회사의 업무부담과 일부 담보에 대한 충격수준 적용의 어려움을 감안하여, 대재해위험은 SolvencyⅡ의 대재해위험액 간편법 방식을 참고하여 위험계수방식을 마련하여 적용하도록 하였다.

전염병위험액은 전염병 사망 관련 담보 가입금액에 위험계수를 적용하여 산출하고, 대형 사고위험액은 대형사고 관련 담보(사망/장해/재물)별 가입금액에 대형사고 발생지역의 반경에 따른 노출비율 및 위험계수를 적용한 후 관련 담보의 직전 1년간 지급보험금을 차감하여 산출한다. 전염병위험액과 대형사고위험액은 위험의 특성상 동시에 발생할 가능성이 없다고 보아 합산시 상관계수 0을 적용한다.

| 대재해위험 익스포저 및 위험계수 |

구 분		익스포저	위험계수		
			대형사고 발생 반경	노출비율	위험계수
전염병위험		전염병 사망 관련 담보 가입금액	0.1%		
대형사고 위험	대형사고 사망	대형사고 사망 관련 담보 가입금액	200m 이내	0.00711%	15%
			200~500m 이내	0.03733%	1.5%
	대형사고 장해	대형사고 장해 관련 담보 가입금액	200m 이내	0.00711%	20%
			200~500m 이내	0.03733%	10%
	대형사고 재물	대형사고 재물 관련 담보 가입금액	200m 이내	0.00711%	100%
			200~400m 이내	0.02133%	25%
			400~500m 이내	0.01600%	10%

이와 같은 방식을 통하여 각 하위위험액을 산출한 이후 하위위험간 상관계수를 합산하는 과정을 거쳐 생명·장기손해보험리스크를 산출한다.

| 생명·장기손해보험리스크 하위위험별 상관계수 |

구분	사망	장수	장해·질병	장기재물·기타	해지	사업비	대재해
사망	1						
장수	-0.25	1					
장해·질병	0.25	0	1				
장기재물·기타	0	0	0	1			
해지	0	0.25	0	0	1		
사업비	0.25	0.25	0.5	0.5	0.5	1	
대재해	0.25	0	0.25	0.25	0.25	0.25	1

나. 일반손해보험리스크

일반손해보험위험은 일반손해보험의 계약에서 발생할 수 있는 여러 리스크 요인에 따른 경제적 손실위험을 의미한다. 일반손해보험위험은 보험가격·준비금위험과 대재해위험으로 구분하여 산출하며 위험계수방식²³⁸⁾을 적용한다.

보험가격·준비금위험액은 보장단위²³⁹⁾ 및 지역²⁴⁰⁾별로 익스포저에 위험계수를 적용하여 산출하며, 보장단위 및 지역별 보험가격위험액 및 준비금위험액에 대하여 하위위험→보장단위→보장그룹→지역의 순서로 상관계수를 적용하여 보험가격·준비금위험액을 산출한다.

238) 보험기간이 길어 시간경과에 따라 현금흐름 변동성이 큰 생명·장기손해보험리스크는 충격시나리오방식을 적용하였으나, 일반손해보험의 경우 보험기간이 짧아 미래현금흐름의 변동성이 중요하지 않아 위험계수방식을 적용한다.

239) (재물그룹) 화재, 기술, 종합, 해상, (책임그룹) 근재, 책임, (일반기타 그룹) 상해, 외국인상해, 농작물, 기타, (자동차그룹) 개인(인담보), 개인(물담보), 업무(인담보), 업무(물담보), 영업(인담보), 영업(물담보), 기타, (보증그룹) 신원, 법률, 이행, 금융, 소비자신용, 상업신용

240) 국내, 유럽, 미국·캐나다, 중국, 일본, 기타선진국, 신흥국, 해외기타

| 보험가격·준비금위험액의 단위별 상관계수 |

단위	상관계수
1단계 : 하위위험 간	0.25
2단계 : 보장단위 간	
- 재물그룹 내 보장단위 간	0.5
- 책임그룹 내 보장단위 간	0.5
- 일반기타그룹 내 보장단위 간	0.25
- 자동차그룹 내 보장단위 간	0.75
- 보증그룹 내 보장단위 간	1
3단계 : 보장그룹 간	0.5
4단계 : 지역 간	0.25

보보험가격위험액은 보유보험료를 익스포저로 사용하는데, 재보험계약으로 인해 실질적으로 전가되는 위험규모를 적절하게 파악하기 위하여 보유리스크율²⁴¹⁾을 반영하여 조정한다. 보유리스크율이란 원수기준으로 산출된 보험리스크 중 재보험을 통해 이전된 리스크를 제외하고 실제로 보험회사가 담보하게 되는 보험리스크의 비율을 의미한다.

위험계수는 보장단위별로 국내 보험회사의 과거 기초통계자료를 활용하여 산출한 기본 위험계수를 기반으로 회사별 합산비율과 기준 합산비율의 차이를 추가로 반영한 조정위험계수를 적용함으로써 회사의 실질 리스크를 산출할 수 있도록 하였다.

$$\diamond \text{ 조정위험계수} = \max[\text{보험가격 기본위험계수} + (\text{회사 합산비율} - \text{기준합산비율}) \times 50\%, \text{보험가격 기본위험계수} \times 70\%]$$

준비금위험액의 경우 보유리스크율을 반영한 보유지급준비금에서 보장단위별 준비금 위험계수를 적용하여 산출한다.

대재해위험은 보험가격위험 및 준비금위험 등에서 고려하지 못한 극단적, 예외적 위험(자연재해, 대형사고 등)으로 인해 경제적 손실이 발생할 위험을 말하며, 자연재해위험, 대형사고위험 및 대형보증위험으로 구분하여 산출한다.

241) 보유리스크율 = $\frac{\sum_i \text{예상손실액}_{\text{출재후}}}{\sum_i \text{예상손실액}_{\text{출재전}}}$

대재해위험액은 지진 및 풍수해 담보, 대형사고 재물 및 상해담보, 대형사고 보증 관련 보유가입금액에 위험계수를 적용한 금액에서 회수가능 재보험금을 차감하여 자연재해위험액, 대형사고위험액 및 대형보증위험액을 산출한 후, 위험의 특성상 동시에 발생할 가능성이 없다고 보아 상관계수 0을 적용하여 합산한다.

| 대재해위험 익스포저 및 위험계수 |

구 분			익스포저	위험계수
자연재해	지진	국내	지진 보장 관련 보유 보험가입금액	0.12%
		해외		0.18%
	풍수해	국내	풍수해 보장 관련 보유 보험가입금액	0.08%
		해외		0.16%
대형사고	재물		대형사고 재물 보장 관련 보유가입금액	0.03099%
	상해		대형사고 상해 보장 관련 보유가입금액	0.00516%
대형보증			대형보증 보장 관련 보유가입금액	0.16515%

이와 같은 방식을 통하여 산출된 보험가격·준비금위험액과 대재해위험액에 상관계수 (0.25)를 적용하여 합산하는 과정을 거쳐 일반손해보험리스크를 산출한다.

주요국의 리스크중심 감독 · 검사 현황

- 미국 FRB와 OCC의 Risk-focused Supervision
 - 상시평가 및 임점검사 사전자료로 영업활동별 리스크평가 ⇒ 검사 범위, 검사인력의 결정
 - 임점검사에 의해 CAMELS 등급을 결정하며 리스크평가등급은 M에 반영함 ⇒ 리스크평가와 동일한 CAMELS 항목은 대체하기도 함

구 분	종 류
inherent risks	Credit, Market, Liquidity, Operational, Legal, Reputational Risk
risk management	Management oversight, Policies procedures & Limits, Measurement monitoring & MIS, Internal control

- 영국 FSA의 ARROW (Advanced Risk Response Operating frameWork)
 - 상시평가 및 임점검사 사전자료로 영업활동별 리스크평가(Impact와 Probability 평가) ⇒ 검사범위, 검사인력의 결정
 - ARROW 등급에 따라 현장검사 주기와 범위 결정 ⇒ 사전작성한 리스크 평가를 확인

구 분	종 류
business risks	Environmental, Customers · Products · Markets, Business Process, Prudential risks (credit, market, operational, liquidity, insurance)
control risks	Customer · Product · Market Controls, Financial & Operating Controls, Prudential Risk Controls, Compliance, Internal Control, Oversight & Governance, Excess Capital & Liquidity

- 네덜란드 De Netherlands Banks FIRM (Financial Institutions' Risk analysis Method)
 - 상시평가 및 임점검사 사전자료로 영업활동별 리스크평가 ⇒ 검사범위, 검사인력의 결정
 - 임점검사 후 FIRM 최종등급 결정 ⇒ 적기시정조치를 위해서는 별도의 점검을 실시함

구 분	종 류
risk categories	Matching/interest rate, Market, Credit, Insurance technical, Environmental, Operational, Outsourcing, IT, Integrity, Legal risk
control categories	Risk-specific, Organization, Management, Solvency management, Liquidity management

- 캐나다 OSFI의 Risk Based Supervision
 - 상시평가 및 임점검사 사전자료로 영업활동별 리스크평가 ⇒ 검사범위, 검사인력의 결정
 - 임점검사 후 리스크평가 최종등급 결정

구 분	종 류
inherent risk	Credit, Market, Insurance, Operational, Liquidity, Strategic, Legal& Regulatory Risk
risk management	Operational management, Financial analysis, Internal audit, Compliance, Risk management, Senior management & Board oversight

리스크 매트릭스

리스크 매트릭스 (금융투자 예시)

[illegible]

1. 리스크노출 규모평가

[illegible]

2. 리스크관리 수준평가

[illegible]

3. 종합평가

[illegible]

리스크 매트릭스 (보험 예시)

평가부문		리스크량 (A)	익스포저 (B)	비율 (A/B)	등급	부문별 가중치	평가요소별 등급	
							잠정 등급	확정 등급
RX	보험리스크							
	금리리스크							
	시장리스크							
	신용리스크							
	유동성리스크							
	비재무리스크							
	지급여력리스크							
RC	리스크 관리	1) 이사회와 경영진의 인식 및 기능						
		2) 리스크관리 체계						
		3) 보험리스크 관리						
		4) 금리리스크 관리						
		5) 시장리스크 관리						
		6) 신용리스크 관리						
		7) 유동성리스크 관리						
		8) 비재무리스크 관리						
	내부통제	1) 통제환경						
		2) 회계, 정보 및 의사소통시스템						
		3) 자체평가 및 모니터링						
		4) 통제활동						
RT	자본적정성							
	수익성							
TR								

제4장

금융회사

영업행위 감독

제1절 업무영역규제

제2절 업무행위규제

제3절 금융상품 보고 및 심사 제도

제4장

금융회사 영업행위 감독



제1절 업무영역규제

금융회사(은행, 비은행금융회사, 증권회사, 보험회사)가 영위할 수 있는 업무는 공통적으로 고유업무, 부수업무(부대업무) 및 겸영업무로 구분된다.

1. 은행의 업무영역

가. 은행업무

은행업무는 “「은행법」 또는 그 밖의 관계 법률의 범위에서 은행업에 관한 모든 업무”를 말하며, 자금의 중개라는 은행의 본질적 기능에 따른 업무로 예·적금의 수입 또는 유가증권 그 밖의 채무증서의 발행과 자금의 대출 또는 어음의 할인 그리고 내·외국환업무를 말한다. (「은행법」 §27)

나. 부수업무

부수업무는 은행업무에 부수하는 업무를 말한다. 「은행법」은 은행이 운영할 수 있는 부수업무의 범위를 사전에 열거하지 않고, 원칙적으로 은행업무에 부수하는 업무의 영위를 허용하되 부수업무의 내용이 ① 은행의 경영건전성을 해치거나(「은행법」 §27의2④1.), ② 예금자

등 은행 이용자의 보호에 지장을 가져오는 경우(「은행법」 §27의2④2.), ③금융시장 등의 안정성을 해치는 경우(「은행법」 §27의2④3.)에는 예외적으로 제한하는 네거티브 체제를 채택하고 있다.²⁴²⁾ 부수업무 중 은행법령에서 정하는 부수업무와 「은행법 시행령」 §18③에 따라 금융위원회가 공고한 부수업무는 별도의 신고 없이 영위할 수 있고, 그 외의 부수업무는 운영하고자 하는 날의 7일전까지 금융위원회에 신고하여야 한다.²⁴³⁾ 금융위원회는 부수업무가 은행의 경영건전성을 해치거나, 예금자등 은행이용자의 보호에 지장을 가져오거나 금융시장의 안정성을 해치는 경우에는 신고 받은 부수업무의 운영을 제한하거나 시정할 것을 명할 수 있다.(「은행법」 §27의2)

| 신고가 없이 운영 가능한 부수업무 (「은행법」 §27의2, 「은행법 시행령」 §18①, 「은행업 감독규정」 §25②) |

구 분	부수업무 범위
은행법 §27의2	- 채무의 보증 또는 어음의 인수 - 상호부금 - 팩토링(기업의 판매대금 채권의 매수·회수 및 이와 관련된 업무를 말한다) - 보호예수 - 수납 및 지급대행 - 지방자치단체의 금고대행 - 전자상거래와 관련한 지급대행 - 은행업과 관련된 전산시스템 및 소프트웨어의 판매 및 대여 - 금융 관련 연수, 도서, 및 간행물 출판 업무 - 금융 관련 조사 및 연구 업무
은행법 시행령 §18①	- 부동산의 임대. 다만 §21의2④에 따른 업무용 부동산이 아닌 경우에는 법 §39에 따라 처분하여야 하는 날까지의 임대로 한정한다. - 수입인지, 복권, 상품권 또는 입장권 등의 판매 대행 - 은행의 인터넷 홈페이지, 서적, 간행물 및 전산 설비 등 물적 설비를 활용한 광고 대행
은행업 감독규정 §25②	- 지급형주화·금지금·은지금의 판매대행, 금지금 매매·대여, 금 관련 금융상품의 개발 및 판매 - 전자세금계산서 교부 대행 및 인증 등 관련 서비스 - 금융위원회가 공고한 부수업무

242) 2010.11.18. 이전 「은행법」은 은행이 영위할 수 있는 부수업무를 「은행업무 중 부수업무의 범위에 관한 지침」(금융위원회 고시)에서 구체적으로 열거하는 포지티브 체제를 채택하고 있었다.

243) 「은행법」(§27의2②)은 은행이 종전의 은행업무 중 부수업무에 관한 지침에 따라 영위하던 부수업무(채무의 보증 또는 어음의 인수, 상호부금, 팩토링, 보호예수 등)는 사전 신고를 하지 아니하고 운영할 수 있도록 규정하고 있다.

다. 겸영업무

은행은 은행업이 아닌 업무를 겸영업무로서 직접 운영할 수 있다. 은행이 운영할 수 있는 겸영업무로는 파생상품 매매·중개업무, 국채증권, 지방채증권 및 특수채증권의 인수·매출 업무, 투자자문업, 신탁업, 보험대리점 업무, 신용카드업 등으로 다양하다. 은행이 <유형1>의 업무를 운영하려는 경우 인가·허가 및 등록 등을 신청할 때 금융위원회에 신고하여야 하며, <유형2> 및 <유형3>의 업무를 운영하고자 하는 경우 그 업무를 운영하려는 날의 7일전까지 금융위원회에 신고하여야 한다. 금융위원회는 신고 내용이 은행의 경영건전성을 해치거나, 예금자등 은행이용자의 보호에 지장을 가져오거나 금융시장의 안정성을 해치는 경우에는 그 겸영업무의 운영을 제한하거나 시정할 것을 명할 수 있다.〔은행법〕 §28)

Ⅰ 겸영업무 범위 (『은행법』 §28, 『은행법 시행령』 §18의2, 『은행업 감독규정』 §25의2) Ⅰ

구 분	유 형	겸영업무 범위
유형1	- 금융 관련 법령에서 인가·허가 및 등록 등을 받아야 하는 업무	- 파생상품의 매매·중개 업무(자본시장법) - 파생결합증권(금적립계좌)의 매매업무(자본시장법) - 국채증권, 지방채증권 및 특수채증권의 인수·매출 업무(자본시장법) - 국채증권, 지방채증권, 특수채증권 및 사채권의 매매업무(자본시장법) - 국채증권, 지방채증권 및 특수채증권의 모집·매출 주선업무(자본시장법) - 집합투자업(자본시장법) - 투자자문업(자본시장법) - 신탁업(자본시장법) - 집합투자증권에 대한 투자매매 및 중개업(자본시장법) - 일반사무관리회사의 업무(자본시장법) - 명의개서대행회사의 업무(자본시장법) - 환매조건부 매도·매수업무(자본시장법) - 보험대리점의 업무(보험업법) - 퇴직연금사업자의 업무(근로자퇴직급여보장법) - 신용카드업(여신전문금융업법) - 담보부사채에 관한 신탁업(담보부사채신탁법) - 자산구성형 개인종합자산관리계약에 관한 투자일임업(자본시장법) - 본인신용정보관리업(신용정보법) - 그 밖에 금융관련법령에 따라 인가·허가 및 등록 등을 받은 금융업무
유형2	해당 법령에서 은행이 운영할 수 있도록 한 업무	- 전자금융거래법 상 선불전자지급수단 및 직불전자지급수단의 발행 및 관리 등 금융관련법령* 상 은행이 운영할 수 있도록 한 업무 * 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제5조에 따른 법령

구 분	유 형	겸영업무 범위
유형3	그 밖에 그 업무를 운영하여도 은행경영건전성 등을 해할 우려가 없는 금융업무	- 유동화전문회사의 유동화자산 관리의 수탁업무 및 채권추심 업무의 수탁업무(자산유동화에 관한 법률) - 기업의 인수 및 합병의 중개·주선 또는 대리 업무 - 기업의 경영, 구조조정 및 금융 관련 상담·조력 업무 - 증권외의 투자 및 대차거래(貸借去來) 업무 - 상업어음 및 무역어음의 매출 - 금융관련법령에 따라 금융업을 경영하는 자의 금융상품 및 「무역보험법」에 따른 무역보험의 판매 대행 - 대출 및 대출채권매매의 중개·주선 또는 대리업무 - 국외지점이 소재하는 국가의 관련 법령에 따라 영위할 수 있는 업무 (해당 국외지점이 영위하는 경우로 한정) - 신용정보서비스 - 사채관리회사의 업무 - 「중소기업협동조합법」에 따른 소기업·소상공인의 판매대행 - 「중소기업 인력지원 특별법」에 따른 성과보상공제의 판매대행 - 「중소기업진흥에 관한 법률」에 따른 중소기업대출채권보험의 모집대행

2. 비은행금융회사²⁴⁴⁾의 업무영역

가. 상호저축은행

저축은행의 업무영역은 서민과 중소기업의 금융편의 도모라는 기능수행에 필요한 예금 및 대출업무 위주로 구성되어 있으며, 겸영업무는 허용되지 않는다.

(1) 고유업무

저축은행은 고유업무로서 ① 신용계 및 신용부금 업무, ② 예금 및 적금의 수입업무, ③ 자금의 대출 및 어음의 할인 업무, ④ 내외국환 업무²⁴⁵⁾, ⑤ 보호예수 업무, ⑥ 국가·공공단체 및 금융회사의 대리업무, ⑦ 저축은행중앙회를 대리하거나 그로부터 위탁받은 업무 ⑧ 직불·선불카드의 발행·관리 및 대금결제 업무²⁴⁶⁾를 영위할 수 있다. 한편, 저축

244) 비은행금융회사는 상호저축은행, 신용협동조합, 여신전문금융회사로 나누어 설명한다.

245) 저축은행은 2016.3.22. 「외국환거래법 시행령」 및 「외국환거래규정」 개정에 따라 「상호저축은행법」상 허용된 저축은행 업무와 직접 관련된 외국환업무(외화송금 및 금전대차 중개 제외)를 영위 할 수 있다.

246) 저축은행중앙회 업무를 공동으로 영위하는 경우에 한하여 허용한다.

은행의 고유업무라고 보기는 어렵지만 2010.3.22. 「상호저축은행법」 개정(시행 2010.9.23)으로 저축은행이 취급 가능한 업무에 「자본시장법」에 따라 금융위원회의 승인을 받은 투자중개업, 투자매매업 및 신탁업, M&A 중개, 주선, 대리업무 등을 새로 규정하였으며, 2013.8.13. 「상호저축은행법」 개정(2014.2.14. 시행)으로 일정요건을 갖춘 저축은행의 경우 할부금융업을 영위하도록 허용하였다.

(2) 부대업무

저축은행은 금융위원회의 승인을 얻어 부대업무를 영위할 수 있다. 표지어음의 발행, 상품권 및 복권판매 대행업무, 금융기관보험대리점(방카슈랑스) 등은 금융위원회의 승인을 받은 것으로 간주되고, 이외에도 다른 저축은행이 감독원장에게서 승인받은 부대업무와 동일한 업무도 추가된 요건을 충족하는 경우 영위할 수 있다.

나. 여신전문금융회사

여신전문금융회사는 전통적인 은행이 취급하기에 한계가 있는 소비자금융, 기업금융을 취급하도록 특화된 기관이므로 소비자여신, 기업여신을 중심으로 허가받거나 등록한 업무 및 일반적인 여신업무를 공통적으로 영위할 수 있으며, 이 외에도 소유하고 있는 인력·자산 또는 설비를 활용하여 여전업에 부수하는 업무(부수업무)를 영위하거나 보험대리점 업무, 전자금융업 등 금융업무를 겸영업무로 영위할 수 있다. 다만, 신기술사업금융전문회사로 등록된 경우 금융업 중 신기술사업금융업, 「자본시장법」상 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원 등의 업무만 가능하다.

(1) 고유업무

여전사는 허가(신용카드업) 또는 등록(할부금융업, 시설대여업, 신기술사업금융업)한 내용에 한하여 업무를 영위할 수 있으며 각 여전사가 영위할 수 있는 업무는 다음과 같다. ① 신용카드업자는 신용카드의 발행 및 관리, 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제, 신용카드가맹점의 모집 및 관리업무를 영위한다. ② 시설대여업자는 시설·설비·기계·기구·건설기계·차량·선박·항공기 및 이에 직접 관련되는 부동산이나 재산권을 새로이 취득하거나 대여

받아 상대방에게 이용하게 하고 일정 대가를 정기적으로 지급받는 업무를 영위한다. ③ 할부 금융업자는 재화와 용역의 매매계약에 대하여 매도인·매수인과 각 약정을 체결하여 매수인에게 용자한 구매자금을 매도인에게 지급하고 매수인으로부터 그 원리금을 분할하여 상환 받는 방식의 금융업을 영위한다. ④ 신기술사업금융업자는 신기술사업자에 대한 투자, 용자, 경영·기술지도, 신기술투자조합의 설립 및 동 조합 자금의 관리 및 운용 업무를 영위한다. 다만, 여전사가 위 각 업무를 모두 허가 또는 등록을 한 경우에는 모든 업종을 영위할 수 있다.

여전사(신기술사업금융전문회사 제외)는 고유업무 이외에도 ① 대출 및 어음할인 업무, ② 기업이 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권(어음 포함)의 양수·관리·회수 업무(이하 팩토링), ③ 여전사 고유업무 및 팩토링·대출업무와 관련된 업무로서 다른 금융회사가 보유한 채권 또는 이를 근거로 발행한 유가증권의 매입, 지급보증 업무, ④ 여전사 고유업무 및 팩토링·대출업무와 관련된 업무로서 신용조사 및 그에 따르는 업무 등을 공통적으로 영위할 수 있다. 여전사 중 신용카드업자는 신용카드 회원에 대한 자금의 융통, 직불카드의 발행 및 대금의 결제, 선불카드의 발행·판매 및 대금의 결제업무를 부대업무로서 영위할 수 있다. 다만, 신용카드회원에 대한 자금의 융통은 신용카드 및 직불카드 이용대금의 합계액을 초과할 수 없는 부대업무취급비율 제한이 있다.

(2) 부수업무

여전사는 여신전문금융업에 부수하는 업무로서 소유하고 있는 인력·자산 또는 설비를 활용하고 있는 업무를 영위할 수 있다. 다만, 여전사의 경영건전성을 저해하거나 금융이용자 보호에 지장을 초래는 경우, 금융시장의 안정성 저해하는 경우, 중소기업 적합업종에 해당하는 경우 및 여전사가 영위하는 것이 바람직하지 않다고 인정되는 업무로서 금융위원회가 정하여 고시하는 업무는 제외된다.

여신전문금융회사가 소유하고 있는 인력·자산 또는 설비를 활용하여 신규 부수업무를 영위하고자 할 경우 금융위원회(금융감독원장 위탁)에 그 업무를 하려는 날의 7일 전까지 신고하고 영위할 수 있다. 다만, 동 신고 업무가 금융이용자 보호 및 건전한 거래질서를

해할 우려가 없는 업무로서 금융위원회가 정하는 업무²⁴⁷⁾이거나, 다른 여전사가 이미 신고하여 공고된 업무와 같은 부수업무를 하려는 경우 사전 신고 없이 부수업무를 운영할 수 있다.

(3) 겸영업무

여전사(신기술사업금융전문회사 제외)는 금융이용자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 금융업무 중에서 ① 집합투자업, ② 투자자문업, ③ 신탁업, ④ 집합투자증권에 대한 투자중개업, ⑤ 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원 업무, ⑥ 보험대리점 업무, ⑦ 외국환업무, ⑧ 유동화자산 관리업무, ⑨ 전자금융업, ⑩ 기업구조개선 기관전용 사모 집합투자기구의 업무집행사원 업무, ⑪ 대출의 중개 또는 주선, ⑫ 본인신용정보관리업, ⑬ 개인사업자신용평가업, ⑭ 기업신용조회업을 겸영하여 영위할 수 있다.

다. 신용협동조합

조합은 신용사업으로 ①조합원으로부터 예탁금·적금의 수납, ②조합원에 대한 대출, ③어음할인, ④내국환 및 보호예수업무, ⑤국가·공공단체·중앙회 및 금융회사의 업무 대리, ⑥ 국가·공공단체 및 중앙회의 위탁사업 또는 다른 법령에서 신탁의 사업으로 정한 사업 및 ①~⑥의 업무에 부대하는 업무 등을 영위할 수 있다. 다만, 신용사업과 관련하여 현재 관련법규에 부대업무로서 별도로 명시된 업무는 없으며 겸영업무도 허용되지 않는다.

또한, 복지사업으로 사회, 문화, 복지, 후생시설의 설치·운영 및 공동 구·판매사업 등 지역사회개발을 위한 사업을 영위할 수 있고, 조합원을 위한 공제사업 등을 영위할 수 있다. 조합이 공제사업을 영위하기 위해서는 공제규정을 정하여 금융위원회로부터 인가를 받으면 되고, 따로 「보험업법」의 적용을 받지 않는다. 조합이 운영하는 사업은 조합원이 아닌 비조합원도 이용할 수 있으나 비조합원(「신용협동조합법」 §40①) 및 다른 조합의 조합원(「신용협동조합법」 §40②)에 대한 대출 등(대출 및 어음할인)은 조합이 해당 사업연도에 새로이 취급하는 대출 등의 1/3을 초과할 수 없다.

247) 「여신전문금융업 감독규정」 [별표 1의3] (금융위원회에 신고하지 아니하고 영위할 수 있는 업무) 참고

3. 금융투자업자의 업무영역

가. 금융투자업

「자본시장법」에 따르면, 금융투자업이란 이익을 얻을 목적으로 계속적이거나 반복적인 방법으로 행하는 행위로서 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자일임업 또는 신탁업에 해당하는 업을 말한다. 금융투자업을 영위하려는 자는 6개의 금융투자업에 대하여 금융위원회의 인가를 받거나 금융위원회에 등록하여 이를 영위할 수 있다.²⁴⁸⁾ 이에 따라 모든 금융투자업을 종합적으로 영위하는 금융투자회사의 설립이 가능하게 되었다.

(1) 투자매매업

투자매매업이란 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 증권의 발행·인수²⁴⁹⁾²⁵⁰⁾ 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말한다. 다만, 자기가 증권²⁵¹⁾을 발행하는 경우, 투자매매업자를 상대방으로 하거나 투자중개업자를 통하여 금융투자상품을 매매하는 경우 등은 투자매매업 적용이 배제된다.

(2) 투자중개업

투자중개업이란 누구의 명의로 하든지 타인의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 그 중개나 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 또는 증권의 발행·인수에 대한 청약의 권유, 청약,

248) 「증권거래법」 등 종전법에서는 증권회사, 선물회사, 자산운용회사, 신탁회사 등의 경우 다른 법률에 따른 업무에 대한 겸영이 제한되었다. 특히, 증권업과 자산운용업 간에는 이해상충 발생가능성이 크다고 보아 겸영이 엄격히 금지되었다. 금융위원회는 아직도 인가정책상 투자매매·중개업과 집합투자업을 종합적으로 영위하는 것을 허용하지 않고 있으나, 투자매매·중개업자가 일반 사모집합투자업을 영위하려는 경우 금융위원회에 일반 사모집합투자업 등록을 신청할 수 있다.

249) 증권을 모집·사모·매출하는 경우 총액인수 또는 잔액인수를 하는 것을 말한다.

－ 총액인수:제삼자에게 그 증권을 취득시킬 목적으로 그 증권의 전부 또는 일부를 취득하는 것

－ 잔액인수:그 증권의 전부 또는 일부에 대하여 이를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 취득하는 것을 내용으로 하는 계약을 체결하는 것

250) 「증권거래법」상 “인수”는 총액인수, 잔액인수, 모집·매출의 주선을 의미하였으나, 「자본시장법」상 “인수”는 총액인수와 잔액인수를 의미한다. 모집·매출의 주선은 증권을 모집 또는 매출함에 있어서 금융투자업자가 주선인으로서 발행인이나 대주주를 대신하여 일반투자자에게 청약을 권유하는 등 모집·매출에 노력할 뿐 잔여분에 대해서는 책임이 없는 바(best effort), 투자중개업으로 분류된다.

251) 투자신탁의 수익증권, 파생결합증권(기초자산이 통화 또는 외국통화로서 지급하거나 회수하는 금전등이 그 기초자산과 다른 통화 또는 외국통화로 표시될 것, 증권의 발행과 동시에 금융위원회가 정하여 고시하는 위험회피 목적의 거래가 이루어질 것, 사업에 필요한 자금을 조달하기 위하여 발행될 것 등을 모두 충족하는 파생결합증권은 제외), 투자성 있는 예금·보험을 발행하는 경우에는 투자매매업에 해당한다.

청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말한다. 다만, 투자권유대행인이 투자권유를 대행하는 경우, 거래소가 증권시장 및 파생상품시장을 개설·운영하는 경우 등은 투자중개업 적용이 배제된다.

(3) 집합투자업

집합투자업이란 2인 이상의 투자자로부터 모은 금전, 그 밖의 재산적 가치가 있는 것(“금전 등”)을 투자자로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자 대상자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자에게 배분하여 귀속 시키는 것을 영업으로 하는 것을 말한다. 다만, 「자본시장법」이외의 법률²⁵²⁾에 따라 사모의 방법으로 금전 등을 모아 운용·배분하는 것으로서 투자자²⁵³⁾의 총수가 49인 이하인 경우, 「자산유동화에 관한 법률」 §3의 자산유동화계획에 따라 금전 등을 모아 운용·배분하는 경우 등은 집합투자업 적용이 배제된다.

(4) 투자자문업

투자자문업이란 금융투자상품이나 부동산 및 그 관련권리, 금융기관 예치금(이하 ‘금융투자상품등’)의 가치 또는 금융투자상품등에 대한 투자판단²⁵⁴⁾에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로 하는 것을 말한다. 다만, 간행물·출판물·통신물 또는 방송 등을 통하여 개별성 없는 조언(개별 투자자를 상정하지 아니하고 다수인을 대상으로 일방적으로 이루어지는 투자에 관한 조언)(유사투자자문업)을 하는 경우, 따로 대가 없이 다른 영업에 부수하여 금융투자상품등의 가치나 금융투자상품등에 대한 투자판단에 관한 자문에 응하는 경우 등은 투자자문업 적용이 배제된다.

252) 「부동산투자회사법」, 「선박투자회사법」, 「문화산업진흥 기본법」, 「산업발전법」, 「벤처투자 촉진에 관한 법률」, 「여성전문금융업법」, 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법」, 「농림수산물투자조합 결성 및 운용에 관한 법률」을 말한다. 다만, 「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따른 집합투자기구와 「해외자원개발 사업법」에 따른 집합투자기구는 「자본시장법」에 따른 집합투자기구로 간주된다.

253) 국가, 한국은행, 은행·보험회사·금융투자업자 등 금융기관, 예금보험공사 등 금융공기업, 기금, 공제사업자 등은 제외한다.

254) 종류, 종목, 취득·처분, 취득·처분의 방법·수량·가격 및 시기 등에 대한 판단을 말한다.

(5) 투자일임업

투자일임업은 투자자로부터 금융투자상품등에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임 받아 투자자별로 구분하여 그 투자자의 재산상태나 투자목적 등을 고려하여 금융투자상품 등을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 영업을 말한다. 다만, 투자중개업자가 투자자의 매매주문을 받아 이를 처리하는 과정에서 따로 대가 없이 금융투자상품등에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받는 일정한 경우 등은 투자일임업 적용이 배제된다.

(6) 신탁업

신탁업은 신탁²⁵⁵⁾을 영업으로 하는 것을 말한다. 다만, 담보부사채에 관한 신탁업, 저작권 신탁관리업의 경우에는 신탁업 적용이 배제된다.

(7) 온라인소액투자중개업

온라인소액투자중개업은 온라인상에서 누구의 명의로 하든지 타인의 계산으로 창업기업 등이 발행하는 채무증권, 지분증권 또는 투자계약증권의 모집 또는 사모에 관한 중개를 영업으로 하는 것을 말한다. 이를 위해 온라인소액투자중개업자는 인터넷 홈페이지 등에서 온라인소액증권발행인이 게재한 사항에 대하여 발행인과 투자자간, 투자자 상호 간에 의견의 교환이 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

(8) 초대형 투자은행의 단기금융업무 등

위험인수를 바탕으로 다양한 기업금융 업무를 영위하도록 하는 투자은행 출현을 위해 2013년 종합금융투자사업자 제도가 도입되었다. 제도 도입 이후 기업금융 기능과 글로벌 역량을 강화할 수 있도록 종합금융투자사업자 제도를 개편(2016.8월)하여 자기자본 수준에 따라 단기금융업무²⁵⁶⁾와 종합투자계좌²⁵⁷⁾(Investment Management Account, IMA)를

255) 신탁을 설정하는 자(위탁자)와 신탁을 인수하는 자(수탁자) 간의 신임관계에 기하여 위탁자가 수탁자에게 특정의 재산(영업이나 저작권재산권의 일부를 포함)을 이전하거나 담보권의 설정 또는 그 밖의 처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한 자(수익자)의 이익 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산의 관리, 처분, 운용, 개발, 그 밖에 신탁 목적의 달성을 위하여 필요한 행위를 하게 하는 법률관계를 말한다(신탁법 §2).

256) 만기가 1년 이내인 어음의 발행·할인·매매·중개·인수·보증업무

257) 고객 예탁자금으로 기업금융자산 등에 운용하고 수익을 지급하기 위해 종합금융투자사업자가 개설하는 계좌

허용하고, 조달된 자금의 각각 50%, 70% 이상을 기업금융관련 자산²⁵⁸⁾에 사용하도록 하였다. 이후, 증권업의 기업금융 역량 강화를 위한 제도개선을 지속 추진하였고 법규 개정(2025. 11월)을 통해 발행어음·IMA 제도를 정비하였다. 모험자본 공급의무를 신설하는 등 종합 금융투자사업자 운용규제를 개편하였고 생산적 금융 분야로의 자금공급 촉진을 위한 발판을 마련하였다.

나. 금융투자업자의 겸영업무

금융투자업자²⁵⁹⁾가 영위할 수 있는 ‘다른 금융업무’(또는 겸영업무)의 범위는 다음의 표에서 보는 바와 같이 보험대리점 업무, 보험중개사 업무, 지급결제업무 등으로 다양하다. 금융투자업자가 유형 1의 업무를 영위하려는 경우 해당 법령에 따라 인·허가 등을 받으면 되나, 유형 2부터 유형 4의 업무를 영위하고자 하는 경우 그 업무를 영위하기 시작한 날부터 2주 이내에 이를 금융위원회에 보고하여야 한다.

| 겸영업무 범위 |

구 분	겸영업무 범위	수행가능 금융투자업자
유형1	- 보험대리점·보험중개사 업무 (보험업법) - 일반사무관리회사 업무 (자본시장법 §254⑧) - 외국환업무·외국환중개업무 (외국환거래법) - 본인신용정보관리업 (신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률) - 퇴직연금사업자 업무 (근로자퇴직급여 보장법) - 담보부사채신탁업 (담보부사채신탁업법) - 자산관리회사 업무 (부동산투자회사법) - 기업구조조정전문회사(CRC)업무 (산업발전법) - 벤처투자회사 업무(벤처투자 촉진에 관한 법률) - 신기술사업금융업 (여성전문금융업법) - 전자금융업무 (전자금융거래법)	- 해당 법령에서 인·허가·등록을 받을 수 있는 금융투자업자
유형2	- 해당 법령에서 금융투자업자가 영위할 수 있도록 한 업무 ²⁶⁰⁾	- 해당 법령에서 정한 금융투자업자

258) 기업에 대한 신용공여 업무를 영위하면서 취득한 대출채권 또는 어음(기업어음증권에 해당하지 아니하는 어음), 발행인 또는 인수인으로부터 직접 취득한 발행인이 기업인 증권, 프로젝트파이낸싱을 위해 설립된 특수목적기구에 대한 출자지분 및 대출채권, 기업인수목적회사 등에 대한 출자지분 등(금융투자업규정 4-102조의7)

259) 은행, 보험회사 등 겸영금융투자업자에 대해서는 겸영업무 관련 규정이 적용되지 않는다.

260) 금융투자업자의 신용공여업무(「자본시장법」 §72), 전자자금이체업무(「전자금융거래법」 §28), CMA-신용카드 회원 모집업무(신용카드업자와 신용카드회원의 모집에 관하여 업무) 제휴계약을 체결한 경우에 한함, 「여성전문금융업법」 §14의2) 등

| 경영업무 범위 |

구 분	경영업무 범위	수행가능 금융투자업자
유형3	- 국가·공공단체 업무대리 - 투자자예탁금으로 수행하는 자금이체업무 ²⁶¹⁾	- 투자매매·중개업자
유형4	- 기업금융업무 ²⁶²⁾ 관련 대출업무 및 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련 대출업무	- 증권 투자매매업자
	- 증권 대차거래 및 중개·주선·대리	- 해당 증권 투자매매·중개업자
	- 지급보증업무 ²⁶³⁾	- 증권 및 장외파생상품 투자매매업자
	- 원화표시 CD의 매매 및 중개·주선·대리 - 대출채권, 기타 채권의 매매 및 중개·주선·대리	- 채무증권 투자매매·중개업자
	- 자산관리자의 업무와 유동화전문회사업무의 수탁업무 - 투자자계좌에 속한 증권·금전 등에 대한 제3자 담보권의 관리업무 - 사채모집의 수탁업무 - 대출의 중개·주선 또는 대리업무 - 금지금 및 은자금의 매매 및 중개업무 - 퇴직연금사업자로서 「근로자퇴직급여 보장법」 §7의 퇴직연금 수급권을 담보로 한 대출업무	- 투자매매·중개업자, 집합투자업자, 신탁업자
	- 벤처기업 대출업무	- 증권 및 장외파생상품 투자매매업자 또는 중소기업 특화 금융투자회사

261) 「자본시장법」이 시행되기 전에 증권회사 등은 금융결제원의 소액결제시스템 회원으로 가입되어 있지 않아 증권 계좌를 통한 투자(위탁매매, 수익증권)와 함께 결제(신용카드, 지로납부, 자동이체 등), 송금(계좌이체), 수시 입출금(CD/ATM) 등 종합 금융서비스를 제공하는 종합증권계좌의 운영이 불가능하였다. 일부 증권회사가 은행과 펌뱅크(firm banking) 계약을 체결한 후 고객에게 은행 가상계좌를 통해 자금이체, CD/ATM 입출금 등의 서비스를 제공하였으나 은행과 증권회사간의 계약내용에 따라 고객에게 제공될 수 있는 입출금·자금이체 시간 등에 제한이 많았다. 이에 「자본시장법」에서는 투자매매·중개업자가 투자자예탁금으로 결제·송금·수시입출금 등의 부가 서비스 제공이 가능하도록 법적 근거를 마련하였고, 동 근거를 바탕으로 증권회사가 금융결제원 소액결제시스템 회원으로 가입하여 개인 고객에게 소액지급결제서비스(자금이체업무)를 제공할 수 있게 되었다.

262) 인수업무, 모집·사모·매출의 주선업무, 기업의 인수 및 합병의 중개·주선 또는 대리업무, 기업의 인수·합병에 관한 조언업무, 사모집합투자기구 집합투자재산의 운용업무(의결권 있는 발행주식총수 또는 출자총액의 10% 이상을 보유하거나 임원의 임명 등 투자하는 회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 지배력 행사가 가능하도록 운영하는 경우로 한정), 설비투자, 사회간접자본 시설투자, 자원개발, 그밖에 상당한 기간과 자금이 소요되는 프로젝트를 수주한 기업을 위하여 사업화 단계부터 특수목적기구에 대하여 신용공여, 출자, 그 밖의 자금지원을 하는 자금조달 구조를 수립하는 등 해당 사업을 지원하는 프로젝트금융에 관한 자문업무, 프로젝트금융을 제공하려는 금융기관 등을 모아 일시적인 단체를 구성하고 자금지원조건을 협의하는 등 해당 금융기관 등을 위한 프로젝트금융의 주선 업무를 말한다. (「자본시장법 시행령」 §68②)

263) 금융투자업자의 대주주 및 특수관계인에 대한 지급보증은 법률「자본시장법」 §34에 따라 금지된다. 위반시에는 5년 이하 징역 또는 2억원 이상 벌금형에 처해진다.

다. 금융투자업자의 부수업무

「자본시장법」은 금융투자업자가 영위할 수 있는 부수업무의 범위를 사전에 열거하지 않고, 원칙적으로 금융투자업에 부수하는 모든 업무의 영위를 허용하되, 예외적으로 제한하는 네거티브 체제를 채택하고 있다.²⁶⁴⁾

개정전에는 금융투자업자의 무분별한 부수업무 영위를 사전에 차단하기 위하여 금융투자업자로 하여금 부수업무를 영위하고자 하는 날의 7일 전까지 금융위원회에 그 사실을 신고하도록 하였다.

2020.5월 「자본시장법」이 개정되어 부수업무에 대한 사전보고 원칙을 사후보고 원칙으로 전환함에 따라 2021.5월부터는 금융투자업자는 금융투자업에 부수하는 업무를 영위하고자 하는 경우에는 그 업무를 영위하기 시작한 날부터 2주 이내에 이를 금융위원회에 보고하여야 한다.

금융위원회는 부수업무가 금융투자업자의 경영건전성, 투자자 보호 또는 금융시장의 안정성에 문제를 야기할 경우 그 부수업무 영위를 제한하거나 시정할 것을 명할 수 있다.

라. 금융투자업 관계기관의 업무영역

(1) 종합금융회사

종합금융회사(종금사)의 경우 기업에 대한 종합적인 금융지원의 원활화라는 목적에 따라 「종합금융회사에 관한 법률」의 적용을 받았으나, 동 법이 「자본시장법」에 통합·폐지됨에 따라 새로운 법에 따른 규제가 적용된다.

종금사는 고유업무로서 ① 단기금융업무²⁶⁵⁾, ② 설비 또는 운전자금의 투융자, ③ 증권의 인수·매출 또는 모집·매출의 중개·주선·대리, ④ 외자도입, 해외투자, 그 밖의 국제금융의 주선과 외자의 차입 및 전대, ⑤ 채권의 발행, ⑥ 기업의 경영 상담과 인수 또는 합병 등에 관한 용역, ⑦ 지급보증 업무 등을 영위할 수 있다.

264) 종전 「증권거래법」 등에서는 영위할 수 있는 부수업무를 사전에 법령에서 열거하고 있어 부수업무의 확대를 위해서는 매번 법령의 개정이 필요하여 업무 확대가 시의적절하게 이루어지지 못하였다.

265) 1년 이내에 만기가 도래하는 어음의 발행·할인·매매·중개·인수 및 보증을 말한다.

또한, 종금사는 고유업무에 부수되는 업무로서 ① 어음관리계좌 업무²⁶⁶⁾, ② 팩토링업무²⁶⁷⁾, ③ 주가지수 관련 장내파생상품 투자매매업·투자중개업, ④ 양도성예금증서(CD)의 매매 및 그 중개·주선·대리, ⑤ 한국은행 공개시장조작 대상증권의 매매 및 그 중개·주선·대리, ⑥ 해당 종금사가 발행한 어음을 담보로 하는 대출이나 해당 종금사의 어음관리계좌에 채권을 가지고 있는 개인에 대한 대출로서 그 채권을 담보로 하는 대출, ⑦ 선적전 무역어음 업무²⁶⁸⁾, ⑧ 업무용 부동산의 임대 업무 등을 영위할 수 있다.

종금사는 고유업무와 부수업무 이외에도 「자본시장법」 또는 해당 법률이 정하는 바에 따라 인가·허가·등록등을 받아 다른 금융업무를 영위할 수 있다. 종금사가 영위할 수 있는 겸영업무는 ① 「여신전문금융업법」에 따른 시설대여업무(리스업무), ② 집합투자업²⁶⁹⁾, ③ 금전신탁 외의 신탁업무, ④ 증권을 대상으로 하는 투자매매업 및 투자중개업, ⑤ 「외국환거래법」에 따른 외국환업무, ⑥ 그 밖에 장내파생상품 업무, 신용정보 업무, 유동화자산관리 업무, 채권유동화 업무, 투자자문업, 전자자금이체업무²⁷⁰⁾이다.

(2) 자금중개회사²⁷¹⁾

자금중개회사는 은행, 보험회사, 금융투자업자(전업투자자문·투자일임업자 제외), 증권금융회사, 종금사등의 금융기관등 간 자금거래의 중개업무²⁷²⁾를 영위한다. 자금중개회사는 금융투자업의 영위가 금지되나, 자금거래의 중개업무와 경제적 실질이 유사한 일부 업무는 허용된다. 즉, 자금중개회사가 금융투자업 인가를 받는 경우 외화표시 CD의 중개·주선·

266) 고객으로부터 예탁받은 자금을 통합하여 어음 등에 투자하여 운용하고, 그 결과 발생한 수익을 고객에게 지급하는 것을 목적으로 종금사가 개설하는 계좌로서 「예금자보호법」상 예금자 보호 대상에 해당하며, 종금사를 흡수 합병하여 어음관리계좌 업무를 영위하는 증권회사는 일반적으로 “종금형 CMA”라는 이름으로 동 계좌를 개설해 주고 있다.

267) 기업의 판매대금채권의 매수·회수 및 이와 관련된 업무를 말한다.

268) 선적전 무역어음의 할인·매매·중개·인수 및 보증과 선적전 무역어음을 결제하기 위한 수출환어음 등의 매입과 추심의뢰 업무를 말한다.

269) 투자신탁의 설정·해지 및 투자신탁재산의 운용업무에 한한다.

270) 결제중계시스템의 참가기관이 되거나 대표참가기관을 경유하는 방식의 전자자금이체업무는 제외한다.

271) 자금중개회사는 원화자금중개회사, 외화자금중개회사 및 채권중개회사로 구분할 수 있는데, 여기서 다루는 자금중개회사는 「자본시장법」의 적용을 받는 원화자금중개회사를 말한다. 외화자금중개회사는 「외국환거래법」에 따른 외국환중개회사이며, 채권중개회사는 「자본시장법 시행령」 §179에 따른 채권중개전문회사(IDB)이다.

272) 가장 대표적인 예가 콜거래이다. 콜거래는 90일 이내의 금융기관 등간의 단기자금거래를 말한다.

대리, 환매조건부매매의 중개·주선·대리, 기업어음증권(CP)의 중개·주선·대리, 외국 통화·이자율을 기초로 하는 장외파생상품의 중개·주선·대리, 채권중개전문회사 업무를 영위할 수 있다.

(3) 단기금융회사

단기금융회사는 1년 이내에 만기가 도래하는 어음의 발행·할인·매매·중개·인수 및 보증 업무와 그 부대업무²⁷³⁾를 영위한다. 다만, 투자매매업 또는 투자중개업에 관한 금융투자업 인가를 받은 자가 기업어음증권에 대한 투자매매업 또는 투자중개업을 영위하는 경우에는 이를 단기금융업무로 보지 않으며, 단기금융회사가 단기금융업무를 영위하는 경우에는 이를 기업어음증권에 대한 투자매매업 또는 투자중개업으로 보지 않는다.

4. 보험회사의 업무영역

가. 고유업무

보험업이란 보험상품의 취급과 관련하여 발생하는 보험의 인수(引受), 보험료 수수 및 보험금 지급 등을 영업으로 하는 것을 말하며, 보험상품²⁷⁴⁾이란 위험보장을 목적으로 우연한 사건 발생에 관하여 금전 및 그 밖의 급여를 지급할 것을 약정하고 대가를 수수하는 보험 계약을 의미한다(「보험업법」 §2 ①, ②) 여기서 ‘금전 및 그 밖의 급여’는 보험회사(「상법」에서는 ‘보험자’)가 부담하는 보험급부를 의미하고, ‘대가’는 보험계약자가 납입하는 보험료를 의미한다.

보험업은 생명보험업, 손해보험업, 제3보험업으로 구분되며, 해당 보험업을 경영하려는 자는 보험 종목별로 금융위원회의 허가를 받아야 한다.

273) 어음을 담보로 한 대출업무를 말한다.

274) 보험상품이란 위험보장을 목적으로 우연한 사건 발생에 관하여 금전 및 그 밖의 급여를 지급할 것을 약정하고 대가를 수수(授受)하는 계약(「국민건강보험법」에 따른 건강보험, 「고용보험법」에 따른 고용보험 등 보험계약자의 보호 필요성 및 금융거래 관행 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 것은 제외한다)을 말한다.(「보험업법」 §2 1.)

| 보험업 종류별 보험종목 |

보험업	보험종목
생명보험업	생명보험, 연금보험(퇴직보험 포함) 등
손해보험업	화재보험, 해상보험(항공·운송보험 포함), 자동차보험, 보증보험, 재보험 등
제3보험업	상해보험, 질병보험, 간병보험 등

「보험업법」에서는 생명보험업과 손해보험업의 겸영을 금지하고 있다. 이는 생명보험업과 손해보험업의 경영상 위험²⁷⁵⁾에 큰 차이가 있어, 생명보험업과 손해보험업 겸영시 한 쪽의 큰 이익이나 손실이 다른 쪽에 영향을 미쳐 보험계약자간의 형평에 문제가 생기거나 보험 계약자에 대한 적절한 보호가 어려울 수 있기 때문이다. 다만, ① 생명보험 및 제3보험의 재보험을 영위하는 경우 ② 「소득세법」에 따른 연금저축계좌 등 다른 법령에 따라 겸영할 수 있는 보험종목으로서 대통령령으로 정하는 보험종목²⁷⁶⁾ 등을 겸영금지의 예외로 두고 있다.

한편, 「상법」에서는 보험의 종류를 손해보험과 인보험(人保險)으로 구분한다.²⁷⁷⁾ 화재·운송·해상·책임·자동차·보증보험을 손해보험으로, 생명·상해·질병보험을 인보험으로 구분하고 있는데, 이러한 구분은 「보험업법」의 구분과는 다소 차이가 있다.

275) 생명보험업은 다수의 보험계약자를 포함한 보험집단을 형성하는 것에 의해 보험리스크가 안정적으로 관리되지만 보험기간이 장기이기 때문에 금리 변동 등에 따른 리스크에 영향을 받는다. 반면에 전통적인 손해보험업은 보험기간이 단기이지만 보험리스크가 불안정하고 대규모로 보험금 지급을 하게 될 가능성이 있다. 따라서 장기계약을 체결하고 있는 생명보험 보험계약자에 대하여 손해보험업에서 발생하는 예측불가능한 손실을 차단할 필요가 있게 된다.

276) 다음 각 호의 보험을 말한다(「보험업법 시행령」 §15①)

1. 「소득세법」 제20조의3제1항제2호 각 목 외의 부분에 따른 연금저축계좌를 설정하는 계약
2. 「근로자퇴직급여 보장법」 제29조제2항에 따른 보험계약 및 법률 제10967호 근로자퇴직급여 보장법 전부개정 법률 부칙 제2조제1항 본문에 따른 퇴직보험계약

277) 「상법」 §665(손해보험자의 책임) 손해보험계약의 보험자는 보험사고로 인하여 생길 피보험자의 재산상의 손해를 보상할 책임이 있다. 「상법」 §727(인보험자의 책임) ① 인보험계약의 보험자는 생명 또는 신체에 관하여 보험사고가 발생할 경우에 보험계약으로 정하는 바에 따라 보험금이나 그 밖의 급여를 지급할 책임이 있다.

제3보험의 성격

「보험업법」에서는 제3보험업을 '제3보험상품의 취급과 관련하여 발생하는 보험의 인수, 보험료 수수 및 보험금 지급 등을 영업으로 하는 것'으로 정의하고 있다. 앞에서 살펴본 보험계약 유형을 기준으로 할 때 제3보험업에 속하는 상해, 질병, 간병보험은 물건이나 재산이 아닌 '사람'을 보험의 대상으로 한다는 점에서 생명보험과 더불어 인보험에 속하지만, '약정한 급여 제공'은 물론 '손해의 보상'도 하는 점에서 정액보험과 부정액보험의 성격을 함께 갖고 있다. 따라서 보험의 종류를 손해보험과 생명보험으로 양분할 때 상해, 질병, 간병보험은 손해보험과 생명보험의 특성을 함께 갖고 있음에 따라 어느 한 영역으로만 분류하기 어려운 'gray zone'에 위치하고 있어 이들 보험을 '제3보험'으로 부르고 있다.

주1) 정액보험과 부정액보험 : 이는 보험금부의 지급방식을 기준으로 한 분류이다. 정액보험은 생명보험과 같이 실제 손해와 무관하게 보험계약 체결시 "약정한 급여"를 제공하는 보험이고(예: 생명보험에서 피보험자 사망시 보험금 1,000만원 지급), 부정액보험은 보험사고로 인해 생긴 "손해"의 보상을 하는 보험이다.(예: 화재보험에서 화재 발생시 실제 손해를 보상)

주2) 물보험(物保險)과 인보험(人保險) : 이는 보험의 대상을 기준으로 한 분류이다. 물보험은 주택, 자동차와 같은 물건이나 피보험자의 재산에 가해지는 손해를 보상하는 보험으로 화재보험, 책임보험 등이 이에 속한다. 한편 인보험은 사람이 보험의 대상으로 되는 보험으로 생명보험 등이 이에 속한다.

나. 겸영업무 및 부수업무

겸영업무 및 부수업무는 경영건전성, 보험계약자 보호 등을 저해하지 않는 업무범위로 제한된다. 이는 보험회사가 보험업 이외의 다른 업무를 무차별적으로 영위하게 되면 보험업에 전념하지 않을 수 있고, 다른 업무의 영위에 따른 위험이 보험업으로 전이되는 등 보험계약자에게 뜻하지 않는 손실을 입힐 우려가 있기 때문이다. 큰 틀에서 겸영업무는 보험업 이외의 금융업을 의미하고, 부수업무는 보험업과 연관성이 있지만 금융업이 아닌 업무를 의미한다고 볼 수 있다.

(1) 겸영업무

보험회사는 경영건전성을 해치거나 보험계약자 보호 및 건전한 거래질서를 해칠 우려가 없는 금융업무로서 ① 대통령령으로 정하는 금융 관련 법령에서 정하고 있는 금융업무

(유동화자산관리업무, 전자자금이체업무 등)로서 해당 법령에서 보험회사가 할 수 있도록 한 업무, ② 대통령령으로 정하는 금융업²⁷⁸⁾으로서 해당 법령에 따라 인가·허가·등록 등이 필요한 금융업무, ③ 그 밖에 보험회사의 경영건전성을 해치거나 보험계약자 보호 및 건전한 거래질서를 해칠 우려가 없다고 인정되는 금융업무로서 대통령령으로 정하는 금융업무²⁷⁹⁾를 겸영할 수 있으며, 이 경우 보험회사는 그 업무(① 또는 ③에 한함)를 시작하려는 날의 7일 전까지 금융위원회에 신고하도록 규정하고 있다.

(2) 부수업무

보험회사는 보험업(고유업무)에 부수하는 업무를 부수업무로 영위할 수 있다. 「보험업법」에서 부수업무의 개념을 별도로 정하고 있지는 않으나, 부수업무는 ① 보험업에 부수하는 업무로 ② 보험업을 영위하기 위해 구비한 인력·물적시설을 활용하는 범위 내에서 영위하는 ③ 보험업 이외의 업무로서 금융업이 아닌 업무를 의미한다고 볼 수 있다.

보험회사의 부수업무 규제체계는 2011.1.24. 개정 「보험업법」이 시행됨에 따라 Positive 방식²⁸⁰⁾(시행령에서 열거한 “집합투자업” 등 17개 업종에 대해서만 한정적으로 부수업무로 허용함)에서 Negative 방식으로 개편되었다. 개정 「보험업법」(§11의2)에 따르면 보험회사는 ‘보험업에 부수하는 업무’로서 법률상 제한사유(① 보험회사의 경영건전성, ② 보험계약자 보호 및 ③ 금융시장의 안정성을 해치지 않을 것)에 해당하지 않으면 부수업무를 영위할 수 있다. 보험회사는 부수업무를 하려는 날의 7일 전까지 금융위원회에 부수업무 신고를 하여야 한다.²⁸¹⁾ 다만 이미 공고된 다른 보험회사의 부수업무와 같은 업무를 하는 경우 신고없이 부수업무를 할 수 있다.

278) 집합투자업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업, 집합투자증권에 대한 투자매매업 및 투자중개업, 외국환업무, 퇴근 연금사업자의 업무, 선불전자지급수단의 발행 및 관리 업무

279) 다른 금융회사의 업무 중 금융위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 그 업무의 수행방법 또는 업무 수행을 위한 절차상 본질적 요소가 아니면서, 중대한 의사결정을 필요로 하지 아니한다고 판단하여 다른 금융회사가 보험회사에 위탁한 업무(「보험업법 시행령」 §16③)

280) 구 「보험업법」에서는 다음의 1에 해당하는 업무로서 대통령령이 정하는 업무를 부수업무로 규정하고 있다.(§11① 3.) ① 보험업과 관련된 업무(다른 보험사를 위해 그 보험업에 속하는 거래의 중개 등을 하는 업무를 포함) ② 보험회사가 소유하는 인력·자산 또는 설비 등을 활용하는 업무 ③ 그 밖에 다른 법령에 의하여 허가·인가·승인 또는 등록 등을 필요로 하지 아니하는 업무

281) 금융위원회는 신고받은 부수업무 및 제한사유에 해당하여 제한명령 또는 시정명령을 한 부수업무를 인터넷 홈페이지 등에 공고하여야 한다(「보험업법」 §11의2⑤).

제2절 업무행위규제

1. 은행의 업무행위규제

금융감독기구의 설치 목적²⁸²⁾은 금융기관의 공정경쟁 및 부당·불법행위를 방지하여 금융시장의 효율성을 높이고, 정보와 자금력 측면에서 약자인 금융소비자의 권익을 보호하기 위한 것으로 볼 수 있다. 금융감독당국은 이를 위해 금융회사의 영업행위 전반에 대해서 규제할 수 있음을 의미한다. 영업행위의 규제는 종전의 열거방식의 규제에서 탈피하여 금지행위를 제외한 나머지 모두를 허용하는 포괄주의 방식의 규제로 발전해가고 있다.

「은행법」에 명시된 업무행위규제는 영업행위규제, 금지업무 및 신용공여한도규제가 있다. 이 중 신용공여한도제도는 직접적 행위규제라기보다는 은행의 신용위험이 집중되는 것을 방지하기 위한 간접적 건전성감독수단의 하나로 볼 수도 있다.²⁸³⁾

한편, 2020.3월 제정(2021.3.25. 시행)된 「금융소비자 보호에 관한 법률」(이하 “금융소비자보호법”)은 은행을 포함한 금융상품판매업자 등에 대한 영업행위규제를 정하고 있으며, 이에 따라 기존 「은행법」에서 규율해왔던 일부 불공정영업행위 금지 및 광고규제 등의 영업행위규제가 「은행법」에서 삭제되고, 「금융소비자보호법」으로 이관되어 시행 중이다.²⁸⁴⁾

282) 「금융감독기구의 설치 등에 관한 법률」 §1(목적)에는 금융감독기구의 설치 목적을 ‘건전한 신용질서와 공정한 금융거래관행을 확립하고 예금자 및 투자자 등 금융수요자를 보호함으로써 국민경제의 발전에 기여’하는 것을 규정하고 있다.

283) 신용공여한도제도는 영업행위규제라고 하기보다는 집중위험(concentration risk)을 통제하는 건전성 규제라고 해야 적절하다. 그러나 자산운용을 직접적으로 제한한다는 측면에서 편의상 행위중심의 규제(behavior-driven regulation)로 분류한다.

284) 이하 (가)~(마)의 내용은 현재 「은행법」에서 규율하고 있으나, (바)~(사)는 2021.3.25. 「금융소비자보호법」의 시행으로 「은행법」에서 삭제되고 「금융소비자보호법」으로 이관되어 시행 중이다.

가. 은행의 영업행위규제

(1) 이해상충관리의무

은행은 「은행법」에 따른 업무를 운영할 때 은행과 은행이용자 간, 특정 이용자와 다른 이용자 간의 이해상충(利害相衝)을 방지하기 위하여 일정한 업무 간²⁸⁵⁾에는 이해상충이 발생할 가능성에 대하여 인식·평가하고 정보교류를 차단하는 등 공정하게 관리하여야 한다. 은행은 이해상충을 관리하는 방법 및 절차 등을 내부통제기준에 반영하여야 한다. 은행은 이해상충을 공정하게 관리하는 것이 어렵다고 인정되는 경우에는 그 사실을 미리 해당 이용자 등에게 충분히 알려야 하며, 그 이해상충이 발생할 가능성을 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 은행이용자 보호 등에 문제가 없는 수준으로 낮춘 후 거래를 하여야 하며, 그 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 어렵다고 판단되는 경우에는 거래를 하여서는 아니 된다. 금융위원회는 은행이용자 보호 등을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 이해상충에 관한 내부통제기준의 변경을 권고할 수 있다.〔「은행법」 §28의2〕

(2) 금리인하 요구

은행과 신용공여 계약을 체결한 자는 재산증가나 신용등급 또는 개인신용평점 상승 등 신용상태 개선이 나타났다고 인정되는 경우에 은행에 금리인하를 요구할 수 있다. 이 때, 금리인하 요구를 받은 은행은 해당 요구가 신용공여 계약을 체결할 때, 계약을 체결한 자의 신용상태가 금리산정에 영향을 미치지 아니한 경우 또는 신용상태의 개선이 경미하여 금리 재산정에 영향을 미치지 아니하는 경우에 해당하는지를 고려하여 수용여부를 판단할 수 있다.〔「은행법」 §30의2, 「은행법 시행령」 §18의4, 「은행업 감독규정」 §25의4〕

285) 기존에는 은행업무, 집합투자업, 신탁업, 일반사무관리회사의 업무를 엄격히 구분하였으나, 2013.8.29. 및 2013.9.3. 「자본시장법 시행령」 및 「은행법 시행령」을 각각 개정하여 은행의 신탁업과 이해상충 소지가 없는 업무간 통합운영이 가능하도록 하였다. 이에 따라 은행의 신탁업과 투자자문, 펀드판매, 퇴직연금사업자, 담보부사채신탁, 유동화자산관리업무간 통합운영이 허용되었다.(다만, 투자자문, 펀드판매는 신탁업중 펀드재산의 보관, 관리업무와는 통합운영이 제한된다)〔「은행법 시행령」 §18의3① 개정〕

(3) 불건전영업행위 금지

은행은 실제 자금을 수취하지 아니하였음에도 입금처리하는 행위 등 은행이용자에게 부당하게 편익을 제공하는 행위, 은행상품을 비정상적으로 취급하여 은행이용자의 조세 포탈·회계분식·부당내부거래 등 부당한 거래를 지원하는 행위, 업무와 관련하여 은행이용자에게 정상적인 수준을 초과하여 재산상 이익을 제공하는 행위, 업무와 관련하여 취득한 정보 등을 활용하여 은행의 건전한 운영 또는 신용질서를 해치는 행위를 금지하고 있다. (「은행법」 §34의2, 「은행법 시행령」 §20의2, 「은행업 감독규정」 §29의3)

(4) 금융거래상 중요정보 제공

은행은 은행이용자를 보호하고 금융분쟁의 발생을 방지하기 위해 은행이용자에게 금융거래상 중요 정보를 제공하는 등 적절한 조치를 마련하여야 하고, 이에 따라 금리, 계약해지 등 은행이용자가 유의하여야 할 사항을 공시하여야 하며, 금융거래 단계별로 약관, 계약서류 등의 자료를 제공하고 그 내용을 설명하여야 한다. 또한, 은행이용자는 약관 및 계약서류에 대한 열람을 신청할 수 있고 은행은 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다. (「은행법」 §52의2②, 「은행법 시행령」 §24의5, 「은행업 감독규정」 §89)

(5) 고객응대직원 보호조치의무

은행은 업무운영시 고객을 직접 응대하는 직원을 고객의 폭언이나 성희롱, 폭행 등으로부터 보호하기 위하여 직원이 요청하는 경우 해당 고객으로부터 분리 및 업무담당자 교체, 직원에 대한 치료 및 상담 지원, 고객응대직원을 위한 상시적 고충처리 기구 마련, 기타 직원 보호를 위하여 필요한 법적 조치 등을 마련하여야 하고, 직원은 해당 조치를 요구할 수 있으며, 은행은 직원의 조치요구를 이유로 해당 직원에게 불이익을 주어서는 아니 된다. (「은행법」 §52의4)

(6) 불공정영업행위 금지²⁸⁶⁾

은행은 대출성 상품 등에 관한 계약체결과 관련하여 금융소비자의 의사에 반하여 다른 금융상품의 계약체결을 강요하는 행위, 담보 또는 보증이 필요 없음에도 이를 요구하거나 해당 계약의 체결에 통상적으로 요구되는 일반적인 담보 또는 보증 범위보다 많은 담보 또는 보증을 요구하는 행위, 개인대출 등 일부 대출상품의 계약과 관련하여 제3자의 연대보증을 요구하는 행위 등 금융소비자의 권익을 침해할 우려가 있는 불공정한 영업행위를 금지하고 있다. (「금융소비자보호법」§20, 「금융소비자보호법 시행령」§15, 「금융소비자보호 감독규정」§14)

(7) 광고규제²⁸⁷⁾

은행은 광고 주체로 금융상품 등에 관한 광고를 허용하기 전에 그 광고가 법령에 위배되는지를 확인해야 한다. 금융상품 등에 관한 광고를 하는 경우에는 계약체결 전 설명서·약관을 읽어볼 것을 권유하는 내용, 금융상품판매업자등의 명칭, 금융상품의 내용 및 금융상품별 주요내용을 포함하여야 하며, 금융상품별로 상품 내용 등을 명확히 표시하지 아니하여 오인하게 하는 행위 등은 금지되고, 금융상품 등에 관한 광고를 하는 경우에는 준법감시인(준법감시인이 없는 경우에는 감사)의 심의를 받아야 한다.

한편, 은행연합회는 은행의 광고규제 준수 여부를 확인하고 그 결과에 대한 의견을 해당 은행에게 통보할 수 있다. (「금융소비자보호법」§22, 「금융소비자보호법 시행령」§17~§21, 「금융소비자보호 감독규정」§16~§20)

286) 「금융소비자보호법」 시행 전 舊「은행법」에서는 여신거래와 관련하여 차주의 의사에 반하여 예금가입 등을 강요하는 구속행위, 차주 또는 제3자로부터 담보를 취득할 경우 정당한 사유 없이 포괄근담보를 요구하는 행위 및 차주 또는 제3자로부터 보증을 취득할 경우 포괄근보증을 요구하는 행위, 제3자인 담보제공자에 대하여 연대보증을요구하는 행위 등 은행이용자의 권익을 부당하게 침해하거나 공정한 금융거래질서를 해칠 우려가 있는 불공정한 영업행위를 금지하였다.(舊「은행법」 §52의2①, 「은행법 시행령」 §24의5①, 「은행업 감독규정」 §88, §88의2)

287) 「금융소비자보호법」 시행 전 舊「은행법」에서는 예금, 대출 등 은행이 취급하는 상품에 관하여 광고하는 경우 그 은행의 명칭, 은행상품의 내용, 거래조건 등이 포함되도록 하고, 은행이용자의 합리적 의사결정을 위하여 이자율의 범위 및 산정방법, 이자의 지급 및 부과시기, 부수적 혜택 및 비용을 명확히 표시하여 은행이용자가 오해하지 않도록 하여야 하는 한편, 은행은 광고의 제작 및 내용에 관하여 지켜야 할 사항을 내부통제기준에 반영하고, 광고에 대하여 준법감시인의 사전확인을 받도록 하였다.(舊「은행법」 §52의3, 「은행법 시행령」 §24의6, 「은행업 감독규정」 §90)

나. 금지업무

(1) 유가증권 투자한도 규제

은행의 경영 안정성을 도모하기 위하여 가격 변동 위험이 큰 주식이나, 유동성위험 또는 금리변동 위험이 큰 장기채권에 대한 보유는 은행이 흡수 가능한 자본규모 이내로 제한할 필요가 있다. 따라서 은행의 지분증권, 상환기간 3년을 초과하는 기타 유가증권(국채, 통안증권 제외)에 대한 투자는 해당 은행의 「은행법」상 자기자본(기본자본+보완자본)의 100% 이내로 제한되고 있다. 다만, 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 회생절차개시 결정을 받은 기업 등에 대해 은행이 기존의 대출금 등을 출자(出資)로 전환함으로써 소유하게 된 주식 또는 정부가 원리금의 지급을 보장한 채권은 동 한도 산정시 제외한다.(「은행법」 §38)

(2) 업무용부동산 한도

과도한 업무용부동산 소유에 따른 자금의 고정화를 방지하기 위하여 「은행법」에서는 업무용 부동산 소유한도를 정하고 있다. 일반은행, 특수은행, 외은지점은 「은행법」상 자기자본(기본자본+보완자본)의 60%를 초과하여 업무용부동산을 소유할 수 없다. 여기에서 업무용 부동산이라 함은 영업소, 사무소 등 영업시설, 연수시설, 복리후생시설 그리고 위 시설용도로 사용할 토지·건물 및 그 부대시설을 말한다.(「은행법」 §38)

(3) 비업무용부동산 소유 금지

은행은 업무용 부동산이 아닌 부동산(비업무용 부동산)의 소유가 원칙적으로 금지되나, 저당권 등 담보권의 실행으로 인하여 취득한 자산의 경우 소유가 가능하나 3년 이내에 처분하여야 한다. 다만, 공매유찰 및 공매보류의 사유로 비업무용부동산의 처분 연기보고를 한 경우에는 연기보고일 이후 1년 이내에 처분하여야 한다. 또한, 은행은 비업무용부동산을 처분함에 있어 공정을 기할 수 있도록 매각절차 및 매각방법 등에 관한 내부지침을 마련하여야 한다.(「은행법」 §38, 「은행업 감독규정」 §58)

(4) 부당대출 금지

직접·간접을 불문하고 해당 은행의 주식을 담보로 하는 대출 및 해당 은행의 주식을 사게 하기 위한 대출, 해당 은행의 임직원에 대한 대출(금융위원회가 정하는 소액대출은 제외)을 금지하고 있다(「은행법」 §38).²⁸⁸⁾

다. 신용공여한도

신용공여란 대출, 지급보증 및 유가증권의 매입(자금지원의 성격에 한함) 기타 금융거래상의 신용위험을 수반하는 은행의 직·간접적 거래를 말하며(「은행법」 §2), 그 구체적인 범위는 금융위원회가 정하고 있다. 금융회사의 신용공여와 그에 따른 신용위험을 감독함으로써 금융회사의 자산건전성을 제고하는 한편, 부수적으로 기업간의 건전한 금융거래질서를 확립하고 기업재무구조의 개선 및 건전 경영을 유도할 수 있다. 신용공여한도제도는 이를 위한 수단으로, 특정차주에 대한 신용공여 또는 거래 신용공여의 총량을 일정한도로 제한함으로써 은행의 사금고화를 방지하고, 신용공여의 편중 등을 억제하여 거래처가 부실화될 경우 은행이 동반 부실화되는 것을 방지하는 등 은행경영의 건전성을 확보하는 것을 목적으로 한다.

구체적으로는 첫째, 거래편중여신 및 불공정 내부자여신을 규제하여 자산 건전성을 제고한다. 은행은 대출이 주된 업무이므로 차주의 채무불이행에 따른 자산의 부실화위험(신용위험)은 은행의 영업활동과 관련된 핵심적인 위험이다. 특히 특정차주에 대한 거래의 편중여신은 거래상대방의 부실화시 금융회사의 경영에 미치는 영향이 지대하며, 대주주, 자회사 등 특수관계인에 대한 내부자여신의 경우 불공정거래로 이용될 소지가 크다고 하겠다. 이러한 맥락에서 신용공여한도제도는 특정차주에 대한 신용공여(신용익스포저) 또는 거래신용공여(거래신용익스포저)의 총량을 일정 한도내로 제한하여 거래처의 부실화시 당해 금융회사가 동반 부실화되는 것을 예방하는 한편(신용리스크 관리 목적), 관계자가 금융회사와의 특수한 관계를 이용하여 과도한 신용공여를 제공받는 것 등을 방지(내부거래 규제 목적)함으로써 금융회사가 부당한 내부거래에 의해 부실화되는 것을 예방하는 역할을 한다고 하겠다.

288) 2010.5월 「은행법」 개정시(2010.11월 시행) 1950년부터 존치해 오고 있었던 상품 또는 유가증권에 대한 투기를 목적으로 하는 자금의 대출 금지규정은 현실과 맞지 않아 삭제하였다.

둘째로, 금융자금의 균형적 배분(균점)을 도모한다. 저금리 기조가 형성되기 전까지 우리나라는 만성적인 자금 초과수요 상태에 있었는데, 은행이 자금의 안정적 운용만을 위하여 일부 우량 대기업에 여신을 집중하여 제공할 경우 중소기업 및 벤처산업 등에 대한 금융자금의 균형적 배분이 어렵게 되어 결과적으로 국민경제의 균형 있는 발전을 저해하는 요인으로 작용할 가능성이 있기 때문이다.

셋째로, 금융회사에 의한 기업경영지배를 방지한다. 금융회사의 동일인에 대한 여신취급이 무제한 허용된다면 금융자산은 일개 또는 수 개의 법인에 의하여 독점되고 금융자본에 의한 기업 및 산업의 지배, 나아가서는 금융재벌의 형성이 가능하게 된다. 신용공여한도 제도는 동일인·동일차주·자회사 및 대주주 신용공여한도 관리, 거액신용공여 총액한도관리를 수단으로 하여 상기 목적을 달성하기 위한 제도를 통칭한다고 하겠다.

신용공여한도제도는 「은행법」(1950.5.15.시행)이 제정되면서 최초로 동일인에 대한 대출한도 개념으로 도입되었고 은행 자기자본의 25/100을 한도로 정하였다(제정 「은행법」 제27조 제4호). 이후 국내 경제여건 변화에 따라 개념 및 규제한도가 수차례 변화되었는데 현재의 신용공여한도제도는 1999년 IMF 외환위기 발생 이후 한도관리대상인 여신의 범위가 너무 제한적이었다는 IMF의 지적에 따라 「은행법」 14차 개정(1999.2.5.)시 여신한도 제도를 국제기준에 맞춰 개편하면서 도입되었다. 즉, 대출, 지급보증 외에도 어음 및 채권의 매입(유가증권 매입형태의 여신), 기타 금융거래상의 위험을 수반하는 직·간접적 거래까지도 한도관리대상 여신에 포함(여신의 개념 확대 : 대출·지급보증 → 신용공여)시키는 새로운 신용공여한도제도가 도입됨으로써 현행 제도의 골격이 갖추어졌다고 하겠다.

이러한 신용공여한도제도는 「은행법」상 규제로서 아래와 같이 동시행령 및 감독규정 등을 통해 세부적인 내용을 정하도록 하고 있다.

| 신용공여한도제도의 법적근거 |

규제내용	은행법	은행법 시행령	은행업 감독규정	은행업감독 업무시행세칙
동일인	§35③	§20의5·6	§73, §74, §75	§46
동일차주	§35①	§20의5·6	§73, §74, §75	§46
거액	§35④	§20의5·6	§73, §74, §75, §76	§46, §46의5

규제내용		은행법	은행법 시행령	은행업 감독규정	은행업감독 업무시행세칙
대주주 (특수관계인 포함)		§35의2	§20의7	§16의4	§46의2 §46의4
母子은행		§37⑥	§21	§52의3	§46
자회사		§37③	§21	§52	§46
임직원 소액대출	자행	§38	-	§56	§43
	자회사	§37③3	-	§53, §56	-
	母은행등	§37⑥	§21⑬	§53, §56	-

신용공여한도제도의 규제유형은 앞서 개관한 바와 같이 신용리스크 관리목적과 관계자 거래 제한목적에 따라 크게 두 가지로 유형으로 대별되며 구체적인 규제 내용은 아래와 같다. '신용공여'란 대출, 지급보증 및 유가증권의 매입(자금 지원의 성격에 한함) 기타 금융 거래상의 신용위험을 수반하는 은행의 직·간접적 거래를 말하는데(「은행법」 §2), 그 구체적인 범위는 금융위원회가 정하고 있다.

| 신용공여한도제도의 규제유형 및 한도 |

구 분	거래 상대방	신용공여 한도 ¹⁾
신용리스크 관리 목적	동 일 인	20%
	동일차주	25%
	거액신용공여 ²⁾ 총액	500% (은행자기자본의 5배)
관계자 거래 제한 목적	대 주 주	Min[25%, 출자비율]
	자 회 사	10%(개별), 20%(전체)
	모 은 행	금 지
	다른 자은행	10%(개별), 20%(전체)
	임직원에 대한 대출	최대 6천만원 ³⁾

주 : 1) 은행 자기자본에 대한 비율임

2) 은행 자기자본의 10%를 초과하는 신용공여를 의미

3) 일반자금대출: 2천만원 이내, 주택자금대출(일반자금대출 포함): 5천만원 이내, 사고금정리대출(일반자금 및 주택 자금대출 포함): 6천만원 이내

(1) 동일인 신용공여한도

은행은 동일한 개인이나 법인 각각에 대하여 은행자기자본의 20%를 초과하는 신용공여를 할 수 없다.〔은행법〕 §35③)

(2) 동일차주 신용공여한도

은행은 동일한 개인·법인 및 그와 신용위험을 공유하는 자(동일차주)에 대하여 은행자기자본의 25%를 초과하는 신용공여를 할 수 없다.〔은행법〕 §35①) 여기서 신용위험을 공유하는 자는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 §2.11호에서 규정한 기업집단에 속하는 회사를 말한다.〔은행법 시행령〕 §20의4)

(3) 거액 신용공여한도

동일한 개인이나 법인 또는 동일차주 각각에 대한 신용공여가 은행자기자본의 10%를 초과하는 거액신용공여의 총합계액은 은행자기자본의 5배를 초과할 수 없다.〔은행법〕 §35④)

(4) 대주주 신용공여한도

은행은 대주주 각각에 대하여 은행자기자본의 25%에 해당하는 금액과 대주주의 출자 비율에 해당하는 금액 중 적은 금액을 초과하는 신용공여를 할 수 없으며, 대주주 전체에 대하여는 은행자기자본의 25%를 초과하는 신용공여를 할 수 없다.〔은행법〕 §35의2)

(5) 자회사 신용공여한도

은행은 자회사 각각에 대하여는 은행자기자본의 10%, 자회사 전체에 대하여는 은행자기자본의 20%를 초과하는 신용공여를 할 수 없다.〔은행법〕 §37③, 「은행법 시행령」 §21⑤)

(6) 자은행의 모은행 등에 대한 신용공여한도

자은행은 모은행에 대하여 신용공여를 할 수 없으며, 모은행의 다른 자은행 각각에 대하여는 당해 자은행 자기자본의 10%, 다른 자은행 전체에 대하여 당해 자은행 자기자본의 20%를 초과하는 신용공여를 할 수 없다.〔은행법〕 §37⑥, 「은행법 시행령」 §21⑪)

(7) 임직원에게 대한 대출

은행은 금융위원회가 정하는 소액대출을 제외하고는 은행·모은행·자은행 및 다른 자회사의 임직원에 대하여 대출을 하여서는 아니 된다.〔은행법〕 §37③3., §37, §38)

※ 인터넷전문은행에 대한 신용공여한도 규제

한편, 인터넷전문은행은 「인터넷전문은행 설립 및 운영에 관한 특례법」(2019.1.17. 시행, 이하 “인터넷전문은행법”이라 함)에 따라 아래와 같은 규제를 적용받는다.

「인터넷전문은행법」 중 신용공여 관련 규제

- (다른 법률과의 관계) 인터넷전문은행에 관하여 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「은행법」에서 정하는 바에 따른다. (「인터넷전문은행법」 §3)
- (업무범위) 인터넷전문은행은 「은행법」 §27 및 §27의2①에도 불구하고 법인에 대한 신용공여를 할 수 없다. 다만, 「중소기업기본법」 §2①에 따른 중소기업에 대한 신용공여는 그러하지 아니하다. (「인터넷전문은행법」 §6)
- (동일인 신용공여 한도) 「은행법」 §35③에도 불구하고 인터넷전문은행은 동일한 개인이나 법인 각각에 대하여 그 인터넷전문은행의 자기자본의 100분의 15를 초과하는 신용공여를 할 수 없다. (「인터넷전문은행법」 §7)
- (동일차주 신용공여 한도) 「은행법」 §35①에도 불구하고 인터넷전문은행은 동일차주에 대하여 그 인터넷전문은행의 자기자본의 100분의 20을 초과하는 신용공여를 할 수 없다. (「인터넷전문은행법」 §7)
- (대주주 신용공여 금지) 인터넷전문은행은 「은행법」 §35의2①에도 불구하고 그 인터넷전문은행의 대주주(「은행법」 §35의2①에 따른 대주주를 말한다.)에게 신용공여를 하여서는 아니 된다. (「인터넷전문은행법」 §8)

2. 비은행금융회사의 업무행위규제

가. 상호저축은행

(1) 신용공여 한도

저축은행의 경우에도 은행, 중금사 등 예금 수취가 가능한 대출기관과 동일하게 개별차주 신용공여한도, 동일차주 신용공여한도 및 거액신용공여한도를 규정하고 있다. 동 한도들은 자기자본을 기준으로 한도를 규정한다는 점에서 은행 등과 동일하나, 저축은행의 경우 개별차주 신용공여한도에 대해서는 자기자본 기준 외에 금액을 기준으로 한도를 규제하는 2종의 규제체계를 운영하고 있다.

즉 개별차주에 대한 신용공여는 자기자본의 20% 범위 내에서 법인의 경우 100억원(자산총액 1조원 이상인 저축은행은 120억원)²⁸⁹⁾, 개인사업자의 경우 50억원(자산총액 1조원 이상인 저축은행은 60억원), 개인의 경우 8억원(경제규모 확대 등을 감안하여 2016.4월 종전 6억원에서 상향)을 초과하여 신용공여를 할 수 없다. 그 외 동일차주²⁹⁰⁾에 대한 신용공여는 자기자본의 25%, 개별차주에 대한 자기자본 10% 초과 신용공여(거액신용공여)의 합계액은 자기자본의 5배를 초과할 수 없다.

이 때 자기자본은 종전에는 회계상의 자기자본(총자산 - 총부채)을 사용하였으나 2010.7.1.부터는 은행 등의 예에 따라 국제결제은행 기준의 자기자본으로 변경하였다. 그러나 저축은행에 적용하는 국제결제은행 기준의 자기자본은 은행의 그것과는 다소 차이가 있다. 기본자본과 보완자본에서 공제항목을 차감하여 산출한다는 점에서는 동일하지만, 저축은행의 영업상 한도가 지나치게 커지는 것을 방지하기 위해 BIS비율 산출시와는 달리 보완자본중 후순위채권 등 부채성자본조달수단과 보완자본으로 인정되는 대손충당금의 50%는 자기자본에서 차감하여 산출한다.

289) 「저축은행법 시행령」 개정(2021.7.27. 시행)을 통해 대형 저축은행(자산총액 1조원 이상)에 대한 개별차주 한도 규제를 법인의 경우에는 100억원에서 120억원으로, 법인이 아닌 사업자인 경우에는 50억원에서 60억원으로 각각 상향 조정하였다.

290) 동일차주는 개별차주 및 이와 신용위험을 공유하는 자(「공정거래법」상 기업집단)를 말한다.

(2) 계열저축은행 신용공여한도

2010.3.22. 「상호저축은행법」 개정(시행 2010.9.23.)에 따라 계열저축은행 신용공여한도가 도입되었다. 각 저축은행별로 신용공여한도를 적용함에 따라 계열저축은행의 경우 계열에 속한 각각의 저축은행이 특정 차주에게 개별차주 신용공여한도까지 대출하여 과도한 익스포저에 노출되는 문제점을 해소하기 위해 도입된 제도로 계열저축은행 개별차주 신용공여한도와 계열저축은행 동일차주 신용공여한도를 규제하고 있다.

계열저축은행 개별차주 신용공여한도는 계열에 속하는 저축은행의 개별차주에 대한 신용공여의 합계액은 계열의 모저축은행 연결기준 자기자본의 20%를 초과하지 못하도록 규정하고, 계열저축은행 동일차주 신용공여한도는 계열에 속하는 저축은행의 동일차주에 대한 신용공여의 합계액은 계열의 모저축은행 연결기준 자기자본의 25%를 초과하지 못하도록 규정하고 있다.

이와 같은 계열저축은행 신용공여한도는 개별 저축은행에 적용하는 개별차주 및 동일차주 신용공여한도와 별도의 한도로 계열에 속한 각각의 저축은행은 두 가지 한도를 모두 준수하여야 한다.

(3) 그 밖의 신용공여한도 등 업무규제

저축은행은 영업구역²⁹¹⁾내의 개인과 중소기업에 대하여 일정비율 이상의 신용공여를 의무화하고 있다. 수도권 소재 저축은행은 총 신용공여액의 50% 이상, 지방소재 저축은행은 총 신용공여액의 40% 이상을 유지하여야 하며, 「상호저축은행법」에 따라 영업구역 외의 지역에 지점을 설치하고 있는 저축은행의 경우에는 동 비율 유지가 현저히 곤란한 점을 감안하여 총 신용공여액의 30% 이상으로 완화하였다.

그 외에도 부동산 PF대출에 대해서는 총 신용공여의 20%를 초과할 수 없으며 한국표준산업분류에 따른 건설업과 부동산업에 대해서도 각각 총 신용공여의 30%를 초과하지 못하도록 규정하고 있다.

291) 저축은행의 영업구역은 서울, 경기·인천, 충북·충남·대전, 전북·전남·광주·제주, 강원·경북·대구, 경남·부산·울산 등 6개로 구분된다.

또한 2013.8.13. 「상호저축은행법」 개정(2014.2.14.시행)으로 동일사업장에 대한 부동산 PF 신용공여 한도를 새롭게 도입해, 동일 부동산 PF 사업장 내에서 공동으로 사업을 시행하는 자에 대한 신용공여 합계액을 자기자본의 25% 이내로 제한하였다.

한편, 2018.10.15. 행정지도로 운영되었던 저축은행의 대부업자에 대한 대출한도가 총 신용공여액의 15%를 초과할 수 없도록 규정에 반영되었다.

(4) 유가증권 투자한도

저축은행의 유가증권 투자 제한은 총한도 제한과 개별적 투자한도 제한이 있다. 총 한도 제한은 자기자본의 100%를 초과하여 유가증권에 투자하지 못하도록 규정되어 있고 개별적 투자한도의 제한은 다음과 같다. 즉, ① 주식(출자증권 포함)은 자기자본의 50%이내, ② 동일 회사 주식 및 회사채의 합계액은 자기자본의 20%이내 및 주식은 당해 회사 발행주식 총수의 15%이내, ③ 저축은행 동일계열기업 주식 및 회사채의 합계액은 자기자본의 5%이내, ④ 비상장 주식 및 회사채의 합계액은 자기자본의 10%이내 및 주식은 당해 회사 발행주식 총수의 10%이내, ⑤ 부동산 집합투자기구, 특별자산집합투자기구 및 혼합자산집합투자기구가 발행한 집합투자증권의 합계액은 자기자본의 20% 이내, ⑥ 해외증권은 자기자본의 5% 이내 등이다.

하지만 유가증권 투자한도 제한을 받지 않는 유가증권을 별도로 규정함으로써 저축은행의 유가증권 투자한도를 확대하고 있는데, 지급준비대상 유가증권(국채, 지방채, 재정증권, 한은 통화안정증권, 정부투자기관 발행채권 및 금융위원회가 정하는 유가증권), 「예금자 보호법」에 의한 예금에 해당하는 유가증권, 단기금융집합투자기구의 집합투자증권, 약관에서 정한 운용방법이 지급준비대상 유가증권, 신용평가 등급이 A- 등급 이상인 회사채 등의 편입비율이 60% 이상으로 규정한 증권집합투자기구의 집합투자증권(단, 중도환매 요청시 5영업일 이내 환매 가능한 것에 한함), 담보권 실행으로 인해 취득한 유가증권, 2년 이내 합병을 목적으로 주식취득 승인을 득하여 취득한 다른 상호저축은행의 주식 등이 유가증권 투자한도의 적용을 받지 않는 유가증권이다.

(5) 차입의 제한

저축은행은 금융위원회의 승인 없이 자기자본을 초과하는 차입을 할 수 없다. 다만 「상호저축은행업 감독규정」 제26조는 자기자본의 3배까지는 금융위원회의 승인을 받은 것으로 본다고 규정함으로써 차입한도가 확대되었다. 저축은행이 차입할 수 있는 대상기관은 금융회사, 예금보험공사, 저축은행중앙회에 한정되어 있고, 그 외 사채발행에 의한 차입이 인정된다.

(6) 지급준비자산의 보유

저축은행은 부금·적금액의 10% 이상, 예금은 그 수입금액에서 자기자본을 차감한 금액의 5% 이상을 지급준비자산으로 보유하여야 하는데, 지급준비자산 보유방법은 중앙회 예탁(80%이상), 국·공채 등 유가증권 보유이다.

(7) 여유자금의 운용

저축은행은 여유자금을 금융회사 예치, 유가증권 및 중소기업창업투자조합·한국벤처투자조합·신기술사업투자조합·기업구조조정조합 출자증권의 매입, 저축은행중앙회 예탁, 위험회피를 위한 장내파생상품, 위험회피를 위한 장외파생상품으로서 거래 상대방이 국내은행인 것 및 체신관서예의 예치(30일 이상 예치한 경우에 한함)의 방법으로 운용할 수 있다.

(8) 금지업무

「상호저축은행법」은 저축은행의 비업무용 부동산 소유, 채무의 보증이나 담보의 제공, 직접·간접을 불문하고 그 저축은행의 주식을 매입하도록 하기 위한 신용공여 또는 그 저축은행의 주식을 담보로 하는 신용공여, 상품 또는 유가증권에 대한 투기를 목적으로 하는 신용공여, 타인의 명인을 이용한 신용공여, 정당한 이유없이 대주주등에게 금전, 서비스, 그 밖에 재산상 이익을 제공하는 행위 등을 금지업무로 규정하고 있다.

(9) 광고규제

2013.7.2. 「상호저축은행법」 개정(시행 2014.2.14.) 따라 저축은행은 예금등, 대출, 후순위채권 등 자신이 취급하는 상품에 관하여 광고를 하는 경우에는 자신의 명칭, 상호저축은행

상품의 내용, 거래 조건 등이 포함되도록 하여야 하며, 거래자의 합리적 의사결정을 위하여 「예금자보호법」에 따른 보험관계 성립 여부, 이자의 지급 및 부과 시기 등을 광고에 명확히 표시하여 거래자가 오해하지 아니하도록 하여야 한다.

한편, 저축은행이 자신이 취급하는 상품에 관하여 광고를 하려는 경우에는 광고계획 신고서와 광고안을 저축은행중앙회에 제출하여 심의를 받아야 하며, 중앙회는 심의 결과 광고의 내용이 사실과 다른 경우에는 해당 저축은행에 대하여 광고의 시정이나 사용중단을 요구할 수 있다.

(10) 기타 저축은행에 대한 특수한 규제 등

(가) 대주주 등에 대한 신용공여의 금지

의결권 있는 발행주식을 2% 이상 소유하고 있는 대주주, 임직원 또는 동 대주주·임직원·저축은행과 친족 또는 특수관계에 있는 자에 대하여는 원칙적으로 신용공여 또는 가자금의 지급이 금지된다. 다만, 예금담보대출 등 채권의 회수에 위험이 없거나 직원의 복리후생을 위한 대출 등은 예외로 한다.

한편, 개정(2010.3월) 「상호저축은행법」은 계열저축은행간에 예금을 통한 지원행위를 금지하고자 대주주 등에 대한 예금도 신용공여로 보아 대주주 등에 대한 신용공여 금지의 대상으로 새롭게 규정하였다. 다만, 자금지원의 목적 없이 통상적인 거래 관계에 있어 불가피한 경우에 대해서는 예외를 인정하고 있다.

(나) 예금자 등의 우선변제권

「상호저축은행법」에서는 예금 등의 채권자는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 예탁금액 한도 안에서 저축은행의 총재산에 대하여 다른 채권자에 우선하여 변제받을 권리가 있다고 규정하여 예금 채권자들은 다른 채권자들보다 우선적으로 변제받게 됨으로써 채권자평등 원칙의 예외를 인정하고 있다. 그러나 동 법률은 2006.11.30. 헌법재판소의 위헌결정에 의해 효력을 상실하였고, 이에 따라 「상호저축은행법」 개정(2010.3.22.)을 통해 삭제되었다.

(다) 임직원에 대한 책임 강화

저축은행의 부실에 책임이 있는 임원과 과점주주(「국세기본법」 §39②에 규정된 과점주주: 지분 51%이상)는 저축은행의 예금 등 채무에 대하여 저축은행과 연대하여 변제할 책임이 있다.

(라) 대주주와의 거래에 대한 제한 등

「상호저축은행법」은 위 1)에서 본 대주주 등에 대한 신용공여 금지 외에 대주주와의 거래를 제한하는 규정을 다수 두고 있다.

대주주와 그의 특수관계인이 발행한 주식을 단일거래금액 기준으로 저축은행 자기자본의 1만분의 10에 해당하는 금액과 10억원중 작은 금액 이상으로 취득하는 경우에는 미리 이사회에서 재적 이사 전원의 찬성으로 의결하여야 하며 그 사실을 금융위원회에 지체 없이 보고하고 인터넷 홈페이지를 통해 공시하여야 한다.

또한 저축은행이 대주주와 부동산 양수도 계약을 체결하는 경우에는 사전에 감독원장의 승인을 득하여야 하고, 대주주가 발행·배서한 상업어음에 대한 어음할인은 자기자본의 20% 이내로 제한된다.

아울러 저축은행 대주주는 저축은행의 이익에 반하여 대주주 자신의 이익을 목적으로 ① 부당한 영향력을 행사하기 위하여 저축은행에 대하여 미공개 자료 또는 정보의 제공을 요구하는 행위 ② 경제적 이익 등 반대급부의 제공을 조건으로 다른 주주와 담합하여 저축은행의 인사 또는 경영에 부당한 영향력을 행사하는 행위 ③ 저축은행에 대하여 위법행위를 하도록 요구하는 행위 ④ 통상적인 거래조건과 다른 조건으로 대주주 자신 또는 제3자와의 거래를 요구하는 행위를 하는 것을 명시적으로 금지하고 있다.

나. 여신전문금융회사

(1) 자금지원관련 제한

여전사는 수신기능이 없어 은행과 같은 자금중개기능으로서의 비중이 크지 않아 동일인 여신한도, 동일차주여신한도, 거래여신총액한도의 제한이 없다. 다만, 당해 여전사의 대주

주²⁹²⁾에 대한 신용공여를 자기자본의 50%로, 대주주가 발행한 주식의 소유한도를 자기자본의 150%로 제한하고 있다.

(2) 부동산의 취득제한

여전사도 타 금융회사와 마찬가지로 업무용부동산 외에 비업무용부동산의 소유가 금지된다. 다만, 시설대여 또는 연불판매의 목적물인 경우와 담보권 실행으로 취득한 경우에는 예외적으로 비업무용 부동산 취득이 가능하다. 여전사는 자기자본의 범위 내에서 업무용부동산을 취득할 수 있으며, 「여신전문금융업법」(이하 “여전법”이라 한다.)은 업무용부동산으로 본점·지점·기타 사무소, 임직원용 사택, 합숙소 및 직원연수원, 시설대여용 자산을 보관하기 위한 창고 및 부지 등을 열거하고 있다.

(3) 자기자본 대비 총자산 한도(레버리지 배수)

여전사의 외형확대 위주의 경영 행태를 제한하기 위해 자기자본 대비 총자산 한도제(레버리지 배수)를 2012.3월 「여전법」 개정을 통해 도입하였으며, 3년의 유예기간을 두고 2015.12월부터 시행되었다. 이에 따라 여전사의 총자산은 자기자본의 8배를 초과할 수 없으며 여전사가 직전 회계연도 당기순이익 대비 100분의 30이상 이익배당을 하는 경우에는 7배를 초과할 수 없다.

(4) 신용카드사의 부대업무비중 한도

신용카드사는 신용카드회원에 대해 부대업무로 자금을 융통(현금서비스+카드론)할 수 있다. 다만, 대출업무에 치중하는 것을 방지하기 위해 회원에 대한 자금의 융통으로 인한 채권(카드대출채권)의 분기중 평균잔액(대환대출 제외)은 물품구매나 용역을 제공받는 등으로 인하여 발생한 채권(신용판매채권. 단, 기업구매전용 카드는 제외)의 분기중 평균잔액과 해당분기 중 발생한 직불카드 이용액의 합계액보다 크지 않도록 제한하고 있다.

292) 「여신전문금융업법」상 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 주요주주를 말한다.

(5) 여전사의 대출업무 비중 규제

여전사가 고유업무에 충실하도록 하기 위해 가계신용대출 등 대출업무로 인해 발생된 채권(자동차구입자금대출 제외)을 총자산의 30% 이내로 제한²⁹³⁾하고 있다. 대출채권의 산정은 매분기 평균잔액 기준으로 산정되며, 신용카드자산은 산정대상에서 제외된다.

(6) 신기술사업금융업자의 융자한도

신기술사업자에 대한 투자액이 자기자본에 미달하는 경우에는 신기술사업금융업자의 신기술사업자에 대한 연간 융자 순증액은 신기술사업자에 대한 연간 투자액의 15배를 초과할 수 없도록 제한하고 있다.

다. 신용협동조합

(1) 동일인 여신²⁹⁴⁾한도

조조합은 직전 사업연도말 자기자본의 20%와 자산총액의 1% 중 큰 금액의 한도 내에서 동일인에 대한 여신을 할 수 있다. 다만, 자기자본의 100분의 20에 해당하는 금액과 자산총액의 100분의 1에 해당하는 금액에 대하여 각각 최고한도를 설정하여 운용하고 있는 데 자기자본의 100분의 20에 해당하는 금액에 대하여 설정하는 최고한도는 50억원(다만, 직전 사업연도말 자기자본 500억원 이상 조합이 법인조합원에 대출할 경우에는 100억원)으로 하고 있으며, 자산총액의 100분의 1에 해당하는 금액에 대하여 설정하는 최고한도는 7억원으로 하고 있다.

한편, 상호금융권은 그동안 조합원을 대상으로 한 가계대출 위주의 대출업무를 영위하여 왔으나, 최근 기업대출이 빠르게 증가하고 자산규모 확대로 중대형 조합이 늘어나고 있어 이에 걸맞는 감독규제 개선 필요성이 증대되고 있다. 기업대출의 특정업종 쏠림현상을 방지하기 위해 개인사업자 및 법인 대상 대출 중 부동산·건설업에 대해 각각 총 대출의

293) (대부(중개)업자 대출+가계신용대출+가계주택담보대출+기타가계대출-개인 중금리 신용대출의 20%)/(총자산-카드자산) ≤ 30%

294) 「신협법」은 '대출 등'으로 표현하고 있는데, 이에는 대출, 어음할인이 포함된다.

30% 이하, 그 합계액은 총 대출의 50% 이하로 제한하는 업종별 여신한도를 도입하였으며(시행 2024.12.29.), 거액 편중여신 리스크의 선제적 대응을 위해 「신협법」 개정 이전에 타 업권 수준의 거액여신 한도를 도입하는 행정지도를 신설하여 운영(시행 2021.5.24., 연장 2025.5.24.)하는 등 상호금융권의 건전성 수준, 특성 및 영업형태를 고려한 규제 개선방안을 마련하여 추진 중이다.

(2) 상환준비금의 보유

조합은 전월 말 예탁금 및 적금 잔액의 10%를 상환준비금으로 보유하여야 하는데, 해당 준비금의 80% 상당액 이상을 중앙회에 예치하고 나머지는 현금 또는 금융회사²⁹⁵⁾에 예치하는 방법으로 보유하여야 한다.

(3) 여유자금의 운용(유가증권 투자한도)

조합은 여유자금을 ① 중앙회, 「예금자보호법」 §2 1.의 규정에 의한 부보금융회사 및 체신관서예의 예치, ② 국채·공채의 매입 또는 대통령령으로 정하는 종류 및 한도내에서의 유가증권²⁹⁶⁾의 매입에 한하여 운용할 수 있다.

신협의 유가증권 투자는 그 종류 및 한도의 제한을 받는다. 먼저 투자가능 유가증권은 ① 국·공채, ② 회사채²⁹⁷⁾, ③ 「자본시장법」에 따른 단기금융 집합투자기구의 집합투자증권 ④ 「자본시장법」에 따른 증권집합투자기구의 집합투자증권 또는 신탁업자가 발행하는 수익증권으로서 증권시장 또는 이와 유사한 시장으로서 외국에 있는 시장에서 취득하는 주식, 장내파생상품, 장외파생상품의 편입비율이 30% 이하인 유가증권 ⑤ 「예금자보호법」상 부보금융회사가 지급을 보증하거나 발행한 어음이다.

295) 「예금자보호법」 §2 1.의 규정에 의한 부보금융회사 및 「우체국예금·보험에 관한 법률」에 의한 체신관서

296) 금융위원회가 신용도 또는 신용평가등급 등을 고려하여 고시하는 회사채, 「자본시장법」에 따른 증권집합투자기구의 집합투자증권 또는 같은 법에 따른 신탁업자가 발행하는 수익증권으로서 상장주식 등의 편입비율이 30% 이하인 것 및 단기금융집합투자기구의 집합투자증권 등

297) 「예금자보호법」상 부보금융회사 또는 체신관서가 지급보증한 회사채, 신용평가전문기관 2 이상의 자로부터 BBB+ 이상의 평가등급을 받은 회사채, 다만 사모사채의 경우에는 신용평가전문기관으로부터 BBB+ 이상의 평가등급을 받은 경우에도 이를 매입할 수 없다.

다음으로 투자한도는 상기 ②의 회사채는 직전 사업연도말 자산총액의 30%와 여유자금 [중앙회, 「예금자보호법」상 부보금융회사 및 체신관서에 예치한 금액(상환준비금 제외) + 유가증권 매입액]의 60%중 작은 금액 이내이다. ④, ⑤ 유가증권은 자기자본의 100% 이내 등이다. 한편, 동일회사가 발행한 ⑤ 유가증권의 경우 직전 사업연도말 자기자본의 20%와 여유자금의 20%(20억원 한도) 중 큰 금액이내에서 투자할 수 있다

(4) 부동산의 소유제한

조합은 영업장(건물 연면적의 10%이상을 업무에 직접 사용하는 경우, 사택·기숙사·연수원·복지사업 등의 용도로 직접 사용하는 부동산)과 채무변제의 일환으로 취득하는 부동산을 제외하고는 부동산의 취득이 금지된다. 한편, 조합의 취급업무로 임대업은 열거되어 있지 않으나 영업장의 일부를 타인에게 임대할 수 있다.

3. 금융투자업자의 업무행위규제

금융투자업자는 증권, 파생상품 등 금융투자상품의 발행 및 유통이 이루어지는 자본 시장에서 생산자·매매자·중개자로서 중심적인 역할을 수행하고 있다. 한편, 자본시장은 점점 다양하고 복잡해지는 금융투자상품의 거래가 다양한 주체 사이에서 자유롭게 이루어지는 시장이면서, 다른 금융시장에 비하여 전문가와 비전문가 사이의 정보비대칭이 두드러지는 특징을 가지고 있다. 따라서 비전문가인 투자자가 금융투자상품에 투자할 때 전문가인 금융투자업자에게 의존할 수밖에 없는 바, 「자본시장법」에서는 금융투자업자의 업무 또는 영업행위에 대한 엄격한 규제를 통하여 금융투자업자로 하여금 투자자보호와 공정거래질서 유지에 적극적인 책임을 지도록 하고 있다.

이와 관련하여 「자본시장법」에서는 금융투자업자에게 공통으로 적용되는 영업행위규칙과 6개 금융투자업자에게 개별적으로 적용되는 영업행위 규칙을 명시²⁹⁸⁾하고 있다.

가. 금융투자업자 공통 영업행위 규제

(1) 이해상충 방지

금융투자업자가 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업 등 6개 금융투자업을 사내(In-house) 형태로 영위할 수 있게 됨에 따라 이해상충(Conflict of interest)의 유형이나 규모가 확대되어 적절한 통제가 이루어지지 않는다면 투자자보호에 심각한 장애가 될 수 있다. 이와 관련하여 「자본시장법」에서는 이해상충 방지를 위한 다양한 장치를 도입하고 있다.

(가) 신의성실의무 및 이해상충금지 원칙

금융투자업자는 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 금융투자업을 영위하여야 하고, 금융투자업을 영위함에 있어 정당한 사유 없이 투자자의 이익을 해하면서 자기가 이익을 얻거나, 제3자가 이익을 얻도록 하여서는 아니 된다.

(나) 이해상충의 관리의무

금융투자업자는 금융투자업의 영위와 관련하여 금융투자업자와 투자자 사이 또는 특정 투자자와 다른 투자자 사이의 이행상충 발생가능성을 파악·평가하고 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 이를 적절히 관리하여야 한다. 이해상충 발생 가능성이 있다고 인정되는 경우에는 그 사실을 해당투자자에게 미리 알려야 하며 그 이해상충 발생가능성을 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 투자자보호에 문제가 없는 수준으로 낮춘 후 거래하여야 한다. 만약 이해상충 발생 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 해당 거래를 하여서는 아니 된다.

298) 「자본시장법」 제2편 제4장에는 제1절 공통 영업행위규칙과 제2절 금융투자업자별 영업행위규칙으로 구분하고 제2절은 다시 제1관 투자매매업자 및 투자중개업자의 영업행위규칙, 제2관 집합투자업자의 영업행위규칙, 제3관 투자자문업자 및 투자일임업자의 영업행위규칙, 제4관 신탁업자의 영업행위규칙으로 구분하여 규정하고 있다. 다만, 여기에서는 공통 영업행위규칙과 투자매매업자 및 투자중개업자의 영업행위규칙 중 주요내용을 중심으로 설명한다.

(다) 정보교류차단벽(Chinese wall)의 설치

개정전에는 금융투자업자는 이해상충이 발생할 가능성이 큰 금융투자업(고유재산 운용 업무²⁹⁹⁾ 포함) 부문 사이³⁰⁰⁾에 금융투자상품의 매매·소유현황, 미공개중요정보등에 관한 정보 공유, 임원³⁰¹⁾ 및 직원의 겸직, 사무공간 또는 전산설비의 공동이용 등³⁰²⁾의 행위를 하여서는 아니 되며(사내 정보교류 차단벽), 금융투자업자는 금융투자업의 영위와 관련하여 계열회사 등³⁰³⁾과 금융투자상품의 매매·소유현황, 미공개중요정보등에 관한 정보 공유, 임원³⁰⁴⁾ 및 직원의 겸직 또는 파견근무, 사무공간 또는 전산설비의 공동이용 등의 행위를 하여서는 아니 되도록(사외 정보교류 차단벽) 자본시장법령에서 이를 구체적으로 규정하였다.

한편, 2020.5월 정보교류차단벽 규제의 실효성을 제고하기 위해 정보교류차단벽 설치 대상을 ‘업 단위’에서 ‘정보 단위’별로 전환하고, 금융투자업자가 내부통제기준을 통해 정보 교류차단벽의 세부사항을 자율적으로 설계·운영하는 방식으로 「자본시장법」이 개정되어, 2021.5.20.부터 금융투자업자가 이해상충을 방지하기 위한 정보교류 차단제도를 내부통제 기준에 따라 스스로 설정·운영할 수 있다. 「자본시장법」에서는 교류차단대상정보³⁰⁵⁾, 내부

299) 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 시행령 §50②1.에 따른 금융투자상품을 매매하거나 소유하는 업무로서 투자매매업이나 §68②에 따른 기업금융업무가 아닌 업무를 말한다.

300) 고유재산운용업무·투자매매업·투자중개업과 집합투자업·신탁업(집합투자재산·신탁재산을 금융투자상품에 운용하는 업무만 해당) 사이 및 기업금융업무(집합투자증권에 대한 인수업무 또는 모집·매출·사모의 주선업무는 제외)와 고유재산운용업무·금융투자업(기업금융업무와 국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 국가·지방자치단체가 원리금 지급을 보증한 채무증권등에 대한 매매·중개 업무는 제외), 전담중개업무와 고유재산운용업무·금융투자업(전담중개업무, 전문투자자를 대상으로 하는 파생상품 매매 및 그 중개·주선·대리, 전문투자자를 대상으로 하는 증권외의 대차 또는 그 중개·주선·대리는 제외) 사이에 정보교류 차단벽을 설치하여야 한다.

301) 대표이사, 감사 및 사외이사가 아닌 감사위원회의 위원을 제외한다.

302) 그 밖에 금융투자업자는 정보교류차단벽 설치대상 부문을 독립된 부서로 구분하여 업무를 독립적으로 처리하여야 하며, 정보교류차단벽 설치대상 부문 임직원 사이에 회의·통신을 한 경우 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 그에 관한 기록을 유지하고 준법감시인(준법감시인이 없는 경우에는 감사 등 이에 준하는 자를 말함)의 확인을 받아야 한다.

303) 집합투자업자와 그 집합투자증권의 판매회사 사이 및 외국금융투자업자 국내 지점등과 그 외국금융투자업자 사이 에도 정보교류차단벽을 설치하여야 한다.

304) 비상근감사를 제외한다.

305) ①미공개중요정보, ②투자자의 금융투자상품 매매 또는 소유 현황에 관한 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 정보, ③집합투자재산·투자일임재산 및 신탁재산의 구성내역과 운용에 관한 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 정보를 말한다.

통제기준에 포함되어야 할 사항³⁰⁶⁾과 정보교류 차단을 위하여 준수하여야 할 사항³⁰⁷⁾을 정하고 있다.

(2) 투자권유(Solicitation) 규제

「자본시장법」은 투자권유³⁰⁸⁾의 개념을 명확하게 규정하고, 금융투자업자의 투자자에 대한 투자권유행위에 대한 규제를 강화·신설함으로써 투자자보호 수준을 강화하였다. 다만, 투자목적, 전문지식 보유여부, 위험감수능력 등을 감안하여 투자자를 일반투자자와 전문투자자로 구분한 후, 스스로 투자위험을 관리하기 어려운 일반투자자 보호에 초점을 맞추는 한편, 전문투자자에 대한 투자권유·판매행위에 대하여는 자율성을 부여하고 있다.

한편, 2020.3월 제정된 「금융소비자보호법」이 2021.3월부터 시행됨에 따라 「자본시장법」에서 규율해왔던 고객알기의무(Know-Your-Customer Rule), 적합성원칙(Suitability), 파생상품 등 판매시 적정성원칙(Appropriateness), 설명의무(Product guidance), 부당권유의 금지, 투자광고 규제 등의 영업행위규제가 「자본시장법」에서 삭제되고, 「금융소비자보호법」으로 이관되었다.

(가) 투자권유준칙의 제정·공시의무

금융투자업자는 투자권유를 함에 있어 임직원이 준수하여야 할 구체적인 기준 및 절차(투자권유준칙)를 정하고 이를 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다. 이 때 파생상품 등에 대하여는 일반투자자의 투자목적·재산상황 및 투자경험 등을 고려하여 투자자 등급별로 차등화된 투자권유준칙을 마련하여야 한다. 한편, 금융투자협회는 투자권유준칙과 관련하여 금융투자업자가 공통으로 사용할 수 있는 표준투자권유준칙을 제정할 수 있다.

306) 정보교류 차단을 위해 필요한 기준 및 절차, 정보교류 차단의 대상이 되는 정보의 예외적 교류를 위한 요건 및 절차, 이해상충 발생을 방지하기 위한 조직 및 인력의 운영, 이해상충 발생 우려가 있는 거래의 유형화, 교류차단대상 정보의 활용에 관련된 책임소재에 관한 사항이 내부통제기준에 반드시 포함되어야 한다.

307) 금융투자업자는 정보교류 차단을 위한 내부통제기준의 적정성에 대한 정기적 점검, 정보교류 차단과 관련되는 법령 및 내부통제기준에 대한 임직원 교육, 정보교류 차단 업무를 독립적으로 총괄하는 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함) 등의 지정·운영, 정보교류 차단을 위한 상시적 감시체계의 운영, 내부통제기준 중 정보교류 차단과 관련된 주요 내용의 공개에 관한 사항을 준수하여야 한다.

308) 특정 투자자를 상대로 금융투자상품의 매매 또는 투자자문계약·투자일임계약·신탁계약(관리형신탁계약 및 투자성 없는 신탁계약 제외)의 체결을 권유하는 것을 말한다(「자본시장법」 §9④).

(나) 투자권유대행인 제도

「자본시장법」에서는 금융투자상품에 대한 투자자의 다양한 접근경로를 제공하기 위하여 투자권유대행인(Introducing broker)제도를 신규로 도입하였다. 투자권유대행인 제도는 투자자가 금융투자업자의 점포를 직접 방문하지 않고도 금융투자상품 소개 및 그 금융투자상품의 수익구조, 투자위험 등에 대한 설명을 듣고 투자판단을 차분히 할 수 있도록 하기 위하여, 기존 「간접투자자산 운용업법」상 (펀드)취득권유자 제도를 전체 금융투자상품으로 확대적용³⁰⁹⁾함과 동시에 종전 증권회사의 전담투자상담사 제도를 대체한 것이다.

금융투자업자는 금융투자상품에 관한 전문지식이 있다고 인정되는 일정한 자격³¹⁰⁾을 갖춘 자에게 투자권유를 위탁할 수 있으며, 투자권유를 위탁받은 자, 곧 투자권유대행인을 금융위원회에 등록(금융투자협회에 위탁)하여야 한다. 투자권유대행인의 영업행위규제(위탁한 금융투자업자를 대리하여 계약을 체결하는 행위 금지 등), 「민법」 §756에 따른 사용자 배상책임 등은 「자본시장법」에서 삭제되고, 「금융소비자보호법」으로 이관되었다.

(3) 기타 영업행위 규제

(가) 직무관련 정보이용의 금지

금융투자업자 또는 그 임직원이 우월한 정보력을 이용하여 이해상충의 행위를 하는 것을 방지하기 위하여 직무관련 정보의 이용을 금지하고 있다. 금융투자업자는 직무상 알게 된 정보로서 외부에 공개되지 아니한 정보를 정당한 사유없이 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 이용하여서는 아니된다. 또한 금융투자업자 및 그 임직원은 정보교류 차단 대상이 되는 정보를 정당한 사유 없이 본인이 이용하거나 제3자에게 이용하게 하여서는 아니 된다. 정보

309) 다만, 투자권유대행인은 파생상품 등에 대한 투자권유는 대행할 수 없다. (「자본시장법」 §51①)

310) (i) 금융투자협회에서 시행하는 투자권유자문인력이나 투자운용인력의 능력을 검증할 수 있는 시험에 합격한 자 또는 보험설계사·보험대리점 또는 보험중개사의 등록요건을 갖춘 개인으로서 보험모집에 종사하고 있는 자(집합투자증권의 투자권유를 대행하는 경우만 해당)일 것, (ii) 금융투자협회가 정하여 금융위원회의 인정을 받은 교육을 마칠 것 (「자본시장법 시행령」 §56)

교류 차단 대상이 되는 정보를 이용한 경우 과징금 부과근거 마련³¹¹⁾ 및 형벌 상황³¹²⁾ 등을 통해 사후제재를 강화하였다.

(나) 손실보전 등의 금지

금융투자업자는 금융투자상품의 매매 등과 관련하여 투자자가 입을 손실의 전부 또는 일부의 보전을 사전 약속하는 행위, 투자자가 입을 손실의 전부 또는 일부를 사후 보전하여 주는 행위, 투자자에게 일정한 이익 보장을 사전 약속하는 행위 및 투자자에게 일정한 이익을 사후에 제공하는 행위를 할 수 없다. 이러한 행위는 금융투자상품 투자에 있어 중요한 원칙의 하나인 '투자자 자기책임의 원칙'에 위배되는 행위이므로 엄격히 금지된다.

(다) 수수료 관련규제

금융투자업자는 투자자로부터 받는 수수료의 부과기준·절차에 관한 사항을 정하여 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하고 금융투자협회에 통보하여야 하며, 금융투자협회는 이를 금융투자업자별로 비교하여 공시하여야 한다. 또한, 금융투자업자는 수수료 부과기준을 정함에 있어서 정당한 사유 없이 투자자를 차별하여서는 아니 된다.

(라) 자료의 기록·유지 의무

금융투자업자는 금융투자업 영위와 관련한 자료를 그 종류별로 최소보존기간 이상 서면, 전산자료, 그 밖에 마이크로필름 등의 형태로 기록·유지하여야 하고, 보관기록이 사후 변조가 불가능하도록 적절한 대책을 수립하여야 하며, 금융감독원의 검사·조사시 3영업일 이내에 이를 제출할 수 있어야 한다.

311) 금융투자업자, 임직원 및 정보교류 차단 대상이 되는 정보를 제공받아 이용한 자에게 그 위반행위와 관련된 거래로 얻은 이익(미실현 이익을 포함) 또는 이로 인하여 회피한 손실액의 1.5배에 상당하는 금액 이하의 과징금을 부과할 수 있다.〔자본시장법〕 §428④)

312) 정보교류 차단의 대상이 되는 정보를 정당한 사유 없이 본인이 이용하거나 제삼자에게 이용하게 한 자와 정보교류 차단의 대상이 되는 정보를 제공받아 이용한 자에 대하여는 5년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처한다. (〔자본시장법〕 §444 vi의2)

자료 기록유지기간 예시

- 투자권유관련자료, 주문기록 등 투자자의 금융투자상품 매매·거래관련 자료 : 10년
- 투자자 재산의 운용 관련 자료, 매매계좌 설정 등 투자자와 체결한 계약관련 자료 : 10년
- 재무에 관한 자료, 주총·이사회 결의 관련 자료 : 10년
- 업무위탁·부수업무 관련 자료, 내부통제기준, 위험관리 등 준법감시관련 자료 : 5년
- 임원·대주주·전문인력의 자격, 이해관계자 등과의 거래 관련 자료 : 5년

나. 투자매매업자 및 투자중개업자의 영업행위 규제

(1) 매매형태의 명시

투자매매업자 또는 투자중개업자는 투자자로부터 금융투자상품의 매매에 관한 청약 또는 주문을 받는 경우에는 사전에 투자자에게 자기가 투자매매업자인지 투자중개업자인지를 밝혀야 한다. 당해 매매에서 금융투자업자의 역할이 무엇인지를 투자자에게 분명하게 알림으로써 투자자가 합리적 판단을 할 수 있는 기회를 제공하고자 하는 취지이다.

(2) 자기계약의 금지 및 최선집행의무

투자매매업자 또는 투자중개업자는 금융투자상품에 관한 같은 매매에 있어 자신이 본인이 됨과 동시에 상대방의 투자중개업자가 되어서는 아니 된다.

한편, 투자매매업자 또는 투자중개업자는 금융투자상품의 매매(증권시장에 상장되지 아니한 증권의 매매, 장외파생상품의 매매거래 등은 제외)에 관한 투자자의 청약 또는 주문을 처리하기 위하여 최선의 거래조건으로 집행하기 위한 기준(이하 “최선집행기준”)을 마련하고 이를 공표하여야 한다. 투자매매업자 또는 투자중개업자는 최선집행기준에 따라 금융투자상품의 매매에 관한 청약 또는 주문을 집행하여야 하며, 3개월마다 최선집행기준의 내용을 점검하여야 한다.

(3) 임의매매의 금지

투자매매업자 또는 투자중개업자는 투자자나 그 대리인으로부터 금융투자상품의 매매 주문을 받지 아니하고는 투자자 예탁자산으로 금융투자상품의 매매를 하여서는 아니 된다.

(4) 불건전영업행위의 금지

투자매매업자 또는 투자중개업자는 영업의 영위와 관련하여 정보의 우위 등을 이용하여 투자자보호 또는 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 행위를 할 수 없다. 「자본시장법」 §71와 그 하위규정은 이러한 불건전 영업행위를 열거하고 있다. 불건전영업행위 금지규제를 위반한 금융투자업자 및 그 임직원은 손해배상책임과 행정조치 뿐만 아니라 형사벌칙, 과태료 부과³¹³⁾의 대상이 된다.

한편, DLF 등 사모펀드 관련 금융사고 발생으로 인해 드러난 투자자 보호제도의 문제점을 개선하기 위해, 최대원금손실 가능금액이 원금의 20%를 초과하는 파생결합증권, 파생상품 및 기초자산의 특성 또는 손익구조를 투자자가 이해하기 어려운 금융투자상품을 '고난도 금융투자상품'으로 정의하고, 금융투자업자가 고난도금융투자상품을 개인투자자에게 판매할 경우 녹취의무 및 숙려기간을 부여하고, 요약설명서 교부를 의무화하였다. 금융투자협회는 금융투자업자가 상품 설계단계부터 판매 이후 사후관리까지 모든 단계에서 고객의 이익을 최우선으로 고려하도록 하는 세부 영업행위기준을 제시할 수 있도록 「고난도 금융투자상품 제조 및 판매에 관한 표준영업행위준칙」을 마련하였다.

313) 법률에 열거된 사항을 위반한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금형에 처하고, 시행령 등 하부규정에 열거된 사항을 위반한 경우에는 1억원 이하의 과태료에 처할 수 있다.

불건전 영업행위 예시

〈법〉

- 투자자로부터 금융투자상품의 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 매수(매도)주문을 받거나 받게 될 가능성이 큰 경우 동 주문을 체결시키기 전에 그 금융투자상품을 자기의 계산으로 매수(매도)하거나 제3자에게 매수(매도)를 권유하는 행위(선행매매; front running)
- 조사분석자료 공표에 있어서 그 내용이 사실상 확정된 때부터 공표 후 24시간이 경과하기 전까지 그 자료의 대상이 되는 금융투자상품의 자기계산 매매행위
- 조사분석담당자에 대한 기업금융업무 연동 성과보수 지급행위
- 주권의 모집·매출 관련 계약체결일부터 그 주권의 최초상장일 후 40일 이내에 동 주권에 대한 조사분석자료를 공표하거나 특정인에게 제공하는 행위
- 투자권유대행인 및 투자권유자문인력 아닌 자에게 투자권유를 하도록 하는 행위
- 투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단을 일임받는 행위(투자일임업으로 행하는 경우와 매매주문 처리과정에 따로 대가없이 일임 받는 일정한 경우 제외)

〈시행령〉

- 투자자 또는 거래상대방에게 업무와 관련하여 금융위원회의 고시기준을 위반하여 재산상이익을 제공하거나 제공받는 행위
- 발행인이 증권신고서와 투자설명서 중 중요사항에 관한 거짓기재·표시나 중요사항에 관하여 기재·표시 누락하는 것을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울이지 않는 행위
- 투자자가 시세조종 등 불공정거래를 하려는 것을 알고 매매 등을 위탁받는 행위
- 결제불이행 될 것이 명백하다고 판단됨에도 금융투자상품의 매매 등을 위탁받는 행위
- 투자자에게 해당 투자매매·중개업자가 발행한 자기주식 매매를 권유하는 행위 등

(5) 신용공여 업무 규제

「자본시장법」상 신용공여란 투자매매업자 또는 투자중개업자(전담중개업자 포함)가 증권과 관련하여 금전의 융자 또는 증권의 대여의 방법으로 투자자에게 신용을 공여³¹⁴⁾하는 것을 말한다. 신용공여는 증권시장에서의 유동성을 공급함으로써 거래의 원활하게 하는 장점이 있지만, 투기를 조장하거나 정상적인 거래를 왜곡시킬 소지도 있기 때문에, 「자본시장법」 및 그 하위규정에서 신용공여의 구체적인 기준과 방법을 제시함으로써 일정한 규제를 가하고 있다. 일례로, 투자매매업자는 증권의 인수일부터 3개월 이내에 투자자에게 그 증권을 매수하게 하기 위하여 그 투자자에게 금전의 융자, 그 밖의 신용공여를 하여서는 아니 된다.

(6) 매매명세의 통지

투자매매업자 또는 투자중개업자는 금융투자상품의 매매가 체결된 경우에는 투자자에게 지체 없이 매매의 유형, 종목·품목, 수량, 가격, 수수료 등 모든 비용, 그 밖의 거래내용을 통지하고, 매매가 체결된 날의 다음 달 20일까지 월간 매매내역·손익내역, 월말 현재 잔액 현황·미결제약정현황 등을 통지하여야 한다. 다만, 반기동안 매매, 그 밖의 거래가 없는 계좌에 대하여는 반기말 잔액·잔량현황을 그 반기 종료 후 20일까지 통지하여야 한다. 통지 방법은 서면 교부, 전화·전신·모사전송, 전자우편 등 전자통신, 예약결제원 또는 전자등록 기관의 전산망을 통하여 매매확인서를 교부하는 방법, 인터넷 또는 모바일시스템을 통해 수시로 조회할 수 있도록 하는 방법 중 투자매매업자 또는 투자중개업자와 투자자 간에 미리 합의된 방법으로 하면 되며, 투자매매업자 또는 투자중개업자는 투자자가 거래를 개시하기 전에 투자자가 원하는 매매성립내용의 통지방법을 확인하여 이를 기록·유지하여야 한다.

314) 여기에서 '신용공여'란 투자매매업자 또는 투자중개업자가 증권에 관련하여 다음중 어느하나에 해당하는 방법으로 투자자에게 금전을 대출하거나 증권을 대여하는 것을 말한다.〔금융투자업규정, §4-21 1.)

가. 모집·매출, 주권상장법인의 신주발행에 따른 주식을 청약하여 취득하는데 필요한 자금의 대출("청약자금대출")

나. 증권시장에서의 매매거래를 위하여 투자자(개인에 한한다)에게 제공하는 매수대금의 융자("신용거래융자") 또는 매도증권의 대여("신용거래대주")

다. 투자자의 예약증권(매도되었거나 환매청구된 증권을 포함한다)을 담보로 하는 금전의 융자("예약증권담보융자") 한편, 전담중개업자의 일반 사모집합투자기구에 대한 신용공여의 종류에 대해서는 「금융투자업규정」 제4편 제6장 (종합금융투자사업자의 영업행위 규칙)에서 별도로 규정하고 있다.

가. 증권의 매매거래를 위하여 일반 사모집합투자기구등에게 제공하는 매수대금의 융자(전담신용거래융자) 또는 매도증권의 대여(전담신용거래대주)

나. 일반 사모집합투자기구등의 투자자재산인 증권을 담보로 하는 금전의 융자(투자자재산담보융자)

(7) 투자자 재산 보호제도

「자본시장법」은 금융투자업자가 금융투자상품의 매매, 그 밖의 거래로 보유하게 되는 투자자 소유의 예탁금과 예탁증권을 금융투자업자의 고유재산과 구분하여 별도기관에 보관하도록 의무화하고 있다. 동 제도는 금융투자업자의 파산 등 지급불능의 경우에 투자자재산을 안전하게 보호하는데 그 목적이 있다.

먼저, 투자매매업자 또는 투자중개업자는 투자자예탁금³¹⁵⁾을 고유재산과 구분하여 증권금융회사에 예치 또는 신탁하여야 한다.³¹⁶⁾ 누구든지 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치 또는 신탁된 투자자예탁금을 상계·압류할 수 없으며 투자자 예탁금을 예치 또는 신탁한 투자매매업자 또는 투자중개업자는 원칙적으로 예치 또는 신탁한 투자자예탁금을 양도하거나 담보로 제공하여서는 아니 된다.

또한, 투자매매업자 또는 투자중개업자는 금융투자상품의 매매, 그 밖의 거래에 따라 보관하게 되는 투자자소유 증권³¹⁷⁾을 예탁결제원에 지체없이 예탁하여야 한다.

4. 보험회사의 업무행위규제

가. 자산운용규제

보험회사는 보험계약자로부터 보험료를 받아 보험금을 지급할 때까지 보험료를 재원으로 하는 자산을 운용한다. 특히, 연금보험이나 변액보험과 같이 보험기간이 길고 저축성이 강한 보험의 경우에는 자산운용의 중요성이 더욱 크다.

보험회사의 자산운용은 장래에 있을 보험금 지급에 충당하기 위한 재원을 확보하는 것이므로, 안정적이면서도 보험계약자에게 유리하게 운용될 필요가 있기 때문에 「보험업법」에서는 자산운용에 관한 기본원칙과 자산운용의 방법 및 비율에 관해서 상세히 규정하고 있다.

315) 투자자로부터 금융투자상품의 매매, 그 밖의 거래와 관련하여 예탁받은 금전을 말한다.

316) 다만, 겸영금융투자업자 중 은행, 한국산업은행, 중소기업은행, 보험회사는 증권금융회사 이외의 신탁업자에게 투자자예탁금을 신탁할 수 있으며, 이 경우 은행 등이 신탁업을 영위하는 경우에는 자기계약을 할 수 있다.〔「자본시장법」 §74②, 「자본시장법 시행령」 §71〕

317) 증권 이외에 어음〔「자본시장법」 §4③에 따른 기업어음증권은 제외〕 등도 예탁대상이다〔「자본시장법 시행령」 §76①〕

「보험업법」에서 정하고 있는 자산운용 기본 원칙에 의하면, 보험회사는 자산을 운용함에 있어 안정성·유동성·수익성 및 공익성을 확보함과 동시에 선량한 관리자의 주의로 자산을 운용하여야 한다.

현재 보험회사는 법령에서 제한하는 (가) 대통령령으로 정하는 업무용 부동산이 아닌 부동산 (저당권 등 담보권의 실행으로 취득하는 부동산은 제외한다)의 소유, (나) 상품이나 유가증권에 대한 투기를 목적으로 하는 자금의 대출, (다) 직접·간접을 불문하고 당해 보험회사의 주식을 사도록 하기 위한 대출, (라) 직접·간접을 불문하고 정치자금의 대출 등의 방법으로는 그 자산을 운용할 수 없다. 또한, 보험회사는 타인을 위하여 소유자산을 담보로 제공하거나 채무의 보증을 할 수 없다.³¹⁸⁾

「보험업법」은 보험회사의 자산운용한도를 정하고 있는데 일반계정 기준으로 동일한 개인 또는 법인에 대한 신용공여는 총자산의 3% 이내, 동일한 법인이 발행한 채권 및 주식 소유의 합계액은 총자산의 7% 이내, 동일차주에 대한 신용공여 또는 그 동일차주가 발행한 채권 및 주식 소유의 합계액은 총자산의 12% 이내, 동일한 개인·법인, 동일차주 또는 대주주에 대한 거액신용공여(총자산의 1%를 초과하는 신용공여)의 합계액은 총자산의 20% 이내, 대주주 및 대통령령이 정하는 자회사에 대한 신용공여는 자기자본의 40%(자기자본의 40%에 해당하는 금액이 총자산의 2%에 해당하는 금액보다 클 경우 총자산의 2%) 이내, 대주주 및 대통령령이 정하는 자회사가 발행한 채권 및 주식 소유의 합계액은 자기자본의 60%(자기자본의 60%에 해당하는 금액이 총자산의 3%에 해당하는 금액보다 클 경우 총자산의 3%) 이내, 동일한 자회사에 대한 신용공여는 자기자본의 10% 이내, 부동산의 소유는 총자산의 25% 이내 등이다.

318) 다만, 「보험업법」이나 시행령에 의하여 채무의 보증을 할 수 있는 경우는 예외이다.

나. 자회사 및 대주주 관련 규제

(1) 자회사

보험회사가 다른 회사의 의결권 있는 발행주식 총수의 15%를 초과하여 소유할 경우 그 다른 회사를 보험회사의 자회사라 한다.〔보험업법〕 §2·18³¹⁹⁾ 보험회사의 자회사 소유를 비롯하여 자회사에 대한 신용공여 한도, 자회사와의 부당한 거래 등은 제한되는데, 이것은 보험회사와 자회사가 비록 법인격은 다르지만 이들 회사 간에 이익상충이 되는 거래를 하거나 경영상태가 부실한 자회사를 지원함에 따라 모회사인 보험회사의 건전성에 악영향을 미치는 것을 차단하기 위한 것이다.

보험회사가 자회사를 소유하기 위해서는 자회사가 영위하는 업종에 따라 금융위원회의 승인을 받거나 신고를 해야 한다. 금융위원회 승인이 필요한 업종은 금융업³²⁰⁾, 신용정보업 및 채권추심업, 보험계약의 유지·해지·변경·부활 등을 관리하는 업무 등이고, 보험수리 업무, 손해사정업무, 보험대리업무 등 보험업의 경영과 밀접한 관련이 있는 업무는 신고만으로 자회사 소유를 할 수 있다. 또한 자산운용과 밀접한 관련이 있는 업무를 주로 하는 자회사의 경우 보험회사는 사후보고를 통해 자회사를 소유할 수 있다.

(2) 대주주

대주주는 보험회사의 (가) 최대주주, (나) 주요주주(보험회사 의결권 있는 발행주식총수의 10%를 초과 소유하거나, 임원의 임면 등 당해 보험회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 주주)를 말한다. 「보험업법」에서는 대주주의 부당한 영향력 행사로 인한 폐해를 방지하기 위해 보험회사의 대주주³²¹⁾에 대한 자산운용한도³²²⁾를 규정하고, 대주주

319) 「상법」에서는 ① A회사가 B회사 발행주식총수의 50%를 초과하는 주식을 갖거나, ② A와 B(A의 지분율 50% 초과 또는 B가 단독으로 C회사 발행주식총수의 50%를 초과해서 가질 경우 B와 C를 각각 A의 자회사로 규정한다. (§342의2 ①·③) 일본 「보험업법」은 우리나라 「상법」과 유사하게 의결권 있는 주식을 기준으로 ①·②에 해당하는 회사를 보험회사(A)의 자회사(B·C)로 규정한다. (일본 「보험업법」 §2⑫)

320) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 금융기관이 경영하는 금융업(「보험업법」 §115①1)

321) 자산운용 규제시 보험회사의 주주는 아니지만 이들과 '경제적인 동일체'인 특수관계인도 '大株主'에 포함되는 점에 유의해야 한다.

322) 대주주 및 자회사에 대한 신용공여한도 : 자기자본의 40%, 대주주 및 자회사가 발행한 채권 및 주식의 소유한도 : 자기자본의 60%

와의 부당한 거래 제한 등을 규정하고 있으며, 일정금액³²³⁾ 이상의 신용공여를 하거나 채권·주식을 취득할 경우 그 사실을 금융위원회에 보고하고 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하도록 하고 있다. 또한, 대주주에 대하여는 당해 보험회사의 이익에 반하여 보험회사가 보유중인 미공개 정보의 제공을 요구하거나, 다른 주주와 담합하여 당해 보험회사의 인사 또는 경영에 부당한 영향력을 행사하는 행위 등을 금지하고 있다.

(3) 부당한 거래 제한

「보험업법」은 보험회사가 직접 또는 간접으로 (가) 대주주가 다른 회사에 출자하는 것을 지원하기 위해 신용공여하거나, (나) 대주주에게 자산을 무상으로 양도하거나 일반적인 거래 조건에 비추어 해당 보험회사에게 뚜렷하게 불리한 조건으로 자산에 대하여 매매·교환·신용공여 또는 재보험계약을 하는 행위를 금지하고 있다.

또한, 보험회사가 (가) 자회사에게 자산을 무상으로 양도하거나 일반적인 거래조건에 비추어 해당 보험회사에게 뚜렷하게 불리한 조건으로 자산에 대하여 매매·교환·신용공여 또는 재보험계약을 하는 행위, (나) 자회사가 소유하는 주식을 담보로 하는 신용공여와 자회사의 다른 회사 출자를 지원하기 위한 신용공여, (다) 자회사의 임직원에 대한 대출을 금지한다.

이와 같이 「보험업법」에서 보험회사와 특수한 관계에 있는 자들과의 부당한 거래를 제한하는 이유는 대주주나 자회사가 부담해야 할 리스크가 보험회사에 전가됨에 따라 건전성이 저해될 우려가 있기 때문이다.

다. 보험모집규제

‘모집’은 보험계약의 체결을 중개 또는 대리하는 것을 말한다. 보험상품은 장래의 위험을 보장하고, 보험금 지급조건 등 상품내용이 일반소비자가 이해하기 어렵기 때문에 「보험업법」에서는 공정한 보험모집과 보험계약자 보호를 위해 일정한 요건에 해당하는 자만이 모집할 수 있도록 규제하고 있다. 현행 「보험업법」에서는 모집할 수 있는 자를 보험설계사, 보험대리점, 보험중개사, 보험회사의 임원(대표이사·사외이사·감사 및 감사위원 제외) 또는 직원으로 정하고 있다.

323) 당해 보험회사 자기자본의 1/1000 또는 10억원 중 적은 금액(「보험업법 시행령」 §57③)

보험설계사는 보험회사, 보험대리점, 보험중개사(이하 ‘보험회사 등’이라 함)에 소속되어 보험계약의 체결을 중개하는 자로서 금융위원회에 등록된 자를 말한다.³²⁴⁾ 원칙적으로 보험설계사는 하나의 보험회사 등만을 위해 모집을 할 수 있는데 이를 ‘1사 전속제’라 한다.³²⁵⁾ 그러나 2008.8월부터 생(손)보사 소속 보험설계사가 1개의 손(생)보사를 위하여 모집을 하는 교차모집 제도가 시행되었다.

보험대리점은 보험회사를 위하여 보험계약의 체결을 대리하는 자로서 금융위원회에 등록된 자를 말한다. 방카슈랑스 제도도입(2003.5월)에 따라 금융회사(은행, 투자매매업자, 투자중개업자, 상호저축은행 등)가 보험대리점으로 등록하여 보험계약의 체결을 대리할 수 있게 되었는데, 이 때의 모집방식은 지정된 장소에서 보험계약자와 직접 대면하여 모집하는 방법과 인터넷 홈페이지를 통하여 모집하는 방법으로 제한된다.³²⁶⁾

보험중개사는 독립적으로 보험계약의 체결을 중개하는 자로서 금융위원회에 등록된 자를 말한다. 보험중개사는 보험회사를 위하여 모집하는 보험대리점과 달리, 독립적인 지위를 가지며, 중개 과정에서 보험료나 계약조건 등을 보험회사와 협상할 수 있다는 점에서 보험대리점과 그 차이가 있다.

「보험업법」과 「금융소비자보호법」은 보험회사 또는 모집에 종사하는 자로 하여금 설명의무³²⁷⁾, 모집광고 관련 준수사항³²⁸⁾, 중복계약 체결 확인의무³²⁹⁾ 등을 준수하도록 하여 보험계약자를 보호하고 있다

324) 보험설계사는 보험대리점과 달리 보험계약 체결을 ‘대리’할 수 있는 권한이 없다.

325) 1사 전속제는 소속 보험회사의 책임을 명확히 하고, 보험설계사에 대하여 교육이나 지도 등을 충실히 할 수 있는 장점이 있다.

326) 단, 「보험업법 시행령」 §40에 따라 신용카드사는 전화 등 통신수단을 이용하여 모집할 수 있다.

327) 보험계약 체결 권유 및 설명 요청시 상품내용, 보험료, 보험금 지급제한 사유 및 지급절차, 보장범위 등의 중요사항을 설명해야 한다.(「금융소비자보호법」 §19①)

328) 보험상품 광고 시 보험계약자가 상품내용을 오해하지 않도록 명확·공정하게 전달해야 한다.(「금융소비자보호법」 §22②)

329) 실손의료보험계약 및 기타손해보험계약을 체결시 보험계약자에게 동일한 위험을 보장하는 계약의 체결여부를 확인해야 함(「보험업법」 §95의5①)

5. 대부업자의 업무행위규제

2002.8.26. 제정된「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」(이하 “대부업법”이라 함)은 종전 사채시장을 양성화 하기 위하여³³⁰⁾ 대부업자로 하여금 시·도지사에 등록하도록 규정하였고, 당시 미등록 대부업자(30%)보다 다소 높은 이자(60%)를 받을 수 있도록 허용하였다. 「대부업법」은 2015.7.25. 개정되어 2016.7.25.부터 대형 대부업자 등에 대한 관리감독은 금융위원회(금융감독원)로, 그 밖의 대부업자에 대한 관리감독은 종전의 지자체로 이원화되었다.

「대부업법」상 대부업이란 직접 금전의 대부를 업으로 하는 자(이하 “금전대부업자”라 함)와 이와 같은 타인의 대부채권을 매입하여 추심하는 것을 업으로 하는 자(이하 “대부채권매입추심업자”라 함)를 포함한다. 한편, 2017.8.29. 온라인대출정보연계대부업(이하 “P2P연계대부업”이라 함)이 「대부업법」에 따른 대부업 등록대상에 포함되었으나 '20.8.27. 「온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률」(이하 ‘온라인투자연계금융업법’)이 별도 제정되어 시행됨에 따라 P2P연계대부업은 대부업에서 제외되고 온라인투자연계금융업이라는 별도의 업권으로 분리되었다(종전 P2P연계대부업자는 2021.8.26.까지 온라인투자연계금융업 등록 유예).

「대부업법」상 금융위원회(금융감독원)에 등록해야 하는 대부업자는 ① 2개 이상의 시·도에 영업소를 설치하려는 자, ② 대부채권매입추심을 업으로 하려는 자, ③ 상호출자 제한기업집단에 속하는 자, ④ 최대주주가 여신금융기관인 자, ⑤ 자산규모 100억원 초과이면서 대부채권 잔액이 50억원 이상인 자, ⑥ 대부중개시스템을 활용하여 대부중개업을 하려는 자 이외의 대부업자는 시·도에 등록해야 한다.

2016.7.25. 개정 「대부업법」 시행 당시 본점기준 459개사가 금융위원회(금융감독원)로 일괄 이전되었으며, 2025.6월말 현재 전체 등록대부업자 총 8,203개사 중 966개사가 금융위원회(금융감독원)에 대부업 등록이 되어 있다.

330) 「대부업의등록및금융이용자보호에관한법률」 제정 이유

| 대부업자 등록 현황 |

구 분	금융위원회(금융감독원) 등록			지자체 등록			합계
	본점	지점	소계	본점	지점	소계	
금전대부업	39	-	39	6,378	2	6,380	6,419
금전대부+매입추심	612	35	647	-	-	-	647
대부채권매입추심업	243	8	251	-	-	-	251
대부중개업(전업)	5	24	29	857	-	857	886
합 계	899	67	966	7,235	2	7,237	8,203

「대부업법」 상 대부업자에 대한 규제사항은 ① 대부업 등록, ② 대부계약 체결 시 준수 사항, ③ 대부 광고 제한, ④ 기타 소비자보호 등으로 구분할 수 있다.

가. 대부업 등록

대부업자는 금융위원회 또는 시·도지사에 등록을 해야 하는데 법상 등록요건은 다소 차이가 있다.

| 금융위원회, 시·도지사 대부업 등록 요건의 차이 |

구 분	지자체 등록	금융위원회 등록
등록대상(§3)	- 1개 시도 영업	- 2개 이상 시도 영업업체 - 대부채권매입추심업체 - 대기업 계열사 - 금융기관 계열사 - 자산 100억 초과(&대부잔액 50억 이상) 금전대부업자
법인요건(§3의5)	- 법인·개인 모두 가능	- 법인만 가능
자기자본요건* (§3의5)	- 법인 : 3억원 이상 - 개인 : 1억원 이상 - 대부중개업만을 하려는자 : 3천만원 이상	법인 : 3억원 이상 - 대부채권매입추심업자 : 5억원 이상 - 대부중개사이트영위업 : 1억원 이상 - 대부중개업만을 하려는자 : 3천만원 이상
교육이수(§3의5)	- 대표이사 및 업무총괄사용인 교육 이수 의무	- 대표이사 및 업무총괄사용인 교육 이수 의무 - 임직원 총원(대표이사 및 업무총괄사용인 포함)의 10% 교육 이수 의무
고정사업장 등 요건(§3의5)	- 건물 소유, 임차 등으로 6개월 이상의 사용권을 확보 - 대부중개사이트영위업자는 인력과 전산설비 확보	

구 분	지자체 등록	금융위원회 등록
임원요건(\$4)	- 미성년자·피성년후견인 또는 피한정후견인 - 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자 - 금고 이상의 형의 선고유예를 받고 그 유예기간 중에 있는 자 등 - 금융관련 법령을 위반하여 벌금 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 자 등(\$4①) - 대부업자들의 대표자 또는 업무총괄 사용인은 다른 대부업자 등의 대표자 또는 업무총괄 사용인을 겸할 수 없다(\$4②)	
겸업금지(\$3의5)	-	- 전기통신사업, 사행산업, 단란주점영업 및 유흥주점영업, 다단계판매업 등 겸업 금지
대주주 신용요건 (\$3의5)	-	- 최근 5년간 대부업법, 금융관련법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 또는 「조세범 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것 - 최근 5년간 「산용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제25조에 따른 종합산용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 자로 등록된 사실이 없을 것

* 대부중개업만을 하려는 자는 제외(\$3의5①1. 및 \$3의5②2.)

자기자본과 고정사업장 등 등록 요건은 대부업 등록 이후에도 유지하여야 하며, 미유지시 등록이 취소될 수 있다. 다만, 6개월간의 일시적 미유지인 경우에는 제외한다.

또한 대부업자의 등록은 3년의 유효기간이 있으므로, 유효기간 만료 전 갱신 신청을 하지 아니하면 등록은 소멸된다. 이와 같은 갱신 제도를 통해 매 3년마다 대부업자의 등록요건을 심사할 수 있다.

나. 대부계약 체결 시 준수사항

「대부업법」은 대부업자가 대부계약을 체결할 때 지켜야 할 사항을 규정하고 있다. 대부 계약서에는 법령이 정하는 일정한 사항이 반드시 기재되어있어야 하며 이를 대부이용자에게 설명하도록 규정한다. 또한 위 설명의무 대상 중에서도 중요 사항으로 정해진 항목(대부 금액, 대부이자율, 변제기간 등)에 대해서는 자필 기재³³¹⁾하도록 하고 있다. 이를 위반할 경우 과태료 처분 대상으로 규정하고 있다.

331) 위 자필기재 사항은 공인인증서를 통한 본인 확인 후 대부이용자가 직접 입력을 하거나, 동의 의사를 녹음 하는 방법으로도 대체할 수 있다.(자필기재 대체) 그러나 자필기재의무와 계약서 교부 및 설명의무는 별개이므로 공인 인증 또는 녹취를 하더라도 계약서 교부 및 설명의무는 별도로 이행하여야 한다.

대부업자는 대부이용자의 소득, 재산 등을 고려하여 상환능력을 초과하는 대부를 실행 하여서는 아니되나 3백만원 이하의 대출(상환능력이 취약한 만29세 이하의 청년층과 만70세 이상의 노령층은 100만원 이하)에서는 소득, 재산 등을 확인하는 서류를 제출받지 않을 수 있어, 다수의 계열 대부업체를 설립하여 상환능력 확인 없이 소액의 대부계약을 다수 체결 하는 등 이를 악용하는 사례가 확인되고 있다. 따라서 장기적으로는 상환 능력 확인의 예외 규모를 축소하거나 폐지할 필요가 있다.

또한 대부업자는 연 20%를 초과하는 이자를 받을 수 없다. 여기서 이자란, 사례금, 할인금, 수수료, 연체이자(연체이자율의 경우 약정금리 + 3%p 이내로 제한) 등 명칭과 관계없이 대부와 관련하여 대부업자가 받는 것은 모두 이자로 보아야 하며, 담보권 설정비용과 신용 조회비용은 제외된다.

만약 대부업자가 법정상한이자를 초과하여 대부계약을 체결한 경우에는 초과분은 무효로 한다.(대부계약과 법정상한이자까지는 유효함에 유의) 대부이용자가 법정상한이자를 초과 하여 이자를 지급한 경우, 초과 지급된 이자는 원본에 충당되고 남은 금액이 있으면 그 반환을 청구할 수 있다.(「민법」상 부당이득에 해당)

나아가, 반사회적 대부계약에 해당할 경우 대부계약 전체를 무효로 할 수 있다(원금 및 이자 상환의무 없음). 반사회적 대부계약으로는 ①대부계약 과정에서 대부 제공자가 성적 욕망 등을 유발할 수 있는 촬영물 등을 요구·수집·제공·유통하거나, 인신매매 등 개인의 신체와 자유를 심하게 침해하는 행위를 요구하는 행위, ②폭행·협박 등을 사용하거나 채무자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용하여 대부계약의 내용이 거래상대방에게 현저하게 불리한 경우, ③대부계약에「채권의 공정한 추심에 관한 법률」일부 조항에 위배되는 내용을 포함한 경우, ④대부이자율이 연60%를 초과하는 내용으로 체결된 경우가 규정되어 있다.

또한 대부업자가 선이자를 공제하는 경우 그 공제액을 제외하고 채무자가 실제로 받은 금액을 원본으로 하여 이자율을 산정해야 한다.(예 : 1,000만원 대출시 200만원을 선이자로 차감한 뒤 1년 만기시 1,000만원을 상환하는 대부계약을 가정하자. 선이자를 차감하지 않을 경우 원금 1,000만원 이자 200만원으로 이자율은 20%가 되지만, 선이자를 차감하는 경우 원금은 800만원, 이자 200만원인 대부계약으로 보아 이자율을 계산하며, 연25%가

된다. 즉, 선이자를 공제하고 지급하는 대부계약에서는 공제액을 원본에서 차감할 경우 이자율이 높게 산정되는 특징이 있다.)

더하여, ①대부업법에 따른 여신금융기관 또는 대부업자등의 자격을 사칭하여 대부계약을 체결한 경우, ②대부계약서 또는 보증계약서를 거래상대방에게 교부하지 않은 경우(면제되는 경우 제외), ③대부계약서 또는 보증계약서에 일부 내용이 허위로 기재된 경우에는 대부계약을 취소할 수 있다. 불법사금융업자와의 이자계약 전체를 무효로 할 수 있다.

다. 대부 광고 제한

대부업자가 광고행위를 할 때에는 등록번호, 이자율 등의 표기사항이 반드시 포함되어 있어야 하며, 이와 같은 표기사항은 상호의 글자와 같거나 크게 하여야 하는 등 표시 방법에도 제한이 있다. 또한 대부광고 방송은 평일 07시~09시 및 13시~22시, 토요일과 공휴일 07~22시에는 금지하고 있으며 방송광고 총량제 도입 등을 포함한 대부업 광고규제는 한층 더 강화되는 추세이다.

라. 기타 소비자 보호 방안

그 밖에 대부이용자 보호를 위해 자산규모 500억원 이상의 대규모 대부업자와 자산규모 10억원 이상의 대부채권매입추심업자에 대해서는 보호감시인을 선임토록 하고 있고, 보호감시인은 대부이용자 보호를 위한 계획 수립, 법령 준수 등 점검, 임직원 교육 등의 업무를 책임지게 되며, 성실한 업무 수행을 담보하기 위하여 다른 영리법인의 상시적인 업무에 종사할 수 없도록 제한하고 있다. 또한 상호출자제한기업집단에 속한 대부업자는 대주주 신용공여 시 자기자본의 100분의 100을 넘을 수 없도록 제한하고 있다.

대부업자와 대부중개업자가 개인정보 수집동의를 받은 경우라도 대부제공 및 대부중개 목적 외에 사용하거나 불사금 등 범죄 목적 또는 범죄에 이용될 것을 알면서 개인정보 제공·보관·전달·유통할 경우 처벌(징역 5년·벌금 2억원 이하) 대상에 해당한다. 또한, 대부중개업자는 대부업 이용자를 보호하기 위하여 대부업 이용 시 유의사항 등을 안내하는 방안을 마련해야 한다.

6. 온라인투자연계금융업자에 대한 업무행위 규제

「온라인투자연계금융업법」상 온라인투자연계금융업(이하 ‘P2P금융’)이란 온라인플랫폼을 통하여 특정 차입자에게 자금을 제공할 목적으로 투자(연계투자)한 투자자의 자금을 투자자가 지정한 해당 차입자에게 대출(연계대출)하고 그 연계대출에 따른 원리금수취권을 투자자에게 제공하는 것을 업으로 하는 것을 말한다.

P2P금융은 온라인플랫폼을 통해 다수의 자금 수요자와 투자자를 연결하여 금융거래 비용을 낮추고 IT기술 및 비계량정보 등을 활용한 대출 심사 기법 등을 통해 중금리 대출 등 새로운 대출 및 투자시장을 개척하며 빠르게 성장하였다. 그러나 시장 확대와 더불어 법·규제 공백에 따른 부실대출 증가, 허위공시, 투자자금 유용·횡령 등으로 투자자 피해가 증가하고 시장의 신뢰도가 크게 저하되었다.

이에 국회 및 시장 참가자 주도로 건전한 산업발전과 이용자 보호를 위한 관련 법률 제정 필요성이 제기되었고, 「온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률」이 제정(‘20.8.27. 시행)되어 P2P금융 이용자 보호를 위한 다양한 장치가 마련되었다.

가. 정보공시·제공 의무

온라인투자연계금융업자는 이용자가 온라인투자연계금융업자의 건전성 및 온라인투자연계금융 이용방법 등을 쉽게 이해할 수 있도록 회사 및 상품에 대한 정보를 온라인 플랫폼을 통해 공시하여야 한다.

우선, 온라인투자연계금융업자는 연계대출규모 및 연체율 등 회사의 주요 영업현황에 대한 내용을 온라인플랫폼에 주기적으로 공시³³²⁾하여야 하고, 부실채권 매각·연체율 15% 초과·금융사고 발생 등 경영상황에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해서는 사유 발생한 날의 다음 날까지 공시하여야 한다.

또한 온라인 비대면 영업 방식의 특수성을 감안하여 불완전 판매가 최소화되도록 투자자에게 충분한 상품정보를 제공하여야 한다. 투자자에게 연계투자상품의 내용 및 위험성

332) 온라인투자연계금융업의 거래구조 및 영업방식, 재무 및 경영현황, 차입자 상환능력평가 체계, 대출이자 및 수수료 등에 대한 내용은 사업연도별로 공시하고, 연계대출 잔액 및 연체율 등은 매월 공시(「온라인투자연계금융업법」 §10①)

등의 정보³³³⁾를 제공하고, 투자자가 ‘해당 내용을 이해하였음’을 확인하는 절차를 의무적으로 거쳐야 한다. 또한 연계대출 상품의 유형에 따라 투자자에게 제공하여야 하는 정보를 명시하여(예: 부동산 PF대출의 경우 시행사 및 시공사 관련 정보, 담보물의 가치평가에 대한 객관적 자료, 사업성 평가자료 등) 투자자들이 합리적으로 연계투자 상품을 선택할 수 있도록 하였다.

나. 금리·수수료 규제

온라인투자연계금융업의 이용자를 보호하고, 영업의 투명성을 확보하기 위해 금리 및 수수료에 대한 규제도 도입되었다. 온라인투자연계금융업자는 상품별·이용자별 수수료를 부과방식을 공시하고, 공시된 수수료만 수취할 수 있도록 하였다. 또한 일부 부대비용(담보권 설정비용, 신용조회 비용 등)을 제외하고, 차입자로부터 받는 수수료를 「대부업법」의 최고 금리³³⁴⁾에 포함되도록 하여 온라인투자연계금융업자의 과도한 수수료 수입을 제한하였다.

다. 불건전 영업행위 규제

이용자와의 이해상충을 방지하기 위해 대주주 및 임직원 등에 대한 연계대출이 금지되고, 투자자가 모집되기 전에 대출을 실행하거나 투자자 손실에 대한 보전을 약속 또는 사후에 보전하는 행위가 제한된다. 아울러 투자상품과 해당 투자상품을 통해 모집한 투자금으로 실행하는 대출의 만기, 금리, 금액을 일치시켜야 하며, 연체율에 대한 관리 의무³³⁵⁾도 부여된다.

333) 대출예정금액, 대출기간, 금리 등 연계대출의 내용, 차입자에 관한 사항, 연계투자에 따른 위험, 수수료율, 세금, 수익률 등(「온라인투자연계금융업법」§22①)

334) 「대부업법」§15①에서 정하는 율

335) 연체율이 20%를 초과하는 경우 연체율 관리방안을 마련하여 금융감독원장에게 보고해야 한다.(「온라인투자연계금융업법」 감독규정 §12②)

라. 투자금 · 상환금 관리

온라인투자연계금융업자의 횡령·도산으로부터 투자 및 상환금(이하 ‘투자금 등’)을 보호하기 위해 투자금 등은 공신력 있는 예치기관³³⁶⁾에 예치 또는 신탁하여야 한다. 온라인투자연계금융업자는 투자금 등의 보관 및 관리를 위해 예치기관 명의의 계좌를 개설하여 투자금 등을 운영자금 등과 분리하여 보관하여야 하고, 이를 통해 투자자 또는 차입자가 예치기관 명의의 계좌로 직접 입금토록 하여 투자금 횡령 가능성이 최소화될 수 있도록 하였다.

마. 대출 · 투자한도

P2P금융 이용자 보호를 위하여 투자 및 대출한도가 적용된다. 일반개인 투자자는 전체 P2P투자를 4천만원으로, 부동산 관련 대출에 대한 투자를 2천만원으로 제한하였고 소득 적격 투자자³³⁷⁾는 전체 P2P투자를 1억원으로 제한하는 등 투자자 유형별·상품별 투자한도가 적용된다. 또한 거액의 대출부실을 막기 위하여 동일 차입자에 대한 온라인투자연계금융업자의 연계대출 한도는 총 연계대출채권 잔액의 7% 와 70억원 중(단, 대출 잔액이 300억원 이하인 경우 21억원) 적은 금액으로 제한된다.

336) 은행·증권금융회사·자산규모 1조원 이상 및 최근 2년간 BIS비율 10% 이상 상호저축은행(『온라인투자연계금융업법 시행령』§24①)

337) 이자소득·배당소득의 합계액이 2천만원 초과 또는 사업소득·근로소득의 합계액이 1억원을 초과하는 개인투자자(『온라인투자연계금융업법 시행령』§27⑥ 1호)

제3절 금융상품 보고 및 심사 제도

1. 은행의 약관변경 보고, 금융거래조건 공시

은행은 금융거래와 관련된 약관을 제정 또는 변경하고자 하는 경우 금융위원회에 약관 제정 또는 변경 후 10일 이내에 보고하여야 한다. 다만, 이용자의 권리나 의무에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 제정 또는 변경 전에 미리 금융위원회에 신고하여야 한다.〔은행법〕 §52①)

은행이 보고한 약관의 제정 또는 변경에 대하여는 ①은행이 고의·중대한 과실로 인한 법률상의 책임을 배제하는 조항, ②상당한 이유없이 은행의 손해배상범위를 제한하거나 은행이 부담하여야 할 위험을 이용자에게 이전시키는 조항, ③이용자에게 부당하게 과중한 지연배상금 등의 손해배상의무를 부담시키는 조항, ④법률의 규정에 의한 이용자의 해제권 또는 해지권을 배제하거나 그 행사를 제한하는 조항 등이 있는지 여부를 심사한다. 아울러, 금융위원회는 건전한 금융거래질서 유지를 위하여 필요한 경우 약관의 변경을 권고할 수 있다.〔은행법〕 §52④)

금융위원회는 보고 또는 신고받은 약관을 공정위에 통보하여야 하며, 공정위는 통보받은 약관이 「약관의 규제에 관한 법률」 §6부터 §14까지의 규정에 위반된다고 인정하면 금융위원회에 그 사실을 통보하고 시정에 필요한 조치를 하도록 요청할 수 있으며, 금융위원회는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.〔은행법〕 §52③)

2. 저축은행 및 여신전문금융회사의 약관 변경 신고 및 공시의무

저축은행·여신전문금융회사가 금융거래와 관련된 약관을 제정 또는 개정하고자 하는 경우 제정 또는 개정 후 10일 이내에 금융위원회에 보고하여야 한다. 다만, 이용자의 권리나 의무에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우 및 저축은행 중앙회·여신금융협회가 표준약관을 제정 또는 개정하고자 하는 경우에는 금융위원회에 미리 신고하여야 한다.〔상호저축은행법〕 §18의3①·④, 「여전법」 §54의3①·④)

금융위원회는 약관 및 표준약관의 내용이 「상호저축은행법」·「여전법」 또는 금융관련 법령에 위반되거나 그 밖에 금융이용자의 이익을 해칠 우려가 있다고 인정하면 금융회사 또는 저축은행중앙회·여신금융협회에 변경명령할 수 있으며, 변경명령하기 전에 공정위와 협의하여야 한다.(「상호저축은행법」 §18의3⑥, 「여전법」 §54의3⑦)

한편, 금융위원회는 신고 또는 보고받은 금융약관 또는 표준약관을 공정위에 통보하여야 하며, 공정위는 통보받은 약관의 내용이 「약관의 규제에 관한 법률」 §6부터 §14까지의 규정에 위반된다고 인정하면 금융위원회에 그 사실을 통보하고 시정에 필요한 조치를 하도록 요청할 수 있으며, 금융위원회는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.(「상호저축은행법」 §18의3⑤, 「여전법」 §54의3⑤·⑥)

저축은행과 여신전문금융회사는 금융약관을 제정하거나 개정할 경우에는 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다.(「상호저축은행법」 §18의3②, 「여전법」 §54의3②)

3. 금융투자업자의 약관변경 보고 및 공시

개정 전 「자본시장법」 §56에 따르면, 금융투자업자는 금융투자업의 영위와 관련하여 약관을 제정 또는 변경하고자 하는 경우에는 미리 금융위원회에 신고하는 것이 원칙이었다. 그러나 2018.12.31. 「자본시장법」 일부개정³³⁸⁾으로 인하여 금융투자업자의 약관 제정·변경 방식을 원칙적으로 사전신고에서 사후보고로 전환하고 7일 이내에 금융위원회 및 금융투자협회에 보고하도록 하되, 투자자의 권리나 의무에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 경우 미리 금융위원회에 신고하도록 개정되었다. 또한, 「자본시장법」 §56⑤를 신설하여 금융위원회가 금융투자업자의 약관 또는 금융투자협회의 표준약관 관련 신고를 받은 경우 그 내용을 검토하여 적법한 경우 신고를 수리하도록 명시하였다.

이러한 개정은 기존에 금융상품 약관 제·개정시 사전신고를 원칙으로 하고 있었으나 최근 금융업 성장에 따라 약관심사 신청이 급증 추세인 반면 인적자원의 한계 등으로 심사가 지연되어 소비자에게 고도화된 금융서비스를 적시에 제공하지 못하는 문제와, 일단 사전 심사를 통과한 후에는 금융회사의 책임을 묻는데 한계가 있었음을 극복하기 위한 것이었다.

338) 시행 2020.1.1., 법률 제16191호, 2018.12.31., 일부개정

한편 금융투자협회는 건전한 거래질서를 확립하고 불공정한 내용의 약관이 통용되는 것을 방지하기 위하여 표준약관을 제정할 수 있으며, 표준약관을 제정 또는 변경하고자 하는 경우에는 미리 금융위원회에 신고하여야 한다. 다만, 전문투자자만을 대상으로 하는 표준약관을 제정 또는 변경하는 경우에는 그 표준약관을 제정 또는 변경한 후 7일 이내에 금융위원회에 보고하여야 한다.

금융위원회는 약관 또는 표준약관이 이 법 또는 금융과 관련되는 법령에 위반되거나 그 밖에 투자자의 이익을 침해할 우려가 있다고 인정되는 경우 변경명령을 내릴 수 있다. 또한, 금융위원회는 신고 또는 보고받은 약관이나 표준약관을 공정거래위원회에 통보하여야 하고, 공정거래위원회는 통보받은 약관 또는 표준약관이 「약관의 규제에 관한 법률」 §6부터 §14까지의 규정에 위반된 사실이 있다고 인정될 때에는 금융위원회에 그 사실을 통보하고 그 시정에 필요한 조치를 취하도록 요청할 수 있으며, 금융위원회는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

4. 보험상품의 심사

보험상품은 보험약관, 사업방법서, 보험료 및 해약환급금 산출방법서 등의 기초서류로 구성이 되며, 보험상품의 구체적인 내용은 동 기초서류에 기재가 된다. 그러므로 실무적으로 특정 보험상품의 내용을 이해하기 위해서는 해당 보험상품의 기초서류의 내용을 이해하여야 하며, 이에 따라 기초서류 각각의 정의 및 특성에 대해 이해할 필요가 있다.

보험약관은 보험회사와 보험계약자 사이의 계약내용을 기재한 서류로 보험금 지급사유, 무효의 원인, 면책사유, 보험회사 의무의 범위 및 그 의무이행의 시기와 같은 보험계약의 체결, 효력 및 유지 등과 관련한 사항을 포함하고 있다.

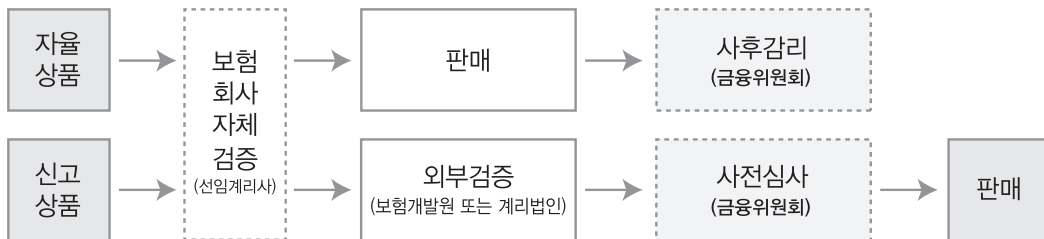
사업방법서란 보험계약의 체결·유지·관리 등에 필요한 기본적인 사항을 기술한 서류로, 보험회사가 특정한 보험종목을 영위할 때 지켜야 할 준칙을 기술하고 있다. 그러나 사업방법서는 보험약관과 달리 보험계약서류가 아니므로 보험계약자를 구속하는 사법적(私法的)인 효력은 없다.³³⁹⁾

339) 유관우·이현열, 「인보험약관해석」, 2006, 엘림지앤피, 4면.

마지막으로 보험료 및 해약환급금 산출방법서는 보험료 및 해약환급금의 산출을 위한 기초율, 계산과정을 표시한 서류로, 보험료의 계산에 관한 사항, 해지환급금의 계산에 관한 사항 등의 내용을 포함하고 있다.

법령상의 기초서류 작성·변경원칙을 준수하여 보험상품에 관한 기초서류를 작성·변경한다면, 보험회사는 판매전·후 금융감독원의 심사절차 없이 자율적으로 판매(이하 ‘자율상품’)할 수 있다. 다만, 그 내용이 신고기준에 해당하는 경우에는 판매전에 금융위원회에 신고(이하 ‘신고상품’)하여야 한다.(「보험업법」 §127)³⁴⁰⁾

| 상품 개발 및 심사 절차 |



금융위원회의 보험상품(기초서류)에 대한 심사는 신고상품에 대한 판매전 사전심사와 자율상품에 대한 사후감리로 나눌 수 있다.

신고상품의 경우 보험회사는 판매예정일 30일전까지 기초서류를 금융위원회에 신고(기초서류를 제출)하여야 한다. 금융위원회는 신고상품의 기초서류 내용이 “기초서류 작성·변경 원칙(「보험업법」 §128의3)” 및 “보험요율 산출의 원칙(「보험업법」 §129)”을 위반하는 경우에는 신고접수일로부터 20일 이내에 기초서류의 변경을 권고할 수 있다.

340) 개정 「보험업법」(2011.1월 시행)에서는 기초서류 신고의무 이외에 “기초서류 기재사항 준수 의무”를 명시하고 있다.(「보험업법」 §127의3) 기존에 기초서류에 기재된 내용대로 상품을 판매하지 않을 경우에 대한 제재조치가 미흡하다는 지적에 따라 개정 「보험업법」에서는 보험회사에 대하여 기초서류에 기재된 내용을 준수하도록 의무를 부과하고 이를 위반할 경우에는 과징금을 부과할 수 있도록 정하였다.

참고로, “기초서류의 작성 및 변경 원칙”이란 보험계약자 보호 및 보험회사의 재무건전성 확보를 위해 보험회사가 기초서류를 작성·변경할 때 반드시 지켜야 할 최소한의 기준으로 보험상품 개발의 큰 틀을 의미한다. 보험회사는 기초서류의 작성 및 변경 원칙을 벗어나는 상품은 원천적으로 개발할 수 없다. “보험요율 산출의 원칙”이란 보험료 계산 및 구성에 있어 고려하여야 할 보험요율의 충분성, 적정성, 공평성 등의 일반원칙을 말한다.³⁴¹⁾

자율상품은 원칙적으로는 금융위원회의 심사를 받지 않고 판매가 가능한 상품이다. 그러나 자율상품제도 도입(2011.1월 시행)이후 소비자 피해가 발생할 우려가 있으므로, 부실 판매 가능성이 높은 자율상품에 대해 사후감리 중심의 상품 심사제도를 운영하고 있다. (「보험업법」 §127③) 금융위원회는 분기별 보험상품 판매 목록 중 보험계약자 보호 등을 위하여 확인이 필요하다고 인정되는 보험상품에 대해서는 관련 서류를 제출하도록 요구하여 집중 심사를 할 수 있다. 금융위원회는 자율상품의 기초서류 내용이 “기초서류 작성·변경 원칙(「보험업법」 §128의3)” 및 “보험요율 산출의 원칙(「보험업법」 §129)”을 위반하는 경우에는 제출접수일로부터 20일 이내 기초서류의 변경을 권고할 수 있다.³⁴²⁾

341) 「보험업법」 §129에서 정하고 있는 보험요율 산출의 일반원칙으로서 통계를 기초로 보험요율을 산출하는 보험업 특성상 기본적이고 중요한 원칙이며 미국 등 외국의 입법례도 유사하다

342) 「보험업법」 개정(2011.1월 시행)으로 기초서류 작성·변경원칙을 위반하거나 신고기준을 위반할 경우에 대해 기존 과태료 부과 외에 해당 보험계약의 연간 수입보험료의 100분의 50 이하(2017.4.18. 개정, 2017.10.19. 시행)에서 과징금 부과가 가능하도록 하여 상품의 자율화에 따른 책임을 한층 강화하였다

제5장

복합금융 감독

- 제1절 금융지주회사 감독
- 제2절 금융복합기업집단 감독
- 제3절 신탁업 감독
- 제4절 연금 감독
- 제5절 파생상품 감독
- 제6절 자금세탁방지
- 제7절 집합투자업 감독
- 제8절 금융자문업 · 투자일임업 감독

제5장

복합금융 감독



제1절 금융지주회사 감독

1. 금융지주회사의 개념

가. 금융지주회사의 정의

금융기관³⁴³⁾ 또는 금융업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사³⁴⁴⁾를 주식(지분)의 소유를 통하여 지배³⁴⁵⁾하는 것을 주된 사업³⁴⁶⁾으로 하고, 1 이상의 금융기관을 지배하며, 재무상태표상 자산총액이 5천억원 이상인 회사로서(이하 “금융지주회사 요건”) 금융위원회의 인가³⁴⁷⁾를 받은 회사를 금융지주회사라 한다. 금융지주회사는 은행을 지배하는 은행지주회사와 은행을 지배하지 않는 비은행지주회사로 구분된다. 은행지주회사는 다시 전국을 영업구역으로 하는 은행을 지배하지 않는 경우 지방은행지주회사로 구분된다. 비은행지주

343) 한국표준산업분류에 의한 금융 및 보험업을 영위하는 회사

344) 금융기관에 대한 전산·정보처리 등의 용역의 제공, 금융기관이 보유한 부동산 기타 자산의 관리, 금융업과 관련된 조사·연구, 기관전용 사모집합투자기구의 재산 운용 등 그 업무집행사원이 행하는 업무, 그 밖에 금융위원회가 고시하는 사업을 목적으로 하는 회사

345) 회사가 단독으로 또는 특수관계자와 합하여 “계열회사”의 최대출자자가 되는 것(단, 회사가 소유하는 주식의 각각의 특수관계자가 소유하는 주식보다 적은 경우 제외)

346) 회사가 소유하고 있는 자회사의 주식가액(재무상태표상에 표시된 가액의 합계액)이 당해 회사 자산총액 50% 이상인 것을 말함

347) 재무상태표상의 자산총액이 5천억원 이상인 회사로서 금융지주회사요건에 해당하는 자는 미리 금융위원회의 인가를 받아야 함

회사는 다시 보험회사를 지배하는 경우 보험지주회사로, 금융투자회사를 지배하되 보험회사, 종합금융회사, 상호저축은행 및 증권금융회사를 지배하지 않는 경우 금융투자지주회사로 구분된다.

나. 금융지주회사의 그룹구조

금융지주회사는 비금융회사를 자회사로 지배할 수 없으며, 자회사가 지배할 수 있는 손자회사의 범위도 제한적이다. 손자회사의 범위는 금융지주회사 및 그 자회사의 업종에 따라 달라지는데, 이는 매우 복잡하기 때문에 지주회사 종류별로 구분하여 도표 등을 통해 설명하면 다음과 같다.

(1) 은행지주회사

은행지주회사는 국내에서는 손자회사까지만 지배할 수 있고 외국에서도 증손회사까지만 지배할 수 있다. 다만, 자회사가 금융투자업자인 경우에는 외국 금융기관을 현손회사 이하까지도 지배할 수 있다.

(지주회사)	은행지주회사			
(자회사)	은행·종금	금융투자업자	보험회사	기타 ⁴⁾
(손자회사)	금융업 밀접 회사 자회사업무 유관회사로서 ① 외국 금융기관이거나 ② 자회사 영위 가능 업무 중 인가·허가 불요한 업무를 영위하는 기관			
	신용정보회사 신용카드업자 신탁업자 투자매매·중개업자 ²⁾ 투자자문업자 투자일임업자 집합투자업자	집합투자업자 ¹⁾ 투자자문회사 ¹⁾ 투자일임업자 ¹⁾ 투자매매·중개업자 ¹⁾	집합투자업자	
(증손회사)	외국 금융기관 외국 금융업 밀접 회사	외국 금융기관 외국 금융업 밀접 회사	외국 금융기관 외국 금융업 밀접 회사	외국 금융기관 외국 금융업 밀접 회사
(현손회사)		외국 금융기관 외국 금융업 밀접 회사		
(내손회사)		외국 금융기관 ³⁾ 외국 금융업 밀접 회사 ³⁾		

1) 자회사가 금융투자업자 중 투자매매·중개업자인 경우에 한하여 손자회사로 지배 가능

2) 투자매매업자는 장내파생상품만 취급하는 경우, 투자중개업자는 파생상품만 취급하는 경우로 한정

3) 현손회사가 금융투자업자인 경우에 한하여 내손회사로 지배 가능하며, 내손회사 이하 동일

4) 기타 금융기관 및 금융업 밀접 회사

(2) 보험지주회사

보험지주회사는 자회사가 보험회사, 금융투자업자인 경우에는 국내에서 증손회사까지 지배할 수 있다. 그 외 자회사에 대하여는 은행지주회사의 경우와 같다.

(지주회사)	보험지주회사			
(자회사)	보험회사	금융투자업자	종합금융회사	기타 ⁵⁾
(손자회사)	금융업 밀접 회사 자회사업무 유관회사로서 ① 외국 금융기관이거나 ② 자회사 영위 가능 업무 중 인가·허가 불요한 업무를 영위하는 기관			
	보험회사 ¹⁾ 상호저축은행 종합금융회사 증권금융회사 여신전문금융회사 금융투자업자	금융투자업자 여신전문금융회사	신용정보회사 신용카드업자 신탁업자 투자매매·중개업자 ²⁾ 투자자문업자 투자일임업자 집합투자업자	
(증손회사)	보험회사 ³⁾ 상호저축은행 ³⁾ 종합금융회사 ³⁾ 증권금융회사 ³⁾ 여신전문금융회사 ³⁾ 금융투자업자 ³⁾	금융투자업자 ³⁾ 여신전문금융회사 ³⁾		
	금융업 밀접 회사 ³⁾ 자회사업무 유관회사 ³⁾	금융업 밀접 회사 ³⁾ 자회사업무 유관회사 ³⁾		
	외국 금융기관 외국금융업밀접 회사	외국 금융기관 외국금융업밀접 회사	외국 금융기관 외국금융업밀접 회사	외국 금융기관 외국금융업밀접 회사
(현손회사)		외국 금융기관 외국금융업밀접 회사		
(내손회사)		외국 금융기관 ⁴⁾ 외국금융업밀접 회사 ⁴⁾		

1) 다만, 생명보험회사는 손해보험회사 지배 금지, 손해보험회사는 생명보험회사 지배 금지

2) 투자매매업자는 장내파생상품만 취급하는 경우, 투자중개업자는 파생상품만 취급하는 경우로 한정

3) 손자회사가 증손회사 발행주식을 100% 소유하는 경우에 한해 지배 가능

4) 현손회사가 외국금융투자업자인 경우에 한해 내손회사로 지배 가능하며, 내손회사 이하 동일

5) 은행을 제외한 기타 금융기관 및 금융업 밀접 회사

(3) 금융투자지주회사

금융투자지주회사는 자회사 등이 금융투자업자인 경우 국내 및 외국에서 수직적으로 다른 자회사 등을 지배할 수 있다.

(지주회사)	금융투자지주회사	
(자회사)	금융투자업자	기타 ⁵⁾
(손자회사)	금융업 밀접 회사 자회사업무 유관회사로서 ① 외국 금융기관이거나 ② 자회사 영위 가능 업무 중 인가·허가 불요한 업무를 영위하는 기관	
	금융투자업자 여신전문금융회사	
(증손회사)	여신전문금융회사 ¹⁾ 금융투자업자 ¹⁾	
	금융업 밀접 회사 ¹⁾ 자회사업무 유관회사 ¹⁾	
	외국 금융기관 외국금융업밀접 회사	
(현손회사)	여신전문금융회사 ²⁾ 금융투자업자 ²⁾	
	금융업 밀접 회사 ²⁾ 자회사업무 유관회사 ²⁾	
	외국 금융기관 외국금융업밀접 회사	
(내손회사)	여신전문금융회사 ³⁾ 금융투자업자 ³⁾	
	금융업 밀접 회사 ³⁾ 자회사업무 유관회사 ³⁾	
	외국 금융기관 ⁴⁾ 외국금융업밀접 회사 ⁴⁾	

1) 손자회사가 금융투자업자이고 증손회사 발행주식을 100% 소유하는 경우에 한해 지배 가능

2) 증손회사가 금융투자업자이고 현손회사 발행주식을 100% 소유하는 경우에 한해 지배 가능

3) 현손회사가 금융투자업자이고 내손회사 발행주식을 100% 소유하는 경우에 한해 지배 가능하며 내손회사 이하 동일

4) 현손회사가 외국금융투자업자인 경우에 한해 내손회사로 지배 가능하며 내손회사 이하 동일

5) 은행, 보험회사, 종합금융회사, 상호저축은행 및 증권금융회사를 제외한 기타 금융기관 및 금융업 밀접 회사

(4) 기타 비은행지주회사

보험지주회사와 금융투자지주회사에 해당하지 아니하는 비은행지주회사는 보험지주회사의 그룹 구조를 준용한다.

2. 금융지주회사의 설립

가. 설립인가 및 설립방식

금융지주회사 설립인가에 있어서는 ① 사업계획의 타당성요건, ② 대주주요건, ③ 금융지주회사 등의 재무 및 경영관리상태 건전성요건, ④ 주식교환비율의 적정성요건 등을 심사한다. 이와 함께, 금융위원회는 금융지주회사 설립 인가에 있어서 금융지주회사가 금융시장에서 경쟁을 실질적으로 제한하는지 여부에 관하여 미리 공정거래위원회와 협의하여야 한다.

금융지주회사를 설립하는 대표적인 방식으로는 주식이전·교환방식과 회사분할방식 등이 있다.

주식이전이란 기존 금융회사의 주주총회 특별결의에 의해 동 사의 발행주식 총수를 새로 신설되는 금융지주회사로 이전하고 완전자회사가 되는 회사의 주주는 당해 금융지주회사가 발행하는 신주를 배정받는 방법으로 금융지주회사를 설립하는 제도이고, 주식교환이란 완전자회사가 되는 회사의 주주가 소유하고 있는 당해 회사의 주식을 기존의 완전지주회사가 되는 회사에 이전하고 당해 지주회사가 발행하는 신주를 배정받는 방법으로 금융지주회사를 설립하는 제도이다.

주식이전 및 주식교환제도는 완전지주회사 설립 및 완전자회사 편입을 신속·간소화하기 위해 일반적인 현물출자에 의한 회사신설 또는 증자절차에 대한 특례라고 할 수 있다. 주식이전 및 주식교환방식은 자산 또는 영업의 양도나 신규출자 등과 같은 과정 없이 주주관계의 조정만으로 금융지주회사를 설립할 수 있어 설립 절차가 간편하기 때문에 가장 많이 이용되는 방식이다. 우리금융지주, 신한금융지주, 하나금융지주, KB금융지주, SC금융지주, 씨티금융지주, BS금융지주(現 BNK금융지주), DGB금융지주, JB금융지주가 주식이전방식에 의해 설립되었다.

회사분할은 물적분할과 인적분할로 구분된다. 물적 분할에 의한 지주회사 설립은 영업 부문과 제반 자산·부채는 신설되는 회사로 분리하고 존속회사는 신설회사의 주식전부와 지주회사 운영에 필요한 최소한의 인적·물적 설비만 보유하는 방법으로 이루어진다. 인적 분할에 의한 지주회사 설립은 자산·부채의 일부를 신설회사로 분리하고 신설회사 또는 존속회사를 지주회사로 전환하는 방법으로 이루어지며, 주주들에게는 기존회사 주식의 소유비율대로 신설회사 주식을 배정한다. 우리나라에서는 농협금융지주가 물적분할에 의해 설립되었으며, 동원금융지주(現 한국투자금융지주), 산은금융지주, 메리츠금융지주는 인적 분할에 의해 설립되었다.

한편, 금융지주회사 요건에 해당하는 자는 미리 금융위원회의 인가를 받아야 한다. 자회사 주식가액의 증가, 자회사 주주권 변동 등 부득이한 사유로 금융지주회사 요건에 해당하게 된 회사는 동 사실을 4개월 이내에 금융위원회에 보고하고 1년의 유예기간 이내에 금융위원회 인가를 받거나 요건을 해소해야 한다.

나. 비은행지주회사 전환대상자에 대한 특례

「공정거래법」상 상호출자제한기업집단으로 지정된 회사가 비은행지주회사로 전환하기 위한 계획(이하 “전환계획”)을 금융위원회에 제출하여 승인을 얻는 경우 그 전환계획에서 비은행지주회사와 그 자회사 및 손자회사 등(이하 “자회사등”)으로 예정된 회사들(이하 “전환대상자”)은 「금융지주회사법」상의 출자규제 등 행위제한규정³⁴⁸⁾의 적용을 5년간 유예하고, 불가피하게 5년내에 비은행지주회사로 전환하지 못하는 경우 금융위원회는 2년의 범위내에서 행위제한 규정의 유예기간을 연장할 수 있다. 전환계획 제출자에 대하여는 금융위원회 승인시부터 전환계획 이행시까지 금융지주회사 및 그 자회사등(이하 “금융지주회사 등”)으로 간주하여 행위제한규정 이외의 규제와 혜택³⁴⁹⁾은 인가 받은 금융지주회사와 동일하게 적용한다. 이와 같이 전환대상자에 대하여 특례를 부여하는 이유는 금융과 비금융 간

348) 금융지주회사 요건 해당시 인가받을 의무, 금융지주회사의 비금융회사 주식 소유 금지, 금융기관의 금융지주회사와 지배관계 형성 금지, 금융지주회사의 영리사업 금지, 손자회사 및 증손회사 지배 제한, 자회사등 발행주식의 소유 의무(50%, 상장사 30%), 금융지주회사의 다른 회사 주식 소유제한(금융회사 발행주식 5% 이내 소유, 비금융회사 발행주식 소유 금지), 자회사등 상호간 주식소유 금지, 자회사등의 해당 금융지주회사 주식 소유 금지.

349) 연결기준 감독, 부당내부거래 규제, 고객정보 공유, 업무위탁, 영업점 등 시설의 공동사용 등

복잡한 출자관계로 얽혀 있는 대기업집단이 금융지주회사로 전환하도록 유도함으로써 소유 지배구조를 합리적으로 개선할 수 있는 기회를 충분히 줄 필요가 있기 때문이다.

다. 인가 취소 등

금융위원회는 금융지주회사 등이 허위·부정한 방법으로 인가를 받거나 법령 위반에 대한 금융위원회의 시정명령을 이행하지 않는 등의 경우에는 해당 금융지주회사 등에 대하여 6개월내의 영업전부 정지, 자회사 등의 주식처분명령 또는 금융지주회사의 인가취소를 할 수 있다. 인가취소된 금융지주회사는 3개월내에 금융지주회사 요건을 해소하여야 한다. 이를 위반 시 금융위원회는 주식처분 명령 등 시정조치를 명할 수 있으며 처분 명령을 받은 주식에 대해서는 의결권 행사도 할 수 없다.

3. 소유제한

원칙적으로 금융기관이 금융지주회사의 사업내용을 지배³⁵⁰⁾하는 것은 금지된다. 다만, 금융지주회사, 「자본시장법」상 투자회사·기관전용 사모집합투자기구·투자목적회사 및 적격 외국 금융기관이 일정한 요건을 충족하는 경우에는 예외적으로 금융지주회사의 사업내용 지배가 허용된다.

한편, 동일인(본인 및 특수관계인)이 은행지주회사의 의결권 있는 발행주식 총수의 10%, 25% 및 33%를 초과하여 보유하고자 하거나 비은행지주회사의 대주주(최대주주 및 10%이상 주요주주)가 되고자 하는 경우에는 금융위원회의 승인이 필요하다. 특히 비금융주력자³⁵¹⁾는 은행지주회사 의결권 주식의 4%(지방은행지주회사의 경우 15%)를 초과하여 보유할 수 없다. 다만, 의결권 불행사를 조건으로 금융위원회의 승인을 얻은 경우에는 10%까지 보유할 수 있다.

350) 「공정거래법 시행령」 §4의 기준에 따른 지배

351) 「금융지주회사법」 §2①8. 참조

4. 자회사등 편입

가. 편입승인 및 신고

설립인가와 마찬가지로 금융지주회사가 새로이 자회사 등을 편입할 때에도 금융위원회의 승인을 받아야 한다. 「금융지주회사법」은 자회사 편입승인요건으로 자회사 등으로 편입되는 회사의 사업계획이 타당하고 건전할 것, 금융지주회사 등의 재무상태와 경영관리상태가 건전할 것, 주식교환에 의한 자회사등 편입의 경우 주식교환비율이 적정할 것 등을 규정하여 대주주 요건을 제외하고는 금융지주회사 설립인가와 마찬가지로 심사를 엄격히 하고 있다. 이는 부실한 회사를 자회사 등으로 편입함에 따라 모회사인 금융지주회사 및 기존 다른 자회사 등에 부실화가 전이되는 것을 방지하기 위한 규제이다.

한편, 편입대상회사가 설립시 금융위원회의 인·허가를 요하지 않거나 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 금융회사 등과 같이 규모가 작고 금융지주회사의 영업에 큰 영향을 미치지 않는 경우에는 금융위원회의 인·허가 없이 신고만으로 자회사로 편입할 수 있다.

편입한 자회사 등이 신고대상회사에 해당하지 않거나 관련 시장의 경쟁을 실질적으로 제한하는 경우, 금융위원회는 6월이내의 기간을 정하여 금융지주회사 등에 대하여 새로 편입한 자회사 등의 주식처분을 명령할 수 있다. 이 경우 처분명령을 받은 주식에 대해서는 의결권을 행사할 수 없다.

나. 자회사 등 주식소유 의무

금융지주회사는 자회사 발행주식 총수의 50%(주권상장법인 또는 공동출자법인의 경우 30%)이상 소유하여야 한다. 이와 같은 주식 소유의무는 자회사가 직접 지배하는 손자회사에 대해서도 동일하게 적용되며, 이하 수직적으로도 동일하다. 다만, 주식소유 비율이 동 기준 미만으로 떨어진다고 해서 그 회사가 자회사(또는 손자회사)에 해당하지 않게 되는 것은 아니다. 즉, 주식소유 비율이 낮아진다 하더라도 자회사(또는 손자회사)가 ‘지배’³⁵²⁾기준에 따라 금융지주회사(또는 자회사)의 지배를 받고 있다면, 주식소유의무 준수와 상관없이 자회사(또는 손자회사)인 것이다.

352) 회사가 단독으로 또는 특수관계자와 합하여 “계열회사”의 최다출자자가 되는 것(단, 회사가 소유하는 주식은 각각의 특수관계자가 소유하는 주식보다 적은 경우 제외)

5. 지배구조 특례

가. 사외이사 및 이사회 내 위원회 설치 특례

금융지주회사가 발행주식 총수를 소유하는 자회사 및 완전자회사가 발행주식 총수를 소유하는 손자회사 등(이하 “완전자회사 등”)이 경영투명성 등의 요건³⁵³⁾을 충족하는 경우 그 완전자회사 등은 사외이사 선임 또는 이사회 내 위원회 설치의무가 면제된다. 다만, 이에 따라 감사위원회를 설치하지 않는 경우에는 상근감사를 선임하여야 한다.

나. 내부통제기준 및 위험관리기준 특례

금융지주회사가 자회사등의 내부통제기준 및 위험관리기준을 마련하는 경우 그 자회사 등은 내부통제기준 및 위험관리기준을 마련하지 않을 수 있다. 이는 금융지주회사의 자회사 관리·감독을 강화하는 동시에 개별 자회사의 제도 마련 부담을 덜어주기 위함이다.

6. 금융지주회사그룹의 시너지 효과 제고를 위한 제도

가. 고객정보 공유제도

금융지주회사그룹의 시너지 효과를 높이고 그룹 전체의 경영효율성을 제고하기 위하여 금융지주회사 등 상호간에는 신용위험 관리 등 내부 경영관리상 이용하게 할 목적으로 고객의 동의 없이 고객정보를 제공할 수 있도록 하였다. 고객정보를 금융지주회사 등에게 제공하는 경우에는 고객정보의 암호화, 이용기간 경과 후 삭제 등 금융위원회가 정하는 방법과 절차를 준수하여야 하며, 정보 제공내역을 고객에게 통지하여야 한다. 여기서 고객 정보는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 §4에 따른 개인 및 법인의 금융거래정보 및

353) ① 금융지주회사 이사회가 완전자회사 경영사항에 대한 자료요구, 조언·시정권고 권한을 보유하고 감사위원회가 업무감사·자료제출 요구권한을 보유할 것 ② 그룹 전체를 통괄하는 내부통제기준을 마련하고 준법감시인을 선임할 것

「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 §32①에 따른 개인신용정보³⁵⁴⁾, 금융투자업자에 예탁한 금전 및 증권의 총액·예탁한 증권의 종류별 총액 등을 포함한다.

이때 금융지주회사 등은 정보공유로 인한 고객정보의 침해 및 남용을 방지하기 위하여 그 임원 중 1인 이상을 고객정보관리인으로 선임하여야 한다. 고객정보관리인은 개인신용정보의 엄격한 관리를 위하여 업무지침서를 작성하고 그 내용을 금융위원회에 보고하여야 한다. 한편 금융지주회사 등이 업무지침서를 제·개정할 경우에는 해당 금융지주회사 등의 이사회의 승인을 받아야 하며, 금융지주회사는 금융지주회사 등의 이사회 승인일(금융지주회사 등이 업무지침서를 동일한 내용으로 제·개정하여 동일한 시기에 시행하는 경우에는 가장 나중에 개최되는 이사회 승인일)로부터 2주 이내에 금융위원회에 보고하여야 한다. 다만, 단순한 자구 수정, 소관 부서의 변경 등 경미한 사항을 개정하는 경우에는 이사회의 승인이나 금융위원회 보고를 생략할 수 있다.

또한 금융지주회사 등은 고객정보의 상호제공에 따른 고객의 혼란을 방지하기 위하여 고객정보 취급방침을 정하여 이를 공고하여야 한다. 즉, 금융지주회사 등은 정보취급방침을 최초로 정하거나 변경한 경우 거래상대방에게 통지하거나 공고하고 영업점과 컴퓨터통신에 이를 게시하여야 한다.

나. 금융지주회사그룹내 업무위탁

금융지주회사그룹의 경우 그룹전체가 경제적 동일체로서 금융지주회사가 소속 회사간 업무위탁에 대하여 전반적인 통할이 가능하다는 점을 감안하여 개별 금융회사에 비해 업무위탁의 범위를 확대할 수 있는 법적 근거를 마련하였다. 즉, 「자본시장법」 및 「금융기관의 업무위탁 등에 관한 규정」에 비해 업무위탁의 범위를 확대하였다. 자회사 등 간에 업무위탁에 대한 규제는 이해상충 또는 금융기관의 건전성 저해 우려의 정도에 따라 위탁금지-사전 승인-사전보고(업무개시 7일 전)-사후보고(매반기말로부터 1개월 이내)의 4단계로 운영하고 있다.

354) 여기서 말하는 개인신용정보는 ① 생존하는 개인의 성명, 주소, 주민등록번호, 외국인등록번호, 국내거소신고번호, 여권번호, 성별, 국적 및 직업 등 ② 대출, 보증, 담보제공, 당좌거래, 신용카드, 할부금융, 시설대여 및 신용정보 주체의 금융거래내용을 판단할 수 있는 정보(거래의 종류, 거래의 기간, 금액 및 한도)를 말한다.

우선 개별 법령에서 해당 금융기관이 수행하도록 의무화한 업무인 준법감시인의 업무·내부통제·위험관리업무는 자회사 등 간에 위탁이 금지된다.

본질적 금융업무는 금융위원회의 승인을 얻어 위탁할 수 있다. 이 경우 전산시스템 등을 통하여 단순 반복적으로 처리가 가능한 업무로서 최종 의사결정 권한이 위탁 자회사 등에게 있는 업무나 위탁 자회사등이 사전에 설정한 기준에 따라 수탁 자회사 등이 사실관계를 단순 확인하는 업무는 본질적 업무에서 제외된다. 금융위원회는 자회사 등 간에 업무위탁 승인 신청을 받은 경우 30일 이내에 승인 여부를 결정하여 금융지주회사에 통보하여야 한다.

위탁금지 또는 사전승인 대상업무가 아닌 업무를 위탁하고자 하는 경우에는 위탁업무 개시일의 7일전까지 감독원장에게 보고하여야 한다.

마지막으로 이미 승인을 받았거나 사전보고를 한 업무위탁으로서 경미한 변경이 있는 경우 및 기 승인·사전보고 업무위탁과 동일한 내용의 위탁으로서 위·수탁 자회사 등의 업종이 기존 위·수탁 자회사 등과 동일한 경우에는 반기별 현황을 매반기말부터 1개월 이내에 감독원장에게 보고하여야 한다.

다. 금융지주회사그룹내 임직원 겸직³⁵⁵⁾

금융지주회사 등 간에 임직원 겸직은 이해상충 또는 금융기관의 건전성 저해 우려의 정도에 따라 겸직금지-사전승인-사후보고(매반기말부터 1개월 이내)의 3단계로 운영되고 있다.

우선, 금지 대상을 살펴보면, 자회사 등 간에 임직원이 ① 「자본시장법」상 집합투자업 ② 「보험업법」상 변액보험 계약 업무를 겸직하는 것은 금지된다.

반면, ① 자회사 등의 대표이사, 대표집행임원, 주요업무집행책임자가 다른 자회사 등의 상시적인 업무에 종사하는 임직원을 겸직하는 경우 ② 자회사 등의 감사위원, 준법감시인, 위험관리책임자가 다른 자회사 등의 감사위원, 준법감시인, 위험관리책임자를 겸직하는 경우 ③ 손해보험 자회사의 임직원과 생명보험 자회사의 임직원이 겸직하는 경우 등은 금융위원회의 사전 승인을 얻어야 가능하다.

355) 금융지주회사등간 임직원 겸직은 업무위탁과 유사한 겸업의 효과가 있어 종래 「금융지주회사법」 체제하에서는 겸직과 업무위탁 규제 방식을 금지-사전승인-사전보고-사후보고의 4단계로 동일하게 운영하였으나, 2016.8.1.「금융회사의 지배구조에 관한 법률」이 시행되면서 임직원 겸직은 업무위탁에 비해 규제가 다소 완화(금지-사전승인-사후보고의 3단계)되었다.

상기에서 금지 및 승인 대상으로 열거되지 않은 임직원 겸직은 매 반기별로 사후보고를 하면 된다.

중전 「금융지주회사법」 체제하에서는 임직원의 본질적 업무 겸직 시 반드시 금융위원회의 사전 승인을 얻도록 하였으나, 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」로 통합되면서 본질적 업무의 겸직 여부와 상관없이 동 법에서 승인대상으로 열거되지 않은 사항은 모두 사후보고 대상으로 운영하고 있어 겸직 규제가 크게 완화되었다.

라. 공동광고 및 전산시스템 등 시설의 공동사용

금융지주회사 등은 다른 법령에도 불구하고 공동광고를 할 수 있고 전산시스템 등의 시설을 공동으로 사용할 수 있다. 공동으로 사용할 수 있는 시설로는 전산시스템, 사무공간, 영업점, 전산자료 저장설비, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호에 관한 법률」 §2 1.에 따른 정보통신망, 「전자금융거래법」 §2 8.에 따른 전자적 장치(현금인출기 등), 고객 등의 전화에 응대하는 시설(콜센터)이 있다. 금융지주회사 등이 공동광고를 하거나 시설을 공동사용하는 경우 예금자 및 투자자 보호에 관한 사항, 금융지주회사 등 상호간의 이해상충 방지에 관한 사항에 대하여 금융위원회가 정하는 기준을 준수하여야 한다.

7. 자금조달 및 운용

가. 부채비율

지주회사(금융지주회사 포함)의 자회사 등에 대한 출자가 부채의 무제한적 조달에 의해 이루어지는 경우 경제력 집중을 심화시키는 동시에 지주회사 등의 동반부실을 초래할 수 있다.

이에 따라, 특히 비은행지주회사의 경우 자본총액(대차대조표상의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액)의 2배를 초과하는 부채액을 조달할 수 없도록 규정하고 있다. 다만, 비은행지주회사로 전환하거나 설립될 당시에 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하고 있는 경우에는, 지주회사로 전환하거나 설립된 날로부터 2년간은 예외가 인정된다.

나. 다른 회사의 주식 소유제한

금융지주회사가 자회사 등이 아닌 다른 회사의 주식을 제한없이 보유할 수 있다면 금융지주회사는 주식의 소유를 통해 무분별한 규모 확장을 기할 유인을 갖게 되어 결국 금융지주회사의 건전경영이 저해될 우려가 있다. 이에 금융지주회사는 자회사등이 아닌 다른 회사의 주식을 그 발행주식총수의 5%까지만 소유할 수 있고 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유할 수 없도록 제한하고 있다.

다. 동일차주 등에 대한 신용공여제한

개별 자회사 등의 특정 차주에 대한 신용공여가 개별 금융업법상 한도를 충족한다고 하더라도 만일 동 차주가 부실화되는 경우 금융지주회사그룹 전체의 리스크는 증가할 위험이 있다. 따라서 「금융지주회사법」은 금융지주회사 등의 동반 부실화를 사전 예방하고 경영의 건전성을 확보하기 위해 금융지주회사 등이 특정 차주에 대하여 제공할 수 있는 신용공여의 한도를 정하고 있다.

동일차주 등에 대한 그룹 신용공여한도는 은행지주회사와 비은행지주회사에 대하여 규제하는 방식이 다르다. 은행지주회사 등의 동일차주(동일한 개인 또는 법인)에 대한 신용공여한도는 은행의 규제를 그룹전체로 확장하여 적용한 것으로 은행지주회사 등 자기자본순합계액³⁵⁶⁾의 25%(20%)로 산정한다. 비은행지주회사 등의 동일차주 등에 대한 신용공여한도는 비은행지주회사 등의 자기자본순합계액에 자회사 등의 업종별 신용공여한도비율을 가중평균하여 산정한 비율을 곱하여 산정한다. 이를 산식으로 나타내면 다음과 같다.

$$\text{자기자본순합계액} \times \frac{\sum_{i=1}^5 (\text{자회사등의 자기자본}_i \times \text{업종별한도비율}_i)}{\sum_{i=1}^5 \text{자회사등의 자기자본}_i}$$

356) 자기자본순합계액 = 금융지주회사와 자회사등의 자기자본을 합한 금액 - 금융지주회사가 보유하는 자회사등의 주식가액 - 자회사등간 보유한 주식 또는 자회사등이 보유한 금융지주회사 주식의 가액

여기서 업종별 한도비율은 다음 표와 같다.

구 분	동일차주	동일한 개인 또는 법인
보험회사	총자산의 12%/자기자본	총자산의 3%/자기자본
종합금융회사	25%	20%
상호저축은행	25%	20%
여신전문회사	250%	200%
금융투자업자	25%	20%

8. 내부거래규제

가. 상호주식보유

자회사 등간 위험전이 방지 및 소유구조의 투명성 제고를 위해 원칙적으로 자회사 등은 금융지주회사 주식 및 다른 자회사 등의 주식을 소유할 수 없고 일정한 경우에 예외적으로만 허용된다.

일반적으로 자회사는 모회사(자회사 발행주식총수의 50%를 초과하는 주식을 갖고 있는 회사) 주식을 소유할 수 없으나, 주식의 포괄적 교환·이전, 회사의 합병 등에 의한 경우에는 예외가 인정되고 이 경우 그 자회사는 취득한 모회사 주식을 취득일로부터 6개월 이내에 처분하여야 한다. 「상법」 §342의2) 이에 대해 「금융지주회사법」에서는 자회사가 주식교환 또는 주식이전에 의하여 취득한 금융지주회사의 주식 중 반대주주의 주식매수청구권 행사 등으로 인하여 취득한 자기주식 등의 교환대가로 배정받은 주식에 대해서는 그 처분기한을 3년으로 연장하여 완전지주회사 설립을 원활하게 할 수 있도록 지원하고 있다.

또한 금융지주회사의 자회사 등은 해당 금융지주회사의 다른 자회사 등의 주식을 소유할 수 없으나, 다른 자회사 등이 지배하는 외국 자회사등에 대한 출자를 하거나 자회사 등의 편입 당시 해당 회사의 주식을 이미 소유한 경우 등에는 예외를 인정한다. 다른 자회사 등이 지배하는 외국 자회사 등에 대한 출자는 해당 자회사 등의 자기자본의 10%까지 허용되고, 외국 자회사 등 전체에 대한 출자액의 합계는 해당 자회사 등의 자기자본의 20%까지 가능하다. 또 자회사 등의 편입당시 다른 자회사 등의 주식을 소유하고 있는 경우 해당 자회사 등은 그 편입일로부터 2년 이내에 동 주식을 처분하여야 한다.

나. 금융지주회사 및 자회사등 상호간의 신용공여

「금융지주회사법」상 내부신용공여 제한은 은행지주회사에 대해서만 적용된다. 비은행지주회사에 속하는 자회사 등의 신용공여는 개별 금융업법에 따라서만 제한된다.

자회사 등은 자신이 속하는 은행지주회사에 대한 신용공여가 원천적으로 금지된다. 또한 은행지주회사의 자회사가 은행, 종합금융회사, 금융투자업자, 보험회사, 상호저축은행, 여신전문금융회사인 경우에는 해당 은행지주회사의 다른 자회사 등에게 자기자본의 10%를 초과하여 신용공여 할 수 없으며, 전체 자회사 등에 대한 신용공여 합계액은 자기자본의 20%를 초과할 수 없다.

이러한 신용공여 제한은 은행지주회사를 새로 설립하는 경우 및 다른 회사가 새로이 은행지주회사의 자회사 등으로 편입되는 경우 등에 한하여 그 예외가 인정된다. 이와 같은 경우 신용공여한도를 초과한 자회사 등은 그 초과일로부터 2년 이내에 동 신용공여를 회수하는 등 한도에 적합하게 하여야 한다.

금융위원회가 급격한 경제여건의 변화 등 사유가 있다고 인정하는 경우도 위 예외사유에 해당하며 금융위원회는 1년 이내의 기간을 정하여 신용공여 한도를 완화할 수 있다.

다. 내부신용공여시 적정담보 확보

내부신용공여시 적정담보 확보 의무도 은행지주회사에 대하여만 적용된다. 신용공여를 제공한 자회사 등과 이를 인수한 자회사 등 간 부실전이를 방지하기 위해 「금융지주회사법」에서는 동일한 은행지주회사에 속하는 자회사 등 상호간에 신용공여를 하는 경우 적정한 담보를 확보하도록 하고 있다.

이 경우 적정담보기준은 담보의 종류에 따라 차등화된 담보비율에 따른다. 또한 요주의 이하로 분류된 자산, 해당 은행지주회사 등에 대한 채권, 해당 은행지주회사 등이 보증한 채권, 해당 은행지주회사 등이 발행 또는 보증한 증권에 의해 담보된 채권은 담보제공이 불가능하며, 담보제공 후 담보가치가 하락하는 경우 담보부족 발생일로부터 1개월 이내에 적정담보기준에 적합하도록 하여야 한다.

다만, 자회사 등의 구조조정에 필요하거나 담보를 확보할 실익이 없는 경우 등에는 예외적으로 담보확보 의무가 면제된다.

라. 불량자산의 내부거래 금지

자회사 등 간 또는 자회사 등 상호간에 불량자산을 거래할 경우 불공정거래의 개연성이 높고 부실전염의 소지가 크다. 이에 따라 금융지주회사의 자회사인 은행, 보험회사, 상호저축은행, 증권금융회사 및 종합금융회사는 해당 금융지주회사 및 다른 자회사 등으로부터 불량자산(자산건전성 분류상 요주의 이하 자산)을 매입할 수 없도록 제한하고 있다. 또한 금융지주회사와 자회사 등 간 또는 자회사 등 상호간에 불량자산을 거래하는 경우에는 그 외의 자를 상대방으로 하는 통상적인 거래조건과 비교하여 해당 금융지주회사 또는 자회사 등에 불리한 조건으로 해당 불량자산을 매매하여서는 안된다. 그러나 「자산유동화에 관한 법률」에 의한 유동화전문회사 또는 신탁회사가 유동화증권을 발행하기 위하여 다른 자회사 등으로부터 불량자산을 양도 또는 신탁 받는 경우 등과 같이 자회사등의 구조조정을 위해 필요한 경우 등 금융지주회사의 경영상 불가피하게 요구되는 경우에는 예외적으로 이와 같은 불량자산 거래제한이 적용되지 않는다.

9. 주요출자자³⁵⁷⁾ 및 대주주³⁵⁸⁾와의 거래제한

금융지주회사는 금융회사를 100% 지배할 수 있는 바, 금융지주회사와 주요출자자 또는 대주주 간의 거래에 대하여 금융회사와 주요출자자 또는 대주주 간의 거래와 동일한 규제를 부과함으로써, 규제회피를 방지하고 있다.

357) 주주1인을 포함한 동일인(본인과 특수관계인)이 은행지주회사 의결권 주식의 10% 초과 보유하는 경우 또는 4% 초과 보유하면서 최대주주이거나 경영에 사실상 영향력을 행사하는 경우 해당 주주 1인

358) 본인과 특수관계인이 합하여 금융지주회사의 최대주주인 경우 또는 본인이 주요주주(10% 초과보유하거나 경영에 사실상 영향력을 행사하는 자)인 경우 본인

가. 신용공여한도 규제

은행지주회사 등이 주요출자자에게 신용공여를 제공하는 경우 은행과 동일한 규제를 두고 있다. 즉, 은행지주회사 등은 개별 주요출자자에 대하여 자기자본 순합계액 $\times \min$ (25%, 주요출자자의 은행지주회사에 대한 출자비율)을 초과하여 신용공여를 제공할 수 없으며, 주요출자자 전체에 대하여는 자기자본순합계액의 25%를 초과하여 신용공여를 제공할 수 없다. 또 주요출자자에게 제공하고자 하는 신용공여의 단일거래금액이 은행지주회사 등 자기자본 순합계액의 0.1%와 50억원 중 적은 금액 이상인 경우에는 미리 이사회 의결 (재적이사 전원 찬성)을 거쳐야 하며, 동 기준 이상의 신용공여를 한 때에는 지체없이 금융 위원회에 보고하고 컴퓨터통신 등을 이용하여 공시하여야 한다.

비은행지주회사 등이 대주주에게 신용공여하는 경우 각 자회사 등의 개별 금융업법상 업종별 신용공여한도를 가중평균한 신용공여한도를 적용한다. 즉, 비은행지주회사 등의 대주주(본인과 특수관계인을 포함)에 대한 신용공여한도는 자기자본순합계액에 자회사 등 업종별 한도비율의 가중평균을 곱한 금액으로 산정한다. 이를 산식으로 나타내면 다음과 같다.

$$\text{자기자본순합계액} \times \frac{\sum_{i=1}^5 (\text{자회사등의 자기자본}_i \times \text{업종별한도비율}_i)}{\sum_{i=1}^5 \text{자회사등의 자기자본}_i}$$

여기서 업종별 한도비율은 아래 표와 같다.

자회사 등	한도비율
보험회사	$\min(40\%, \text{총자산의 } 2\%/\text{자기자본})$
종합금융회사	15%
상호저축은행	0%
여신전문회사	100%
금융투자업자	0%

또 대주주에게 제공하고자 하는 신용공여의 단일거래금액이 비은행지주회사 등 자기자본순합계액의 0.1%와 10억원 중 적은 금액 이상인 경우에는 미리 이사회 의결(재적이사 전원 찬성)을 거쳐야 하며, 동 기준 이상의 신용공여를 한 때에는 지체없이 금융위원회에 보고하고 컴퓨터통신 등을 이용하여 공시하여야 한다.

나. 주요출자자 및 대주주가 발행한 주식의 취득한도 규제

은행지주회사 등이 주요출자자 발행주식을 취득할 때 은행과 동일한 제한을 두고 있다. 즉, 은행지주회사 등은 주요출자자 발행주식을 자기자본순합계액의 1% (비상장 주식인 경우 0.5%)를 초과하여 취득할 수 없다. 또 취득하고자 하는 주요출자자 발행주식의 단일거래금액이 은행지주회사등 자기자본순합계액의 0.1%와 50억원 중 적은 금액 이상인 경우에는 미리 이사회 의결(재적이사 전원 찬성)을 거쳐야 하며, 이를 취득한 때에는 지체없이 금융위원회에 보고하고 컴퓨터통신 등을 이용하여 공시하여야 한다.

비은행지주회사 등이 대주주 발행주식을 취득하는 경우 각 자회사 등의 개별 금융업법상 업종별 대주주 발행주식 취득한도를 가중평균한 취득한도를 적용한다. 즉, 비은행지주회사 등의 대주주(본인과 특수관계인을 포함) 발행주식 취득한도는 자기자본순합계액에 자회사 등 업종별 한도비율의 가중평균을 곱한 금액으로 산정한다. 이를 산식으로 나타내면 다음과 같다.

$$\text{자기자본순합계액} \times \frac{\sum_{i=1}^5 (\text{자회사등의 자기자본}_i \times \text{업종별한도비율}_i)}{\sum_{i=1}^5 \text{자회사등의 자기자본}_i}$$

여기서 업종별 한도비율은 아래 표와 같다.

자회사 등	한도비율
보험회사	min(60%, 총자산의 3%/자기자본)
종합금융회사	100%
상호저축은행	100%
여신전문회사	100%
금융투자업자	8%

또 취득하고자 하는 주요출자자 발행 채권 또는 주식의 단일거래금액이 비은행지주회사 등 자기자본순합계액의 0.1%와 10억원 중 적은 금액 이상인 경우에는 미리 이사회 의결(재적이사 전원 찬성)을 거쳐야 하며, 이를 취득한 때에는 지체없이 금융위원회에 보고하고 컴퓨터통신 등을 이용하여 공시하여야 한다.

다. 기타 주요출자자 및 대주주와의 거래제한

신용공여 및 발행주식 취득 제한 외에도 금융지주회사 등과 주요출자자 및 대주주와의 부당한 거래 등을 방지하기 위해 다양한 규제를 두고 있다.

우선, 비은행지주회사의 대주주와 보험회사 사이에 단일거래금액이 해당 보험회사 총자산의 0.5% 이상인 거래를 하려는 경우에는 그 거래일의 30일 전에 금융위원회에 보고하여야 한다. 이 경우 단일거래금액은 해당 거래뿐 아니라 지난 1년간의 유사한 거래를 합산하여 계산하며, 보고대상 거래는 신용공여 등 자금의 거래, 증권의 거래, 부동산 또는 무체재산권 등 자산의 거래, 상품 또는 용역 등의 거래를 포함한다.

또 주요출자자 및 대주주가 금융지주회사에 대하여 부당한 영향력을 행사하지 못하도록 금지하고 있다. 구체적으로 주요출자자 및 대주주는 해당 금융지주회사 등에 대하여 미공개 자료 또는 정보 제공 요구, 다른 주주와 담합하여 해당 금융지주회사 등의 인사 또는 경영에 부당한 영향력 행사, 경쟁사업자의 사업활동 방해 목적의 신용공여 조기 회수 요구 등의 행위를 하여서는 안된다.

마지막으로 대주주와의 불법거래를 차단하기 위해 금융위원회는 주요출자자 및 대주주에 대하여 자료제출을 요구할 수 있다. 또 재무구조의 부실화 등으로 금융지주회사 등과 불법 거래를 할 가능성이 큰 주요출자자 또는 대주주가 해당 금융지주회사 등의 경영건전성을 저해할 우려가 있는 경우 금융위원회는 해당 주요출자자 및 대주주에 대한 신규 신용공여 금지 또는 그 발행주식 취득 금지 등의 조치를 할 수 있다.

10. 경영지도기준

가. 자본적정성비율

금융지주회사의 자본적정성기준은 은행지주회사와 비은행지주회사에 달리 적용된다. 은행지주회사는 보통주자본비율, 기본자본비율, 총자본비율이 최소준수비율(각각 4.5%, 6.0%, 8.0%) 및 자본보전완충자본 등을 포함한 자본비율(각각 7.0%+K, 8.5%+K, 10.5%+K)³⁵⁹⁾ 이상을 유지하여야 하고, 비은행지주회사는 필요자본 합계액에 대한 자기자본 순합계액의 비율(필요자본에 대한 자기자본비율) 100% 이상을 유지하여야 한다.

필요자본에 대한 자기자본비율은 자회사별로 자본적정성 기준에 따라 산출한 필요자본(개별 법규상의 자본적정성을 충족하기 위한 최소 자기자본)과 자기자본(그룹 자기자본합계에서 내부출자액 등을 차감한 자기자본)의 합을 비교하는 것이다.³⁶⁰⁾ 필요자본에 대한 자기자본비율의 작성산식은 다음과 같다.

$$\text{필요자본에 대한 자기자본비율(\%)} = \frac{\sum (\text{금융기관별 자기자본} - \text{자회사등에 대한 출자액})}{\sum \text{금융기관별 필요자본}} \times 100$$

금융지주회사는 매분기말 시점 기준 자본적정성비율을 산정하여 그 결과를 매분기말 이후 2개월 이내에 업무보고서에 의하여 금융감독원장에게 보고하여야 한다.

나. 유동성비율

연결기준인 자본적정성비율과는 달리 유동성비율은 금융지주회사만을 기준으로 한 개별 기준의 비율로서 원화유동성비율과 외화유동성관련 비율로 나뉜다.

359) K : 시스템적 중요 은행지주회사 추가자본과 경기대응완충자본의 합

360) 이 기준은 Joint Forum이 이종 금융업을 상당규모로 영위하는 복합금융그룹의 자본적정성 평가를 위해 제시한 방식으로서 EU 회원국 및 일본에서 은행지주회사가 아닌 금융지주회사에 대한 자본적정성 규제기준으로 사용하고 있다.[Joint Forum : 바젤위원회(Basel Committee), 국제증권감독기구(IOSCO), 국제보험감독기구(IAIS) 주관으로 1996년 설립된 포럼으로 13개국 27개 감독당국 및 EU위원회(참관인)가 회원으로 참여].

원화유동성비율은 원화유동성부채에 대한 원화유동성자산의 비율로서 동 비율이 100% 이상이어야 한다. 동 비율의 적용대상은 잔존만기 1개월 이내의 원화표시 자산 및 부채이다.

외화유동성비율은 외화유동성부채에 대한 외화유동성자산의 비율로서 동 비율이 80% 이상이어야 한다. 동 비율의 적용대상도 잔존만기 3개월 이내의 외화표시 자산 및 부채이다. 외화유동성과 관련하여서는 자산 및 부채의 만기불일치비율도 준수하여야 한다. 즉, 잔존만기 7일 이내의 경우에는 자산이 부채를 초과하는 비율이 0% 이상이며, 잔존만기 1개월 이내의 경우에는 부채가 자산을 초과하는 비율이 10% 이내이어야 한다. 다만 총자산에 대한 외화부채의 비율이 1% 미만인 금융지주회사에 대하여는 외화유동성관련 비율 규제를 적용하지 않는다.

유동성비율은 금융지주회사만을 대상으로 한 개별기준이므로 매분기말 이후 1개월 이내에 업무보고서에 의하여 금융감독원장에게 보고하여야 한다.

다. 거액익스포저(Large Exposure, LEX) 비율 (은행지주회사)

거액익스포저 한도규제는 은행 및 은행지주회사가 거래상대방³⁶¹⁾의 부도로 인한 대규모 손실 방지를 위해 거래상대방별 익스포저를 BIS 기본자본의 25% 이내로 관리하도록 하는 규제이다.³⁶²⁾

$$\text{거액익스포저비율(\%)} = \frac{\text{거래상대방 익스포저 합계}}{\text{기본자본}} \times 100$$

바젤은행감독위원회(BCBS)는 금융위기사 기존 바젤 자본규제에서 드러난 여신 편중, 거래상대방간 상호연계로 인한 부실전이 효과의 미반영이라는 한계점에 주목하였으며, 기존 자본규제의 한계를 보완하고자 바젤Ⅲ 자본규제의 보완규제인 바젤기준 거액익스포저 한도규제 「Supervisory framework for measuring and controlling large exposures,

361) 은행지주회사의 기본자본에 대한 단일 거래상대방 또는 연계된 거래상대방그룹

362) 다만, 은행지주회사의 거래상대방이 금융체계상 중요한 은행·은행지주회사(D-SIB) 혹은 글로벌 금융체계상 중요한 은행(G-SIB)인 경우에 한도는 20%, 은행지주회사가 글로벌 금융체계상 중요한 은행(G-SIB)이고 그 거래상대방이 글로벌 금융체계상 중요한 은행(G-SIB)인 경우인 경우에 한도는 15%가 적용된다.

BCBS(2014)』를 마련하여 회원국에 2019.1월부터 시행할 것을 권고하였다. 이에, 우리나라는 2019.3월부터 행정지도로 ‘거액익스포저 한도규제’를 시범실시하였으며, 정식 제도화를 통하여 2024.2월부터 최초 시행하였다.

거액익스포저 한도규제는 은행 및 은행지주회사가 거래상대방의 부도로 인한 대규모 손실 방지를 위해 거래상대방별 익스포저를 BIS 기본자본의 25% 이내로 관리토록 하고 있다는 점에서 현행법상 신용공여한도 제도³⁶³⁾와 유사하나, 거래상대방 인식에 있어 통제관계 뿐만 아니라 경제적 의존관계를 모두 고려하고, 익스포저 범위에 있어서도 대출 등 자금지원 성격의 신용공여와 주식, 채권 등 금융상품 및 보증제공자의 보증금액 등을 포함한다는 점에서 현행법상 신용공여한도 제도보다 은행 및 은행지주회사의 거래상대방별 익스포저에 대한 통합적인 리스크관리가 가능하다.

| 은행지주회사의 동일차주 신용공여 한도규제와 바젤 거액익스포저 한도규제 비교 |

	동일차주 신용공여 한도	바젤기준 거액익스포저 한도
규제근거	금융지주회사법 등	금융지주회사감독규정 등
거래상대방	공정거래법상 기업집단	통제관계, 경제적인존관계
규제대상	신용공여	신용공여+주식, 제3자 보증 등
한도	자기자본순합계액의 25%	기본자본의 25% (D-SIB에 대한 한도: 기본자본의 20%)

기존 법상 신용공여한도 제도는 그대로 유지하고, 거액익스포저 한도규제는 他바젤규제 도입체계와의 일관성 등을 고려하여 은행법§34(건전경영의 지도) 및 금융지주회사법§50(건전 경영의 지도)의 하위규정과 세칙에 신설되었다.

11. 자산건전성 분류 및 대손충당금 적립

금융지주회사는 채무자의 채무상환능력과 금융거래내용 등을 감안하여 보유자산의 건전성을 정상, 요주의, 고정, 회수의문, 추정손실로 분류하고 적정한 수준의 대손충당금 등을

363) 은행법§35(동일차주 등에 대한 신용공여의 한도), 금융지주회사법§45(신용공여한도) 등

적립·유지하여야 한다. 이때 자산건전성 분류대상자산은 대출채권, 확정지급보증, 유가증권, 선급금, 미수금, 미수수익 및 기타 금융지주회사가 자산건전성 분류가 필요하다고 인정하는 자산 등이다.

한편 금융지주회사는 자회사 등이 금융관련법령에 의거 별도의 자산건전성 분류기준이 있는 등 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 자회사 등으로 하여금 금융지주회사의 자산건전성 분류기준 또는 그에 준하는 기준을 설정·운용하도록 하여야 한다. 또한 금융지주회사는 자산건전성 분류 및 대손충당금 등 적립결과를 매분기 종료 후 1월 이내에 업무보고서에 의하여 금융감독원장에게 보고하여야 한다.

12. 리스크 관리

금융지주회사는 금융지주회사 및 그 자회사 등의 각종 거래에서 발생하는 제반 리스크를 적시에 인식·측정·감시·통제하는 등 리스크를 적절히 관리할 수 있는 리스크관리체제를 갖추어야 한다. 자회사별, 부서별, 거래별 또는 담당자별 리스크부담한도 등을 적절히 설정·운영하여야 하고, 신용리스크, 시장리스크, 유동성리스크 등 각종 리스크를 종류별로 측정하고 관리하여야 한다. 또 금융지주회사는 리스크 변동상황을 자회사 등과 연결하여 종합적으로 관리하여야 하며 금융지주회사 이사회는 리스크관리 기본방침 등을 심의·의결하고, 필요시 이사회 내에 리스크관리위원회를 둘 수 있다.

13. 경영실태평가

감독원장은 금융지주회사 등에 대한 검사 등을 통하여 경영실태를 평가하고 그 결과를 감독 및 검사업무에 반영할 수 있다. 이 경우 평가부문은 리스크관리(R: Risk Management), 재무상태(F: Financial Condition), 잠재적 충격(I: Impact)으로 구분하고, 평가등급은 1등급(우수), 2등급(양호), 3등급(보통), 4등급(취약), 5등급(위험)으로 구분되며, 각 평가등급별 3단계로 세분화하여 최종 5등급·15단계로 구분된다. 또한, 감독원장은 검사외의 기간중에는 재무상태 부문에 대하여 분기별로 계량평가를 실시할 수 있다.

14. 업무보고서 제출, 재무제표의 공시, 경영평가

금융지주회사는 매 분기마다 해당 금융지주회사 및 그 자회사등의 영업실적 및 재무상태 등을 기재한 업무보고서를 감독원장에게 제출하여야 하며, 결산일로부터 3개월 이내(분기별 가결산은 2개월 이내)에 결산일 현재 재무상태표, 당해 결산기 손익계산서 및 연결재무제표를 공고하여야 한다. 또한 금융지주회사는 금융지주회사등의 재무 및 손익에 관한 사항, 자금의 조달 및 운용에 관한 사항을 포함하여 예금자와 투자자 보호를 위해 필요한 사항에 대해 경영공시 하여야 한다.

제2절 금융복합기업집단 감독

1. 금융복합기업집단의 개념

가. 금융복합기업집단 감독의 의의

우리나라의 개별 금융회사는 개별 금융업법, 금융지주회사는 「금융지주회사법」³⁶⁴⁾을 통해 감독받고 있으나, 비지주 형태의 ‘금융복합기업집단’은 집단 차원의 감독 부재로 규제 사각 내지는 비대칭 지대가 존재하였으며, 과거 기업집단 소속 금융계열사의 동반부실화 사례를 계기로 금융복합기업집단 감독 필요성이 꾸준히 제기되어 왔다. 또한, EU 등 주요 금융선진국도 국제감독기구 협의회(Joint Forum)의 ‘금융그룹 감독원칙’에 따라, 그룹차원의 금융 감독 제도를 도입하였다.

이에 따라 우리나라도 규제 사각지대를 해소하고, 금융복합기업집단의 건전한 경영과 금융시장의 안정을 도모하기 위해 '18.7월 「금융그룹감독에 관한 모범기준」을 제정하고 금융복합기업집단에 대한 감독제도를 시범운영 하였으며, '20.12월 「금융복합기업집단 감독에 관한 법률」을 제정, '21.6월 시행하였다.

364) 금융지주회사법 2000.10.23. 제정, 2000.11.24. 시행

동 법률은 동일한 기업집단에 속한 둘 이상의 금융회사로 구성된 집단으로서 이 법에 따라 지정된 집단을 ‘금융복합기업집단’으로 정의하고 금융복합기업집단 차원의 위험을 효과적으로 관리하기 위한 내부통제·위험관리 및 건전성 관리 등에 관한 사항을 규정함으로써 금융복합기업집단의 건전한 경영과 금융시장의 안정을 도모하고 금융소비자를 보호하는데 그 목적이 있다.

나. 금융복합기업집단의 지정

(1) 지정요건

금융위원회는 동일한 기업집단³⁶⁵⁾에 속한 금융회사³⁶⁶⁾들이 다음 ①에서 ⑤의 요건을 모두 충족하는 경우 해당 금융회사들로 구성된 집단을 매년 금융복합기업집단으로 지정한다.

- ① 영위하는 업(業)이 “여수산업”, “금융투자업”, “보험업” 중 둘 이상에 해당할 것, ② 국내 금융회사들의 직전 사업연도 말의 재무상태표에 따른 자산총액이 5조원 이상일 것, ③ 금융관계법령에 따라 금융위원회 인가 또는 허가를 받거나 등록을 한 금융회사가 하나 이상일 것, ④ 자산총액의 합계액 중 부실금융기관 또는 이에 준하는 금융회사의 합계액 비중이 100분의 50이하일 것 ⑤ 금융회사들이 영위하는 여수산업, 금융투자업, 보험업 각각의 자산이나 자기자본의 비중·규모 및 금융관계법령의 내용·취지 등을 고려할 때 감독실익이 적은 경우에 해당하지 아니할 것³⁶⁷⁾

365) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에 따른 기업집단

366) 통계법에 따라 통계청장이 고시하는 한국산업표준분류에 따른 금융 및 보험업을 영위하는 회사, 금융업의 영위와 밀접한 관련이 있는 사업의 영위를 목적으로 하는 회사

367) ① 국내 비주력 금융업종의 자산총액 합계액이 5조원 이상일 것, ② 전업GP, PEF 및 PEF 투자 금융회사로만 구성된 기업집단이 아닐 것, ③ PEF의 GP 외에 여수신·보험업 중 1개 업만을 영위하는 기업집단이 아닐 것, ④ 외국 법령에 따라 금융복합기업집단 수준 이상의 감독을 받으며 외국 소재 금융회사들의 자산총액이 국내 소재 금융회사들의 자산 총액보다 큰 경우가 아닐 것

법 시행 후 최초 지정시('21.7월)에는 삼성·현대차·미래에셋·한화·교보·DB 총 6개 금융복합기업집단이 지정되었고, '22.7월에는 다우키움 금융복합기업집단이 추가로 신규 지정된 후 '25.7월 현재 총 7개 금융복합기업집단이 지정되어 있다.

(2) 지정해제

금융복합기업집단으로 지정된 후 지정요건 중 어느 하나 이상에 해당하지 아니하게 된 경우 금융위원회는 직권으로 또는 대표금융회사의 신청에 따라 금융복합기업집단의 지정을 해제한다. 다만, 지정요건 중 자산총액의 합계(5조원) 기준을 충족하지 못하는 경우에는 자산총액 합계가 4조원 이상을 유지하는 경우에 한하여 1년의 범위에서 지정을 해제하지 아니할 수 있다.

(3) 대표금융회사

금융복합기업집단으로 지정된 기업집단은 소속금융회사³⁶⁸⁾의 출자관계, 자산·자본총액 및 소유·지배구조 등에 관한 사항을 고려하여 해당 금융복합기업집단을 대표하는 금융회사를 선정하여야 한다. 금융위원회는 신규 지정된 금융복합기업집단이 지정일부터 1개월 이내에 대표금융회사를 선정하지 아니하는 경우 소속금융회사 중에서 대표금융회사를 선정할 수 있다. 다만, 금융복합기업집단은 다른 소속금융회사를 대표금융회사로 선정하는 것이 적절하다고 판단되는 경우에는 소속금융회사들간의 협의를 거쳐 대표금융회사를 달리 선정하거나 선정된 대표금융회사를 변경할 수 있다.

대표금융회사는 금융복합기업집단 차원의 내부통제, 위험관리, 건전성관리, 보고·공시 등의 업무를 총괄한다. 대표금융회사는 금융복합기업집단법상 업무를 수행하기 위해 필요한 자료의 제출 및 조치의 이행을 요청할 수 있으며, 소속금융회사는 특별한 사유가 없으면 그 요청에 적극적으로 협조하여야 한다.

'25.7월 지정된 7개 금융복합기업집단의 대표금융회사는 각각 삼성생명(삼성금융복합그룹), 현대캐피탈(현대차금융복합그룹), 미래에셋증권(미래에셋금융복합그룹), 한화생명

368) 금융복합기업집단에 속하는 금융회사

(한화금융복합그룹), 교보생명(교보금융복합그룹), DB손해보험(DB금융복합그룹), 키움증권(다우키움금융복합그룹)이다.

2. 금융복합기업집단의 내부통제 및 위험관리

가. 금융복합기업집단의 내부통제

금융복합기업집단은 건전한 내부통제를 위하여 금융복합기업집단 수준의 내부통제정책을 수립하고, 소속금융회사의 임직원이 직무를 수행할 때 준수하여야 할 기준 및 절차를 마련하여야 한다. 또한, 금융복합기업집단은 내부통제정책의 추진상황과 내부통제기준의 운영 상황을 매년 평가·점검하여야 하며, 긴급하거나 중대한 사유가 있는 경우에는 추가로 평가·점검할 수 있다.

금융복합기업집단 내부통제정책의 수립, 내부통제기준의 주요 내용에 관한 제정·개정, 내부통제정책 및 내부통제기준 평가 결과에 대한 사항은 소속금융회사간 협의를 거친 후 대표금융회사 이사회의 심의·의결을 거쳐 확정하며, 대표금융회사 이사회의 내부통제에 관한 업무를 보좌하기 위하여 금융복합기업집단 내부통제기구³⁶⁹⁾를 둘 수 있다.

나. 금융복합기업집단의 위험관리

금융복합기업집단은 자산 운용이나 각종 거래, 그 밖의 업무 수행으로 발생하는 금융복합기업집단 차원의 위험을 관리하기 위하여 위험관리정책을 수립하여야 하며, 금융복합기업집단 수준에서 자산의 운용이나 업무수행 또는 각종 거래에서 발생하는 위험을 제 때에 인식·평가·감시 및 통제하는 등 위험관리를 위한 위험관리기준을 마련하여야 한다. 또한, 금융복합기업집단은 위험관리정책의 추진상황과 위험관리기준의 운영 상황을 매년 평가·점검하여야 하며, 긴급하거나 중대한 사유가 있는 경우에는 추가로 평가·점검할 수 있다.

369) 금융복합기업집단 내부통제기구는 소속금융회사들이 참여하는 협의회로 구성하며, 소속금융회사의 사업비중이 크지 아니한 경우 등 협의회 설치에 적절하지 않은 경우 대표금융회사의 ①금융회사 지배구조에 관한 법령에 따른 대표금융회사의 내부통제관련기구 또는 ②대표금융회사의 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」에 따른 준법감시인 중 하나를 금융복합기업집단 내부통제기구로 지정할 수 있다.

금융복합기업집단 위험관리정책의 수립, 위험관리기준의 주요 내용에 관한 제정·개정, 위험관리정책 및 위험관리기준 평가 결과에 대한 사항은 소속금융회사간 협의를 거친 후 대표금융회사 이사회의 심의·의결을 거쳐 확정하며, 대표금융회사 이사회의 위험관리에 관한 업무를 보좌하기 위하여 금융복합기업집단 위험관리기구³⁷⁰⁾를 둘 수 있다.

3. 금융복합기업집단의 건전성 관리

가. 금융복합기업집단의 자본적정성 관리 및 추가위험평가

금융복합기업집단은 재무건전성을 확보할 수 있는 수준의 자기자본을 갖추어야하며, 금융복합기업집단 수준의 자본적정성을 정기적으로 점검·평가하여야 한다. 금융복합기업집단의 자본적정성 비율은 통합자기자본³⁷¹⁾을 통합필요자본³⁷²⁾으로 나누어 산출하며, 100퍼센트 이상이어야 한다.

금융위원회는 금융복합기업집단의 통합필요자본 산정에 필요한 위험가산자본을 결정하기 위해 매년 금융복합기업집단의 추가위험을 평가하여 종합등급을 산출하고 동 결과를 금융복합기업집단 대표금융회사에 통보하여야 한다. 추가위험에 대한 평가는 계열회사 위험, 상호연계성, 내부통제 및 위험관리 등 3개 평가부문별로 실시하며 종합등급은 평가 부문별 등급을 가중평균하여 산출한다. 금융위원회로부터 추가위험 종합등급을 통보받은 금융복합기업집단은 익년도 1월 1일부터 추가위험 종합등급별 위험가산자본을 반영한 통합필요자본을 적용하여 자본적정성 비율을 산출하여야 한다.

370) 금융복합기업집단 위험관리기구는 소속금융회사들이 참여하는 협의회로 구성하며, 소속금융회사의 사업비중이 크지 아니한 경우 등 협의회 설치에 적절하지 않은 경우 대표금융회사의 ①금융회사 지배구조에 관한 법령에 따른 대표금융회사의 위험관리위원회 또는 ②대표금융회사의 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」에 따른 위험관리 책임자 중 하나를 금융복합기업집단 위험관리기구로 지정할 수 있다.

371) 통합자기자본이란 소속금융회사에 대하여 금융관계법령에서 정하고 있는 자본적정성 기준 등에 따라 자기자본으로 인정되는 금액을 합산한 자기자본합계액에서 소속금융회사간 출자금액 또는 소속금융회사가 다른회사와 상호출자한 경우로서 자본으로서의 활용가능성이 제약되는 출자금액을 합산한 중복자본을 차감한 금액을 말한다.

372) 통합필요자본이란 소속금융회사에 대하여 금융관계법령에서 정한 자본적정성 기준을 충족하기 위해 최소한으로 보유하여야 하는 자기자본 등을 합산한 최소요구자본합계액에 금융복합기업집단 수준의 추가적인 위험에 대한 평가에 따라 추가적으로 보유하여야 하는 위험가산자본을 합산한 금액을 말한다.

| 추가위험 종합등급별 위험가산자본 규모(%) |

등급	1등급			2등급			3등급			4등급			5등급		
소등급	+	0	-	+	0	-	+	0	-	+	0	-	+	0	-
그룹위험	(거의 없음)			(조금 있음)			(부분적 존재)			(다소 높음)			(매우 높음)		
가산비율(%)	0	0	0	1.0	2.0	3.5	5.0	7.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0

| 추가위험평가 세부평가부문 및 지표 |

평가 부문	세부 평가부문	평가항목(평가지표)	비중
계열회사위험 (20%)	재무적 위험	- 소속금융회사의 자본비율 - 소속비금융회사의 재무비율	10%
	비재무적 위험	소속금융회사, 소속비금융회사, 대주주, 대표이사의 금융관계법령 위반에 따른 제재·처벌, 공정거래법 위반에 따른 처벌	5%
		신용등급의 변동 폭	5%
상호 연계성 (50%)	소유 연계성	소속금융회사의 소속비금융회사에 대한 출자금액 비중	10%
		소속비금융회사의 소속금융회사에 대한 지분율	10%
	내부거래	소속금융회사의 내부거래 수익 비중	5%
		소속금융회사의 대주주에 대한 신용공여 금액 비중	5%
		특정 계열회사에 대한 내부거래 수익 집중도	2.5%
		특정 계열회사에 대한 신용공여 집중도	2.5%
	공동투자	소속금융회사의 공동투자 비중	5%
	출자구조	소유·출자구조의 복잡성	5%
내부통제 및 위험관리 (30%)	인사교류	소속금융·비금융회사간 임원 겸직 등 인사교류의 적정성	5%
	내부통제 정책 및 기준	내부통제정책 수립 및 내부통제기준 마련 여부	7.5%
	내부통제체계 운영	내부통제체계 운영의 적정성 등	7.5%
	위험관리 정책 및 기준	위험관리정책 수립 및 위험관리기준 마련 여부	7.5%
	위험관리체계 운영	위험관리체계 운영의 적정성 등	7.5%

나. 금융복합기업집단의 내부거래 및 위험집중·전이 관리

금융복합기업집단은 내부거래 및 위험집중이 금융복합기업집단의 건전성에 미치는 영향을 적절하게 측정·감시 및 관리하여야 한다.

또한, 국내 소속 금융회사의 대주주가 자기 또는 제3자의 계산으로 해당 금융회사와 단일거래금액 기준 자기자본의 100분의 5에 해당하는 금액 또는 50억원 중 적은 금액 이상으로 내부거래를 하는 경우 미리 이사회에 해당 거래 내용을 밝히고 이사회의 승인을 받아야 한다. 이 경우 이사회의 승인은 재적 이사 3분의 2 이상의 찬성으로 하여야 하고, 그 거래의 내용과 절차는 공정하여야 한다.

금융복합기업집단은 내부통제체계 및 위험관리체계의 취약성 등에 따른 소속금융회사의 위험과 소속비금융회사와의 이해상충 및 소속비금융회사의 재무·경영 위험 등에 따른 금융복합기업집단의 수준의 위험을 적절하게 인식·평가·감시 및 통제하여야 한다.

4. 금융복합기업집단 위험 관리실태 평가

금융당국은 금융복합기업집단의 내부통제체계, 위험관리체계, 자본적정성, 내부거래 및 위험집중 관리, 위험전이 관리의 적정성 등을 고려하여 그룹 차원의 위험 현황 및 관리 실태를 정기적으로 평가하여야 한다. 평가주기는 그룹별로 3년마다 실시토록 규정하고 있으나, 자본 규모, 위험관리 현황 및 시장 여건 등을 고려해 긴급한 필요가 있다고 인정하는 경우 수시로 위험관리실태평가를 실시할 수 있다.

금융복합기업집단에 대한 위험관리실태평가는 ① 내부통제체계, ② 위험관리체계, ③ 자본적정성, ④ 위험집중·내부거래, ⑤ 소유구조·위험전이로 구분되는 부문별로 평가하며 동 평가결과와 전반적인 위험관리 실태 등을 고려하여 종합평가 등급을 산정한다. 평가등급은 1등급(우수), 2등급(양호), 3등급(보통), 4등급(취약), 5등급(위험) 등 5단계 등급으로 구분된다.

| 위험관리 실태평가 세부평가부문 및 지표 |

평가 부문	세부 평가부문	평가항목(평가지표)	비중
내부통제 체계	대표금융회사 이사회의 권한 및 역할	- 대표금융회사 이사회의 금융복합기업집단 내부통제 권한 등 체계의 적정성 - 대표금융회사 이사회의 금융복합기업집단 내부통제 운영의 적정성	20%
	내부통제정책 및 기준	- 금융복합기업집단 내부통제정책 및 기준의 적정성 - 금융복합기업집단 내부통제정책 및 기준 운영의 적정성	
위험관리 체계	대표금융회사 이사회의 권한 및 역할	- 금융복합기업집단 이사회의 금융복합기업집단 위험관리 권한 등 체계의 적정성 - 대표금융회사 이사회의 금융복합기업집단 위험관리 운영의 적정성	20%
	위험관리정책 및 기준	- 금융복합기업집단 위험관리정책 및 기준의 적정성 - 금융복합기업집단의 주요 위험에 대한 모니터링 및 대응체계의 적정성	
자본 적정성	자본구조	자본의 손실흡수 가능성	20%
	자본정책	자본유지정책의 적정성	
위험집중 · 내부거래	위험집중	위험집중 관리의 적정성	20%
	내부거래	내부거래 관리의 적정성	
소유구조 · 위험전이	소유구조	소유·지배구조의 안정성 및 투명성	20%
	대주주 관련 위험전이	대주주 등으로부터의 위험전이 관리의 적정성	

5. 금융복합기업집단 감독

가. 금융복합기업집단에 대한 감독 및 검사

금융위원회는 금융복합기업집단이 법률 및 규정·지시 등을 준수하는지를 감독하기 위하여 필요한 경우 대표금융회사에 관련 자료의 제출, 보고 등을 하게 하거나 그 밖에 필요한 명령을 할 수 있다.

금융복합기업집단 대표금융회사는 그룹차원의 내부통제, 위험관리 및 건전성 관리 업무에 관하여 금융감독원의 검사를 받아야 하며, 금융감독원은 검사를 위하여 필요한 경우 대표 금융회사에 업무 또는 재산에 관한 보고, 자료의 제출, 관계자의 출석 및 진술을 요구할 수 있다.

나. 보고 및 공시

금융복합기업집단은 소유·지배구조, 내부통제 및 위험관리, 자본적정성 등 금융소비자 보호 등을 위하여 필요한 사항³⁷³⁾을 분기별로 금융감독원³⁷⁴⁾에 보고하고, 인터넷 홈페이지를 통하여 공시하여야 한다. 금융감독원은 금융복합기업집단이 허위로 보고·공시하거나 중요한 사항을 누락하는 등 불성실하게 보고·공시하는 경우에는 대표금융회사에 정정하여 다시 보고·공시하도록 요구할 수 있다.

다. 경영개선계획의 제출

금융위원회는 ① 금융복합기업집단의 자본적정성 비율이 100% 미만인 경우, ② 위험관리 실태평가 결과가 4등급 또는 5등급인 경우, ③ 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 자본적정성 비율이 100퍼센트에 미달하게 될 것이 명백한 경우 중 하나에 해당하면 대표 금융회사에 경영개선계획을 제출할 것을 명할 수 있다.

동 명령을 받은 대표금융회사는 내부통제·위험관리체계 개선, 자본의 확충 및 위험자산의 축소 등의 내용³⁷⁵⁾을 포함한 경영개선계획을 제출하여야 한다.

금융위원회는 금융복합기업집단이 경영개선계획을 미제출하거나 불이행하는 경우 등³⁷⁶⁾에는 해당 소속금융회사에 대하여 경영개선계획의 제출 또는 수정·보완 및 제출한 경영개선 계획의 이행 등의 조치를 명할 수 있다.

373) ① 금융복합기업집단의 소유·지배구조, ② 내부통제 및 위험관리, ③ 자본적정성 또는 재무건전성, ④ 내부거래 및 위험집중, ⑤ 재무 및 손익에 관한 사항, ⑥자금의 조달 및 운용에 관한 사항, ⑦ 해당 금융회사 및 다른 소속금융 회사의 대주주에 대한 출자 및 신용공여 현황 등 내부거래에 관한 사항, ⑧ 금융관계법령에 따라 소속금융회사 및 그 임원이 조치를 받은 내용, ⑨ 주요 소송 현황

374) 금융위원회는 금융복합기업집단의 보고에 관한 접수를 금융감독원장에게 위탁

375) ① 금융복합기업집단의 내부통제체계 및 위험관리체계 개선, ② 자본의 확충 또는 위험자산의 축소, ③ 내부거래의 축소·해소 또는 위험집중의 분산, ④ 위험의 전이 가능성이 있는 소속비금융회사에 대한 출자 또는 그 밖의 거래 관계에 대한 중단 또는 해소, ⑤ 금융복합기업집단 내부통제기준 및 위험관리기준의 개선, ⑥ 자본의 중복이용의 축소, ⑦ 위험부담의 축소, ⑧ 이익배당의 축소 또는 제한

376) ① 경영개선계획을 제출하지 아니한 경우, ② 제출한 경영개선계획이 경영 건전성 제고에 적합하지 아니한 경우 (대표금융회사의 경영개선계획 제출과 관련하여 다른 소속금융회사가 협조하지 아니한 경우를 포함), ③ 경영개선 계획을 이행하지 아니하거나 그 이행을 할 수 없게 된 경우, ④ 금융복합기업집단의 위험관리가 현저하게 곤란하여 금융시장의 안정을 해칠 것이 명백하다고 인정되는 경우

6. 기타 제도

가. 고객정보 공유

금융복합기업집단의 소속금융회사는 금융복합기업집단의 ① 내부통제정책 및 내부통제기준의 수립·운영 및 평가·점검, ② 위험관리정책 및 위험관리기준의 수립·운영 및 평가·점검, ③ 자본적정성 평가·점검에 이용하게 할 목적으로 금융거래정보 및 개인신용정보를 다른 소속금융회사에 제공할 수 있다. 다른 소속금융회사에 고객정보를 제공하는 경우에는 그 제공내역을 고객에게 통지하여야 한다. 또한, 소속금융회사는 고객정보의 엄격한 관리를 위하여 그 임원 중 1명 이상을 고객정보관리인으로 선임하여야 하고, 고객정보관리인은 고객정보의 엄격한 관리를 위하여 업무지침서를 작성하여 금융위원회에 보고하여야 한다.

나. 시설 등의 공동사용

금융복합기업집단의 소속금융회사들은 ① 내부통제정책 및 내부통제기준의 수립·운영 및 평가·점검, ② 위험관리정책 및 위험관리기준의 수립·운영 및 평가·점검, ③ 건전성 관리 ④ 보고 및 공시, ⑤ 경영개선계획의 제출 등에 이용할 목적으로 전산시스템, 사무공간 등을 공동으로 사용할 수 있다.

제3절 신탁업 감독

1. 신탁의 개념

가. 신탁의 의의 및 설정

신탁이란 신탁을 설정하는 자(위탁자)와 신탁을 인수하는 자(수탁자) 간의 신임관계에 기하여 위탁자가 수탁자에게 특정의 재산(영업이나 저작재산권의 일부를 포함한다)을 이전 하거나 담보권의 설정 또는 그 밖의 처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한 자(수익자)의 이익 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산의 관리, 처분, 운용, 개발, 그 밖에 신탁 목적의 달성을 위하여 필요한 행위를 하게 하는 법률관계를 말한다.³⁷⁷⁾

신탁의 법률관계를 창설하는 것을 신탁의 설정이라 하며 신탁을 설정하기 위한 법률 행위를 신탁행위라 한다. 「신탁법」상 신탁의 설정방법으로는 신탁계약에 의한 경우와 유언에 의한 경우 등이 있다.

나. 신탁재산의 독립성

(1) 위탁자로부터의 독립

신탁의 설정으로 수탁자에게 이전된 재산은 대내외적으로 수탁자 명의의 재산이 되므로 위탁자로부터 독립되며, 위탁자의 채권자에 의한 강제집행 위험으로부터 자유롭다. 신탁의 이와 같은 특징이 가장 극명하게 드러나는 것이 “퇴직연금”의 자산관리계약으로, 퇴직연금 적립금의 자산관리는 법상 신탁계약으로 할 수 있으며 이는 위탁자인 사용주의 파산위험으로부터 적립금을 독립시키는 법률관계를 형성하게 된다.

377) 「신탁법」 §2

(2) 수탁자로부터의 독립

신탁의 설정으로 수탁자에게 이전된 재산은 수탁자 명의의 재산이 되지만 독립된 목적 재산으로서 수탁자의 고유재산과 분별관리 되고 계산도 독립적으로 이루어진다. 즉 신탁 재산은 수탁자의 채권자에 의한 강제집행 위험으로부터 자유로우며, 수탁자가 도산한 경우에도 도산절차로부터 자유롭게 된다.

2. 신탁업 개요

가. 의의

신탁업은 신탁을 영업으로 하는 것³⁷⁸⁾을 의미하며, 신탁업자는 신탁을 영업으로 할 목적으로 금융위원회로부터 인가를 받은 금융투자업자를 말한다. 신탁의 법률관계는 「신탁법」에 따라 규율되는 반면 신탁업은 금융투자업의 일종으로 「자본시장법」에 따라 규율되므로 「자본시장법」 중 신탁업에 관한 규정은 「신탁법」의 특별법적 지위를 가지게 된다. 다만, 담보부사채신탁업(「담보부사채신탁법」), 저작권신탁관리업(「저작권법」)은 「자본시장법」 적용이 배제되나³⁷⁹⁾, 「기술이전촉진법」에 따른 기술신탁관리업, 「자산유동화법」에 의한 유동화신탁과 「근로자퇴직급여 보장법」에 의한 퇴직연금신탁에는 원칙적으로 「자본시장법」이 적용된다.

신탁업은 금융회사가 겸영하는 것이 일반적이나, 부동산신탁업과 같이 전업으로 하는 경우도 있다. 과거 신탁업은 은행이 겸영하는 것이 일반적이었으나 퇴직연금이 도입되면서 증권회사(투자매매업자 또는 투자중개업자)와 보험회사도 신탁업에 진출하고 있다.

나. 인가

「자본시장법」은 신탁업자가 수탁가능한 재산의 범위를 열거하고 신탁업 인가단위를 신탁업자가 수탁할 수 있는 재산의 종류에 따라 구분하고 있다.

378) 「자본시장법」 §6⑨

379) 「자본시장법」 §7⑤

(1) 신탁업자가 수탁할 수 있는 재산의 종류³⁸⁰⁾

- ㄱ. 금전
- ㄴ. 증권
- ㄷ. 금전채권
- ㄹ. 동산
- ㅁ. 부동산
- ㅂ. 지상권, 전세권, 부동산임차권, 부동산소유권 이전등기청구권,
그 밖의 부동산 관련 권리
- ㅅ. 무체재산권(지식재산권을 포함한다)

(2) 신탁업 인가업무단위³⁸¹⁾

- ㄱ. 종합신탁 : 금전, 증권, 금전채권, 동산, 부동산, 지상권 등 부동산 관련 권리,
무체재산권 수탁 가능
- ㄴ. 금전신탁 : 금전만 수탁 가능
- ㄷ. 재산신탁 : 금전을 제외한 재산만 수탁 가능
- ㄹ. 부동산신탁 : 동산, 부동산, 지상권 등 부동산 관련 권리만 수탁 가능

다. 신탁업의 종류

신탁업은 크게 금전신탁과 재산신탁(부동산신탁 제외), 부동산신탁으로 구분된다. 금전신탁은 위탁자의 신탁재산인 금전의 운용방법 지시 여부에 따라 불특정금전신탁(위탁자가 신탁재산인 금전의 운용방법을 지정하지 아니하는 금전신탁), 특정금전신탁(위탁자가 신탁재산인 금전의 운용방법을 지정하는 금전신탁)으로 분류된다.

380) 「자본시장법」 §103①

381) 「자본시장법 시행령」 별표 1

재산신탁(부동산신탁은 제외)은 신탁업 인가업무단위, 인가조건, 신탁계약서(약관), 기타 신탁업자가 수행하는 구체적인 신탁사무의 내용 등에 따라 다양하게 구분 가능하며, 실무적으로 다음과 같이 구분한다.

| 재산신탁의 종류 |

	업무내용
유가증권신탁	증권을 수탁 받아 보관, 배당금 수령 등 권리보존에 필요한 행위를 하거나 대여 등의 방법으로 관리·운용
금전채권신탁	대출채권, 신용카드채권, 건설공사대금채권 등을 수탁 받아 대금청구, 추심, 회수 등의 관리업무를 수행하는 신탁으로 주로 자산유동화의 매개체(Vehicle)로 활용
동산신탁	담보화가 곤란한 철도·차량·선박·자동차 등을 제조·판매회사로부터 수탁 받아 대여 등으로 운용하는 신탁

부동산신탁은 1980년대 후반 부동산 가격 급등과 부동산 투기 등의 심각한 부작용을 경험하면서 주택가격의 안정과 토지의 효율적 이용방안으로 유휴토지를 신탁회사에 맡겨 활용할 목적으로 도입되어 부동산신탁 전업사가 영위하고 있다. 부동산신탁은 부동산신탁 회사가 수행하는 구체적인 신탁사무의 내용 등에 따라 다음과 같이 구분한다.

| 부동산신탁의 종류 |

	업무내용
토지신탁 (개발신탁)	차입형 토지신탁 신탁회사가 수탁받은 토지에 택지조성, 건축 등의 사업을 시행한 후 이를 임대하거나 분양함으로써 발생하는 임대수익 및 분양수익을 수익자에 교부
	관리형 토지신탁 시공사(또는 위탁자)가 부동산개발 사업비를 조달하고 부동산신탁사는 법적(명목상) 시행사로 자금관리, 분양사무 등을 담당하는 무차입 토지신탁
	(책임준공 확약형) 기본구조는 관리형 토지신탁과 동일. 다만, 시공사가 부도·파산 등의 사유로 책임준공의무를 미이행시 신탁회사가 이를 대신하여 책임준공의무를 부담
관리신탁	신탁회사가 수탁받은 부동산에 대하여 소유권 보존, 임대차, 유지보수 등 일체의 관리서비스를 제공하는 업무
처분신탁	신탁회사가 부동산 소유자를 대신하여 실수요자를 찾아 수탁부동산을 매각
담보신탁	위탁자가 자기소유부동산을 신탁회사에 위탁하고 발급받은 수익권증서를 담보로 금융회사로부터 대출을 받고 신탁회사는 수탁받은 부동산을 관리하는 한편 위탁자의 채무불이행시 부동산을 처분하여 채권금융기관에 변제
분양관리신탁	건축물의 분양에 관한 법률에 의한 선분양을 위한 신탁계약으로 신탁회사가 토지소유권·분양수입금 관리, 분양사업자에 대한 사업감독, 분양계약관리, 공정관리를 통해 피분양자를 보호

라. 퇴직연금과 신탁업

「근로자퇴직급여 보장법」은 퇴직연금 적립금의 보관 및 관리 방법으로 보험계약과 신탁 계약(특정금전신탁)만 허용함으로써 퇴직연금사업자(자산관리기관)로 등록하고자 하는 금융 회사는 보험회사를 제외하고는 신탁업 인가를 받아야 한다. 이에 따라 2005년부터 증권사 (투자매매업자 또는 투자중개업자)의 신탁업 진입이 허용되었고 2007년부터 보험계약 외에 신탁계약을 하고자 하는 보험회사에 대해서도 신탁업 인가가 허용되었다.

3. 신탁업자의 영업행위 규칙

가. 신탁업자의 의무

「신탁법」 §32는 수탁자는 선량한 관리자의 주의(注意)로 신탁사무를 처리하여야 한다고 규정하고 있다. 신탁사무의 범위에는 신탁재산의 관리행위, 처분행위, 운용행위, 개발행위 및 그 밖의 신탁 목적의 달성을 위하여 필요한 행위뿐만 아니라, 수익자의 서류열람청구 또는 설명요구에 대한 행위 등 신탁재산의 처분 등과 관련되지 않은 신탁사무도 포함된다. 아울러 「신탁법」 §33에서 수탁자는 수익자의 이익을 위하여 신탁사무를 처리하여야 한다고 명시함으로써 충실의무에 대해서도 규정하고 있다.

한편 「자본시장법」 §102는 ‘신탁업자는 수익자에 대하여 선량한 관리자의 주의로써 신탁 재산을 운용’(선관주의)하여야 하며, ‘수익자의 이익을 보호하기 위하여 해당 업무를 충실 하게 수행’(충실의무)하여야 함을 규정하고 있다.

(1) 선관주의의무의 내용

수탁자가 신탁사무를 처리함에 있어 베풀어야 할 선관주의는 거래상 일반적으로 평균인에게 요구되는 정도의 주의로, 그 자가 종사하는 직업, 그가 속한 사회적 지위 등에 따라서 보통 일반적으로 요구되는 주의를 의미한다. 선관주의의무 위반이 되는지 여부는 구체적인 상황에서 수탁자의 해당 신탁사무가 타인의 재산을 관리하는 자의 행동으로서 합리적인지 여부를 기준으로 결정된다. 특히 신탁업자의 경우 더 높은 주의기준을 부과하는 것이 일반적 인데, 타인을 위해 사무를 처리하는 전문가가 베풀어야 할 주의로 이해되고 있다.

(2) 충실의무의 내용

(가) 이해상충방지의무

위탁자와 수익자는 수탁자에 대한 신뢰에 기하여 신탁재산을 위탁하므로 수탁자와 수익자 간에 적용되는 의무기준은 통상의 민사관계보다 높은 기준이 적용되어야 한다. 이에 따라 수탁자 또는 제3자의 이익과 수익자의 이익이 충돌하는 이익상반행위는 수탁자의 의도 및 귀책사유나 신탁재산에 실제 손해가 발생하였는지의 유무와 상관없이 원칙적으로 금지된다. 「신탁법」 §34는 수익자와 수탁자 간의 이익, 신탁 간의 이익 또는 수익자와 제3자의 이익이 충돌하는 이익상반행위의 유형을 구체적으로 규정하는 외에 포괄적으로 수익자의 이익에 반하는 행위를 금지하고 있다. 영미의 신탁법상 충실의무의 주된 내용인 ‘이익충돌 회피의무(no conflict rule)’를 규정한 것으로 이해하면 될 것이다.

(나) 신탁이익의 향유금지

수탁자는 수익자를 위하여 신탁사무를 처리해야 하므로 신탁재산으로부터 정당한 보수 이외에는 어떠한 신탁의 이익도 취득할 수 없다는 원칙으로, 영미의 신탁법상 ‘이익향수 금지원칙(no profit rule)’에 해당한다. 「신탁법」 §34의 이익상반행위의 금지와 더불어 수탁자의 충실의무를 규정하는 주된 내용으로, 「신탁법」 §34와 마찬가지로 이익향유의 상황을 사전적·절대적으로 금지하여 수탁자의 충실의무를 강화하고 신탁의 위반행위를 억제한다.

(다) 신탁정보의 비밀유지의무

수탁자의 신탁정보의 비밀유지의무는 신탁과 관련하여 취득한 정보가 중요정보인 경우 수탁자에게 발생하는 의무로, 신탁업자의 경우 「금융실명법」에 의한 금융회사들이라는 점에서 동 법률에 의한 비밀유지의무도 함께 준수해야 한다.

나. 신탁업무의 방법

(1) 신탁계약

신탁업자는 위탁자와 신탁계약을 체결하는 경우 신탁계약서를 지체 없이 교부하여야 하며, 신탁계약서에는 위탁자·수익자 및 신탁업자의 성명 또는 명칭, 수익자의 지정 및 변경에 관한 사항, 신탁재산의 종류·수량과 가격, 신탁의 목적, 계약기간, 신탁재산의 운용에 의하여 취득할 재산을 특정한 경우에는 그 내용, 손실의 보전 또는 이익의 보장을 하는 경우 그 보전·보장비용 등에 관한 사항, 신탁업자가 받을 보수에 관한 사항, 신탁계약의 해지에 관한 사항 등 법정사항을 기재하여야 한다.³⁸²⁾

(2) 실적배당원칙(손실보전 또는 이익보장의 금지)

신탁업자는 수탁한 재산에 대하여 손실의 보전이나 이익의 보장을 하여서는 아니되며, 신탁계약기간이 끝난 경우 신탁재산의 운용실적에 따라 반환하여야 한다.³⁸³⁾ 신탁업자는 금융위원회가 정하여 고시하는 경우 손실의 보전이나 이익의 보장이 가능³⁸⁴⁾하며, 손실의 보전이나 이익의 보장을 한 경우 신탁재산의 운용실적이 신탁계약에서 정한 것에 미달하는 경우 특별유보금³⁸⁵⁾, 신탁보수, 고유재산의 순으로 충당하여야 한다.³⁸⁶⁾

(3) 신탁재산과 고유재산의 구분

신탁법상 수탁자는 수익자에게 이익이 되는 것이 명백하거나 기타 정당한 사유가 있는 경우 법원의 허가를 얻어 신탁재산을 수탁자의 고유재산으로 할 수 있으나, 「자본시장법」은 신탁업자에 대해 동 규정의 적용을 배제³⁸⁷⁾하면서, 신탁업자가 신탁행위에 따라 수익자에

382) 「자본시장법」 §109

383) 「자본시장법 시행령」 §104①·③

384) 종전 「금융투자업규정」 §4-82①에서 신노후생활연금신탁, 연금신탁, 퇴직일시금신탁에 대한 손실보전을 허용하였으나, 2016.6.28. 이후 동 조항이 삭제되어 2018.1.1. 부로 시행(규정 개정 이전에 체결된 신탁계약은 종전의 규정에 따른다고 부칙에 명시)한다.

385) 손실의 보전이나 이익의 보장계약이 있는 신탁의 보전 또는 보장을 위하여 신탁회사가 적립하는 금액

386) 「자본시장법 시행령」 §104②

387) 「자본시장법」 §104①

대하여 부담하는 채무를 이행하기 위하여 필요하거나 손실 보전 또는 이익이 보장되는 신탁 계약에 한해서 불가피한 경우³⁸⁸⁾에는 신탁계약이 정하는 바에 따라 신탁재산을 고유재산으로 취득이 가능하도록 하고 있다.

(4) 신탁재산 등 운용의 제한

신탁업자는 신탁재산에 속하는 ‘금전’을 증권 및 파생상품 매수, 금융회사에의 예치, 금전 채권의 매수, 대출, 어음의 매수, 실물자산의 매수, 무체재산권의 매수, 부동산의 매수 또는 개발, 원화 양도성 예금증서의 매수, 지상권, 전세권 등 부동산 관련 권리에의 운용, 환매조건부매수, 증권의 대여 또는 차입 등으로 운용 가능하다.³⁸⁹⁾

신탁업자는 ① 부동산, 지상권 등 부동산 관련 권리만을 신탁받는 경우, ② 부동산개발사업을 목적으로 하는 신탁계약을 체결한 경우로서 그 신탁계약에 의한 부동산개발사업별로 사업비의 15% 이내에서 금전을 신탁받는 경우, ③ 신탁계약의 일부해지 청구가 있는 경우에 신탁재산을 분할하여 처분하는 것이 곤란하고 차입금리가 공정한 경우로서 금융위원회가 인정한 경우에는 신탁의 계산으로 신탁업자의 고유재산으로부터 금전을 차입할 수 있다.³⁹⁰⁾

(5) 여유자금의 운용

신탁업자는 부동산, 지상권 등 부동산 관련 권리만을 신탁받는 경우 그 신탁재산을 운용함에 따라 발생한 여유자금을 금융기관에의 예치, 국채 등 매수, 정부 또는 금융회사가 보증한 증권의 매수, 단기대출, 금융채(특수채는 제외) 및 고유계정대(금액의 규모 또는 시간의

388) 「자본시장법」 §104②, 동법 시행령 §105

- ㄱ. 신탁행위에 따라 수익자에 대하여 부담하는 채무를 이행하기 위하여 필요한 경우(금전신탁재산의 운용으로 취득한 자산이 증권시장·파생상품시장 또는 이와 유사한 시장으로서 해외에 있는 시장에서 시세(§176②1.의 시세를 말한다)가 있는 경우에 한한다)
- ㄴ. 손실이 보전되거나 이익이 보장되는 신탁계약에 한하여 신탁계약의 해지, 그 밖에 수익자 보호를 위하여 불가피한 경우로서 금융위원회가 다음의 요건을 모두 충족한다고 인정하는 경우
 - a. 신탁계약기간이 종료되기까지의 남은 기간이 3개월 이내일 것
 - b. 신탁재산을 고유재산으로 취득하는 방법 외에 신탁재산의 처분이 곤란할 경우일 것
 - c. 취득가액이 공정할 것

389) 「자본시장법」 §105, 동법 시행령 §106③

390) 「자본시장법」 §105②, 동법 시행령 §106④

계약으로 인하여 다른 방법으로 운용할 수 없는 경우)³⁹¹⁾의 방법으로 운용할 수 있다.³⁹²⁾

(6) 불건전 영업행위의 금지

신탁업자는 수익자와의 이해상충 소지가 있는 거래, 고유재산과의 거래 및 집합운용 등의 행위를 하는 것이 금지되고 있다.³⁹³⁾

(가) 수익자와의 이해상충 소지 관련 금지행위

- ① 신탁재산을 운용함에 있어서 금융투자상품, 그 밖의 투자대상자산의 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 매수 또는 매도의사를 결정한 후 이를 실행하기 전에 그 금융투자상품, 그 밖의 투자대상자산을 자기의 계산으로 매수 또는 매도하거나 제3자에게 매수 또는 매도를 권유하는 행위
- ② 자기 또는 관계인수인이 인수한 증권을 신탁재산으로 매수하는 행위
- ③ 자기 또는 관계인수인이 인수업무를 담당한 법인의 특정증권 등에 대하여 인위적인 시세를 형성하기 위하여 신탁재산으로 그 특정증권 등을 매매하는 행위
- ④ 특정 신탁재산의 이익을 해하면서 자기 또는 제3자의 이익을 도모하는 행위
- ⑤ 신탁재산으로 그 신탁업자가 운용하는 다른 신탁재산, 집합투자재산 또는 투자일임 재산과 거래하는 행위.
- ⑥ 수익자의 동의 없이 신탁재산으로 신탁업자 또는 그 이해관계인이 발행한 증권에 투자하는 행위³⁹⁴⁾

391) 당해 신탁업자의 고유계정에 일시적으로 자금을 대여하는 방법으로 그 투자매매업자 또는 투자중개업자로서 신탁업을 영위하는 자, 나, 신탁업을 겸영하는 은행, 증권금융회사 또는 보험회사에 한한다.

392) 「자본시장법」 §106, 동법 시행령 §107

393) 「자본시장법」 §108

394) 다만, 신탁업자가 운용하는 신탁재산 상호 간에 자산을 동시에 한쪽이 매도하고 다른 한쪽이 매수하는 거래로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우(이 경우 매매가격, 매매거래 절차 및 방법, 그 밖에 필요한 사항은 금융위원회가 정하여 고시)에는 예외로 한다.(「자본시장법 시행령」 §109①3.)

가. 신탁계약의 해지(일부해지를 포함한다)에 따른 해지금액 등을 지급하기 위하여 불가피한 경우
나. 그 밖에 금융위원회가 수익자의 이익을 해칠 염려가 없다고 인정하는 경우

(나) 고유재산과의 거래 금지

신탁재산으로 신탁업자 또는 그 이해관계인의 고유재산과 거래는 원칙적으로 금지되나, 이해상충 소지가 크지 않은 다음과 같은 경우³⁹⁵⁾ 등에는 예외로 인정하고 있다.

- ① 이해관계인이 되기 6개월 이전에 체결한 계약에 따른 거래
- ② 증권시장 등 불특정다수인이 참여하는 공개시장을 통한 거래
- ③ 일반적인 거래조건에 비추어 신탁재산에 유리한 거래
- ④ 환매조건부매매
- ⑤ 신탁업자 또는 이해관계인의 중개·주선 또는 대리를 통하여 금융위원회가 정하여 고시하는 방법³⁹⁶⁾에 따라 신탁업자 및 이해관계인이 아닌 자와 행하는 투자대상자산의 매매
- ⑥ 신탁업자나 이해관계인의 매매중개³⁹⁷⁾를 통하여 그 신탁업자 또는 이해관계인과 행하는 채무증권, 원화로 표시된 양도성 예금증서 또는 어음³⁹⁸⁾의 매매
- ⑦ 예금거래³⁹⁹⁾
- ⑧ 금액의 규모 또는 시간의 제약으로 인하여 다른 방법으로 운용할 수 없는 경우로서 일시적인 자금의 대여⁴⁰⁰⁾

395) 「자본시장법 시행령」 §109④4.

396) 이해관계인이 일정수수료만을 받고 신탁업자와 이해관계인이 아닌 자간의 투자대상자산의 매매를 연결시켜주는 방법

397) 금융위원회가 정하여 고시하는 매매형식의 중개를 말한다.

398) 기업어음증권은 제외한다.

399) 수탁액이 3억원 이상인 특정금전신탁, 「자산유동화에 관한 법률」 §3에 따른 자산유동화계획에 의한 여유자금운용 또는 「근로자퇴직급여 보장법」에 따른 특정금전신탁(원리금 보장이 필요한 경우만 해당한다)을 말한다.

400) 그 신탁재산을 운용하는 신탁업자에게 대여하는 경우만 해당한다.

(다) 집합운용 금지

원칙적으로 신탁재산을 각각의 신탁계약에 따른 신탁재산별로 운용하지 아니하고 여러 신탁계약의 신탁재산을 집합하여 운용하는 행위는 금지되나, 종합재산신탁⁴⁰¹⁾으로서 금전의 수탁비율이 100분의 40 이하인 경우, 신탁재산의 운용에 의하여 발생한 수익금의 운용 또는 신탁의 해지나 환매에 따라 나머지 신탁재산을 운용하기 위하여 불가피한 경우에는 집합운용이 가능하다.⁴⁰²⁾

한편 개별 신탁재산을 효율적으로 운용하기 위하여 투자대상자산의 매매주문을 집합하여 처리하고, 그 처리 결과를 신탁재산별로 미리 정하여진 자산배분명세에 따라 공정하게 배분하는 경우(집합주문)에는 집합운용으로 보지 않는다.⁴⁰³⁾ 다만 특정 증권 등의 취득과 처분을 각 계좌재산의 일정비율로 정한 후 여러 계좌의 주문을 집합하는 행위는 금지된다.⁴⁰⁴⁾

(라) 신탁재산 운용의 개별성 확보

금전신탁(투자자가 운용대상을 특정종목과 비중 등 구체적으로 지정하는 특정금전신탁은 제외한다)에서 신탁업자는 투자자의 연령, 투자위험 감수능력, 투자목적, 소득수준, 금융자산의 비중 등 재산운용을 위한 고려가능한 요소를 반영하여 투자자를 유형화하고 각 유형에 적합한 방식으로 신탁재산을 운용하여야 한다.(적극적 맞춤성 요건) 다만, 전문투자자가 투자자를 유형화하기 위한 조사를 원하지 아니할 경우 조사를 생략할 수 있으며, 이 경우 전문투자자는 자기의 투자 유형을 선택할 수 있다.⁴⁰⁵⁾

적극적 맞춤성 요건에 따라 투자자를 유형화하여 각 유형에 적합한 방식으로 신탁재산을 운용하는 경우에는 각 계좌재산의 일정비율로 정한 후 여러 계좌의 주문을 집합하는 행위가 허용된다.⁴⁰⁶⁾

401) 하나의 신탁계약에 의하여 위탁자로부터 둘 이상의 재산을 수탁하는 신탁, 「자본시장법」 §103②

402) 「자본시장법 시행령」 §6④2.

403) 「자본시장법 시행령」 §109①5.

404) 「금융투자업규정」 §4-93 21.

405) 「금융투자업규정」 §4-93 26.

406) 「금융투자업규정」 §4-93 21.

(7) 신탁재산에 속한 지분증권 등의 의결권 행사

신탁재산으로 취득한 주식에 대한 권리는 신탁업자가 행사한다.⁴⁰⁷⁾ 다만, 신탁업자는 신탁재산에 속하는 주식의 의결권을 행사함에 있어서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 신탁재산에 속하는 주식을 발행한 법인의 주주총회의 참석 주식수에서 신탁재산에 속하는 주식수를 뺀 주식수의 결의내용에 영향을 미치지 아니하도록 의결권을 행사하여야 한다.(Shadow Voting)⁴⁰⁸⁾

ㄱ. 신탁업자 또는 대통령령으로 정하는⁴⁰⁹⁾ 특수관계에 있는 자나 신탁업자에 대하여 사실상의 지배력을 행사하는 자로서 신탁업자의 대주주가 그 신탁재산에 속하는 주식을 발행한 법인을 계열회사로 편입하기 위한 경우

ㄴ. 신탁재산에 속하는 주식을 발행한 법인이 그 신탁업자와 계열회사의 관계에 있거나 신탁업자에 대해 사실상의 지배력을 행사하는 관계로서 신탁업자의 대주주인 경우

또한, 신탁업자는 신탁재산에 속하는 주식에 대해 동일 법인이 발행한 주식 총수의 15% 초과분 및 자사주 신탁⁴¹⁰⁾일 경우, 의결권행사가 제한된다.⁴¹¹⁾ 이와 관련하여 신탁업자는 제3자와의 계약 등에 의하여 의결권을 교차하여 행사하는 등 의결권 행사 관련 규제를 회피하기 위한 행위를 하여서는 안된다.⁴¹²⁾

407) 「자본시장법」 §112①

408) 신탁재산에 속하는 주식을 발행한 법인의 합병, 영업의 양도·양수, 임원의 선임, 그밖에 이에 준하는 사항으로서 신탁재산에 손실을 초래할 것이 명백한 경우에는 예외이나, 신탁업자가 상호출자제한기업집단에 속하는 경우에는 Shadow voting을 행사한다.

409) 특수관계인 및 「자본시장법 시행령」 §141②에 따른 공동보유자(「자본시장법 시행령」 §113①)

410) 신탁재산에 속하는 주식을 발행한 법인이 자기주식을 확보하기 위하여 신탁계약에 따라 신탁업자에게 취득하게 한 그 법인의 주식

411) 「자본시장법」 §112③

412) 「자본시장법」 §112④

제4절 연금 감독

1. 퇴직연금 감독

가. 개요

사회·경제구조의 변화에 따라 노후 소득보장과 생활대책이 중요한 과제로 등장하고 있다. 우리나라는 65세 이상 인구비율이 지난 2000년 7.2%에 이르러 고령화 사회에 들어섰으며, 2017년 이 비율이 14%를 넘어 고령사회에 진입하였다. 2024년말 기준 고령인구는 전체 인구의 19.2%로, 2036년에는 30%를 넘어설 것으로 전망⁴¹³⁾되는 등 고령화의 급속한 진행에 따라 은퇴 후 생활기간이 장기화되어 가고 있다. 또한, 근로자의 조기퇴직 및 잦은 이직 등으로 인해 전체 임금근로자의 평균근속 연수가 6.3년⁴¹⁴⁾에 불과하는 등 평생직장의 개념이 사라지고 있다.

퇴직 후 노후생활 안정을 위해 수십 년간 유지되어 온 법정퇴직금제도는 일시금 지급이 대부분이고 중간정산 확산 등으로 인해 노후소득 보장기능이 미흡하였고, 사내유보가 일반적이어서 사용자(이하 “기업”) 도산시 근로자의 수급권이 제대로 보호되지 못하였다.

이와 관련하여 1998년 퇴직금제도 개선이 노사정위원회의 의제로 선정된 후 수년간의 논의를 거쳤으며, 이를 토대로 퇴직연금제도⁴¹⁵⁾의 근거법령인 「근로자퇴직급여 보장법」이 2005.1월에 제정되었고, 이에 따라 퇴직연금제도가 퇴직금제도와 함께 법정 퇴직급여제도를 구성하게 되었다. 이에 대한 후속조치로 동 시행령 및 시행규칙이 각각 2005.8월, 9월 차례로 제정되었으며, 「퇴직연금 감독규정」 및 동 시행세칙이 2005.11월 제정됨으로써 우리나라의 퇴직연금제도는 2005.12월부터 시행되었다.

이후 퇴직연금을 활성화하고 근로자의 수급권을 한층 강화한 「근로자퇴직급여 보장법」 전부개정안이 2012.7.26.부터 시행됨에 따라, 「퇴직연금 감독규정」 및 동 시행세칙도 법령

413) 「2024 고령자 통계」, 국가데이터처

414) 「2024년 일자리행정통계 결과」, 국가데이터처

415) 퇴직연금제도를 총괄하는 주무부처는 고용노동부이다.

개정안을 반영하여 2012.11.28. 개정되었다. 「근로자퇴직급여 보장법」의 주요 개정 내용은 퇴직금 중간정산 요건 신설, 퇴직급여를 개인형퇴직연금으로 의무이전, 신설 사업장의 퇴직연금 도입 의무화, 확정급여형 퇴직연금제도의 적립금평가 및 관리 강화 등을 담고 있다.

한편, 2015.5.1. 「근로자퇴직급여 보장법 시행령」 및 동 시행규칙 개정으로 확정기여형 및 개인형퇴직연금제도에서의 위험자산에 대한 총투자한도를 적립금의 70%로 상향하였고, 그 이후 2015.7.9. 「퇴직연금 감독규정」 개정으로 위험자산에 대한 개별투자한도가 폐지되고 투자금지 대상으로 열거하지 않은 모든 자산에 대하여 원칙적으로 투자를 허용하는 Negative방식으로 전환되었다.

또한, 60세 정년연장 의무화 시행으로 인한 다양한 근로형태 변화(임금피크제, 시간제 근무 등)를 반영하고 가입자의 중도인출 사유를 확대하기 위하여 「근로자퇴직급여 보장법 시행령」이 2015.12.15. 개정되었다. 이에 따라 근로자의 근로시간이 변경된 경우에도 퇴직금 중간정산을 받을 수 있게 되었으며, 무주택자인 가입자가 주거를 목적으로 전세금 등을 부담하는 경우에도 퇴직연금 적립금을 중도인출 할 수 있게 되었다. 또한, 개인형 퇴직연금 제도 가입자가 납입할 수 있는 부담금의 한도가 연 1,200만원에서 1,800만원으로 확대되어 보다 안정적인 노후소득을 확보할 수 있게 되었다.

한편, 「근로자퇴직급여 보장법 시행령」 개정안이 2017.7.26.부터 시행되어 자영업자, 근속 기간 1년 미만 또는 단시간 근로자, 퇴직일시금을 지급받는 재직 근로자, 공무원, 군인 등 직역연금 적용자 등도 개인형퇴직연금 가입이 가능하게 되었다.

또한, 퇴직연금 수익률 제고 및 상품 다양화를 위하여 2018.9.7. 「퇴직연금 감독규정」이 개정되어 원리금보장상품에 저축은행 예·적금이 추가되었고 확정급여형 퇴직연금제도의 상장 리츠(REITs)에 대한 투자가 허용되었다. 확정기여형 및 개인형퇴직연금제도의 경우 금융감독원이 정한 기준⁴¹⁶⁾을 충족한 TDF(Target Date Fund)에 대한 투자한도가 적립금의 100%까지 확대되었다. 2019.12.18. 「근로자퇴직급여 보장법 시행규칙」 개정으로 상장 리츠에 대한 투자가 확정기여형 및 개인형퇴직연금제도에서도 허용되었다.

416) 「퇴직연금 감독규정 시행세칙」 §5의2

한편, 2020.11.3. 코로나바이러스감염증-19 등으로 경제적 어려움을 겪는 근로자의 생활 안정에 이바지하고자 「근로자퇴직급여 보장법 시행령」이 개정되어 사업주의 휴업실시로 임금이 감소하거나 재난으로 피해를 입은 경우 퇴직급여 수급권을 담보로 제공할 수 있게 되었으며, 퇴직급여 수급권을 담보로 대출을 받은 가입자가 그 대출원리금을 상환하기 위한 경우 퇴직연금 적립금을 중도인출 할 수 있게 되었다.

또한, 2022.4.14. 「근로자퇴직급여 보장법」일부개정안 시행을 통해 상시 300명 이상의 근로자를 사용하고 있는 기업⁴¹⁷⁾이 적립금의 합리적 운용을 위해 적립금운용위원회를 구성하도록 규정하였으며, 상시 30명 이하의 근로자를 사용하는 중소기업 근로자의 안정적 노후 생활 보장을 지원하기 위하여 둘 이상의 중소기업 사용자 및 근로자가 납입한 부담금 등으로 기금을 조성·운영하여 근로자에게 급여를 지급하도록 하는 중소기업퇴직연금기금제도를 도입하였다.

한편, 원리금보장상품 위주의 적립금 운용으로 인한 저(低)수익률 문제를 해결하기 위해 2022.7.12. 「근로자퇴직급여 보장법」일부개정안 시행으로 사전지정운용제도(디폴트옵션)가 도입되었다. 이에 따라 퇴직연금 가입자⁴¹⁸⁾는 신규 가입 또는 기존 상품 만기 도래 후 별도 운용지시를 하지 않을 경우, 사전에 지정한 투자상품으로 적립금이 운용된다. 이후 1년간의 유예기간을 거쳐 2023.7.12. 디폴트옵션이 전면 시행되었다.

2025.9.1.에는 「예금자보호법 시행령」 개정으로 일반 금융상품과 구분하여 금융회사별 1인당 5천만원까지 예금자보호를 받을 수 있었던 확정기여형 및 개인형퇴직연금제도의 예금 보호대상 금융상품(예·적금, 금리연동형·이율보증형 보험 등)의 보호한도가 1억원으로 상향되어, 가입자가 보다 두텁게 재산을 보호받을 수 있게 되었다.

417) 확정급여형 퇴직연금제도(DB)를 도입하고 있는 기업을 대상으로 한다.

418) 확정기여형퇴직연금(DC) 및 개인형퇴직연금(IRP) 제도의 가입자에 한해 사전지정운용제도가 적용된다.

나. 퇴직연금 제도

(1) 의의

기업은 퇴직하는 근로자에게 급여⁴¹⁹⁾를 지급하기 위하여 퇴직급여제도⁴²⁰⁾ 중 하나 이상⁴²¹⁾의 제도를 설정하여야 하며, 퇴직급여제도의 종류를 선택하거나 선택한 퇴직급여제도를 다른 종류의 퇴직급여제도로 변경하고자 하는 경우에는 근로자대표⁴²²⁾의 동의를 얻어야 한다.

퇴직연금제도는 기업이 근로자의 노후소득보장과 생활안정을 위해 근로자 재직기간 중 퇴직급여 지급재원을 외부의 금융회사에 적립하여 기업 또는 근로자가 이를 운용하고, 근로자 퇴직시에 연금 또는 일시금으로 지급하는 기업복지제도로 정의할 수 있다.

퇴직연금제도에는 확정급여형 퇴직연금제도(DB:Defined Benefit Retirement Pension), 확정기여형 퇴직연금제도(DC:Defined Contribution Retirement Pension), 개인형 퇴직연금제도(IRP: Individual Retirement Pension) 3가지 유형이 있다. 확정급여형 퇴직연금제도는 근로자가 퇴직시 받을 퇴직급여가 근무기간과 평균임금에 의해 사전에 확정되어 있는 연금제도로서, 기업이 부담(적립)할 금액은 적립금 운용결과에 따라 변동하며 이율·임금상승률·퇴직률·사망률 등 퇴직급여액 산정의 기초가 변하는 경우 기업이 그 변동 위험을 부담(회사책임형)한다. 반면, 확정기여형 퇴직연금제도는 기업이 최소한 매년 근로자 임금의 1/12 이상을 부담금으로 납부하고 근로자가 적립금의 운용방법을 결정하는 연금제도로 적립금의 운용성과에 따라 퇴직 후 급여액이 변동하므로 그 위험을 근로자가 부담(근로자책임형)하게 된다.

419) 퇴직금제도, 퇴직연금제도 및 중소기업퇴직연금기금제도에 의하여 근로자에게 지급되는 연금 또는 일시금을 말한다.〔근로자퇴직급여 보장법〕 §2 5.)

420) 퇴직금제도, 확정급여형·확정기여형 퇴직연금제도 및 중소기업퇴직연금기금제도를 통칭하여 퇴직급여제도로 한다.〔근로자퇴직급여 보장법〕 §2 6.)

421) 우리나라의 경우 퇴직연금제도 도입이 의무화 되어 있는 것이 아니므로 기존의 퇴직금 제도를 유지하는 것이 가능하다.

422) 당해 사업에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수를 말한다.〔근로자퇴직급여 보장법〕 §4③)

| 확정급여형 퇴직연금과 확정기여형 퇴직연금의 비교 |

구 분	확정급여형 (DB, Defined Benefit)	확정기여형 (DC, Defined contribution)
개념	• 퇴직시 지급할 급여수준·내용을 노사가 사전에 약정 • 기업이 적립금 운용방법 결정 • 근로자가 퇴직 시 사전에 약정된 퇴직급여 지급	• 기업이 납부할 부담금 수준을 노사가 사전에 확정 • 근로자가 적립금 운용방법 결정 • 근로자가 퇴직 시 운용 결과에 따라 퇴직급여 지급
기업 부담	• 적립금 운용결과에 따라 기업부담 변동	• 매년 기업의 부담금은 근로자 임금의 일정비율로 확정(가입자의 연간 임금 총액의 12분의 1 이상에 해당하는 금액)
퇴직 급여	• 근로기간과 퇴직 시 임금수준에 따라 결정 (계속근로기간 1년에 대하여 30일분의 평균임금에 상당하는 금액 이상)	• 자산운용실적에 따라 퇴직급여 수준 변동
근로자 추가납입	• 불가능	• 가능
적합한 기업·근로자	• 도산 위험이 없고, 정년 보장 등 고용이 안정된 기업	• 연봉제 도입기업 • 직장이동이 빈번한 근로자

개인형 퇴직연금제도는 근로자가 퇴직 또는 직장을 옮길 때 받은 퇴직금(퇴직연금일시금)을 자기명의계좌에 적립했다가 세제혜택을 받으면서 연금 등 노후자금으로 활용할 수 있도록 유도하기 위하여 설립된 제도로써 근로자가 퇴직할 경우 개인형 퇴직연금 계좌를 설정하여 해당 계좌로 퇴직급여가 강제이전⁴²³⁾된다. 이는 퇴직금이 생활자금으로 중도 소진되지 않고 퇴직·이직 후에도 퇴직급여가 계속 적립되어 노후 생활을 보장하기 위한 목적이다. 개인형 퇴직연금제도에서의 적립금 운용 및 급여지급 등은 근로자 개인이 퇴직연금계약의 당사자가 된다는 점을 제외하고는 확정기여형 퇴직연금과 유사⁴²⁴⁾하다. 한편, 상시근로자 10인 미만 소규모 기업의 경우 개별 근로자의 동의를 받거나 근로자의 요구에 의해 개인형

423) 다만, 가입자가 55세 이후에 퇴직하여 퇴직급여를 받는 경우, 「근로자퇴직급여 보장법」 §7②에 따라 급여를 담보로 대출받은 금액 등을 상환하기 위한 경우 및 퇴직급여액이 300만원 이하일 경우, 근로자가 사망한 경우, 근로자가 퇴직 후 국외로 출국한 경우 등에는 개인형 퇴직연금 계좌로의 의무이전이 면제된다.(「근로자퇴직급여 보장법 시행령」 §9 및 고용노동부 고시 제2015-89호)

424) 「근로자퇴직급여 보장법」 §24

퇴직연금제도를 설정하면 퇴직급여제도를 설정한 것으로 인정⁴²⁵⁾받을 수 있으며, 소규모 기업에 대한 도입을 유도하기 위해 규약 작성 면제 등 업무 부담 경감 조치⁴²⁶⁾를 시행 중에 있다.

한편, 근로자가 퇴직연금제도를 이용하여 스스로 노후재원을 확보하도록 유도하기 위하여 확정기여형 및 개인형 퇴직연금 가입자⁴²⁷⁾는 기업이 근로자를 위해 납입하는 부담금 외에 가입자가 추가로 부담금을 납입할 수 있다. 확정기여형 및 개인형퇴직연금의 경우 연금저축 계좌까지 합산하여 연간 1,800만원까지 가입자가 추가로 부담금을 납입할 수 있으며, 해당 납입액 중 연간 총 900만원(연금저축 합산)까지는 세액공제 혜택도 받을 수 있다.

(2) 퇴직연금제도의 설정

기업이 기존의 퇴직금제도를 퇴직연금제도로 전환하기 위해서는 근로자 대표의 동의를 얻어, 도입할 퇴직연금제도의 유형(확정급여형, 확정기여형)을 결정한 후 법정 필수사항⁴²⁸⁾을 기재한 퇴직연금규약을 작성하여 고용노동부장관(지방노동사무소)에게 신고하여야 한다.

다. 퇴직연금사업자의 역할

(1) 퇴직연금사업자의 등록

퇴직연금제도를 설정한 기업은 운용관리업무 및 자산관리업무 수행을 내용으로 하는 계약(운용관리계약, 자산관리계약)을 퇴직연금사업자⁴²⁹⁾와 체결하여야 한다. 자산관리 계약은 근로자를 피보험자로 하는 보험계약(특별계정) 또는 근로자를 수익자로 하는 특정금 전신탁계약 형태로만 체결할 수 있다.

425) 「근로자퇴직급여 보장법」 §25①

426) 10인 미만 사업장에 적용되는 특례인 개인형퇴직연금의 경우에는 기업이 퇴직연금규약을 작성할 필요가 없으며, 가입근로자에 대한 교육의무도 퇴직연금사업자가 부담한다.

427) 퇴직급여제도에서 일시금을 수령한 사람, 확정급여형·확정기여형 퇴직연금제도 가입자, 자영업자 등은 개인형 퇴직연금제도에 가입하여 추가 부담금 납입이 가능하다.

428) 「근로자퇴직급여 보장법」 §13, §19①

429) 운용관리업무, 자산관리업무를 수행하기 위하여 퇴직연금사업자로 등록한 자를 각각 운용관리기관, 자산관리기관이라 한다. (『퇴직연금 감독규정』 §2①1. 및 2.)

퇴직연금사업을 영위하고자 하는 은행, 보험회사, 금융투자업자 등은 재무건전성⁴³⁰⁾ 및 인적⁴³¹⁾·물적 요건을 갖추어 금융위원회에 등록⁴³²⁾하여야 하며, 2025.12.31. 현재 13개 은행, 17개 보험회사 및 15개 금융투자업자, 근로복지공단 등 46개 기관이 퇴직연금사업자로 금융위원회에 등록되어 있다.

퇴직연금사업자로 등록하고자 하는 금융회사는 필요서류를 구비하여 금융위원회에 제출하여야 하며, 금융위원회는 30일 이내에 금융감독원의 심사 결과를 바탕으로 등록여부를 결정하게 된다. 퇴직연금사업자는 등록시 제출한 서류의 기재사항에 변경이 있는 경우에는 분기 종료후 20일 이내에 변경사항을 보고하고 관련 서류를 제출해야 한다. 다만, 전산설비의 변경 및 위탁업무에 관한 계약체결 또는 해지가 발생한 경우에는 사유발생일로부터 20일 이내에 보고하여야 한다.

퇴직연금사업자는 사업자 등록 이후 등록요건을 유지하지 못하는 경우에는 이를 사유발생일로부터 20일 이내에 금융위원회에 보고하여야 한다. 금융위원회는 등록요건을 유지하지 못하는 퇴직연금사업자에 대하여 등록요건을 충족할 것을 명할 수 있으며, 이 경우 해당 퇴직연금사업자는 3개월 이내에 등록요건을 충족하여야 한다. 시정명령을 받은 퇴직연금사업자가 정해진 기간내에 등록요건을 충족시키지 못하는 경우에 사업자 등록을 취소할 수 있다. 다만, 재무건전성 요건을 충족하지 못한 퇴직연금사업자에 대해서는 적기시정조치 등 금융위원회가 정하는 바에 따라 달리 적용할 수 있다.

430) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 §10①의 규정에 의한 자기자본비율이 동조 ②의 규정에 의하여 금융위원회가 정하여 고시하는 기준 이상이어야 한다.〔근로자퇴직급여 보장법 시행령〕 §20①1.) 현재 각 금융권역별 감독규정상의 기준은 은행 BIS기준자기자본비율 8%, 금융투자업자 영업용순자본비율 150% 및 보험회사 지급여력비율 100% 등이다.

431) 인력요건에는 운용관리전문인력, 연금계리전문인력 및 전산인력이 있으며, 이 중 연금계리전문인력은 확정급여형 퇴직연금을 취급하고자 하는 운용관리기관에 한하여 적용된다.

432) 고용노동부장관은 퇴직연금사업자 등록·등록 취소권한을 금융위원회에 위탁하고 있다.〔근로자퇴직급여 보장법〕 §26, §27 및 §42①, 동법 시행령 §41①)

(2) 퇴직연금사업자의 업무

(가) 운용관리업무의 종류⁴³³⁾(은행, 보험회사, 금융투자업자, 근로복지공단)

1) 적립금 운용방법 및 운용방법별 정보의 제공

기업의 부담금으로 조성된 적립금의 적절한 투자·운용을 위하여 기업(확정급여형) 또는 가입자(확정기여형, 개인형 퇴직연금제도)의 투자성향 및 투자위험 등을 감안한 적절한 적립금 운용방법과 그에 대한 투자정보 등을 제시한다.

2) 사전지정운용제도의 설정 및 운영에 관한 업무

운용관리기관은 기업 및 가입자에게 자산배분현황·수수료·위험도 변경 가능성 등 사전 지정운용방법에 관한 정보를 제공해야 한다. 만약 가입자가 별도의 운용지시를 하지 않을 경우 사전지정운용방법에 따라 적립금이 운용된다는 사실을 가입자에게 통지해야 하며, 통지 후에도 일정기간 동안 별도의 지시가 없으면 사전지정운용방법을 적용한다. 또한 기(既)승인된 사전지정운용방법이 변경되거나 승인 취소될 경우, 가입자에게 해당 사실을 통지하고 다른 사전지정운용방법을 적용하기 위한 후속 절차를 진행한다.

3) 연금제도의 설계 및 연금 회계처리

운용관리기관은 근로조건·임금체계 등 당해 기업의 특성에 맞는 퇴직연금제도 도입·운영에 관한 자문 및 구체적인 제도 설계업무를 수행한다. 이 경우, 연금 회계처리 전문인력은 확정급여형 퇴직연금제도를 도입한 사업장의 임금인상률, 퇴직률, 사망률, 이율 등을 감안 하여 매 사업연도 종료 후 6개월 이내에 사업자가 납부한 적립금이 최소적립금을 상회하고 있는지 여부를 확인(‘재정검증’)해야 한다. 이러한 연금제도 설계 및 연금 회계처리 업무는 확정급여형 퇴직연금제도를 영위하는 운용관리기관이 제공하는 업무이므로, 확정급여형 퇴직연금제도를 취급하지 않는 운용관리기관은 동 업무를 제공하지 않는다.

433) 운용관리업무를 수행하는 퇴직연금사업자는 연금제도 설계 및 연금 회계처리, 적립금 운용현황의 기록·보관·통지 등 업무에 한해, 일정 자격을 갖춘 기관에게 재위탁이 가능하다.〔근로자퇴직급여 보장법〕 §28②)

4) 적립금 운용현황의 기록·보관·통지

기업 또는 가입자가 선정한 적립금 운용방법과 관련하여 운용지시 내역 및 운용결과 등을 정확히 기록·보관하고 그 내역을 통지한다.

5) 운용방법의 전달

운용관리기관이 제시한 적립금 운용방법 중에서 기업 또는 가입자가 선정한 운용방법을 자산관리기관에게 전달하는 업무를 수행한다.

6) 가입자 교육

확정급여형 및 확정기여형 퇴직연금제도를 설정한 기업은 매년 1회 이상 해당 사업의 퇴직연금제도 운영상황 등을 가입자에게 교육해야 한다. 이 경우 기업은 운용관리기관에게 그 교육의 실시를 위탁할 수 있으며, 운용관리기관은 기업의 위탁을 받아 해당 가입자에 대한 교육을 실시한다. 다만, 개인형 퇴직연금제도의 경우 근로자가 가입한 퇴직연금사업자가 직접 교육할 의무를 부담한다.

(나) 자산관리업무의 종류(은행, 보험회사, 금융투자업자)

1) 계좌의 설정·관리

기업 또는 가입자가 부담금을 납부할 계좌를 개설하고 관리하는 업무를 수행한다.

2) 부담금의 수령

기업 또는 가입자는 부담금을 납부하며, 자산관리기관은 이를 수령한다.

3) 적립금의 보관 및 관리

자산관리기관은 기업 또는 가입자가 부담금을 납입하여 적립된 적립금을 보험계약(특별 계정) 또는 특정금전신탁 형태로 안전하게 보관 및 관리한다.

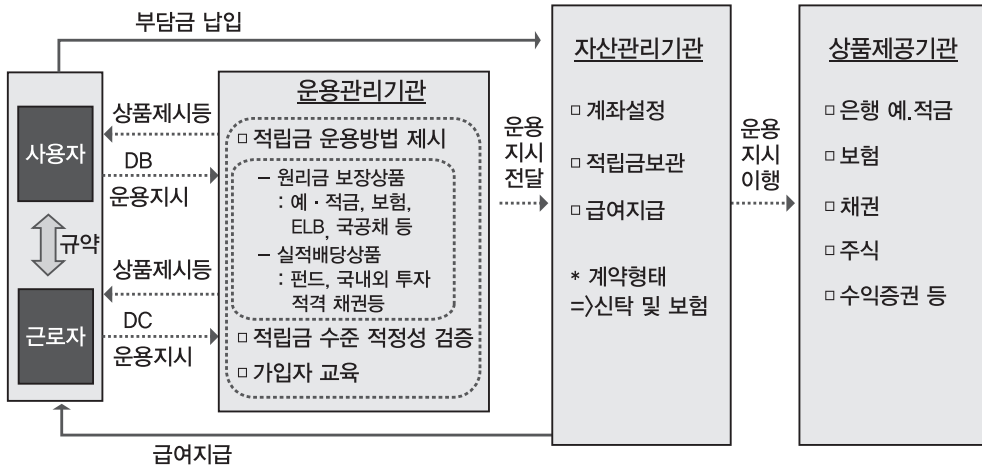
4) 적립금 운용지시의 이행

운용관리기관이 기업 또는 가입자로부터 운용지시를 받아 자산관리기관에 전달하게 되면, 자산관리기관은 적립금 운용방법의 취득·처분 등의 지시를 이행한다.

5) 급여의 지급

자산관리기관은 퇴직연금의 수급권을 갖춘 가입자가 청구한 경우에는 퇴직급여(연금 또는 일시금)를 지급한다.

| 퇴직연금제도 운영구조 |



(3) 퇴직연금사업자의 책무

퇴직연금제도에서는 위에서 살펴본 바와 같이 근로자의 수급권 보호 등을 위해 퇴직연금 사업자의 역할이 매우 중요하다. 따라서 「근로자퇴직급여 보장법」에서는 퇴직연금사업자의 책무를 엄격히 규정하고 있다. 이는 편의상 준수사항과 금지행위로 나누어 볼 수 있다.

(가) 퇴직연금사업자의 준수사항

첫째, 퇴직연금사업자는 기업·가입자에 대해서 다음의 사항을 준수하여야 한다.

- ① 퇴직연금사업자는 관련법령 및 계약내용을 준수하고 가입자를 위하여 업무를 성실히 수행하여야 한다.⁴³⁴⁾ 특히, 운용관리기관의 경우 선량한 관리자의 주의의무⁴³⁵⁾를 다하여 업무를 수행하여야 한다. 이는 적립금의 보관·관리, 급여지급 등 수동적인 역할을

434) 「근로자퇴직급여 보장법」 §33①

435) 「근로자퇴직급여 보장법」 §30①

하는 자산관리기관과 달리 제도설계·연금계리·적립금운용 방법제시 등 퇴직연금제도의 운영에 있어서 상대적으로 적극적이고 능동적인 업무를 수행하는 운용관리업무의 특성을 반영한 것으로 볼 수 있다.

- ② 운용관리기관은 적립금의 운용방법을 제시함에 있어서 정보의 취득과 이해 및 운용 방법간 변경이 쉽고, 적립금 운용결과의 평가 방법과 절차가 투명하며, 분산투자 등 법령이 정하는 운용방법 및 기준⁴³⁶⁾에 부합하는 적립금 운용방법을 제시하여야 한다.⁴³⁷⁾
- ③ 퇴직연금사업자는 적립금 운용금액 및 운용수익률(분기공시), 기업 또는 가입자에게 제공한 적립금 운용방법 및 운용방법별 수익률(매월 공시), 수수료 및 약관, 사업자 등록내용 및 수행하는 업무의 종류·업무수행방법(이상, 수시공시) 등을 자사 인터넷 홈페이지에 공시하여야 한다. 적립금 운용금액 및 운용수익률은 현재 각 권역별 협회를 통하여 비교 공시하고 있으며, 2016.1월부터 금융감독원과 고용노동부 홈페이지를 통해 퇴직연금사업을 영위하는 모든 금융회사의 적립금 운용방법별 수익률 및 수수료를 비교공시를 실시하고 있다.
- ④ 개인형퇴직연금을 운영하는 퇴직연금사업자는 당해 사업의 퇴직연금제도 운영상황 등에 대하여 매년 1회 이상 가입자에게 교육을 실시하여야 한다.⁴³⁸⁾

둘째, 퇴직연금사업자는 감독당국에 대해서 다음과 같이 보고·제출의무를 부담한다.

- ① 퇴직연금사업자는 퇴직연금제도의 취급실적을 기업(개인형퇴직연금의 취급실적은 제외 한다), 고용노동부장관 및 금융감독원장에게 제출하여야 한다.⁴³⁹⁾
- ② 운용관리계약 및 자산관리계약 체결을 위한 약관 등을 제정·변경하고자 할 때에는 시행예정일로부터 10영업일 전에 금융감독원장에 보고하여야 한다.⁴⁴⁰⁾ 다만, 법령 개정

436) 구체적인 적립금 운용방법 및 기준은 「근로자퇴직급여 보장법 시행령·시행규칙」 및 「퇴직연금 감독규정」에 규정되어 있으며, 그 내용에 대해서는 후술한다.

437) 「근로자퇴직급여 보장법」 §30②

438) 반면 확정급여형·확정기여형 퇴직연금 가입자에 대한 교육은 기업이 실시하여야 한다. 다만, 이 경우에도 기업은 퇴직연금사업자에게 그 교육의 실시를 위탁 할 수 있다.(「근로자퇴직급여 보장법」 §32②)

439) 「근로자퇴직급여 보장법」 §33⑥

440) 「퇴직연금 감독규정」 §17①

또는 금융감독원장의 명령에 의한 약관의 변경, 실질적 내용이 변경되지 않는 범위 내의 단순한 자구수정 등 경미한 사항의 변경 등의 경우는 시행 후 10영업일 이내에 사후보고 할 수 있다.

(나) 퇴직연금사업자의 금지행위

퇴직연금사업자는 정당한 사유 없이 ① 운용관리업무 또는 자산관리업무 수행을 위한 계약체결의 거부 ② 특정한 퇴직연금사업자와의 계약체결 강요 ③ 특정 운용방법의 가치 상승·하락에 대한 단정적이거나 합리적 근거가 없는 판단의 제공 ④ 업무수행과 관련하여 알게 된 정보를 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 이용하는 행위 등을 할 수 없다.⁴⁴¹⁾

또한, 운용관리기관의 경우 수행하는 업무의 특성으로 인해 ① 계약체결시 가입자 또는 기업의 손실부담 약정 ② 가입자·기업에 대한 특별이익 제공의 약정 ③ 가입자 개인정보의 업무수행에 필요한 범위를 벗어난 사용 ④ 자기 또는 제3자의 이익도모를 위한 특정운용 방법 제시 등의 행위가 추가적으로 금지된다.⁴⁴²⁾

라. 적립금 운용방법 및 기준

(1) 적립금 운용의 의의

퇴직연금제도에서는 기업 또는 근로자가 직접 적립금을 운용하고 그 결과에 대한 책임을 전적으로 부담하게 되지만, 퇴직연금 적립금이 노후생활 안정을 위한 재원임을 고려할 때 이를 안전하게 운용·관리하는 것이 매우 중요하다. 따라서 퇴직연금 관련법규에서는 기업 및 근로자가 퇴직연금을 장기적으로 안정적으로 운용할 수 있도록 적립금 운용방법의 범위를 한정하고, 이 중 리스크가 큰 운용방법에 대해서는 별도의 투자한도를 설정하고 있다. 운용 관리기관은 적립금의 운용방법을 제시함에 있어서 이러한 적립금 운용방법 및 기준을 준수하여야 한다.

441) 「근로자퇴직급여 보장법」 §33③

442) 「근로자퇴직급여 보장법」 §33④

(2) 적립금 운용 방법

과거 퇴직연금제도 적립금 운용방법은 안정성·시장성·유동성이 일정 수준 담보될 수 있는 상품으로 한정(Positive 방식)하고 있었으나, 퇴직연금이 보다 적극적인 운용을 통하여 근로자의 실질적 노후대비 수단으로 운용될 수 있도록 자산운용규제를 완화하고자 2015.7.9. 「퇴직연금 감독규정」이 개정되었다. 이로써 투자금지대상으로 열거하지 않은 자산에 대하여 원칙적으로 투자가 허용(Negative 방식)되어 원리금 비보장상품으로 지정한 채무증권, 지분증권, 수익증권, 파생결합증권, 증권예탁증권 중 투자금지 대상을 제외한 모든 상품에 대하여 투자가 가능하게 되었다.

| 원리금 비보장상품 종류별 투자금지 대상 |

구 분		투자금지대상
증 권	지분증권	비상장 주식, 해외 비적격시장 주식, 파생형 펀드, 일부 특수목적 펀드
	채무증권	투자 부적격등급 채권
	수익증권	파생형 펀드, 투자 부적격등급 수익증권
	파생결합증권	사모 발행, 최대손실률 △40% 초과
	증권예탁증권	국내 상장되지 않은 증권예탁증권
	투자계약증권	전체 투자 금지
파생상품		위험회피 목적 이외의 파생상품 계약
실적배당형 보험		수익증권과 동일한 기준 적용

다만, 근로자가 직접 적립금 운용방법을 결정하고 그 결과에 따라 퇴직급여가 변동하는 확정기여형퇴직연금 또는 개인형퇴직연금의 적립금 운용에 있어서는 수익성보다는 안정성이 우선시 되어야 하므로 운용관리기관은 확정기여형퇴직연금 또는 개인형퇴직연금의 가입자에게 적립금 운용방법을 제시할 때에는 국채증권, 통화안정증권, 정부보증 채권 또는 일정 요건을 갖춘 금융회사⁴⁴³⁾가 원리금지급을 보장하는 운용방법 등 원리금보장이 가능한 방법(원리금 보장상품⁴⁴⁴⁾)을 하나 이상 제시해야 한다.⁴⁴⁵⁾

443) 신용평가등급 투자적격이상이며 적기시정조치 수준 이상의 자기자본비율을 갖춘 금융회사이어야 한다.('퇴직연금 감독규정' §8)

444) 예·적금, 금리확정형보험 및 금리연동형보험, 환매조건부매수계약, 증권금융회사가 취급하는 예탁금, 통안증권·국채·정부보증채, 발행어음·표지어음, 원리금보장 파생결합사채

445) 「근로자퇴직급여보장법」§30②4., 동 시행령 §25①

(3) 적립금 운용기준(위험자산에 대한 투자한도 설정)

분산투자 등 적립금의 안정적 운용을 유도하기 위해 「퇴직연금 감독규정」은 주식, 회사채 등 손실발생 가능성이 있는 자산을 위험자산으로 지정한 후 위험자산에 대한 투자한도를 설정하고 있다.

위험자산에 대한 투자한도는 집중투자한도, 이해상충 방지를 위한 투자한도 및 총투자한도로 구분된다. 「근로자퇴직급여 보장법 시행령」 및 동 시행규칙, 「퇴직연금 감독규정」이 2015년 개정됨에 따라 적립금 투자한도는 큰 폭으로 완화되어 자산 종류별 적용되는 개별 투자한도는 폐지되고, 기존 적립금 대비 40%였던 확정기여형 및 개인형 퇴직연금제도의 원리금 비보장상품 총투자한도가 확정기여형과 동일수준으로 변경되어 적립금 대비 70%로 상향 조정되었다. 다만, 확정기여형 및 개인형 퇴직연금제도는 근로자가 적립된 금액을 직접 운용하고 운용결과에 따라 퇴직급여가 변동하므로 주식, 전환사채, 후순위채권, 사모펀드 등 일부 고위험자산에 대한 투자금지는 기존과 같이 유지하여 가입자 수급권 보호장치를 남겨두었다.

한편, 2018.9.7. 「퇴직연금 감독규정」이 개정되어 원리금보장상품에 저축은행 예·적금이 추가되었고, 확정기여형 퇴직연금제도의 상장 리츠(REITs)에 대한 투자가 허용되었다. 또한, 확정기여형 및 개인형퇴직연금제도의 경우 금융감독원장이 정한 기준⁴⁴⁶⁾을 충족한 TDF(Target Date Fund)에 대한 투자한도가 적립금의 100%까지 확대되었다. 2019.12.18. 「근로자퇴직급여 보장법 시행규칙」개정으로 상장 리츠에 대한 투자가 확정기여형 및 개인형 퇴직연금제도에서도 허용되었다. 2022.7.12.에는 「퇴직연금감독규정」일부개정안이 시행되어, 고용노동부장관의 승인을 받은 사전지정운용방법에 대한 투자한도를 적립금의 100%까지로 허용하였다. 2023.11.15.에는 「퇴직연금감독규정」을 다시 개정하면서 채권혼합형 펀드의 주식 편입 한도를 “40% 이내” → “50% 미만”으로 상향하였고, 개인형퇴직연금제도에서 보증형 실적배당보험(운용이익이 발생할 경우 운용 실적에 따라 추가로 연금을 지급하고 운용손실이 발생하더라도 일정 금액을 보증하는 상품) 도입할 수 있는 근거를 마련하였다.

446) 「퇴직연금 감독규정 시행세칙」 §5의2

또한 집중투자한도 및 이해상충 방지 투자한도의 경우 확정급여형은 기업이 대규모자금을 직접 운용하므로 엄격하게 설정되어 있으나, 확정기여형의 경우 확정급여형에 비해 소규모 자금이 운용되고 이해상충 문제가 발생할 소지가 적으므로 해당 한도가 완화되어 있다.

| 위험자산에 대한 투자한도 종류 |

종 류	내 용
집중투자한도	집중투자에 따른 거대손실 방지를 위해 설정된 투자한도로서 동일 법인 발행 주식, 채권, 자사 원리금보장 운용방법 등에 대해 설정
이해상충 방지 투자한도	퇴직연금적립금이 계열사, 지분법 관계회사 등에 대한 지원수단으로 활용되는 것을 방지하기 위해 설정된 투자한도로서 기업의 계열회사 또는 관계회사 발행 채권, 기업어음 등에 대해 설정
총투자한도	위험자산에 대한 총투자금액에 대하여 설정된 한도

| 위험자산에 대한 투자한도 |

위험자산		투자한도 ⁴⁴⁷⁾	
		확정급여형	확정기여형 · 개인형
총투자한도		70%	70%
집중 투자 ⁴⁴⁸⁾	동일회사가 발행한 증권	10% (발행주식수의 10%)	30%
	동일 계열기업군 소속 기업이 발행한 증권	15% (발행주식수의 15%)	40%
	자산관리계약이 특정금전신탁인 경우 자사 원리금보장 운용방법	금지	금지
이해 상충	기업과 계열회사 또는 기업과 지분법 관계에 있는 회사가 발행한 증권	5% (발행주식수의 5%)	20%·30%

447) 투자한도는 기업별 적립금 총액을 기준으로 한다.

448) 국채, 우체국 예금 등 시행령 §25① 각 호의 원리금보장운용방법에 해당하는 경우에는 기업별 적립금의 100%, 지방채 및 동일법인 발행 특수채에 대해서는 기업별 적립금의 30%까지 투자가 가능하다.(「퇴직연금 감독규정」 §13)

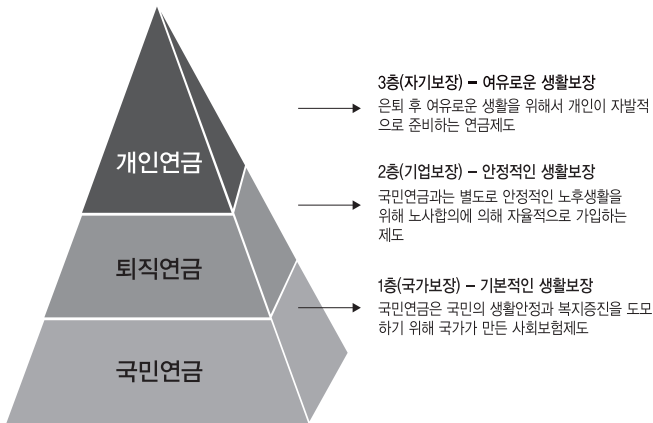
마. 퇴직연금사업자에 대한 감독·검사

금융위원회는 퇴직연금제도의 안정적 운영과 근로자의 수급권 보호를 위하여 퇴직연금 사업자에 대한 감독을 한다. 퇴직연금사업자의 법률 위반행위에 대해서는 시정명령 및 기타 필요한 조치⁴⁴⁹⁾를 할 수 있으며, 금융감독원장으로 하여금 퇴직연금사업자의 업무 및 재산 상황 등을 검사하게 할 수 있다.⁴⁵⁰⁾ 또한, 금융감독원장은 퇴직연금사업자가 운용관리계약·자산관리계약 체결과 관련하여 보고한 약관 등이 법령에 위반될 경우에 변경·보완을 명할 수 있다.⁴⁵¹⁾

퇴직연금사업자가 법령상의 책무를 위반한 경우에 금융위원회는 과태료를 부과·징수⁴⁵²⁾한다.

2. 연금저축 감독

가. 연금저축(세제적격연금)의 개념



(1) 의의

국민연금은 정부가 국민들의 기본적인 생활보장을 위해 실시하는 공적연금이고, 퇴직연금은 근로자의 안정적인 노후생활을 위한 것이며, 개인연금은 개인의 여유 있는 노후생활을 위해 선택적으로 가입하는 사적연금

449) 금융위원회는 퇴직연금사업자에 대한 주의·그 임원에 대한 주의 또는 그 직원에 대한 주의·견책·감봉·정직·면직의 요구, 시정명령, 임원의 해임권고·직무정지요구, 6월 이내의 영업 일부정지 등의 조치를 할 수 있다.〔근로자퇴직급여 보장법〕 §36③)

450) 「근로자퇴직급여 보장법」 §36④

451) 「근로자퇴직급여 보장법」 §36④, 「퇴직연금 감독규정」 §21

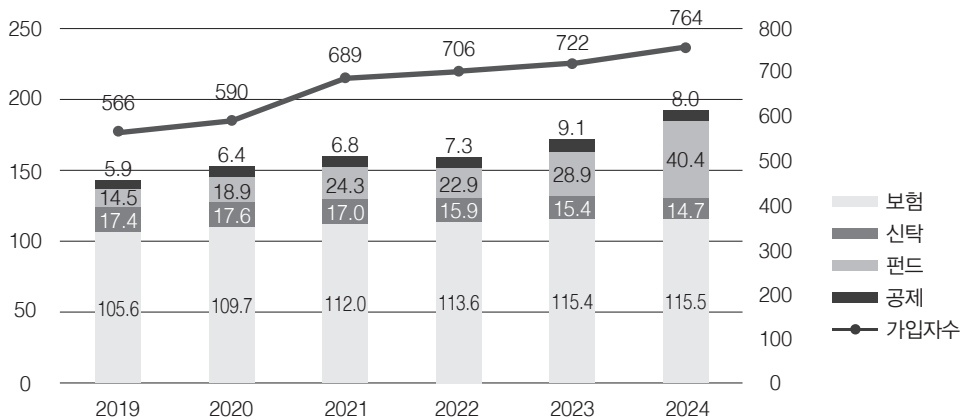
452) 「근로자퇴직급여 보장법 시행령」 §41①6.

이다. 이 중 개인연금에는 은행, 증권사, 보험사, 자산운용사에서 판매하는 연금저축(세제적격연금)과 생명보험사에서만 판매하는 연금보험(세제비적격연금)이 있다. 든든한 노후준비를 위해 국민연금과 퇴직연금 이외에 개인연금을 가입하는 것은 노후보장을 위한 3층탑을 완성하는 것과 같다. 그래서 국가는 국민의 자발적인 노후준비를 장려하기 위해 개인연금 가입시 세제혜택을 부여하고 있다. 연금저축은 「소득세법 시행령」에 따라⁴⁵³⁾ “연금저축”이라는 명칭을 사용하는 계좌를 말한다.

(2) 시장현황

인구 고령화 등으로 국민들의 노후대비에 대한 관심이 증가함에 따라, 연금저축 시장규모는 지속적으로 확대되고 있다. 2024.12월말 현재 연금저축 잔액은 178.6조원, 가입자는 764만명⁴⁵⁴⁾으로 2019년(143.4조원, 566만명) 대비 크게 증가했다.

| 연금저축 적립금 현황(단위: 조원, 만명) |



453) 「소득세법 시행령」 §40의2(연금계좌 등) ① 법 §20의3①2. 각 목 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 연금계좌”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계좌를 말한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 금융회사 등과 체결한 계약에 따라 “연금저축”이라는 명칭으로 설정하는 계좌 (이하 “연금저축계좌”라 한다)
 - 가. 「자본시장법」 제12조에 따라 인가를 받은 신탁업자와 체결하는 신탁계약
 - 나. 「자본시장법」 제12조에 따라 인가를 받은 투자중개업자와 체결하는 집합투자증권 중개계약
 - 다. §25②에 따른 보험계약을 취급하는 기관과 체결하는 보험계약 (이하 생략)

454) 은행연합회 자료

(3) 세제혜택 및 주요사항

연금저축은 매년 600만원 한도로 납입금액에 대해 세액공제(16.5%, 지방소득세 포함)가 적용되어 최대 99.0만원의 세금 혜택을 누릴 수 있다. 다만, 종합소득금액이 4,500만원(근로소득만 있는 경우에는 총급여액 5,500만원)을 초과하는 경우에는 납입금액에 대한 세액공제율이 낮아져(13.2%, 지방소득세 포함) 최대 79.2만원의 세금혜택을 받을 수 있다.

하지만 연금저축을 중도해지할 경우 세액공제 신청금액 및 운용수익에 대해서 기타소득세율(16.5%)을 적용하여 추징하므로 중도해지 여부를 신중하게 결정할 필요가 있다.

또한 연금으로 수령할 경우 연령별로 5.5~3.3%⁴⁵⁵⁾의 연금소득세율을 적용받기 때문에 연금을 늦게 수령할수록 세금 부담이 줄어든다.

| 연금저축 주요사항 |

구 분	연금저축계좌		
납입 한도	연 1,800만원		
세액공제 혜택	종합소득금액 (총 급여액*)	4,500만원 이하 (5,500만원 이하)	4,500만원 초과 (5,500만원 초과)
	세액공제한도	600만원	
	세액공제비율	16.5%	13.2%
	* 근로소득만 있는 경우		
중도해지시 과세	소득·세액공제 받은 부분 및 운용수익에 대해 16.5%		
연금개시기간	적립 후 5년이 경과하고 만 55세가 도래		
연금수령한도		연금 수령연차별 한도액 설정(최대10년)	

455) 연금수령시 적용되는 원천징수 세율

구 분	나이(연금수령일 현재)	세 율
확정형연금	만 70세 미만	5.5%
	만70세 이상 만80세 미만	4.4%
	만80세 이상	3.3%
종신형연금 (생명보험사만 해당)	만80세 미만	4.4%
	만80세 이상	3.3%

구 분	연금저축계좌		
연금개시후 과세 기준	연수령액 (공적연금 등 제외)	1,500만원 이하	1,500만원 초과
	적용세율	연금소득 분리과세 (5.5%~3.3%) 또는 연금소득 및 타 소득합산액에 대한 종합과세 (6.6%~49.5%) 중 선택 가능	연금소득 분리과세 (16.5%) 또는 연금소득 및 타 소득합산액에 대한 종합과세 (6.6%~49.5%) 중 선택 가능
근거 법률	소득세법 §20의3		

나. 연금저축 상품 종류

연금저축은 현재 펀드, 보험 상품만 판매되고 있으며, 그 특징은 아래 표와 같다. 한편, 펀드의 경우 2013년 「소득세법」의 개정으로 연금저축계좌 개념이 도입됨에 따라 하나의 계좌에 여러 개의 펀드를 담을 수 있고 계좌에서 펀드를 환매하더라도 연금저축계좌는 그대로 유지됨에 따라 펀드환매에 따른 세제상 불이익 없이 펀드 교체가 가능해졌다. 반면, 신탁 및 보험은 연금저축계좌제도 도입에도 큰 변화가 없다.

| 상품별 특징 |

구 분	연금저축신탁	연금저축펀드	연금저축보험	
			생명보험	손해보험
운영회사	은행	자산운용사	생명보험사	손해보험사
납입방식	자유납	자유납	정기납	정기납
연금수령기간	확정기간형	확정기간형	확정기간형, 종신행	확정기간형
원금보장	보장 ⁴⁵⁶⁾	미보장	보장	보장
예금자보호	○	×	○	○

456) 「금융투자업규정」 §4-82 개정으로 인해 2018.1.1. 이후 신규판매 중단

다. 연금저축 감독 및 법규체계

(1) 연금저축 감독체계

연금저축은 은행, 금융투자, 보험 등 업권별 감독법규에 따라 상품을 만들고 판매하나, 세액공제 및 연금수령시 저율과세 등의 혜택을 적용하기 위해서는 「소득세법」에 따른 요건을 갖춰야 한다.

금융감독원은 국민 스스로 노후준비 상태를 진단하고 안정된 노후를 설계할 수 있도록 연금정보를 종합적으로 제공하는 ‘통합연금포털’을 2015.6월 오픈하였다. 가입자의 국민연금 등 공적연금 가입정보, 퇴직연금 및 연금저축 등 사적연금 정보를 일괄 조회할 수 있을 뿐만 아니라, 가입한 연금 종류, 가입회사, 상품명, 연금개시(예정)일, 적립금·평가액(직전 월말) 등을 알 수 있고 안정적인 노후생활을 위해 필요한 추정 추가납입 필요액도 제시한다.

(2) 연금저축 법규체계

(가) 감독법규체계

「소득세법」 및 동법 시행령과 시행규칙은 연금저축의 과세처리방법 등을 명시하고 있으며, 그 외에 상품관련 규제는 「자본시장법」과 「보험업법」(관련 시행령, 규정 및 세칙 포함)을 따른다.

(나) 기타 업무처리기준

「소득세법」, 「자본시장법」 및 「보험업법」(관련 시행령, 규정 및 세칙 포함)에는 세부적인 실무처리방법을 기술하지 않기 때문에 금융회사가 연금저축을 판매·운영할 때 실무적으로 고려해야 할 사항을 [연금저축계좌 표준실무지침]에서 정하고 있다. 동 지침에는 연금저축 계좌의 개설, 납입 및 인출부터 계좌 관리 및 가입자 안내사항 등에 대한 표준적인 업무 처리방법을 제시하고 있다.

라. 유사상품 및 제도

(1) 국내상품

연금저축보험은 보험료를 납입하고 연금을 수령한다는 면에서 생명보험사의 연금보험과 상품구조가 유사하나 세제혜택이 다르다. 연금저축은 매년 600만원 한도로 납입금액에 대해 세액공제(13.2%·16.5%)가 적용되어 최대 99.0만원의 세금 혜택을 누릴 수 있고, 연금으로 수령시 연령별로 5.5~3.3%의 연금소득세율을 적용받는다. 반면 생명보험사에서 취급하는 연금보험(세제비적격)은 납입단계의 세제혜택은 없으나, ① 납입보험료 1억원을 한도로 (즉시연금 등 가입) 10년 이상 유지하거나, ② 월적립식으로 5년 이상 월 150만원 이내로 납입하고 10년 이상 유지하거나, ③ 55세 이후부터 사망시까지 연금으로 받는 종신행연금에 가입할 경우(납입한도 없음) 보험차익에 대해 비과세한다.

(2) 해외제도

우리나라의 연금저축과 정확하게 일치하지 않지만 유사한 제도로써 독일의 리스터연금 제도(Riester Pension)가 있다. 리스터연금은 국민이 개인연금에 가입할 경우 매년 국가에서 일정 금액을 보조해주는 방식으로 운영한다. 납입단계와 수령단계에 세제혜택을 준다는 점은 유사하나 소득계층별·자녀수별 보조금액이 있는 점, 소득계층별 소득공제가 차등화되어 있다는 점이 다르다.

| 리스터연금 개요 |

구분		리스터연금
도입목적		공적연금 소득대체율 분담
특징		소득계층별, 자녀수별 보조금액 차등화 소득계층별 소득공제 차등화
대상		공적연금 당연가입자
납입액		연소득의 4% 이상
종류		계약형태에 따라 보험형, 예금형, 신탁형
세제 혜택	납입단계	소득공제(2,100유로 한도)
	적립단계	비과세
	수령단계	소득세 과세 (단, 60세 이상 수령자로 유지기간이 12년 이상인 경우 수령액의 50% 비과세)

제5절 파생상품 감독

1. 파생상품 개요

가. 의의

파생상품(派生商品, Derivatives)이란 그 가치가 다른 자산의 가치에 의해 결정되는 상품이다. 즉, 주식이나 채권과 같은 기초자산(Underlying asset)의 가격 등을 조건으로 새로운 현금흐름을 만들어 내는 계약을 의미하며 파생상품의 가치는 새로이 창출된 현금흐름의 가치에 따라 결정된다. 기초자산은 주식, 채권 등 금융상품 뿐만 아니라 금, 은 등 일반상품(commodity)도 가능하다.

「자본시장법」에서는 회수금액이 투자원본에 미달될 가능성(투자성)에 따라 금융투자상품과 非금융투자상품으로 구분한다. 금융투자상품은 다시 증권과 파생상품으로 구분하는데, 투자손실이 투자원본을 초과하여 발생할 가능성이 있는 것은 파생상품으로 분류한다. 「자본시장법」 §5에서는 파생상품을 선물⁴⁵⁷⁾, 옵션⁴⁵⁸⁾, 스왑⁴⁵⁹⁾으로 열거하고 있다. 기능적 관점에서 스왑은 만기를 달리하는 일련의 선물거래(a series of futures)라고 볼 수도 있으나 거래규모, 실무관행 등을 고려하여 별도의 개념으로 구분하여 정의하는 방식을 취하고 있다. 파생결합증권⁴⁶⁰⁾은 투자원본 또는 그 과실의 일부가 파생상품의 속성을 가지면서 다른 일부는 증권의 속성을 가지고 있는 것을 말한다.

457) 기초자산이나 기초자산의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등에 의하여 산출된 금전 등을 장래의 특정 시점에 인도할 것을 약정하는 계약

458) 당사자 어느 한쪽의 의사표시에 의하여 기초자산이나 기초자산의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등에 의하여 산출된 금전 등을 수수하는 거래를 성립시킬 수 있는 권리를 부여하는 것을 약정하는 계약

459) 장래의 일정기간 동안 미리 정한 가격으로 기초자산이나 기초자산의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등에 의하여 산출된 금전 등을 교환할 것을 약정하는 계약

460) 기초자산의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정하여진 방법에 따라 지급금액 또는 회수금액이 결정되는 권리가 표시된 것

나. 특징 및 기능

(1) 특징

(가) 부외 거래

파생상품은 결제가격이나 방법 등에 대해서는 계약이 체결되는 당일에 정하고, 그 이행은 장래에 하기로 하는 계약이다. 통상 계약시점에는 자산, 부채의 이동이나 자금결제가 발생하지는 않고 만기에 실물인도나 현금결제가 일어난다. 계약시점에는 단지 장래에 이행할 권리와 의무에 대한 약속만 존재하므로 공정가치가 '0'인 경우가 대부분이고, 이 경우 재무제표의 주석으로 그 거래사실만을 기재하면 된다. 그러나 계약체결시 파생상품의 공정가치가 '0'이 아니고 자금의 수수가 있다면 자산/부채로 재무제표에 기재하여야 한다. 또한 계약체결 후 기초자산의 가치가 변하면 파생상품의 가치⁴⁶¹⁾도 계속적으로 변동하므로 기간별 변동액을 자산/부채로 기재하고 파생상품 손익에도 반영하여야 한다.

(나) 레버리지 효과

파생상품 투자는 레버리지, 즉 승수효과가 매우 크다. 이는 계약시에는 순투자금액을 필요로 하지 않거나, 최소한의 증거금만으로 수십 배 규모(Notional amount)의 거래를 체결하고, 만기시에는 실물인도 대신 수수하여야 할 가치의 차액을 현금으로 결제하기 때문이다. 선도거래의 경우 계약시점에는 아무것도 주고받지 않거나 거래상대방 신용에 따라 차별화된 최소한의 담보를 징구하는 것이 일반적이며, 선물과 같은 장내거래의 경우에도 일정율의 증거금만을 납부하면 레버리지 거래를 할 수 있다.

따라서 파생상품거래는 거래상대방의 계약 불이행에 따른 신용위험이 중요하며 특히 장외 파생상품의 경우에는 거래상대방 위험을 계약 당사자가 부담하기 때문에 거래가 집중된 금융회사의 부도가 시스템 리스크로 확장될 수도 있다. 이에 따라 미국 등 G20은 장외 파생상품거래를 CCP(Central CounterParty)를 통하여 거래함으로써 특정 거래상대방의 신용위험이 시스템 리스크로 전이되지 않도록 하는 규제방안에 합의하였다. 우리나라도

461) 파생상품의 공정가치는 시장에서 거래되는 거래가격이 원칙이나 거래시장이 없다면 평가기관으로부터 공정가치를 받거나 이자율 등 평가요소를 기초로 하여 금융기관 모델에 의해 산출하여야 한다.

G20의 참여국으로서 「자본시장법」 등 관련 법규를 개정하였으며, 한국거래소가 국내 CCP로 인가받아 2014.6.30.부터 원화이자율 스왑에 대한 의무청산이 이루어지고 있다.

(2) 기능

첫째, 파생상품의 헤지거래를 통해 효율적인 위험관리수단을 제공한다. 수입업자와 같이 기초자산을 매입하여야 하는 입장이라면 장래에 기초자산 가격이 상승하여 매입비용을 추가로 부담하게 되지 않을까 하는 우려가 있을 것이다. 하지만 선물이나 콜옵션을 매수함으로써 미래에 가격상승으로 인한 위험을 피하거나 줄일 수 있다.

둘째, 높은 레버리지 효과를 활용하거나 단순한 파생상품의 적절한 조합을 통해서 새로운 현금흐름(Pay-off)을 만들어내는 다양한 구조의 투자상품을 설계할 수 있다. 이는 금융 회사에게는 새로운 수익원이 될 수 있고 투자자에게는 새로운 투자기회를 제공한다.

마지막으로, 파생상품시장의 활성화 및 기초자산과 파생상품간의 차익거래 활성화는 기초자산인 현물시장의 거래를 활발하게 만들어 시장의 가격발견 기능을 제고한다. 가격발견 기능의 원활한 작동은 궁극적으로 효율적인 자원배분을 통해 국가경제 발전에 이바지한다.

하지만 미래가격에 대한 주관적 예측에 기반을 둔 투자판단과 작은 비용으로 대규모 거래가 가능하다는 파생상품의 특성은 고수익을 노리는 투기성 거래를 양산하고 이로 인한 부작용도 만만치 않다. 233년의 역사를 지닌, 자본금 10억 달러의 영국 베어링사(Baring group)가 28세의 한 젊은 직원의 파생상품 투기거래로 인해 13억 달러의 손실을 입고 1995년 단돈 1파운드에 네덜란드의 ING그룹에 강제 합병된 사건은 잘 통제되지 못한 파생상품거래가 얼마나 위험한지를 알려주는 좋은 사례이다.

다. 유형

파생상품은 계약형태, 거래목적, 정형화된 시장, 기초자산 등에 따라 다양한 유형으로 분류된다.

첫째, 계약형태에 따라 선도(선물), 옵션, 스왑으로 구분된다. 선도(선물)거래는 기초자산을 현재시점에 정한 가격으로 미래시점에 매매하기로 하는 거래로서, 매매계약과 동시에 상품이 인도되고 결제가 끝나는 현물거래와 차이가 있다. 선물은 표준화된 상품으로 거래소시장에 상장되어 거래되므로 만기일 전에도 반대매매를 통해 언제든지 포지션을 종결할 수 있다. 선도는 선물과 구조가 같으나 장외계약으로 거래조건을 거래당사자가 조정할 수 있다. 옵션 거래는 장래 일정시점(또는 일정기간 내)에 거래 일방이 약정(행사)가격으로 기초자산을 매수하거나 매도할 수 있는 권리를 사고파는 거래이다. 스왑거래는 두 개의 자산·부채에서 발생하는 미래의 현금흐름 등을 일정기간 교환하기로 하는 거래로서 하나의 선도거래를 매입하는 동시에 또 다른 선도거래를 매각하는 거래이다. 단순한 선물과 옵션을 다양하게 결합, 합성하여 새로운 파생상품을 만들 수도 있다.

둘째, 거래목적에 따라 헤지거래, 투기거래 및 차익거래 등으로 구분할 수 있다. 헤지 거래는 기초자산 보유자나 수요자가 기초자산 가격의 변동으로 인한 불확실성을 관리 하고자 하는 목적의 거래를 말한다. 투기거래는 기초자산에 대한 수요와 무관하게 이익을 얻으 목적으로 하는 거래를 말한다. 차익거래는 선물 이론가격과 실제가격 사이의 일시적 불균형이 장래에 균형을 이룰 것으로 예상하여 현물과 선물을 동시에 반대방향으로 매매 하는 거래이다. 현물은 이용하지 않고 동일한 시장 또는 다른 시장 간에 서로 연계성이 있는 선물들 간의 가격차이로부터 이익을 취득하기 위한 거래를 스프레드 거래라고 한다.

셋째, 정형화된 시장에서 거래하는지 여부에 따라 장내거래와 장외거래로 구분할 수 있다. 장내거래에서는 거래조건을 표준화한 상품을 거래소를 통해 거래하고 청산하는 거래 이다. 증거금(Margin) 징구에 따른 일일정산 체제와 거래소의 결제이행보증으로 계약 불이행 위험이 매우 낮고 유동성이 풍부한 반면, 거래조건을 자유롭게 정할 수 없는 한계가 있다. 장외거래는 거래소를 통하지 않고 거래당사자간 1:1로 거래되므로 거래조건을 협의 하여 결정할 수 있어 상품종류가 매우 다양하나, 장내거래에 비해 유동성이 부족하며 거래 상대방의 계약불이행 위험을 직접 부담해야 한다는 단점이 있다.

넷째, 기초자산의 특성에 따라 파생상품을 구분할 수 있다. 「자본시장법」은 기초자산의 유형을 다섯 가지로 구분하고 있다. 금융투자상품(주식, 주가지수, 금리), 통화(외국통화 포함), 일반상품(농산물, 축산물, 귀금속, 에너지), 신용위험 뿐만 아니라 가격·이자율·지표·단위의 산출이나 평가가 가능한 자연적·환경적·경제적 현상 등에 속하는 위험도 기초자산으로 포섭하여 가능한 한 다양한 파생상품이 개발될 수 있도록 허용하고 있다.

파생결합증권(Derivative-combined Securities)은 ‘기초자산의 가격 등의 변동과 연계하여 미리 정하여진 방법에 따라 지급금액 또는 회수금액이 결정되는 권리이다. 파생결합증권의 대표적인 유형으로는 주가연계증권(ELS), 주식워런트증권(ELW), 신용연계증권(CLN) 등이 있다. ELW는 개별주식을 기초자산으로 한 옵션 매수거래이나 법상 상장증권과 동일한 매매절차를 부여함으로써 파생결합증권으로 분류하고 있다. 따라서 발행과정보다는 매매질서에 대한 감독이 중요하다. 은행이 취급하는 주가연계예금(ELD)은 이자부분만 주가에 연동되어 있으며 원본은 예금의 형태로 지급이 보장되어 있으므로 금융투자상품 자체에 해당하지 않아 금융투자업 규제를 적용받지 않는다. 파생결합증권은 파생상품과 증권이 결합된 것으로서 파생상품처럼 기초자산에 연계하여 가치가 결정되지만 증권적 속성을 가지기 때문에 투자손실이 원본을 초과할 수 없다. 기능적인 면에서 파생결합증권은 도매로 구입한 비정형 장외파생상품을 정형화 되고, 유통성을 가진 증권에 내재하여 소매로 판매하는 기능을 하는 것으로 볼 수 있다. 한편 「상법」 및 「자본시장법」의 개정으로 인하여 기존 파생결합증권 중 이자부분 만이 기초자산에 연계되는 것은 파생결합증권에서 채무증권으로 분류 변경되어 기업의 다양한 자금조달 수단으로 활용될 수 있게 되었다.

| 국내에서 거래되고 있는 대표적인 파생상품의 종류 |

구 분	장내거래		장외거래			파생결합 상품
	선 물	옵 셴	선 도	스 왓	옵 셴	
이자율	국채금리선물 (3년 · 5년 · 10년) 무위험지표금리선물	-	금리선도 (FRA)	이자율스왑 (IRS)	이자율캡 이자율칼라	역변동금리채권 이중지표금리채권 장기금리연동채권
통화	미국달러선물 엔선물 유로선물 위안선물	미 국 달 리 옵션 (휴면)	통화선도 (Forward)	통화스왑 (CRS)	통화옵션	통화연계예금 통화연계채권
주식	코스피200선물 코스피200섹터지수선물 코리아밸류업지수선물 배당지수선물 미니코스피200선물 코스닥150선물 유로스톡스50선물 KRX K-뉴딜지수선물 KRX300선물 개별주식선물 ETF선물	코스피200 옵션 미니코스피 200옵션 개별주식 옵션	주식선도	주식스왑	주식옵션	파생결합증권 (ELS, DLS) 파생결합사채 (ELB, DLB) 주식워런트증권 (ELW) 상장지수증권(ETN) 주가연계펀드(ELF)
상품	금선물 돈육선물(휴면)	-	상품선도	-	-	유가연계증권
신용	-	-	-	신용스왑 (CDS)	신용옵션 (CO)	신용연계채권 합성 CDO

※ 기타 비정형파생상품: Kiko, Snowball, Target Forward 등

2. 파생상품시장 현황

파생상품시장은 거래소에서 거래되는 장내파생상품 시장과 장외시장에서 거래되는 장외 파생상품 시장으로 구분된다.

2025년 상반기 금융회사의 파생상품 총 거래규모는 2경 3,026조원으로 전년 동기 대비 4.3% 감소하였다. 특히 주식 관련 장내파생상품 거래 감소로 인해, 파생상품 전체 거래 규모가 감소하였다.

| 금융회사 파생상품 거래규모 추이 |

(단위: 조원, %)

구 분	주식 관련거래		외환 관련거래		이자율 관련거래		기타 관련거래		계
	장내	장외	장내	장외	장내	장외	장내	장외	
2024년 상반기	6,886	182	635	9,855	3,012	3,335	49	104	24,058
2025년 상반기	5,589	281	875	9,657	3,605	2,906	38	75	23,026
증감	△1,297	99	240	△198	593	△429	△11	△29	△1,032

한편, 2025년 상반기 ELS 발행액은 21.7조원, DLS 발행액은 12.3조원으로, 전년 동기 대비 파생결합증권(ELS 및 DLS) 발행 규모는 6.5조원(23.6%) 증가하였다. 2024년 홍콩 H지수 사태 이후 주요 은행의 ELS 판매 중단 등으로 파생결합증권 발행액이 감소하였으나, 2025년 들어 국내외 증시 상승 및 금리 인하에 따라 투자수요가 일부 회복하여 파생결합증권 발행액이 증가하는 모습을 보였다.

| 금융회사 파생결합증권 발행규모 추이 |

(단위: 조원, %)

구 분	ELS(ELB 포함)	DLS(DLB 포함)
2024년 상반기	18.3	9.3
2025년 상반기	21.7	12.3
증감률	18.6%	32.3%

3. 파생상품 감독 및 법규체계

가. 파생상품시장 감독체계

파생상품은 고위험 금융상품이므로 이를 취급하는 금융회사는 충분한 위험관리 능력을 보유하고 상품판매 과정에서의 투명한 거래질서를 확립할 필요성이 매우 크다. 파생상품에 대한 감독체계는 크게 영업에 대한 진입규제, 투자자보호를 위한 업자에 대한 영업행위 규제와 건전성 감독으로 구분할 수 있다. 이와 더불어 파생상품시장의 불공정거래를 방지하기 위한 시장감독도 건전한 거래질서 확립을 위한 중요한 감독기능이다.

나. 파생상품 법규체계

(1) 감독법규체계

「자본시장법」은 파생상품시장과 파생상품을 업으로 취급하는 금융투자업자를 포괄적으로 규율하는 법규이다. 파생상품 및 파생결합증권에 대한 정의, 업자에 대한 인가요건 및 업무범위, 기타 영업행위 등에 대하여 규정하고 있다. 과거에는 은행은 「은행법」에 근거하여, 증권회사 및 선물회사는 「증권거래법」 또는 「선물거래법」에 근거하여 파생상품을 취급하였으나, 2009.2.4. 「자본시장법」이 시행되면서 동일 기능 동일 규제 원칙하에 은행, 증권사 등이 국내에서 취급하는 모든 파생상품 거래는 「자본시장법」의 적용을 받게 되었다. 다만, 겸영 금융투자업자(은행)의 건전성에 대해서는 권역별 법령을 따르도록 하고 있다.

외국환거래법은 대외거래 등의 원활한 시장기능 조성을 위해 외화표시 파생상품거래 또는 비거주자와 거주자간의 파생상품거래에 대해 일정한 규제를 하고 있다. 외국통화를 기초 자산으로 하는 파생상품거래의 중개 등의 외국환중개업무를 취급하기 위해서는 재정경제부장관의 인가를 받아야 한다. 또한 거래실적의 주기별 사후보고 및 일부거래⁴⁶²⁾에 대한 건별 사전신고 등의 의무조항을 두고 있다.

| 법규별 감독사항 |

법 규	적용대상 금융회사	감독사항
자본시장법	은행 증권회사 선물회사 자산운용사	- 파생상품 영업인가 - 영업규제(투자자보호제도) - 거래한도규제 - 내부통제 및 리스크관리(위험액산출기준) - 거래보고의무
은행법	은행	- 영업규제(투자자보호제도) - 거래한도규제 - 내부통제 및 리스크관리(위험액산출기준) - 거래보고의무

462) 「외국환거래규정」 제7-40조 제2항에 따라 액면금액의 20% 이상을 프리미엄 등 선급수수료로 지급하는 거래, 기체 결된 파생상품거래에서 발생한 손실을 새로운 파생상품거래 가격에 반영하는 거래 등

법 규	적용대상 금융회사	감독사항
보험업법	보험회사	- 투자한도규제 - 내부통제 및 리스크관리 - 거래보고의무
외국환거래법 회계처리기준 파생상품업무처리 모범규준	모든 금융회사	- 외화표시 거래 등에 대한 신고의무 등 - 통일된 회계처리기준 - 파생상품 거래 관련 준수해야 할 세부사항 등

(2) 기타 업무처리기준

K-IFRS 제1039호 및 K-IFRS 제1032호⁴⁶³⁾은 파생상품회계 적용대상 판단기준, 가치 평가 및 손익인식방법, 헤지거래와 관련된 위험회피회계 적용기준 등 재무제표에 파생상품 표시 및 공시방법에 대하여 정하고 있다.

4. 파생상품 감독기능별 세부내용

가. 파생상품 판매 인가요건(진입규제)

누구든지 파생상품을 영업으로 취급하기 위해서는 투자매매업⁴⁶⁴⁾ 또는 투자중개업⁴⁶⁵⁾ 인가를 받아야만 한다. 은행과 증권사는 「자본시장법」에 따른 인가를 받으면 투자매매업과 중개업을 영위할 수 있는 반면에 보험회사는 투자매매업·중개업을 영위할 수 없다.

금융투자업 인가요건은 회사의 형태, 최저 자기자본, 사업계획의 타당성, 물적·인적 요건, 임원요건, 대주주요건, 이해상충방지체제로 구분하여 인가단위별로 차등적으로 적용하고 있다. 파생상품에 대한 투자매매업 및 중개업은 주로 은행, 증권사가 겸영의 형태로 영위하게 되므로 물적·인적 설비와 더불어 사업계획의 타당성, 특히 위험관리 능력이 중요한 요소이다. 최저자기자본은 금융투자업 종류, 취급상품, 판매대상 투자자 범위에 따라 상이하다.

463) 한국회계기준원은 G20의 금융상품회계 개선과제 중 3단계에 해당하는 K-IFRS 제1109호(금융상품)를 제정·의결 하였으며, 2018년부터 적용된다

464) 투자매매업이란 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 증권 발행·인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것

465) 투자중개업이란 누구의 명의로 하든지 타인의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 그 중개나 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 또는 증권 발행·인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것

| 파생상품 취급업무 인가업무단위별 최저자기자본 |

(단위: 억원)

금융투자업	금융투자상품	투자자	최저자기자본*
투자매매업 (투자중개업)	장내파생상품	일반투자자 및 전문투자자	100 (20)
투자매매업 (투자중개업)	장내파생상품 (주권을 기초자산으로 하는 것만 해당)	일반투자자 및 전문투자자	50 (10)
투자매매업 (투자중개업)	장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	900 (100)
투자매매업 (투자중개업)	장외파생상품 (주권을 기초자산으로 하는 것만 해당)	일반투자자 및 전문투자자	450 (50)
투자매매업 (투자중개업)	장외파생상품 (주권 외의 것을 기초자산으로 하는 것만 해당)	일반투자자 및 전문투자자	450 (50)
투자매매업 (투자중개업)	장외파생상품 (통화 · 이자율을 기초자산으로 하는 것만 해당)	일반투자자 및 전문투자자	180 (20)

* 전문투자자만 대상으로 할 경우 최저자기자본은 50% 감소

나. 투자자보호제도

금융투자업자가 일반투자자⁴⁶⁶⁾ 대상으로 파생상품을 판매하기 위해서는 주식, 채권 등 일반적인 금융투자상품에 대해 적용되는 일반적인 투자자보호제도를 준수해야 할 뿐만 아니라 파생상품에만 적용되는 강화된 투자자보호제도를 추가로 준수하여야 한다. 일반적인 투자자보호제도는 신의성실의무, 고객알기의무, 적합성원칙, 설명의무, 단정적 판단근거 제공금지, 손해배상책임, 부당권유금지, 투자권유준칙마련 의무 등이며, 파생상품에 대하여 강화된 투자자보호제도는 적정성원칙, 투자권유 대행금지, 차등화된 투자권유준칙 마련, 상장법인에 대한 특례 등이 있다. 특히, 파생결합상품을 고령자 및 부적합투자자를 대상으로 판매하기 위해서는 투자숙려제도(2017.4월 시행), 녹취제도(2018.1월 시행)가 추가로 적용되는 등 투자자 보호를 강화하였다. 2021.5월부터는 원금 20% 초과 손실이 날 수 있는 파생결합증권 등 고난도금융투자상품에 대하여는 판매·계약체결 과정에 대한 녹취를 의무화하고, 고난도금융투자상품을 청약하는 경우 청약 여부를 다시 한번 생각해 볼 수

466) 「자본시장법」상에는 투자자를 전문투자자 및 일반투자자로 구분하고 있는데, 전문투자자는 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자를 의미한다. 예를 들자면 금융회사, 지방자치단체, 상장법인 등을 들 수 있다. 전문투자자가 아닌 투자자는 일반투자자로 구분된다.

있는 2영업일 이상의 숙려기간을 보장하도록 하였다. 각 제도에 대하여는 다음의 표에서 간략히 설명한다.

| 파생상품 투자자보호제도 |

구 분	투자자보호제도	내 용
일반적 투자자보호원칙	신의성실의무 (자본시장법 §37)	신의성실의 원칙에 따라 공정하게 금융투자업을 영위하여야 함
	적합성 원칙 (금융소비자보호법 §17)	일반금융소비자에게 계약체결 권유시 고객정보를 파악하고, 부적합한 상품은 권유 금지
	적정성 원칙 (금융소비자보호법 §18)	일반금융소비자에게 상품권유 없이 고객이 청약한 경우, 고객정보를 파악하고 해당 상품이 부적정할 경우 그 사실을 소비자에 고지·확인
	설명 의무 (금융소비자보호법 §19)	일반금융소비자를 상대로 투자권유시 투자 관련 중요사항, 투자에 따르는 위험 등을 설명해야 할 의무
	손해배상책임 (금융소비자보호법 §44)	금융상품판매업자 등이 고의 또는 과실로 금융소비자보호법을 위반하여 금융소비자에게 손해를 발생시킨 경우에는 그 손해를 배상할 책임이 있음
	부당권유 금지 (금융소비자보호법 §21)	불확실한 사항에 대하여 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리는 행위, 금융상품의 내용을 사실과 다르게 알리는 행위 등의 금지
	투자권유준칙 마련 (자본시장법 §50①)	투자자에게 투자권유시 준수해야 할 준칙을 금융투자업자가 자체적으로 마련해야 할 의무
	매매형태 명시 (자본시장법 §66)	매매에 관한 주문을 받는 경우 사전에 자기가 매매업자인지 중개업자인지를 밝혀야 할 의무
	자기계약 금지 (자본시장법 §67)	매매에 있어 자신이 본인이 되고 동시에 상대방의 중개업자가 될 수 없음
파생상품에 대하여 강화된 투자자보호원칙	투자권유대행 금지 (자본시장법 §51①)	모집인 등에게 파생상품 투자권유를 대행하도록 위탁하는 행위 금지
	차등화된 투자권유준칙 마련 (자본시장법 §50①)	일반투자자의 투자목적 등을 고려하여 투자자 등급별로 차등화된 파생상품 투자자권유준칙을 마련해야 할 의무
	상장법인에 대한 특례 (자본시장법 §9⑤)	원칙적으로 상장법인은 전문투자자로 분류하나, 장외파생상품 거래에 있어서는 전문투자자로 취급받겠다는 의사표시를 하지 않는 한 일반투자자로 취급
	숙려제도 (자본시장법 시행령 §68⑤ 2의3.)	고난도금융투자상품 판매시 2영업일 이상 숙려기간 부여 등
	녹취제도 (자본시장법 시행령 §68⑤ 2의3.)	고난도금융투자상품 판매시 판매과정을 녹취하여야 하고, 투자자의 요청이 있는 경우 녹취기록 제공 등

다. 파생상품 공시·신고의무, 투자자의 거래제한

「자본시장법」에서는 시장에서 유통·판매되고 있는 파생상품에 대한 투자자의 알 권리를 충족시키고 권리·의무관계의 안정적인 운영을 도모하며, 투자자의 과도한 거래로 인한 리스크의 확산을 방지하기 위한 각종 공시·신고의무 및 투자자의 거래제한규정을 두고 있다.

우선 장내시장에서 파생상품이 거래되기 위해서는 한국거래소의 파생상품시장업무 규정⁴⁶⁷⁾에 근거를 마련해야 한다. 동 업무규정에 기초자산의 범위를 추가하는 경우에는 금융위원회의 승인이 필요하나, 승인받은 기초자산 범위 내의 개별 파생상품에 대한 상장 여부는 한국거래소에서 자율적으로 결정할 수 있다. 투자자는 한국거래소의 회원인 투자중개업자를 통해서만 장내파생상품 거래가 가능하며, 동일 품목의 장내파생상품의 보유 한도가 제한되어 있고 일정수량을 초과하는 경우 보고의무를 부과하고 있다.

두 번째로 장외파생상품 거래에 있어 표준계약서 제정 및 변경, 약관 제정시에는 금융투자협회에 신고하고 검토를 받아야 한다. 장외파생상품 거래의 거래상대방이 일반투자자인 경우에는 위험회피 목적으로만 거래가 제한된다. 따라서 투자자는 위험회피대상을 보유 또는 보유할 예정이어야 한다. 이는 KIKO사태와 같이 장외파생상품 거래로 인해 일반투자자의 손해가 예상치 못한 수준으로 확산되는 것을 방지하기 위한 조치이다.

금융투자업자가 파생결합증권을 모집 또는 매출하기 위해서는 증권신고서(일괄신고서)를 금융위원회에 제출해야 한다.

라. 거래한도 규제

「자본시장법」 및 각 금융권역별 법령에서 금융회사가 과도한 파생상품 거래를 함으로써 재무상황 등에 부정적 영향을 받는 것을 방지하기 위하여 적격자와의 거래만 인정하거나 거래규모 한도 등을 정하고 있다. 장외파생상품을 취급하는 증권회사는 파생상품으로 인한 위험금액이 자기자본의 100분의 30을 초과할 수 없고, 겸영금융투자업자인 은행은 내부기준으로 위험한도를 정하도록 하고 있다. 위험액은 각 권역의 건전성 규제방식에 따라 산출

467) 한국거래소의 파생상품시장업무규정에서는 ① 매매의 수탁에 관한 사항 ② 매매의 유형 및 품목 ③ 매매의 결제월 ④ 파생상품시장 개폐·정지 또는 휴장에 관한 사항 ⑤ 계약의 체결 및 제한에 관한 사항 ⑥ 증거금에 관한 사항 ⑦ 결제의 방법 등에 대하여 정하고 있다.

한다. 즉 은행의 BIS자기자본비율이나 증권사의 영업용순자본비율을 산출하기 위해서는 위험액을 신용위험, 시장위험, 운영위험으로 구분하여 산정하도록 되어 있는데 파생상품 거래로 인한 위험액도 동일한 방법으로 산출하여야 한다. 파생상품 거래규모가 커질수록 신용위험액과 시장위험액이 점점 커지게 된다. 금융투자업자가 신규 장외파생상품거래를 취급하기 위해서는 영업용순자본에서 총위험을 차감한 금액이 필요유지 자기자본의 1.5배 이상이어야 하며, 은행(겸영금융투자업자)은 BIS자기자본비율 8% 이상을 유지하여야 한다.

보험회사에 대하여는 직접적인 한도 규제가 폐지되었으나, 파생거래로 인해 리스크가 높아지는 경우 지급여력비율(K-ICS)이 하락하여 추가적인 요구자본을 부과하고 있다.

집합투자업자의 펀드 운용에 대하여도 일정한 거래 제한규정을 두고 있다. 예를 들면 ① 투자적격 등급 이상인 자와 거래가 가능하고 ② 파생상품매매에 따른 위험평가액이 펀드의 순자산총액을 초과할 수 없으며 ③ 기초자산 중 동일법인 등이 발행한 증권의 가격변동으로 인한 위험평가액이 펀드 자산총액의 10%를 초과할 수 없다는 등의 규정이 있다.

마. 내부통제 및 리스크 관리

파생상품 투자자보호원칙 및 거래한도규제 등이 원활하게 작용할 수 있도록 금융회사가 적절한 내부통제체계를 갖추도록 하고, 또한 위험관리능력이 적정수준 이상으로 유지될 수 있도록 주기적인 점검과 전담조직을 마련하도록 하는 등의 의무를 부과하고 있다.

장외파생상품의 매매 및 중개를 하는 금융투자업자는 반기별로 위험관리에 대하여 종합평가를 실시하고 그 결과를 금융감독원장에게 보고하여야 한다. 위험관리 종합평가결과가 ‘양호’ 이상이어야 하고, 특히 위험관리조직 및 인력, 위험측정 및 관리실무, 위험관리 및 내부통제 전산시스템 항목에 대한 평가결과가 모두 ‘양호’ 이상이어야 한다.

장외파생상품업 등⁴⁶⁸⁾을 영위하는 금융투자업자는 상근임원으로서 파생상품업무책임자를 1인 이상 두어야 하는데, 파생상품업무책임자는 ① 파생상품 투자자보호에 필요한 절차나 기준의 수립 및 집행에 관한 관리·감독업무 ② 장외파생상품 건별거래의 승인을 담당하고 있다.

468) 장외파생상품 투자매매업 또는 투자중개업을 하는 자는 모두 해당되며, 장내파생상품 투자매매업 또는 투자중개업을 하는 자로서 최근 사업연도말 기준 자산총액이 1천억원 이상인 자

장외파생상품 투자매매업 인가를 받은 금융투자업자는 위험을 실무적으로 종합관리하고 이사회·경영진을 보조하는 전담조직을 두어야 하는데, 이 조직은 영업부서·지원부서와 독립적으로 운영되어야 하며 ① 위험한도의 운영사항 점검 및 분석 ② 위험관리정보시스템의 운영 ③ 이사회 및 경영진에 대한 위험관리정보의 적시 제공 업무를 수행한다.

또한, 파생상품을 판매하는 금융회사는 ① 각 지점별 파생상품 영업관리자 지정에 관한 사항 ② 파생상품거래를 위한 계좌개설시 파생상품 영업관리자의 계좌개설에 관한 확인 및 투자자보호에 필요한 조치에 관한 사항 ③ 파생상품 영업관리자의 주기적인 점검에 관한 사항 등을 포함하는 파생상품 영업에 관한 내부통제기준을 정해야 한다.

「보험업 감독규정」에서도 보험회사의 파생상품거래에 대한 기록유지 의무, 이사회 또는 위험관리위원회의 매년 파생상품거래전략 승인 의무, 파생상품거래전략 준수 여부에 대한 정기적 점검 및 보고의무 등에 대하여 규정하고 있다.

바. 거래보고의무

금융감독원은 금융회사의 파생상품거래현황을 주기적⁴⁶⁹⁾으로 업무보고서 형태로 받고, 동 거래현황 자료를 토대로 개별 회사 또는 특정 분야의 리스크가 시스템리스크로 확산될 수 있는 가능성을 점검하는 등의 모니터링 기능을 수행하고 있다.

2021.4월부터는 금융투자업자의 장외파생상품 거래 정보집적을 위한 거래정보저장소(TR, Trade Repository)를 통해 장외파생상품 거래상대방별 거래규모 파악, 특정 파생상품에 대한 쏠림현상 및 시스템리스크 사전 분석 등에 활용될 수 있다.

469) 분기별 제출이 원칙이나 장외파생상품 매매·중개를 하는 금융투자업자는 매월 제출

제6절 자금세탁방지

1. 자금세탁의 의의

자금세탁(Money Laundering)은 범죄행위로부터 얻은 불법재산을 합법재산으로 위장·변환하는 과정이다. 이는 불법적으로 획득한 수익을 합법적인 원천에서 생긴 것처럼 보이게 하기 위하여 그 불법적 원천을 은닉하거나 가장하는 것이다.

자금세탁은 1988년 UN이 제정한 ‘마약 및 향정신성 물질의 불법거래 방지에 관한 협약’에서 최초로 정의되었다. 자금세탁이란 ‘범죄행위로부터 발생한 자산이라는 사실을 알면서 (i) 당해 자산의 출처를 은닉하거나 위장할 목적으로 또는 범죄를 저지른 자들의 법적 책임을 면하도록 도울 목적으로 해당 자산을 전환 또는 양도하는 행위, (ii) 당해 자산의 성질·출처·소재·처분·이동·권리·소유권을 은닉하거나 가장하는 행위, (iii) 당해 자산을 취득·소지·사용하는 행위’ 중 어느 하나로 정의된다.

우리나라의 경우 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(이하 ‘특정금융정보법’) §2 5에서 ‘자금세탁행위’를 정의하고 있으며 다음의 행위를 말한다.

① 범죄수익 등의 취득, 처분 또는 발생 원인에 관한 사실을 가장하는 행위나 특정범죄를 조장하거나 적법하게 취득한 재산으로 가장할 목적으로 범죄수익 등을 은닉하는 행위(「범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률」(이하 ‘범죄수익은닉규제법’) §3), ② 마약류 범죄의 발견 또는 불법수익 등의 출처에 관한 수사를 방해하거나 불법수익 등의 몰수를 회피할 목적으로 불법수익 등의 성질·소재·출처 또는 귀속관계를 은닉 또는 가장하는 행위(「마약류 불법거래 방지에 관한 특례법」(이하 ‘마약거래방지법’) §7), ③ 조세범죄(조세포탈, 관세포탈, 지방세포탈 등)를 목적으로 또는 세법에 따라 납부하여야 하는 조세를 탈루할 목적으로 재산의 취득·처분 또는 발생 원인에 대한 사실을 가장하거나 그 재산을 은닉하는 행위(「조세법 처벌법」 §3, 「지방세기본법」 §102, 「관세법」 §270, 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」(이하 ‘특정범죄가중법’) §8)

익명성이 높은 가상자산을 통한 자금세탁 등의 위험성이 높아짐에 따라 2020.3.24. 법률 개정(시행 2021.3.25)하여 가상자산사업자의 가상자산거래를 “금융거래등”에 포함시켜 가상자산사업자에 대해서도 관련 의무를 부과하고, 금융회사 등이 가상자산사업자와 금융거래를 수행할 때 준수할 사항을 규정하였다.

AML/CFT 국제기준 및 국제기구

FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering)는 1989년 파리 G7 정상회의에서 자금세탁방지와 이를 위한 국제공조의 중요성을 인식한 정상들의 지시에 따라 설립회원국 장관들에 의해 설립된 기구이다. 미국·영국 등 주요 38개국과 European Commission 등 2개 국제기구(2025년 말 현재)가 가입되어 있으며, 우리나라는 2009.10월 정회원에 가입하였다. FATF의 임무는 AML/CFT 국제기준을 정립하고, 자금세탁, 테러자금조달, 확산금융, 그리고 국제금융시스템의 순수성을 위협하는 다른 관련 위협들과 맞서기 위한 법률적·규제적·운영적 조치의 효과적인 실행을 촉진하는 것이다.

각국은 다양한 법률적, 행정적, 운영상의 체계와 다른 금융 시스템을 갖추고 있어 자금세탁, 테러 자금조달 등의 위협들에 대응하여 모두 동일한 조치를 취할 수 있는 것이 아니므로 FATF는 국제기준으로 권고사항(Recommendations)을 마련하고 각국이 그들의 특수한 상황에 맞게 적절한 조치들을 채택하여 이행토록 하였다.

FATF 40개 권고사항은 마약 관련 범죄자들이 금융시스템을 자금세탁에 악용하는 것을 방지하기 위해 1990년 최초로 도입되었고, 2001년에는 업무영역이 테러행위와 테러조직 관련 과제로 확대되어, 테러자금조달에 관한 8개의 특별권고(이후 9개로 확대)를 만들게 되는 중요한 진전을 이루었다. 이후 몇 차례의 개정을 거쳐 2012년에는 자금세탁위험에 따라 차등화된 조치를 취하는 위험기반 접근법(Risk Based Approach, RBA) 개념을 도입하였으며, 전제범죄에 조세범죄를 추가하고 테러 자금조달 관련 9개의 특별권고사항을 40개 권고사항에 흡수·통합하였다.

2. 자금세탁방지제도의 핵심사항

자금세탁방지제도의 핵심은 ① 「범죄수익은닉규제법」에 의한 자금세탁의 범죄화, 「특정 금융정보법」에 의한 ② 의심거래 보고 제도, ③ 고액 현금거래 보고 제도, ④ 고객확인제도 및 ⑤ 강화된 고객확인제도라고 할 수 있다.

가. 자금세탁의 범죄화

자금세탁의 범죄화(Criminalization of Money Laundering)란 자금세탁을 독립된 범죄로 규정하고 처벌하는 것이며 자금세탁행위가 범죄로 성립되기 위해서는 자금세탁의 대상자금이 전제범죄(Predicate Offences)로부터 발생한 불법자금이어야 한다. 자금세탁 범죄는 범죄행위를 통해 얻어진 수익을 은닉·가장하는 등 범죄수익을 처리하는 과정에서

일어나는 파생범죄이나 자금세탁범죄 그 자체가 본 범죄와 별개로 중형으로 처벌되도록 한 것이 자금세탁 범죄화의 핵심이다.

우리나라는 자금세탁의 범죄화를 「범죄수익은닉규제법」과 「마약거래방지법」에서 각각 규정하고 있다. 자금세탁 범죄에 대해 「범죄수익은닉규제법」은 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하 벌금, 「마약거래방지법」은 7년 이하의 징역 또는 3천만원 이하 벌금으로 각각 최고형량을 달리 규정하고 있다.

자금세탁의 범죄화는 특정범죄를 조장하는 경제적 요인을 근원적으로 제거하고 건전한 사회질서를 유지하고자 하는데 근본목적이 있으며 범죄수익은 범죄의 목적이자 그 생명줄이므로 이를 규제하는 것이 범죄예방에 가장 효과적이라는 국제사회의 공통된 인식 아래 도입된 것이 자금세탁방지제도이다.

나. 의심거래 보고 제도(STR : Suspicious Transaction Report)

의심거래 보고 제도란 금융거래등(카지노에서의 칩 교환, 가상자산거래 포함)과 관련하여 수수한 재산이 불법재산이라고 의심되는 합당한 근거가 있거나 금융거래등의 상대방이 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」(이하 ‘금융실명법’) §3③⁴⁷⁰⁾을 위반하여 불법적인 금융거래등을 하는 등 자금세탁행위를 하고 있다고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우, 또는 「범죄수익은닉규제법」 §5①⁴⁷¹⁾ 및 「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금 조달행위의 금지에 관한 법률」(이하 ‘테러자금금지법’) §5②⁴⁷²⁾에 따라 금융회사 등의 종사자가 관할 수사기관에 신고한 경우 이를 금융정보분석원장에게 보고하도록 한 제도이다.

470) 누구든지 「특정금융정보법」 §2 4.에 따른 불법재산의 은닉, 같은 조 5.에 따른 자금세탁행위 또는 같은 조 6.에 따른 공중협박자금조달행위 및 강제집행의 면탈, 그 밖에 탈법행위를 목적으로 타인의 실지명의로 금융거래를 하여서는 아니 된다.

471) 「특정금융정보법」 §2 1.에 따른 금융회사등에 종사하는 사람은 같은 법 §2 2.에 따른 금융거래등과 관련하여 수수한 재산이 범죄수익등이라는 사실을 알게 되었을 때 또는 금융거래등의 상대방이 §3의 죄에 해당하는 행위를 하고 있다는 사실을 알게 되었을 때에는 다른 법률의 규정에도 불구하고 지체 없이 관할 수사기관에 신고하여야 한다.

472) 금융회사등의 종사자는 금융거래등과 관련하여 수수한 재산이 공중협박자금 또는 대량살상무기확산자금이라는 사실을 알게 되거나 금융거래등의 상대방이 §4④에 따른 허가를 받지 아니하고 금융거래등이나 그에 따른 지급·영수를 하고 있다는 사실 또는 §6①의 죄에 해당하는 행위를 하고 있다는 사실을 알게 된 때에는 다른 법률에도 불구하고 지체 없이 관할 수사기관에 그 사실을 신고하여야 한다.

불법재산 또는 자금세탁행위로 의심되는 합당한 근거가 있는지 여부에 관한 판단주체는 금융회사 등(카지노 포함)이며, 이러한 점에서 의심거래 보고 제도는 주관적 판단에 의존하는 제도라 할 수 있다.

다. 고액 현금거래 보고 제도(CTR : Currency Transaction Report)

고액 현금거래 보고란 금융회사 등이 일정금액 이상의 현금거래를 금융정보분석원장에게 보고하도록 한 제도이다. 1거래일 동안 1천만원 이상의 현금을 금융거래등의 상대방으로부터 영수하거나 금융거래 상대방에게 지급하는 경우 금융거래등의 상대방의 신원과 거래일시, 거래금액 등을 전산시스템을 통해 금융정보분석원에 자동 보고하는 것을 말한다. 고액 현금거래 보고 제도는 객관적 거래사실을 보고한다는 점에서 금융회사가 자금세탁의 의심이 있다고 주관적으로 판단하여 의심되는 합당한 사유를 작성·보고하는 의심거래 보고 제도와는 구별된다.

우리나라는 2006년에 이 제도를 도입하였고, 당시 보고 기준금액은 5천만원이었으나, 2008년부터는 3천만원, 2010년부터는 2천만원, 2019.7.1.부터는 1천만원으로 단계적으로 인하하였다.

고액 현금거래 보고 제도는 객관적 기준에 의해 일정금액 이상의 현금거래를 보고토록 함으로써 불법자금의 유출입 또는 자금세탁혐의가 있는 비정상적 금융거래를 효율적으로 차단하고, 의심거래 보고 제도의 보완을 위해 도입된 제도이다.

라. 고객확인제도(CDD : Customer Due Diligence)

고객확인제도는 금융회사 등이 금융거래등을 이용한 자금세탁행위 및 공중협박자금조달 행위를 방지하기 위한 합당한 주의로서 고객과 거래 시 고객의 실지명(성명, 주민등록번호)와 주소, 연락처 등을 확인하도록 하는 제도로 우리나라에서는 2006.1월부터 도입·시행되었다.

고객확인제도는 금융회사 입장에서는 금융회사가 고객의 수요에 맞는 금융서비스를 제공하면서도 정확한 고객확인을 통해 자금세탁의 위험성을 최소화하고 금융회사의 평판 위험을 줄일 수 있는 장치로서 인식하고 있으며 자금세탁방지 측면에서는 금융회사가 평소 고객에

대한 정보를 파악·축적함으로써 고객의 의심거래 여부를 파악하는 토대를 제공하고 있다. 따라서 금융회사 입장에서 자신의 고객이 누구인지 정확하게 알고 범죄자에게는 금융 서비스를 제공하지 않도록 하는 정책이라 하여 ‘고객알기정책(Know Your Customer Policy)’이라고도 한다.

2014.5월 「특정금융정보법」 개정을 통해 2016.1.1.부터 국제기준에 따른 법인(단체) 고객의 실제 소유자 정의와 고객확인업무 수행시 실제 소유자를 확인하도록 의무사항이 추가되었다.

마. 강화된 고객확인제도(EDD : Enhanced Due Diligence)

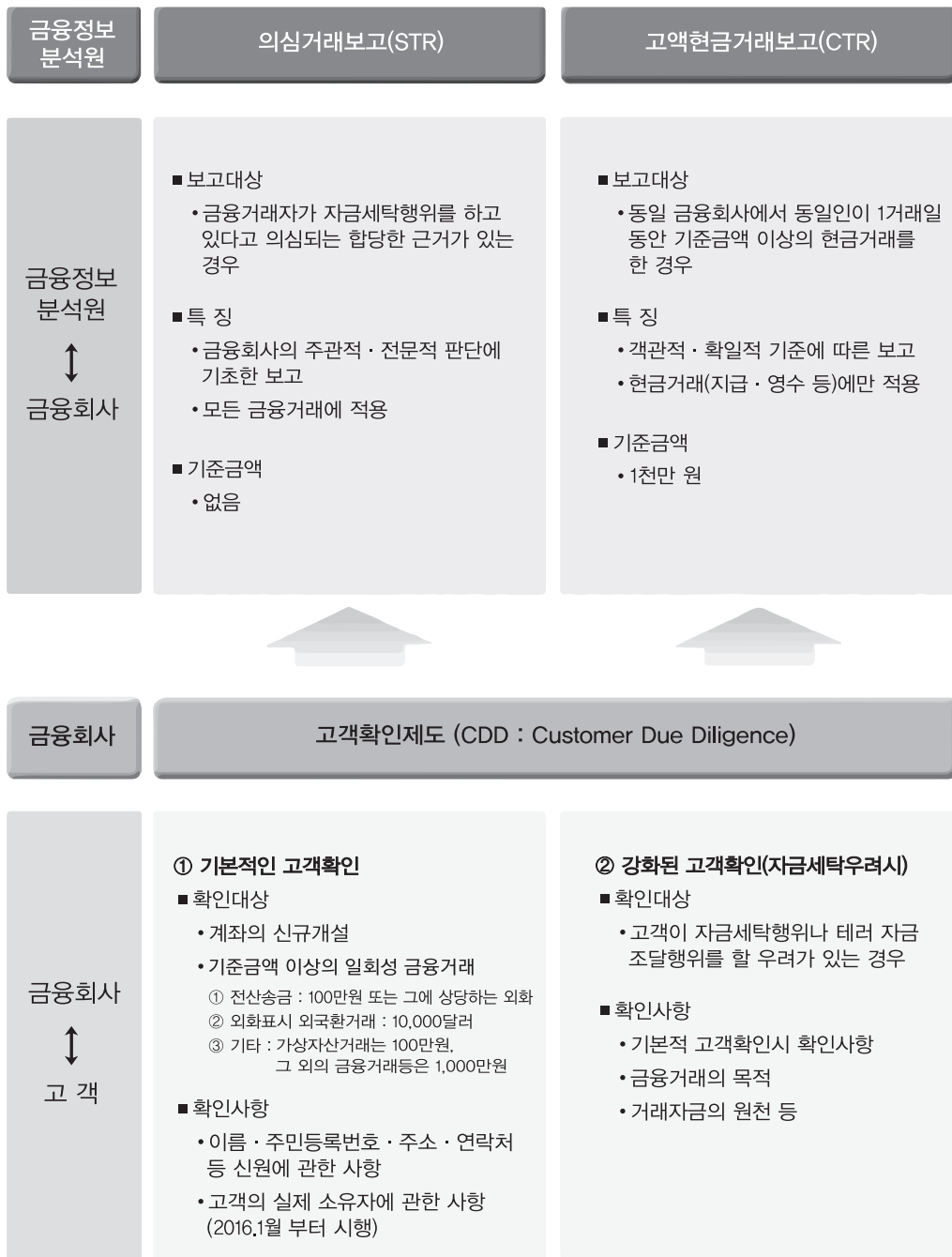
강화된 고객확인제도는 고객별·상품별 자금세탁 위험도를 분류하고, 자금세탁위험이 큰 경우에는 더욱 엄격한 고객확인, 즉 금융거래등의 목적 및 거래자금의 원천 등을 확인하도록 하는 제도로 2008.12.22.부터 시행되었다. 금융회사등은 고객과 거래유형에 따른 자금세탁 위험도를 평가하고 위험도에 따라 차등화된 고객확인⁴⁷³⁾을 실시함으로써 자금세탁 위험을 보다 효과적으로 관리하게 되었다.

| 실명확인제도, 고객확인제도(CDD) 및 강화된 고객확인제도(EDD) 비교 |

금융실명법상 실명확인제도	특정금융정보법상 고객확인제도(CDD) (2006.1월 도입)	
		고위험고객: 강화된 고객확인(EDD)
성명, 주민번호	성명, 주민번호 + 주소, 연락처 + 실제소유자에 관한 사항(2016.1.1.부터 시행)	성명, 주민번호, 주소, 연락처, 실제소유자에 관한 사항 + 거래목적, 거래자금의 원천

473) 위험기반 접근법(Risk-based Approach)에 기초하여 위험이 낮은 고객에 대해서는 고객확인에 수반되는 비용과 시간을 절약하는 반면, 고위험 고객(또는 거래)에 대하여는 강화된 고객확인을 실시

| 자금세탁방지제도 운영체계 |



3. 우리나라의 자금세탁방지관련 법규

우리나라의 자금세탁방지제도는 2001.11.28. 「범죄수익은닉규제법」 및 「특정금융정보법」 등 2개 법률의 시행과 함께 본격 도입되었다.

가. 「범죄수익은닉규제법」 주요내용

특정범죄⁴⁷⁴⁾로부터 얻은 범죄수익등의 취득·처분 사실 또는 그 발생 원인에 관한 사실을 가장하거나, 특정범죄를 조장하거나 적법재산으로 가장할 목적으로 범죄수익등을 은닉하는 행위에 대하여 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금을 부과하는 제재조항을 둠으로써 자금세탁행위를 범죄화하였다. 또한, 특정금융정보법에 따른 금융회사등의 종사자로 하여금 금융거래와 관련하여 수수한 재산의 범죄수익 해당 사실 또는 거래상대방의 범죄수익 은닉 행위 등과 관련하여 다른 법률의 규정에도 불구하고 지체 없이 관할 수사기관에 신고할 의무를 부여하고 위반 시 2년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금을 부과하도록 함으로써, 금융권을 통한 자금세탁을 차단하기 위한 제도적 기반을 마련하였다.

더불어 동법은 범죄수익, 범죄수익에서 유래한 재산, 불법재산과 혼화된 재산 등을 몰수·추징하는 근거를 두어 범죄의 경제적 동기를 근원적으로 제거하는 내용을 담고 있다.

나. 「특정금융정보법」 주요내용

금융회사 등에 대해 금융거래등과 관련하여 수수한 재산이 불법재산이라고 의심되는 합당한 근거가 있거나 금융거래등의 상대방이 자금세탁행위나 테러자금조달행위를 하고 있다고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우 금융정보분석원에 보고하는 의심거래 보고의무와, 동일 금융기관에서 동일인이 1거래일 동안 1천만원 이상의 현금을 지급하거나 영수한 경우에는 그 사실을 30일 이내에 금융정보분석원에 전자기록매체 등을 이용하여 보고하는 고액 현금거래 보고의무를 부과하였다.

또한 금융회사 등의 고객확인 의무, 금융정보분석원의 설립과 금융회사 등의 제도이행에 대한 감독·검사, 금융정보의 누설금지 등에 대해서도 규정하고 있다.

474) 「특정금융정보법」 §2 5., 「범죄수익은닉규제법」 §2 1., 「마약거래방지법」 §2에서 정의

4. 공중협박(테러)자금 조달금지제도

테러억제를 위해서는 사전적인 예방, 특히 테러자금조달을 억제하는 것이 중요하다는 인식이 1990년대 중반부터 국제적으로 확산되었고, 2001년 9.11사태 이후에는 테러(Terror)와 테러자금조달금지가 국제사회의 주요 현안으로 등장하였다.

UN은 ‘테러자금조달 억제에 관한 UN협약(International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism)’을 1999.12.9.에 채택(2002.4.10.발효)하였다. 우리나라도 테러자금조달금지라는 국제적인 조류에 부응하기 위해 「공중 등 협박목적을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」을 2007.12.21. 제정하여 2008.12.22. 시행하였다.

이후 2014.5.28. 대량살상무기 확산과 관련한 자금조달 행위를 효과적으로 규제하기 위하여 법률의 제명을 「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」(이하 ‘테러자금금지법’)⁴⁷⁵⁾으로 변경하고 관련 내용을 개정하였다.

「테러자금금지법」에는 공중협박 행위⁴⁷⁶⁾(테러행위) 및 대량 살상무기 확산에 이용하기 위하여 자금 또는 재산을 모집·제공하거나 이를 운반·보관한 자와 이를 강요하거나 권유한 자는 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금으로 처벌하는 규정을 두었고 공중협박 자금조달 또는 대량살상무기확산 관련자를 금융거래등제한대상자로 지정하고 이들과 금융회사와의 금융거래 시 금융위원회의 허가를 받도록 규정하고 있다.

475) 2012년 개정 FATF 국제기준에 추가된 대량 살상무기 확산관련 정밀금융제재를 이행하기 위해 ① 대량살상무기 확산관련 개인·법인 또는 단체를 금융거래 등 제한대상자로 지정 가능, ② 특정 테러행위와 직접적 연관이 없는 경우에도 테러단체와 테러분자에 대한 자금 지원을 처벌해야 한다는 FATF 국제기준을 이행할 수 있는 근거 마련, ③ 테러자금조달 방지를 위한 예비·음모죄 신설 및 처벌조항 정비

476) 국가·지방자치단체·외국정부 또는 공중을 협박할 목적으로 살인·인질행위, 항공기테러, 선박테러, 폭발물테러, 방사성물질테러 행위

5. 우리나라의 자금세탁방지/공중협박자금 조달금지 체계

가. 자금세탁방지/ 공중협박자금조달금지 제도 개요

자금세탁/테러자금조달 방지(이하 “AML/CFT”)제도는 금융제도, 사법제도 및 국제협력을 연계하는 종합관리시스템으로 구축·운영된다.

자금세탁 의심이 있는 거래를 인지하여 금융정보분석원 또는 수사기관에 거래정보를 제공하는 내부통제시스템을 구축하는 금융제도, 자금세탁행위를 범죄행위로 규정하여 처벌하고 자금세탁행위와 관련된 수익 및 재산을 몰수·추징하는 사법제도가 필요하며 국가간 자금세탁 정보교환 등 상호협력체계를 구축하는 국제협력이 필요하다.

| AML/CFT 체계 |

금융제도	사법제도	국제협력
• 금융기관의 내부보고체제 구축 • 의심거래보고제도 • 고액현금거래보고제도 • 고객확인 의무 • 국제기준에 부합하는 FIU 설치 • 기록보존	• 자금세탁행위를 범죄로 규정 • 범죄수익 몰수·추징 • 범죄사실 수사기관 신고	• 범죄인 인도, 국가 차원의 사법공조 • 일반정보 및 의심거래정보 교환 등 FIU 간 협력
• 특정금융정보법	• 범죄수익규제법 • 마약류불법거래방지법 • 공중협박자금조달금지법 • 테러방지법	• MOU 체결, 정보교환

나. 금융회사의 역할

금융회사는 의심거래 보고, 고액 현금거래 보고 및 고객확인 의무를 원활하게 하고 자금세탁방지행위를 효율적으로 방지하기 위하여 보고책임자 임명, 업무지침 작성, 임직원에게 대한 교육 실시 등 내부보고체제 구축이 필요하다. 또한 의심거래 인지를 위한 전산시스템을 구축·활용하고, 인터넷뱅킹 등 창구직원이 파악하기 힘든 전자금융거래를 포함한 모니터링을 실시하여야 한다.

6. AML/CFT 감독 및 검사

가. 금융정보분석원의 감독 및 검사

금융회사등의 자금세탁 및 테러자금조달 방지(AML/CFT)의 효과적인 이행을 위하여 감독·검사가 필요하다. FATF도 권고사항(R,26, 27)으로 감독기관이 검사권한 등 금융회사의 자금세탁방지 이행여부를 감독 또는 모니터링 할 수 있는 적절한 권한을 가져야 한다고 규정하고 있다.

우리나라는 금융정보분석원장이 금융기관등의 자금세탁방지의무 이행에 대한 감독권, 검사권(조치권 포함)을 보유(「특정금융정보법」 §15)하고 있으나 금융회사에 대해서는 금융감독원장 등 11개 기관장⁴⁷⁷⁾에게 검사 및 일부 조치권⁴⁷⁸⁾을 위탁(「특정금융정보법」 §15⑥, 동법 시행령 §15 등)하고 카지노에 대해서는 제주특별자치도지사에게 검사 및 일부 조치권을 위탁하고 있다.

| 검사체계 및 흐름도 |



477) 과학기술정보통신부장관, 행정안전부장관,중소벤처기업부장관,관세청장,제주특별자치도지사, 금융감독원장,수협중앙회장,산림조합중앙회장,새마을금고중앙회장,농협중앙회장,신용협동조합중앙회장

478) 금융회사의 시정명령, 임원의 해임권고 및 6개월 이내 직무정지 등의 중조치는 금융정보분석원에서 직접 수행하고 나머지 조치를 수탁기관에 위탁

나. 금융감독원의 검사

금융감독원의 검사대상은 「특정금융정보법 시행령」 §15③에 따라 한국산업은행, 한국수출입은행, 중소기업은행 및 「은행법」에 의한 은행, 「자본시장법」, 「상호저축은행법」, 「보험업법」에 따른 금융회사 등 대부분의 금융회사이며 2017년 7월 「외국환거래법」에 따라 등록한 소액해외송금업자, 2019.7월 전자금융업자 및 대부업자(자산규모 500억원 이상)까지 포함되었다.

금융감독원의 검사는 금융회사의 자금세탁방지 업무현황 및 내부통제 절차 등에 대한 서면점검을 통해 자금세탁방지업무가 취약한 금융회사와 업무부문 등을 진단하여 검사계획의 수립에 활용하고 있으며, 2017년부터 금융회사가 금융정보분석원의 위험기반접근법(RBA) 처리기준에 따라 자체적으로 위험평가한 결과를 토대로 금융회사별·업무별 리스크에 기반한 검사시스템을 도입하는 등 자금세탁 위험에 기반한 검사업무체계를 강화하고 있다.

RBA 검사를 위해서는 금융정보분석원의 위험평가결과가 필수적이다. 금융정보분석원은 각 금융회사가 보고한 위험평가지표 자료를 기초로 금융회사 및 국가 전체에 대한 위험평가를 수행하고 금융감독원은 동 위험평가 결과 및 금융회사의 위험평가 기초자료를 제공받아 고위험 권역 및 검사대상기관 선정 등에 활용한다.

실제 RBA 검사를 위한 검사 범위, 방법 및 절차는 RBA 검사기준서⁴⁷⁹⁾에 따라 검사를 실시한다. RBA 검사기준서는 ① 자금세탁 위험평가체제, ② 고객확인 의무, ③ 위험기반 모니터링, ④ 내·외부 보고체제, ⑤ 위험기반 자금세탁방지 통제 구조, ⑥ 직원 알기 제도, ⑦ 임직원 교육 및 인식 제고, ⑧ 독립적인 감사(통제 평가) 및 ⑨ 자가 평가 및 기록 보존 등 9개 검사영역별 중점 검사사항과 세부점검항목으로 구성되어 있다.

479) 자금세탁방지 검사매뉴얼 제2장 RBA 자금세탁방지 검사기준서에서 위험기반접근법(RBA)에 따른 금융회사 자금세탁방지등 업무에 대한 검사 범위, 방법 및 절차를 정하고 있다.

제7절 집합투자업 감독

자본시장과 그 참여자에 대한 국제표준규범이라고 할 수 있는 국제증권감독자기구(IOSCO)⁴⁸⁰⁾가 2003.5월 공표한 「증권규제의 목적과 원칙」에서는 집합투자기구(CIS) 감독 체계가 갖춰야 할 요소를 다음과 같이 제시하고 있다. 첫째, 집합투자기구를 운용·판매하려는 자의 적격기준과 규제기준이 마련되어야 한다. 둘째, 집합투자기구의 법적형태와 구조 및 고객재산의 분리·보호에 관한 규제체계를 담아야 한다. 셋째, 특정 투자자에게 집합투자기구의 적합성 여부와 투자자 지분을 평가하는데 필요한 정보를 공시하여야 한다. 넷째, 특정 집합투자기구 보유자산의 가치평가와 그 증권의 가격산정 및 환매에 필요한 적절하고 공개된 기준을 확보하고 있어야 한다.⁴⁸¹⁾

이러한 감독장치는 종전의 「간접투자자산 운용업법」(이하 ‘간투법’)에 대체적으로 반영되어 있었으며, 2009.2.4.부터 시행된 「자본시장법」⁴⁸²⁾은 종전 「간투법」상의 ‘간접투자’ 개념을 ‘집합투자’ 개념으로 대체하고 자산운용감독 관련제도를 여러 부문에서 규정하고 있다. 집합투자의 개념 등 금융투자상품의 범위는 제1편 총칙에서, 집합투자업자에 대한 감독⁴⁸³⁾ 및 집합투자증권의 판매에 관한 특칙은 제2편(금융투자업)에서, 집합투자증권의 공모발행은 제3편(증권의 발행 및 유통) 제1장(증권신고서)에서, 집합투자기구(펀드)의 설정·설립과 등록 및 해지·해산, 지배구조, 법적형태와 종류, 집합투자재산의 평가·환매, 보관·관리, 사모펀드의 특례, 집합투자기구의 관계회사(일반사무관리회사, 펀드평가회사, 채권평가회사)의 업무 및 외국펀드에 대한 특례 등은 제5편(집합투자기구)에서 규율하고 있다.

480) International Organization of Securities Commissions

481) IOSCO, "Objectives and Principles of Securities Regulation"(2003.5.) CIS (Collective Investment Scheme) 관련 부분에서는 Eligibility to act as an operator, Supervisory powers, Conflict of Interest and Delegation, Legal form and Structure, Disclosure to be made to investors, Client Asset Protection, Asset Valuation and Pricing, Redemption of Interest in a Scheme, International Regulatory Cooperation 등으로 세분하여 원칙을 제시하고 있다.

482) 2009.2.4.부터 시행된 「자본시장법」은 자본시장을 규율하는 「증권거래법」, 「간접투자자산운용업법」, 「선물거래법」, 「신탁업법」, 「종합금융회사에 관한 법률」 및 「한국증권선물거래소법」 등 6개 법률을 하나의 법으로 통합한 것이다.

483) 인가요건, 지배구조, 경영건전성 유지요건, 금융투자업자 공통영업행위규칙(업무위탁, 이해상충방지체계의 구축과 정보교류의 차단 등 내부통제), 집합투자업자의 영업행위규칙 등

1. 집합투자의 개념

일반적으로 자산운용은 투자자가 자신의 투자자산을 본인의 투자판단에 따라 직접 운용하는 직접투자와 투자자가 전문가에게 운용과 관리를 위탁하는 간접투자⁴⁸⁴⁾로 나눌 수 있다. 이 절에서는 「자본시장법」상 규율되는 다양한 형태의 간접투자 방식⁴⁸⁴⁾ 가운데 집합투자를 중심으로 설명한다.

「자본시장법」은 집합투자를 “2인 이상의 투자자로부터 모은 금전 등을 투자자로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자에게 배분하여 귀속시키는 것”⁴⁸⁵⁾으로 정의하고, 이를 영업으로 하는 것을 ‘집합투자업’으로, 집합투자가 이루어지는 투자신탁, 투자회사 등 다양한 법적형태를 가진 기구를 ‘집합투자기구’로 정의하고 있다.⁴⁸⁶⁾

즉, 집합투자 개념요소는 다음과 같은 네 가지 요소로 구성되어 있다. 첫째, 2인 이상의 투자자로부터 금전 등을 모아야 한다. 2015년 이전에는 복수의 투자자에게 투자권유만 하였으면 투자자가 1인인 경우에도 집합투자기구로 분류하였으나, 법 개정으로 2015년부터는 권유대상자 수에 관계없이 투자자가 1인(사모단독펀드)일 경우 집합투자의 정의에서 배제되었다. 둘째, 투자자로부터 일상적인 운용지시를 받지 않아야 한다. 이는 펀드 설립 후 실제 운용과정에서 투자자의 관여는 수익자총회와 같은 펀드투자자 총회를 통한 간접적 관여만 허용됨을 뜻한다. 셋째, ‘재산적 가치가 있는 투자대상자산’을 ‘취득·처분 그 밖의 방법’으로 운용한다는 점이다. 종전의 「간투법」에서는 투자대상자산과 운용방법을 한정적으로 열거하였으나, 「자본시장법」에서는 포괄적으로 규정하여 투자대상자산의 범위를 확대하고 운용방법 제한을 폐지하였다. 넷째, 운용결과를 투자자에게 배분하여 귀속시킨다. 따라서 손실보전 등이 금지되며, 이는 실적배당원칙에 대한 다른 표현이라 할 수 있다. 한편, 부동산투자회사법 등 다른 법률에 따라 사모(권유대상자가 49인 이하)의 방법으로

484) 「자본시장법」은 넓은 의미에서 투자계약(증권), 집합투자, 투자자문, 투자일임, 신탁 등 다양한 형태의 간접투자 방식을 규율하고 있는데, 이는 계약내용에 있어 투자자별 개별성이 유지되는 경우(투자자문, 투자일임, 신탁)와 그렇지 아니한 경우(집합투자)로 구분할 수 있다. 투자자문이나 일임은 투자자산을 자신이 보유하면서 투자판단에 대해 전문가에게 조언을 구하거나 투자판단을 일임하는 것으로, 직접투자와 간접투자의 중간적 형태라 할 수 있다.

485) 「자본시장법」 §6⑤, 참고로 개정(2013.5.28.) 전에는 ‘2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전 등’으로 규정하고 있었다.

486) 「자본시장법」 §9③

금전 등을 모아 운용·배분하는 것으로서 투자자 수가 49인 이하인 경우는 「자본시장법」상 집합투자 정의에서 제외하고⁴⁸⁷⁾, 공모 방법인 경우는 「자본시장법」의 적용을 받도록 관련 규정을 해당 법률에 규정하고 있다.

집합투자기구는 집합투자를 수행하기 위한 기구이다. 종전 「간투법」을 기준으로 보면 크게 투자신탁과 투자회사로 대별해 볼 수 있다. 투자신탁은 집합투자업자(위탁자)가 신탁업자(수탁자)에게 신탁한 재산을 신탁업자로 하여금 그 집합투자업자의 ‘취득·처분에 관한 지시(운용지시)’에 따라 ‘투자·운용’⁴⁸⁸⁾하게 하는 신탁형태의 집합투자기구로서, 투자자들은 신탁 계약에 따라 설정된 투자신탁의 수익자로서 분할된 수익권만큼의 투자수익을 갖게 되는 구조이다. 투자신탁의 수익권을 증권 형태로 표창한 것이 수익증권이다.⁴⁸⁹⁾ 투자회사는 투자자(주주)들로부터 모은 금전등 회사의 재산을 집합투자업자(법인이사)가 운용하여⁴⁹⁰⁾ 그 수익을 주주에게 배분하는 것을 목적으로 하는 주식회사(paper company) 형태의 집합투자기구이며, 운용과실의 수취권은 주권에 의하여 표창된다. 「자본시장법」은 투자신탁과 투자회사 외에도 투자유한회사, 투자합자회사, 투자유한책임회사, 투자합자조합, 투자익명조합 등 다양한 법적형태의 집합투자기구를 허용하고 있다. 집합투자증권은 집합투자기구에 대한 출자지분(투자신탁의 경우 수익권)을 나타내는 여러 가지 형태의 증권을 포괄하는 개념이다.⁴⁹¹⁾

487) 집합투자 형태이긴 하나 다음과 같은 경우는 ‘집합투자’ 개념에서 제외하고 있다.(「자본시장법」 §6⑤1.) 1) 다른 법령에 의한 경우로서 사모인 경우를 정책적으로 집합투자 개념에서 제외하고 있는데, 부동산투자회사법, 선박투자회사법, 문화산업진흥기본법, 산업발전법, 벤처투자 촉진에 관한 법률, 여신전문금융업법, 소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법, 농림수산물투자조합 결성 및 운용에 관한 법률에 따라 사모 방법으로 금전등을 모아 운용배분하는 것으로서 투자자 수가 49인 이하인 경우. 2) 자산유동화법에 의한 자산유동화계획에 따라 금전 등을 모아 운용배분하는 경우 등

488) 투자신탁의 경우는 신탁법리(신탁재산은 수탁자인 신탁업자 명의)에도 불구하고, 집합투자재산의 효율적 운용을 위한 경우로서 증권시장을 통한 매매 등에 대하여는 집합투자업자가 미리 마련된 ‘자산배분명세’에 따라 자신의 명의로 직접 취득·처분 등을 할 수 있도록 예외를 두고 있다.(「자본시장법」 §80)

489) 투자신탁의 수익권을 균등하게 분할하여 표시한 증권으로서 수익자는 신탁원본의 상환 및 이익분배 등에 관하여 수익권 좌수에 따라 균등한 권리를 가지게 된다.

490) 「자본시장법」 §194~§206 : 원칙적으로 신탁업자(수탁자)가 집합투자업자(위탁자)로부터 취득·처분 등에 관한 운용지시를 받아 이행하는 투자신탁과 달리, 투자회사인 경우는 집합투자업자가 법인이사의 지위로서 투자회사의 명의로 자산의 취득·처분 등을 행하고 집합투자재산의 보관·관리만을 신탁업자에게 지시한다. 투자익명조합은 영업자인 집합투자업자의 명의로, 투자 유한회사·합자회사·유한책임회사·합자조합은 집합투자기구의 명의로 집합투자업자가 각각 법인이사·무한책임사원(업무집행사원)·업무집행자·무한책임조합원(업무집행조합원)의 지위에서 투자재산의 취득·처분 등을 행하고 보관·관리를 신탁업자에게 지시한다.

491) 「자본시장법」 §4는 증권을 ‘채무증권, 지분증권(투자회사 주식, 유한회사·합자회사·익명조합의 출자지분), 수익증권(투자신탁 수익증권, 신탁 수익증권), 투자계약증권, 파생결합증권, 증권예탁증권’으로 구분한다.

펀드운용 관련 감독법규 역사(略史)

- ◆ 증권투자신탁업법 (1969년), 증권투자회사법 (1998년)
 - 자산운용과 판매의 분리(1996년), 외국자산운용사 국내진입 허용(1996년), 회사형태의 폐쇄형 펀드 도입(1998년), 개방형·회사형펀드 도입(2001년)
- ◆ 간접투자자산 운용업법 (2003.10월 제정, 2004.1.4. 시행)
 - 증권투자신탁업법·증권투자회사법과 신탁업법·보험업법·증권거래법중 자산운용관련 법규 (불특정금전신탁, 변액보험, 투자자문·일임) 통합 (→기능별 규제)
 - MMF(단기금융간접투자기구) 운용제한 대폭 보완 (2003.12월)
- ◆ 자본시장법 (2007.8.3. 공포, 2009.2.4. 시행)
 - 6개 법률 통합 (간투법, 증권거래법, 선물거래법, 신탁업법, 거래소법, 증금법)
 - 포괄주의·기능별 규제체제(자본시장의 자금중개기능 강화, 금융투자업의 경쟁과 혁신 촉진), 업무범위의 확대(겸업, 위탁), 투자자보호 한층 강화
- ◆ 개정 자본시장법 (2015.7.24. 공포, 2015.10.25. 시행)
 - 사모펀드 규율체계 재정립(전문투자형 사모펀드와 경영참여형 사모펀드로 단순화)
 - 사모펀드 운용업자의 진입규제 개선(인가 → 등록)
 - 사모펀드 설립규제의 완화(등록 → 사후보고)
- ◆ 개정 자본시장법 (2021.4.20. 공포, 2021.10.21. 시행)
 - 사모펀드 체계 개편(투자자를 기준으로 일반 사모펀드와 기관전용 사모펀드로 이원화)
 - 사모펀드 운용규제 일원화 및 일반투자자에 대한 투자자 보호장치 강화

2. 집합투자재산의 운용주체 및 관계인

가. 집합투자업자(자산운용회사)

집합투자업자(자산운용회사)는 집합투자재산의 운용주체로서 투자신탁의 위탁자가 되거나 투자회사등의 법인이사등의 지위에서 집합투자재산 운용을 업으로 하는 자로서 인가(등록)단위별(금융투자상품 범위 및 투자자 유형별로 구분)로 인가·등록(일반사모집

합투자업의 경우)⁴⁹²⁾을 받아야 한다. 「상법」상 주식회사이거나 금융회사 또는 국내지점·영업소를 설치한 외국금융투자업자로서, 인가단위별 자기자본, 타당하고 건전한 사업계획, 업무수행에 충분한 인력과 전산설비 등 물적 설비, 법적 요건에 부합되는 임원과 대주주, 이해상충방지체계 등의 요건을 갖추어야 한다. 인가요건은 유지해야 하나, 최저자기자본과 대주주의 출자금 및 사회적 신용요건(별금형)은 일부 완화되어 적용된다.⁴⁹³⁾

집합투자업자는 투자신탁 설정·해지, 투자신탁재산의 운용·운용지시 및 투자회사 재산의 운용업무를 수행한다. 다만, 은행·보험·종합금융회사는 투자회사의 설립, 투자회사 재산의 운용업무는 영위할 수 없도록 집합투자업 경영 인가범위가 제한된다.⁴⁹⁴⁾ 한편, 대주주(최대주주와 주요주주)의 요건, 대주주변경의 승인, 임원결격사유 등 규제, 사외이사 설치 요건⁴⁹⁵⁾, 감사 및 감사위원회 설치 요건⁴⁹⁶⁾, 내부통제기준⁴⁹⁷⁾, 준법감시인(1인 이상) 선임 등 금융투자업자의 지배구조에 관한 규정은 집합투자업자에 대하여도 적용된다.

경영건전성 감독과 관련된 최소영업자본액 제도⁴⁹⁸⁾, 업무보고서 제출 및 경영공시⁴⁹⁹⁾, 대주주와의 신용공여 등 거래제한⁵⁰⁰⁾, 대주주의 부당한 영향력 행사의 금지⁵⁰¹⁾ 등은 금융

492) 인가·등록업무 단위별 자기자본요건은 「자본시장법 시행령」 별표1 및 별표3 참조. 집합투자업은 인가·등록단위 구분에 따라 10억원(일반사모집합투자업)에서 80억원(모든 집합투자기구)으로 자기자본 요건이 다양하다.

493) 인가시 최저자기자본은 100분의 700이상을 유지하면 되고, 대주주의 출자금은 차입금이 아니어야 한다는 요건은 유지할 필요가 없으며, '최근 5년간 별금형 이상이 없을 것'은 '최대주주가 최근 5년간 5억원의 별금형이 없을 것'으로 완화되어 있다. 「자본시장법 시행령」 §19 및 시행령 별표 1·2 참조.

494) 「자본시장법」 §250①, §251① 및 §336②2. : 은행 등은 인가받은 범위에서 투자신탁의 설정·해지, 투자신탁재산의 운용업무를 영위할 수 있다.

495) 「금융사지배구조법」 §3, §12 : 최근 사업연도말 자산총액 5조원 이상인 금융투자업자(집합투자업자 등의 경우는 집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산의 합계가 20조원 이상)는 사외이사를 3인 이상(이사총수의 과반수)을 두어야 한다.

496) 「금융사지배구조법」 §19 : 최근 사업연도말 자산총액 1천억원 이상인 금융투자업자는 1인 이상의 상근감사를 두어야 하고, 자산총액 2조원 이상(집합투자업자 등은 집합투자재산 등의 합계가 20조원 이상)이면 감사위원회(3인 이상의 이사로 구성, 총위원의 2/3이상은 사외이사로 구성)를 두어야 하며 이 경우 상근감사를 둘 수 없다.

497) 「금융사지배구조법」 §24

498) 「자본시장법」 §30①, 동법 시행령 §34, 「금융투자업규정」 제3편 제3장

499) 「자본시장법」 §33 및 동법 시행령 §36 : 업무보고서의 제출, 그 중요사항의 발체 공시, 경영상황에 중대한 영향을 미칠 사항이 발생한 경우 공시하여야 한다.

500) 「자본시장법」 §34 : 대주주 발행증권 소유금지, 계열회사 발행 주식 등의 소유제한, 불리한 조건의 거래제한, 신용공여 규모의 제한 및 대주주와의 거래에 대한 이사회 승인(전원 찬성) 등

501) 「자본시장법」 §35

투자업자에 대한 공통사항으로 집합투자업자에게도 적용된다. 최소영업자본액제도는 인가 유지 요건과 더불어 부실가능성이 있는 집합투자업자에 대한 경영개선권고 등 경영정상화 또는 퇴출과 관련된 적기시정조치 기준으로 활용된다.

한편, 집합투자업자는 법에 따라 업무위탁(재위탁) 운영기준을 정하고, 인가받은 업무 등의 일부를 제3자에게 위탁(또는 재위탁)할 수 있으나⁵⁰²⁾, 다른 금융투자업자와 마찬가지로 임직원의 법규준수와 관련한 교육을 제외하고 준법감시업무, 내부감사업무, 위험관리업무의 의사결정권한까지 위탁하는 것은 금지된다.

집합투자업자에게는 금융투자업자 공통의 영업행위규칙(투자권유규칙, 직무관련 정보의 이용금지, 손실보전 등의 금지, 투자광고 규칙, 법령·약관·집합투자계약(이하 ‘규약’)·투자 설명서에 위반한 행위 또는 업무소홀에 따른 일반적 손해배상책임 등)⁵⁰³⁾ 외에 집합투자업자의 영업행위규칙이 추가로 적용된다. 집합투자업자의 영업행위규칙으로는 선관의무 및 충실의무⁵⁰⁴⁾, 자산운용의 지시·실행 규칙, 집합투자재산 운용상 투자대상자산별 한도⁵⁰⁵⁾, 자기 집합투자증권 취득제한, 금전차입 등의 제한, 이해관계인과의 거래제한, 불건전 영업행위의 금지, 성과보수의 제한, 의결권행사 규칙, 자산운용보고서, 수시공시, 펀드재산에 관한 보고, 장부·서류 열람 및 공시, 환매연기 등의 통지 규칙, 파생상품 및 부동산의 운용 특례 등이 있다.⁵⁰⁶⁾ 자세한 내용은 ‘6. 집합투자재산의 운용 및 제한’에서 다루기로 한다.

502) 「자본시장법」 §42, 동법 시행령 §45 내지 §49 : 본질적 업무를 위탁받는 자는 그 업무수행에 필요한 인가를 받거나 등록을 한 자이어야 한다.

503) 「자본시장법」 §46(적합성 원칙 등) 내지 §64(손해배상책임)에서 관련 내용을 규정하고 있었으나 금융소비자보호법의 제정 및 시행(2021.3.25.)에 따라 §46(적합성 원칙 등), §46조의2(적정성 원칙 등), §47(설명 의무), §49(부당권유금지), §57(투자광고) 등은 금융소비자보호법으로 통합되었다.

504) 「자본시장법」 §79 법에서는 두 가지의 의무의 구체적 내용을 규정하고 있지 않지만, 「상법」상 이사의 선관의무(위임 관계에 있는 회사의 직무를 선량한 관리자의 주의로써 수행, 「상법」 §382②, 「민법」 §681)와 충실의무(법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실히 수행할 의무, 「상법」 §382의3)에 관한 해석을 준용하는 것이 합리적인 것이다.

505) 「자본시장법」 §81

506) 「자본시장법」 §80(자산운용의 지시 및 실행) 내지 §94(부동산의 운용 특례)

나. 신탁업자(투자신탁 수탁 및 집합투자재산 보관·관리)

중전 「간투법」상 수탁회사(투자신탁의 수탁자, 투자신탁재산의 보관·관리를 업으로 하는 자)와 자산보관회사(투자회사의 위탁을 받아 투자회사재산의 보관·관리를 업으로 하는 자)의 업무는 등록제였으나, 「자본시장법」은 「신탁업법」을 흡수하면서 보관·관리업무로 일원화하고 신탁업자가 별도의 등록 없이 고유업무(본질적 업무)로서 영위할 수 있는 업무로 변경하였다. 신탁업자는 펀드운용의 투명성 제고 및 투자자보호와 관련하여 매우 중요한 역할을 수행하고 있는데⁵⁰⁷⁾, 투자신탁 수탁회사로서 집합투자업자의 투자신탁 수익증권 발행에 대한 확인, 신탁재산의 취득·처분 등에 관한 운용지시의 이행⁵⁰⁸⁾ 및 법령 등에 비추어 집합투자업자의 운용 및 운용지시의 위반여부에 대한 감시업무, 집합투자재산의 보관·관리, 환매대금 및 이익금의 지급, 집합투자재산에서 발생하는 이자·배당·수익금·임대료 등의 수령, 무상으로 발행되는 신주의 수령, 상환금 수입, 여유자금 운용이자 등의 수입 등의 업무를 수행한다. 신탁업자는 집합투자재산을 선량한 관리자의 주의로써 보관·관리하고, 투자자의 이익을 보호하여야 하며, 자신의 고유재산과 집합투자재산을 구분하여 관리(증권 등은 예탁결제원에 집합투자기구별로 예탁)하여야 한다. 이러한 신탁업자는 그 집합투자기구 또는 집합투자재산을 운용하는 집합투자업자의 계열회사여서는 안 된다.⁵⁰⁹⁾

다. 집합투자증권 판매회사(투자매매·중개업자)

판매회사란 투자매매업 또는 투자중개업의 인가를 받은 자로서 집합투자업자인 자산운용회사 또는 투자회사등과 집합투자증권의 판매계약(투자매매업자) 또는 위탁판매계약(투자중개업자)을 체결하여 집합투자증권의 판매(모집·매출의 주선) 및 환매업무를 영위한다.

「자본시장법」은 펀드판매 업무를 중전의 등록제에서 인가제로 전환하여⁵¹⁰⁾, 주식회사 또는 금융회사로서 대통령령과 규정에서 열거된 자가 요건을 갖추어 인가를 신청할 수

507) 2014.2. 금융감독원(자산운용감독실), 「신탁업자 업무처리 모범규준」 참조

508) 투자신탁재산의 명칭은 수탁자인 신탁업자이지만, 그 재산의 취득·처분 등 운용은 신탁업자에게 '일임'과 다름없이 포괄적으로 위임된 것이 아니라, 선관주의 의무와 충실의무를 부담하는 집합투자업자의 지시에 따라 운용하도록 하고 있다. 「자본시장법」 §80①

509) 「자본시장법」 §244 내지 §248

510) 중전 「간투법」에서는 간접투자증권 판매회사는 등록제로, 증권회사, 은행, 보험회사, 선물업자(파생상품간접투자 기구에 한함), 종합금융회사 및 증권금융회사로 등록대상을 제한하였다.

있도록 하였고, 인가단위를 집합투자증권 인수 포함 여부와 투자자유형에 따라 구분하고 있다.⁵¹¹⁾ 종전에는 자산운용회사도 직판업무를 별도로 등록하는 형태였으나, 「자본시장법」에서는 집합투자업자도 ‘집합투자증권’ 인수제외 투자매매업(MMF 환매시 제한적 매수, 자신이 운용하는 투자신탁 수익증권의 매매 취급) 또는 ‘집합투자증권’ 투자중개업(단순 중개, 자신이 운용하는 투자회사등의 집합투자증권 중개)의 인가를 받도록 하였다.

펀드 판매회사인 투자매매업자 또는 투자중개업자는 금융소비자보호법 및 자본시장법상 투자권유규제(고객파악의무, 권유의 적합성원칙, 판매의 적정성 원칙, 설명의무 및 손해배상 책임, 부당권유의 금지 등)⁵¹²⁾와 광고 규제⁵¹³⁾ 등 금융상품판매업자 및 금융투자업자 공통의 영업규제와 함께 투자매매·중개업자의 불건전영업행위 금지, 집합투자증권 판매시 성과보수형 판매보수 또는 판매수수료의 수취 금지⁵¹⁴⁾, 판매보수를 받기 위한 지속적 서비스의 제공 등 집합투자증권 판매의 특례가 적용된다.⁵¹⁵⁾

라. 일반사무관리회사

일반사무관리회사란 투자회사의 위탁을 받아 투자회사재산의 운용업무⁵¹⁶⁾를 제외한, 투자회사의 운영에 관한 업무를 주된 영업으로 하거나 투자신탁이나 투자익명조합의 집합투자업자 또는 투자회사등의 위탁을 받아 집합투자증권의 기준가격 산정 등의 업무를 영위

511) 「자본시장법 시행령」 별표 1 (인가업무 단위 및 최저자기자본) 투자매매업 ①집합투자증권 인수포함 매매업-일반+전문투자자(자기자본 50억원), ②인수포함 매매업-전문투자자 (25억원), ③인수제외 매매업-일반+전문(20억원), ④인수제외 매매업-전문(10억원) 등 4가지; 투자중개업(단순 중개, 집합투자업자 자신이 운용하는 투자회사등의 집합투자증권 중개)은 ①일반+전문(자기자본 10억원) ②전문(5억원) 등 2가지. 단, 「자본시장법」 개정(2015.10.25.)에 따라 일반사모집합투자업자 본인이 운용하는 일반사모집합투자기구의 판매업무는 별도의 인가 없이도 가능하다. (「자본시장법」 §7③3.)

512) 「금융소비자보호법」 §17(적합성원칙), §18(적정성원칙), §19(설명 의무), §21(부당권유의 금지), 「자본시장법」 §48(손해배상책임), §50(투자권유준칙), §51(투자권유대행인의 등록), §52(투자권유대행인의 금지행위 등)

513) 「금융소비자보호법」 §22(금융상품등에 관한 광고 관련 준수사항)

514) 「자본시장법」 §71

515) 「자본시장법」 §76(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) : 집합투자기구의 운용실적에 연동하여 판매 수수료·보수를 받지 못함. 판매수수료는 투자자로부터 받고 판매보수는 집합투자재산으로부터 받으며, 판매수수료는 판매방법, 투자매매업자·투자중개업자, 판매금액, 투자기간 등에 따라 차등화가 가능하다.

516) 투자회사재산의 운용은 법인이사인 집합투자업자가 한다.

하는 자로서 금융위원회에 등록을 필요로 한다. 등록요건은 법정되어 있고⁵¹⁷⁾ 등록요건은 유지해야 한다.(자기자본은 70%로 완화) 일반사무관리회사는 투자회사의 운영관련 업무, 주식의 발행 및 명의개서, 투자회사재산의 계산, 금융위원회의 기준가격 산정 위탁명령 이행(투자신탁, 투자익명조합, 투자회사등의 기준가격 허위산정시), 법령·정관에 의한 통지·공고, 이사회·주주총회의 소집·운영사무, 그 밖에 투자회사로부터의 위탁사무 등을 수행한다. 금융투자업자의 업무위탁, 직무관련 정보의 이용 금지, 기록유지 및 손해배상책임 등의 규정이 준용된다.

마. 집합투자기구평가회사 및 채권평가회사

집합투자기구평가회사(펀드평가회사)는 집합투자기구를 평가하고 이를 투자자에게 제공하는 자로서, 등록요건이 법정되어 있으며, 등록당시 요건을 유지(자기자본 요건은 100분의 70으로 완화)하여야 한다.⁵¹⁸⁾

채권평가회사는 펀드재산에 속하는 채권 등 자산의 가격을 평가하고 이를 집합투자기구에 제공하는 자로서, 등록당시의 법정요건을 유지(자기자본 요건은 100분의 70으로 완화)해야 한다.⁵¹⁹⁾

펀드평가회사(또는 채권평가회사)는 보편타당하고 공정한 기준에 따라 펀드평가(또는 채권평가)업무의 일관성 유지, 미공개정보 이용 금지, 펀드평가(또는 채권평가)를 위해 얻은 정보의 다른 업무 이용 금지 등에 관한 영업행위준칙(업무준칙)을 정하여 공시(협회, 홈페이지 등)해야 하며, 펀드운용성과를 비교하여 공시하거나 제공하는 경우 그 기준도 함께 공시해야 한다. 집합투자업자는 펀드재산의 명세를 펀드평가를 위하여 필요한 범위에서 직접 또는 협회를 통하여 펀드평가회사(또는 채권평가회사)에 제공할 수 있다.⁵²⁰⁾

517) 「자본시장법」 §254, 동법 시행령 §276 : 1) 주식회사, 명의개서대행회사(예탁원 포함), 농협중앙회, 수협중앙회, 산업은행, 수출입은행, 중소기업은행 중 하나 2) 자기자본 20억원 이상 3) 2인 이상 집합투자재산 계산전문인력(2년이상 관련업무 종사경력) 4) 임원결격요건 미해당 등

518) 「자본시장법」 시행령, §280 : ① 주식회사, ② 투자매매·중개업자, 집합투자업자의 계열회사가 아닐 것, ③ 자기자본 5억원 이상, ④ 펀드평가전문인력 3인 이상 (2년이상 증권·펀드 등 평가분석, 기업금융업무 종사), ⑤ 전산설비, 비상시 보완설비 등, ⑥ 임원결격 미해당, ⑦ 펀드평가체계 등

519) 「자본시장법」 §263 : 1) 주식회사 2) 자기자본 30억원 이상 3) 상호출자제한기업집단, 은행 등 출자자의 각 지분 10% 이하 4) 금융투자상품 평가분석업무 상근 10인 이상 등의 집합투자재산 평가전문인력 5) 전산설비, 비상시 보완설비 등 6) 평가대상 채권 등의 분류기준 등 가격평가체계 등

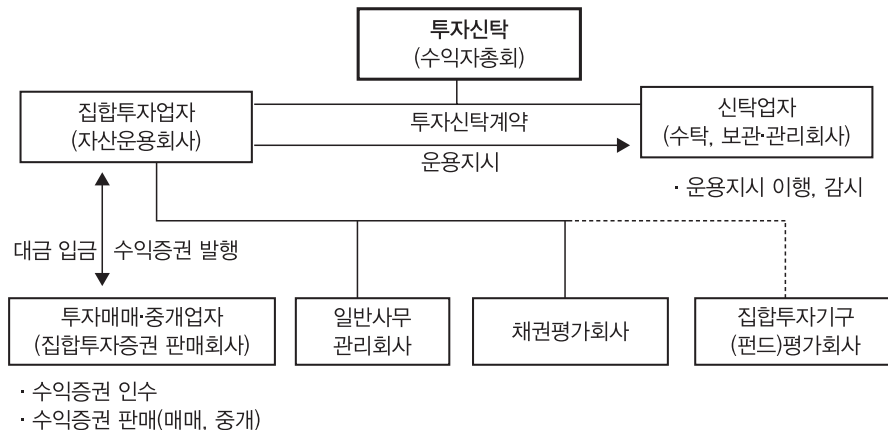
520) 「자본시장법」 §259·§264, 동법 시행령 §282·§287

바. 집합투자자 및 집합투자자총회

집합투자자는 투자신탁(수익자), 투자회사(주주), 투자익명조합(익명조합원), 투자유한회사(사원), 투자합자회사(사원), 투자합자조합(조합원) 등 집합투자기구의 구성원을 통칭하는 개념이며, 집합투자자총회는 집합투자기구별 투자자 전원으로 구성된 의사결정기관이다.(수익자총회, 주주총회, 사원총회, 조합원총회 등)⁵²¹⁾

원본상환, 이익분배 등에 관하여 집합투자기구 구성원의 권리는 균등하지만⁵²²⁾ 판매보수의 차이로 기준가격이 다르거나 판매수수료가 다른 종류형집합투자기구⁵²³⁾ 등 예외가 있다.

| 투자신탁의 구성과 관계인 |

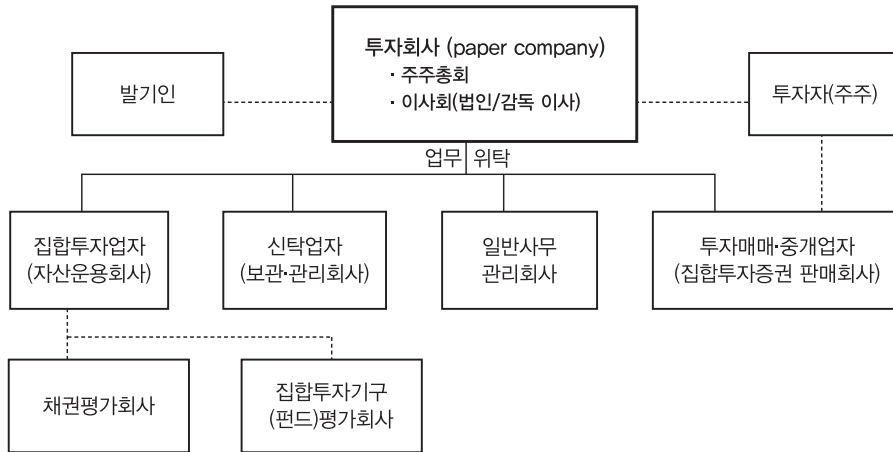


521) 「자본시장법」 §9②

522) 「자본시장법」 §189①·②, §196⑤, §208, §216②, §222②, §227②

523) 「자본시장법」 §231, 일반사모집합투자기구의 경우 손익의 분배 또는 손익의 순위 등에 관해 다르게 정할 수 있음
(「자본시장법」 §249의8①, ⑦)

| 투자회사의 구성과 관계인 |



3. 집합투자기구의 유형

가. 법률적 조직형태에 따른 분류

집합투자기구는 집합투자를 수행하기 위한 기구로서 법적 조직형태에 따라 크게 투자신탁(계약형)과 투자회사(주식회사형)로 구분할 수 있고, 「자본시장법」은 이 밖에도 유한회사·합자회사·유한책임회사·합자조합·익명조합(상법) 형태의 집합투자기구를 허용하였다.⁵²⁴⁾

투자신탁은 집합투자업자인 자산운용회사가 신탁원본의 가액, 신탁재산의 운용 및 관리, 이익분배 및 환매, 집합투자업자·신탁업자(수탁회사) 및 판매회사 등이 받는 보수 등 펀드 운용구조(scheme)를 담은 투자신탁계약서에 의하여 신탁업자와 신탁계약을 체결하고, 그 수익권을 균등하게 분할하여 수익증권으로 표시하게 되며, 수익증권을 투자자에게 판매(수익자를 모집)하여 모은 투자신탁재산을 투자대상자산에 운용하고 그 결과를 투자자에게 귀속시키는 집합투자기구이다. 투자신탁은 신탁을 집합적·간접적 투자에 맞게 변형한 제도라 할 수 있다. 기본적으로는 신탁회사가 자산운용회사의 운용지시를 받아 이를 이행하고,

524) 투자 유한회사·합자회사·유한책임회사·합자조합·익명조합의 설립 등에 관하여는 「자본시장법」 §207 내지 §228조 참조

투자신탁재산을 보관·관리하는 구조이나, 증권시장매매 등 효율적 자산운용이 요구되는 경우는 자산운용사가 직접 운용을 실행할 수 있도록 하고 있다.

투자신탁의 당사자는 자산운용회사, 수탁회사, 수익자이며, 판매회사는 자산운용회사로부터 수익증권의 판매·환매업무의 대행을 위탁받은 자이다. 자산운용회사는 투자신탁의 설정·해지, 투자신탁재산의 투자·운용지시, 수익증권 발행 등의 업무를 수행한다. 신탁업자인 수탁회사는 신탁재산의 보관·관리, 운용지시에 따른 취득·처분 등의 이행, 환매대금·이익금의 지급과 함께 자산운용·운용지시의 위반여부에 대한 감시업무(투자신탁계약·투자설명서의 위반여부, 투자신탁재산의 평가와 기준가격 산정의 적정여부 확인 등)를 수행한다. 수익자는 운용실적에 따라 원본의 상환 및 이익의 분배 등에 관하여 수익권의 좌수에 따라 균등한 권리를 갖고, 언제든지 수익증권의 환매를 청구할 수 있으며, 투자신탁 재산에 관한 장부·서류의 열람 또는 등본·초본의 교부를 청구할 수 있다. 수익자는 전체 수익자로 구성된 수익자총회에 참석(출석하지 않고 서면에 의해 의결권행사 가능)하여 법령과 신탁계약에서 정한 사항에 대해서만 의결할 수 있으며, 신탁계약 변경사항중 보수·수수료의 인상, 신탁업자의 변경, 신탁계약기간의 변경, 주된 투자대상자산의 변경 등은 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다. 수익자총회는 집합투자업자가 소집하며 소집통지는 예탁결제원에 위탁하여야 한다. 신탁업자 또는 5%이상의 수익자도 소집을 요청할 수 있고, 이 경우 1개월 내에 소집하여야 한다.

투자회사는 자산운용회사 등이 발기인이 되어 주식회사를 설립한 후 그 주식을 투자자에게 판매(모집 또는 매출)하여 조성된 자금(자본금)을 자산운용회사가 법인이사로서 투자회사의 명의로 투자대상자산에 투자운용하고 그 결과를 주주에게 귀속시키는 집합투자기구이다. 투자회사는 주식회사 형태이긴 하나 집합투자기구를 위한 도관체(vehicle)에 불과하고 실체가 있는 일반기업과 달리 명목회사(Paper Company)로 설립된다. 즉, 투자회사는 투자업무 외의 업무를 할 수 없고, 본점 외의 영업소를 둘 수 없으며 상근임직원을 둘 수 없으며, 모든 업무를 외부의 전문가에게 위탁하여야 한다. 자산운용은 자산운용회사에, 자산보관은 자산보관회사에, 주식의 판매·환매는 판매회사에, 일반적인 사무업무(백오피스업무)는 일반사무관리회사에 위탁해야 한다. 신탁업자는 투자회사재산의 보관·관리업무를 수행하면서 감독이사와 함께, 법인이사인 집합투자업자에 대한 감시기능을 수행한다.

투자합자회사 형태의 기관전용 사모집합투자기구의 설립, 운용에 대하여는 별도의 특례 규정을 두고 있다.

나. 운용대상자산에 따른 분류

종전 「간투법」에서는 운용대상자산별 간접투자기구를 7개 유형으로 분류하였으나⁵²⁵⁾, 「자본시장법」은 집합투자기구를 투자대상자산별로 5개 유형(증권, 부동산, 특별자산, 혼합자산 및 단기금융)으로 분류하고, 종전의 파생상품펀드와 재간접펀드 등은 법령 등에서 별도 운용한도를 적용하는 형태로만 규정하였다.⁵²⁶⁾ 5개 유형의 집합투자기구별 투자대상 자산은 아래와 같다.

| 「자본시장법」상 집합투자기구의 투자대상자산 규제 |

구 분	증권펀드	부동산펀드	특별자산펀드	혼합자산펀드	MMF
증 권	○	○	○	○	○
파생상품	○	○	○	○	X
부동산	○	○	○	○	X
실물자산	○	○	○	○	X
특별자산	○	○	○	○	X

(1) 증권집합투자기구 : 집합투자재산의 100분의 50을 초과하여 증권(증권을 기초로 한 파생상품 포함)에 투자하는 집합투자기구⁵²⁷⁾

(2) 부동산집합투자기구 : 집합투자재산의 100분의 50을 초과하여 부동산(부동산을 기초로 한 파생상품, 부동산 관련 권리, 부동산 관련 증권 포함)에 투자(부동산개발 관련법인 대출 등 가능)하는 집합투자기구

525) 증권펀드, 파생상품펀드, 부동산펀드, 실물자산펀드, 재간접펀드(Fund of Fund), 특별자산펀드 및 단기금융펀드(MMF), 기업성장집합투자기구

526) 「자본시장법」, §81(자산운용의 제한) ①3.다. 및 §93(파생상품의 운용 특례) : 파생상품펀드는 파생상품 거래에 따른 위험평가액이 자산총액의 10%를 초과하여 투자할 수 있는 집합투자기구로, 재간접펀드(Fund of Fund)는 집합투자증권에 자산총액의 100분의 40을 초과하여 투자할 수 있는 집합투자기구로 규정

527) 증권집합투자기구에서는 50%를 초과하여 투자하는 '증권'에는 1) 부동산개발회사 발행 증권, 2) 부동산, 지상권, 금전채권등의 자산이 신탁재산/집합투자재산/유동화자산의 50% 이상을 차지하는 경우 그 수익증권/집합투자증권/유동화증권, 3) 부동산투자회사/선박투자회사 등이 발행한 주식, 4) 유동화자산의 70% 이상이 부동산/부동산관련 자산인 유동화증권 등은 제외된다.

- (3) 특별자산집합투자기구 : 집합투자재산의 100분의 50을 초과하여 특별자산(증권·부동산을 제외한 투자대상자산)에 투자하는 집합투자기구
- (4) 혼합자산집합투자기구 : 집합투자재산 투자운용에 있어 투자대상자산의 종류 및 한도 제한을 받지 않는 집합투자기구
- (5) 단기금융집합투자기구(MMF, Money Market Fund): 집합투자재산 전부를 단기금융상품에 투자하는 집합투자기구⁵²⁸⁾

다. 개방형·폐쇄형, 추가형·단위형

집합투자기구는 환매 가능여부에 따라 법상 개방형·폐쇄형으로, 추가설정·납입 가능여부에 따라 실무상 추가형·단위형으로 구분할 수 있다. 투자원금의 회수방법과 제한여부에 따라 투자자가 언제든지 환매청구할 수 있는 권리가 부여된 경우가 개방형, 환매청구권이 원칙적으로 인정되지 않는 경우(이 경우 법상 집합투자증권을 상장시켜 투자자에게 환금성을 부여하도록 하고 있음)가 폐쇄형(환매금지형)이다. 또한 추가설정·납입을 통해 투자원본의 증가가 가능한 경우를 추가형, 특정기간 외에 원본의 추가설정·납입이 불가능한 경우를 단위형으로 분류한다. 일부를 제외하고는 대부분 추가형·개방형의 형태로 설정·설립된다.

라. 특수한 형태의 집합투자기구

(1) 환매금지형집합투자기구(폐쇄형펀드)

환매금지형집합투자기구는 투자자의 환매청구를 허용하지 않기 때문에 환매자금마련을 위한 자산 처분이 필요하지 않아 자산을 만기까지 안정적으로 운용할 수 있는 집합투자기구이다. 부동산, 실물자산 또는 비상장주식과 같이 환금성이 부족한 자산에 투자하는 펀드의 경우에는 환매금지형(폐쇄형)으로 하도록 하고 있다.

528) 단기금융집합투자기구(MMF)에 대하여는 2003.12월 및 2013.11월 운용의 안정성을 대폭 강화한 바 있으며, 「자본시장법」에서는 특별히 운용대상자산의 제한, 편입자산의 신용평가등급의 제한, 편입자산의 가중평균 잔존만기의 제한, 일일(주간)유동성자산 보유 의무화, 집합투자업자의 위험관리를 위한 내부통제, 투자자가 법인인 MMF에 대한 시가평가제도 등 별도의 규제를 두고 있다.〔자본시장법 시행령〕 §241, §260 및 「금융투자업규정」 §7-14 ~ §7-20, §7-36)

「자본시장법」상 환매금지형집합투자기구와 관련된 규제는 다음과 같다. 집합투자기구가 부동산펀드, 특별자산펀드, 혼합자산펀드이거나 자산총액의 100분의 20이상을 시장성 없는 자산에 투자하는 경우에는 반드시 환매금지형으로 설립해야 하며, 일반투자자를 대상으로 하는 집합투자기구인 경우에는 자산총액의 100분의 50이상을 비시장성자산에 투자하는 경우 환매금지형으로 설정해야 한다. 환매금지형인 경우 환매가 허용되지 않으므로 투자자금을 회수할 수 있는 수단을 제공하기 위해 집합투자증권을 최초로 발행한 날부터 90일 이내에 상장하도록 하고 있다. 환매금지형은 일정한 존속·존립기간을 가진 경우에만(일반적으로 집합투자기구는 특별한 존속·존립기간을 두지 아니할 수 있다) 환매금지형이 가능하다. 환매금지형펀드는 기존 투자자의 이익을 해할 우려가 없는 일정한 경우에만 집합투자증권을 추가로 발행할 수 있으며⁵²⁹⁾, 이 경우 발행가격은 기준가격과 시장거래가격을 고려하여 산정할 수 있는데, 이는 시장가격이 순자산가치보다 낮을 경우 순자산가치로 집합투자증권을 추가발행하면 소화가 어렵기 때문에 순자산가치를 할인 발행할 수 있는 여지를 허용한 것이다. 기준가격의 산정·공고에 관한 규정은 환매금지형집합투자기구(집합투자증권을 추가발행하는 집합투자기구는 제외)에는 적용 예외를 인정하고 있다.⁵³⁰⁾

(2) 종류형집합투자기구(Multi-Class Fund)

종류형집합투자기구란 집합투자기구에 부과되는 판매보수의 차이로 인하여 기준가격이 다르거나 판매수수료가 다른 여러 종류의 집합투자증권을 발행하는 집합투자기구를 말하며, 투자자 그룹별⁵³¹⁾로 보수수준을 달리 정할 수 있으므로 투자자별 성향에 부합하는 맞춤형 설계가 가능하고, 판매보수나 판매수수료 수준이 다른 펀드를 통합하는 효과가 있으므로 펀드의 대형화를 유도하는 측면이 있다. 집합투자자총회는 특정 종류의 집합투자증권의 집합투자자에 대하여만 이해관계가 있는 때에 그 특정종류 집합투자자만의 총회개최가 가능하다. 또한, 투자설명서에는 각 종류별 집합투자증권의 판매 보수·수수료 및 부과기준, 각 종류간 전환이 가능한 경우 전환에 관한 기재사항을 포함하여야 한다. 판매 보수·

529) 기존 집합투자자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 신탁업자의 확인을 받은 경우, 이익분배금 범위 내에서 추가로 발행하는 경우, 기존투자자 전원동의에 한하여 추가발행 가능하다.

530) 「자본시장법」 §230④ : 집합투자증권의 계속 발행이나 환매가 없으므로 기준가격의 일일산정 필요성이 적기 때문이다.

531) 예를 들어 투자자종류, 투자기간, 납입횟수 등에 따라 보수 또는 수수료를 다르게 적용한다.

수수료 외에는 각 종류의 집합투자증권별로 비용부담이 같도록 해야 하며, 판매회사는 판매보수나 판매수수료가 다른 여러 종류의 집합투자증권이 있다는 사실과 각 종류별 집합투자증권 간의 차이를 설명해야 한다.

(3) 전환형집합투자기구(Umbrella Fund)

복수의 집합투자기구에 공통으로 적용되는 규약에 의하여 각 집합투자기구의 투자자에게 보유하는 집합투자증권을 다른 집합투자기구의 집합투자증권으로 전환할 수 있는 권리를 부여하는 구조의 집합투자기구이다. 법적 형태가 다른 투자신탁·투자회사·투자유한회사·투자합자회사·투자유한책임회사·투자합자조합·투자익명조합·기관전용 사모집합투자기구 간에는 전환이 허용되지 않는다.⁵³²⁾ 미리 정한 요건에 따라 다른 집합투자기구로 전환하는 때에는 환매수수료가 면제된다는 점에 실질적 의미가 있으나 전환횟수를 제한하는 경우도 있다.

(4) 모자형집합투자기구(Master-Feeder Fund)

다른 집합투자기구(母펀드)가 발행하는 집합투자증권을 취득하는 구조의 집합투자기구(子펀드)로서, 자펀드는 모펀드가 발행하는 집합투자증권 이외에 다른 집합투자증권을 취득할 수 없으며, 자펀드 외의 자가 모펀드의 집합투자증권에 투자할 수 없다. 자펀드가 모펀드에 투자하는 경우 집합투자증권에 대한 투자한도의 적용이 배제된다.⁵³³⁾ 자펀드와 모펀드의 집합투자업자는 동일하여야 하며, 투자설명서와 자산운용보고서 작성시 모펀드에 관한 사항을 기재하여야 한다. 판매회사가 투자자에게 판매·환매청구 받을 수 있는 것은 자펀드의 집합투자증권만으로 한정된다.

(5) 상장지수집합투자기구(ETF;Exchange-Traded Fund)

상장지수집합투자기구(ETF)는 증권·실물자산 등 기초자산의 종류에 따른 다수 종목의 가격수준을 종합적으로 표시하는 지수 중 일정한 요건을 갖춘 지수의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 하는 특수한 집합투자기구이다. 지수의 변동에 연동하여 운용한다는

532) 「자본시장법」 §232①2.

533) 「자본시장법」 §233② : 집합투자증권에 대한 투자한도(§81①3.) 적용 배제

것은 ETF 순자산가치의 변화를 지수의 변화의 일정배율(음의 배율도 포함)로 연동하거나 지수의 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 한다는 의미이다. 법적으로는 증권형ETF 외에 실물기초자산과 연계된 실물형ETF도 설정·설립할 수 있다.

증권형ETF는 KOSPI200 등과 같은 특정한 지수를 추종하는 점에서 인덱스펀드와 목적이 같고 인덱스펀드의 일종으로 볼 수 있지만, ETF는 전통적인 인덱스펀드의 단점을 제도적으로 보완한 특수한 형태이다.⁵³⁴⁾ 인덱스펀드와 같이 투자신탁 또는 투자회사 형태의 기구를 사용하지만, 일반투자자는 수익자(주주)로서 가입하는 것이 아니라, 지정판매사(authorized participant, AP) 또는 유동성공급자(liquidity provider, LP)가 실물바스켓 또는 현금을 집합투자업자에게 납입하여 일정단위로 설정한 것(creation unit, CU)을 쪼개어 상장(30일내 상장)시킨 ETF증권(share)에 투자하는 형태이다. 집합투자업자, CU 실물납입자(AP, LP)가 추적오차를 최소화하는 역할을 하고, 일반투자자들은 펀드에 환매를 요청하지 않고 거래소 시장에서 ETF증권을 매각하여 자금을 회수한다.

ETF는 그 성격상 특정종목 투자한도의 예외가 인정된다. 펀드 자산총액의 100분의 30까지 동일종목 증권에 투자할 수 있으며, 동일회사 발행 주식총수의 100분의 20까지 투자할 수 있고, ETF설정을 목적으로 하는 경우 이해관계인과의 거래가 허용된다.

4. 집합투자기구의 설정·설립 및 집합투자증권의 발행

가. 집합투자기구의 설정·설립

집합투자기구 중 투자신탁형은 집합투자업자와 신탁업자가 투자신탁계약 체결을 통해 설정하고, 투자회사형은 집합투자업자인 자산운용회사 등이 발기인이 되어 주식회사 형태로 설립하게 된다. 투자유한회사·투자합자회사·투자유한책임회사·투자합자조합·투자익명조합도 집합투자업자가 각각 법인이사·업무집행자·업무집행사원·업무집행조합원·영업자의 지위에서 설립한다.

534) 전통적 인덱스펀드는 개방형펀드로서 수익자(주주)인 투자자들의 환매요구에 응하기 위해 펀드보유자산의 처분·매입시 지수추적오차 문제가 발생한다. 그러나 ETF는 일정단위(CU) 이상으로만 지정판매사 등이 설정과 환매를 할 수 있게 하고 ETF증권을 상장시켜 일반투자자들이 시장에서 이를 매매할 수 있게 한 것으로, 환매 때문에 발생하는 지수추적오차의 문제점을 보완하였다.

나. 집합투자기구의 등록

집합투자에 이용되는 모든 집합투자기구(사모집합투자기구는 제외)는 금융위원회에 등록하여야 한다. 법상 집합투자기구 등록주체는 기구 자체의 법인격 여부에 따라 집합투자업자(투자신탁, 투자익명조합)와 집합투자기구 자체(투자회사등)로 이원화되어 있다. 하지만, 실질적으로 집합투자기구의 등록과 운용주체는 인가받은 집합투자업자인 경우가 일반적이다. 다른 법률에 따라 설정·설립된 공모집합투자기구인 경우에는 해당 법률의 소관부처에 등록하도록 하고 있다. 다른 법률에 따른 사모 형태의 투자기구는 「자본시장법」상 집합투자기구에 해당하지 아니하므로 등록의무가 없다.

다. 집합투자증권의 발행

「자본시장법」상 집합투자증권을 발행할 수 있는 집합투자기구는 투자신탁, 투자회사, 투자유한회사, 투자합자회사, 투자유한책임회사, 투자합자조합 및 투자익명조합 7개가 존재한다. 이들 기구가 발행한 수익증권이나 지분증권이 집합투자증권으로 인정된다.

투자신탁 집합투자업자(자산운용회사)는 발행가액 전액을 납입⁵³⁵⁾한 경우 신탁업자(수탁회사)의 확인을 받아 수익증권을 발행해야 한다. 납입은 원칙적으로 금전으로 해야 한다. 개방형·추가형의 경우 수익증권 발행가액은 순자산가치에 기초하여 정해진다.(기준가격) 투자회사의 경우에는 투자회사의 성립일 또는 신주납입기일에 주식을 발행한다. 수익증권과 투자회사 주식은 모두 무액면 기명식으로, 일괄예탁의 방법으로 발행한다.

(1) 증권신고서의 제출

집합투자증권을 모집·매출(공모)하는 경우에는 「자본시장법」은 「간투법」 및 「증권거래법」과 달리 증권신고서의 제출을 의무화하고 있다. 따라서 증권신고서를 제출하여 수리되기 전에는 집합투자증권을 공모할 수 없으며, 집합투자증권의 취득권유 등 판매시 법정된 투자설명서 또는 간이투자설명서를 교부하여야 하고, 집합투자증권의 공모발행 후에는 발행실적보고서를 제출해야 한다. 집합투자증권(공모)신고서 제출의무자는 발행인으로, 법인형 투자기구(투자회사·투자유한회사·투자합자회사·투자유한책임회사·투자합자조합)는 당해 집합투자

535) 원칙적으로 금전으로 납입하여야 하되, 사모투자신탁의 경우 수익자 전원의 동의를 얻은 경우 현물납입이 가능하다.

기구가, 비법인형 투자기구(투자신탁·투자익명조합)는 집합투자업자가 신고서 제출의무를 지나, 「자본시장법」은 투자신탁·투자익명조합의 경우에도 발행인을 해당 투자신탁 및 투자익명조합으로 보고 있다.⁵³⁶⁾

집합투자증권신고의 경우에도 효력발생기간(개방형·폐쇄형 모두 15일)이 적용되며, 집합투자증권의 계속적 발행이 수반되는 개방형·추가형의 경우는 환매금지형펀드와 달리 일괄신고서의 특례(일괄신고서 제출, 일괄신고서 추가서류 제출의무 면제 등)가 인정된다.⁵³⁷⁾

변액보험특별계정은 투자신탁으로 의제되나, 「보험업법」상 약관규제를 받는 변액보험의 특성상 집합투자기구등록 및 증권신고서 제출의무가 면제된다.⁵³⁸⁾ 종전 「간투법」상 간접투자기구이고 「자본시장법」 집합투자기구로 전환하지 않은 경우에는 추가 판매가 금지되므로, 추가 판매하려면 전환 등록해야 하고, 전환 후 신규 공모시에는 신고서를 제출하여야 한다. 한편, 다른 법률에 따라 설정·설립된 공모 집합투자기구로서 「자본시장법」 시행 이후에 공모로 발행하고자 하는 경우에는 「자본시장법」에 따라 증권신고서를 제출하여야 하며, 종전 「간투법 시행령」 §157에 따라 신고의무가 없었던 일부 기관투자자만을 대상으로 판매하는 외국집합투자증권도 금융위원회에 등록해야 하며, 공모로 판매하려는 경우에는 신고서를 제출하여야 한다.

(2) 투자설명서

투자설명서는 법정 투자권유문서로서, 누구든지 집합투자증권을 취득하게 하고자 하는 경우에는 그 투자자(전문투자자, 권유대상자 50인 산정시 제외되는 자, 수령거부의사 서면 표시자 제외)에게 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 교부(전자문서의 방법으로 교부 가능)해야 한다. 투자설명서의 내용은 신고서 기재내용과 원칙적으로 동일해야 한다. 신탁업자는 투자설명서의 내용이 법령, 규약 또는 증권신고서 내용에 부합하는지 여부를 확인해야 한다.⁵³⁹⁾

536) 「자본시장법」 §119③

537) 「자본시장법」 §119② : 미국에서는 증권신고서 제출이후 추가 신고서 제출 없이 펀드증권을 무한대로 발행할 수 있으나[투자회사법 Sec. 24(f)(1)], 「자본시장법」은 일괄신고서 특례를 인정하는 방식으로 규정하는 점에서 차이가 있다.

538) 「자본시장법」 §251⑤, §182

539) 「자본시장법」 §124, §247 및 동법 시행령 §132

정식 투자설명서는 신고의 효력발생 후에만 사용할 수 있고, 신고서 수리 후 신고의 효력이 발생하지 않은 상태에서는 그 사실을 부기한 예비투자설명서, 예비간이투자설명서를 통해 권유는 할 수 있다. 간이투자설명서는 투자설명서 내용 중 일부를 생략하거나 중요 사항만 발췌하여 기재한 것으로(신문 등을 이용한 광고, 홍보전단 등도 가능), 집합투자증권의 경우 투자자가 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 않는 경우에는 간이투자설명서를 사용할 수 있다.⁵⁴⁰⁾ 다만, 간이투자설명서를 교부하거나 사용하는 경우에는 투자자에게 「자본시장법」 §123에 따른 투자설명서를 별도로 요청할 수 있음을 알려야 한다.

개방형(추가형) 집합투자기구는 최초 공모할 때에만 일괄신고서를 제출하고 추가 발행시에도 추가서류 제출이 면제되는 대신, 투자설명서는 정기(매년 1회 이상) 또는 수시로(변경 등록통지 수령일부터 5일 이내) 갱신하여야 한다.

5. 집합투자증권의 판매 및 환매

가. 집합투자증권의 판매

「자본시장법」은 「간투법」상 등록제였던 집합투자증권의 판매업무를 인가제로 변경하였다. 투자매매·중개업자는 판매(위탁)계약(투자매매중개업자는 판매위탁계약만 가능)을 집합투자업자와 체결하여 집합투자증권 판매회사로서 집합투자증권의 판매 및 환매업무를 대행하게 된다. 역사적으로는 운용·판매 일체형(투자신탁회사)에서 운용·판매의 분리(1995년 증권산업개편), 자산운용사의 직판허용(「간투법」)을 거쳐, 「자본시장법」에서는 집합투자증권의 판매업무도 투자매매·중개업의 범위에 포함하여 인가를 받아 판매업무를 수행하도록 하였다.

집합투자증권의 판매를 담당하는 임·직원은 관련법규, 투자권유준칙을 포함하는 교육을 이수해야 하며(협회, 판매인력관리위원회 규정), 판매회사는 구체적인 투자권유준칙을 제정하여 공시해야 한다. 집합투자증권 판매회사에게는 한층 강화된 투자권유준칙과 집합투자증권 판매 등에 관한 특례 규정이 적용된다.

540) 「자본시장법」 §124

(1) 일반적 투자권유준칙

「금융소비자보호법」은 금융상품의 판매와 관련하여 6대 판매규제(적합성원칙, 적정성원칙, 설명의무, 불공정영업행위 금지, 부당권유행위 금지, 광고 규제)를 적용하며, 집합투자증권은 금융소비자보호법상 ‘투자성 상품’으로 분류된다.

금융소비자보호법상 판매규제 중 첫 번째 규제는 적합성 원칙으로, 판매회사는 투자권유에 앞서 일반금융소비자 또는 전문금융소비자 여부를 확인하고, 일반금융소비자인 때에는 면담·질문 등을 통해 해당 금융상품 취득 또는 처분 목적·재산상황·취득 또는 처분 경험 등을 파악하고 일반금융소비자로부터 확인⁵⁴¹⁾을 받아 그 기록을 유지·관리해야 하며, 확인받은 내용은 일반금융소비자에게 지체 없이 제공해야 한다. 이렇게 파악된 정보를 고려하여 그 일반금융소비자에게 적합하지 않다고 판단되는 집합투자증권을 권유해서는 아니 된다. 집합투자업자는 6단계 이상의 위험등급 분류기준에 따른 펀드의 위험등급을 투자설명서에 기재하도록 하고 있으며, 판매회사는 협회의 투자권유준칙에 따라 투자자의 위험성향 등에 비추어 적합한 자체의 투자권유기준을 마련해야 한다. 두 번째는 적정성 원칙으로, 일반금융소비자가 자발적으로 구매하려는 금융상품이 그의 재산 등에 비추어 부적절한 경우 해당 금융상품 취득 또는 처분 목적·재산상황·취득 또는 처분 경험 등을 파악하고 해당 금융상품이 적정하지 않다고 판단되는 경우 그 사실을 알리고 서명, 기명 날인 등의 방법으로 일반금융소비자로부터 확인을 받아야 한다. 셋째, 설명의무는 일반금융소비자에게 집합투자증권 투자권유를 하거나 일반금융소비자가 설명을 요청하는 때에는 집합투자증권의 내용과 투자에 따른 위험, 위험등급, 수수료 등을 설명하고, 서명, 기명 날인 등의 방법으로 이해하였음을 확인을 받아야 한다. 투자자의 합리적인 투자판단이나 해당 상품의 가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항(중요사항)을 거짓 또는 왜곡⁵⁴²⁾하여 설명하거나 중요사항을 누락해서는 아니 된다. 판매회사는 집합투자증권의 취득권유시 금융소비자보호법 제19조제1항에 따른 설명내용을 포함한 설명서를 교부하여야 하며, 자본시장법 제123조제1항에 따른 투자설명서 또는 간이투자설명서를 제공하는 경우 해당 내용을 제외할 수 있다.

541) 「금융소비자보호법」 §17②

542) 왜곡이란 불확실한 사항에 대해 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리는 행위를 말한다.(「금융소비자보호법」 §19③)

네 번째 부당권유행위의 금지로, 불확실한 사항에 대하여 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리는 행위, 금융상품의 내용을 사실과 다르게 알리는 행위, 투자자로부터 계약의 체결권유를 해줄 것을 요청받지 아니하고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법을 이용하는 행위 등은 금지된다.

이 밖에도 「자본시장법」상 손실보전, 이익보장행위 등 불건전 영업행위가 금지되는 바, 판매회사는 임직원이 준수해야 할 구체적인 투자권유준칙(파생상품 등 고위험 상품의 경우 투자자 등급별로 차등화된 투자권유준칙 포함)을 갖추고 이를 공시해야 한다.

한편, 판매회사는 투자권유대행인⁵⁴³⁾ 및 투자권유자문인력이 아닌 자에게 투자권유를 하게 하지 못한다.⁵⁴⁴⁾ 투자권유대행인에게는 판매의 중개역할인 취득권유까지만 위탁할 수 있고, 금전수납 등 판매자체는 허용되지 않으며, 투자권유대행인의 불법행위에 대한 사용자 책임은 판매회사가 부담하며, 판매회사는 금융투자상품의 판매 등과 관련된 불건전영업 행위 금지 규제⁵⁴⁵⁾가 적용된다.

(2) 집합투자증권 판매 등에 관한 특례

판매회사는 환매가 연기되거나 감사의견이 적정의견이 아닌 집합투자증권을 판매할 수 없고, 집합투자기구가 금융위원회에 등록되기 전에는 해당 집합투자증권을 판매하거나 판매를 위한 광고를 할 수 없다.⁵⁴⁶⁾

「금융소비자보호법」은 집합투자증권을 포함한 금융투자상품 전체에 적용되는 광고규제와 집합투자증권에만 적용되는 광고규제를 두고 있는데, 집합투자증권에 대한 광고규제는 집합투자증권 취득 전에 투자설명서를 읽어볼 것을 권고하는 내용, 투자원금손실가능성 및

543) 금융투자업자로부터 위탁받아 금융투자상품(집합투자증권) 판매의 사실상 중개업무만을 수행한다. ① 투자권유자문 인력시험 합격자, ② 투자운용인력시험 합격자, ③ 보험설계사, 보험대리점 또는 보험중개사 등록요건을 갖춘 개인으로 보험모집에 종사하고 있는 자로서 일정한 교육 수료하고, 금융투자업자가 금융위원회(협회에 위탁)에 투자권유 대행인 등록을 하여야 한다.

544) 「자본시장법」 §52① 및 §71 5.

545) 「자본시장법」 §71 : 집합투자증권의 판매관련 대표적인 불건전한 행위들을 열거. 일반투자자에게 빈번하거나 과도하게 투자권유, 재산상 이익 제공·수령, 무자격자 투자권유, 투자자의 위법행위 은폐 방조 등

546) 「자본시장법」 §76② 및 ③

손실의 투자자 귀속, 과거운용실적이 미래수익률을 보장하지 않는다는 사실 등 광고에 반드시 포함시켜야 할 사항과 포함시킬 수 있는 사항 등을 별도로 규제하고 있다.⁵⁴⁷⁾

집합투자증권의 판매가격은 투자자가 그 취득을 위하여 금전 등을 납입한 후 최초로 산정되는 기준가격⁵⁴⁸⁾으로 하여야 하며, 기준가격 적용시점은 판매 및 환매의 기준시점에 따라 달라진다. 즉, 규약 상 주식편입비율이 50%이상인 펀드는 매입(환매)청구일의 증권 시장 종료시점 이전으로서 규약에서 정한 시점, 그 밖의 펀드는 매입(환매)청구일의 17시 이전으로서 규약에서 정한 시점을 기준으로, ① 기준시점 이전에 납입된 경우는 익일 공고되는 기준가격이 적용되며, ② 기준시점 이후에 납입된 경우는 납부일부터 기산하여 제3영업일(T+2일)⁵⁴⁹⁾에 공고되는 기준가격이 적용된다.(미래가격 제도) 다만, 단기금융집합투자 기구의 경우 사전에 판매업자와 투자자가 금융투자상품 등의 매도·환매에 따른 수취자금으로 결제일에 MMF를 매수하기로 약정한 경우에는 금전등의 납부일에 공고되는 기준가격에 의할 수 있다. 금융투자상품의 매수 결제대금을 지급하기 위하여 MMF를 환매하기로 사전 약정한 경우에도 또한 같다.⁵⁵⁰⁾

판매회사는 판매행위에 대한 대가로서 판매보수와 판매수수료를 받을 수 있는데, 판매보수는 매일의 펀드재산의 규모에 비례하여 펀드로부터 취득하는 보수를 말하며, 판매수수료는 집합투자증권 판매(선취판매수수료) 또는 환매(후취판매수수료)시 1회성으로 투자자에게 직접 받는 수수료를 말한다. 다만, 펀드 운용실적과 연동되는 성과보수형 판매수수료 또는 판매보수를 받을 수 없으며, 판매보수를 받으려면 지속적으로 서비스를 투자자에게 제공하여야 한다.⁵⁵¹⁾

547) 「금융소비자보호법」 §22, 동법 시행령 §18

548) 즉 「자본시장법」 §238⑥에 따른 기준가격

549) 「자본시장법 시행령」 §77에서는 해외주식형·재간접펀드(Fund of Fund) 등의 경우는 기존 투자자의 이익을 해하지 않도록 집합투자재산평가위원회가 기준가격 산정일을 정할 수 있도록 하고 있다.(예: T+3일) 제2영업일 기준 가격을 적용할 경우 투자자가 사실상 기준가격을 확인하고 투자하는 문제가 발생할 수 있기 때문이다.

550) 「자본시장법 시행령」 §77(§255), 「금융투자업규정」 §4-48

551) 「자본시장법」 §76(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) : 집합투자기구의 운용실적에 연동하여 판매 수수료·보수를 받지 못함. 판매보수는 집합투자재산으로부터 받으며, 판매수수료는 판매방법, 투자매매업자·투자중개업자, 판매금액, 투자기간 등에 따라 차등화가 가능하다.

나. 집합투자증권의 환매

환매란 개방형 집합투자기구에 있어 투자자가 정해진 절차에 따라 펀드의 순자산가치를 기준으로 투자지분의 전부 또는 일부를 회수하는 것을 말한다. 펀드 존속·존립기간의 종료 등에 따른 펀드의 해지·해산으로 인한 투자지분 회수와는 다른 개념이다. 환매의 경우도 판매의 경우와 같이 원칙적으로 미래가격제도가 적용된다.

개방형펀드의 투자자는 집합투자증권을 판매한 판매회사에게 언제든지 환매를 청구할 수 있다. 환매대금은 환매청구일부터 15일 이내에 규약에서 정한 환매일에, 보유중인 현금 또는 집합투자재산을 매각하여 조성한 현금으로만 지급할 수 있다. 다만, 투자자 전원의 동의가 있으면 현금 대신 당해 펀드에서 보유하고 있는 재산으로 지급할 수 있다. 펀드 자산 총액의 10%를 초과하여 시장성 없는 자산에 투자하는 경우(부동산·특별자산) 또는 자산 총액의 50%를 초과하여 외화자산에 투자하는 경우, 사모투자재간접 또는 부동산·특별 자산투자재간접 집합투자기구인 경우 등에는 환매일을 청구일부터 15일을 초과하여 규약에 정할 수 있다.

판매회사, 집합투자업자, 신탁업자는 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합 투자증권을 매입하거나 매입을 주선할 수 없다. 다만, ① MMF의 경우로서 판매회사가 판매규모의 5%에 상당하는 금액 또는 100억원 중 큰 금액 범위 내에서 개인투자자로부터 환매청구일에 공고되는 기준가격으로 매입하는 경우⁵⁵²⁾, ② 투자자가 ‘금액을 기준(1좌 미만)’으로 집합투자증권(MMF 제외)의 환매를 청구함에 따라 판매회사가 해당 규약에서 정한 환매가격과 환매일에 그 집합투자증권의 일부를 불가피하게 매수하는 경우는 예외가 인정 된다.

한편, 집합투자증권 매입후 일정기간 이내에 환매하는 경우에는 환매금액 또는 이익금 등을 기준으로 투자자에게 환매수수료를 부과할 수 있는데 이는 안정적인 자산운용을 위한 것으로 당해 환매수수료는 당해 집합투자기구에 귀속된다.

집합투자업자는 집합투자재산의 매각이 불가능하거나 집합투자자 간의 이익(형평성)을 해할 우려가 있어 규약에서 정한 환매일에 환매에 응할 수 없게 된 때에는 환매를 연기할

552) MMF의 경우 편입자산 요건, 분산투자 요건, 잔존만기 제한 등을 통하여 위험을 축소하였으므로 마켓메이커 기능 제고를 위하여 허용한 것이다.

수 있으며⁵⁵³⁾, 이 경우 환매연기일부터 6주 이내에 집합투자자총회에서 환매에 관한 사항을 의결하여야 하며, 환매연기에 관한 의결 또는 환매 계속 연기사 그 사유, 연기기간, 환매 재개시 환매대금 지급방법 등을 투자자에게 통보하여야 한다.

6. 집합투자재산의 운용 및 제한

대리인 문제⁵⁵⁴⁾가 존재하는 집합투자산업의 특성을 고려하여, 「자본시장법」은 집합투자업자에게 선관주의의무와 충실의무가 적용되며, 자산운용의 지시 및 실행에 관한 기준, 자산운용상 투자한도, 자기집합투자증권 취득 제한, 금전차입 등의 제한, 이해관계인과의 거래 제한과 자산운용 정보를 이용한 자기 또는 타인의 선행매매, 자기거래·교차투자행위 등 불건전 영업행위 금지 규제를 적용하고 있다. 또한 성과보수의 제한, 의결권 행사 기준, 자산운용보고서 교부, 수시공시, 집합투자재산에 관한 보고, 장부·서류 열람 및 공시, 환매연기 등의 통지, 파생상품의 운용 특례, 부동산의 운용특례 등의 규칙을 추가로 적용하고 있다.⁵⁵⁵⁾

가. 집합투자재산의 운용 지시 및 배분

자산운용의 지시 및 실행은 투자신탁형과 회사형 집합투자기구의 경우를 구분해 볼 수 있다.

먼저, 투자신탁의 경우는 자산운용회사가 투자신탁별로 투자대상자산의 취득·처분 등에 관하여 필요한 운용지시를 하고 수탁회사가 그 지시를 이행하는 구조를 갖고 있다. 한편, 「자본시장법」은 투자운용의 효율성과 적시성 확보 등을 고려하여, 집합투자업자가 직접 자산의 취득·매각을 실행할 수 있는 경우를 예외적으로 규정하고 있다. 즉, 상장증권 또는 상장예비심사결과 적합하다는 확인을 받은 법인이 발행한 증권의 매매, 장내파생

553) 자산운용회사는 집합투자재산의 일부가 환매연기사유에 해당하는 경우 그 일부에 대하여는 환매를 연기하고 나머지 정상자산에 대하여는 집합투자자의 보유지분에 따라 환매에 응할 수 있다. 부분환매는 전체를 환매연기하지 않고 문제없는 정상자산의 환매를 허용하기 위한 것이다.

554) Agency problem : 일반투자자로부터 자산운용을 위임받은 자산운용회사가 수익자(투자자)의 이익보다는 자신 또는 자신과 특별한 관계에 있는 자 등의 이익을 위해 행동할 가능성을 말한다.

555) 「자본시장법」 §79 내지 §94

상품의 거래, 단기대출, 대출(변액보험 특별계정의 경우 가입자에 대한 대출⁵⁵⁶⁾), 금융회사가 발행·할인·매매·중개·인수·보증하는 어음의 매매, 양도성예금증서의 매매, 대외지급수단의 매매, 투자위험회피 목적에 한정되는 장외파생상품의 매매, 환매조건부 매매 등의 경우 집합투자업자 명의로 직접 취득·처분 등을 행할 수 있도록 하고 있다.

집합투자업자가 다수의 투자신탁재산을 동일한 자산에 통합하여 운용하는 경우 특정 투자신탁에만 유리하게 자산을 배분할 수 있는 소지가 있을 수 있다. 「자본시장법」은 집합투자업자가 직접 자산의 취득·처분 등을 행하는 경우, 투자신탁별로 사전 자산배분명세를 마련하고 이에 따라 공정하게 배분하도록 하고 있으며, 준법감시인으로 하여금 그 적정성과 이행여부를 확인하도록 하고 있다. 집합투자업자와 신탁회사가 투자신탁재산으로 투자대상 자산을 취득·처분 등을 한 경우에는 그 투자신탁재산으로 이행책임을 지나, 집합투자업자가 법령이나 투자설명서 등에 위반하거나 그 업무를 소홀히 하여 투자자에게 손해를 발생시킨 경우에는 그에 대한 손해배상책임을 진다.

둘째, 투자회사등의 경우에는 집합투자업자가 당해 집합투자기구의 명의(투자익명조합의 경우는 집합투자업자 명의)로 투자대상자산의 취득·처분 등을 하고, 신탁업자에게 자산의 보관·관리에 필요한 지시를 하고 신탁업자는 집합투자업자의 지시에 따르도록 하고 있다. 집합투자업자가 투자대상자산의 취득·처분 등을 하는 경우에는 집합투자업자가 그 집합투자기구를 대표한다는 사실을 표시해야 한다.

집합투자업자의 운용지시와 집합투자재산의 보관·관리 지시는 그 지시내용이 전산시스템에 의하여 객관적이고 정확하게 관리될 수 있는 방법(예탁결제원 시스템)으로 하여야 한다. 집합투자업자는 공정한 자산배분 등 투자자 보호를 위하여 투자신탁의 집합투자업자가 예외적으로 직접 투자대상자산의 취득·처분을 하는 경우에는, 인덱스펀드 등을 제외하고는 집합투자재산의 운용을 담당하는 직원과 직접 자산의 취득·처분 등의 실행업무를 담당하는 직원이 구분되도록 하여야 한다.

556) 「자본시장법」 §251④

나. 자산운용의 제한

「자본시장법」은 투자자보호 및 집합투자재산의 안정적인 운용을 위해 증권, 부동산, 집합투자증권, 기타의 경우로 나누어 투자대상자산별로 일정한 투자한도를 두고 있다.⁵⁵⁷⁾

(1) 증권⁵⁵⁸⁾ 운용제한

공모펀드에 대하여는 다음과 같은 운용의 제한이 있다. 1) 각 펀드별로 자산총액의 10%를 초과하여 동일종목의 증권에 투자하지 못한다. 동일회사가 발행한 증권 중 지분증권과 지분증권을 제외한 증권은 각각 동일증권으로 본다. 다만, 투자대상 증권의 종류에 따라 리스크가 낮은 경우 ① 국채, 통안증권, 보증채권(국가, 지자체 보증)은 자산총액의 100%까지, ② 지방채, 특수채, 특별법법인 발행 어음(기업어음증권 및 금융회사 할인·중개·매매·인수 어음만), 파생결합증권, OECD국가 발행 채권, 중화인민공화국 발행 채권 등은 자산총액의 30%까지, ③ 시가총액비중이 10%를 넘는 지분증권은 그 시가총액비중까지 투자할 수 있다. 이외에도 분산투자를 통한 리스크분산의 필요성이 낮은 경우로서 ④ 집합투자기구가 ETF인 경우 동일 종목의 증권에 30%까지, ⑤ 자산총액의 50% 이상을 각각 다른 종목에 5% 이하씩 분산투자하는 경우 나머지 자산은 동일 종목의 증권에 25%까지 투자할 수 있다. 2) 집합투자업자가 운영하는 전체 펀드에서는 동일법인등이 발행한 지분증권 총수의 20%까지 투자할 수 있다.⁵⁵⁹⁾ 3) 각 펀드별로 동일법인 등이 발행한 지분증권 총수의 10%까지 투자할 수 있다. 4) 부동산펀드의 경우는 부동산개발회사 발행 증권 등에, 특별자산펀드의 경우는 SOC사업법인이 발행한 주식·채권과 대출채권 등에 각각 자산총액의 100%까지 투자할 수 있다.⁵⁶⁰⁾

557) 「자본시장법」 §81

558) 집합투자증권(외국집합투자증권 포함)을 제외하고, 원화표시 양도성예금증서, 기업어음증권 외의 어음, 대출채권, 예금, 금융위원회가 고시하는 채권(債權)을 포함한다.

559) 부동산펀드/특별자산펀드는 관련사업회사 등이 발행한 지분증권 총수의 100%까지 투자 가능

560) 「자본시장법 시행령」 §80①

(2) 파생상품 운용제한

파생상품에 대한 투자는 1) 일정한 적격요건⁵⁶¹⁾을 갖추지 못한 자와는 장외파생상품 거래를 할 수 없다.(사모펀드에도 적용) 2) 파생상품매매에 따른 위험평가액이 순자산총액의 100분의 100을 초과할 수 없다.(사모펀드의 경우 100분의 400까지 가능) 3) 기초자산중 동일법인등이 발행한 증권(증권관련 증권예탁증권 포함)의 가격변동으로 인한 위험평가액이 각 펀드 자산총액의 10%를 초과하지 못한다. 4) 동일 거래상대방과의 장외파생상품 매매에 따른 거래상대방 위험평가액이 각 펀드 자산총액의 10%를 초과할 수 없다.

그리고 규약상 파생상품 매매에 따른 위험평가액이 10%를 초과할 수 있는 펀드는 계약 금액 등 위험지표를 홈페이지에 공시해야 하며, 투자설명서에 위험지표의 개요와 공시 된다는 사실을 기재해야 한다. 규약상 장외파생상품 매매에 따른 위험평가액이 자산총액의 10%를 초과할 수 있는 펀드는 장외파생상품 운용 위험관리방법을 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 금융위원회에 신고해야 한다.⁵⁶²⁾

(3) 부동산 운용제한

집합투자기구의 합병·해산 등의 경우를 제외하고는 국내에 있는 주택 및 주택 이외의 부동산은 1년 이내 처분이 금지되며, 나대지의 경우도 사업성이 현저히 떨어진 경우 등 외에는 부동산개발사업 시행전에 처분을 할 수 없다.

(4) 집합투자증권 운용제한

집합투자증권에 대하여는 1) 펀드별로 동일한 집합투자업자가 운용하는 펀드(외국펀드 포함)의 집합투자증권에 자산총액의 50%를 초과하여 투자할 수 없다.(사모펀드에도 적용) 2) 각 펀드별로 자산총액의 20%(사모펀드의 경우는 50%)를 초과하여 동일한 집합투자증권에 투자할 수 없다.⁵⁶³⁾ 3) 재간접펀드(Fund of Funds, 규약상 다른 집합투자기구에 자산총액의

561) 금융기관, 신용평가등급 투자적격 등급 이상 (「자본시장법 시행령」 §80⑤)

562) 「자본시장법」 §93

563) 재간접펀드(Fund of Fund)는 외화자산투자자로 한정되는 펀드와 일정한 요건을 충족한 ETF에는 자산총액의 100% 까지 기타 ETF에는 자산총액의 30%까지 투자할 수 있다. 일반펀드는 ETF에 자산총액의 30%까지 투자할 수 있다.

40% 이상을 투자할 수 있는 집합투자기구)의 집합투자증권에 대한 투자가 금지된다. 4) 공모 펀드의 경우 자산총액의 5%를 초과하여 사모펀드에 투자하지 못한다. 5) 동일한 펀드의 집합투자증권 발행총수의 20%를 초과하여 투자할 수 없다. 6) 집합투자증권 판매보수 및 판매수수료는 투자대상인 집합투자증권의 판매보수 및 판매수수료와 합하여 각각 1% 및 2%를 초과할 수 없다.

(5) 기타 자산운용제한

각 펀드에 속하는 증권총액의 50%를 초과하여 환매조건부매도를 할 수 없으며, 각 펀드가 보유하는 증권의 50%를 초과하여 증권을 대여하거나 자산총액의 20%를 초과하여 증권을 차입할 수 없다.

(6) 자산운용규제의 예외 인정

집합투자기구가 보유한 투자증권의 가격변동, 집합투자기구의 일부 해지 등의 사유로 제반 자산운용규제를 위반한 경우에는 초과일로부터 3개월까지는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다. 다만 부도 등으로 처분이 불가능하거나 집합투자재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산의 경우에는 처분이 가능한 시기까지 투자한도에 적합한 것으로 본다. 한편 집합투자기구의 최초설정일 또는 성립일부터 1개월 이내의 기간까지는 동일종목 투자증권 투자제한 및 파생상품거래제한 규정을 적용하지 아니한다.

다. 금전 차입·대여 등의 제한⁵⁶⁴⁾

집합투자재산 운용에 있어 펀드 재산으로 금전을 차입할 수 없도록 하고 있으나, 대량 환매청구에 따른 일시적인 환매대금 지급 곤란 등의 경우는 예외적으로 금융회사 등을 대상으로 한 차입이 순자산총액(집합투자기구의 자산총액 - 부채총액)의 10% 범위 내에서 허용되며, 차입금 전액의 변제가 있기 전에는 투자대상자산을 추가로 매수할 수 없다. 부동산 펀드의 경우는 순자산총액의 2배까지 차입이 가능하고, 차입한 자금은 부동산을 운용하는 방법 외에는 사용이 제한된다. 한편, 금융회사에 대한 30일 이내의 단기대출을 제외하고는

564) 「자본시장법」 §83

펀드에서 금전을 타인에게 대여할 수 없으며, 펀드재산으로 해당 펀드 외의 자를 위하여 채무보증이나 담보제공을 할 수 없다.

라. 이해관계인과의 거래제한 등⁵⁶⁵⁾

이해상충이 발생할 소지가 있는 집합투자기구와 이해관계인⁵⁶⁶⁾간의 거래는 원칙적으로 허용되지 않는다. 다만, 이해관계인 되기 6개월 전에 체결한 계약관련 거래, 증권시장 등 공개시장을 통한 거래, 집합투자기구에게 유리한 거래, 금융위원회의 승인을 받은 경우 등에 한하여 예외적으로 허용하고 있다.

한편, 집합투자기구의 계산으로 그 집합투자업자가 발행한 증권을 취득할 수 없으며, 집합투자업자의 계열회사가 발행한 지분증권에 대하여는 1) 집합투자업자가 운용하는 전체 펀드 자산총액 중 지분증권에 투자가 가능한 금액의 5%와 2) 각 펀드 자산총액의 25%를 초과할 수 없다. 지분증권을 제외한 증권에 대하여는 집합투자업자의 계열회사 전체가 그 집합투자업자에 대해 출자한 비율 해당액을 초과할 수 없다.

마. 성과보수의 제한⁵⁶⁷⁾

집합투자업자는 원칙적으로 펀드 운용실적에 연동하여 미리 정해진 산정방식에 따른 보수(성과보수)를 받을 수 없다. 다만, 1)사모펀드, 2) 일정한 요건을 갖춘 공모펀드는 예외로 성과보수가 허용된다. 성과보수가 허용되는 공모펀드의 요건은 ① 집합투자업자가 임의로 변경할 수 없는 객관적 지표 또는 수치를 기준으로 성과보수를 산정할 것 ② 운용성과가 기준지표의 성과보다 낮으면 성과보수를 적용하지 않을 때보다 적은 운용보수를 받게 되는 보수체계를 갖출 것 ③ 최소 존속기간이 1년 이상으로 설정·설립된 집합투자기구 중 환매 금지형펀드 또는 환매금지형펀드가 아닌 집합투자기구로서 설정·설립 이후 집합투자증권을

565) 「자본시장법」 §84

566) 이해관계인에는 집합투자업자의 임직원과 그 배우자, 집합투자업자의 대주주와 그 배우자, 집합투자업자의 계열회사 및 그 임직원과 배우자, 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구의 집합투자증권을 30% 이상 판매하는 판매회사, 집합투자업자가 운용하는 전체 펀드 재산의 30% 이상을 보관·관리하는 신탁업자, 집합투자업자가 법인 이사인 투자회사의 감독이사가 포함된다.

567) 「자본시장법」 §86

추가로 발행할 수 없는 집합투자기구이거나 존속기간 없이 설정·설립된 집합투자기구일 것
④ 성과보수의 상한을 정할 것 등이다.

성과보수를 받는 펀드는 투자설명서에 산정방식, 한도, 성과보수를 포함한 보수전체, 성과보수를 지급하지 않는 펀드보다 더 높은 위험에 노출될 가능성, 성과보수가 지급되지 않는 경우, 기준지표, 지급시기 등을 기재해야 한다.

7. 집합투자재산의 평가 및 회계⁵⁶⁸⁾

가. 집합투자재산의 평가 및 기준가격의 산정 등

집합투자재산은 시가로 평가하는 것이 원칙이지만, 평가일 현재 신뢰할만한 시가가 없는 경우에는 공정가액으로 평가해야 한다. 단기금융집합투자기구(이하 MMF)에 대하여는 장부가 평가를 인정하되 시가와 괴리율(+/-)이 0.5%를 초과할 우려가 있으면 규약에 따라 필요한 조치를 취하여야 한다.

집합투자업자는 평가담당 임원, 운용담당 임원, 준법감시인 등으로 구성된 집합투자재산 평가위원회를 두어야 하며, 신탁업자의 확인을 받아 집합투자재산평가기준을 마련하여야 한다. 집합투자업자와 투자회사등은 집합투자재산의 평가결과에 따라 집합투자증권의 기준가격을 산정하여 공시하여야 하며, 신탁업자는 집합투자재산에 대한 평가가 법령 및 평가기준에 따라 공정하게 이루어졌는지를 확인하여야 한다.

집합투자업자와 투자회사는 기준가격을 매일 공고·게시하여야 하며, 기준가격이 잘못 계산된 경우에는 지체없이 이를 변경한 다음 재공고해야 한다. 다만, 변경된 기준가격과 공고했던 기준가격과의 차이가 1천분의 1(국내주식형펀드는 1천분의 2, 해외증권투자펀드는 1천분의 3, MMF는 1만분의 5)을 초과하지 않으면 재공고(공시) 의무가 면제된다.

568) 「자본시장법」 §238 내지 §242

나. 결산서류 작성 및 회계처리 등

집합투자재산에 대하여는 매 결산기마다 금융위원회가 정한 회계처리기준에 따라 결산회계처리를 해야 하며, 펀드 자산총액이 300억원 이하이거나 300억원에서 500억원 이하로서 결산일전 6개월간 추가발행이 없었던 경우를 제외하고는 회계감사를 받아야 한다.⁵⁶⁹⁾

8. 집합투자기구의 해지·해산

가. 투자신탁의 해지⁵⁷⁰⁾

투자신탁의 해지란 신탁계약의 효력을 장래에 향하여 소멸시키는 행위로서, 임의해지와 법정해지가 있다. 집합투자업자가 투자신탁을 해지하려면 금융위원회의 승인을 요한다. 다만, 수익자 전원이 동의하거나, 1월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만이거나, 수익증권 전부에 대한 환매의 청구를 받아 해지하는 경우에는 금융위원회의 승인 없이 해지할 수 있다.(임의해지) 신탁계약기간의 종료, 수익자총회의 해지 결의, 피흡수합병, 투자신탁의 등록이 취소된 경우 등이 법정해지 사유에 해당되며, 이 경우 지체없이 투자신탁을 해지하고 그 사실을 금융위원회에 보고해야 한다.

투자신탁을 해지하는 경우 미수금채권과 미지급채무가 있는 경우에는 집합투자업자가 투자신탁 해지일에 그 미수금채권 또는 미지급채무를 공정가액(이자율 기간할인 또는 기간할증)으로 양수하여야 하나⁵⁷¹⁾, 펀드간 자전거래⁵⁷²⁾에 의하는 경우에는 그 거래에 의하여 다른 펀드에서 양수하게 할 수 있다.

569) 「자본시장법 시행령」 §264

570) 「자본시장법」 §192

571) 간투법령에서는 미수금은 수탁회사 자금으로 우선충당하고, 회수시 수탁회사에 귀속하도록 하고, 미지급금은 수탁회사가 그 지급일에 지급하도록 하였었다.

572) 「자본시장법 시행령」 §87①3.

나. 투자회사 등의 해산⁵⁷³⁾

투자회사는 정관에서 정한 존립기간의 만료, 기타 해산사유의 발생, 주주총회의 의결, 합병, 파산, 법원의 명령·판결, 등록취소 등의 사유에 의하여 해산된다. 투자유한회사·투자합자회사·투자유한책임회사와 투자익명조합의 해산에 관한 규정은 투자회사의 해산에 관하여 준용한다. 투자합자조합의 경우 조합계약에서 정한 존속기간의 만료, 조합원총회의 결의, 등록취소 등의 사유에 의하여 해산된다.

9. 공시 및 보고서

가. 자산운용보고서⁵⁷⁴⁾

자산운용보고서란 집합투자업자가 일정기간 동안의 집합투자재산 운용내역을 투자자에게 알려주기 위하여 작성하는 보고서로 신탁업자의 확인을 받아 매 3개월에 1회 이상 투자자에게 제공하여야 한다.

자산운용보고서에는 ① 기준일 현재 집합투자재산에 속하는 투자대상자산의 내용 ② 투자운용인력에 관한 사항 ③ 투자환경 및 운용계획 ④ 업종별·국가별 투자내역 ⑤ 투자전략 등을 기재하여야 한다.

나. 수시공시⁵⁷⁵⁾

수시공시란 집합투자업자 또는 집합투자기구에 일정한 사유가 발생한 경우 이를 지체없이 공시(집합투자업자·판매회사·협회 홈페이지 공시, 투자자에 대한 전자우편 통지 및 영업소 게시 등 3가지 모두 이행)하도록 하여 투자자의 투자판단에 필요한 정보를 적기에 제공하기 위한 것이다. 수시공시 사항에는 운용전문인력의 변경, 환매연기 또는 환매재개의 결정 및

573) 「자본시장법」 §202, §211, §216, §217의6, §221, §227

574) 「자본시장법」 §88, 「자본시장법 시행령」 §92

575) 「자본시장법」 §89

그 사유, 부실자산 발생내역 및 상각률, 집합투자자총회의 의결내용, 투자설명서의 변경⁵⁷⁶⁾, 기준가격을 잘못 계산하여 이를 수정하는 경우 그 내용 등이 있다.

파생상품펀드(파생상품 매매에 따른 위험평가액이 자산총액의 10%를 초과할 수 있도록 규약에서 정한 펀드)는 계약금액, 만기시점의 손익구조, 시장상황변동에 따른 손익구조 변동 또는 최대손실예상금액(VaR)을 집합투자업자 홈페이지를 통해 공시하도록 하고 있다. 위험지표 중 계약금액과 만기시점의 손익구조는 파생상품 거래일일까지, 시장상황변동에 따른 손익구조 변동과 최대손실예상금액은 매일 공시하여야 한다.

부동산·특별자산펀드는 실물자산의 투자판단에 필요한 사항인 ① 부동산·특별자산 (시장성 없는 자산에 한정)의 취득·처분에 관한 사항 ② 부동산·특별자산 펀드 수익증권의 취득·처분에 관한 사항 ③ 부동산·특별자산 관련 권리 등의 발생·변경 사실 ④ 금전의 차입 및 금전의 대여에 관한 사항을 공시하여야 한다.

다. 자산보관·관리보고서⁵⁷⁷⁾

보관·관리업무를 담당하는 신탁업자가 집합투자재산의 운용에 관하여 회계기간 종료나 집합투자기구의 해지·해산 후 2개월 이내에 투자자에게 제공하는 보고서로 금융위원회 및 협회에도 제출하여야 한다. 동 보고서에는 규약의 주요 변경사항, 운용전문인력의 변경, 집합투자자총회의 의결내용, 신탁업자 확인사항 등을 기재하여야 한다.

라. 집합투자재산에 관한 보고⁵⁷⁸⁾

집합투자업자 및 투자회사는 집합투자재산에 관한 매분기의 영업보고서를 매분기 종료 후 2개월 이내에 금융위원회 및 협회에 제출하여야 하며, 집합투자기구의 회계기간 종료, 집합투자기구의 계약기간 종료 또는 존속기간 종료, 집합투자기구의 해지·해산일로부터 2월 이내에 결산서류를 금융위원회와 협회에 제출하여야 한다.

576) 운용전문인력의 변경에 따른 투자설명서 변경은 수시공시 사항에서 제외(운용전문인력의 변경만 수시공시)

577) 「자본시장법」 §248

578) 「자본시장법」 §90

10. 사모집합투자기구의 정의

사모집합투자기구는 집합투자증권을 사모로만 발행하는 집합투자기구로서 종전에는 투자자 수가 49인 이하로 제한한 것을 의미하였으나, 2021.4월 「자본시장법」 개정(2021.10. 21. 시행)에 따라 사모집합투자기구에 투자할 수 있는 투자자 수는 100인 이하로 확대되었다. 사모집합투자기구는 다음 각 호와 같이 구분한다.⁵⁷⁹⁾

1. 전문성, 위험관리능력 등을 고려하여 자본시장법령에서 정한 투자자만 투자할 수 있도록 투자자가 제한된 투자합자회사 형태의 사모집합투자기구(이하 “기관전용 사모집합투자기구”라 한다)
2. 기관전용 사모집합투자기구를 제외한 사모집합투자기구(이하 “일반 사모집합투자기구”라 한다)

사모집합투자기구의 투자자 수가 100인으로 확대되었으나, 사모집합투자기구에 투자할 수 있는 일반투자자의 수는 49인 이하로 제한된다. 또한 투자자 수를 산정할 때 국가 등 전문투자자 중 일부는 제외되며, 다른 집합투자기구가 그 집합투자기구의 집합투자증권 발행총수의 10% 이상을 취득하는 경우에는 그 다른 집합투자기구의 투자자의 수를 합하여 산정한다.⁵⁸⁰⁾

사모집합투자기구에 대하여는 1) 증권신고서 제출은 면제되고, 공모펀드와 달리 금융위원회 등록이 아닌 집합투자기구 설정·설립(사후)보고⁵⁸¹⁾를 해야 한다.⁵⁸²⁾ 2) 일반 사모집합투자기구의 운용자는 금융위원회에 일반사모집합투자업 등록⁵⁸³⁾을 한 자로 제한되고, 기관전용 사모집합투자기구의 운용자는 업무집행사원으로 등록⁵⁸⁴⁾한 자로 제한된다. 3) 사모집합투자

579) 「자본시장법」 §9

580) 「자본시장법 시행령」 §14

581) 일반 사모집합투자기구는 「자본시장법」 §249의6에 따라 설정(립)일로부터 2주일 이내, 기관 전용 사모집합투자기구는 「자본시장법」 §249의10에 따라 설립등기일로부터 2주일 이내 금융위원회에 보고하여야 한다.

582) 보고의무 위반시 형사벌칙 부과(「자본시장법」 §446 41., 43.), 시정명령등 조치부과(「자본시장법」 §249의9, 「자본시장법」 §249의21) 가능

583) 「자본시장법」 §249의3

584) 「자본시장법」 §249의15

기구는 공모펀드에 적용되는 자산운용 제한 등 각종 규제의 적용이 배제되어 있다.(이하 참조) 4) 사모집합투자기구의 투자자는 일정한 요건을 갖춘 자로 제한된다.⁵⁸⁵⁾ 5) 공모펀드와 달리 투자자 전원의 동의가 있으면 증권·부동산(기관전용 사모집합투자기구의 경우 증권만) 등 현물납입이 가능하다.

11. 일반 사모집합투자기구

가. 개요

정부는 2007.8월 「자본시장법」 제정시 다양한 투자기회를 제공하고 금융회사의 투자기법을 고도화함으로써 금융산업과 금융시장을 선진화할 목적으로 헤지펀드 도입에 대한 검토에 착수하여 2007.11월 헤지펀드 도입 로드맵⁵⁸⁶⁾을 발표하였다. 동 로드맵은 국내 금융시장과 규제체제에 맞추어 적정수준의 규제를 유지하고 금융시장과 감독당국의 적응도를 보아가면서 단계적으로 헤지펀드를 도입하겠다는 내용이었다.

정부는 헤지펀드 도입 로드맵에 따라 2009.2월 「자본시장법」 개정⁵⁸⁷⁾을 통해 일차적으로 투자판단의 전문성과 투자위험 부담능력을 갖춘 “적격투자자”만으로 구성된 사모펀드에 대한 규제를 완화하는 형태로 “적격투자자대상 사모집합투자기구”에 대한 도입 근거를 마련하였다. 그러나 2009.12월 「자본시장법 시행령」 개정을 통해 구조조정기업에 대한 투자의무(펀드재산의 50%) 부과가 신설되었고 이러한 규제가 자산운용의 제한으로 작용되어 실제 펀드가 만들어진 사례는 없었다.

정부는 글로벌 금융위기 등으로 잠정 중단되었던 헤지펀드 도입에 대한 논의를 2010년 이후 본격적으로 재논의하였고 학계, 업계 등 다양한 전문가채널을 통해 마련한 합리적인 방안을 바탕으로 자본시장 제도개선을 위한 민관합동위원회를 통해 한국형 헤지펀드 도입 방안을 구체화하였다. 정부는 2011.9월 금융산업의 경쟁력 제고를 통한 자본시장의 장기

585) 일반 사모집합투자기구는 「자본시장법」 §249의2, 기관전용 사모집합투자기구는 「자본시장법」 §249의11

586) 1단계 : 기관투자자·일정금액 이상의 적격투자자 대상 헤지펀드 → 2단계 : 50인 미만의 일반투자자대상 사모헤지펀드, 공모형 재간접헤지펀드(Fund of Hedge Fund) → 3단계 : 헤지펀드와 PEF의 통합

587) 개정전 「자본시장법」 §249의2

성장기반을 구축하고자 펀드의 투자대상 제한 등 운용규제를 대폭 완화하고, 펀드 운용자·투자자를 확대하는 방안을 골자로 한 「자본시장법 시행령」 개정을 통해 2007년 이후 논의되어온 한국형헤지펀드 도입을 마무리하였다. 이후 정부는 「자본시장법」 개정(2015.10.25. 시행)을 통해 개정전 일반사모펀드와 전문사모집합투자기구를 전문투자형 사모집합투자기구로 통합하여 사모펀드 규율체계를 재정립하였다.⁵⁸⁸⁾ 정부는 사모펀드 투자자보호 강화 및 체계개편 등 사모펀드 시장을 개선하기 위해, 2021.4월 「자본시장법」을 개정(2021.10.21. 시행)하여 사모펀드 분류체계를 투자자 범위를 기준으로 일반 사모집합투자기구 및 기관전용 사모집합투자기구로 재편하였다.⁵⁸⁹⁾

나. 주요내용

(1) 일반 사모집합투자기구의 개념 등

일반 사모집합투자기구는 자본시장법령에서 정한 적격투자자(전문투자자 및 최소투자금액(3억원) 이상 투자하는 일반투자자)가 투자할 수 있는 사모펀드를 의미하며, 자본시장법에서는 기관전용 사모집합투자기구를 제외한 사모집합투자기구로 정의하고 있다.

일반 사모집합투자기구는 신탁 또는 상법상 주식회사·유한회사·합자회사·유한책임회사·합자조합·익명조합 형태로 설정·설립 가능⁵⁹⁰⁾하며, 일반 사모집합투자기구를 설정·설립한 경우 2주일 이내에 금융위원회에 보고하고, 보고한 사항이 변경된 경우 2주일 이내 금융위원회에 변경 보고를 하여야 한다.⁵⁹¹⁾

일반 사모집합투자기구는 공모집합투자기구와 달리 분산투자 규제, 자기펀드 취득금지 규제, 성과보수 제한 규제, 자산운용보고서 작성·교부 의무, 환매금지형 설정·설립 의무, 회계감사 의무, 수탁사 감시의무, 집합투자자총회 개최 의무, 환매권 보장 의무 등이 특례

588) 개정전 「자본시장법」에는 헤지펀드 외에 투자자 자격에 제한이 없는 일반사모펀드 제도가 있었으나, 개정 「자본시장법」은 일반사모펀드제도를 폐지하면서 부칙에서 기존 운용업자의 영업권 보호 등을 위해 3년간 설정할 수 있는 유예기간을 부여(법 부칙 §4)하였다.

589) 개정전 전문투자형 사모집합투자기구는 일반 사모집합투자기구로(법 부칙 §6), 경영참여형 사모집합투자기구는 기관전용 사모집합투자기구로(법 부칙 §8) 본다.

590) 「자본시장법」 §9⑬ 및 ⑭

591) 「자본시장법」 §249의6② 및 ④

로서 면제된다. 다만, 이에 대한 예외로서 일반투자자를 대상으로 하는 일반 사모집합투자 기구에는 자산운용보고서 작성·교부 의무, 환매금지형 설정·설립 의무, 회계감사 의무, 수탁사 감시업무, 집합투자자총회 개최 의무 등이 적용된다.⁵⁹²⁾

(2) 일반 사모집합투자기구 운용주체 및 투자자

개정전 「자본시장법」상 헤지펀드를 운용하고자 하는 자는 집합투자업(혼합자산펀드, 자기 자본 60억, 헤지펀드 운용전문인력 최소 3명) 신규 인가를 취득하였어야 했다.

개정 「자본시장법」(2015.10.25.시행)은 헤지펀드 운용과 관련하여 공모집합투자업과 구별되는 전문사모집합투자업을 별도로 정의하고⁵⁹³⁾, 사모펀드만을 운용하는 운용사에 대한 진입규제를 대폭완화⁵⁹⁴⁾하여 공모펀드와 구분되는 사모펀드 운용자 규율체계를 마련하였다. 개정 「자본시장법」(2021.10.21.시행)에서 전문사모집합투자업의 명칭을 일반 사모집합투자업으로 변경하였다.

개정전 「자본시장법」상 헤지펀드에 투자할 수 있는 투자자의 범위는 적격투자자로 제한되며 적격투자자의 범위⁵⁹⁵⁾는 국가 및 외국정부, 한국은행, 주권상장법인, 은행·보험회사·금융투자업자 등 금융회사 및 5억원 이상 투자하는 개인 등이 이에 해당되었으나, 개정 「자본시장법」(2015.10.25.시행)은 국가, 한국은행, 금융회사, 주권상장법인 등 전문투자자(일정 자격을 갖춘 개인 및 일반법인)와 일정금액 이상⁵⁹⁶⁾ 투자하는 개인등으로 적격투자자의 범위를 개정하였다.⁵⁹⁷⁾ 개정 「자본시장법」(2021.10.21.시행)에서 일반 사모펀드의 투자자 범위도 이와 같다.

592) 「자본시장법」 §249의8① 및 ②

593) 「자본시장법」 §9②·③

594) 10억원의 자기자본만 필요, 투자대상자산·투자자유형 구분없이 단일의 업무단위로 신설, 등록제로 진입규제 완화, 기존 인가요건 중 사업계획의 타당성을 등록요건에서 배제(「자본시장법」 §249의3)

595) 개정전 「자본시장법 시행령」 §271의2① 및 「금융투자업규정」 §7-41의2① 및 ②

596) 「자본시장법」 §249의2는 파생상품위험평가액, 채무보증 및 담보제공액, 금전차입 총액의 합계액이 헤지펀드의 순자산 총액의 100분의 200을 초과하는 경우 3억원, 초과하지 아니하는 경우 1억원 이상을 투자할 것을 요건으로 한다.

597) 「자본시장법」 §249의2, 동법 시행령 §271(2021.2.9. 개정으로 일반투자자인 개인의 투자금액 요건을 파생상품위험 평가액, 채무보증 및 담보제공액, 금전차입 등의 총액의 합계액이 일반 사모펀드의 순자산총액의 100분의 200을 초과하는 경우 5억원, 초과하지 아니하는 경우 3억원 이상으로 상향)

일반 사모펀드 투자자는 그 집합투자증권을 적격투자자가 아닌 자에게 양도하여서는 아니된다.⁵⁹⁸⁾ 일반 사모펀드의 경우 공모펀드와 달리 규약에 따라⁵⁹⁹⁾ 손익의 분배(순위) 등에 관한 사항을 정할 수 있다.

(3) 일반 사모집합투자기구 주요 운용규제

일반 사모펀드는 공모펀드에 대한 규제 대부분이 적용 배제된다.⁶⁰⁰⁾ 다만, 금전차입등 제한, 부동산운용규제, 정기보고 및 특정사유 발생 보고 등 일부 제한적으로만 규제하고 있다.

(가) 금전 차입 등 제한

일반 사모집합투자업자가 일반 사모집합투자기구의 집합투자재산을 운용하는 경우 파생상품위험평가액, 채무보증액 또는 담보목적물의 가액 및 차입금의 총액의 금액 등을 합산한 금액이 일반 사모집합투자기구의 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 100분의 400을 초과해서는 아니 된다.

(나) 부동산운용규제

일반사모집합투자업자는 일반 사모집합투자기구의 집합투자재산을 부동산에 운용할 때 집합투자기구의 합병·해산 등의 경우를 제외하고는 국내에 있는 부동산은 1년, 미분양 주택은 5년 이내의 범위에서 집합투자규약에서 정하는 기간 내 처분이 금지되며, 나대지의 경우도 사업성이 현저히 떨어진 경우 등 외에는 부동산개발사업 시행전에 처분을 할 수 없다.⁶⁰¹⁾

598) 「자본시장법」 §249의8③, 개정전 「자본시장법」 §249(사모집합투자기구에 대한 특례) ②에 의하면 “사모집합투자기구의 투자자는 그 집합투자증권을 분할하는 방법으로 타인에게 양도하여서는 아니 된다. 다만, 양도의 결과 사모집합투자기구의 요건을 충족하는 범위에서는 분할하여 양도할 수 있다.”고 규정하고 있었으나, 법 개정과정에서 동 내용이 삭제되었다. 개정법 하에서도 동 범위하에서 양도가능하다고 판단하고 있다.

599) 「자본시장법」 §249의8⑤

600) 자산운용의 제한 규제, 성과보수 제한, 기준가격의 일일 공시, 회계감사, 결산서류 작성·비치, 자산운용보고서 작성·제공, 수시공시, 자산보관·관리보고서 작성·제공, 펀드 영업보고서 및 결산서류 제출, 신탁업자의 운용회사 감시 등

601) 「자본시장법」 §249의7②, 동법 시행령 §271의10

(다) 경영참여목적 투자

일반 사모집합투자업자는 일반 사모집합투자기구의 집합투자재산을 다른 회사(투자목적 회사, 투자회사, 투자유한회사, 투자합자회사, 투자유한책임회사, 유동화전문회사, 부동산 투자회사, 선박투자회사, 문화산업전문회사 등은 제외)에 대한 경영권 참여, 사업구조 또는 지배구조 개선 등을 위해 다른 회사의 의결권 있는 발행주식총수 또는 출자총액의 10%이상 투자 또는 임원의 임면 등 투자하는 회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 지배력 행사가 가능하도록 하는 투자를 할 수 있다.(다른 사모집합투자기구와 공동으로 운용하는 경우를 포함) 다만, 이 경우 경영참여목적 투자에 해당하는 날로부터 15년 내에 해당 회사 지분을 처분하여야 한다.⁶⁰²⁾

(라) 보고의무

1) 정기보고

일반 사모펀드 운용사는 일반 사모펀드의 파생상품 매매 현황, 채무보증 또는 담보제공 현황, 금전차입 현황에 관한 사항 등을 매분기의 말일부터 1개월 이내에 금융위원회에 보고 하여야 한다.⁶⁰³⁾

2) 특정사유 발생 보고

일반 사모펀드 운용사는 일반 사모펀드가 레버리지 한도(금전차입, 채무보증 또는 담보 제공, 파생상품매매 등)를 초과한 경우, 부실자산이 발생한 경우, 환매연기 또는 환매재개의 결정(환매금지형 펀드의 경우 만기 변경이나 만기상환 거부 결정)이 있는 경우 그 날로부터 3영업일 내에 금융위원회에 보고해야 한다.⁶⁰⁴⁾

602) 「자본시장법」 §249의7⑤, 동법 시행령 §271의10⑤~⑦

603) 「자본시장법」 §249의7③, 동법 시행령 §271의10②

604) 「자본시장법」 §249의7④, 동법 시행령 §271의10④

(4) 일반 사모집합투자기구에 대한 조치

금융위원회는 일반 사모집합투자기구가 법상 요건을 갖추지 못한 경우, 보고를 하지 아니한 경우 등 일정한 경우⁶⁰⁵⁾ 일반 사모집합투자기구의 해지·해산 등의 조치를 명할 수 있다.⁶⁰⁶⁾

(5) 일반 사모집합투자업자의 직접판매

개정 「자본시장법」(2015.10.25.시행)은 전문사모집합투자업자가 자신이 운용하는 전문투자형 사모집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 경우 금융투자업의 적용을 배제하여 인가 등의 절차 없이 자산운용사의 직접판매가 가능하게 되었다. 개정 「자본시장법」(2021.10.21.시행)에서 일반 사모집합투자업자가 자신이 운용하는 일반 사모집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 경우에도 이와 같다.⁶⁰⁷⁾

(6) 일반 사모집합투자기구의 투자권유

「자본시장법」 §249의4에 따르면 일반 사모집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 금융투자업자(판매회사)는 투자자에 대하여 적격투자자 여부를 확인해야 한다. 또한 해당 판매

605) 「자본시장법」 §249의9①의 사유

1. 일반 사모집합투자기구가 §249의6① 각 호에 따른 요건을 갖추지 못한 경우
2. §249의6②·④에 따른 보고 또는 변경보고를 하지 아니한 경우
3. 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 §249의6②·④에 따른 보고 또는 변경보고를 한 경우
4. 금융관련 법령 중 대통령령으로 정하는 법령을 위반하는 경우로서 사회적 신용을 훼손하는 등 대통령령으로 정하는 경우
5. ②3에 따른 시정명령 또는 중지명령을 이행하지 아니한 경우
6. 그 밖에 투자자의 이익을 현저히 해칠 우려가 있거나 일반 사모집합투자기구로서 존속하기 곤란하다고 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

동법 시행령 §271의12③의 사유

1. 업무와 관련하여 부정한 방법으로 타인으로부터 금전등을 받거나 타인에게 줄 금전등을 취득한 경우
2. 법 §253②1.에 따른 업무정지의 조치를 받은 날부터 1개월(업무정지의 조치를 하면서 1개월을 초과하는 보정기간을 정한 경우에는 그 기간) 이내에 해당 조건을 보정하지 아니하거나, 업무정지의 기간 중에 업무를 한 경우
3. 같거나 비슷한 위법행위를 계속하거나 반복하는 경우

606) 「자본시장법」 §249의9, 동법 시행령 §271의12

607) 「자본시장법」 §7⑥3 및 「자본시장법」 §249의8⑨은 불건전 영업행위 금지, 투자자에게탁금 별도예치, 기준가격 산정 등은 직접판매의 경우에도 준용되도록 규정하고 있다.

회사는 자산운용회사가 작성하여 제공한 핵심상품설명서를 사용하여 투자권유 또는 판매해야 한다. 해당 판매회사는 해당 핵심상품설명서가 일반 사모펀드의 집합투자계약과 부합하는지 여부 등을 미리 검증해야 한다.

(7) 투자광고

「자본시장법」 §249의5에 따르면 일반 사모집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 금융투자업자가 그 집합투자기구의 투자광고를 하는 경우 적격투자자만을 대상으로⁶⁰⁸⁾, 서면, 전화, 전자우편, 문자메시지 등 특정 매체를 통해서만 개별적으로 알려야 한다.

최근 사모펀드 제도개선방안의 추진 배경 및 주요 내용

모험자본 활성화를 위한 지속적인 사모펀드 규제완화에 따라 사모펀드 시장은 비약적인 성장세를 보여 왔으나, 최근 일부 운용사 펀드의 대규모 환매연기 등을 계기로 사모펀드에 대한 시장의 불신이 커지고 있다. 특히, 불안전판매, 유동성 관리 실패 및 운용상 위법·부당행위 등의 미비점이 발견되어 투자자 보호 문제가 제기되고 있다.

이에 시장의 신뢰 회복 및 건전한 영업 관행 정착을 위하여 금융감독원과 금융위원회는 2019.11월 “고위험 금융상품 투자자보호 강화를 위한 종합 개선방안*”, 2020.4월 “사모펀드 현황평가 및 제도 개선 방안 최종안**” 등을 통하여 투자자보호를 위한 감독강화 관련 제도 개선 방안을 마련하였고, 현재 법제화 작업 등 후속조치가 진행되고 있다. 동 개선방안은 모험자본 공급 등 사모펀드 본연의 순기능이 훼손되지 않도록 운용의 자율성은 지속적으로 보장하되, 투자자보호와 시스템리스크 방지를 위해 시장규율을 확립하고 필요 최소한의 규제를 선별적으로 도입하는 것을 기본원칙으로 하고 있다.

* 고난도 금융투자상품 감독 강화, 적격일반투자자 요건 강화, 공모·OEM규제 강화 등

** 수탁사 등 시장참여자 감시·건제기능강화, 투자자보호 취약구조 보완 등

608) 전문투자자와 투자광고를 하는 날 전날의 금융투자상품 잔고(투자자에게탁금 잔액을 포함한다)가 3억원(파생상품위험 평가액, 채무보증 및 담보제공액, 금전차입 총액의 합계액이 펀드의 순자산총액의 100분의 200 이하) 또는 5억원(200% 초과) 이상인 일반투자자를 말한다.

12. 기관전용 사모집합투자기구

가. 도입 배경

정부는 풍부한 시중의 부동자금이 생산적인 자금으로 전환될 수 있도록 유도함과 동시에 금융회사 및 일반 기업의 M&A 등 구조조정에 적극 활용될 수 있도록 경영참여형 사모집합투자기구(개정전 사모투자전문회사, 이하 PEF)⁶⁰⁹⁾ 제도를 도입하였다. 투자자에게는 다양한 중장기 투자기회를, 금융회사에게는 새로운 사업영역을 제공하여 자산운용산업의 발전을 도모하고자 한 것이다. PEF는 기업구조조정에도 활용될 수 있으나 경영권참여 방식 투자 제한 등 여러 가지 제약조건으로 외국PEF에 비해 역차별을 받는다는 지적이 있어 왔다. 이에 따라 기업구조조정기업에 투자하는 경우 경영권 참여방식 면제, PEF의 직접 차입 등 투자제한을 완화하는 ‘기업재무안정 경영참여형사모집합투자기구(개정전 기업재무안정 사모투자전문회사)’를 도입하였다. 또한, 기술혁신형 중소기업 등에 투자·운용하여 그 수익을 투자자에게 분배하는 것을 목적으로 하는 ‘창업·벤처전문 경영참여형사모집합투자기구’ 제도를 2017.1월 시행하였다.

정부는 사모펀드 사태 이후 일반투자자를 대상으로 투자자 보호장치를 강화하고 이원화 되어 있던 사모펀드 운용규제를 일원화 및 완화하여 운용 효율성을 높이기 위해 운용목적에 따라 전문투자형과 경영참여형으로 구분했던 사모펀드를 투자자 기준으로 일반 사모펀드와 기관전용 사모펀드로 구분하였다.(2021.10.21.시행)

나. 주요 내용

(1) 기관전용 사모집합투자기구 개념 등

기관전용 사모집합투자기구는 기관투자자 또는 이에 준하는 자만을 투자자로 구성하여 설립된 합자회사를 말하며, 「자본시장법」에서 특별히 정한 사항 외는 「상법」상 합자회사의 규정이 적용된다.

609) 2004.10월 「간투법」에서 PEF를 ‘사모투자전문회사’로 정의하고 법인격, 재산운용방법 등을 정하는 별도의 장(제5장의2)을 신설하였고, 「자본시장법」 제5편 제10장으로 이관되었다가, 개정 「자본시장법」은 사모투자전문회사 장을 삭제하고, PEF를 경영참여형 사모집합투자기구라 하여 체계를 재정립하였다.

기관전용 사모집합투자기구의 주요 설립요건⁶¹⁰⁾은 다음과 같다. ①사원은 1인 이상의 무한책임사원(general partner, GP)과 1인 이상의 유한책임사원(limited partner, LP)으로 구성하되, 사원 총수는 100인 이하로 하되, 다른 집합투자기구가 그 기관전용 사모집합투자기구의 지분을 10%이상 취득하는 경우에는 그 집합투자기구의 투자자의 수를 합산한다. 이 경우 그 기관전용 사모집합투자기구를 운용하는 업무집행사원이 둘 이상의 다른 기관전용 사모집합투자기구를 함께 운용하는 경우로서 해당 둘 이상의 다른 기관전용 사모집합투자기구가 그 기관전용 사모집합투자기구의 집합투자증권 지분을 30%이상 취득하는 경우에는 그 기관전용 사모집합투자기구의 지분을 10% 이하로 취득하는 경우라고 하더라도 투자자의 수를 합산한다. ②LP는 기관전용 사모집합투자기구의 재산인 지분 또는 지분의 의결권행사 및 업무집행사원의 업무에 관여해서는 안 된다. ③사원의 출자의 방법은 금전에 한정한다. 다만, 다른 모든 사원의 동의가 있으면 증권으로 출자 가능하며, LP는 업무집행사원이 출자의 이행을 요구하는 때에 출자하기로 약정하는 방식(Capital Call)으로 출자할 수 있다.

기관전용 사모집합투자기구는 설립등기일부터 2주일 이내에 금융위원회에 보고하여야 한다. 단, 금융시장의 안정 또는 건전한 거래질서를 해칠 우려가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 기관전용 사모집합투자기구의 설립등기 후 지체 없이 보고하여야 한다.⁶¹¹⁾ 또한 기관전용 사모집합투자기구는 그 업무집행사원의 특수관계인인 유한책임사원의 출자지분이 100분의 30 이상인 경우 해당 유한책임사원 관련 정보 및 기관전용 사모집합투자기구의 투자 구조 등 대통령령으로 정하는 사항을 3영업일 이내에 금융위원회에 보고하여야 한다.⁶¹²⁾

이 밖에도 기관전용 사모집합투자기구에 대하여는 집합투자기구에 대한 일반규제(등록, 명칭, 업무수행, 연대책임, 기준가격 산정, 신탁업자의 운용행위 감시 등)가 적용되지 않는다. GP의 지분은 원칙적으로 총사원의 동의를 받아 보유지분 전부를 일괄 양도(100인 이내 분할 양도 가능)하는 방법으로 양도할 수 있다.⁶¹³⁾

610) 「자본시장법」 §249의10, §249의11

611) 「자본시장법」 §249의10④

612) 「자본시장법」 §249의11⑧, 동법 시행령 §271의14⑥·⑦·⑧, 「금융투자업규정」 §7-41의10⑤

613) 「자본시장법」 §249의11⑤, §249의17④, §249의20②

(2) 기관전용 사모집합투자기구 운용주체 및 투자자

기관전용 사모집합투자기구의 운용주체는 업무집행사원(Executive Partners)이다. 업무집행사원의 등록요건⁶¹⁴⁾은 다음과 같다. ① 1억원 이상의 자기자본을 갖출 것, ② 임원이 「금융사지배구조법」 §5에 따른 자격을 갖출 것, ③ 투자운용전문인력을 2명 이상 갖출 것, ④ 「자본시장법」 §44에 따라 이해상충 방지를 위한 적절한 내부통제기준을 갖출 것, ⑤ 건전한 재무상태와 사회적 신용을 갖출⁶¹⁵⁾ 것등이다. 업무집행사원은 회사만 가능하며, GP 중 1인 또는 수인을 업무집행사원(EP)으로 정하여야 하고, 업무집행사원은 회사업무 집행의 권리와 의무가 있고, 기관전용 사모집합투자기구는 업무집행사원의 행위준칙을 제정·변경시 금융위원회에 보고해야 한다.⁶¹⁶⁾

기관전용 사모집합투자기구의 투자자인 LP는 개인이 아닌 자로서 국가, 한국은행, 금융회사, 예금보험공사 등 기관투자자나 공적목적 달성을 위해 설립된 모태펀드 등 전문성과 위험관리능력을 갖춘 자로 제한된다. 다만 외국인이나 업무집행사원의 임원, 운용인력 등은 개인임에도 LP로 투자할 수 있다.⁶¹⁷⁾ LP의 지분은 무한책임사원 전원의 동의를 받아 전부를 분할하지 않고 일괄 양도(100인 이내 분할 양도 가능)하는 방법으로만 양도할 수 있다.

614) 「자본시장법」 §249의15

615) 건전한 재무상태와 사회적 신용이란 다음의 구분에 따른 사항을 말한다.

1. 건전한 재무상태: 재무건전성에 관한 기준으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 충족할 것(「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사대상기관의 경우만 해당한다)
2. 사회적 신용: 다음 각 목의 모든 요건에 적합할 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경우는 제외한다.
 - 가. 최근 3년간 금융관련법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범 처벌법」을 위반하여 5억원의 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것. 다만, 법 제448조, 그 밖에 해당 법률의 양벌 규정에 따라 처벌을 받은 경우는 제외한다.
 - 나. 최근 3년간 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되었거나 법 또는 금융관련 법령에 따라 영업의 허가·인가·등록 등이 취소된 자가 아닐 것

616) 「자본시장법」 §249의14

617) 「자본시장법」 §249의11⑨, 동법 시행령 §271의14③

(3) 기관전용 사모집합투자기구의 집합투자재산 운용방법

(가) 금전 차입 등 제한 및 부동산운용규제

기관전용 사모집합투자기구의 경우 일반 사모집합투자기구의 집합투자재산 운용방법을 준용⁶¹⁸⁾한다. 따라서 일반 사모집합투자기구의 금전 차입 등 제한 규제가 동일하게 적용되며 집합투자기구의 합병·해산 등의 경우를 제외하고는 국내에 있는 부동산은 1년, 미분양주택은 5년 이내의 범위에서 집합투자계약에서 정하는 기간 내 처분이 금지되며, 나대지의 경우도 사업성이 현저히 떨어진 경우 등 외에는 부동산개발사업 시행전에 처분을 할 수 없다.

(나) 경영참여목적 투자

기관전용 사모집합투자기구(다른 기관전용 사모집합투자기구와 공동으로 운용하는 경우를 포함)의 재산을 다른 회사(투자목적회사, 투자회사, 투자유한회사, 투자합자회사, 투자유한책임회사, 유동화전문회사, 부동산투자회사, 선박투자회사, 문화산업전문회사 등은 제외)의 의결권 투자기준 10%이상이 되도록 투자, 임원의 임면 등 주요경영사항에 대하여 사실상 지배력행사가 가능한 방법으로 투자할 수 있다. 다만 이 경우 경영참여목적 투자에 해당하는 날로부터 15년내에 투자대상 회사 지분을 처분하여야 한다.

(다) 금융회사인 업무집행사원이 운용하는 기관전용 사모집합투자기구

금융회사 등이 업무집행사원인 경우에는 과거 경영참여형 사모집합투자기구 운용규제를 동일하게 적용하는바, 기관전용 사모집합투자기구의 재산운용방법은 기업의 경영권 참여 투자로 제한되고, 원칙적으로 포트폴리오 투자는 금지되며, 경영권 참여 투자를 하고 남은 재산은 단기대출, 금융회사 예치, 순자산총액의 30% 이내 범위에서 증권 투자(「자본시장법」 §4① 각 호의 증권은 제외), 원화표시 양도성예금증서, 금융회사 할인·매매·중개·인수·보증 어음(기업어음증권은 제외), 투자대상기업에 대한 금전의 대여에 운용될 수 있다.⁶¹⁹⁾ 다만, 산업은행, 기업은행, 자산관리공사가 업무집행사원인 경우 ① 경영권 참여 목적으로 「자본시장법」 §249의7⑤ 각 호의 방법으로 투자하고(정책 목적을 달성하기 위해 다른 방법으로 운용할 필요가 있는 경우로서 금융위원회의 확인을 받은 경우 경영권 참여를

618) 「자본시장법」 §249의12

619) 「자본시장법」 §249의14②, 동법 시행령 §271의20①·②, 「금융투자업규정」 §7-41의14④.

하지 않는 방법으로서 금융위가 고시하는 방법을 포함) ② 투자목적·투자전략·운용방법 및 투자대상자산의 종류에 관하여 금융위원회가 정하여 고시하는 요건을 갖춘 경우 일반 사모집합투자기구와 동일한 방식으로 운용이 가능하다.⁶²⁰⁾

(4) 정기 보고의무

기관전용 사모집합투자기구는 파생상품 매매 및 그에 따른 위험평가액 현황, 채무보증 또는 담보제공 현황, 금전차입 현황 등에 관하여 보고기준일⁶²¹⁾부터 1개월 이내에 금융위원회에 보고하여야 한다.⁶²²⁾

(5) 기관전용 사모집합투자기구에 대한 조치

금융위원회는 기관전용 사모집합투자기구가 법상 요건을 갖추지 못한 경우, 보고를 하지 아니한 경우 등 일정한 경우⁶²³⁾ 기관전용 사모집합투자기구의 해산등을 명할 수 있다.

620) 「자본시장법」 §249의14②, 동법 시행령 §271의20③

621) 보고기준일은

1. 집합투자재산 총액이 100억원 이상인 기관전용 사모집합투자기구: 매년 6.30. 및 12.31.
2. 집합투자재산 총액이 100억원 미만인 기관전용 사모집합투자기구: 매년 12.31.

622) 「자본시장법」 §249의12②, 동법 시행령 §271의16①·②

623) 「자본시장법」 §249의21①의 사유

1. §249의10④·⑥ 또는 §249의11③에 따른 보고나 변경보고를 하지 아니한 경우
2. 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 §249의10④·⑥ 또는 §249의11③에 따른 보고나 변경보고를 한 경우
3. 기관전용 사모집합투자기구가 §249의10③ 각 호에 따른 요건을 갖추지 못한 경우
4. 별표 6 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우
5. 금융관련 법령 중 대통령령으로 정하는 법령을 위반하는 경우로서 사회적 신용을 훼손하는 등 대통령령으로 정하는 경우
6. ②3.에 따른 시정명령 또는 중지명령을 이행하지 아니한 경우
7. 그 밖에 금융시장의 안정 또는 건전한 거래질서를 현저히 해칠 우려가 있거나 기관전용 사모집합투자기구로서 존속하기 곤란하다고 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

동법 시행령 §271의26④의 사유

1. 업무와 관련하여 부정한 방법으로 타인으로부터 금전등을 받거나 타인에게 줄 금전등을 취득한 경우
 2. 법 §249의21②1.에 따른 업무정지의 조치를 받은 날부터 1개월(업무정지의 조치를 하면서 1개월을 초과하는 보정기간을 정한 경우에는 그 기간) 이내에 해당 조건을 보정하지 아니하거나, 업무정지의 기간 중에 업무를 한 경우
 3. 법, 이 영 또는 관련 법령에 따라 기관전용 사모집합투자기구가 준수하여야 하는 의무로서 같거나 비슷한 의무를 계속적·반복적으로 위반하는 경우
 4. 법 §249의15⑦에 따라 업무집행사원의 등록이 취소된 경우
- 「자본시장법」 별표 6의 사유

13. 외국집합투자증권에 대한 특례

외국법령상의 외국집합투자증권을 국내에서 판매하려면 그 집합투자기구를 금융위원회에 등록해야 하며 등록전 판매 및 판매광고는 금지된다. 등록요건은 외국집합투자업자요건과 외국집합투자증권요건으로 나누어져 있으며, 전문투자자에게만 판매할 경우 등록요건이 완화된다.

가. 외국집합투자업자 요건

1) 최근 사업년도말 현재 자산운용규모 1조원 이상, 2) 최근 사업년도말 현재 자기자본이 국내에서 판매하려는 외국집합투자증권의 종류에 따른 집합투자업 인가업무 단위별 최저 자기자본금을 초과, 3) 최근 3년간 본국 또는 국내감독기관으로부터 업무정지 이상에 해당하는 행정처분, 벌금형 이상에 해당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것, 4) 일정한 연락 책임자(집합투자업자, 투자매매·중개업자, 법무법인등, 회계법인)를 국내에 둘 것 등이다. 다만, 전문투자자에게만 판매할 경우 최근 3년간 국내감독기관으로부터 업무정지 이상에 해당하는 행정처분, 벌금형 이상에 형사처벌을 받은 사실이 없을 것만을 요건으로 한다.

나. 외국집합투자증권 요건

1) OECD가입국(속령 제외), 홍콩, 싱가포르 또는 투자자 보호 등을 고려하여 총리령으로 정하는 국가의 법률에 의한 발행, 2) 보수·수수료등 투자자 부담비용 사항이 명확하고, 국제관례에 비추어 지나치게 높지 않을 것, 3) 투자자 요구로 직·간접적 환매등의 방법으로 투자금액 회수가 가능할 것, 4) 금융위원회가 정하는 요건을 충족할 것 등이다.⁶²⁴⁾ 다만, 전문투자자에게만 판매할 경우에는 보수·수수료등 투자자 부담비용 사항이 명확할 것만을 요건으로 한다.

624) 외국집합투자증권 적격기준(「금융투자업규정」 §7-53③ 관련 별표19) 판매대상 외국집합투자증권 요건, 판매 표시통화, 운용제한, 이해관계인과의 거래제한, 보관장소 지정, 환매기간 등

다. 외국집합투자증권의 국내 판매방법

국내판매는 투자매매·중개업자를 통해야 하며, 공모하는 경우에는 증권신고서를 제출해야 한다. 다만, 전문투자자에게만 판매하도록 등록된 외국펀드를 국내 재간접펀드에 판매하는 경우에는 투자매매·중개업자를 통한 판매의무가 면제된다.

한편 협회가 정하는 외국집합투자증권 매매거래 표준약관의 적용, 자산운용보고서(3월마다 1회 이상 제공)의 작성·제공 특례(그 외국규약상의 방법 인정)가 있고, 기준가격은 국내 판매대행 투자매매·중개업자의 본·지점에 매일 공고·게시하되, 외화자산에 투자하는 경우로서 기준가격을 매일 공고·게시하기 곤란한 경우 등에는 공고·게시기간(15일 이내) 및 방법을 규약에서 정할 수 있다.

제8절 투자자문업·투자일임업 감독

1. 투자자문업·일임업의 정의·등록

투자자문업이란 금융투자상품등의 가치 또는 투자판단(금융투자상품 등의 종류, 종목, 취득·처분, 취득·처분의 방법·수량·가격 및 시기 등에 대한 판단)에 관한 자문에 응하는 금융투자업을 말한다.

투자일임업은 투자자로부터 금융투자상품등에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 그 투자자의 재산상태나 투자목적 등을 고려하여 금융투자상품등을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 하는 것을 말한다.

투자자문업·일임업을 영위하고자 하는 자는 등록요건을 구비하여 금융위원회에 등록하여야 한다. 등록단위는 금융투자업의 종류(자문업, 일임업), 투자자 유형(전문, 일반), 투자대상자산의 범위에 따라 4가지 단위로 분류되며 등록단위별 최저자기자본 요건을 갖추어 등록할 수 있다.⁶²⁵⁾

625) 「자본시장법 시행령」 별표3 참조

투자자문업·일임업을 영위하는 금융투자업자가 되려면 「상법」상의 주식회사이거나, 외국 투자자문업자(투자일임업자)로서 지점 기타 영업소를 설치한 자이어야 한다. 다만, 외국 투자자문업자(일임업자)로서 국내에 영업소를 설치하지 않고 외국에서 직접 국내 거주자를 상대로 영업을 하거나 통신수단을 이용하여 업무를 영위하는 경우에는 이러한 요건의 적용이 면제된다. 자기자본 요건은 등록단위별로 1억원에서 15억원까지로 구분되어 있다. 전문인력으로는 투자자문업의 경우는 투자권유자문인력을 상근 임직원 1인이상(종금사의 경우는 4인 이상), 투자일임업의 경우는 투자운용인력을 상근임직원으로 2인 이상을 두어야 한다.

과거 투자자문업자는 판매회사 등과 겸영 또는 계열관계 등에 제한이 없어 판매회사 등으로부터 독립적이고 투자자에게 전문적인 자문을 제공할 수 없는 자문채널의 육성 필요성이 제기되어 왔다. 이를 위해 「자본시장법」에 금융투자상품의 판매회사 등에 소속되지 않고 독립적인 위치에서 금융상품에 대한 자문을 제공하는 독립투자자문업자(IFA: Independent Financial Adviser) 제도를 도입하였고, 2021.9월 동 제도를 「금융소비자보호법」으로 이관 하면서 예금, 보험, 대출, 금융투자상품 등 전 금융상품에 대해 독립적으로 자문을 제공하는 독립금융상품자문업자 제도를 신설하였다. 독립금융상품자문업자는 금융상품판매업자로부터 재산상의 이익을 제공받을 수 없고, 특정 금융상품직접판매업자의 금융상품에 한정한 자문이 금지되며, 특정 금융상품직접판매업자 또는 특정 금융상품에 대한 광고 금지 등의 영업행위준칙을 준수하여야 한다.

2. 투자자문·일임업자의 영업행위규칙

「자본시장법」은 투자자문·일임업자에 대해 선관주의의무 및 충실의무⁶²⁶⁾를 부과하고 있다. 투자자문·일임업자에게 공통적으로 금지되는 불건전영업행위는 다음과 같다. 1) 투자자로부터 금전·증권, 그 밖의 재산의 보관·예탁을 받는 행위(겸영업자로서 해당 법령에서 금지하지 않는 경우는 가능), 2) 투자자에게 금전·증권, 그 밖의 재산을 대여하거나 투자자에 대한 제3자의 금전 등 재산의 대여를 중개·주선·대리하는 행위(겸영업자로서 해당 법령에서 금지하지 않는 경우는 가능), 3) 투자권유자문인력 또는 투자운용인력이 아닌 자에게 업무를

626) 「자본시장법」 §96

수행하게 하는 행위⁶²⁷⁾, 4) 계약으로 정한 수수료 외의 대가를 추가로 받는 행위, 5) 투자자문에 응하거나 투자일임재산을 운용하는 경우 금융투자상품 등의 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 투자판단에 관한 자문 또는 매매 의사를 결정한 후 이를 실행하기 전에 그 금융투자상품 등을 자기의 계산으로 매매하거나 제3자에게 매매를 권유하는 행위이다.

투자일임업자에게는 추가적으로 다음과 같은 불건전영업행위가 금지된다. 정당한 사유 없이 투자자의 운용방법의 변경 또는 계약의 해지 요구에 응하지 아니하는 행위, 자기 또는 관계인수인이 인수한 증권을 투자일임재산으로 매수하는 행위, 자기 또는 관계인수인이 인수업무를 담당한 법인의 특정증권 등에 대하여 인위적인 시세를 형성하기 위하여 투자일임재산으로 그 특정증권 등을 매매하는 행위, 투자자의 동의 없이 투자일임재산으로 자기 또는 이해관계인 발행한 증권에 투자하는 행위 등이다.⁶²⁸⁾

투자자문업자·일임업자는 일반투자자와 투자자문·일임계약을 체결하는 경우 계약체결 전에 고객의 투자목적, 투자경험, 연령, 상품에 대한 이해도, 위험에 대한 태도 등을 파악하여야 하며(투자권유관련 원칙의 적용), 투자자문의 범위 등의 사항을 기재한 서면자료를 미리 교부하여야 한다.⁶²⁹⁾

투자자문계약의 경우 투자자는 계약서류를 제공받은 날 또는 계약체결일부터 7일 이내에 자문계약의 청약을 철회할 수 있으며, 투자자문업자는 청약이 철회된 경우 청약의 철회에 따른 손해배상금 또는 위약금의 지급을 청구할 수 없다.⁶³⁰⁾

627) 2017.5월 시행령 개정을 통해 ① “전자적 투자조언장치(로보어드바이저)”를 통한 투자자 성향 분석, ② 해킹 등 침해사고 및 재해 등 예방체계, 피해확산·재발방지와 신속한 복구를 위한 체계 구축 ③ 그 밖에 투자자 보호와 건전한 거래질서 유지를 위하여 금융위원회가 정하는 고시하는 요건(테스트베드 통과 등)을 모두 갖춘 경우 투자권유자문인력 또는 투자운용인력의 개입 없이, “전자적 투자조언장치”만을 활용한 투자자문·일임 업무 수행을 허용하였다.

628) 「자본시장법」 §98②

629) 「자본시장법」 §97①

630) 「금융소비자보호법」 §46① 및 ④

제6장

자본시장 감독

제1절 기업공시제도

제2절 유통시장

제3절 불공정거래 규제 및 조사

제4절 회계감독

제5절 외국환거래 검사

제6장

자본시장 감독



제1절 기업공시제도

1. 기업공시제도의 의의

증권시장에 대한 규제의 목적은 효율적인 증권시장을 확보하는 것이고, 효율적인 증권시장의 생명은 공정성과 투명성에 있다. 「자본시장법⁶³¹⁾」에서는 이러한 공정성과 투명성을 확보하기 위하여 기업공시제도를 규정하고 있다. 현행 「자본시장법」상 기업공시제도는 종전 「증권거래법」상 기업공시제도의 틀을 그대로 유지하고 있다. 다만, 기존의 유가증권 발행인 등록제도, 합병신고서, 자기주식취득·처분신고서 제도가 폐지되었고, 이중 합병신고서는 주요 사항보고서와 증권신고서로, 자기주식취득·처분신고서는 주요사항보고서로 변경되었다. 이에 따라 「자본시장법」상의 기업공시제도는 발행공시, 유통공시 및 지분공시로 구성된다.

발행공시는 증권을 취득하려는 투자자의 투자판단을 돕기 위하여 발행할 증권과 발행인에 대한 정보를 알리도록 한 제도이다. 이는 공적인 감독기관에 증권의 발행에 대한 심사를 요청하는 서류인 증권신고서⁶³²⁾와 투자자에 대한 청약권유문서 성격의 투자설명서⁶³³⁾에 의하여 이루어지고 있다.

631) 법조문 인용시에는 동법은 “법”, 동법 시행령은 “시행령”이라 한다.

632) 종전 「증권거래법」상 유가증권신고서가 증권신고서로 명칭이 변경되었다.

633) 종전 「증권거래법」상 사업설명서가 투자설명서로 명칭이 변경되었다. 이에 따라 예비사업설명서는 예비투자설명서로, 간이사업설명서는 간이투자설명서로 명칭이 바뀌었다.

유통공시는 일단 발행되어 시장에서 거래되는 증권에 대한 투자판단이나 권리행사를 돕기 위하여 발행인의 경영활동 및 재무상태 등에 대한 정보를 알리도록 하는 제도이다. 이는 사업보고서(법 §159) 및 반기·분기보고서(법 §160)의 제출과 관련된 정기공시, 기업의 경영활동 등에 영향을 미치는 중요한 사건의 발생 또는 중요한 결정이 있을 경우 공시하도록 하는 주요사항보고서(법 §161)로 구성된다. 한편, 거래소가 운영하는 유통공시로서 상장법인에 대하여 주요경영사항을 시장에 공시하도록 하는 수시공시⁶³⁴⁾ 및 공정공시제도가 있다.

지분공시는 상장주식 등의 변동정보를 신속하게 공시토록 하여 회사내부자(임원, 주요주주)의 미공개정보 이용을 예방하고 적대적 M&A에 대한 합리적 경영권 방어 등 기업 지배권 시장의 투명성 제고와 투자자 보호를 위한 제도이다. 이 중에서 주식등의 대량보유 상황보고(5%보고) 및 임원등의 특정증권등 소유상황보고⁶³⁵⁾는 불공정거래규제에 관한 절에서 서술하고 있어 이 절에서는 공개매수신고서제도에 대해서만 서술한다.

2. 발행공시 제도

가. 의의

증권의 발행시장(primary market)은 기업이 직접 자금을 조달하는 시장이면서 투자자에게는 새로운 증권에 투자할 수 있는 기회를 제공하는 시장이기도 하다.

발행공시 제도는 증권을 매개로 하는 자금의 수요자(발행인)와 공급자(투자자)간 정보 불균형을 해소하기 위하여 증권발행인으로 하여금 해당 증권과 발행인에 관한 정보를 투자자에게 충분하게 제공하도록 하는 제도이다. 또한, 이렇게 제공된 정보를 투자자들이 투자판단의 자료로 이용하여 자신의 판단하에 투자할 수 있도록 함으로써 증권 발행시장에서의 공정성을 확보하기 위한 일련의 시스템이라고 할 수 있다.

634) 주요사항보고제도와 수시공시에 대해서는 후술한다.

635) 구 「증권거래법」상 임원 및 주요주주의 주식소유상황보고가 임원등의 특정증권등 소유상황보고로 명칭이 변경되었다.

나. 「자본시장법」상 증권발행에 대한 감독 논리

증권 발행에 있어서의 공정성을 확보하기 위해 각국의 증권관계법에서는 다양한 제도를 규정하고 있으나, 기본적으로는 발행인에게 공시의무를 부과함으로써 문제를 해결하고 있다.

증권의 발행에 대한 감독방향을 결정하는 기본 논리는 개별 증권에 투자적격성을 감독 기관이 직접 규제하는 적격성 심사주의(merit-based regulation)와, 정확하고 충분한 정보를 적시에 공시하도록 하되 적격성 판단여부는 투자자에게 의존하는 공시주의(disclosure-based regulation)로 대별된다. 「자본시장법」(법 §120③)은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부에서 그 증권에 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니한다고 규정함으로써 적격성 심사주의를 배제하고 있다. 다만, 공시의무가 적용되는 증권에 대해서는 발행인의 공시의무 이행 여부에 대한 심사 및 조사를 통해 공시주의 방법론의 실효성을 확보하고 있다.

다. 「자본시장법」상 발행공시제도

「자본시장법」에서는 발행시장 공시의 목적을 달성하기 위하여 증권신고서(법 §119)를 제출해야 하는 모집·매출의 범위를 규정(법 §9⑦ 및 ⑨)하고, 발행하는 증권 및 발행인에 대한 제반 정보를 충실하게 기재한 투자설명서(법 §123 및 §124)를 통하여 투자자에 대한 청약의 권유(모집 또는 매출)를 할 수 있도록 하고 있다. 또한, 증권신고서를 제출하지 않고 모집·매출하는 경우(10억원 미만)에도 최소한의 투자자 보호를 위하여 일정한 기업 내용을 공시하게 하는 장치를 도입하고 있다.

(1) 발행절차

회사가 모집의 방법으로 증권을 발행하고자 할 경우 밟아야 할 일반적인 절차는 다음과 같다.

- ① 이사회 등에서 증권발행 내용 결정 → ② 증권신고서 제출 → ③ 동 신고서의 수리 → ④ 효력발생기간 경과 → ⑤ 모집·매출(투자설명서에 의한 청약권유) 및 청약의 접수 → ⑥ 납입 → ⑦ 발행실적보고서의 제출 → ⑧ 증권발행 → ⑨ 상장

(2) 모집 · 매출의 개념

증권의 모집은 50인 이상의 자에게 신규로 발행되는 증권에 취득의 청약을 권유하는 것을 말하며, 매출은 50인 이상의 자에게 이미 발행된 증권에 매도의 청약을 하거나 매수의 청약을 권유하는 것을 말한다.

청약의 권유⁶³⁶⁾를 받은 자를 산정할 때는 최대주주 등 회사의 재무상태나 사업내용을 잘 알 수 있는 자⁶³⁷⁾를 제외하고, 6월 이내 같은 종류의 증권에 대하여 모집 또는 매출 이외의 방법에 의해 청약의 권유를 받은 자를 포함한다.

또한, 청약의 권유를 받는 자의 수가 50인 미만이라도 해당 증권이 발행일부터 1년 이내에 50인 이상의 자에게 양도될 수 있는 경우로서 증권의 종류 및 취득자의 성격 등을 고려하여 금융위원회가 정하여 고시하는 전매기준에 해당하는 때에는 증권 모집(간주 모집)으로 본다.

636) 권유받는 자에게 증권에 취득하도록 하기 위하여 신문·방송·잡지 등을 통한 광고, 안내문·홍보전단 등 인쇄물의 배포, 투자설명회의 개최, 전자통신 등의 방법으로 증권에 발행 또는 매도한다는 사실을 알리거나 취득의 절차를 안내하는 활동이다. 다만, 인수인의 명칭과 증권의 발행금액을 포함하지 않는 등 금융위원회가 정하는 기준에 따라 다음의 사항 중 전부 또는 일부에 대하여 광고 등의 방법으로 단순히 그 사실을 알리거나 안내하는 경우는 제외한다.(시행령 §2 2.)

1. 발행인의 명칭
2. 발행 또는 매도하려는 증권의 종류와 발행 또는 매도에정금액
3. 증권의 발행이나 매도의 일반적인 조건
4. 증권의 발행이나 매출의 예상 일정
5. 그 밖에 투자자 보호를 해칠 염려가 없는 사항으로서 금융위원회가 정하는 사항

637) 시행령 §11①, ② 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §2-1 참조

전매기준

1. 지분증권(지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함)의 경우에는 같은 종류의 증권이 모집 또는 매출된 실적이 있거나 증권시장(코넥스 제외)에 상장된 경우[분할 또는 분할합병(「상법」 §530의 12에 따른 물적분할의 경우를 제외)으로 인하여 설립된 회사가 발행하는 증권은 분할되는 회사가 발행한 증권과 같은 종류의 증권으로 봄] 또는 기업인수목적회사와 합병하려는 법인이 합병에 따라 발행하는 경우
2. 지분증권이 아닌 경우(기업어음 제외)에는 50매 이상으로 발행되거나 발행 후 50매 이상으로 권면 분할되어 거래될 수 있는 경우. 전자등록(「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록) 또는 등록(「은행법」에 따른 등록)발행의 경우에는 매수가 아닌 거래단위를 기준으로 적용
3. 전환권, 신주인수권 등 증권에 부여된 권리의 목적이 되는 증권이 1. 또는 2.에 해당되는 경우
4. 기업어음이 50매 이상 발행되거나, 만기 365일 이상이거나, 특정금전신탁에 편입되는 경우
5. 파생결합증권이 특정금전신탁에 편입되는 경우
6. 해외에서 증권을 발행하는 경우(발행과 관련한 주요 행위가 해외에서 이루어지는 경우)에는 해당 증권, 해당 증권에 부여된 권리 또는 그 권리의 행사에 따라 발행되는 증권 등을 「외국환거래법」에 따른 거주자가 해당 증권의 발행 당시 취득 가능하거나 또는 발행일부터 1년 이내에 취득 가능한 조건으로 발행하는 경우
 - 외국법인 등의 경우 국내 상장 또는 발행주식의 20% 이상을 국내 거주자가 보유한 경우에 한하여 적용 (다만, 외국법인등의 경우 외국통화로 표시된 증권을 해외에서 발행하면서 발행일부터 1년 이내에 해당 증권 등을 거주자에게 양도할 수 없다는 뜻을 증권의 권면, 인수계약서, 취득계약서 및 청약권유문서에 기재하고, 국내 금융투자업자가 중개·주선하지 않는 경우에는 모집으로 보지 않음)

다만, 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 전매기준에 해당되지 않는 것으로 본다.

전매기준에 해당되지 않는 경우

1. 공동 : 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 전자등록하거나 예탁하고 그 전자등록일 또는 예탁일부터 1년간 해당 증권(증권에 부여된 권리의 행사로 취득하는 증권을 포함)을 인출하거나 매각하지 않기로 하는 내용의 계약을 예탁결제원과 체결한 후 그 계약을 이행하는 경우 또는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 §12①에 따라 정부 또는 예금보험공사가 부실금융기관에 출자하여 취득하는 지분증권에 대하여 취득일부터 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매되지 않도록 필요한 조치를 취하는 경우
2. 전매기준 2. 중 50매 미만으로 발행되는 경우에는 증권의 권면에 발행 후 1년 이내 분할금지특약을 기재하는 경우(전자등록 또는 등록발행의 경우에는 거래단위를 50단위 미만으로 발행하되 발행 후 1년 이내에는 최초 증권 발행시의 거래단위 이상으로 분할되지 않도록 조치를 취하는 경우)
3. 전매기준 3.에 해당되는 경우에는 권리행사금지기간을 발행 후 1년 이상으로 정하는 경우
4. 전매기준 4.의 '특정금전신탁에 편입되는 경우' 및 전매기준 5.에 해당하는 경우 특정금전신탁의 위탁자를 합산하여 50인 이상이 될 수 없다는 뜻을 인수계약서와 취득계약서에 기재하고, 발행인 또는 해당증권을 인수한 금융투자업자가 그러한 발행조건의 이행을 담보할 수 있는 장치를 마련한 경우
5. 적격기관투자자가 발행인 또는 인수인으로부터 직접 취득하고 감독원장이 정하는 바에 따라 적격기관투자자 사이에서만 양도·양수되는 채무증권(기업어음 제외) 또는 유동화증권으로서 「증권의 발행및공시등에관한규정」 §2-2④. 또는 5.의 요건을 모두 충족하는 경우
6. 전매기준6.에 해당되는 경우에는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 가. 발행당시 또는 발행일부터 1년 이내에 해당 증권등을 거주자에게 양도할 수 없다는 뜻을 해당 증권의 권면(실물발행의 경우에 한한다), 인수계약서, 취득계약서 및 청약권유문서에 기재하고, 발행인 또는 인수한 금융투자업자가 취득자로부터 그러한 발행조건을 확인·서명한 동의서를 징구하고, 해당 동의서의 이행을 담보할 수 있는 장치를 강구한 후 발행하는 경우
 - 나. 발행 후 지체없이 발행지의 공인 예탁결제기관에 예탁하고 그 예탁일부터 1년 이내에는 이를 인출하지 못하며 거주자에게 해당 증권등을 양도하지 않는다는 내용의 예탁계약을 체결한 후 그 예탁계약을 이행하는 경우
 - 다. 전환사채권·신주인수권부사채권·교환사채권이 아닌 사채권으로서 §2-2④.(나목은 제외한다)에 따라 적격기관투자자가 취득(발행시점에서 발행인 또는 인수인으로부터 취득하는 것을 포함한다)하고 적격기관투자자 사이에서만 양도·양수되는 경우로서 증권의발행및공시등에관한규정 §2-2의2③.의 요건을 모두 충족하는 경우
 - 라. 그 밖에 발행당시 또는 발행일부터 1년 이내에 거주자가 해당 증권등을 취득할 수 없는 구조로 발행되는 경우

(3) 증권신고서

(가) 개요

증권을 모집 또는 매출하고자 하는 경우에는 사전에 모집 또는 매출에 관한 사항과 발행인에 관한 사항을 기재한 증권신고서를 금융위원회(금융감독원)에 제출하여야 한다.

1) 제출의무

증권의 모집 또는 매출가액 각각의 합계액(모집·매출일부터 과거 1년간)이 10억원 이상인 경우, 그 증권의 모집 또는 매출은 발행인이 해당 증권에 관하여 신고서를 금융위원회(금융감독원)에 제출하여 수리되지 않으면 이를 할 수 없다.

2) 신고의무자

신고의무자는 모집 또는 매출의 대상이 되는 증권을 발행하였거나 발행하고자 하는 발행인이다.

증권을 모집하고자 하는 경우에는 언제나 발행인이 행위자가 되므로 행위자와 신고의무자가 일치하게 되어 문제가 없다. 그러나 매출되는 증권의 소유자는 발행인뿐만 아니라 제3자도 될 수 있으므로⁶³⁸⁾ 행위자와 신고의무자가 일치하지 않을 수 있다. 발행인 이외의 제3자가 증권을 매출하는 경우에도 신고의무자는 발행인이다.

3) 적용대상 증권

「자본시장법」에서는 원칙적으로 모집 또는 매출되는 모든 증권⁶³⁹⁾에 대하여 신고의무를 부과하고, 신고의무가 면제되는 증권을 「자본시장법」 및 동법 시행령에서 열거하는 형식을 취하고 있다. 이에 따라 증권신고가 면제되는 증권으로는 전체 증권 중에서 국채, 지방채 및 시행령 §119에서 열거된 법률에 따라 설립된 특수법인이 발행하는 채권이다.

한편, 다른 법률에 따라 충분한 공시가 행하여지는 등 투자자 보호가 이루어지고 있다고 인정되는 증권으로서 다음의 증권도 증권신고서 제출의무가 면제된다.

638) 오히려 발행인인 경우보다는 제3자인 경우가 일반적이다.

639) 종전의 열거주의 하에서 적용대상증권이 열거된 증권의 범위내이었으므로 한정적이었으나, 「자본시장법」에서는 포괄주의를 취하고 있으므로 적용대상증권의 범위가 무한정 확대될 수 있다.

- 국가 또는 지방자치단체가 원리금의 지급을 보증한 채무증권
- 국가 또는 지방자치단체가 소유하는 증권을 미리 금융위원회와 협의하여 매출의 방법으로 매각하는 경우의 그 증권
- 「지방공기업법」 §68 ①부터 ⑥까지의 규정에 따라 발행되는 채권 중 도시철도의 건설 및 운영과 주택건설사업을 목적으로 설립된 지방공사가 발행하는 채권
- 「국제금융기구에의 가입조치에 관한 법률」 §2①에 따른 국제금융기구가 금융위원회와의 협의를 거쳐 재정경제부장관의 동의를 받아 발행하는 증권
- 「한국주택금융공사법」에 따라 설립된 한국주택금융공사가 채권유동화계획에 의하여 발행하고 원리금 지급을 보증하는 주택저당증권 및 학자금대출증권
- 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 단기사채로서 만기가 3개월 이내인 경우

4) 신고서 제출대상금액

증권신고서 제출의무는 모집 또는 매출가액 각각의 합계액이 10억원 이상인 경우 발생한다. 신고서 제출대상금액을 산정함에 있어서는 1년간의 모집 또는 매출가액을 각각 합산하여야 한다.

한편, 과거 1년간의 공모금액(종류가 다른 증권을 공모한 경우에도 이를 모두 합산)이 10억원에 미달하는 경우에도 투자자 보호를 위하여 발행인의 재무상태 및 영업실적을 기재한 서류를 제출하여야 한다. 또한 증권의 모집 또는 매출 개시 3일전까지 청약의 권유 방법 등을 기재한 서류(소액공모공시서류)를 금융위원회에 제출하여야 하며 투자매매·중개업자, 은행, 증권금융 중 한 곳과 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약증거금관리계약을 체결하고 계좌를 개설하여야 한다. 이러한 소액공모공시서류에 대해서는 효력발생기간 등의 규제가 없다.

5) 신고서의 수리와 효력발생기간

증권신고서는 금융위원회가 수리한 날부터 증권의 종류별 또는 발행형태별로 일정한 기간이 경과한 후에 그 효력이 발생하게 된다. 발행인은 신고서를 제출하기 전까지는 모집 또는 매출을 할 수 없으며, 신고서의 효력이 발생한 후에 모집 또는 매출을 할 수 있게 된다.

효력발생기간의 의미는 증권신고서를 심사하기 위한 기간으로 보는 것이 타당하며, 대기기간(발행인), 숙고기간(투자자)으로서 의미를 지닌다. 한편, 증권신고서의 효력발생기간을 심사기간으로 보는 경우에는 효력발생 후에는 심사가 종료되었으므로 감독당국의 허가나 보증이 있는 것으로 오해할 수 있으나, 「자본시장법」에서는 금융위원회가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 것은 아니라는 점을 명시하고 있다.(법 §120③)

| 증권신고서의 효력발생기간 |

발행기업 증권	주식		채권		환매금지 집합투자기구	기타 증권
	일반공모, 주주우선공모	주주배정 제3자배정	보증, 담보부, ABS	무보증		
주권상장법인	10일	7일	5일	7일	10일	15일
일반법인	15일					

* 영업일 기준

(나) 정정신고서 제도

발행인은 증권신고서 기재사항에 변경이 있는 경우에는 정정신고서를 제출하여 이를 변경할 수 있다. 한편, 증권신고서의 기재사항 중 중요한 사항⁶⁴⁰⁾이 변경된 경우에는 반드시 발행인의 의사와 상관없이 정정신고서를 제출하여야 하며, 금융위원회의 정정요구 또는 정정명령이 있는 경우에도 정정신고서를 제출하여야 한다. 정정신고서가 제출된 경우에는 그 접수일에 증권신고서가 수리된 것으로 보게 되므로(법 §122⑤) 원칙적으로 효력발생기간이 재기산된다. 다만, 사소한 문구수정 등에 대해서는 효력발생기간을 재기산하지 않을 수 있다.

640) 정정신고서 제출 의무 중요 변경사항(시행령 §130①)

모집가액 또는 매출가액 · 발행이율 등 발행조건변경, 배정기준일 · 청약기간 또는 납입기일의 변경, 자금의 사용 목적, 인수인 · 보증기관 또는 수탁회사의 변경, 증권 발행과 관련된 담보 · 보증 또는 기초자산, 발행증권의 수, 모집 또는 매출되는 증권의 취득에 따른 투자위험요소 등

(다) 철회신고서 제도

발행인이 모집 또는 매출을 중단하고자 하는 경우에도 증권신고서를 제출한 상태를 유지하게 되면 투자자의 투자판단에 혼란을 발생시킬 우려가 있다. 따라서 이 경우에는 당초에 제출한 신고서가 더 이상 의미가 없다는 점을 명확하게 할 필요가 있다. 이를 위하여 발행인은 “청약일 전일까지” 철회신고서를 제출할 수 있다. 한편, 금융위원회의 정정요구를 받은 후 3개월 이내 정정신고서를 제출하지 않는 경우, 해당 증권신고서는 철회한 것으로 본다.

(라) 일괄신고서 제도

증권을 빈번하게 발행할 필요가 있는 발행인의 경우에는 매 증권발행시마다 증권신고서를 제출하는 것은 절차상·비용상 부담스러울 수밖에 없다. 이에 따라 일정한 기간 동안의 증권발행에 대하여 사전에 일괄하여 신고하는 경우 실제 발행시에는 해당 모집 또는 매출에 관한 사항만 기재한 추가서류(일괄신고추가서류)만을 제출하고 별도의 효력발생기간 없이 증권을 발행하도록 하는 것이 일괄신고서제도이다.

다음의 요건을 모두 갖춘 법인은 사채권(전환사채, 신주인수권부사채, 이익참가부사채 및 교환사채 제외), 파생결합증권 발행시 일괄신고서 제출이 가능하다.

- 일괄신고대상 증권과 같은 종류의 증권을 최근 1년간 공모한 실적이 있는 경우로서 최근 1년간 사업보고서와 반기보고서를 제출한 자 또는 최근 1년간 업무보고서를 제출한 금융투자업자일 것
- 최근 사업연도의 재무제표에 대한 감사의견이 적정일 것
- 최근 1년 이내에 금융위원회로부터 증권의 발행을 제한하는 조치를 받은 사실이 없을 것

또한 다음 요건을 모두 갖춘 기업(잘 알려진 기업, WKSI: Well-known Seasoned Issuer)의 경우, 주권 및 사채권(전환사채, 신주인수권부사채, 이익참가부사채 및 교환사채 포함) 발행시에 일괄신고서 제출이 가능하다.

- 상장된 지 5년이 경과하였을 것
- 최근 사업연도의 최종 매매거래일 현재 시가총액이 5천억원 이상일 것
- 최근 3년간 정기보고서(사업·반기·분기)를 기한내 제출하였을 것

- 최근 3년간 금융위원회 또는 거래소로부터 공시위반 제재를 받은 사실이 없을 것
- 최근 사업연도의 재무제표에 대한 감사의견이 적정일 것
- 최근 3년간 분식회계 또는 「자본시장법」 위반혐의로 벌금형 이상의 형을 선고받은 사실이 없을 것

일괄신고서의 발행예정기간은 효력발생일부터 2개월 이상 1년 이내의 기간으로 하며, 일괄신고서를 제출한 자는 발행예정기간 중 3회 이상 그 증권을 발행하여야 한다. 다만, 잘 알려진 기업(WKSI)의 경우 발행예정기간을 2년 이내의 기간으로 할 수 있으며, 발행예정기간 중 발행횟수의 제한이 없다. 또한 일괄신고서를 제출한 자는 일괄신고서에 기재된 발행예정기간 종료 전까지 정정신고서를 제출할 수 있으며, 이 경우 발행예정기간은 정정이 불가능하나 일괄신고서에 기재된 발행예정금액의 20% 한도 이내에서 발행예정금액을 정정할 수 있다.

(4) 투자설명서

(가) 의의

투자설명서는 증권의 청약을 권유할 때 투자자들이 합리적인 판단을 할 수 있도록 발행기업의 내용 및 발행되는 증권의 내용을 기재하여 발행인이 일반투자자에게 제공하는 청약권유문서이다. 증권신고서는 이러한 청약권유문서에 기재할 내용을 해당 증권의 모집 또는 매출 이전에 감독당국에 심사를 청구하는 서류로서의 성질을 가진다. 따라서 투자설명서는 종류에 따라 일정한 제한이 있기는 하지만 원칙적으로 증권신고서가 수리된 이후부터 사용할 수 있게 된다.⁶⁴¹⁾

(나) 투자설명서의 종류

투자설명서는 사용시기, 사용목적 및 기재내용 등에 따라 투자설명서, 예비투자설명서, 간이투자설명서로 구분된다.

641) 정식투자설명서는 증권신고서의 효력이 발생한 이후부터만 사용이 가능하다.(후술하는 투자설명서의 종류 참조)

투자설명서는 증권신고서의 효력이 발생한 후에 사용하는 최종적인 청약권유문서이다. 따라서 해당 증권신고서에 대해 정정신고서가 제출되지 않는 한 증권을 청약하는 시점까지 투자설명서에 기재된 사항은 변경되지 않는 확정적인 내용을 기재한 청약권유문서가 된다.

이에 대하여 예비투자설명서는 증권신고서의 수리 후 효력발생 전에 한하여 사용되는 청약권유문서이므로 기재내용이 변경될 수 있다. 따라서 예비투자설명서에는 증권신고서의 효력이 발생되지 않았으며, 그 기재내용이 변경될 수 있다는 내용이 기재되어야 한다.

한편, 간이투자설명서는 투자설명서와 예비투자설명서의 기재사항 중 일부를 발췌하여 사용하는 청약권유문서이므로 증권신고서 수리 후부터 효력발생 전후 모든 시점에서 사용할 수 있는 청약권유문서이다.

(다) 교부의무

종전 「증권거래법」에서는 증권을 취득하고자 하는 자의 청구가 있을 경우에만 사업설명서(현 투자설명서)를 반드시 교부하여야 했다. 그러나 「자본시장법」에서는 원칙적으로 투자설명서를 미리 교부하지 않은 상태에서는 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안 된다. 그러나 전문투자자, 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 교부받기를 거부한다는 의사를 표시한 자 및 다음의 어느 하나에 해당하는 자의 경우에는 교부의무가 면제된다.(법 §124①)

- 회계법인
- 신용평가회사
- 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사, 감정인, 변호사, 변리사, 세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자
- 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하는 자

한편, 투자설명서를 교부하는 방법에 있어서는 전자문서에 의한 교부도 인정되지만 다음의 요건을 모두 충족하여야 한다.

- 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 투자자가 동의할 것
- 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것

- 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것
- 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것

(5) 증권발행실적보고서

발행인은 증권의 모집·매출이 완료되면 지체없이 그 발행결과를 기재한 증권발행실적 보고서를 금융위원회에 제출하여야 한다.(법 §128)

라. 증권신고제도의 실효성 확보장치

(1) 대표이사 등의 확인·검토 서명 의무화

기기업회계 및 경영의 투명성 제고를 위해 증권신고서등 공시서류의 허위기재 및 누락 등을 방지토록 대표이사와 신고업무를 담당하는 이사의 확인 및 서명을 의무화하였다. 이 제도의 도입취지는 공시를 위한 내부결재가 요식절차로 관행적·기계적으로 이루어지고 있는 것을 감안하여 사후제재의 실효성 제고는 물론 경영진의 관심 제고와 내부통제장치의 내실화 등의 사전예방효과를 위한 것이다.

(2) 외부감사인의 감사증명

증권신고서를 제출하는 법인(모집설립의 경우 제외)은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」(이하 “외감법”이라 한다)에 의하여 회계감사를 받아야 하고(법 §169), 증권신고서에 감사보고서를 첨부해야 한다.

(3) 금융위원회의 행정처분

금융위원회는 증권신고서에 대하여 심사 및 조사권을 가지고 있으며, 이러한 심사 및 조사결과 일정한 행정처분을 할 수 있다. 금융위원회(금융감독원)는 증권신고서를 심사하여 정정을 요구할 수 있으며, 투자자 보호를 위하여 필요한 경우에는 증권신고서의 신고인, 증권의 발행인·매출인·인수인, 그 밖의 관계인에 대하여 참고가 될 보고 또는 자료의 제출을 명하거나 장부·서류, 그 밖의 물건을 조사할 수 있다.

이러한 조사의 결과 증권신고서를 제출하지 아니하거나 기재내용에 거짓이 있는 경우 정정⁶⁴²⁾을 명할 수 있으며(법 §132), 필요한 때에는 그 증권의 발행·모집·매출, 그 밖의 거래를 정지 또는 금지하거나 증권의 발행제한(1년 범위내), 임원 해임권고 등⁶⁴³⁾의 제재조치를 할 수 있다.

(4) 형사처벌

증권신고서(일괄신고추가서류·정정신고서 포함)를 제출하지 않고 모집 또는 매출을 하거나 증권신고서 또는 일괄신고추가서류·정정신고서·투자설명서에 거짓기재를 한 자는 5년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처할 수 있다.(법 §444)

또한, 증권신고서등의 허위기재 또는 표시의 누락 사실을 알고도 이를 정확 또는 진실하다고 증명하여 서명한 대표이사과 신고업무를 담당하는 이사와 그 사실을 알고도 이를 진실 또는 정확하다고 증명하여 그 뜻을 기재한 공인회계사·감정인 및 신용평가를 전문으로 하는 자의 경우에도 동일한 형벌을 부과할 수 있다.

한편, 투자설명서를 증권신고서의 효력이 발생하는 날 금융위원회에 제출하지 않거나 투자설명서를 미리 교부하지 아니하고 증권을 취득하게 하거나 매도한 자에 대해서는 1년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.(법 §446)

(5) 민사상 손해배상책임

증권의 발행인이 증권신고서와 투자설명서(예비투자설명서, 간이투자설명서 포함)에 허위의 기재 또는 표시를 하거나, 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 않음으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 때에는 그 손해에 대해 배상할 책임이 있다. 다만, 책임질 자가 상당한 주의를 하였음에도 이를 알 수 없었음을 증명하거나 취득자가 청약시 이를 안 때는 그러하지 아니하다.

642) 여기에서의 정정명령은 일반적인 의미에서 신고서의 기재사항의 정정을 의미한다기 보다는 일종의 시정명령의 의미에 더 가깝다고 보아야 할 것이다.

643) 시행령에서 정하는 조치로는 발행제한, 해임권고 외에 고발 및 수사기관 통보, 경고 또는 주의 등이 있다.(시행령 §138)

구체적으로 손해배상책임을 지는 자는 ① 발행인(모집·매출시 신고의무자) ② 「상법」상 업무집행지시자로서 증권신고서의 작성을 지시하거나 집행한 자 ③ 신고 당시의 해당 법인이사(설립중인 법인의 경우 발기인) ④ 신고서의 기재사항 또는 첨부서류가 진실 또는 정확하다고 증명하였거나 서명한 공인회계사·감정인 또는 신용평가를 전문으로 하는 자 등 대통령령이 정하는 자(변호사, 세무사, 변리사 등 공인된 자격을 가진 자) ⑤ 해당 증권신고서의 기재사항 또는 그 첨부서류에 자기의 평가, 분석, 확인의견이 기재되는 것에 대하여 동의하여 그 기재내용을 확인한 자 ⑥ 해당 증권의 인수인 또는 주선인(인수인 또는 주선인이 2인 이상인 경우에는 1) 인수인, 2) 발행인 또는 매출인으로부터 인수 외의 방법으로 그 발행인 또는 매출인을 위하여 해당 증권의 모집·사모·매출을 할 것을 의뢰받거나 그 밖에 직접 또는 간접으로 증권의 모집·사모·매출을 분담할 것을 의뢰받아 그 조건 등을 정하는 주선인 중 어느 하나에 해당하는 자) ⑦ 해당 사업설명서를 작성하거나 교부한 자 ⑧ 매출의 방법에 의한 경우 매출신고 당시의 매출인 등이다.(법 §125①)

한편, 「자본시장법」에서는 손해배상액에 대해서도 일반적인 손해배상책임과 달리 투자자에게 유리한 규정을 두고 있는데, 손해를 입은 자가 증권을 취득하기 위하여 실제 지급한 금액에서 청구소송의 변론종결시의 증권의 시장가격(시장가격이 없는 경우에는 추정처분가격)을, 변론종결 전에 그 증권을 처분한 경우에는 처분가격을 공제한 금액을 손해배상액으로 추정한다. 이에 따라 배상책임자가 손해금액중 자신의 거짓기재나 표시 누락 등으로 인한 손해가 아님을 입증한 경우 그 금액은 제외된다.(법 §126)

(6) 과징금

증권신고서 제출의무를 위반한 경우⁶⁴⁴⁾에는 증권신고서상의 모집·매출가액의 3%(20억원 초과시 20억원) 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.(법 §429)

644) 증권신고서, 정정신고서, 투자설명서 기타 제출서류에 허위의 기재 또는 표시를 하거나 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 아니한 때, 증권신고서, 정정신고서, 투자설명서 기타 제출서류를 제출하지 아니한 때

3. 유통공시제도

가. 개요

「자본시장법」의 유통공시제도는 사업보고서 및 분·반기보고서 등 정기공시와 투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 사항을 적시에 공시하도록 하는 주요사항보고서, 그리고 거래소가 운영하는 수시공시⁶⁴⁵⁾ 및 공정공시제도로 구성된다.

한편, 종전에 특수공시로 분류되었던 합병신고서제도와 자기주식취득·처분신고서제도는 폐지되어 주요사항보고서로 대체되었다. 또한, 합병등과 관련된 신주발행이 모집에 해당되는 경우 증권신고서 제출의무가 부여된다.

나. 정기공시(사업보고서·반기보고서·분기보고서)

(1) 제도의 의의

정기공시란 증권을 발행하거나 상장한 법인 등의 사업상황·재무상황 및 경영실적 등 기업 내용을 일반투자자들에게 정기적으로 공개함으로써 합리적인 투자판단자료를 제공하고, 증권시장에서는 공정한 가격형성이 이루어지도록 하여 공정거래질서를 확립하고 투자자를 보호하기 위한 제도이다.

사업연도 경과 후 90일 이내에 사업보고서를, 반기·분기 경과 후 45일 이내에 반기보고서(사업연도 개시일부터 6월간 보고서) 및 분기보고서(사업연도 개시일부터 3월간 및 9월간 보고서)를 금융위원회와 거래소에 제출해야 한다.(법 §159 및 §160) 제출 기한 연장 신고 시 연 1회에 한정하여 5영업일 이내에서 제출기한 연장이 가능하다.(법 §165)⁶⁴⁶⁾

645) 일반적으로 종전 「증권거래법」상의 주요경영사항신고제도를 수시공시제도라고 통용되었는데, 「자본시장법」상 주요사항보고서제도로 변경되면서 수시공시가 거래소에 일원화되었다고 알려졌다. 그러나 이러한 설명에는 상당한 오해가 있는 것으로 종전 과도한 주요경영사항신고제도가 주요사항보고서제도로 변경된 것이고, 주요사항보고 대상 이외의 공시사항이 수시공시라는 명칭으로 거래소에 이관되었다고 설명하는 것이 타당하다.

646) 사업보고서 제출 대상법인이 회계감사인과 감사보고서 작성을 위하여 부득이 사업보고서 등의 제출기한의 연장이 필요하다고 미리 합의하고 제출기한 만료 7일전까지 기한 연장사유를 기재하여 신고한 경우에는 연 1회에 한정하여 5영업일 이내에서 연장하여 제출 가능하다. 기한 연장사유를 신고할 때 회계감사인이 기재하여 서명날인한 기한 연장사유서를 첨부하여야 한다.

(2) 제출대상 및 제출면제법인

○ 제출대상법인(법 §159, 시행령 §167)

- ① 주권상장법인
- ② 다음의 어느 하나에 해당하는 증권을 증권시장(유가증권시장·코스닥시장·코넥스 시장)에 상장한 발행인
 - i. 주권외의 지분증권(집합투자증권과 유동화전문회사등의 출자지분 제외)
 - ii. 무보증사채권(담보부사채와 보증사채 제외)
 - iii. 전환사채권, 신주인수권부사채권, 이익참가부사채권, 교환사채권
 - iv. 신주인수권이 표시된 것
 - v. 증권예약증권(주권 또는 위의 증권과 관련된 것만 해당)
 - vi. 파생결합증권
- ③ 다음의 어느 하나에 해당하는 증권을 모집 또는 매출(소액공모 제외)한 발행인(주권 상장법인 또는 ②에 따른 발행인으로서 해당 증권의 상장이 폐지된 발행인 포함)
 - i. 주권
 - ii. ②의 i.부터 vi.까지의 증권
- ④ 「외감법」 §4에 따른 외감대상 법인(해당 사업연도에 처음 외감대상이 된 법인은 제외)으로서 ③의 어느 하나에 해당하는 증권별로 그 소유자 수가 500인 이상인 발행인(500인 미만으로 되는 경우 300인 미만으로 감소된 날이 속하는 사업연도까지는 제출 필요)

○ 제출면제법인

- ① 파산한 경우
- ② 「상법」 §517, 그 밖의 법률에 따라 해산사유가 발생한 경우
- ③ 주권상장법인 또는 증권의 상장에 따른 사업보고서 제출대상법인(제출대상법인 ② 해당 법인)의 경우에는 상장폐지요건에 해당하는 발행인으로서 해당 법인에게 책임이 없는 사유로 사업보고서의 제출이 불가능하다고 금융위원회의 확인을 받은 경우

- ④ 제출대상법인 ③에 해당되는 발행인의 경우 해당 증권 각각의 소유자 수가 모두 25인 미만인 경우로서 금융위원회가 인정한 경우. 다만, 그 사유가 발생한 사업연도는 제출 필요
- ⑤ 제출대상법인 ④에 해당되는 발행인의 경우 해당 증권 각각의 소유자 수가 300인 미만인 경우. 다만, 그 사유가 발생한 사업연도는 제출 필요

(3) 최초 사업보고서 제출기한

최초로 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 때에는 제출대상법인이 된 날부터 5일 이내(사업보고서 제출기간 중에 제출대상법인에 해당하게 된 때에는 그 제출기한까지) 직전 사업연도의 사업보고서를 금융위원회와 거래소에 제출해야 한다. 다만, 증권신고서 등을 통해 이미 직전사업연도 사업보고서에 준하는 사항을 공시한 경우에는 제출의무가 면제된다.(법 §159③)

(4) 연결재무제표의 제출

사업보고서를 제출하여야 하는 법인이 「외감법」에 따른 종속회사가 있는 법인인 경우 해당 법인의 재무에 관한 사항과 그 부속명세, 그 밖에 금융위원회가 정하는 사항(일정한 범위의 비재무적 사항)은 연결재무제표를 기준으로 기재하되, 그 법인의 재무제표를 포함하여야 하며, 연결재무제표 및 그 법인의 재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견을 기재하여야 한다. 이 경우 금융위원회가 정하여 고시하는 사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 채택한 기업에 대해서만 적용된다.

한편, 사업보고서 제출대상법인이 자산총액 2조원 미만의 회사이면서 K-IFRS를 채택하지 않은 경우에는 별도(개별)재무제표 기준으로 재무에 관한 사항과 그 부속명세를 기재할 수 있다. 다만, 이 경우에도 사업보고서 제출기한 경과 후 30일까지는 연결기준으로 작성된 재무에 관한 사항과 그 부속명세를 제출하여야 한다.(시행령 §168)

(5) 사업보고서등의 기재사항

사업보고서에는 회사의 목적, 상호, 사업내용(제조·서비스업과 금융업으로 구분⁶⁴⁷⁾), 임원보수(5억원 이상 보수 받는 임원 및 5억원 이상 임직원 중 상위 5인의 보수)⁶⁴⁸⁾, 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사 현황, 주주에 관한 사항, 임직원에 관한 사항, 이해관계자와의 거래내용, 재무에 관한 사항 및 그 부속명세, 이사의 경영진단 및 분석의견(MD&A), 감사인의 감사의견 및 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 등을 기재하여야 한다.

반기·분기보고서의 기재사항은 사업보고서의 기재사항을 준용한다. 다만, 연결재무제표 제출 및 연결기준 기재사항 작성의무는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 채택한 법인에게만 적용된다. 이 경우 부속명세를 생략할 수 있으며, 회계감사인의 감사의견은 다음에 따른다.

- 반기보고서의 경우 다음의 회계감사인의 확인 및 의견표시(검토의견)로 갈음할 수 있음
 - i. K-IFRS를 적용하는 연결재무제표 작성대상법인 : 별도(개별) 재무제표에 대한 회계감사인의 확인 및 의견표시와 연결재무제표에 대한 회계감사인의 확인 및 의견표시
 - ii. 그 외의 법인 : 별도(개별) 재무제표에 대한 회계감사인의 확인 및 의견표시
- 분기보고서의 경우 회계감사인의 검토의견도 생략할 수 있음. 다만, 검사대상 금융회사 또는 최근 사업연도말 자산총액(별도재무제표 기준)이 5천억원 이상인 주권상장 법인의 경우 반기보고서와 동일

다. 주요사항보고서

(1) 개요

「자본시장법」에서는 종전 「증권거래법」에서의 주요경영사항신고제도(종전 「증권거래법」 §186)를 주요사항보고서제도로 변경하고, 주요사항보고 대상 이외의 공시사항을 거래소의 수시공시로 이관하였다. 법적 규제와 자율규제의 범위와 내용을 명확하게 구분하고, 사업

647) 종전에 사업의 내용은 업종별 특성을 반영하여 제조업, 은행업, 증권업, 보험업, 건설업, 도소매업 및 부동산업 등 7개 업종으로 구분하여 기재하도록 하고 있었다.

648) 임원 개인별 보수와 5억원 이상 임직원 중 상위 5인의 개인별 보수는 반기별로 사업보고서, 반기보고서에 기재한다.(법 §160)

보고서 심사, 불공정거래 적발 등 시장감독에 반드시 필요한 중요사항을 금융위원회의 직접 규제 영역으로 편입하고 나머지 사항은 거래소 공시사항으로 이관한 것이다. 이에 따라 보고의무 위반시 금융위원회의 행정처분·형사처벌 및 손해배상책임의 원인이 되는 것은 주요사항보고 위반으로 축소되었다. 주요사항보고 대상 이외의 공시사항에 대해서는 위반시 거래소의 시장조치만 가능하다.⁶⁴⁹⁾

(2) 주요사항보고서 제출기한

주요사항보고서는 보고사유 발생일 익일(일부 사유는 3일 이내⁶⁵⁰⁾)까지 제출하여야 한다. 원칙적으로 사유 발생 즉시 신고하도록 하여 시장조치 필요여부를 점검 후 공시하는 거래소의 수시공시와 달리 주요사항보고는 공시의 적시성보다는 사업보고서 등의 정기공시를 보완한다는 의미에서 공시의 정확성 또는 충분성에 초점이 맞춰져 있기 때문이다.⁶⁵¹⁾

(3) 주요사항보고서 제출사유

주요사항보고서 제출사유는 종전의 주요경영사항신고 대상항목 중 그 사유 발생만으로도 공시의무를 부과할 정도로 투자자의 투자판단에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항들이다.

「자본시장법」상 사업보고서 제출대상법인은 다음의 사실이 발생한 경우 그 다음날(일부 사유는 3일 이내)까지 금융위원회에 주요사항보고서를 제출하여야 한다.

(법 §161, 시행령 §171)

- 어음 또는 수표의 부도, 은행당좌거래의 정지 또는 금지
- 영업활동의 전부 또는 중요한 일부 정지
- 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차개시 또는 간이회생절차의 신청
- 「자본시장법」, 「상법」, 그 밖의 법률에 따른 해산사유의 발생

649) 거래소의 수시공시 위반을 사유로 민사소송을 제기하는 것이 불가능하다는 의미는 아니다. 다만, 「자본시장법」상의 손해배상책임에 관한 규정이 적용되지 않는다는 의미이다.

650) 합병, 분할, 분할합병, 주식의 교환·이전 관련 주요사항보고서는 3일 이내에 제출한다.

651) 다만, 주요사항보고서 제출사유 중 거래소의 수시공시 항목과 중복되는 것으로서 동일한 내용이 공시되는 경우에는 실무적으로 사유발생 당일 DART를 통해 주요사항보고를 하면 수시공시도 이행한 것으로 처리한다.

- 자본증가·자본감소 또는 조건부자본증권의 발행에 따른 부채의 증가에 관한 이사회
결의가 있을 때⁶⁵²⁾
- 중요한 영업 또는 자산의 양수도 결정
- 주식의 포괄적 교환·이전, 합병, 분할·분할합병 등의 결정
- 자기주식 취득·처분(신탁계약의 체결·해지, 신탁계약에 의한 처분)의 결의
- 전환사채, 교환사채 또는 신주인수권부사채의 발행에 관한 결정이 있을 때
- 그 밖에 그 법인의 경영·재산 등에 관하여 중대한 영향을 미치는 사항으로 대통령령으로
정한 사실 발생
 - 「기업구조조정촉진법」 §5② 각 호의 어느 하나에 해당하는 관리절차가 개시되거나
같은 법 §19에 따라 공동관리절차가 중단된 때
 - 일정한 증권에 관한 중대한 영향을 미칠 소송이 제기된 때
 - 해외증권시장에 주권의 상장 또는 상장폐지가 결정되거나, 상장 또는 상장폐지된 때
및 외국금융투자감독기관등으로부터 주권의 상장폐지, 매매거래정지, 그 밖의 조치를
받은 때
 - 전환사채권, 신주인수권부사채권 또는 교환사채권의 발행에 관한 결정이 있을 때(이와
관련한 증권신고서 제출시 주요사항보고서 제출 면제)
 - 다른 법인의 지분증권이나 그 밖의 자산을 양수하는 자에 대하여 미리 정한 가액으로
그 지분증권 등을 양도할 수 있는 권리를 부여하는 계약 또는 이에 상당하는 계약
체결에 관한 결정이 있을 때
 - 조건부자본증권의 주식 전환 또는 상환과 이자지급의무 감면 등의 사유가 발생한 때
 - 그 밖에 그 법인의 경영·재산 등에 관하여 중대한 영향을 미치는 사항으로서 금융
위원회가 정하여 고시하는 사실이 발생한 때

652) 다만 이와 관련한 증권신고서를 제출하는 경우 및 주식매수선택권 행사에 따른 자본 변동의 경우 주요사항보고서 제출이 면제된다.

라. 정기공시 및 주요사항보고서제도의 실효성 확보장치

(1) 금융위원회의 행정조치

금융위원회는 투자자 보호를 위해 필요한 경우에 사업보고서 제출대상법인, 그 밖의 관계인에 대하여 참고가 될 보고 또는 자료의 제출을 명하거나 금융감독원장으로 하여금 그 장부·서류, 그 밖의 물건을 조사하게 할 수 있다. 이러한 조사의 결과, 사업보고서, 분·반기 보고서, 주요사항보고서(이하 '사업보고서등'이라 한다.)를 제출하지 않거나, 중요한 사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요한 사항이 기재 또는 표시되지 않은 경우에는 이유를 제시한 후 그 사실을 공고하고 정정을 명할 수 있으며, 필요한 때에는 증권의 발행, 그 밖의 거래를 정지 또는 금지하거나 1년의 범위에서 증권의 발행제한, 임원 해임권고 등의 조치를 할 수 있다.(법 §164)

한편, 금융위원회의 조치 대상이 되는 사업보고서 제출대상법인에 대해서는 직전 사업연도 중에 증권시장에서 형성된 그 법인이 발행한 주식의 일일평균거래금액의 10/100 (10억원 미만인 경우에는 10억원, 20억원을 초과하거나 증권시장에서 거래되지 않는 경우에는 20억원)을 초과하지 않는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.(법 §429, 5억원 이하의 과징금 부과는 증권선물위원회에 위임)

(2) 형사처벌

사업보고서등의 중요 사항에 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 중요 사항을 기재 또는 표시하지 아니한 자 및 그 중요 사항에 거짓기재 또는 기재누락이 있음을 알고도 서명한 자와 이를 진실 또는 정확하다고 증명하여 그 뜻을 기재한 공인회계사 등에 대해서는 5년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처할 수 있다.(법 §444) 또한, 사업보고서등의 제출의무를 위반한 자에 대해서는 1년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.(법 §446)

(3) 손해배상책임

사업보고서 제출대상법인이 사업보고서등에 중요 사항에 대하여 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 기재 또는 표시를 하지 않아 증권의 취득자 또는 처분자가 손해를 입은 때에는 다음의 자가 그 손해에 대한 배상책임을 진다.(법 §162)

- 사업보고서등 제출대상법인 및 그 법인의 이사
- 「상법」 §401의2① 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(업무집행지시자)로서 그 사업보고서등의 작성을 지시하거나 집행한 자
- 사업보고서등의 기재사항 및 그 첨부서류가 진실 또는 정확하다고 증명하여 서명한 공인회계사, 감정인 또는 신용평가를 전문으로 하는 자 및 변호사·변리사·세무사 등 공인자격소지자(그 소속단체 포함)
- 그 사업보고서등의 기재사항 및 그 첨부서류에 자기의 평가·분석·확인 의견이 기재되는 것에 대하여 동의하고 그 기재내용을 확인한 자

(4) 회계감사인에 의한 감사증명 및 대표이사 등의 확인·서명

사업보고서등의 경우에도 증권신고서와 같이 제출하는 재무에 관한 서류에 대해서는 「외감법」에 의한 회계감사인의 감사를 받아야 한다.(법 §169)

또한, 사업보고서등의 경우에도 증권신고서의 경우와 같이 대표이사 및 신고업무담당 이사의 보고서 내용에 대한 확인·서명의무를 부과하고 있다.(법 §159⑦, §160 및 §161①)

마. 수시공시 및 공정공시제도

거래소 공시는 수시공시(주요경영사항 공시, 조회공시, 자율공시)와 공정공시로 구분된다.

주요경영사항 공시는 영업 및 생산활동, 재무구조, 기업경영활동, 중요정보 포괄적 공시 관련사항 등으로 구분되는 투자 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사실 또는 결정이 있는 경우 그 사실 또는 결정내용을 지체없이 신속하게 거래소에 신고하도록 하는 제도이다.

조회공시는 유가증권의 공정한 거래와 투자자 보호를 위하여 상장법인에 관한 풍문, 보도 기타 유통된 정보내용의 사실여부에 대한 확인을 요구하는 것이다. 기존에는 주가 또는 거래량 급변시 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 주요 미공개정보의 유무에 대한 공시를 요구할 수 있도록 하고, 이를 위반한 경우 형사벌칙을 부과할 수 있도록 하고 있었다. (구 「증권거래법」 §186② 및 §211) 그러나 「자본시장법」에서는 이러한 조회

공시제도를 거래소의 공시규정에서 정하도록 하고 있어 법률상의 공시제도에서 제외하고 있다.(법 §391) 결국 이를 위반한 경우에는 거래소의 시장조치만 가능하게 되었다.

자율공시는 주요경영사항 외에 투자자에게 알릴 필요가 있거나 조회공시 요구의 한계 등으로 품문 또는 보도 등에 대한 해명이 필요한 경우 기업의 자율적 공시를 통해 정보 불균형을 해소하기 위한 제도이다.

한편, 공정공시제도는 종전과 같이 거래소가 운영하는 공시제도로서 법령상 공시의무 대상이 아닌 중요정보나 공시의무 대상이더라도 공시시한이 도래되지 않은 중요정보 등을 Analyst 등 특정인에게만 선별 제공하고자 하는 경우에는 이를 일반투자자에게도 동시에 알려주도록 하는 제도이다. 공정공시의 대상이 되는 정보는 다음과 같다.

- 장래 사업 또는 경영계획 및 매출액, 영업손익 등에 대한 전망 또는 예측
- 정기(사업·반기·분기)보고서 관련 영업실적 및 수시공시사항과 관련된 중요정보 중 공시의무 시한이 경과하지 아니한 사항

4. 공개매수신고

가. 공개매수제도

공개매수(take-over bid; tender offer)란 기업지배권의 획득이나 유지·강화를 목적으로 불특정 다수인에 대하여 주권상장법인이 발행한 의결권 있는 주식등의 매수의 청약을 하거나 매도의 청약을 권유하여 증권시장(증권시장과 유사한 시장으로서 해외에 있는 시장, 다자간 매매체결회사 및 외국 법령에 따라 외국에서 다자간매매체결업무에 상당하는 영업을 영위하는 자를 포함) 밖에서 그 주식등을 매수(다른 증권과의 교환 등 포함)하는 것이다. 누구든지 유가증권시장·코스닥시장 및 코넥스시장 밖에서 6개월간 10인 이상으로부터 주식등을 매수·교환·입찰 기타 유상양수(매수 등)함으로써, 본인과 특별관계자와 합산하여 발행주식등의 5% 이상을 보유하게 되는 경우(5%이상 보유자가 추가 취득하는 경우 포함)에는 공개매수에 의하여야 하고, 공개매수를 하고자 하는 자는 공개매수신고서를 제출하여야 한다.(법 §133① 및 ③)

나. 대상 증권(주식등)

공개매수 대상증권은 의결권 있는 주식에 관계되는 증권으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 증권(“주식등”)을 말한다.(시행령 §139)

- ① 주권상장법인이 발행한 증권으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 증권
 - i. 주권
 - ii. 신주인수권이 표시된 것
 - iii. 전환사채권
 - iv. 신주인수권부사채권
 - v. i.부터 iv.까지의 증권과 교환을 청구할 수 있는 교환사채권
 - vi. i.부터 v.까지의 증권을 기초자산으로 하는 파생결합증권(권리의 행사로 그 기초자산을 취득할 수 있는 것만 해당)
- ② 주권상장법인 외의 자가 발행한 증권으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 증권
 - i. ①에 따른 증권과 관련된 증권예탁증권
 - ii. ①에 따른 증권이나 i.의 증권과 교환을 청구할 수 있는 교환사채권
 - iii. ①에 따른 증권이나 i. 및 ii.의 증권을 기초자산으로 하는 파생결합증권(권리의 행사로 그 기초자산을 취득할 수 있는 것만 해당)

다. 의무자의 확대(본인 및 특별관계자)

공개매수 여부 및 공개매수신고 여부를 정하는 주체는 본인뿐만 아니라 본인의 특별관계자까지 해당된다. 여기에서 특별관계자라 함은 특수관계인과 공동보유자를 포함한다.(시행령 §141)

특수관계인은 개인의 경우 친족 등 혈연관계 또는 해당 법인에 대한 지배 여부로 판단하며, 법인의 경우 계열관계 또는 해당 법인에 대한 지배 여부로 판단하게 된다.(법 §9 및 금융사지배구조법 시행령 §3)

한편, 공동보유자라 함은 본인과 계약 등에 의하여 공동으로 주식등을 취득 또는 처분하거나, 주식등을 공동 또는 단독으로 취득한 후 그 취득한 주식을 상호 양수도하거나, 의결권을 공동으로 행사할 것을 합의한 자를 말한다.(시행령 §141)

라. 소유형태의 확대(보유)

지배권 획득과 관련된 공개매수에 있어서는 법률적·형식적 의미에서의 소유개념은 제한적일 수 밖에 없으므로 소유형태를 확장하여 “소유에 준하는 보유”의 개념을 도입하고 있다. 여기에서 보유라 함은 다음과 같은 방법으로 해당 주식등을 지배하는 것을 말한다.(시행령 §142)

- 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우
- 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는 경우
- 법률의 규정이나 금전의 신탁계약·담보계약 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우
- 법률의 규정이나 금전의 신탁계약·담보계약·투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우
- 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
- 주식등을 기초자산으로 하는 법 §5①2.(옵션)에 따른 계약상의 권리를 가지는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
- 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

마. 공개매수 공고 및 공개매수신고서의 제출

공개매수를 하고자 하는 자는 「신문 등의 진흥에 관한 법률」에 따른 일반일간신문 또는 경제분야의 특수일간신문 중 전국을 보급지역으로 하는 2이상의 신문에 공개매수의 목적, 공개매수할 주식등의 종류 및 수, 공개매수조건 및 방법 등을 공고하여야 한다.(법 §134① 및 시행령 §145①)

또한, 공개매수의 목적, 매수자금내역, 매수기간, 가격, 결제일 등을 기재한 공개매수 신고서를 공개매수 공고일에 금융위원회에 제출하여야 한다.(법 §134②)

바. 공개매수 조건의 변경

공개매수조건 변경시 공개매수기간 종료일까지 정정신고서를 제출하여야 한다. 다만, 매수 가격의 인하·매수예정주식 등의 수 감소·매수대금 지급기간 연장 등 응모주주에게 불리한 조건의 변경은 금지된다.(법 §136③)

사. 공개매수 위반주식에 대한 의결권 제한 및 처분명령

법률상 공개매수 의무가 있거나, 공개매수신고서를 제출하여야 할 의무가 있는 경우 동 의무에 위반하여 매수한 주식등(그 권리행사 등으로 취득한 주식을 포함)에 대하여 해당 주식등을 매수한 날부터 의결권을 행사할 수 없다.

또한, 금융위원회는 6개월 이내의 기간을 정하여 그 주식등(그 주식등과 관련한 권리 행사 등으로 취득한 주식을 포함)의 처분을 명할 수 있다.

5. 자산유동화제도⁶⁵³⁾

가. 자산유동화의 개념

자산유동화란 일반기업 및 금융회사 등 자산보유자가 보유하고 있는 자산을 집합화한 후 이를 자산유동화를 위한 특별목적기구(Special Purpose Vehicle)에 양도하면, 동 특별 목적기구가 해당 자산의 현금흐름 및 신용도를 바탕으로 유동화증권(회사채, 수익증권 등)을 발행하는 일련의 행위로 정의할 수 있다.

이러한 자산유동화를 통해 자산보유자는 파산위험으로부터 자산만을 분리하여 자금을 조달함으로써 조달비용을 절감하고, 금융회사의 경우 위험자산 매각을 통한 BIS비율제고 등 재무구조를 개선할 수 있는 장점이 있다.

653) 자산유동화에 따라 유동화증권(회사채, 수익증권 등)을 공모로 발행하는 경우 증권신고서를 제출함에 따라 자산 유동화제도를 기업공시제도에서 서술한다.

나. 자산유동화 제도의 도입배경

우리나라는 1997년말 외환위기로 인해 급격히 증가한 금융기관의 부실채권 정리를 위해 1998.9월 「자산유동화에 관한 법률」(이하 “ABS법”이라 한다.)을 제정하였다. 동 법률은 채권양도에 따른 법적 절차를 간소화하고, 자산을 기초로 증권을 발행하는 특별목적기구의 설립을 지원함으로써 자산매각을 통한 기업 재무구조 개선을 원활하게 하기 위한 취지로 제정되었다.

또한, 동법은 자산유동화를 통해 국내 주택마련 자금의 공급을 활성화하는 목적도 포함하고 있다. 이와 관련해서 2003.12월 정부는 「한국주택금융공사법」을 제정하였는데, 동 법률은 정부(한국은행 포함)가 전액 출자하여 한국주택금융공사를 설립하고, 동 공사로 하여금 주택담보대출채권 유동화 업무를 수행하도록 함으로써 주택담보대출채권의 유동화를 활성화하기 위한 취지로 제정되었다.

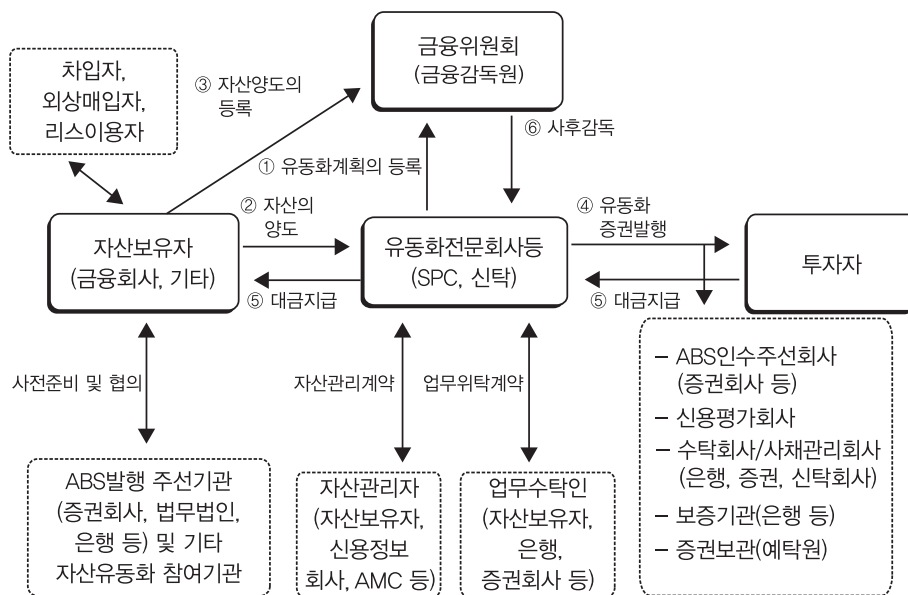
다. 자산유동화시장의 발달경과

1998.9월 ABS법이 제정된 이후 금융시장의 급격한 변화에 따라 주요 유동화자산이 변동되어 왔다. 초기에는 IMF 외환위기 극복 과정에서 금융기관의 부실채권 유동화(NPL ABS)와 중견·중소기업의 자금조달을 지원하기 위한 Secondary CBO, Primary CBO 발행이 주류를 이루었으나, 2001년~2003년에는 경기 회복에 따른 신용카드사, 할부금융사 등 여신전문금융사의 영업확대 등으로 카드채권, 자동차할부채권 등을 기초자산으로 한 자산유동화증권이 활발히 발행되었다. 2004년 이후에는 2004.3월 「한국주택금융공사법」에 의하여 한국주택금융공사가 설립되면서 주택담보대출채권 유동화(MBS 발행)가 활성화되었다.

한편, 2008.9월 리먼 사태 이후 국내외 경기침체 및 금융시장 불안을 겪으면서 2010년까지 금융기관의 부실채권 유동화(NPL ABS)와 중견·중소기업의 자금조달 지원을 위한 정부주도의 Primary CBO 발행이 재차 증가하게 되었다. 2011년 이후에는 전반적으로 ABS 발행이 다시 증가하기 시작하였으며 새로운 자산(통신사의 단말기할부채권 등)의 유동화가 출현하였다.

한편, 1998.9월 「ABS법」이 제정된 이후 자산유동화 금융기법이 공모 시장을 중심으로 발달하면서 2003년도까지 공모 ABS사채 중심으로 자산유동화증권이 주로 발행되었으나, 점차 국내 금융시장 전반으로 자산유동화 금융기법이 보편화되고 발전하면서 사모 및 해외 ABS 발행이 증가하게 되었다. 특히, 2004년 이후 「상법」상 SPC를 통한 비등록(ABCP, ABL) 유동화시장이 점차 확대되면서, 공모 ABS 발행이 상대적으로 위축된 가운데 2024년 기준으로는 공모 자산유동화증권(회사채)이 전체 직접금융시장(주식 및 회사채 공모발행)에서 차지하는 비중이 5.6%로 2001년(약 40%)에 비하여 크게 감소하게 된다.

라. ABS 발행절차



- ① 유동화계획의 등록: 자산보유자와 주선기관 등이 협의하여 유동화 대상자산, 유동화 증권의 발행조건, 해당 유동화의 참여자(자산관리자, 업무수탁자, 자산의 실사·평가 기관, 법률자문기관, 신용공여기관 등)를 결정하고 이러한 사항을 기재한 자산유동화 계획의 등록신청서를 금융위원회에 제출(전자공시)
- ② 자산의 양도: 「민법」에 따른 일반적인 절차에 따라 자산을 양도·신탁

- ③ 자산양도의 등록: 자산의 양도·신탁 후 지체없이 자산양도 등의 등록신청서를 금융위원회에 제출(전자공시)
- ④ 유동화증권 발행: 모집에 의할 경우(공모)에는 증권신고서 제출·수리일부터 5일이 경과한 날(효력발생일)에 증권 발행
- ⑤ 대금지급: 유동화증권 발행 자금으로 유동화자산 양수대금 지급
- ⑥ 사후감독: 유동화회사 관련 중요사항 발생시 자산유동화관련 중요사항발생 등 신고서 제출 및 유가증권공모 법인의 경우 사업보고서 등 제출

마. 「ABS법」의 특징

(1) 특례조항

(가) 「ABS법」상 「민법」·「상법」에 대한 주요 특례

ABS법은 채권양도 절차를 간소화하기 위하여 채무자 대항력, 제3자 대항력, 저당권 등의 취득, 피담보채권의 확정 등에 관하여 「민법」에 대한 특례를 두고 있다. 또한 회사 형태의 SPV인 유동화전문회사가 발행하는 사채에 관해서는 「상법」상 발행제한 등의 적용을 배제하고 있다. ABS법상 「민법」·「상법」에 대한 주요 특례조항은 다음과 같다.

(나) 「ABS법」상 파산절연 관련 특례

자산유동화에서의 핵심적인 법률문제인 유동화자산의 자산보유자의 파산위험으로부터의 분리(bankruptcy remoteness)문제를 해결하기 위해서는 유동화자산의 양도가 진정하게 양도(이전) 되도록 법적인 구성을 할 필요가 있어 「ABS법」 §13에서는 다음의 방식에 의하여 유동화자산이 양도되는 경우 이를 담보권의 설정으로 보지 아니한다는 명문의 규정을 두고 있다.

- ① 매매 또는 교환에 의할 것
- ② 유동화자산에 대한 수익권 및 처분권은 양수인이 가질 것. 이 경우 양수인이 해당 자산을 처분할 때에 양도인이 이를 우선적으로 매수할 수 있는 권리를 가지는 경우에도 수익권 및 처분권은 양수인이 가진 것으로 간주

- ③ 양도인은 유동화자산에 대한 반환청구권을 가지지 아니하고, 양수인은 유동화자산에 대한 대가의 반환청구권을 가지지 아니할 것
- ④ 양수인이 양도된 자산에 관한 위험을 인수할 것. 다만, 해당 유동화자산에 대하여 양도인이 일정기간 그 위험을 부담하거나 하자담보책임(채권의 양도인이 채무자의 지급 능력을 담보하는 경우를 포함)을 지는 경우는 제외함

| ABS법상 「민법」·「상법」에 대한 주요 특례조항 |

구 분	일반법	ABS법상 특례
채권양도의 대항요건	○ 채무자에 대한 대항 요건 - 양도인이 채무자에게 통지하거나 채무자의 승낙을 얻어야 채무자에 대한 대항력을 인정(민법 §450①)	○ 채무자 양도 통지의 특례 - 양수인에 의한 통지도 허용 - 반송된 경우 채권양도사실을 공고하면 통지한 것으로 간주(ABS법 §7①)
	○ 제3자에 대한 대항 요건 - 확정일자 있는 증서에 의하여 통지 또는 승낙이 이루어져야 제3자에 대한 대항력을 인정(민법 §450②)	○ 제3자에 대한 대항요건 특례 - 자산양도등록을 한 때에 양수인인 유동화전문회사등 또는 자산보유자가 제3자에 대한 대항요건을 갖춘 것으로 간주(ABS법 §7②)
저당권 등의 취득	○ 저당권 등의 취득 - 점유 또는 등기를 하여야 질권 또는 저당권을 취득(민법 §186, §188)	○ 저당권 등의 취득에 관한 특례 - 자산양도등록을 한 때 양수인인 자산보유자 또는 유동화전문회사등 질권 또는 저당권을 취득(ABS법 §8①)
근저당권의 피담보채권의 확정	○ 근저당권부채권의 피담보채권 확정 - 설정계약상의 결산기 도래, 근저당권의 존속기간 만료 등의 경우에 피담보채권이 확정(민법 §357와 관련된 판례에서 인정)	○ 피담보채권 확정 통지의 특례 - 자산보유자가 추가로 채권을 발행시키지 않고 채권의 전부를 양도하겠다는 통지서를 내용증명우편으로 발송한 다음날에 피담보채권이 확정되는 것으로 간주[단, 채무자가 10일이내에 이의를 제기한 경우 제외] (ABS법 §7의2)
사채발행총액의 제한	○ 사채발행 한도 - 유한회사는 사채를 발행할 수 없음 (상법상 발행근거 부재)	○ 사채발행 한도의 적용 배제 - 상법에도 불구하고 사채를 발행할 수 있으며(ABS법 §31), 유동화자산의 매입가액 또는 평가가액 이내에서 유동화증권 발행가능(ABS법 §33)

(다) 세법상의 특례

유동화회사는 도관체(conduit)에 불과하므로 「법인세법」에서는 유동화회사에 대해 다른 간접투자기구와 마찬가지로 이중과세 방지를 위한 사실상의 법인세 면제 조항을 두고 있으며, 세부 내용은 다음과 같다.

구 분	일반세법	세법상 특례
배당금의 소득공제	○ 배당금의 손금불산입 - 잉여금 처분액은 손금에 산입하지 아니함(법인세법 §20)	○ 배당금의 소득공제 - 배당가능이익의 90%이상 배당시 동 금액을 소득금액에서 공제 (법인세법 §51의2)

또한, 「부가가치세법」에서는 유동화전문회사 및 자산관리자가 하는 자산유동화사업 및 자산관리사업을 금융·보험 용역으로 간주하여 부가가치세를 면제하고 있다

(2) 제한조항

(가) 자산보유자 규제

상술한 바와 같이 「ABS법」은 다른 법률에 대한 여러 특례를 인정하고 있으므로 이의 남용을 방지하기 위해서 「ABS법」을 통해 자금을 조달할 수 있는 자를 제한하는 규정을 두고 있다.

자산보유자는 국가, 지자체와 은행, 금융투자업자 등의 금융회사, 한국자산관리공사, 예금보험공사 등과 같은 공사 등이 해당되며, 일반기업의 경우 「외감법」에 따라 외부감사를 받는 법인 중 금융위원회가 정하는 기준을 충족하는 법인⁶⁵⁴⁾ 등이 이에 해당된다.

(나) 유동화계획 및 자산양도 등록

「ABS법」상의 특례를 적용받아 자산을 양도하고자 하는 경우에는 ‘자산유동화계획의 등록신청서’를 제출하여 그 계획이 금융위원회에 등록되어야 하며, 금융위원회는 동 계획에 허위, 법령 위반사항 등이 있는 경우 10영업일 이내에 등록을 거부하거나 내용의 변경을

654) 다음 각목의 요건을 모두 충족하는 회사

가. 직전 사업연도 말의 자산총액이 500억원 이상일 것

나. 직전 사업연도 말의 자기자본이 납입자본금의 100분의 50에 해당하는 금액 이상일 것

다. 직전 사업연도 말의 감사보고서상 감사의견이 “적정”일 것

요구할 수 있다. 또한 자산유동화계획에 따라 유동화자산을 양도·신탁 또는 반환이 있는 경우 그 사실을 지체없이 금융위원회에 ‘자산양도 등의 등록신청서’를 제출하여 그 사실을 등록하여야 한다. 양도등록은 「ABS법」상 제3자에 대한 대항력 취득 및 저당권 이전 등의 특례의 효력이 발생하기 위한 필수조건이다. 금융위원회가 수행하는 상기 유동화계획 및 자산양도 등록의 업무는 「ABS법」에 따라 금융감독원에 위임되어 있다.

(다) 유동화증권의 의무보유 및 발행내역 등 공개

자산보유자는 유동화자산을 양도함으로써 경제적 이해관계가 소멸되기 때문에 비우량자산을 유동화에 제공하거나, 유동화를 통한 자금조달 후 자산관리에 소홀히 할 유인이 있어 이를 방지하기 위하여 개정 「ABS법」(‘24.1.12. 시행)에 따라 자산보유자 등 의무보유자⁶⁵⁵⁾가 유동화증권 일부(유동화증권 발행잔액의 100분의 5에 해당하는 금액)를 보유함으로써 신용위험을 분담하도록 하고 있다. 다만, 신용위험이 낮거나 이해상충이 발생할 가능성이 낮은 유동화증권의 경우에는 예외적으로 의무보유 규제 적용을 면제하고 있다. (법§33의3, 시행령§5의4, 규정§18의3)

한편, 유동화전문회사등이 유동화증권을 발행할 경우 한국예탁결제원의 인터넷 홈페이지를 통하여 발행내역 등을 의무적으로 공개하여야 하며, 「ABS법」에 따르지 아니한 유동화전문회사등이 발행하는 유동화증권에 준하는 증권(유사 유동화증권)도 발행내역 등을 공개하여야 한다. 유동화증권의 발행시 발행일로부터 지체없이, 이미 발행한 내역을 변경하거나 유동화증권의 상환을 전부 완료한 경우에는 변경일 또는 상환완료일로부터 10영업일 이내에 발행내역 등을 공개하여야 한다.(법§33의2, 시행령§5의3, 규정§18의2)

(라) 유동화전문회사등의 보고

유동화전문회사등은 투자자보호를 위하여 유동화전문회사등의 운영과 관련하여 중요사항⁶⁵⁶⁾이 발생한 경우에는 지체 없이 그 사실을 금융위원회에 보고(공시)하여야 한다. (법§35의2, 시행령§5의6, 규정§19)

655) 유동화전문회사 등에 유동화자산을 양도 또는 신탁하거나 참가계약(수익이전계약) 등을 통하여 보유한 자산으로부터 발생하는 수익을 유동화전문회사 등에 실질적으로 제공한 자

656) 유동화전문회사의 해산사유 발생, 자산보유자의 파산, 자산관리자 또는 업무수탁자의 부도, 파산, 해산, 영업정지, 사업의 영위에 필요한 인허가 등의 취소, 소송의 제기 등

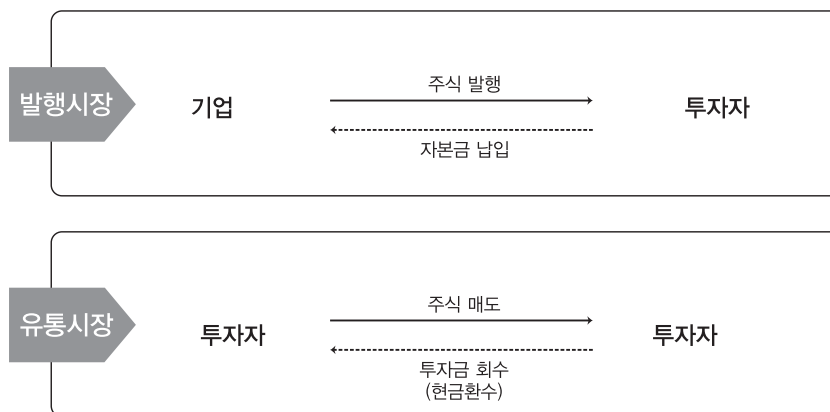
제2절 유통시장

1. 유통시장의 개념

증권시장(securities market)은 좁은 의미에서의 자본시장(capital market)이라고 하며 주식·채권 등 증권이 발행되는 발행시장과 발행된 증권이 투자자 상호간에 유통되는 유통 시장으로 구분된다.

발행시장(primary market)은 새로 발행되는 주식이나 채권 등이 발행주체로부터 주선 및 인수기관을 통하여 최초의 투자자에게 매도되는 추상적 시장⁶⁵⁷⁾을 말한다.

유통시장은 투자자가 소유하고 있는 주식이나 채권을 매각하여 투자자금을 회수하거나 이미 발행된 증권을 취득하여 금융자산을 운용하는 시장이다. 따라서 유통시장은 발행된 증권이 상설화되고 구조화된 거래시장 등을 통해 투자자와 투자자 사이에 거래되는 시장으로 제2차 시장(secondary market)이라고도 한다.

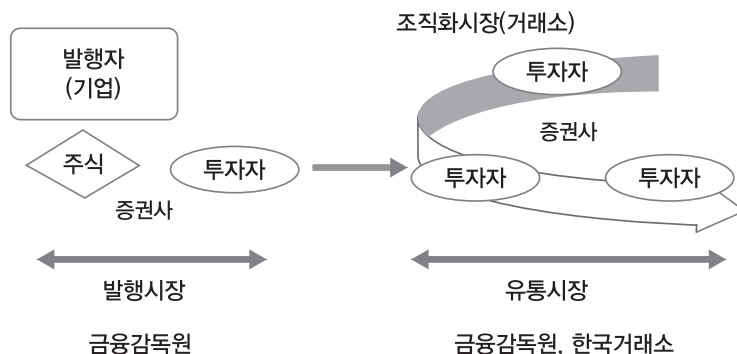


657) 이러한 발행시장은 일정한 장소를 필요로 하는 것이 아니므로 추상적 시장이라고 한다.

발행시장을 통하여 기업 등으로부터 증권을 취득한 투자자는 유통시장에서 다른 투자자에게 증권을 처분·양도한다. 이를 통해 투자자는 투자자금의 회수, 가치상승에 따른 자본이득(capital gain)의 실현, 가치하락에 따른 투자손실의 경감 또는 회피 등의 목적을 이룰 수 있다. 이와 같이 유통시장은 발행시장 형성의 전제가 되며 유통시장의 상황은 발행시장의 조건과 활성화 정도를 결정한다.

유통시장은 조직화 여부, 거래되는 증권의 종류 등에 따라 다양하게 분류될 수 있다. 우리나라의 조직화된 유통시장으로는 「자본시장법」상 유일한 허가 거래소인 한국거래소가 운영하는 유가증권시장과 코스닥시장, 코넥스시장.⁶⁵⁸⁾이 있고, 이와 별도로 한국금융투자협회가 비상장증권 종목들의 호가중개시스템인 K-OTC시장을 운영하고 있다.⁶⁵⁹⁾

한편, 한국예탁결제원은 증권의 중앙 집중 예탁기관으로서 유가증권시장, 코스닥시장, 코넥스시장, K-OTC시장 등에서 체결되는 거래에 대해 예탁결제시스템을 통하여 효율적이고 안정적으로 결제업무를 수행하고 있다. 또한 2019.9.16.부터 전자증권제도가 시행되어 증권을 실물로 발행하지 않고 전자등록기관의 전자등록계좌부에 증권 및 그 소유관계사항을 등록하고, 전자등록계좌부상으로만 등록증권의 양도·담보설정·권리행사 등 모든 과정을 처리할 수 있게 되었다. 또한, 파생상품이 거래되는 파생상품시장이 있으며, 동 시장은 현재 한국거래소에서 운용하고 있다.



658) 코넥스(KONEX: Korea New Exchange)는 초기 중소벤처기업의 성장지원 및 모험자본 선순환체계 구축을 목적으로 2013.7월에 개설되었다.

659) 증권의 거래는 조직화된 시장에서만 이루어지는 것이 아니며 그 밖의 장소에서도 이루어지는데 이를 장외시장(OTC market: over-the-counter market)이라고 하며, K-OTC는 Korea Over-The-Counter의 약자이다.

2. 주식시장

가. 개요

(1) 한국거래소(KRX)

「자본시장법」상 증권시장은 「자본시장법」에 따라 허가를 받은 거래소가 개설하는 시장으로 현재는 한국거래소가 유일하게 허가를 받은 거래소이다. 한국거래소는 종전 「한국증권선물거래소법」에 따라 종전의 유가증권시장, 코스닥시장, 선물시장을 통합⁶⁶⁰⁾하여 2005.1.27. 설립된 통합거래소로 「상법」상의 주식회사이다.⁶⁶¹⁾

한국거래소는 회원제로 운영되고 있으며, 회원이 될 수 있는 자는 「자본시장법」 §12①의 투자매매업 또는 투자중개업의 인가를 받은 자로 한다. 거래소의 회원은 참가할 수 있는 시장 및 매매거래할 수 있는 금융투자상품의 범위에 따라 증권회원·지분증권전문회원·집합투자증권전문회원·채무증권전문회원·파생상품회원·주권기초파생상품전문회원 및 통화·금리기초파생상품전문회원으로, 결제이행책임의 부담여부에 따라 결제회원과 매매전문회원으로 구분할 수 있다.

증권회원은 증권시장(「자본시장법」상 증권시장을 말한다. 이하 같다)에서 증권의 매매거래에 참가할 수 있는 회원을 말하며, 지분증권전문회원·집합투자증권전문회원 및 채무증권전문회원은 각각 지분증권(집합투자증권은 제외), 집합투자증권 및 채무증권의 매매거래에만 참가할 수 있는 회원을 말한다. 파생상품회원은 파생상품시장에서 장내파생상품거래에 참가할 수 있는 회원을 말하며, 주권기초파생상품전문회원 및 통화·금리기초파생상품전문회원은 각각 파생상품시장에서 주권 및 통화상품을 기초자산으로 하는 장내파생상품거래에만 참가할 수 있는 회원을 말한다.

결제회원은 자기명의로 성립된 증권의 매매거래나 장내파생상품거래 또는 매매전문회원(거래참가자를 포함)으로부터 결제를 위탁받은 증권의 매매거래나 장내파생상품거래에

660) 이전에는 유가증권시장(증권거래소), 코스닥시장(주코스닥증권시장), 선물·옵션시장(선물거래소)이 각각 별도로 존재하였다.

661) 통합거래소는 3개의 시장사업본부(유가증권시장본부, 코스닥시장본부, 파생상품시장본부), 시장감시위원회, 경영지원본부, 청산결제본부, 미래사업본부로 구성되어 있다.

대하여 자기명의로 결제하는 회원이다. 매매전문회원은 자기명의로 성립된 증권 매매거래나 장내파생상품거래에 따른 결제를 결제회원에게 위탁하는 회원이다.

한국거래소의 주요업무로는 유가증권시장·코스닥시장·코넥스시장 및 파생상품시장의 개설·운영에 관한 업무, 증권 및 장내파생상품의 매매에 관한 업무, 증권의 매매거래 및 장내파생상품거래에 따른 청산 및 결제에 관한 업무, 장외파생상품거래의 확인, 청산 및 결제에 관한 업무, 장외파생상품 거래정보의 수집·보관 및 관리에 관한 업무, 증권의 상장에 관한 업무, 장내파생상품 매매의 유형 및 품목의 결정에 관한 업무, 상장법인의 신고·공시에 관한 업무, 시장감시, 이상거래의 심리 및 회원의 감리에 관한 업무, 증권의 경매업무, 유가증권시장·코스닥시장·코넥스 시장 및 파생상품시장 등에서의 매매와 관련된 분쟁의 자율조정(당사자의 신청이 있는 경우에 한함)에 관한 업무, 시장정보의 제공 및 판매에 관한 업무, 각종 지수의 개발, 산출 및 판매에 관한 업무, 시장과 관련된 전산시스템의 개발 및 운영에 관한 업무, 부동산 및 전산장비 임대업무 등이다.

거래소는 회원관리규정·증권시장업무규정·파생상품시장업무규정·상장규정·공시규정·시장감시규정·분쟁조정규정, 그 밖의 업무에 관한 규정을 제정·변경 또는 폐지하고자 할 때에는 금융위원회의 승인을 얻어야 한다.

(2) K-OTC시장

K-OTC 시장이란 증권시장(유가증권시장, 코스닥시장, 코넥스시장)에 상장되지 아니한 비상장주권의 매매거래를 위하여 「자본시장법」에 따라 금융투자협회가 개설·운영하는 제도화된 장외시장으로서, 기존 프리보드 시장을 개편하여 2014.8월 출범하였다.

K-OTC 시장은 크게 협회가 정한 공시기준을 준수해야 하는 등록기업부와 기업의 신청 없이 협회가 직접 매매거래대상으로 지정한 지정기업부의 비상장주식을 거래할 수 있는 'K-OTC', 비상장기업 주식의 매매거래를 지원하기 위해 협회가 개설·운영하는 호가 게시판인 'K-OTCBB', 전문투자자·비상장 기업 등 회원들의 주식 거래수요, 자금조달 수요 등을 공유하는 회원제 장외거래 플랫폼인 'K-OTC PRO'로 구분할 수 있다.

(3) 다자간매매체결회사(ATS : Alternative Trading System)

2013.5월 「자본시장법」 개정에 따라 법정 설립에 의한 독점적 지위를 보장받고 있던 거래소를 허가제로 전환하고, 거래소시장의 독점현상을 완화하고 다양한 거래수단을 통해 시장 효율성을 제고하기 위한 목적으로 다자간대체거래시스템(ATS)을 도입하여 「자본시장법」상 증권시장의 개설 및 매매체결기능에 경쟁체제를 도입하였다. ATS에서의 거래 방식은 거래소와 마찬가지로 경쟁매매까지 가능하도록 하되, ATS의 거래규모가 일정수준에 도달하면 ATS는 의무적으로 거래소로 전환이 되도록 하였다. ATS 개설에 따라 금융투자업자에 대해서도 매매주문을 받으면 거래소에서 거래하도록 하는 ‘시장매매의무’를 대신하여 거래소와 ATS의 호가를 비교하여 투자자에게 가장 유리한 가격 등으로 거래를 체결토록 하는 ‘최선집행의무(Best Execution)’를 부과하였다.

나. 거래제도⁶⁶²⁾

(1) 시장 운영

(가) 매매거래시간

정규시장과 시간외시장으로 구분하여 매매거래시장을 운영하고 있다. 정규시장 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 6시간 30분간 매매거래가 가능하다.

시간외시장은 장개시전 시장 및 장종료후 시장으로 구분되는데, 2019.4.29.부터 거래소는 20여년만에 시가단일가 및 장개시전 시간외시장의 운영시간을 단축하였다. 이에 따라 정규시장의 시가결정을 위한 주문접수시간은 기존 1시간(8:00~9:00)에서 30분(8:30~9:00)으로, 장개시전 시간외시장의 운영시간은 기존 1시간 30분(7:30~9:00)에서 1시간(8:00~9:00)으로 변경되었다.

매매거래일은 월요일부터 금요일까지이며 휴장일⁶⁶³⁾은 제외하고 있다. 종전에는 토요일에도 매매거래를 실시하였으나 1998.12.7. 토요일을 휴장일로 변경하였다.

662) 이하에서는 한국거래소 유가증권시장을 기준으로 설명한다.

663) 휴장일은 관공서의 공휴일에 관한 규정에 의한 공휴일, 노동절, 토요일, 12.31.(공휴일 또는 토요일인 경우 직전의 매매거래일), 기타 시장관리상 필요하다고 인정하는 날로 한다.

구 분		호가접수시간	매매거래시간
정규시장		08:30 ~ 15:30 (7시간 00분)	09:00 ~ 15:30 (6시간 30분)
시간외시장	장개시전	08:00 ~ 09:00 (1시간 00분)	08:00 ~ 09:00 (1시간 00분)
	장종료후	15:30 ~ 18:00 (2시간 30분)	15:40 ~ 18:00 (2시간 20분)

(나) 호가의 유형

주문이란 회원이 아닌 일반투자자(위탁자)가 시장에서 매매거래를 하기 위하여 증권회사(회원)에 매매거래 의사를 표시하는 행위를 의미하며, 호가는 거래소의 회원인 증권회사가 자기명의로 시장에서 매매거래를 하기 위하여 시장에 매도 또는 매수의 의사표시를 하는 행위를 말한다.

호가는 지정가호가, 시장가호가, 조건부지정가호가, 최유리지정가호가, 최우선지정가호가 및 경쟁대량매매호가로 구분된다.

지정가호가(limit order)는 종목, 수량 및 가격을 지정하는 호가로서 지정한 가격 또는 그 가격보다 유리한 가격으로 매매거래를 하고자 하는 호가를 말한다.⁶⁶⁴⁾ 지정가호가는 현재 시장에서 가장 일반적으로 이용되는 주문형태이다. 지정가호가는 투자자가 매매할 가격조건을 정하므로 지정한 가격보다 불리한 가격으로 체결되지 않는 장점이 있으나 동 가격에 부합하는 상대주문이 없을 경우 상대주문이 유입될 때까지 기다려야 하는 단점이 있다.

시장가호가(market order)는 현시점에서 가장 유리한 가격조건 또는 시장에서 형성되는 가격으로 매매하려는 호가로 종목과 수량은 지정하되 가격을 지정하지 않는다. 시장가호가는 체결가격에 융통성이 있어 매매거래가 신속히 이루어지는 장점이 있으나 상대방 주문이 충분하지 않은 상태에서는 현재가와 현저히 괴리된 가격으로 체결될 위험이 있다.

조건부지정가호가(conditional limit order)는 매매거래시간 중에는 지정가호가로 매매거래에 참여하지만 매매체결이 이루어지지 않은 잔여수량은 종가결정시(장종료 전 10분간 단일가매매)에 자동으로 시장가호가로 전환되는 호가이다.

664) 매수지정가호가 1만원이면 1만원 이하의 가격으로 매매체결이 이루어진다.

최유리지정가호가(best limit order)는 상대방 최우선호가로 즉시 체결이 가능하도록 하기 위하여 주문접수시점의 상대방 최우선호가 가격으로 지정되는 호가이다. 매도호가의 경우 당해 주문의 접수시점에 가장 높은 매수호가 가격, 매수호가의 경우는 당해 주문의 접수시점에 가장 낮은 매도호가의 가격으로 지정한 것으로 보아 매매 체결에 참여하는 호가이다.

최우선지정가호가는 당해 주문의 접수시점에서 자기 주문방향의 최우선호가의 가격으로 가격을 지정하는 형태의 호가이다. 매도호가의 경우 당해 주문 접수시점에 가장 낮은 매도호가의 가격, 매수호가의 경우 당해 주문 접수시점에 가장 높은 매수호가 가격으로 지정한 것으로 보아 매매 체결에 참여하는 호가이다.

경쟁대량매매호가는 종목과 수량은 지정하되, 가격은 정규시장에서 성립된 해당 종목의 매매거래를 기준으로 산출한 거래량 가중평균가격으로 정하는 호가이다.

중간가호가는 종목 및 수량은 지정하되, 가격은 매도호가 및 매수호가의 가격을 기준으로 유가증권시장업무규정 시행세칙으로 정하는 가격으로 지정한 것으로 보아 매매거래를 하고자 하는 호가이다.

스톱지정가호가는 종목, 수량 및 가격은 지정하되, 스톱가격(지정가호가로의 효력이 발생하기 위한 조건가격)이 유가증권시장업무규정 시행세칙으로 정하는 요건을 충족할 때 매매거래를 하고자 하는 호가이다.

(다) 가격제한폭

증권시장에서 일시적인 수급편중이나 심리적인 요인 등에 의한 단기 주가 급등락을 완화하고 가격의 안정적 형성을 위해 기준가격 대비 상하 30%의 가격제한폭을 두고 있다. 이는 시황 급변시 뇌동매매 또는 과민반응으로 인한 주가의 급변을 억제하는 장점이 있는 반면 인위적인 가격억제로 가격발견기능을 저해시키는 단점도 있어, 2015.6.15.부터 가격제한폭을 종전 15%에서 30%로 확대(코넥스 시장은 15%)하여 시행하고 있다. 일별로 상승할 수 있는 최고가격인 상한가는 기준가격과 가격제한폭을 더한 가격이며, 일별로 하락할 수 있는 최저가격인 하한가는 기준가격에서 가격제한폭을 뺀 가격이다.

(라) 기준가격

기준가격은 시장에서 주식, 상장지수펀드(ETF), 수익증권 등의 가격제한폭을 정할 때 기준이 되는 가격으로 일반적으로 기준가격은 전일종가를 적용한다. 다만 유상증자(3자 배정 및 일반공모 방식은 제외), 무상증자, 주식배당, 주식분할 및 액면병합 등이 이루어지는 경우는 해당 이벤트 발생 전후의 변화된 주식가치를 기준가격에 반영할 필요가 있으므로, 동 이벤트 발생시 거래소는 일정한 산식을 통해 산출된 적정 이론가격으로 기준가격을 조정한다. 또한 적정 기업가치를 거래소가 평가하기 곤란한 신규상장, 자본감소 종목 등의 경우에는 시장에서 평가를 받아 형성된 시초가를 당일 기준가격으로 적용한다.

(마) 기세제도

정규시장 장종료시까지 매매거래가 성립되지 아니한 경우 기준가격에 비하여 낮은 매도호가(중간가호가로 제출된 매도호가를 제외)가 있는 경우에는 가장 낮은 매도호가의 가격을, 높은 매수호가(중간가호가로 제출된 매수호가 및 보통주식과의 가격 괴리가 세척으로 정하는 기준에 해당하는 종류주식에 제출된 모든 매수호가를 제외)가 있는 경우에는 가장 높은 매수호가의 가격을 기준가격으로 적용한다

(바) 호가정보의 공개

투자판단의 기초자료 제공 및 시장의 가격발견기능을 제고하기 위하여 시장에 제출된 호가정보를 실시간으로 모든 투자자들에게 공개하고 있다. 단일가격에 의한 개별경쟁매매는 연속 3개의 예상우선평가의 가격 및 그 가격의 호가수량을, 복수가격에 의한 개별경쟁매매는 연속 10개의 우선평가의 가격, 그 가격의 호가수량 및 당해 호가수량의 합계수량을 공개하고 있다. 또한 시간외종가매매는 매도·매수별 총호가수량을, 장중경쟁대량매매는 매도 호가와 매수호가 중 호가잔량이 있는 방향을 공개한다.

(2) 매매계약의 체결

(가) 매매체결의 원칙

증권시장에서는 다수의 호가를 신속하게 유리한 가격으로 매매체결을 할 필요성이 있기 때문에 호가간의 경쟁이 불가피하다. 따라서 이들 호가간에 체결 우선순위를 정하기 위한 다음과 같은 일련의 원칙이 필요하다.

첫째, “가격우선의 원칙”으로 매수호가의 경우 가격이 높은 호가가 가격이 낮은 호가에 우선하고, 매도호가의 경우 가격이 낮은 호가가 가격이 높은 호가에 우선한다. 일반적으로 시장가호가는 지정가호가에 우선한다. 다만 가격제한폭제도를 적용하고 있기 때문에 매도 시장가호가(매수시장가호가)와 하한가의 매도지정가호가(상한가의 매수지정가호가)는 동일한 순위로 간주된다.

둘째, “시간우선의 원칙”으로 가격이 동일한 호가(시장가호가 포함) 간에는 먼저 접수된 호가가 나중에 접수된 호가에 우선한다.

한편, 시초가 등이 상·하한가로 결정되는 경우에는 시간우선의 원칙이 배제되고 위탁자 우선의 원칙과 수량우선배분의 원칙이 적용된다. “위탁자우선의 원칙”은 회원사가 자기 매매업과 위탁매매업의 겸업으로 발생할 수 있는 이해상충을 방지하고 투자자를 보호하기 위한 제도로 위탁자주문을 회원사의 자기매매주문보다 우선하여 체결하는 원칙이다. “수량 우선의 원칙”은 위탁매매호가 간, 자기매매호가 간에는 호가별로 수량이 많은 호가가 수량이 적은 호가에 우선한다는 원칙이다.

(나) 단일가격에 의한 개별경쟁매매

단일가매매(periodic call auction)는 시가 및 종가의 결정, 매매거래를 중단한 후 재개시 하는 경우 등에 적용되는 매매체결의 방법으로 매매거래의 연속성이 단절되거나 주가가 급변가능성이 높을 때 주로 사용한다. 단일가격은 매도호가의 합계수량과 매수호가의 합계 수량이 일정한 가격에서 합치될 때 그 합치되는 가격(동 가격에서 가장 많은 수량이 체결)이 된다. 이러한 단일가매매는 일정시간 수요와 공급을 집중시켜 단일 체결가격을 결정하기 때문에 매도·매수를 감안한 균형가격 발견에 효율적이다.

(다) 복수가격에 의한 개별경쟁매매

단일가매매 이외의 경우에 정규시장의 매매거래시간 중에는 모두 접속매매(continuous auction)로 매매체결이 이루어진다. 정보를 적시에 반영한 신속한 매매거래가 가능하며 거래시간 중 언제든지 매매체결이 가능한 주문이 들어오면 즉시 매매거래를 체결시키기 때문에 매매거래시간 중에는 복수의 체결가격이 계속적으로 형성된다. 접속매매는 매수호와 매도호가의 경합에 의하여 가격우선의 원칙과 시간우선의 원칙에 따라 합치되는 호가간에 계속적으로 매매거래를 성립시킨다.

(3) 매매계약체결의 특례

(가) 경쟁대량매매제도

경쟁대량매매(A-Blox : Auction-Based Block Trading)는 익명거래를 원하는 투자자의 일정규모(유가증권시장의 경우 5억원, 코스닥시장의 경우 2억원) 이상의 대량호가를 정규 시장 호가와는 별도로 집중시켜 비공개로 이들 호가간에 매매거래를 체결시키는 제도로서, 가격발견기능이 없는 초보적인 형태의 익명거래시설(dark-pool)이다. 경쟁대량매매제도는 기존의 대량매매와는 달리 '시간우선의 원칙'이 적용되는 경쟁매매방식이다.

(나) 정규시장 대량매매제도 (장중 대량 · 바스켓 매매)

정규시장 대량매매제도는 대량매매 수요자의 편의를 도모하고 대량매매로 인한 주가 급등락을 최소화하기 위해 일정 수량 이상의 개별종목 또는 주식집단의 매매를 매매 당사자간 합의한 조건(가격, 수량)으로 체결시켜 주는 제도이다. 대량매매는 회원의 신청에 의해 일정 규모(유가증권시장의 경우 매매수량단위의 5,000배 또는 1억원, 코스닥 및 코넥스시장의 경우 5천만원) 이상의 매도·매수 쌍방호가에 대해 당해 호가간에 매매를 체결시켜 주는 제도이다. 한편, 바스켓매매는 다수종목으로 구성된 포트폴리오(주식바스켓)를 일시에 매매 하는 것으로 바스켓은 투자자가 직접 구성하며 종목은 5종목 이상, 거래금액이 10억원 이상(코스닥시장의 경우 2억원 이상)으로 한다. 거래가격은 당해 호가의 접수직전까지 정규 시장에서 형성된 최고가격과 최저가격 이내로 하며, 매수·매도 쌍방 당사자간 합의한 가격으로 체결된다.

(다) 시간외시장 대량매매제도 (시간외 대량 · 바스켓 매매)

시간외시장의 매매거래시간 동안 회원이 종목, 수량, 가격이 동일한 매수·매도호가에 대한 매매를 거래소에 신청하여 당해 종목을 매매 거래하는 제도이다. 체결가격은 당일의 가격제한폭 이내의 가격으로 하고 나머지 조건은 정규시장 대량매매 및 바스켓매매요건을 준용한다.

(라) 정리매매종목의 매매

상장폐지가 확정된 종목에 대해 주주에게 상장 폐지전 마지막 환금의 기회를 부여 하고자 7일간(매매거래일 기준) 정리매매를 허용하고 있다. 정리매매종목은 정규시장(09:00

~15:30) 중에는 30분단위로 단일가매매의 방법으로 매매(1일 14회)가 이루어지며 가격제한 폭은 적용하지 않는다.

(마) 단기과열종목의 매매

특정 종목의 이상 급등으로 시장의 안정성을 해칠 것이 우려되는 경우 해당 종목을 단기 과열종목으로 지정하고 3~10거래일 동안 단기과열종목 매매방법을 달리 정할 수 있다. 이 경우 매매방법은 정리매매종목의 매매방법을 준용한다.

(바) 자기주식 매매 및 취득

상장법인이 자기주식의 매매거래를 위탁하기 위해서는 특정 회원사에 자기주식매매거래 계좌를 별도로 설정하여야 하며, 주문을 접수하고자 할 때는 회원을 통해 매매거래 당일 장종료 30분 전까지 제한된 가격 이내에서 호가를 제출하여야 한다.

(4) 시장 관리

(가) 매매거래중단 제도(circuit breakers)

주식시장의 매매거래중단(circuit breakers)은 증권시장의 주가급락으로 증시가 크게 불안해질 경우 시장참여자들에게 냉정한 투자판단 시간을 제공하기 위하여 시장내의 모든 매매거래를 일시적으로 중단하는 제도이다. 가격제한폭 확대와 더불어 시장충격 발생시 주가급변을 보다 효과적으로 차단하기 위해 매매거래중단 발동비율을 현행보다 낮추고 단계적으로 발동하게 되었다. 1단계 발동요건은 종합주가지수(KOSPI)가 전일종가보다 8% 이상 하락하여 1분간 지속되는 경우, 2단계는 종합주가지수(KOSPI)가 전일종가보다 15% 이상 하락하고 1단계 발동시점 대비 1%이상 추가 하락한 상태가 1분간 지속되는 경우, 3단계는 종합주가지수(KOSPI)가 전일종가보다 20%이상 하락하고 2단계 발동시점 대비 1% 이상 추가 하락한 상태가 1분간 지속되는 경우이다. 각 단계별로 발동은 1일 1회로 한정하고 최소한의 매매기회 부여 및 당일종가결정시간 확보를 위해 장종료 40분전(14:50) 이후에는 중단하지 않는다.

1,2단계 매매거래중단이 발동되면 증권시장 모든 종목(채권은 제외) 및 주식 관련된 선물·옵션시장의 매매거래가 20분간 중단된다. 다만, 신규 및 정정호가의 접수는 거부되지만 호가의 취소는 가능하다. 매매거래를 중단하고 20분이 경과한 때에 매매거래를 재개

하며, 재개시 최초의 가격은 재개시점부터 10분간 호가를 접수하여 단일가매매방법에 의하여 결정하며, 그 이후에는 접속매매 방법으로 매매를 체결한다. 3단계 매매중단의 경우 당일 발동 시점을 기준으로 유가증권시장의 모든 매매거래를 종료하며, 취소호가를 포함한 모든 호가접수가 불가능해 진다. 3단계 매매거래중단은 장 종료 40분전 이후에도 발동이 가능하나 종가결정을 위한 단일가매매 호가접수시간인 장종료 10분전(15시 20분) 이후에는 발동하지 않는다.

(나) 종목별 매매거래정지제도

종목별 매매거래정지제도는 매매거래의 폭주로 신속하게 매매거래를 성립시킬 수 없는 경우, 투자유의채권종목으로 지정된 경우 및 시장관리상 필요하다고 인정되는 경우 특정 종목의 매매거래를 일시적으로 정지시키는 제도이다.

매매거래 재개는 중단사유에 대한 조회결과를 공시한 시점부터 30분이 경과한 때에 재개하며, 14시 30분 이후에 공시하는 경우에는 다음날부터 매매거래가 재개된다. 한편, 당해 품문 등이 공시 후에도 해소되지 않거나 공시내용이 상장폐지기준에 해당하는 경우 및 관리종목 지정사유에 해당하는 경우에는 매매거래의 재개를 연기할 수 있다.

(다) 프로그램매매호가의 효력정지(sidecar)

프로그램매매는 시장상황별로 투자전략을 사전에 수립하여 컴퓨터에 프로그래밍하고 시장상황의 분석과 분석내용에 따른 주문 등을 프로그램 내용에 따라 컴퓨터로 처리하는 것을 말한다.

프로그램매매호가의 효력정지제도(sidecar)는 시장상황이 급변할 경우 주식시장 프로그램매매 호가의 효력을 일시적으로 정지하는 것으로 유가증권시장의 경우 코스피200 지수 선물 가격이 기준가격 대비 5% 이상 상승(또는 하락)하여 1분간 지속되는 경우, 코스닥 시장의 경우 코스닥150 지수선물 가격이 기준가격 대비 6% 이상 상승(또는 하락)하고, 코스닥 150지수가 3% 이상 상승(또는 하락)하여 1분간 지속되는 경우에 매수·매도 구분 없이 1일 1회에 한해 발동된다. 다만, 장개시후 5분전, 장종료 40분전 이후에는 적용하지 않는다.

이때 상승의 경우에는 프로그램매수의 호가효력을, 하락의 경우에는 프로그램매도의 호가효력을 5분 동안 정지하며, 프로그램매매 호가효력이 5분 동안 정지된 후에는 접수순서에 따라 가격 결정에 참여한다.

다. 수탁제도

(1) 계좌의 설정

회원(증권회사)이 위탁자(투자자)로부터 매매거래의 위탁을 받아 이를 처리하고자 하는 경우 사전에 위탁자와 서면에 의하여 매매거래계좌를 설정해야 한다. 증권회사는 계좌설정시 위탁자로부터 성명, 주민등록번호, 주소 등 필요한 사항을 서면으로 확인 받아 기록·유지하여야 한다.

(2) 매매거래수탁에 관한 약관

매매거래수탁에 관한 약관이란 회원이 위탁자와 매매거래계좌를 설정할 때 적용하는 표준화된 계약 내용을 말한다. 회원은 다수의 위탁자와 매매거래계좌를 설정하므로 위탁자 별로 계약의 내용을 따로 적용하기 어려워 통일된 매매거래수탁약관을 통해 각각의 계좌 설정시 동 약관을 적용하고 있다. 약관에는 관계법령, 거래소의 업무관련 규정 준수 등 필수사항이 포함되어야 하고 그 밖에 관계법규에 저촉되지 아니하는 범위 내에서 회원이 필요하다고 인정하는 사항을 부가하여 정할 수 있다. 회원은 위탁자와 계좌 설정시 약관의 중요내용을 위탁자에게 설명하여야 한다. 회원이 약관을 제정하거나 변경하는 경우에는 당해 약관의 시행일부터 5매매거래일 이내에 거래소에 통보하여야 한다.

(3) 위탁증거금 제도

위탁증거금은 고객으로부터 유가증권 매매를 위탁받은 증권회사가 위탁자의 결제이행을 확보하기 위해 징수하는 현금 또는 유가증권을 말한다. 이는 주문이 체결된 후에 발생할 수 있는 결제불이행에 대비하여 증권회사가 채권을 회수할 수 있도록 하기 위한 것이다.⁶⁶⁵⁾ 회원은 위탁자로부터 매매거래의 위탁을 받을 때에는 매수의 경우에는 현금 또는 대용증권으로, 매도의 경우에는 해당 매도증권, 현금 또는 대용증권으로 위탁증거금을 징수할 수 있다.

종전에는 증권회사가 징수하는 최저 위탁증거금률을 거래소가 정했으나 1998.4.1.부터는 증권회사가 정하도록 자율화되었다. 현재 대부분의 증권사는 매수의 경우 일반적으로 위탁

665) 증거금을 차감한 나머지 금액은 T(거래일)+2일 결제시 입금하게 된다.

금액의 40%(종목별로 증거금 징수비율을 차등해서 적용), 매도의 경우 매도증권 전량을 위탁증거금으로 징수하고 있다.

(4) 위탁수수료

증권회사는 투자자로부터 매매의 위탁을 받아 체결한 매매거래의 결제시 투자자로부터 매매체결과 관련된 서비스를 제공해 준 대가로 위탁수수료를 징수하게 된다.

1998.4.1. 이후 증권회사의 영업차별화 및 규제완화 차원에서 증권회사가 자율적으로 위탁수수료를 정하도록 하였다. 증권회사가 위탁수수료를 정하거나 변경한 때에는 투자자 보호를 위하여 시행일부터 5매매거래일 이내에 거래소로 통보하여야 한다.

(5) 대용증권

대용증권은 유가증권의 활용도를 높이기 위하여 현금에 갈음하여 위탁증거금으로 사용할 수 있도록 거래소가 지정한 유가증권을 말한다. 대용증권은 위탁증거금은 물론, 신용거래보증금으로 사용되며, 국가·지방자치단체 또는 정부투자기관에 납부하는 각종 보증금·공탁금으로도 사용될 수 있다.

대용증권에 해당하는 유가증권은 상장주권, ETF, ETN, 상장채무증권, 상장외국주식예탁증권(DR), 「자본시장법」 §189에 의한 수익증권 및 비상장투자회사주권, 기타 상장수익증권 등이다. 증권의 대용가격은 증권별로 기준시세에 60~95%의 사정비율을 곱하는 방식으로 거래소가 산출, 공표하고, 회원은 동 사정비율 이내에서 자율적으로 대용가격을 산정하여 적용할 수 있다.

(6) 증권회사와 위탁자간 결제

증권시장에서의 결제는 규정에 의해 T+2일, 즉 매매거래가 발생한 날로부터 3일째 되는 날(휴장일 제외)에 이루어진다. 투자자는 체결결과에 따라 결제일에 매수대금 또는 매도증권을 회원사에 납부하고, 반대로 회원사는 투자자에게 매도대금을 지급하고 매수증권을 계좌에 입고한다.

투자자가 결제일에 매수대금 또는 매도증권을 납입하지 않아 미수가 발생할 경우 주문을 위탁받은 회원사는 해당 투자자를 대신하여 거래소와의 결제를 완료하여 결제불이행이 발생하지 않도록 조치한다. 회원은 투자자가 미수를 해소하지 않을 경우 결제일 익일에 반대 매매를 실시하여 대납금액에 대한 채권을 회수할 수 있다.

라. 청산·결제제도

증권시장에서 매매거래가 이루어진 후 결제를 함으로써 매매거래가 종결되는데, 이러한 결제업무는 일반적으로 청산과 결제단계로 구분할 수 있다.

청산(clearing)은 회원간에 성립된 매매거래에 대하여 모든 매도자에 대해서는 매수자, 모든 매수자에 대해서는 매도자가 됨으로써 중앙거래당사자(CCP : Central Counter Party)의 지위에서 매도·매수자간(CCP와 회원간) 채권·채무를 확정하고 결제기관에 결제 지시를 하며 결제가 이행되기까지 결제를 보증하는 일련의 절차이다. 여기서 CCP역할을 수행하는 기관을 청산기관이라고 한다. 「자본시장법」 §378에 따라 거래소가 청산기관으로서 증권시장 및 파생상품시장의 매매거래에 따른 매매확인, 채무인수, 차감, 결제증권·결제 금액의 확정⁶⁶⁶⁾, 결제이행보증, 결제불이행에 따른 처리 및 결제지시업무를 수행한다.

결제(settlement)는 청산 과정을 통해 확정된 채권·채무를 중앙거래당사자(CCP)와 회원간의 증권의 인도 및 대금의 지급을 이행함으로써 매매거래를 종결시키는 단계이다. 거래소와 결제회원간 증권 및 대금의 수수는 결제계좌와 결제회원계좌간에 대체 및 이체 방법으로 이루어진다. 여기서 증권결제계좌 및 대금결제계좌는 각각 확정된 결제증권 및 결제대금의 수수를 위한 계좌로 거래소를 대신하여 개설한 예탁결제원 계좌를 의미한다.

마. 상장제도

증권의 상장(listing)이란 기업이 발행한 증권에 대하여 거래소시장에서 매매거래가 될 수 있는 자격을 부여하는 것을 말한다. 상장의 의미는 기업공개(IPO; Initial Public Offering)와는 별개의 개념으로 기업공개인 경우 상장을 추진하는 기업이 단독 또는 소수 주주로

666) 결제할 증권은 종목별·회원별 매수수량과 매도수량을 차감하여 수수할 수량을 확정하고, 결제할 대금은 회원별로 매도대금과 매수대금을 차감하여 수수할 대금을 확정한다.

구성된 폐쇄기업을 탈피하기 위하여 그 주식을 법정절차와 방법에 따라 일반대중에게 분산시키는 것을 말하는 것으로 기업공개가 곧 상장을 의미하는 것은 아니다. 상장기업이 되면 자본시장을 통한 자금조달 기회가 확대되며 대외인지도가 상승할 뿐 아니라 「자본시장법」에 의해 주식배당, 사채발행 등에 있어 특례를 적용받게 되는 혜택이 주어진다.

(1) 주권의 신규상장

(가) 선행절차

주권을 증권시장에 상장하기 위한 선행절차로는 외부감사인 지정, 대표주관회사 계약체결, 명의개서 대행계약 체결, 정관의 정비 등이 있다.

(나) 신규상장 절차

신규상장 절차는 ① 거래소에 예비상장심사청구서 제출과 결과 통보 ② 금융위원회에 증권신고서 제출 및 공모절차 진행 ③ 증권신고서 효력발생 후 청약, 납입, 증자등기 및 주금수령 ④ 거래소에 신규상장신청서 제출 ⑤ 신규상장으로 매매거래 개시의 순서로 이루어진다.

거래소는 상장예비심사신청서를 접수한 날부터 45일(영업일을 기준으로 한다) 이내에 상장예비심사 결과를 해당 상장예비심사신청인과 금융위원회에 서면으로 알린다. 그러나 상장예비심사신청서 또는 첨부서류의 정정·보완이 필요하거나 그 밖에 추가적인 심사가 필요한 경우에는 통지기한을 연장할 수 있다.

거래소로부터 상장예비심사 승인을 받은 신규상장신청인은 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 공모절차를 진행할 수 있다. 반면 상장신청인에게 상장예비심사결과를 통보한 후, 상장심사결과에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우, 상장예비심사결과의 효력을 인정하지 않을 수 있다.

이에 따라 증권을 모집·매출하려는 법인은 증권신고서를 금융위원회에 제출하고, 수리 후 15일이 경과한 날부터 신고서의 효력이 발생하게 되면 청약, 납입, 증자등기 및 주금수령 절차를 진행하게 된다. 주권신규상장신청인은 상장예비심사 결과를 통지받은 날부터 6개월 이내(모집·매출을 하는 경우에는 모집·매출의 주금 납입기일)에 신규상장신청서를 제출하며, 거래소는 신규상장신청서를 접수한 후 지체없이 신규상장승인 여부를 상장신청인 및 관계기관에 통보하여 상장승인이 이루어지면 상장이 되어 매매를 시작하게 된다.

(다) 재상장제도

재상장제도는 상장폐지된 법인, 상장법인 간 합병 또는 분할·분할합병에 의하여 신설된 법인에게 신규상장요건보다 완화된 요건을 적용하여 상장을 허용함으로써 상장기업으로서의 연속성을 도모하려는 제도이다.

보통주권의 재상장은 ① 유가증권시장에서 상장이 폐지된 보통주권의 발행인이 상장 폐지일로부터 5년 이내에 해당 보통주권을 다시 상장하는 일반재상장, ② 보통주권 상장 법인의 분할이나 분할합병(상대회사가 보통주권 상장법인인 경우만 해당한다)에 따라 설립된 법인의 보통주권을 상장하는 분할재상장(다만, 물적분할에 따른 분할이나 분할합병은 제외한다), ③ 마지막으로 보통주권 상장법인 간의 합병에 따라 설립된 법인의 보통주권을 상장하거나, 보통주권 상장법인과 주권비상장법인과 합병(기업구조조정 촉진 목적의 합병에 한한다)에 따라 존속하게 되거나 설립된 법인이 보통주권을 상장하는 합병재상장이 있다.

(2) 상장증권의 관리

(가) 매매거래정지

주권의 매매거래정지제도는 기업의 주가에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사실의 발생시 당해 기업이 발행한 주권의 매매거래를 정지하고 투자자들에게 충분히 주지시킨 후 매매 거래를 재개시키는 것으로 정보의 비대칭성을 해소하여 공정한 가격 형성 등 공익과 투자자를 보호하기 위한 제도이다.

정지 사유	정지 기간	해제 조치
관리종목지정기준 해당	매매거래정지 사유공시일로부터 1일 (매매일)	해제조치 불필요. 다만, 거래소가 필요성 인정시 매매거래정지를 계속할 수 있음
주식(외국주식 포함)의 병합 또는 분할등 으로 신규 전자등록 및 신규 전자등록 주식의 변경·말소의 전자등록이 필요한 경우	매매거래정지사유 해소 전까지	매매거래정지사유 해소시
그 밖에 공익과 투자자 보호 및 시장관리를 위하여 거래소가 인정시	매매거래정지 사유 해소전까지	매매거래정지사유 해소시

(나) 관리종목 지정 및 상장폐지

신청에 따른 상장폐지는 상장법인이 주주총회 결의 후 상장폐지신청서를 제출한 경우에 거래소가 투자자 보호 사항의 이행 여부 등을 고려하여 상장폐지 여부를 결정하게 된다.

신청에 의하지 않은 상장폐지는 거래소가 정한 상장폐지 사유에 해당하면 상장법인이 신청하지 않더라도 상장폐지 한다. 일반적인 상장폐지의 절차는 ① 관리종목지정 및 공시 ② 상장폐지기준 해당 ③ 상장폐지와 관련된 예고 ④ 상장폐지절차로 이루어져 있다.

관리종목 지정 및 공시는 부실화징후 발생, 공시서류 미제출 등의 경우 관리종목으로 지정되고 이를 공시한다. 관리종목으로 지정된 후 일정기간(보통 1년) 이내에 동 사유 미해소시 상장폐지 사유에 해당하여 매매거래정지를 하게 된다. 다만 감사의견 부적정 또는 의견거절 등의 경우에는 관리종목 지정없이 즉시 상장폐지토록 한다.⁶⁶⁷⁾

상장폐지가 결정되면 그 사실을 공시하고 이의청취, 정리매매기간(7일)을 거치는 상장폐지 절차를 밟게 된다.

바. 공시제도⁶⁶⁸⁾

(1) 개요

발행시장의 공시는 유가증권 발행주체가 자금을 조달하기 위해 투자자에게 제공하는 1회적 성격을 가지는데 반해, 유통시장 공시는 현재와 미래의 주주, 채권자, 이해관계자들에게 투자판단에 필요한 기업정보를 지속적이고 신속하게 제공하게 하는 제도이다. 유통시장 공시는 자본시장법에 따른 정기공시, 주요사항보고서, 거래소 공시규정에 따른 수시공시, 공정공시로 구분된다.

정기공시는 사업보고서, 반기보고서, 분기보고서로 이루어져 있다.

주요사항보고서는 기업의 영업활동, 경영·재산 등에 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 경우 그 사실이 발생한 날의 다음날까지 해당내용을 기재한 보고서를 금융위원회에 제출하는 제도이다.

667) 반기검토의견이 부적정·의견거절인 경우는 관리종목으로 지정한다.

668) 세부 내용은 제1절 기업공시제도를 참조할 것

수시공시는 기업의 현재와 미래에 관한 주요 경영정보가 있는 경우 해당 내용을 간략하게 시장에 공시하는 것으로서 주요경영사항의 공시, 자율공시, 조회공시 등이 있다. 기업가치 판단에 중요한 영향을 주므로 적시공시(timely disclosure)하여야 한다.

공정공시는 공시되지 아니한 중요정보를 특정인에게 선별적으로 제공하고자 할 때, 일반 투자자와의 정보 불균형과 특정인이 공시되지 않은 중요정보를 불공정거래에 이용하는 것을 방지하고자 모든 시장참가자들이 해당 정보에 접근할 수 있도록 하는 제도이다.

공시서류 제출기관은 일부 수시공시사항(조회공시 등)을 제외하고 원칙적으로 금융감독원과 한국거래소에 복수 제출하는 구조로 되어 있다. 다만, 금융감독원의 전자공시시스템(DART)에 1회 제출하면 동 전자서류가 거래소로 자동 전송되어 이중제출의 부담을 제거하여 준다.

(2) 주요사항보고서

기업의 경영활동과 관련하여 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건의 발생 또는 의사결정이 있는 경우 해당내용을 비교적 자세하게 시장에 공시함으로써 합리적인 투자판단을 가능하게 하는 제도이다.

주요사항 보고서의 제출대상으로는 어음·수표의 부도, 영업활동의 정지, 회생절차 개시 신청, 해산사유 발생, 자본의 증가·감소에 관한 결정이 있는 경우가 있으며, 종전에는 별도의 신고서로 운영되던 합병, 영업양수·도, 분할 등이 주요사항보고서 제도로 흡수되었다.

(3) 수시공시 제도

(가) 주요경영사항 신고제도

투자자의 투자판단에 영향을 줄 수 있는 상장기업의 주요 경영정보가 있는 경우 비교적 간단하게 해당내용을 신속히 공시토록 함으로써 합리적 투자판단이 이루어지도록 하는 제도이다. 구체적인 공시대상 및 공시시한은 한국거래소의 「유가증권시장공시규정」 등에서 열거하고 있으며, 상장법인은 주요경영사항에 해당하는 사실 또는 결정이 있는 경우에는 즉시 그 내용을 거래소에 신고하여야 한다.

(나) 자율공시

자율공시란 상장기업의 공시능력을 제고하고자 자진공시 및 일부항목에서 제한적으로 운용되던 자율공시항목을 확대하여 주요경영사항 이외의 사항(일부는 세칙에서 정함)에 관하여 상장기업의 자율적인 판단에 의해 당해 기업에 관한 주요 경영상의 정보 또는 장래 계획 등을 공시할 수 있도록 하는 제도이다.

공시내용은 자원개발 투자·개발자원 경제성 판명, 단기차입금 감소, 파생상품거래 이익 발생, 채무면제 이익발생, 녹색경영정보, 재산증여·수증, 상호저축은행 관련사항, 합병 등 주주총회 결의 무효 또는 취소 소송의 제기·신청 또는 그 소송에 대한 판결·결정, 자산 재평가 실시 및 실시결과, 유상증자 또는 주식관련 사채 등의 청약 또는 발행결과, 금융지주 회사가 금융지주회사법에 의한 경영개선조치를 요구받은 사실, 금융기관이 경영개선 권고 등을 받은 사실, 주요주주 또는 계열회사의 변경, 주요경영사항 중 신고의무비율에 미달하는 사항 등 투자자에게 알릴 필요가 있는 사항 등이며 신고시한은 사유발생일 다음날까지다.

(다) 조회공시

조회공시라 함은 투자자보호를 위하여 풍문, 보도내용 등의 사실여부와 주가와 거래량 급변시에 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 미공개정보가 있는지를 거래소가 상장법인에게 확인하는 것이다.

조회공시대상이 되는 공시대상 풍문 및 보도는 상장법인의 기업 내용에 관하여 거래소가 수집한 내용 및 전국 규모의 일간지에 게재된 기사이며, 풍문 등의 내용이 1월(M&A관련 사항의 경우에는 3월) 이내에 이미 공시한 사항은 예외이다. 주가 또는 거래량 급변의 경우는 풍문 등이 없더라도 당해 상장법인에게 중요한 정보의 유·무를 조회하고 공시를 요구한다.

(4) 공정공시(fair disclosure)

공정공시는 기업의 주요 정보를 애널리스트 등 특정집단에서 선별적으로 제공함으로써 발생할 수 있는 시장참가자의 정보불균형을 최소화하기 위하여 도입되었다. 이를 위하여 공정공시 대상정보를 당해 법인의 임원등 공정공시 정보제공자가 공정공시 대상정보를 기관 투자자 등에 제공하고자 하는 경우 당해 주권상장법인으로 하여금 이를 사전에 공시하도록 한다.

공정공시 대상정보는 ① 장래 사업계획 또는 경영계획 ② 매출액, 영업손익, 경상손익, 당기순손익 등에 대한 전망 또는 예측 ③ 사업보고서등의 제출전 당해 사업보고서등과 관련된 매출액, 영업손익, 경상손익 또는 당기순손익 등 영업실적 ④ 공시의무사항으로서 공시기한이 경과되지 아니한 사항이다.

정보제공자는 공정공시 정보제공자로서 당해 주권상장법인 및 그 대리인, 당해 주권상장 법인의 임원(이사, 감사 또는 사실상 동등자 포함), 공정공시 대상정보에 대한 접근가능성이 있는 직원이다.

공시기한은 공정공시 정보제공 대상자에게 제공하기 전까지이며 공정공시 정보제공자가 과실·착오로 제공한 경우에는 당일까지, 당해 법인의 임원이 당해 제공사실을 알 수 없었음을 소명한 경우에는 이를 알게 된 날까지 공시해야 한다.

3. 채권시장

가. 개요

발행시장에서 발행된 채권을 매수한 투자자는 만기일까지 발행자에게 원금 및 이자의 상환을 청구할 수 없다. 따라서 만기 전에 채권을 현금화하려는 투자자에게 채권의 현금성을 제공하고 투자수익을 실현하기 위해서는 채권을 거래할 수 있는 유통시장이 필요하다. 또한 유통시장은 채권 발행을 촉진하여 자본조달의 간접적 지원 역할을 하고 공정한 시장가격을 형성하여 채권발행 시 기준가격을 제시하는 등 발행시장과 유기적인 관계를 맺고 있다. 우리나라의 채권 유통시장은 장내(거래소 개설)시장과 장외(OTC; Over-The-Counter)시장으로 구분되는데, 현재 국고채 지표종목을⁶⁶⁹⁾ 제외한 대부분의 채권이 장외시장에서 거래되고 있는 실정이다. 이는 채권이 주식과 달리 종류가 다양하고 개인투자자에 의해 소화되기 어렵기 때문에 대부분의 경우 금융회사 등 기관투자자간의 대량매매, 상대매매 형태로 이루어지기 때문이다.

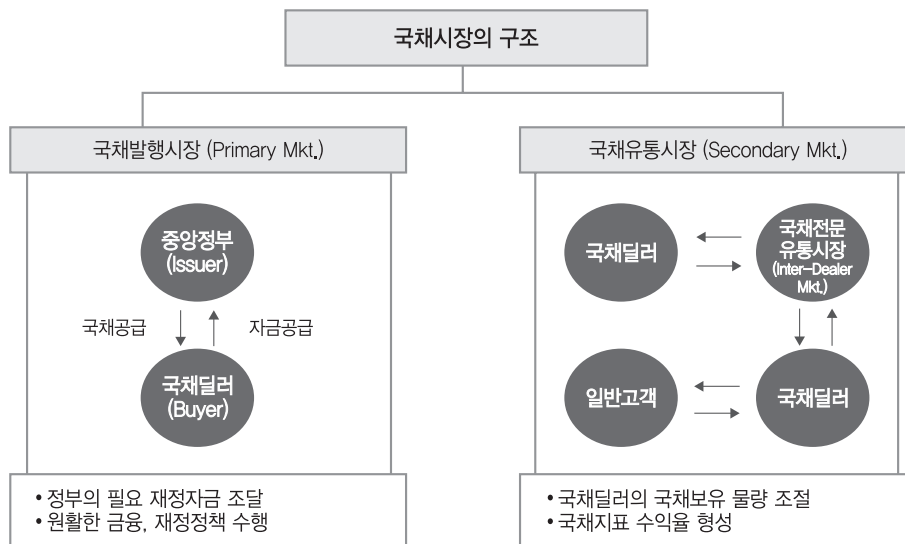
669) 경쟁입찰을 통해 발행된 국고채로서 만기별로 가장 최근에 발행된 국고채(국고채권의 발행 및 국고채전문딜러 운영에 관한 규정 §2)

나. 장내시장

채권이 장내시장에서 매매 거래되기 위해서는 우선 거래소에 상장되어야 하며, 현재 공모로 발행되는 대다수의 채권이 거래소에 상장되어 있다. 우리나라 채권 장내 유통시장은 국채전문유통시장, 일반채권시장, 소액채권시장 및 환매조건부채권매매시장의 4가지로 모두 한국거래소에 개설되어 있다.

(1) 국채전문유통시장

국채전문유통시장은 한국거래소가 1999.3월에 전자거래시스템(KTS ; KRX Trading System for government securities)을 기반으로 개설한 전자거래시장이다. 「국고채권의 발행 및 국고채전문딜러 운영에 관한 규정」에 의하면 “국채딜러간 매매거래 및 증권회사를 통한 위탁매매거래를 위하여 한국거래소가 개설한 시장”이라고 정의할 수 있다.



국채전문유통시장의 참가자는 국채딜러인 증권회사, 은행 등에 한정된다. 국채딜러는 「자본시장법」에 따라 국채에 대한 투자매매업(인수업 포함) 인가를 받은 자로서, 발행시장 참여가 가능한 국고채전문딜러(PD; primary dealer)와 발행시장 참여가 불가능한 일반딜러로 구분된다. 국고채전문딜러는 국고채 발행시장에서 국고채 인수 등에 관한 우선적인

권리를 부여받는 대신 국고채 유통시장에서 시장조성자(market maker)로서의 의무를 수행하는 자로서 재정경제부장관이 지정하는 자를 의미한다. 한편, 연기금, 보험 및 자산 운용사 등은 증권회사에 결제 등을 위탁하는 형태로 국채전문유통시장에 참여할 수 있다. 국채전문유통시장에서의 매매방식은 복수가격에 의한 개별경쟁매매방식이며 가격/시간 우선의 원칙이 적용되고, 거래대상채권은 국고채, 통화안정증권, 예금보험기금채권이나 국고채가 거래의 대부분을 차지하고 있다.

(2) 소액채권시장

소액채권시장은 일반 국민이 부동산 등기, 자동차 등록 등 각종 인허가시에 의무적으로 매입하여야 하는 첨가소화채권⁶⁷⁰⁾의 환금성을 제고시키기 위해 한국거래소가 1995.10월 개설한 시장이다. 거래대상 채권에는 제1종 국민주택채권, 서울도시철도채권, 지역개발채권, 지방도시철도채권 등이 있으며, 매매일을 기준으로 당월 및 전월에 발행된 채권으로서 위탁자 1인당 호가수량이 액면 5천만원 이하로 제한한다.

소액채권시장 참여자는 직접참가자와 일반참가자로 나눌 수 있다. 직접참가자는 한국거래소 회원사이며 일반참가자는 회원 증권회사에 위탁계좌를 개설하여 간접적으로 시장에 참가하는 기관투자가, 개인 등을 말한다.

직접참가자 중에는 거래소에서 지정하는 매수전담회원과 매출대행기관⁶⁷¹⁾에서 지정하는 매도대행회원이 있다. 매수전담회원은 소액채권시장에 일정금액 이상의 매수호가 및 신고시장가격 산출을 위한 신고가격을 제출할 의무를 부담하나, 1종목당 최대 100억원까지 매수주문이 가능(일반회원은 1종목당 최대 5천만원 가능)하다. 매도대행회원은 매출대행기관에서 매출된 채권을 인수받아 소액채권시장에서 신고시장가격으로 매도하는 역할을 하며, 매수전담회원과 함께 첨가소화채권 환금성 제고에 중추적인 역할을 수행한다.

670) 일반 국민들이 법령에 의하여 의무적으로 매입해야 하는 채권으로 제1종 국민주택채권, 서울도시철도채권, 지역개발채권, 지방도시철도채권 등이 있다.

671) 발행기관과의 업무위임계약에 의하여 의무매입자 사이에서 채권매출행위에 따른 제반 업무수행과 함께 판매기능을 담당하는 전문기관으로 기업은행, 우리은행, 신한은행, 하나은행, 농협은행, KB국민은행 등이 있다.

(3) 일반채권시장

일반채권시장은 국채, 지방채, 특수채, 회사채 등 거래소에 상장된 모든 채권을 거래대상으로 하며, 주로 회사채와 주식관련사채(CB, BW 등) 및 제1종 국민주택채권 경과물 등의 거래가 이루어진다.

일반채권시장에는 참가자 제한이 없으나, 거래소 회원이 아닌 투자자(개인, 법인, 기관 투자자, 외국인 등)는 회원인 증권회사에 위탁계좌를 개설하여 간접적으로 시장에 참여할 수 있다.

현재 일반채권시장은 매매계약을 체결한 당일에 결제하는 당일결제거래만 가능하며 거래소와 회원 간의 결제는 차감결제의 방법에 의해 이루어진다. 일반채권시장의 매매체결 방식은 개별경쟁매매로 이루어지고 있는데, 시가의 결정은 단일가격에 의한 개별경쟁매매방법으로, 시가 결정 이후에는 복수가격에 의한 개별경쟁매매의 방법으로 가격이 결정 된다.⁶⁷²⁾

일반채권시장에는 신고매매라는 거래방식이 있는데, 이는 거래시간 내에 거래를 못하는 경우 장종료 시점부터 18시까지 종목, 가격, 수량이 동일한 채권의 매도호가와 매수호가에 대하여 회원 증권회사가 매매거래를 성립시키고자 신청하는 경우 거래소가 그 가격과 수량으로 매매거래를 성립시키는 제도이다.

(4) 환매조건부채권매매시장

RP거래(REPO; Sale & Repurchase Agreement)란 현재시점에 현물로 유가증권을 매도(매수)함과 동시에 사전에 정한 미래의 특정시점(환매일)에 동 증권을 환매수(환매도)하기로 하는 2개의 매매계약이 동시에 이루어지는 유가증권의 매도·매수계약을 말한다. RP거래는 비록 유가증권 매매의 형식을 취하고 있으나 경제적 실질은 담보부소비대차로 볼 수 있다.

RP거래는 한국거래소의 증권회원인 증권회사, 채무증권전문회원인 은행, 증권금융회사 및 환매조건부채권 매매전문참가자 등이 참여할 수 있으며, 거래대상 종목은 거래의 안정성

672) 전자는 일정한 시간에 접수된 매도호가와 매수호가의 합계수량이 일치하는 지점에서 단일가격을 형성하는 것이며, 후자는 시장참가자의 매도호가와 매수호가간 경합에 의하여 가장 낮은 매도호가와 가장 높은 매수호가 합치되는 경우 선행호가의 가격으로 거래가 체결되며 가격 및 시간우선원칙이 적용된다.

유지를 위해 국채증권 및 지방채증권, 통화안정증권, 예금보험기금채권, 신용등급이 AA 이상인 회사채 및 기타 특수채 증권으로 한정된다.

RP거래의 가격결정은 복수가격에 의한 개별경쟁매매 방식을 취하고 있다. 이 경우 높은 환매이자율의 매도호가는 낮은 환매이자율의 매도호가에 우선하고, 낮은 환매이자율의 매수호가는 높은 환매이자율의 매수호가에 우선한다. 또한 동일한 환매이자율 호가 간의 우선순위는 호가가 행하여진 시간의 선후에 따라 먼저 접수된 호가가 뒤에 접수된 호가에 우선한다.

한편 한국거래소 RP시장에서는 경쟁매매방식 이외에도 협의매매 및 신고매매방식으로도 거래를 체결할 수 있다.

다. 장외시장

채권 장외거래는 채권을 거래소시장 또는 다자간매매체결회사 외에서 거래하는 것으로, 채권 장외시장 참여자들은 상장 또는 비상장채권을 증권회사 또는 채권중개전문회사(IDB ; Inter-Dealer Broker)를 통하여 거래한다. 현재 채권 유통의 상당부분 장외에서 이루어진다. 채권 장외거래에 관한 법적 근거는 「자본시장법」 §166로서 거래 및 결제의 방법 등 기타 사항은 동법 시행령 제3편 제4장 및 「금융투자업규정」 제5편에서 정하고 있다.

(1) 증권회사를 통한 채권거래

장외채권거래는 대부분 증권회사의 중개를 통해서 이루어진다. 증권회사는 고객인 기관 투자자들로부터 채권의 매도 또는 매수주문을 접수한 후 이에 부합하는 거래상대방을 탐색하여 매매거래를 성사시키고 그 대가로 중개수수료를 받는다. 엄밀한 의미에서의 중개라 함은 이러한 단순중개를 의미하나 현재 우리나라의 채권 장외거래는 이러한 단순중개 방식이 아니라 고객의 매도 주문을 받은 채권을 증권회사가 자기계정에서 매수한 후 거래 상대방에게 매도하는 매매중개방식 형태를 띠고 있다. 증권회사는 동 방식의 중개업무를 통한 수입에 대해 수수료수입이 아닌 유가증권 매매차익으로 회계처리하고 있다.

(2) 채권중개전문회사(IDB)를 통한 채권거래

IDB는 동시에 다수의 자가 제시하는 유가증권의 종목, 매수·매도호가 및 그 수량을 공표하여, 거래당사자인 딜러 간 매도와 매수호가의 종목별로 일치하는 거래를 단순 중개한다. IDB는 필요한 경우에 한해 자기계정을 통한 매수·매도의 방법으로 채권 중개업무를 할 수 있다.⁶⁷³⁾

(3) 채권전문딜러 제도

채권전문딜러제도는 채권 장외시장의 유동성과 투명성을 제고할 목적으로 2000.6월 도입되었다. 채권전문딜러는 보유 채권에 대한 매수·매도 양방향 호가를 지속적으로 제출하여 시장에 유동성을 공급하고, 금융투자협회 홈페이지를 통해 호가를 실시간 공시하여 장외 채권가격의 투명성을 제고한다. 2025년 말 현재 3개 증권사 및 2개 은행이 채권전문딜러로 지정되어 있으며, 금융감독원은 반기별로 채권전문딜러의 의무요건 이행여부 등을 평가한다. 재무건전성이 열악하거나 시장조성 실적이 저조한 채권전문딜러는 그 자격이 일시 정지되거나 지정 취소될 수 있다.

(4) 증권·대금의 동시결제제도

채권 장외거래에 따른 결제는 「금융투자업규정」 §5-4에 의하여 거래당사자 간의 협의를 통해 매매를 체결한 날의 다음날(T+1)부터 30영업일(T+30) 이내에 할 수 있도록 하고 있다. 다만, 조건부매매, 소매채권매매, 단기금융집합투자기구의 채권매매 및 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 단기사채 등의 경우에 한해 예외적으로 당일결제를 허용하고 있다.

증권회사와 기관간 채권의 장외거래에 따른 결제는 채권과 대금을 동시에 결제하는 방법으로 하도록 하고 있다. 증권·대금의 동시결제제도(DVP ; Delivery Versus Payment)는 채권 거래시 결제대금 지급과 채권 인수도를 동시에 처리함으로써 결제위험을 제거하기 위한 결제방식을 의미한다. DVP는 1997년 외환위기 직후 IBRD가 차관제공의 조건으로 우리나라 채권시장의 효율성 및 안정성 제고를 위하여 국제적인 수준의 정합성을 갖춘

673) 현재 한국자금중개, KIDB자금중개, 한국외국환중개, 한국증권금융 등이 장외에서 채권매매 중개업무를 영위하고 있으나 아직 그 역할과 기능은 미약한 편이다.

채권결제시스템 정비를 요구함에 따라 1999.12월 도입되었다. DVP는 한국은행의 금융망인 BOK-Wire와 한국예탁결제원의 증권결제시스템을 연계하여 이루어지는데, 거래 건별로 증권과 대금에 대하여 실시간총량결제 방식으로 동시결제를 행한다.

4. 파생상품시장

가. 개요

우리나라 파생상품시장은 1996.5월 KOSPI200선물이 증권거래소에 최초로 상장된 이래 1999.2월 선물거래소가 설립됨에 따라 통화, 금리, 상품선물이 추가로 상장되는 등 지속적으로 시장규모가 확대되어 왔다. 2004.1월에는 그 동안 유가증권으로 의제되어 증권거래소에서 거래가 이루어졌던 주가지수선물·옵션 및 개별주식옵션이 선물거래소로 이관되었고, 2005.1월에는 증권거래소와 선물거래소 등이 한국증권선물거래소로 통합되었다.⁶⁷⁴⁾

「자본시장법」은 모든 국내 선물·옵션거래의 포괄적인 근거가 되는 기본법이며, 이에 근거하여 「금융투자업규정」을 제정·운영하고 선물업자에 대한 인허가 등 감독업무와 파생상품시장인 거래소에 대한 감독업무를 수행한다. 한편 한국거래소는 조직적·계속적 파생상품시장으로서 「자본시장법」에 근거하여 설립된 국내 유일의 파생상품 거래소이며, 매매체결 업무 등 시장운영과 함께 시장감시업무 등 자율규제기능도 수행한다.

우리나라 KOSPI200 선물·옵션의 경우 개장 이후 단기간 내에 비약적으로 성장하였으며, 파생상품시장 거래규모 기준으로 한때 세계 선두수준⁶⁷⁵⁾에 이르기도 하였다. 그러나 투기적 거래와 개인투자자의 거래비중이 과다한 측면이 있어 옵션 거래승수 상향조정, 적격 개인투자자 제도 도입 등 관련 제도를 개선한 바 있다.

674) 2009.2.4.자로 「자본시장법」이 시행되면서 한국거래소로 명칭을 변경하였다.

675) 2011년 파생상품시장 거래량 기준 세계 1위(2015년 기준 세계 12위, 출처 : FIA(국제선물업협회))

나. 상장상품

(1) 주식상품

한국거래소에서 거래되는 주가지수상품은 KOSPI200선물, KOSPI200옵션, KOSPI200섹터지수선물, 미니코스피200선물, 미니코스피200옵션, 코스닥150선물, 코스닥150옵션, 배당지수선물, KRX300선물 등이 있다.

KOSPI200선물 및 KOSPI200옵션은 거래소에 상장된 주식 200종목의 시가총액을 기준으로 산출된 KOSPI200지수를 거래대상으로 하는 상품이며, KOSPI200섹터지수선물은 KOSPI200지수 구성종목을 산업군별로 재분류하여 산출된 KOSPI200섹터지수를 거래대상으로 하는 상품이다.

미니KOSPI200선물 및 미니KOSPI200옵션은 기존 KOSPI200선물 및 KOSPI200옵션과 동일하게 KOSPI200지수를 기초자산으로 하는 상품이나, 1계약금액을 1/5(거래승수 25만→5만)로 축소한 상품이다.

코스닥150선물 및 코스닥150옵션은 코스닥시장의 기술주 섹터에 중점을 두면서 코스닥종합지수의 흐름을 따라가도록 선정된 종목으로 구성된 코스닥150지수를 거래대상으로 하는 상품이다.

배당지수선물은 배당수익률에 따라 지수 내 주식종목의 편입비중을 달리하는 주가지수인 코스피고배당50지수, 코스피배당성장50지수를 거래대상으로 하는 상품이다.

KRX300선물은 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목중 섹터별로 우량기업을 선정하여 총 300종목으로 구성한 KRX300지수를 기초자산으로 하며, 2018.3월에 신규 상장된 상품이다.

개별주식상품은 주식시장에 상장되어 있고 유통주식수가 200만주 이상, 소액주주수가 2,000명 이상, 1년간 총거래대금이 5,000억원 이상인 보통주식 중에서 시가총액과 재무상태 등을 감안하여 선정한 기업이 발행한 주식을 기초자산으로 하는 선물·옵션상품이다.

2025.12월초 기준으로 유가증권시장 상장주식 200개 종목과 코스닥시장 상장주식 62개 종목을 기초자산으로 하는 주식선물과, 유가증권시장 상장주식 60개 종목과 코스닥시장 상장주식 2개 종목을 기초자산으로 하는 주식옵션이 거래되고 있다.

ETF선물은 주식시장에 상장되어 있는 ETF를 기초자산으로 하는 선물상품이다. 최종 결제방법은 현금결제방식을 채택하고 기초자산으로는 PLUS 고배당주 ETF, PLUS K방산 ETF, SOL 조선TOP3플러스 ETF, KODEX 삼성그룹 ETF, TIGER 헬스케어 ETF, TIGER 차이나CSI300 ETF, KODEX Top5PlusTR ETF, TIGER 미국나스닥100 ETF 등이 있다.

(2) 변동성지수상품

변동성지수상품으로 상장되어 거래되고 있는 KOSPI200변동성지수선물은 KOSPI200 옵션가격을 이용하여 미래(30일) KOSPI200의 변동성을 나타낸 지수(V-KOSPI200)를 기초자산으로 하는 상품이다.

(3) 채권/금리상품

금리상품으로는 3년국채선물, 5년국채선물, 10년국채선물, 30년국채선물, 3개월무위험 지표금리선물 등이 상장되어 거래되고 있다.

(4) 통화상품

통화상품으로 미국달러선물, 엔선물, 유로선물, 위안선물, 미국달러옵션('21.1월부터 휴면 지정) 등이 상장되어 거래되고 있다.

(5) 일반(Commodity)상품

일반상품으로 금선물, 돈육선물('21.1월부터 휴면 지정) 등이 상장되어 거래되고 있다.

이하에서는 선물·옵션상품 중 가장 거래가 활발한 주가지수 관련 상품을 중심으로 관련 제도를 살펴보기로 한다.

다. 거래제도

(1) 대상지수

한국거래소에서 가장 활발하게 거래되고 있는 주가지수 선물·옵션거래의 기초자산은 KOSPI200이다. 동 지수는 거래소 상장주권 200종목을 대상으로 기준일(1990.1.3.)의 시가총액을 100p로 하여 한국거래소가 산출하는 시가총액방식의 주가지수이다.

구성종목은 시가총액, 거래대금, 유동성 등을 고려해 선정하고, 매년 2회 정기적으로 구성종목을 변경하며, 정기변경일은 KOSPI200 선물시장 6월, 12월 결제월 최종거래일의 다음 매매거래일이다. 상장폐지, 관리종목 지정 등 특별한 사유가 있는 경우 수시변경이 이루어진다.

(2) 종목

(가) KOSPI200선물 거래

KOSPI200선물의 경우 최종거래일이 속하는 월, 즉 결제월을 기준으로 종목을 구분한다. KOSPI200선물 거래의 결제월은 3·9월중 각 1개, 6월중 2개, 12월중 3개이고 최종거래일은 각 결제월의 두 번째 목요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김)이다. 또한, 거래소에는 근월물을 매수(또는 매도)하고 원월물을 매도(또는 매수)하는 선물스프레드거래가 상장되어 있다.

(나) KOSPI200옵션 거래

옵션의 경우 옵션의 종류(풋옵션, 콜옵션), 결제월 및 권리행사가격 중 어느 하나라도 다르면 권리내용이 달라지므로 다른 종목으로 취급된다.

KOSPI200옵션 거래의 결제월은 매월이며, 상장결제월은 분기월 중 7개(3,9월 각 1개, 6월 2개, 12월 3개)와 비분기월 중 4개의 총 11개이다. 최종거래일은 각 결제월의 두 번째 목요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김)이다.

권리행사가격이란 만기 권리행사 시 매수·매도하기로 약정한 기초자산의 가격 또는 수치이다. 옵션의 행사가격을 신규로 설정하거나 신규 결제월물을 상장하는 경우 행사가격의 설정은 직전 거래일의 기초자산의 종가를 기준으로 설정한다. 신규설정은 행사가격간격의

정수배인 가격으로 행사가격설정 기준에 가장 가까운 등가격(ATM;at-the-money)을 찾고 등 가격을 중심으로 해당 상품의 행사가격간격을 감안하여 내가격(ITM;in-the-money) 및 외가격(OTM;out-of-the-money)이 설정된다.

2019.9.23.부터 만기가 주 단위인 코스피200 Weekly옵션도 거래소에 상장되었으며 만기가 짧아, 금융통화위원회 의결·미FOMC·주요경기지표·삼성전자 등 대형주 실적발표 등 다양한 금융시장 이벤트 발생에 따른 위험을 관리할 수 있다.

(3) 거래시간

거래시간은 평일과 최종거래일로 이원화되어 있다. 최종거래일이 아닌 평일에는 확정된 현물종가지수 또는 현물종가를 감안하여 선물·옵션포지션을 조정할 수 있도록 주식시장 보다 15분씩 연장한 08:45부터 15:45까지이다.(코스피200, 코스닥150 등 국내 대표 주가지수 선물/옵션 상품 대상)

다만 최종거래일의 경우에는 주식상품의 경우 8:45~15:20, 금리(국채)·통화상품 시장(선물)의 경우 9:00~11:30, 변동성지수선물시장은 8:45~15:35, 미국달러옵션시장은 9:00~15:30까지이다. 이는 당일 현물종가결정을 위한 단일가매매 시간 중에는 호가정보가 공개되지 않아 가격급변이 우려되므로 이를 방지하기 위하여 주식시장 종가결정을 위한 단일가매매 접수 개시시점에 종료하고 있다. 기타 금리·통화·상품선물은 대표가격의 발표 시간, 결제방법의 차이, 거래종료 후 업무처리시간 등을 감안하여 상품별로 거래시간이 조금씩 차이를 보이고 있다.

(4) 거래단위

1계약 금액은 파생상품시장에서 거래되는 상품의 기본거래단위로써 1계약의 크기를 말한다. 1계약 금액은 각 상품별로 표준화되어 있고, 이를 기본단위로 하여 거래가 되고 주문시 주문수량은 이 계약건수를 의미한다. 1계약의 금액은 가격 또는 지수에 거래승수를 곱한 금액이며, KOSPI200선물·옵션의 거래승수가 외국에 비해 높아 세밀한 헤지가 어려운 문제점을 해소하기 위하여 2017.3.27.부터 거래승수를 1/2로 인하여 KOSPI200선물·옵션의 경우 주가지수×25만원이다. 다만, 미니 KOSPI200선물·옵션은 주가지수×5만원이다.

(5) 호가

(가) 호가의 유형

호가는 회원(증권회사, 선물회사 등)이 거래소에 매수 또는 매도의 의사표시를 하는 행위를 말한다. 호가의 효력은 접수된 때부터 당일의 거래종료시까지 인정되며, 호가 접수 시간은 정규거래시간의 개시 전 15분부터 거래시간의 종료 전까지이다.

호가의 종류에는 지정가호가, 시장가호가, 조건부지정가호가, 최유리지정가호가 등이 있다.

지정가호가(limit order)는 종목, 수량 및 가격을 지정하는 호가로서 지정한 가격 또는 그 가격보다 유리한 가격으로 매매거래를 하고자 하는 호가를 말한다. 지정가호가는 투자자가 매매할 가격조건을 정하므로 지정한 가격보다 불리한 가격으로 체결되지 않는 장점이 있으나 동 가격에 부합하는 상대호가 없을 경우 상대호가 유입될 때까지 기다려야 하는 단점이 있다.

시장가호가(market order)는 현시점에서 가장 유리한 가격조건 또는 시장에서 형성되는 가격으로 매매하려는 호가로 종목과 수량은 지정하되 가격을 지정하지 않는다. 시장가 호가는 체결가격에 융통성이 있어 매매거래가 신속히 이루어지는 장점이 있으나 호가한 종목의 유동성이 부족할 경우에는 예상보다 불리한 가격으로도 체결될 수 있다.

조건부지정가호가(conditional limit order)는 시장에 도달된 때에는 지정가호가로 매매하나 매매체결이 안된 경우에는 종가결정시에 자동으로 시장가호가로 전환되는 호가이다.

최유리지정가호가(best limit order)는 시장가호가처럼 호가할 때에는 가격을 지정하지 않으나 호가가 시장에 도달된 때 가장 빨리 집행될 수 있는 가격을 지정한 것으로 간주하는 호가로서 시장가호와 지정가호의 성격을 동시에 갖고 있다.

(나) 호가 가격단위(Tick) 등

호가의 가격단위 및 수량단위는 호가를 할 수 있는 최소단위의 가격 및 수량을 지칭한다. 거래소는 상품별로 호가의 가격단위 및 수량단위를 정하고 있다.

호가가격단위가 작을수록 투자자는 보다 세밀한 투자전략을 구사할 수 있는 장점이 있으나 시스템상 거래체결이 지연되는 등 시장운영의 비효율성을 초래할 수 있다. 1호가당

지정할 수 있는 호가한도수량은 KOSPI200 선물·옵션거래의 경우 2,000계약(개별주식 선물·옵션은 1,000계약)이다.

구 분	호가가격단위	거래수량단위	호가한도수량
코스피200선물거래	0.05p	1계약	2,000계약
코스피200옵션거래	10P미만 : 0.01p 10P이상 : 0.05p		2,000계약

(6) 계약의 체결

(가) 매매체결의 원칙

거래체결은 한국거래소에 제출된 호가끼리 일정한 경쟁원칙에 따라 개별적으로 거래를 성립시키는 개별경쟁거래방식으로 이루어진다. 매매의 체결 시에는 가격 우선의 원칙(낮은 가격의 매도호가는 높은 가격의 매도호가에 우선 하여 체결되며, 반대로 높은 가격의 매수 호가는 낮은 가격의 매수호가에 우선하여 체결)과 시간 우선의 원칙(가격이 동일한 호가 간에는 먼저 접수된 호가가 나중에 접수된 후가에 우선하여 체결)이 적용된다. 다만, 정규 거래의 호가접수가 시작되는 거래시간 개시 전 15분간, 거래종료 전 10분간, 거래중단 후 재개 시 및 주식선물·옵션의 기초주권이 정리매매종목인 경우에는 단일가로 거래가 체결된다.

(나) 단일가격에 의한 개별경쟁거래

단일가거래(periodic call auction)는 시가 및 종가의 결정, 거래를 중단한 후 재개시하는 경우 등에 적용되는 거래체결의 방법이다. 거래의 연속성이 단절되거나 주가가 균형가격에서 벗어날 가능성이 높을 때 주로 단일가거래 방법을 사용한다. 단일가격은 매도호가의 합계 수량과 매수호가의 합계수량이 일정한 가격에서 합치될 때 그 합치되는 가격(동 가격에서 가장 많은 수량이 체결)이 된다. 이러한 단일가거래는 일정시간 동안의 수요와 공급을 집중시켜 단일한 체결가격을 결정하기 때문에 매도·매수를 감안한 균형가격 발견에 효율적이다.

(다) 복수가격에 의한 개별경쟁거래

단일가매매 이외의 경우에 모두 접속거래(continuous auction)로 거래체결이 이루어진다. 정보를 적시에 반영한 신속한 거래가 가능하며 거래시간중 언제든지 거래가능한 주문이

들어오면 즉시 거래가 이루어지고 복수의 체결가격이 계속적으로 형성되므로 접속거래라고 한다. 접속거래는 매수호가와 매도호가의 경합에 의하여 가격과 수량이 일치하는 호가간에 계속적으로 거래를 성립시킨다.

(7) 거래 중단제도

거래소는 시스템 장애 등의 발생으로 거래를 할 수 없을 경우 거래를 중지할 수 있으며 (임의적 거래중단), 파생상품시장의 가격 급변 등 일정요건 발생시 반드시 파생상품거래를 중단토록 하는 파생상품거래 중단제도인 ‘프로그램 매매호가의 효력정지(Side car)’, ‘매매 거래 중단제도(Circuit Breakers)’를 운영하고 있다.

(가) 거래의 임의적 중단

거래의 임의적 중단이 가능한 경우는 아래와 같다. 동 중단사유가 해제된 경우에는 지체 없이 거래를 재개하며 이 경우 단일가거래 체결방법에 의한다.

- ㉠ 거래소파생상품시스템 또는 회원파생상품시스템의 장애 발생으로 정상적인 거래를 할 수 없는 경우
- ㉡ 10분 이상 주식시장의 전산시스템 장애발생으로 KOSPI200의 구성종목 중 100종목 이상 거래를 할 수 없는 경우
- ㉢ 거래상황에 이상이 있거나 그 우려가 있어 거래를 계속하는 것이 곤란하다고 거래소가 인정하는 경우 등

(나) 프로그램 매매호가의 효력정지(Side car)

사이드카(side car)는 선물가격이 급변하는 경우 현물시장에 대한 영향을 최소화하기 위해 일시적으로 프로그램 매매호가의 체결을 중단시키는 제도이다. 사이드카는 선물가격이 전일 대비 5%(코스닥은 6%) 이상 상승 또는 하락하여 1분간 지속될 경우 발동되며, 발동 후 5분간 프로그램 매매 호가의 효력이 정지됩니다. 즉 사이드카 발동 시에는 프로그램 매매호가의 체결만 중단될 뿐, 현물과 선물의 거래가 중단되지는 않으며, 선물가격이 급등할 경우에는 프로그램 매수호가의 효력이, 반대로 선물가격이 급락할 경우에는 프로그램 매도호가의 효력만이 정지된다. 또한 사이드카 발동 후 5분이 지나면 자동적으로 해제돼 매매체결이 재개된다.

(다) 매매거래 중단제도(Circuit Breakers)

서킷브레이커(Circuit Breakers)는 주식시장의 종합주가지수가 급락하는 경우 이에 따른 영향을 최소화하기 위해 일시적으로 관련 시장의 거래를 중단시키는 제도이다. 서킷브레이커는 3단계로 발동되는데, 종합주가지수가 전일 대비 8% 이상 하락한 경우 1단계 서킷브레이커가 발동되며, 발동 시에는 모든 주식과 관련 파생상품 거래가 20분간 중단되고 이후 10분간 단일가매매로 거래가 재개된다. 2단계 서킷브레이커는 종합지수가 전일 대비 15% 이상 하락하고 1단계 서킷브레이커 발동 시보다 1% 이상 추가 하락한 경우 발동되며, 역시 20분간 매매가 중단된 후 10분간 단일가매매로 거래가 재개된다. 3단계 서킷브레이커는 종합주가지수가 전일 대비 20% 이상 하락하고 2단계 발동지수 대비 1% 이상 추가 하락한 경우 발동되며, 3단계 서킷브레이커가 발동되면 장 종료 조치가 발생하여 해당 시장 및 해당 시장을 기초로 하는 파생상품시장의 거래가 종결된다.

(8) 글로벌거래 종료 및 자체 야간거래 개시

거래소 파생상품시장의 정규거래시간은 통상 8:45~15:45까지이나, 국내·외 투자자에게 정규시간 장 종료 이후부터 익일 장개시 이전까지 해외시장에서 발생하는 가격변동위험에 대한 헤지수단을 제공하기 위해 코스피200옵션(2010.8.30.), 코스피200선물(2021.3.22.) 및 미국달러선물(2021.7.26.) 등 글로벌거래를 도입했다.

글로벌거래는 야간시장거래의 청산·결제는 Eurex가 담당하고 야간시장 종료 후 야간 선물 미결제약정에 대한 최종결제는 거래소가 담당하는 연계거래이다. 거래소는 야간시간대 파생상품거래 기회 제공을 위해 Eurex와 연계하여 야간거래를 운영해 왔으나, 정규거래(주간거래)와 다른 계좌를 사용하고 Eurex 회원사를 통해 참여해야 하는 등 시장참가자의 거래 불편이 일부 존재하였다. 거래소는 글로벌경쟁력 제고 및 시장참가자 거래편의 개선을 위해 자체 전산시스템을 직접 구축하였고, 정규거래와 동일한 거래제도를 적용하여 운영하는 파생상품 자체 야간거래를 개시(2025.6.9.)하였다. 이에 따라 기존 Eurex 연계 파생상품 거래는 2025.6.5. 오전 4시까지 실시 후 종료되었다.

구 분	KRX 시장 정규거래	KRX 시장 야간거래 ^{주)}
거래일 표기	해당 거래가 있는 날 (T일)	해당 거래가 있는 종요일 기준 (T+1일)
거래시간(한국시간)	8:45 ~ 15:45	18:00 ~ 익일 06:00
거래상품	28개* 상품 * 주식파생선물·옵션(14), 금리·외환· 일반상품선물(13), 해외선물(1)	대표상품 10개* * 코스피200/코스닥150 선물·옵션, 미국달러 선물, 3년·10년 국채선물 등
휴장일	KRX휴장일 (정규거래 휴장일의 야간거래도 휴장)	
최종거래일	(코스피200상품) 결제월의 두 번째 목요일 (미국달러선물) 결제월의 세 번째 월요일	최종거래일이 도래한 종목은 정규거래까지만 거래가 진행됨
거래체결방식	시가 및 증가 : 단일가거래 그 외 시간대 : 접속거래	

주) 야간거래 시간에는 주가지수 변동이 없어 서킷브레이커(CB)는 미적용되나, 정규거래에서 3단계 CB가 발동하는 경우 당일 야간거래 미실시

라. 수탁제도

(1) 파생상품거래계좌 설정

회원은 위탁자로부터 거래의 위탁을 받는 때에는 사전에 위탁자와 주식현물계좌와는 별도의 파생상품계좌를 설정하여야 한다. 회원은 위탁자와 파생상품계좌를 설정하고자 하는 때에는 서면으로 파생상품계좌설정계약을 체결하여야 하며, 다만 위탁자가 거래를 하는 것이 적합하지 아니하다고 인정되는 경우에는 당해 위탁자와 파생상품계좌설정계약을 체결하여서는 아니된다.

(2) 약관의 중요내용 설명 및 선물·옵션설명서의 교부

파생상품거래는 고위험·고수익 상품이므로 고객이 투자를 결정할 때에 그 거래의 개요 및 거래에 따르는 위험 등에 대해 충분히 인식하도록 하여야 한다.

즉 회원은 위탁자와 파생상품계좌설정계약을 체결하는 때에는 위탁자에게 파생상품거래 약관의 중요내용을 설명하고 당해 약관을 교부하여야 한다.

또한 회원은 위탁자와 파생상품계좌설정계약을 체결하고자 하는 때에는 사전에 위탁 증거금 이상의 손실발생 가능성, 결제불이행시 미결제약정 해소가가능성 등이 기재된 파생 상품거래위험고지서를 위탁자에게 교부하고 그 내용을 충분히 설명하여야 한다.

(3) 수탁의 거부

회원은 다음의 경우에 수탁을 거부하여야 한다.

- ① 기본예탁금을 예탁하지 아니한 위탁자로부터 거래의 위탁을 받는 경우
- ② 위탁증거금 또는 결제금액의 납부를 불이행한 자로부터 위탁증거금을 증가시키는 거래를 위탁받는 경우
- ③ 거래소가 미결제약정수량을 제한하는 수량을 초과하는 자로부터 거래의 위탁을 받는 경우
- ④ 공익과 투자자보호 또는 파생상품시장에서의 매매거래질서의 안정을 위해 필요하다고 인정하는 경우 등

(4) 기본예탁금

미결제약정이 없는 위탁자가 신규의 매도 또는 매수의 주문을 할 때에 사전에 계좌를 개설한 회원에 납부하는 금액을 말한다. 기본예탁금 제도는 자금력이 낮고 전문지식이 부족한 개인투자자의 무분별한 시장참여를 억제하고 파생상품시장을 기관투자자 중심으로 운영하기 위하여 1996.5월 주식관련 상품에 최초로 도입되었으며, 2009.4.27.부터는 모든 상품에 적용되기 시작하였다.

기본예탁금은 회원이 위탁자의 재무건전성, 신용상태 등을 감안하여 3단계로 구분(일반 개인투자자 : 2,000~10,000만원, 전문개인투자자 : 500~3,000만원)하여 차등 징수해왔으나, 2019.12.2. 파생상품 시장에 대한 진입장벽 완화를 위해 기본예탁금 기준이 완화되면서 1단계 일반개인투자자는 1,000만원, 2단계 일반개인투자자는 2,000만원 이상에서 위탁자의 신용·결제이행능력 등을 파악하여 자율적으로 결정할 수 있게 되었으며 전문개인투자자의 경우 손실감내능력 등을 감안하여 기본예탁금을 폐지하였다. 기본예탁금은 현금(원화) 외에 대용증권 또는 외화의 예탁도 가능하고 전액 위탁증거금으로 충당할 수 있다.

(5) 미결제약정수량의 제한

(가) 제한의 목적

거래소는 결제불이행 위험을 사전에 예방하는 장치로써 미결제약정⁶⁷⁶⁾의 보유한도를 제한하고 있다. 예를 들어 투자자가 자금력에 비하여 과도하게 미결제약정을 보유한 후 시세가 예상과 반대방향으로 급변할 때에는 보유 미결제약정수량이 많으면 많을수록 결제금액이 크게 되어 결제불이행의 위험이 높아진다.

또한, 미결제약정의 보유한도 제한은 시세조종 등 불공정거래를 사전에 방지하고 대량 미결제약정의 일시 해소에 따른 시장충격을 완화하는 역할도 있다.

(나) 제한의 내용

회원은 미결제약정 제한수량을 초과하여 자기계산으로 보유하거나 동일인 위탁자가 보유하게 하여서는 아니된다.

KOSPI200 선물·옵션은 델타환산수량⁶⁷⁷⁾을 합산하여 20,000계약⁶⁷⁸⁾(개인은 10,000계약)까지 보유할 수 있다. 평일에는 차익·헤지거래를 제외하고 최종거래일에는 모든 거래유형을 합산하여 산출한다.

(다) 제한수량 초과시 조치

거래소는 회원의 자기계산에 의한 파생상품거래가 제한수량을 초과하는 때에는 동 제한수량을 초과시키게 되는 호가의 접수를 거부할 수 있다.

676) 미결제약정이란 장종료 이후에도 반대 매매되거나 결제되지 않고 있는 특정 결제월의 선물계약 총수를 말한다. 각 계약에는 매도자와 매수자가 있으므로 매도의 미결제약정과 매수의 미결제약정의 수량은 일치하는데, 미결제약정 수량은 편도만으로 계산하여 발표된다.

677) 투자자가 보유하고 있는 코스피200옵션의 미결제약정 수량을 옵션 델타를 이용하여 선물거래의 미결제약정 수량으로 환산한 수량

678) 옵션의 경우 KRX가 제공하는 옵션델타를 곱하여 산출된 계약수이다.

(6) 위험노출액한도 설정

회원은 사후위탁증거금 계좌별로 위탁자가 장중에 보유할 수 있는 최대 위험노출액 한도를 사전에 설정해야 한다. 위험노출액 한도는 예탁총액의 5배를 초과할 수 없다. 회원은 결제 불이행 발생위험을 방지하기 위하여 위험노출액 한도를 초과할 우려가 있거나 초과하는지 파악하고, 초과한 때에는 지체 없이 위탁자에게 그 사실을 알려야 한다. 위험노출액 한도를 초과한 투자자로부터 거래의 위탁을 받은 경우에는 지체없이 수탁을 거부하여야 하고, 위험 관리에 관하여 필요한 사항을 정하여야 한다.

마. 결제제도

(1) 결제기관에 의한 간접결제

결제시 자금이동의 최소화 및 결제절차의 간소화를 위해 간접결제 방식을 채택하고 있다. 즉, 거래소가 결제 당사자가 되어 결제회원의 채무를 면책적으로 인수하고 그와 동시에 결제 회원은 거래소가 인수한 채무와 동일한 내용의 채무를 거래소에 대하여 부담한다.

(2) 차감결제

결제회원과 거래소는 결제일이 동일한 날에 수수하는 당일차금⁶⁷⁹⁾, 갱신차금⁶⁸⁰⁾, 최종결제차금, 옵션대금(프리미엄), 최종결제대금, 권리행사차금의 총지급액과 총수령액의 차감액을 수수한다.

(3) 결제시한

당일차금, 갱신차금, 최종결제차금, 옵션대금, 최종결제대금, 권리행사차금의 경우 결제시한은 차금발생일(거래성립일)의 익일(T+1) 16시까지이다.

679) 당일차금은 결제월(종목)마다 당일에 체결된 모든 거래(신규거래는 물론 반대거래도 포함됨)의 체결가격을 당일의 정산가격으로 재평가할 때 발생하는 차금이다.

680) 갱신차금은 전일의 모든 미결제약정(전일의 정산가격으로 평가되어 있음)을 당일의 정산가격으로 재평가할 때 발생하는 차금이다.

회원과 위탁자간 결제에 관한 사항은 회원과 거래소간 결제에 준한다. 다만, 결제시한은 차감결제현금 및 차감결제기초자산 수수일의 12시까지이며(회원은 결제불이행이 우려되는 경우 결제시한 단축 가능) 권리행사 신고시한은 권리행사일의 장종료 후부터 30분내에서 회원이 정하는 시간까지이다.

(4) 거래증거금

증거금제도는 결제기관 및 일일정산제도와 더불어 선물 및 옵션거래의 결제이행을 보증하는 장치 중 하나이다. 거래증거금은 회원이 거래소에 대해 납부하는 증거금으로 위탁자가 회원에 대해 납부하는 위탁증거금과 구별된다.

결제회원은 파생상품계좌별로 KOSPI200 등 기초자산의 가격·수치, 변동성 등이 일정 수준 변동할 경우 발생할 수 있는 최대순손실상당액과 해당 최대순손실상당액이 신용위험 한도를 초과하는 경우에 발생할 수 있는 신용위험순손실상당액을 합한 금액 이상을 거래증거금으로 거래소에 예탁하여야 한다. 예탁시한은 산출일의 다음날 12시까지이며, 현금 외에 대응증권 또는 외화 등으로 예탁이 가능하다.

제3절 불공정거래 규제 및 조사

1. 불공정거래 규제 필요성

1956년 개장 이후 우리나라 주식시장은 눈부신 성장을 거듭해 왔다. 2025년 말 상장 주식의 시가총액은 3,235조원으로 이는 2014년 대비 138.2% 증가한 규모이다. 개인의 주식 투자 확대 등으로 자본시장이 국민경제에서 차지하는 비중은 더욱 커지리라 예상된다. 이러한 자본시장이 효율적으로 작동하기 위해서는 공정하고 투명한 거래 질서가 전제되어야 한다.

이상적인 자본시장이란 시장참여자 사이에 거래에 영향을 주는 정보의 불균형이 존재하지 않고 거래가격이 시장의 자유로운 수급 원리에 따라 결정되는 시장을 의미한다. 하지만 현실적인 자본시장에서 자금 수요자인 기업은 최대한 낮은 비용으로 자금을 조달하고자

하므로 자금조달에 불리한 정보나 영업활동에 부정적 영향을 주는 정보를 공개하기를 꺼린다. 한편, 일부 투자자는 특별한 제약이 없다면 정보의 우월적 지위를 이용하거나 시세에 인위적으로 개입하여 이득을 얻고자 하는 행위도 마다하지 않을 것이다. 효율적인 시장을 만들기 위해서는 정보의 비대칭성을 제거하고 자연스러운 수급에 의해 가격이 결정될 수 있는 여건 조성을 위한 감독 기능이 필요하다.

정보의 비대칭성 해소를 위해 우리나라는 기업공시제도 및 회계감독제도를 마련하고 있으며, 공시서류의 충실성과 적시성을 확보하기 위해 금융감독원 등이 사전심사 기능을 수행하고 있다. 그러나 정보의 비대칭성 해소는 기업의 노력과 사전심사만으로는 부족하므로 내부자 등의 미공개정보이용을 금지하고 있으며, 시장참여자의 시세조종 및 부정거래 행위도 엄정하게 금지하고 있다. 또한 불공정거래 행위는 특히, 부정거래 행위는 공시위반 또는 분식회계와도 밀접한 관련성이 있는 경우가 많다. 따라서 불공정거래 행위를 적발하고 조치하는 것은 단순히 증권범죄자에 대한 책임을 엄격하게 묻는다는 의미뿐만 아니라 기업 공시 및 회계감독제도의 실효성을 확보하기 위한 사후적 노력을 의미한다.

불공정거래행위는 일종의 사기적 증권범죄로서 자본시장에 대한 불신을 심화시키고 거래의 공정성과 투명성을 훼손하는 한편 건전한 투자자의 시장이탈을 불러온다. 그동안 우리나라 자본시장이 양적인 면에서 눈부신 성장을 해 온 것은 사실이나 질적인 측면에 대한 국제적 평가는 여전히 하위권을 맴돌고 있다. 이는 우리나라 자본시장의 역사가 다른 금융 선진국보다 일천한 까닭이기도 하나 공정하고 투명한 자본시장의 육성이 아직 미흡한 것도 그 이유로 거론될 수 있다. 따라서 우리나라 증권시장을 국제적인 자본시장으로 육성하기 위해서는 반드시 불공정거래행위를 근절해야할 필요성이 있다.

2009.2.4.자로 시행된 「자본시장법」에서는 종전 「증권거래법」과 「선물거래법」 등에서 증권범죄행위로 엄격하게 규율하던 불공정거래행위를 통합·계승하였고 그간 보완이 필요하다고 논의되던 현선, 현현 연계 시세조종행위, 내부자거래에서의 내부자의 범위 확대 등 불공정거래 규제를 대폭 확대·보완하여 규율함으로써 증권시장의 투명성과 거래의 공정성을 더욱 제고하게 되었다.

2. 불공정거래의 개념

「자본시장법」은 불공정거래에 대하여 구체적인 개념 정의는 하지 않고 불공정거래 행위 유형을 해당 조문에서 각각 개별적으로 규정하고 있어 그 개념을 일의적으로 정의하기는 어렵다. 하지만 동 법령은 종전 「증권거래법」과 「선물거래법」이 각각 상품별로 개별적으로 규제하던 복수법제 체계와는 달리 이를 통합하여 규율하고 있고, 일반사기금지규정을 새로 도입하는 등 포괄주의 규율체계를 갖추으로써 투자자보호의 공백을 최소화하였다. 불공정거래의 개념을 행위유형을 중심으로 해석해 보면 다음과 같이 대략적으로 정의할 수 있을 것이다.

가. 광의의 개념

일반적으로 광의의 불공정거래라 함은 증권의 발행·유통과정 또는 파생상품거래과정에서 관련법이 요구하는 신고 등 각종 의무를 이행하지 않고 매매, 그 밖의 거래를 하는 행위 또는 「자본시장법」에서 규제하고 있는 금지의무를 위반하여 부당이득을 취득하기 위해 금융투자상품을 거래하는 일체의 행위를 말한다.

나. 협의의 개념

협의의 불공정거래라 함은 자본시장 거래질서의 공정성과 투자자의 신뢰를 크게 훼손시키는 행위로서 「자본시장법」 제4편에서 규율하고 있는 미공개정보 이용, 시세조종 그리고 기타 부정거래행위 등을 말한다.

이하에서는 협의의 불공정거래를 중심으로 설명하기로 하되, 협의의 불공정거래와 관련이 있는 「주식 등의 대량보유 등의 보고의무」, 「임원 등의 특정증권 등 소유상황 보고의무」, 「단기매매차익 반환」 등에 대하여도 간략히 살펴보기로 한다.

3. 미공개 중요정보 이용행위 금지(법 §174)

가. 규제의 의의

미공개 중요정보 이용행위(내부자거래⁶⁸¹⁾)라 함은 상장법인(6개월 이내에 상장하는 법인 또는 6개월 이내에 상장법인과 합병, 주식의 포괄적 교환, 그 밖에 대통령령으로 정하는 기업결합방법에 따라 상장되는 효과가 있는 비상장법인을 포함)의 내부자 등이 상장법인의 업무 등과 관련된 미공개 중요정보를 특정증권 등(상장예정법인 등이 발행한 해당 특정증권 등을 포함)의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 이용하게 하는 행위를 말한다. 이는 내부자 또는 내부자와 관련성이 있는 자의 우월적 지위를 이용한 정보의 비대칭성을 해소하여 증권 시장의 신뢰를 유지하고 거래 상대방을 보호하기 위한 것으로 「자본시장법」은 제4편 제1장에서 이를 엄격하게 규제하고 있다.

나. 규제대상자(법 §174①1. 내지 6.)

종전 「증권거래법」에서는 다음 중 하나에 해당되는 자로서 미공개 중요정보를 직무와 관련하여 알게 된 자와 그들로부터 정보를 수령한 1차 정보수령자를 규제대상자로 규정하고 있었다.

- ① 당해 법인 및 그의 임원·직원·대리인
- ② 당해 법인의 주요주주 및 그의 대리인·사용인 기타 종업원

681) 내부자거래의 개념 정의는 미국 연방법원이 판례법으로 정립한 것으로 원래 회사 내부자(Corporate Insider)인 임직원 및 지배주주(Controlling Shareholders)가 회사의 중요 내부정보를 이용하여 이익을 취하는 불공정한 증권 거래를 가리켰으나, 이러한 정보상 이점(Informational advantages)을 악용하는 내부정보 이용에 대한 규제가 투자자보호를 위해 강화되면서부터 내부자거래의 의미내용도 확대되어 왔음. 즉, 회사 내부자와 같은 전통적 내부자 외에도 증권회사, 회계사, 변호사, 공무원, 거래업자와 같이 직무 또는 지위에 의하여 내부정보 접근이 허용되거나 합법적 접근이 가능한 재준내부자 : Quasi-Insider)는 물론 이들로부터 내부정보를 전달받은 정보수령자(Tippee) 까지도 포함하는 의미로 확대되었고, 규제대상 정보의 범위도 회사 내부정보 뿐 아니라 공개매수와 같은 회사 외부 정보도 포함되게 되었음. 따라서 원래 회사 내부자가 자기 회사의 내부정보를 공개하기 전에 이용하여 거래하는 것을 지칭하였던 내부자거래라는 용어는 내부자거래 규제의 실질을 제대로 표현하는 적절한 용어라고 보기 어렵게 되었고, 구 「증권거래법」과 「자본시장법」은 내부자거래 외에 미공개정보이용행위라는 용어를 함께 사용하였으나, 아직도 미국, 유럽 등에서는 오랜 관행에 따라 '내부자거래'라는 용어를 개념의 정확성 여부와 관계없이 미공개 정보를 이용한 불공정거래를 지칭하는 개념으로 사용하고 있음. 동 내용은 금융감독원, 「금융투자상품에 대한 불공정 거래 규제」, 2008년, 6면 각주 1) 참조

③ 당해 법인에 대하여 법령에 의한 허가·인가·지도·감독 기타의 권한을 가지는 자 및 그의 대리인·사용인 기타 종업원

④ 당해 법인과 계약을 체결하고 있는 자 및 그의 대리인·사용인 기타 종업원

위 ②~④에 해당하는 자가 법인인 경우에는 그 임원·직원 및 대리인도 규제대상자가 되며, 이들이 비록 행위 당시에는 이러한 규제대상자가 아니지만 (퇴직 등의 사유로) 이러한 신분해 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과되지 아니한 경우에는 내부자거래 규제 대상이 된다.

2009.2.4.부터 시행된 「자본시장법」에서는 종래 「증권거래법」상의 내부자 및 준내부자로 열거된 자 외에 추가로 계열회사의 임직원, 주요주주 등과 당해 법인과 계약체결을 교섭중인 자 (법인인 경우 그 임직원 및 대리인 포함)도 내부자 및 준내부자로 추가하였다. 이에 따라, 종전 「증권거래법」하에서 내부자 및 준내부자로 처벌하기 어려운 계열회사 임직원의 모회사 정보를 이용하는 행위나 M&A를 교섭 중인 자가 기업인수를 위한 실사를 하면서 취득한 미공개 중요정보를 가지고 거래하는 경우도 내부자 및 준내부자로 처벌이 가능하게 되었다.

「자본시장법」에서 정하고 있는 내부자거래 규제대상자는 다음과 같다.

- i) 그 법인(그 계열회사를 포함한다) 및 그의 임직원·대리인으로서 그 직무와 관련하여 미공개 중요정보를 알게 된 자
- ii) 그 법인(그 계열회사를 포함한다)의 주요주주로서 그 권리를 행사하는 과정에서 미공개 중요정보를 알게 된 자
- iii) 그 법인에 대하여 법령에 따른 허가·인가·지도·감독, 그 밖의 권한을 가지는 자로서 그 권한을 행사하는 과정에서 미공개 중요정보를 알게 된 자
- iv) 그 법인과 계약을 체결하고 있거나 체결을 교섭하고 있는 자로서 그 계약을 체결·교섭 또는 이행하는 과정에서 미공개 중요정보를 알게 된 자
- v) ii)부터 iv)까지의 어느 하나에 해당하는 자의 대리인(이에 해당하는 자가 법인인 경우에는 그 임직원 및 대리인을 포함한다)·사용인, 그 밖의 종업원(ii)부터 iv)까지의 어느 하나에 해당하는 자가 법인인 경우에는 그 임직원 및 대리인)으로서 그 직무와 관련하여 미공개 중요정보를 알게 된 자

vi) i)부터 v)까지의 어느 하나에 해당하는 자(i)부터 v)까지의 어느 하나의 자에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과하지 아니한 자를 포함한다)로부터 미공개 중요정보를 받은 자

이러한 규제대상자를 내부자, 준내부자, 정보수령자로 분류하여 설명하기로 한다.

(1) 내부자(법 §174①1. 및 2.)

당해 법인(그 계열회사를 포함한다) 및 그의 임직원·대리인으로서 그 직무와 관련하여 미공개 중요정보를 알게 된 자와 당해 법인(그 계열회사를 포함한다)의 주요주주로서 그 권리를 행사하는 과정에서 미공개 중요정보를 알게 된 자가 회사내부자로서 내부자거래 규제대상이 된다.

여기서 임원의 의미는 단기매매차익 관련 규정에서와 같이 등기이사 및 감사뿐만 아니라 업무집행지시자와 사실상의 이사를 포함하며 사내·사외이사 여부와 상근·비상근 여부를 불문한다.

또한, 직원은 고용관계 유무를 막론하고 그 회사의 업무에 종사하는 한 아르바이트 사원, 파견직원 등도 포함⁶⁸²⁾ 되고, 대리인은 당해 법인으로부터 대리권을 수여받은 자로서 지배인, 고문변호사 등이 이에 해당된다.

종전 「증권거래법」에서는 내부자의 범위에 포함되지 않았던 당해 법인의 '계열회사'와 계열회사의 임직원, 계열회사의 주요주주가 「자본시장법」에서는 내부자의 범위에 포함되었는데, 여기서 '계열회사'라 함은 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상의 계열회사를 말한다. (법 §25⑤4.)

682) 【대법원 1993.5.14. 선고 93도344 판결】 「증권거래법」 §188의2①5. 소정의 “대리인·사용인 기타 종업원”에는 정식의 고용계약을 체결한 자 뿐만 아니라 사실상 자기의 보조자로 사용하고 있으면서 직접 또는 간접으로 자기의 통제·감독하에 있는 자도 포함한다고 판시. 「증권거래법」 §215② 소정의 법인의 종업원에는 법인과 정식의 고용계약이 체결되어 근무하는 자 뿐만 아니라 그 법인의 대리인, 사용인 등이 자기의 보조자로서 사용하고 있으면서 직접 또는 간접으로 법인의 통제·감독하에 있는 자도 포함한다고 할 것이므로, 기록에 의하면 피고인 회사의 안동 지점 대리 뽀은 위 지점의 업무가 폭주하자 위 지점에 상시 출입하는 고객이었던 乙로 하여금 위 지점의 업무인 투자상담, 주식매도·매수주문수령, 전화받기, 그 밖의 심부름 등을 하게 하여 위 지점의 업무를 보조하게 하였으며, 위 乙이 위 지점장 이하 직원들의 통제, 감독하에 있음으로써 피고인회사의 간접적 통제·감독하에 있었음이 인정

또한 「자본시장법」에서는 종전 「증권거래법」에서와는 달리 ‘주요주주’의 개념을 새롭게 정의하고 있다.

- ① 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 법인의 의결권 있는 발행 주식 총수의 100분의 10이상의 주식을 소유한 자 또는
- ② 임원의 임면 등의 방법으로 법인의 중요한 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(사실상 지배주주)로서 대통령령이 정하는 자를 말한다.(법 §9①, 「금융사지배구조법」 §2 6.)

또한 금융사지배구조법 시행령 §4는 “대통령령으로 정하는 자”를 i) 단독으로 또는 다른 주주와의 합의·계약 등에 따라 대표이사 또는 이사의 과반수를 선임한 주주 또는 ii) 경영 전략·조직변경 등 주요 의사결정이나 업무집행에 지배적인 영향력을 행사한다고 인정되는 자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 주주로 규정하고 있다.

주요주주의 대리인(이에 해당하는 자가 법인인 경우에는 그 임직원 및 대리인을 포함한다)·사용인, 그 밖의 종업원으로서 그 직무와 관련하여 미공개 중요정보를 알게 된 자도 내부자거래 규제를 받는 대상이 된다 (법 §174①5.)

또한 이러한 내부자에 해당하지 아니하게 된 날로부터 1년이 경과되지 아니한 자도 내부자로 의제하여 내부자거래 규제의 대상이 된다.

(2) 준내부자(법 §174①3. 및 4.)

준내부자라 함은 정보접근이 용이하거나 합법적으로 내부정보에 접근할 수 있는 사실상의 내부자를 말하는데, “그 법인에 대하여 법령에 따른 허가·인가·지도·감독, 그 밖의 권한을 가지는 자(예:관계정부부처, 국세청, 공정거래위원회, 금융위원회 등)로서 그 권한을 행사하는 과정에서 미공개 중요정보를 알게 된 자”와 “그 법인과 계약을 체결하고 있거나 체결을 교섭하고 있는 자로서 그 계약을 체결·교섭 또는 이행하는 과정에서 미공개 중요정보를 알게 된 자(예:변호사, 회계사, 세무사, 변리사, 금융거래계약을 체결하고 있거나 체결 중에 있는 은행 등 금융회사, 인수계약을 체결하고 있거나 체결 중에 있는 증권회사 등)”는 준내부자로서 내부자거래의 규제대상자가 된다.

현행 「자본시장법」은 종전 「증권거래법」과는 달리 “당해 법인과 계약을 체결하고 있는 자” 뿐만 아니라 “체결을 교섭하고 있는 자로서 그 계약을 체결·교섭 또는 이행하는 과정에서 미공개 중요정보를 알게 된 자”까지 확대하여 내부자거래의 규제대상자로 하고 있는데, 이는 기업 인수 등의 실사나 중요한 계약체결을 위한 협상과정에서 알게 된 미공개정보의 이용도 준내부자로 규제하여야 한다는 현실적 필요성이 있었기 때문이다.

이러한 준내부자의 대리인(이에 해당하는 자가 법인인 경우에는 그 임직원 및 대리인을 포함한다)·사용인, 그 밖의 종업원으로서 그 직무와 관련하여 미공개 중요정보를 알게 된 자도 준내부자로 의제하여 내부자거래 규제를 받는 대상이 된다.(법 §174⑤.)

또한 이러한 준내부자에 해당하지 아니하게 된 날로부터 1년이 경과되지 아니한 자도 준내부자로 의제하여 내부자거래 규제의 대상이 된다.(법 §174⑥.)

(3) 정보수령자(법 §174⑥.)

정보수령자라 함은 회사내부자 또는 준내부자로부터 미공개 중요정보를 받은 자로서 친족, 친구, 지인, 기자 등이 이에 해당될 수 있으며 이에 대한 특별한 제한은 없다.

다. 규제대상 증권의 범위(법 §172①1. 내지 4.)

종전 「증권거래법」에서는 내부자거래 금지대상이 되는 증권은 당해 법인이 발행한 증권(주식, 신주인수권부사채, 전환사채 등 주식 관련 증권과 사채 등)에 한정되었다.

그러나 현행 「자본시장법」에서는 내부자거래가 금지되는 대상 증권의 범위를 대폭 확대하여 당해 법인이 발행한 증권뿐만 아니라 당해 법인과 관련한 증권을 기초자산으로 하는 신종증권인 금융투자상품도 그 규제대상에 포함시키고 있다.

구체적인 규제대상 증권은 단기매매차익 반환대상증권과 동일하다.

라. 내부자거래의 규제대상이 되는 내부정보

「자본시장법」에 따르면 내부자거래의 규제대상이 되는 내부정보란 “상장법인(6개월 이내에 상장하는 법인을 포함한다)의 업무 등과 관련된 미공개 중요정보”를 말하며, 이는 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 대통령령으로 정하는 방법에 따라 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다.

(1) 중요성

종전의 「증권거래법」에서 내부자거래의 대상이 되는 중요정보는 동법 §186① 각 호의 1에 해당하는 사실(수시공시사항) 등에 관한 정보 중 “투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 것”이라고 하여 일단 열거된 정보에 해당되어야 하고 거기에 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있어야 한다고 규정되어 있었다.

한편, 판례는 규제대상 내부정보를 수시공시사항에 한정하지 않고 폭넓게 인정하고 있어 규제대상에 혼란이 있을 수 있었다.⁶⁸³⁾

「자본시장법」은 “「증권거래법」 §186① 각 호에 해당하는 사실 등에 관한 정보 중”이라는 문구를 삭제함으로써 중요성과 관련된 모든 정보가 내부자거래의 규제대상이 될 수 있음을 명확히 하였다.

(2) 정보의 미공개성

미공개 정보라 함은 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되지 아니한 정보를 말하는데, 그 공개방법은 대통령령으로 정하고 있다.

시행령 §201에 의하면, 해당 법인(해당 법인으로부터 공개권한을 위임받은 자를 포함) 또는 그 법인의 자회사(「상법」 §342의2①에 따른 자회사를 말하며, 그 자회사로부터 공개권한을 위임받은 자를 포함)가 다음 중 하나의 방법으로 정보를 공개하고 일정기간이나 시간(주지기간이라 함)이 지난 경우에 정보가 공개되었다고 인정한다.

683) 법원은 중요정보(투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보)에 대하여 “일반투자자가 안다고 가정할 경우 당해 유가증권의 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사실”을 말한다고 판시(대법원 1994.4.26. 선고, 93도 695 판결)

- ① 법령에 따라 금융위원회 또는 거래소에 신고되거나 보고된 서류에 기재되어 있는 정보 : 그 내용이 기재되어 있는 서류가 금융위원회 또는 거래소가 정하는 바에 따라 비치된 날부터 1일
- ② 금융위원회 또는 거래소가 설치·운영하는 전자전달매체를 통하여 그 내용이 공개된 정보 : 공개된 때부터 3시간
- ③ 「신문등의 진흥에 관한 법률」에 따른 일반일간신문 또는 경제분야의 특수일간신문 중 전국을 보급지역으로 하는 둘 이상의 신문에 그 내용이 게재된 정보 : 게재된 날의 다음 날 0시부터 6시간. 다만, 해당 법률에 따른 전자간행물의 형태로 게재된 경우에는 게재된 때부터 6시간
- ④ 「방송법」에 따른 방송 중 전국을 가시청권으로 하는 지상파방송을 통하여 그 내용이 방송된 정보 : 방송된 때부터 6시간
- ⑤ 「뉴스통신진흥에 관한 법률」에 따른 연합뉴스를 통하여 그 내용이 제공된 정보 : 제공된 때부터 6시간

따라서 신문·방송에 의해 보도되거나 그 내용이 광범위하게 유포되었더라도 그것이 대통령령이 정하는 방법에 따라 해당 법인 또는 해당 법인의 자회사가 공개한 것이 아니면 공개된 정보로 인정되지 아니한다. 또한 당해 법인이 아닌 신문 등에서 추측성 보도를 통해 미공개정보를 공개하였다고 하더라도 공개된 정보로 볼 수 없다.⁶⁸⁴⁾

한편, 정보의 미공개로 인한 정보 비대칭은 당해 매매거래의 상대방과의 비대칭을 의미하는 것이므로 거래 상대방이 이미 중요정보를 들어 알고 있는 경우에는 정보가 공개된 것으로 볼 수 있다.⁶⁸⁵⁾

684) 【대법원 2000.11.24. 선고 2000도2827 판결】법 §188의2②은 '일반인에게 공개되지 아니한 중요한 정보'를 '당해 법인이 재정경제부령이 정하는 바에 따라 다수인으로 하여금 알 수 있도록 공개하기 전의 것'이라고 규정하고 있으므로 어떤 정보가 당해 법인의 의사에 의하여 재정경제부령이 정하는 바에 따라 공개되기까지는 그 정보는 여전히 미공개정보 이용행위금지의 대상이 되는 정보에 속한다고 할 것이므로(대법원 1995.6.29. 선고 95도467 판결 참조), B주장 스스로가 부도사실이 불가피하다는 사실을 공개한 사실이 없는 이상 비록 경제신문 등에서 그 유사한 내용으로 추측 보도된 사실이 있다고 하더라도 그러한 사실만으로 일반인에게 공개된 정보라고 할 수는 없다.

685) 【대법원 2006.5.11. 선고 2003도4320 판결】피고인 甲이 B은행으로부터 해외전환사채 300만 달러 상당을 매수할 당시에 B은행 측에서도 피고인 乙로부터 A실업이 금과발굴사업을 추진하고 있다는 정보를 전해 들어 알고 있었고, 피고인 甲이 해외전환사채를 주식으로 전환한 뒤 금과발굴사업이 공시되기 이전에 일반인들에게 주식을 매각한 부분은 공개되지 아니한 중요한 정보를 이용한 것으로 볼 수 없다는 사례

(3) 업무관련성

회사내부자 또는 준내부자가 당해 지위에 있다는 것만으로 내부자거래 규제대상 증권매매거래가 금지되는 것이 아니고 당해 회사의 업무 등과 관련된 정보를 “직무 등”과 관련하여 알게 된 경우에 비로소 규제대상이 된다. 종전 「증권거래법」에서는 내부자와 준내부자 등을 구분하지 않고 직무관련성을 요건으로 하였으나, 현행 「자본시장법」에서는 당해 법인의 임직원과 주요주주 등은 정보를 취득하는 과정이 상이한 점을 반영하여 정보취득 경위를 각 행위자별로 구분하여 다음과 같이 구체적으로 명시하고 있다.

- ① 그 법인(그 계열회사 포함) 및 그의 임직원·대리인 : 그 직무와 관련하여 미공개 중요 정보를 알게 된 자
- ② 그 법인(그 계열회사 포함)의 주요주주 : 그 권리를 행사하는 과정에서 미공개 중요 정보를 알게 된 자
- ③ 그 법인에 대하여 법령에 따른 허가·인가·지도·감독, 그 밖의 권한을 가지는 자 : 그 권한을 행사하는 과정에서 미공개 중요정보를 알게 된 자
- ④ 그 법인과 계약을 체결하고 있거나 체결을 교섭하고 있는 자 : 그 계약을 체결·교섭 또는 이행하는 과정에서 미공개 중요정보를 알게 된 자
- ⑤ ②~④까지의 어느 하나에 해당하는 자의 대리인(이에 해당하는 자가 법인인 경우에는 그 임직원 및 대리인을 포함)·사용인, 그 밖의 종업원(②~④까지의 어느 하나에 해당하는 자가 법인인 경우에는 그 임직원 및 대리인): 그 직무와 관련하여 미공개 중요정보를 알게 된 자

다만, 이러한 직무관련성은 직접 소관 사항에 속하는 직무행위뿐만 아니라 직무행위에 속하지 않더라도 직무행위와 밀접한 관계가 있는 경우를 포함한다. 판례에서 나타난 구체적인 사례를 보면 제약회사 생산본부장이 기술이전계약 담당 임원으로부터 구내식당에서 기술이전과 관련된 중요정보를 전달받은 경우⁶⁸⁶⁾, 총무과 대리가 총무과 사무실에서 다른 직원이 기안하였다가 파기한 이사회 결의안을 보고 주식을 매수한 경우⁶⁸⁷⁾, 기업경영 등

686) 서울중앙지법 2007.12.26. 선고 2007노3274 판결

687) 서울지방법원 2002.1.23. 선고 2001고단10894 판결

자문계약을 체결하고 있는 자가 내부직원으로부터 사장의 긴급체포 사실을 전해 듣고 주식을 매도한 경우⁶⁸⁸⁾, 상장사와 기술이전계약을 체결한 B연구원의 건설추진실 직원이 사내전산망에서 상장사의 나노이미지센서칩 개발완료라는 정보를 지득한 경우⁶⁸⁹⁾ 등은 직무 관련성을 인정할 수 있다.

(4) 정보의 생성시기

「자본시장법」은 중요정보의 정의에 대해 규정하면서 중요정보의 생성시기에 대해서는 언급이 없어 정보가 언제 생성되었는지 판단하는데 실무상 어려운 점이 있다. 판례⁶⁹⁰⁾는 중요정보의 생성시기는 반드시 그러한 정보가 객관적으로 명확하고 확실하게 완성된 경우를 말하는 것이 아니라, 합리적인 투자자의 입장에서 그 정보의 중대성과 사실이 발생할 개연성을 비교 평가하여 유가증권의 거래에 관한 의사결정에 있어서 중요한 가치를 지닌다고 생각할 정도로 구체화되면 그 정보가 생성되었다고 판시하고 있다. 예컨대, 은행이 어음·수표의 부도처리를 하기 전이라도 자금조달이 어려워 부도 처리될 것이 상당한 정도로 예견될 때 이 상황을 알고 있는 내부자가 그 정보를 공시하기 전에 보유주식을 매각하였을 경우는 내부자거래에 해당되는 것으로 볼 수 있다. 다만, 중요정보의 생성시기는 구체적인 사례에서 다양하게 판단될 수 있다.

688) 수원지방법원 2003.7.25. 선고, 2003고단1044, 1999 병합

689) 서울중앙지법 2008.11.27. 선고 2008고합236 판결

690) 대법원 2008.11.27. 선고 2008도6219 판결, 대법원 2009.11.26. 선고 2008도9623 판결 등

마. 미공개 중요정보의 이용행위

내부자거래규제에서 금지되는 행위란 미공개 중요정보를 알게 된 내부자 등이 동 정보를 특정증권 등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 하는 행위를 말한다.

(1) 매매, 그 밖의 거래

매매, 그 밖의 거래는 매매 뿐만 아니라 교환 등 일체의 양도와 담보권설정이나 담보권취득, 증권의 대차거래(공매도) 등 여러 가지 유형이 있을 수 있다.

(2) 정보를 이용하는 행위

정보 이용행위는 매매, 그 밖의 거래에 지득한 정보를 이용하는 행위를 말한다.⁶⁹¹⁾ 이러한 이용행위 여부는 그 사실 입증이 매우 어려우나 정보접근 가능성, 거래에 필요한 자금의 조달방법, 매매 주문의 양태, 투자성향, 매매의 불가피성 등과 같은 종합적인 정황증거로 추론이 가능하다. 일단 정보를 취득한 상태에서 거래행위가 있었다면 일응 그 정보를 이용하여 거래하였다고 볼 수 있지만⁶⁹²⁾, 불가피한 매매나 정보취득 이전에 이미 결정된 매매 사유 등이 있는 경우에는 미공개정보를 이용한 거래인 점을 입증하기 어려울 것이다.

(3) 정보를 이용하게 하는 행위

정보를 이용하게 하는 행위란 내부자 등이 정보를 타인에게 제공하는 때에 그 타인이 그 정보를 이용하여 매매, 그 밖의 거래를 하리라는 것을 알거나 그렇게 믿을 합리적인 이유가 있는 상태에서 내부자가 타인에게 내부정보를 제공하는 행위를 말한다.

691) 【서울중앙지법 2007.2.9. 선고 2006고합332 판결】유가증권의 매매 기타 거래와 관련하여 미공개 내부 정보를 '이용'한다고 함은 미공개 내부 정보를 지득한 상태에서 유가증권을 거래함에 있어 그 정보가 유가증권의 거래 여부, 거래시점, 거래량, 가격 등 거래조건에 결정에 하나의 요인으로 작용하여 만일 그러한 정보를 알지 못했더라면 내렸을 결정과 다른 결정을 내리게 함으로써 영향을 미침을 의미한다.

692) 【서울중앙지법 2007.7.20. 선고 2007고합159 판결】미공개정보를 인식한 상태에서 유가증권 거래를 한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그것을 이용하여 유가증권 거래를 한 것으로 봄이 상당하고, 또한 유가증권 거래를 하게 된 다른 요인이 있더라도 미공개 내부 정보를 이용한다는 것이 하나의 요인이 된 경우에는 미공개정보를 이용하여 유가증권 거래를 한 것으로 인정할 수 있다.

적극적으로 타인에게 특정증권 등을 취득하거나 처분하도록 권유하는 것에 이를 필요까지는 없다. 다만, 정보를 수령한 자가 동 정보를 이용하여 매매, 그 밖의 거래를 하여야 한다. 또한, 미공개정보 제공행위와 정보수령자의 이용행위 사이에 인과관계가 필요한바 정보수령자가 이미 그 정보를 다른 경위로 알고 있는 경우에는 ‘다른 사람으로 하여금 이를 이용하게 하는 행위’에 해당하는 것으로 보기 어렵다.

바. 공개매수에 대한 미공개정보 이용행위 금지(법 §174②)

(1) 규제의 필요성 및 특징

공개매수의 실시나 중지에 관한 정보는 공개매수 대상회사의 내부에서 생성되기도 하지만 회사 외부에서 계획이 수립되어지고 실행되어지는 것이 일반적이다. 이에 따라 일반적으로 공개매수 정보는 회사의 업무 등과 관련된 내부정보가 아닌 시장정보에 해당되고 공개매수자는 회사의 내부자로 보기 어려워 전통적인 내부자규제가 적용되지 않는다. 그러나 공개매수가 주가와 투자자의 투자판단에 미치는 영향은 매우 중대하여 공개매수 정보를 이용한 매매거래를 허용할 경우 어느 일방의 부당한 희생이 발생하게 된다. 따라서 공개매수의 경우도 내부자와 동일한 수준의 규제를 가할 필요가 있으며 이를 우리 법제에서 수용하고 있다.

다만, 종전 「증권거래법」에서는 공개매수에 관한 미공개정보 이용금지를 별도의 조항으로 독립하여 자세히 규정하지 않았으나, 현행 「자본시장법」에서는 별도 조항으로 독립하여 자세히 규정하고 있다.

(2) 규제대상자

현행법에서 일반 미공개 중요정보 이용의 규제대상자가 확대된 것과 마찬가지로 공개매수에 관한 미공개정보 이용행위의 규제대상자의 범위도 확대되었다.

다음 중 어느 하나에 해당하는 자(이에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과하지 아니한 자를 포함)는 주식 등에 대한 공개매수의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 그 주식 등과 관련된 특정증권 등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 하여서는 아니 된다.

- ① 공개매수예정자(그 계열회사를 포함한다. 이하 ②에서도 같음) 및 공개매수자의 임직원·대리인으로서 그 직무와 관련하여 공개매수의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 알게 된 자
- ② 공개매수예정자의 주요주주로서 그 권리를 행사하는 과정에서 공개매수의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 알게 된 자
- ③ 공개매수예정자에 대하여 법령에 따른 허가·인가·지도·감독, 그 밖의 권한을 가지는 자로서 그 권한을 행사하는 과정에서 공개매수의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 알게 된 자
- ④ 공개매수예정자와 계약을 체결하고 있거나 체결을 교섭하고 있는 자로서 그 계약을 체결·교섭 또는 이행하는 과정에서 공개매수의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 알게 된 자
- ⑤ ②~④까지의 어느 하나에 해당하는 자의 대리인(이에 해당하는 자가 법인인 경우에는 그 임직원 및 대리인을 포함한다)·사용인, 그 밖의 종업원(②~④까지의 어느 하나에 해당하는 자가 법인인 경우에는 그 임직원 및 대리인)으로서 그 직무와 관련하여 공개매수의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 알게 된 자
- ⑥ 공개매수예정자 또는 ①~⑤까지의 어느 하나에 해당하는 자(①~⑤까지의 어느 하나의 자에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과하지 아니한 자를 포함한다)로부터 공개매수의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 받은 자

한편, 공개매수자 본인에 대하여는 내부자거래 규제대상에서 제외하였으나 최근 법률개정에서는 공개매수자 본인도 규제대상에 포함하였다.

다만, 공개매수를 하려는 자(공개매수예정자)가 공개매수공고 이후에도 상당한 기간 동안 주식등을 보유하는 등 주식등에 대한 공개매수의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 그 주식등과 관련된 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용할 의사가 없다고 인정되는 경우에는 규제대상에서 제외한다. 이는 이른바 ‘발판매수’를 허용하는 취지로 공개매수 전에 공개매수자가 공개매수를 쉽게 하기 위해 사전에 매집하는 행위를 규제대상에서 제외해주는 것으로 원활한 공개매수를 위해 도입된 제도이다.

이러한 ‘발판매수’를 어느 정도의 범위에서 허용할지 여부는 실무상 매우 어려운 문제로 향후 제도 운용과정에서 많은 논란이 예상⁶⁹³⁾된다.

사. 주식의 대량취득 및 처분에 관한 정보 이용금지(법 §174③)

(1) 규제의 필요성 및 특징

그간 판례는 상장법인의 주요주주로부터 주식을 매입하는 자가 주식의 대량취득에 관한 정보를 이용하여 매매, 그 밖의 거래에 이용한 경우 동 정보가 회사의 업무 등과 관련된 정보에 해당되기 어렵고 내부자로부터 정보를 수령한 자에도 해당하기 어렵다는 이유로 전통적인 내부자규제를 적용하기 어렵다고 판시해왔다.⁶⁹⁴⁾ 이에 따라, 주요주주 등으로부터 주식을 대량 취득하면서 동 정보를 이용하여 사전에 주식을 매매하는 행위를 규제하지 못하는 규제공백이 발생하고 있었다. 그러나 주식의 대량취득·처분 정보는 주가와 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미치는 정보로서 이를 허용할 경우 동 정보를 알지 못하고 매매하는 일반투자자에게 부당한 손해가 발생할 우려가 있다. 이에 따라, 「자본시장법」은 주식의 대량취득 및 처분에 관한 정보 이용금지 규정을 새로 도입하여 입법적으로 해결하였다.

(2) 규제 대상자

다음에 해당하는 자(당해 신분에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과하지 아니한 자를 포함한다)는 주식 등의 대량취득·처분의 실시 또는 중지⁶⁹⁵⁾에 관한 미공개정보를 그 주식 등과 관련된 특정증권 등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 하여서는 아니 된다.

- ① 대량취득·처분을 하는 자(그 계열회사를 포함한다. 이하 ②에서도 같다) 및 대량취득·처분을 하는 자의 임직원·대리인으로서 그 직무와 관련하여 대량취득·처분의 실시 또는 중지⁶⁹⁵⁾에 관한 미공개정보를 알게 된 자

693) 공개매수자가 차명을 이용하여 일정한 수량의 주식을 매수하고 공개매수 사실이 공표되자 동 주식을 매도하여 차익을 남겨 공개매수 자금으로 사용한 경우는 당해 공개매수 목적으로 거래한 경우로는 보기 어려울 것이다.

694) 대법원 2003.11.14. 선고 2003도686 판결(이른바 ‘회승강업 판결’) 등 참조

- ② 대량취득·처분을 하는 자의 주요주주로서 그 권리를 행사하는 과정에서 대량취득·처분의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 알게 된 자
- ③ 대량취득·처분을 하는 자에 대하여 법령에 따른 허가·인가·지도·감독, 그 밖의 권한을 가지는 자로서 그 권한을 행사하는 과정에서 대량취득·처분의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 알게 된 자
- ④ 대량취득·처분을 하는 자와 계약을 체결하고 있거나 체결을 교섭하고 있는 자로서 그 계약을 체결·교섭 또는 이행하는 과정에서 대량취득·처분의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 알게 된 자
- ⑤ ②~④까지의 어느 하나에 해당하는 자의 대리인(이에 해당하는 자가 법인인 경우에는 그 임직원 및 대리인을 포함한다)·사용인, 그 밖의 종업원(②~④까지의 어느 하나에 해당하는 자가 법인인 경우에는 그 임직원 및 대리인)으로서 그 직무와 관련하여 대량취득·처분의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 알게 된 자
- ⑥ 대량취득·처분을 하는 자 또는 ①~⑤까지의 어느 하나에 해당하는 자(①~⑤까지의 어느 하나의 자에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과하지 아니한 자를 포함한다)로부터 대량취득·처분의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 받은 자

여기서 대량취득·처분이란 경영권에 영향을 줄 가능성이 있는 대량취득·처분으로서 시행령 §154①에서 규정하고 있는 목적(회사의 중요한 의사결정에 영향력을 행사할 목적, 단 이 목적은 취득의 경우에만 필요)이 있는 것으로서 금융위원회가 고시하는 비율⁶⁹⁵⁾이상의 대량취득·처분에 해당되며 법 §147①의 보고대상에 해당되는 경우를 말한다.

다만, 대량취득·처분을 하는 자가 법 §149에 따른 공시 이후에도 상당한 기간 동안 주식등을 보유하는 등 주식등에 대한 대량취득·처분의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를

695) 「자본시장조사 업무규정」§54(미공개정보 관련 대량취득·처분의 최소비율요건) ① 시행령 §201③2의 규정에서 금융위원회가 정하여 고시하는 비율이란 다음 각 호의 비율중 낮은 비율을 말한다.

1. 100분의 10(발행 주식등의 총수에 대한 취득·처분하는 주식등의 비율)
2. 취득·처분을 통하여 최대주주등이 되거나(발행 주식등의 총수를 기준으로 누구의 명의로 하든지 특수관계인 및 자기의 계산으로 소유하는 주식등을 합하여 그 수가 가장 많게 되는 경우를 말한다) 되지 않게 되는 경우 그 변동 비율

그 주식등과 관련된 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용할 의사가 없다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다. 이는 공개매수 관련 규정과 동일한 내용으로 통상 대량 취득자가 본인 명의가 아닌 차명을 이용하여 주식을 매집한 후 주가가 오르면 매도하여 대량취득비용으로 사용한 경우는 대량취득·처분을 목적으로 거래하는 경우로 보기 어려울 것이다.

아. 위반의 효과

(1) 형사책임(법 §443①)

미공개 중요정보 이용행위 금지를 위반한 자에 대해서는 1년 이상의 유기징역 또는 그 부당이득액(위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액)의 4배 이상 6배 이하에 상당하는 벌금에 처하며, 징역에 처하는 경우에는 10년 이하의 자격정지를 병과할 수 있다. 다만, 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액이 없거나 산정하기 곤란한 경우 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 5배에 해당하는 금액이 5억원 이하인 경우에는 벌금의 상한액을 5억원으로 하고 있다. 또한 이익 또는 회피한 손실액에 따라 가중처벌 되는데, 그 금액이 50억원 이상인 경우에는 무기 또는 5년 이상의 징역에, 그 금액이 5억원 이상 50억원 미만인 경우에는 3년 이상의 유기징역에 처한다.

한편 2023.7월 「자본시장법」 개정으로 부당이득(위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액)의 산정기준이 법률에 명시되었다. 기존 자본시장법에는 산정방식에 대한 구체적인 기준이 없어 수사기관이 재판과정에서 부당이득 입증과 금액 산정에 어려움이 있었는데, 부당이득을 위반행위로 얻은 총수입에서 총비용을 공제한 차액(총수입-총비용)으로 규정하여 부당이득에 대한 명확한 기준을 제시하였다는 점에서 의미가 있다.

또한 법인(단체 포함)의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 §443부터 §446까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리 하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.(법 §448)

(2) 민사책임(법 §175)

미공개 중요정보 이용행위 금지를 위반한 자는 해당 특정증권 등의 매매, 그 밖의 거래를 한 자⁶⁹⁶⁾가 그 매매, 그 밖의 거래와 관련하여 입은 손해를 배상할 책임을 진다.

이러한 손해배상청구권은 청구권자가 §174를 위반한 행위가 있었던 사실을 안 날부터 2년간 또는 그 행위가 있었던 날부터 5년간 이를 행사하지 아니한 경우에는 시효로 인하여 소멸한다.

또한 미공개 중요정보 이용행위에 대하여는 「증권관련집단소송법」이 적용된다.

(3) 행정책임(법 §420, §422)

2023.7월 「자본시장법」 개정으로 불공정거래로 얻은 불법이익(부당이득)의 최대 2배를 환수하는 과징금 제제가 신설되었다. 부당이득이 없거나 산정 곤란한 경우에는 40억원을 한도로 한다. 그간 불공정거래는 형사처벌만 가능하여 처벌까지 장기간(2~3년)이 소요 되고, 불공정거래의 주된 동기가 경제적 이익 획득임에도 이에 대한 효과적인 제재수단이 없다는 지적을 반영하기 위해 과징금을 도입하였다.

미공개 중요정보를 이용한 자가 금융투자업자 또는 그 임직원인 경우에는 형사조치와 과징금과는 별개로 임원 해임권고 등 행정제재의 대상이 된다.

또한 2024.10월 「자본시장법」개정(시행일: 2025. 4. 23.)으로 특정 불공정거래 행위를 하였다고 판단할 상당한 이유가 있고 불법이익 은닉 방지를 위하여 금융거래를 정지할 상당한 필요성이 인정되는 경우 금융위원회가 해당 의심 계좌에 대한 지급정지를 금융 회사에 요구할 수 있다. 뿐만 아니라 금융위원회는 특정 불공정거래 행위를 한 자에 대하여 최대 5년간 자기 계산으로 행하는 금융투자상품의 거래, 주권상장법인 등의 임원으로서의 선임·재임을 제한할 수 있게 되었다.

696) 법원은 “당해 유가증권의 매매 기타 거래를 한 자”란 내부자가 거래한 것과 같은 종목의 유가증권을 동시기에 내부자와는 반대방향으로 매매한 자를 말한다고 판시(서울지법 남부지원 1994.5.6. 선고, 92가합11689 판결)

4. 시세조종행위 등의 금지(법 §176)

가. 규제의 의의

증권시장에서 시장기능에 의하여 자연스럽게 형성되어야 할 가격이나 거래동향을 인위적으로 변동시킴으로써 부당이익을 취득하는 행위는 증권시장의 공정성을 해치는 증권범죄 행위로서 「자본시장법」에서 엄격하게 규율하고 있다.

시세조종행위(Price Manipulation)의 개념에 대해서는 행위 형태가 다양하고 기술적·전문적인 요소가 많아 정확한 정의를 내리기가 쉽지 않다. 이에 종전 「증권거래법」은 각국의 증권관련법과 마찬가지로 구체적인 개념 정의는 하지 않고 특정한 행위 유형을 시세조종행위로 열거하는 형식을 취하였으며, 현행 「자본시장법」도 마찬가지로 규정하고 있다.

여기서 시세조종행위의 개념을 행위 유형을 토대로 표현해 보면, 시장의 수요와 공급에 의해 자연스럽게 형성되어야 할 상장증권 또는 장내파생상품의 가격을 합리성이 결여된 비경제적 주문 또는 매매성향으로 오인하게 하거나 시세가 자기 또는 타인의 시장조작에 의해 변동한다는 말을 유포하거나 증권 또는 장내파생상품의 매매를 함에 있어서 중요한 사실에 관하여 거짓의 표시 또는 오해유발표시를 하는 등의 불공정한 방법을 통하여 그 시세를 인위적으로 변동시키거나 고정시키는 일체의 행위를 시세조종행위라고 말할 수 있다.

이러한 행위를 규제하는 이유는 증권시장의 가격결정 기능과 공정한 거래질서를 훼손하여 투자자의 신뢰를 저해함으로써 건전한 투자자의 시장이탈을 불러오게 하고, 우리 자본시장의 국제적 신뢰도를 저하시키는 결과를 초래하며 나아가 증권시장에 대한 불신을 초래하여 결국 자본시장의 기능을 파괴하기 때문이다.

특히 「자본시장법」은 최근 현물과 선물이 복합적으로 연계되어 이루어지는 현선연계 또는 현물과 현물이 연계되어 이루어지는 현현연계 시세조종행위에 대한 규제 근거규정을 두고 있어 규제의 실효성을 제고하고 있다.

나. 주체 및 적용범위

「자본시장법」 §176는 시세조종행위의 주체와 관련하여 “누구든지 △△하는 자”로 규정하고 있어 행위자의 신분적 요소와 관계없이 시세조종행위에 참여하는 자가 규제대상이 된다. 여기서 규제대상이 되는 행위자는 매매거래로 인한 법적 효과의 귀속주체를 말하는 것이 아니라 실제 시세를 변동시키는 등의 위법한 거래를 한 자를 의미한다. 다만, 법적 효과의 귀속주체는 실제 행위자가 귀속주체의 업무 등과 관련하여 범죄를 범할 경우 양벌 규정을 통해 처벌될 수 있다.

시세조종행위의 규제대상이 되는 것은 기존에는 상장증권과 장내파생상품(이하 ‘상장증권 등’이라 한다.)이었으나, 2013.5월 「자본시장법」 개정에 따라 현물·선물 연계 시세조종행위의 경우 그 규제대상을 ‘증권’ 및 ‘파생상품’으로 하여 비상장증권 및 장외파생상품을 이용한 시세조종행위 등이 형사처벌의 대상이 된다는 점을 명확히 했다.

다. 시세조종행위의 유형

「자본시장법」 §176는 시세조종행위의 유형과 그 성립요건을 규정하고 있는데, 이러한 행위의 구성요건에 해당하기 위해서는 행위에 대한 고의와 매매거래 유인목적 등 불법목적을 가지고 특정한 행위를 할 것이 요구된다.

(1) 위장거래에 의한 시세조종행위(법 §176①)

위장거래에 의한 시세조종행위라 함은 타인으로 하여금 당해 상장증권 등의 매매거래가 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알게 하거나 그 밖에 타인에게 그릇된 판단을 하게 할 목적으로 권리가 이전되지 않는 매매거래(가장매매) 또는 타인과 통정하여 매매거래(통정매매)를 하거나 그 위탁 또는 수탁을 하는 일체의 행위를 말한다.

위장거래에 의한 시세조종행위를 규제하기 위해서는 행위자의 구성요건에 대한 고의 이외에 ‘상장증권 등의 매매거래가 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알게 할 목적’ 또는 ‘타인으로 하여금 그릇된 판단을 하게 할 목적’이 요구된다.

여기서의 목적은 인위적인 위장거래에 의하여 거래가 일어났음에도 불구하고 투자자에게 증권시장에서 자연스러운 거래가 일어난 것처럼 오인하게 할 의사를 말하며, 그 목적은 내용을 인식함으로써 충분하고 적극적인 의욕까지는 필요가 없다.⁶⁹⁷⁾

이러한 목적은 행위자의 내부적·심리적 사실이기 때문에 행위자의 자백이 없는 한 매매 동기·매매형태 등이 목적성 판단의 중요한 대상이 될 수 있을 것이다.

위장거래에 의한 시세조종행위에는 거래 당사자의 계산주체가 상이한 통정매매(matched orders)와 계산주체가 동일인인 가장매매(wash sale)가 있다.

통정매매는 자기의 매도(매수)와 같은 시기에 동일 가격 또는 약정 수치로 타인이 당해 증권 또는 장내파생상품을 매수(매도)하는 것을 미리 타인과 공모하여 매도(매수)하는 것을 말한다.

같은 시기라고 해서 반드시 매도주문과 매수주문이 동시에 제출될 필요는 없으며, 일방의 주문이 먼저 제출되어 기다리는 상황에서 다른 주문이 제출되어 매매가 체결된 경우도 같은 시기에 제출된 주문으로 볼 수 있다. 또한 매매주문가격도 서로 체결될 수 있는 가격이면 되지 정확하게 일치할 필요는 없고 거래수량은 통정매매를 성립하기 위한 최소한의 주문 수량으로 족하며 반드시 동일수량을 요하지 않는다. 또한, 한 사람이 양방을 대리하여 통정하여 매매하는 것도 가능하다.

가장매매는 통정매매와 매매양태가 동일하나 증권의 권리귀속 주체가 동일하여 소유권의 이전을 목적으로 하지 않는다는 측면에서 통정매매와는 차이가 있다. 가장매매는 증권 회사가 한국거래소에 사전에 신고하고 거래하는 자전거래와는 구별된다.⁶⁹⁸⁾

697) 【대법원 2007.11.29. 선고 2007도7471, 대법원 2005.11.10. 선고 2004도1164 등】 「증권거래법」 §188의4① 위반죄가 성립하기 위하여는 통정매매 또는 가장매매 사실 외에 주관적 요건으로 '거래가 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알게 하거나 기타 타인으로 하여금 그릇된 판단을 하게 할 목적'이 있어야 하는데, 이러한 목적은 다른 목적과의 공존 여부나 어느 목적이 주된 것인지는 문제되지 아니하고, 그 목적에 대한 인식의 정도는 적극적 의욕이나 확정적 인식임을 요하지 아니하고 미필적 인식이 있으면 족하며, 투자자의 오해를 실제로 유발하였는지 여부나 타인에게 손해가 발생하였는지 여부 등은 문제가 되지 않는다고 판시하고 있다.

698) 【대법원 1998.12.8. 선고 98도3051 판결】 피고인은 이와 같이 예외적으로 허용되는 시장조성이나 안정조작의 요건을 갖추지 아니한 채 주식회사 레디디가구의 주식을 주가의 폭락 없이 매도 또는 매수할 수 있도록 거래 당사자들과 미리 통정하여 동 주식을 다량으로 매매하는 행위에 가담하였으며 그 행위에 위와 같은 불법목적(을)을 가졌던 사실을 엿볼 수 있고, 이러한 주식거래는 증권거래소의 회원인 증권회사가 사전신고를 거쳐 대량매매를 성립시키는 소위 자전매매와는 구별되는 것이므로, 원심이 위 피고인의 판시 통정매매의 점을 유죄로 인정한 조치는 정당하고, 거기에 소론과 같은 채증법칙위배로 인한 사실오인이나 「증권거래법」에 관한 법리오인 또는 판단유탈 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

위장거래의 경우 주문이 체결되지 않은 경우라도 주문행위 자체만으로도 투자자들이 잘못된 투자판단을 내릴 위험이 있기 때문에 이러한 주문을 위탁하거나 수탁하는 행위도 처벌대상이 된다.(법 §176①4.)

(2) 현실거래에 의한 시세조종행위(법 §176②1.)

현실거래에 의한 시세조종행위라 함은 상장증권 등의 매매거래를 유인할 목적으로 증권 또는 장내파생상품의 매매가 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알게 하거나, 그 시세⁶⁹⁹⁾를 변동시키는 매매 또는 그 위탁이나 수탁을 하는 행위를 말한다.

현실거래에 의한 시세조종행위는 행위자의 구성요건에 대한 ‘고의’와 더불어 매매를 유인하려는 ‘목적’이 존재하여야 하는데, 이러한 ‘유인목적’⁷⁰⁰⁾은 시장에서 제3자로 하여금 상장증권 등을 매매하도록 유인하려는 의도를 말하는 것으로서 적법한 매매거래와 위법한 매매거래를 구별하는 징표로 작용한다.

이의 입증과 관련하여서는 매매거래 유인목적은 행위자의 내심의 의사이기 때문에 그 인정은 당사자의 진술이 없는 경우에는 매매거래의 형태 등에 의해 입증될 수밖에 없으며, 또한 이를 입증하기 위해서는 매매거래와 관련된 객관적인 제반정황을 근거로 목적을 추정할 수밖에 없다.

객관적 요건으로 특정한 매매거래가 당해 ‘상장증권 등의 매매거래가 성황이라고 오인하게’ 하는 것인지 여부는 당해 매매거래 전후의 거래량 및 가격변화 등 시장의 구체적인 제반 사정을 고려해서 판단해야 한다.

또한, ‘시세변동거래’라 함은 증권시장에서 수요와 공급의 원칙에 의하여 자연스럽게 형성되어지거나 형성되어질 상장증권 등의 가격을 인위적으로 상승 또는 하락시키는 등의 조작을

699) 시세란 증권시장 또는 파생상품시장에서 형성된 시세와 전자증권 중개회사가 상장주권의 매매를 중개함에 있어서 형성된 시세 및 거래소의 증권상장규정에 따라 신규상장·재상장 또는 변경상장되는 증권에 대하여 증권시장에서 최초로 형성되는 시세를 의미함(법 §176②2, 시행령 §202)

700) 법원은 매매거래 유인목적의 의미를 ‘투자자에게 시세판단을 오인시켜 매매거래에 참여시키려는 의도’로 해석(대법원 2002.6.14. 선고 2002도1256판결)

가하는 거래를 말하며, 당해 매매거래가 시세변동거래에 해당하는지 여부는 매매거래의 동기와 유형·당시의 거래상황 등을 종합적으로 고려해서 판단해야 할 것이다.

판례는 매매거래 유인목적과 시세변동거래 여부 등 시세조종행위 해당 여부는 당사자가 이를 자백하지 않더라도 그 유가증권의 성격과 발행된 유가증권의 총수, 가격 및 거래량의 동향, 전후의 거래상황, 거래의 경제적 합리성과 공정성, 가장 혹은 허위매매 여부, 시장관여율의 정도, 지속적인 종가관리 등 거래의 동기와 태양 등의 간접사실을 종합적으로 고려하여 판단할 수 있다고 판시하였다.⁷⁰¹⁾

이러한 현실거래에 의한 시세조종행위와 그 주문을 위탁하거나 수탁하는 행위도 처벌된다.

(3) 허위표시 등에 의한 시세조종(법 §176②2. 및 3.)

허위표시 등에 의한 시세조종이란 상장증권 등의 매매거래를 유인할 목적으로 그 증권 또는 장내파생상품의 시세가 자기 또는 타인의 시장조작에 의하여 변동한다는 말을 유포하거나 그 증권 또는 파생상품의 매매를 함에 있어서 중요한 사실에 관하여 거짓의 표시 또는 오해를 유발하게 하는 표시를 하는 것을 말한다.

구체적으로는 자기 또는 타인의 시장조작에 의해 시세가 변동한다는 말의 유포행위와 상장증권 등의 매매거래를 함에 있어 중요사실에 관해 거짓의 표시 또는 오해를 유발하게 하는 표시를 하는 행위가 있다.

① 시장조작에 의한 시세 변동 유포행위

자기 또는 타인이 작전 중이니 상장증권 등을 매입하라는 투자권유를 하면서 투자자의 매수를 유인하는 행위 등이 이에 해당되며, 이러한 유형의 시세조종행위는 실제 시세조종행위가 있지 않아도 유포행위만으로도 처벌된다.

② 상장증권 또는 장내파생상품의 매매를 함에 있어 중요사실에 관해 거짓의 표시 또는 오해를 유발하게 하는 표시를 하는 행위

거짓의 표시는 사실과 다른 내용을 적극적으로 표시하여 투자자를 기망하는 행위이며, 오해를 유발하게 하는 표시행위는 필요한 정보를 누락하거나 부실공시 또는 미공시하여

701) 대법원 2003.12.12. 선고 2001도606 판결, 대법원 2006.5.11. 선고 2003도4320 판결 등

투자자가 사실관계나 법률관계를 잘못 알게 하거나 투자판단을 잘못하게 하는 행위를 말한다. 이러한 시세조종행위는 실제 매매거래가 수반되어야 한다는 점에서 시장조작에 의한 시세 변동 유포행위와 차이가 있다.

이러한 거짓의 표시 또는 오해를 유발하게 하는 행위는 투자자로 하여금 특정증권 내지 파생상품의 가격이 상승 또는 하락할 것이라는 기망에 빠지게 하여 매수 또는 매도를 유도하기 위해 이용된다.

(4) 시세고정·안정 행위(법 §176③)

시세고정·안정 행위란 상장증권 등의 시세를 고정시키거나 안정시킬 목적으로 그 증권 또는 장내파생상품에 관한 일련의 매매 또는 그 위탁이나 수탁을 하는 행위를 말한다.

다만, 대통령령으로 정하는 투자매매업자 중 증권신고서(모집·매출의 경우) 또는 인수계약(모집·매출이 아닌 경우)의 내용에 안정조작이나 시장조성을 할 수 있다고 기재된 자가 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 안정조작신고서 또는 시장조성 신고서를 제출하여 일정기간 동안 안정조작행위·시장조성행위(이를 수탁하는 행위 포함)를 하거나 증권발행인의 임원 등이 투자매매업자에게 안정조작행위·시장조성행위를 위탁하는 것은 합법적 안정조작·시장조성행위에 해당되어 처벌되지 아니 한다.(시행령 §203 내지 §206)

여기서 시세고정 또는 안정은 적극적으로 시세를 변동시키는 것이 아니라 소극적으로 시세를 유지시키는 것을 의미한다.

판례는 유가증권의 현재의 시장가격을 고정시키거나 안정시키는 경우뿐만 아니라, 행위자가 일정한 가격을 형성하고 그 가격을 고정시키거나 안정시키는 경우에도 인정되고 한 번의 매매거래도 동 죄의 구성요건을 충족한다고 판시하고 있다.⁷⁰²⁾

702) 【대법원 2004.10. 28. 선고 2002도3131 판결】유가증권의 시세를 고정시키거나 안정시킬 목적은 유가증권의 현재의 시장가격을 고정시키거나 안정시키는 경우뿐 아니라, 행위자가 일정한 가격을 형성하고 그 가격을 고정시키거나 안정시키는 경우에도 인정되고, 행위자가 그러한 목적을 가지고 매매거래를 한 것이라면, 그 매매거래가 일정한 기간 계속 반복적으로 이루어져야 하는 것이 아니라 ‘한 번’의 매매거래도 「증권거래법」 §188의4③의 구성요건을 충족한다. 주식을 높은 가격으로 자전거래시키기 위하여 시장조작에 의하여 높은 가격을 형성하는 매매거래를 하고 그 가격으로 자전거래를 하였다면, 그 매매거래 행위는 유가증권의 시세를 고정시킬 목적으로 한 것이라고 인정할 수 있으므로 종전 「증권거래법」 §188의4③의 처벌대상이 된다.

‘시세를 고정시키거나 안정시킬 목적’이라 함은 유가증권의 시세를 일정범위에서 일탈하지 않도록 하는 목적을 의미하는데, 이러한 목적의 입증은 행위자의 자백 등 직접적인 증거가 없는 한 거래유형 등 제반정황을 근거로 한 간접증거에 의해 추론할 수밖에 없다.

‘시세를 고정시키거나 안정시키는 매매거래’라 함은 매매거래가 전체로서 현재의 시세를 일정범위에서 일탈하지 않도록 하는 거래이면 족하고, 이의 거래방법으로 가격 하락을 방지·저지 기타 고정시키는지 여부는 불문한다.⁷⁰³⁾

(5) 현물·선물이 연계된 시세조종행위(법 §176④)

종전 「증권거래법」과 「선물거래법」에서는 선물에서 이익을 얻을 목적으로 현물의 시세를 조종하는 것은 금지하고 있었지만, 반대방향의 선물·현물이 연계된 시세조종행위에 대한 규제와 현물에서 이익을 얻을 목적으로 종목 또는 종류가 다른 현물의 시세를 조종하는 행위에 대한 규제는 없었다.

이러한 문제점을 해결하기 위하여 현행 「자본시장법」은 선물과 현물 양 방향을 연계하는 시세조종행위를 금지하고, 파생결합증권과 기초자산인 증권 간에 양방향으로 연계하는 시세조종행위도 금지하고 있다.(법 §176④)

703) 헌법재판소는 S-Oil주가를 적정수준으로 안정시킨 사건과 관련하여, 재판관 전원 일치된 의견으로 위헌결정(2005.5.26. 2003헌가17)을 한 바 있고, 이에 정부는 「증권거래법」의 관련조항을 다음과 같이 개정하였다. <§188의 4③ 개정(공포:2005.12.29, 시행:공포후 3월 경과후)> ‘③누구든지 단독 또는 공동으로 유가증권의 시세를 고정시키거나 안정시킬 목적으로 유가증권시장 또는 코스닥시장에서의 매매거래 또는 그 위탁이나 수탁을 하지 못한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 증권회사(모집 또는 매출되는 유가증권의 발행인 또는 소유자와 인수계약을 체결한 증권회사로서 대통령령이 정하는 자에 한한다. 이하 이 조에서 같다)가 대통령령이 정하는 바에 따라 당해 유가증권의 모집 또는 매출의 청약기간의 종료일 전 30일의 범위 내에서 대통령령이 정하는 날부터 그 청약기간의 종료일까지의 기간 동안 유가증권의 가격을 안정시킴으로써 유가증권의 모집 또는 매출을 원활하도록 하기 위한 매매거래(이하 “안정조작”이라 한다.)를 하는 경우
2. 증권회사가 대통령령이 정하는 바에 따라 모집 또는 매출한 유가증권의 수요·공급을 그 유가증권이 상장된 날부터 6월의 범위 내에서 대통령령이 정하는 기간 동안 조성하는 매매거래(이하 “시장조성”이라 한다.)를 하는 경우
3. 모집 또는 매출되는 유가증권 발행인의 임원 등 대통령령이 정하는 자가 증권회사에 대하여 안정조작을 위탁하는 경우
4. 증권회사가 제3호의 규정에 따라 안정조작을 수탁하는 경우
5. 모집 또는 매출되는 유가증권의 인수인이 증권회사에 대하여 시장조성을 위탁하는 경우
6. 증권회사가 제5호의 규정에 따라 시장조성을 수탁하는 경우

특히 현물·선물 연계 시세조종행위의 경우 비상장증권, 장외파생상품을 이용한 시세조종 행위 등도 형사처벌의 대상이 된다는 점을 명확히 했다. 다만, 현행법상 아직까지는 선물과 선물간의 연계거래를 통한 불공정거래행위에 대한 규제는 도입되지 않고 있다.

라. 시세조종행위 금지 위반의 효과

(1) 형사책임(법 §443①)

시세조종행위 금지를 위반한 자에 대해서는 1년 이상의 유기징역 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 4배 이상 6배 이하에 상당하는 벌금에 처하며, 징역에 처하는 경우에는 10년 이하의 자격정지를 병과할 수 있다.

다만, 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액이 없거나 산정하기 곤란한 경우 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 6배에 해당하는 금액이 5억원 이하인 경우에는 벌금의 상한액을 5억원으로 하고 있다.

또한 이익 또는 회피한 손실액에 따라 가중처벌 되는데, 그 금액이 50억원 이상인 경우에는 무기 또는 5년 이상의 징역에, 그 금액이 5억원 이상 50억원 미만인 경우에는 3년 이상의 유기징역에 처한다.

한편, 법인(단체 포함)의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 §443부터 §446까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 부과한다. 따라서 대표이사 등이 회사의 유상증자를 원활히 할 목적으로 시세조종을 한 경우에는 당해 법인도 양벌규정으로 처벌이 가능⁷⁰⁴⁾하다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리 하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.(법 §448)

704) 다만, 법인에 대해서는 벌금형만 가능한바 공소시효가 5년(2007.12.21. 이전 행위는 3년)임에 유의할 필요가 있다.

(2) 민사책임(법 §177)

시세조종행위 금지를 위반한 자는 다음의 구분에 따른 손해를 배상할 책임을 진다.

- 1) 그 위반행위로 인하여 형성된 가격에 의하여 해당 증권 또는 파생상품에 관한 매매등을 하거나 그 위탁을 한 자가 그 매매등 또는 위탁으로 인하여 입은 손해
- 2) 1)의 손해 외에 그 위반행위(법 §176④ 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로 한정)로 인하여 가격에 영향을 받은 다른 증권, 파생상품 또는 그 증권·파생상품의 기초자산에 대한 매매등을 하거나 그 위탁을 한 자가 그 매매등 또는 위탁으로 인하여 입은 손해
- 3) 1) 및 2)의 손해 외에 그 위반행위(법 §176④ 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로 한정)로 인하여 특정 시점의 가격 또는 수치에 따라 권리행사 또는 조건성취 여부가 결정되거나 금전등이 결제되는 증권 또는 파생상품과 관련하여 그 증권 또는 파생상품을 보유한 자가 그 위반행위로 형성된 가격 또는 수치에 따라 결정되거나 결제됨으로써 입은 손해

이러한 손해배상청구권은 청구권자가 §176를 위반한 행위가 있었던 사실을 안 날부터 2년간 또는 그 행위가 있었던 날부터 5년간 이를 행사하지 아니한 경우에는 시효로 인하여 소멸한다.

또한 시세조종행위에 대하여는 「증권관련집단소송법」이 적용된다.

(3) 행정책임(법 §429조의2, §420, §422, §426조의2,3)

2023.7월 「자본시장법」 개정으로 불공정거래로 얻은 불법이익(부당이득)의 최대 2배를 환수하는 과징금 제재가 신설되었다. 부당이득이 없거나 산정 곤란한 경우에는 40억원을 한도로 한다.

시세조종행위를 한 자가 증권관계기관 또는 그 임직원인 경우에는 형사조치와 과징금과는 별개로 행위자의 지위에 따라 임원 해임권고 등 행정제재의 대상이 된다.

또한 2024.10월 「자본시장법」개정(시행일: 2025. 4. 23.)으로 특정 불공정거래 행위를 하였다고 판단할 상당한 이유가 있고 불법이익 은닉 방지를 위하여 금융거래를 정지할 상당한 필요성이 인정되는 경우 금융위원회가 해당 의심 계좌에 대한 지급정지를 금융

회사에 요구할 수 있다. 뿐만 아니라 금융위원회는 특정 불공정거래 행위를 한 자에 대하여 최대 5년간 자기 계산으로 행하는 금융투자상품의 거래, 주권상장법인 등의 임원으로서의 선임·재임을 제한할 수 있게 되었다.

5. 부정거래행위 등의 금지(법 §178)

가. 규제의 의의

종전 「증권거래법」은 포괄적 사기조항을 도입하면서 “누구든지 유가증권의 매매 기타 거래와 관련하여 i) 부당한 이익을 얻기 위하여 고의로 허위의 시세 또는 허위의 사실 기타 풍설을 유포하거나 위계를 쓰는 행위를 하거나 ii) 중요한 사항에 관하여 허위의 표시를 하거나 필요한 사실의 표시가 누락된 문서를 이용하여 타인에게 오해를 유발하게 함으로써 금전 기타 재산상의 이익을 얻고자 하는 행위를 금지하는 규정을 두었다.(동법 §188의4④)

그러나 이 규정은 부당한 이익의 취득, 재산상의 이익의 취득이라는 요건을 갖추어야 하고, 행위 유형을 너무 구체적이고 한정적으로 열거하고 있어 다양한 형태로 나타나는 증권사기행위를 규제하는데 한계가 있었다.

그렇다고 해서 거래상황에 따라 다양할 수밖에 없는 증권거래 일반에 대하여 사기적 행위를 모두 발굴하여 규정하는 방식은 입법기술적으로 불가능하기 때문에 보다 실효성이 있는 포괄적 증권사기행위 금지규정을 두는 입법적 타협에 이르렀고, 「자본시장법」 §178를 독립조문으로 신설하게 되었다.

나. 규제의 특징

포괄적 증권사기행위금지 조항은 일반적 시세조종규정과는 달리 다음과 같은 특징이 있다.

첫째, 동 조항 적용요건에 「목적성」을 전제로 하지 않기 때문에 일반적인 시세조종은 물론 다양한 증권사기행위를 규제하는 것이 가능하다. 특히, 행위 유형을 구체적으로 한정하지 않고 “부정한 수단, 계획 또는 기교”로 포괄적으로 규정하여 규제의 실효성을 제고하고 있다.

둘째, 일반적인 시세조종규정이 공개적인 증권시장에서의 행위를 규제대상으로 하는 반면, 포괄적 증권사기행위 금지는 공개적인 증권시장은 물론 장외시장에서의 대면거래도

그 규제대상으로 하고 있다. 다만, 법규상 장외거래 또는 비상장증권 등에 대해 부정거래 행위가 성립하더라도 금융감독원이 위 모든 행위에 대해 조사권을 행사하기는 현실적인 한계가 있다.

다. 부정거래의 유형

「자본시장법」 §178① 및 ②은 법상 금지되는 부정거래의 유형을 다음 4가지로 규정하고 있다.

- ① 금융투자상품의 매매(증권의 경우 모집·사모·매출을 포함한다), 그 밖의 거래와 관련하여 부정한 수단, 계획 또는 기교를 사용하는 행위
- ② 금융투자상품의 매매(증권의 경우 모집·사모·매출을 포함한다), 그 밖의 거래와 관련하여 중요한 사항에 대하여 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 타인에게 오해를 유발시키지 아니하기 위하여 필요한 중요한 사항의 기재 또는 표시가 누락된 문서 그 밖의 기재 또는 표시를 사용하여 금전 그 밖의 재산상의 이익을 얻고자 하는 행위
- ③ 금융투자상품의 매매(증권의 경우 모집·사모·매출을 포함한다), 그 밖의 거래를 유인할 목적으로 거짓의 시세를 이용하는 행위
- ④ 금융투자상품의 매매(증권의 경우 모집·사모·매출을 포함한다), 그 밖의 거래를 할 목적이나 그 시세의 변동을 도모할 목적으로 풍문의 유포, 위계의 사용, 폭행 또는 협박을 하는 행위

여기서 ‘부정한 수단, 계획 또는 기교를 사용하는 행위’가 무엇을 의미하는지는 명확하지 않으나 사회통념상 부정하다고 인정되는 일체의 행위를 포함한다고 해석된다. 동 규정의 위반에 대한 형사벌칙이 매우 중한 만큼 죄형법정주의의 원칙상 실무 운용과정에서 시세 조종행위나 미공개정보 이용행위 금지 위반과 같은 정도의 증권사기범죄에 대해 동 규정을 적용하는 것이 타당하다.⁷⁰⁵⁾

705) 일본 최고재판소는 ‘부정한 수단, 계획 또는 기교’의 위헌성 여부에 대해 “‘부정한 수단’이란 유가증권의 거래에 한정하여, 그에 관하여 사회통념상 부정하다고 인정되는 모든 수단을 말하는 것이고, 문리상 그 의미는 명확하며 그 자체로서 범죄의 구성요건을 명백히 하고 있다고 인정된다”고 판시하여 합헌이라 판단한 바 있다.(최고재 1965.5.25. 제3소법정결정)

부정한 수단, 계획 또는 기교는 금융투자상품의 매매, 그 밖의 거래와 관련되어야 하므로 금융투자상품의 거래와 관련이 없는 행위는 규제대상이 아니다. 그 밖의 거래에는 담보 계약, 대차계약 및 합병계약⁷⁰⁶⁾ 등이 포함된다.

한편, 미공개정보 이용행위 금지 위반 또는 시세조종의 구성요건을 갖추지 못한 경우 부정거래행위를 적용할 수 있을지에 대해 논란이 있을 수 있으나 우리 법제는 미공개정보 이용행위 금지 위반 또는 시세조종행위에 대해 구체적인 구성요건(내부자, 중요정보, 이용행위, 매매유인 목적 등)을 통해 별도로 규정하고 있는 점을 감안할 때 미공개정보 이용행위 또는 시세조종의 구성요건을 충족하지 못하는 2차 정보수령자나 목적성이 없는 시세조종 행위 등을 부정거래행위로 적용하여 처벌할 수는 없을 것으로 판단된다.

라. 부정거래행위 금지 위반의 효과

(1) 형사책임(법 §443①)

부정거래행위금지 위반자에 대해서는 1년 이상의 유기징역 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 4배 이상 6배 이하에 상당하는 벌금에 처하며, 징역에 처하는 경우에는 10년 이하의 자격정지를 병과할 수 있다.

다만, 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액이 없거나 산정하기 곤란한 경우 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 6배에 해당하는 금액이 5억원 이하인 경우에는 벌금의 상한액을 5억원으로 하고 있다.

또한 이익 또는 회피한 손실액에 따라 가중처벌 되는데, 그 금액이 50억원 이상인 경우에는 무기 또는 5년 이상의 징역에, 그 금액이 5억원 이상 50억원 미만인 경우에는 3년 이상의 유기징역에 처한다.

706) 【서울중앙지법 2008.2.1. 선고 2007고합71 판결】구 「증권거래법」 §188의4④1.를 위반하였다고 하려면 허위사실 유포 기타 위계를 사용하는 행위가 '유가증권의 매매 기타 거래'와 관련한 것이어야 하는 바 흡수합병은 관념적으로 소멸회사의 인격의 형식을 벗기고 인격의 실체를 계승하는 것이라고 할 수 있으나 그 경제적 실질은 존속회사가 소멸회사의 자산을 이전받고 그 대가로 소멸회사의 주주들에게 존속회사의 신주를 발행하는 것이므로 합병계약 또한 위 규정이 정한 '유가증권의 거래'에 포함된다고 보아야 할 것이다.

한편, 법인(단체 포함)의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 §443부터 §446까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리 하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.(법 §448)

부정거래행위에 대한 형량이 미공개정보 이용금지 위반행위 및 시세조종행위와 동일한데 이는 일본이 미공개정보 이용금지 위반행위보다 부정거래행위 금지 위반을 중하게 규정하고 있는 것과 차이가 있다.

(2) 민사책임(법 §179)

부정거래행위금지를 위반한 자는 그 위반행위로 인하여 금융투자상품의 매매, 그 밖의 거래를 한 자가 그 매매, 그 밖의 거래와 관련하여 입은 손해를 배상할 책임을 진다. 이러한 손해배상청구권은 청구권자가 §178를 위반한 행위가 있었던 사실을 안 때부터 2년간 또는 그 행위가 있었던 때부터 5년간 이를 행사하지 아니한 경우에는 시효로 인하여 소멸한다.

또한 부정거래행위에 대하여는 「증권관련집단소송법」이 적용된다.

(3) 행정책임(법 §429조의2, §420, §422, §426조의2,3)

2023.7월 「자본시장법」 개정으로 불공정거래로 얻은 불법이익(부당이득)의 최대 2배를 환수하는 과징금 제재가 신설되었다. 부당이득이 없거나 산정 곤란한 경우에는 40억원을 한도로 한다.

부정거래행위를 한 자가 금융투자업자 또는 그 임직원인 경우에는 형사조치와 과징금과는 별개로 행위자의 지위에 따라 임원 해임권고 등 행정제재의 대상이 된다.

또한 2024.10월 「자본시장법」개정(시행일: 2025. 4. 23.)으로 특정 불공정거래 행위를 하였다고 판단할 상당한 이유가 있고 불법이익 은닉 방지를 위하여 금융거래를 정지할 상당한 필요성이 인정되는 경우 금융위원회가 해당 의심 계좌에 대한 지급정지를 금융회사에 요구할 수 있다. 뿐만 아니라 금융위원회는 특정 불공정거래 행위를 한 자에 대하여 최대 5년간 자기 계산으로 행하는 금융투자상품의 거래, 주권상장법인 등의 임원으로서의 선임·재임을 제한할 수 있게 되었다.

6. 시장질서 교란행위의 금지(법 §178의2)

가. 규제의 의의

기존 「자본시장법」은 불공정거래 행위를 미공개중요정보 이용행위, 시세조종 행위, 부정거래 행위로 나누고, 이에 대해 형사처벌을 주된 제재로 삼았다. 그러나 자본시장 환경 변화에 따라 기존 불공정거래 행위에는 해당하지 않으나, 시장질서를 교란하고 시장 건전성을 훼손하는 신종 거래행위를 규율할 필요성이 증대되었다. 또한 불공정거래 행위는 막대한 금전적 이익을 수반하나 이를 환수할 효과적인 금전적 제재가 미흡하다는 지적과 함께 사법절차를 통하여 불공정거래 행위자를 처벌하기까지 장기간이 소요되어 불공정거래에 적시에 대처하지 못한다는 비판이 있었다. 이에 따라 2014.12.30.「자본시장법」개정을 통하여 2015.7.1.부터 시장질서 교란행위 규제(법 §178의2)가 시행되었다.

나. 규제의 특징

(1) 보충성

시장질서 교란행위 규제는 기존 불공정거래 행위 규제를 보충하는 특성을 지닌다. 법 §178의2는 시장질서 교란행위가 기존 미공개중요정보 이용행위, 시세조종 행위, 부정거래 행위에 해당하는 경우에는 시장질서 교란행위로 보지 않는다고 명시하고 있다. 따라서 특정 행위가 시장질서 교란행위와 기존 불공정거래 행위에 모두 해당하는 경우 기존 불공정거래에 관한 규제를 우선 적용하여야 한다.

(2) 과징금 부과

시장질서 교란행위 위반에 대한 제재는 기존 불공정거래 행위에서와는 달리 과징금 제재로 일원화되었다. 과징금은 행정법상 금전적 제재로 범위반으로 인한 부당이득의 환수라는 측면과 부당이득 발생 유무와 관계없이 징벌적 제재라는 성격을 모두 가지고 있다. 따라서 징벌적 성격을 감안하여 과징금의 상한을 5억원으로 하되, 범죄를 조장하는 경제적 요인을 근원적으로 제거하기 위하여 상한액을 초과하는 이익 또는 회피한 손실액의 1.5배까지 과징금을 부과할 수 있도록 하였다.

다. 시장질서 교란행위 유형

(1) 정보이용형 교란행위(법 제178의2①)

기존 미공개중요정보 이용행위 금지 규정인 법 §174 각 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(내부자, 준내부자, 1차 정보수령자)로부터 나온 미공개중요정보 또는 미공개정보인 정을 알면서 이를 받거나 전득한 자(가목), 자신의 직무와 관련하여 제2호에 해당하는 정보(그 정보가 지정 금융투자상품의 매매등 여부 또는 매매등의 조건에 중대한 영향을 줄 가능성이 있고, 그 정보가 투자자들이 알지 못하는 사실에 관한 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전인 것, 이하 ‘제2호에 해당하는 정보’)를 생산하거나 알게 된 자(나목), 해킹, 절취, 기망, 협박, 그 밖의 부정한 방법으로 정보를 알게 된 자(다목), 나목 또는 다목의 어느 하나에 해당하는 자로부터 나온 정보인 정을 알면서 이를 받거나 전득한 자(라목)는 ‘제2호에 해당하는 정보’를 증권시장에 상장된 증권이나 장내파생상품 또는 이를 기초자산으로 하는 파생상품(이하 ‘지정 금융투자상품’)의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 투자자 보호 및 건전한 시장 질서를 해할 우려가 없는 행위로서 대통령령으로 정하는 경우 및 그 행위가 §173의2②, §174 또는 §178에 해당하는 경우는 제외한다.

이때 시장질서 교란행위의 예외로서 “투자자 보호 및 건전한 시장질서를 해할 우려가 없는 행위로서 대통령령으로 정하는 경우”는 법 §178의2①1.가.에 해당하는 자가 미공개중요정보 또는 미공개정보를 알게 되기 전에, 지정 금융투자상품에 관한 계약을 체결하는 행위(가목), 투자매매업자 또는 투자중개업자에게 지정 금융투자상품의 매매등에 관한 청약 또는 주문을 제출하는 행위(나목), 가목 또는 나목에 준하는 행위로서 금융위원회가 정하여 고시하는 행위(「근로복지기본법」 §36부터 §39까지 또는 §44에 따라 우리사주조합원이 우리사주조합을 통하여 회사의 주식을 청약하는 행위로서 그 취득한 주식을 같은 법 §43에 따라 수탁기관에 위탁하는 경우) 중 어느 하나에 해당하는 행위를 함으로써 그에 따른 권리를 행사하거나 의무를 이행하기 위하여 지정 금융투자상품의 매매, 그 밖의 거래를 하는 경우(1호), 법 §178의2①1. 나목부터 라목까지의 규정에 해당하는 자가 법 §178의2①2.에 해당하는 정보를 생산하거나 그러한 정보를 알게 되기 전에 제1호 각 목에 해당하는 행위를 함으로써 그에 따른 권리를 행사하거나 의무를 이행하기 위하여 지정 금융투자상품의

매매등을 하는 경우(2호), 법령 또는 정부의 시정명령·중지명령 등에 따라 불가피하게 지정 금융투자상품의 매매등을 하는 경우(3호), 그밖에 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 저해할 우려가 없는 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 경우(4호) 중 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

한편, 시장질서 교란행위의 예외로서 “그밖에 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 저해할 우려가 없는 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 경우”는 법 §172①2.에 따른 증권예약 증권의 예약계약 해지에 따라 법 §172①1.에 따른 증권을 취득하는 경우(1호), 주식배당 또는 준비금의 자본금 전입에 의해 주식을 취득하는 경우(2호), 증권시장과 파생상품시장 간의 가격 차이를 이용한 차익거래, 그밖에 이에 준하는 거래로서 법 §178의2①2.에 해당하는 정보를 의도적으로 이용하지 아니하였다는 사실이 객관적으로 명백한 경우(3호), 그 밖에 투자자보호 및 건전한 시장질서를 해할 우려가 없는 경우로서 증권선물위원회가 의결로써 인정하는 경우(4호) 중 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

(2) 시세관여형 교란행위(법 §178의2②)

누구든지 상장증권 또는 장내파생상품에 관한 매매등과 관련하여, 거래 성립 가능성이 희박한 호가를 대량으로 제출하거나 호가를 제출한 후 해당 호가를 반복적으로 정정·취소하여 시세에 부당한 영향을 주거나 줄 우려가 있는 행위(1호), 권리의 이전을 목적으로 하지 아니함에도 불구하고 거짓으로 꾸민 매매를 하여 시세에 부당한 영향을 주거나 줄 우려가 있는 행위(2호), 손익이전 또는 조세회피 목적으로 자기가 매매하는 것과 같은 시기에 그와 같은 가격 또는 약정수치로 타인이 그 상장증권 또는 장내파생상품을 매수할 것을 사전에 그 자와 서로 짝 후 매매를 하여 시세에 부당한 영향을 주거나 영향을 줄 우려가 있는 행위(3호), 풍문을 유포하거나 거짓으로 계책을 꾸미는 등으로 상장증권 또는 장내파생상품의 수요·공급 상황이나 그 가격에 대하여 타인에게 잘못된 판단이나 오해를 유발하거나 상장증권 또는 장내파생상품의 가격을 왜곡할 우려가 있는 행위(4호)를 하여서는 아니 된다. 다만, 그 행위가 §176 또는 §178에 해당하는 경우는 제외한다.

라. 시장질서 교란행위의 효과

(1) 행정책임(법 §429의2)

시장질서 교란행위를 한 자에 대하여는 5억원 이하의 과징금을 부과할 수 있다. 이 때 위반행위를 통해 얻은 이익(미실현이익 포함) 또는 회피손실액의 1.5배에 해당하는 금액이 5억원을 초과하는 경우에는 그 이익 또는 회피손실액의 1.5배에 상당하는 금액까지 부과 가능하므로 사실상 과징금 부과상한은 없다고 볼 수 있다.

다만, 혐의자가 얻은 이익 또는 손실액이 2천만원 미만인 경우는 과징금을 면제할 수 있고, 이익 또는 손실액을 객관적으로 산출하기 곤란한 경우에는 이익 또는 손실액을 3천만원으로 의제하여 산정한다.(「자본시장조사업무규정」 별표 제2호 과징금 부과기준)

구체적으로는, 이익액 또는 회피손실액을 기준금액으로 과징금을 산정하되, 혐의자의 지위, 위반횟수, 총매매금액, 주가변동률 등의 요소를 고려하고, 과거 불공정거래 행위로 조치받은 전력이 있는지 여부 등을 감안하여 산정하게 된다.

또한, 정보이용형 시장질서 교란행위의 경우 정보를 이용하게 한 자는 실제로 정보를 이용한 자의 이득액 또는 회피손실액의 10%에 해당하는 금액과 10억원 중 적은 금액을 부과 과징금으로 한다.

7. 기 타

가. 주식 등의 대량보유상황 등의 보고(법 §147)

(1) 의의

주권상장법인의 주식 등을 5% 이상 대량보유하게 된 자는 그 보유상황을, 그 보유상황에 1%이상의 변동이 있는 경우에는 그 변동상황을 각각 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다.

이러한 보고의무는 내부자거래를 규제하려는 목적보다는 유통시장에서의 주식 등의 취득 및 처분에 관한 정보를 신속하게 공시하도록 함으로써 증권시장의 투명성과 공정성을 확보

하고, 적대적 M&A를 목적으로 하는 음성적인 주식매집을 방지함으로써 경영권에 대한 불공정한 침탈을 방지하기 위해 도입된 제도이다.

(2) 규제내용

(가) 보고의무자

본인과 그 특별관계자(특수관계인, 공동보유자)가 보유하게 되는 주식 등의 수의 합계가 주식 등의 총수의 5% 이상 되는 자는 일정기간 내에 그 보유상황과 1% 이상 변동상황에 대해 보고의무가 있다.

특수관계인의 범위에 대하여는 「금융사지배구조법 시행령」 §3에서 상세히 규정하고 있다.

첫째, 본인이 개인인 경우에는 다음 해당자가 특수관계인에 포함된다.(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」 §5①2.가.에 따른 독립경영자 등은 제외)⁷⁰⁷⁾

- ① 배우자(사실상의 혼인관계에 있는 자 포함)
- ② 6촌 이내의 혈족
- ③ 4촌 이내의 인척
- ④ 양자의 생가의 직계존속
- ⑤ 양자 및 그 배우자와 양가의 직계비속
- ⑥ 혼인 외의 출생자의 생모
- ⑦ 본인의 금전, 그 밖의 재산에 의하여 생계를 유지하는 자 및 생계를 함께 하는 자
- ⑧ 본인이 혼자서 또는 그와 ①~⑦까지의 관계에 있는 자와 합하여 법인이나 단체에 30%이상 출자하거나, 그 밖에 임원(업무집행책임자는 제외. 이하 같음)의 임면 등 법인이나 단체의 중요한 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 있는 경우에는 해당 법인이나 단체와 그 임원(사실상 영향력 행사를 하지 않는다고 본인의 확인서 등을 통하여 확인되는 임원은 제외함)

707) 입양된 양자의 경우 특수관계인에 대한 판단기준을 양가로 할지 생가로 할지에 대한 논란이 있을 수 있으나 양자의 경우 생가의 직계존속까지만 특수관계인으로 포함하도록 규정하고 있는 등 기본적으로 양가를 기준으로 하되 특별히 생가의 경우는 생가의 직계존속만 특수관계인으로 하려는 취지인 것을 추정할 수 있으므로 양가를 기준으로 판단하는 것이 타당하다.

⑨ 본인이 혼자서 또는 그와 ①~⑧까지의 관계에 있는 자와 합하여 법인이나 단체에 30%이상 출자하거나, 그 밖에 임원의 임면 등 법인이나 단체의 중요한 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 있는 경우에는 해당 법인이나 단체와 그 임원(사실상 영향력 행사를 하지 않는다고 본인의 확인서 등을 통하여 확인되는 임원은 제외함)

둘째, 본인이 법인이나 단체인 경우에는 다음 해당자가 특수관계인이다.

① 임원

② 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사(이하 “계열회사”라 함) 및 그 임원

③ 혼자서 또는 위 첫째 란의 ①~⑨의 관계에 있는 자와 합하여 본인에게 30% 이상을 출자하거나 사실상 영향력을 행사하고 있는 개인 또는 법인, 단체와 그 임원

④ 본인이 혼자서 또는 본인과 ①~③까지의 관계에 있는 자와 합하여 법인이나 단체에 30% 이상을 출자하거나 사실상 영향력을 행사하고 있는 해당 법인, 단체와 그 임원

다만, 특수관계인이 소유하는 주식 등의 수가 1,000주 미만이거나 공동보유자가 아님을 증명하는 경우에는 특수관계인으로 보지 아니한다.(시행령 §141③)

공동보유자란 본인과 합의나 계약 등에 따라 ① 주식 등을 공동으로 취득하거나 처분하는 행위 ② 주식 등을 공동 또는 단독으로 취득한 후 그 취득한 주식을 상호 양도하거나 양수하는 행위 ③ 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 공동으로 행사하는 행위 등을 할 것을 합의한 자를 말한다.(시행령 §141②)

여기서 본인과 특별관계자 중 보유주식이 가장 많은 자를 대표보고자로 선정한 경우에는 그 대표보고자가 연명으로 보고할 수 있다.

(나) 보고대상 증권

보고대상 증권인 ‘주식 등’이란 의결권 있는 주식과 그 외에 대통령령으로 정하는 증권이 이에 해당되는데, 주식에 관계되는 증권으로 의결권 있는 주식으로 전환, 교환 또는 인도 청구할 수 있는 모든 증권이 해당된다.(시행령 §139)

대통령령에서는 ①주권상장법인이 발행한 증권 중에는 i)주권 ii)신주인수권이 표시된 것 iii)전환사채권 iv)신주인수권부사채권 v)앞에 열거한 증권과 교환을 청구할 수 있는

교환사채권 vi)앞에 열거한 증권을 기초자산으로 하는 파생결합증권(권리의 행사로 그 기초자산을 취득할 수 있는 것에 제한)을 정하고 있고, ②주권상장법인 이외의 자가 발행한 증권으로는 i) ①의 증권과 관련된 증권예탁증권 ii) ①에 열거한 증권 또는 앞의 증권과 교환을 청구할 수 있는 교환사채권 iii) ①에 열거한 증권 또는 앞의 두 증권을 기초자산으로 하는 파생결합증권(권리의 행사로 그 기초자산을 취득할 수 있는 것에 제한)을 그 적용 대상으로 규정하고 있다.

(다) 보유의 개념

보유는 소유 및 이에 준하는 경우를 말하는데 시행령 §142는

- ① 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 주식 등을 소유하는 경우
- ② 법률의 규정 또는 매매 그 밖의 계약에 의해 주식 등의 인도청구권을 갖는 경우
- ③ 법률의 규정이나 금전의 신탁계약·담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식 등의 의결권(의결권 지시권한 포함)을 가지는 경우
- ④ 법률의 규정이나 금전의 신탁계약·담보계약·투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식 등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우⁷⁰⁸⁾
- ⑤ 주식 등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
- ⑥ 주식 등을 기초자산으로 하는 옵션의 경우로 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서 지위를 갖는 경우
- ⑦ 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우에는 보유하는 것으로 규정한다.

708) 담보권자의 경우 담보권 설정시에는 대량보유 보고의무가 없으나, 담보제공자가 기한이익을 상실하여 담보권자에게 처분권한이 생기는 경우에는 소유에 준하는 보유를 하게 되므로 보고의무가 생기고, 실질적으로 처분하였을 때는 변동보고의무가 발생하고, 담보제공자의 경우 담보계약 체결시 §147①에 따른 변동보고의무가 없으나 §147④에 따른 중요한 사항의 변경보고의무가 발생하고, 담보권자가 보유주식을 처분하였을 때에는 §147①에 따른 변동보고의무가 발생한다.

(라) 보고내용 및 보고시기

보고서에는 본인 보유분뿐만 아니라 특별관계자의 보유분까지 함께 기재하여야 한다.

보고서에는 ① 대량보유상황 ② 보유목적(발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 목적, 단순투자 목적 및 그 외 일반투자 목적⁷⁰⁹⁾ 여부를 말함) ③ 그 보유주식 등에 관한 주요 계약내용 ④ 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 기재하여야 한다.

시행령 §153에서는 그 기재사항으로 다음 사항을 정하고 있다.

- i) 대량보유자와 그 특별관계자에 관한 사항
- ii) 보유주식 등의 발행인에 관한 사항
- iii) 변동사유
- iv) 취득 또는 처분 일자·가격 및 방법
- v) 보유형태
- vi) 취득에 필요한 자금이나 교환대상물건의 조성내역(차입인 경우에는 차입처를 포함한다)
- vii) i)부터 vi)까지의 사항과 관련된 세부사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항 등

보고시기는 주식 등을 5%이상 보유하게 된 자는 그 날부터 5일 이내에 그 보유상황을, 그 보유주식 비율이 발행주식 총수의 1%이상 변동된 경우에는 그날부터 5일 이내에 보고하여야 한다.

5일 기간 산정 시 공휴일, 노동절, 토요일은 산입하지 않는다.

다만 변동보고를 하는 경우로서 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §3-14에 해당하는 전문투자자가 단순투자 목적으로 보유하는 경우에는 보고의무 발생일이 속하는 분기의 다음달 10일까지, 일반투자 목적으로 보유하는 경우에는 보고의무 발생일이 속하는 달의 다음달 10일까지 보고하여야 하고, 그 외 투자자가 단순투자 목적으로 보유하는 경우에는 보고의무 발생일이 속하는 달의 다음달 10일까지, 일반투자 목적으로 보유하는 자의 경우에는 보고의무 발생일로부터 10일 이내에 보고하여야 한다. 한편 국가, 지방자치단체, 한국

709) 2020.1.29. 시행령 개정(2020.2.1. 시행)으로 경영 참여 목적, 단순투자 목적 외의 목적(일반투자 목적)이 추가

은행은 보고의무 발생일이 속하는 분기의 다음달 10일까지 신규보고 또는 변동보고를 할 수 있다.⁷¹⁰⁾

(마) 중요한 사항의 변경 보고(시행령 §155)

주식 등의 대량보유 보고를 행한 자는 그 보유 목적이나 그 보유 주식 등에 관한 주요 계약내용 등 대통령령으로 정하는 중요한 사항의 변경이 있는 경우에는 5일 이내에 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다. 이와 관련하여 시행령 §155는 ① 보유 목적 ② 보유 주식 등에 대한 신탁·담보계약, 그 밖의 주요계약내용 ③ 보유 형태(소유와 소유 외의 보유 간에 변경이 있는 경우만 해당한다)를 중요한 사항의 변경이 있는 경우로 보고 있다.

(3) 대량보유 보고의무 위반에 대한 제재 (법 §150①, 시행령 §158)

주식등의 대량보유상황을 보고하지 아니하거나, 중요 사항에 대한 거짓보고 또는 기재를 누락한 경우에는 대통령령으로 정하는 일정기간 동안 5%를 초과하는 위반부분에 대한 의결권 행사가 제한되며, 금융위원회는 6개월 이내의 기간을 정하여 그 위반분의 처분을 명할 수 있다.⁷¹¹⁾

시행령 §158에서는 고의·중과실에 의한 경우와 착오 등에 의한 경우를 구분하여 의결권 행사 제한기간을 따로 정하고 있다.

즉, ① 고의나 중과실로 대량보유 보고를 하지 아니한 경우 또는 중요사항을 거짓으로 보고하거나 그 기재를 빠뜨린 경우에는 해당 주식 등의 매수 등을 한 날부터 그 보고(정정 보고를 포함)를 한 후 6개월이 되는 날까지의 기간 ② 법 및 시행령, 그 밖의 다른 법령에 따라 대량 보유상황이나 그 변동·변경내용이 금융위원회와 거래소에 이미 신고가 되었거나, 정부의 승인·지도·권고 등에 따라 주식 등을 취득하거나 처분하였다는 사실로 인한 착오가 발생하여 대량보유 보고가 늦어진 경우에는 해당 주식 등의 매수 등을 한 날부터 그 보고를 한 날까지의 기간 동안 의결권 행사가 제한된다.

710) 과거 경영참여목적이 없는 전문투자자의 단순투자자의 경우 다음 달 10일까지 보고하여야 했으나 2009.7.1. 시행령 개정으로 분기의 다음달 10일까지 보고하도록 변경되었고, 이후 2020.1.29. 시행령 개정으로 인해 국가·지방자치단체·한국은행을 제외한 전문투자자의 일반투자자의 경우에는 다음달 10일까지의 보고하도록 변경되었다.

711) 그 동안 동 규정에 따라 처분명령을 한 사례는 약 9건이 있었다.

대량보유 보고서류 또는 정정보고서 중 중요한 사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 아니한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처하며(법 §444 18.), 대량보유 보고의무를 위반하여 보고를 하지 아니한 자에 대하여는 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처하며(법 §445 20.), 금융위원회의 처분명령 또는 시정명령을 위반한 자에 대하여는 1년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.(법 §446 26.)

또한, 대량보유 보고서류 또는 정정보고서 중 중요한 사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 않은 경우 및 대량보유 보고의무를 위반하여 보고를 하지 아니한 자에 대하여는 주권상장법인이 발행한 주식의 시가총액의 10만분의 1(5억원을 초과하는 경우에는 5억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.(법 §429④)

나. 임원 등의 특정증권 등 소유상황 보고의무(법 §173)

(1) 의의

주권상장법인의 임원 또는 주요주주는 임원 또는 주요주주가 된 날부터 5일 이내에 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하고 있는 특정증권 등의 소유상황을 대통령령이 정하는 방법에 따라 각각 증권선물위원회와 거래소에 보고하여야 한다. 또한 그 특정증권 등의 소유상황에 변동이 있는 경우에도 그 변동이 있는 날부터 5일까지 그 내용을 동일한 방법으로 보고하여야 한다. 이러한 보고의무는 임원·주요주주로 하여금 자기 회사와 관련된 특정증권 등의 소유내용을 공시하게 함으로써 내부정보의 이용을 방지하는 감시기능 역할을 하고 임원·주요주주가 6월 이내의 매매로 이익을 얻은 경우 단기매매차익 반환청구 자료로 활용하며 대량보유 여부에 대한 확인수단으로 활용하기도 한다.

(2) 규제내용

(가) 보고의무자

종전 「증권거래법」에서는 주권상장법인의 등기임원(이사 및 감사) 또는 주요주주가 보고의 무자이었으나, 현행 「자본시장법」에서는 등기임원과 주요주주 이외에 「상법」 §401의2① 각

호에 의한 업무집행지시자와 사실상의 이사를 포함하였다.

한편, 임원 및 주요주주 등 보고의무자가 아닌 자가 소유주식 보고의무 위반죄를 범할 수 있는지와 관련하여 논란이 있다. 판례⁷¹²⁾는 동 보고의무는 일신전속적인 책임이 아니므로 보고의무자가 아닌 자도 보고의무자와 함께 동 범죄를 저지를 수 있다고 판시하였다.

(나) 보고대상 증권

종전 「증권거래법」에서는 당해 법인의 주식에 한하여 보고의무가 있었으나 현행 「자본시장법」에서는 내부자의 단기매매차익 반환규정에서 정의하고 있는 “특정증권 등”을 보고대상 증권으로 확대하고 있다. 따라서 당해 법인이 발행한 증권 외에도 증권예약증권, 당해 법인 이외의 자가 발행한 교환사채권, 그 외 이러한 증권만을 기초자산으로 하는 금융투자상품이 모두 보고대상에 포함되게 되었다.

(다) 보고기한 및 공시(법 §173①)

종전 「증권거래법」 §188⑥에서는 임원 또는 주요주주의 주식소유상황 보고의무 기한은 최초 보고의 경우에는 임원 또는 주요주주가 된 날로부터 10일 이내에 보고하도록 하였고, 소유주식수의 변동이 있는 경우에는 그 변동이 있는 날이 속하는 달의 다음 달 10일까지 그 내용을 증권선물위원회와 거래소에 보고하도록 하였다.

그러나 현행 「자본시장법」은 최초 보고와 변동 보고 모두에 대하여 각각 5일 이내에 보고하도록 하여 그 보고기한을 단축하였다. 보고기한 일수 산정 시 공휴일, 노동절, 토요일은 산입하지 않는다. 한편, 동일자에 동일수량의 주식을 매매한 경우에도 그 변동내역을 기재한 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고를 하여야 한다.⁷¹³⁾ 이는 대량보유 보고의무와 차이가 있는 부분이다.

다만, 변동보고의무에 한하여 변동수량이 1,000주 미만이고 그 취득 또는 처분금액이 1,000만원 미만인 경우에는 변동보고의무를 면제하고 있다.(누적 변동수량이 1,000주 이상이 되거나, 누적 취득(처분)금액이 1,000만원 이상이 되는 경우 보고의무가 발생)(시행령 §200⑤)

712) 서울고등법원 2004.12.16. 선고 2004노1743 판결 참조. 1심에서는 동 보고의무가 일신전속적인 책임으로 판단하여 공범에 대해 무죄를 선고하였으나 2심에서 파기되었다.

713) 금융감독원, 「기업공시 실무안내」, 2018년 12월, 465면 참조

또한, 종전 「증권거래법」에서는 증권선물위원회와 거래소로 하여금 보고서를 비치하게 하고 일반인에게 공람하도록 규정하였으나 「자본시장법」은 보고서 비치·공람뿐만 아니라 인터넷 홈페이지 등을 통하여 적극적으로 공시하도록 의무를 부과하고 있다.(법 §173②)

(라) 보고서 기재내용(시행령 §200②)

주권상장법인의 임원 또는 주요주주가 특정증권 등의 소유상황과 그 변동내용을 보고하는 경우에는 ① 보고자 ② 해당 주권상장법인 ③ 특정증권 등의 종류별 소유 현황 및 그 변동에 관한 사항을 보고서에 기재하여야 한다.

시행령에서 규정한 사항 외에 보고서의 서식과 작성방법 등에 관하여 필요한 사항은 금융위원회가 증권선물위원회의 심의를 거쳐 정하여 고시한다.

(3) 벌칙(법 §446 31.)

임원 등의 특정증권 등 소유상황 보고의무를 위반하여 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자에 대하여는 1년이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

다. 임원 등의 특정증권 등 거래계획 보고(법 §173의3)

(1) 의의

2024.1월 「자본시장법」 개정으로 주권상장법인의 임원 또는 주요주주가 특정증권 등의 매매, 그 밖의 거래를 하려는 경우 거래계획을 그 거래기간의 개시일 전 30일 이내에 각각 증권선물위원회와 거래소에 보고하도록 하고, 거래계획 등을 보고하여야 하는 자가 거래계획에 중요사항을 기재 또는 표시하지 아니하거나 거짓으로 기재 또는 표시한 경우 등에 대하여 과징금을 부과할 수 있도록 하는 제도가 도입되었다.

기존에는 주권상장법인의 주요주주가 보유주식을 장내에서 매도하는 경우 사전공시 의무가 없어서, 만약 그가 보유주식을 장내에서 대량으로 매도하는 경우 시장의 혼란과 투자자 피해를 야기하므로 이를 막기 위한 제도적 장치가 필요하다는 지적이 제기됨에 따라 미국과 같이 주요주주의 주식 등 매도에 대해 원칙적으로 사전신고 의무를 부여하고, 거래계획도 제출하도록 한 것이라 할 수 있다.

(2) 규제내용

특정증권 등의 소유상황 보고제도와 같이 주권상장법인의 등기임원(이사 및 감사) 또는 주요주주가 보고의무자이다. 등기임원과 주요주주 이외에 「상법」 §401의2① 각 호에 의한 업무집행지시자와 사실상의 이사도 포함된다. 다만 전문투자자, 집합투자기구, 투자목적 회사 등 대통령령으로 정하는 자는 규제대상에서 제외된다.

보고대상 증권 역시 소유상황보고와 같다. 따라서 당해 법인이 발행한 증권 외에도 증권 예탁증권, 당해 법인 이외의 자가 발행한 교환사채권, 그 외 이러한 증권만을 기초자산으로 하는 금융투자상품이 모두 보고대상에 포함된다.

주권상장법인의 임원 또는 주요주주가 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래(상속·주식배당 등 대통령령으로 정하는 부득이한 사유로 하는 매매, 그 밖의 거래 제외)를 하려는 때에는 거래목적, 거래가격, 거래수량, 거래기간 등을 그 거래기간의 개시일 전 30일 이내에 증권 선물위원회와 거래소에 각각 보고하여야 한다. 다만, 거래계획의 거래수량 및 거래금액과 그 거래계획의 개시일 기준 과거 6개월간 거래수량 특정증권 등 총수량의 1% 미만이고, 거래금액이 50억원 미만인 경우에는 그러하지 아니하다.

거래계획을 보고한 자는 그 거래계획을 보고한 때부터 그 거래계획에 따른 거래기간의 종료일까지는 새로운 거래계획을 보고하여서는 안되고, 그 거래계획에 따라 특정증권등의 거래등을 하여야 한다. 다만, 거래 당시의 시장 상황 등을 반영하여 필요한 경우에 한정하여 거래금액의 30% 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 거래계획과 달리 거래 등을 할 수 있다. 거래계획 보고자는 사망, 파산, 시장변동성 확대로 과도한 손실이 예상 되는 경우 등 부득이한 사유가 발생하는 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 증권선물 위원회와 거래소에 보고한 후 그 거래계획을 철회할 수 있다.

증권선물위원회와 거래소는 제1항에 따라 보고된 거래계획(제4항에 따라 철회된 경우를 포함한다)을 3년간 갖추어 두고, 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다.

(3) 과징금(법 §429)

금융위원회는 제173조의3에 따라 거래계획 등을 보고하여야 하는 자가 ① 거래계획에 중요사항을 기재 또는 표시하지 아니하거나 거짓으로 기재 또는 표시한 때, ② 거래계획을 보고하지 아니하고 특정증권등의 거래등을 한 때, ③ 거래기간의 종료일 이전에 새로운 거래계획을 보고한 때, ④ 거래계획에 따라 특정증권등의 거래등을 하지 아니한 때, ⑤ 제173조의3제4항을 위반하여 거래계획을 철회한 때는 해당 주권상장법인이 발행한 주식의 시가총액의 1만분의 2(20억원을 초과하는 경우에는 20억원)를 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다. 다만 위반행위가 있었던 때부터 5년이 경과하면 이를 부과하여서는 아니 된다.

라. 단기매매차익 반환(법 §172)

(1) 의의

단기매매차익이라 함은 주권상장법인의 내부자가 그 법인이 발행한 증권 등(이하 ‘특정증권 등’이라 함)의 매수⁷¹⁴⁾(권리 행사의 상대방이 되는 경우로서 매수자의 지위를 가지게 되는 특정증권 등의 매도를 포함)를 한 후 6개월 이내에 매도(권리를 행사할 수 있는 경우로서 매도자의 지위를 가지게 되는 특정증권의 매수를 포함)를 하거나, 매도를 한 후 6개월 이내에 매수를 함으로써 취득한 이익을 말한다. 이러한 단기매매거래로 인하여 취득한 이익은 중요정보 이용 여부와 관계없이 당해 법인 등 청구권자의 요구에 의하여 당해 법인에 반환된다.

714) 장내·장외에서 이루어지는 전형적인 매매는 물론 신주인수, 실권주인수 등 발행시장에서의 취득, 교환, 대물변제 등과 같이 금전을 대가로 취득하거나 처분하는 일체의 행위를 말하며, 여기서 매매가 아닌 상속이나 증여에 의한 무상취득·주식배당·주식분할·주식병합·합병 등에 의한 주식취득 등은 단기매매차익 반환대상거래에 해당하지 않는다.

(2) 반환의무자

단기매매차익 반환의무 대상자는 주권상장법인의 임원·직원·주요주주와 주권상장법인이 모집·사모·매출하는 특정증권 등을 인수한 투자매매업자이다.

여기서 말하는 임원의 범위에는 법인등기부상 등기된 이사와 감사뿐만 아니라 「상법」 §401의2① 각 호의 업무집행지시자와 사실상의 이사 등이 포함된다.(법 §172①) 종전 「증권거래법」에서는 모든 직원을 단기매매차익 반환의무자로 규정하고 있었으므로 집행임원을 별도로 임원으로 분류하지 않더라도 직원의 신분에서 단기매매차익을 반환시킬 수 있었으나 「자본시장법」에서는 재무·회계·공시 등 일정한 부서의 직원만 반환의무자로 제한하고 있어 집행임원까지 직원으로 분류할 경우 소속 부서에 따라 집행임원이 반환의무자에서 제외될 소지가 있었다. 이러한 문제점을 염두에 두고 집행임원도 임원으로 규정하여 규제의 실효성을 높인 데 의미가 있다.

일반직원의 경우에는 종전 「증권거래법」에서와는 달리 원칙적으로 규제대상에서 제외하지만 직무상 미공개중요정보를 지득할 수 있는 자로서 대통령령이 정하는 자는 규제 대상에 포함된다.(법 §172①) 예컨대 법인에서 주요사항보고서 기재사항에 속하는 것의 수립, 변경, 추진, 공시, 그 밖에 이와 관련된 업무에 종사하고 있는 직원과 그 법인의 재무, 회계, 기획·연구개발에 종사하고 있는 직원 중에서 증권선물위원회가 미공개중요정보를 알 수 있는 자로 인정하는 경우에는 단기매매차익 반환의무 대상자가 된다.⁷¹⁵⁾(시행령 §194) 여기서 직원이 정규직인지 비정규직인지 여부는 불문한다.

단기매매차익 반환의무 대상자가 되는 주요주주라 함은 ① 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 법인의 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 10이상의 주식을 소유한 자 또는 ② 임원의 임면 등의 방법으로 법인의 중요한 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(사실상 지배주주)로서 대통령령이 정하는 자를 말한다.(법 §9①, 「금융사지배구조법」 §2 6.)

715) 당초 시행령안은 임원(업무집행지시자 포함)의 비서·운전기사 등 보조업무에 종사하고 있는 직원도 단차부과대상으로 규정하고 있었으나 내부자거래 금지로 규제하면 족하기 때문에 삭제되었으며, 증권선물위원회가 2009.1.21. 제정한 「단기매매차익 반환 등에 관한 규정」 §2에서는 ②법 §174①의 미공개정보를 이용한 혐의가 있어 수사기관 통보 또는 고발되는 직원도 단기매매차익 반환의무 대상자로 정하여 시행령보다 직원의 범위를 넓게 보았으나, 2011.11.4 「단기매매차익 반환 및 불공정거래 조사·신고 등에 관한 규정」을 제정하면서 동 조항은 삭제되었다.

또한 「금융사지배구조법 시행령」 §4는 “대통령령으로 정하는 자”를 i) 단독으로 또는 다른 주주와의 합의·계약 등에 따라 대표이사 또는 이사의 과반수를 선임한 주주 또는 ii) 경영전략·조직변경 등 주요 의사결정이나 업무집행에 지배적인 영향력을 행사한다고 인정되는 자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 주주로 규정하고 있다. 그럼에도 주요주주를 판단함에 있어 계산주체만을 기준으로 하고 있어 주요주주와 밀접한 관계(직계존비속, 형제 자매, 자금대여관계에 있는 자 등)에 있는 주주에 대하여는 단기매매차익 반환 규제를 직접 적용할 수 없는 한계가 있는 것도 사실이다.⁷¹⁶⁾

(3) 반환대상 증권(‘특정증권 등’)

단기매매차익 반환대상이 되는 증권은

- ① 주권상장법인이 발행한 증권
- ② ①의 증권과 관련된 증권예탁증권
- ③ 그 법인 외의 자가 발행한 것으로서 ①과 ②의 증권과 교환을 청구할 수 있는 교환사채권
- ④ ①~③까지의 증권만을 기초자산으로 하는 금융투자상품이다.

다만, 그 법인이 발행한 증권이라도 i)채무증권 ii)수익증권 iii)파생결합증권은 원칙적으로 단기매매차익 반환대상 증권이 아니나, 채무증권 중에서 주식관련 사채권[전환사채권·신주인수권부사채권·이익참가부사채권·그 법인이 발행한 지분증권(증권예탁증권 포함) 또는 전환사채권과 신주인수권부사채권 및 이익참가부사채권과 교환을 청구할 수 있는 교환사채권]은 단기매매차익 반환대상이 되며, 그 법인과 관련된 증권만을 기초자산으로 하는 금융투자상품(파생결합증권도 포함)도 단기매매차익 반환대상이 된다.(법 §172④4., 시행령 §196) 이에 따라, 일반사채권과 이를 기초자산으로 하는 금융투자상품[예컨대, 신용부도스왑(Credit Default Swap)]은 단기매매차익 반환대상에서 제외되었다.

716) 이와 관련하여 판례는 “주요주주에 해당하는지 여부는 개별 주주 1인을 기준으로 판단해야 한다”고 하면서 “대주주 60명은 모두가 집합적으로 의결권을 행사하면서 사실상 1대 주주로서 임원의 임면 등 당해 법인의 주요 경영 사항에 대하여 영향력을 행사하고 있는 주요주주라고 판단”한 원심을 파기하였다.(서울고등법원 2008.6.24. 선고 2007노653 판결)

(4) 반환청구권자

단기매매차익 반환청구권자는 원칙적으로 당해 법인이지만 부차적으로 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권 또는 증권예탁증권을 소지한 자를 포함한다)도 그 법인으로 하여금 단기 매매차익 취득자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 그 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위하여 그 청구를 할 수 있다.(법 §172②) 종전 「증권거래법」에서는 증권선물위원회도 대위 청구권자에 포함시켰으나 「자본시장법」에서는 증권선물위원회의 대위청구권을 삭제하였다.

한편, 주주가 단기매매차익 반환청구에 관한 소를 제기하여 승소한 경우에는 그 주주는 회사에 대하여 소송비용, 그 밖에 소송으로 인한 모든 비용의 지급을 청구할 수 있다.(법 §172④)

(5) 단기매매차익 취득사실의 공시

증권선물위원회는 단기매매차익의 발생사실을 알게 된 경우에는 해당 법인에 이를 통보 하여야 하며, 그 법인은 통보받은 내용을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다.

시행령 §197는 공시방법을 다음과 같이 구체적으로 정하고 있다.

- ① 단기매매차익을 반환해야 할 자의 지위(임원, 직원 또는 주요주주)
- ② 단기매매차익 금액(임원별·직원별 또는 주요주주별로 합산한 금액)
- ③ 증권선물위원회로부터 단기매매차익 발생사실을 통보받은 날
- ④ 해당 법인의 단기매매차익 반환 청구 계획
- ⑤ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위하여 청구를 할 수 있다는 내용이 공시에 포함되어야 한다.

중전 「증권거래법」은 증권선물위원회가 당해 법인에 대해 단기매매차익 반환요구를 할 수 있도록 규정하고 동 요구에 불응할 경우 금융위원회에 필요한 조치(임원 해임권고, 유가증권 발행제한 등)를 취하도록 요청할 수 있다고 규정하고 있었으나 증권선물위원회의 반환요구를 단순 통보로 완화하고 요구 불응에 대한 조치권도 삭제하면서 규제의 실효성을 확보하기 위해 당해 법인에 대해 공시의무를 부과하였다.

당해 법인이 공시의무를 이행하지 않을 경우 증권선물위원회는 임원의 해임권고, 증권발행제한 등의 조치를 취할 수 있다.(법 §426⑤ 등)

(6) 단기매매차익 반환의 예외

주요주주가 매도·매수한 시기 중 어느 한 시기에 있어서 주요주주가 아닌 경우에는 단기매매차익 반환제도가 적용되지 아니한다. 한편, 헌법재판소⁷¹⁷⁾는 단기매매차익 반환 조항의 입법취지와 단기매매차익반환의 예외를 정한 중전 「증권거래법 시행령」 §83의6의 성격 및 헌법 §23가 정하는 재산권 보장의 취지를 고려하면 내부정보를 이용할 가능성조차 없는 주식거래의 유형에 대하여는 이 사건 법률조항이 애당초 적용되지 않는다고 판시하고 있다. 다만, 지금까지 예외조항에 해당되지 않는 사항에 대해 내부정보를 이용할 가능성조차 없는 주식거래 유형으로 인정한 사례는 없다. 오히려 판례⁷¹⁸⁾는 법인의 임직원인 사람의 배우자가 임직원인 남편으로부터 주식거래를 위임받아 거래한 경우도 단기매매차익 반환대상에 해당된다고 판시하였다.

(7) 효과

단기매매차익거래에 대한 형사처벌 규정은 없을 뿐만 아니라 그 거래 자체의 효력에도 아무런 영향을 미치지 않는다. 다만, 반환청구가 있는 경우 취득한 차익만 회사에 반환하면 되고 이러한 반환청구권은 이익의 취득이 있는 날로부터 2년 내 차익취득자에 대하여 반환청구를 행사하지 아니하면 소멸한다.(법 §172⑤)

717) 헌법재판소 2002.12.18. 선고 99헌바105 판결 참조

718) 대법원 2007.11.30. 선고 2007다24459 판결 참조, 동 판례는 법인의 임직원인 남편이 배우자의 주식거래를 알고 있었고 남편으로부터 배우자가 주식거래를 위임받은 사실을 인정한 것으로 만약 배우자가 남편 몰래 주식을 거래한 사실이 인정된다면 반환예외에 해당될 소지도 있다.

8. 불공정거래 조사 및 조치

가. 조사의 개념

불공정거래 조사라 함은 「자본시장법」 또는 동 법에 의한 명령이나 금융위원회 규정 또는 명령에 위반된 사항이 있거나 공익 또는 투자자보호를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에 관계자에게 참고가 될 보고 또는 자료의 제출을 명하는 등 관련 사항을 수집, 확인하고 이에 필요한 조치를 취하는 일련의 과정을 말하며, 이러한 일련의 행위를 할 수 있는 권한을 조사권이라 한다. 이러한 조사 중에 「자본시장법」 제4편에 규정된 사항에 대한 조사를 협의의 불공정거래 조사라고 한다.

나. 불공정거래 조사·조치 권한

「자본시장법」상 불공정거래의 규제(「자본시장법」 제4편) 관련 조사·조치권한은 증권선물위원회의 고유 권한이다.(법 §426) 「자본시장법」에서 열거하고 있는 증권선물위원회 고유 조사·조치권한은 내부자의 단기매매차익 반환(법 §172), 임원등의 특정증권 등 소유상황 보고(법 §173), 미공개중요정보 이용행위 금지(법 §174), 시세조종행위 등의 금지(법 §176), 부정거래행위 등의 금지(법 §178) 등이 있다.

또한, 증권의 발행 및 유통(「자본시장법」 제3편) 관련 조사·조치권한은 본래 금융위원회의 권한이나 증권선물위원회에 위임되어 있다.(법 §438②, 시행령 §387①) 다만, 5억원을 초과하는 과징금의 부과, 1개월 이상의 업무 전부 정지, 지점 그 밖의 영업소의 폐쇄 조치는 증권선물위원회에 위임되지 않고 금융위원회의 권한으로 남아 있다.

한편, 증권선물위원회의 권한 중 실제 불공정거래 조사업무는 금융감독원장에게 위탁되어 있다.(법 §438④, 시행령 §387③) 금융감독원장에게 위탁된 권한을 살펴보면 불공정거래 등 조사업무의 집행, 불공정거래 혐의자에 대한 주의·경고, 불공정거래와 관련된 금융투자업자 등에 대한 기관경고·기관주의(그 임원에 대한 주의적 경고, 주의, 그 직원에 대한 6개월 이내의 정직·감봉·견책·경고·주의 요구), 단기매매차익 발생사실의 해당 법인에의 통보 등이 있다.

다. 조사의 법적 성질

불공정거래 조사는 원칙적으로 당사자의 동의와 협조를 전제로 한 청문적 성격의 행정상 임의조사의 성격을 띠지만, 시세조종 등 불공정거래 조사와 관련하여서는 압수·수색 등 강제조사권이 발동될 수 있으므로 특수한 행정권이라 할 수 있다.

다만, 임의조사의 경우에도 출석요구 등에 불응하는 경우 형사처벌의 대상이 됨으로써 간접적 강제력에 의해 실효성이 담보되는 권력적 행정조사에 가깝다고 할 수 있다.

라. 조사의 법적 근거

불공정거래 조사는 국민의 신체나 재산은 물론 사생활의 비밀에 대하여 중대한 영향을 미치는 일종의 권력적 행정조사이므로 조사를 함에 있어서는 반드시 법령의 근거가 필요하다.

먼저, 「자본시장법」 §426는 불공정거래에 대한 임의조사에 관해 규정하고 있고 동 법 §427는 압수·수색 등 강제조사에 관한 사항을 규정하고 있다. 다음으로 구체적인 조사 업무 처리 방법 및 절차 등에 관한 세부집행에 관하여는 「자본시장 조사업무 규정」(임의조사의 경우)과 「단기매매차익 반환 및 불공정거래 조사·신고 등에 관한 규정」(강제조사의 경우)에서 상세하게 규정하고 있다.

마. 조사권의 행사방식

불공정거래 조사의 행사방식은 크게 임의조사와 강제조사로 나누어서 살펴볼 수 있는데, 대부분 임의조사 방식으로 조사권이 행사되고 있다.

(1) 임의조사권의 행사

금융감독원장은 「자본시장법」 §426에 근거하여 포괄적인 조사권을 가지는 금융위원회와 불공정거래와 관련한 한정적인 조사권을 가지는 증권선물위원회로부터 조사집행업무를 위탁받아 행사하고 있다.(법 §438④, 시행령 §387③ 및 별표20 제103호)

(2) 강제조사권의 행사

증권선물위원회는 「자본시장법」 §427에 의하여 내부자의 단기매매차익(법 §172), 임원 등의 특정증권 등 소유상황 보고의무(법 §173), 미공개중요정보 이용행위 금지의무(법 §174), 시세조종(법 §176), 부정거래행위(법 §178), 시장질서교란행위(법 §178의2), 공매도제한(법 §180) 및 순보유잔고의 보고·공시의무(법 §180의2, §180의3)를 위반한 행위를 조사하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 금융위원회 소속 공무원(조사공무원)으로 하여금 위반행위의 혐의가 있는 자를 심문하거나 물건을 압수 또는 사업장 등을 수색하게 할 수 있다. 이러한 압수·수색을 위해서는 검사의 청구에 의한 법원의 영장이 있어야 한다. 조사공무원이 위반행위를 조사하기 위하여 압수 또는 수색을 하는 경우에는 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계자에게 내보여야 한다.(법 §427)

바. 조사의 방법

금융감독원 등 조사기관은 조사사건의 불공정거래 혐의사실을 확인하고 입증하기 위하여 관계자에 대하여 다음과 같은 방법과 수단으로 조사를 할 수 있다.

첫째, 「자본시장법」 §426 및 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 §4에 의하여 금융기관 특정점포에 서면으로 관계자의 금융거래정보 등 조사에 필요한 장부·서류 기타 물건의 제출을 요구하거나 증권관계기관에 대하여 사용목적과 조사대상 증권의 종류·종목·거래기간 등을 기재한 서면에 의하여 자료제출을 요구할 수 있다.

둘째, 조사과정에서 관계자에게 조사사항과 관련된 증언을 청취하거나 경위 또는 문답을 받기 위해 출석을 요구할 수 있다.

셋째, 관계자에 대하여 조사사항에 관한 사실과 상황에 대한 진술서의 제출을 요구할 수 있다.

넷째, 사무소 또는 사업장에서의 출입을 통한 서류, 그 밖의 물건을 조사하거나 장부·서류 등을 영치할 수 있으며, 특히 금융감독원장은 피검사기관에 대하여 검사의 방법으로 조사를 할 수 있다.

다섯째, 조사업무에 필요한 경우 행정기관에 사무 협조요청을 할 수 있고, 외국 감독기관과의 정보교환도 가능하다.

사. 조사결과 조치

조사결과 불공정거래 혐의 등이 발견된 경우 i) 불공정거래 혐의자에 대한 고발·수사기관 통보·경고·주의 조치, ii) 공시의무 위반자에 대한 과징금 부과·증권 발행제한·고발·수사기관 통보 조치, iii) 불공정거래 혐의가 있는 금융투자업자 및 그 임직원에 대한 감봉요구·정직요구 등의 조치를 취함으로써 규제의 실효성을 확보할 수 있다(제426조). 또한 2023.7월 「자본시장법」 개정으로 불공정거래 행위자가 위반행위를 자진신고하거나 타인의 죄에 대해 진술·증언하는 경우 형벌이나 과징금을 감면할 수 있게 되었다. 불공정거래는 다수의 범죄혐의자가 관련되어 은밀하고 조직적으로 이루어지는 경우가 많아 내부자의 진술·증거 확보가 중요하다는 정책적 고려가 담긴 것이라 할 수 있다(제448조의2).

한편, 증권선물위원회 위원장은 i) 천재지변·전시·사변·경제사정의 급격한 변동 그 밖의 이에 준하는 사태로 인하여 상당한 기간 증권선물위원회 개최가 곤란한 경우 그 처리에 긴급을 요하는 사항, ii) 수사당국이 수사중인 사건으로서 즉시 통보가 필요한 사항, iii) 위법행위가 계속되거나 반복되어 투자자보호와 공정거래질서 유지를 위하여 즉시 조치가 필요한 사항, iv) 위법행위 혐의자의 도주·증거인멸 등이 예상되는 사항, v) ii)~iv)에 준하는 경우로서 투자자보호와 공정거래질서 유지를 위하여 신속한 조치가 필요하고 증권선물위원회 개최의 실효성이 떨어질 것이 명백한 사항에 대하여 긴급조치(Fast Track)⁷¹⁹⁾로서 검찰에 수사기관 통보할 수 있다.(「자본시장 조사업무 규정」 §19②)

또한 2024.10월 「자본시장법」개정(시행일: 2025. 4. 23.)으로 특정 불공정거래 행위를 하였다고 판단할 상당한 이유가 있고 불법이익 은닉 방지를 위하여 금융거래를 정지할 상당한 필요성이 인정되는 경우 금융위원회가 해당 의심 계좌에 대한 지급정지를 금융회사에 요구할 수 있고(제426조의2 신설), 지급정지 조치가 완료되기 전에 명의인 등 제3자에게 누설한 자는 1년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처할 수 있다(제446조). 뿐만

719) 긴급·중대사건에 대해 증권선물위원회 심의를 생략하고 증권선물위원장(금융위원회 부위원장) 결정으로 검찰에 이첩하는 제도

아니라 금융위원회는 특정 불공정거래 행위를 한 자에 대하여 최대 5년간 자기 계산으로 행하는 금융투자상품의 거래, 주권상장법인 등의 임원으로서의 선임·재임을 제한할 수 있게 되었다(제426조의3 신설).

아. 불공정거래 규제 기관

한국거래소는 주가감시, 이상매매 심리업무를 통하여 불공정거래 혐의가 있는 혐의종목의 매매장, 호가장, 혐의자의 증권계좌 등 심리결과를 금융감독원에 통보한다.

금융감독원은 자체정보, 거래소의 통보사항, 민원 등의 제보사항을 기초로 하여 「자본시장법」 위반 혐의사항을 확인·입증하기 위하여 관련자에 대한 자료제출요구, 출석요구 등의 방법으로 조사하고 혐의자에 대해 증권선물위원회를 통해 검찰에 고발 등의 조치를 한다.

금융위원회(자본시장조사과)는 거래소 통보사항 등을 기초로 강제조사권 등을 활용하여 조사하고, 혐의자에 대해 증권선물위원회를 통해 고발 등의 조치를 한다.

검찰은 증권선물위원회(금융감독원)의 고발 또는 통보에 따라 강제수사권 행사를 통해 국가형벌권을 집행하며, 수사과정에서 불공정거래 행위 혐의가 포착되는 경우 금융감독원에 조사를 의뢰하기도 한다.

한편, 「사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률」에 의거하여 2019. 7월, 금융위원회 공무원 및 금융감독원 직원이 특별사법경찰⁷²⁰⁾에 지정되었으며, 특별사법경찰은 자본시장 불공정거래 사건에 대하여 압수수색, 통신조회 등 강제수단을 활용하여 수사하고 그 결과를 검찰에 송치한다.

720) 경찰의 권한이 미치지 곤란한 특정 지역이나 전문영역에 한하여 일반공무원 등에게 사법경찰권을 부여하는 제도

제4절 회계감독

1. 회계감독의 개요

가. 회계감독의 목적

현대 기업은 불특정 다수의 투자자로부터 자본을 조달하고 여러 금융회사로부터 자금을 차입하여 설비에 투자하고 재화와 용역을 생산하여 소비자에게 공급한다. 이러한 자금조달 과정에서 신뢰할 수 있는 정보가 충분히 제공되지 않는다면 투자자는 효율적인 투자 의사 결정을 내리기 어렵다. 기업 경영자는 외부의 투자자나 채권자보다 기업의 재무상태 또는 경영성과 등에 대하여 보다 정확하고 많은 정보를 가지고 있다. 따라서 이러한 정보가 적절히 외부에 공개되지 않는다면 경영자와 외부 이해관계자 사이에 정보의 불균형 (information asymmetry) 현상이 발생하고, 이는 경영자의 도덕적 해이(moral hazard) 및 시장의 불신을 초래하여 자본시장의 신뢰성이 손상될 수 있다.

투자자의 의사결정을 위해 회사가 투자자나 이해관계자에게 제공하는 가장 중요한 정보는 재무제표로 대표되는 재무정보이다. 회사와 투자자나 이해관계자간에 정보의 불균형을 해소하고 정확하고 신뢰성 있는 재무정보가 작성·공시되도록 여러 가지 제도적 장치가 구축되어 있고, 이러한 제도적 장치가 효율적이고 효과적으로 작동되고 있는지 심사하고 조사하는 감독절차가 마련되어 있다. 이러한 일련의 제도 및 절차를 회계감독이라고 볼 수 있다.

사실 회계감독의 개념은 외국에서 별도로 정의되지 않고 대부분 자본시장에서 공시규제의 틀 속에서 이해되고 있다. 왜냐하면 기업공시의 핵심은 기업의 재무정보인 재무제표이며 재무제표의 정확성 및 신뢰성이 제고되도록 감독하는 것이 회계감독의 목적이기 때문이다. 현재 우리나라에서는 「자본시장법」과는 별도로 「외감법」에서 일정조건(상장법인, 상장예정법인, 자산총액 또는 매출액 500억원 이상 등)에 해당하는 주식회사 및 유한회사⁷²¹⁾는 외부 감사를 받도록 의무화되어 있다. 따라서 우리나라에서는 회계감독이 자본시장 규제의 틀을 넘어 경제사회의 인프라로서 회계에 대한 감독으로 이해되기도 한다.

721) 「외감법」 개정(2018.11.1. 시행)으로 유한회사가 외부감사대상으로 추가되었다.

결론적으로 회계감독의 목적은 미시적으로는 회사의 재무제표의 정확성(accuracy) 및 신뢰성(reliability)을 제고하는 것이며(회계투명성 제고), 거시적으로는 투자자나 이해관계자를 보호하고 자본시장의 건전한 발전을 도모하는 것이다.

나. 회계감독의 주요내용

회사 재무제표의 정확성 및 신뢰성을 제고하기 위한 제도적 장치 및 감독과정은 「자본시장법」, 「외감법」, 「공인회계사법」 등에 규정되어 있다. 금융위원회는 관련법령·규정을 입안·제정한다. 증권선물위원회는 회사 및 감사인에 대한 조사 및 감리업무를 수행하는 등 회계감독의 핵심적인 기관이다. 금융감독원은 증권선물위원회의 조사 및 감리업무를 지원 기관⁷²²⁾으로 회계감독을 실질적으로 수행하는 주체이다.

회계감독은 주로 다음 세 부분으로 대별할 수 있다. 첫째로 재무제표를 정확하게 작성하여 공시해야 할 책임은 회사에게 있기 때문에 회사는 회계감독의 1차적인 대상이 된다. 회계감독은 회사의 재무제표가 적정하게 작성되어 공시되도록 하는 제도적 장치를 마련하고 효과적으로 집행되는지를 심사하고 조사하는 것이다.

두 번째로는 외부감사인(회계법인 또는 감사반)에 대한 감독이다. 회사가 작성한 재무제표를 투자자가 보다 신뢰할 수 있도록 하기 위하여 외부감사인의 감사를 받도록 하고 있다. 외부감사인이 공정하고 독립적인 지위에서 감사를 수행하고 감사 품질을 제고하도록 하는 제도적 장치를 마련하고 감독하는 것이다.

세 번째로는 회사의 재무제표 작성기준인 회계처리기준, 외부감사인이 외부감사시 준수하여야 하는 회계감사기준 등 회계 관련 기준에 대한 감독이다. 이러한 회계 관련 기준에 대한 감독도 그 자체로서 중요성이 있다기보다는 중국적으로는 정확하고 신뢰성 있는 재무정보가 제공되도록 하여 투자자 및 이해관계자를 보호하고 자본시장의 건전한 발전을 도모하는데 그 의의가 있다고 하겠다.

1차적으로 회사가 적절한 절차와 방법에 따라 재무정보를 공시하도록 하고 있고, 2차적으로 회사로부터 독립된 외부전문가로부터 회계감사를 받도록 의무화하고 있을 뿐 아니라,

722) 「외감법」 §26(증권선물위원회의 감리업무 등), §38(업무의 위탁), 동법 시행령 §44(업무의 위탁)

3차적으로 회사의 재무보고와 외부감사인인 회계감사가 적절히 이루어졌는지 감독당국이 조사 및 감리를 수행하는 등의 장치를 두어 정확하고 신뢰성 있는 재무정보가 시장에 전달 되도록 하고 있다.

회계감독 제도 및 절차의 주요내용은 「자본시장법」 및 「외감법」에서 규정되어 있다. 기본적으로 「자본시장법」은 상장법인을 규제하고 있으며, 「외감법」은 외부감사인 및 외부감사대상 회사를 규제하고 있다. 개략적인 내용을 비교하면 다음과 같다.

| 「자본시장법」 및 「외감법」상 주요제도 및 절차 비교 |

구 분	자본시장법	외감법
목적	• 증권발행 · 유통 원활화 • 투자자 보호	• 외부감사를 통한 회계처리 적정 도모 • 이해관계인 보호
규제대상법인	• 상장법인 등 사업보고서 제출대상 법인	• 외부감사대상 주식회사 및 유한회사, 감사인
규제대상보고서	• 증권신고서 등 • 사업보고서(분·반기 포함) 등	• 재무제표 및 감사보고서 등
감독제도 및 절차	• 사업보고서 제출대상 법인의 재무제표 외부감사 의무화	• 일정요건에 해당하는 주식회사 및 유한회사의 재무제표 외부감사 의무화
	• 신고서 · 보고서 확인서명	• 경영자확인서(회계감사기준)
	• 내부감시장치제도	• 내부회계관리제도
	• 심사 및 조사제도 (사업보고서 제출대상 법인)	• 감사보고서 및 재무제표 감리 • 감사인 감리
	• 회사에 대한 제재조치 (임원해임권고, 과징금, 증권발행제한, 기타 행정조치) • 감사인에 대한 제재조치 (과징금)	• 회사에 대한 제재조치 (과징금, 임원해임권고, 증권발행제한, 감사인지정, 기타 행정조치) • 감사인에 대한 제재조치 (등록취소건의, 업무정지건의, 손해배상공동기금 추가 적립 등) • 공인회계사에 대한 제재조치 (등록취소건의, 직무정지건의, 감사업무 제한, 경고·주의 등)

다. 주요 선진국의 회계감독 현황

미국에서는 2001년 하반기부터 잇달아 터진 Enron, Worldcom, Tyco, Xerox 등 대기업의 회계분식사건으로 자본시장의 신뢰성이 크게 저하되면서 대공황에 이은 증권관련법 개혁 이후 최대의 개혁법인 Sarbanes-Oxley Act를 제정하여 회계분야의 감독을 크게 강화하였다. 공개기업의 재무제표의 정확성 및 신뢰성을 제고하기 위한 회사 및 감사인에 대한 제반 제도적 장치를 마련하였으며 미국 증권규제기관인 SEC(Securities and Exchange Commission)의 회계감독을 크게 강화하였다. 또한 SEC 감독하에 회계법인을 전담 감독하기 위한 민간 공적규제기구인 PCAOB(Public Company Accounting Oversight Board)를 설립하였다.

자본시장 선도국인 미국의 회계감독 강화 추세를 감안하여 우리나라를 비롯하여 유럽의 여러 국가와 캐나다, 일본 등 선진 주요국은 자국의 현실에 맞게 제도개선 및 회계감독을 강화하고 있는 추세이다. 자본시장 중심의 경제체제인 미국은 강력하고 종합적인 회계감독 체제를 구축한 반면 은행 중심 체제인 유럽국가들은 비교적 형식적인 체제개편에 그치고 있었으나, 2008년 유럽 금융위기 이후 대형상장사·금융사등 공적법인 외부감사를 강화하기 위하여 회계법인 공적기구의 감독강화, 외부감사인 의무교체제도, 비감사서비스 규제 강화 등을 골자로 하는 「회계감사제도 개혁법안」을 마련하여 2014.4.3. EU의회 승인을 받아 6.17. 공포되었으며, EU회원국의 입법화 과정을 거쳐 2016.6월부터 시행되고 있다.

미국은 SEC를 중심으로 강력한 회계감독 체제를 구축하고 있다. 수년간 직원과 예산을 대폭 확충하여 3년에 한 번씩 공개기업의 재무제표를 포함한 공시서류를 심사하며 회계분식을 증권사기사건으로 간주하여 부당이득 환수 및 민사벌금 부과 등 강력한 제재조치를 취하고 있다. PCAOB는 민간 공적감독기관으로 SEC의 감독하에 회계법인의 등록, 검사, 조사 등 종합적인 감독체제를 구축하고 회계감사기준을 제정하고 있다. 회계처리기준의 제정은 법적으로 SEC의 권한이나 FASB(Financial Accounting Standards Board)를 기준제정단체로 지정하고 실제 기준제정 과정을 감독하고 있다.

영국은 FCA(Financial Conduct Authority)와는 별도로 통상산업부의 위임을 받은 민간 공적 회계감독기관인 FRC(Financial Reporting Council)를 설립하여 회사 및 회계

법인에 대한 감독, 회계처리기준 및 회계감사기준의 직접 제정 등 종합적인 감독업무를 수행하고 있다. 회계처리기준 위반에 대하여 자발적인 정정을 유도하는 자율규제 풍토가 조성되어 있으며 시장에 막대한 피해를 끼친 회계분식 행위에 대해서만 예외적으로 FCA가 과징금 등을 부과하고 있다.

일본은 금융청 내에 독립위원회 형태의 증권시장 감독기구인 증권거래등감시위원회가 회계분식을 조사하여 과징금 부과 또는 형사고발하는 등 회사에 대한 감독기능을 수행하고 있다. 최근 회계법인 감독을 위하여 일본판 PCAOB인 공인회계사감사심사회를 금융청 내 별도 독립위원회로 설립하였다. 회계처리기준 및 회계감사기준의 제정권은 금융청이 보유하고 있다. 회계감사기준은 금융청 내 비상설 독립위원회인 기업회계심의회가 제정하고 있다. 회계처리기준은 그간 기업회계심의회가 제정하여 오던 것을 2001년부터는 신설된 민간 단체인 기업회계기준위원회가 제정하여 금융청이 공표하고 있다.

라. IFRS 도입에 따른 회계감독방향

우리나라는 회계기준 국제 정합성 제고 등을 위하여 2009년부터 IFRS (International Financial Reporting Standards)를 전면도입하고, 2011년부터 상장법인 등에 대하여 의무 적용하고 있다. 2009년 도입이후 감독당국은 IFRS의 원활한 정착을 위해 상장장사의 IFRS 적용 사업보고서에 대한 일제점검을 실시하였으며, 공시의 충실성이 미흡한 기업에 대하여는 자진수정을 유도하였다. 또한 IFRS 관련 이슈사항에 대해 적극 대응하고 회사의 원활한 실무처리를 지원하기 위해 별도의 홈페이지(회계포탈)을 개설하였으며, 간담회, 설문 조사, 교육 등도 지속적으로 실시하고 있다.

한편, IFRS에 부합되도록 회계감리업무도 개선해 나가고 있다. 즉, 연결재무제표 중심의 감리방식을 도입하여 ‘연결회계 실체’ 단위로 감리대상을 선정하고 있으며, 다양한 회계방식 선택이 가능하고 비계량정보의 충분한 공시를 중시하는 IFRS를 감안하여 재무제표 작성 단계에서 신중을 기하도록 오류 발생가능성이 높은 특정 회계이슈를 중점 감리분야로 미리 예고하는 선제적 방식(Proactive Approach) 도입을 통해 감리효율성을 제고하고 있다.

IFRS 도입으로 우리나라 회계기준에 따른 재무제표를 해외에서 그대로 사용 가능하게 되어 우리나라 회계기준에 대한 국제사회의 인식을 개선할 수 있었으며, 해외상장비용도 경감할 수 있게 되었다. 또한 분·반기 연결재무제표 공시, 자산·부채의 공정가치 평가 확대, 경제적 실질에 맞는 회계기준 도입 등으로 회계정보의 유용성을 제고하고 있다.

마. 회계규율 강화 및 감사품질 개선 등을 위한 「외감법」 전면 개정

최근 회계투명성 강화라는 사회적 요구에 적극 부응하고, 그간의 관련 제도 개편 반영 및 외부감사인의 독립성과 책임성 강화를 위하여 2017.10.31. 전면 개정된 「외감법」이 2018.11.1. 시행되었다.

주요 개정 사항으로는 회계감독의 사각지대를 해소하고 회계투명성을 강화하기 위하여 기존의 주식회사 외에 일정 규모 이상의 유한회사를 외부감사 대상으로 포함시키고, 대형 비상장회사는 상장회사에 준하는 회계규율을 적용토록 하였으며, 회계감사 품질 개선을 위하여 상장법인 감사인의 자격요건을 강화하고, 회계법인의 품질관리기준 준수 의무 부과 및 위반시 제재부과의 법적근거를 마련하였다. 그리고 외부감사인의 독립성과 책임성을 강화하기 위하여 외부감사인 선임 권한을 내부감사 또는 감사위원회로 이관하도록 하였으며, 외부감사인에게 재무제표 대리작성 요청 등을 금지하도록 하였다.

그리고 감사품질 개선을 위해 상장법인 및 소유·경영 미분리 회사에 대해 연속하는 6개 사업연도의 감사인을 회사가 선임한 이후에는 증권선물위원회가 지정하는 감사인을 선임하도록 하는 주기적 감사인 지정제를 도입하였으며, 투명한 회계처리와 엄정한 회계감사업무를 유도하기 위하여 「자본시장법」과 별도의 과징금을 도입하여 과징금 부과대상에 비상장회사 등도 포함시키는 등 회계기준 위반에 대한 행정조치를 정비하고 상장회사의 회계정보에 대한 내부통제(「내부회계관리제도」) 실효성을 제고하기 위해 내부회계관리제도에 대한 감사인의 점검수준을 ‘검토’에서 ‘감사’로 강화하도록 하였다.

| 新 「외감법」 주요 개정내용 |

구 분	내 용
감사인 선임제도 개선	- 상장회사, 소유·경영 미분리 비상장회사에 대한 주기적지정제 도입 - 감사인 직권지정사유 확대 - 내부감시기구로의 외부감사인 선임권한 이전(경영진 → 감사위원회(감사))
외부감사 영역 개선	- 외부감사 대상기준에 매출액 추가 - 유한회사 외부감사 의무 부과 - 상장회사의 내부회계관리제도에 대한 외부감사 의무화(검토 → 감사)
회사 책임 강화	- 내부회계관리제도 운영실태를 회사의 대표자가 직접 주총에 보고 - 회계처리위반에 대한 감사위원회(감사)의 조치·시정 의무 부과 - 회사의 감사인에 대한 재무제표 작성 요구 금지 - 회사의 재무제표 사전제출의무 강화 - 부정행위 내부신고자 권익보호 - 분식회계 회사 임원에 대한 직무정지
감사인 책임 강화	- 표준 감사시간 도입 - 상장법인 감사인 등록제 도입 - 품질관리기준 준수의무 평가 및 개선권고 실시 - 회계법인 대표이사 등 제재 근거 신설 - 감사인의 회사 또는 제3자에 대한 손해배상책임 강화
회계위반 제재 강화	- 외감법상 과징금 제도 신설 - 고의 회계부정 관련 징역·벌금 상향

2. 회사에 대한 감독

가. 관계 법규 및 제도적 장치

재무제표를 작성하여 공시해야 할 책임이 회사에게 있기 때문에 사업보고서 제출대상 법인의 공시를 규제하고 있는 「자본시장법」에서는 재무보고의 정확성 및 신뢰성을 담보하기 위한 여러 가지 제도적 장치를 두고 있다. 또한 「외감법」에서는 외부감사인의 공정하고 독립적인 외부감사를 통한 회사의 회계처리의 적정성을 도모하기 위하여 외부감사인 및 외부감사대상 회사에 대한 여러 가지 제도적 장치를 두고 있다.

(1) 「자본시장법」

먼저 「자본시장법」에서는 사업보고서 제출대상 법인의 재무제표에 대한 외부감사를 의무화하고 증권신고서⁷²³⁾ 및 사업보고서⁷²⁴⁾에 외부감사를 받은 재무제표를 첨부하도록 하고 있다. 또 대표이사로 하여금 재무제표 및 내부회계관리제도에 대한 확인서명을 의무화⁷²⁵⁾하고 있다. 즉, 증권신고서 및 사업보고서에서 대표이사 및 해당이사는 동 신고서 및 보고서의 기재사항 중 투자판단 또는 증권가치에 영향을 미칠 수 있는 중요사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 있지 아니하다는 사실을 확인 및 서명하고, 나아가 내부회계관리제도가 「외감법」의 규정에 따라 운영되고 있다는 사실을 확인·검토하고 서명하여야 한다.

또한 사업보고서 제출대상 법인에 대하여 내부감시장치제도를 운영⁷²⁶⁾하도록 하고 있으며, 동 법인에 대하여 회사의 내부감시장치의 구축, 감사의 평가 및 외부감사인인 평가를 의무화하고 사업보고서에 공시하도록 하고 있다. 내부감시장치는 이사회 및 감사의 기능, 거래의 집행 등의 승인절차 및 업무분장, 거래증빙서류나 장부의 문서화, 자산이나 서류 등의 접근 또는 사용 통제절차 등을 포함한다. 이는 「외감법」상 내부회계관리제도와 유사한 장치로 회사의 내부감사는 내부감시장치 가동현황을 평가하고 그 평가의견서를 사업보고서에 첨부하여야 한다.

민사적 손해배상 책임, 행정적 제재 및 형사처벌 등 법규위반에 대한 조사 및 제재조치와 관련하여 증권신고서 및 사업설명서에 허위의 기재나 중요한 사실의 누락으로 증권 취득자가 손해를 입은 경우 증권신고서상 신고자, 당해법인의 이사, 신고서 또는 첨부서류의 정확성을 증명한 공인회계사·감정인·인수업자 등은 손해배상 책임을 지며 「증권관련집단소송법」에 의한 집단소송 대상이 될 수 있다. 감독당국은 증권신고서, 사업보고서(분·반기 포함) 주요사항보고서 등에 대하여 심사하고 중요한 사실에 대한 허위의 기재나 누락이

723) 「자본시장법 시행령」 §125(신고서의 기재사항 및 첨부서류) 및 §126(일괄신고서의 기재사항 및 첨부서류)

724) 「자본시장법」 §169(회계감사인에 의한 감사증명) 및 동법 시행령 §189(회계감사인에 의한 감사증명)

725) 「자본시장법」 §159(사업보고서 등의 제출) 및 동법 시행령 §169(사업보고서에 대한 대표이사 등의 확인·검토 등)

726) 「자본시장법 시행령」 §168(사업보고서등의 기재사항 및 첨부서류) ③.

있는 경우 과징금 부과, 기타 행정제재 또는 검찰고발 등의 제재조치를 부과한다. 관련 공시서류에 위반사항이 있는 경우 공시의무 위반자는 징역 또는 벌금 등 형사처벌을 받게 된다.

「자본시장법」상 회사 재무보고 정확성 및 신뢰성 제고 장치

- 사업보고서제출대상법인에 대한 재무제표 외부감사 의무화
- 사업보고서제출대상법인의 유가증권신고서 및 사업보고서 확인·서명제도
- 내부감시장치제도(내부회계관리제도 포함) 평가 및 검토 의무화
- 공시서류에 대한 감독당국의 심사 및 조사
- 증권신고서 및 사업보고서 등의 허위 기재 등에 대한 과징금 부과
- 공시서류 등의 위반에 대한 기타 행정적·형사적 제재조치
- 증권신고서에 대한 손해배상책임 부과

(2) 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」

「외감법」에서는 일정 요건에 해당하는 주식회사 및 유한회사에 대하여 외부감사를 받도록 의무화하고 있다.⁷²⁷⁾ 상장법인, 대형 비상장주식회사 및 금융회사의 경우 연속하는 매 3개 사업연도의 감사인을 동일감사인으로 선임하고⁷²⁸⁾, 3개 사업연도 중에 감사인을 해임하고자 하는 경우 감사위원회(감사인선임위원회)의 해임 요청을 얻어야 하며 해임한 때에는 지체 없이 증권선물위원회에 보고하여야 한다.⁷²⁹⁾

외감대상회사는 감사인을 자유선임하는 것이 원칙이나, 공정한 감사가 필요한 경우 예외적으로 특정 회계법인으로부터 감사를 받도록 감사인을 지정할 수 있다. 감사인 지정은 법정 기한 내 감사인 미선임, 증권선물위원회 감리조치, 상장예정법인, 관리종목 편입, 「상호저축은행법」에 의한 감사인 지정의뢰 등에 해당하는 회사에 대해 실시한다. 이에 더해 「외감법」 개정(2018.11.1. 시행)으로 3개 사업연도 연속 영업이익이 0보다 작은 주권상장법인, 3개 사업연도 연속 영업현금흐름이 0보다 작은 주권상장법인, 3개 사업연도 연속 이자보상 배율이 1미만인 주권상장법인, 과거 3년간 최대주주의 변경이 2회 이상 발생한 주권상장법인,

727) 「외감법」 §4(외부감사대상)

728) 「외감법」 §10(감사인의 선임) ③

729) 「외감법」 §13(감사인의 해임) ② ③

과거 3년간 대표이사의 교체가 3회 이상 발생한 주권상장법인 등이 직권 지정사유에 추가되었다.⁷³⁰⁾

또한 독립성 및 감사품질을 제고를 위해 주권상장법인(코넥스 제외) 및 소유·경영 미분리 대형비상장법인 등이 6개 사업연도의 감사인을 자유선임한 경우, 이후 3개 사업연도에 대해서는 감사인 지정을 받는다.⁷³¹⁾

한편 회사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 회계정보의 식별·측정·분류·기록 및 보고방법에 관한 사항 등이 포함된 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추어야 한다.⁷³²⁾ 다시 말해 회사의 정확하고 신뢰할 수 있는 회계정보 작성 및 공시를 위하여 내부 규정체계, 관리운영 조직체계, 기타 운영시스템을 갖추도록 하고 있다.

회사의 감사는 동 운영실태를 평가하여 평가보고서를 작성하고 이를 사업보고서에 공시해야 한다. 또한 회사의 대표자는 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사(감사위원회)에게 해당 회사의 내부회계관리제도의 운영실태를 보고하여야 한다. 감사인은 외부감사시 회사의 내부회계관리제도의 운영 및 설계의 적정성을 감사·검토하여 그 의견을 감사보고서에 첨부하여야 한다.

증권선물위원회는 감리결과 회사에 대하여 증권발행제한 및 기타 행정조치를 취할 수 있고 검찰에 고발·통보조치를 할 수 있으며 회사에 대하여 회계처리기준 위반 등으로 조치를 취하는 경우 회사에 대하여 감사인을 지정할 수 있다. 또 법정기간 내에 감사인을 선임하지 아니한 회사, 감사인 교체가 부당하다고 인정되거나 감사인 교체의무를 위반한 회사, 회사의 재무제표를 감사인이 대신하여 작성하거나, 재무제표 작성과 관련된 회계처리에 대한 자문을 요구하거나 받은 회사등에 대하여 증권선물위원회가 지정한 감사인으로 변경하거나 선임할 것을 요구할 수 있다. (이 경우 지정되는 감사인은 회계법인에 한한다.)

회계처리기준을 위반하여 재무제표를 작성하거나 회계감사기준을 위반하여 회계감사를 하게 되면 직접적으로 「외감법」 위반이 되어 과징금 등 행정조치 및 벌금 등 형사처벌을 받게 된다.

730) 「외감법」 §11(증권선물위원회에 의한 감사인 지정 등) ①

731) 「외감법」 §11(증권선물위원회에 의한 감사인 지정 등) ② ③

732) 「외감법」 §8(내부회계관리제도의 운영 등) ①

「외감법」상 회사 재무보고 정확성 및 신뢰성 제고 장치

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - 일정요건 해당 주식회사 및 유한회사에 대한 외부감사 의무화 - 상장법인에 대한 감사인 선임관련 의무사항 부과(연속 3개 사업연도 선임의무 등) - 상장법인, 소유·경영 미분리 비상장법인에 대한 주기적 지정제도 - 내부회계관리제도 구축·운영·평가 및 보고, 검토·감사 의무화 - 증권선물위원회의 감리제도 및 행정적·형사적 제재조치 - 증권선물위원회의 감사인 지정제도 |
|--|

나. 재무제표 심사·감리·조사 제도

(1) 재무제표 심사·감리·조사 제도의 의의 및 절차

회사의 대표이사는 1차적으로 기업회계기준에 따라 재무제표를 작성할 책임이 있고, 2차적으로는 회계법인 등 외부감사인이 독립적으로 회계감사를 실시하여 감사의견을 표명함으로써 재무제표의 신뢰성을 제고한다. 회사는 기본적으로 「외감법」, 「자본시장법」 및 관련 규정에 의거 기업회계기준을 준수하여 재무제표를 작성하고 이를 투자자 및 감독당국에 보고하여야 한다.

「외감법」은 재무제표 및 감사보고서의 신뢰도를 높이기 위해 재무제표 심사와 감리제도를 도입하여 운영하고 있다.

2019년 하반기부터 본격 시행된 재무제표 심사제도는 신속한 재무정보 정정 유도 등을 위하여 도입된 제도⁷³³⁾이다. 재무제표 심사는 공시된 재무제표 등에 회계처리기준 위반사항이 있는지 검토하여 발견된 특이사항에 대한 회사의 소명을 들은 후에 회계처리기준 위반이 있다고 판단되는 경우 재무제표 수정을 권고하는 업무를 말하며, 회사가 수정권고를 수용하여 과실에 따른 비반복적 위반사항을 일정기간 내 수정공시한 경우에는 재무제표 감리를 실시하지 않고 금융감독원장 경조치(주의, 경고)로 제재절차를 마무리한다. 주로 재무제표 감리 前단계로 실시된다.

733) 「외감규정」 §23(감리등의 착수) ①

재무제표 감리제도란 회사가 작성한 재무제표 및 이에 대한 감사인의 감사보고서가 관련 법규에 따라 작성되었는지 여부와 감사인이 구축한 품질관리제도 및 동 제도의 운영이 적정한지에 대하여, 법규에서 정한 절차 및 방법에 따라 확인하고 위반사항이 발견된 경우 책임 소재를 규명하여 일정한 제재조치 등을 함으로써, 회계정보의 신뢰성을 제고하기 위한 회계 감독업무라 할 수 있다. 이러한 감리제도는 감사인이 제출한 감사보고서에 대한 감리, 회사가 제출한 재무제표에 대한 감리, 감사인의 감사업무에 대한 감사인 감리⁷³⁴⁾ 및 내부회계관리 제도 감리로 나눌 수 있다.

상장법인의 재무보고는 「자본시장법」 차원에서도 규제되고 있다. 상장법인의 공시서류에서 재무제표가 적절하게 작성되어 공시되어 있는지 심사하고 중요한 허위 기재 또는 누락 등 위반 혐의가 있는 경우에는 조사를 하게 된다. 이러한 조사는 금융위원회의 「자본시장 조사 업무규정」에 의거 실시된다.

따라서 감리제도는 「외감법」상 재무제표 및 감사보고서 감리에서 출발하지만 실질적으로는 「외감법」 및 「자본시장법」에 의거 회사의 재무보고와 감사인의 감사절차를 동시에 심사하고 조사하는 양면적 감독방식이다.

(2) 감리 실시대상

감리대상인 외부감사대상 회사수는 2025.11월말 현재 43,051사(2024년말 42,118사)로 전년 대비 소폭 증가했다.

회사에 대한 재무제표 감리는 무작위로 표본추출 결과 선정된 경우(단, 재무제표 심사를 먼저 실시), 재무제표 심사 결과 회계처리기준 위반 혐의가 고의 또는 중과실에 해당하는 경우, 감리집행기관이 타 감리업무 수행 결과 재무제표 감리가 필요하다고 판단한 경우, 금융위원회 또는 증권선물위원회가 감리대상회사를 정하여 감리집행기관에 알리는 등의 경우에 실시한다.

734) 「외감법」 개정(2018.11.1. 시행)을 통해 품질관리기준에 대한 감사인 대표자의 책임을 명확히 하고, 증권선물위원회가 감사인 감리 결과에 따른 개선권고 등을 할 수 있도록 하는 등 감사인 감리의 법적 근거를 마련하게 됨

감사인에 대한 감사보고서 감리 또는 품질관리감리는 상장법인 회계감사 수 등을 고려하여 선정한 경우, 사업보고서 부실작성 등 경영투명성이 낮다고 판단되는 경우, 무작위 표본추출 결과 선정된 경우, 감리등을 수행한 결과 필요하다고 판단되는 경우, 금융위원회 또는 증권선물위원회가 감리대상을 선정하여 감리집행기관에 알리는 등의 경우 실시한다.

(3) 감리 · 조사결과 조치

감리·조사결과 행정조치는 기본적으로 「외감규정 시행세칙」상 감리양정기준 등에 따라 금융감독원이 제재수위를 정한 조치안을 증권선물위원회에 상정하면, 증권선물위원회는 산하 자문기구인 「감리위원회」의 심의 결과를 감안하여 증권선물위원회 회의과정에서 가중·감경 및 정상참작 사유 등을 고려하여 결정된다.

한편, 재무제표 심사를 실시한 결과 발견된 회계처리기준 위반이 비반복적 과실에 해당하고, 회계처리기준 위반사항에 대한 수정공시를 한 경우 금융감독원장의 경조치(경고·주의 등)로 종결할 수 있다.

조치에 대한 양정은 관련금액의 중요성, 질적 특성, 고의성의 유무, 과실의 정도 및 발생 원인·결과·방법 등을 종합적으로 고려하여 결정한다. 조치는 증권선물위원회의 직접적인 행정조치인 ‘기본조치’와 검찰고발·통보, 금융위원회에의 조치건의로 구분되며 기본조치와 검찰고발·통보, 금융위원회에의 조치건의는 병과할 수 있다.

회사, 감사인 및 담당 공인회계사에 대하여 각각 다음과 같이 조치할 수 있다. 우선 회사에 대한 조치의 경우 「외감법」에서는 과징금, 임원해임권고, 증권발행제한, 감사인지정, 기타 행정조치 등이 있으며, 「자본시장법」에서는 상장법인에 대한 임원의 해임권고, 증권발행제한, 경고, 주의 등의 조치를 규정하고 있다.

감사인 및 공인회계사에 대한 조치는 주로 「외감법」에서 규정하고 있는데, 감사인에 대해서는 등록취소건의, 업무정지건의, 손해배상공동기금 추가 적립 등의 조치를 취할 수 있으며 공인회계사의 경우 등록취소건의, 직무정지건의, 감사업무 제한, 경고·주의 등이 가능하다.

(4) 위반유형별 적발 건수 현황

위반유형을 살펴보면 자산을 부풀리거나 부채를 누락하는 방법으로 당기순이익을 과대계상 하는 경우가 많았으며, 최근에는 매출채권 및 매출 과대계상 및 유가증권 평가 관련 사항이 많이 지적되고 있다. 특수관계자 등과의 거래내역 누락 또는 지급보증·담보제공 사실 누락 등 주석을 부실하게 기재한 경우나 계정과목을 잘못 분류한 경우에도 자주 지적되고 있다.

| 위반유형별 적발건수 현황 |

(단위 : 건)

유형별 구분	2023	2022	2021
A. 당기손익, 잉여금, 자기자본 등에 영향을 미치는 사항	91	81	82
- 매출채권, 매출 과대(소)계상	17	19	13
- 재고자산, 매출원가 과대(소)계상	5	9	8
- 유형자산 등 과대계상	9	5	2
- 개발비 과대계상	2	2	1
- 기타의 자산 과대계상	12	3	9
- 미지급비용, 차입금 등 부채 누락	12	9	10
- 대손충당금 과소계상	5	3	4
- 자산평가손실 및 감액손실 과소계상	3	11	12
- 유가증권 및 투자유가증권 평가 관련	13	12	14
- 기타	13	8	9
B. 자산·부채 과대(소) 계상 등	23	13	15
- 자산·부채 과대(소) 계상	15	7	7
- 매출·매입 과대(소) 계상	8	6	8
C. 주식 미기재	25	20	15
- 특수관계자 등과의 거래내역 등	16	14	9
- 지급보증 및 담보제공	2	1	1
- 기타	7	5	5
D. 계정과목 분류 오류 등	10	7	30
E. 회계기준외의 관련법규 위반사항	10	1	1
합 계	159	122	143

* 감리건별로 지적유형이 2 이상인 경우 지적유형별로 각각 계산

** 각 기간별 증권선물위원회 조치완료 건을 기준으로 계산

3. 감사인에 대한 감독

가. 관계법규 및 제도적 장치

재무제표를 정확하게 작성하여 공시해야 할 책임이 회사에게 있지만 대부분의 국가에서는 독립적이고 전문적인 외부감사인의 감사를 받도록 하여 재무제표의 신뢰성을 제고하고 있다. 공인회계사의 외부감사는 그 자체로 목적이 있다기보다는 회사의 재무제표를 독립적이고 전문가적 지위에서 외부감사를 수행토록 하여 재무제표의 신뢰성을 높이고 나아가 재무제표를 이용하는 투자자, 채권자, 감독당국, 기타 거래관계자 등 모든 정보이용자를 보호하는데 그 목적이 있다고 하겠다. 외부감사인은 기본적으로 「공인회계사법」과 「외감법」에서 규제하고 있다.

(1) 「공인회계사법」

「공인회계사법」은 공인회계사 및 회계법인의 자격, 등록, 직무, 권리 및 의무관계를 규율하고 있다. 공인회계사 및 회계법인에 대하여 관련 업무를 수행하고자 하는 경우 금융위원회에 등록⁷³⁵⁾을 의무화하고 있다. 「외감법」에서는 법인형태가 아닌 공인회계사 3인 이상으로 구성된 감사반은 외부감사업무를 수행하기 위하여 한국공인회계사회에 등록⁷³⁶⁾하여야 한다.

공인회계사의 외부감사 업무수행시 독립성 및 공정성을 도모하기 위하여 엄격한 독립성 요건을 규정하고 있다. 「공인회계사법」에서는 자기 또는 배우자가 임원이나 그에 준하는 직위에 있거나 과거 1년 이내에 그러한 직위에 있었던 회사, 자기 또는 배우자가 그 직원이거나 과거 1년 이내에 직원이었던 사람(배우자의 경우 재무에 관한 사무를 수행하는 직원으로 한정한다) 기타 재무적 이해관계에 있었던 회사에 대하여 외부감사를 금지⁷³⁷⁾하고 있다.

또한 외부감사 대상회사와 이해관계가 있는 소위 비감사업무를 수행할 수 없다. 공인회계사는 특정회사의 재무제표를 감사하거나 증명하는 업무를 수행하는 경우 회계기록과 재무제표의 작성, 내부감사업무의 대행, 재무정보체제의 구축 또는 운영, 피감사회사의

735) 「공인회계사법」 §7(등록) 및 §24(회계법인의 등록)

736) 「외감법 시행규칙」 §2(감사반의 등록)

737) 「공인회계사법」 §21(직무제한) ①, 동법 시행령 §14(직무제한) ①, 회계감사기준 200(독립된 감사인의 전반목적 및 감사기준에 따른 감사의 수행) 14

자산·자본·그 밖의 권리 등을 매도하기 위한 동 자산에 대한 실사·재무보고·가치평가 및 그 매도거래 또는 계약의 타당성에 대하여 의견을 제시하는 업무 등이 금지된다.⁷³⁸⁾ 한편, 2017.10.31. 「공인회계사법」 개정으로 자산·자본·그 밖의 권리 등을 매수하기 위한 동 자산에 대한 실사·재무보고·가치평가 및 그 매수거래 또는 계약의 타당성에 대하여 의견을 제시하는 업무, 자금조달·투자 관련 알선 및 중개업무, 중요한 자산의 처분 및 양도, 지배인의 선임 또는 해임 등 경영에 관한 의사결정으로서 임원이나 이에 준하는 직위의 역할에 해당하는 업무 등도 회계법인이 맡을 수 없는 비감사용역의 범위에 추가되었으며, 제한 대상 회사도 당해회사뿐 아니라 연결대상 종속회사까지 확대되었다.(2018.5.1. 시행) 이러한 비감사업무제한은 미국에서 엔론사태 등에서 피감사회사와의 컨설팅 업무 등으로 이해상충 문제가 발생하면서 본연의 임무인 외부감사의 공정성이 저하되었다는 판단하에 Sarbanes-Oxley Act에서 비감사업무 금지제도가 도입되었으며 우리나라도 이를 반영하게 되었다.

(2) 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」

「외감법」에서는 감사인에 대한 감독사항을 규정하고 있다. 회계법인인 감사인은 매 사업연도 종료 후 3월 이내에 사업내용, 재무에 관한 사항 등을 기재한 사업보고서를 증권선물위원회 및 한국공인회계사회에 제출하여야 한다. 회계법인인 감사인은 동일한 이사로 하여금 외감대상회사의 연속하는 6개 사업연도(상장법인은 4개 사업연도)에 대한 감사업무를 수행하게 할 수 없다.⁷³⁹⁾ 동일한 소속 공인회계사에게 주권상장법인인 회사의 연속하는 3개 사업연도에 대한 감사업무를 수행하게 한 경우, 그 다음 사업연도에는 그 소속공인회계사의 3분의 2 이상을 교체하여야 한다.⁷⁴⁰⁾ 또한 회계법인의 이사가 상장법인, 대형 비상장주식회사, 또는 금융회사의 연속하는 3개 사업연도에 대한 감사업무를 한 경우 그 다음 연속하는 3개 사업연도의 모든 기간 동안 해당 회사의 감사업무를 하게 할 수 없다.⁷⁴¹⁾

한편, '17.10.31 「외감법」 개정으로 주권상장법인에 대한 일정수준의 감사품질을 확보하기 위해 인적·물적 요건 등을 갖추어 금융위원회에 등록한 회계법인만 주권상장법인을 감사

738) 「공인회계사법」 §21(직무제한) ②, 동법 시행령 §14(직무제한) ②, 회계감사기준 200(독립된 감사인의 전반목적 및 감사기준에 따른 감사의 수행) 14

739) 「외감법」 §9(감사인) ⑤

740) 「외감법」 §9(감사인) ⑥

741) 「외감법」 §9(감사인) ⑤

할 수 있는 주권상장법인 감사인 등록제⁷⁴²⁾가 도입되었다. 2019년 5월 등록신청 및 심사를 시작하여 2025년말 현재 총 39개 회계법인⁷⁴³⁾이 주권상장법인 감사인으로 등록되어 있으며, 등록요건을 갖추지 못하거나 감사인에 대한 일부 업무정지 등의 중조치를 받는 경우 등록을 취소할 수 있다.

증권선물위원회는 감사인 감리 결과 필요한 경우 1년 이내의 기간을 정하여 감사인의 업무설계 및 운영에 대하여 개선을 권고하고, 개선권고 사항 및 미이행사실 등을 외부에 공개할 수 있다.

감사인인 그 임무를 게을리 하여 회사에 대하여 손해를 발생하게 한 때에는 감사인은 회사에 대하여 손해배상 책임을 진다. 또 감사인이 중요한 사항에 대하여 감사보고서에 기재하지 아니하거나 허위의 기재를 함으로써 이를 믿고 이용한 제3자에게 손해를 발생하게 한 경우 손해배상 책임을 진다.⁷⁴⁴⁾ 회계법인은 회사 및 제3자에 대한 손해배상을 위하여 한국 공인회계사회에 손해배상공동기금을 적립하여야 한다.⁷⁴⁵⁾ 「외감법」의 중요한 의무사항을 위반한 경우 감사인 또는 감사인 소속 공인회계사는 징역 또는 벌금 등 형사처벌을 받게 된다.

관계 법령	주요 내용
공인회계사법	- 공인회계사 및 회계법인 등록제도 - 공인회계사의 독립성 요건 - 공인회계사의 이해관계 있는 비감사업무 제한
외감법	- 감사반의 등록제도 - 상장회사 감사인 등록제도 - 감사인의 사업보고서 제출의무 - 감사인의 이사 및 업무보조자 교체의무 - 증권선물위원회의 감리제도 및 행정적·형사적 제재조치 - 감사인의 손해배상 책임 및 손해배상공동기금 적립제도

742) 인적·물적 설비 등의 요건을 갖추어 금융위원회에 등록한 회계법인에 대해서만 2019년 11월 1일 이후 시작하는 사업연도부터 주권상장법인의 외부감사를 허용하는 제도

743) 한영, 신우, 대주, 삼일, 신한, 안진, 삼정, 한울, 서현, 삼덕, 우리, 대성, 성현, 도원, 이촌, 다산, 예일, 태성, 안경, 인덕, 동성, 서우, 대현, 선일, 정동, 이정, 정진세림, 한미, 광고, 삼화, 현대, 예지, 삼도, 선진, 리안, 동현, 정인, 한길, 태일 (등록일 順, '25.12.31.)

744) 「외감법」 §31(손해배상책임) ① 및 ②

745) 「외감법」 §32(손해배상공동기금의 적립 등)

나. 감사인 감리 제도 및 절차

(1) 감독당국의 직접실시 배경

2005년까지 한국공인회계사회에 위탁하여 실시하던 ‘감사인의 업무설계 및 운영에 대한 감리(감사인 감리)’를 2006년부터 감독당국이 직접 실시하도록 「외감법 시행령」이 개정되었다. 감사보고서 감리방식이 ‘심사후 정밀감리’ 방식으로 전환(2005년)됨에 따른 위반행위 억제 기능 약화를 보완하고 감사인 감리를 감독당국이 직접 실시함으로써 사전적 회계감독 기능을 강화할 필요가 있었다. 한편, 미국 회계법인 감독기구인 PCAOB에 등록된 우리나라 회계 법인에 대하여 국내감독당국과 PCAOB간에 공동검사를 실시하기 위해서 PCAOB가 요구하는 감독주체의 독립성 및 적격성 요건을 확보할 필요가 있었다.

| 감사인 감리 실시 연혁 |

구 분	내 용
1990.3	외감법 시행령에 감사업무운영에 관한 감리(조직감리) 신설
1990~1995	증권감독원은 6개년간 140개 회계법인에 대해 조직감리 실시
1996~2001	조직감리 미실시
2001.6	조직감리 업무를 한국공인회계사회로 위탁
2003~2005	한국공인회계사회는 3년간 29개 회계법인에 대해 품질관리감리 실시
2006.3	외감법 시행령 개정, 일정 규모 회계법인에 대한 품질관리감리업무를 금융감독원이 직접 수행
2006.6	외감규정 및 시행규칙을 개정하여 품질관리감리의 구체적 실시방안 마련
2006.7~11	품질관리감리 매뉴얼 실무적용 가능성 제고를 위한 파일럿테스트 실시
2007.3	미국 PCAOB와 공동검사 관련 양해서 체결
2007~2020	매년 8~10개 회계법인에 대한 감사인 감리 실시(2007년 1개, 2008년 2개, 2009년 2개, 2011년 1개, 2012년 2개, 2013년 1개, 2014년 2개, 2015년 1개, 2016년 2개, 2018년 3개, 2019년 2개는 미국 PCAOB와의 공동검사 포함)
2021	감사인감리실이 신설되어 13개 회계법인에 대한 감사인 감리 실시 (2021년 2개는 미국 PCAOB와의 공동검사 포함)
2022	17개 회계법인에 대한 감사인 감리 실시(2개는 미국 PCAOB와의 공동검사 포함)
2023	14개 회계법인에 대한 감사인 감리 실시(2개는 미국 PCAOB와의 공동검사 포함)
2024	14개 회계법인에 대한 감사인 감리 실시(2개는 미국 PCAOB와의 공동검사 포함)
2025	10개 회계법인에 대한 감사인 감리 실시(1개는 미국 PCAOB와의 공동검사 포함)

(2) 감독기관 감사인 감리 직접 실시 대상

주권상장법인 감사인 등록제가 실시된 이후부터는 주권상장법인 감사인으로 등록한 39개 감사인⁷⁴⁶⁾에 대해서 직접 감사인 감리를 실시하고, 주권상장법인 감사인에 해당하지 않는 감사인에 대해서는 한국공인회계사회가 증권선물위원회로부터 위탁받아 감사인 감리를 실시하고 있다.

(3) 감사인 감리의 주요내용

감독기관은 감사인이 감사업무의 질적 수준의 유지·향상을 위하여 감사업무 운영시 지켜야 할 「외감법」 등 관련법규와 품질관리기준 및 회계감사기준 등을 준수하였는지 여부를 확인하기 위하여 품질관리시스템 구축과 그 운영의 적정성을 점검하게 된다. 또한 그 운영의 적정성 측면을 점검하기 위하여 감사인이 실제 실시한 감사업무에 대해 표본을 선정하여 점검한다. 감사인 감리는 회계법인의 품질관리 수준을 개선하는데 그 목적이 있으므로 중대한 위법행위가 발견되지 않는 한 지도점검 차원으로 운영된다. 즉, 감사인 감리결과 감사인의 품질관리시스템의 구축 및 운영상 미비점 등이 발견될 경우 1년 내에 스스로 개선하도록 권고한다. 품질관리기준 및 회계감사기준 등의 준수 여부 뿐만 아니라 주권상장법인 감사인 등록요건 유지의무 준수 여부를 점검하여 그 위반사항에 대해 시정권고 및 감사인지정제외점수 부과 등을 하고 있다.

한편, 감사인 감리 실시 중 감사인이 중요한 감사절차를 생략 또는 현저히 미흡하게 실시하거나, 현행 법규를 중대하게 위반한 사항이 발견될 경우에는 관련 법령에 따라 적절한 조치를 취하게 된다. 만일 회계처리기준 위반사항을 발견할 경우에는 재무제표 감리를 실시하게 된다.

746) 2025.12월말 기준 총 269개 회계법인이 금융위원회에 등록되어 있으며 이 중 39개 회계법인이 금융감독원의 직접 감리실시 대상법인에 해당한다.

4. 회계관련 기준에 대한 감독

가. 회계관련 기준에 대한 감독기관의 역할

앞에서 설명한 바와 같이 회계감독의 기본 목적은 재무제표를 작성·공시하는 회사와 재무제표를 감사하는 외부감사인을 감독하여 투자자 및 기타 이해관계자에게 제공되는 회사의 재무보고가 정확하고 신뢰할 수 있도록 하는 것이다. 회사의 재무제표 작성·공시의 기초가 되는 것은 회계처리기준이며, 외부감사인의 외부감사 기초가 되는 것이 회계감사 기준이다. 따라서 회계 관련 기준의 제정 및 개정이 회사 및 외부감사인 기타 관련업체에 중대한 영향을 미치기 때문에 세계적으로 정부 또는 감독당국이 직접 제정하거나 공공적 성격을 가진 민간단체에서 제정하고 정부나 감독당국에서 승인하는 과정을 거치고 있다.

우리나라는 기업이 회계처리 및 보고를 함에 있어 준수하여야 할 회계처리기준을 「외감법」에 의거 명문규정으로 제정하고 있으며 외부감사대상회사는 반드시 동 기준을 준수하여 재무제표를 작성하여야 한다.⁷⁴⁷⁾ 동 기준을 준수하지 않는 경우 행정제재 또는 형사제재 조치를 받게 된다.⁷⁴⁸⁾

기업회계기준은 2000년까지는 금감위(현 금융위원회)가 증권선물위원회의 심의를 거쳐 제정하였으나 현재는 한국회계기준원이 동 기준의 제정업무를 위탁⁷⁴⁹⁾받아 처리(한국회계기준원내의 회계기준위원회 의결)하고 있다. 금융위원회는 이해관계인의 보호, 국제적 회계처리기준에의 합치 등을 위하여 필요하다고 인정되는 때에는 증권선물위원회의 심의를 거쳐 기준제정업무를 위탁받은 한국회계기준원에 대하여 회계처리기준의 내용을 수정할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 한국회계기준원은 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.⁷⁵⁰⁾

금융감독원은 2000년부터 회계처리기준 업무가 한국회계기준원에 위탁된 후 기준제정 업무 및 기준해석에는 직접적으로 관여하지 않고 있으나 공개초안 등에 대한 검토 및 의견을 제시하는 한편, 회계기준원과 공동으로 회계처리에 대한 질의회신 업무를 수행하고 있다.

747) 「외부감사법」 §5(회계처리의 기준) ①, ③ 및 「외부감사법 시행령」 §6

748) 「외부감사법」 §29(회사 및 감사인 등에 대한 조치 등) ① 1. 동법 §39(벌칙) ①

749) 「외부감사법 시행령」 §7(회계처리기준 관련 업무 위탁 등)

750) 「외부감사법」 §5(회계처리의 기준) ⑤

감사인인 감사업무를 수행할 때 준수하여야 하는 전문가적 기준으로서 ‘회계감사기준’이 제정되었다. 회계감사기준은 종전에는 금감위(현 금융위원회)가 정하고 이에 대한 세부기준으로서 ‘회계감사준칙’은 공인회계사회가 정하였으나 2003.12월 「외감법」 개정으로 회계감사기준의 제정업무도 공인회계사회로 이관되어 공인회계사회가 금융위원회의 사전 승인을 얻어 동 기준을 정한다.

증권선물위원회내 회계 및 외부감사 등에 관한 심의기구로 회계제도심의위원회와 감리위원회가 있다.⁷⁵¹⁾ 회계제도심의위원회는 총 11명의 위원으로 구성되는데 증권선물위원회 상임위원, 금융위원회 자본시장국장, 기획재정부 조세정책관, 금융감독원 전문심의위원 등 당연직 위원 4명과 10년 이상 실무 경력의 공인회계사 등 위촉 위원 7명으로 구성되며 증권선물위원회 상임위원이 위원장이 된다. 회계제도심의위원회는 회계감사기준 및 품질관리기준의 제·개정에 관한 사항, 회계처리기준의 제·개정에 관한 사항 중 금융위원회 또는 증권선물위원회에 보고가 필요한 사항 등을 심의한다. 감리위원회는 9명의 위원으로 구성되는데 증권선물위원회 상임위원, 금융위원회 자본시장국장, 금융감독원 전문심의위원, 한국공인회계사회 위탁감리위원회위원장 등 당연직 위원 4명과 기타 회계 및 법률전문가 등 위촉 위원 5명으로 구성되며 증권선물위원회 상임위원이 위원장이 된다. 감리위원회는 감리·조사결과 조치, 이의신청, 직권재심 등을 심의한다.

한편 금융감독원은 회계감독업무 처리의 객관성과 공정성을 확보하기 위해 회계심의위원회를 두고 있다. 회계심의위원회는 회계 및 감사기준의 공개초안, 중요한 회계질의사항 등 회계 및 감사기준 적용실무와 관련된 사항 등을 심의한다.

751) 「외감규정」 §3(회계제도심의위원회의 설치), §29(감리위원회의 설치)

나. 회계처리기준

(1) 기업회계기준의 체계

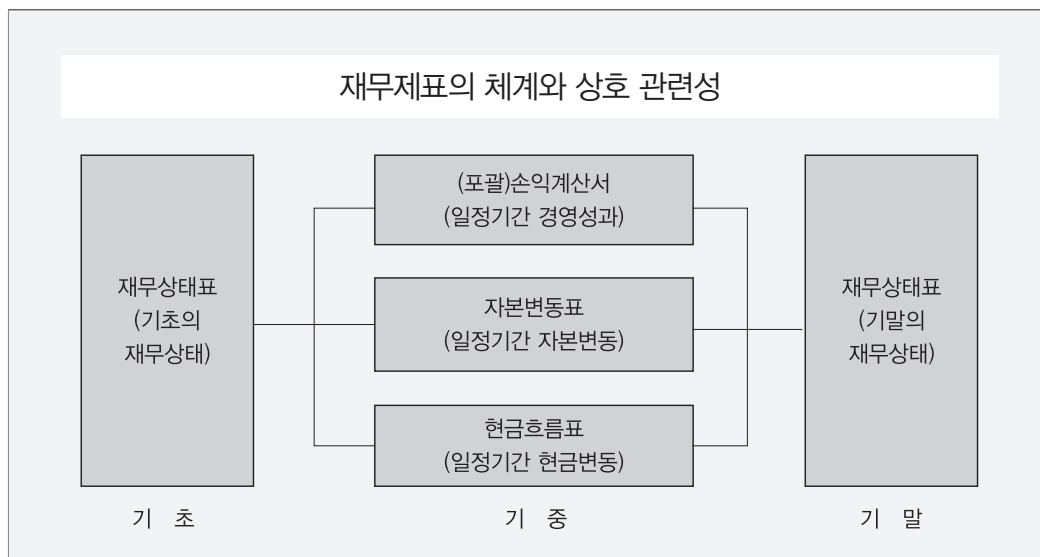
2007.3월 발표된 「국제회계기준 도입 로드맵」에 따라 상장회사 등이 2011년부터 국제회계기준을 의무적으로 적용(2009년도부터 조기적용 가능)하여야 함에 따라 우리나라의 회계처리기준은 일원적 기준체계에서 이원적 기준체계(2 Tier System)로 전환되었다. 즉 상장회사 등은 ‘한국채택국제회계기준(해석서 포함)’을 적용하고 비상장회사는 ‘일반기업회계기준’(기존 회계처리기준을 수정 보완한 편람식 회계기준으로 2011년부터 적용, 2009년말 제정)을 적용하여야 한다.

(2) 재무제표

재무제표는 회사가 작성·공시하는 재무정보의 핵심이다. 재무제표는 일정 시점의 재무상태를 나타내주는 ‘재무상태표’와 일정기간 동안의 경영성과를 나타내주는 ‘(포괄)손익계산서’, 일정기간 동안의 자본의 변동내역을 나타내 주는 ‘자본변동표’와 일정기간동안의 영업활동, 투자활동 및 재무활동에 따른 현금의 변동내역을 나타내주는 ‘현금흐름표’, 추가적인 정보를 제공하기 위한 ‘주석’으로 구성된다.

또한, 「외감법」 및 동법 시행령으로 외부감사 대상회사가 작성·공시하여야 할 재무제표의 종류가 법으로 규정되어 있다. 「외감법」에는 (연결)재무상태표와 (연결)손익계산서 및 포괄손익계산서, 시행령에는 (연결)자본변동표, (연결)현금흐름표, (연결)주석이 규정되어 있다.⁷⁵²⁾

752) 「외감법」 §2(정의) 2. 및 3., 「외감법 시행령」 §2(재무제표) 및 §3(연결재무제표 등)



재무제표에 대한 주석은 재무제표 각 구성항목과 관련한 회계처리방법, 증감변동 원인, 기타 회계정보이용자들에게 재무제표를 이해하는 데 도움이 되는 사항을 기술한 것으로서 재무제표의 일부이다. 만일 주석을 적절히 공시하지 않는 경우에는 기업회계기준을 위반하여 재무제표를 작성·공시하지 않은 것으로 간주하여 제재조치를 받게 된다.

한편 회사가 다른 회사를 지배하는 경우 지배회사는 종속회사와의 연결재무제표를 작성·공시하여야 한다. 연결재무제표는 법적인 형식보다는 경제적 실질을 중시하여 하나의 경제적 실체를 구성하는 지배·종속회사의 재무제표를 연결하여 작성한다. 지배회사의 투자계정과 종속회사의 자본을 상계하고, 연결실체 내 기업 간의 거래와 관련된 연결실체 내의 자산, 부채, 자본, 수익, 비용, 현금흐름 등을 제거하여 작성한다. 연결재무제표는 연결재무상태표, 연결(포괄)손익계산서, 연결현금흐름표, 연결자본변동표, 주석으로 구성⁷⁵³⁾된다.

753) 「외감법」 §2(정의) 3. 및 「외감법 시행령」 §3(연결재무제표 등) ②

(3) 국제회계기준의 도입

기업활동이 국제화되고 자본시장 개방이 가속화되면서 국제적으로 통일된 회계기준의 필요성이 증가하고 있다. 이에 따라 대부분의 국가들이 EU를 중심으로 수용되어 온 국제 회계기준(IFRS)⁷⁵⁴⁾을 자국의 회계기준으로 수용해 나가고 있는 추세이다. 호주·남아공 2005년, 브라질 2010년, 우리나라·캐나다 2011년, 멕시코 2012년, 대만 2013년, 사우디 아라비아 2015년 등 2026.1월 현재 IFRS 도입 국가가 169개국에 이르게 되었다.⁷⁵⁵⁾

우리나라는 과거 외환위기 이후 회계정보의 국제적 정합성과 투명성 제고를 위해 회계 기준 제정 시 국제회계기준을 준거하여 왔으나, 전면 도입방식이 아니라 국제회계기준 내용을 참고하여 별도의 한국회계기준을 제정하는 방식이었다. 따라서 우리나라 회계기준과 국제 회계기준 사이에는 일부의 차이가 존재하였으며, 이로 인해 우리나라가 국제사회로부터 국제회계기준 사용국으로 인정받지 못하는 결과를 초래하였으며 우리나라 기업의 회계정보 신뢰성이 제대로 평가받지 못하게 되는 한 원인이 되었다.

이에 우리나라는 감독당국, 기업대표, 회계전문가, 교수 등 각계의 인사들로 태스크포스를 구성하고 공청회 등을 통해 의견을 수렴한 후, 2007.3월 「국제회계기준 도입 로드맵」을 발표 하였다. 동 로드맵에 따라 2009년 14사, 2010년 47사가 IFRS를 조기 적용하였으며, 2011년 부터 IFRS 의무적용 대상인 주권상장법인(코스닥 포함, 코넥스 제외), 상장예정법인 및 비상장금융회사(저축은행 등 일부 제외) 등이 IFRS를 적용하고 있다. IFRS 의무적용대상이 아닌 기타 비상장법인은 2011년부터 일반기업회계기준을 적용하고 있으며, IFRS를 선택 하여 적용할 수 있다.

	~2008년	2009~2010년	2011년~
IFRS 선택적용기업	종전 기업회계기준 (K-GAAP)	한국 채택국제회계기준	
IFRS 의무적용기업		(K-IFRS)	
기타 비상장기업		일반기업회계기준	

754) 국제회계기준위원회(IASB, International Accounting Standards Board)가 제정한 국제회계기준서(International Financial Reporting Standards) 및 해석서(Interpretations)를 통칭함

755) 출처: 국제회계기준 홈페이지(<http://www.ifrs.org>)

IFRS의 도입으로 국제적으로 통용되는 동일한 기준을 적용하여 재무제표가 작성되기 때문에, 국가간·기업간 재무정보의 비교가능성이 높아지고 글로벌 기업들의 재무제표 이중 작성 부담이 경감되었다.

우리나라는 2016.6월 국제증권감독기구(IOSCO)의 회계·감사·공시 소위원회(C1)에 가입하였고, 연 3회 정례회의에 참석하여 감독상 경험과 해법을 공유하는 등 C1 회원국으로서 활동을 충실히 수행하고 있으며, 유럽증권시장감독청(ESMA)에 IFRS 집행사례를 등록하는 등 국제금융감독기구와의 협력을 더욱 공고히 하였다.

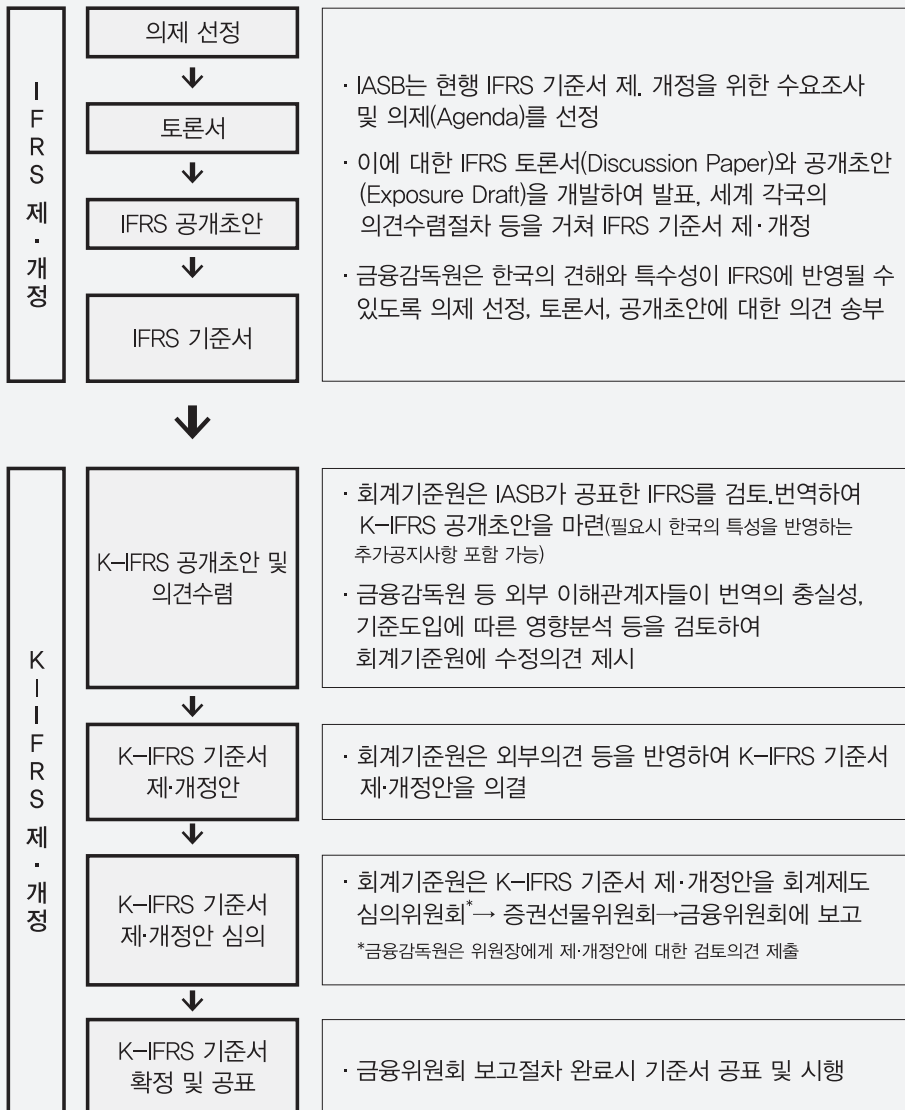
마지막으로, 원칙중심인 국제회계기준하에서의 일관된 기준 적용 및 효율적인 회계감독 집행을 위해 국제회계기준을 기도입한 EU, 호주 등 주요국가 사례를 참조하여 IFRS하에서의 질의회신제도('K-IFRS 질의회신연석회의')를 2010년부터 운영해오고 있다. 동 제도는 금융감독원과 한국회계기준원이 공동으로 운영하고 있으며 질의회신의 투명성·전문성·일관성을 제고하기 위하여 질의회신 과정에 기업, 감사인 등이 참여하고 있다. 다만, 회신 결과는 질의회신 당사자에게 회신하는 것을 원칙으로 한다.

(4) 한국채택국제회계기준의 제·개정

우리나라는 IASB가 제·개정된 IFRS를 검토 및 번역절차 등을 거쳐 K-IFRS에 반영하고 있으며, K-IFRS는 영어로 작성된 IFRS 원문을 직역(word by word)한 것으로 원문의 내용을 충실히 반영하고 있다. 따라서, 각 기준서에서는 한국채택국제회계기준을 준수하면 국제회계기준을 준수하는 것이라고 명시하고 있으며, K-IFRS 제1001호 '재무제표 표시' 문단 한16.1에서는 한국채택국제회계기준을 준수하여 작성된 재무제표는 국제회계기준을 준수하여 작성된 재무제표임을 주석으로 공시할 수 있도록 하고 있다.

K-IFRS의 제·개정 절차 흐름도는 다음 표와 같다.

K-IFRS 제·개정 절차 흐름도



다. 회계감사기준

‘회계감사기준은 외부감사인이 감사업무 수행시 준수하여야 하는 전문가적 기준으로서, 「외감법」 §16에 따라 한국공인회계사회가 금융위원회의 사전승인을 거쳐 제정되며, 재무제표에 대한 감사기준서(35개)와 내부회계관리제도에 대한 감사기준서(1개)로 구성된다.

감사인이 감사보고서에 기재하여야 할 사항을 기재하지 아니하거나 허위로 기재한 경우에는 행정제재를 받을 뿐 아니라 민·형사상 책임도 지게 된다.

(1) 재무제표에 대한 감사기준

재무제표에 대한 감사기준은 국제회계사연맹(IFAC)이 2004년 이전에 제정·공표한 국제 감사기준(ISA)을 거의 전문번역하여 이를 수용하되 우리나라 특수성에 맞는 부분(예를 들면 「외감법」상 감사조서 보존기간은 8년으로 규정됨)을 일부 추가하는 형태로 제정되었다.

한편 국제회계사연맹은 기존 국제감사기준을 보다 명료화하고 규범으로서의 적용가능성을 제고하기 위해 2005년 ‘Clarity Project’를 발표하고 2009.3월까지 ‘전면개정 국제감사기준 (Clarified ISA)’을 순차적으로 발표하였으며, 이를 2010년부터 시행하고 있다. 이에 따라 우리도 회계감사기준의 국제적 정합성을 제고하기 위해 ‘전면개정 국제감사기준’의 도입을 추진하여, 2014년 개시되는 사업연도의 감사업무부터 적용하도록 하였다.

전면개정 국제감사기준은 기존 회계감사기준에 비하여 감사인이 준수해야 할 요구사항 및 지침을 보다 상세하게 제시하고 있다. 또한 중요한 왜곡표시 위험에 대응하여 감사절차를 수행하도록 하는 위험접근방식의 감사절차를 구체적으로 제시하고 있으며, 연결재무제표 감사인의 종속회사 감사인이 수행한 감사절차 활용 여부와 관계없이 전체 재무제표에 대한 감사책임을 부담하도록 하였다.

재무제표에 대한 감사의견의 종류는 ‘적정의견’, ‘한정의견’, ‘부적정의견’, ‘의견거절’로 구분된다. 적정의견은 감사범위의 제한 없이 감사를 수행한 결과 회사의 재무제표가 기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 작성된 것으로 판단할 때 표명한다. 한정의견은 감사범위가 중요하게 제한되었거나 회사의 재무제표가 기업회계기준에 따라 작성되지 아니한 중요한 사항이 발견된 경우에 표명한다. 부적정의견은 회사의 재무제표가 기업회계

기준에 따라 작성되지 아니한 사항이 매우 중대한 경우에 표명한다. 의견거절은 감사범위가 매우 중대하게 제한을 받았거나 계속기업 가정의 중대한 불확실성으로 인한 경우에도 표명할 수 있다.

(2) 내부회계관리제도에 대한 감사기준

주권상장법인은 회사 규모에 따라 순차적⁷⁵⁶⁾으로 내부회계관리제도에 대한 감사를 받아야 함에 따라, 감사인이 준수해야 할 감사기준이 마련되었다.

내부회계관리제도에 대한 감사기준은 미국 PCAOB의 내부회계관리제도에 관한 감사기준서(AS2201)를 기초로 하되, 우리나라의 상황과 맞지 않는 부분은 일부 조정하였다.

내부회계관리제도에 대한 감사의견의 종류는 ‘적정의견’, ‘부적정의견’, ‘의견거절’로 구분된다. 적정의견은 감사범위의 제한 없이 감사를 수행한 결과 회사의 내부회계관리제도가 내부회계관리제도 설계 및 개념 운영체계 등에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영된다고 판단할 때 표명한다. 부적정의견은 회사의 내부회계관리제도에 하나 이상의 중요한 취약점이 존재하는 경우에 표명하며, 의견거절은 내부회계관리제도에 대한 감사업무 범위에 제한이 있는 경우에 표명한다.

재무제표에 대한 감사와 내부회계관리제도에 대한 감사는 통합하여 수행해야 하며, 각각의 감사보고서는 별도로 발행되지만, 감사보고서 의견문단 뒤에 다른 감사보고서의 감사의견을 확인할 수 있는 문단이 추가로 기재된다.

756) 내부회계관리제도에 대한 감사 적용시기

① 별도재무제표 기준

- 전년 말 자산총액 2조원 이상의 주권상장법인 : 2019년 감사보고서부터 적용
- 전년 말 자산총액 5천억원 이상 2조원 미만 주권상장법인 : 2020년 감사보고서부터 적용
- 전년 말 자산총액 1천억원 이상 5천억원 미만 주권상장법인 : 2022년 감사보고서부터 적용

② 연결재무제표 기준

- 직전사업연도말 자산총액 2조원 이상 주권상장법인 : 2022년 12월 31일 이후 시작되는 사업연도
- 직전사업연도말 자산총액 5천억원 이상 2조원 미만 주권상장법인 : 2029년 1월 1일 이후 시작되는 사업연도

제5절 외국환거래 검사

1. 외국환거래법 개요

가. 「외국환거래법」의 변천 과정

우리나라의 외국환거래제도는 외국환거래 및 대외거래의 자유를 보장하고 시장기능을 활성화함으로써 대외거래의 원활화, 국제수지의 균형 및 통화가치의 대외적 안정을 통해 국민경제의 건전한 발전에 이바지하는 데 최종적인 목적이 있다. (「외국환거래법」 §1)

우리나라는 1961년 제정된 「외국환관리법」에서 외환거래에 대한 제도적 기반을 마련하였다. 그러나 동 법은 원칙적 규제·예외적 허용이라는 Positive system을 채택하여 무역규모 확대에 따른 대외적 개방요구를 수용하는 데 한계가 있었는데, 외환위기를 거치며 외환제도의 개선 필요성이 더욱 높아졌다.

이에 따라 1999년 현행 「외국환거래법」이 제정되었다. 「외국환거래법」은 외환자유화의 기초를 반영하여 기업과 금융기관의 외환거래 대부분을 자유화하고, 국가경제 측면에서 최소 필요사항만을 제한하는 Negative system을 채택하였다. 단, 특정 외환거래에 대해 신고(보고) 및 확인의무를 부과함으로써 외환거래 자유화에 따른 부작용을 최소화하고, 외화 유출·유입 상황을 점검할 수 있도록 하였다.

나. 「외국환거래법」의 적용범위

「외국환거래법」 §2에서 정하고 있는 외국환거래법의 적용범위는 다음과 같다.

- ① 대한민국에서의 외국환과 대한민국에서 하는 외국환거래 및 그 밖에 이와 관련되는 행위
- ② 대한민국과 외국 간의 거래 또는 지급·수령, 그 밖에 이와 관련되는 행위(외국에서 하는 행위로서 대한민국에서 그 효과가 발생하는 것을 포함)
- ③ 외국에 주소 또는 거소를 둔 개인과 외국에 주된 사무소를 둔 법인이 하는 거래로서 대한민국 통화로 표시되거나 지급받을 수 있는 거래와 그 밖에 이와 관련되는 행위

- ④ 대한민국에 주소 또는 거소를 둔 개인 또는 그 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 외국에서 그 개인의 재산 또는 업무에 관하여 한 행위
- ⑤ 대한민국에 주된 사무소를 둔 법인의 대표자, 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 외국에서 그 법인의 재산 또는 업무에 관하여 한 행위

또한 「외국환거래법」에서는 행위의 주체(인적 대상)를 거주자와 비거주자로 구분하는데, 이에 따라 「외국환거래법」이 적용되는 범위 및 내용이 달라진다. 「외국환거래법」상 거주자·비거주자에 대한 판단 기준은 원칙적으로 생활의 근거지(주소)·거주지가 대한민국 내에 있는지 여부이다. 거주자 외의 개인 및 법인은 비거주자이나, 비거주자의 대한민국에 있는 지점, 출장소, 그 밖에 사무소는 법률상 대리권의 유무에 상관없이 거주자로 본다. (「외국환거래법」 §3)

다. 외국환거래당사자의 의무

(1) 신고의무

원인행위가 자본거래(금전대차, 해외예금, 증권 발행 및 취득, 해외직접투자 및 해외 부동산 취득 등)에 해당하는 경우 또는 상계·제3자지급·외국환은행을 통하지 않은 지급 등 비정형적 결제방법에 대해서는 신고의무가 부과된다.

(2) 보고의무

자본거래 중 해외직접투자, 해외지사 설치 및 해외부동산 취득 등에 관하여는 신고된 외국환거래 이후 증권취득, 설치완료, 부동산취득 등 그 결과를 보고하여야 할 의무가 부과된다. 또한 해외직접투자와 관련하여 기존에 신고하거나 보고한 내용을 변경하는 경우에도 일정 기간 내에 당해 신고기관의 장에게 보고하여야 한다.

(3) 지급등절차 준수의무

원칙적으로 건당 미화 5천달러를 초과하는 지급등(지급·수령)을 하고자 하는 경우에는 지급등의 사유와 금액을 입증하는 서류를 제출할 의무가 있으며, 규정에 따라 거래외국환은행을 지정한 경우에는 당해 외국환은행을 통해 지급등을 하여야 한다.

라. 외국환은행의 의무

(1) 확인의무

외국환은행장은 건당 미화 5천달러를 초과하는 지급 또는 미화 10만달러(동일자·동일인 기준)를 초과하는 수령에 대해서는 당해 지급등이 법·영 및 규정에 의한 신고등의 대상인지 확인하여야 한다.

(2) 사후관리의무

외국환은행은 거주자에 대하여 직접투자 등(해외직접투자, 해외지사설치, 해외부동산 취득)의 신고내용 이행 여부를 사후관리하여야 한다. 만약 사후관리 대상자가 신고등의 조건을 미이행한 경우에는 기한만료일로부터 30일 이내에 독촉하고, 독촉 후 60일 이내에 그 의무를 이행하지 않는 경우에는 금융감독원장에게 미이행 사실을 보고해야 한다.

2. 외국환거래 검사

가. 외국환거래 검사의 법적 근거

외국환거래 검사(이하 외환검사)는 「외국환거래법」 위반을 단속하기 위하여 위반자와 위법 사실을 조사하고 행정상 또는 형사상 필요한 조치를 하는 일련의 절차를 말한다. 「외국환거래법」상 검사 및 제재 권한은 원칙적으로 재경부장관에 속한다. 재경부장관은 이 검사 권한을 금융감독원장, 한국은행총재 및 관세청장에게 위임·위탁하고 있으며(「외국환거래법」 §20⑥ 및 동법 시행령 §35), 이에 따라 금융감독원은 외국환은행 등 외국환업무취급기관⁷⁵⁷⁾ 및 소액해외송금업자와 그 거래당사자, 관계인 등에 대한 검사를 실시하고 있다.

757) 외국환업무를 업으로 하고자 하는 금융회사등은 재정경제부장관에게 자본요건, 시설요건(외환전산망 연결 등), 인력요건(외국환업무 전문가 2명 이상)을 갖추어서 등록을 하여야 하고, 등록을 한 금융회사등(외국환업무취급기관)은 등록내용 변경 신고(예: 명칭, 본점 소재지, 외국환업무 취급범위 등), 업무상 확인의무(예: 고객의 지급 또는 수령이 법에 따른 절차를 준수하였는지 여부 등), 건전성 규제(예: 외화 유동성커버리지비율, 외국환 포지션 규제 등) 등의 의무가 부과되며, 외국환업무취급기관이 동 의무를 위반한 경우 외환검사 절차에 따라 검사를 받게 되고, 위반 유형 및 정도에 따라 형사벌칙, 업무정지, 과징금 및 과태료 등의 제재를 받을 수 있다.

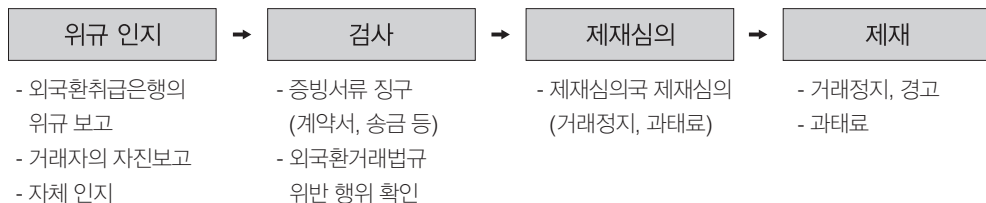
나. 외환검사 절차

외환검사업무는 ① 외국환거래법규 위규 인지, ② 위규사항에 대한 검사, ③ 제재 심의, ④ 위반자에 대한 제재의 4단계로 이루어진다.

금융감독원은 혐의거래 모니터링, 관련기관(외국환은행, 한국은행, 국세청 등)의 위반혐의 통보, 외국환거래법규 위반자의 자진보고 등을 통해 인지한 외국환거래에 대해 위반혐의가 있다고 판단한 경우 검사를 개시한다.

금융감독원은 위반자 등으로부터 경위서와 관련서류를 징구하고 면담, 자료 확인 등을 통해 「외국환거래법」 위반여부를 검사한다. 효율적인 검사를 위하여 필요한 경우 외국환거래 당사자에게 그 업무와 재산에 관한 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 주 요구 자료로는 경위서, 송금 내역, 해외법인 등기부등본, 회계감사자료 등이 있다. 또한 필요한 경우 외국환업무취급 기관에게 그 업무와 재산에 관한 자료의 제출을 요구할 수 있다.(「외국환거래법」 §20④)

| 외환검사 업무흐름표 |



다. 외환검사 결과에 따른 제재조치 및 제재절차

「외국환거래법」상의 제재조치는 크게 행정처분과 형사벌칙으로 구분된다. 행정처분에는 경고·거래정지·과태료가 있으며, 「외국환거래법」의 실효성 확보를 위해 주요 법규를 위반한 경우 또는 위반금액이 일정금액 이상인 경우(「외국환거래법」 §16 위반의 경우 50억원 초과, §18의 경우 20억원 초과)에는 형사처벌을 규정하고 있다.

외국환거래당사자에 대한 제재절차는 「외국환거래당사자에 대한 제재규정」에서 정하고 있으며, 동 규정은 원칙적으로 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」을 준용하고 있어 제재 심의위원회의 심의가 필요하다. 다만, 경고 처분으로서 제재 대상자의 의견진술이 없거나

의견진술에 상당한 이유 또는 새로운 사정이 발견되지 않을 경우 및 과태료 처분으로서 의견진술기한 내에 자진납부를 신청할 경우에는 제재심의위원회 심의 등 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」에 따른 절차를 생략할 수 있다. 또한 경고 처분은 금융감독원장의 권한이고, 거래정지 처분, 과태료 부과는 금융위원회의 권한이다.

따라서 경고 처분의 경우 ① 당사자 앞 사전통지 및 의견진술안내 → ② 제재심의위원회 심의 → ③ 금융감독원 경고 처분 順으로 절차가 진행되며, ‘①’ 단계에서 당사자의 의견진술이 없거나 상당한 이유 또는 새로운 사정이 발견되지 않는다면 제재심의위원회 심의 없이 절차를 진행한다. 거래정지 처분의 경우 ① 당사자 앞 사전통지 및 의견진술안내 → ② 제재심의위원회 심의 → ③ 금융위원회에 대한 거래정지 처분 건의 → ④ 금융위원회 거래정지 처분 順으로 절차가 진행된다. 과태료 부과의 경우 ① 금융위원회와 사전협의 → ② 당사자 앞 사전통지 및 의견진술안내 → ③ 제재심의위원회 심의 → ④ 금융위원회에 대한 과태료 부과건의 → ⑤ 금융위원회 과태료 부과 順으로 절차가 진행되며, ‘②’ 단계에서 당사자의 자진납부 신청이 있으면 제재심의위원회 심의 없이 20% 감경된 금액으로 절차를 진행한다.

「외국환거래법」은 제6장에서 형사벌칙을 규정하고 있으며, 특히 신고 등 의무 위반에 대하여 동법 시행령 §40에서 형사벌칙에 해당하는 위반금액을 정하고 있다. 위반금액이 형사벌칙 적용 기준에 해당하는 경우, 금융감독원은 경찰에 위반자의 위반사실을 이첩하고 그 결과를 경찰로부터 통보받고 있다.

제7장

금융IT감독 및 금융정보보호

제1절 금융IT 감독

제2절 금융정보보호

제3절 가상자산감독

제7장

금융IT감독 및 금융정보보호



제1절 금융IT감독

1. 전자금융거래 환경의 변화 및 IT리스크

4차 산업혁명, 초연결, 지능정보화 시대를 맞이하며 제조·유통·금융·의료·정보통신 등 다양한 산업분야에서 디지털 전환(Digital Transformation)이 일어나고 있다.

특히 금융 분야는 스마트·모바일 기기의 대중화와 더불어, 빅데이터, 인공지능, 클라우드 컴퓨팅 등 디지털 신기술 도입과 금융·IT의 융합으로 산업의 변화를 이끌고 있으며, 최근 인터넷은행 활성화, 코로나19로 촉발된 비접촉 문화를 거치며 비대면 경제에 대한 관심이 커지고 있다.

대표적인 비대면 산업인 전자금융은 이러한 추세 속에서 간편하고 다양화된 결제·송금 방식 도입, 생체인증 등 인증기술의 발전, 빅데이터와 고객 네트워크를 기반으로 한 빅테크 및 다양한 금융플랫폼의 등장 등에 따라 이용자와 거래규모가 크게 증가하고 있다.

뿐만 아니라 전자금융업 등을 포함한 간편결제 및 송금 건수와 금액⁷⁵⁸⁾도 지속적으로 증가하고 있는데, 간편결제서비스 이용실적(일평균)은 2023년 약 2,735만건(8,750억원)에서

758) 출처 : 한국은행 '2024년 지급결제 보고서'

2024년 약 3,072만건(9,590억원)으로 전년 대비 약 12.3%(9.6%) 증가하였고, 간편송금 서비스 이용실적(일평균)은 2023년 약 636만건(7,770억원)에서 2024년 약 721만건(9,120억원)으로 전년 대비 각각 약 13.4%(17.4%) 증가하였다.

전자금융은 정보통신기술 및 전자상거래 등 다른 산업분야와 융합하여 금융산업에도 경쟁과 혁신을 촉진하고 있고, 핀테크 등 금융혁신의 진전으로 금융소비자의 편의성이 크게 제고되고 있으며, 이에 따라 IT운영 및 보안에 관한 리스크 관리의 중요성이 커지고 있다.

랜섬웨어, 디도스(DDoS) 등 금융권에 대한 사이버 침해 공격이 지속 시도되고 있는데, 종전에는 사이버 침해 공격을 통해 시스템 오작동·중단을 일으키거나 기밀정보를 빼내는 등 사회적 불안을 유발하는 것이 목적이었으나 최근에는 불법으로 금전적 이익을 취하려는 목적의 해킹 시도가 증가하고 있다.

핀테크 혁신은 금융산업에 혁신적 변화와 발전의 기회를 가져오는 반면에 업무 위탁·제휴 확대에 따른 제3자 의존 심화 등 새로운 리스크를 야기하고 있으며, 오픈뱅킹, 마이데이터 제도 도입 등으로 금융권의 상호 연계성이 심화되어 개별 금융사의 IT사고가 금융권 전체에 영향을 미치는 시스템 리스크로 확대될 우려가 커지고 있다. 그 밖에도 클라우드컴퓨팅 서비스 및 블록체인 기술 이용 활성화 등으로 기존의 중앙 집중형 전산센터 중심의 리스크 관리 방식에 대한 근본적인 변화가 요구되고 있다.

2. 전자금융거래의 안전성과 신뢰성 확보를 위한 금융IT 감독

금융감독원은 금융회사(전자금융업자를 포함, 이하 이 절에서 같음)의 IT부문과 전자 금융거래의 안전성 및 신뢰성을 확보하기 위해 「전자금융거래법」 등에 근거하여 금융회사의 인력·조직 및 예산, 건물 및 전산실 등 시설, 단말기, 전산자료, 정보처리시스템 등 정보 기술부문과 이에 대한 내부통제, 그 밖에 전자금융업무의 안전성 확보를 위해 필요한 사항 등에 대해 감독하고 있다.

가. 인력, 조직 및 예산

금융회사는 정보처리시스템 및 전자금융업무 관련 전담 조직을 확보하는 한편 외부주문 등에 관한 계약을 체결하는 때에는 계약내용의 적정성을 검토하고 자체적으로 통제가 가능하도록 회사 내부에 조직과 인력을 갖추어야 한다.

특히, 총자산이 2조원 이상이고 상시 종업원 수가 300명 이상인 금융회사는 전자금융 업무 및 그 기반이 되는 정보기술부문 보안을 총괄하여 책임질 정보보호최고책임자(CISO : Chief Information Security Officer)를 지정하고 정보보호최고책임자로 하여금 전자금융 거래의 안전성 확보 및 이용자 보호를 위한 전략 수립, 정보기술부문의 보호, 정보기술부문의 보안에 필요한 인력관리 및 예산편성, 전자금융거래의 사고 예방 및 조치 등의 업무를 수행하도록 해야 한다.

또한, 금융회사는 정보보호와 관련된 정책, 사업 등 정보보호와 관련된 중요한 결정을 수행하는 조직으로서 정보보호업무 관련 부서장, 전산운영 및 개발 관련 부서장, 준법업무 관련 부서의 장 등으로 구성된 정보보호위원회를 두어야 한다. 정보보호최고책임자는 정보 보호위원회의 심의·의결사항에 대해 최고경영자에게 보고하여야 하고 전자금융거래의 안전성 및 신뢰성에 중대한 영향을 미친다고 판단하는 심의·의결사항에 대해서는 이사회에 보고하여야 하며, 최고경영자는 정보보호위원회의 심의·의결사항을 준수하여야 한다.

나. 주요 전산시설·설비에 대한 안전성 확보

금융회사는 전산실이 위치한 건물에 대하여 안전대책 및 출입통제 보안대책 및 전원, 공조 등 설비의 안전성을 위한 기준을 수립·운용해야 한다. 특히 국내에 본점이 있는 금융회사는 전산센터 및 재해복구센터를 국내에 설치하여야 하며, 무선 통신망을 설치해서는 안 된다.

한편, 전산실 또는 정보처리시스템을 금융회사가 직접 구축하는 대신 클라우드컴퓨팅 서비스를 이용할 수도 있으나, 고유식별정보 또는 개인신용정보를 처리하는 클라우드 시스템은 반드시 국내에 위치해야 한다. 금융회사가 클라우드를 이용하고자 하는 경우, 이용업무의 중요도 평가, 클라우드 서비스 제공자의 건전성 및 안정성 평가를 실시하여 이용하고자 하는 클라우드의 적합성을 검토하고, 클라우드 서비스 이용과 관련한 업무 연속성 계획 및 안전성 확보조치를 수립·시행하여야 한다.

한편, 금융회사가 클라우드 이용계약을 신규로 체결하거나 기존 클라우드 이용계약을 통해 신규 업무를 처리하는 경우, 클라우드 서비스 제공자의 합병, 분할 등 중대한 변경사항이 발생한 경우 등에는 해당 사유가 발생하는 날로부터 3개월 이내에 금융감독원장에게 보고하여야 한다.

다. 전자금융기반시설에 대한 취약점 분석·평가 등 정보보호

금융회사는 대내·외 보안 위협으로부터 조직의 정보자산을 안전하게 보호하고 이용자에게 신뢰할 수 있는 전자금융서비스를 제공하기 위해 전자금융기반시설에 대하여 취약점 분석·평가를 실시하여야 한다. 이를 통해 관리적, 물리적, 기술적 측면에서 취약점을 연 1회 이상(홈페이지는 6개월에 1회 이상) 점검하고 식별된 보안 취약점을 제거 또는 보완해야 한다. 취약점 분석·평가는 자체적으로 실시하거나 전문성을 갖춘 외부의 평가전문기관에 위탁하여 실시할 수 있으며, 그 결과를 금융감독원에 제출하도록 하고 있다.

또한, 금융회사는 신규 전자금융업무를 수행하고자 하는 경우 거래당사자 인증, 거래 정보의 기밀성 및 무결성, 정보유출 방지대책 등에 대한 자체 보안성심의를 실시하고, 정보 보호최고책임자의 승인을 받은 후 전자금융업무를 수행한 날로부터 7일 이내에 결과 보고서를 금융감독원에 제출하여야 한다.

금융회사는 전자적 침해행위에 대한 대응 능력을 확보하기 위해 연1회 이상 침해사고 대응 및 복구 훈련 계획을 수립·시행하고 그 결과를 침해사고대응기관에 제출하여야 하며, 해킹, 악성코드, 서비스 거부 공격 등 전자적 침해행위로 인해 전자금융기반시설에 사고가 발생할 경우 지체없이 금융위원회에 통지하고 금융감독원에 전자금융사고 보고를 해야 한다.

라. 전산센터 및 본점·영업점의 망분리 등 해킹·침해 정보보안 대책

금융회사는 외부 사이버공격, 정보유출 등에 의한 금융 소비자 피해를 방지하기 위하여 통신회선을 업무용(내부망)과 인터넷용(외부망)으로 분리하여야 한다. 임직원의 업무용 단말기를 인터넷 등을 포함한 외부통신망에 접속할 수 없도록 하여야 하고, 전산센터 내 정보 처리시스템과 시스템 운영, 개발, 보안 업무를 위한 단말기는 인터넷 및 외부통신망과 물리

적으로 분리하여야 한다. 이와 같은 망분리 제도는 외부 웹사이트 접속, 악성코드 감염 파일 다운로드 등에 의한 침해사고를 효과적으로 예방할 수 있다.

그러나 현행 망분리 규제를 고수할 경우 급격하게 변화하는 IT환경에서 생존하기 어려우며, 특히 소프트웨어 시장이 자체 구축형에서 클라우드 기반의 구독형(SaaS)으로 빠르게 전환되고 생성형 AI의 활용이 산업의 미래를 좌우하는 상황에서, 망분리는 업무상 불편을 넘어 금융경쟁력 저하 요인으로 지적받고 있다. 이에 따라 금융감독원은 IT 환경 변화로 인해 신속한 대응이 필요한 과제는 샌드박스 등을 활용하여 규제 애로를 즉시 해소하되, 자율보안체계 확립까지는 시간이 소요되므로 보안상의 문제가 없도록 별도의 보안대책 등 충분한 안전장치를 마련할 예정이다.

더불어, 연구·개발 환경 개선 등을 위한 「전자금융감독규정」 개정 절차 또한 차질 없이 수행할 계획이며, 新 금융보안체계 구축을 위한 연구용역 등을 거쳐 금융보안 법·체계 개편을 추진해 나갈 예정이다. 그 밖에도 금융회사는 침입방지를 위한 정보보호시스템 설치, 시스템 패치 관리, 파일 배포 시 무결성 점검, 외부저장매체 통제, 무선통신망 사용 최소화, 비인가 무선접속장비(AP) 탐지·차단 등의 해킹방지 대책을 수립하여 운영할 의무가 있다.

마. IT부문 내부통제 및 업무연속성 확보

금융회사는 정보기술부문의 내부통제를 위한 직무분리 기준을 수립·운용하여야 하며, 고객의 금융거래 내역 등 전산원장을 변경할 때는 변경 전·후 내용을 기록·보존하고 제3자가 변경 내용의 정당성 여부에 대해 확인하여야 한다. 또한, 프로그램 변경 시에는 별도의 개발 또는 테스트 시스템으로 복사하여 변경하여야 하며, 충분한 테스트를 거쳐 책임자의 승인을 득한 후 운영시스템에 적용하여야 한다. 정보처리시스템에 시스템 관리자가 접속할 때에는 이중 인증을 적용하여야 하며, 접근내역 및 작업내역 등을 기록하여 사후 추적이 가능하도록 하고, 이상 징후에 대해 모니터링 하여야 한다.

업무연속성 확보와 관련하여 금융회사는 장애·재해·파업·테러 등 긴급한 상황이 발생 하더라도 업무를 지속할 수 있도록 상황별 대응절차, 재해복구계획, 유관기관 등과의 비상 연락체계 등의 내용을 포함한 비상대책을 수립·운용하여야 한다. 이와 관련하여 은행, 증권사, 보험사, 카드사 등 주요 금융회사는 주전산센터와 일정거리 이상 떨어진 곳에 재해복구

센터를 구축하여야 한다. 핵심 업무는 복구목표시간을 3시간 이내(보험사는 24시간)로 설정하여야 하고 매년 1회 이상 재해복구 전환 훈련을 실시하여야 한다.

바. 제3자(전자금융보조업자 등)에 대한 관리 감독

금융과 IT의 융합, 핀테크 활성화 등에 따라 금융회사가 외부업체와 제휴하거나 업무위탁을 하는 경우가 점점 증가하고 있으며, 이에 따라 관리 및 보안 등에서의 IT 리스크도 증가하고 있다.

금융회사는 외부주문에 의한 정보처리시스템의 개발업무에 사용되는 업무장소 및 전산 설비에 대해 내부 업무용과 분리하여 설치·운영해야 하며, 금융회사와 이용자 간 암호화 정보 해독 및 원장 등 중요 데이터 변경은 금지된다. 또한, 이용자 금융정보의 무단 보관 및 유출을 금지하고 접근매체 위·변조, 해킹, 개인정보유출 등에 대비한 보안대책을 수립하여야 하며, 전자금융보조업자 간 접속은 전용회선을 사용하는 등 외부주문 관련 보안 규정을 준수하여야 한다.

변화하는 환경에서 외주업체로 인한 IT보안 사고의 위험이 높아진 점을 고려하여 금융감독원은 IT부문 검사 및 실태평가 시 외주업체 관리 현황을 중점적으로 점검하는 등 외부 주문에 대한 관리·감독을 강화하고 있다.

3. 전자금융업의 건전한 발전을 위한 기반조성

가. 전자금융업의 종류

「전자금융거래법」에서 정하고 있는 전자금융업의 종류에는 ① 전자화폐 발행 및 관리업, ② 전자자금이체업, ③ 직불전자지급수단 발행 및 관리업, ④ 선불전자지급수단 발행 및 관리업, ⑤ 전자지급결제대행업(PG, Payment Gateway), ⑥ 결제대금예치업(Escrow), ⑦ 전자고지결제업(EBPP)이 있으며, 이 중에서 “직불전자지급수단 발행 및 관리업”, “선불 전자지급수단 발행 및 관리업”, “전자지급결제대행업”이 대표적인 업종이다.

“직불전자지급수단 발행 및 관리업”은 이용자와 가맹점간에 전자적 방법에 따라 금융회사의 계좌에서 자금을 이체하는 등의 방법으로 재화 또는 용역의 제공과 그 대가의 지급을 동시에 이행할 수 있도록 하는 증표 등을 발행·관리하는 업무를 말한다.

“선불전자지급수단 발행 및 관리업”은 이전 가능한 금전적 가치를 전자적 방법으로 저장한 증표⁷⁵⁹⁾ 등을 발행·관리하는 업무를 말하는데, 이 증표는 발행인 외의 제3자로부터 재화 또는 용역을 구입하고 그 대가를 지급하는데 사용되어야 한다.

“전자지급결제대행업”은 전자적 방법으로 재화의 구입 또는 용역의 이용에 있어서 지급 결제정보를 송신하거나 수신하는 것 또는 그 대가의 정산을 대행하거나 매개하는 업무를 말한다.

나. 전자금융업 인·허가 및 등록 심사

「전자금융거래법」에 따라 전자지급결제대행업 등의 전자금융업을 영위하기 위해서는 업종별로 금융위원회의 허가를 받거나 등록하여야 한다. 금융감독원은 금융위원회의 위탁을 받아 전자금융업 등록 업무를 처리하고 있는데, 2025년 12월말 기준 총 241개사(411개 업종)가 전자금융업자로 등록되어 있다.

전자금융업의 등록을 하거나 허가⁷⁶⁰⁾를 받으려는 자는 최소한의 자본금 또는 기본 재산을 보유하여야 하고, 이용자를 보호하고 원활한 전자금융업무를 수행하기 위해 필요한 전문인력과 전산설비를 갖추고 재무건전성 기준을 충족하여야 한다. 또한 사업계획이 타당하고 건전해야 하며, 주요출자자가 충분한 출자능력 및 사회적 신용을 갖추고 있어야 한다.

다. 전자금융업자가 준수하여야 하는 사항

전자금융업자는 자금운용과 전자금융거래와 관련한 업무의 성과를 구분·분석할 수 있도록 전자금융업별로 다른 업무와 구분하여 회계처리를 하여야 하며 아래와 같은 경영지도기준을 준수하여야 한다. 경영지도기준을 준수하지 못할 경우, 기존에는 경영개선계획을

759) 전자적 방법으로 변환되어 저장된 증표를 포함(예: 전자식으로 변환된 지류식 상품권)

760) “전자화폐 발행 및 관리업”만 허가 대상이며, 현재까지 허가를 받은 업체는 없음

제출하고 경영진 면담을 진행하는 수준에서 금융감독원의 관리·감독이 이루어졌고 강제할 수 있는 수단이 없었으나, 전자금융거래법의 개정('25.12.16.시행)으로 경영지도기준을 미준수한 등록 전자금융업자에 대한 조치 요구권이 신설되었으며, 개정법에 따라 전자금융업자가 경영지도기준 등을 준수하지 않는 경우 시정요구, 영업정지, 등록취소 등 단계적으로 조치할 수 있는 근거가 마련되었다.

① 허가나 등록 요건상 최소자본금 출자총액 또는 기본재산 기준을 항상 충족하여야 하고, ② 총자산에서 총부채를 감한 자기자본이 항상 0을 초과하여야 하며, ③ 미상환잔액 대비 자기자본 비율은 100분의 20이상(전자화폐 및 선불전자지급수단업을 영위하는 경우) 이어야 하고, ④ 총자산 대비 투자위험성이 낮은 자산(현금, 은행예금 및 한국은행 예치 지급준비자산 등)의 비율은 100분의 10이상으로 유지하거나 미정산잔액(가맹점에게 상품 판매대금을 정산하기 직전 전자금융업자가 일시적으로 보관하는 금액) 대비 투자위험성이 낮은 자산의 비율을 100분의 100이상으로 유지(전자화폐 및 선불전자지급수단업을 영위하는 경우는 제외)하여야 한다. 또한, ⑤ 일정 수준 이상의 유동성 비율을 유지해야 하는데 전자화폐 발행 및 관리업자의 경우에는 100분의 60이상, 선불전자지급수단 발행 및 관리업자는 100분의 50이상, 그 외의 전자금융업으로 등록한 자는 100분의 40이상으로 유지해야 한다.

한편, 간편결제·송금 등 서비스 방식이 다양해지고 비대면 거래가 증가하면서 전자금융업자가 보유한 이용자의 자금 규모가 폭발적으로 확대되고 있는 추세이다. 이에 따라 금융감독원은 전자금융업자 이용자의 자금 보호를 위하여 선불전자지급수단 발행 및 관리업을 영위하는 자가 준수해야 하는 사항을 정한 「전자금융업자의 이용자 자금 보호 가이드라인」을 마련하여 선불충전금 전액에 대해 신탁하거나 보증보험에 가입하고, 안전자산으로 운용하도록 한 바 있으며, 개정 전자금융거래법 시행('24.9.15.)에 따라 선불업자는 선불충전금 전액에 대하여 예치 또는 신탁하거나 보증보험에 가입하여야 하며, 안전자산으로 운용하여야 하는 등 선불업자의 이용자자금 보호체계가 강화되었다.

또한, PG사 정산자금의 안전한 보관·관리 필요성이 부각되면서, 전자지급결제대행업자가 판매자 정산 또는 이용자 환불을 위해 보유하는 정산자금 전액을 외부관리하도록 하는 내용 등을 포함한 전자금융거래법이 개정·공포되었다. 전자지급결제대행업자 정산자금 외부관리 의무는 법 개정 1년 후 시행 예정으로('26.12.17.시행), 금융감독원은 법 시행

전에도 전자금융업자가 법규 준수에 차질이 없도록「전자지급결제대행업자 정산자금 외부 관리 가이드라인」을 도입('26.1.1.시행)하였다.

4. 정보기술부문 건전성 확보를 위한 실태평가

금융회사의 업무 성격 및 규모, 정보기술부문에 대한 의존도 등을 감안하여 정보기술 부문 운영 실태를 평가하고 그 결과를 금융회사의 경영실태평가에 반영하는 등 금융감독원 감독·검사 업무에 활용하고 있다.

가. 의의 및 배경

전자금융을 이용한 거래가 증가함에 따라 금융회사 업무도 정보처리시스템에 대한 의존도가 갈수록 높아지고 있다. 정보기술부문 실태평가는 금융회사의 정보기술부문에 대하여 종합적이고 체계적인 평가기준으로 평가를 실시하고 등급을 산정함으로써 일반 업무부문 경영실태평가(CAMEL-R 등)를 보완하고, 나아가 금융회사의 정보기술부문 및 전자금융 거래의 안전성을 확보하고 금융회사의 건전성을 제고하는데 그 의의가 있다.

금융회사의 주요 업무가 전산시스템에 의해 처리되고 있고, 고객의 금융서비스에 대한 수요 증대, 금융회사 간 경쟁심화 등에 따라 인터넷뱅킹, 스마트폰뱅킹, 폰(텔레)뱅킹, 오픈뱅킹, 사이버트레이딩(HTS, WTS, MTS 등), 자동화기기, 전자지갑 등 첨단 전자금융 서비스를 통한 고객과의 비대면 거래가 증가하고 있으며, 정보기술부문의 투자규모도 확대되는 추세에 있어, 정보기술부문의 안전성과 건전성이 금융회사의 경영성과 및 대외 신인도에 직접적인 영향을 미치고 있다.

또한 금융회사 정보처리시스템 장애발생, DDoS 공격발생 및 고객정보 유출 등 정보기술부문 사고가 발생하는 경우 다수의 금융소비자에게 금융거래 불편을 초래하고 정보 유출로 인한 대규모 피해로 이어질 수 있는바, 정보기술부문의 강점 및 취약점을 체계적으로 평가하고 문제점을 보완토록 함으로써 정보기술 관련 사고를 미연에 방지할 수 있는 전문적인 감독·검사가 필요하게 되었다.

이와 같이 정보기술부문이 금융거래의 안전성 및 금융회사의 건전성 유지에 중요한 역할을 담당하고 있는 점 등을 고려하여 금융회사 경영실태평가 시 경영관리 또는 위험관리 항목의 평가비중에서 최소 20%를 반영하여 정보기술부문부문의 전문성과 특수성이 실질적으로 반영될 수 있도록 ‘정보기술부문 실태평가용 체크리스트’를 개발하여 활용하고 있다.

나. 기본 운영 방향

정보기술부문 실태평가는 미국 등 주요국 금융감독당국과 같이 일반 업무검사와 분리하여 정보기술부문을 별도로 평가하는 독립평가체제를 도입하였다. 정보기술부문 실태평가를 위한 검사는 「부문검사」로 운영하며, 정보기술분야의 전문성 및 특수성에 상응하는 평가 기준(‘정보기술부문 실태평가용 체크리스트’)에 의해 정보기술부문 실태평가 등급을 일반 부문 종합검사결과와는 별개로 독립적으로 부여하고 있으며, 필요시에는 전산자회사 또는 전자금융보조업자의 정보기술부문 운영실태를 파악하기 위한 연결검사를 실시하고 있다.

다. 평가 대상

정보기술부문 실태평가는 일반 업무의 성격 및 규모, 정보기술부문에 대한 의존도 등에 비추어 정보기술부문 리스크가 높은 금융회사와 전산네트워크가 집중된 금융 유관기관을 대상으로 실시한다.

금융감독원의 검사대상 금융회사 중 정보기술부문 실태평가 대상에서 제외된 중소형 금융회사의 경우에 대하여도 필요시에는 해당 권역의 “정보기술부문 실태평가용 체크리스트(중소형 용)”를 준용하여 정보기술부문 실태평가를 실시할 수 있으며, 이 경우 각 부문별 평가는 실시하지 않고 종합평가만 실시한다.

라. 평가 분야 및 항목

정보기술부문을 “IT감사”, “IT경영”, “시스템 개발·도입 및 유지보수”, “IT서비스 제공 및 지원”, “IT보안 및 정보보호”의 5개 분야로 분류하여 평가한 후, 이를 토대로 종합평가를 실시한다. 위의 5개 분야에 대하여 총 24개의 평가항목이 있는데 IT업무의 특성상 모두 비계량 지표를 기준으로 평가한다.

평가부문	평가 항목수	세부 평가 항목수
IT감사	3	10
IT경영	5	16
시스템 개발·도입 및 유지보수	4	11
IT서비스 제공 및 지원	7	27
IT보안 및 정보보호	5	17
계	24	81

평가항목 체계는 5개 평가분야별로 각각 ‘평가항목’, ‘세부평가항목’으로 구분하여 평가하는데, 세부평가항목에 대한 보조항목으로 ‘세부평가항목에 대한 점검사항’을 두고, 점검사항에 대한 보조항목으로 ‘점검사항에 대한 착안사항’을 두어 평가를 보조하도록 구성되어 있다. 권역별(은행, 비은행, 보험, 증권), 규모별(대형, 중소형)로 상기 세부평가 항목수 및 보조항목수를 가감하여 적용한다.

마. 평가 방법 및 등급

개별 금융회사의 정보기술부문 실태평가는 절대평가방식으로 이루어지며, 세부항목평가, 부문별평가, 종합등급평가 등 각 단계마다 1등급(우수), 2등급(양호), 3등급(보통), 4등급(취약), 5등급(위험)으로 구분하여 평가등급을 부여한다.

또한, 정보기술부문 실태평가 종합평가등급은 경영실태평가 등급체계와 동일하게 5등급, 15단계(+, 0, -)로 평가한다.

종합부문 등급(5등급·15단계)		부문별 평가등급 산술평균
1 등급 (우수)	+ 단계	1.0
	0 단계	1.1 ~ 1.2
	- 단계	1.3 ~ 1.4
2 등급 (양호)	+ 단계	1.5 ~ 1.8
	0 단계	1.9 ~ 2.1
	- 단계	2.2 ~ 2.4
3 등급 (보통)	+ 단계	2.5 ~ 2.8
	0 단계	2.9 ~ 3.1
	- 단계	3.2 ~ 3.4

종합부문 등급(5등급 · 15단계)		부문별 평가등급 산술평균
4 등급 (취약)	+ 단계	3.5 ~ 3.8
	0 단계	3.9 ~ 4.1
	- 단계	4.2 ~ 4.4
5 등급 (위험)	+ 단계	4.5 ~ 4.6
	0 단계	4.7 ~ 4.8
	- 단계	4.9 ~ 5.0

각 종합 평가등급은 아래와 같은 평가수준을 의미한다.

종합부문 등급	평가 수준
1 등급 (우수)	전자금융업무와 정보기술부문 전반에 걸쳐 운영상태가 건전하고 정상적인 감독상의 주의만 요구됨
2 등급 (양호)	전자금융업무와 정보기술부문 전반에 걸쳐 운영상태가 건전하나, 약간의 취약점을 내포하고 있으며 필요시 제한된 범위 내의 감독조치로 충분함
3 등급 (보통)	전자금융업무와 정보기술부문 전반에 걸쳐 일반적 수준의 다양한 취약점을 내포하고 있으며, 이를 시정하기 위해 통상적 수준 이상의 감독상의 주의가 요구됨
4 등급 (취약)	전자금융업무와 정보기술부문 전반에 걸친 취약점이 심각하여 장래 동 업무처리 자체가 위험하게 될 가능성이 있어 감독당국의 면밀한 주의 및 문제점을 시정하기 위한 조치가 필요함
5 등급 (위험)	전자금융업무와 정보기술부문 전반에 걸쳐 취약점이 매우 심각하여 정상적인 업무처리를 할 수 없는 상황임

5. 핀테크혁신 지원

금융감독원은 신생 핀테크 기업의 성공적인 안착을 지원하고, 건전한 핀테크 생태계 조성을 뒷받침하기 위해 2017.5월부터 ‘핀테크 현장자문서비스’를 운영중이다. 자문을 신청하면 20년 이상의 감독·검사 경력을 갖춘 은행, 보험, 금융투자 등 각 권역별 전문인력(핀테크 현장자문단)이 금융규제 자문, 내부통제 프로세스 컨설팅 등의 서비스를 제공한다.

핀테크 현장자문단은 건전한 핀테크 생태계 기반을 마련하는 역할을 하고 있다. 통상 창업 단계의 스타트업 기업은 혁신적인 아이디어를 보유하고 있음에도 복잡한 금융 규제에 대한 이해가 부족하여 아이디어의 사업화 및 안정화에 큰 어려움을 겪는다. 이러한 핀테크

기업을 위하여 상시적 규제 이슈에 대한 컨설팅을 무상으로 제공해왔다는 점에서 국내 핀테크 기업과 금융당국 간의 접점으로서 역할을 수행하고 있다.

그러나 핀테크 등 새로운 금융서비스 창출을 위한 규제 개선, 생태계 조성 등 정책적 노력에도 불구하고, 금융산업의 경우 규제 수준이 높고 엄격하며 복잡·다양하여 혁신금융서비스 출현에 장벽과 애로로 작용함에 따라, '2019.4.1.일 「금융혁신지원특별법」이 제정되었고, 이를 통해 금융규제 샌드박스 제도가 법적으로 시행·운영중이다. 이에 금융혁신에 제약요인으로 작용하고 있는 현행 규제방식을 개선하여 혁신적 금융서비스의 출현을 유도하고 금융분야에서 혁신과 경쟁을 촉진함으로써 4차 산업혁명 등 대내외 환경변화에 선도적으로 대응할 수 있는 제도적 기반이 마련되었다.

금융규제 샌드박스를 통해 새롭고 혁신적인 혁신금융서비스에 대해서는 금융법상 인허가 및 영업행위 등의 규제를 최대 4년간(2+2년) 적용 유예하여 개별법 개정 전에 해당 서비스의 시장 영향을 검증하는 한편, 테스트에 따른 소비자피해를 방지하기 위해 사업자에게 소비자 보호 및 위험관리 방안을 마련·준수토록 책임을 부과하고 테스트 과정을 모니터링하고 있다.

한편, 「금융혁신지원특별법」이 개정되어 2021.7.21일부터 혁신금융사업자가 샌드박스 지정기간 만료 3개월 전까지 금융위원회 및 관련 행정기관에 규제 개선을 요청할 수 있는 제도가 신설되어 운영중이다. 규제 소관부처가 혁신 금융심사위원회 심사를 거쳐 금융관련 법령의 정비를 결정한 경우 지정기간을 최대 1년 6개월(6개월+각 6개월씩 2회 연장)을 연장할 수 있어서 혁신금융사업자들은 기간만료에 대한 불안감 없이 보다 안정적으로 서비스를 제공하고 소비자도 안정적으로 서비스를 제공받을 수 있게 되었다. 동 제도를 통해 혁신금융사업자의 권리를 명시적으로 보장하는 한편, 금융 규제샌드박스 제도의 궁극적인 목표인 규제개선도 보다 활성화 될 것으로 기대된다.

제2절 금융정보보호

1. 금융회사 개인정보보호

가. 개인정보보호의 의의

2014.1월 신용카드 3사의 개인정보 유출 사고로 인해 사회적으로 개인정보 보호 및 권리 등에 대한 관심이 매우 높아졌으며, 동 사고를 계기로 신용정보주체의 권리 강화를 위해 본인정보 이용·제공 현황 조회, 연락중지청구권, 본인정보 조회 요청권 등 개인정보자기결정권을 보장하도록 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」이 개정(2015.9.12., 2016.3.12. 시행)되었다.

개인정보자기결정권은 자신에 관한 정보가 어떤 목적으로, 언제, 어느 범위까지 타인에게 전달되고 이용될 수 있는지를 해당 정보주체가 스스로 결정할 수 있는 권리를 뜻하며, 자신의 개인정보 수집 출처, 처리 목적에 대해 고지 받을 권리와 개인정보의 정정 및 삭제, 이의 제기 등을 할 수 있는 권리를 포함하는 것으로, 개인정보보호는 정보주체의 “개인정보자기결정권”을 보장해주는 것에 그 의의가 있다고 할 수 있을 것이다.

헌법재판소는 결정문(전원재판부 99헌마513, 2005.5.26.)을 통해 밝힌 바와 같이 ‘오늘날 현대사회는 개인의 인적 사항이나 생활상의 각종 정보가 정보주체의 의사와는 전혀 무관하게 타인의 수중에서 무한대로 집적되고 이용 또는 공개될 수 있는 새로운 정보환경에 처하게 되었으며’, 이에 ‘현대의 정보통신기술의 발달에 내재된 위험성으로부터 개인정보를 보호’하기 위하여 “개인정보자기결정권”을 헌법상 기본권으로 승인하였다.

한편, 데이터경제 시대를 맞아 기존에 보호대상으로만 인식되던 개인정보가 경제적으로 활용 가능한 자원으로 재평가되고 있다. EU, 미국 등 글로벌 주요국은 개인의 프라이버시를 보호하면서 데이터 활용성을 높이는 방향으로 개인정보보호법제를 정비하는 추세이다. 이에 우리나라도 데이터3법(개인정보 보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률)을 개정(2020.2.4., 2020.8.5.시행)하였으며, 특히 개정 「신용정보법」에서는 가명정보·익명정보 개념 도입, 본인신용정보관리업(MyData)

도입 등을 통해 개인정보의 활용성을 강화하고, 개인신용정보 관리실태에 대한 상시평가 제도를 도입하여 개인신용정보 보호수준도 강화하였다.

나. 개인정보보호 법령체계 및 정보보호 원칙

금융분야에서는 원활한 금융거래를 위한 정보보호 제도의 필요성을 일찍부터 인지하여 「신용정보법」(1995년), 「금융실명법」(1997년), 「전자금융거래법」(2007년) 등 금융관련 법령을 통해 개인정보보호에 관한 제도를 운영해 왔으며, 2011.9월부터 국가사회 전반의 개인정보 보호와 관련한 일반적 원칙과 기준을 규정한 「개인정보보호법」이 시행되었다.

(1) 개념 정리 및 법 적용 관계

기본적으로 「신용정보법」과 「개인정보보호법」은 특별법-일반법 관계에 있어, 특별법 우선적용 원칙에 따라 「신용정보법」에 특별한 규정이 있는 경우에는 「신용정보법」을 우선 적용하게 된다.

「개인정보보호법」과 「신용정보법」의 관계

「개인정보보호법」 제6조 (다른 법률과의 관계) ① 개인정보의 처리 및 보호에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다.

② 개인정보의 처리 및 보호에 관한 다른 법률을 제정하거나 개정하는 경우에는 이 법의 목적과 원칙에 맞도록 하여야 한다.

「신용정보법」 제3조의2 (다른 법률과의 관계) ① 신용정보의 이용 및 보호에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다.

② 개인정보의 보호에 관하여 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「개인정보 보호법」에서 정하는 바에 따른다.

이와 관련하여 금융분야의 개인(신용)정보는 「신용정보법」의 적용을 받는 신용정보(신용정보는 다시 개인신용정보와 기업·법인에 관한 정보로 구분된다)와 개인신용정보를 제외한 개인정보로 분류할 수 있으며, 각각에 대해 적용되는 법률에는 차이가 있다.

① 신용정보

‘신용정보’란 금융거래 등 상거래에서 거래 상대방의 신용을 판단할 때 필요한 정보로서, 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보(다음 어느 하나에 해당하는 정보와 결합되는 경우만 신용정보에 해당한다), 신용정보주체의 거래내용·신용도·신용거래능력을 판단할 수 있는 정보 및 그 밖에 신용정보주체의 신용을 판단할 때 필요한 정보를 말한다. 한편, 신용정보는 신용정보주체의 종류에 따라 개인신용정보와 기업신용정보로 구분된다.

신용정보의 종류

1. 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보(2~5.까지의 어느 하나에 해당하는 정보와 결합되는 경우만 해당)
 - 살아있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주소, 전화번호, 주민등록번호, 개인의 신체 일부의 특징을 컴퓨터등 정보처리장치에서 처리할 수 있도록 변환한 문자, 번호, 기호 등
 - 기업 및 법인의 정보로서 상호 및 명칭, 업종 및 목적, 개인사업자·대표자의 성명 및 개인식별 번호, 법령에 따라 특정 기업 또는 법인을 고유하게 식별하기 위하여 부여된 번호 등
2. 신용정보주체의 거래내용을 판단할 수 있는 정보
 - 신용정보 제공·이용자에게 신용위험이 따른 거래로서 은행법에 따른 신용공여, 여신전문 금융업법에 따른 신용카드, 시설대여 및 할부금융거래, 자본시장법에 따른 신용공여 등의 거래종류, 금액 등에 관한 정보. 금융실명법에 따른 금융거래의 종류, 기간, 금액에 관한 정보, 보험업법에 따른 상품의 종류, 기간, 보험료 등 보험계약에 관한 정보, 상법에 따른 상행위에 따른 상거래의 종류, 기간, 내용, 조건 등에 관한 정보 등
3. 신용정보주체의 신용도를 판단할 수 있는 정보
 - 금융거래 등 상거래와 관련하여 발생한 채무의 불이행, 대위변제, 그밖에 약정한 사항을 이행하지 아니한 사실과 관련된 정보, 신용질서를 문란하게 하는 행위와 관련된 정보로서 명의도용 사실에 관한 정보, 보험사기, 전기통신 금융사기를 비롯하여 사기 또는 부정한 방법으로 금융거래 등 상거래를 한 사실에 관한 정보 등
4. 신용정보주체의 신용거래 능력을 판단할 수 있는 정보
 - 개인의 직업·재산·채무·소득의 총액 및 납세실적, 기업 및 법인의 연혁·목적·영업실태·주식 또는 지분 보유 현황 등 기업 및 법인의 개황 등

5. 1호부터 제4호까지와 유사한 정보

- 신용 정보 주체가 받은 법원의 재판, 행정 처분 등과 관련된 정보, 신용정보 주체의조세, 국가 채권 등과 관련된 정보, 채무조정에 관한 정보, 개인의 신용상태를 평가하기 위하여 정보를 처리함으로써 새로이 만들어지는 정보로서 기호, 숫자 등을 사용하여 점수나 등급을 나타낸 정보 등

② 개인신용정보

‘개인신용정보’란 기업 및 법인에 관한 정보를 제외한 살아 있는 개인에 관한 신용정보로서 해당 정보의 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 특정 개인을 알아볼 수 있는 정보, 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 특정 개인을 알아볼 수 있는 정보를 의미한다.

개인신용정보에 대해서는 「신용정보법」을 우선 적용하고, 「신용정보법」에 규정되지 않은 사항은 「개인정보보호법」을 적용한다. 「전자금융거래법」, 「금융실명법」 등 개별법에서 특별히 정하는 사항은 해당 법률을 적용한다.

③ 기업신용정보

신용정보 중 기업 및 법인의 정보(기업신용정보)는 신용정보의 범주에는 포함되므로 「신용정보법」의 적용을 받지만 「신용정보법」 중 개인신용정보의 제3자 제공(§32), 보유기간(§20의2) 등 개인신용정보에 관해서만 규율하는 조항은 적용되지 아니한다

④ 개인신용정보를 제외한 개인정보

‘개인정보’란 살아있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보를 말한다. 단, 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 것을 포함한다.

개인정보와 개인신용정보는 정의상으로는 유사하나 특정 개인을 식별할 수 있는 정보가 신용도 판단 정보, 신용거래 능력 판단 정보 등 여타 신용정보와 결합되어 있는 경우는 개인신용정보에, 그렇지 않은 경우는 개인정보에 해당한다.

이 때 ‘개인정보’ 중 「신용정보법」에서 정한 ‘개인신용정보’에 포함되지 않는 개인정보에 대해서는 「은행법」 등 개별 법률에서 특별히 정하는 사항을 우선 적용하고, 그 외에는 「개인정보보호법」을 적용한다.

(2) 개인신용정보의 생명주기(Life—Cycle)

개인신용정보는 수집(탄생)시 부터 파기(죽음)시까지 생명주기를 가지며 파기 전까지 저장, 이용, 제공 등의 처리 단계를 거치게 된다. 이에 따라 「신용정보법」은 개인신용정보의 수집·이용·제공 등을 정보주체의 동의 등 정당한 절차에 의할 것과 개인신용정보가 내부자의 고의나 관리 부주의 또는 외부의 공격으로 인해 유출·변조·훼손되지 않도록 안전하게 관리할 것 등 파기 전까지 각 단계 별로 개인신용정보의 안전한 이용 및 관리에 관한 의무를 부과하고 있다.

| 개인신용정보의 생명 주기별 의무사항 |

구 분	개인정보	개인신용정보
수집	개인정보 보호법 §15, §16	신용정보법 §15
이용	개인정보 보호법 §15, §18	신용정보법 §33
제공	개인정보 보호법 §17, §18	신용정보법 §32
위탁	개인정보 보호법 §26	신용정보법 §17
안전성 조치	개인정보 보호법 §29	신용정보법 §19
파기(삭제)	개인정보 보호법 §21	신용정보법 §20의2

다. '20.2월 개정 「신용정보법」 주요 내용

개정 「신용정보법」은 금융회사의 데이터 활용을 활성화하기 위해 정보주체의 동의 없이 활용가능한 ‘가명정보’ 개념을 도입하였다. 가명정보란 추가정보의 사용 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없게 조치한 정보로, 더 이상 개인을 알아볼 수 없도록 조치한 익명정보와 개념적으로 구분된다. 가명정보는 통계작성(상업적 목적 포함), 연구(산업적 연구 포함), 공익적 기록보존 목적으로는 정보주체의 동의 없이도 활용할 수 있다. 다만, 가명정보 재식별시

활용 중지·삭제 등 가명정보에 대한 기술적·관리적 보호조치를 의무화하고 다른 기관의 가명정보와 결합하려는 경우 데이터전문기관을 이용토록 하는 등 안전장치도 함께 마련하였다.

또한 기술혁신에 대응하는 정보주체의 권리로 개인신용정보 전송요구권과 자동화평가 결과에 대한 대응권을 신설하였다. 개인신용정보 전송요구권이란 금융회사에 본인의 신용정보를 제3자 등에게 직접 전송하도록 요구할 수 있는 권리로, 본인 신용정보 관리업(개인의 금융회사별 신용정보를 통합하여 자산관리서비스 등을 제공)의 도입과 함께 정보주체가 자기의 신용정보를 보다 적극적으로 활용하도록 지원하는 데 기여할 것으로 기대된다. 자동화평가 결과에 대한 대응권은 최근 빅데이터, 인공지능, 머신러닝 등 기술 발전에 따라 금융회사 및 신용평가사 등의 자동화 평가 업무가 증대되는 것에 대응하기 위한 것으로, 정보주체에게 자동화 평가 실시여부 및 주요기준, 평가결과 등에 대한 설명을 요구할 권리이다.

한편, 개정 「신용정보법」은 개인신용정보 보호제도의 실효성을 제고하여 정보 보호수준을 강화하였다. 기존의 개인신용정보 동의서가 이해하기 어렵고 복잡해 동의제도가 형식적으로 운영되고 있던 점을 보완하여, 보다 쉬운 용어나 단순하고 시청각적인 전달 수단 등을 활용하도록 하고, 중요사항을 발췌한 요약정보를 제공할 수 있도록 하였다. 또한, 동의에 따른 사생활 노출 위험과 혜택을 정보주체가 쉽게 파악할 수 있도록 동의서에 평가등급을 부여하고 이를 정보주체에게 알리도록 하였다.

마지막으로 각 금융회사의 개인신용정보 관리실태에 대한 상시평가제도를 도입하고 평가결과를 현장점검, 검사 등 업무에 활용할 수 있도록 하여 금융회사의 개인신용정보 보호 업무에 대한 감독·검사 역량을 강화하였다.

라. '23.3월 개정 「개인정보 보호법」 주요 내용

개정 「개인정보 보호법」은 정보주체의 '동의'에만 과도하게 의존했던 개인정보 처리 관행에서 벗어나, 계약 이행 등 정보주체가 충분히 예상할 수 있는 합리적인 범위 안에서는 동의 없이도 개인정보를 수집·이용할 수 있도록 개선하고, 형벌 중심의 제재를 경제 제재 중심으로 전환하였다.

또한 자신의 개인정보를 보유한 기업·기관에게 그 정보를 다른 곳으로 옮기도록 요구할 수 있는 '개인정보 전송요구권'의 일반법적 근거를 신설하였다. 이에 따라 그동안 금융·공공 등 일부 분야에서만 제한적으로 가능했던 마이데이터 서비스가 국민 개개인의 뜻에 따라 의료·유통 등 사회 전 영역에서 보편적으로 이루어질 것으로 기대된다.

한편, 개정 「개인정보 보호법」은 개인정보의 국외이전 요건을 다양화하여 우리나라와 동등한 수준으로 개인정보를 보호하고 있는 국가 및 개인정보보호위원회가 고시하는 인증을 획득한 기업으로 국외 이전하는 경우에는 별도의 동의 없이도 국외이전이 가능하도록 하여 국가간 전자상거래 확대 등 변화된 환경을 반영하고 글로벌 스탠다드에 부합하도록 정비하였다.

아울러 개인정보 분쟁조정 강화, 손해배상청구소송 시 국민의 정보 접근권 강화, 개인정보 국외이전 중지명령권의 신설, 개인정보 안전성 확보조치 강화 등 개인정보 처리의 안전성 확보방안도 함께 마련하여 규제 개선과 정보주체의 권익보호 간 균형을 도모하였다.

제3절 가상자산 시장 감독

1. 가상자산 시장 관련 법제의 연혁

2013년 국내에서 가상자산 거래소가 최초로 설립된 이후 상당 기간 동안 가상자산 시장을 규율하는 별도의 법제가 부재하였으며, 이에 따라 가상자산사업자들은 「전자상거래법」상 통신판매업자로 신고하고 사업을 영위해왔다.

이후 비트코인 가격의 상승과 함께 가상자산 투자에 대한 관심이 높아지고 국내 가상자산 시장의 규모도 점차 커져감에 따라 규제 도입 필요성에 대한 논의도 활발해졌다. 특히 가상자산이 자금세탁의 수단으로 이용될 우려와 관련하여 2019년 6월 자금세탁방지국제기구인 FATF(Financial Action Task Force)가 ‘가상자산을 통한 자금세탁방지’ 권고안⁷⁶¹⁾을 발표함에 따라, 2021년 3월 우리나라도 글로벌 규제 수준에 부합하게끔 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 ‘특정금융정보법’이라고 함)」 개정을 통하여 자금세탁 방지체계를 구축하였다. 이로써 가상자산사업자에 대한 신고제가 도입되고 트래블룰(Travel Rule)⁷⁶²⁾ 등 자금세탁방지를 위한 각종 규제 장치가 마련되었다.

「특정금융정보법」개정으로 가상자산사업자에 대한 규율이 도입되기는 하였으나 자금세탁방지 중심의 규제만으로는 가상자산 시장의 건전한 거래질서를 확립하고 이용자 등 시장 참여자들을 보호하기에는 부족하다는 지적이 꾸준히 제기되었다. 특히 2022년에 발생한 ‘테라-루나 사태’ 및 ‘FTX 거래소 파산 사건’은 포괄적인 규제체계의 필요성을 부각시켰으며, 이를 계기로 글로벌 규제 정비가 본격화되고⁷⁶³⁾ 우리나라도 이에 발맞춰 2024.7월 「가상자산이용자보호법(이하 ‘가상자산법’이라고 함)」을 도입하였다.

761) Interpretive Note to Recommendation. 15

762) 자금이 이동할 때에는 그 거래 관련 정보도 함께 따라다녀야 한다는 개념으로, 1970년 미국이 제정한 은행비밀법(BSA)에서 비롯되었으며, 전통 금융권에서는 은행 간 송금 시 정보 공유를 의무화하는 규칙으로 자리매김함.

763) 2023년 5월 유럽연합은 가상자산시장규제법(MiCA)을 제정하였고, 2023년 11월 IOSCO는 가상자산 및 디지털 자산 시장에 대한 정책 권고안(Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets)을 발표함.

이와 같이 국내 가상자산에 대한 법제는 「특정금융정보법」과 「가상자산법」으로 이원화되어 있으며, 「특정금융정보법」은 가상자산사업자 신고제도와 자금세탁방지를, 「가상자산법」은 이용자의 자산 보호와 불공정거래행위 규제를 중점적으로 다루고 있다.

이와 더불어 DAXA(디지털자산거래소 공동협의체)에서 「가상자산 거래지원 모범사례」⁷⁶⁴⁾ 등과 같은 자율규제를 마련하고 동 자율규제를 가상자산사업자가 내규에 반영하여 적용하는 등 시장질서 유지를 위한 업계의 자발적 노력도 병행되고 있다.

2. 가상자산 등 정의

“가상자산”이란 경제적 가치를 지닌 것으로서 전자적으로 거래 또는 이전될 수 있는 전자적 증표를 말한다. 다만, 화폐 등으로 교환될 수 없고 사용처와 용도가 제한된 것, 「전자금융거래법」상의 전자화폐와 선불전자지급수단, 「상법」상의 전자선하증권 등⁷⁶⁵⁾은 제외된다(가상자산법 제2조 제1호).

“가상자산사업자”란 가상자산을 매매, 다른 가상자산과 교환, 이전, 보관 또는 관리 및 그 행위의 중개 등을 영업으로 하는 자를 말하며, 이때 ‘이전’이란 가상자산을 하나의 가상자산 주소에서 다른 가상자산 주소로 전송하는 행위를 말한다(가상자산법 제2조 제2호).

참고로 가상자산 등에 대한 정의 규정은 2021년 「특정금융정보법」개정 시 「특정금융정보법」에 처음 도입되었으나, 2024년 7월 시행된 「가상자산법」에 가상자산 등에 대한 정의 규정이 포함되면서 「특정금융정보법」이 이를 원용하는 것으로 개정하여 현재는 「가상자산법」에서 통일적으로 규정하고 있다.

764) 가상자산의 거래소 신규상장 및 상장폐지 기준과 절차 등에 대한 사항을 다루고 있음.

765) 그 외 「게임산업진흥에 관한 법률」상 게임물 이용을 통해 획득한 유·무형 결과물, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」상 전자등록주식 등, 「한국은행법」에 따라 한국은행이 발행한 전자적 형태의 화폐 및 한국은행 네트워크를 통해 전자적 형태로 취급하는 예금과 이에 준하는 전자적 증표, 「전자금융거래법」상 전자채권, 휴대폰 등 모바일 기기에 저장되어 사용하는 상품권 등도 제외됨.

3. 「특정금융정보법」

가. 가상자산사업자 신고제도

「특정금융정보법」에 따라 가상자산사업자 및 가상자산 사업을 운영하려는 자는(이하 ‘사업자’라고 함) 상호 및 대표자의 성명, 사업장의 소재지, 연락처 등 대통령령으로 정하는 사항을 금융정보분석원장에게 신고하여야 하며(제7조 제1항), 금융정보분석원장은 정보 보호 관리체계 인증을 획득하지 못한 경우 등 일정 요건에 해당하는 사업자에 대해서는 신고를 수리하지 아니할 수 있다(제7조 제3항).

만일 제7조 제1항을 위반하여 미신고 영업행위를 한 때에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다(제17조). 양벌규정도 마련되어 있으므로(제19조) 법인의 대표자나 법인 또는 종업원 등이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제17조의 위반행위를 한 경우, 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에 대하여도 벌금형을 과한다.⁷⁶⁶⁾

나. 자금세탁 방지체계

「특정금융정보법」에 따라 사업자는 불법재산 등으로 의심되는 거래를 보고할 의무(제4조 제1항), 고액 현금거래를 보고할 의무(제4조의2), 보고의무 이행 등을 위해 고객별 거래기록을 분리하여 관리할 의무(제8조), 계좌 개설 시 고객의 신원을 확인할 의무(제5조의2)를 준수해야 한다. 또한 ‘트래블 룰(Travel Rule)’에 따라 100만원 이상⁷⁶⁷⁾의 가상자산을 주고 받을 때 사업자는 송수신자의 정보를 확인해야 하며(제6조)⁷⁶⁸⁾, 상기 의무이행 관련 정보를 거래가 종료한 때로부터 5년간 보존하여야 한다(제5조의4).

766) 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니함.

767) 특금법 제5조의3은 500만원의 범위에서 대통령령으로 정하는 자금이라고 규정하는데, 가상자산의 경우에 특례를 둔 것임(제6조 제3항, 제5조의3, 동법 시행령 제10조의10 제1호)

768) 가상자산을 이전하는 사업자는 가상자산을 이전받는 사업자에게 가상자산을 보내는 고객과 받는 고객의 성명(법인·단체의 경우 명칭 및 대표자의 성명) 및 가상자산주소를 제공해야 하며, 금융정보분석원장 또는 가상자산을 이전받는 사업자가 요청 시에는 보내는 고객의 주민등록번호(법인은 법인등록번호, 외국인인 여권번호)도 제공해야 함(제6조 제3항, 동법 시행령 제10조의10 제2호 및 제3호)

아울러 위 의무들을 충실히 이행하기 위해 자금세탁방지 업무 담당자의 임명, 내부 보고 체계의 수립, 관련 절차 및 업무지침의 작성·운용 등 회사 내부에 자금세탁방지 체계를 구축해야 한다(제5조 제1항).

만일 사업자가 위 의무사항들을 제대로 이행하지 아니한 때에는 위반 행위에 따라 1억원 이하⁷⁶⁹⁾ 또는 3천만원 이하⁷⁷⁰⁾의 과태료가 부과된다(제20조).

4. 「가상자산이용자보호법」

가. 이용자의 예치금 및 가상자산 보호

「가상자산법」에 따라 사업자는 가상자산 이용자의 예치금과 가상자산을 안전하게 관리·보관하기 위한 각종 의무를 준수해야 한다.

사업자는 이용자의 예치금을 공신력 있는 관리기관인 은행 등에 예치·신탁해야 하며, 이용자에게 예치금 이자 성격의 ‘예치금 이용료’를 지급하여야 한다. 그리고, 누구든지 은행 등에 예치·신탁된 예치금을 상계 또는 압류하지 못하고, 사업자는 이를 양도하거나 담보로 제공하여서는 아니되며, 은행 등은 사업자의 신고가 말소되거나 파산선고를 받은 때에 이용자의 청구에 따라 예치금을 그 이용자에게 우선하여 지급하여야 한다(제6조).

또한 사업자는 이용자의 가상자산을 자기 고유의 가상자산과 분리하여 보관해야 하고, 이용자의 가상자산과 동종·동량의 가상자산을 실질적으로 보유해야 하며, 이용자의 가상자산 중 100분의 80 이상을 인터넷과 분리하여 안전하게 보관할 의무가 있다(제7조).

한편, 사업자는 해킹·전산장애 등 사고에 따른 책임을 이행하기 위하여 보험에 가입하거나 준비금 등을 적립해야 하며(제8조), 가상자산 거래 내역을 추적·검색하거나 오류 발생 시 확인·정정할 수 있는 기록을 거래 관계가 종료한 때로부터 15년간 보존해야 한다(제9조).

769) 자금세탁방지체계 구축(제5조 제1항), 실소유주 의심되는 등 자금세탁 우려 시 고객확인 의무(제5조의2 제1항 제2호), 고객별 거래기록 분리 관리(제8조) 위반의 경우

770) 불법재산의심거래 보고(제4조 제1항), 고객현금거래 보고(제4조의2), 계좌 신규 개설 시 고객확인 의무(제5조의2 제1항 제1호), 금융거래등 정보 보유(제5조의4 제1항) 위반의 경우

만일 사업자가 위 의무사항들을 위반하여 이용자의 자산을 적법하게 관리·보관하지 아니한 경우에는 1억원 이하의 과태료가 부과된다(제22조).

나. 불공정거래행위 규제

「가상자산법」은 「자본시장법」과 마찬가지로 미공개 중요정보 이용⁷⁷¹⁾, 시세조종, 부정 거래를 규율한다. 추가적으로 사업자는 자기 또는 특수관계인⁷⁷²⁾이 발행한 가상자산의 매매 및 그 밖의 거래를 해서는 아니되나, 특정 재화나 서비스의 지급수단으로 발행된 가상자산으로서 이용자에게 약속한 재화나 서비스를 제공하고 그 반대급부로 취득하는 경우 및 가상자산의 특성으로 인해 불가피하게 취득하는 경우로서 대통령령으로 정하는 절차와 방법⁷⁷³⁾을 따르는 경우에는 예외적으로 허용된다(제10조).

가상자산거래소는 불공정거래를 방지하기 위해 이상거래를 상시 감시할 의무가 있으며 가상자산의 가격이나 거래량이 비정상적으로 변동하는 거래 등 불공정거래행위로 의심되는 경우 금융당국에 통보해야 한다. 또한, 불공정거래행위 혐의가 충분히 증명된 경우 수사 기관에 신고하고 그 사실을 당국에 보고하여야 한다(제12조).

가상자산 불공정거래행위는 형사처벌 대상으로, 1년 이상의 징역 또는 부당이득의 3~5배 상당의 벌금이 부과되며, 부당이득액이 50억원 이상인 경우에 대해서는 징역 기간이 최소 5년, 최대 무기징역까지로 가중된다(제19조), 또한, 불공정거래를 통하여 취득한 재산은 몰수하며, 몰수할 수 없는 경우에는 그 가액을 추징한다(제20조).

아울러 금융위원회는 불공정거래행위를 한 자에 대하여 그 위반행위로 얻은 이익(미실현 이익 포함) 또는 이로 인하여 회피한 손실액의 2배에 상당하는 금액 이하의 과징금을 부과할 수 있다(제17조).

771) 행위 주체에는 가상자산사업자 및 그 임직원·대리인도 포함됨

772) 「금융회사의 지배구조법에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 따른 특수관계인

773) 거래소 및 인터넷 홈페이지에 1) 가상자산의 종류, 수량 및 금액, 2) 취득 사유, 3) 취득 경위 및 준법감시인이 그 경위를 확인했다는 사실, 4) 특수관계인과의 관계 및 가상자산 처분계획을 공시하고 그 명세를 분기별로 금융위원회에 제출함

제8장

금융소비자보호

- 제1절 금융소비자보호 의의 및 체계
- 제2절 금융감독원의 금융소비자보호
- 제3절 불법금융 대응
- 제4절 서민중소금융지원

제8장

금융소비자보호



제1절 금융소비자보호 의의 및 체계

1. 금융소비자보호의 의의

지난 글로벌 금융위기 이후 금융소비자보호의 중요성이 부각되면서, 금융소비자보호 업무는 단순히 금융 관련 민원처리 및 분쟁조정 등의 업무에 국한되지 않고 금융소비자의 권익을 침해하는 금융회사의 불합리한 영업관행 등을 적극적으로 개선하는 업무로 범위가 확대되었다. 2008년 전후로 발생한 글로벌 금융위기는 금융회사가 과도하게 복잡하고 상환부담이 큰 금융상품을 금융소비자에게 무분별하게 판매하는 등 불건전한 영업행위로 인해 발생한 대규모 소비자피해가 부각된 계기가 되었다. 이에 따라 세계 각국은 금융소비자보호를 위해 관련 금융법 체계를 개선하였다. 대표적으로 미국과 영국에서는 기존 금융감독체계에 대한 비판적 대안으로 금융소비자보호기구 설립을 포함한 금융감독체계 개편이 이루어졌다.⁷⁷⁴⁾ 미국은 2010년 10월 「도드-프랭크 월가 개혁 및소비자보호법」(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)을 제정

774) 건전성감독기구와 영업행위감독기구(소비자보호기구)로 분리하려는 움직임으로 이는 단일(통합)감독모델과 대비되는 이른바 쌍봉형 모델(Twin-peaks)로 불림. 쌍봉형 모델은 영국의 Michael Taylor가 1995년 「Twin Peaks': A Regulatory Structure for the New Century」를 통해 주장한 감독체계

하면서 소비자금융보호국(CFPB)을 설립하였다.⁷⁷⁵⁾ 영국은 기존의 통합감독기구인 금융감독청(Financial Services Authority; FSA)을 금융소비자보호를 담당하는 감독기관인 영업행위감독청(Financial Conduct Authority; FCA)와 금융기관의 건전성을 규제하는 기관인 건전성감독청(Prudential Regulation Authority; PRA)로 이원화하였다. 우리나라도 금융소비자보호 기능 강화 및 독립성 제고를 위해 금융감독원 내에 금융소비자 보호부문을 따로 분리하여 2012년 5월 금융소비자보호처를 설치하였다.

2. 금융소비자보호 체계

금융소비자 보호를 위한 정책수단은 크게 사전적 예방조치와 사후적 보호제도로 구분할 수 있다. 사전적 소비자보호 업무는 금융소비자가 금융회사를 이용할 때 발생하는 불편사항을 해소하고 불만이 발생할 수 있는 소지를 사전에 제거하기 위하여 금융거래 관행과 제도를 합리적으로 개선하고 금융거래의 안전성을 확보하는 업무를 말한다. 구체적으로 약관 규제, 설명의무 및 적합성 원칙 적용 등을 포함하는 영업행위 규제, 광고 규제, 경영·상품 등 관련 공시의무 부과, 그리고 금융교육 등을 통한 금융이해력(financial literacy) 제고 등이 있다. 사후적 보호제도는 금융소비자의 불만을 해소하고 피해를 구제하는 업무로서, 금융민원 처리 및 분쟁조정, 손해배상책임, 예금자보호 제도 등이 있다.

가. 우리나라의 금융소비자보호 관련법규 및 제도

우리나라의 금융소비자보호와 관련된 대표적인 법령으로는 2021.3.25. 시행된 「금융소비자보호에 관한 법률」(이하 ‘금융소비자보호법’)을 들 수 있다. 금융소비자보호법은 금융소비자의 권익 증진 및 건전한 시장질서 구축을 위해 금융상품판매업자 등 금융회사의 영업에 관한 준수사항 및 금융소비자 권익 보호를 위한 금융소비자정책 및 금융분쟁조정 절차 등을 규정하고 있다. 이외에 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」, 「예금자보호법」, 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 「약관의 규제에 관한 법률」 등도 금융소비자 보호와 연관이

775) CFPB(Consumer Financial Protection Bureau)

있다. 특히 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」은 예금자 및 투자자 등 금융수요자를 보호함으로써 국민경제의 발전에 기여하는 것을 금융위원회 및 금융감독원의 설립 목적 중 하나로 들고 있다. 그 외 개별 금융업법에서도 금융소비자 보호를 위한 제도를 규율하고 있다.⁷⁷⁶⁾

| 금융소비자보호제도와 관련 법규 |

목 적	제 도	관련법규
정보의 비대칭성 문제 해소	예금자보호제도	예금자보호법, 금융위원회의 설치 등에 관한 법률
	약관제도	약관의 규제에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 은행법, 자본시장법, 보험업법, 여신전문금융업법, 상호저축은행법
	공시제도	표시·광고의 공정화에 관한 법률, 금융소비자보호법, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률, 은행법, 보험업법, 자본시장법, 여신전문금융업법, 상호저축은행법, 신용협동조합법
	공정한 정보이용	신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률
	분쟁조정제도	소비자기본법, 금융소비자보호법
	교 육	소비자기본법, 금융소비자보호법
경쟁 촉진	시장구조 개선	독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 금융산업의 구조개선에 관한 법률
	불공정거래 규제	독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 금융위원회의 설치 등에 관한 법률
경영효율성 제고	경영지도	은행법, 자본시장법, 보험업법, 여신전문금융업법, 상호저축은행법, 신용협동조합법
	효율적 정보이용	신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률

한편, 우리나라 금융소비자보호제도는 그 목적에 따라 ① 정보의 비대칭성 문제 해소, ② 금융시장에서의 경쟁 촉진, ③ 금융회사의 경영효율성 제고로 구분할 수 있다.

정보의 비대칭성 문제를 해소하기 위한 제도로는 예금자보호제도, 약관제도, 분쟁조정제도, 금융소비자교육 등이 있다. 먼저 예금자보호제도는 금융소비자가 금융회사의 지급능력을 확인하기 위해 필요한 정보탐색 비용을 절감시켜주며, 약관제도는 금융거래의 계약내용이 감독당국 등의 심사를 받도록 함으로써 거래의 공정성 제고 및 거래비용 절감을

776) 「은행법」, 「자본시장법」, 「보험업법」, 「여신전문금융업법」 등

취지로 한다. 분쟁조정제도는 정보력이 열위에 있는 금융소비자를 보호하고 이해관계자 사이에 발생하는 금융분쟁을 합리적으로 조정하여 금융거래질서를 유지하며, 거래결과에 대한 예측을 가능케 함으로써 과도한 거래비용 발생을 방지하는 역할을 수행한다. 마지막으로 금융소비자교육은 소비자에게 금융시장, 금융상품, 금융거래시 유의사항 등에 관한 정보를 제공하고 이해를 증진시킴으로써 금융거래시 소비자들이 자신의 상황에 맞는 합리적인 의사결정을 내리도록 유도하는 것을 목표로 한다.

금융시장에서의 공정한 경쟁을 촉진하기 위한 제도는 크게 시장구조의 개선과 거래형태의 개선을 위한 제도로 나누어 볼 수 있다. 시장구조 개선을 위한 제도는 금융회사 간 결합, 독과점 등 시장지배력 남용행위에 대한 엄격한 감독을 통하여 경쟁 제한적 시장의 폐해를 시정하고 소비자중심의 환경이 조성되도록 하며, 거래 형태의 개선은 계약·협정·결의 등의 방법으로 경쟁을 실질적으로 제한하거나 불공정한 거래에 대하여 규제함으로써 금융소비자의 이익이 부적절하게 침해되는 것을 방지하는 기능을 수행한다.

금융회사의 경영효율성 제고는 직접적으로 금융소비자를 보호하는 제도는 아니지만, 금융회사의 건전성 악화에 따른 금융이용자의 손실·불편 발생을 예방하고 시장신뢰를 유지한다는 점에서 의의가 있다. 이를 위한 제도로는 감독당국의 경영지도와 효율적 정보이용을 위한 제도 등이 있는데, 전자는 금융시장의 안정과 질서유지를 위한 건전성 감독을 주된 내용으로 하고 있으며, 후자는 신용정보의 오·남용으로부터 금융소비자의 사생활을 보호함과 동시에 신용정보의 효율적 이용과 체계적 관리를 통하여 신용질서 확립과 금융회사의 경영 효율성 제고에 기여하는 것을 내용으로 하고 있다.

나. 금융소비자보호법

(1) 제정 배경

과거 우리나라의 금융소비자보호 제도는 각 업권별 개별 금융업법에 근거를 두고 있으며, 이에 따라 금융감독도 각 업권별로 관장하는 체계로 되어 있었다. 그러나 금융업의 겸영화 추세에 따라 다양한 금융상품을 연계·결합한 복합금융상품이 등장하였고, 업권간 경쟁이 심화되면서 동일한 금융상품에 대한 판매규제가 업권별로 상이해 금융소비자보호가 미흡

하고 규제의 일관성이 부족하다는 지적이 있었다. 특히 KIKO 사태, 동양그룹 후순위 채권 사태 등 대형 금융소비자 피해가 반복적으로 발생하면서 이에 대한 반성으로 금융소비자 보호법 제정이 논의되기 시작하였다. 2019년 해외 금리연계 파생결합펀드(DLF, DLS) 사태 등으로 소비자보호에 대한 사회적 공감대가 형성되면서 그간 발의된 법안을 논의하여 「금융 소비자 보호를 위한 법률」이라는 이름으로 2020년 3월 국회 본회의를 통과하였고, 법률 공포 후 1년이 경과한 2021년 3월 25일부터 시행되었다.

(2) 금융소비자보호법 주요 내용

금융소비자보호법은 「소비자에 대한 사전 정보제공 - 판매행위 규제 - 사후구제 강화」를 기본 체계로 하고, 소비자의 입장에서 금융상품 및 금융회사 등을 체계적으로 재분류하였다. 기존에 있던 개별 금융업법상의 판매규제, 소비자 권리, 제재조치를 통합하였고, 기관별 규제체계에서 기능별 규제체계로의 전환을 통해 '동일기능-동일규제' 원칙을 구현하였다. 금융상품의 경우 속성에 따라 예금성, 투자성, 보장성, 대출성 상품으로 분류하여 상품별로 판매규제를 적용하고 있으며, 금융상품판매업자는 기존의 금융회사, 각종 모집인 및 대리점 등을 각각 금융상품 직접판매업자(금융회사), 판매대리·중개업자, 자문업자로 분류하여 판매 채널별로 강화된 규제를 적용하였다. 특히 자문업자는 타 금융업 겸업을 금지한 독립자문업자를 기본으로 설계하였고 판매대리·중개업자와 독립자문업자에 대한 등록제도를 마련하였다.

금융소비자보호법 하에서는 개별법에서 일부 금융상품에 한정하여 적용되었던 6대 판매 원칙(적합성 원칙, 적정성 원칙, 설명의무, 불공정영업행위 금지, 부당권유 행위 금지, 광고 규제)이 모든 금융상품으로 확대되었다. 첫째로, 적합성 원칙이란 금융상품판매업자등이 일반금융소비자에게 계약 체결을 권유하는 경우, 소비자의 거래목적 및 경험, 재산상황, 위험감수 능력 등에 비추어 해당 소비자에게 부적합하다고 판단되는 금융상품을 권유하여서는 안된다는 원칙이다(금소법 제17조). 둘째로, 적정성 원칙은 계약체결의 권유 없이 금융소비자가 자발적으로 금융상품 가입을 희망하는 경우 적용되며 금융상품판매업자는 해당 금융상품이 소비자의 재산상황, 계약체결의 목적 등에 비추어 적절하지 않은 경우 이를 소비자에게 알리고 확인받아야 한다(금소법 제18조). 세번째, 설명의무는 금융

상품판매업자등이 계약체결을 권유하거나 일반금융소비자가 설명을 요청하는 경우 금융상품에 관한 중요사항을 일반금융소비자가 이해할 수 있도록 설명하여야 한다는 원칙이다(금소법 제19조). 네번째로, 불공정영업행위 금지는 금융상품판매업자등이 우월적 지위를 이용하여 금융소비자의 권익을 침해하는 행위를 하는 것을 금지한다(금소법 제20조 제1항). 다섯 번째로, 부당 권유행위 금지는 금융상품판매업자가 금융상품에 관한 계약 체결을 권유하거나 금융상품자문업자가 금융상품에 대한 자문에 응하는 과정에서 경우 금융소비자가 오인할 우려가 있는 허위 사실 등을 알리는 행위를 금지한다(금소법 제21조). 마지막으로 광고 규제는 금융상품 또는 금융상품판매업자등의 업무에 관한 광고 시 필수 포함사항 및 금지행위 등을 규정하여 허위·과장광고로부터 금융소비자를 보호하는 것을 목적으로 한다(금소법 제22조).

금융소비자보호법은 이와 같은 판매규제 이외에도 금융소비자 권익 보호를 위한 추가적인 제도를 신설 및 도입하였다. 먼저 기존에 투자자문업과 일부 보험상품에 제한적으로 적용되었던 청약철회권을 원칙적으로 모든 금융상품으로 확대하였다. 청약철회권에 따르면 일반 금융소비자는 청약철회 기간 내에 자유롭게 금융상품 계약을 일방적으로 철회할 수 있으며, 금융상품판매업자등은 일반금융소비자의 청약 철회에 따른 손해배상 또는 위약금 등 금전 지급 청구를 할 수 없다(금소법 제46조)⁷⁷⁷⁾. 또한 위법계약해지권에 근거해 금융소비자는 금융상품판매업자등이 5대 판매원칙(광고규제 제외)을 위반하여 금융상품 계약을 체결한 경우 일정 기간 내에 계약 해지 요구를 할 수 있고⁷⁷⁸⁾, 금융상품판매업자등이 정당한 사유 없이 이에 불응하는 경우에는 일방적으로 해지가 가능하다(법 제47조). 위법계약해지권에 따라 계약이 해지된 경우 금융소비자는 수수료, 위약금 등 계약해지 과정에서 발생한 비용을 부담하지 않는다. 마지막으로 자료열람요구권에 따라 소비자는 분쟁조정·소송 등 대응 목적으로 금융상품판매업자등이 유지·관리하는 자료의 열람을 요구할 수 있고, 금융상품판매업자등은 특별한 사정이 없는 한 이를 수용할 의무가 있다(금소법 제28조).

나아가 금융소비자보호법은 사후구제(분쟁조정) 과정에서 소비자 권익보호를 강화하기 위하여 소액사건 분쟁조정 이탈금지 제도, 소송중지제도, 판매제한명령권 등을 마련

777) 보장성상품은 보험증권 수령일로부터 15일 이내와 청약일로부터 30일 이내 중 먼저 도래한 기간 이내, 대출성 상품에 계약서류 제공일 또는 계약체결일로부터 7일 이내, 대출성상품은 계약서류 제공일, 계약체결일, 또는 계약에 따른 금전·재화 등 제공일로부터 14일 이내

778) 금융소비자가 계약 체결에 대한 위법행위를 안 날로부터 1년(계약체결일로부터 5년 이내)

하였다. 소액사건 분쟁조정 이탈금지 제도는 일반금융소비자가 신청한 소액사건(권리가액 2천만원 이내) 분쟁조정에 대하여 절차 개시 후 조정안 제시 전까지 금융회사의 소송제기를 금지하는 제도이다(금소법 제42조). 금융회사의 소 제기를 통한 분쟁조정제도 무력화를 방지하기 위한 취지이다. 소송중지제도는 분쟁조정제도의 실효성을 제고하기 위해 마련된 것으로, 분쟁조정 신청 전·후에 소가 제기되어 소송이 진행중인 경우, 수소법원은 조정이 있을 때까지 소송절차를 중지할 수 있고 법원이 중지하지 않는 경우 조정위원회가 해당 사건의 조정절차를 중지할 의무를 지닌다(금소법 제41조). 신설된 판매제한명령권은 금융상품 판매과정에서 소비자 피해가 가시화되거나 확대되는 것을 미연에 방지하기 위해 도입되었다. 이에 따르면 금융위원회는 투자성 상품, 보장성 상품, 또는 대출성 상품에 대한 계약 체결 및 그 이행으로 인해 금융소비자의 재산상 현저한 피해가 발생할 우려가 있다고 명백히 인정되는 경우 그 금융상품을 판매하는 금융상품판매업자에 대하여 계약 체결의 권유 금지 또는 계약체결의 제한·금지를 명령할 수 있다(금소법 제49조).

사후제재와 관련하여, 금융소비자보호법은 위반행위로 인한 부당이득 환수 등을 통한 규제의 실효성 확보를 위해 금융상품판매업자등의 판매규제 위반행위에 대해 징벌적 과징금을 도입하고 과태료 상한액을 최대 1억원으로 상향하였다. 금융위원회는 금융상품판매업자등이 주요 판매원칙(설명의무, 불공정영업행위 금지, 부당권유행위 금지, 광고 규제)을 위반한 경우, 그 위반행위와 관련된 계약으로 얻은 수입등의 50% 이내에서 과징금을 부과할 수 있다(금소법 제57조). 또한 판매원칙을 위반한 자에 대해서는 최대 1억원 이하 또는 3천만원 이하의 과태료를 부과할 수 있도록 함으로써 사후 제재의 실효성을 강화하였다.⁷⁷⁹⁾

그 외 제도적인 측면에서 금융교육 관련 의무 및 금융교육협의회 운영의 법적 근거 규정을 마련하였으며, 그간 행정지도를 통해 자율규제로서 시행해오던 금융상품 비교공시 제도, 금융소비자보호 실태평가제도를 법률상 제도로 명문화하였다. 이후 「방문판매법」 개정(2021.12.7.)으로 동법 적용대상에서 금융투자상품이 제외됨에 따라 금융상품 방문 판매 및 전화권유 판매 시 금융소비자 보호장치를 마련하기 위해 2023.7.11. 금융소비자 보호법이 일부개정되었다(2023.10.12. 시행). 개정된 금융소비자보호법은 금융상품 방문 판매 시 사전 안내, 방문판매원 명부 작성 및 신원확인 의무, 방문판매 및 전화권유 판매

779) 내부통제기준 마련의무·설명의무·불공정영업행위 금지·부당권유행위 금지·광고 규제 등 위반시 1억원 이하의 과태료를 부과할 수 있고, 적합성·적정성 원칙 등 미준수 시 3천만원 이하의 과태료 부과 가능

관련 준수사항, 금융소비자의 연락금지요구권, 야간 연락금지 등에 관한 사항들을 규정하고 있다.

다. 금융소비자보호 기관

금융소비자보호 업무는 금융감독원이 종합적으로 담당하고, 한국소비자원·예금보험공사·공정거래위원회 등과 기타 소비자·시민단체 등에서 부분적으로 수행하고 있다.

(1) 금융감독원

금융감독원이 수행하고 있는 금융소비자 보호는 크게 은행·증권·보험 등 각 업권의 금융회사 건전성 감독 및 영업행위 감독·검사, 자본시장의 공정한 거래질서 확립, 금융상담 제공 및 민원처리·분쟁조정 등 소비자 피해구제, 금융교육 등이 있다. 다만, 새마을금고, 대부업체, 각종 공제 및 채신금융 등은 원칙적으로 감독대상 금융회사가 아니므로 한국소비자원이나 지방자치단체를 포함한 소관 감독부처가 민원을 처리한다. 한편, 대부업의 경우 관련 법개정으로 2016.7월부터 대형 대부업체에 대한 관리·감독권이 금융감독원으로 이관되면서 해당 업체에 대한 민원처리도 금융감독원이 담당하게 되었다.

(2) 한국소비자원

한국소비자원은 「소비자기본법」에 근거하여 소비자상담 및 피해구제, 소비자보호관련 제도 및 정책의 연구 및 건의, 소비자보호 관련 교육연수 및 홍보 등의 기능을 수행한다. 금융회사 관련 민원도 민원인의 선택에 따라 한국소비자원이 처리할 수 있다.

(3) 금융회사 내 소비자보호센터 및 각 금융협회

각 금융회사는 소비자보호부서를 설치하여 직접 민원을 처리하고 있으며, 금융권역별 협회는 직접 민원을 처리하지는 않더라도 업계 자율규제 실시, 각종 공시자료 제공 및 부조리 신고 접수 등 민원처리 업무⁷⁸⁰⁾를 일부 수행하고 있다.

780) 「자본시장법」에서는 협회에 대하여 회원의 영업행위와 관련된 분쟁의 자율조정(당사자의 신청이 있는 경우에 한한다)에 관한 업무를 규정하고 있다.

(4) 공정거래위원회, 기획재정부, 기타 관련기관

공정거래위원회는 경쟁정책을 수립하고 공정거래 제도를 운영하는 합의제 기관으로 경쟁적 시장환경 조성 및 거래형태 개선을 통해 공정한 거래질서 확립을 도모하는 등 소비자보호에 직·간접적인 영향을 행사하고 있다. 기획재정부, 감사원, 국민권익위원회 등의 정부기관과 예금보험공사, 전국은행연합회를 비롯한 공공기관 및 금융권역별 유관기관 등도 금융이용자 보호, 민원처리, 홍보차원의 금융정보제공, 소비자교육 등의 소비자보호 업무를 수행한다.

제2절 금융감독원의 금융소비자보호

글로벌 금융위기 이후 전 세계적으로 금융소비자 보호의 중요성이 부각됨에 따라 금융감독원은 금융소비자보호 기능을 강화하고 독립성을 높일 수 있도록 2012.5월에 ‘금융소비자보호처’를 신설하였다. 금융소비자보호처는 각종 보도자료 배포, 금융소비자정보포털(파인) 운영 및 금융소비자 정보 발령 등을 통해 금융소비자에게 유익한 정보를 제공하고, 분쟁조정시 객관적인 검토 및 합리적인 권고안 마련을 통해 금융회사에 비해 열위에 있는 금융소비자의 권익보호를 위해 노력하는 한편, 1사 1교를 통한 학교-금융회사간 연계, 금융사랑방버스 운영, 맞춤형 금융상담서비스 등을 추진하여 금융소비자에 대한 상담 및 교육을 강화해 나가고 있다. 2020년 1월, 금융소비자보호법 제정 및 DLF 사태 등 소비자보호 강화 요구에 부응하고자 소비자보호 부문을 소비자 피해예방(사전적) 및 권익보호(사후적) 부문으로 확대·개편하였다. 금융소비자보호처는 금융소비자보호의 정책적 방향을 설정하고 불합리한 관행 및 제도 개선사항을 지속적으로 점검·발굴하고 있으며, 또한, 영업행위 감독 정책 및 소비자보호 관련 제도 개선 등 정보공유가 필요한 사항을 부서 간 협의하고, 금융소비자 피해가 우려되는 사항에 대해 소비자정보를 발령하는 등 금융소비자의 피해발생 최소화 및 소비자 권익 제고를 위해 지속적으로 노력하고 있다.

1. 사전예방적 금융소비자 보호

금융감독원의 사전예방적 금융소비자보호 노력은 금융교육, 영업행위 관련 검사, 금융상품 판매분석 및 약관심사, 금융회사 공시 업무 등을 포함한다. 이외에도 금융시장의 리스크를 조기에 탐지하고 대처하기 위한 조기경보시스템의 운영 등 시스템 리스크를 관리하고 감시하는 역할과 개별 금융회사의 부실을 방지하기 위한 자기자본규제, 경영실태평가, 적기시정조치 등 금융회사의 건전한 재무상태를 유지시키기 위한 감독업무도 넓은 의미의 사전적 금융소비자보호 업무로 포함할 수 있다.

한편 금융감독원은 금융소비자의 권익 증진과 효과적인 소비자피해 예방 및 신속한 구제를 위한 기본지침을 제공하기 위해 2006년 금융감독원·금융협회 공동으로 ‘금융소비자보호모범규준’을 제정하였으며, 2014년 3월부터 행정지도로 등록하여 매년 연장·시행하다가 2021년 3월 금융소비자보호법 시행으로 폐지되었다. 다만 금융소비자보호모범규준에서 정하고 있던 사항은 금융소비자보호법상 내부통제기준으로 이관되어 법제화되었는데, 주요 내용은 다음과 같다. 금융회사가 소비자보호 제반 업무를 총괄하는 독립적인 지위의 금융소비자보호 총괄책임자(CCO: Chief Consumer Officer)를 지정하고 소비자보호 전담 조직을 설치·운영하며, 금융상품 개발부터 판매·사후관리 단계에 걸쳐 금융회사에서 소비자보호를 위한 업무처리 절차를 정하도록 하는 것이다.

한편 금융감독원은 2002년부터 2015년까지 금융회사별로 제기된 민원 건수 등을 집계하여 평가하고 등급별로 나누어 결과를 공개하는 ‘민원발생평가제도’를 실시하여 평가 결과가 미흡한 금융회사에 대해서는 현장점검을 통해 민원예방 및 소비자보호업무에 대한 주의를 환기시키는 한편, 우수 금융회사에 대해서는 표창 수여 등을 실시하여 민원예방을 위해 노력하였다. 다만 민원발생평가는 민원건수 위주의 단면적 평가에 의존하다보니 금융회사의 종합적인 소비자보호 노력이 간과되는 한계가 있었으며 이에 금융감독원은 2016년부터 「금융소비자보호 실태평가제도」를 대체 도입하여, 민원건수 뿐만 아니라 금융회사의 소비자보호 조직 및 상품개발·판매·사후관리 등을 포함한 종합적인 소비자보호 체계 구축 및 운영 현황을 매년 평가하였다. 2021년부터는 금융소비자보호법 시행으로 그간 금융소비자보호모범규준에 따라 운영한 「금융소비자보호 실태평가제도」가 법제화되었으며, 실태

평가의 내실화를 위해 영업규모, 민원건수, 자산규모 등 계량적 요인과 과거 실태평가 결과 등 비계량적 요인을 고려하여 실태평가 대상회사를 지정한 후 이를 3개 그룹으로 구분하여 3년마다 평가하는 ‘평가 주기제’를 도입하였다. 또한, 해당연도에 실태평가를 실시하지 않는 회사의 경우 실태평가와 동일한 평가항목으로 금융회사가 자율진단을 실시토록 하여 자체적인 소비자보호 체계 개선을 유도하고 있다. 이러한 노력을 통해 궁극적으로 금융회사간 소비자보호 경쟁을 촉진하고 나아가 금융업권 전반에 소비자보호 중심의 경영문화가 정착되기 위한 여건을 조성하고 있다.

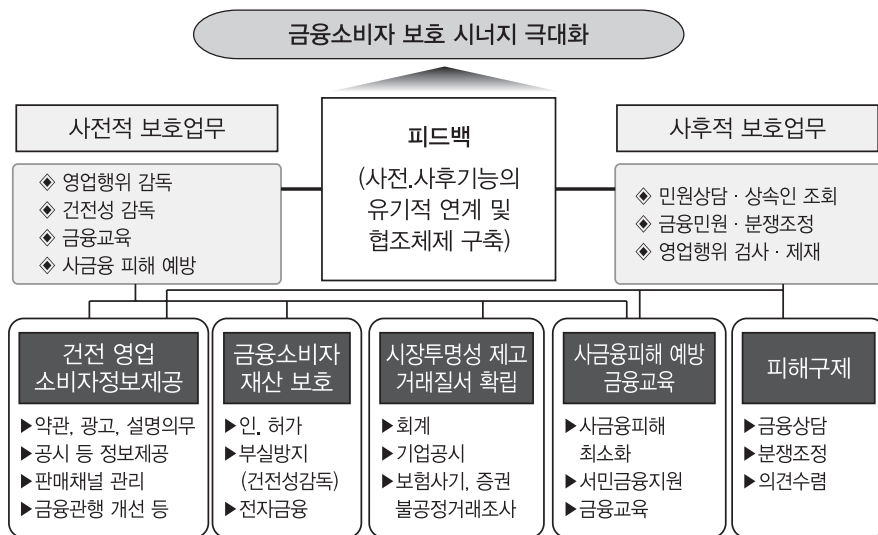
금융소비자에게 금융거래 관련 유용한 정보를 알기 쉽게 제공하는 것도 정보비대칭을 완화할 수 있는 좋은 방법이 된다. 금융감독원은 금융지식이 부족한 소비자도 인터넷을 통해 필요한 금융정보에 편리하게 접근할 수 있도록 금융소비자 정보포털(파인)을 금융감독원 사이트에 구축하여 운영중이다. 이를 통해 금융상품 비교검색, 금융거래내역 조회, 소비자에게 유익한 실용금융정보를 일괄·통합해 제공하고 있다. 또한 금융협회 및 금융회사에 대해서도 개별 홈페이지 등을 통해 소비자보호 관련 민원현황 등 다양한 정보를 알기 쉽게 제공하도록 권고하고 있다.

한편, 2008년 글로벌 금융위기가 금융소비자들의 금융이해력 부족으로 시작되었다는 지적은 국제적으로 금융교육을 강화토록 하는 계기가 되었고, 우리나라도 저축은행 부실 등으로 금융위기를 겪은 이후 금융교육의 필요성이 더욱 강조되었다. 2021년 금융소비자 보호법이 시행되면서 금융교육에 대한 법적 근거가 마련되었으며, 이에 따라 금융감독원은 ① 교육프로그램 개발, ② 금융교육 효과 제고를 위한 시책 수립, ③ 금융역량 조사 및 정책 수립을 위탁받아 수행하고 있다. 주요 사업으로 전국의 초·중·고교와 금융회사간 결연을 통해 학교에서 금융교육을 실시하는 「1사 1교 금융교육」을 실시하는 한편, 대학교에는 「실용금융」강좌 개설시 강의 교재 및 강사 등을 지원하여 대학생 금융교육을 강화하는 등 금융교육 인프라 구축에 힘쓰고 있다. 또한 군장병, 고령층, 다문화가정, 북이탈주민 등 금융취약계층을 대상으로 온라인 금융교육과정을 포함한 맞춤형 금융교육을 실시하고 있으며, 매년 실시하는 금융공모전을 통해 금융교육의 중요성에 대한 사회적 공감대를 확산 시킴으로써 금융에 대한 올바른 가치관 습득, 건전한 신용생활 유도 및 금융사기 예방 등 체계적인 금융교육이 이루어지도록 노력하고 있다.

2. 사후적 금융소비자 보호

사후적 금융소비자 보호 업무는 금융상담 제공, 금융민원 처리 및 분쟁 조정, 피해소비자 소송지원 업무 등이 해당된다. 금융감독원은 전국 어디서나 국번없이 1332를 누르면 분야별 전문상담원과 연결되는 ‘금융감독원 콜센터 1332’를 운영하여 금융상담 및 안내를 제공하고 있으며, 인터넷·우편 등을 통한 금융민원의 접수와 처리, 금융분쟁조정위원회를 통한 금융회사와 금융소비자간 금융분쟁의 조정 등을 담당하고 있다. 사전적·사후적 금융소비자 보호, 감독·검사·민원처리 등은 상호 유기적인 협조체제에서 수행될 때 가장 효과적인 금융소비자 보호가 가능하므로 금융감독원은 민원-제도개선 피드백을 통한 각 부서간 협조체제를 구축하여 금융소비자보호 업무를 수행하고 있다.

| 금융감독원의 금융소비자 보호 업무 |



3. 민원 및 분쟁처리 절차

가. 금융민원 처리

금융감독원이 수행하고 있는 민원처리 및 분쟁조정 등의 절차는 대체로 다음과 같다. 민원인이 의문사항이나 불만사항을 인터넷 또는 문서 등으로 제출하면 소비자소통국(원스톱

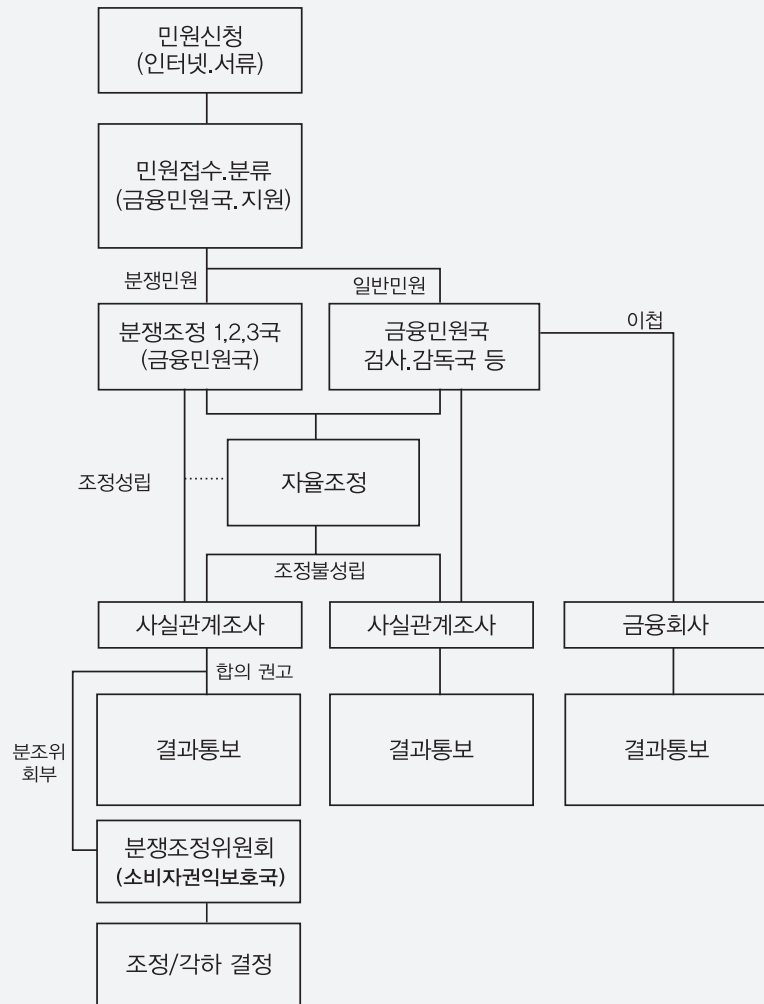
서비스팀)은 이를 보험상품분쟁국 및 각 감독·검사국 등으로 분류하고 담당자를 배정한다. 민원의 처리는 고충민원 7일, 금융민원 14일, 방문 또는 전화를 통한 단순한 행정절차 또는 형식요건에 관한 단순한 질의, 설명이나 조언의 요구 등은 즉시, 감독원의 제도·절차 등에 관한 질의(법령·규정 등에 대한 질의 14일)는 7일, 감독원의 제도, 시책 및 운영의 개선에 관한 건의는 14일 이내에 처리하고 있다.

각 담당자는 배정된 민원을 원칙적으로 직접 조사·확인(민원현장조사 포함)하여 처리하고 있으며, 사안에 따라 해당 금융회사 등에 이첩하여 처리토록 하고 있다. 민원처리 중 위법 부당행위가 발견되면 별도의 조사나 검사를 거쳐 책임을 물을 수 있다.

한편, 금융감독원은 2016.9월부터 자율조정 활성화와 민원 유형별 분류를 통한 신속 처리를 개요로 하는 新 민원·분쟁처리 제도를 시행하여 민원처리 프로세스를 개선한 바 있다. 자율조정은 금융회사를 경유하지 않은 금융민원에 대해서 금융감독원의 처리에 앞서 당사자인 민원인과 금융회사에 자율적인 조정의 기회를 부여하고, 자율조정이 성립하지 않을 경우 금융감독원이 직접 처리하는 제도이다. 다만 이첩처리 대상, 금융회사의 법규 위반 및 부당행위를 고발·신고한 민원, 금융회사 기 경유로 자율조정이 성립되지 않은 민원 등은 자율조정대상이 되지 않는다. 자율조정이 성립된 경우 해당 민원은 민원인에 의해 취하종결되거나 금융감독원이 금융회사의 수용사실을 민원인에 회신한 후 종결되며, 자율조정이 불성립된 경우 금융회사는 처리의견서 및 증빙자료를 금융감독원에 송부하고 아울러 민원인에게도 안내회신문을 제출하게 된다. 자율조정 불성립건 등에 대해서는 신속 처리 여부를 판단하는데, 민원인의 근거없는 단순 불만제기, 현행법상 처리가 곤란한 경우, 이미 확립된 판례·분쟁조정 사례 등이 있는 경우에는 신속처리 대상 민원으로 분류하여 금융민원국에서 표준회신문 등을 통해 처리하고 있으며, 신속처리 대상이 아닌 경우 충분히 검토 후 처리토록 하고 있다.

또한 금융감독원은 옴부즈만 제도를 통하여 금융회사 임·직원 및 소비자 등이 제기하는 금융감독원의 업무와 관련한 권리·이익의 침해, 불편·부담이 되는 고충·불만 사항을 고충 민원으로 신청 받아 처리하고 있다.

민원처리 절차



나. 금융분쟁조정

금융분쟁조정이란 예금자, 보험가입자, 증권위탁자 등 금융소비자가 금융관련 회사의 금융업무 등과 관련하여 권리·의무 또는 이해관계가 발생함에 따라 금융관련 회사를 상대로 제기하는 분쟁에 대하여 금융감독원(금융분쟁조정위원회)이 조정신청을 받아 당사자의 주장과 사실관계를 조사·확인하고 이에 대한 합리적인 분쟁 해결방안이나 조정안을 제시하여 당사자 간 합의를 유도함으로써 소송을 통하지 않고 분쟁을 원만히 해결하는 자주적 분쟁해결방식의 하나이다.

금융분쟁조정위원회는 금융분쟁을 신속·공정하게 해결하기 위해 금융감독원에 설치된 분쟁조정기구로서 위원장 1인을 포함하여 소비자단체, 법조계, 금융계, 학계, 의료계 등 35인 이내의 위원으로 구성된다.

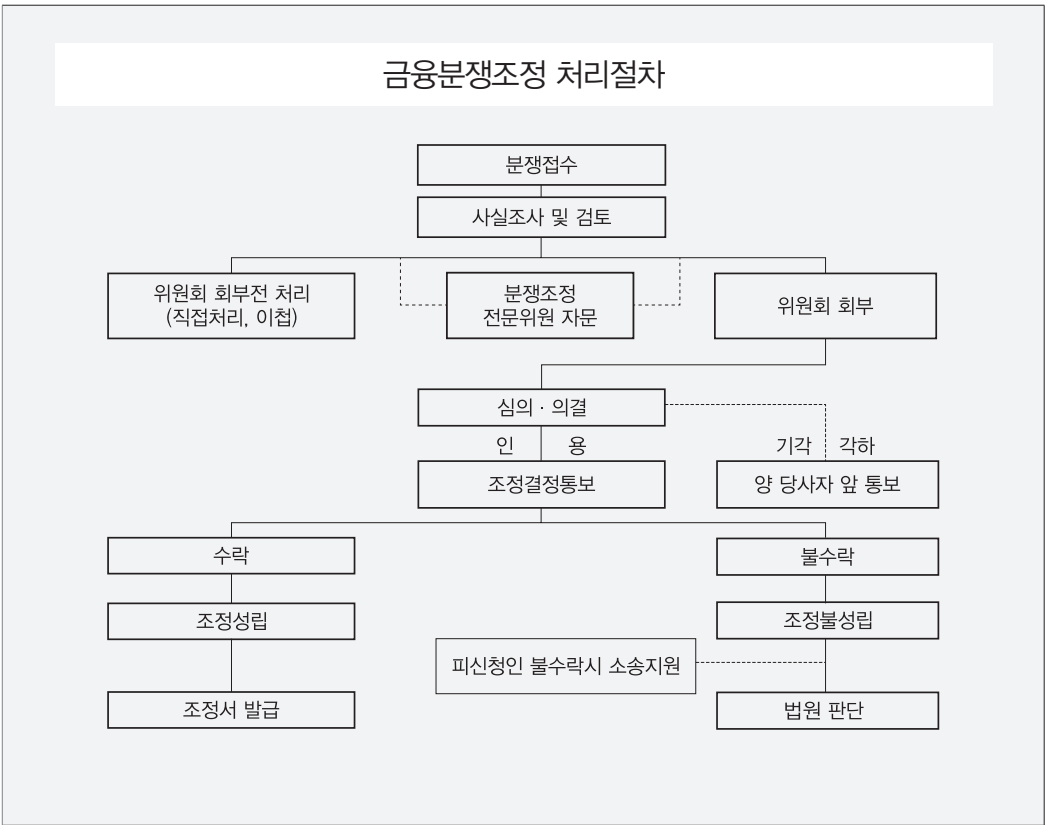
위원회 회의는 회부 안건의 내용에 따라 보험 및 비보험 분야별로 개최되며, 매 회의는 위원장이 지명하는 6인 이상 10인 이하의 위원으로 구성되고, 구성원 과반수의 출석과 출석 위원의 과반수의 찬성으로 의결한다. 위원회의 조정안을 양 당사자가 수락한 경우에는 당해 조정안은 재판상 화해와 동일한 효력을 갖게 된다.

금융분쟁조정위원회의 조정대상은 금융감독원의 검사를 받는 모든 금융회사이며, 금융 소비자 등은 금융업무와 관련하여 분쟁이 발생한 경우 서면(우편), 팩스, 인터넷 등의 방법으로 당사자의 성명, 주소와 분쟁조정신청취지 및 이유를 기재한 분쟁조정신청서를 금융감독원장에게 제출하여 금융분쟁조정을 신청할 수 있다. 금융분쟁조정 신청이 접수되면 금융감독원은 신청서를 검토한 후 필요한 경우에는 해당 금융기관에 조정신청에 대한 의견서 또는 답변서와 관련 자료의 제출을 요구하고, 신청인에게 상당기간을 정해 조정신청 사안에 대한 보완을 요구할 수 있으며, 필요시 당사자에 대하여 사실의 확인 또는 자료제출 등을 요구할 수 있다.

금융감독원은 분쟁의 원만한 해결을 위해 합의권고가 바람직하다고 판단되는 경우 당사자에게 합의안을 제시하여 합의할 것을 권고할 수 있고, 법률이나 기존의 분쟁조정위원회 조정례 및 판례 등에 비추어 피신청인의 처리가 부당하다고 판단되는 상당한 이유가 있는 때에는 서면으로 피신청인에게 재검토를 요구할 수 있다.

분쟁조정위원회에 회부되면 당사자는 위원회 위원 중 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사유가 있는 위원에 대해 기피신청을 할 수 있고, 위원회는 안건이 회부된 날로부터 60일 이내 이를 심의하여 조정안을 작성하여야 하며, 당사자의 주장이 상이하거나 증거채택이 어려워 사실관계의 확정이 곤란한 경우 등 위원회의 조정의 실익이 없는 경우에는 각하결정을 할 수 있다.

그리고 금융감독원장은 동 위원회에서 신청인의 청구를 인용하는 것으로 조정 결정된 사건 및 위원회에서 조정결정이 있기 전 사건으로서 위원회의 조정선례 또는 법원의 판례 등에 비추어 신청인의 청구를 인용하는 것으로 조정결정될 것이 명백한 사건에 대해 조정 불성립 등 금융회사의 조치가 현저히 부당하다고 위원회가 인정하여 소송지원을 요청하는 경우 신청인을 위한 소송지원을 할 수 있다.



제3절 불법금융 대응

불법금융행위의 유형은 개별법률에 따라 각각 다르겠지만, 금융감독원이 수행하고 있는 불법금융대응 업무는 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」에 따른 미등록 대부 등 불법사금융, 「유사수신행위의 규제에 관한 법률」(이하 “「유사수신행위법」”)에 따른 유사수신 행위, 「자본시장법」에 따른 무인가·미등록·미신고 영업행위, 그리고 「전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법」(이하 “「통신사기피해환급법」”)상 전기통신금융사기(통상 보이스피싱)에 대한 대응으로 크게 구분할 수 있다. 불법금융의 영역은 금융감독원의 본질적인 업무라기보다는 수사당국의 영역이라고 볼 수 있다. 그러나 제도권 금융을 사칭하면서 국민들에게 금전적 피해를 입히게 되면 금융시장의 신뢰가 손상되고 안정적인 금융거래를 저해할 수 있다. 이 때문에 금융감독원은 설립 이래 불법금융 근절을 위한 노력을 지속적으로 기울여오고 있다.

1. 전기통신금융사기(보이스피싱) 정의, 피해구제 제도 및 대응

가. 전기통신금융사기(보이스피싱) 정의

보이스피싱(voice phishing)은 음성(voice)과 개인정보(private data), 낚시(fishing)의 합성어로서 사기범이 전화 등을 통해 피해자를 기망하여 금전을 편취하는 범죄수법을 의미한다. 「통신사기피해환급법」은 보이스피싱 및 파밍 등을 통칭하여 전기통신금융사기라는 용어로 정의하고 있다. 즉, 전기통신금융사기는 전기통신(전화, 인터넷 등)을 이용하여 타인을 기망·공갈함으로써 (1) 자금을 송금·이체하도록 하는 행위(일반적 피싱), (2) 개인정보를 알아내어 자금을 송금·이체하는 행위(파밍), (3) 자금을 교부 받거나 교부하도록 하는 행위, (4) 자금을 출금하거나 출금하도록 하는 행위 등을 통해 자금 또는 재산상의 이익을 취하거나 제3자에게 자금 또는 재산상의 이익을 취하게 하는 행위이다.⁷⁸¹⁾

781) 「통신사기피해환급법」 §2 2. 피해자의 자금이 송금·이체된 계좌 외에도 피해자가 교부하였거나 피해자의 계좌에서 출금된 자금이 입금된 계좌에 대해서도 지급정지 등 피해구제절차를 진행할 수 있도록 대면편취형 보이스피싱도 피해구제대상에 포함(23.11.17. 시행)

다만, 재화의 공급 또는 용역의 제공 등을 가장한 행위(예: 중고물품 사기)는 전기통신 금융사기에서 제외되나, 대출의 제공·알선·중개를 가장한 행위(대출사기)는 포함된다.⁷⁸²⁾

나. 보이스피싱 피해구제 제도

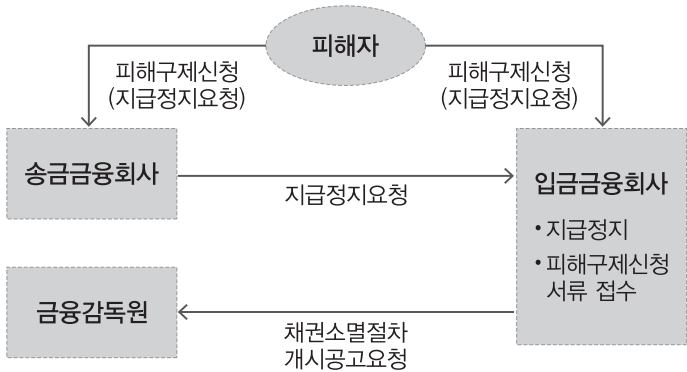
(1) 개요

2006.5.18. 국내 최초의 피해 사례가 발생한 이후 지금까지 보이스피싱은 큰 사회문제로 떠올랐다.⁷⁸³⁾ 전화, 인터넷 등을 이용한 보이스피싱 금융사기 피해자가 번거롭고 비용과 시간이 드는 소송절차를 거치지 않고 피해금을 신속히 돌려받을 수 있도록 2011.3.29. 「통신사기피해 환급법」이 제정되었고, 2011. 9.30. 시행되었다.

(2) 피해구제 절차

보이스피싱 피해구제는 ① 사기이용계좌의 지급정지, ② 채권소멸절차 개시공고, ③ 계좌 명의인의 이의제기, ④ 피해금 환급, ⑤ 소멸채권 환급청구 심사의 순으로 절차가 진행된다.

| 피해구제 신청 흐름도 |



782) 「통신사기피해환급법」에는 명확한 규정은 없으나, 도박자금이나 성매매의 대가 등 「민법」상 부당이득 반환청구가 인정되지 않는 '불법원인 급여'(「민법」§746)도 전기통신금융사기에서 제외된다고 할 것이다.

783) 최근 5년간 보이스피싱 누적 피해자 수는 68,761명, 피해금액은 11,252억원에 달한다.

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	합계
피해자 수(명)	18,265	13,213	12,816	11,503	12,964	68,761
피해액(억원)	2,353	1,682	1,451	1,965	3,801	11,252

① 사기이용계좌의 지급정지

금융회사는 피해자의 피해구제 신청 등 전기통신금융사기의 사기이용계좌로 의심할 만한 사정이 있다고 인정되는 경우 피해금이 송금·이체된 사기이용계좌 명의인의 계좌를 지급 정지하여야 한다.(「통신사기피해환급법」 §4)

② 채권소멸절차 개시공고

금융회사 요청시 금융감독원은 사기이용계좌의 예금채권을 소멸시킨다는 개시 공고를 하고(「통신사기피해환급법」 §5), 이때부터 2개월간의 채권소멸절차가 진행된다.(「통신사기 피해환급법」 §6)⁷⁸⁴⁾

③ 계좌 명의인의 이의제기

사기이용계좌의 명의인은 채권소멸절차가 진행되는 기간 동안 금융회사에 ‘사기이용계좌가 아님’을 소명하거나, 소멸될 채권의 전부 또는 일부가 재화 또는 용역의 공급에 대한 대가 등 정당한 권원에 의하여 취득한 것임을 객관적으로 소명하는 경우 ‘이의제기’를 할 수 있다. 다만, 해당 계좌가 전기통신금융사기에 이용된 사실을 사기이용계좌로 이용된 경위, 거래 형태, 거래내역 등의 확인을 통하여 명의인이 알았거나 중대한 과실로 알지 못하였다고 인정 되는 경우에는 그러하지 아니한다.⁷⁸⁵⁾(「통신사기피해환급법」 §7①) 명의인의 이의제기로 채권 소멸절차가 종료되더라도 피해자가 이의제기 사실을 통보 받은 날부터 2개월 동안은 지급 정지를 해제하지 않는다.(「통신사기피해환급법」 §8②)

④ 피해금 환급

채권소멸절차 개시의 공고일부터 2개월이 경과하면 채권이 소멸되고 금융감독원은 채권 소멸일로부터 14일 이내에 피해환급금을 지급받을 자 및 그 금액을 결정하여 피해자와 금융 회사에 통지한다.(「통신사기피해환급법」 §9, §10) 금융회사는 이에 따라 피해환급금을 피해자

784) 다수의 피해자가 있을 경우, 최초 신고자 외의 다른 피해자들도 동 기간 중 추가 피해구제 신청을 할 수 있다. (「통신사기피해환급법」 §6①)

785) 이의제기가 있는 경우, 금융감독원 또는 수사기관에서 해당 계좌가 사기이용계좌가 아님을 인정하거나 피해환급금 지급이 종료된 경우 등에는 지급정지·채권소멸절차 및 명의인에 대한 전자금융거래 제한을 종료해야 한다.(「통신사기피해환급법」 §8①)

에게 지급한다.〔통신사기피해환급법〕 §10①) 다수의 피해자가 있는 경우 소멸대상채권금액 피해자별 피해금의 비율로 안분하여 지급한다.〔통신사기피해환급법〕 §10②)

⑤ 계좌 명의인의 소멸채권 환급청구

사기이용계좌 명의인이 이의제기 요건에 해당하였음에도 채권소멸기간 중 이의제기를 하지 못한 정당한 사유가 있는 경우 금융감독원에 소멸된 채권의 환급을 청구할 수 있다. (〔통신사기피해환급법〕 §13①)

(3) 사기이용계좌 명의인의 형사책임 및 금융거래제한

「전자금융거래법」은 접근매체⁷⁸⁶⁾를 양도하거나, 유상으로 또는 범죄에 이용될 것을 알면서 대여하는 등의 행위를 한 자에 대해 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있다.〔전자금융거래법〕 §6③, §49④)⁷⁸⁷⁾ 금융감독원은 지급정지 통지를 받으면 사기이용계좌 명의인을 전자금융거래제한대상자로 지정한다. 금융회사는 전자금융거래제한 대상자의 전자금융거래를 처리해서는 아니된다.⁷⁸⁸⁾ (〔통신사기피해환급법〕 §13의2)

다. 보이스피싱 피해방지 제도

(1) 금융회사의 본인확인조치 및 금융거래목적 확인 의무

금융회사는 이용자가 대출을 신청하거나 저축성 예금·적금·부금 등을 해지하는 경우 등록된 이용자의 전화 또는 대면 등을 통해 본인확인조치를 하여야 하며, 이를 위반하여 발생한 손해를 배상하여야 한다. (〔통신사기피해환급법〕 §2의4) 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」은 고객이 범죄수익(전기통신금융사기로 편취한 금전 포함) 은닉 등

786) 전자금융거래에 있어서 거래지시를 하거나 이용자 및 거래내용의 진실성과 정확성을 확보하기 위하여 사용되는 체크카드, 공인인증서, 또는 이를 사용하는데 필요한 비밀번호 등을 의미한다. (〔전자금융거래법〕 §2 10.)

787) 또한 사기이용계좌의 명의인이 대포통장 등 전기통신금융사기 관련 범죄로 벌금형 또는 징역형(집행유예를 포함 한다)을 선고받은 경우 최대 5년간 전자금융거래가 제한된다. (〔통신사기피해환급법〕 §8① 단서, §13의2)

788) 전자금융거래 제한 조치는 피해금 환급 시점 등 법에 정한 시점에 종료된다. (〔통신사기피해환급법〕 §13의2, §8①)

자금세탁행위⁷⁸⁹⁾를 할 우려가 있는 경우 금융회사에 금융거래등의 목적과 거래자금의 원천 등의 확인 의무를 부과하고 있다.⁷⁹⁰⁾(「특정금융정보법」 §5의2①2.나.)

(2) 금융회사의 이용자 계좌에 대한 임시조치

금융회사는 자체 점검을 통해 이용자의 계좌가 전기통신금융사기 피해를 초래할 수 있는 의심거래계좌(피해의심거래계좌)로 추정할 만한 사정이 있는 경우 계좌의 전부 또는 일부에 대하여 송금·이체를 지연시키거나 일시 정지하는 임시조치를 하여야 한다.(「통신사기피해환급법」 §2의5)

(3) 사기이용계좌 과다발생 금융회사에 대한 개선계획 제출 명령

금융위원회는 전기통신금융사기의 발생을 방지하기 위해 필요한 경우에는 연도별 피해환급금 지급액 및 사기이용계좌 발생건수를 고려하여 일정 기준⁷⁹¹⁾에 해당하는 금융회사에 대해 개선계획을 명할 수 있다.(「통신사기피해환급법」 §2의2②)

(4) 지연인출 제도

사기범의 피해금 인출을 지연시킴으로써 피해금 보호의 골든타임을 확보하기 위한 제도로 2012.6월 최초 도입되어 은행권에서 시행되고 있다.⁷⁹²⁾ 100만원 이상 계좌에 입금된 자금을 자동화기기를 통해 인출·이체하고자 할 경우 입금시각으로부터 30분 후부터 처리가 가능하다.

789) 「범죄수익은닉규제법」에 따르면 자금세탁행위의 전제가 되는 범죄에는 형법상 사기·공갈이 포함되는바(§2 1., 별표), 「통신사기피해환급법」 상 전기통신금융사기도 이에 해당한다.(§2 2.)

790) 금융거래 목적 증빙이 어려운 고객의 불편을 해소하고자 매체별 한도(창구: 100만원, 자동화기기: 이체·인출 각 30만원, 전자금융 30만원)가 정해진 금융거래한도계좌 제도를 도입하였다.(2016.3월)

791) 반기별 총 신규개설 계좌 건수 대비 대포통장 발생 비율이 0.4%를 초과한 금융회사 또는 대포통장 '발생건수'와 '피해환급금액'이 최근 3개월 연속 증가한 금융회사(「전기통신금융사기 피해 방지 및 신고포상금에 관한 규정」 §3①)

792) <지연인출제도 도입경과>

대상금액	지연시간	대상거래	비고
300만원	10분	자동화기기 인출	2012.6월
300만원	30분	자동화기기 인출	2015.6월
100만원	30분	자동화기기 인출+이체	2015.9월

(5) 전화번호이용중지 조치

검찰총장, 경찰청장, 금융감독원장은 보이스피싱에 이용된 전화번호를 확인한 때에는 과학기술정보통신부장관에게 해당 전화번호에 대한 이용중지를 요청할 수 있다.〔통신사기 피해환급법〕 §13의3)

2. 유사수신행위 정의 및 대응

가. 유사수신행위 정의

유사수신행위란 다른 법령에 따른 인가·허가를 받지 아니하거나 등록·신고 등을 하지 아니하고 불특정다수인으로부터 자금⁷⁹³⁾을 조달하는 것을 업(業)으로 하면서 ① 장래에 출자금의 전액 또는 이를 초과하는 금액을 지급할 것을 약정하고 출자금을 받는 행위, ② 장래에 원금의 전액 또는 이를 초과하는 금액을 지급할 것을 약정하고 예금·적금·부금·예탁금 등의 명목으로 금전을 받는⁷⁹⁴⁾ 행위, ③ 장래에 발행가액(發行價額) 또는 매출가액 이상으로 재매입할 것을 약정하고 사채(社債)를 발행하거나 매출하는 행위, ④ 장래의 경제적 손실을 금전이나 유가증권으로 보전하여 줄 것을 약정하고 회비 등의 명목으로 금전을 받는 행위를 말한다.

즉, 제도권 금융기관이 아니면서 원금보장과 고수익 등을 약속하고 불특정다수인으로부터 자금을 수신하는 행위를 말하며 「유사수신행위법」은 이러한 유사수신행위로부터 선량한 거래자를 보호하고 건전한 금융질서를 확립하고자 제정되었다. 동법은 행정처분을 부과하는 규정이 없이 형사벌(「유사수신행위법」 §6 및 §7)만을 규정하고 있는 점에서 기타 금융업법과는 다른 독특한 구조를 지닌다. 그럼에도 불구하고 금융관련법규로 포함시키는 이유는 동법이 규정하는 출자금(「유사수신행위법」 §2 1.)이나 예탁금(「유사수신행위법」

793) 가상자산이용자법 제2조 제1호에 따른 가상자산을 포함

794) 수신이란 「은행법」 등 금융관련 법령에 의해서 인허가를 받아 예금자에게 손해가 발생하지 않도록 금융감독원의 감독을 받으며 「예금자보호법」 등에 의한 예금자보호 장치를 갖출 것을 전제로 한다. 따라서, 「유사수신행위법」은 인허가를 받지 않은 유사수신행위가 불특정다수인으로부터 업으로 예치금 등을 수입하는 행위를 전면적으로 금지하고 있다.

§2 2.)등의 명목으로 일반대중으로부터 자금을 모집하는 행위가 사실상 금융행위와 유사한 성격을 가지고 있기 때문이다. 대부분의 유사수신업체는 누구나 설립이 가능한 「상법」상의 일반회사로 회사가 도산하면 투자금은 돌려받을 수 없다. 다단계 피라미드 방식을 통해 자금을 모집하는 것이 일반적이므로 ‘후가입자’가 내는 투자금으로 ‘선가입자’에게 배당금을 지급하는 자전거조업식(自傳車操業式) 수법을 쓰는데 회원 모집이 끊기는 순간 업체는 파산으로 이어진다.

나. 유사수신행위 대응

금융감독원은 유사수신업자에 대하여 감독·검사 권한을 가지고 있지 않다. 그럼에도 불구하고 유사수신 피해제보를 접수하고, 이를 바탕으로 수사기관에 수사의뢰하는 것은 유사수신업자가 금융기관을 사칭하여 영업하는 특징이 있고, 이 과정에 일반 서민들은 금융회사로 오인하는 경우가 많으며 그 피해규모가 커서⁷⁹⁵⁾ 사회 전반에 영향을 끼치기 때문이다.

아울러 금융감독원은 「불법금융 파파라치」제도를 통해 유사수신업자에 대해 실효성 있는 제보를 한 이들에 대해 포상금을 지급하며 추가 피해확산 방지 및 유사수신 등 불법금융 행위에 대한 국민 제보 활성화를 위해 노력하고 있다.

3. 불법사금융 정의 및 대응

가. 불법사금융 정의

불법사금융이란 사금융 계약의 체결 및 이행의 과정에서 법률에 위반된 행위가 발생하는 것을 의미한다. 즉, 공인된 금융기관을 통하지 않고 사채업자를 중심으로 금전의 대부, 금융중개, 주선 등이 이루어지는 사금융의 자금조달 과정에서 고금리, 과도한 채권추심 등 금융소비자의 권익을 침해하는 채권자의 법률위반행위가 불법사금융이라고 할 수 있다.

795) 조희팔 피해규모 5조원, 주수도 2.2조원, IDS홀딩스 1.2조원

「대부업법」, 「채권의 공정한 추심에 관한 법률」, 「이자제한법」 등에서 불법사금융 이용자 보호를 위해 과도한 이자약정⁷⁹⁶⁾에 따른 약탈적 대부, 위법한 채권추심행위, 채무자로부터 대출중개수수료 수취행위 등을 규제하고 있다. 이러한 법률에 따르면 금전의 차용자에게 법률상의 제한을 초과하는 이자를 부담하게 하거나, 대부계약 체결시 계약서 작성 및 교부 등 적법절차를 거치지 않거나, 채권추심의 과정에서 채무자 또는 채무자의 관계인에 대하여 폭행·협박·위력의 행사·신용정보의 누설 등을 하는 행위, 사금융 제공자와 수요자를 중개 하면서 법률상 허용되지 않는 중개수수료 등을 수취하는 행위 등은 불법으로 판단되어 해당 법률행위가 무효로 되거나, 형사처벌 또는 행정상 제재가 따르게 된다.

불법사금융은 금융감독당국의 관리·감독 대상이 아닌 수사 및 처벌의 대상이다. 그러나 제도권 금융을 사칭하면서 국민들에게 금전적 피해를 입히게 되면 금융시장의 신뢰도가 저해되고 안정적인 금융거래를 저해할 수 있기 때문에 금융감독원이 불법사금융 근절 노력을 기울이고 있다.

나. 불법사금융 대응

금융감독원은 크게 ① 사전적 조치로서 불법대부광고 전화번호 이용중지, ② 사후적 조치로서 불법사금융피해신고센터 운영, 수사의뢰 및 피해구제제도 운영으로 대응하고 있다.

(1) 불법대부광고에 사용된 전화번호 이용중지 제도

금융감독원은 불법사금융 피해 또는 이를 빙자한 보이스피싱 피해를 사전적으로 예방하기 위해 등록대부(중개)업자 등이 아닌 자의 대부광고에 대한 자체 모니터링 및 신고·제보 사항을 근거로 불법 대부광고에 사용된 전화번호에 대해 과학기술정보통신부에 이용중지를 요청할 수 있다.(「대부업법」 §9의6)

796) 2023.1월 말 현재 「대부업법」 및 이자제한법 상 법정최고금리는 연 20%(2021.4.6. 「대부업법」 및 「이자제한법」 개정)

(2) 불법사금융피해신고센터 운영 및 수사의뢰

금융감독원은 「불법사금융 피해신고센터」를 통하여 불법사금융 피해 및 대응요령에 대해 유선 및 인터넷 상담서비스를 제공하고 있으며, 민원 및 홈페이지 제보를 통해 접수된 피해자의 신고·제보내용을 토대로 불법혐의업체에 대해서 수사당국에 수사의뢰하고 있다.

(3) 불법사금융 피해구제를 위한 무료변호사 지원

불법사금융업자로부터 불법추심, 법정 최고금리 위반 등과 관련한 피해(우려)사실이 있는 경우, 금융감독원을 통해 「채무자대리인 및 소송변호사 무료지원」제도를 신청할 수 있다. 금융감독원이 상담을 통하여 확보한 피해사실을 법률구조공단에 연계하면, 법률구조공단 소속변호사는 채무자대리인으로서 채무자가 불법추심 등에 노출되지 않도록 추심과정 일체를 대리하고, 소송대리인으로서 최고금리 위반에 대한 부당이득청구소송, 불법추심에 대한 손해배상 청구 등 불법사금융 관련 피해구제를 진행하게 된다.

4. 사이버상 불법금융 및 대응

가. 사이버상 불법금융

사이버상 불법금융이란 인터넷, 모바일 등 사이버 공간에서 이루어지는 불법금융광고 및 불법 금융투자업 등을 의미한다.

(1) 불법 금융광고

인터넷, 모바일 등 사이버상에서 통장매매, 작업대출⁷⁹⁷⁾, 미등록대부, 휴대전화소액결제 현금화, 개인신용정보 매매 및 신용카드결제 현금화를 위한 광고가 인터넷 웹사이트, 블로그 등을 통해 유통되면서 금융소비자들의 피해가 발생하고 있다. 최근 통장매매의 불법성에 대한 홍보가 강화되자 수입업자 세금감면 등을 위한 것이라며 안전하게 많은 돈을 벌 수

797) 대출수요자의 필요에 따라 개인정보가 기재된 서류의 위·변조를 통해 금융회사를 기망하여 대출을 실행하는 방식

있다고 광고하거나 불법사용을 우려하는 임대인에게 불법은 맞지만 책임지겠다며 금융 소비자들을 현혹하고 있다.

(2) 불법 금융투자업

「자본시장법」상 금융투자업을 영위하기 위해서는 업종에 따라 금융위원회로부터 인가를 받거나(투자매매업·투자중개업·집합투자업·신탁업), 금융위원회에 등록(투자자문업·투자일임업)을 하여야 하며(「자본시장법」 §11, §12, §17, §18), 금융투자업은 아니지만 유사투자자문업을 영위하기 위해서는 금융위원회에 신고하여야 함에도(「자본시장법」 §101) 이러한 인가나 등록, 신고 없이 금융투자업 등을 영위하는 자를 불법 금융투자업자라고 한다. 대표적인 불법영업 사례로는 금융회사를 위장한 무인가 투자중개업자, 선물계좌대여업자, 미니선물업자⁷⁹⁸⁾, 무등록 투자자문업자 등이 대표적이는데, 이러한 불법행위에 대해서는 「자본시장법」 §444, §445 및 §446에서 벌칙규정을 두고 있다.⁷⁹⁹⁾

나. 사이버상 불법금융 대응

금융감독원은 자체 모니터링 및 신고·제보를 통해 확인된 불법 금융광고나 불법 금융투자행위에 대해 방송미디어통신심의위원회에 사이트 폐쇄, 게시물 삭제 등의 조치(「정보통신망법」 §44의7), 금융회사 등을 사칭한 불법 금융투자업자의 경우 인터넷진흥원에 사이트 폐쇄 조치(「정보통신망법」 §49의2), 사법기관에 수사 등을 의뢰하고 있으며, 통장매매 등의 불법광고에 이용된 전화번호에 대해서는 과학기술정보통신부에 이용중지(「전자금융거래법」 §6의2) 조치를 의뢰하고 있다.

798) 거래소의 시세정보를 이용하되, 스스로 거래주체가 되어 투자자와 직접 거래하는 방식으로, ① 인터넷 카페, 문자 메시지 등을 통해 저렴한 수수료로 선물거래를 할 수 있다고 광고하여 투자자를 모집한 후, ② 투자자에게 소액의 증거금을 입금받고 자체 HTS를 다운받게 하여 선물거래를 위한 시세 및 유사 시장기능을 제공하는데, ③ 투자자가 거래한 선물은 거래소가 아닌, 업체 자체 전산프로그램을 활용해 체결 및 정산되는 방식

799) 「자본시장법」 §11을 위반하여 금융투자업인가를 받지 아니하고 투자매매업·투자중개업 등을 영위한 자는 5년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처하고(§444), §17을 위반하여 금융투자업등록을 하지 아니하고 투자자문업 또는 투자일임업을 영위한 자는 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처하며(§445), §101을 위반하여 유사 투자자문업 신고를 하지 않고 유사투자자문업을 영위한 자는 1년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다 (§446).

5. 보험사기 대응

가. 보험사기 대응의 의의

보험사기란 보험사고의 발생, 원인 또는 내용에 관하여 보험자를 기망하여 보험금을 청구하는 행위를 말한다.〔보험사기방지 특별법〕 §2 1.) 미래의 불확실한 사건을 대상으로 금전을 지급하는 우연적이고 사행적인 보험제도의 속성상 그 제도를 악용하려는 불법 행위의 가능성이 항상 존재할 수밖에 없으며, 최근에는 브로커 연계 보험사기 등 사기 수법이 갈수록 지능화·조직화 됨에 따라 보험사기 적발 실적도 증가하는 추세이다.

| 보험사기 적발현황 |

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
적발인원(명)	92,538	98,826	97,629	102,679	109,522
적발금액(억원)	8,809	8,986	9,434	10,818	11,164

보험사기는 보험회사의 재무건전성을 악화시킬 뿐만 아니라 선량한 보험가입자에게 추가적인 보험료 부담 요인으로 작용한다는 점에서 궁극적으로는 전체 보험소비자 집단이 피해자가 될 수밖에 없다. 또한, 보험사기 조사·적발·처벌과정에서 사회적 비용이 필연적으로 수반된다는 것을 감안하면 우리 사회 전체가 그 피해자가 된다고 할 수 있다.

이에 「보험업법」은 금융위원회가 보험사기 조사(금융위원회는 동 조사업무를 금융감독원에 위탁)를 할 수 있도록 하고 있으며(「보험업법」 §162), 조사업무를 효율적으로 수행하기 위하여 금융위원회에 보건복지부, 금융감독원, 보험 유관기관으로 구성된 보험조사협의회를 설치·운영(「보험업법」 §163)하고 있다. 또한 보험사기의 범죄적 특성을 분명히 하고, 처벌을 강화함으로써 보험사기를 방지하자는 취지에서 특별법 제정 필요성이 꾸준히 제기됨에 따라, 2016년 「보험사기방지 특별법」⁸⁰⁰⁾이 제정·시행되었다.

800) “보험사기행위의 조사·방지·처벌에 관한 사항을 정함으로써 보험계약자, 피보험자, 그 밖의 이해관계인의 권익을 보호하고 보험업의 건전한 육성과 국민의 복리증진에 이바지함”(§1)을 그 입법목적으로 한다. 총 16개 조문으로 구성되었으며, ‘보험사기행위’의 정의(§2 1.)와 그에 대한 처벌규정(§8 내지 §11), 부수적 제재(§16), 그 조사 내지 수사와 관련된 절차적 규정(§4 내지 §7), 조사자의 비밀유지의무(§12)와 그 위반에 대한 형벌(§14), 그리고 보험회사와 관련된 행정적인 조치(§5, §15) 등이 포함된 법률이다.

이후 2024년 「보험사기방지 특별법」⁸⁰¹⁾의 개정('24.8.14일 시행)을 통하여 보험사기행위를 알선·유인·권유 또는 광고하는 행위가 금지되고 이를 위반한 자는 보험사기행위와 동일한 수준의 형사처벌 대상이 가능하게 되었다. 또한, 금융당국의 효율적인 보험사기 조사를 위해 관계기관에 대한 자료제공 요청권을 신설하고, 자동차 보험사기 피해사실 고지⁸⁰²⁾를 의무화하여 보험사기 조사 및 자동차 보험사기 관련 피해구제가 적극적으로 이루어질 수 있도록 하였다.

아울러, 2025년에는 보험사기 범죄에 대한 양형기준이 강화(대법원 양형위원회, '25.7.1. 이후 기소 건부터 적용)되어 의료·보험업종 등 전문직 종사자가 직무수행 기회를 이용하여 보험사기 범행에 가담할 경우 가중처벌이 가능(최대 무기징역)하게 되었다.

나. 보험사기 조사 제도

(1) 조사 개요

금융감독원의 보험사기 조사는 보험회사의 보험사기 인지보고(「보험사기방지 특별법」 §4), 일반국민의 보험사기신고센터를 통한 제보, 보험사기인지시스템을 통해 추출된 사건 등으로 부터 입수한 혐의정보를 단서로 한다. 동 혐의정보를 상시조사 또는 기획조사의 형태로 조사·분석하고 혐의점이 포착된 사건에 대하여 수사기관에 수사를 의뢰⁸⁰³⁾(「보험사기방지 특별법」 §6)하는 방식으로 진행한다.

(2) 조사 절차

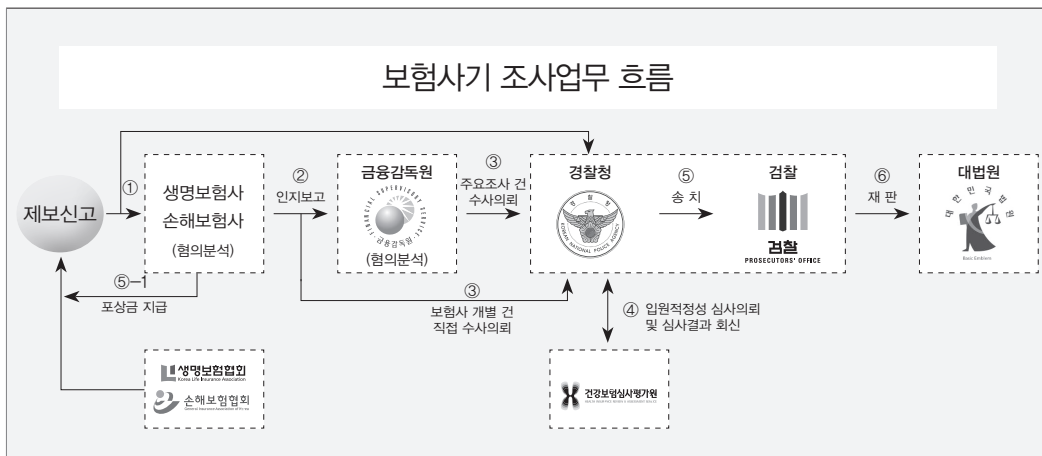
입수된 단서를 통해 보험사기로 의심되는 사고에 대해서는 기초조사, 자료취합 및 분석, 혐의정보 통보의 단계로 조사가 이루어진다. 단서입수는 보험회사 자체인지에 따른 보고나 일반인의 신고를 통해 이루어지는 것이 보통이며, 다음으로 보험계약과 사고전력에 대한

801) 보험사기행위의 알선·권유 등의 금지(§5의2)와 그에 대한 처벌규정(§8 내지 §15), 관계기관에 대한 자료요청권 (§5의3), 자동차 보험사기 피해사실 고지(§7의2) 등이 포함된 법률이다.

802) 자동차 사고와 관련된 보험사기행위로 자동차 보험료가 부당하게 할증된 사실을 확인한 경우 해당 보험계약자 또는 피보험자에게 보험사기 피해사실 및 환급 등 후속 처리절차 등을 고지하여야 한다.(§7의2)

803) 보험회사도 보험계약자등의 행위가 보험사기행위로 의심할 만한 합당한 근거가 있는 경우에는 관할 수사기관에 고발 또는 수사의뢰하거나 그 밖에 필요한 조치를 취하여야 한다.(「보험사기방지 특별법」 §6)

기초조사를 거쳐, 사고조사 품의서 등 관련서류 일체를 취합하게 된다. 자료 분석단계에서는 사고유형 분석, 사고유형 및 사고전력자의 상황에 대한 분석, 가해운전자 사고경위 진술, 피해자 인과관계 여부, 피해상황 확인 및 대물피해 정도와 입원기간, 가해자와 피해자의 보험가입 현황, 사고시 병원측의 의료 기록 등에 대한 분석을 수행한다. 이러한 내용과 분석을 바탕으로 범죄일람표를 작성하고 자료를 확보하여 수사기관에 혐의정보를 통보하게 된다. 일반적으로 보험사기 조사·수사는 보험회사, 금융감독원, 수사기관(검찰·경찰)간 유기적인 공조를 통해 이루어진다.



(3) 보험사기인지시스템(IFAS) 개발 및 운영

금융감독원은 보험조사업무를 효율적으로 수행하기 위하여 지난 2004.1월부터 보험사기인지시스템을 개발하여 정보집적, 상시감시, 혐의자 추출 등의 업무를 수행하고 있다. 보험사기인지시스템은 조사자의 직관, 경험 등에 의존한 주먹구구식 조사방법을 탈피하고, 계약 및 사고정보 등을 DB로 관리·분석함으로써 보험사기 혐의자를 자동 추출해 낼 수 있는 정보처리시스템으로 주요 기능으로는 혐의자 선정, 연계분석, SNA(Social Network Analysis)분석, 혐의내용 확인, 사건관리, 통계분석 등이 있다.

| 보험사기인지시스템(IFAS) 주요 기능 |

기능	내용
혐의자 선정	보험계약의 과다여부, 보험금 지급 및 횡수, 사고유형, 사고 발생률 등의 보험사기지도표(FI:Fraud Indicators)를 개인, 설계사, 병원, 정비업체, 대리점 등 5개의 혐의 주체별로 점수화하여 특정 보험사기 혐의자 선정
연계분석	주된 혐의자를 중심으로 가해·피해 운전자, 설계사·계약자, 피보험자·계약자, 피보험자·보험금 수익자 관계 등 다른 혐의자 간의 연관성을 도식화하여 제공함으로써 조사 대상 혐의자를 선정
SNA분석	방대한 양의 계약 및 사고 관련 데이터를 바탕으로 관계 네트워크를 구축하고 구조를 시각화하여 혐의 그룹 내의 중요한 위치에 속한 개체(개인, 설계사, 병원 등)를 찾아내는 조직형 보험사기 분석 방법

(4) 보험사기 연루 보험업 종사자 행정제재

보험설계사가 보험계약 및 보험금 지급심사 등에 관한 전문지식을 이용하여 보험사기를 공모·방조하여 적발되는 사례가 증가함에 따라 「보험업법」은 보험 관계 업무종사자의 보험사기 가담 근절을 위해 보험사기 행위 금지의무를 명시하고 있으며, 위반 시 등록취소 및 업무정지 등 행정제재를 부과하고 있다.(「보험업법」 §86, §102의2, §102의3)

이외에도 금융감독원은 보험사기 방지를 위해 보험회사의 보험사기 방지실태를 경영실태 평가에 반영하여 경각심을 높이고 있으며 보험사기신고센터 운영, 보험사기 방지 대국민 홍보 및 교육을 실시하고 있다.

제4절 서민중소금융지원

1. 포용금융의 의의

포용금융(Inclusion Finance)이란 개인과 기업에게 쓸모있는 금융을 제공한다는 뜻으로 적절한 가격의 금융상품과 서비스를 책임 있고 지속가능한 방식으로 제공하는 것을 의미⁸⁰⁴⁾한다. 금융이용 기회가 제한되어 있는 서민·자영업자·중소기업 등의 금융접근성을 제고한다는 점에서 오늘날 포용금융의 중요성이 점차 커지고 있다.

2008년 글로벌 금융위기 이후 제도권 금융에서 소외된 취약계층에게도 금융서비스 제공을 확대할 필요가 있다는 목소리가 높아지면서 포용금융이 전 세계 주요 의제로 떠올랐다. 이후 포용금융에 대한 국제공조 필요성에 대한 공감대가 형성되어 2017.7월 G20 독일 정상회담시 「2017 금융포용 행동계획(FIAP)」이 채택되기도 하였으며, 이는 금융관련 국제기준 마련 및 금융부문 평가시 금융포용 우선 고려, 금융소비자보호 및 금융이해도 제고 정책 강화, 시장을 활용한 혁신적 금융포용 증진 등의 내용을 골자로 한다.

포용적 금융 구현을 위한 취약계층 지원업무는 건전성 감독업무와 일견 상충되는 것으로 보일 수도 있지만 은행의 주요고객으로 자리잡을 수 있는 서민·자영업자·중소기업 등이 각종 금융애로를 겪을 경우 궁극적으로 은행의 건전성에 악영향을 미칠 수 있다는 점에서 취약계층 지원과 건전성 감독은 상호 보완적이며, 동시 추진을 통해 시너지효과를 낼 수 있다.

금융감독원도 포용금융 구현에 앞장서며 서민·취약계층 지원, 중소기업 금융지원, 자영업자의 금융애로 해소 등에 힘쓰고 있다.

804) World Bank(2018)에 의하면 매매, 결제, 저축, 신용, 보험 등 개인과 기업이 필요로 하는 금융상품 및 서비스에 대하여 유용하고 합리적인 접근성을 높이는 것으로 정의되기도 한다.

2. 서민금융 지원

가. 서민금융 지원 관련 법규 및 제도

정부는 2007년 「휴면예금관리재단의 설립 등에 관한 법률」을 제정하여 휴면예금관리 재단을 통한 저소득층 대상 저리자금 공급을 지원하고, 국민행복기금을 통한 채무조정 등의 지원을 추진해 왔다. 2016.3월에는 서민금융 서비스 수요자의 편의를 제고하고 서민에 대한 종합적인 금융지원 기능을 수행하기 위해 「휴면예금관리재단의 설립 등에 관한 법률」을 폐지하는 대신, 서민금융진흥원 설립 및 신용회복위원회 법제화 등을 주요내용으로 하는 「서민의 금융생활 지원에 관한 법률」을 제정(시행은 2016.9.23.)하였다.

서민금융진흥원 및 은행 등 서민금융 지원기관은 서민의 자금용도에 맞는 다양한 자금 지원(생활안정자금, 창업·운영자금, 고금리 대출의 대안자금 등), 채무자별 맞춤형 채무 조정, 고용·복지·주거 연계를 통한 자활 서비스 안내, 종합적인 서민금융 상담 서비스 제공 등 서민금융생활 전반에 대한 종합적이고 유기적인 지원 제도를 시행하고 있다.

나. 주요 서민금융지원기관

(1) 서민금융진흥원

서민의 금융생활 전반에 대한 종합적 지원을 위해 「서민의 금융생활 지원에 관한 법률 (2016.3.22. 제정)」을 기반으로 휴면예금관리재단, 국민행복기금, 지역신용보증재단(개인보증 부문)을 통합하여 2016.9월에 설립된 서민금융 전담 총괄기구이다. 금융회사, 서민금융 유관기관 등이 출자(자본금 200억원)하여 법인으로 설립되었고, 서민금융 지원 관련 중요 사항 의결 등을 위한 의사결정기구로 원장·부원장, 기획재정부·금융위원회 소속 공무원, 금융감독원 부원장 등으로 구성된 운영위원회를 두고 있다. 서민금융진흥원은 서민금융 지원을 위해 미소금융, 햇살론 등 대출 상품을 취급하고 있으며, 금융상담·금융교육을 비롯하여 서민금융 지원 조건부 금융회사 출자(출연), 서민금융통합지원센터 운영 등의 업무를 총괄하고 있다. 서민금융진흥원에 대한 지도·감독 권한은 금융위원회에 있고, 필요하다고 인정할 경우 소속 공무원 또는 금융감독원 소속 직원으로 하여금 서민금융진흥원의 업무

상황이나 장부·서류·시설 등을 검사하게 할 수 있다. 한편, 법률상 금융위원회 권한의 일부를 시행령으로 금융감독원장에게 위탁할 수 있으나, 현재 동법 시행령에는 위탁사항에 대한 세부규정이 없다.

(2) 신용회복위원회

신용회복위원회는 초기에 금융채무불이행자 급증에 대한 대책의 일환으로 과중채무자의 조속한 경제적 재기를 지원하기 위해 ‘금융기관 간 신용회복지원 협약’에 따라 2002.10월에 업무를 개시하였다. 이후, 신용관리에 관한 상담 및 교육 등 공익적 업무를 수행하고 채무 조정업무의 공정성과 객관성을 확보하기 위해 2003.11월 비영리 사단법인으로 출범하였다가, 2016.9월 「서민의 금융생활 지원에 관한 법률」에 따라 특별법에 의한 특수법인으로 재출범하였다. 서민금융진흥원 등 서민금융 유관기관과의 연계 지원을 위해 설치된 전국 50개 서민 금융통합지원센터에서 부채상담 및 제도 지원을 수행하고 있으며 연체 전 채무조정(신속 채무조정)·이자율 채무조정(프리워크아웃), 원금 채무조정(개인워크아웃), 개인회생·파산면책 무료 신청 지원 등의 채무조정 및 소액금융 지원과 신용관리 교육 등을 담당하고 있다.

(3) 국민행복기금

제도권 금융에서 소외된 취약계층들이 경제적으로 회생할 수 있도록 연체채권 채무조정, 고금리 전환대출 등을 지원할 목적으로 2013.3월 기존 한국자산관리공사(캠코)의 신용회복기금을 전환하여 출범했다가 2016.9월 「서민의 금융생활 지원에 관한 법률」에 따라 서민 금융진흥원의 자회사로 편입되었다. 서민금융 채무연체자의 채무조정, 고금리대출자의 금리 부담 경감과 함께 고용연계를 통한 자활지원 사업을 수행하고 있다. 서민금융진흥원이 기금의 관리·운영을 전담하고, 캠코가 자산관리자로서 채무조정 등 연체채권을 신용정보사 등 보조 자산관리자에 위탁하여 관리하고 있다.

다. 서민금융 지원상품

정부와 금융권은 저신용·저소득 서민계층에 대한 자금공급 확대 및 금융부담 완화를 위해 2008년부터 서민금융 지원상품을 도입하였다. 이에 따라 바뀔드림론(2008.12월),

희망홀씨(2009.3월), 미소금융(2009.12월), 햇살론(2010.7월), 최저신용자 특례보증(2022.9월) 등을 순차적으로 출시하였다. 2019.9월에는 고금리 대안자금으로 ‘햇살론17’이 출시(기존의 바뀐드림론은 햇살론17에 병합)되었으며, 2021.7월에는 금리를 2%p 인하하여 햇살론15로 변경 출시하였다.

은행권에서는 2010.11월부터 기존 ‘희망홀씨’의 지원대상 등을 확대개편하여 ‘새희망홀씨’ 대출을 출시하였으며, 이는 은행이 보증 등의 지원을 받지 않고 자체재원으로 취급하는 대출상품에 해당된다.

햇살론은 2010년 이후 복권기금, 저축은행 등이 출연한 재원으로 서민들에게 생계자금·창업자금 등을 지원하는 상품이다. 서민금융진흥원 및 지역신용보증재단에서 보증하고 저축은행·상호금융권·보험업권에서 취급한다.

햇살론15는 대부업·불법사금융 등 20% 이상 고금리 대출 이용이 불가피한 최저신용자를 제도권 금융으로 포용할 수 있는 대안상품이다. 과거에는 국민행복기금에서 보증하였으나 '24년 7월부터 서민금융진흥원에서 보증하고 시중은행에서 취급한다.

최저신용자 특례보증은 불법사금융 피해 방지를 위해 연체경험 등의 사유로 현재 정책서민금융상품(햇살론15) 이용이 어려운 최저신용자를 집중적으로 지원하는 상품이다. 현재 서민금융진흥원에서 보증하고 시중은행 일부에서 취급한다.

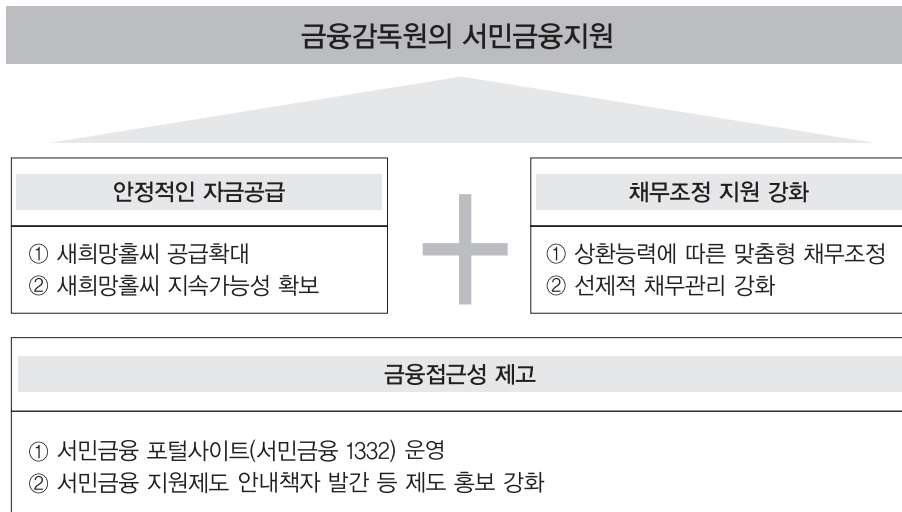
미소금융은 2010년 이후 휴면예금, 기부금 등을 활용하여 개인사업자 창업·운영자금 등을 지원하는 상품으로 전국 서민금융통합지원센터, 미소금융지점 등에서 취급한다.

| 서민금융상품 개요('24.12. 기준) |

구 분	새희망홀씨	햇살론	햇살론15	최저신용자 특례보증	미소금융
재원	은행 자체재원	복권기금, 금융회사 출연금	정부예산	금융위 출연금	휴면예금 운용수익, 은행·기업 기부금
대출대상	① 연소득 4천만원 이하 ② 연소득 5천만원 이하이면서 신용평점 하위 20% 이하	① 연소득 3.5천만원 이하 ② 연소득 4.5천만원 이하이면서 신용평점 하위 20% 이하		연소득 4.5천만원 이하 (개인신용평점 하위 10%)	① 신용평점 하위 20% ② 차상위계층 이하자 등 (상품별 대상 요건 상이)
이자율	연 10.5% 이하	근로자 : 연 11.5% 이하 사업자: 연 10.5% 이하	연 15.9%		연 4.5% 이하
대출한도	- 3.5천만원 (긴급생계자금 별도 0.5천만원)	- 생계:2천만원 - 창업:5천만원 - 운영:2천만원 - 대환:3천만원	- 2천만원	- 1천만원	- 창업:7천만원 - 운영:2천만원 - 시설:2천만원 - 취약계층자립: 1.2천만원

라. 금융감독원의 서민금융 지원

금융감독원이 수행하고 있는 서민금융 지원은 크게 서민·취약계층에 대한 금융지원 강화, 채무조정 지원 및 서민의 금융접근성 제고 등 세 가지로 나눌 수 있다. 서민·취약계층에 대한 금융지원 강화를 위해 새희망홀씨 상품의 공급을 확대해오고 있으며, 은행권의 자율적 참여에 의한 서민금융 지원활동을 지속적으로 유도하기 위해 매년 서민금융지원 활동 평가를 통해 우수기관에 대한 포상을 실시하고 있다. 한편, 서민층에 대한 채무조정을 지원하기 위해 연체 우려 채무자를 대출만기 도래 이전에 선제적으로 선별하여 지원하는 '신용대출 119 프로그램'을 은행권에 도입·운영하는 한편, 우리나라 대표 서민금융 포털인 「서민금융 1332」 홈페이지 운영 등을 통해 온·오프라인으로 금융소비자들에게 다양한 서민금융 관련 정보를 제공하고 있다.



(1) 새희망홀씨 공급

저신용·저소득자를 포함한 서민·취약계층에 대한 금융지원을 활성화하기 위해 금융감독원과 전 은행권이 동참하여 2009.3월 ‘희망홀씨’ 대출상품을 출시하였다. 그러나, 은행들이 개별적으로 상품을 출시하면서 금리·대출한도·대출자격 등 취급기준과 명칭 등이 통일되지 않아 이용자들의 혼선을 초래하였다. 이에, 2010.11월 금융감독원과 16개 은행(舊 외환은행과 舊 하나은행의 합병, 씨티은행의 소매금융 철수로 인해 현재는 14개 은행)은 ‘희망홀씨’를 발전시킨 ‘새희망홀씨’ 상품을 재출시하였다. 새희망홀씨는 기존 희망홀씨 대비 평균금리를 2%p 낮추고, 개인별 대출한도도 최대 1천만원에서 2천만원으로 확대하였다. 서민금융상품이라는 특성을 감안하여 다자녀가구, 기초생활수급권자, 한부모가정, 다문화가정, 노부모부양 가정 등 취약계층에 대해 금리를 최대 1%p 인하해주고 연체 없이 성실하게 대출을 상환할 경우 기간별로 금리를 추가 감면해주었다. 또한 기존의 새희망홀씨를 2015년 ‘새희망홀씨Ⅱ’로 개편하면서 운영기한을 연장(2020.10월까지)하는 한편, 최고금리를 1.5%p 낮춰 연 10.5% 이내로 대출이 이루어질 수 있게 하였고, 성실상환자는 500만원 한도의 긴급생계자금을 추가로 대출 받을 수 있도록 하였다. 2017년에는 연소득 증가, 대출수요 증가 등의 사회현상을 반영하여 지원대상자의 소득기준을 500만원 상향하고, 대출한도도 3천만원으로 상향하였다. 2018년에는 어려운 서민들이 실질적인 혜택을 받을 수 있도록 우대금리(최대 1%p) 대상을 기초생활수급권자, 한부모가정, 다자녀가정 등에서 청년층(29세 이하), 고령자(65세 이상), 장애인 등으로 확대(세부내용은 각 은행 자율 결정)하였다. 2019년에는 새희망홀씨 운영기한을 5년 추가 연장(2025.10월까지) 하였으며 2022년에는 금리인상, 경기위축 등으로 인한 서민·취약계층의 자금애로를 해결하기 위해 대출한도를 3천 5백만원으로 상향하였다. 또한 2023년에는 새희망홀씨 지원대상 소득기준을 5백만원 상향해 새희망홀씨 지원대상에서 소외된 저소득층에 대한 실질적인 공급이 확대되도록 하였다.

금융감독원은 이처럼 새희망홀씨가 지속 가능한 서민금융 지원제도로 정착할 수 있도록 1) 매월 은행별 새희망홀씨 대출 실적을 모니터링하여 운영현황을 분석하고 은행 담당자와의 간담회 등을 통해 새희망홀씨 대출 상품을 개선해 왔으며, 2) 우수 취급은행 및 직원들에 대한 포상을 통해 사기 진작과 적극적 취급을 유도하고, 3) 「서민금융 1332」 홈페이지를

이용한 지속적인 홍보를 통해 금융소비자들의 새희망홀씨에 대한 이해와 관심을 제고하였다. 이러한 노력의 결과 은행에서도 적극적인 관심을 갖고 새희망홀씨 취급을 확대하여 상품 출시 이후 2024년 6월말까지 263만명에게 36.6조원의 자금을 공급하였고, 동 상품은 대표적인 서민금융상품으로 자리매김하게 되었다.

(2) 서민층에 대한 채무조정 지원

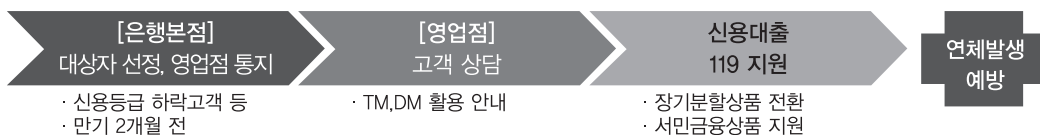
금융감독원은 서민층에 대한 채무조정 지원을 위해 연체우려 채무자를 대출만기 도래 이전에 선제적으로 선별하여 지원하는 ‘신용대출 119 프로그램’을 은행권에 도입(2016.5월)하여 시행중이다. 구체적으로는 연체우려 채무자의 채무부담 완화를 위해 만기연장, 서민금융상품 대환 등의 선제적 지원을 제공하고 있다.

제도 도입(2016.6월) 이후 2024년 6월말까지 연체우려계좌 총 138만건(채무액 23.5조원) 중 78.3%에 해당하는 108만건(19.3조원)이 만기연장·대환 등 실질적인 도움을 받았다.

연체 채무자의 신용회복위원회 채무조정 지원제도 이용기회 확대를 유도하기 위해 2018년에는 “채권추심 및 대출채권 매각 가이드라인”을 개정하여 채권추심회사 등이 변제촉구 등 추심업무에 착수하는 경우에는 채무자의 이메일, 우편 또는 휴대전화 메시지(LMS 등)로 착수 3영업일 전에 착수 사실 및 채무조정 지원제도를 안내하도록 하였다. 또한 2014.10.17.부터 시행된 「개인금융채권의 관리 및 개인금융채무자의 보호에 관한 법률」상 채무조정 내부기준 모범사례 마련 등을 통해 채권금융회사의 연체 차주에 대한 자체 채무조정 업무가 내실있게 운영될 수 있도록 유도하고 있다.

한편, 금융소비자들이 채무조정지원 관련 정보를 쉽게 접근하여 이용할 수 있도록 「서민금융 1332」홈페이지를 통해 여러 채무조정 지원제도를 통합 안내하고 있다.

| 신용대출 119 프로그램 |



(3) 서민층의 금융접근성 제고

금융감독원은 서민·취약계층의 금융 정보 부족을 해소하고 불법금융 피해 등을 예방하기 위해 2006.7월부터 「서민금융 1332」 홈페이지를 개설·운영해 오고 있다. 2017.12월에는 홈페이지 내 서민금융지원 콘텐츠를 보강하는 한편 이용자 편의성 제고를 위한 사이트 개편 및 장애인 등 정보소외계층의 홈페이지 접근성 향상을 위해 전면개편을 실시했으며 이후에도 지속적으로 개정 내용을 수정·반영하고 있다.

3. 중소기업 금융지원

가. 중소기업에 대한 자금지원 활성화 유도

우리나라 중소기업은 2023년 기준 829만 9천개로 전체 기업체의 99.9%를 차지하고, 종사자수는 1,911만 8천 명으로 전체 기업의 80.4%를 차지하는 등 국내 경제의 뿌리로 볼 수 있지만, 대출상환능력과 재무적 이익을 증시하는 금융회사의 입장에서 자력이나 담보가 부족한 중소기업에게는 충분한 자금 지원을 해주기 어려운 경우가 많다. 이러한 이유로 금융감독원은 중소기업의 자생력 강화와 신용경색 해소 등을 위해 자금지원 활성화를 유도하고 있으며, 2024.12월말 국내은행의 중소기업 대출 잔액은 1,085.5조원으로 전년말에 비해 44.1조원 증가하였다.

한편, 2014.12월 신용도가 낮거나 담보가 부족하지만 사업전망이 양호한 중소기업에 대한 자금공급을 확대하기 위해 계량정보 뿐만 아니라 비계량정보를 포함한 모든 기업 정보를 종합적으로 평가하여 장기여신, 지분투자, 비금융서비스(컨설팅) 등을 제공하는 관계형금융을 도입하였다. 2025.6월말 관계형금융 취급 실적(잔액기준)은 21조 9,200억원으로 전년 말 대비 2조 1,193억원 증가하는 등 기존의 재무정보 위주의 대출취급 관행에서 벗어나 비재무정보를 폭넓게 활용하는 새로운 대출취급 프로세스로 정착되었다. 특히 국내은행의 중소기업 대출이 대부분 단기자금 위주로 취급되는데 비해 관계형금융은 모두 3년 이상으로 취급하고 있고 평균대출금리(2025.6월말 3.74%)도 전체 중소기업대출 평균금리(4.32%)보다 낮은 수준으로 중소기업의 안정적인 자금 지원에 기여하고 있다.

나. 중소기업의 금융애로 해소 노력

금융감독원은 ‘중소기업 금융애로 상담센터’를 운영하여 중소기업이 언제든지 금융애로를 상담하고 해결방안을 안내받을 수 있도록 지원하고 있다. 특히, 일상적인 금융애로 외에도 2020년 코로나19 확산, 2022년 러시아·우크라이나 사태, 2024년 티메프 등 플랫폼 미정산 사태 등과 같은 대내외 이슈 발생시 테마별 특별상담을 제공하는 등 중소기업의 금융애로 해소를 위해 적극 노력해 오고 있으며, 은행들이 내수회복 지연 및 미관세 피해 등으로 경영상 어려움을 겪고 있는 중소기업·자영업자 등에 대한 금융지원에 적극 나설 수 있도록 유도하고 있다.

4. 자영업자 금융애로 해소

2024.11월말 현재 국내 자영업자 수는 무급 가족종사자까지 포함하면 658만 명으로 전체 취업자의 22.8%에 달한다. 이는 자영업자가 흔들릴 경우 금융시스템 리스크가 커지고 우리 경제의 기반이 붕괴될 우려가 있으며, 내수진작이 중요한 우리나라의 경제상황을 감안할 때 내수산업의 마지막 버팀목인 자영업의 경쟁력 강화는 매우 시급한 문제라는 것을 의미한다.

이러한 문제를 해결하기 위해 금융감독원은 ‘포용금융’(Inclusive Finance) 차원에서 자영업자의 경영·금융애로를 해소하고 경영환경을 개선할 수 있도록 다각도로 지원하고 있다.

먼저, 2013.2월 일시적 자금난으로 채무상환에 어려움을 겪는 개인사업자를 위하여 만기 연장·상환유예·대환·금리할인 등 채무상환부담을 경감해 주는 상환유예프로그램(‘개인사업자대출119’)을 도입하였다. 제도 도입 후 2024년 6월말까지 총 9만 1,399명의 개인사업자가 13조 4,814억원의 지원을 받았다.

또한 금융감독원과 은행권은 자영업자의 경쟁력 강화와 생존을 제고 등을 위해 자영업자 경영컨설팅 프로그램 확대를 적극 추진하고 있다. 은행권은 전국에 경영컨설팅 센터를 구축하여 창업지원·금융상담 등 다양한 컨설팅을 제공하고 있으며, 7~8주간의 장기 교육프로그램 및 1~2일 단위의 단기 창업아카데미 프로그램 등 다양한 교육서비스를 제공하고

있다. 또한, 카드매출정보 등 빅데이터를 활용한 상권분석 등을 통해 컨설팅을 고도화하는 한편, 코로나19로 인한 위기상황 극복을 지원하기 위하여 은행권은 기존의 창업 위주 컨설팅에서 한발 나아가 자영업자들에게 매출회복 및 재기지원 등을 위한 재무, 영업활성화, 업종 전환, 채무조정 등 상담을 제공하고, 모바일 앱을 통해 접수를 받거나 온라인·화상 컨설팅을 제공하는 등 언택트(Untact) 환경에 맞는 비대면 컨설팅 체계를 구축하였다. 실제로 2024년 상반기 중 은행권의 자영업자 대상 컨설팅 실시건수는 8,891건(대면 3,275건, 비대면 5,616건)으로 전년 동기 7,962건(대면 3,236건, 비대면 4,726건)대비 929건 증가하는 등 양적으로도 계속 성장하고 있다.

한편 2020.2월부터 코로나19로 인한 자영업자·소상공인 등의 금융애로 해소를 위해 「코로나19 금융애로 특별상담센터」를 설치하여 운영중에 있으며 2020.7월에는 코로나19 장기화로 경영애로가 심화될 수 있는 자영업자·소상공인들을 효과적으로 지원하기 위해 은행권이 제공하던 창업 위주 경영컨설팅을 경영 위기 극복을 위한 컨설팅 등 「소상공인·자영업자 코로나19 위기관리 지원체계」로 확대·재편하도록 유도하였다. 2022.10월 기존 코로나19 만기연장·상환유예 조치를 이용중인 차주에 대한 조치 연장 및 연착륙 지원 방안이 시행된 이후에도 ‘코로나19 금융애로 특별상담’을 통한 소상공인·자영업자에 대한 제도안내, 상담 및 애로청취 등을 지속하고 있으며 금융권의 만기연장·상환유예 등 지원실적 모니터링, 소상공인·자영업자 간담회, 은행 영업점 방문 등을 실시하여 금융권의 소상공인·자영업자 연착륙 지원이 원활하게 이루어지도록 유도하고 있다.

5. 사회적금융 활성화

사회적금융이란 단순한 보조·기부행위가 아니라 사회적경제기업(사회적기업, 협동조합, 자활기업, 소셜벤처기업 등)에 회수를 전제로 자금을 공급함으로써 사회적 가치의 실현과 재무적 이익을 동시에 추구하는 금융을 말한다. 2018.2월 정부는 사회적가치를 추구하는 사회적경제기업 육성을 위한 ‘사회적금융 활성화 방안(사회적경제 활성화 지원을 위한 범정부대책)’을 발표하였다. 이에 금융감독원은 은행권과 협력체계를 구축하여 민간분야의 자율적인 사회적금융 공급을 유도하는 한편, 은행권 사회적금융 모범규준(은행연합회) 제정,

사회적금융 전용 홈페이지 구축, 우수 금융회사 표창 수여 등을 통해 각종 제도적 기반을 정비하였다.

은행권의 2024년 9월말 기준 사회적경제기업에 대한 대출잔액은 1조 7,033억원으로 2023년말(1조 6,616억원) 대비 2.5%(417억원) 증가하였으며 대출 이외의 지원(기부·후원, 제품구매 등) 실적은 2024년 3분기 기준 84.0억원이었다.

집필진

• 2026년 개정판

장주영	소비자보호감독총괄국 조사역	박영빈	은행감독국 조사역
임연성	소비자보호감독총괄국 조사역	최서윤	중소금융감독국 조사역
최웅순	금융시장안정국 조사역	김민기	자본시장감독국 조사역
박성혜	전자금융감독국 조사역	김효원	감독혁신국 조사역
김영운	전자금융감독국 조사역	백종필	자산운용감독국 선임조사역
강영준	보험감독국 선임조사역	국가은	연금감독실 조사역
홍영화	은행감독국 조사역	유채준	자본시장감독국 조사역
송혜린	중소금융감독국 조사역	김지우	자금세탁방지실 검사역
김영우	여신금융감독국 조사역	안국진	자산운용감독국 선임조사역
지유림	자본시장감독국 조사역	이소이	자산운용감독국 조사역
임수민	자산운용감독국 조사역	곽준혁	기업공시국 조사역
정예진	서민금융보호국 조사역	이현재	기업공시국 조사역
최성호	감독총괄국 조사역	김채윤	기업공시국 조사역
박경문	은행리스크감독국 조사역	류영현	기업공시국 조사역
이석영	신용감독국 조사역	박기택	자본시장감독국 조사역
김성현	외환감독국 조사역	송승은	조사1국 검사역
최예림	은행리스크감독국 조사역	유기상	회계감독국 선임조사역
이준헌	중소금융감독국 조사역	이남경	회계감리1국 선임검사역
전재욱	중소금융검사1국 선임검사역	임수진	감사인감리국 선임조사역
서지은	여신금융감독국 조사역	박지혜	외환감독국 선임조사역
정희수	중소금융검사3국 검사역	김민범	디지털금융총괄국 조사역
박동건	중소금융검사2국 검사역	권령은	전자금융검사국 선임검사역
정현호	자본시장감독국 조사역	김래환	IT검사국 수석검사역
홍지의	자산운용감독국 선임조사역	김범준	디지털금융총괄국 조사역
박재한	계리리스크감독국 조사역	윤희주	가상자산감독국 조사역
이문구	보험감독국 조사역	김남인	소비자보호감독총괄국 조사역
김민규	보험검사1국 검사역	김경한	소비자피해예방국 조사역
강우림	보험검사2국 검사역	유희종	금융교육국 조사역
김한나	은행리스크감독국 조사역	김상우	소비자소통국 선임조사역
조현송	은행감독국 조사역	오창석	금융사기대응단 조사역

이성지 민생침해대응총괄국 선임조사역
김효선 민생침해대응총괄국 조사역
이예빈 민생침해대응총괄국 조사역

김희재 보험사기대응단 조사역
석윤수 은행리스크감독국 조사역
박강훈 은행감독국 조사역

감수진

엄석규 인사연수국 전문교수
이상규 인사연수국 전문교수

최효섭 인사연수국 전문교수

집필진

• 2025년 개정판

강동훈	외환감독국 조사역	나윤빈	자본시장감독국 조사역
강예주	금융교육국 조사역	남수혜	보험검사2국 검사역
고민정	공시심사국 조사역	류승경	중소금융검사1국 검사역
곽현지	보험감독국 조사역	류호균	여신금융감독국 조사역
구고선	자산운용감독국 조사역	박기택	자본시장감독국 조사역
권덕우	민생침해대응총괄국 조사역	박동구	법무국 조사역
권령은	전자금융감독국 선임검사역	박수빈	중소금융감독국 조사역
김경수	중소금융검사2국 검사역	박영민	디지털금융총괄국 선임조사역
김동수	자산운용감독국 선임조사역	박영빈	금융소비자보호총괄국 조사역
김동일	회계감리1국 선임검사역	박은진	민생침해대응총괄국 조사역
김래환	IT검사국 수석검사역	박준영	금융투자검사2국 검사역
김미르	자금세탁방지실 선임검사역	박지민	금융안정지원국 조사역
김민재	디지털총괄국 선임조사역	박지혜	외환감독국 검사역
김민지	금융안정지원국 조사역	박하연	보험계리상품감독국 조사역
김민지	자산운용감독국 조사역	변기동	자금세탁방지실 검사역
김보민	감독총괄국 조사역	변덕규	금융민원국 수석조사역
김상우	금융민원국 선임조사역	서인귀	감독총괄국 수석조사역
김서영	보험검사1국 검사역	서종영	중소금융검사3국 검사역
김선하	외환감독국 선임검사역	서준성	은행감독국 조사역
김소연	중소금융검사2국 검사역	소재엽	기업공시국 선임조사역
김영현	중소금융검사1국 검사역	송수윤	중소금융검사1국 검사역
김예빈	은행감독국 조사역	신상민	여신금융감독국 조사역
김은지	여신금융감독국 조사역	신진호	자본시장감독국 조사역
김정현	자산운용감독국 선임조사역	안국진	자산운용감독국 선임조사역
김준성	은행감독국 조사역	안다은	보험검사1국 검사역
김준영	감독총괄국 선임조사역	안상현	회계감독국 선임조사역
김준용	기업공시국 선임조사역	양유준	금융소비자보호조사국 조사역
김지혜	법무국 선임조사역	양정규	인사연수국 수석조사역
김태기	민생침해대응총괄국 조사역	양현빈	디지털금융총괄국 조사역
김혜진	은행감독국 조사역	염시은	기업공시국 조사역

유기상 감사인감리실 선임검사역
 유하림 자산운용감독국 선임조사역
 유혜민 금융사기대응단 조사역
 윤동욱 금융시장안정국 조사역
 윤지수 민생침해대응총괄국 조사역
 윤하나 보험감독국 선임조사역
 윤호연 가상자산감독국 조사역
 이경형 조사3국 검사역
 이경호 자산운용감독국 조사역
 이길민 디지털금융총괄국 선임조사역
 이상호 디지털금융총괄국 수석조사역
 이서연 서민금융보호국 조사역
 이석영 회계감리1국 검사역
 이성진 분쟁조정2국 조사역
 이수영 전자금융감독국 조사역
 이승진 전자금융감독국 조사역
 이승화 조사1국 검사역
 이영진 여신금융감독국 조사역
 이원철 분쟁조정1국 조사역
 이유정 보험감독국 조사역
 이유진 은행감독국 조사역
 이은상 중소기업감독국 조사역
 이은혜 자산운용감독국 조사역
 이재욱 보험사기대응단 조사역
 이재현 은행감독국 선임조사역

이정후 디지털금융총괄국 조사역
 이주현 감독총괄국 조사역
 이태리 기획조정국 조사역
 임 솔 중소검사2국 검사역
 임원석 중소기업검사2국 검사역
 임정아 금융시장안정국 조사역
 임진혁 강원지원 선임조사역
 임형민 금융소비자보호총괄국 선임조사역
 전지원 자금세탁방지실 검사역
 정예진 은행감독국 조사역
 정진호 중소기업검사1국 수석검사역
 조수민 금융안정지원국 조사역
 조진양 자본시장감독국 조사역
 조현송 은행감독국 조사역
 지창훈 감독총괄국 조사역
 진우정 감독총괄국 조사역
 채다희 공보실 조사역
 천윤정 전자금융검사국 수석검사역
 최지연 여신금융감독국 조사역
 최지인 연금감독실 조사역
 최희식 기업공시국 선임조사역
 한민수 서민금융보호국 조사역
 함주성 금융안정지원국 조사역
 홍세희 금융소비자보호총괄국 조사역
 홍창수 자본시장감독국 선임조사역

감수진

엄석규 인사연수국 전문교수
 이상규 인사연수국 전문교수

최효섭 인사연수국 전문교수

집필진

• 2024년 개정판

강주연	보험리스크관리국 검사역	김혜진	은행감독국 조사역
강현정	금융안정지원국 조사역	라호길	중소금융감독국 조사역
고민정	연금감독실 조사역	류승경	외환감독국 조사역
고보성	자본시장감독국 조사역	류호균	여신금융감독국 조사역
권동원	자본시장감독국 조사역	류환갑	금융안정지원국 조사역
김가람	회계감리1국 조사역	문성호	금융안정지원국 조사역
김경수	보험검사2국 검사역	박기택	민생침해대응총괄국 조사역
김규식	은행감독국 조사역	박성진	중소금융감독국 선임조사역
김기호	중소금융검사3국 검사역	박준석	여신금융감독국 조사역
김동균	민생침해대응총괄국 선임조사역	변덕규	금융소비자보호총괄국 선임조사역
김동수	자산운용감독국 조사역	봉은정	보험리스크관리국 선임조사역
김동일	기업공시국 조사역	서재원	인사연수국 조사역
김래환	디지털혁신국 선임조사역	손현정	감사실 조사역
김미르	민생침해대응총괄국 조사역	송수윤	금융시장안정국 조사역
김민석	기업공시국 조사역	신은원	자금세탁방지실 검사역
김민재	디지털혁신국 선임조사역	신창욱	보험감독국 조사역
김민지	금융그룹감독실 조사역	신현경	중소금융감독국 선임조사역
김민지	조사1국 검사역	안다은	보험검사1국 검사역
김보혜	자본시장감독국 조사역	양정규	감사인감리실 선임조사역
김선하	금융사기대응단 선임조사역	양현빈	디지털혁신국 조사역
김소연	중소금융검사2국 검사역	양효승	은행감독국 선임조사역
김수연	자본시장감독국 수석조사역	양희정	회계감독국 조사역
김영현	금융안정지원국 조사역	여동혁	금융소비자보호총괄국 선임조사역
김우중	은행검사2국 조사역	오재훈	은행검사1국 조사역
김유진	인사연수국 선임조사역	왕연상	자산운용감독국 선임조사역
김정현	자산운용감독국 선임조사역	우성도	금융IT안전국 선임조사역
김지혜	기업공시국 조사역	윤시윤	감독총괄국 조사역
김찬응	은행감독국 선임조사역	이경형	금융그룹감독실 조사역
김태기	민생침해대응총괄국 조사역	이경호	보험사기대응단 조사역
김혁준	상품심사판매분석국 조사역	이동기	자산운용감독국 선임조사역

이상호 금융IT안전국 수석조사역
 이성진 자본시장감독국 조사역
 이영로 보험검사2국 검사역
 이예빈 금융투자검사2국 검사역
 이원철 보험감독국 조사역
 이은혜 금융교육국 조사역
 이재혁 보험검사1국 검사역
 이재현 은행감독국 조사역
 이종화 자산운용감독국 조사역
 이주현 감독총괄국 조사역
 이주훈 대구경북지원 조사역
 이태리 은행감독국 조사역
 이현서 은행검사3국 검사역
 임 솔 외환감독국 검사역
 임연준 법무실 조사역
 임원석 상품심사판매분석국 조사역
 임정아 자산운용감독국 조사역
 임형민 금융민원국 선임조사역
 장성혁 기업공시국 조사역

전재영 기업공시국 조사역
 정가애 디지털혁신국 조사역
 정대규 조사1국 검사역
 정 진 은행검사2국 검사역
 정진호 중소기업검사1국 수석검사역
 정혜진 여신금융감독국 조사역
 조동연 전북지원 팀장
 조범준 자본시장감독국 조사역
 조은애 금융그룹감독실 조사역
 조현송 법무실 조사역
 진기철 금융시장안정국 조사역
 채다희 여신금융감독국 조사역
 최준석 자본시장특별사법경찰 검사역
 한유경 자본시장감독국 조사역
 허은정 디지털혁신국 검사역
 홍수형 외환감독국 수석검사역
 홍창수 자본시장감독국 선임조사역
 황지형 금융IT안전국 선임조사역

감수진

엄석규 인사연수국 전문교수
 이상규 인사연수국 전문교수

최효섭 인사연수국 전문교수

집필진

• 2023년 개정판

강성동	자본시장감독국 조사역	오치형	자본시장감독국 선임조사역
강종훈	금융데이터실 조사역	우창석	보험감독국 선임조사역
강주연	상호금융국 검사역	유예섬	자본시장감독국 조사역
고현미	보험사기대응단 조사역	윤상현	저축은행감독국 조사역
구영태	은행감독국 조사역	이건주	생명보험검사국 검사역
권민애	자산운용감독국 선임조사역	이민우	디지털금융혁신국 조사역
김미현	보험리스크제도실 조사역	이성복	저축은행감독국 수석조사역
김영우	디지털금융혁신국 조사역	이영로	연금감독실 조사역
김태기	보험감독국 조사역	이제훈	은행감독국 조사역
김현지	자본시장감독국 조사역	이태석	여신금융검사국 조사역
김화룡	포용금융실 조사역	이헌우	감독총괄국 조사역
남윤지	기업공시국 조사역	임연준	불법금융대응단 조사역
노현진	기업공시국 조사역	임정아	외환감독국 조사역
류귀호	조사기획국 조사역	장환생	여신금융검사국 수석검사역
박민형	감독조정국 조사역	정연정	법무실 선임조사역
박상민	은행감독국 조사역	정희영	외환감독국 검사역
봉은정	보험리스크제도실 선임조사역	조해수	감독총괄국 조사역
서경덕	은행감독국 조사역	최가연	금융그룹감독실 조사역
손현수	여신금융감독국 조사역	최혜선	자산운용감독국 선임조사역
송정석	자금세탁방지실 검사역	한유섭	금융소비자보호총괄국 선임조사역
안석원	금융민원총괄국 선임조사역	허준녕	손해보험검사국 검사역
안정현	신용감독국 조사역	허준홍	은행리스크업무실 조사역
엄진호	회계심사국 검사역	현선영	자산운용검사국 선임조사역
오민재	금융소비자보호총괄국 선임조사역	홍세진	저축은행검사국 선임조사역
오윤경	상호금융국 조사역	홍주석	포용금융실 조사역

감수진

정은길	인적자원개발실 전문교수	이상규	인적자원개발실 전문교수
박정태	인적자원개발실 전문교수	최효섭	인적자원개발실 전문교수
엄석규	인적자원개발실 전문교수		

집필진

• 2022년 개정판

송종호	감독총괄국 선임조사역	권태균	저축은행감독국 선임조사역
최광신	거시건전성감독국 전문감독관	안현준	상호금융검사국 선임검사역
심동준	법무실 조사역	권민애	자산운용감독국 선임조사역
김승제	은행감독국 조사역	김미현	연금감독실 조사역
김성준	은행감독국 선임조사역	최희영	연금감독실 조사역
신윤섭	은행리스크업무실 조사역	허상미	자본시장감독국 조사역
조선미	은행감독국 조사역	인태홍	자금세탁방지실 검사역
박원영	외환감독국 조사역	조해수	감독총괄국 조사역
박도현	신용감독국 조사역	김현식	금융소보자보호총괄국 선임조사역
이성복	저축은행감독국 수석조사역	정갑현	금융소보자보호총괄국 선임조사역
송정석	여신금융감독국 조사역	문수찬	금융민원총괄국 선임조사역
오윤경	상호금융감독실 조사역	안병남	불법금융대응단 수석조사역
이상규	자본시장감독국 수석조사역	이민우	보험사기대응단 조사역
조은애	자본시장감독국 조사역	이인성	포용금융실 조사역
조희래	보험감독국 조사역	하동규	포용금융실 조사역
문상준	보험리스크제도실 선임조사역	송동호	디지털금융감독국 선임조사역
홍지석	여신금융검사국 조사역	임효연	디지털금융감독국 선임조사역
고윤광	저축은행감독국 선임조사역	황지선	디지털금융감독국 선임조사역
서경덕	은행감독국 조사역	이근영	기업공시국 선임조사역
최혜선	자산운용감독국 선임조사역	심선화	기업공시국 조사역
변덕규	보험감독국 선임조사역	김준형	자본시장감독국 선임조사역
김재홍	여신금융검사국 수석검사역	신지수	조사기획국 검사역
오창수	금융그룹감독실 선임조사역	김동준	회계심사국 검사역
이상헌	생명보험검사국 검사역	고성훈	외환감독국 검사역
곽소진	손해보험검사국 검사역		

• 2021년 개정판

담당자 (정)

구영태 감독총괄국 조사역
 최광신 거시감독국 전문감독관
 고상범 법무실 수석조사역
 김현진 핀테크혁신실 선임조사역
 황재진 은행감독국 선임조사역
 이승진 은행감독국 선임조사역
 변성준 금융상품판매감독국 선임조사역
 이승재 금융상품심사국 선임조사역
 심재호 은행리스크업무실 수석조사역
 서기철 은행감독국 선임조사역
 박병일 외환감독국 수석조사역
 정승진 신용감독국 선임조사역
 이성복 저축은행감독국 선임조사역
 경태수 여신금융감독국 조사역
 전재영 상호금융감독실 조사역
 손승인 자본시장감독국 수석조사역
 이규연 자본시장감독국 선임조사역
 전현욱 보험감독국 선임조사역
 박초원 보험리스크제도실 선임조사역
 신동호 여신금융검사국 수석조사역
 김현진 핀테크혁신실 선임조사역
 김영정 은행감독국 선임조사역
 이규연 자본시장감독국 선임조사역
 양승의 자산운용감독국 선임조사역
 권기훈 보험감독국 선임조사역
 이성복 저축은행감독국 선임조사역
 전재영 상호금융감독실 조사역

담당자 (부)

고윤광 감독총괄국 선임조사역
 박상진 거시감독국 선임조사역
 김미르 법무실 조사역
 임서희 핀테크혁신실 조사역
 정 진 은행감독국 조사역
 조선미 은행감독국 조사역
 강종훈 금융상품판매감독국 조사역
 강주연 금융상품심사국 조사역
 남윤목 은행리스크업무실 조사역
 신정원 은행감독국 조사역
 김재성 외환감독국 조사역
 김은성 신용감독국 수석조사역
 김진영 저축은행감독국 조사역
 이진우 여신금융감독국 수석조사역
 엄석규 상호금융감독실 수석조사역
 이준호 자본시장감독국 조사역
 이희정 자본시장감독국 조사역
 김도현 보험감독국 조사역
 이재현 보험리스크제도실 조사역
 홍지석 여신금융검사국 조사역
 임서희 핀테크혁신실 조사역
 신정원 은행감독국 조사역
 이희정 자본시장감독국 조사역
 박윤나 자산운용감독국 조사역
 김규현 보험감독국 조사역
 김진영 저축은행감독국 조사역
 엄석규 상호금융감독실 수석조사역

담당자 (정)

박철웅 여신금융검사국 수석검사역
 육승현 금융그룹감독실 선임조사역
 황재진 은행감독국 선임조사역
 이규연 자본시장감독국 선임조사역
 최판균 생명보험검사국 수석검사역
 김현중 손해보험검사국 수석검사역
 권태균 저축은행감독국 선임조사역
 이희성 상호금융검사국 수석검사역
 박철웅 여신금융검사국 수석검사역
 육승현 금융그룹감독실 선임조사역
 심재호 은행리스크업무실 수석조사역
 박초원 보험리스크제도실 선임조사역
 육승현 금융그룹감독실 선임조사역
 황상철 자산운용감독국 수석조사역
 신은재 연금감독실 선임조사역
 윤상현 연금감독실 조사역
 광참되로 자본시장감독국 선임조사역
 김도희 자금세탁방지실 수석검사역
 양승의 자산운용감독국 선임조사역
 박용진 감독총괄국 수석조사역
 홍경미 금융소비자보호감독국 선임조사역
 정승원 분쟁조정1국 선임조사역
 정태호 분쟁조정2국 선임조사역
 이범승 불법금융대응단 수석조사역
 김시원 보험사기대응단 수석조사역
 서재욱 포용금융실 선임조사역
 최진영 IT핀테크전략국 선임조사역
 권남훈 핀테크혁신실 수석조사역
 최효섭 감독총괄국 수석조사역
 이석용 기업공시국 조사역
 오영준 기업공시국 선임조사역
 김정완 자본시장감독국 선임조사역

담당자 (부)

백종필 여신금융검사국 검사역
 오창수 금융그룹감독실 조사역
 정 진 은행감독국 조사역
 이희정 자본시장감독국 조사역
 유태용 생명보험검사국 검사역
 광소진 손해보험검사국 검사역
 배준영 저축은행감독국 조사역
 이교석 상호금융검사국 선임검사역
 백종필 여신금융검사국 검사역
 오창수 금융그룹감독실 조사역
 남윤목 은행리스크업무실 조사역
 이재현 보험리스크제도실 조사역
 오창수 금융그룹감독실 조사역
 권민애 자산운용감독국 조사역
 김미현 연금감독실 조사역
 김성옥 연금감독실 수석조사역
 정주영 자본시장감독국 조사역
 홍세진 자금세탁방지실 선임검사역
 박윤나 자산운용감독국 조사역
 정 혁 감독총괄국 조사역
 오윤경 금융소비자보호감독국 조사역
 정지영 분쟁조정1국 조사역
 이승훈 분쟁조정2국 수석조사역
 원대성 불법금융대응단 조사역
 이민우 보험사기대응단 조사역
 김유량 포용금융실 조사역
 변남주 IT핀테크전략국 선임조사역
 이준호 핀테크혁신실 조사역
 황지선 감독총괄국 선임조사역
 김미정 기업공시국 선임조사역
 유흥근 기업공시국 선임조사역
 조은애 자본시장감독국 조사역

담당자 (정)

이석용 기업공시국 조사역
박참되로 자본시장감독국 선임조사역
여동주 조사기획국 선임조사역
이석용 기업공시국 조사역
김경률 회계심사국 수석검사역
정제원 외환감독국 선임조사역

담당자 (부)

김미정 기업공시국 선임조사역
정주영 자본시장감독국 조사역
김예은 조사기획국 조사역
김미정 기업공시국 선임조사역
김효기 회계심사국 검사역
안효민 외환감독국 선임검사역

감수진

황성관 인적자원개발실 연수담당관
송인범 인적자원개발실 부국장조사역
진태경 인적자원개발실 부국장조사역

김봉진 인적자원개발실 부국장조사역
정은길 인적자원개발실 부국장조사역
차재성 인적자원개발실 전문교수

• 2020년 개정판

권태균 저축은행감독국 선임
김광년 감독총괄국 조사역
김다혜 감독총괄국 조사역
김동규 기업공시국 조사역
김소이 자본시장감독국 조사역
김신규 금융그룹감독실 조사역
김예지 조사기획국 검사역
김형규 신용감독국 조사역
나성윤 기업공시국 조사역
문상준 보험리스크제도실 선임
문양수 핀테크혁신실 수석
문인정 법무실 조사역
박승규 자산운용감독국 조사역
박예림 외환감독국 검사역
박주형 보험감독국 조사역
배형석 회계심사국 검사역
백정현 은행감독국 선임
변나혜 외환감독국 선임

이교석 상호금융검사국 선임
이동은 자본시장감독국 조사역
이두형 연금금융실 수석
이서영 신용정보평가실 검사역
이유나 자산운용감독국 조사역
이주영 은행감독국 조사역
이창섭 불법금융대응단 조사역
이하재 여신금융감독국 조사역
전재영 상호금융감독실 조사역
정수경 은행감독국 조사역
정지하 저축은행감독국 선임
정 진 포용금융실 조사역
조지훈 IT핀테크전략국 선임
조혜연 기업공시국 조사역
조효진 자본시장감독국 조사역
지현정 여신금융검사국 조사역
최해란 기업공시국 조사역
최현필 거시건전성감독국 선임

송하균 여신금융검사국 검사역
 신진우 생명보험검사국 검사역
 안태승 보험사기대응단 수석
 양지혜 자본시장감독국 조사역
 유경민 기업공시국 조사역
 유현우 보험감독국 조사역

허상미 보험리스크제도실 조사역
 홍경미 금융소비자보호총괄국 조사역
 홍사랑 은행리스크업무실 조사역
 홍세진 자금세탁방지실 선임
 홍정연 손해보험검사국 검사역
 황찬홍 연금금융실 선임

• 2019년 개정판

권정후 자본시장감독국 조사역
 김광년 감독총괄국 조사역
 김국현 조사기획국 선임
 김나경 상호금융감독실 조사역
 김동명 생명보험검사국 선임
 김병진 자금세탁방지실 선임
 김서윤 외환감독국 조사역
 김세린 자본시장감독국 선임
 김소이 자본시장감독국 조사역
 김재홍 신용감독국 조사역
 김지은 연금금융실 조사역
 김현식 자산운용감독국 조사역
 박경국 보험리스크제도실 수석
 박다은 상호금융검사국 검사역
 박영조 은행리스크업무실 조사역
 박정현 보험감독국 선임
 손인호 손해보험검사국 수석
 송미영 저축은행감독국 선임
 송 화 기업공시국 조사역
 안태승 보험사기대응단 수석
 양정규 자본시장감독국 선임
 이종희 자본시장감독국 조사역

엄성준 보험리스크제도실 선임
 오종선 은행감독국 선임
 원대성 법무실 조사역
 유서연 금융감독연구센터 선임
 윤영탁 여신금융검사국 검사역
 윤용진 자본시장감독국 조사역
 이동은 감독총괄국 조사역
 이주형 금융그룹감독실 조사역
 이하재 여신금융감독국 조사역
 전재욱 회계심사국 선임
 정수경 은행감독국 조사역
 정제원 외환감독국 검사역
 정 진 서민·중소기업지원실 조사역
 조광현 신용정보평가실 검사역
 조은애 여신금융감독국 조사역
 최선희 불법금융대응단 조사역
 최영식 연금금융실 조사역
 최진영 IT·핀테크전략국 선임
 함소울 금융소비자보호총괄국 선임
 허성욱 저축은행감독국 선임
 홍지석 보험감독국 조사역
 황재진 은행감독국 선임

• 2018년 개정판

김국현 연금금융실 조사역
김동일 IT·금융정보보호단 선임
김동하 서민·중소기업지원실 수석
김성현 일반은행국 검사역
김용빈 자산운용감독실 조사역
김정훈 거시감독국 수석
김종현 자본시장감독국 조사역
김태연 은행리스크업무실 조사역
김태웅 여신전문검사실 조사역
김향범 저축은행감독국 조사역
문대현 신용감독국 조사역
문양수 은행감독국 선임
박상민 손해보험국 검사역
박영섭 상호여전감독국 수석
박영조 생명보험국 검사역
박한수 감독총괄국 조사역
심은섭 은행감독국 수석
안대승 불법금융대응단 수석
엄성준 보험리스크제도실 선임
여동주 자산운용감독실 조사역
오수경 외환감독국 조사역
오수영 금융투자국 선임
오지은 기업공시제도실 조사역

오충건 보험감독국 수석
우창석 자본시장감독국 조사역
원대성 법무실 조사역
이동은 감독총괄국 조사역
이동현 보험사기대응단 조사역
이수진 상호금융검사국 검사역
이은지 자본시장감독국 조사역
이정운 외환감독국 조사역
이정은 소비자보호총괄국 선임
이주형 감독총괄국 조사역
임동빈 자본시장조사국 선임
엄성준 생명보험국 검사역
장재익 자본시장감독국 수석
조광현 신용정보실 검사역
조정호 상호여전감독국 조사역
최복민 연금금융실 조사역
최창중 감독총괄국 수석
한 석 자본시장감독국 조사역
허연진 회계심사국 검사역
허 익 저축은행감독국 선임
현은하 생명보험국 선임
홍경미 감독총괄국 조사역
황정훈 저축은행감독국 선임

• 2017년 개정판

강동우	자본시장감독국 조사역	신민식	자산운용감독실 선임
권정후	감독총괄국 조사역	신현경	기업공시국 조사역
김국현	연금금융실 조사역	양가열	자본시장감독국 조사역
김민수	금융소비자보호총괄국 선임	엄성준	보험감독국 선임
김보성	은행감독국 선임	연고이	생명보험국 검사역
김성옥	감독총괄국 수석	이재운	특수은행국 검사역
김성현	일반은행국 검사역	이주형	감독총괄국 조사역
김정규	자본시장감독국 선임	임잔디	금융투자국 선임
김정훈	거시감독국 수석	정희준	외환감독국 조사역
김정현	자본시장감독국 조사역	정상혁	자본시장감독국 조사역
김태진	상호여전감독국 선임	정종희	손해보험국 선임
문성훈	저축은행감독국 수석	최동우	은행감독국 선임
문양수	은행감독국 선임	최선희	상호여전감독국 조사역
박광식	감독총괄국 조사역	최성호	보험감독국 수석
박성철	자산운용감독실 조사역	최해랑	IT·금융정보보호단 선임
박세형	회계심사국 조사역	하도훈	상호여전감독국 선임
박영조	손해보험국 검사역	한지유	외환감독국 조사역
박영주	법무실 선임	허 익	저축은행감독국 선임
방종훈	자본시장조사1국 선임	현은하	생명보험국 선임
변나혜	자본시장감독국 선임	홍경미	자본시장감독국 조사역
소현준	연금금융실 조사역		

• 2016년 개정판

강경민	은행감독국 조사역	손경환	은행리스크업무실 조사역
강준혁	감독총괄국 조사역	안영일	법무실 선임조사역
권기훈	은행리스크업무실 검사역	양재영	은행리스크업무실 검사역
김대희	은행감독국 조사역	오관수	은행감독국 수석조사역
김민수	소비자보호총괄국 선임조사역	오민석	복합금융감독국 선임조사역
김범준	은행감독국 선임조사역	왕연상	금융투자감독국 조사역
김성욱	감독총괄국 수석조사역	윤종영	금융투자감독국 조사역
김시형	상호여전감독국 선임조사역	윤종욱	복합금융감독국 선임조사역
김정완	기업공시제도실 조사역	이근영	자산운용감독실 조사역
김정일	은행리스크업무실 선임조사역	이명규	은행감독국 수석조사역
김정훈	거시감독국 수석조사역	이수희	복합금융감독국 조사역
남기성	복합금융감독국 조사역	이승재	보험감독국 조사역
노경록	IT·금융정보보호단 선임검사역	이정환	은행감독국 선임조사역
노제훈	자산운용감독실 조사역	이준호	자본시장조사1국 선임검사역
문성훈	저축은행감독국 수석조사역	이혜진	상호여전감독국 선임조사역
박경도	은행감독국 조사역	전희경	은행리스크업무실 선임조사역
박귀욱	기업금융개선국 선임조사역	정경미	은행리스크업무실 선임조사역
박민정	복합금융감독국 선임조사역	정노윤	저축은행감독국 조사역
박선정	기업공시국 조사역	조재현	은행감독국 선임조사역
박성훈	은행감독국 조사역	최정환	감독총괄국 선임조사역
박세형	회계심사국 검사역	한지유	외환감독국 조사역
박용상	금융투자감독국 선임조사역	홍경미	복합금융감독국 조사역

• 2015년 개정판

권기훈	은행리스크지원실 조사역	양여원	은행감독국 수석조사역
김범준	은행감독국 선임조사역	양재영	은행리스크지원실 조사역
김성옥	거시감독국 선임조사역	양지영	은행리스크지원실 수석조사역
김세린	복합금융감독국 선임조사역	여동혁	기업공시국 조사역
김신영	법무실 선임조사역	이규연	기업공시제도실 조사역
김신영	복합금융감독국 조사역	이석주	은행감독국 선임조사역
김은아	상호여전감독국 조사역	이성욱	IT감독실 선임조사역
김재우	은행리스크지원실 수석검사역	이종호	소비자보호총괄국 수석조사역
김재훈	자산운용감독실 조사역	전현욱	보험감독국 선임조사역
김태중	회계감독1국 검사역	진무성	자본시장조사1국 선임검사역
김현진	감독총괄국 선임조사역	진시원	복합금융감독국 선임조사역
노경록	IT·금융정보보호단 선임검사역	천의란	은행리스크지원실 선임조사역
류태열	기업공시제도실 선임조사역	최동우	은행감독국 선임조사역
문성훈	저축은행감독국 선임조사역	최혜진	은행리스크지원실 선임조사역
문지수	상호여전감독국 조사역	하민령	감독총괄국 조사역
민혁진	은행감독국 선임조사역	한광종	금융투자감독국 조사역
박성훈	은행감독국 조사역	허 훈	감독총괄국 선임조사역
박종호	금융투자감독국 선임조사역	황정훈	은행리스크지원실 선임조사역
안정은	복합금융감독국 조사역		

• 2014년 개정판

김신영	법무실 선임조사역	여동주	기업공시국 조사역
김신영	감독총괄국 조사역	여명욱	은행감독국 조사역
김은아	상호여전감독국 조사역	오민석	복합금융감독국 선임조사역
김정규	자본시장조사1국 검사역	윤형준	복합금융감독국 선임조사역
김지영	저축은행감독국 조사역	이승진	금융투자감독국 조사역
김진모	소비자보호총괄국 조사역	이은경	금융투자감독국 조사역
김태진	복합금융감독국 조사역	이재훈	은행감독국 선임조사역
김혜선	복합금융감독국 선임조사역	이환권	감독총괄국 수석조사역
류태열	기업공시제도실 선임조사역	임경원	감독총괄국 조사역

박성진 회계감독1국 검사역
박영민 기업공시국 조사역
손태운 자산운용감독실 선임조사역
송상욱 보험감독국 선임조사역
안정은 복합금융감독국 조사역
안황환 은행감독국 조사역
양여원 은행감독국 선임조사역

장경석 은행감독국 조사역
장재훈 상호여전감독국 선임조사역
정지혜 금융투자감독국 조사역
주성환 금융투자감독국 조사역
최관식 저축은행감독국 선임조사역
한유섭 거시감독국 조사역
황지선 은행감독국 조사역

• 2013년 개정판

권성훈 복합금융감독국 수석조사역
권욱하 상호여전감독국 수석조사역
김민형 복합금융감독국 조사역
김신영 감독총괄국 조사역
김인선 자본시장조사1국 검사역
김주영 법무실 선임조사역
김태중 금융투자감독국 조사역
김호정 거시감독국 조사역
문병모 저축은행감독국 수석조사역
양여원 은행감독국 선임조사역
박동현 금융투자감독국 조사역
박현섭 은행감독국 수석조사역
서강훈 은행감독국 선임조사역
석일권 감독총괄국 선임조사역
송상욱 보험감독국 선임조사역

안정은 저축은행감독국 조사역
양정규 회계감독1국 검사역
여명욱 은행감독국 조사역
이권홍 보험감독국 선임조사역
이웅희 기업공시제도실 조사역
이종기 기업공시제도실 수석조사역
이환권 감독총괄국 선임조사역
장재훈 은행감독국 선임조사역
정연욱 복합금융감독국 조사역
조은진 기업공시국 조사역
진세동 복합금융감독국 선임조사역
최대현 은행감독국 선임조사역
최 철 소비자보호총괄국 수석조사역
최태민 자산운용감독실 선임조사역
황지선 은행감독국 조사역

• 2012년 개정판

감용규 은행감독국 선임조사역
강병재 상호금융감독국 선임조사역
강지윤 보험감독국 조사역
곽원섭 감독총괄국 선임조사역
권재순 보험감독국 선임조사역

송승훈 금융투자감독국 선임조사역
양승의 복합금융감독국 조사역
엄성준 보험감독국 조사역
윤진호 보험감독국 수석조사역
이강현 보험감독국 조사역

김봉준 복합금융감독국 조사역
 김우택 보험감독국 수석조사역
 김은아 금융투자감독국 조사역
 김재호 감독총괄국 수석조사역
 김정렬 은행감독국 선임조사역
 김정흠 기업공시제도실 수석조사역
 김주영 법무실 선임조사역
 김태중 금융투자감독국 조사역
 김호정 거시감독국 조사역
 도영석 은행감독국 선임조사역
 류영호 은행감독국 선임조사역
 문병모 저축은행감독국 선임조사역
 문정호 회계감독1국 선임검사역
 박기현 회계감독1국 선임검사역
 박상준 자산운용감독실 수석조사역
 박종길 자산운용감독실 수석조사역
 서강훈 은행감독국 선임조사역
 송상욱 보험감독국 선임조사역

이상헌 소비자보호감독국 선임조사역
 이선우 회계감독1국 검사역
 이우열 복합금융감독국 조사역
 이윤길 금융투자감독국 선임조사역
 임윤영 소비자보호감독국 조사역
 장재훈 은행감독국 선임조사역
 정지원 금융투자감독국 조사역
 정찬묵 자본시장조사1국 선임검사역
 조영범 금융투자감독국 선임조사역
 조정현 감독총괄국 조사역
 조현주 소비자보호감독국 조사역
 차정은 은행감독국 조사역
 최대현 은행감독국 선임조사역
 최동우 금융투자감독국 선임조사역
 최범전 감독총괄국 선임조사역
 홍영오 여신전문감독국 조사역
 황성욱 회계감독1국 조사역

• 2011년 개정판

곽범준 은행서비스총괄국 선임조사역
 곽원섭 감독서비스총괄국 선임조사역
 김경률 회계서비스1국 선임검사역
 김대겸 조사연구실 선임조사역
 김도희 거시감독국 선임조사역
 김봉한 복합금융서비스국 수석조사역
 김재호 감독서비스총괄국 수석검사역
 김정흠 기업공시제도실 수석조사역
 민봉기 금융투자서비스국 수석조사역
 박용호 자산운용서비스국 수석조사역
 변영환 금융투자서비스국 수석조사역
 신호석 일반은행서비스국 부국장검사역

윤선화 여신전문서비스실 선임조사역
 윤지혜 복합금융서비스국 선임조사역
 이경식 복합금융서비스국 팀장
 이준교 생명보험서비스국 선임조사역
 임잔디 상호금융서비스국 선임조사역
 장재훈 소비자서비스국 선임조사역
 정용걸 저축은행감독지원실 수석조사역
 정현석 자본시장조사1국 선임검사역
 채문석 법무실 선임조사역
 형남대 금융리스크제도실 선임조사역

• 2010년 개정판

곽범준	은행서비스총괄국 선임조사역	이주용	자본시장조사2국 선임조사역
곽원섭	감독서비스총괄국 선임조사역	이준교	생명보험서비스국 선임조사역
김대겸	조사연구실 선임조사역	이해송	자산운용서비스국 수석조사역
김동궁	소비자서비스국 수석조사역	정규성	회계서비스 1국 수석조사역
김진국	자본시장서비스국 수석조사역	정용걸	저축은행서비스국 수석조사역
민봉기	금융투자서비스국 선임조사역	정찬묵	법무실 선임조사역
신효석	일반은행서비스국 부국장조사역	허환준	기업공시제도실 선임조사역
오홍석	감독서비스총괄국 수석조사역	홍영기	거시감독국 수석조사역
윤지혜	자본시장서비스국 선임조사역	황정훈	금융리스크제도실 선임조사역
이상아	보험계리연금실 수석조사역		

• 2009년 개정판

곽범준	일반은행서비스국 선임조사역	이해봉	자산운용서비스국 수석조사역
김미영	금융지주서비스국 선임조사역	이효근	자본시장조사2국 수석조사역
김우진	분쟁조정국 선임조사역	장웅수	거시분석국 수석조사역
김재우	자본시장서비스국 선임조사역	장항필	금융지주서비스국 선임조사역
민봉기	금융투자서비스국 선임조사역	정용걸	저축은행서비스국 선임조사역
서정호	조사연구실 팀장	정찬묵	법무실 선임조사역
유석호	기업공시제도실 수석조사역	조규봉	금융리스크제도실 선임조사역
이상아	보험계리연금실 선임조사역	주원식	감독서비스총괄국 부국장
이창욱	생명보험서비스국 수석조사역		
이충훈	회계서비스1국 선임조사역		

• 2008년 개정판

고일용 신BIS실 팀장
권영민 회계감독1국 선임조사역
김영철 제재심의실 수석조사역
김은집 증권감독국 수석조사역
김종민 은행감독국 팀장
박상춘 은행검사1국 수석검사역
서정호 조사연구실 팀장
이문종 거시감독국 팀장
이보원 자산운용감독국 선임조사역

이창욱 보험감독국 수석조사역
임상규 복합금융감독실 팀장
장항필 복합금융감독실 선임조사역
조효제 증권감독국 팀장
주원식 총괄조정국 팀장
최영진 증권감독국 수석조사역
한홍규 비은행감독국 선임조사역
홍영기 복합금융감독실 수석조사역

• 2007년 개정판

김재호 인력개발실 수석조사역
김종민 은행감독국 수석조사역
양진태 보험감독국 선임조사역
오용석 조사연구실 수석조사역
이근우 총무국(파견) 수석조사역
이문종 거시감독국 팀장
이재용 복합금융감독실 수석조사역

임상규 복합금융감독실 팀장
조응규 감사지원국 반장
조 철 총무국(연수) 선임조사역
조효제 법무실 팀장
최윤곤 회계감독1국 팀장
최인호 비은행감독국 수석조사역

• 2006년 개정판

김영기 감사지원국 반장
김재호 인력개발실 수석조사역
박병수 은행감독국 선임조사역
박임출 증권감독국 팀장
변영환 자산운용감독국 선임조사역
서규영 공보실 수석조사역
양해환 보험감독국 선임조사역

이근우 총무국(파견) 수석조사역
이성복 은행검사2국 선임검사역
장항필 복합금융감독실 조사역
정용원 회계감독1국 팀장
조효제 법무실 팀장
최용일 보험검사2국 수석검사역

| 2026 개정판 |

금융감독개론

초 판 2005년 6월 01일

개정판	2006년 2월 15일	2015년 12월 31일
	2007년 3월 15일	2016년 12월 31일
	2008년 2월 15일	2017년 12월 31일
	2009년 2월 27일	2018년 12월 31일
	2010년 3월 15일	2019년 12월 31일
	2011년 1월 31일	2020년 1월 31일
	2012년 1월 31일	2022년 1월 17일
	2012년 12월 27일	2023년 3월 10일
	2013년 12월 30일	2024년 3월 15일
	2014년 12월 31일	2025년 3월 31일

발행처 금융감독원
서울특별시 영등포구 여의대로 38
홈페이지 www.fss.or.kr

이 책은 저작권법에 의해 보호를 받는 저작물이므로 무단 전재 및
복제를 금합니다.